Domslut

조문으로 읽는 법률 스웨덴어

권보원 (대구지방법원 부장판사) · 대외판 1.0 (2026. 11. 11.) · 원문 대조 2026. 11. 7.

1부 소리와 뼈대 · 제1장

글자와 소리

Bokstäver och ljud

스웨덴어 철자는 소리를 꽤 규칙적으로 적는다. 다만 영어·독일어에 없는 모음 å·ä·ö 가 있고, 같은 k·g·sk 가 대개 뒤의 모음에 따라 소리가 바뀐다. 이 장은 소리 하나에 법률어 하나를 짝지었다. å 는 åklagare(검사), ä 와 sk 는 skäl(이유), ö 는 böter(벌금), 장단은 rätt(법원), sj-음은 skyldig(의무가 있는·유죄인), tj-음은 tjänsteman(공무원·직원), 앞모음 앞 g 는 gift(혼인한), k 는 kärande(원고). 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·² 는 낱말 억양이다. 억양은 이 장 끝 상자에서 따로 다룬다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Fängelse är att anse som ett svårare straff än böter. 1 kap. 5 § BrB
   징역은 벌금보다 무거운 형으로 본다.
2. Riksåklagaren är allmän åklagare i Högsta domstolen. 7 kap. 4 § 2 st. RB
   스웨덴 대법원에서는 검찰총장이 검사를 맡는다.

들어가며 — 우리말 속 스웨덴어

국립국어원 우리말샘은 옴부즈만과 옴부즈맨의 원어를 스웨덴어 ombudsman 으로 적는다.

한국 법령은 「옴부즈만」으로 쓴다(예: 산업융합 촉진법 제10조의 산업융합촉진 옴부즈만). 이 책도 「옴부즈만」을 쓴다. 국립국어원은 2005년에 「옴부즈맨」을 「민원도우미」로 다듬었다.

ombudsman 은 ombud(대리인) + s + man(사람)이다. 스웨덴 의회가 뽑는 옴부즈만(justitieombudsman)은 공공 기관이 법령을 지키는지 감독한다(기본법 RF 13장 6 §).

스웨덴어로는 첫 음절에 강세가 있고 억양은 2(²ombudsman)다.

우리말	스웨덴어	근거	메모
옴부즈만	ombudsman	우리말샘 원어(← 원어 변형)	한국 법령의 표기(예: 산업융합 촉진법 제10조)
옴부즈맨	ombudsman	우리말샘 원어(← 원어 변형)	순화어 「민원도우미」(국립국어원 말다듬기위원회, 2005)

표제어 8

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 7. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

p. 1.1

en ²åklagare, åklagaren, åklagare 복수 무변화 ['oːˌklaːgarə] 검사 ★★★

조문어 **åklagare** · 일상·강의 **åklagare** · 억양 근거 lexin

å 는 길면 [oː], 짧으면 [ɔ]. 「오」에 가깝고 「아」가 아니다. åklaga(기소하다)에 사람을 뜻하는 -are 를 붙였다. 검찰총장은 riksåklagaren(나라의 검사)이다.

쉬운 예

Åklagaren är här.

검사가 여기 있다.

실무 예

Åklagaren yrkar att den tilltalade döms till fängelse.

검사는 피고인에게 징역형을 선고해 달라고 청구한다.

원문

> Riksåklagaren är allmän åklagare i Högsta domstolen. — 7 kap. 4 § 2 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 스웨덴 대법원에서는 검찰총장이 검사를 맡는다.

문형

väcka åtal mot någon

~에 대하여 공소를 제기하다

1. åtal 은 「공소」. väcka 는 「깨우다」, 여기서는 「제기하다」.
2. 누구를 기소하는지는 mot 으로 붙인다: väcka åtal mot honom.

3. 기소하지 않기로 하면 besluta att inte väcka åtal.

Åklagaren väckte åtal mot honom.

검사는 그를 기소했다.

Åklagaren beslutade att inte väcka åtal.

검사는 기소하지 않기로 했다.

문법 S2 · -are 로 끝나는 사람 명사 — 복수는 같은 꼴

~~två åklagarer~~ (비문)

två åklagare

-are 로 끝나는 사람 명사는 복수가 단수와 꼴이 같다: en åklagare, två åklagare. 복수 정관사형은 åklagarna. domare(판사)도 같다.

---

p. 1.2

ett [1] skäl, skälet, skäl 복수 무변화 ['ɧɛːl] 이유(근거) ★★★

조문어 **skäl** | 일상·강의 **anledning** | 억양 근거 lexin

ä 는 길면 [ɛː], 짧으면 [ɛ] — 「에」. sk 뒤에 앞모음(e·i·y·ä·ö)이 오면 sk 는 대개 [ɧ] 하나로 소리 난다(skelett 처럼 sk 그대로인 낱말도 있다). 판결 이유는 domskäl(dom + skäl). 7장의 skälig(합리적인)·oskälig(불합리한)과 묶어 기억하면 쉽다.

쉬운 예

Vad är skälet?

이유가 뭐지?

실무 예

Domstolen angav inga skäl för beslutet.

법원은 그 결정의 이유를 하나도 대지 않았다.

원문

Ett beslut som inte är slutligt skall i den utsträckning det behövs ange de skäl som det grundas på. — 17 kap. 13 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

종국적이 아닌 결정에는 필요한 범위에서 그 결정의 근거가 된 이유를 적어야 한다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ett beslut som inte är slutligt	주어 + 관계절 — 종속절이라 inte 가 동사 앞	종국적이 아닌 결정은

skall i den utsträckning det behövs	정동사 skall(= ska) + 범위	필요한 범위에서
ange de skäl	부정사 + 목적어	이유를 적어야 한다
som det grundas på.	관계절 — 전치사 på 가 끝에 남는다	그것이 근거하는

「de skäl som det grundas på」 — 전치사 på 가 관계절 끝에 남았다. 「그것이 근거하는 이유」.

문형

ange skäl för + 명사

~의 이유를 대다(적다)

1. ange 는 「적다, 밝히다」. ange skäl = 이유를 밝히다.
2. 무엇의 이유인지는 för: skäl för beslutet.
3. 조문은 「de skäl som … grundas på」(근거가 된 이유)처럼 관계절로도 쓴다.

Domen ska ange skälen för avgörandet.
판결에는 그 판단의 이유를 적어야 한다.

Finns det skäl att tro det?
그렇게 믿을 이유가 있나요?

p. 1.3

[1]böter ['bø:tər] 벌금 ★★★

조문어 **böter** | 일상·강의 **böter** | 억양 근거 lexin

ö 는 길면 [ø:], 짧으면 [œ] — 「외」에 가깝다(표기 규범 보기 Malmö 말뫼). böter 는 bot 의 복수 꼴로만 쓴다. 금액은 bötesbelopp.

쉬운 예
Han fick böter.
그는 벌금을 물었다.

실무 예
Brottet kan ge böter eller fängelse.
그 범죄는 벌금이나 징역에 처해질 수 있다.

원문
Fängelse är att anse som ett svårare straff än böter. — 1 kap. 5 § BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
징역은 벌금보다 무거운 형으로 본다.

문형

dömas till böter

벌금형을 선고받다

1. döma 는 「판결하다」. 수동 dömas = 「선고받다」.
2. 어떤 형인지는 till: till böter, till fängelse.
3. 죄명은 för: dömas för stöld till böter(절도로 벌금형).

Han dömdes till böter.
그는 벌금형을 선고받았다.

Hon dömdes för stöld till böter.
그녀는 절도로 벌금형을 선고받았다.

문법 S2 · böter 는 복수 — 관사 en 을 붙이지 않는다

~~en böter~~ (비문)

böter

böter 는 bot 의 복수 꼴로 쓴다. 관사 없이 「dömas till böter」(벌금형을 선고받다), 「betala böter」(벌금을 내다). 정관사형은 böterna.

---

p. 1.4

en [1]rätt, rätten, rätter 복수 -er ['rɛt] 법원(재판부) · 법 · 권리 ★★★

조문어 **rätten** | 일상·강의 **domstolen** | 억양 근거 lexin

강세 음절에서 모음 뒤 자음을 겹쳐 적으면(tt) 모음이 짧다: rätt [rɛt]. 자음이 하나면 대개 길다: rät [rɛːt](곧은). 다만 man(사람)·dom(판결)처럼 자음 하나인데 모음이 짧은 낱말도 있다. 이 장이 읽은 조문의 rätten 은 그 사건을 맡은 「법원」이다. 형용사 rätt 은 「옳은」.

쉬운 예 — Rätten tar paus.
재판부가 휴정한다.

실무 예 — Rätten håller förhandling i morgon.
법원은 내일 변론을 연다.

원문

> Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat. — 35 kap. 1 § 1 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 법원은 나타난 모든 것을 양심에 따라 꼼꼼히 심사한 뒤 사건에서 무엇이 증명되었는지 판단하여야 한다.
>
> **옛 철자 → 지금 철자**
>
> skall → ska

문형

avgöra vad som är bevisat

무엇이 증명되었는지 판단하다

1. avgöra 는 「결정하다, 판단하다」. 판결로 사건을 끝내는 일도 avgöra 다.
2. 무엇을 판단하는지는 vad 절: vad som är bevisat.
3. 옛 조문은 som 없이 「vad i målet är bevisat」 이라 쓴다.

Rätten avgör vad som är bevisat.
법원이 무엇이 증명되었는지 판단한다.

Det är inte bevisat att han var där.
그가 거기 있었다는 것은 증명되지 않았다.

문법 S1 · 짧은 모음 뒤 자음 겹침 — rätt, rätten

~~räten~~ (표기 오류)

rätten

rätt 처럼 겹자음으로 끝나는 낱말은 정관사가 붙어도 겹자음을 그대로 둔다: rätt → rätten. 긴 모음 낱말은 자음 하나: rät(곧은), mål(사건) → målet.

---

p. 1.5

[2] skyldig ['ɧʏldɪg] ~할 의무가 있는 · 유죄인 ★★★

조문어 **skyldig** | 일상·강의 **skyldig** | 억양 근거 lexin

sj-음 [ɧ] 은 스웨덴어의 특징적인 쉿소리다. 철자는 sj·skj·stj, 그리고 대개 앞모음 앞의 sk(skyldig, skäl). 외래어 표기법 표 11 의 보기는 Hammarskjöld 를 「함마르셸드」 로 적는다 — skj 소리를 뒤의 ö 와 합쳐 「셸」 로 적었다. 뜻은 둘: 「skyldig att + 부정사」 (~할 의무가 있다), 「skyldig till brott」 (범죄에 유죄인).

쉬운 예

Han är skyldig.
그는 유죄다.

실무 예 Säljaren är skyldig att leverera varan.
매도인은 물건을 인도할 의무가 있다.

원문 > Om den misstänkte är skyldig att infinna sig personligen ska rätten besluta om detta. — 21 kap. 2 § 4 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 피의자가 몸소 출석해야 하는 경우에는 법원이 그에 관하여 결정한다.

문형

vara skyldig att + 부정사

~할 의무가 있다

1. skyldig 뒤에 att + 부정사를 두면 의무다.
2. 유죄라는 뜻은 skyldig till + 범죄, 또는 finna någon skyldig(유죄로 판단하다).
3. 부정은 inte skyldig: Han är inte skyldig att svara.

Är jag skyldig att svara?
제가 대답할 의무가 있나요?

Rätten fann honom skyldig.
법원은 그를 유죄로 판단했다.

---

en ²tjänsteman, tjänstemannen, tjänstemän 복수 불규칙 ['ɕɛnstəˌman]

공무원 · 직원 ★★

조문어 **tjänsteman** | 일상·강의 **tjänsteman** | 억양 근거 lexin

tj-음 [ɕ] 는 혀를 입천장 앞쪽에 대고 내는 「시」에 가까운 소리다. 철자는 tj·kj, 그리고 앞모음 앞의 k(kärande). tjänst(직무) + e + man(사람). 공공 기관에 한하지 않고 사무직 직원도 tjänsteman 이다. 복수는 man → män: tjänstemän.

쉬운 예 Hon är tjänsteman.
그녀는 사무직 직원이다.

실무 예 En tjänsteman vid domstolen svarade på frågan.
법원의 직원 한 사람이 그 질문에 답했다.

원문 > Om utlåtande av myndighet, tjänsteman eller annan, som är satt att tillhandagå med yttrande, gälle vad därom är stadgat eller eljest är vedertaget. — 40 kap. 7 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

관청, 공무원 그 밖에 의견을 내도록 정해진 자의 감정 의견에 관하여는 그에 관하여 정한 바나 그 밖에 관행으로 인정된 바에 따른다.

옛 철자 → 지금 철자

gälle → gäller · eljest → annars

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Om utlåtande av myndighet, tjänsteman eller annan,	주제 — om 「~에 관하여」	관청, 공무원 그 밖의 자의 감정 의견에 관하여는
som är satt att tillhandagå med yttrande,	관계절 — vara satt att 「~하도록 정해져 있다」	의견을 내도록 정해진
gälle vad därom är stadgat	주절 — gälle(옛 접속법)	그에 관하여 정한 바에 따른다
eller eljest är vedertaget.	갈래 — eljest(= annars)	또는 그 밖에 관행으로 인정된 바

「Om …, gälle …」 — 주제를 om 으로 앞에 내놓고 옛 접속법 gälle 로 맺는 1942년 소송법의 꼴. 7장 계약법 1 § 3항의 「I fråga om avtal …, gälle …」와 같다.

문형

en tjänsteman vid + 기관

~의 직원(공무원)

1. 어느 기관의 사람인지는 vid(~에서)로 붙인다: vid domstolen.
2. 지방자치단체 직원은 흔히 på: en tjänsteman på kommunen.
3. 직위가 있는 법원 공무원은 따로 이름이 있다(예: notarie, föredragande).

Hon är tjänsteman vid domstolen.
그녀는 법원 직원이다.

En tjänsteman på kommunen ringde.
지방자치단체 직원이 전화했다.

---

p. 1.7 [1]**gift** ['jɪft] **혼인한(기혼인)** ★★★

조문어 **gift** | 일상·강의 **gift** | 억양 근거 lexin

앞모음(e·i·y·ä·ö) 앞의 g 는 대개 [j] — 「이」 쪽 소리다(표기 규범 보기 Göteborg 예테보리. getto 처럼 g 그대로인 낱말도 있다). 같은 철자의 명사 ett gift 는 「독」이다. 정관사형 giftet 은 「그 독」(gift)과 「그 혼인」(gifte) 두 낱말에서 나와 억양으로만 갈린다 — 이 장 끝 억양 상자.

쉬운 예

Är du gift?

결혼하셨어요?

실무 예

De har varit gifta i tio år.

그들은 혼인한 지 10년 되었다.

원문

Ingår den som är gift nytt äktenskap eller ingår ogift äktenskap med den som är gift, dömes för tvegifte till böter eller fängelse i högst två år. — 7 kap. 1 § 1 st. BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07

혼인한 사람이 새로 혼인하거나 혼인하지 않은 사람이 혼인한 사람과 혼인하면, 중혼죄로 벌금 또는 2년 이하의 징역에 처한다.

옛 철자 → 지금 철자

dömes → döms

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ingår den som är gift nytt äktenskap	조건절 ① — 동사 Ingår 로 시작	혼인한 사람이 새로 혼인하거나
eller ingår ogift	조건절 ② — ogift(혼인하지 않은 사람)가 주어	또는 혼인하지 않은 사람이
äktenskap med den som är gift,	조건절 ② 계속	혼인한 사람과 혼인하면
dömes för tvegifte	주절 — dömes(옛 s-수동 = döms) + 죄명	중혼죄로
till böter eller fängelse i högst två år.	형	벌금 또는 2년 이하의 징역에 처한다

gift(혼인한)·ogift(혼인하지 않은)·tvegifte(중혼) — 한 조에 같은 뿌리가 셋. g 는 모두 앞모음 i 앞이라 [j] 다.

문형

vara gift med någon

~와 혼인한 상태다

1. gift 는 형용사라 vara 와 함께 쓴다: Hon är gift.
2. 상대는 med: gift med en domare.
3. 복수 주어면 gifta: De är gifta.

Hon är gift med en domare.
그녀는 판사와 혼인했다.

Är ni gifta?
두 분은 부부인가요?

---

p. 1.8

en ²kärande, käranden, kärande 복수 무변화 ['ɕɛːrandə] 원고 ★★★

조문어 **kärande** | 일상·강의 **kärande** | 억양 근거 lexin

앞모음 앞의 k 는 대개 tj-음 [ɕ] 다(kärande, köp. kille(사내아이)처럼 k 그대로인 낱말도 있다). 원고 kärande 의 상대는 피고 svarande. 둘 다 -ande 로 끝나는 「~하는 사람」 이다. 형사 사건의 피고인은 den tilltalade.

쉬운 예

Käranden är här.
원고가 여기 있다.

실무 예

Käranden och svaranden förlikades.
원고와 피고는 화해했다.

원문

Vill käranden enligt 3 § ändra sin talan, må det ske muntligen inför rätten eller ock skriftligen. Svaranden skall erhålla del därav. – 13 kap. 4 § 2 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
원고가 3 § 에 따라 청구를 변경하려면 법정에서 말로 하거나 서면으로 할 수 있다. 피고에게는 그 내용을 알려야 한다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska · må → får

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vill käranden enligt 3 § ändra sin talan,	조건절 — 동사 Vill 로 시작	원고가 3 § 에 따라 청구를 변경하려면
må det ske muntligen inför rätten	주절 — må(옛 조동사 = får)	법정에서 말로 할 수 있다

eller ock skriftligen.	갈래 — eller ock(옛 꼴 = eller)	또는 서면으로
Svaranden skall erhålla del därav.	둘째 문장 — erhålla del 「통지받다」	피고에게는 그 내용을 알려야 한다

kärande(원고)와 svarande(피고)가 한 항에 나란히 나온다. 둘 다 정관사형 -n: käranden, svaranden.

문형

ändra sin talan

청구를 변경하다

1. talan 은 「소송상의 청구」, 정관사 없이 쓴다: väcka talan(소를 제기하다).
2. ändra(바꾸다) + sin talan(자기 청구).
3. 청구를 거두는 것은 återkalla sin talan(소를 취하하다).

Käranden ändrade sin talan.
원고는 청구를 변경했다.

Käranden återkallade sin talan.
원고는 소를 취하했다.

낱말 억양 1·2 — 같은 철자, 다른 가락

스웨덴어 낱말은 두 가지 가락(억양) 가운데 하나로 소리 난다. 사전(Lexin·NST)은 낱말마다 억양 1·2 를 표시하고, 이 책은 그 표시를 표제어 앞에 ¹·² 로 옮긴다.

철자가 같은데 억양만 다른 낱말 쌍이 있다. 아래 세 쌍은 모두 억양 1 쪽이 한 음절 명사(and·tank·gift)에 정관사가 붙은 꼴이고, 억양 2 쪽이 원래 두 음절인 낱말(ande·tanke·gifte)이다.

이 책은 합성음으로 억양 1·2 를 들려 주지 않는다. 그래서 이 상자에는 소리 단추를 달지 않았다. 사람 녹음이 있는 쌍은 링크로 듣는다.

억양 1	억양 2	근거	사람 녹음
¹anden 그 오리(and)	²anden 그 영(靈)(ande)	Lexin and 「an:d」 ·ande 「²ɑn:de」 · NST 「"an$den」 · 「""an$den」	듣기 CC BY-SA 3.0 — Wikimedia Commons 파일 면 2026-11-08 확인(Karmosin, 두 뜻을 이어 읽은 녹음)

ˈtanken 그 탱크 (tank)	ˌtanken 그 생각 (tanke)	Lexin tank 「taŋ:k」 ·tanke 「²taŋ:ke」 · NST 「"taN$ken」 · 「""taN$ken」	—
ˈgiftet 그 독(gift)	ˌgiftet 그 혼인(gifte)	Lexin gift 「jif:t」 ·gifte 「²jif:te」 · NST 「"jIf$tet」 · 「""jIf$tet」	—

S1 글자와 소리 — 모음 아홉, 장단, 부드러워지는 자음

모음 글자는 a·e·i·o·u·y·å·ä·ö 아홉이다. 강세 음절에서 모음 뒤 자음이 하나면 모음이 대개 길고, 겹치면 짧다. 앞모음(e·i·y·ä·ö) 앞에서 k·g·sk 는 대개 부드러운 소리로 바뀐다. 한글 표기는 외래어 표기법 표 11 과 제3장 제13절을 따른다.

- å 는 [oː]·[ɔ], ä 는 [ɛː]·[ɛ], ö 는 [øː]·[œ]. 세 글자 모두 a·o 에 점을 찍은 「변형」 이 아니라 따로 선 글자이고, 사전에서는 z 다음에 å·ä·ö 순서로 온다.
- 장단: rät [rɛːt](곧은) / rätt [rɛt](법원). 강세 음절에서는 긴 모음 뒤 자음이 짧고, 짧은 모음 뒤 자음이 길다. 철자 단서가 늘 맞지는 않는다: man(사람)·dom(판결)은 자음 하나인데 모음이 짧다(NST).
- sj-음 [ɧ]: sj·skj·stj 와 (대개) 앞모음 앞 sk(skyldig, skäl). tj-음 [ɕ]: tj·kj 와 (대개) 앞모음 앞 k(tjänsteman, kärande).
- 앞모음 앞 g 는 대개 [j]: gift [jɪft]. 뒤모음(a·o·u·å) 앞에서는 [g] 그대로다: lag [lɑːg].
- 예외도 있다. 외래어와 일부 낱말은 앞모음 앞에서도 소리를 바꾸지 않는다: kille(사내아이)는 k, getto 는 g, skelett 는 sk(NST).
- 규범 표기 보기: Göteborg 예테보리(앞모음 앞 g), Hammarskjöld 함마르셸드(skj), Malmö 말뫼(ö).

표로 보기

글자	소리 — 법률어 보기	한글 표기 규범의 보기
å	[oː] · [ɔ] — åklagare	—
ä	[ɛː] · [ɛ] — skäl, rätt	—
ö	[øː] · [œ] — böter	외 — Malmö 말뫼
모음 + 겹자음	짧은 모음 — rätt [ɛ] / rät [ɛː]	—

sj · skj · stj · sk(앞모음)	[ɧ] — skyldig, skäl	Hammarskjöld 함마르셸드
tj · kj · k(앞모음)	[ɕ] — tjänsteman, kärande	—
g(앞모음)	[j] — gift	Göteborg 예테보리
앞모음	e · i · y · ä · ö	제13절 제3항 1(e, i, ä, y, ö 앞)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Åklagaren yrkar böter.

å [oː] · 억양 2 y 짧게 [ʏ] · 억양 2 ö [øː]

검사가 벌금형을 청구한다.

Rätten fann honom skyldig.

ä 짧게 · tt a 짧게 · nn o [ɔ] sk + y = [ɧ]

법원은 그를 유죄로 판단했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~skäl = [skɛːl]~~	skäl = [ɧɛːl]	sk 뒤에 앞모음 ä 가 오면 sk 는 [ɧ] 하나로 소리 난다.
~~kärande = [kɛːrandə]~~	kärande = [ɕɛːrandə]	앞모음 ä 앞의 k 는 tj-음 [ɕ].
~~gift = [gɪft]~~	gift = [jɪft]	앞모음 i 앞의 g 는 [j].
~~rätt = [rɛːt]~~	rätt = [rɛt]	겹자음 tt 앞의 모음은 짧다. 긴 [rɛːt] 는 rät(곧은).

말해 보기 — 법정의 짧은 말

이 장의 소리가 다 들어 있는 짧은 문장들. 소리 단추로 듣고 따라 한다(억양 1·2 는 합성음으로 들려 주지 않으니 표기를 본다).

Var ligger domstolen?

법원이 어디 있나요?

domstol — dom 의 o 는 짧은 [ʊ], stol 의 o 는 긴 [uː](NST)

Åklagaren har ordet.

검사가 발언하겠습니다.

å [oː] — 「오」

Rätten fann henne inte skyldig.

법원은 그녀가 유죄가 아니라고 판단했다.

sk + y = [ɧ]

Böterna är redan betalda.

벌금은 이미 냈습니다.

ö [øː]

Kan ni upprepa skälen?

이유를 다시 말씀해 주시겠습니까?

sk + ä = [ɧ]

확인 문제 4

1. skäl 의 첫 소리는?

- [sk]
- **[ɧ]**
- [ʃk]
- [s]

sk 뒤에 앞모음 ä 가 오면 sk 는 sj-음 [ɧ] 하나로 소리 난다.

2. rätt(법원)와 rät(곧은)의 차이는?

- 억양
- **모음의 길이**
- 자음 r 의 소리
- 강세 자리

rätt 는 짧은 [ɛ] + 긴 t, rät 는 긴 [ɛː] + 짧은 t. 겹자음이 짧은 모음을 표시한다.

3. anden(그 오리)과 anden(그 영)을 가르는 것은?

철자

모음 길이

낱말 억양 1·2

강세 자리

철자·강세 자리가 같고 억양만 다르다. 오리 쪽(and + en)이 억양 1, 영 쪽(ande + n)이 억양 2.

4. 외래어 표기법에 따른 Göteborg 의 한글 표기는?

괴테보르그

예테보리

고텐부르크

예테보르그

제13절 제3항 — 앞모음 앞의 g 는 「이」로, rg 의 g 도 「이」로 적는다. 규범 보기 「Göteborg 예테보리」.

1부 소리와 뼈대 · 제2장

명사 — en/ett 와 끝에 붙는 관사

Substantiv — en, ett och den efterställda artikeln

스웨덴어 명사에는 관사가 둘뿐이다. en 과 ett. 독일어의 der·die·das 셋 자리에 둘이 서고, 격 변화는 소유의 -s 말고는 없어서, 낱말마다 외울 것은 「en 이냐 ett 이냐」 하나다. 그런데 그 하나가 뒤따르는 것을 끌고 간다. 정관사는 낱말 끝에 붙어 lagen·brottet 이 되고, 형용사 어미(en stor lag / ett stort brott), 대명사(den / det), 복수 어미까지 관사를 따라 갈린다. 이 장은 토지법전(JB)·형법전(BrB)·소송법전(RB)·기본법(RF)의 정의 조문 — 「Fast egendom är jord.」 「Brott är en gärning …」 「Rättens avgörande av saken sker genom dom.」 — 에서 법률 명사 열여덟을 골라 관사·정관사·복수를 익힌다. 관사나 복수가 뜻을 가르는 낱말(en lag 법 / ett lag 팀, domar 판결 / domer 돔)과 사람인데도 중성인 낱말(ett vittne 증인, ett ombud 대리인)

도 여기서 만난다. 관사·복수는 모두 Lexin(스웨덴 언어·민속 연구소의 공개 사전)으로 확인했다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·² 는 1장에서 본 낱말 억양이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Fast egendom är jord. 1 kap. 1 § 1 st. JB
   부동산은 토지다.
2. Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. 1 kap. 1 § BrB
   범죄란 이 법전이나 다른 법률·법령에 기술되어 있고 아래에서 말하는 형벌이 정해져 있는 행위다.
3. Rättens avgörande av saken sker genom dom. 17 kap. 1 § RB
   법원의 본안 판단은 판결로 한다.

표제어 18

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 7. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

p. 2.1

en ²egendom, egendomen, egendomar 복수 -ar ['eːgənˌdʊm] 재산 ★★★

조문어 **egendom** | 일상·강의 **egendom** | 억양 근거 lexin

en 명사. fast egendom(부동산) / lös egendom(동산)처럼 형용사와 함께 쓴다. 정관사형 egendomen, 복수 egendomar. 앞모음 e 앞인데도 g 는 [g] 그대로다(1장 예외 목록). 토지법전 1장 1 § 는 1항에서 부동산을 정의하고 2항에서 「Sämjedelning är utan verkan.」(사적 합의에 의한 분할은 효력이 없다)을 둔다.

쉬운 예

Det är min egendom.
그것은 내 재산이다.

실무 예

Fast egendom kan inte flyttas.
부동산은 옮길 수 없다.

원문

> Fast egendom är jord. — 1 kap. 1 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 부동산은 토지다.

문형

fast / lös egendom

부동산 / 동산

1. fast(고정된) + egendom = 부동산, lös(풀린) + egendom = 동산.
2. 형용사가 앞에 오면 관사 없이도 종류를 가리킨다: lös egendom.
3. 특정한 재산은 정관사형: egendomen 또는 den lösa egendomen.

Lös egendom kan pantsättas.
동산은 질권의 목적이 될 수 있다.

Egendomen tillhör dödsboet.
그 재산은 상속재산에 속한다.

문법 S2 · 정의 문장의 무관사 — Fast egendom är jord

~~Den fasta egendomen är en jord.~~ (부자연)

Fast egendom är jord.

종류 전체를 말하는 정의 문장에서는 관사를 붙이지 않는다. egendom·jord 처럼 셀 수 없는 뜻으로 쓰인 명사도 관사 없이 온다. 특정한 그 재산을 가리킬 때만 egendomen.

---

p. 2.2

en ²fastighet, fastigheten, fastigheter 복수 -er ['fastɪg,heːt] 부동산 단위(필지)

★★★

조문어 **fastighet** | 일상·강의 **fastighet** | 억양 근거 lexin

-het 로 끝나는 명사는 이 책 표본 안에서 모두 en 이고 복수는 -er 다: fastigheter, myndigheter, rättigheter. 토지법전에서 fastighet 는 토지를 나눈 등기 단위다. 한국의 「필지」에 가깝고, 「부동산」 일반은 fast egendom 이다.

쉬운 예

Vi köpte en fastighet.
우리는 부동산 한 필지를 샀다.

실무 예

Fastigheten är belånad.
그 부동산에는 담보 대출이 있다.

원문

> Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. — 1 kap. 1 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 토지는 부동산 단위로 나뉜다. 부동산 단위는 수평으로만 또는 수평과 수직으로 경계가 정해진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Denna är indelad i fastigheter.	주어 Denna(= jord) + är + 과거분사 indelad — 상태 수동	토지는 부동산 단위로 나뉜다
En fastighet avgränsas	부정관사 + 명사 주어, s-수동 현재	부동산 단위는 경계가 정해진다
antingen horisontellt	antingen … eller — 「또는」의 앞 반	수평으로만
eller både horisontellt och vertikalt.	både … och — 「둘 다」	또는 수평과 수직으로

첫 문장의 indelad 는 과거분사(perf.part.)이고 둘째 문장의 avgränsas 는 s-수동이다. 둘 다 수동이지만 꼴이 다르다 — 3장.

문형

indelad i + 명사

~로 나뉜(구분된)

1. indela(나누다)의 과거분사 indelad. en 명사 주어면 indelad, ett 명사 주어면 indelat.
2. 무엇으로 나뉘는지는 i: indelad i fastigheter.
3. 복수 주어면 indelade: Balkarna är indelade i kapitel.

Lagen är indelad i kapitel.
그 법률은 장으로 나뉘어 있다.

Landet är indelat i län.
나라는 주(län)로 나뉘어 있다.

문법 S2 · 복수 -er — en fastighet, två fastigheter

~~två fastighetar~~ (비문)

två fastigheter

-het 명사의 복수는 -er 다(Lexin fastigheter·myndigheter). 복수 정관사형은 -na 를 붙인 fastigheterna.

---

p. 2.3 en [1]**lag**, lagen, lagar 복수 -ar ['lɑːg] **법률** ★★★

조문어 **lag** 일상·강의 **lag** 억양 근거 lexin

관사가 뜻을 가른다. en lag, lagen, lagar 는 「법률」 이고 ett lag, laget, lag 는 「팀·조」 다 — 사전 표제가 둘이다. 법률 꼬리표 「Lag (1994:1513)」, 법 이름 avtalslagen(계약법)·upphovsrättslagen(저작권법)의 그 말이다. 기본법 1장 1 § 3항의 lagarna 는 「법률들」 의 복수 정관사형. 7장 가짜 친구 상자: 덴마크어·노르웨이어의 「법률」 은 lov 다.

쉬운 예

Det står i lagen.

그것은 법률에 적혀 있다.

실무 예

Riksdagen stiftar nya lagar varje år.

의회는 해마다 새 법률을 제정한다.

원문

> Den offentliga makten utövas under lagarna. — 1 kap. 1 § 3 st. RF · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 공권력은 법률 아래에서 행사된다.

문형

enligt lag / enligt lagen

법률에 따라 / 그 법률에 따라

1. 관사 없는 enligt lag 는 「법률이 정한 대로」 라는 일반 표현. 7장 10 § 2항의 「enligt lag eller sedvänja」.
2. 어느 법률인지 정해져 있으면 정관사형: enligt lagen, enligt avtalslagen.
3. 「~에 관한 법률」 은 lag om + 명사: lag om avtal.

Det följer av lag.

그것은 법률에서 나온다.

Enligt lagen krävs skriftlig form.

그 법률에 따르면 서면 방식이 요구된다.

문법 S2 · en lag 법률 / ett lag 팀 — 관사가 뜻을 가른다

~~ett lag om avtal~~ (비문)

en lag om avtal

법률은 en lag(복수 lagar), 팀은 ett lag(복수 lag). 복수 정관사형도 갈린다: lagarna(법률들) / lagen(팀들 — 단수 정관사 「법률」 과 철자가 같다). 문맥으로 읽는다.

관사가 뜻을 가른다

en lag (lagen, 복수 lagar) = 법률 · **ett** lag (laget, 복수 lag) = 팀·조 · **en** lag (lagen, 복수 없음) = 용액

독일어와 비교 ≠ Gesetz

독일어 Gesetz 는 중성(das)인데 스웨덴어 법률 lag 는 en 이다. 중성 ett lag 는 「팀」.

---

ett [1]brott, brottet, brott 복수 무변화 ['brɔt] 범죄 ★★★

조문어 **brott** | 일상·강의 **brott** | 억양 근거 lexin

자음으로 끝나는 ett 명사는 대개 복수가 단수와 같다: ett brott, två brott(Lexin brott). 정관사는 -et: brottet, 복수 정관사는 -en: brotten — 그래서 brotten 은 「그 범죄들」이지 단수가 아니다. 형법전 1장 1 § 가 범죄를 정의한다. brottsbalken(형법전)·brottmål(형사사건)의 그 말.

쉬운 예

Det är ett brott.

그것은 범죄다.

실무 예

Brottet begicks i Malmö.

그 범죄는 말뫼에서 저질러졌다.

원문

> Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet.
>
> — 1 kap. 1 § BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 범죄란 이 법전이나 다른 법률·법령에 기술되어 있고 아래에서 말하는 형벌이 정해져 있는 행위다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Brott är en gärning	주어(무관사, 정의) + är + 보어(부정관사)	범죄란 행위다
som är beskriven i denna balk	관계절 ① — som + är + 과거분사 beskriven	이 법전에 기술되어 있는
eller i annan lag eller författning	관계절 ① 계속 — 갈래	또는 다른 법률이나 법령에
och för vilken straff	관계절 ② — 전치사 + vilken(관계대명사, en 명사 gärning 을 받음)	그리고 그 행위에 대하여 형벌이
som sägs nedan är föreskrivet.	관계절 ② 안의 관계절(som sägs nedan) + är föreskrivet	아래에서 말하는 (형벌이) 정해져 있는

en gärning 을 두 관계절이 꾸민다. 첫째는 som, 둘째는 전치사가 앞에 와서 för vilken. vilken 은 선행사가 en 명사라 vilken(ett 명사면 vilket). 관계절 안의 동사는 주절과 같은 자리에 있다 — 독

> 일어처럼 뒤로 가지 않는다(4장).

문형

dömas för + 범죄명

~죄로 유죄 판결을 받다

1. döma(판결하다)의 s-수동 dömas. 무슨 죄인지는 för: dömas för stöld.
2. 범죄를 가리키는 일반 표현은 begå ett brott(범죄를 저지르다).
3. 범죄가 되려면 1장 1 § 대로 법률에 기술되고 형벌이 정해져 있어야 한다.

Han dömdes för två brott.
그는 두 개의 범죄로 유죄 판결을 받았다.

Att begå ett brott är straffbart.
범죄를 저지르는 것은 처벌된다.

문법 S2 · ett 명사의 복수 — ett brott, två brott, brotten

~~två brotter~~ (비문)

två brott

자음으로 끝나는 ett 명사는 대개 복수가 단수와 같다(brott·mål·avtal·beslut). 복수 정관사형은 -en: brotten, målen, avtalen. 단수 정관사형 -et 와 혼동하지 않는다.

---

p. 2.5

en [2] gärning, gärningen, gärningar 복수 -ar ['jɛːŋɪŋ] 행위(범행) ★★★

조문어 **gärning** | 일상·강의 **handling** | 억양 근거 lexin

파생 접미사 -ning/-ing 으로 만든 명사는 이 책 표본 안에서 모두 en 이고 복수는 -ar 다: gärningar, uppfinningar, förhandlingar(철자만 -ing 으로 끝나는 ett ting 은 다른 낱말). 형법전은 사람의 행위를 gärning, 민법 쪽은 handling 을 쓴다(7장 rättshandling). 1장 2 § 1항은 고의 원칙이고, 2항은 자초한 명정(självförvållat rus) 중의 행위도 범죄로 보지 않을 이유가 되지 않는다고 한다.

쉬운 예

Gärningen är inte straffbar.
그 행위는 처벌되지 않는다.

실무 예

Åklagaren beskrev gärningen i stämningsansökan.
검사는 공소장에서 범행을 기술했다.

원문

> En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen. — 1 kap. 2 § 1 st. BrB · 공식 · 기준일 2026-

11-07

행위는 달리 특별히 정한 바가 없으면 고의로 행해진 때에만 범죄로 본다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En gärning skall,	주어(부정관사 — 임의의 행위 하나) + 조동사 skall(= ska)	행위는 ~해야 한다
om inte annat är särskilt föreskrivet,	삽입된 조건절 — 종속절이라 inte가 동사 앞	달리 특별히 정한 바가 없으면
anses som brott	s-수동 부정사 anses + som 보어(무관사)	범죄로 본다
endast då den begås uppsåtligen.	endast då — 「~한 때에만」, den = gärningen	고의로 행해진 때에만

「om inte annat är … föreskrivet」은 조문에 자주 보이는 단서 꼴이다(4장 — 이 책의 집계 om inte annat 40항). 여기서는 주어와 동사 사이에 끼어들었다.

문형

anses som + 명사

~로 본다(간주된다)

1. anse(~라고 보다)의 s-수동 anses. 무엇으로 보는지는 som + 무관사 명사: anses som brott.
2. 옛 조문은 såsom: 7장 6 § 「gälla såsom avslag」.
3. 부정하면 inte anses som: Det anses inte som brott.

Gärningen anses som brott.
그 행위는 범죄로 본다.

Det anses inte som ett nytt anbud.
그것은 새 청약으로 보지 않는다.

---

p. 2.6 ett [1] **straff**, straffet, straff 복수 무변화 ['straf] **형벌** ★★★

조문어 **straff** | 일상·강의 **straff** | 억양 근거 lexin

ett straff(형벌, 복수 straff) / en straff(페널티킥, 복수 straffar) — Lexin 표제 둘. 형법전의 straff 는 벌금(böter, 1장)과 징역(fängelse)이고, 그 밖의 집행유예·보호관찰 등을 합친 상위어가 påföljd(형사 제재)다. 29장 1 § 1항은 형의 양정 원칙이고 2항은 고려 요소(손해·침해·위험, 피고인이 인식했거나 인식했어야 할 것, 동기)를 든다.

쉬운 예

Straffet är böter.

형은 벌금이다.

실무 예

Domstolen bestämde straffet till fängelse i ett år.

법원은 형을 징역 1년으로 정했다.

원문

> Straff ska, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. — 29 kap. 1 § 1 st. BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 형은 통일적인 법 적용의 이익을 고려하여, 적용되는 법정형의 범위 안에서 그 범죄 또는 전체 범죄의 형량가치에 따라 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Straff ska,	주어(무관사 — 형 일반) + 조동사 ska	형은 ~해야 한다
med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning,	삽입 전치사구 — med beaktande av 「~을 고려하여」	통일적 법 적용의 이익을 고려하여
bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan	s-수동 부정사 + inom ramen för 「~의 범위 안에서」	적용되는 법정형의 범위 안에서 정한다
efter brottets eller den samlade brottslighetens	efter + 소유격 -s 둘 (brottets · brottslighetens)	그 범죄 또는 전체 범죄의
straffvärde.	소유격이 꾸미는 명사(무관사)	형량가치에 따라

소유격 -s 가 둘 잇따른다: brottets straffvärde(그 범죄의 형량가치), den samlade brottslighetens straffvärde. 스웨덴어 명사의 격 변화는 이 -s 하나다.

문형

bestämma straffet till + 형

형을 ~으로 정하다

1. bestämma(정하다) + straffet(정관사 — 이 사건의 형) + till + 형의 내용.
2. 형의 내용은 böter 또는 fängelse i + 기간: fängelse i två år.
3. s-수동으로 쓰면 Straffet bestäms till …(29장 1 § 의 bestämmas).

Straffet bestämdes till böter.
형은 벌금으로 정해졌다.

Rätten bestämde straffet till fängelse i sex månader.
법원은 형을 징역 6개월로 정했다.

문법 S2 · ett straff 형벌 / en straff 페널티킥

~~en straff på två års fängelse~~ (비문)

ett straff på två års fängelse

형벌은 ett straff(복수 straff), 축구의 페널티킥은 en straff(복수 straffar). 법률 글에서는 ett 만 쓴다고 보면 된다. 소유격 「두 해의」 는 två års.

관사가 뜻을 가른다

ett straff (straffet, 복수 straff) = 형벌 · **en** straff (straffen, 복수 straffar) = 페널티킥

---

p. 2.7

en [1] dom, domen, domar 복수 -ar ['dʊm] 판결 ★★★

조문어 **dom** | 일상·강의 **dom** | 억양 근거 lexin

관사는 같은 en 인데 복수가 뜻을 가른다: domar 는 「판결들」, domer 는 「대성당·돔」(Lexin 표제 둘). 발음도 다르다 — 판결 dom 은 짧은 모음 [dʊm](1장 「자음 하나인데 짧은 모음」 의 보기), 돔은 긴 [do:m]. domstol(법원)·domare(판사)·domskäl(판결 이유)·domslut(주문 — 이 책의 제목)이 모두 dom 에서 나왔다.

쉬운 예

Domen föll i dag.
판결이 오늘 선고되었다.

실무 예

Hovrätten ändrade tingsrättens dom.
항소법원은 지방법원의 판결을 변경했다.

원문

> Rättens avgörande av saken sker genom dom. — 17 kap. 1 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 법원의 본안 판단은 판결로 한다.

문형

genom dom / genom beslut

판결로 / 결정으로

1. genom(~을 통하여) + 무관사 명사: genom dom(판결로), genom beslut(결정으로).
2. 소송법전 17장 1 § 는 본안(saken)은 dom 으로, 그 밖은 beslut 으로 한다고 가른다.
3. 판결을 「내리다」 는 meddela dom, 「선고하다」 는 avkunna dom.

Målet avgjordes genom dom.
그 사건은 판결로 종결되었다.

Rätten meddelade dom samma dag.
법원은 같은 날 판결을 내렸다.

문법 S2 · domar 판결들 / domer 돔들 — 복수가 뜻을 가른다

~~Hovrätten meddelade två domer.~~ (비문)

Hovrätten meddelade två domar.

판결 dom 의 복수는 -ar(domar, domarna), 돔·대성당 dom 의 복수는 -er(domer). 판사 domare 는 복수가 같은 꼴(domare)이고 복수 정관사형이 domarna 라 「판결들」 domarna 와 철자가 겹친다 — 문맥으로 읽는다.

관사가 뜻을 가른다

en dom (domen, 복수 domar) = 판결 · **en** dom (domen, 복수 domer) = 대성당·돔

---

p. 2.8

ett [1]beslut, beslutet, beslut 복수 무변화 [bəˈslʉːt] 결정 ★★★

조문어 **beslut** | 일상·강의 **beslut** | 억양 근거 lexin

ett 명사, 복수 무변화(Lexin beslut). 강세가 둘째 음절에 있다 — be- 로 시작하는 낱말(beslut·bevis·bestämmelse)은 대개 둘째 음절 강세다(Lexin beslʉ:t·bevi̩:s·beste̩m:else). 소송법전 17장 1 § 셋째 문장은 slutligt beslut(종국 결정 — 판결 아닌 방법으로 사건을 끝내는 결정)을 따로 정의한다. 행정법의 「처분」 도 beslut 이다(FL).

쉬운 예

Beslutet kan överklagas.
그 결정은 불복할 수 있다.

실무 예

Rätten fattade beslut om häktning.
법원은 구속 결정을 했다.

원문

> Annat rättens avgörande träffas genom beslut. — 17 kap. 1 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 법원의 그 밖의 판단은 결정으로 한다.

문형

fatta beslut om + 명사

~에 관하여 결정하다

1. fatta(붙잡다)가 beslut 과 함께 「결정을 내리다」. 무관사: fatta beslut.
2. 무엇에 관한 결정인지는 om: beslut om häktning.
3. 결정을 「내린」 쪽은 meddela beslut 도 쓴다. 통지는 beslutet meddelas parterna.

Rätten fattade beslut om häktning.
법원은 구속 결정을 했다.

Myndigheten fattade två beslut samma dag.
그 행정기관은 같은 날 두 개의 결정을 했다.

문법 S2 · ett beslut, beslutet, två beslut, besluten

~~beslutena~~ (비문)

besluten
복수가 단수와 같은 ett 명사의 복수 정관사형은 -en 이다: besluten(그 결정들), brotten, avtalen. -ena 는 복수가 -n 으로 끝나는 ett 명사(vittnen → vittnena)에만 쓴다.

---

p. 2.9

en ²domstol, domstolen, domstolar 복수 -ar ['dʊmˌstuːl] 법원 ★★★

조문어 **domstol** | 일상·강의 **domstol** | 억양 근거 lexin

합성어 dom + stol(판결 + 의자)이고, 관사는 끝 요소 stol(en)을 따라 en 이다 — 합성어의 관사는 끝 요소가 정한다(이 책 표본 안에서 예외 없음). 복수 domstolar. 기본법 1장 8 § 는 사법(rättskipning)을 맡는 domstolar 와 행정을 맡는 förvaltningsmyndigheter 를 나란히 둔다. 1장의 rätt(en) 은 「그 사건을 맡은 재판부」를 가리키는 조문 말이고, domstol 은 기관으로서의 법원이다.

쉬운 예

Domstolen ligger i centrum.
법원은 시내에 있다.

실무 예

Sverige har allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
스웨덴에는 일반법원과 행정법원이 있다.

원문

För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. — 1 kap. 8 § RF · 공식 · 기준일 2026-11-07

사법을 위하여 법원이, 공행정을 위하여 국가와 지방자치단체의 행정기관이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
För rättskipningen finns domstolar	전치사구가 첫 자리 → 동사 finns 가 둘째, 주어 domstolar(무관사 복수)가 뒤	사법을 위하여 법원이 있다
och för den offentliga förvaltningen	둘째 짝 — 전치사구(정관사 + 형용사 -a + 명사 -en)	그리고 공행정을 위하여
statliga och kommunala	복수 형용사 -a 둘	국가와 지방자치단체의
förvaltningsmyndigheter.	주어 둘째(복수 -er, finns 생략)	행정기관이 (있다)

「För rättskipningen finns domstolar」 — 전치사구가 앞에 오자 동사 finns 가 주어 앞으로 왔다(V2, 4장). den offentliga förvaltningen 은 정관사 den + 형용사 -a + 명사 -en 의 「이중 한정」.

문형

vid domstol / inför domstolen

법원에서 / 법정에서

1. vid domstol(무관사)은 「법원에서, 재판으로」라는 일반 표현: pröva saken vid domstol.
2. 특정 법원 앞에서는 inför domstolen, inför rätten(1장 karande 의 「inför rätten」).
3. 법원 이름: tingsrätt(지방법원)·hovrätt(항소법원)는 합성어이고, Högsta domstolen(스웨덴 대법원)은 형용사 + 명사로 된 이름이다.

Tvisten prövas vid domstol.

그 분쟁은 법원에서 심리된다.

Han vittnade inför domstolen.

그는 법정에서 증언했다.

p. 2.10

en [2]myndighet, myndigheten, myndigheter 복수 -er ['mʏndɪgˌheːt]

행정기관(관청) ★★★

조문어 **myndighet** | 일상·강의 **myndighet** | 억양 근거 lexin

-het 명사, en, 복수 -er. 행정법에서 myndighet 는 국가·지방의 행정기관이고, 법원도 넓게는 myndighet 에 든다(1장 tjänsteman 의 RB 40:7 「myndighet, tjänsteman eller annan」). 행정절차법 5 § 는 1항 법률 유보, 2항 객관·공평(saklig och opartisk), 3항 비례(필요한 범위를 넘지 않을 것)를 차례로 둔다.

쉬운 예

Vilken myndighet beslutar?

어느 기관이 결정하나요?

실무 예

Myndigheten måste motivera sitt beslut.

행정기관은 결정의 이유를 밝혀야 한다.

원문

> En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. — 5 § 1 st. FL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 행정기관은 법질서에 근거가 있는 조치만 취할 수 있다.

문형

ha stöd i + 명사

~에 근거가 있다

1. stöd(지지·근거) + i: stöd i lag(법률상 근거), stöd i rättsordningen(법질서상 근거).
2. 조치가 근거를 「가진다」: Åtgärden har stöd i lag.
3. 없으면 saknar stöd i lag.

Beslutet har stöd i lag.

그 결정은 법률상 근거가 있다.

Åtgärden saknar stöd i rättsordningen.

그 조치는 법질서상 근거가 없다.

p. 2.11

ett [2]vittne, vittnet, vittnen 복수 -n ['vɪtnə] 증인 ★★★

조문어 **vittne** | 일상·강의 **vittne** | 억양 근거 lexin

사람을 가리키는데 중성이다 — ett vittne, vittnet. 사람이라고 en 이 되지는 않는다(ombud·biträde·statsråd 도 같다 — 이 장 문법 상자 셋째). -e 로 끝나는 ett 명사의 복수는 -n: vittnen, 복수 정관사형은 vittnena. 소송법전 36장 1 § 1항은 당사자 아닌 사람은 누구나 증인이

될 수 있다는 원칙과 형사사건 피해자(målsägande)의 예외를, 2~4항은 공범으로 기소된 사람 등 증인이 될 수 없는 경우를 둔다.

쉬운 예

Vittnet talar sanning.

증인은 진실을 말한다.

실무 예

Två vittnen hördes i rätten.

증인 두 명이 법정에서 신문받았다.

원문

> Var och en, som inte är part i målet, får höras som vittne. I brottmål får dock målsäganden inte vittna, även om han eller hon inte för talan. — 36 kap. 1 § 1 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 사건의 당사자가 아닌 사람은 누구나 증인으로 신문받을 수 있다. 다만 형사사건에서 피해자는 소송을 수행하지 않더라도 증언할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Var och en, som inte är part i målet,	주어 Var och en(누구나) + 관계절 (inte 가 동사 앞)	사건의 당사자가 아닌 사람은 누구나
får höras som vittne.	조동사 får + s-수동 부정사 höras + som 보어(무관사)	증인으로 신문받을 수 있다
I brottmål får dock målsäganden inte vittna,	둘째 문장 — 전치사구가 첫 자리 → får 가 둘째, dock(단서), 주절이라 inte 가 동사 뒤	다만 형사사건에서 피해자는 증언할 수 없다
även om han eller hon inte för talan.	양보절 även om — 종속절이라 inte 가 동사 för 앞	소송을 수행하지 않더라도

inte 의 자리가 세 번 나온다. 관계절(som inte är)과 양보절(inte för)에서는 동사 앞, 주절(får … inte vittna)에서는 정동사 뒤다 — 4장의 주제.

문형

höras som vittne

증인으로 신문받다

1. höra(듣다)의 s-수동 höras 가 「신문받다」. 자격은 som + 무관사: som vittne, som part.
2. 증인을 신문하는 쪽은 höra ett vittne, 증인이 증언하는 것은 vittna.
3. 피해자는 형사사건에서 증인이 아니라 målsägande 로 신문받는다(36장 1 § 1항 둘째 문장).

Hon hördes som vittne.
그녀는 증인으로 신문받았다.

Målsäganden hördes först.
피해자가 먼저 신문받았다.

문법 S2 · -e 로 끝나는 ett 명사 — vittne, vittnet, vittnen, vittnena

~~två vittner~~ (비문)

två vittnen

-e 로 끝나는 ett 명사는 복수가 -n 이다(vittnen·biträden·ärenden·stycken). -e 로 끝나도 en 인 낱말이 있다 — 사람 명사 en make(배우자, 복수 makar)와 en kärande(원고, 복수 kärande) — Lexin. 정관사 단수는 -t: vittnet.

---

p. 2.12

ett [2]ombud, ombudet, ombud 복수 무변화 ['ɔmˌbʉːd] 대리인(소송대리인) ★★★

조문어 **ombud** | 일상·강의 **ombud** | 억양 근거 lexin

사람인데 중성 — ett ombud, ombudet, 복수 ombud(무변화). 학습용으로 나누면 om + bud(전갈)이고, 1장 도입 상자의 ombudsman 이 여기서 나왔다. 소송법전 12장 1 § 1항은 대리인에 의한 소송 수행을 허용하고, 2항은 당사자 본인 출석 의무가 11장 5 § 에 있다고 가리킨다. 7장의 fullmäktig(대리인)는 실체법상 대리인, ombud 는 소송·행정 절차의 대리인으로 쓰인다.

쉬운 예

Hon är mitt ombud.
그녀는 내 대리인이다.

실무 예

Parten företräddes av ett ombud.
당사자는 대리인에 의해 대리되었다.

원문

Parts talan må föras genom ombud. — 12 kap. 1 § 1 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
당사자의 소송 수행은 대리인을 통하여 할 수 있다.

옛 철자 → 지금 철자

må → får

문형

genom ombud / företrädas av ombud

대리인을 통하여 / 대리인에 의해 대리되다

1. genom ombud(무관사) — 대리인을 통하여: föra talan genom ombud.

2. företräda(대리하다)의 s-수동 företrädas + av: företrädas av ett ombud.

3. 대리인을 세우는 것은 anlita ombud, 대리권 서면은 fullmakt(7장).

Talan fördes genom ombud.

소송은 대리인을 통하여 수행되었다.

Svaranden företräddes av ombud.

피고는 대리인에 의해 대리되었다.

문법 S2 · 사람인데 ett — ett ombud, ett vittne, ett biträde

~~en ombud~~ (비문)

ett ombud

사람을 가리켜도 관사는 낱말이 정한다. ombud·vittne·biträde·statsråd(장관)·justitieråd(대법관)는 모두 ett 이다. 「그 대리인이 … 했다」에서 대명사는 사람이므로 han/hon 을 쓴다 — det 이 아니다.

---

p. 2.13

ett [2]biträde, biträdet, biträden 복수 -n ['biːˌtrɛːdə] 보조인(변호인) ★★

조문어 **biträde** | 일상·강의 **biträde** | 억양 근거 lexin

ett biträde, 복수 biträden(-e 끝 ett 명사). 소송법전 12장 22 § 1항은 당사자가 보조인을 쓸 수 있다고 하고, 같은 항에서 보조인에게 2~5 § 와 6 § 2항이 준용된다고 하며, 당사자 면전에서 보조인이 한 소송행위는 당사자가 곧바로 이의하지 않으면 당사자가 승인한 것으로 본다(3장 anse). 형사 피의자에게 국선으로 붙는 변호인은 offentlig försvarare, 행정 사건의 국선 보조인은 offentligt biträde 다.

쉬운 예

Han har ett biträde.

그에게는 보조인이 있다.

실무 예

Rätten förordnade ett offentligt biträde.

법원은 국선 보조인을 선임했다.

원문

Part äge vid utförande av sin talan anlita biträde. — 12 kap. 22 § 1 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

당사자는 소송을 수행할 때 보조인을 쓸 수 있다.

옛 철자 → 지금 철자

äge → äger

문형

anlita + 사람 명사

~를 쓰다(선임하다)

1. anlita 는 전문가를 「쓰다, 의뢰하다」: anlita biträde, anlita en advokat.
2. 조문은 무관사(anlita biträde — 보조인 일반), 일상어는 관사를 붙인다(anlita ett biträde).
3. 옛 조동사 äge 는 「~할 수 있다」. 지금 말로는 får anlita.

Parten anlitade en advokat.
당사자는 변호사를 선임했다.

Får jag anlita ett biträde?
보조인을 써도 됩니까?

---

p. 2.14

ett [1]val, valet, val 복수 무변화 ['vaːl] 선거·선택 ★★

조문어 **val** | 일상·강의 **val** | 억양 근거 lexin

ett val(선거·선택, 복수 val) / en val(고래, 복수 valar) — Lexin 표제 둘. 기본법 3장 1 § 1항은 의회를 「자유·비밀·직접 선거」로 구성한다고 하고, 2항은 정당에 투표하되 후보 개인 표(personröst)를 더할 수 있다고 한다. 「선택」의 뜻으로는 valfrihet(선택의 자유), 복수 정관사형 valen(그 선거들)은 단수 「고래」와 철자가 같다.

쉬운 예

Valet är i september.
선거는 9월에 있다.

실무 예

Vi har ett val att göra.
우리는 선택을 해야 한다.

원문

> Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val. — 3 kap. 1 § 1 st. RF
> · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 의회는 자유·비밀·직접 선거로 구성된다.

문형

genom val / utses genom + 명사

선거로 / ~으로 선출(지명)되다

1. utse(뽑다, 지명하다)의 s-수동 utses. 방법은 genom: utses genom val.
2. 복수 형용사 셋이 무관사 복수 val 을 꾸민다: fria, hemliga och direkta val.
3. 「선택하다」는 välja, 명사는 같은 val: Det var ett svårt val.

Ledamöterna utses genom val.
의원들은 선거로 선출된다.

Ordföranden utses av regeringen.
의장은 정부가 지명한다.

관사가 뜻을 가른다

ett val (valet, 복수 val) = 선거·선택 · **en** val (valen, 복수 valar) = 고래

---

p. 2.15

en [2] skada, skadan, skador 복수 -or ['skɑːda] 손해 ★★★

조문어 **skada** | 일상·강의 **skada** | 억양 근거 lexin

-a 로 끝나는 en 명사의 복수는 -or: skador, räntor(이자). 정관사형은 -n: skadan. 손해배상법 2 장 1 § 가 인적 손해(personskada)와 물적 손해(sakskada)를 묶어 배상 의무를 정한다. 합성어 skadestånd(손해배상)는 끝 요소 stånd(ett)을 따라 ett 이다 — 같은 뿌리인데 관사가 다르다.

쉬운 예

Skadan är stor.
손해가 크다.

실무 예

Försäkringen täcker skador på bilen.
그 보험은 차에 생긴 손해를 보상한다.

원문

> Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. — 2 kap. 1 § SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 고의로 또는 과실로 인적 손해나 물적 손해를 일으킨 자는 그 손해를 배상하여야 한다.
>
> 옛 철자 → 지금 철자
>
> skall → ska

문형

vålla skada / ersätta skadan

손해를 일으키다 / 손해를 배상하다

1. vålla(일으키다) + skada(무관사): vålla skada. 고의·과실은 uppsåtligen / av vårdslöshet.
2. 배상은 ersätta + 정관사 skadan(이미 일어난 그 손해).
3. 합성어로 종류를 가른다: personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada(순수 재산 손해).

Han vållade skadan av vårdslöshet.
그는 과실로 그 손해를 일으켰다.

Bolaget ska ersätta skadan.
회사가 그 손해를 배상하여야 한다.

문법 S2 · 복수 -or — en skada, skador, skadorna

~~många skadar~~ (비문)

många skador

-a 로 끝나는 en 명사는 복수에서 -a 가 -or 로 바뀐다: skada → skador, ränta → räntor. 복수 정관사형은 -na: skadorna. 동사 skada(해치다)의 현재형 skadar 와 헷갈리지 않는다.

---

p. 2.16

ett [1]verk, verket, verk 복수 무변화 ['vɛrk] 저작물 · 기관(청) ★★★

조문어 **verk** | 일상·강의 **verk** | 억양 근거 lexin

ett verk, 복수 verk(무변화). 저작권법의 「저작물」 이고, 기관 이름 끝의 -verket(Patent- och registreringsverket 특허등록청, Skatteverket 국세청)도 같은 낱말이다. 저작권법 1장 1 § 1항은 저작물의 종류를 일곱 호로 들고, 2항은 지도와 설명적 성격의 그림·입체물을 어문저작물에 넣으며, 3항은 컴퓨터 프로그램 규정을 설계 자료에도 미친다.

쉬운 예

Det är ett skyddat verk.

그것은 보호되는 저작물이다.

실무 예

Verket får inte kopieras utan tillstånd.

그 저작물은 허락 없이 복제할 수 없다.

원문

Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art. — 1 kap. 1 § 2 st. URL · 공식 · 기준일 2026-11-07

지도, 그리고 소묘나 판화 또는 입체 형태로 만들어진 그 밖의 설명적 성격의 저작물도 어문저작물에 속한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Till litterära verk hänförs kartor,	전치사구가 첫 자리 → s-수동 hänförs 가 둘째, 주어 kartor 가 뒤	지도는 어문저작물에 속한다
samt även andra	samt(그리고) + även(또한) + andra(그 밖의, 복수)	그리고 그 밖의 ~도
i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda	앞에 놓인 긴 분사 수식 — 전치사구 + 과거분사 utförda(복수)	소묘나 판화 또는 입체 형태로 만들어진

verk av beskrivande art.	피수식 명사 verk(복수, 무변화) + av + 종류	설명적 성격의 저작물

「andra i teckning … utförda verk」 — 분사구가 명사 앞에 통째로 놓였다. 스웨덴어 조문은 이렇게 수식어를 명사 앞에 길게 쌓는다. 끝의 art 는 「종류」라는 명사다 — 「조(條)」가 아니다(조는 § 또는 paragraf).

문형

hänföras till + 명사

~에 속한다(분류된다)

1. hänföra(귀속시키다)의 s-수동 hänförs + till: hänförs till litterära verk.
2. 조문은 till 구를 앞에 내놓고 동사를 둘째에 두었다: Till litterära verk hänförs kartor.
3. 일상어로는 räknas som(~로 친다): Kartor räknas som litterära verk.

Datorprogram hänförs till litterära verk.
컴퓨터 프로그램은 어문저작물에 속한다.

Kartor räknas som litterära verk.
지도는 어문저작물로 친다.

문법 S2 · verk — 저작물도, 관청도

~~Skatteverken beslutade.~~ (비문)

Skatteverket beslutade.

기관 이름의 -verket 은 단수 정관사형(ett verk → verket)이다. Skatteverket(국세청), Patent- och registreringsverket(특허등록청). 복수 정관사 verken 은 「그 저작물들」. 1장 ratt 의 rätten 처럼, 기관 이름에 붙은 정관사는 한국어로 옮기지 않는다.

---

p. 2.17

en [2] uppfinning, uppfinningen, uppfinningar 복수 -ar ['ʉpˌfɪnɪŋ] 발명 ★★★

조문어 **uppfinning** | 일상·강의 **uppfinning** | 억양 근거 lexin

-ning 명사, en, 복수 -ar(Lexin uppfinningar). 발명자는 uppfinnare(복수 같은 꼴, 1장 -are 규칙). 특허법 1장 1 § 1항은 발명자 또는 그 승계인이 특허를 받을 수 있다고, 2항은 특허의 효력(배타적 실시권)을 정한다. 현행 특허법은 2025년 1월 1일 시행된 Patentlag (2024:945)이고 옛 특허법(1967:837)은 폐지되었다 — 옛 법 조문을 현행처럼 인용하지 않는다.

쉬운 예

Det är en ny uppfinning.
그것은 새 발명이다.

실무 예

Uppfinningen måste vara ny och ha uppfinningshöjd.

발명은 신규성과 진보성이 있어야 한다.

원문

> Den som har gjort en uppfinning, eller den till vilken uppfinnarens rätt har övergått, kan beviljas patent på uppfinningen i Sverige. – 1 kap. 1 § 1 st. PL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 발명을 한 자 또는 발명자의 권리를 승계한 자는 스웨덴에서 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den som har gjort en uppfinning,	주어 ① — den som(~한 자) + 완료 har gjort	발명을 한 자
eller den till vilken uppfinnarens rätt har övergått,	주어 ② — den + 전치사 + vilken 관계절(발명자의 권리가 넘어간 자)	또는 발명자의 권리를 승계한 자는
kan beviljas patent	조동사 kan + s-수동 부정사 beviljas + 목적어 patent(무관사)	특허를 받을 수 있다
på uppfinningen i Sverige.	patent på(~에 대한 특허) + 정관사 uppfinningen	스웨덴에서 그 발명에 대하여

앞에서는 en uppfinning(어떤 발명), 뒤에서는 uppfinningen(바로 그 발명). 같은 문장 안에서 부정관사 → 정관사로 넘어가는 전형이다. uppfinnarens rätt 의 -s 는 소유격.

문형

beviljas patent på + 명사

~에 대하여 특허를 받다

1. bevilja(허여하다)의 s-수동 beviljas. 특허는 på + 발명: patent på uppfinningen.
2. 출원은 ansöka om patent, 등록은 patentet meddelas.
3. 발명자가 아닌 승계인(den till vilken rätten har övergått)도 받을 수 있다.

Hon beviljades patent på uppfinningen.

그녀는 그 발명에 대하여 특허를 받았다.

Bolaget ansökte om patent i Sverige.

회사는 스웨덴에서 특허를 출원했다.

p. 2.18

ett [1] patent, patentet, patent 복수 무변화 [pa'tɛnt] 특허 ★★★

조문어 **patent** | 일상·강의 **patent** | 억양 근거 lexin

ett patent, 복수 patent(무변화). 강세가 둘째 음절에 있다(Lexin patẹn:t) — 합성음이 첫 음절을 강하게 읽기 쉬워 이 책은 소리 입력을 따로 적었다. 특허권자는 patenthavare, 특허청은 Patent- och registreringsverket(PRV). 1장 1 § 2항의 ensamrätt(배타적 권리)는 en 명사(rätt, 1장)다.

쉬운 예

Vi har ett patent.

우리에게는 특허가 있다.

실무 예

Patentet gäller i tjugo år.

그 특허는 20년 동안 효력이 있다.

원문

> Ett patent ger patenthavaren ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen enligt denna lag. — 1 kap. 1 § 2 st. PL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 특허는 특허권자에게 이 법에 따라 발명을 업으로서 실시할 배타적 권리를 준다.

문형

ge någon ensamrätt att + 부정사

~에게 ~할 배타적 권리를 주다

1. ge(주다) + 받는 사람 + ensamrätt(배타적 권리) + att 부정사.
2. 조문은 patenthavaren(정관사 — 그 특허의 권리자)에게 준다고 쓴다.
3. 실시는 utnyttja, 「업으로서」는 yrkesmässigt.

Patentet ger ensamrätt i Sverige.

그 특허는 스웨덴에서 배타적 권리를 준다.

Ensamrätten gäller i tjugo år.

배타적 권리는 20년 동안 효력이 있다.

문법 S2 · ett patent, patentet, två patent, patenten

~~patenter~~ (비문)

patent

patent 는 자음으로 끝나는 ett 명사라 복수가 단수와 같다(Lexin patent). 복수 정관사형 patenten. 강세는 둘째 음절 pa-TENT.

독일어와 비교 = Patent

독일어 das Patent 도 중성이고 복수 Patente. 스웨덴어 복수는 무변화 patent.

한국어라면? — 관사·정관사·복수가 하는 일

「=」 같은 일을 하는 수단이 있다 · 「≠」 한국어에 대응하는 수단이 없거나 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 조문 대조가 아니라 문법 기능 대조다.

	스웨덴	한국	차이
≠	en lag / ett brott — 명사의 성(관사 둘)	성 없음	한국어 명사에는 성이 없다. 「법률」 이라는 말은 관사 없이 그대로다. 스웨덴어는 낱말마다 en/ett 을 외운다.
≠	lagen, brottet — 끝에 붙는 정관사	「그 법률」 또는 무표	한국어는 지시어 「그」 를 앞에 두거나 아무 표지 없이 문맥으로 특정한다. 스웨덴어는 어미로 한정을 표시한다.
=	Brott är en gärning … — 정의 문장의 무관사 주어	「범죄란 …」	종류 전체를 가리키는 자리에서는 둘 다 표지가 없다. 한국 조문의 「범죄」 와 스웨덴 조문의 Brott 가 같은 일을 한다.
≠	domstolar, vittnen — 복수 어미 필수	「법원」 · 「법원들」 — 복수 표지 선택	한국어 「-들」 은 붙이지 않아도 되지만, 스웨덴어는 단·복수를 문법적으로 늘 구별하고 어미가 다섯 갈래다 — 다만 복수형이 단수형과 같은 낱말(brott·ombud)도 있다.
≠	ett vittne, ett ombud — 사람인데 중성	성 구별 없음	한국어에는 문법적 성이 없어 「증인」 에 성이 붙지 않는다. 스웨덴어는 사람 명사도 낱말마다 관사가 정해져 있다.
=	brottets straffvärde — 소유격 -s	「범죄의 형량 가치」 — 조사 「의」	스웨덴어 명사의 격 변화는 소유격 -s 하나이고, 한국어 조사 「의」 와 같은 일을 한다.
+	ett stort brott / en stor lag — 형용사 어미가 관사를 따른다	형용사 어미 불변	한국어 「큰 법률」 「큰 범죄」 의 「큰」 은 바뀌지 않는다. 스웨덴어는 ett 명사 앞에서 형용사에 -t 가 붙는다.

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다.

	스웨덴어	독일어	차이
≠	en · ett	der · die · das	성이 셋에서 둘로. 독일어 남성·여성이 스웨덴어 en 으로 합쳐지고 중성 ett 가 남았다. 그러나 낱말마다 다르다: das Gesetz(중성) ↔ en lag.
≠	lagen, brottet — 정관사가 뒤에	das Gesetz, die Straftat — 정관사가 앞에	스웨덴어 정관사는 어미다. 형용사가 붙으면 앞에도 den/det 이 와서 둘이 된다(den offentliga förvaltningen).
≠	격 변화 없음 — 소유격 -s 만	4격 변화	스웨덴어 명사는 격이 없고 소유격 -s 만 있다(brottets). 대명사에만 주격·목적격이 남아 있다.
=	domstol ← stol, skadestånd ← stånd	der Gerichtshof ← der Hof	합성어의 성은 끝 요소를 따른다 — 둘 다 같다.
≠	ett vittne, ett ombud — 사람 명사가 중성	der Zeuge, der Vertreter — 남성	이 표의 독일어 짝 der Zeuge·der Vertreter 는 남성이고, 스웨덴어는 증인·대리인이 중성이다.

S2 en/ett · 끝에 붙는 정관사 · 복수 다섯 갈래

스웨덴어 명사는 en 명사와 ett 명사로 나뉜다. 정관사는 낱말 끝에 붙는다(en lag → lagen, ett brott → brottet). 복수 어미는 -or·-ar·-er·-n·무변화 다섯 갈래이고, 복수 정관사는 그 뒤에 -na 또는 -en·-a 를 더한다. 어미로 관사를 짐작할 수는 있지만 낱말마다 사전으로 확인한다.

- en 이냐 ett 이냐는 뜻으로 알 수 없다. 사람을 가리키는 vittne·ombud·biträde 가 ett 이고, 추상 명사 lag·rätt 가 en 이다. 이 책은 Lexin(Isof)의 한정 단수형 어미(-n → en, -t → ett)로 관사를 적었다.
- 정관사 단수: en 명사 + -n/-en(lag → lagen, dom → domen), ett 명사 + -t/-et(vittne → vittnet, brott → brottet). 어간 끝 e 가 빠지는 낱말도 있다: kapitel → kapitlet(Lexin).
- 복수 다섯 갈래(Lexin 복수형으로 나눴다): -or(en skada → skador), -ar(en lag → lagar), -er(en fastighet → fastigheter), -n(ett vittne → vittnen), 무변화(ett brott → brott, en domare → domare).

- 복수 정관사: -or·-ar·-er 뒤에는 -na(skadorna·lagarna·fastigheterna), 무변화 ett 명사 뒤에는 -en(brotten·besluten), -n 복수 뒤에는 -a(vittnena). -are 사람 명사는 -e 가 빠진다: domare → domarna.
- 경향 — 이 책 표본(부록 A: 조사 98표제 가운데 Lexin 확인분 + 이 장) 안에서: 접미사 -het 와 파생 접미사 -ning/-ing 은 en(ett ting 은 접미사가 아닌 낱말), -e 로 끝나면 대개 ett(반례 en make·en kärande), -else 는 표본에 en bestämmelse·ett fängelse 하나씩이라 경향을 말할 수 없다, -ande 의 사물은 ett(avgörande·överklagande)·사람은 en(kärande·svarande). 합성어의 관사는 끝 요소를 따른다(domstol ← stol, skadestånd ← stånd).
- 정관사형이 미한정형과 같은 낱말: talan·borgen·fordran(Lexin — 「best. = obest.」). fordran 의 복수는 다른 어간 fordringar.

표로 보기

갈래	보기(미한정 · 정관사 · 복수 · 복수 정관사)	메모
en · 복수 -or	en skada · skadan · skador · skadorna	-a 로 끝나는 en 명사
en · 복수 -ar	en lag · lagen · lagar · lagarna	dom → domar, domstol → domstolar
en · 복수 -er	en fastighet · fastigheten · fastigheter · fastigheterna	-het 명사, rätt → rätter
en · 복수 무변화	en domare · domaren · domare · domarna	-are·-ande 사람 명사(kärande → kärandena)
ett · 복수 무변화	ett brott · brottet · brott · brotten	자음으로 끝나는 ett 명사 (mål·avtal·beslut·patent)
ett · 복수 -n	ett vittne · vittnet · vittnen · vittnena	-e 로 끝나는 ett 명사 (biträde·ärende·stycke)
ett · 복수 -er	ett fängelse · fängelset · fängelser · fängelserna	-else 인데 ett(bestämmelse 는 en)
불규칙	en tjänsteman · tjänstemannen · tjänstemän · tjänstemännen	man → män(nämndeman·ombudsman 도)
정관사형 = 미한정형	en talan · talan · – · –	borgen·fordran 도. 복수 fordringar

복수 전용	böter · böterna	bot 의 복수 — 1장 böter

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Rätten	meddelade	domen	i går.
en rätt → 정관사 -en	과거	en dom → 정관사 -en	시간

법원은 어제 그 판결을 내렸다.

Vittnena	hördes	efter	besluten.
ett vittne → vittnen → 복수 정관사 -a	s-수동 과거	전치사	ett beslut → 복수 beslut → 복수 정관사 -en

증인들은 그 결정들 뒤에 신문받았다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~en vittne~~	ett vittne	사람이라도 관사는 낱말이 정한다. vittne 는 ett.
~~två brotter~~	två brott	자음으로 끝나는 ett 명사는 복수가 단수와 같다.
~~lagarnas / lagen (법률 하나)~~	lagen / lagarna	정관사 단수는 lagen, 복수 정관사는 lagarna. 「팀들」 lagen 과 헷갈리지 않는다.
~~många skadar~~	många skador	-a 명사의 복수는 -or. skadar 는 동사 skada 의 현재형.

S2 관사·복수가 뜻을 가르는 법률 명사 아홉

같은 철자인데 관사(또는 복수 어미)가 다르면 다른 낱말이다. 법률 뜻 쪽의 관사를 외우고, 다른 쪽은 「그런 낱말도 있다」로 알아 둔다.

- en lag(법률) / ett lag(팀·조) — 복수도 lagar / lag 으로 갈린다. 기본법 1장 1 § 3항 lagarna 는 법률 쪽.
- en dom, domar(판결) / en dom, domer(대성당·돔) — 관사는 같고 복수와 발음이 갈린다(짧은 [dʊm] / 긴 [do:m]).
- ett val(선거·선택) / en val(고래), ett straff(형벌) / en straff(페널티킥) — 법률 뜻이 ett 쪽.
- en rätt(법·권리·법원·요리) / ett rätt(시험의 맞힌 답), en ed(선서) / ett ed(지협), ett arv(상속) / en arv(별꽃), en grundlag(기본법) / ett grundlag(바탕층) — 법률 뜻이 아닌 쪽은 Lexin 에 표제가

없고 SAOL 15판에 있다(2026-11-07 조회).

- bot: en bot(구제·속죄, 복수 없음) / en bot, böter(벌금 — 복수 böter 가 1장 표제어) / en bot, bottar(봇). 단수 「벌금」 bot 은 företagsbot(법인 제재금)에 남아 있다(SAOL).
- 외우는 요령: 법률 뜻 쪽만 외운다 — en lag, en dom(domar), ett val, ett straff, en rätt, en ed, ett arv, en grundlag, böter. 다른 뜻은 이 책이 인용한 조문에는 나오지 않으므로 「그런 낱말도 있다」 면 된다.

표로 보기

낱말	법률 뜻 — 관사 · 복수	다른 뜻 — 관사 · 복수 · 근거
lag	en lag · lagar — 법률	ett lag · lag — 팀 · Lexin
rätt	en rätt · rätter — 법·권리·법원	ett rätt · rätt — 맞힌 답 · SAOL
dom	en dom · domar — 판결 [dʊm]	en dom · domer — 돔 [doːm] · Lexin
val	ett val · val — 선거·선택	en val · valar — 고래 · Lexin
straff	ett straff · straff — 형벌	en straff · straffar — 페널티킥 · Lexin
ed	en ed · eder — 선서	ett ed · ed — 지협 · SAOL
arv	ett arv · arv — 상속	en arv — 별꽃 · SAOL
grundlag	en grundlag · grundlagar — 기본법	ett grundlag · grundlag — 바탕층 · SAOL
bot	en bot · böter — 벌금(복수로 쓴다)	en bot(복수 없음) — 구제 · en bot · bottar — 봇 · SAOL

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Lagen gäller alla lag.

en lag(법률) 정관사 | 현재 | 모든(복수) | ett lag(팀) 복수 무변화

그 법률은 모든 팀에 적용된다.

Domaren läste domarna.

en domare 정관사 -n | 과거 | en dom → domar → 복수 정관사(= 「판사들」과 같은 철자)

판사는 그 판결들을 읽었다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~ett lag om upphovsrätt~~	en lag om upphovsrätt	법률은 en lag. ett lag 는 팀.
~~två domer meddelades~~	två domar meddelades	판결의 복수는 domar. domer 는 돔.
~~en straff på böter~~	ett straff på böter	형벌은 ett straff.
~~en val till riksdagen~~	ett val till riksdagen	선거는 ett val. en val 은 고래.

S2 사람인데 중성 — ett vittne, ett ombud, ett biträde

사람을 가리키는 명사가 꼭 en 은 아니다. 증인·대리인·보조인·장관·대법관은 모두 ett 명사다. 관사와 형용사 어미는 낱말을 따르고, 대명사는 사람이므로 han/hon 을 쓴다.

- ett vittne(증인), ett ombud(대리인), ett biträde(보조인), ett statsråd(장관) — Lexin 한정 단수 -t. ett justitieråd(대법관)는 Lexin 에 표제가 없고 NST 가 중성(NEU)으로 적는다.
- 형용사 어미는 관사를 따른다: ett nytt vittne, ett offentligt biträde(국선 보조인), ett tidigare statsråd.
- 그러나 대명사는 사람을 따른다: Vittnet sade att han inte såg något. — det 이 아니라 han/hon.
- 네덜란드어의 het getuige(증명서)/de getuige(증인)처럼 관사가 뜻을 가르는 것은 아니다 — 사람인데도 늘 중성이다.
- 복수는 낱말을 따른다: vittnen(-n), ombud·statsråd(무변화), biträden(-n). 복수 정관사형은 vittnena·ombuden·biträdena.
- 소송법전은 사람 명사 part(당사자)·domare(판사)·åklagare(검사)는 en, 절차상 지위를 적은 vittne·ombud·biträde 는 ett 으로 쓴다 — 뜻이 아니라 낱말의 역사가 정한 것이라 외워야 한다.

표로 보기

낱말	미한정 · 정관사 · 복수	뜻
vittne	ett vittne · vittnet · vittnen	증인
ombud	ett ombud · ombudet · ombud	대리인
biträde	ett biträde · biträdet · biträden	보조인·변호인
statsråd	ett statsråd · statsrådet · statsråd	장관

justitieråd	ett justitieråd · justitierådet · justitieråd	대법관(NST 중성 · 복수는 råd 무변화 유추 — 사전 복수형 미확인)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Ett nytt vittne hördes i dag.

중성 부정관사 · 형용사 중성 -t · ett 명사(사람) · s-수동 과거

새 증인이 오늘 신문받았다.

Ombudet sade att hon kommer i morgon.

ett ombud 정관사 -et · 과거 · 대명사는 사람 → hon(det 아님) · 현재(미래 뜻)

대리인은 자기가 내일 온다고 말했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~en offentlig biträde~~	ett offentligt biträde	biträde 는 ett. 형용사도 -t.
~~Vittnet sade att det såg bilen.~~	Vittnet sade att han såg bilen.	대명사는 사람을 따라 han/hon.
~~en statsråd~~	ett statsråd	statsråd(장관)는 ett 명사(Lexin).
~~två ombuder~~	två ombud	ombud 는 복수 무변화.

말해 보기 — 관사와 함께 묻고 답하기

이 장의 명사를 관사·정관사·복수로 바꿔 가며 말한다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Är det en lag eller en förordning?

그것은 법률인가요, 명령인가요?

en lag(법률) — 관사 en

Domen meddelades i går.

판결은 어제 내려졌습니다.

domen 정관사 · s-수동 과거

Vi har två vittnen och ett ombud.

우리에게는 증인 둘과 대리인 하나가 있습니다.

vittnen 복수 -n · ett ombud 중성

Vilken domstol prövar målet?

어느 법원이 그 사건을 심리하나요?

domstol en · målet 정관사 -et

Lagen föreskriver inget straff för gärningen.

법률은 그 행위에 형벌을 정하지 않습니다.

inget(ett 명사의 부정) straff · gärningen 정관사

출처 상자 — 정의 조문과 사전

이 장의 조문은 riksdagen 오픈데이터 통합본을 2026년 11월 7일에 받아 대조했다: 토지법전(JB, t.o.m. SFS 2026:1498), 기본법(RF, t.o.m. SFS 2022:1600), 형법전(BrB, t.o.m. SFS 2026:1656), 소송법전(RB, t.o.m. SFS 2026:1657), 행정절차법(FL, t.o.m. SFS 2025:582), 손해배상법(SkL, t.o.m. SFS 2026:1207), 저작권법(URL, t.o.m. SFS 2026:1120), 특허법(PL 2024:945 — 통합본 머리에 개정 표지가 없다).

관사·정관사·복수는 Lexin(Isof 「Svenska ord」, CC BY 4.0)의 굴절형 칸에서 옮겼고 NST 발음사전(Språkbanken, CC0)의 성 표시와 맞췄다. 뜻풀이 문장은 옮기지 않았다. 법률 뜻이 아닌 갈래(ett rätt·ett ed·en arv·ett grundlag·bot)는 Lexin 에 없어 SAOL 15판(svenska.se, 2026년 11월 7일 조회)의 굴절표 값이다 — 책 데이터의 출발점은 Lexin 이고 SAOL 은 대조에만 썼다.

「-e 로 끝나면 대개 ett」 같은 경향은 이 책 표본(조사 98표제 가운데 Lexin 으로 확인된 83 + 이 장 표제어) 안에서 센 것이고 스웨덴어 전체 통계가 아니다. 반례는 Lexin 에서 찾았다.

jordabalk (riksdagen) · regeringsformen (riksdagen) · brottsbalk (riksdagen) · rättegångsbalk (riksdagen) · patentlag 2024:945 (riksdagen) · Lexin — Svenska ord (Isof)

확인 문제 8

1. 「법률」의 관사와 복수는?

ett lag, lag

en lag, lagar

en lag, lager

ett lag, lagen

법률은 en lag, 복수 lagar(Lexin). ett lag, lag 는 「팀」.

2. ett brott 의 복수 정관사형은?

brotten

brottet

brottena

brotter

복수가 단수와 같은 ett 명사는 복수 정관사에 -en 을 붙인다: brotten. brottet 은 단수 정관사형.

3. 증인 vittne 의 관사는?

en — 사람이니까

ett

en/ett 둘 다

관사 없음

사람이라도 관사는 낱말이 정한다. vittne 는 ett(Lexin vittnet).

4. 「그 판결들」 은?

domerna

domarna

domen

domar

판결 dom 의 복수는 domar, 복수 정관사형은 domarna. domer 는 「돔」 의 복수.

5. 「Rättens avgörande av saken sker genom dom.」 에서 dom 에 관사가 없는 까닭은?

인쇄 오류

genom 뒤에서는 관사를 쓸 수 없어서

「판결이라는 방법으로」 처럼 종류를 가리키는 자리라서

dom 이 복수라서

방법·종류를 가리키는 자리에서는 관사 없이 쓴다(genom dom, genom beslut, som vittne).
genom 뒤에 관사가 금지되는 것은 아니다(genom domen 도 가능).

6. -a 로 끝나는 en 명사 skada 의 복수는?

skadar

skador

skadan

skada

skada → skador(Lexin). skadar 는 동사 skada 의 현재형, skadan 은 정관사 단수.

7. 합성어 skadestånd(손해배상)의 관사는?

- en — skada 가 en 이라서
- **ett — 끝 요소 stånd 가 ett 이라서**
- 둘 다
- 복수 전용

합성어의 관사는 끝 요소를 따른다. stånd 가 ett 이라 ett skadestånd(Lexin skadeståndet).

8. ett val 과 en val 의 차이는?

- 같은 낱말의 변이형
- **ett val 은 선거·선택, en val 은 고래**
- ett val 은 고래, en val 은 선거
- 복수만 다르다

Lexin 표제 둘: ett val, valet, val(선거·선택) / en val, valen, valar(고래). 기본법 3장 1 § 의 val 은 ett 쪽.

1부 소리와 뼈대 · 제3장

동사 — s-수동, ska·får·bör·må, 조문에 남은 옛 꼴

Verb — s-passiv, hjälpverb och det gamla lagspråket

스웨덴어 동사는 인칭·수에 따라 바뀌지 않는다. jag döms, du döms, rätten döms 가 모두 같은 꼴이고, 외울 것은 시제 네 꼴(부정사 döma · 현재 dömer · 과거 dömde · supinum dömt)과 과거분사(dömd) 하나뿐이다. 조문을 읽을 때 걸리는 것은 그 다음이다. 첫째, 조문의 수동으로 먼저 익힐 것은 동사 끝에 -s 를 붙인 s-수동이다 — döms(처한다), anses(본다), meddelas(제정된다). 둘째, 조동사 ska(~하여야 한다)·får(~할 수 있다)·får inte(~할 수 없다)·bör(~하여야 한다, 권고)·må(옛 får) 뒤에는 att 없이 부정사가 온다. 셋째, har/hade 뒤의 supinum(dömt·insett·yrkat)은 과거분사(dömd·insedd·yrkad)와 다른 꼴이고, 1942년 소송법전과 1915년 계약법은 관계절에서 har 를 빼기도 한다 — 「vad part … yrkat」. 넷째, 그 옛 법

들은 skall·icke·ej·vare·äge·varder·göres 같은 옛 꼴을 현행 통합본에 그대로 지니고 있다. 이 장은 형법전·소송법전·계약법·기본법의 짧은 조 열여섯으로 그 네 가지를 익힌다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning. 8 kap. 1 § 1 st. RF
   법규는 의회가 법률로, 정부가 명령으로 제정한다.
2. Dom må ej givas över annat eller mera, än vad part i behörig ordning yrkat. 17 kap. 3 § RB
   판결은 당사자가 적법한 방식으로 청구한 것 외의 것이나 그보다 많은 것에 대하여 내릴 수 없다.
3. Den som vill inleda en rättegång mot någon skall hos rätten skriftligen ansöka om stämning. 42 kap. 1 § RB
   누군가를 상대로 소송을 시작하려는 자는 법원에 서면으로 소환장 발부를 신청하여야 한다.

표제어 16

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 7. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

p. 3.1

²döma ['dœma] 판결하다 · (형에) 처하다 ★★★

조문어 **döma** | 일상·강의 **döma** | 억양 근거 nst

döma · dömer · dömde · dömt, 과거분사 dömd. 조문의 döms 는 현재형 dömer 의 -er 를 -s 로 바꾼 s-수동 — 「(~죄로) 처한다」(-ar 동사는 -r 만 뗀다: meddelar → meddelas). 1962년 형법전의 옛 조문은 dömes(8장 1 §)로 적는다. 형법전은 「Den som …, döms för 죄명 till 형」 꼴로 범죄를 적는다. 3장 1 § 첫 문장이 살인죄의 법정형이고, 둘째 문장은 종신형을 고를 때 특히 고려할 사정(치밀한 계획·잔혹성 등)을 든다.

쉬운 예 Han dömdes till böter.
그는 벌금형을 선고받았다.

실무 예 Tingsrätten dömde honom för stöld.
지방법원은 그에게 절도죄로 유죄 판결을 했다.

원문

Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid. — 3 kap. 1 § BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07

타인의 생명을 빼앗은 자는 살인죄로 10년 이상 18년 이하의 유기 징역 또는 종신 징역에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den som berövar annan livet,	주어 — den som(~한 자) + 현재 berövar + 간접·직접 목적어	타인의 생명을 빼앗은 자는
döms för mord	s-수동 현재 döms(← dömer) + för 죄명	살인죄로 처한다
till fängelse på viss tid,	till 형 — 유기 징역	유기 징역에
lägst tio och högst arton år,	형기의 아래·위	최소 10년 최대 18년
eller på livstid.	갈래 — 종신	또는 종신 징역에

「Den som …, döms …」 — 주어가 관계절을 거느린 긴 명사구라 쉼표로 끊고 동사 döms 가 온다. 형법전 각칙 조문의 기본 틀이다.

문형

dömas för + 죄명 till + 형

~죄로 ~형에 처해지다

1. 조문은 s-수동 현재 döms 로 적는다: döms för mord till fängelse.
2. 판결문·기사에서는 과거 dömdes: Han dömdes för stöld till böter.
3. 능동이면 법원이 주어: Rätten dömde honom till fängelse.

Hon dömdes för bedrägeri till villkorlig dom.

그녀는 사기죄로 집행유예 판결을 받았다.

Rätten dömde honom till fängelse i två år.

법원은 그에게 징역 2년을 선고했다.

문법 S3 · s-수동 — dömer → döms, dömde → dömdes

~~Han döms till böter i går.~~ (비문)

Han dömdes till böter i går.

s-수동은 능동 꼴 끝에 -s 를 붙인다. 현재는 -ar → -as(meddelar → meddelas), -er → -s(dömer → döms), 과거·부정사·supinum 은 그대로 -s(dömdes·dömas·dömts). 옛 조문은 현재에 -es(dömes). 어제 일이면 과거 dömdes.

---

p. 3.2

[2] anse ['an,se:] ~라고 보다(간주하다) ★★★

조문어 **anse** | 일상·강의 **tycka** | 억양 근거 nst

anse · anser · ansåg · ansett, 과거분사 ansedd. 조문의 anses 는 s-수동 「~로 본다」. 이 조문에는 세 가지가 한꺼번에 있다 — skall anses(조동사 + s-수동 부정사), 관계절의 har 생략(som biträde … företagit = som biträde har företagit), 옛 꼴 skall·ej. 12장 22 § 1항은 보조인 선임(2장 bitrade)·준용 규정에 이어 이 승인 의제를 둔다.

쉬운 예

Rätten anser att han har rätt.

법원은 그가 옳다고 본다.

실무 예

Avtalet anses ingånget när svaret kommit fram.

계약은 회답이 도달한 때에 체결된 것으로 본다.

원문

Rättegångshandling, som biträde i partens närvaro företagit, skall anses av parten godkänd, om han ej genast gör gensaga däremot. –

12 kap. 22 § 1 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

보조인이 당사자의 면전에서 한 소송행위는 당사자가 곧바로 이의하지 않으면 당사자가 승인한 것으로 본다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska · ej → inte

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Rättegångshandling,	주어(무관사 — 소송행위 일반)	소송행위는
som biträde i partens närvaro företagit,	관계절 — som + 주어 biträde + [har] företagit(supinum, har 생략)	보조인이 당사자의 면전에서 한

skall anses av parten godkänd,	조동사 skall(= ska) + s-수동 부정사 anses + 행위자 av parten + 과거분사 godkänd	당사자가 승인한 것으로 본다
om han ej genast gör gensaga däremot.	조건절 — ej(= inte)가 동사 gör 앞(종속절)	그가 곧바로 이의하지 않으면

företagit 은 supinum 이다(företaga · företog · företagit). 이 조문은 관계절에서 har 를 뺐다 — 「som [har] företagit」. 반면 godkänd 는 과거분사(perf.part.)로 주어 rättegångshandling(en 명사)에 맞춰 -d — av parten 은 행위자구다. 7장 11 § 의 「som [har] avgivit」와 같은 구조다.

문형

anses + 과거분사 / anses som + 명사

~한 것으로 본다 / ~로 본다

1. anses 뒤에 과거분사: anses godkänd(승인된 것으로 본다), anses ingånget(체결된 것으로 본다 — ett avtal 이라 -t).
2. 명사를 두면 som: anses som brott(2장 garning), 옛 조문은 såsom.
3. 의제 규정의 상투구 anses ha + supinum: anses ha röstat(투표한 것으로 본다 — 이 장 bli 의 조문).

Svaret anses ha kommit fram i tid.
그 회답은 제때 도달한 것으로 본다.

Handlingen ansågs godkänd av parten.
그 행위는 당사자가 승인한 것으로 보았다.

문법 S3 · supinum 과 과거분사 — ansett / ansedd

~~Han har ansedd det som brott.~~ (비문)

Han har ansett det som brott.

har/hade 뒤에는 supinum(ansett·dömt·insett), 명사를 꾸미거나 är/blir 뒤 보어로 쓰면 과거분사(ansedd·dömd·insedd — 약변화는 en -d, ett -t, 복수 -da; 강변화는 given·givet·givna 처럼 -en·-et·-na). Lexin 은 두 칸을 따로 둔다(supinum · perf.part.).

p. 3.3

[2] gälla ['jɛla] 효력이 있다 · 적용되다 ★★★

조문어 **gälla** | 일상·강의 **gälla** | 억양 근거 nst

gälla · gäller · gällde · gällt, 과거분사 없음. 법의 핵심 동사다: lagen gäller(법률이 적용된다), gäller inte(적용되지 않는다 — 4장의 예외 표지), göra gällande(주장하다). 조문의 skall gälla såsom 은 「~으로 효력이 있다」. 계약법 6 § 1항이 변경을 가한 승낙을 거절 + 새 청약으로 보는 원칙이고, 2항은 회답자가 일치한다고 여기고 상대방이 그것을 알아차릴 수밖에 없었으면(måste inse) 적용하지 않는다는 예외(äge dock icke tillämpning)다 — 7장 한국 대조.

쉬운 예

Lagen gäller från i dag.

그 법률은 오늘부터 효력이 있다.

실무 예

Avtalet gäller i fem år.

그 계약은 5년 동안 효력이 있다.

원문

Svar, som innehåller, att anbud antages, men som på grund av tillägg, inskränkning eller förbehåll icke överensstämmer med anbudet, skall gälla såsom avslag i förening med nytt anbud. — 6 § 1 st. avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07

청약을 승낙한다는 내용이지만 추가·제한 또는 유보 때문에 청약과 일치하지 않는 회답은 거절과 동시에 한 새 청약으로 효력이 있다.

옛 철자 → 지금 철자

antages → antas · icke → inte · skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Svar, som innehåller, att anbud antages,	주어 Svar + 관계절 ① — att 절 안의 s-수동 antages(= antas)	청약을 승낙한다는 내용의 회답으로서
men som på grund av tillägg, inskränkning eller förbehåll	관계절 ② — men som + 이유 전치사구	그러나 추가·제한 또는 유보 때문에
icke överensstämmer med anbudet,	icke(= inte)가 동사 앞 — 관계절	청약과 일치하지 않는 것은
skall gälla såsom avslag	조동사 skall + 부정사 gälla + såsom(= som) 보어	거절로 효력이 있다
i förening med nytt anbud.	i förening med 「~과 함께」	새 청약과 함께

관계절 둘(som innehåller … / men som … icke överensstämmer)이 주어 Svar 를 꾸미고, 그 뒤에야 정동사 skall 이 온다. 옛 꼴 셋: antages(지금 antas), icke(inte), skall(ska). såsom 은 지금 som.

문형

gälla som / gälla för + 명사

~으로 효력이 있다 / ~에 적용되다

1. 자격은 som: gälla som nytt anbud(새 청약으로 효력이 있다). 옛 조문은 såsom.
2. 적용 범위는 för: Lagen gäller för alla avtal.
3. 부정은 gäller inte — 4장 「Första stycket gäller inte」.

Svaret gäller som ett nytt anbud.
그 회답은 새 청약으로 효력이 있다.

Bestämmelsen gäller inte för konsumenter.
그 규정은 소비자에게는 적용되지 않는다.

문법 S3 · gälla — gäller · gällde · gällt, 과거분사 없음

~~Avtalet är gällt.~~ (비문)

Avtalet gäller.

gälla 는 과거분사가 없는 동사다(사전의 perf.part. 칸이 비어 있다). 「효력이 있는」 은 현재분사 gällande(gällande rätt 현행법, göra gällande 주장하다). 7장 28 § 의 「icke gällande mot …」 가 그 꼴이다.

---

p. 3.4

[1]ska ['skɑːˑ] ~하여야 한다 ★★★

조문어 **ska** | 일상·강의 **ska** | 억양 근거 lexin

조동사. 부정사 skola, 현재 ska(옛 skall), 과거 skulle, supinum skolat. 현행 조문은 ska 로 쓰고, 1942년 소송법전·1915년 계약법 같은 옛 법은 통합본에도 skall 이 남아 있다 — 뜻은 같다. 조동사 뒤에는 att 없이 부정사: skall ansöka. 42장 1 § 는 민사소송의 시작(stämningsansökan)을 정한다.

쉬운 예 — Du ska svara i tid.
제때 답해야 한다.

실무 예 — Domen ska meddelas inom två veckor.
판결은 2주 안에 내려야 한다.

원문

> Den som vill inleda en rättegång mot någon skall hos rätten skriftligen ansöka om stämning. — 42 kap. 1 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 누군가를 상대로 소송을 시작하려는 자는 법원에 서면으로 소환장 발부를 신청하여야 한다.
>
> **옛 철자 → 지금 철자**
>
> skall → ska

문형

ska + 부정사 / ska + s-수동 부정사

~하여야 한다 / ~되어야 한다

1. ska + 부정사: ska ansöka(신청하여야 한다), ska gälla.
2. 수동이면 s-수동 부정사: ska meddelas(제정·통지되어야 한다), ska anses.
3. 과거형 skulle 는 「~하기로 되어 있었다」 또는 가정: om han skulle vägra.

Beslutet ska motiveras.
그 결정에는 이유를 붙여야 한다.

Parterna skulle ha svarat i går.
당사자들은 어제 답했어야 했다.

문법 S3 · skall 은 ska — 옛 철자, 같은 뜻

~~Han skall att ansöka.~~ (비문)

Han ska ansöka.

조동사 뒤에는 att 를 쓰지 않는다. skall 은 ska 의 옛 철자이고 비문이 아니다 — 옛 법의 현행 통합본과 오래된 판결문에 그대로 있다. 지금 쓰는 글에서는 ska.

독일어와 비교 ≠ soll / wird

조문의 ska 는 의무(「~하여야 한다」)이고 일상어에서는 미래(「~할 것이다」)도 된다. 독일어 soll 은 의무·전언, 미래는 wird 로 갈린다.

---

p. 3.5

[1] får ['foːr] ~할 수 있다 · (får inte) ~할 수 없다 ★★★

조문어 får | 일상·강의 får | 억양 근거 lexin

부정사 få, 현재 får, 과거 fick, supinum fått. 조문에서 får 는 허용(「~할 수 있다」), får inte 는 금지다. 이 조문은 비인칭 수동 「får det inte dömas」 — 주어 자리에 형식어 det 을 두고 s-수동

부정사가 왔다. 1장 6 § 1항은 15세 미만 불처벌의 원칙이고, 2항은 14세에 저지른 중대 범죄(법정형 하한 4년 이상 등)에 대한 예외(dock)다 — 기준일 판(이 판은 2031. 9. 10. 까지).

쉬운 예

Du får gå nu.

이제 가도 된다.

실무 예

Domen får inte överklagas.

그 판결은 불복할 수 없다.

원문

> För brott som någon har begått innan han eller hon fyllt femton år får det inte dömas till påföljd. — 1 kap. 6 § 1 st. BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 15세가 되기 전에 저지른 범죄에 대하여는 형사제재를 선고할 수 없다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
För brott som någon har begått	전치사구 첫 자리 + 관계절(har begått — 현행 조문은 har 를 쓴다)	누군가가 저지른 범죄에 대하여는
innan han eller hon fyllt femton år	시간절 — fyllt(supinum, har 생략)	15세가 되기 전에
får det inte dömas	V2 — får 둘째, 형식 주어 det, 주절이라 inte 가 동사 뒤, s-수동 부정사	선고할 수 없다
till påföljd.	dömas till + 형사제재	형사제재를

> 같은 문장 안에 「har begått」(har 있음)와 「fyllt」(har 없음)가 함께 있다. 현행 문체도 시간절에서는 har 를 뺄 때가 있다. det 은 「그것」이 아니라 자리를 채우는 형식 주어다.

문형

får + 부정사 / får inte + 부정사

~할 수 있다 / ~할 수 없다(하지 못한다)

1. 허용: Domen får överklagas(판결은 불복할 수 있다).
2. 금지: Domen får inte överklagas. 조문의 「får inte」는 한국 조문의 「~하지 못한다」 자리다.
3. 「얻다」 뜻도 있다: få del av(알게 되다), få lov(허락받다 — 7장 가짜 친구).

Vittnet får inte lämna salen.

증인은 법정을 떠날 수 없다.

Parten får anlita ett ombud.

당사자는 대리인을 쓸 수 있다.

문법 S3 · får inte — 금지, 주절에서는 inte 가 동사 뒤

~~Det inte får dömas.~~ (비문)

Det får inte dömas.

주절에서 inte 는 정동사(får) 바로 뒤에 온다. 종속절에서는 앞(「som inte är part」 — 2장 vittne). får 뒤의 부정사에는 att 가 없다.

독일어와 비교 = darf / darf nicht

허용 får 와 금지 får inte 가 독일어 darf / darf nicht 와 나란하다. 다만 스웨덴어 få 는 「얻다」(få ett brev)로도 쓴다.

---

p. 3.6

[1]bör ['bø:r] ~하여야 한다(마땅히) · (borde ha) ~했어야 했다 ★★

조문어 **bör** | 일상·강의 **bör** | 억양 근거 lexin

부정사 böra, 현재 bör, 과거 borde, supinum bort. ska 보다 약한 당위다. 익혀 둘 꼴은 과거 + 완료 「borde ha insett」(알았어야 했다) — 선의·악의 판단에 쓰는 표현이다. 7장 11 §·30 § 의 「bort inse」 는 같은 뜻의 옛 꼴(supinum bort + 부정사). 29장 1 § 2항 첫 문장은 형량가치의 고려 요소이고, 둘째 문장은 생명·건강·신체 안전에 대한 중대한 침해를 특히 고려하라고 한다.

쉬운 예

Du bör läsa avtalet.

계약서를 읽어 보는 것이 좋다.

실무 예

Han borde ha insett risken.

그는 그 위험을 알았어야 했다.

원문

> Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. — 29 kap. 1 § 2 st. BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 형량가치를 판단할 때에는 그 행위가 수반한 손해·침해 또는 위험, 피고인이 그에 관하여 인식했거나 인식했어야 할 것, 그리고 피고인이 가졌던 의도나 동기를 고려하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas	전치사구 첫 자리 → ska 둘째 + s-수동 부정사 beaktas(주어는 뒤에)	형량가치를 판단할 때에는 ~을 고려하여야 한다

den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit,	주어 ① + 관계절 — inneburit(supinum, har 생략)	그 행위가 수반한 손해·침해 또는 위험
vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta	주어 ② — vad 절, insett(supinum) · borde ha insett(과거 조동사 + ha + supinum)	피고인이 그에 관하여 인식했거나 인식했어야 할 것
samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft.	주어 ③ — samt(그리고) + 관계절 haft(supinum, har 생략)	그리고 피고인이 가졌던 의도나 동기

현행 조문(2010년대 개정)인데도 관계절 셋이 모두 har 를 뺐다 — inneburit · insett · haft. har 생략은 옛 법에만 있지 않다 — 이 현행 조문에도 있다. 「borde ha insett」 은 7장의 옛 꼴 「bort inse」 와 같은 뜻.

문형

borde ha + supinum

~했어야 했다

1. borde(bör 의 과거) + ha + supinum: borde ha insett, borde ha märkt.
2. 「알았거나 알았어야 했다」 가 선의·악의의 기준: insåg eller borde ha insett.
3. 현재 당위는 bör + 부정사: Rätten bör beakta detta.

Köparen borde ha märkt felet.
매수인은 그 하자를 알아차렸어야 했다.

Han insåg eller borde ha insett det.
그는 그것을 알았거나 알았어야 했다.

문법 S3 · borde ha insett — 「알았어야 했다」

~~borde ha insedd~~ (비문)

borde ha insett

ha 뒤에는 supinum(insett)이지 과거분사(insedd)가 아니다. insedd 는 「인식된」 (과거분사)으로 명사를 꾸밀 때 쓴다. 옛 조문의 「bort inse」 (7장 11·30 §)는 supinum bort + 맨 부정사 inse 로 같은 뜻을 적은 것.

---

p. 3.7 **[1]må** ['moːr] **(옛) ~할 수 있다 · (må ej) ~할 수 없다** ★★

조문어 **må** | 일상·강의 **får** | 억양 근거 lexin

옛 조동사. 현행 조문에서는 소송법전(1942)·계약법(1915) 같은 옛 법에 남아 있고 뜻은 får 다 — må ej = får inte. 사전은 må 를 과거 måtte 와 함께 싣고, 「~하기를」 의 기원(Må det gå bra)에도 쓴다. 17장 3 § 첫 문장이 처분권주의(당사자가 청구한 범위를 넘는 판결 금지), 둘째 문장이 화해 가능한 사건에서 당사자가 원용하지 않은 사정을 판결의 기초로 삼지 못한다는 변론주의다.

쉬운 예

Må det gå bra.

잘되기를.

실무 예

Ombud må ej sätta annan i sitt ställe, med mindre parten givit lov därtill.

대리인은 당사자가 허락하지 않은 한 다른 사람을 자기 자리에 세울 수 없다.

원문

> Dom må ej givas över annat eller mera, än vad part i behörig ordning yrkat. — 17 kap. 3 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 판결은 당사자가 적법한 방식으로 청구한 것 외의 것이나 그보다 많은 것에 대하여 내릴 수 없다.
>
> **옛 철자 → 지금 철자**
>
> må → får · givas → ges · ej → inte

문형

må ej + 부정사 (= får inte)

~할 수 없다(옛 꼴)

1. 옛 조문의 금지는 må ej·må icke: Ombud må ej sätta annan i sitt ställe, med mindre …(RB 12:13 — 단서가 뒤따른다).
2. 허용은 må 단독: Parts talan må föras genom ombud(2장 ombud).
3. 지금 말로 옮길 때 må → får, ej → inte, -as 옛 부정사(givas) → 현대 꼴(ges).

Väckt åtal må icke ändras.

제기된 공소는 변경할 수 없다.(원칙 문장 — 같은 항에 예외가 이어진다)

Domen får inte gå utöver yrkandet.

판결은 청구를 넘을 수 없다.

문법 S3 · må ej givas — 옛 조동사 + 옛 s-수동 부정사

~~Dom må ej givas. (비문)~~ (부자연)

Dom får inte ges. (지금 말)

비문이 아니다. må(= får)·ej(= inte)·givas(= ges)는 1942년 법의 문체이고 현행 통합본에 그대로 있다. 지금 글을 쓸 때는 får inte ges. giva → ge, given(과거분사)은 그대로.

---

p. 3.8

[2]äga ['ɛːga] 소유하다 · (옛) ~할 수 있다 ★★

조문어 **äga** | 일상·강의 **ha rätt att** | 억양 근거 nst

äga · äger · ägde · ägt, 과거분사 ägd. 일상어로는 「소유하다」(äga en bil)인데, 옛 조문에서는 조동사처럼 「~할 권한이 있다, ~할 수 있다」로 쓴다. 옛 접속법 äge(7장 문법 상자의 vare·gälle·äge)가 그 꼴이고, 7장 36 § 3항의 「äga motsvarande tillämpning」(준용한다)은 옛 복수형이다. 11장 3 § 는 소송능력 없는 외국인의 예외(dock)이고, 같은 장 1·2 § 가 소송능력의 원칙을 둔다.

쉬운 예

Hon äger huset.

그녀가 그 집을 소유한다.

실무 예

Bestämmelsen äger motsvarande tillämpning.

그 규정은 준용된다.

원문

> Utlänning, som enligt lagen i sitt hemland är oförmögen att föra sin talan, äge dock föra talan här i riket, om han enligt svensk lag är behörig därtill. — 11 kap. 3 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 본국법에 따르면 소송을 수행할 능력이 없는 외국인이라도, 스웨덴법에 따라 그 능력이 있으면 이 나라에서 소송을 수행할 수 있다.

옛 철자 → 지금 철자

äge → äger

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Utlänning, som enligt lagen i sitt hemland	주어(무관사) + 관계절 — enligt lagen i sitt hemland(본국법에 따르면)	본국법에 따르면 ~한 외국인은
är oförmögen att föra sin talan,	관계절 계속 — oförmögen att + 부정사	소송을 수행할 능력이 없는

äge dock föra talan här i riket,	옛 접속법 äge(= får) + dock(단서) + 부정사 föra	그럼에도 이 나라에서 소송을 수행할 수 있다
om han enligt svensk lag är behörig därtill.	조건절 — behörig därtill(그에 관하여 권한이 있는)	스웨덴법에 따라 그 능력이 있으면

äge 는 옛 접속법으로 「~할 수 있다」. dock 은 앞 조(1·2 §)의 원칙에 대한 단서를 알린다. sin talan 의 sin 은 주어 자신의 것을 가리키는 재귀 소유사다.

문형

äga rum / äga motsvarande tillämpning

열리다(일어나다) / 준용되다

1. äga rum = 열리다, 일어나다: Förhandlingen äger rum i morgon.
2. äga tillämpning = 적용되다(옛 꼴). 「준용」 은 äga motsvarande tillämpning — 지금 조문은 tillämpas också / gäller också.
3. 옛 조동사 쓰임 äge + 부정사 = får + 부정사.

Huvudförhandlingen äger rum i morgon.
본변론은 내일 열린다.

Reglerna gäller också för ombud.
그 규정들은 대리인에게도 적용된다.

문법 S3 · äge · vare · gälle — -e 로 끝나는 옛 접속법

~~Utlänning äge föra talan. (비문)~~ (부자연)

En utlänning får föra talan. (지금 말)

비문이 아니다. -e 꼴(äge·vare·gälle)은 「~하라, ~할 수 있다」 는 옛 법률 접속법이고 1942년 소송법전·1915년 계약법에 그대로 남아 있다. 지금은 äger(får)·är·gäller. 7장 문법 상자와 같은 설명이다.

---

p. 3.9

[2] vara ['vɑːra] ~이다 · 있다 ★★★

조문어 **vara** | 일상·강의 **vara** | 억양 근거 lexin

vara · är · var · varit, 과거분사 없음. 가장 불규칙한 동사다. 옛 접속법 vare(「~이어라」 → 「~이다」 로 읽는다)가 7장 1 § 의 「vare … bindande」 와 이 조문의 「vare ej gällande」 에 있다

— 지금 말로는 är. 과거 복수 voro(지금 var)도 옛 조문에 남아 있다. 7 § 는 청약·회답의 철회가 도달 전 또는 동시에 이르면 효력이 없다는 규정이다.

쉬운 예

Domen har vunnit laga kraft.

그 판결은 확정되었다.

실무 예

Avtalet var ogiltigt från början.

그 계약은 처음부터 무효였다.

원문

Anbud eller svar, som återkallas, vare ej gällande, där återkallelsen kommer den, till vilken anbudet eller svaret är riktat, till handa innan han tager del av detta eller samtidigt därmed. — 7 § avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07

철회된 청약이나 회답은, 그 철회가 청약이나 회답의 상대방에게 그가 그것을 알기 전에 또는 그와 동시에 도달하면 효력이 없다.

옛 철자 → 지금 철자

tager → tar

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Anbud eller svar, som återkallas,	주어 + 관계절(s-수동 현재 återkallas)	철회되는 청약이나 회답은
vare ej gällande,	옛 접속법 vare(= är) + ej + 현재분사 gällande	효력이 없다
där återkallelsen kommer den,	조건절 där(옛 「~인 경우」) — kommer … till handa 의 앞 반	철회가 ~에게
till vilken anbudet eller svaret är riktat,	삽입 관계절 — 전치사 + vilken, 과거분사 riktat(ett 명사)	청약이나 회답의 상대방에게
till handa	komma … till handa 「도달하다」	도달하면
innan han tager del av detta eller samtidigt därmed.	시간절 — tager(= tar) del av 「알게 되다」	그가 그것을 알기 전에 또는 그와 동시에

vare 와 är 가 한 문장에 함께 있다 — 주절은 옛 접속법 vare(「효력이 없다」), 삽입된 관계절은 보통 꼴 är riktat(과거분사 riktat — ett anbud/svar 라 -t). 동사가 「kommer … till handa」로 멀리 떨어져 있다.

문형

vara gällande / vara bindande / vara ogiltig

효력이 있다 / 구속력이 있다 / 무효다

1. vara + 현재분사: vara gällande(효력이 있다), vara bindande(구속력이 있다 — 7장).
2. 부정: inte vara gällande, 옛 꼴 vare ej gällande.
3. vara + 형용사: vara ogiltig(무효다), 중성 주어면 ogiltigt.

Återkallelsen är inte gällande.
그 철회는 효력이 없다.

Anbudet var bindande i en vecka.
그 청약은 일주일 동안 구속력이 있었다.

문법 S3 · vara — är · var · varit, 접속법 vare, 옛 복수 voro

~~Avtalet har varit ogiltig.~~ (비문)

Avtalet har varit ogiltigt.

har 뒤는 supinum varit. 보어 형용사는 주어의 관사를 따른다 — ett avtal 이라 ogiltigt. vare 는 옛 접속법(7장 1 §·이 조문), voro 는 옛 과거 복수(「de voro」 = de var).

---

p. 3.10

[1]bli ['bliː] ~이 되다 · (bli + 과거분사) ~되다 ★★★

조문어 **bli** | 일상·강의 **bli** | 억양 근거 nst

bli · blir · blev · blivit, 과거분사 bliven. 「~이 되다」이고, 과거분사와 함께 쓰면 s-수동과 나란한 또 하나의 수동(bli-수동)이다: blir överröstad(표결에서 지다). 이 장이 먼저 익힌 것은 s-수동이고, bli-수동은 변화·사건을 강조하는 이 한 곳(RB 29:4)이다. 7장 10 § 의 varder 는 옛 동사 varda 의 현재형으로 지금의 blir 자리다. 29장 4 § 첫 문장이 원칙, 둘째 문장이 전부 무죄에 투표한 사람의 예외(dock)다.

쉬운 예 Han blev domare.
그는 판사가 되었다.

실무 예 Beslutet blev överklagat.
그 결정은 불복되었다.

원문

En ledamot som blir överröstad är skyldig att delta i senare omröstningar. Den som röstat för att den tilltalade skall frikännas helt skall dock vid senare omröstning, om någon mening därvid kan anses som lindrigast eller minst ingripande för den tilltalade, anses ha röstat för denna mening. — 29 kap. 4 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

표결에서 진 구성원도 뒤의 표결에 참여할 의무가 있다. 다만 피고인의 전부 무죄에 투표한 사람은, 뒤의 표결에서 어느 의견이 피고인에게 가장 가볍거나 가장 덜 침해적이라고 볼 수 있으면, 그 의견에 투표한 것으로 본다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En ledamot som blir överröstad	주어 + 관계절 — bli-수동(blir + 과거분사 överröstad)	표결에서 진 구성원은
är skyldig att delta i senare omröstningar.	är skyldig att + 부정사(1장 skyldig)	뒤의 표결에 참여할 의무가 있다
Den som röstat för att den tilltalade skall frikännas helt	둘째 문장 주어 — röstat(supinum, har 생략) + att 절(skall + s-수동 frikännas)	피고인의 전부 무죄에 투표한 사람은
skall dock vid senare omröstning,	정동사 skall + dock(단서) + 시간	다만 뒤의 표결에서
om någon mening därvid kan anses som lindrigast	삽입 조건절 — kan anses som + 최상급	어느 의견이 가장 가볍다고 볼 수 있으면
eller minst ingripande för den tilltalade,	갈래 — minst + 현재분사	또는 피고인에게 가장 덜 침해적이라고
anses ha röstat för denna mening.	본동사 — anses ha + supinum röstat(의제)	그 의견에 투표한 것으로 본다

첫 문장은 bli-수동(blir överröstad), 둘째 문장은 s-수동 셋(frikännas·anses·anses)과 supinum 둘(röstat 두 번, 하나는 har 생략). 수동 두 갈래가 한 조에 다 있다.

문형

bli + 과거분사

~되다(bli-수동)

1. bli + 과거분사: blir dömd(유죄 판결을 받게 되다), blev överklagat(불복되었다 — ett beslut 이라 -t).
2. 과거분사는 주어의 관사·수를 따른다: en ledamot → överröstad, ett beslut → överklagat, 복수 → överklagade.
3. 같은 뜻의 s-수동: döms, överklagades. 조문의 기본은 s-수동.

Han blev dömd till böter.

그는 벌금형을 받게 되었다.

Besluten blev överklagade.

그 결정들은 불복되었다.

문법 S3 · bli-수동과 s-수동 — blir överröstad / överröstas

~~En ledamot som blir överröstas~~ (비문)

En ledamot som blir överröstad

bli 뒤에는 과거분사(överröstad), s-수동은 동사 자체에 -s(överröstas). 둘을 섞지 않는다. 이 장이 먼저 익힌 것은 s-수동이고, bli-수동은 「~되고 만다」는 변화를 적을 때 쓴다.

---

p. 3.11

[2] göra ['jø:ra] 하다 · 만들다 ★★★

조문어 **göra** | 일상·강의 **göra** | 억양 근거 nst

göra · gör · gjorde · gjort, 과거분사 gjord. 옛 조문의 s-수동 현재는 -es 꼴이다: göres(지금 görs), medgives(medges), 부정사도 antagas(antas). 법률 상투구 göra gällande(주장하다), göra gensaga(이의하다 — 이 장 anse 의 조문). 3 § 1항은 서면·전보 청약의 승낙 기간, 2항은 구두 청약은 곧바로 승낙해야 한다는 규정이다.

쉬운 예

Vad gör du?

뭐 해요?

실무 예

Köparen gjorde gällande att varan var felaktig.

매수인은 물건에 하자가 있다고 주장했다.

원문

> Anbud, som göres muntligen utan att anstånd med svaret medgives, måste omedelbart antagas. — 3 § 2 st. avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 회답의 유예가 주어지지 않은 채 말로 한 청약은 곧바로 승낙되어야 한다.
>
> **옛 철자 → 지금 철자**
>
> göres → görs · medgives → medges · antagas → antas

문형

göra gällande / göra gensaga

주장하다 / 이의하다

1. göra gällande + att 절 또는 목적어: göra gällande att ..., göra ett krav gällande.
2. göra gensaga (mot) = 이의하다. 이 장 anse 의 조문 「gör gensaga däremot」 .
3. 상대에게 내세우는 것은 göras gällande mot(7장 34 §).

Han gjorde gällande att avtalet var ogiltigt.

그는 그 계약이 무효라고 주장했다.

Parten gjorde gensaga mot beslutet.

당사자는 그 결정에 이의했다.

---

p. 3.12

[1]ha ['hɑːˑ] 가지다 · (har + supinum) ~했다 ★★★

조문어 **ha** | 일상·강의 **ha** | 억양 근거 nst

ha · har · hade · haft, 과거분사 없음. 완료 조동사다 — har begått(저질렀다), hade insett. 옛 꼴은 hava(7장 「anses hava kommit till stånd」). 조건절이 동사로 시작하면 「Har gärningen begåtts ...」 = Om gärningen har begåtts(4장). 1장 2 § 2항은 스스로 초래한 명정(自招 酩酊) 상태의 행위도 범죄로 보지 않을 이유가 되지 않는다는 규정이고, 1항은 고의 원칙(2장 garning)이다.

쉬운 예

Jag har ett avtal.

나에게는 계약이 있다.

실무 예

Rätten har meddelat dom.

법원이 판결을 내렸다.

원문

> Har gärningen begåtts under självförvållat rus eller var gärningsmannen på annat vis genom eget vållande tillfälligt från

sina sinnens bruk, skall detta inte föranleda att gärningen inte anses som brott. — 1 kap. 2 § 2 st. BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07

행위가 스스로 초래한 명정 상태에서 저질러졌거나 행위자가 그 밖에 자기 과책으로 일시적으로 제정신이 아니었더라도, 그것이 그 행위를 범죄로 보지 않을 이유가 되지는 않는다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Har gärningen begåtts under självförvållat rus	조건절 ① — 동사 Har 로 시작(= Om gärningen har begåtts) + s-수동 supinum begåtts	행위가 스스로 초래한 명정 상태에서 저질러졌거나
eller var gärningsmannen på annat vis	조건절 ② — var(과거) 로 시작	또는 행위자가 그 밖의 방식으로
genom eget vållande tillfälligt från sina sinnens bruk,	이유 + 상태 — från sina sinnens bruk 「제정신이 아닌」	자기 과책으로 일시적으로 제정신이 아니었더라도
skall detta inte föranleda	주절 — skall(= ska) + 형식 주어 detta + inte(주절이라 동사 뒤) + 부정사	그것이 ~할 이유가 되지는 않는다
att gärningen inte anses som brott.	att 절 — inte 가 동사 anses 앞(종속절)	그 행위를 범죄로 보지 않을

begåtts 는 s-수동 supinum(har begåtts = 저질러졌다): begå · begår · begick · begått → begåtts. 조건절이 동사 Har/var 로 시작해 om 이 없다 — 4장. inte 의 자리가 주절(skall detta inte)과 att 절(inte anses)에서 다르다.

문형

har/hade + supinum

~했다 / ~했었다

1. har + supinum: har begått(저질렀다), har insett, har yrkat.
2. s-수동 완료는 supinum + s: har begåtts(저질러졌다), har meddelats.
3. 관계절에서는 har 를 뺄 수 있다: som [har] begått, vad part [har] yrkat.

Brottet har begåtts i Sverige.
그 범죄는 스웨덴에서 저질러졌다.

Hon hade redan insett felet.
그녀는 이미 그 잘못을 알고 있었다.

문법 S3 · har + supinum — 완료, 그리고 조문의 har 생략

~~Den som har yrkad det~~ (비문)

Den som har yrkat det / Den som yrkat det

har 뒤는 supinum(yrkat·begått·insett). 옛 조문과 현행 조문의 관계절·시간절은 har 를 빼기도 한다 — 「vad part … yrkat」(이 장 må), 「innan han eller hon fyllt femton år」(이 장 får). 뺐어도 supinum 은 그대로다.

---

p. 3.13

[2] avge ['ɑːvjeː] (진술·청약을) 하다 · 내다 ★★

조문어 **avge** | 일상·강의 **lämna** | 억양 근거 nst

avge · avger · avgav · avgett, 과거분사 avgiven. 옛 긴 꼴은 avgiva · avgiver · avgav · avgivit — 조문의 avgiver 가 그 현재형이고, 7장 1 § 의 avgivit 은 그 supinum 이다(현대 사전은 avgett 를 싣고 avgivit 은 옛 꼴). 법률어로 avge en berättelse(진술하다), avge anbud(청약하다), avge yttrande(의견을 내다). 36장 11 § 1항이 증인 선서 의무, 2항이 선서문(「Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete …」)이다.

쉬운 예

Vittnet avgav sin berättelse.
증인은 진술을 했다.

실무 예

Myndigheten ska avge yttrande inom en månad.
행정기관은 한 달 안에 의견을 내야 한다.

원문

Innan vittne avgiver sin berättelse, skall vittnet avlägga denna ed: –

36 kap. 11 § 1 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

증인은 진술을 하기 전에 다음 선서를 하여야 한다:

옛 철자 → 지금 철자

avgiver → avger · skall → ska

문형

avge + 명사 (berättelse · anbud · yttrande · röst)

~을 하다(진술·청약·의견·투표)

1. avge en berättelse = 진술하다(증인), avge anbud = 청약하다(7장).
2. avge yttrande = 의견을 내다, avge sin röst = 투표하다.
3. 조문의 옛 현재형 avgiver = avger.

Parterna avgav sina slutanföranden.
당사자들은 최종 변론을 했다.

Anbudet avgavs skriftligen.
그 청약은 서면으로 이루어졌다.

---

p. 3.14

[2] meddela ['meːˌdeːla] (법규·판결·결정을) 내다 · 알리다 ★★★

조문어 **meddela** | 일상·강의 **säga till** | 억양 근거 nst

meddela · meddelar · meddelade · meddelat, 과거분사 meddelad(규칙 변화). 법률어로 meddela dom(판결을 내리다), meddela beslut(결정을 내리다), meddela föreskrifter(법규를 제정하다), 일상어로는 「알리다」. 이 조문은 s-수동 + 행위자 av 의 전형이다: meddelas av riksdagen. 8장 1 § 1항 둘째 문장은 의회·정부의 위임으로 다른 기관·지방자치단체도 법규를 정할 수 있다고, 2항은 위임은 반드시 법률이나 명령으로 하라고 한다.

쉬운 예

Rätten meddelar dom i dag.
법원은 오늘 판결을 내린다.

실무 예

Beslutet meddelades parterna skriftligen.
그 결정은 당사자들에게 서면으로 알려졌다.

원문

> Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning. — 8 kap. 1 § 1 st. RF · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 법규는 의회가 법률로, 정부가 명령으로 제정한다.

문형

meddela dom / beslut / föreskrifter

판결·결정·법규를 내다

1. meddela + 무관사 목적어: meddela dom, meddela beslut.
2. 수동: dom meddelas, beslut meddelades.
3. 「알리다」로 쓰면 사람 목적어: meddela parterna(당사자들에게 알리다).

Dom meddelas den tionde maj.
판결은 5월 10일에 선고된다.

Regeringen meddelade nya föreskrifter.
정부는 새 법규를 제정했다.

문법 S3 · s-수동 + av — meddelas av riksdagen

~~Föreskrifter meddelas genom riksdagen.~~ (부자연)

Föreskrifter meddelas av riksdagen.

수동문의 행위자는 av 로 붙인다(한국어 「~에 의하여」 · 「~이/가」). genom 은 수단·방법(genom lag 법률로). 조문은 둘을 나란히 쓴다: av riksdagen genom lag.

---

p. 3.15

[2] stifta ['stɪfta] (법률을) 제정하다 ★★

조문어 **stifta** | 일상·강의 **stifta** | 억양 근거 nst

stifta · stiftar · stiftade · stiftat, 과거분사 stiftad(규칙 변화 — -ade 과거). 기본법의 표현 stifta lag(법률을 제정하다). 현재형 셋이 나란히 온 조문이다: stiftar, beslutar, bestämmer — 주어가 복수든 단수든 현재형은 하나다. 1장 4 § 1항은 「Riksdagen är folkets främsta företrädare」(의회는 국민의 으뜸 대표자), 2항 둘째 문장은 의회의 감독권이다.

쉬운 예

Riksdagen stiftar lagar.
의회는 법률을 제정한다.

실무 예

Lagen stiftades förra året.
그 법률은 작년에 제정되었다.

원문

> Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas. — 1 kap. 4 § 2 st. RF · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 의회는 법률을 제정하고, 국세를 결정하며, 국가 재정의 사용 방법을 정한다.

문형

stifta lag / stiftas

법률을 제정하다 / 제정되다

1. stifta lag(무관사) — 법률 제정 일반. 특정 법률은 stifta en ny lag.
2. 수동: Lagen stiftades av riksdagen.
3. 기본법 개정은 ändra grundlag, 폐지는 upphäva(7장 41 §).

En ny lag stiftades i våras.
지난봄에 새 법률이 제정되었다.

> Riksdagen beslutar om skatt.
> 의회가 조세를 결정한다.

---

p. 3.16

[2] utöva ['ʉːtˌøːva] (권한·권리를) 행사하다 ★★

조문어 **utöva** | 일상·강의 **utöva** | 억양 근거 nst

utöva · utövar · utövade · utövat, 과거분사 utövad(규칙 변화). 기본법의 핵심 동사: utöva makt(권력을 행사하다), utöva tillsyn(감독하다). 2장 lag 의 조문 「utövas under lagarna」와 이 조문 「ska utövas med respekt för …」가 짝이다. 1장 2 § 는 1항의 평등·존엄 존중에 이어 2~6항에서 복지·환경·민주주의·차별 금지·소수민족 보호를 공공 활동의 목표로 든다.

쉬운 예

Vem utövar makten?
누가 권력을 행사하나요?

실무 예

Myndigheten utövar tillsyn över bankerna.
그 기관은 은행들을 감독한다.

원문

> Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. – 1 kap. 2 § 1 st. RF · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 공권력은 모든 사람의 평등한 가치와 개인의 자유·존엄을 존중하며 행사되어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den offentliga makten	주어 — 이중 한정(den + -a + -en)	공권력은
ska utövas	조동사 ska + s-수동 부정사	행사되어야 한다
med respekt för alla människors lika värde	med respekt för 「~을 존중하며」 + 소유격 복수 människors	모든 사람의 평등한 가치를 존중하며
och för den enskilda människans frihet och värdighet.	둘째 för 구 — 소유격 단수 människans	그리고 개인의 자유와 존엄을

ska + s-수동 부정사(utövas)가 조문 수동의 기본 꼴이다. 소유격 -s 가 둘: människors(복수)·människans(단수 정관사형 + s).

> **문형**

> **utöva makt / tillsyn / en rättighet**
>
> **권력·감독·권리를 행사하다**
>
> 1. utöva + 무관사 목적어: utöva makt, utöva tillsyn.
> 2. 권리를 행사하면 utöva en rättighet, 직업을 수행하면 utöva ett yrke.
> 3. 수동: makten utövas (under lagarna / med respekt för ...).
>
> Makten utövas under lagarna.
> 권력은 법률 아래에서 행사된다.
>
> Hon utövar sitt yrke som advokat.
> 그녀는 변호사로 일한다.

한국어라면? — 수동·조동사·시제가 하는 일

「=」 같은 일을 하는 수단이 있다 · 「≠」 대응하는 수단이 없거나 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 조문 대조가 아니라 문법 기능 대조다.

	스웨덴	한국	차이
≠	döms · anses · meddelas — 동사 끝 -s 의 s-수동	「~에 처한다」 「~으로 본다」 — 능동 어미	한국 조문은 「처한다·본다·제정한다」 처럼 주어 없는 능동으로 적는다. 스웨덴 조문은 -s 수동으로 행위자를 지운다. 번역할 때 한국어 피동 「~되다」 를 억지로 붙이지 않는다.
=	ska + 부정사 — 의무	「~하여야 한다」	조문의 ska(옛 skall)는 한국 조문의 「하여야 한다」 자리다. 일상어의 미래 「~할 것이다」 와는 다르다.
=	får / får inte — 허용 · 금지	「~할 수 있다」 / 「~하지 못한다」	허용·금지의 짝이 양쪽에 있다. må ej 도 「~하지 못한다」 .
≠	bör / borde ha insett — 약한 당위 . 「알았어야 했다」	「~하여야 한다」 하나로 뭉뚱그림	한국 조문은 ska 와 bör 를 가르지 않고 「하여야 한다」 로 쓴다. 「알았어야 했다」 는 「알 수 있었던」 또는 「과실로 알지 못한」 으로 풀린다.
≠	har + supinum — 완료	「-었-」 하나	스웨덴어는 과거(dömde)와 완료(har dömt)를 가른다. 한국어는 「판결하였다」 하나이고 문맥으로 읽는다.

=	som [har] yrkat — 관계절의 har 생략	「청구한」 — 관형형	한국어 관형형 「-한」에는 조동사가 없다. 스웨덴 조문이 har 를 빼면 한국어 관형형과 모양이 닮는다. 꼴은 여전히 supinum.
+	skall · icke · vare · äge — 현행 조문 속 옛 꼴	현행 조문은 현대어로 정비됨	한국은 법령 정비로 옛 문투(「~하여야 하며」 「~에 있어서」)를 고쳐 왔다. 이 장이 읽은 1915·1942년 법의 통합본은 개정하지 않은 조에 옛 꼴이 그대로 있다.

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다.

	스웨덴어	독일어	차이
≠	döms, anses — s-수동	wird bestraft — werden-수동	독일어는 조동사 werden + 과거분사. 스웨덴어는 동사에 -s 를 붙인다. bli-수동(blir dömd)은 werden-수동과 닮았다.
≠	har insett / insedd — 두 꼴	hat erkannt / erkannt — 한 꼴 (Partizip II)	독일어는 완료와 수동이 같은 분사를 쓴다. 스웨덴어는 완료에 supinum, 수동·수식에 과거분사로 꼴이 갈린다.
=	får / får inte	darf / darf nicht	허용·금지의 조동사가 나란하다.
≠	ska(조문) = 의무	soll / wird	독일어 조문은 의무를 현재형(ist zu, hat zu)이나 muss 로 적을 수 있다 — soll 의 강도는 이 책이 독일 조문으로 확인하지 않았다. 스웨덴 조문의 ska 는 의무다.
=	ska ansöka — 조동사 + 맨 부정사	muss beantragen	둘 다 zu/att 없이 부정사가 온다. 다만 독일어는 부정사가 문장 끝으로 가고 스웨덴어는 조동사 바로 뒤에 온다.

S3 동사 네 꼴과 s-수동 — döma · dömer · dömde · dömt, 그리고 döms

동사는 인칭·수에 따라 바뀌지 않는다. 외울 꼴은 부정사·현재·과거·supinum 넷과 과거분사 하나. 수동은 그 꼴 끝에 -s 를 붙인 s-수동이 기본이고(dömer → döms,

dömde → dömdes, döma → dömas), bli + 과거분사의 bli-수동이 그 옆에 있다. 조동사 ska·får·bör·må·kan 뒤에는 att 없이 부정사가 온다.

- 현재형은 하나다: jag dömer, rätten dömer, domstolarna dömer. 옛 조문만 복수 주어에 äga·falla·voro 같은 옛 복수형을 쓴다(7장 36 § 3항 「Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning」).
- s-수동 만들기 — 현재: -ar 동사는 -r 를 떼고 -s(meddelar → meddelas), -er 동사는 -er 를 떼고 -s(dömer → döms, anser → anses). 과거·부정사·supinum: 그대로 -s(dömde → dömdes, döma → dömas, dömt → dömts). 옛 조문은 현재 s-수동을 -es 로 적는다(dömes·göres·medgives·antages — 지금 döms·görs·medges·antas).
- 수동문의 행위자는 av: Föreskrifter meddelas av riksdagen. 수단은 genom: genom lag.
- bli-수동: bli + 과거분사(blir överröstad, blev dömd). 과거분사는 주어의 관사·수를 따른다(약변화 dömd·dömt·dömda, 강변화 given·givet·givna). 이 장이 먼저 익힌 것은 s-수동이고, bli-수동은 RB 29:4 한 곳이다.
- 조동사 + 부정사(att 없음): ska ansöka, får överklagas, bör beakta, må föras, kan anses. 수동이면 s-수동 부정사: ska meddelas, får jämkas(7장).
- 비인칭 수동 — 주어 자리에 det 을 두고 s-수동을 쓴다: Det får inte dömas till påföljd(이 장 får). det 은 「그것」이 아니다.
- Lexin 굴절 칸으로 꼴을 확인한다: 표제는 현재형(dömer·anser·avger)이고 infinitiv·imperfekt·supinum·perf.part. 칸이 따로 있다. 과거분사가 없는 동사(gälla·vara·ha·bli-만 bliven)도 있다.

표로 보기

동사(부정사)	현재 · 과거 · supinum	과거분사 · s-수동 보기
döma	dömer · dömde · dömt	dömd · döms(처한다), dömdes
anse	anser · ansåg · ansett	ansedd · anses(본다)
gälla	gäller · gällde · gällt	— · gällande(현재분사)
göra	gör · gjorde · gjort	gjord · görs(옛 göres)
ge / giva	ger · gav · gett(옛 givit)	given · ges(옛 givas)
avge / avgiva	avger · avgav · avgett(옛 avgivit)	avgiven · avges
bli	blir · blev · blivit	bliven · blir dömd(bli-수동)

vara	är · var · varit	— · 옛 접속법 vare, 옛 복수 voro
ha	har · hade · haft	— · 옛 hava, 관계절에서 생략되기도 함
meddela	meddelar · meddelade · meddelat	meddelad · meddelas av riksdagen

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Beslutet meddelades av rätten.

주어(ett beslut 정관사) · s-수동 과거(meddelade + s) · 행위자 av

그 결정은 법원이 내렸다.

Domen får inte överklagas.

주어 · 조동사 · 둘째 자리 · 주절 → 동사 뒤 · s-수동 부정사(att 없음)

그 판결은 불복할 수 없다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Han döms i går.~~	Han dömdes i går.	s-수동도 시제를 따른다. 어제 일은 과거 dömdes.
~~Domen får att överklagas.~~	Domen får överklagas.	조동사 뒤에는 att 가 없다.
~~Han blev dömts.~~	Han blev dömd. / Han dömdes.	bli 뒤는 과거분사(dömd), s-수동은 동사에 -s. 섞지 않는다.
~~Rätten har ansedd det.~~	Rätten har ansett det.	har 뒤는 supinum(ansett). ansedd 는 과거분사.

S3 supinum 과 과거분사 — har insett / insedd, 그리고 har 생략

har/hade 뒤의 꼴이 supinum(dömt·insett·yrkat·avgett), 명사를 꾸미거나 är/blir 뒤에 오는 꼴이 과거분사(dömd·insedd·yrkad·avgiven)다. 규칙 동사는 두 꼴이 같을 수 있지만(ersatt·väckt·satt), 강변화 동사는 다르다. 조문의 관계절·시간절은 har 를 빼기도 한다 — supinum 만 남는다.

- supinum 은 시제 꼴이다: har dömt(판결했다), hade insett(알고 있었다), har begåtts(저질러졌다 — s-수동 supinum). 변화하지 않는다.
- 과거분사는 형용사처럼 굴절한다: en dömd person, ett dömt bolag, dömda personer. är/blir 뒤에서도 주어를 따른다: Han är dömd, Det är avgjort.
- 강변화 동사는 두 꼴이 다르다(Lexin 칸 둘): insett / insedd, ansett / ansedd, avgett(avgivit) / avgiven, gett / given, tagit / tagen, funnit / funnen.
- 규칙 동사는 두 꼴이 같을 수 있다: ersatt(supinum = perf.part.), väckt, satt. 그래도 자리가 다르다 — har ersatt(배상했다) / är ersatt(배상되었다).
- har 생략 — 조문은 관계절·vad 절·시간절에서 har 를 뺀다: 「vad part … yrkat」(RB 17:3), 「som gärningen inneburit」(BrB 29:1), 「innan han eller hon fyllt femton år」(BrB 1:6), 7장 「den, som avgivit anbudet」. 뺐어도 꼴은 supinum 이다 — 과거분사가 아니다(섞기 쉬운 곳이다).
- 옛 supinum: avgivit(지금 avgett), givit(gett), bort(böra 의 supinum — 「bort inse」 = borde ha insett, 7장 11·30 §). Lexin 은 현대 꼴을 표제로 싣는다.

표로 보기

동사	supinum(har +)	과거분사(perf.part.) 보기
inse	insett	insedd — en insedd risk
anse	ansett	ansedd — anses godkänd 와 구별
döma	dömt	dömd — en dömd person
avge	avgett(옛 avgivit)	avgiven — ett avgivet anbud
ge	gett(옛 givit)	given — en given fullmakt
ta	tagit	tagen — beslutet är taget
finna	funnit	funnen — funnen skyldig
ersätta	ersatt	ersatt — 같은 꼴, 자리로 가른다
böra	bort(옛 「bort inse」)	— (과거분사 없음)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Han	har	insett	risken.
주어	완료 조동사	supinum(과거분사 insedd 아님)	목적어

그는 그 위험을 알아차렸다.

Risken	var	insedd	av alla.
주어(en risk)	vara 과거	과거분사 — en 명사에 맞춰 -d	행위자 av

그 위험은 모두가 알고 있었다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~vad part yrkad~~	vad part yrkat	har 를 뺀 자리도 supinum(yrkat). yrkad 는 과거분사.
~~Han har insedd felet.~~	Han har insett felet.	har 뒤는 supinum insett.
~~ett avgivit anbud~~	ett avgivet anbud	명사를 꾸미면 과거분사(avgivet — ett 명사). avgivit 은 옛 supinum.
~~... såframt tredje man insåg eller bort inse det. (비문?)~~	... såframt tredje man insåg eller [har] bort inse det. (옛 조문 — 비문 아님) / Han borde ha insett det. (지금 말)	비문이 아니다 — 7장 11·30 § 의 종속절에서 har 가 생략된 옛 꼴이다. 독립 주절로 옮기려면 지금 말 borde ha insett.

S3 조문에 남은 옛 꼴 — skall · icke · ej · vare · äge · varder · göres

1915년 계약법과 1942년 소송법전은 현행 통합본에도 옛 꼴을 그대로 지니고 있다. 비문이 아니라 문체다. 지금 글을 쓸 때만 현대 꼴로 바꾼다. 7장 문법 상자와 같은 짝으로 외운다.

- skall → ska(조동사, 뜻 같음). icke·ej → inte. må → får(må ej = får inte). 이 셋이 이 책의 인용 조문 곳곳에 보인다.
- -e 로 끝나는 옛 접속법 — vare(지금 är), gälle(gäller), äge(äger = får). 「~하라, ~일지어다」 에서 「~이다, ~할 수 있다」 로 읽는다. 7장 1 § 2항의 「skall lända till efterrättelse」 는 접속법이 아니라 skall 뒤의 부정사 lända 다.
- varder — 옛 동사 varda(= bli)의 현재형. 지금은 blir: 7장 10 § 「varder omedelbart berättigad」 = blir berättigad.

- 옛 복수형 — äga(äger), falla(faller), voro(var): 복수 주어에 썼다. 7장 36 § 3항 「styckena äga motsvarande tillämpning」. 7장 10 §·33 § 의 hava 는 복수형이 아니라 옛 부정사(= ha): anses han hava fullmakt.
- 옛 s-수동 -es 와 옛 긴 부정사 — göres(görs), medgives(medges), antages(antas), givas(ges), antagas(antas), avgiver(avger), tager(tar), giva(ge), hava(ha).
- 옛 접속사·부사 — där(= om, 「~인 경우」), såsom(som), eljest(annars), allenast(bara·endast), ändå att(även om), ty(ity, 「왜냐하면」), så ock(och även) — 4장.

표로 보기

옛 꼴	지금 꼴	조문 보기
skall	ska	skall hos rätten skriftligen ansöka om stämning (RB 42:1)
icke · ej	inte	icke överensstämmer (AvtL 6 §) · om han ej genast gör gensaga (RB 12:22)
må · må ej	får · får inte	Dom må ej givas (RB 17:3)
vare	är	vare ej gällande (AvtL 7 §)
äge	äger(= får)	äge dock föra talan (RB 11:3)
varder	blir	varder omedelbart berättigad (AvtL 10 §, 7장)
göres · medgives · antages	görs · medges · antas	som göres muntligen (AvtL 3 §)
avgiver · tager	avger · tar	Innan vittne avgiver (RB 36:11) · innan han tager del (AvtL 7 §)
givas · antagas	ges · antas	må ej givas (RB 17:3) · måste omedelbart antagas (AvtL 3 §)
äga · falla · voro	äger · faller · var	옛 복수형 — äga motsvarande tillämpning (AvtL 36 § 3 st, 7장)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Anbudet	vare	ej	gällande.
주어	옛 접속법 = är	옛 부정 = inte	현재분사 「효력이 있는」

그 청약은 효력이 없다.

Anbudet är inte gällande.

주어 지금 꼴 지금 부정 같다

그 청약은 효력이 없다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Dom må ej givas. (틀린 문장으로 고쳐러 함)~~	Dom må ej givas. (옛 조문 그대로)	현행 조문의 옛 꼴은 고치지 않는다. 인용은 글자 그대로, 설명에서만 지금 꼴을 적는다.
~~Utlänning äger dock föra talan. (지금 글)~~	En utlänning får dock föra talan. (지금 글)	지금 글에서 äga 를 「~할 수 있다」로 쓰면 어색하다. får 로 바꾼다. 조문 인용은 äge 그대로.
~~varder = vara 의 옛 꼴~~	varder = varda(bli)의 옛 현재형	varder 는 「~이다」가 아니라 「~이 된다」. 7장 10 § 「varder berättigad」 = blir berättigad.
~~icke 를 쓰면 비문이다~~	icke 는 옛 문체이지 비문이 아니다	7장 36 § 는 1976년 조문인데도 icke·skall 을 쓴다. 지금 글에서는 inte 를 쓴다.

말해 보기 — 판결과 결정을 전하는 수동문

조문 문체의 s-수동과 조동사를 입에 붙인다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Han dömdes för stöld till böter.

그는 절도죄로 벌금형을 선고받았습니다.

dömdes — s-수동 과거

Domen får inte överklagas.

그 판결은 불복할 수 없습니다.

får inte + s-수동 부정사

Beslutet ska meddelas skriftligen.

결정은 서면으로 알려야 합니다.

ska + s-수동 부정사

Han borde ha insett risken.

그는 그 위험을 알았어야 했습니다.

borde ha + supinum

Avtalet anses ha ingåtts i går.

그 계약은 어제 체결된 것으로 봅니다.

anses ha + s-수동 supinum ingåtts

출처 상자 — 굴절형과 옛 꼴의 근거

조문은 riksdagen 오픈데이터 통합본을 2026년 11월 7일에 받아 대조했다: 형법전(BrB, t.o.m. SFS 2026:1656), 소송법전(RB, t.o.m. SFS 2026:1657), 계약법(AvtL, t.o.m. SFS 1994:1513), 기본법(RF, t.o.m. SFS 2022:1600). 형법전 1장 6 § 는 통합본에 두 판이 실려 있고(2031년 9월 10일 경계), 이 장은 기준일에 시행 중인 판을 옮겼다.

동사 굴절(infinitiv·imperfekt·supinum·perf.part.)은 Lexin(Isof, CC BY 4.0)의 굴절 칸에서 옮겼다. Lexin 은 현대 꼴을 싣는다 — 옛 꼴(avgivit·givit·vare·äge·varder·göres)은 Lexin 칸이 아니라 조문 자체에서 읽은 것이고, 지금 꼴과의 대응은 7장 문법 상자와 같게 적었다. 「옛 접속법」 「옛 복수형」 이라는 이름은 전통 문법 용어이고 빈도 주장은 하지 않았다.

varder 를 「옛 동사 varda 의 현재형」 으로 적은 것은 7장 「bli 의 옛 현재형」 과 어긋나지 않는다 — 7장은 지금 말의 대응(varder → blir)을, 이 장은 그 꼴의 출처(varda)를 말한다. 어원 사전은 열지 않았다.

brottsbalk (riksdagen) · rättegångsbalk (riksdagen) · avtalslagen (riksdagen) · regeringsformen (riksdagen) · Lexin — Svenska ord (Isof)

확인 문제 8

1. 「Den som berövar annan livet, döms för mord …」 의 döms 는?

현재 능동

s-수동 현재

과거분사

supinum

dömer 의 -er 를 -s 로 바꾼 s-수동 현재(옛 꼴 dömes — BrB 8:1). 「(살인죄로) 처한다」.

2. har 뒤에 오는 꼴은?

과거분사 insedd

supinum insett

부정사 inse

현재 inser

완료는 har + supinum: har insett. insedd 는 명사를 꾸미거나 är/blir 뒤에 오는 과거분사.

3. 「vad part i behörig ordning yrkat」 에서 yrkat 앞에 빠진 것은?

är

har

ska

아무것도 빠지지 않았다

조문의 관계절·vad 절은 har 를 빼기도 한다. yrkat 은 supinum 그대로다.

4. 조문의 skall 은?

ska 의 옛 철자 — 뜻 같음

비문

「~했다」 과거

명사

skall 은 ska 의 옛 철자이고 1942년 소송법전 같은 옛 법의 현행 통합본에 그대로 있다. 비문이 아니다.

5. må ej 를 지금 말로 바꾸면?

måste

får inte

ska

kan

옛 조동사 må 는 får, ej 는 inte. 「Dom må ej givas」 = Domen får inte ges.

6. 「En ledamot som blir överröstad」 의 수동 꼴은?

s-수동

bli-수동(bli + 과거분사)

능동

완료

blir + 과거분사 överröstad 가 bli-수동. s-수동이면 överröstas.

7. 「borde ha insett」의 뜻은?

- 알았다
- 알아야 한다
- **알았어야 했다**
- 알 것이다

bör 의 과거 borde + ha + supinum insett. 선의·악의 판단의 상투구 「insåg eller borde ha insett」.

8. 조문 수동문에서 행위자를 붙이는 전치사는?

- genom
- **av**
- för
- med

Föreskrifter meddelas av riksdagen — 행위자는 av, 수단은 genom(genom lag).

1부 소리와 뼈대 · 제4장

문장의 뼈대 — V2, 종속절의 inte, 동사로 시작하는 조건절, 예외 표지

Satsens skelett — V2, bisatsens inte, villkorssatser utan om, undantagsmarkörer

스웨덴어 주절의 정동사는 둘째 자리에 온다. 첫 자리에 주어가 오든(Riksdagen stiftar lag), 전치사구가 오든(För rättskipningen finns domstolar), 부사가 오든, 동사는 둘째다 — V2. 종속절(att·om·som 절)에서는 그 규칙이 꺼지고 대신 inte·dock·ej 같은 문장부사가 동사 앞으로 간다: om inte annat är föreskrivet. 조문은 여기에 두 가지 버릇을 더한다. 조건절을 om 없이 동사로 시작하고(Har köparen avsänt …, Vill part meddela …), 단서를 정해진 표지(om inte · dock · utom · Första stycket gäller inte)로 알린다. 그 표지를 놓치면 원칙만 읽고 예외를 빠뜨린다 — 조문을 읽을 때 놓치기 쉬운 것이 바로 그것이다. 이 장은 소송법전·기본법·형법전·계약법·토지법전

·행정절차법의 짧은 조 열일곱으로 문장의 뼈대를 익히고, 마지막 상자에서 예외 표지를 riksdagen 통합본 아홉 법 5,515항에서 센 빈도와 함께 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 1 kap. 1 § 1 st. RF
   스웨덴의 모든 공권력은 국민으로부터 나온다.
2. En hovrätts dom får överklagas, om inte annat är föreskrivet. 54 kap. 1 § 1 st. RB
   항소법원의 판결은 달리 정한 바가 없으면 상고할 수 있다.
3. Första stycket gäller inte om brottet varit riktat mot företaget. 36 kap. 23 § 4 st. BrB
   1항은 그 범죄가 그 기업을 상대로 한 것이었으면 적용되지 않는다.

표제어 17

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 7. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

p. 4.1 **²inte** ['ɪntə] **~이 아니다(부정)** ★★★

조문어 **inte** | 일상·강의 **inte** | 억양 근거 lexin

문장부사. 자리가 절의 종류를 알려 준다 — 주절에서는 정동사 뒤(Domen får inte överklagas), 종속절에서는 정동사 앞(om något annat inte är föreskrivet). 옛 조문의 icke·ej 도 같은 자리에 선다(3장). 소송법전 1장 1 § 1항은 지방법원이 1심 법원이라는 원칙을, 2항은 관할구역을 정부가 정한다고 한다.

쉬운 예
Jag vet inte.
모르겠어요.

실무 예
Rätten anser att han inte är skyldig.
법원은 그가 유죄가 아니라고 본다.

원문
> Tingsrätten är allmän underrätt och, om något annat inte är föreskrivet, första domstol. — 1 kap. 1 § 1 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 지방법원은 일반 하급법원이고, 달리 정한 바가 없으면 제1심 법원이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tingsrätten är allmän underrätt	주어 + 정동사 är(둘째 자리) + 보어(무관사)	지방법원은 일반 하급법원이고
och, om något annat	삽입 조건절 머리 — om + 주어	그리고, 달리 ~가
inte är föreskrivet,	종속절이라 inte 가 är 앞 + 과거분사 föreskrivet	정해져 있지 않으면
första domstol.	둘째 보어(är 생략)	제1심 법원이다

문형

om inte annat är föreskrivet / följer av …

달리 정한 바가 없으면

1. 조문에 자주 보이는 단서 틀(이 책의 집계 om inte 171항·om inte annat 40항). om + inte(동사 앞) + annat + är föreskrivet(정해져 있다).
2. 출처를 바꿔 쓴다: om inte annat följer av avtalet(계약에서 달리 나오지 않으면), … av lag.
3. 낱말 순서를 바꾼 꼴도 있다: om något annat inte är föreskrivet(이 조문).

Reglerna gäller om inte annat har avtalats.
그 규정들은 달리 약정하지 않았으면 적용된다.

Om inte annat följer av lag gäller detta kapitel.
법률에서 달리 나오지 않으면 이 장이 적용된다.

문법 S4 · inte 의 자리 — 주절은 동사 뒤, 종속절은 동사 앞

~~om något annat är inte föreskrivet~~ (비문)

om något annat inte är föreskrivet

종속절(om·att·som·när 절)에서는 inte 가 정동사 앞에 온다. 주절에서는 뒤: Det är inte föreskrivet. 자리가 바뀌면 절의 종류가 바뀐다. 옛 icke·ej 도 같다: 「som icke av part åberopats」(RB 17:3).

---

[1] om ['ɔm] ~이면(조건) · ~에 관하여(전치사) ★★★

조문어 **om** | 일상·강의 **om** | 억양 근거 lexin

접속사이자 전치사. 조건절 om 은 「~이면」, 전치사 om 은 「~에 관하여」(lag om avtal, beslut om häktning). 조건절이 뒤에 오면 쉼표로 가르고(…, om inte annat är föreskrivet), 앞

에 오면 주절이 동사로 시작한다(Om …, ska myndigheten …). 54장 1 § 1항은 항소법원 판결의 상고 가능 원칙이고, 2항은 중간판결의 상고 방법, 3항은 궐석판결(tredskodom)을 받은 쪽은 상고하지 못하고 재심청구(återvinning)로 다툰다고 한다.

쉬운 예

Om du vill, går vi nu.

원하면 지금 갑시다.

실무 예

Domen kan överklagas om parten gör det i tid.

당사자가 제때 하면 그 판결은 불복할 수 있다.

원문

> En hovrätts dom får överklagas, om inte annat är föreskrivet. – 54 kap. 1 § 1 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 항소법원의 판결은 달리 정한 바가 없으면 상고할 수 있다.

문형

…, om inte annat är föreskrivet

~, 달리 정한 바가 없으면

1. 원칙 문장 뒤에 쉼표 + om inte annat …: 원칙과 단서를 한 문장에 둔다.
2. 인용할 때 쉼표 앞에서 끊으면 단서가 빠진다 — 이 책의 verify 가 그런 인용에 경고를 낸다.
3. 전치사 om 과 구별: en hovrätts dom(소유격 -s) / beslut om häktning(~에 관한).

Tingsrättens dom får överklagas till hovrätten.

지방법원의 판결은 항소법원에 항소할 수 있다.

Parten ansökte om stämning.

당사자는 소환장 발부를 신청했다.

문법 S4 · 조건절이 앞에 오면 주절은 동사부터 — Om …, ska …

~~Om motiveringen har utelämnats, myndigheten ska ge en motivering.~~ (비문)

Om motiveringen har utelämnats, ska myndigheten ge en motivering.

앞에 선 조건절이 「첫 자리」를 차지하므로 주절의 정동사가 바로 이어 둘째 자리에 오고 주어는 그 뒤다(V2). 조건절이 뒤에 오면 주절은 보통 어순(Domen får överklagas, om …).

독일어와 비교 ≠ wenn / ob / um

om 은 조건(wenn)·간접 의문(ob)·전치사 「~에 관하여」(über, lag om avtal)를 다 맡는다. 독일어는 셋이 다른 말이다.

p. 4.3

[1] dock ['dɔk] 그러나(단서) · 다만 ★★★

조문어 **dock** | 일상·강의 **men / ändå** | 억양 근거 lexin

문장부사. 스웨덴 조문의 단서(但書) 자리에 dock 이 온다 — 이 책의 집계에서 riksdagen 통합본 아홉 법 5,515항 가운데 442항(8%)에 dock 이 있었고, 뒤따르는 낱말은 inte(144)·ej(17)·endast(16) 순이었다(2026-11-07 받은 판). 한국 조문의 「다만, …」 자리다. 주절에서는 동사 뒤(meddelas dock), 종속절에서는 동사 앞. 기본법 8장 17 § 1항은 의회법 제정 절차, 2항이 그 단서(보충 규정은 일반 법률과 같은 절차), 3항은 1항의 준용이다.

쉬운 예

Det är dock inte säkert.

그러나 확실하지는 않다.

실무 예

Domen får dock inte överklagas särskilt.

다만 그 판결은 따로 불복할 수 없다.

원문

> Tilläggsbestämmelser i riksdagsordningen meddelas dock i samma ordning som lag i allmänhet. — 8 kap. 17 § 2 st. RF · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 다만 의회법의 보충 규정은 일반 법률과 같은 절차로 제정한다.

문형

… får dock … / … gäller dock …

다만 ~할 수 있다 / 다만 ~이 적용된다

1. 집계에서 가장 잦은 짝은 får dock(96항)·gäller dock(65항)이었다(5,515항).
2. dock 은 앞 문장·앞 항의 원칙에 대한 예외를 연다: 원칙을 먼저 읽고 dock 뒤를 좁은 예외로 읽는다.
3. 지금 글에서는 dock 대신 men·däremot·emellertid 도 쓴다. 조문은 dock.

Rätten får dock avgöra målet utan huvudförhandling.

다만 법원은 본변론 없이 사건을 재판할 수 있다.

Detta gäller dock inte för konsumenter.

다만 이것은 소비자에게는 적용되지 않는다.

문법 S4 · dock — 앞 항·앞 문장에 대한 단서

~~Dock tilläggsbestämmelser meddelas …~~ (부자연)

Tilläggsbestämmelser meddelas dock …

조문의 dock 은 주절 정동사 뒤에 온다(meddelas dock, får dock). 문장 머리의 Dock 은 조문에서 드물다 — 집계에서 항 머리 대문자 Dock 은 0 이었다(5,515항). 앞 항의 원칙을 좁힌다는 신호이므로 dock 이 든 항을 보면 앞 항을 함께 읽는다.

p. 4.4

[2] utom [ˈʉːtɔm] ~을 제외하고 · (장소) ~밖에 ★★

조문어 **utom** | 일상·강의 **förutom** | 억양 근거 lexin

전치사. 「~을 제외하고」(utom i fall som avses i 41 kap.)와 「~밖에」(utom huvudförhandling 변론 밖에서, utom riket 국외에서) 두 뜻이 있다. 이 책의 집계에서 낱말 경계로 잡힌 46항 가운데 26항은 장소 뜻이었다(2026-11-07). 예외 뜻은 쉼표 뒤(..., utom ...)나 utom när 꼴로 온다. 39장 4 § 는 검증(syn) 비용의 국고 부담 원칙과 41장(증거보전)의 예외를 한 문장에 둔다.

쉬운 예

Alla utom en kom.

한 사람만 빼고 다 왔다.

실무 예

Förhöret hölls utom huvudförhandlingen.

그 신문은 본변론 밖에서 이루어졌다.

원문

Kostnaden för syn skall, utom i fall som avses i 41 kap., gäldas av statsverket. — 39 kap. 4 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

검증 비용은, 41장이 정하는 경우를 제외하고, 국고에서 부담한다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kostnaden för syn	주어 — 정관사 + för 구	검증 비용은
skall,	조동사 skall(= ska) — 둘째 자리, 뒤에 삽입구	~하여야 한다
utom i fall som avses i 41 kap.,	삽입 예외구 — utom + i fall som avses i(~이 정하는 경우)	41장이 정하는 경우를 제외하고
gäldas av statsverket.	s-수동 부정사 gäldas(옛 동사 gälda 「지급하다」) + 행위자 av	국고에서 부담한다

조동사와 부정사 사이에 예외구가 끼어들었다 — 「skall, utom ..., gäldas」. 이 조문은 이렇게 삽입구를 넣었다. gälda(지급하다)는 옛 동사이고 지금은 betala.

문형

..., utom i fall som avses i ... / utom när ...

~이 정하는 경우를 제외하고 / ~한 때를 제외하고

1. utom + i fall som avses i + 조·장: 「~이 정하는 경우를 제외하고」.
2. utom när + 절: utom när parten själv begär det.
3. 장소 뜻: utom rätta(법정 밖에서, 재판 외), utom riket(국외).

Förlikning kan ske utom rätta.
화해는 법정 밖에서도 이루어질 수 있다.

Avgiften betalas av parten, utom när den är befriad.
그 수수료는 당사자가 내되, 면제된 때는 제외한다.

문법 S4 · utom — 쉼표 뒤의 예외, 장소의 「밖」과 구별

~~Kostnaden gäldas av statsverket utom.~~ (비문)

Kostnaden gäldas av statsverket, utom i vissa fall.

utom 뒤에는 명사구(alla utom en), 전치사구(utom i fall som avses i …) 또는 절(utom när …)이 온다. 장소 뜻 utom huvudförhandlingen·utom riket 과 예외 뜻은 문맥으로 가른다. 이 책의 집계에서 dessutom·Beslut om 이 utom 으로 잘못 잡혀 이 책의 검색 표지는 「, utom」 꼴이다.

---

p. 4.5

[1] där ['dɛːr] 거기에 · (옛 접속사) ~인 경우에 ★★

조문어 **där** | 일상·강의 **där** | 억양 근거 lexin

지금 말로는 장소 부사(「거기」)와 관계부사(「~하는 곳」)이지만, 1915년 계약법은 där 를 조건 접속사 「~인 경우에, ~이면」으로 쓴다 — 7장 30 § 「Där den, gent emot vilken …」, 이 조문 「där den, som avgav svaret, anser …」. 지금 말로는 om 또는 när. 계약법 6 § 1항은 변경을 가한 승낙 = 거절 + 새 청약(3장 gälla), 2항 첫 문장이 그 예외(äge dock icke tillämpning), 둘째 문장은 그 경우 상대방의 통지 의무와 침묵 시 계약 성립이다.

쉬운 예 — Där borta ligger domstolen.
저기 법원이 있다.

실무 예 — Staden där avtalet ingicks är Malmö.
계약이 체결된 도시는 말뫼다.

원문

> Vad nu är sagt äge dock icke tillämpning, där den, som avgav svaret, anser det överensstämma med anbudet och mottagaren måste inse detta. — 6 § 2 st. avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 그러나 회답을 한 자가 그 회답이 청약과 일치한다고 여기고 상대방이 그것을 알아차릴 수밖에 없었던 경우에는 위에서 말한 것을 적용하지 않는다.

옛 철자 → 지금 철자

äge → äger · icke → inte

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vad nu är sagt	주어 — vad 절(「지금 말한 것」 = 1항)	위에서 말한 것은
äge dock icke tillämpning,	옛 접속법 äge(= äger) + dock(단서) + icke(= inte) + tillämpning	그러나 적용되지 않는다
där den, som avgav svaret,	옛 조건 접속사 där(= om) + 주어 den + 관계절	회답을 한 자가
anser det överensstämma med anbudet	anser + 목적어 + 맨 부정사(~라고 여긴다)	그것이 청약과 일치한다고 여기고
och mottagaren måste inse detta.	둘째 조건 — måste inse(알아차릴 수밖에 없다 — 7장 bort inse 의 「알았어야 했다」 보다 센 인식 요건)	상대방이 그것을 알아차릴 수밖에 없었던 경우에는

7장 r1 검증에서 가장 많이 걸린 것이 이 2항 같은 「다음 항의 예외」였다. 「Vad nu är sagt äge dock icke tillämpning, där …」(지금 말한 것은 ~인 경우 적용되지 않는다)가 그 상투 틀이다 — 계약법 4·6·11 § 에 같은 꼴.

문형

Vad nu är sagt äge dock icke tillämpning, där …

위에서 말한 것은 ~인 경우에는 적용되지 않는다

1. 1항의 원칙을 vad nu är sagt(지금 말한 것)로 받고, äge icke tillämpning(적용되지 않는다)으로 뒤집은 뒤, där 절로 조건을 단다.
2. 지금 말로는 Detta gäller dock inte om …(이것은 ~이면 적용되지 않는다).
3. 이 틀이 보이면 1항의 설명에 「다만 2항의 경우는 예외」를 반드시 붙인다.

Detta gäller dock inte om mottagaren måste ha insett misstaget.
다만 상대방이 그 착오를 알아차릴 수밖에 없었으면 이것은 적용되지 않는다.

Första stycket tillämpas inte i det fallet.
그 경우에는 1항을 적용하지 않는다.

문법 S4 · 옛 där = om — 「~인 경우에」

~~där = 「거기에서」로만 읽기~~ (부자연)

옛 조문의 där 는 「~인 경우에」(= om)

1915년 계약법·1942년 소송법전의 där 는 조건 접속사다. 「Där någon …」(7장 10 § 2항)은 「누군가가 … 한 경우에는」. 지금 말의 där(거기·~하는 곳)와 다르다. 비문이 아니라 옛 문체.

---

p. 4.6

²första ²stycket ['fœʂta 'stʏkət] 제1항(은) ★★★

조문어 **första stycket** | 일상·강의 **första stycket** | 억양 근거 lexin · nst

조문이 같은 조의 다른 항을 가리키는 말. 항은 stycke(ett, 복수 stycken), 「1항」은 första stycket, 「1·2항」은 första och andra styckena(복수 정관사). 「Första stycket gäller inte …」로 시작하는 항은 앞 항의 예외다 — 이 책의 집계에서 2항 이후 2,701항 가운데 94항(3.5%)이 이 꼴을 포함한 여러 꼴(Första och andra styckena …, Trots andra stycket … 등)로 앞 항을 가리키며 단서를 달았다(2026-11-07). 36장 23 § 는 1항 법인 제재금(företagsbot)의 요건, 2항 추가 요건, 3항 기업의 정의, 4항이 1항의 예외다 — 4항이 1항을 가리키므로 3항 인용에는 이 예외가 붙지 않는다.

쉬운 예

Läs första stycket.

1항을 읽으세요.

실무 예

Första stycket gäller också för ombud.

1항은 대리인에게도 적용된다.

원문

> Första stycket gäller inte om brottet varit riktat mot företaget. – 36 kap. 23 § 4 st. BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 1항은 그 범죄가 그 기업을 상대로 한 것이었으면 적용되지 않는다.

문형

Första stycket gäller inte / tillämpas inte … om …

1항은 ~이면 적용되지 않는다

1. 서수 + stycket: första stycket(1항), andra stycket(2항), tredje stycket(3항). 둘 이상은 styckena.
2. 뒤의 술어가 정한다: gäller inte·tillämpas inte 면 예외, tillämpas också·gäller också 면 준용, gäller dock 은 뒤를 끝까지 읽는다.
3. 조 전체를 가리키면 denna paragraf(이 조): Denna paragraf gäller inte ljudfilm(URL 5장 47 § 5항).

Första och andra styckena gäller inte i brottmål.
1항과 2항은 형사사건에는 적용되지 않는다.

Andra stycket tillämpas också på beslut.
2항은 결정에도 적용한다.

문법 S4 · Första stycket gäller inte … — 다음 항에 오는 단서

~~1항만 읽고 「법인 제재금을 부과한다」로 설명~~ (부자연)

1항 + 4항: 「다만 그 범죄가 그 기업을 상대로 한 것이면 아니다」

앞 항을 서수로 가리키는 항은 그 항에 무엇인가를 덧붙인다 — gäller inte·tillämpas inte 면 예외, tillämpas också·gäller också 면 준용·확장(RF 8:17 3항). 서수는 대상만 정하고 술어를 읽어 판단한다. 이 책의 집계(5,515항)에서 앞 항을 가리켜 예외를 다는 항이 94. verify 가 그 예외 항을 함께 대조한다.

---

p. 4.7

[1] ej ['ɛj] (옛·격식) ~이 아니다 ★★

조문어 **ej** | 일상·강의 **inte** | 억양 근거 lexin

inte 의 옛·격식 꼴. 옛 조문에서는 문장 머리에도 온다 — 「Ej må fullmakt ställas till innehavaren」: Ej 가 첫 자리를 차지해 조동사 må 가 둘째, 주어 fullmakt 가 그 뒤로 간 V2 문장이다. 이 책의 집계에서 「om ej」 70항·「gäller ej」 17항(5,515항). 소송법전 12장 12 § 1항은 대리권 서면(fullmakt)에 대리인 이름을 적고 소지인 앞으로 발행하지 못한다는 것, 2항은 대리권의 범위(특정 사건 또는 소송 일반)와 제한의 기재다.

쉬운 예

Ej tillåtet.
허용되지 않음.

실무 예

Talan har ej väckts i tid.
소는 제때 제기되지 않았다.

원문

Ej må fullmakt ställas till innehavaren. — 12 kap. 12 § 1 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
대리권 서면은 소지인 앞으로 발행할 수 없다.

옛 철자 → 지금 철자

må → får

문형

ej / icke 가 든 옛 단서 — om ej annat …, gäller ej

달리 ~하지 않으면 / 적용되지 않는다(옛 꼴)

1. 옛 조문의 om inte 는 om ej(RB)·om icke(JB): 「om ej annat är stadgat」.
2. gäller ej = gäller inte: 「Första och andra styckena gäller ej, om annat avtalats」(JB 12장 7 § 3항).
3. 지금 글에서는 inte. ej 는 표지판(Ej tillåtet)과 격식 글에 남아 있다.

Första och andra styckena gäller ej, om annat avtalats.
1항과 2항은 달리 약정했으면 적용되지 않는다.

Om ej annat är stadgat, gäller detta.
달리 정한 바가 없으면 이것이 적용된다.

문법 S4 · Ej må fullmakt ställas — 부정어가 첫 자리에 서면 동사가 둘째

~~Ej fullmakt må ställas …~~ (비문)

Ej må fullmakt ställas … / Fullmakt får inte ställas …

첫 자리에 Ej 가 오면 정동사 må 가 바로 뒤(둘째)에 오고 주어 fullmakt 는 셋째다 — 첫 자리 요소가 무엇이든 동사는 둘째(V2). 지금 말로는 주어를 앞세운 Fullmakt får inte ställas till innehavaren.

---

p. 4.8

[1]har ['hɑːr] (조건절 머리의) ~했으면 ★★★

조문어 **har** | 일상·강의 **har** | 억양 근거 lexin

ha(3장)의 현재형. 조문은 om 을 빼고 동사를 첫 자리에 세워 조건절을 만든다: Har köparen avsänt … = Om köparen har avsänt …. 동사로 시작하는 조건절은 의문문과 모양이 같지만, 조문에서는 조건으로 읽는다. 토지법전 4장 19 a § 1항은 하자 통지(reklamation) 의무, 2항은 매도인의 중과실·신의성실 위반 때의 예외(Utan hinder av första stycket), 3항이 적절한 방법으로 보낸 통지는 지연·훼손되어도 원용할 수 있다는 규정이다.

쉬운 예 — Har du tid?
시간 있어요?

실무 예 — Har parten inte svarat, avgörs målet ändå.
당사자가 답하지 않았으면 사건은 그래도 재판된다.

원문

> Har köparen avsänt ett meddelande som anges i första stycket på ett ändamålsenligt sätt, får meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram. — 4 kap. 19 a § 3 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07

매수인이 1항이 정하는 통지를 적절한 방법으로 발송했으면, 그 통지는 지연되거나 훼손되거나 도달하지 않더라도 원용할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Har köparen avsänt ett meddelande	조건절 — 동사 Har 로 시작(= Om köparen har avsänt), supinum avsänt	매수인이 통지를 발송했으면
som anges i första stycket	관계절 — s-수동 anges(1항이 정하는)	1항이 정하는
på ett ändamålsenligt sätt,	방법 — på ett … sätt	적절한 방법으로
får meddelandet åberopas	주절 — 조건절이 첫 자리라 får 가 바로 옴, 주어 meddelandet 은 뒤, s-수동 부정사	그 통지는 원용할 수 있다
även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram.	양보절 även om — s-수동 둘 + inte(동사 앞)	지연되거나 훼손되거나 도달하지 않더라도

조건절(Har …)이 첫 자리 → 주절의 정동사 får 가 바로 이어 오고 주어 meddelandet 이 그 뒤. 양보절 även om 안에서는 inte 가 동사 kommer 앞이다.

문형

Har + 주어 + supinum …, + 정동사 + 주어 …

~가 ~했으면, ~는 ~한다

1. 조건절: Har + 주어 + supinum(Har köparen avsänt …).
2. 쉼표 뒤 주절은 동사부터: …, får meddelandet åberopas / …, ska rätten ….
3. 다른 동사도 같다: Vill part …(RB 12:12), Avslås anbud …(AvtL 5 §), Är saken sådan …(RB 17:3), Ingår den som … (1장).

Har svaranden inte svarat, får tredskodom meddelas.
피고가 답변하지 않았으면 궐석판결을 할 수 있다.

Kommer parten inte, avgörs målet ändå.
당사자가 오지 않으면 사건은 그래도 재판된다.

문법 S4 · Har …, får … — om 없는 조건절

~~Köparen har avsänt meddelandet, får det åberopas.~~ (비문)

Har köparen avsänt meddelandet, får det åberopas.

조건절을 om 없이 만들려면 동사를 첫 자리에 세운다(Har köparen …, Vill part …, Avslås anbud …). 주어가 앞에 오면 조건절이 아니라 평서문이 된다. 지금 글에서도 쓰는 꼴이지만 조문에 특히 잦다.

---

p. 4.9

[1] vill ['vɪl] (조건절 머리의) ~하려 하면 ★★

조문어 **vill** | 일상·강의 **vill** | 억양 근거 lexin

vilja(원하다)의 현재형. 「Vill part …」 = Om parten vill … — 당사자의 선택에 달린 조건을 여는 조문의 상투 머리. 1장 kärande 의 「Vill käranden enligt 3 § ändra sin talan」 도 같은 꼴. 소송법전 12장 12 § 2항은 대리권을 특정 사건으로 또는 소송 일반으로 줄 수 있고, 특정 법원·기일로 제한하려면 서면에 적으라는 것, 셋째 문장은 구두 대리권은 그 사건에만 미친다(gälle allenast)는 것이다.

쉬운 예

Vill du ha kaffe?

커피 드실래요?

실무 예

Vill parten överklaga, ska det ske inom tre veckor.

당사자가 불복하려 하면 3주 안에 하여야 한다.

원문

Vill part meddela fullmakt allenast för viss domstol eller särskilt rättegångstillfälle, skall det angivas i fullmakten. — 12 kap. 12 § 2 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

당사자가 특정 법원이나 특정 기일에 한하여 대리권을 주려 하면, 그 뜻을 대리권 서면에 적어야 한다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska · angivas → anges · allenast → bara

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vill part meddela fullmakt	조건절 — 동사 Vill 로 시작(= Om parten vill), 부정사 meddela	당사자가 대리권을 주려 하면
allenast för viss domstol	옛 allenast(= bara) + 범위 ①	특정 법원에 한하여

eller särskilt rättegångstillfälle,	범위 ②	또는 특정 기일에
skall det angivas i fullmakten.	주절 — skall 둘째, 형식 주어 det, 옛 s-수동 부정사 angivas(= anges)	그 뜻을 대리권 서면에 적어야 한다

문형

Vill + 주어 + 부정사 ..., (ska/får) ...

~가 ~하려 하면, ~

1. Vill + 주어 + 부정사: Vill part överklaga(당사자가 불복하려 하면).
2. 주절은 동사부터: ..., ska det ske inom tre veckor.
3. 지금 글: Om parten vill överklaga, ska ....

Vill käranden ändra sin talan, får det ske skriftligen.
원고가 청구를 변경하려 하면 서면으로 할 수 있다.

Vill åklagaren utvidga åtalet, får det ske under rättegången.
검사가 공소를 확장하려 하면 소송 중에 할 수 있다.

---

p. 4.10

[1] är ['ɛːr] ~이다 · (조건절 머리의) ~이면 ★★★

조문어 **är** | 일상·강의 **är** | 억양 근거 lexin

vara(3장)의 현재형. 「Är saken sådan, att ...」 = Om saken är sådan att ... — 조건절 머리의 är. 이 문장에는 뼈대 셋이 다 들어 있다: 동사로 시작하는 조건절, 주절의 옛 조동사 må ej(3장), 관계절 안의 icke 가 동사 앞(som icke av part åberopats). 17장 3 § 첫 문장(3장 må)은 처분권주의, 이 둘째 문장은 화해 가능한 사건의 변론주의다.

쉬운 예

Är du klar?
다 됐어요?

실무 예

Är parten inte nöjd, får han överklaga.
당사자가 불만이면 불복할 수 있다.

원문

> Är saken sådan, att förlikning därom är tillåten, må dom ej grundas å omständighet,som icke av part åberopats till grund för hans talan. — 17 kap. 3 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 그 사건이 화해가 허용되는 것이면, 판결은 당사자가 자기 청구의 근거로 원용하지 않은 사정에 기초할 수 없다.

옛 철자 → 지금 철자

må → får · ej → inte · icke → inte · å → på

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Är saken sådan, att förlikning därom är tillåten,	조건절 — 동사 Är 로 시작 + sådan att 절(그러한 … 인)	그 사건이 화해가 허용되는 것이면
må dom ej grundas å omständighet,	주절 — 옛 조동사 må 둘째, 주어 dom, ej(= inte), 옛 s-수동 부정사 grundas, å(= på)	판결은 사정에 기초할 수 없다
som icke av part åberopats	관계절 — icke 가 동사 앞, åberopats(s-수동 supinum, har 생략)	당사자가 원용하지 않은
till grund för hans talan.	till grund för 「~의 근거로」	자기 청구의 근거로

통합본 원문에 「omständighet,som」 처럼 쉼표 뒤 공백이 빠져 있다 — 원문 그대로 옮겼다(이 책은 원문을 고치지 않는다). 옛 전치사 å 는 지금 på. 관계절의 icke 는 동사(åberopats) 앞 — 관계절도 종속절이다.

문형

Är + 주어 + sådan att …, …

~가 ~한 것이면, ~

1. Är + 주어 + 보어: Är saken sådan att …(사건이 ~한 것이면), Är avtalet skriftligt, ….
2. 주절은 동사부터: …, får dom inte grundas på ….
3. sådan att 는 「~할 만큼 그러한」 : 화해가 허용될 만한 사건(dispositivt mål).

Är avtalet skriftligt, gäller det från dagen för undertecknandet.

계약이 서면이면 서명한 날부터 효력이 있다.

Är parten frånvarande, får målet avgöras ändå.

당사자가 불출석이면 사건은 그래도 재판될 수 있다.

문법 S4 · 관계절은 종속절 — som icke av part åberopats

~~som av part åberopats icke~~ (비문)

som icke av part åberopats

관계절(som 절)에서도 부정어는 동사 앞이다. 동사를 끝으로 보내는 독일어와 다르다 — 스웨덴어 관계절의 동사 자리는 주절과 같고 inte·icke 만 그 앞으로 간다.

---

p. 4.11

[1]den [1]som ['dɛn 'sɔm] ~하는 자(는) ★★★

조문어 **den som** | 일상·강의 **den som** | 억양 근거 lexin · lexin

조문 주어의 상투 머리 — 「Den som berövar annan livet, döms …」(3장 döma), 「Den som vill inleda en rättegång …」(3장 ska), 「Den som har gjort en uppfinning …」(2장 uppfinning). 한국 조문의 「~한 자는」. den 은 사람을 가리키는 지시사, som 은 관계사다. 형법 전 8장 1 § 는 절도죄의 구성요건과 법정형을 한 문장에 담고, 그 사이에 조건절 om tillgreppet innebär skada 가 끼어든다.

쉬운 예

Den som vet svarar.

아는 사람이 답한다.

실무 예

Den som överklagar ska ange skälen.

불복하는 자는 이유를 적어야 한다.

원문

Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. — 8 kap. 1 § BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07

타인에게 속한 것을 영득할 고의로 불법하게 가져간 자는, 그 취거가 손해를 수반하면, 절도죄로 2년 이하의 징역에 처한다.

옛 철자 → 지금 철자

tager → tar · dömes → döms

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den som olovligen tager vad annan tillhör	주어 — den som + 관계절(tager = tar) + vad 절(타인에게 속한 것)	타인에게 속한 것을 불법하게 가져간 자는
med uppsåt att tillägna sig det,	목적 — med uppsåt att(~할 고의로) + 재귀 sig	그것을 영득할 고의로

dömes,	정동사 — 옛 s-수동 현재 dömes(= döms)	처한다
om tillgreppet innebär skada,	삽입 조건절	그 취거가 손해를 수반하면
för stöld till fängelse i högst två år.	죄명 + 형	절도죄로 2년 이하의 징역에

긴 주어(Den som … det) 뒤에 쉼표, 정동사 dömes, 다시 쉼표와 조건절, 그 뒤에 죄명과 형. 형법 전 각칙 조문의 전형이다. 1962년 법이라 tager·dömes 옛 꼴.

문형

Den som + 동사 …, + 정동사 …

~하는 자는 ~한다

1. Den som + 현재 동사: Den som berövar(빼앗는 자), Den som vill(원하는 자).
2. 완료: Den som har gjort(한 자), 조문은 har 를 빼기도 한다(Den som röstat — 3장 bli).
3. 복수는 De som: De som har rösträtt(선거권이 있는 자들).

Den som vållar skada ska ersätta den.
손해를 일으킨 자는 그것을 배상하여야 한다.

De som har kallats ska infinna sig.
소환된 자들은 출석하여야 한다.

문법 S4 · Den som … — 관계절을 거느린 주어, 동사는 그 뒤에 한 번

~~Den som tager döms han för stöld.~~ (비문)

Den som tager … döms för stöld.

den som 절 전체가 주어이므로 주절에 다시 han 같은 주어를 넣지 않는다. 주어가 길어도 정동사는 그 바로 뒤(둘째 자리)에 한 번 온다.

---

p. 4.12

¹så ¹ock [ˈsoː ˈɔk] (옛) 그리고 또한 ★

조문어 **så ock** | 일상·강의 **och även** | 억양 근거 lexin · lexin

옛 접속 표현 — 지금 말의 och även·liksom. 소송법전(1942)에 남아 있다: 「… beträffande ställföreträdare så ock ombud eller biträde」. 같은 조에 옛 접속법 äge(3장)도 있다. 9장 4 § 는 1~3 § 의 벌칙·제재 규정을 법정대리인·대리인·보조인에게 준용한다는 조이고, 그래서 1~3 § 의 내용(소송 당사자 등에 대한 과태료 등)을 함께 읽어야 뜻이 잡힌다.

쉬운 예

Han kom, så ock hans bror.

그가 왔고, 그의 형도 왔다.

실무 예

Detta gäller part så ock ombud.

이것은 당사자에게, 그리고 대리인에게도 적용된다.

원문

Vad i 1 - 3 §§ är stadgat äge motsvarande tillämpning beträffande ställföreträdare så ock ombud eller biträde. — 9 kap. 4 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

1 § 부터 3 § 까지에서 정한 것은 법정대리인, 그리고 대리인이나 보조인에게도 준용한다.

옛 철자 → 지금 철자

äge → äger

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vad i 1 - 3 §§ är stadgat	주어 — vad 절(1~3 § 에서 정한 것), 과거분사 stadgat	1 § 부터 3 § 까지에서 정한 것은
äge motsvarande tillämpning	옛 접속법 äge + motsvarande tillämpning(준용)	준용한다
beträffande ställföreträdare	beträffande 「~에 관하여」 + 법정대리인	법정대리인에 관하여
så ock ombud eller biträde.	옛 접속 så ock(= och även)	그리고 대리인이나 보조인에게도

문형

äga motsvarande tillämpning beträffande … så ock …

~에게, 그리고 ~에게도 준용한다

1. 준용 조문의 옛 틀: Vad i … §§ är stadgat äge motsvarande tillämpning(~에서 정한 것을 준용한다).
2. 준용 대상은 beträffande 또는 på: beträffande ombud.
3. 지금 조문은 gäller också / tillämpas också för ….

Bestämmelserna gäller också för ombud och biträde.
그 규정들은 대리인과 보조인에게도 적용된다.

Detta tillämpas också på ställföreträdare.
이것은 법정대리인에게도 적용한다.

---

p. 4.13

[1] som ['sɔm] ~하는(관계사) · ~로서(비교·자격) ★★★

조문어 **som** | 일상·강의 **som** | 억양 근거 lexin

관계사(「~하는」)이자 비교·자격의 접속사(「~로서」: som vittne, anses som brott). 관계절은 종속절이라 inte 가 동사 앞에 오지만(på ett inte obetydligt sätt — 여기서는 형용사 앞), 동사 자체는 주절과 같은 자리에 있다 — 독일어처럼 끝으로 가지 않는다. 행정절차법 32 § 1항은 결정 이유 기재 의무와 그 내용, 2항은 이유를 생략할 수 있는 네 경우, 3항은 사후 이유 제시(이 장 för att) 다. 32 § 는 3항까지이고, 통지는 다음 절 33 § 이하다.

쉬운 예

Mannen som kom är domare.
온 남자는 판사다.

실무 예

Ett beslut som inte kan överklagas vinner laga kraft direkt.
불복할 수 없는 결정은 곧바로 확정된다.

원문

> Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. — 32 § 1 st. FL · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 누군가의 처지에 사소하지 않은 영향을 미칠 것으로 볼 수 있는 결정에는, 명백히 불필요한 경우가 아니면, 알기 쉬운 이유를 붙여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Ett beslut som kan antas påverka någons situation	주어 + 관계절 — som + kan antas(~라고 볼 수 있다) + 부정사	누군가의 처지에 영향을 미칠 것으로 볼 수 있는 결정은
på ett inte obetydligt sätt	방법 — inte 가 형용사 obetydligt 앞(이중 부정 「사소하지 않은」)	사소하지 않은 방식으로
ska innehålla en klargörande motivering,	주절 정동사 ska — 긴 주어 바로 뒤	알기 쉬운 이유를 담아야 한다
om det inte är uppenbart obehövligt.	조건절 — inte 가 동사 är 앞	명백히 불필요한 경우가 아니면

주어 Ett beslut 를 꾸미는 관계절이 길어도 정동사 ska 는 주어구 바로 뒤에 온다. 관계절 안의 동사(kan antas)는 뒤로 가지 않았다. inte 가 동사 앞에 오는 것은 종속절(om det inte är)에서다.

문형

ett beslut som … / anses som …

~하는 결정 / ~로 본다

1. 관계사: 명사 + som + 절. 주격이든 목적격이든 som 하나다(ett beslut som kan överklagas / ett beslut som parten överklagade).
2. 자격·비교: som vittne(증인으로), anses som brott(2장), gälla som nytt anbud(3장).
3. 전치사가 붙는 관계절은 전치사를 끝에 남긴다: de skäl som det grundas på(1장 skal).

Beslutet som överklagades har upphävts.

불복된 그 결정은 취소되었다.

Hon hördes som vittne i målet.

그녀는 그 사건에서 증인으로 신문받았다.

문법 S4 · 관계절의 동사 자리 — 독일어처럼 끝으로 가지 않는다

~~ett beslut som någons situation påverka kan~~ (비문)

ett beslut som kan antas påverka någons situation

스웨덴어 관계절의 동사는 주절과 같은 자리(주어 바로 뒤)에 있고, 다른 것은 inte·dock 같은 문장부사가 동사 앞으로 가는 것뿐이다. 독일어 Nebensatz 의 동사 후치와 다르다 — 7장 r1 이 바로잡은 설명.

p. 4.14

[1]för [1]att ['fø:r 'at] ~하기 위하여 · ~하도록 ★★

조문어 **för att** | 일상·강의 **för att** | 억양 근거 lexin · lexin

목적의 접속사(för att + 절) 또는 부정사 표지(för att + 부정사). 이 조문에는 조건절이 앞에 선 주절의 V2(Om …, ska myndigheten …), 두 번째 조건절(om någon enskild begär det), 그리고 목적절(för att han eller hon ska kunna …)이 차례로 있다. 32 § 3항은 2항 1~3호로 이유를 생략한 때의 사후 이유 제시 의무이고, 2항 4호(법규 제정)는 제외되어 있다.

쉬운 예

Jag läser för att lära mig.

배우려고 읽는다.

실무 예

Rätten gav parten tid för att svara.

법원은 당사자에게 답할 시간을 주었다.

원문

Om motiveringen har utelämnats enligt andra stycket 1, 2 eller 3 ska myndigheten om möjligt ge en motivering i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt. — 32 § 3 st. FL · 공식 · 기준일 2026-11-07

2항 1호·2호 또는 3호에 따라 이유를 생략한 때에는, 개인이 요청하고 그 사람이 자기 권리를 지키기 위하여 필요하면, 행정기관은 가능한 한 사후에 이유를 제시하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Om motiveringen har utelämnats	조건절(첫 자리) — har utelämnats(s-수동 완료)	이유를 생략한 때에는
enligt andra stycket 1, 2 eller 3	근거 — 2항 1~3호	2항 1~3호에 따라
ska myndigheten om möjligt ge en motivering i efterhand,	주절 — 조건절 뒤라 ska 가 바로, 주어 myndigheten 은 뒤(V2), om möjligt(가능하면)	행정기관은 가능한 한 사후에 이유를 제시하여야 한다
om någon enskild begär det	둘째 조건절	개인이 요청하고
och det behövs för att han eller hon	셋째 조건 + 목적절 för att	그 사람이 ~하기 위하여 필요하면

ska kunna ta till vara sin rätt.	목적절 안 — ska kunna + ta till vara(지키다)	자기 권리를 지킬 수 있도록

앞에 선 Om 절이 첫 자리를 차지해 주절이 「ska myndigheten …」으로 뒤집혔다. 이 조문은 ska 가 두 번 — 주절의 의무 ska 와 목적절의 ska kunna.

문형

för att + 주어 + ska kunna + 부정사

~가 ~할 수 있도록

1. 목적절: för att + 절. 이 조문은 안에 ska kunna 를 두었다: för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.
2. 부정사와 쓰면 för att + 부정사: för att svara(답하기 위하여).
3. ta till vara sin rätt = 자기 권리를 지키다(행정절차법 32 § 의 표현).

Parten fick anstånd för att kunna yttra sig.
당사자는 의견을 낼 수 있도록 기한 유예를 받았다.

Beslutet motiverades för att parten skulle förstå det.
당사자가 이해할 수 있도록 결정에 이유를 붙였다.

문법 S4 · Om …, ska myndigheten … — 앞선 종속절 뒤의 도치

~~Om …, myndigheten ska ge en motivering.~~ (비문)

Om …, ska myndigheten ge en motivering.

종속절·전치사구·부사 등 무엇이든 첫 자리에 오면 주절의 정동사가 둘째, 주어가 셋째다. 「동사가 앞으로 간다」가 아니라 「첫 자리를 다른 것이 차지해서 동사가 둘째 자리를 지킨다」로 이해한다(7장 r1 20).

---

p. 4.15

[2] endast ['ɛndast] ~만 · (endast om) ~인 때에만 ★★

조문어 **endast** | 일상·강의 **bara** | 억양 근거 lexin

격식 부사 「~만」(일상어 bara). 조문의 endast om 은 「~인 때에만」으로 요건을 좁힌다 — 이 책의 집계에서 214항(5,515항 가운데). 행정절차법 5 § 3항은 비례 원칙: 첫 문장이 목적 적합성(endast om), 둘째 문장이 필요성과 상당성(får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs … endast om …)이다. 1항 법률 유보·2항 객관 공평은 2장 myndighet.

쉬운 예 Endast en kom.
한 사람만 왔다.

실무 예

Beslutet får ändras endast om nya skäl finns.

그 결정은 새 사유가 있는 때에만 변경할 수 있다.

원문

> Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. — 5 § 3 st. FL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 행정기관은 그 조치가 의도한 결과로 이어질 것으로 볼 수 있는 때에만 개인의 이익에 개입할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Myndigheten får ingripa	주어 + får(둘째) + 부정사	행정기관은 개입할 수 있다
i ett enskilt intresse	목적 전치사구 — 중성 형용사 -t	개인의 이익에
endast om åtgärden kan antas	제한 조건 endast om(~인 때에만) + kan antas(~라고 볼 수 있다)	그 조치가 ~할 것으로 볼 수 있는 때에만
leda till det avsedda resultatet.	부정사구 — leda till(~로 이어지다) + 정관사 이중 한정	의도한 결과로 이어질

문형

… endast om … / endast när …

~인 때에만

1. 허용 문장 + endast om + 조건절: får ingripa endast om ….
2. 시간이면 endast när, 사람이면 endast av(endast av dem gemensamt — URL 5장 47 § 2항).
3. 일상어 bara om. 조문·판결문은 endast.

Domen får ändras endast om nya omständigheter åberopas.

그 판결은 새로운 사정이 원용되는 때에만 변경할 수 있다.

Förhöret får hållas endast när parten är närvarande.

그 신문은 당사자가 출석한 때에만 할 수 있다.

p. 4.16

¹i ¹den ¹mån ['iː 'dɛn 'moːn] ~하는 한(에서) · ~하는 범위에서 ★★

조문어 **i den mån** | 일상·강의 **så långt** | 억양 근거 lexin · lexin · lexin

범위 한정의 접속구 「~하는 한에서」. 이 책의 집계에서 32항(5,515항 가운데), 항 머리 대문자 I den mån 2항. 이 조문은 그 머리 꼴이고, 첫 자리를 I den mån 절이 차지해 주절이 「skall samma villkor … gälla」로 도치되었다. 토지법전 9장 9 § 는 농지 임대차(arrende) 갱신 때의 차임(1항)·기간(2항)·그 밖의 조건(3항, i den mån det är skäligt)·변경을 요구하지 않은 조건은 그대로(4항, 이 인용)·합의 우선(5항, oavsett … i den mån ej annat …)이다.

쉬운 예

Jag hjälper till i den mån jag kan.

할 수 있는 한 돕겠다.

실무 예

Avtalet gäller i den mån det inte strider mot lag.

그 계약은 법률에 반하지 않는 한 효력이 있다.

원문

> I den mån ändring av arrendevillkoren ej påkallas, skall samma villkor som förut gälla. — 9 kap. 9 § 4 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 임대차 조건의 변경이 요구되지 않는 한, 종전과 같은 조건이 효력을 가진다.
>
> **옛 철자 → 지금 철자**
>
> skall → ska · ej → inte

문형

i den mån (ej / inte) …

~하는 한 / ~하지 않는 한

1. i den mån + 절: i den mån det är skäligt(합리적인 한).
2. 부정과 함께: i den mån ej annat följer av …(달리 나오지 않는 한 — JB 9:9 5항).
3. 비슷한 범위 표지 såvitt(「~하는 한」, RB 17장 11 §)도 집계에 24항.

Villkoret gäller i den mån det är skäligt.

그 조건은 합리적인 한 효력이 있다.

Reglerna tillämpas i den mån inte annat har avtalats.

그 규정들은 달리 약정하지 않은 한 적용된다.

p. 4.17

²utan ¹hinder ¹av ['ʉːtan 'hɪndər 'ɑːv] ~에도 불구하고(~의 방해 없이) ★★

조문어 **utan hinder av** | 일상·강의 **trots** | 억양 근거 lexin · lexin · lexin

예외를 여는 전치사구 — 「Utan hinder av första stycket får köparen …」(1항에도 불구하고 매수인은 … 할 수 있다). 이 책의 집계에서 20항, 그중 항 머리 대문자 꼴이 5항(5,515항 가운데). 7장의 tro och heder(신의성실)가 이 조문에 나온다. 토지법전 4장 19 a § 1항은 하자 통지 기간(reklamation) 원칙, 2항(이 인용)이 매도인의 중과실·신의성실 위반 때의 예외, 3항은 발송주의(이 장 har)다.

쉬운 예

Utan hinder av regnet gick vi ut.

비에도 불구하고 우리는 나갔다.

실무 예

Utan hinder av sekretess får uppgiften lämnas till domstol.

비밀 유지 의무에도 불구하고 그 정보는 법원에 제공할 수 있다.

원문

Utan hinder av första stycket får köparen åberopa att fastigheten är felaktig, om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. — 4 kap. 19 a § 2 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07

1항에도 불구하고, 매도인이 중대한 과실로 행위하였거나 신의성실에 반하여 행위하였으면 매수인은 그 부동산에 하자가 있다고 주장할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Utan hinder av första stycket	첫 자리 — 예외 표지 + 앞 항 지시	1항에도 불구하고
får köparen åberopa	får 둘째(V2), 주어 köparen 셋째, 부정사 åberopa(주장하다)	매수인은 주장할 수 있다
att fastigheten är felaktig,	att 절 — 주장의 내용	그 부동산에 하자가 있다고
om säljaren har handlat grovt vårdslöst	조건절 ① — 완료 har handlat + 부사	매도인이 중대한 과실로 행위하였거나
eller i strid mot tro och heder.	조건절 ②(생략형) — i strid mot(~에 반하여) + 7장 tro och heder	신의성실에 반하여 행위하였으면

문형

Utan hinder av + 명사(항·규정), får …

~에도 불구하고 ~할 수 있다

1. Utan hinder av + 가리키는 것(första stycket, sekretess, bestämmelserna i …).

2. 이 조문에서 뒤에 오는 주절은 허용(får): får köparen åberopa.
3. 현행 조문은 Trots 도 쓴다: Trots andra stycket får …(집계 8항 머리). 소문자 trots att 는 양보(「~에도 불구하고 ~했다」)라 표지로 보지 않는다.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket får rätten besluta annat.

1항의 규정에도 불구하고 법원은 달리 결정할 수 있다.

Trots första stycket får förhöret hållas.

1항에도 불구하고 그 신문을 할 수 있다.

한국어라면? — 어순·부정어·단서가 하는 일

「=」 같은 일을 하는 수단이 있다 · 「≠」 대응하는 수단이 없거나 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 조문 대조가 아니라 문법 기능 대조다.

	스웨덴	한국	차이
≠	V2 — 정동사 둘째 자리	동사 문장 끝	한국어 서술어는 문장 끝에 온다. 스웨덴어는 정동사가 둘째 자리이고 첫 자리에 무엇이 오느냐에 따라 주어가 뒤로 간다.
≠	inte 의 자리로 주절/종속절을 가른다	「-지 않-」 어미, 자리 변화 없음	한국어 부정은 어미(「않다」)나 부사(「아니」)로 하고 절의 종류에 따라 자리가 바뀌지 않는다.
=	Har köparen avsänt …, får … — om 없는 조건절	「~하였으면, ~할 수 있다」	둘 다 접속사 없이 조건을 만들 수 있다 — 한국어는 어미 「-면」, 스웨덴어는 동사 첫 자리. 조건절이 앞에 오는 것도 같다.
=	, om inte annat är föreskrivet	「다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는」	한국 조문의 상투 단서와 같은 일을 한다. 자리는 다르다 — 한국어는 앞, 스웨덴어는 뒤.
=	dock	「다만, …」	한국 조문의 단서 머리 「다만」과 스웨덴 조문의 dock 이 같은 자리다. 한국어는 문장 머리, 스웨덴어는 정동사 뒤.
=	Första stycket gäller inte …	「제1항은 … 경우에는 적용하지 아니한다」	다음 항에서 앞 항을 가리켜 예외를 두는 틀이 양쪽에 있다. 둘 다 1항만 읽으면 예외를 놓친다.

≠	Den som … — 관계절 주어, 동사는 그 뒤	「~한 자는」 — 관형절 + 명사 + 조사	한국어는 관형절이 명사 앞에, 스웨덴어는 관계절이 den 뒤에 온다. 둘 다 긴 주어 뒤에 서술어가 한 번 온다.

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다.

	스웨덴어	독일어	차이
=	V2 — Heute fällt das Gericht das Urteil 와 같다	V2	주절의 정동사 둘째 자리는 두 언어가 같다. 첫 자리에 부사·전치사구가 오면 주어가 뒤로 가는 것도 같다.
≠	종속절: 동사 자리 그대로, inte 만 동사 앞	종속절: 동사가 문장 끝 (Verbletztstellung)	스웨덴어 att·om·som 절의 동사는 주절과 같은 자리이고 문장부사만 앞으로 간다. 독일어처럼 동사를 끝으로 보내면 비문.
=	Har köparen avsänt …, får …	Hat der Käufer … abgesandt, so kann …	om/wenn 없이 동사로 시작하는 조건절이 둘 다 있다. 이 보기의 독일어 문장은 so 를 넣고 스웨덴어 조문은 넣지 않았다.
≠	dock(동사 뒤) · om inte(쉼표 뒤)	jedoch · soweit nicht / es sei denn	단서 표지의 낱말이 다르다. 독일 조문의 soweit nichts anderes bestimmt ist 가 스웨덴 om inte annat är föreskrivet 자리.
≠	Första stycket gäller inte …	Absatz 1 gilt nicht …	틀은 같고 「항」의 이름이 다르다 — stycke / Absatz. 스웨덴어는 서수(första·andra)로, 독일어는 숫자로 가리킨다.

S4 V2 — 첫 자리에 무엇이 오든 정동사는 둘째

주절에서 정동사는 둘째 자리에 온다. 첫 자리에는 주어가 올 수도, 전치사구·부사·종속절이 올 수도 있다. 첫 자리를 주어 아닌 것이 차지하면 주어는 동사 뒤(셋째)로 간다. 이것을 「도치」라기보다 「동사가 둘째 자리를 지킨다」로 이해한다.

- 주어가 첫 자리: Riksdagen stiftar lag(RF 1:4). All offentlig makt i Sverige utgår från folket(RF 1:1) — 주어가 길어도 정동사는 그 바로 뒤.
- 전치사구가 첫 자리: För rättskipningen finns domstolar(RF 1:8, 2장) · Till litterära verk hänförs kartor(URL 1:1, 2장) · I denna lag meddelade bestämmelser … tillämpas(SkL 1:1 — 긴 주어).
- 부정어가 첫 자리: Ej må fullmakt ställas till innehavaren(RB 12:12) — Ej · må · fullmakt 순서.
- 종속절이 첫 자리: Om motiveringen har utelämnats …, ska myndigheten …(FL 32 §) · Har köparen avsänt …, får meddelandet åberopas(JB 4:19 a) · I den mån … ej påkallas, skall samma villkor gälla(JB 9:9).
- 주절의 부정어는 정동사 뒤: Dödsstraff får inte förekomma(RF 2:4) · Denna paragraf gäller inte ljudfilm(URL 5:47). 조동사가 있으면 조동사 뒤, 부정사 앞.
- 7장 speak 의 「Därför har regeln om fullmakt samma nummer」 도 같은 틀 — Därför 가 첫 자리라 har 가 둘째.

표로 보기

첫 자리	둘째(정동사)	셋째 이하 — 조문 보기
All offentlig makt i Sverige	utgår	från folket. (RF 1:1 — 주어)
Riksdagen	stiftar	lag, beslutar om skatt … (RF 1:4 — 주어)
För rättskipningen	finns	domstolar … (RF 1:8 — 전치사구, 주어 뒤로)
Till litterära verk	hänförs	kartor … (URL 1:1 — 전치사구)
Ej	må	fullmakt ställas till innehavaren. (RB 12:12 — 부정어)
Om motiveringen har utelämnats …,	ska	myndigheten … ge en motivering (FL 32 § — 종속절)
Har köparen avsänt ett meddelande …,	får	meddelandet åberopas … (JB 4:19 a — om 없는 조건절)
Utan hinder av första stycket	får	köparen åberopa … (JB 4:19 a — 예외 표지)

Dödsstraff	får	inte förekomma. (RF 2:4 — 주절의 inte 는 동사 뒤)
Denna paragraf	gäller	inte ljudfilm. (URL 5:47)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

I dag (첫 자리 — 시간 부사구) meddelar (둘째 — 정동사) rätten (셋째 — 주어) dom. (목적어)

오늘 법원은 판결을 내린다.

Rätten (첫 자리 — 주어) meddelar (둘째 — 정동사) inte (주절 → 동사 뒤) dom i dag. (목적어 + 시간)

법원은 오늘 판결을 내리지 않는다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~I dag rätten meddelar dom.~~	I dag meddelar rätten dom.	첫 자리에 I dag 가 오면 정동사가 둘째, 주어는 셋째.
~~Om han kommer, vi börjar.~~	Om han kommer, börjar vi.	앞선 조건절이 첫 자리라 주절은 동사부터.
~~Rätten inte meddelar dom.~~	Rätten meddelar inte dom.	주절의 inte 는 정동사 뒤.
~~För rättskipningen domstolar finns.~~	För rättskipningen finns domstolar.	전치사구가 첫 자리면 동사가 바로 이어 온다.

S4 종속절 — inte 가 동사 앞으로, 관계절은 동사 후치가 아니다, 동사로 시작하는 조건절

att·om·som·när·där 가 이끄는 종속절에서는 V2 가 꺼지고 문장부사(inte·icke·ej·dock·alltid)가 정동사 앞에 온다. 동사 자체는 주절과 같은 자리다 — 끝으로 가지 않는다. 조문은 om 을 빼고 동사를 첫 자리에 세워 조건절을 만들기도 한다.

- inte 의 자리로 절의 종류를 안다: 주절 「får det inte dömas」(BrB 1:6) / 종속절 「om något annat inte är föreskrivet」(RB 1:1) · 「som inte är part i målet」(RB 36:1) · 「även om han eller hon inte för talan」.
- 옛 부정어도 같은 자리: 「som icke av part åberopats」(RB 17:3 — 관계절, icke 가 동사 앞) · 「om han ej genast gör gensaga」(RB 12:22) · 「men som … icke överensstämmer med anbudet」(AvtL 6 § 1 st).
- 관계절의 동사는 주절과 같은 자리에 있다: ett beslut som kan antas påverka …(FL 32 §) — kan antas 가 som 바로 뒤. 독일어 Nebensatz 처럼 끝으로 보내지 않는다(7장 r1 21).
- 동사로 시작하는 조건절(om 생략): Har köparen avsänt …(JB 4:19 a) · Vill part meddela fullmakt …(RB 12:12) · Är saken sådan …(RB 17:3) · Avslås anbud, vare det förfallet(AvtL 5 §) · Ingår den som är gift nytt äktenskap …(1장 BrB 7:1) · Har gärningen begåtts …(3장 BrB 1:2). 의문문과 모양이 같지만 이 조문들에서는 조건절이다.
- 조건절 뒤의 주절은 동사부터: …, får meddelandet åberopas · …, skall det angivas · …, må dom ej grundas — 첫 자리를 조건절이 차지했기 때문이다(V2).
- 조건절이 뒤에 오면 주절은 보통 어순이고 쉼표가 가른다: En hovrätts dom får överklagas, om inte annat är föreskrivet(RB 54:1).

표로 보기

절의 종류	부정어 자리	조문 보기
주절	정동사 뒤	får det inte dömas (BrB 1:6) · gäller inte ljudfilm (URL 5:47)
om 조건절	정동사 앞	om något annat inte är föreskrivet (RB 1:1) · om det inte är uppenbart obehövligt (FL 32 §)
som 관계절	정동사 앞	som inte är part i målet (RB 36:1) · som icke av part åberopats (RB 17:3)
att 절	정동사 앞	att gärningen inte anses som brott (BrB 1:2)
även om 양보절	정동사 앞	även om han eller hon inte för talan (RB 36:1)
옛 där 조건절	(부정어 없음 — 동사 자리 그대로)	där den, som avgav svaret, anser det överensstämma med anbudet (AvtL 6 § 2 st)
om 없는 조건절 (동사 첫 자리)	—	Har köparen avsänt … (JB 4:19 a) · Vill part … (RB 12:12) · Är saken sådan … (RB 17:3)

조건절 뒤의 주절	동사부터	..., får meddelandet åberopas · ..., skall det angivas · ..., må dom ej grundas

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Rätten anser att han inte är skyldig.

주절 — 주어 + 정동사 | att 절 머리 + 주어 | 종속절 → 동사 앞 | 정동사 + 보어

법원은 그가 유죄가 아니라고 본다.

Kommer parten inte, avgörs målet ändå.

om 없는 조건절 — 동사 첫 자리 | 부정 | 주절 정동사 — 조건절 뒤라 바로 | 주어 + 부사

당사자가 오지 않으면 사건은 그래도 재판된다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~att han är inte skyldig~~	att han inte är skyldig	att 절에서 inte 는 동사 앞.
~~ett beslut som påverka kan~~	ett beslut som kan påverka	관계절의 동사는 끝으로 가지 않는다. 독일어 어순을 옮기지 않는다.
~~Köparen har avsänt meddelandet, får det åberopas.~~	Har köparen avsänt meddelandet, får det åberopas.	om 없는 조건절은 동사로 시작한다.
~~Har köparen avsänt meddelandet, meddelandet får åberopas.~~	Har köparen avsänt meddelandet, får det åberopas.	조건절 뒤의 주절은 동사부터.

S4 예외 표지 읽기 — om inte · dock · utom · Första stycket gäller inte

조문의 단서는 정해진 표지로 온다. 표지를 보면 원칙의 범위가 좁아지는 자리다. 아래 빈도는 이 책의 조사가 riksdagen 통합본 아홉 법 (RF·avtalslagen·skadeståndslag·BrB·RB·URL·patentlag

2024:945·jordabalk·förvaltningslag) 5,515항을 항 단위로 센 것이다(2026-11-07 조회, 경과규정·부록·시행 전 판 제외). 다른 법·다른 날의 값이 아니다.

- dock — 442항(8%). 뒤에 오는 낱말은 inte 144 · ej 17 · endast 16 · icke 10, 짝은 får dock 96 · gäller dock 65. 이 집계의 예외 표지 가운데 dock 이 든 항이 가장 많다. 보기: Tilläggsbestämmelser … meddelas dock i samma ordning som lag(RF 8:17).
- om inte — 낱말 경계로 171항, 그중 쉼표 뒤 「, om inte」 140항, 「om inte annat」 40항. 옛 꼴 om ej 70항, om icke 7항. 보기: En hovrätts dom får överklagas, om inte annat är föreskrivet(RB 54:1).
- gäller inte 96 · gäller ej 17 · gäller icke 1, tillämpas inte 10 · ska inte tillämpas 5 · äger ej tillämpning 1. 보기: Denna paragraf gäller inte ljudfilm(URL 5:47) · Första och andra styckena gäller ej, om annat avtalats(JB 12:7).
- utom — 낱말 경계 46항이지만 26항은 장소 뜻(utom huvudförhandling 20 · utom riket 6). 예외 뜻은 「, utom」 16 · utom när 9 · utom såvitt 1. 보기: Kostnaden för syn skall, utom i fall som avses i 41 kap., gäldas av statsverket(RB 39:4).
- 범위·조건 표지 — endast om 214, i den mån 32(항 머리 I den mån 2), såvitt 24, under förutsättning att 22, med mindre 21(옛), utan hinder av 20(항 머리 Utan hinder av 5), såframt 5(옛), med undantag av/för 2/5, såvida inte 2, där ej annat 2, Trots(항 머리) 8.
- 다음 항의 단서 — 2항 이후 2,701항 가운데 94항(3.5%)이 첫 문장에서 앞 항을 서수로 가리키며 예외를 단다: Första stycket gäller inte 27 · Första stycket gäller inte, 8 · Första och andra styckena … 6 · Första stycket gäller ej, 3 · Trots andra stycket får 2 · Andra stycket gäller dock 1 …. 보기: Första stycket gäller inte om brottet varit riktat mot företaget(BrB 36:23 4항 — 1항의 예외이지 3항의 예외가 아니다).

표로 보기

표지	뜻 · 빈도(항 수 / 5,515항)	조문 보기
dock	다만 · 442(8%) — får dock 96, gäller dock 65	meddelas dock i samma ordning som lag (RF 8:17)
om inte	~이 아니면 · 171 — 쉼표 뒤 「, om inte」 140 · om inte annat 40	får överklagas, om inte annat är föreskrivet (RB 54:1)
om ej · om icke	옛 꼴 · 70 · 7	om ej annat är stadgat (RB 13:4)
gäller inte / ej	적용되지 않는다 · 96 / 17	Denna paragraf gäller inte ljudfilm (URL 5:47)

, utom · utom när	~을 제외하고 · 16 · 9 (장소 뜻 26 은 제외)	skall, utom i fall som avses i 41 kap., gäldas (RB 39:4)
endast om	~인 때에만 · 214	får ingripa … endast om åtgärden kan antas … (FL 5 §)
i den mån	~하는 한 · 32	I den mån ändring … ej påkallas, skall … (JB 9:9)
utan hinder av · Trots	~에도 불구하고 · 20 · 8(항 머리)	Utan hinder av första stycket får köparen … (JB 4:19 a)
såframt / med mindre	옛 「~인 경우에 한하여」 5 / 옛 「~하지 않는 한」 21	såframt tredje man insåg eller bort inse (AvtL 11 §, 7장) / med mindre parten givit lov därtill (RB 12:13)
Första stycket gäller inte … 등 앞 항 참조 단서(여러 꼴 합계)	다음 항의 단서 · 합계 94/2,701(3.5%) — 그중 Första stycket gäller inte 27, 쉼표형 8	Första stycket gäller inte om brottet varit riktat mot företaget (BrB 36:23)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Beslutet får överklagas, om inte annat är föreskrivet.

원칙 / 표지 — 쉼표 뒤 / 단서의 내용

그 결정은 달리 정한 바가 없으면 불복할 수 있다.

Första stycket gäller dock inte i brottmål.

앞 항 지시 / 표지 둘 — dock · gäller inte / 예외의 범위

다만 1항은 형사사건에는 적용되지 않는다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~쉼표 앞에서 끊어 인용: 「En hovrätts dom får överklagas」~~	단서까지: 「…, om inte annat är föreskrivet」	단서를 잘라 내면 원칙만 남는다. 이 책의 verify 는 그런 인용에 경고를 낸다.
~~1항만 읽고 설명을 끝냄~~	「Första stycket gäller inte …」 항까지 읽는다	다음 항의 단서(3.5%)는 1항 본문에 보이지 않는다. 7장 r1 검증에서 가장 많이 걸린 실수.

~~utom huvudförhandlingen = 「본변론을 제외하고」~~	utom huvudförhandlingen = 「본변론 밖에서」	utom 의 장소 뜻. 예외 뜻은 쉼표 뒤·utom när 꼴.
~~trots att = 예외 표지~~	trots att = 양보(「~했음에도」), Trots + 항 = 예외	소문자 trots att(RB 46:15 a 「trots att den tilltalade har uteblivit」)는 양보절이다. 항 머리 Trots andra stycket 만 예외 표지.

말해 보기 — 조건과 단서를 붙여 말하기

첫 자리를 바꿔 가며 동사를 둘째에 두는 연습. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

I dag meddelar rätten dom.

오늘 법원이 판결을 내립니다.

I dag 첫 자리 → meddelar 둘째

Kommer parten inte, avgörs målet ändå.

당사자가 오지 않으면 사건은 그래도 재판됩니다.

om 없는 조건절 + 주절 동사부터

Domen får överklagas, om inte annat är föreskrivet.

판결은 달리 정한 바가 없으면 불복할 수 있습니다.

쉼표 뒤 om inte

Detta gäller dock inte i brottmål.

다만 이것은 형사사건에는 적용되지 않습니다.

dock · gäller inte

Jag tror att han inte kommer.

그가 오지 않을 것 같습니다.

att 절 → inte 가 동사 앞

출처 상자 — 조문과 빈도 집계

조문은 riksdagen 오픈데이터 통합본을 2026년 11월 7일에 받아 대조했다: 소송법전(RB, t.o.m. SFS 2026:1657), 기본법(RF, t.o.m. SFS 2022:1600), 형법전(BrB, t.o.m. SFS 2026:1656), 계약법(AvtL, t.o.m. SFS 1994:1513), 토지법전(JB, t.o.m. SFS 2026:1498), 행정절차법(FL, t.o.m. SFS 2025:582), 손해배상법(SkL, t.o.m. SFS 2026:1207), 저작권법(URL, t.o.m. SFS 2026:1120). 소송법전 17장 3 § 의 「omständighet,som」(쉼표 뒤 공백 없음)은 통합본 원문 그대로다.

예외 표지의 빈도는 이 책의 조사(2026년 11월 7일)가 같은 통합본 아홉 법 5,515항을 항 단위로 센 값이다. 항을 나누는 규칙(폐지 조문·시행 전 판을 넣는지)에 따라 수는 한두 항 달라질 수 있다. 세는 단위는 「표지가 든 항의 수」, 범위는 RF·avtalslagen·skadeståndslag·BrB·RB·URL·patentlag(2024:945)·jordabalk·förvaltningslag, 판은 그날의 riksdagen 통합본(경과규정·부록·시행 전 판 제외). 「다음 항의 단서」 3.5%는 2항 이후 2,701항 가운데 94항이다. 이 수치는 그 아홉 법에 대한 것이고 스웨덴 법령 전체의 값이 아니다.

V2·종속절 어순의 설명은 전통 문법 용어(V2, 문장부사)를 따랐고 빈도 주장은 하지 않았다. 「대개」 「가장 잦다」는 위 집계 안에서만 말했다.

rättegångsbalk (riksdagen) · regeringsformen (riksdagen) · brottsbalk (riksdagen) · jordabalk (riksdagen) · förvaltningslag (riksdagen) · avtalslagen (riksdagen)

확인 문제 8

1. 「För rättskipningen finns domstolar」에서 동사 finns 가 주어 앞에 온 까닭은?

- 의문문이라서
- **전치사구가 첫 자리를 차지해 동사가 둘째 자리를 지켜서**
- 옛 문체라서
- 수동문이라서

V2 — 첫 자리에 För rättskipningen 이 오자 정동사 finns 가 둘째, 주어 domstolar 는 셋째.

2. 종속절 「om något annat inte är föreskrivet」에서 inte 의 자리는?

동사 뒤(är inte)

동사 앞(inte är)

문장 끝

어디든 된다

종속절에서는 문장부사가 정동사 앞에 온다. 주절이면 Det är inte föreskrivet.

3. 「Har köparen avsänt ett meddelande …, får meddelandet åberopas」의 Har 절은?

의문문

om 을 뺀 조건절

관계절

감탄문

조문은 om 없이 동사를 첫 자리에 세워 조건절을 만든다. = Om köparen har avsänt …

4. 스웨덴 조문에서 단서(但書)의 주 표지는?

men

dock

trots att

utom

이 책의 집계(riksdagen 통합본 아홉 법 5,515항)에서 dock 이 442항(8%)으로 가장 잦았다. 한국 조문의 「다만」 자리.

5. 「Första stycket gäller inte om brottet varit riktat mot företaget.」(BrB 36:23 4항)은 어느 항의 예외인가?

- 3항
- **1항**
- 2항
- 조 전체

Första stycket(1항)을 가리킨다. 4항이라고 3항의 예외가 아니다 — 서수를 맞춰 읽는다.

6. 「ett beslut som kan antas påverka någons situation」에서 관계절의 동사 자리는?

- 절 끝(독일어처럼)
- **som 바로 뒤 — 주절과 같은 자리**
- 주어 앞
- 자리가 없다

스웨덴어 관계절의 동사는 끝으로 가지 않는다. 종속절에서 달라지는 것은 inte 같은 문장부사의 자리뿐.

7. 「utom huvudförhandlingen」의 utom 은?

- 「~을 제외하고」
- **「~밖에서」(장소)**
- 「게다가」
- 「~에도 불구하고」

utom 은 장소 뜻(밖에서)과 예외 뜻(제외하고)이 있다. huvudförhandlingen 과 함께면 「본변론 밖에서」. 집계 46항 중 26항이 장소 뜻.

8. 「Ej må fullmakt ställas till innehavaren.」 의 어순은?

- 비문
- **Ej 가 첫 자리라 må 가 둘째, 주어 fullmakt 가 셋째인 V2**
- 주어 생략
- 의문문

부정어 Ej 가 첫 자리를 차지했다. 지금 말로는 Fullmakt får inte ställas till innehavaren.

2부 법의 언어 · 제5장

법원과 사람들

Domstolar och domare

스웨덴 기본법은 최고법원을 둘 둔다. 일반 법원의 꼭대기에 Högsta domstolen(스웨덴 대법원), 행정 법원의 꼭대기에 Högsta förvaltningsdomstolen(최고행정법원). 그 아래가 hovrätt(항소법원)·tingsrätt(지방법원)와 kammarrätt(행정항소법원)·förvaltningsrätt(행정법원)이다(RF 11장 1 §). 두 최고법원의 법관은 둘 다 justitieråd(대법관)라 부르고, 형사 1심과 행정 1심에는 선거로 뽑힌 nämndemän(참심원)이 법관 옆에 앉는다. 이 장은 기본법(RF 11장), 소송법전(RB 1~4장·8장·49장·54장), 행정법원법(LAFD)에서 법원과 사람의 이름 스물한 개를 읽는다. 법원 이름 가운데 hovrätt·tingsrätt·kammarrätt·förvaltningsrätt 는 -rätt 로 끝나는 통성 명사라 복수 -er, 정관사 복수 -erna 가 반복되고, 사람 이름 가운데 nämndeman·rådman 은 복수에서 모음이 바뀐다. 덴마크의 Rigsadvokaten 은 변호사가 아니라 검찰총장이다 — 가짜 친구 상자에서 다룬다. 역어는 부록 E 에 모았다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna är allmänna domstolar. Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar. 11 kap. 1 § 1 st. RF
   스웨덴 대법원, 항소법원들과 지방법원들은 일반 법원이다. 최고행정법원, 행정항소법원들과 행정법원들은 일반 행정 법원이다.

2. Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. 11 kap. 3 § RF
   어떤 기관도, 의회조차도, 법원이 개별 사건에서 어떻게 판결할지 또는 법원이 그 밖에 특정 사건에서 법규를 어떻게 적용할지를 정할 수 없다.
3. Tingsrätten ska vid huvudförhandling i brottmål bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. 1 kap. 3 b § 1 st. RB
   지방법원은 형사사건의 본안 변론에서 법률가 법관 한 명과 참심원 세 명으로 구성한다.

표제어 21

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 7. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

p. 5.1

en ²domare, domaren, domare 복수 무변화 ['dʊmarə] 판사 · 법관 ★★★

조문어 **domare** | 일상·강의 **domare** | 억양 근거 lexin

동사 döma(3장)에 사람을 만드는 -are 를 붙인 말. 모음이 짧다 — 2장의 dom(판결) 과 같은 짧은 o 다. 기본법은 정식 법관을 ordinarie domare, 소송법전은 법률가 법관을 lagfaren domare 라 부른다. 11장 3 § 둘째 문장은 사건을 어느 법관에게 배당할지도 다른 기관이 정하지 못하게 한다. 덴마크어·노르웨이어는 둘 다 dommer — 노르웨이어 dommer 는 dom 의 복수이기도 하다.

쉬운 예
Domaren läser domen.
판사가 판결을 읽는다.

실무 예
Tre domare dömde i målet.
세 법관이 그 사건을 판결했다.

원문

> Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen annan myndighet får heller bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare. — 11 kap. 3 § RF · 공식 · 기준일 2026-11-07

어떤 기관도, 의회조차도, 법원이 개별 사건에서 어떻게 판결할지 또는 법원이 그 밖에 특정 사건에서 법규를 어떻게 적용할지를 정할 수 없다. 다른 어떤 기관도 재판 사무를 개별 법관 사이에 어떻게 나눌지를 정할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ingen myndighet, inte heller riksdagen,	주어 — inte heller 「~도 아니다」로 의회를 콕 집는다	어떤 기관도, 의회조차도
får bestämma	정동사 — får 「~해도 된다」의 부정	정할 수 없다
hur en domstol ska döma i det enskilda fallet	목적절 ① — 간접의문 hur	법원이 개별 사건에서 어떻게 판결할지
eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel	목적절 ② — i övrigt 「그 밖에」	또는 법원이 그 밖에 법규를 어떻게 적용할지
i ett särskilt fall.	범위	특정 사건에서
Ingen annan myndighet får heller bestämma	둘째 문장 — heller 가 앞 문장의 부정을 잇는다	다른 어떤 기관도 정할 수 없다
hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare.	목적절 — fördelas(s-수동) 「배당되다」	재판 사무가 개별 법관 사이에 어떻게 나뉠지

주어가 Ingen(아무도 아닌)이라 동사 får 자체에는 inte 가 없다. 「Ingen … får bestämma」를 「~할 수 없다」로 읽는다. 둘째 문장의 heller 는 「~도 또한 (아니다)」.

문형

ingen … får + 부정사

아무도 ~할 수 없다

1. ingen(아무도 아닌)이 주어면 동사에 inte 를 또 붙이지 않는다: Ingen får bestämma.
2. 「~도 아니다」를 덧붙이려면 inte heller: Ingen myndighet, inte heller riksdagen.
3. 둘째 문장에서 부정을 이어 가면 heller 만 쓴다: Ingen annan får heller …

Ingen får dömas utan lag.

아무도 법률 없이 처벌받을 수 없다.

> Ingen domare får avgöra sitt eget mål.
> 어떤 법관도 자기 사건을 판단할 수 없다.

문법 S2 · -are 명사는 복수가 무변화, 정관사 복수는 -arna

~~tre domarer~~ (비문)

tre domare

domare·åklagare·medborgare 처럼 -are 로 끝나는 사람 명사는 복수에 어미가 없다: en domare, två domare. 정관사 복수는 -arna: domarna. 1장의 åklagare 도 같은 꼴이다.

한국이라면? ≠ 법관의 독립 · 대한민국헌법 제103조

한국 헌법은 「법관은 헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라 독립하여 심판한다」 고 법관 쪽에서 적는다. 스웨덴 11장 3 § 는 금지의 상대방(어떤 기관도, 의회조차도)을 주어로 세우고, 사건 배당까지 보호 범위에 넣는다.

독일어와 비교 ≠ Richter

학습용으로 나누면 döma(판결하다) + -are(사람)이다. 독일어 Richter 는 richten 에서 왔고 낱말 모양이 다르다(역사적 어원 비교는 아니다).

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **dommer** (철자) retsplejeloven § 61 (LBK 1298/2025, 현행 통합본) · 노르웨이어 **dommer** (철자) domstolloven § 55 tredje ledd (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

p. 5.2

en ²tingsrätt, tingsrätten, tingsrätter 복수 -er ['tɪŋsˌrɛt] 지방법원(일반 법원의 1심)

★★★

조문어 **tingsrätt** | 일상·강의 **tingsrätt** | 억양 근거 lexin

학습용으로 나누면 ting(옛 민회, 지금은 법정) + 이음 소리 s + rätt(법원). 2장의 ting(ett)과 rätt(en)이 합쳐졌고, 성은 끝 요소를 따라 en 이다. 1장 1 § 1항은 지방법원을 「일반 하급 법원이자 달리 정함이 없으면 1심 법원」 으로 적고(4장 inte 항에서 읽은 조), 2항은 정부가 관할구역(domkrets)을 정한다고 한다. 6 § 는 기일(sammanträde)을 업무에 필요한 만큼 열되 주된 변론(옛 이름 ting)은 법정 소재지(tingsställe)에서 열라고 한다. 모음은 짧다: tings 의 i, rätt 의 ä 둘 다.

쉬운 예 — Målet prövas i tingsrätten.
그 사건은 지방법원에서 심리된다.

실무 예 — Sverige har många tingsrätter.
스웨덴에는 지방법원이 많다.

원문

Tingsrätt skall hålla sammanträde så ofta det kräves för arbetet. Sammanträde för huvudförhandling (ting) skall hållas på tingsställe, om ej särskilda skäl tala för att sammanträdet hålles på annan ort. — 1 kap. 6 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

지방법원은 업무에 필요한 만큼 자주 기일을 열어야 한다. 주된 변론을 위한 기일(ting)은, 특별한 사유가 다른 곳에서 여는 쪽을 뒷받침하지 않는 한, 법정 소재지(tingsställe)에서 열어야 한다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska · kräves → krävs · ej → inte · tala → talar · hålles → hålls

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tingsrätt skall hålla sammanträde	주어(무관사) + 조동사 skall + 부정사, sammanträde 「기일·회의」	지방법원은 기일을 열어야 한다
så ofta det kräves för arbetet.	빈도 — så ofta 「~만큼 자주」, 옛 s-수동 kräves(= krävs)	업무에 필요한 만큼 자주
Sammanträde för huvudförhandling (ting)	둘째 문장 주어 — 괄호 (ting) 이 옛 이름	주된 변론을 위한 기일(ting)은
skall hållas på tingsställe,	조동사 + s-수동 부정사 hållas, tingsställe 「법정 소재지」	법정 소재지에서 열어야 한다
om ej särskilda skäl tala för	예외 — ej(옛 inte), 옛 복수 동사 tala(= talar, 3장), tala för 「~쪽을 뒷받침하다」	특별한 사유가 ~쪽을 뒷받침하지 않는 한
att sammanträdet hålles på annan ort.	내용절 — 옛 s-수동 hålles(= hålls)	기일을 다른 곳에서 여는

ting 이 괄호 안 옛 이름으로 남아 tingsrätt(ting 의 법원)·tingsställe(ting 의 자리)를 풀어 준다. 지방법원의 자리(일반 하급 법원·1심)는 1 § 1항이 적고 4장 inte 항에서 읽었으므로 여기서는 6 § 를 인용했다. 옛 꼴이 다섯(skall·kräves·ej·tala·hålles) — 1942년 법의 층.

문형

om något annat inte är föreskrivet

달리 정함이 없으면

1. föreskriva 는 「(법으로) 정하다」. 과거분사 föreskrivet 이 중성 something(något annat)에 맞춰 -t 로 끝난다.
2. 종속절이라 inte 가 är 앞에 온다(4장): om något annat inte är föreskrivet.
3. 같은 뜻을 옛 조문은 「om ej annat är stadgat」로 쓴다.

Domen får överklagas, om något annat inte är föreskrivet.
달리 정함이 없으면 판결에 불복할 수 있다.

Rätten består av en domare, om inte annat är föreskrivet.
달리 정함이 없으면 법원은 법관 한 명으로 구성한다.

문법 S2 · 합성어의 성은 끝 요소가 정한다 — ett ting + en rätt = en tingsrätt

~~ett tingsrätt~~ (비문)

en tingsrätt

ting 은 ett 이지만 tingsrätt 은 en 이다. 합성어의 관사·복수는 언제나 마지막 요소(rätt: en, -er)를 따른다. hovrätt·kammarrätt·förvaltningsrätt 도 같다.

한국이라면? ≠ 지방법원 · 법원조직법 제3조

한국 법원조직법 제3조 1항은 법원을 「다음의 7종류로 한다」고 열거하고 지방법원은 그 하나다. 스웨덴 소송법전 1장 1 § 는 지방법원을 종류가 아니라 일반 하급 법원이자 1심 법원이라는 자리로 정의한다.

독일어와 비교 ≠ Landgericht

역어는 둘 다 「지방법원」이지만 짜임이 다르다. 스웨덴은 ting(옛 민회·법정) + s + rätt, 독일은 Land(지방) + Gericht.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **byret** (낱말) retsplejeloven § 1 Stk. 1 (LBK 1298/2025, 현행 통합본) · 노르웨이어 **tingrett** (철자) domstolloven § 1 første ledd (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

p. 5.3 en [2]**hovrätt**, hovrätten, hovrätter 복수 -er ['hoːv,rɛt] **항소법원(일반 법원의 2심)**

★★★

조문어 **hovrätt** | 일상·강의 **hovrätt** | 억양 근거 lexin

학습용으로 나누면 hov(궁정) + rätt(법원). 1614년 스톡홀름에 세워진 Svea hovrätt 이후의 이름이 지금까지 남았다는 설명은 이 책이 원문으로 확인하지 않았다 — 이름만 익힌다. 2장 1 § 는 항소

법원을 「지방법원에서 불복한 사건의 상급 법원(överrätt)」으로 정의한다. 2 § 는 지방법원 법관의 직무상 범죄를 항소법원이 1심으로 다룬다고 한다. 첫 모음은 길다 — hov 의 o 는 [o:].

쉬운 예

Hovrätten ändrade domen.

항소법원이 판결을 변경했다.

실무 예

Målet överklagades till hovrätten.

그 사건은 항소법원에 항소되었다.

원문

> Hovrätten är överrätt i mål och ärenden som överklagas från tingsrätten. — 2 kap. 1 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 항소법원은 지방법원에서 불복한 사건과 비송사건의 상급 법원이다.

문형

överklagas från + 법원

~에서 불복하여 올라오다

1. överklaga(불복하다)의 s-수동 överklagas. 어느 법원에서 올라오는지는 från 으로 붙인다.
2. 조문은 관계절 「som överklagas från tingsrätten」으로 사건을 한정한다.
3. 사람이 불복하는 쪽에서 말하면 överklaga till hovrätten(항소법원에 불복하다).

Domen överklagades från tingsrätten till hovrätten.

그 판결은 지방법원에서 항소법원으로 불복되었다.

Beslutet kan överklagas till Högsta domstolen.

그 결정은 스웨덴 대법원에 불복할 수 있다.

문법 S2 · 복수 -er 와 정관사 복수 -erna

~~hovrätterne~~ (비문)

hovrätterna

rätt 계열 명사는 복수 -er(hovrätter), 정관사 복수는 거기에 -na 를 더한다(hovrätterna). 기본법 11장 1 § 가 「hovrätterna och tingsrätterna」로 쓴다. 덴마크어 -erne 와 헷갈리지 않는다.

한국이라면? ≠ 항소법원 · 법원조직법 제28조

한국은 고등법원이 「지방법원 합의부 … 의 제1심 판결」에 대한 항소를, 지방법원 본원 합의부가 단독판사 판결의 항소를 맡아(제32조 2항) 항소심이 둘로 갈린다. 스웨덴은 지방법원 판결에 대한 불복을 항소법원이 맡는다(2장 1 §).

독일어와 비교 ≠ Oberlandesgericht

독일어판은 Oberlandesgericht 를 「고등법원」으로 옮겼다. 이 책은 hovrätt 를 「항소법원」으로 옮긴다 — 한국 법원조직법 제14조의 「고등법원 또는 항소법원」처럼 두 말이 따로 쓰이기 때문이다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **landsret** (낱말) retsplejeloven § 1 Stk. 1 (LBK 1298/2025, 현행 통합본) · 노르웨이어 **lagmannsrett** (낱말) domstolloven § 1 første ledd (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

p. 5.4

²Högsta ²domstolen ['hœksta 'dʊmˌstuːlən] 스웨덴 대법원(HD) ★★★

조문어 **Högsta domstolen** | 일상·강의 **HD** | 억양 근거 nst · nst

högsta(가장 높은, hög 의 최상급) + domstolen(그 법원). 최상급 형용사 뒤의 명사가 정관사형이고, 고유명사라 H 만 대문자다. 약어 HD. 3장 1 § 는 항소법원에서 불복한 사건의 상급 법원으로 정의하고, 3 § 는 장관·대법관·검찰총장 등의 직무상 범죄를 1심으로 다룬다고 한다. 덴마크 Højesteret·노르웨이 Høyesterett 은 「rett」 계열 이름이다.

쉬운 예

Högsta domstolen avslog överklagandet.

스웨덴 대법원은 불복을 기각했다.

실무 예

Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.

스웨덴 대법원은 상고 허가를 내주지 않았다.

원문

> Högsta domstolen är överrätt i mål och ärenden som överklagas från hovrätten. — 3 kap. 1 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 스웨덴 대법원은 항소법원에서 불복한 사건과 비송사건의 상급 법원이다.

문형

är överrätt i mål som överklagas från …

~에서 불복한 사건의 상급 법원이다

1. överrätt 는 över(위) + rätt(법원), 곧 상급 법원. 반대말은 underrätt(하급 법원, 1장 1 §).
2. 어떤 사건의 상급 법원인지는 i mål(사건에서) + 관계절로 붙인다.
3. 하급·상급 법원을 한 쌍으로 익힌다: tingsrätt — hovrätt — Högsta domstolen.

Hovrätten är överrätt till tingsrätten.

항소법원은 지방법원의 상급 법원이다.

Högsta domstolen är högsta instans i tvistemål.

스웨덴 대법원은 민사사건의 최종심이다.

문법 S2 · 최상급 + 정관사형 명사 — Högsta domstolen

~~Högsta domstol avslog överklagandet.~~ (부자연)

Högsta domstolen avslog överklagandet.

최상급 형용사(högsta)가 앞에 서면 명사는 정관사형(domstolen)을 쓴다. 법원 이름이라 앞의 den 은 생략되고 첫 글자만 대문자다. 조문에서 일반적으로 말할 때는 「högsta instans」(최종심)처럼 관사 없이도 쓴다.

한국이라면? ≠ 최고법원인 대법원 · 대한민국헌법 제101조

한국 헌법은 「법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다」 고 하여 최고법원을 하나 둔다. 스웨덴은 일반 법원의 Högsta domstolen 과 행정 법원의 Högsta förvaltningsdomstolen 이 나란히 선다(RF 11장 1 §).

독일어와 비교 ≠ Bundesgerichtshof

독일어판은 BGH 를 「연방대법원」으로 옮겼다. 스웨덴 이름은 「가장 높은 법원」이라는 뜻의 보통 명사 짜임이고, 이 책은 「스웨덴 대법원」으로 옮긴다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **Højesteret** (낱말) retsplejeloven § 2 Stk. 1 (LBK 1298/2025, 현행 통합본) · 노르웨이어 **Høyesterett** (낱말) Grunnloven § 88 første ledd (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

p. 5.5

en [2] förvaltningsrätt, förvaltningsrätten, förvaltningsrätter 복수 -er

[fœr'valtnɪŋsˌrɛt] **행정법원(행정 법원의 1심)** ★★★

조문어 **förvaltningsrätt** | 일상·강의 **förvaltningsrätt** | 억양 근거 lexin

förvaltning(행정) + s + rätt. 같은 낱말이 「행정법」이라는 법 분야도 뜻하므로 문맥으로 가른다. 행정법원법 14 § 1항은 법률이 「일반 행정 법원에」 제소하라고 하면 행정법원에 한다고 정하고, 2항은 사건을 처음 다룬 곳의 관할 행정법원으로 가라고 한다. 3~5항은 사건 이송, 6항은 정부의 세부 규정. 강세는 둘째 음절 -valt- 에 있다.

쉬운 예

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten.

그 결정은 행정법원에 불복되었다.

실무 예

Förvaltningsrätten upphävde myndighetens beslut.

행정법원이 그 기관의 결정을 취소했다.

원문

> Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan ska väckas vid eller beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol, ska det

göras vid en förvaltningsrätt. — 14 § 1 st. LAFD · 공식 · 기준일 2026-11-07

법률이나 그 밖의 법령이 일반 행정 법원에 소를 제기하거나 결정에 불복하라고 정한 때에는, 행정법원에 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Om det i lag eller annan författning föreskrivs	조건절 — 형식 주어 det, föreskrivs(s-수동)	법률이나 그 밖의 법령이 정한 때에는
att talan ska väckas vid	내용 ① — väcka talan 「소를 제기하다」 의 s-수동	소를 ~에 제기하라고
eller beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol,	내용 ② — 두 동사가 한 목적어를 나눠 갖는다	또는 결정에 일반 행정 법원에 불복하라고
ska det göras vid en förvaltningsrätt.	주절 — 조건절 뒤라 ska 가 앞(V2)	행정법원에 한다

「vid eller … till」 처럼 전치사 둘이 한 명사(allmän förvaltningsdomstol)를 함께 받는다. 조문이 「일반 행정 법원」 이라고만 하면 1심인 행정법원이라는 뜻이라는 것이 이 조의 요지다.

문형

väcka talan vid + 법원

~에 소를 제기하다

1. talan(소송상 청구)은 한정 단수도 talan 으로 꼴이 같고(Lexin), väcka talan 에서는 관사 없이 쓴다. väcka talan 「소를 일으키다」 가 제소의 정형구.
2. 어느 법원인지는 vid: väcka talan vid tingsrätten.
3. s-수동은 talan ska väckas vid …(소가 ~에 제기되어야 한다).

Talan väcks vid den tingsrätt där svaranden bor.

소는 피고가 사는 곳의 지방법원에 제기한다.

Han väckte talan mot kommunen.

그는 지방자치단체를 상대로 소를 제기했다.

한국이라면? ≠ 행정법원 · 법원조직법 제3조

한국의 행정법원도 법원조직법 제3조가 열거하는 7종류 가운데 하나이고 대법원 아래 한 계통에 든다. 스웨덴의 행정법원은 일반 법원과 다른 계통(allmänna förvaltningsdomstolar)의 1심이고 그 꼭대기는 대법원이 아니라 최고행정법원이다.

독일어와 비교 = Verwaltungsgericht

짜임이 나란하다: förvaltning + s + rätt / Verwaltung + s + Gericht. 둘 다 행정 1심 법원이다.

---

p. 5.6

en [2]kammarrätt, kammarrätten, kammarrätter 복수 -er ['kamar,rɛt]

행정항소법원(행정 법원의 2심) ★★

조문어 **kammarrätt** | 일상·강의 **kammarrätt** | 억양 근거 lexin

학습용으로 나누면 kammar(방·관청) + rätt. 옛 재정 관청 이름에서 왔다는 설명은 이 책이 원문으로 확인하지 않았다. 행정법원법 1 § 2항이 「최고행정법원 바로 아래의 일반 행정 법원」으로 정의하고, 3항은 넷을 이름으로 든다 — Stockholm·Göteborg·Sundsvall·Jönköping 의 Kammarrätten. 4항은 행정법원이 그 아래라고 한다. 독일 Kammergericht 와 겹치는 가짜 친구다.

쉬운 예

Kammarrätten prövar överklagandet.

행정항소법원이 그 불복을 심리한다.

실무 예

Kammarrätten i Stockholm är en av fyra kammarrätter.

스톡홀름 행정항소법원은 네 행정항소법원 가운데 하나다.

원문

> Kammarrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under Högsta förvaltningsdomstolen. — 1 § 2 st. LAFD · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 행정항소법원들은 최고행정법원 바로 아래의 일반 행정 법원이다.

문형

närmast under + 명사

~ 바로 아래의

1. närmast 는 nära(가까운)의 최상급 부사. under(아래) 와 함께 「바로 아래」.
2. 법원 위계를 적을 때 쓴다: närmast under Högsta förvaltningsdomstolen.
3. 거꾸로 「바로 위」는 närmast över.

Förvaltningsrätterna står närmast under kammarrätterna.

행정법원들은 행정항소법원들 바로 아래에 있다.

Hovrätten är närmast över tingsrätten.
항소법원은 지방법원 바로 위다.

한국이라면? ≠ 행정 사건의 항소심 · 법원조직법 제28조

한국은 고등법원이 「행정법원의 제1심 판결」에 대한 항소를 맡는다(제28조 1호). 스웨덴은 행정 계통 안의 kammarrätt 가 맡고, 일반 법원의 항소법원은 관여하지 않는다.

독일어와 비교 ≠ Kammergericht

이름은 같고 계통이 반대다. 스웨덴 kammarrätt 는 행정 2심, 베를린의 Kammergericht 는 일반 법원의 고등법원이다(독일어판 E 부록).

---

p. 5.7

²Högsta ²förvaltningsdomstolen ['hœksta fœr'valtnɪŋsdʊm,stu:lən]

최고행정법원(HFD) ★★★

조문어 **Högsta förvaltningsdomstolen** | 일상·강의 **HFD** | 억양 근거 nst · nst

högsta + förvaltningsdomstolen(행정 법원). 약어 HFD. 옛 이름 Regeringsrätten(RegR)이 옛 판결 인용에 남아 있다는 점(개명 시기는 이 책이 조문으로 확인하지 않았다)은 16장에서 다룬다. 행정법원법 1 § 1항은 「기본법에 따른 최고의 일반 행정 법원, 소재지 스톡홀름」이라 적고, 2 § 는 심리하는 사건(행정항소법원 결정에 대한 불복, 재심 등)을 든다. 기본법 11장 1 § 1항 셋째 문장은 두 최고법원·항소법원·행정항소법원의 심리를 받을 권리를 법률로 제한할 수 있다고 한다 — 상고 허가 제도의 뿌리다.

쉬운 예

Högsta förvaltningsdomstolen sitter i Stockholm.
최고행정법원은 스톡홀름에 있다.

실무 예

Högsta förvaltningsdomstolen avslog överklagandet.
최고행정법원은 불복을 기각했다.

원문

> Högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna är allmänna domstolar. Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar. Rätten att få ett mål prövat av Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt eller kammarrätt kan begränsas genom lag. — 11 kap. 1 § 1 st. RF · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 스웨덴 대법원, 항소법원들과 지방법원들은 일반 법원이다. 최고행정법원, 행정항소법원들과 행정법원들은 일반 행정 법원이다. 사건을 스웨덴 대법원, 최고행정법원, 항소법원 또는 행정항소법원의 심리에 부칠 권리는 법률로 제한할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna	주어 ① — 세 법원, 뒤 둘은 정관사 복수 -erna	스웨덴 대법원, 항소법원들과 지방법원들은
är allmänna domstolar.	술어 — 복수 형용사 allmänna	일반 법원이다
Högsta förvaltningsdomstolen,	주어 ② 시작 — 행정 계통의 꼭대기	최고행정법원,
kammarrätterna och förvaltningsrätterna	주어 ② 계속 — 정관사 복수 둘	행정항소법원들과 행정법원들은
är allmänna förvaltningsdomstolar.	술어	일반 행정 법원이다
Rätten att få ett mål prövat	셋째 문장 주어 — få + 목적어 + 과거분사 「~되게 하다」	사건의 심리를 받을 권리는
av Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen,	행위자 av — 두 최고법원	스웨덴 대법원, 최고행정법원,
hovrätt eller kammarrätt	행위자 계속 — 2심 둘(1심 둘은 없다)	항소법원 또는 행정항소법원의
kan begränsas genom lag.	정동사 — s-수동 begränsas	법률로 제한할 수 있다

두 문장이 완전히 같은 틀이다 — 「A, B och C är allmänna (förvaltnings)domstolar」. 셋째 문장은 제한할 수 있는 법원을 상급 법원 넷으로 한정하고 1심 둘은 빼놓는다. 2항은 그 밖의 법원을 법률로 둔다고 하고, 3항은 두 최고법원의 구성원 자격(ledamot 항)을 적는다.

문형

A, B och C är …

A·B·C 는 ~이다 (열거 뒤 복수 술어)

1. 셋 이상을 나열할 때 쉼표로 잇고 마지막 앞에만 och 를 둔다: Högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna.
2. 주어가 복수라 술어 형용사도 복수 꼴: allmänna domstolar.

3. 기관 이름은 조문에서도 정관사 복수(hovrätterna)로 통칭한다.

Tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen är allmänna domstolar.
지방법원, 항소법원과 스웨덴 대법원은 일반 법원이다.

Förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen bildar en egen ordning.
행정법원, 행정항소법원과 최고행정법원은 별도의 계통을 이룬다.

한국이라면? ≠ 최고법원인 대법원 · 대한민국헌법 제101조

한국은 「최고법원인 대법원」 하나 아래 모든 법원이 있고 행정법원도 그 안이다. 스웨덴은 최고법원이 둘이고, 기본법 11장 1 § 가 두 계통을 한 항 안에 나란히 적는다.

독일어와 비교 ≠ Bundesverwaltungsgericht

독일 연방행정법원도 행정 계통의 최고 법원이지만 그 위에 연방헌법재판소가 있다. 스웨덴에는 헌법재판소가 없고 두 최고법원이 나란하다.

---

p. 5.8

en [2] nämndeman, nämndemannen, nämndemän 복수 불규칙 ['nɛmndəˌman]

참심원 ★★★

조문어 **nämndeman** | 일상·강의 **nämndeman** | 억양 근거 lexin

학습용으로 나누면 nämnd(위원회·배심단) + e + man(사람). 복수는 man 의 모음이 바뀐 nämndemän 이다. 선거로 뽑혀(RB 4장 5~8 §) 지방법원 형사 본안에서 법률가 법관 한 명 옆에 세 명이 앉는다(1장 3 b § 1항). 2항은 법정형이 벌금이나 6개월 이하 징역인 죄에서 벌금 외의 형을 선고할 이유가 없고 기업벌금(företagsbot) 사건도 아니면 참심원 없이 재판할 수 있다고 하고, 3항은 법정형 2년 이하의 죄에서 구속 심문과 병합한 본안이면 참심원 없이, 4항은 법관·참심원을 한 명씩 늘릴 수 있다고 한다. 행정 1심에도 앉는다(행정법원법 17 §). 「배심원」 이 아니다 — 배심원(jury)은 출판자유 재판과 표현자유 재판(TF 12장·YGL 10장 1 §)에 있다(6장).

쉬운 예

Nämndemännen väljs av kommunfullmäktige.
참심원은 지방의회가 선출한다.

실무 예

En nämndeman är inte jurist.
참심원은 법률가가 아니다.

원문

> Tingsrätten ska vid huvudförhandling i brottmål bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. Om en av nämndemännen får förhinder sedan huvudförhandlingen har påbörjats, är rätten

domför med en lagfaren domare och två nämndemän. — 1 kap. 3 b § 1 st.

RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

지방법원은 형사사건의 본안 변론에서 법률가 법관 한 명과 참심원 세 명으로 구성한다. 본안 변론이 시작된 뒤 참심원 한 명이 참여하지 못하게 되면, 법원은 법률가 법관 한 명과 참심원 두 명으로도 재판할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tingsrätten ska vid huvudförhandling i brottmål	주어 + 때 — huvudförhandling 「본안 변론」	지방법원은 형사사건의 본안 변론에서
bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän.	부정사 bestå av 「~로 구성되다」 — 정동사는 앞 조각의 ska	법률가 법관 한 명과 참심원 세 명으로 구성한다
Om en av nämndemännen får förhinder	조건절 — få förhinder 「참여하지 못하게 되다」	참심원 한 명이 참여하지 못하게 되면
sedan huvudförhandlingen har påbörjats,	때 — sedan 「~한 뒤」, s-수동 완료	본안 변론이 시작된 뒤
är rätten domför med en lagfaren domare och två nämndemän.	주절 — domför med 「~로 재판할 수 있는」	법원은 법관 한 명과 참심원 두 명으로 재판할 수 있다

둘째 문장이 첫 문장의 완화다 — 셋에서 둘로 줄어도 재판을 이어 간다(domför). 이 1항은 원칙이고, 2항(가벼운 죄)·3항(구속 심문과 함께)은 참심원 없이 하는 예외다.

문형

bestå av + 구성원

~로 구성되다

1. bestå 는 「이루어지다」. 무엇으로 이루어지는지는 av 뒤에 둔다.
2. 재판부 구성을 적는 정형구: rätten består av tre lagfarna domare.
3. 조동사 뒤에는 부정사 그대로: ska bestå av.

Rätten bestod av en domare och tre nämndemän.

재판부는 법관 한 명과 참심원 세 명으로 구성되었다.

> Hovrätten består av tre lagfarna domare i tvistemål.
> 항소법원은 민사사건에서 법률가 법관 세 명으로 구성된다.

문법 S2 · -man 명사의 모음교체 복수 -män

~~tre nämndemanar~~ (비문)

tre nämndemän

man(사람)으로 끝나는 합성어는 복수에서 a 가 ä 로 바뀐다: nämndeman → nämndemän, rådman → rådmän, ombudsman → ombudsmän. 정관사 복수는 nämndemännen. 2장의 tjänsteman → tjänstemän 과 같은 꼴이다.

한국이라면? ≠ 배심원 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조

한국의 배심원은 유·무죄를 평결하고 양형 의견을 내지만 「평결과 의견은 법원을 기속하지 아니한다」(제46조 5항). 스웨덴 참심원은 법관과 함께 재판부를 이루어 표결한다. 「배심원」으로 옮기면 이 차이가 지워진다.

독일어와 비교 = Schöffe

둘 다 법률가 법관과 함께 앉아 판단하는 참심원이다. 독일어판은 Schöffengericht 를 「참심재판부」로 옮겼고, 이 책은 nämndeman 을 「참심원」으로 옮긴다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **domsmand** (제도) retsplejeloven § 12 Stk. 6 (LBK 1298/2025, 현행 통합본) · 노르웨이어 **meddommer** (낱말) domstolloven § 65 første ledd (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

p. 5.9

²lagfaren ['lɑːgˌfɑːrən] 법률가인(법학 교육을 받은) ★★

조문어 **lagfaren** | 일상·강의 **jurist** | 억양 근거 nst

학습용으로 나누면 lag(법) + faren(fara 「가다, 겪다」의 과거분사). 「법을 거친」 사람, 곧 법률가. 소송법전은 참심원·전문가 위원과 구별하여 법률가 법관을 lagfaren domare 라 부른다. 4장 1 § 는 법률가 법관의 요건(스웨덴 국민, 법관 자격 시험)을 적는다. 형용사라 복수·정관사형은 lagfarna: tre lagfarna domare. 1장 3 a § 1항은 민사 본안의 원칙(법관 셋)이고, 2·3항은 법관 한 명으로 하는 경우(간이 절차, 사건의 규모·난이도), 4항은 셋 가운데 한 명이 변론 개시 뒤 빠지면 둘로 재판할 수 있다는 것이다.

쉬운 예

Ordföranden ska vara lagfaren.
재판장은 법률가여야 한다.

실무 예

Rätten bestod av tre lagfarna domare.

재판부는 법률가 법관 세 명으로 구성되었다.

원문

Vid huvudförhandling i tvistemål ska tingsrätten bestå av tre lagfarna domare, om något annat inte är föreskrivet. — 1 kap. 3 a § 1 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

민사사건의 본안 변론에서 지방법원은, 달리 정함이 없으면, 법률가 법관 세 명으로 구성한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vid huvudförhandling i tvistemål	때 — tvistemål 「민사사건」(형사는 brottmål)	민사사건의 본안 변론에서
ska tingsrätten bestå av	정동사 ska + 주어 — 첫 자리가 부사구라 동사가 앞(V2)	지방법원은 ~로 구성한다
tre lagfarna domare,	구성 — lagfarna 는 lagfaren 의 복수(-en → -na)	법률가 법관 세 명
om något annat inte är föreskrivet.	조건 — 달리 정함이 없으면	달리 정함이 없으면

원칙은 셋이지만, 2항(간이 본안 변론)은 한 명, 3항은 사건이 간단하면 한 명으로도 재판할 수 있다고 하고, 4항은 셋 가운데 한 명이 빠져도 둘로 재판할 수 있다고 한다. 「셋」만 외우면 틀린다.

문형

vid huvudförhandling i + 사건 종류

~사건의 본안 변론에서

1. huvudförhandling 은 huvud(머리) + förhandling(변론), 곧 본안 변론.
2. 사건 종류는 i 로 붙인다: i tvistemål(민사), i brottmål(형사).
3. 때를 나타내는 vid 가 첫 자리를 차지하면 정동사가 둘째 자리에 온다.

Vid huvudförhandling i brottmål deltar nämndemän.

형사사건의 본안 변론에는 참심원이 참여한다.

Målet avgjordes efter huvudförhandling.

그 사건은 본안 변론을 거쳐 판단되었다.

문법 S2 · 강변화 분사 형용사 -en 의 복수는 -na

~~tre lagfarena domare~~ (비문)

tre lagfarna domare

-en 으로 끝나는 과거분사형 형용사(lagfaren, bunden, given)는 복수·정관사형에서 -en 이 -na 로 바뀐다: lagfarna, bundna, givna. 3장에서 본 강변화 과거분사 -en/-et/-na 와 같은 규칙이다.

---

p. 5.10

ett [2]justitieråd, justitierådet, justitieråd 복수 무변화 [jʉːˈstiːtsɪəˌroːd]

대법관(스웨덴 대법원·최고행정법원의 법관) ★★★

조문어 **justitieråd** | 일상·강의 **justitieråd** | 억양 근거 nst

학습용으로 나누면 justitie(사법) + råd(회의체 구성원, 2장의 statsråd 와 같은 råd). 사람인데 중성(ett)이고 복수가 무변화다 — ett justitieråd, fjorton justitieråd. 소송법전 3장 4 § 1항은 스웨덴 대법원에 「열넷 또는 필요한 더 많은 수」의 대법관을 두고 법률가여야 하며 다른 직을 겸할 수 없다고 한다. 2항은 그중 한 명이 원장(ordförande), 3항은 부(avdelning) 편성, 4~6항은 퇴직 대법관의 임시 복무, 7항은 최고행정법원 대법관의 겸임 근무. 최고행정법원도 같은 직함을 쓴다(행정법원법 3 §). 직역 「사법 고문」은 쓰지 않는다.

쉬운 예

Fem justitieråd dömde i målet.

대법관 다섯이 그 사건을 판결했다.

실무 예

Ett justitieråd får inte ha något annat ämbete.

대법관은 다른 직을 가질 수 없다.

원문

> I Högsta domstolen ska det finnas fjorton justitieråd eller det högre antal som behövs. Justitieråden ska vara lagfarna. De får inte inneha eller utöva något annat ämbete. — 3 kap. 4 § 1 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 스웨덴 대법원에는 열네 명 또는 필요한 더 많은 수의 대법관을 둔다. 대법관은 법률가여야 한다. 대법관은 다른 어떤 직도 보유하거나 수행할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
I Högsta domstolen ska det finnas	장소 + 형식 주어 det finnas 「~이 있다」	스웨덴 대법원에는 ~을 둔다

fjorton justitieråd eller det högre antal som behövs.	실제 주어 — 수 fjorton, 관계절 som behövs(s-수동)	열네 명 또는 필요한 더 많은 수의 대법관을
Justitieråden ska vara lagfarna.	둘째 문장 — 정관사 복수 -en(중성 복수), 복수 형용사	대법관은 법률가여야 한다
De får inte inneha eller utöva något annat ämbete.	셋째 문장 — 금지, 동사 둘이 한 목적어	다른 어떤 직도 보유하거나 수행할 수 없다

중성 무변화 명사의 정관사 복수는 -en 이다: justitieråd → justitieråden(그 대법관들). en 명사의 정관사 단수 -en 과 꼴이 같아 헷갈리기 쉽다 — 2장의 ett ombud → ombuden 과 같다.

문형

det ska finnas + 명사

~을 둔다 / ~이 있어야 한다

1. det finns 「~이 있다」에 조동사를 넣으면 det ska finnas 「~이 있어야 한다」.
2. 조직법 조문에서 「~을 둔다」를 적는 정형구다: I en tingsrätt ska det finnas en lagman.
3. 장소를 앞세우면 det 이 동사 뒤로 간다(V2): I Högsta domstolen ska det finnas …

I varje hovrätt ska det finnas en president.
각 항소법원에는 법원장 한 명을 둔다.

Det ska finnas ett kansli vid domstolen.
법원에는 사무국을 둔다.

문법 S2 · 사람인데 중성 — ett justitieråd, 정관사 복수 justitieråden

~~en justitieråd, justitieråderna~~ (비문)

ett justitieråd, justitieråden

råd 가 중성(ett råd, rådet, råd)이라 합성어도 중성이고 복수 무변화다. 정관사 복수는 중성 무변화 명사의 -en: justitieråden. 2장의 statsråd(장관)·ombud(대리인)·vittne(증인)와 같은 「사람인데 중성」 묶음이다.

한국이라면? ≠ 대법관 · 법원조직법 제4조

한국은 「대법관의 수는 대법원장을 포함하여 14명으로 한다」 고 못 박는다. 스웨덴 3장 4 § 는 열넷 또는 필요한 더 많은 수라 하고, 최고행정법원에도 열넷 또는 필요한 더 많은 수의 대법관을 따로 둔다(LAFD 3 §).

독일어와 비교 ≠ Richter am Bundesgerichtshof

독일 연방대법원 법관의 직함은 Richter 다. 스웨덴은 råd(조언·회의체 구성원)라는 옛 직함을 그대로 쓴다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **højesteretsdommer** (낱말) retsplejeloven § 2 Stk. 1 (LBK 1298/2025, 현행 통합본)

---

p. 5.11

en ²rådman, rådmannen, rådmän 복수 불규칙 ['roːdˌman]

지방법원·행정법원 판사(직함) ★★

조문어 **rådman** | 일상·강의 **rådman** | 억양 근거 lexin

학습용으로 나누면 råd + man. 중세 도시 참사회원의 직함이었다는 설명은 이 책이 원문으로 확인하지 않았다. 지금은 지방법원(RB 1장 2 § 2항)과 행정법원(행정법원법 15 § 2항)의 법관 직함이다. 같은 조 1항은 법원장 격인 lagman 한 명을 두고, 2항 둘째 문장은 정부가 정하는 법원에 chefsrådman(부장판사 격)을 두며, 3항은 셋 다 법률가여야 한다고 한다. 4항은 부(avdelning), 5항은 사무국(kansli).

쉬운 예

Rådmannen ledde förhandlingen.

판사가 변론을 주재했다.

실무 예

I tingsrätten arbetar tio rådmän.

그 지방법원에는 판사 열 명이 일한다.

원문

> Om regeringen inte bestämmer något annat ska det i en tingsrätt även finnas en eller flera rådmän. I de tingsrätter som regeringen bestämmer ska det också finnas en eller flera chefsrådmän. — 1 kap. 2 § 2 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 정부가 달리 정하지 않으면 지방법원에는 한 명 또는 여러 명의 판사도 둔다. 정부가 정하는 지방법원에는 한 명 또는 여러 명의 부장판사도 둔다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Om regeringen inte bestämmer något annat	조건절 — 종속절이라 inte 가 동사 앞	정부가 달리 정하지 않으면
ska det i en tingsrätt även finnas	주절 — det finnas, även 「~도」	지방법원에는 ~도 둔다

en eller flera rådmän.	실제 주어 — 복수 rådmän	한 명 또는 여러 명의 판사를
I de tingsrätter som regeringen bestämmer	둘째 문장 — 관계절로 한정된 법원	정부가 정하는 지방법원에는
ska det också finnas en eller flera chefsrådmän.	주절 — chefsrådman 「부장판사」	한 명 또는 여러 명의 부장판사도 둔다

en eller flera 는 「한 명 또는 여러 명」. 뒤 명사는 복수(rådmän)로 받는다. 1항의 lagman(지방법원장 격)·2항의 rådman·chefsrådman 세 직함이 3항에서 「법률가여야 한다」로 묶인다.

문형

en eller flera + 복수 명사

한 명(개) 또는 여러 명(개)의 ~

1. 수가 하나일 수도 여럿일 수도 있을 때 쓴다. 명사는 복수로 받는다: en eller flera rådmän.
2. 중성 명사면 ett eller flera: ett eller flera justitieråd.
3. 조직 조문이 정원을 열어 둘 때의 정형구다.

Domstolen får vara indelad i en eller flera avdelningar.
법원은 하나 또는 여러 부로 나눌 수 있다.

Riksdagen väljer en eller flera ombudsmän.
의회는 한 명 또는 여러 명의 옴부즈만을 선출한다.

한국이라면? ≠ 판사 · 법원조직법 제5조

한국은 「대법원장과 대법관이 아닌 법관은 판사로 한다」고 하여 직함이 하나다. 스웨덴은 법원마다 직함이 다르다 — 지방법원 rådman·chefsrådman·lagman, 항소법원 hovrättsråd(2장 3 §), 대법원 justitieråd.

독일어와 비교 ≠ Richter am Landgericht

독일은 법원 이름을 붙인 Richter 가 직함이다. 스웨덴 rådman 은 지방법원·행정법원 법관의 직함이고 råd(회의체) 계열 옛말이다.

---

p. 5.12 en [1]**advokat**, advokaten, advokater 복수 -er [advʊˈkɑːt] **변호사(변호사협회 회원)**

★★★

조문어 **advokat** | 일상·강의 **advokat** | 억양 근거 lexin

8장 1 § 2항은 「변호사란 협회(Sveriges advokatsamfund)의 회원인 사람」이라고 정의한다. 1항은 전국에 변호사협회 하나를 두고 정부가 그 정관을 승인한다고 한다. 2 § 는 회원 요건(거주, 법관 자격 시험, 실무 수련, 성실성), 6항은 정식 법관·검사·집행관은 회원이 될 수 없다는 것. 강세는 끝 음절 -kat 에 있다(억양 1). 소송 대리는 협회 회원이 아니어도 ombud(2장)로 할 수 있다 — 이 장이 읽은 조문에는 변호사 강제 규정이 없다.

쉬운 예

Hon är advokat.

그녀는 변호사다.

실무 예

Advokaten företrädde svaranden i hovrätten.

변호사가 항소법원에서 피고를 대리했다.

원문

> Advokat är den som är ledamot av samfundet. — 8 kap. 1 § 2 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 변호사란 협회의 회원인 사람이다.

문형

X är den som + 관계절

X 란 ~한 사람이다 (정의 조문)

1. den som 은 「~하는 사람」. 사람을 정의할 때 「X är den som …」 꼴을 쓴다.
2. 관계절 안의 동사는 그대로 현재형: den som är ledamot.
3. 사물을 정의할 때는 det som: Brott är det som …(실제 BrB 는 en gärning 으로 적는다, 2장).

Åklagare är den som för talan om ansvar för brott.

검사란 범죄의 책임을 묻는 소추를 하는 사람이다.

Part är den som för talan i målet.

당사자란 그 사건에서 소송을 하는 사람이다.

한국이라면? ≠ 변호사의 자격 · 변호사법 제4조

한국은 자격(제4조 — 변호사시험 합격 등)과 개업 등록(제7조 — 대한변호사협회 등록)을 나눈다. 스웨덴은 협회 회원이라는 사실 자체가 변호사의 정의다(8장 1 § 2항).

독일어와 비교 ≠ Rechtsanwalt

독일어 Advokat 는 옛말이고 지금 직함은 Rechtsanwalt 다. 스웨덴어 advokat 는 변호사협회 회원만 쓸 수 있는 보호된 직함이다.

p. 5.13

[2] föredragande ['føːrəˌdraːgandə] 보고관(사건을 준비하고 보고하는 법원 공무원)

★★

조문어 **föredragande** | 일상·강의 **föredragande** | 억양 근거 nst

föredra(보고하다, 「앞에 내놓다」)의 현재분사를 명사처럼 쓴 말. 7장의 fullmäktig 처럼 관사 없이 정관사형 föredraganden 으로 쓰인다. 소송법전 3장 8 § 는 대법원에 「사건의 준비와 보고를 위한 특별한 공무원」 을 둔다고 하고(행정법원법 7 § 도 같다), 그 직함이 justitiesekreterare(대법원 사법서기관)다. 3장 3 § 는 그 직의 범죄를 대법원이 1심으로 다룬다. 판결문 끝에 보고관 이름이 적히므로 「재판연구관」 으로 옮기면 그 차이가 지워진다 — 이 책은 보고관(föredragande)으로 옮긴다(16장).

쉬운 예

Föredraganden redogjorde för målet.

보고관이 사건을 설명했다.

실무 예

I domen anges vem som har varit föredragande.

판결문에는 누가 보고관이었는지 적힌다.

원문

För beredning och föredragning av mål i Högsta domstolen finns hos domstolen särskilda tjänstemän. — 3 kap. 8 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

스웨덴 대법원의 사건 준비와 보고를 위하여 법원에 특별한 공무원을 둔다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
För beredning och föredragning av mål	목적 — 명사 둘(-ning)이 av mål 을 나눠 갖는다	사건의 준비와 보고를 위하여
i Högsta domstolen	장소	스웨덴 대법원의
finns hos domstolen	정동사 — 첫 자리가 길어 finns 가 둘째 자리(V2)	법원에 ~이 있다
särskilda tjänstemän.	주어 — 복수(tjänsteman → tjänstemän, 1장)	특별한 공무원

주어 särskilda tjänstemän 이 맨 끝에 온다. 「För … finns hos domstolen X」 — 목적을 앞세우고 주어를 뒤로 보낸 V2 문장이다. 보고관의 직함(justitiesekreterare)은 이 조에 없고 3 § 에 나온다.

문형

för + 명사 + av + 명사

~의 ~을 위하여

1. 동사에서 온 명사(beredning·föredragning)의 목적어는 av 로 붙인다: föredragning av mål.
2. 목적은 för: för beredning av mål.
3. 명사 둘이 같은 목적어를 가지면 한 번만 쓴다: beredning och föredragning av mål.

För handläggning av ärenden finns särskilda regler.
비송사건의 처리를 위하여 특별 규정이 있다.

Beredning av målet tar tid.
사건 준비에는 시간이 걸린다.

---

p. 5.14

en [2] justitiekansler, justitiekanslern, justitiekanslerer 복수 -er

[jʉːˈstiːtsɪəˌkanslər] **법무감찰관(JK)** ★★

조문어 **Justitiekanslern** | 일상·강의 **JK** | 억양 근거 nst

justitie(사법) + kansler(수상·관청장). 정부가 임명하는 법무 감독관으로, 정관사형 Justitiekanslern 이 기관 이름이고 약어 JK 다. 출판자유법 9장 1 § 는 출판자유의 한계가 지켜지는지 감시하라고 하고, 2 § 1항은 출판자유 범죄의 「유일한 검사」 로 세운다. 2항은 강제수사 결정도 JK 와 법원만 한다고 한다. 기본법 12장 6 § 는 JK 가 스웨덴 국민이어야 한다고 적는다. 「법무총감」 대신 「법무감찰관」 으로 옮긴다.

쉬운 예

Justitiekanslern väckte åtal.
법무감찰관이 공소를 제기했다.

실무 예

Justitiekanslern granskar statens myndigheter.
법무감찰관은 국가 기관을 감찰한다.

원문

Justitiekanslern är ensam åklagare i mål om tryckfrihetsbrott. Ingen annan än Justitiekanslern får inleda förundersökning om ett sådant brott. — 9 kap. 2 § 1 st. TF · 공식 · 기준일 2026-11-07
법무감찰관은 출판자유 범죄 사건의 유일한 검사다. 법무감찰관 외에는 누구도 그러한 범죄의 수사를 개시할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Justitiekanslern är ensam åklagare	주어 + 술어 — ensam 「유일한」	법무감찰관은 유일한 검사다

i mål om tryckfrihetsbrott.	범위 — mål om 「~에 관한 사건」	출판자유 범죄 사건에서
Ingen annan än Justitiekanslern	둘째 문장 주어 — ingen annan än 「~ 외에는 아무도」	법무감찰관 외에는 누구도
får inleda förundersökning om ett sådant brott.	정동사 — inleda förundersökning 「수사를 개시하다」	그러한 범죄의 수사를 개시할 수 없다

ensam 은 「혼자인」 이지만 여기서는 「유일한」. 같은 조 2항은 강제수사(tvångsmedel) 결정도 기본법에 달리 정하지 않는 한 JK 와 법원만 할 수 있다고 한다. 1장의 åklagare 가 여기서는 검찰이 아닌 기관의 직무가 된다.

문형

ingen annan än + 명사

~ 외에는 아무도

1. ingen annan 「다른 아무도」 뒤에 än 으로 예외를 붙인다: ingen annan än JK.
2. 주어가 ingen 이라 동사에 inte 가 없다(domare 의 문형과 같다).
3. 사물이면 inget annat än: inget annat än lag.

Ingen annan än rätten får avgöra frågan.
법원 외에는 아무도 그 문제를 판단할 수 없다.

Ingen annan än parten får överklaga.
당사자 외에는 아무도 불복할 수 없다.

한국이라면? ≠ 공소 제기 · 공소청법 제4조
한국은 검사가 「공소 제기 여부 결정 및 그 유지에 필요한 사항」을 맡고 범죄 종류로 검사를 가르지 않는다. 스웨덴은 출판자유 범죄만 떼어 JK 를 유일한 검사로 둔다(TF 9장 2 §).

p. 5.15

en [2] justitieombudsman, justitieombudsmannen, justitieombudsmän 복수 불규칙

[jʉːˈstiːtsɪəmbʉːdsˌman] **의회 옴부즈만(JO)** ★★

조문어 **justitieombudsman** | 일상·강의 **JO** | 억양 근거 nst

justitie + ombudsman(1장 도입 상자 — 우리말에 들어온 그 낱말). 기본법 13장 6 § 1항은 의회(riksdagen)가 한 명 또는 여러 명의 옴부즈만을 뽑아 공공 부문의 법령 적용을 감독하게 한다고 하고, 2항은 법원과 행정기관이 옴부즈만이 요구하는 자료·의견을 내야 하며 검사는 요청에 따라 옴부즈만을 도와야 한다고 한다. 3항은 세부를 의회법과 다른 법률에 맡긴다. 기관 이름은 Riksdagens ombudsmän, 약어 JO. 복수는 모음교체 -män.

쉬운 예

JO kritiserade myndigheten.

의회 옴부즈만이 그 기관을 비판했다.

실무 예

Riksdagen väljer en eller flera justitieombudsmän.

의회는 의회 옴부즈만을 한 명 또는 여러 명 선출한다.

원문

> Riksdagen väljer en eller flera ombudsmän (justitieombudsmän), som i enlighet med den instruktion som riksdagen beslutar ska utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter. En ombudsman får föra talan i de fall som anges i instruktionen. — 13 kap. 6 § 1 st. RF · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 의회는 한 명 또는 여러 명의 옴부즈만(의회 옴부즈만)을 선출하고, 옴부즈만은 의회가 정하는 직무규정에 따라 공공 활동에서 법률과 그 밖의 법령이 적용되는 것을 감독한다. 옴부즈만은 직무규정이 정하는 경우에 소추할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Riksdagen väljer en eller flera ombudsmän	주절 — väljer 「선출한다」	의회는 한 명 또는 여러 명의 옴부즈만을 선출한다
(justitieombudsmän),	괄호 — 정식 이름	(의회 옴부즈만)
som i enlighet med den instruktion som riksdagen beslutar	관계절 시작 — i enlighet med 「~에 따라」, 안에 또 관계절	의회가 정하는 직무규정에 따라
ska utöva tillsyn över tillämpningen	관계절 동사 — utöva tillsyn över 「~을 감독하다」(3장 utöva)	적용을 감독한다
i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter.	감독 대상 — 공공 활동에서의 법령 적용	공공 활동에서 법률과 그 밖의 법령이

En ombudsman får föra talan	둘째 문장 — föra talan 「소추하다, 소송하다」	옴부즈만은 소추할 수 있다
i de fall som anges i instruktionen.	범위 — anges(s-수동) 「정해진」	직무규정이 정하는 경우에

관계절 안에 관계절이 들어 있다 — 「som … ska utöva」 안에 「den instruktion som riksdagen beslutar」. 뼈대는 「ombudsmän, som ska utöva tillsyn över tillämpningen av lagar」.

문형

utöva tillsyn över + 명사

~을 감독하다

1. tillsyn 은 「감독」. 동사는 utöva(행사하다, 3장)이고 대상은 över 로 붙인다.
2. 감독 기관의 임무를 적는 정형구: utöva tillsyn över tillämpningen av lagar.
3. 명사 짝은 ha tillsyn över, 사람은 den som står under tillsyn(감독을 받는 사람).

Myndigheten utövar tillsyn över bankerna.
그 기관은 은행들을 감독한다.

JO utövar tillsyn över domstolarna.
의회 옴부즈만은 법원들을 감독한다.

한국이라면? + 의회 옴부즈만

한국 헌법 제101~109조·법원조직법·공소청법에는 의회가 뽑아 법원까지 감독하게 하는 기관이 없다. 한국에 없다는 말은 이 장이 대조한 조문 안에서의 말이다.

---

p. 5.16

en [2] rättskipning, rättskipningen 복수 없음 ['rɛtˌɧiːpnɪŋ] 사법 · 재판 작용 ★★

조문어 **rättskipning** | 일상·강의 **rättsväsende** | 억양 근거 lexin

rätt(법) + skipning(skipa 「베풀다, 집행하다」의 명사형). 복수가 없는 추상명사다. 기본법 11장의 제목이 Rättskipningen(사법)이고, 4 § 는 재판 사무(rättskipningsuppgifter)를 의회가 기본법·의회법이 정한 범위 밖에서는 맡을 수 없다고 한다. 5 § 는 사인 사이의 법적 분쟁을 법률 근거 없이 법원 아닌 기관이 판단할 수 없다고 한다. 2장의 domstol(법원)이 기관이라면 rättskipning 은 그 기관이 하는 일이다. skipning 의 sk 는 앞모음 i 앞이라 [ɧ] 소리다(1장).

쉬운 예 Rättskipningen utövas av domstolarna.
사법은 법원이 행사한다.

실무 예

Rättskipningen ska vara oberoende.

사법은 독립적이어야 한다.

원문

Rättskipningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen. — 11 kap. 4 § RF · 공식 · 기준일 2026-11-07

재판 사무는 기본법이나 의회법에서 나오는 범위를 넘어 의회가 수행할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Rättskipningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen	주어 + s-수동 fullgöras + 행위자 av	재판 사무는 의회가 수행할 수 없다
i vidare mån	정도 — i vidare mån än 「~보다 넓은 범위에서」	~를 넘는 범위에서
än vad som följer av grundlag	비교 — vad som följer av 「~에서 나오는 것」 (4장 i den mån과 짝)	기본법에서 나오는 것보다
eller riksdagsordningen.	riksdagsordning 「의회법」	또는 의회법에서

「får inte … i vidare mån än」은 「~한 범위를 넘어서는 할 수 없다」. 이 조는 금지를 범위로 적는다. 4장의 i den mån(~하는 한)과 같은 mån 이다.

문형

i vidare mån än …

~보다 넓은 범위에서

1. mån(정도)에 비교급 vidare(더 넓은)를 붙인 말. än 뒤에 기준이 온다.
2. 부정과 함께 쓰면 「~를 넘어서는 안 된다」: får inte … i vidare mån än.
3. 짝이 되는 긍정 표현은 i den mån(~하는 한, 4장).

Rätten får inte pröva frågan i vidare mån än parterna har yrkat.

법원은 당사자가 신청한 범위를 넘어 그 문제를 심리할 수 없다.

Ersättning utgår i den mån skada har uppkommit.

손해가 생긴 한도에서 배상이 지급된다.

문법 S2 · -ning 명사는 en, 추상명사는 복수 없음

~~två rättskipningar~~ (부자연)

rättskipningen

skipa → skipning 처럼 동사에서 만든 -ning 명사는 en 이다(2장 부록 A 의 경향). rättskipning·tillsyn 같은 추상명사는 복수 없이 정관사형 rättskipningen 으로 쓴다. 합성어 안에서는 -s 를 받는다: rättskipningsuppgifter.

한국이라면? ≠ 사법권 · 대한민국헌법 제101조

한국은 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」 고 귀속을 적는다. 스웨덴 11장 4 § 는 반대쪽에서, 의회가 재판 사무를 맡을 수 없는 범위를 적는다 — 역사적으로 의회가 재판을 했던 흔적이라는 설명은 이 책이 원문으로 확인하지 않았다.

독일어와 비교 = Rechtsprechung

짜임이 나란하다: rätt + skipning(skipa 「나누어 주다, 집행하다」) / Recht + Sprechung. 둘 다 「사법(재판 작용)」 이다.

---

p. 5.17

²domför ['dʊmˌføːr] (재판부가) 정족수를 갖춘 · 재판할 수 있는 ★★

조문어 **domför** | 일상·강의 **beslutsför** | 억양 근거 nst

학습용으로 나누면 dom(판결) + för(-할 수 있는, -för 는 「~할 능력이 있는」 을 만드는 접미 요소). 조문은 「rätten är domför med tre domare」 처럼 술어로 쓴다 — 이 장은 그 문형으로 익힌다. 명사형은 domförhet(정족수). 항소법원 2장 4 § 1항은 민사에서 법관 셋이면 재판할 수 있되 1심이 셋이었으면 넷 이상, 다섯까지라고 하고, 2항은 형사에서 법관 셋 + 참심원 둘이되 벌금 외 형을 선고할 이유가 없는 사건과 본안 변론 아닌 심리는 달리 구성한다고 하고, 3항은 항소 허가 심사(법관 셋 — 제한 없는 허가는 간단하면 한 명), 4항은 취하 뒤 종결(한 명), 5항은 준비 행위, 6항은 기피.

쉬운 예

Rätten är domför.

재판부는 정족수를 갖추었다.

실무 예

Rätten är ändå domför med två domare.

재판부는 그래도 법관 둘로 재판할 수 있다.

원문

> Hovrätten är domför med tre lagfarna domare. I mål som överklagats från tingsrätt ska dock minst fyra lagfarna domare delta när hovrätten avgör målet, om tingsrätten bestått av tre lagfarna domare. Om en av de lagfarna domarna får förhinder

sedan huvudförhandling har påbörjats, är rätten ändå domför. Fler än fem lagfarna domare får inte delta i hovrätten. — 2 kap. 4 § 1 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

항소법원은 법률가 법관 세 명으로 재판할 수 있다. 다만 지방법원에서 불복한 사건에서 지방법원이 법률가 법관 세 명으로 구성되었으면, 항소법원이 사건을 판단할 때 법률가 법관 네 명 이상이 참여하여야 한다. 본안 변론이 시작된 뒤 법률가 법관 한 명이 참여하지 못하게 되어도 법원은 그대로 재판할 수 있다. 항소법원에는 법률가 법관 다섯 명을 넘게 참여할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hovrätten är domför med tre lagfarna domare.	원칙 — domför med 「~로 재판할 수 있는」	항소법원은 법관 셋으로 재판할 수 있다
I mål som överklagats från tingsrätt	둘째 문장 범위 — 관계절, har 생략(som [har] överklagats)	지방법원에서 불복한 사건에서
ska dock minst fyra lagfarna domare delta	단서 dock — minst 「적어도」	다만 법관 넷 이상이 참여하여야 한다
när hovrätten avgör målet,	때	항소법원이 사건을 판단할 때
om tingsrätten bestått av tre lagfarna domare.	조건 — bestått(supinum, har 생략)	지방법원이 법관 셋으로 구성되었으면
Om en av de lagfarna domarna får förhinder	셋째 문장 조건	법관 한 명이 참여하지 못하게 되면
sedan huvudförhandling har påbörjats, är rätten ändå domför.	주절 — ändå 「그래도」	본안 변론 시작 뒤라면 그래도 재판할 수 있다
Fler än fem lagfarna domare får inte delta i hovrätten.	넷째 문장 — 상한	법관 다섯을 넘게 참여할 수 없다

한 항에 원칙(셋) → 단서(넷 이상) → 완화(한 명 빠져도) → 상한(다섯까지)이 네 문장으로 이어진다. 이것은 민사 이야기이고, 2항은 형사(법관 셋 + 참심원 둘)를 따로 적는다. 조문의 överklagats·bestått 은 관계절·조건절에서 har 가 빠진 supinum 이다(3장).

문형

vara domför med + 수 + 법관

~명으로 재판할 수 있다

1. domför 뒤에 med 로 재판부 구성을 붙인다: domför med tre lagfarna domare.
2. 완화는 ändå(그래도)·även(~로도)으로: är rätten ändå domför.
3. 참심원이 섞이면 둘을 och 로 잇는다: domför med en lagfaren domare och två nämndemän.

Tingsrätten är domför med en lagfaren domare.
지방법원은 법률가 법관 한 명으로 재판할 수 있다.

Är rätten domför utan nämndemän?
참심원 없이도 재판부가 정족수를 갖추는가?

문법 S2 · 조문의 꼴 — rätten är domför med …

~~rätten är domför av tre domare~~ (부자연)

rätten är domför med tre domare

domför 는 조문에서 「rätten är domför (med …)」 처럼 술어로 나온다 — 이 장은 그 문형으로 익힌다. 중성이면 -t(domfört), 복수면 -a(domföra)로 굴절한다. 「~로」 는 med. 명사는 domförhet(정족수)이고, 회의체의 의결 정족수는 beslutsför 라고 한다.

한국이라면? ≠ 고등법원의 합의부 · 법원조직법 제7조

한국은 「고등법원 · 특허법원 및 행정법원의 심판권은 판사 3명으로 구성된 합의부에서 행사한다」고 하되 단서로 행정법원 합의부가 단독판사 사건으로 정한 것을 뺀다(제7조 3항). 스웨덴 항소법원은 셋을 원칙으로 넷 이상·다섯 이하의 폭을 두고, 한 명이 빠져도 재판을 잇는다.

---

p. 5.18

²överklaga ['øːvərˌklaːga] 불복하다(항소·상고·항고하다) ★★★

조문어 **överklaga** | 일상·강의 **överklaga** | 억양 근거 nst

över(위로) + klaga(호소하다). 이 장이 읽은 조문은 판결(dom)·결정(beslut), 항소·상고·항고를 가리지 않고 한 동사로 적는다. 명사는 överklagande(ett, 2장 부록 A). 49장 1 § 1항은 지방법원 판결에 달리 정함이 없으면 불복할 수 있다고 하고, 2항은 중간판결의 불복 시기, 3항은 궐석판결(tredskodom)을 받은 자는 불복하지 못하고 재심리(återvinning)를 구한다고 한다. 덴마크는 판결은 anke, 결정은 kære 로 낱말을 가른다.

쉬운 예

Han överklagade domen.
그는 판결에 불복했다.

실무 예

Beslutet får inte överklagas.

그 결정에는 불복할 수 없다.

원문

> En tingsrätts dom får överklagas, om inte annat är föreskrivet. – 49 kap. 1 § 1 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 지방법원의 판결에는, 달리 정함이 없으면, 불복할 수 있다.

문형

överklaga + 재판 (till + 법원)

~에 불복하다 (~ 법원에)

1. 목적어는 전치사 없이 바로: överklaga domen, överklaga beslutet.
2. 어디로 불복하는지는 till: överklaga till hovrätten.
3. 수동·명사형으로도 쓴다: domen får överklagas, ett överklagande.

Åklagaren överklagade domen till hovrätten.

검사는 그 판결에 항소법원으로 불복했다.

Överklagandet kom in för sent.

불복 신청이 너무 늦게 들어왔다.

문법 S3 · får överklagas — 허용의 s-수동

~~Domen får överklaga.~~ (비문)

Domen får överklagas.

판결이 주어면 수동이다: får överklagas(불복될 수 있다 → 불복할 수 있다). 사람이 주어면 능동 överklaga domen. 7장의 får jämkas 와 같은 「får + 동사-s」 문형이다. 불복할 수 없다는 får inte överklagas.

한국이라면? ≠ 항소·항고 · 법원조직법 제28조

한국 법원조직법 제28조는 「항소 또는 항고사건」을 나누어 적고 상고(제14조)와 재항고도 따로 부른다. 이 장이 읽은 스웨덴 조문은 모두 överklaga 로 적으며, 어느 법원으로 가는지(från tingsrätten / från hovrätten)로 심급을 말한다.

독일어와 비교 ≠ Berufung einlegen / Revision einlegen

독일어는 심급마다 다른 명사(Berufung·Revision·Beschwerde)를 쓴다. 이 장이 읽은 스웨덴 조문은 판결이든 결정이든, 항소든 상고든 överklaga 로 적는다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **anke / kære** (제도) retsplejeloven § 6 Stk. 1 (LBK 1298/2025) 「kære rejses for landsretten」 · 「ankes til landsretten」

---

ett [2] prövningstillstånd, prövningstillståndet, prövningstillstånd 복수 무변화

['prø:vnɪŋstɪlˌstɔnd] **심리 허가(상고 허가·항소 허가)** ★★★

조문어 **prövningstillstånd** | 일상·강의 **PT** | 억양 근거 nst

prövning(심리) + s + tillstånd(허가, ett). 스웨덴 대법원은 지방법원에서 시작한 사건 등(54장 9 § 1항)에서 허가한 사건만 본안을 심리하되, 법무감찰관·의회 옴부즈만이 공소 사건에서 낸 불복은 허가가 필요 없다(9 § 2항). 54장 10 § 1항은 허가 사유를 둘로 좁힌다 — 법 적용의 지침이 될 때(선례 사유), 재심 사유·재판 무효·중대한 간과 같은 특별한 사정이 있을 때. 2항은 비슷한 사건 여럿 가운데 하나에 허가하면 나머지에도 할 수 있다고 한다. 항소법원 단계에도 허가가 있다(49장). 약어 PT. 판결문 표현은 「meddelar inte prövningstillstånd」(허가하지 않는다).

쉬운 예

Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd.

스웨덴 대법원이 상고 허가를 내주었다.

실무 예

Utan prövningstillstånd står hovrättens dom fast.

상고 허가가 없으면 항소법원 판결이 확정된다.

원문

> Prövningstillstånd får meddelas endast om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller 2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. — 54 kap. 10 § 1 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 심리 허가는 다음 경우에만 내줄 수 있다. 1. 불복 사건을 스웨덴 대법원이 심리하는 것이 법 적용의 지침을 위하여 중요한 경우, 또는 2. 그러한 심리를 할 특별한 사유가 있는 경우 — 재심 사유가 있거나, 재판의 무효 사유가 있었거나, 항소법원에서의 사건 결과가 명백히 중대한 간과나 중대한 착오에 기인하는 경우 등.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Prövningstillstånd får meddelas endast om	주절 — s-수동 meddelas, endast om 「~인 경우에만」	심리 허가는 ~인 경우에만 내줄 수 있다

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen	사유 ① — vara av vikt för 「~에 중요하다」	법 적용의 지침을 위하여 중요한 경우
att överklagandet prövas av Högsta domstolen	det 의 내용 — s-수동 prövas	불복 사건을 스웨덴 대법원이 심리하는 것이
eller 2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning,	사유 ② — synnerliga skäl 「특별한 사유」	또는 특별한 사유가 있는 경우
såsom att det finns grund för resning	보기 ① — resning 「재심」	재심 사유가 있거나
eller att domvilla förekommit	보기 ② — domvilla 「재판 무효 사유」, förekommit(har 생략)	재판 무효 사유가 있었거나
eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på	보기 ③	항소법원 결과가 명백히 기인하는
grovt förbiseende eller grovt misstag.	기인 대상 — grov 「중대한」 의 중성형	중대한 간과나 중대한 착오에

endast om 뒤에 번호 붙은 사유 둘이 온다. 1호가 선례 사유, 2호가 예외적 구제 사유다. såsom att … 는 2호의 보기 셋이지 요건의 전부가 아니다.

문형

vara av vikt för + 명사

~에 중요하다

1. vikt 는 「무게」. vara av vikt 는 「중요하다」, 무엇에 중요한지는 för.
2. 상고 허가 조문의 정형구: av vikt för ledning av rättstillämpningen.
3. 형용사로 바꾸면 viktig: det är viktigt för rättstillämpningen.

Frågan är av vikt för rättstillämpningen.
그 문제는 법 적용에 중요하다.

Det är av vikt att målet prövas snabbt.
사건이 신속히 심리되는 것이 중요하다.

한국이라면? ≠ 상고사건 · 법원조직법 제14조

한국 법원조직법 제14조는 대법원이 「고등법원 또는 항소법원 · 특허법원의 판결에 대한 상고사건」을 종심으로 심판한다고만 적고 허가 요건은 이 법에 없다. 스웨덴은 54장 10 § 의 두 사유에 들어야 본안 심리에 이른다.

---

p. 5.20

en [1]ed, eden, eder 복수 -er ['eːd] 선서 ★★

조문어 **ed** · 일상·강의 **ed** · 억양 근거 lexin

법관이 취임 전에 하는 선서가 domared, 증인의 선서가 vittnesed 다. 소송법전 4장 11 § 1항은 법관이 근무 전에 「이 선서」를 하라고 하고, 2항이 그 문안이다 — 「부자에게나 빈자에게나 똑같이」, 「혈연·인척·우정·시기·악의·두려움」, 「뇌물과 선물」을 차례로 끊는다. 3항은 법원이나 재판장 앞에서 한다고 한다. 소리는 이름 자리 N.N. 을 건너뛰고 읽는다. 1734년 왕국법의 선서 문안과 이어진다는 설명은 17장에서 원문으로 확인한다. 2장에서 본 en ed 의 다른 뜻(ett ed, 지협)은 사전에만 있다.

쉬운 예

Domaren avlade eden.

법관이 선서를 했다.

실무 예

Vittnet avlade ed inför rätten.

증인은 법정에서 선서했다.

원문

> Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla. — 4 kap. 11 § 2 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 나 아무개는 명예와 양심을 걸고 약속하고 다짐한다. 나는 나의 최선의 분별과 양심에 따라 모든 판결에서 옳게 행하고, 가난한 자를 부유한 자보다 덜 대우하지 않으며, 스웨덴의 법률과 적법한 규정에 따라 판결하겠다. 혈연, 인척, 우정, 시기, 악의나 두려움 때문에, 또 뇌물과 선물이나 다른 어떤 이유 때문에도, 그것이 어떤 모습을 띠든, 결코 법을 비틀거나 불의를 돕지 않겠다. 죄 없는 자를 죄 있게 하거나 죄 있는 자를 죄 없게 하지 않겠다. 판결

이 선고되기 전에도 뒤에도, 재판을 받는 사람들에게나 다른 사람들에게 법원이 닫힌 문 안에서 한 평의를 드러내지 않겠다. 이 모든 것을 나는 정직하고 성실한 법관으로서 충실히 지키겠다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska · ej → inte

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete,	주절 — på heder och samvete 「명예와 양심을 걸고」	나 아무개는 명예와 양심을 걸고 약속하고 다짐한다
att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete	내용절 — 조동사 둘(vill och skall) 뒤 부정사가 멀리	나의 최선의 분별과 양심에 따라
i alla domar rätt göra,	부정사 — rätt göra 「옳게 행하다」 (목적어가 동사 앞, 옛 어순)	모든 판결에서 옳게 행하고
ej mindre den fattige än den rike,	비교 — den fattige·den rike 「가난한 자·부유한 자」 (옛 남성 -e)	가난한 자를 부유한 자보다 덜 대우하지 않으며
och döma efter Sveriges lag och laga stadgar;	부정사 ② — laga 「적법한」 (굴절 없는 옛 형용사)	스웨덴의 법률과 적법한 규정에 따라 판결하겠다
aldrig lag vränga eller orätt främja	부정사 ③ — 목적어가 동사 앞: lag vränga, orätt främja	결코 법을 비틀거나 불의를 돕지 않겠다
för släktskap, svågerskap, vänskap,	이유 ① — 관계 셋	혈연, 인척, 우정 때문에
avund, illvilja eller räddhåga,	이유 ② — 감정 셋	시기, 악의나 두려움 때문에
ej den saker göra, som saklös är,	부정사 ④ — saker 「죄 있는」 / saklös 「죄 없는」	죄 없는 자를 죄 있게 하지 않겠다

eller den saklös, som saker är.	대구 — 앞 조각을 뒤집었다	죄 있는 자를 죄 없게 하지 않겠다

1942년 법에 담긴 옛 문체다 — 목적어를 동사 앞에 두는 어순(lag vränga, orätt främja), 옛 부정어 ej, 접속법 må(under vad sken det vara må). 합성 입력(say)은 N.N.을 빼고 skall·ej 를 지금 말로 바꾸어 읽혔다.

문형

avlägga ed (inför + 법원)

선서하다

1. 선서는 avlägga(3장 부록 B — 강변화 avlade·avlagt)와 짝: avlägga ed.
2. 누구 앞에서인지는 inför: inför rätten, inför rättens ordförande.
3. 선서 문안을 가리킬 때는 정관사형 eden, 종류는 합성어 domared·vittnesed.

Vittnet ska avlägga ed innan det hörs.

증인은 신문받기 전에 선서해야 한다.

Domaren avlade domareden inför hovrätten.

법관은 항소법원 앞에서 법관 선서를 했다.

문법 S3 · 옛 문체의 목적어 앞세우기 — lag vränga, orätt främja

~~aldrig lag vränga (지금 글에서)~~ (부자연)

aldrig vränga lagen

선서문은 목적어를 부정사 앞에 두는 옛 어순을 그대로 쓴다(rätt göra, lag vränga, den saker göra). 지금 글은 동사 뒤에 목적어를 둔다: göra rätt, vränga lagen. 비문이 아니라 격식 있는 옛 꼴이다(3장 옛 문체).

한국이라면? ≠ 법관의 독립 · 대한민국헌법 제103조

한국 헌법 제103조는 「양심에 따라 독립하여 심판한다」는 규범을 한 문장으로 적고 선서 문안은 헌법·법원조직법에 없다. 스웨덴은 소송법전 4장 11 § 가 선서 문안 전체를 법률에 싣는다.

---

en ²ledamot, ledamoten, ledamöter 복수 불규칙 ['leːdaˌmuːt]

(재판부·기관의) 구성원 · 위원 ★★

조문어 **ledamot** | 일상·강의 **medlem** | 억양 근거 lexin

복수가 ledamöter 로 모음이 바뀐다(o → ö). 일상의 회원은 medlem, 법원·위원회·의회의 구성원은 ledamot 이다 — 8장 1 § 가 변호사를 「협회의 ledamot」이라 부르는 것도 그 쓰임이다. 기본법 11장 1 § 3항은 두 최고법원의 구성원은 정식 법관이거나 였던 사람만 될 수 있다고 하고, 다른

법원에는 정식 법관이 있어야 하되 특정 사건군을 위해 세운 법원에는 법률로 예외를 둘 수 있다고 한다(dock). 같은 조 2항은 그 밖의 법원을 법률로 세우되 2장 11 § 가 금지하는 경우(사후 설치 법원)는 뺀다.

쉬운 예

Rätten bestod av fem ledamöter.

재판부는 구성원 다섯으로 이루어졌다.

실무 예

En ledamot av Högsta domstolen kallas justitieråd.

스웨덴 대법원의 구성원은 대법관이라 부른다.

원문

> I Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen får endast den som är eller har varit ordinarie domare i någon av domstolarna tjänstgöra som ledamot. Vid övriga domstolar ska det finnas ordinarie domare. Undantag härifrån får dock göras i lag i fråga om domstolar som har inrättats för handläggningen av en viss bestämd grupp eller vissa bestämda grupper av mål. — 11 kap. 1 § 3 st. RF · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 스웨덴 대법원과 최고행정법원에서는 두 법원 가운데 어느 한 곳의 정식 법관이거나 였던 사람만 구성원으로 근무할 수 있다. 그 밖의 법원에는 정식 법관을 두어야 한다. 다만 특정한 한 무리 또는 여러 무리의 사건을 처리하기 위하여 세운 법원에 관하여는 법률로 이에 대한 예외를 둘 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
I Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen	장소 — 두 최고법원	스웨덴 대법원과 최고행정법원에서는
får endast den som är eller har varit ordinarie domare	정동사 får + endast + 주어(관계절) — 「~인 사람만」	정식 법관이거나 였던 사람만 ~할 수 있다
i någon av domstolarna tjänstgöra som ledamot.	부정사 tjänstgöra som 「~로 근무하다」	두 법원 가운데 한 곳의 … 구성원으로 근무할
Vid övriga domstolar ska det finnas ordinarie domare.	둘째 문장 — det finnas	그 밖의 법원에는 정식 법관을 둔다

Undantag härifrån får dock göras i lag	셋째 문장 — dock 단서, härifrån 「이로부터」	다만 법률로 예외를 둘 수 있다
i fråga om domstolar som har inrättats	범위 — 관계절 s-수동 완료	세워진 법원에 관하여는
för handläggningen av en viss bestämd grupp	목적 — 특정 사건군 ①	특정한 한 무리의 처리를 위하여
eller vissa bestämda grupper av mål.	목적 ② — 복수 꼴 vissa bestämda grupper	또는 여러 무리의 사건을

「får endast den som … tjänstgöra」 — 정동사 får 와 부정사 tjänstgöra 사이에 긴 주어가 끼어 있다. 셋째 문장의 dock 는 둘째 문장(정식 법관을 둔다)에 대한 예외이지 첫 문장에 대한 것이 아니다.

문형

tjänstgöra som + 직

~로 근무하다

1. tjänstgöra 는 tjänst(직무) + göra. 어떤 자격으로 근무하는지는 som.
2. 조문은 「tjänstgöra som ledamot」(구성원으로 근무하다)으로 쓴다.
3. 명사는 tjänstgöring(근무): under tjänstgöringen(근무 중에).

Hon tjänstgör som rådman i tingsrätten.
그녀는 지방법원에서 판사로 근무한다.

Ett pensionerat justitieråd får tjänstgöra tillfälligt.
퇴직한 대법관은 임시로 근무할 수 있다.

문법 S2 · 모음교체 복수 -möter

~~fem ledamoter~~ (비문)

fem ledamöter

ledamot 은 복수에서 o 가 ö 로 바뀐다: ledamöter, 정관사 복수 ledamöterna. o→ö 모음교체에 복수 어미 -er 가 함께 붙는다(nämndeman → nämndemän 은 모음만 바뀐다). 사전은 복수 꼴을 표제어 옆에 적으므로 낱말마다 확인한다.

독일어와 비교 = Mitglied

둘 다 「구성원」 이다. 스웨덴어는 일상의 회원 medlem 과 공식 기구의 구성원 ledamot 을 가르고, 독일어는 Mitglied 하나다.

한국이라면? — 헌법 제6장·법원조직법·공소청법과 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다(헌법 제101~109조, 법원조직법, 공소청법, 국민의 형사재판 참여에 관한 법률, 변호사법 — 2026. 11. 7. 기준일 시행판). 「한국에 없다」는 대조한 조문 안에서의 말이다.

	스웨덴	한국	차이
≠	allmänna domstolar · allmänna förvaltningsdomstolar (RF 11:1)	법원은 다음의 7종류로 한다 (법원조직법 제3조)	스웨덴은 일반 법원과 행정 법원이 두 계통이고 최고법원이 둘이다. 한국은 한 계통 7종류이고 「행정법원」도 그 안에 들어 대법원 아래다.
≠	fjorton justitieråd eller det högre antal som behövs (RB 3:4)	대법관의 수는 대법원장을 포함하여 14명으로 한다 (법원조직법 제4조)	수 열넷은 같아 보이지만 스웨덴은 열넷 또는 필요한 더 많은 수로 열어 두고, 최고행정법원에도 같은 기준(열넷 또는 필요한 더 많은 수, LAFD 3 §)으로 따로 둔다. 한국은 14명으로 닫는다.
≠	en lagfaren domare och tre nämndemän (RB 1:3 b)	배심원 … 평결과 의견은 법원을 기속하지 아니한다 (국참법 제46조)	스웨덴 참심원은 법관과 함께 재판부를 이루어 표결한다. 한국 배심원의 평결은 「법원을 기속하지 아니한다」(제46조 5항) — 배심이면서 권고다.
≠	Ordinarie domare utnämns av regeringen (RF 11:6)	판사는 … 대법관회의의 동의를 받아 대법원장이 임명한다 (법원조직법 제41조)	스웨덴은 정부가 정식 법관을 임명하되 실적과 능력 같은 객관적 근거만 본다(RF 11장 6 § 2항). 한국은 대법원장이 임명하고 대법원장·대법관은 국회 동의를 거친다.
≠	får skiljas från anställningen endast om … (RF 11:7)	법관은 탄핵 또는 금고 이상의 형의 선고에 의하지 아니하고는 파면되지 아니하며 (헌법 제106조)	둘 다 신분 보장이지만 사유가 다르다. 스웨덴은 범죄나 중대·반복된 직무 위반으로 명백히 부적합함이 드러난 때와 정년·영구 노동능력 상실. 한국은 탄핵 또는 금고 이상의 형.
≠	Prövningstillstånd får meddelas endast om … (RB 54:10)	대법원은 … 상고사건을 종심으로 심판한다 (법원조직법 제14조)	스웨덴 대법원은 두 사유(선례 가치·특별한 사정)에 드는 사건만 허가해 심리한다. 법원조직법 제14조에는 허가 요건이 없다 — 한국의 심리 범위 제한은 다른 법률에 있어 이 장에서는 대조하지 않았다.

≠	Riksåklagaren är under regeringen högste åklagare (RB 7:2)	공소청의 장은 검찰총장으로 한다 (공소청법 제6조)	둘 다 검찰의 장을 「검찰총장」으로 옮기지만, 스웨덴 조문은 정부 아래(under regeringen)의 최고 검사라고 위치를 적고, 한국 공소청법은 2026년 10월 시행된 새 법으로 「공소청의 장」이라고만 적는다.
≠	Advokat är den som är ledamot av samfundet (RB 8:1)	변호사로서 개업을 하려면 대한변호사협회에 등록을 하여야 한다 (변호사법 제7조)	스웨덴은 협회 회원이라는 사실이 변호사의 정의다. 한국은 자격(제4조)이 먼저 있고 개업하려면 협회 등록을 한다 — 회원 여부가 자격을 만들지 않는다.
+	Riksdagen väljer en eller flera ombudsmän (RF 13:6)	(대조한 조문 안에 없음)	의회가 뽑아 법원과 행정기관을 함께 감독하고 검사의 조력을 받는 기관은 헌법 제6장·법원조직법·공소청법에 없다. 다른 법률의 기관은 이 장에서 대조하지 않았다.
≠	Justitiekanslern är ensam åklagare i mål om tryckfrihetsbrott (TF 9:2)	검사는 공익의 대표자로서 … 공소 제기 여부 결정 (공소청법 제4조)	한국은 범죄 종류와 무관하게 검사가 공소를 맡는다. 스웨덴은 출판자유 범죄만 떼어 정부가 임명하는 법무감찰관에게 공소를 독점시킨다.
≠	En tingsrätts dom får överklagas (RB 49:1)	고등법원은 … 지방법원 합의부 … 의 제1심 판결 … 에 대한 항소 (법원조직법 제28조)	스웨덴은 불복할 수 있는 지방법원 판결이 원칙적으로 항소법원으로 간다(49:1 — 달리 정한 경우와 궐석판결은 예외, 3항). 한국은 합의부 판결은 고등법원, 단독판사 판결은 지방법원 본원 합의부(제32조 2항)로 갈려 항소심이 둘이다.
≠	Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag … får föreskriften inte tillämpas (RF 11:14)	법률이 헌법에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 법원은 헌법재판소에 제청하여 (헌법 제107조)	스웨덴은 모든 법원이 기본법에 어긋나는 법령을 그 사건에서 적용하지 않는다(법령심사). 한국은 법률의 위헌 여부를 헌법재판소에 제청하고, 명령·규칙은 대법원이 최종 심사한다(제107조 2항).

같은 자리, 세 나라 — 법원의 층과 사람의 이름

스웨덴·덴마크·노르웨이의 법원은 셋 다 세 층이지만 이름이 다 다르다. 덴마크 문언은 retsinformation 의 retsplejeloven LBK 1298/2025(현행 통합본 — 검색 결과가 현행으로 표시하고, 그 뒤 개정법 셋은 인용한 조를 바꾸지 않았다)로, 노르웨이 문언은 Lovdata 가 NLOD 2.0 으로 공개하는 법령 묶음(2026. 11. 9. 받음)의 Grunnloven·domstolloven 으로 대조했다. 노르웨이 § 55 셋째 항처럼 법관의 독립을 법관 쪽에서 적은 조문과, 스웨덴 기본법처럼 금지의 상대방을 주어로 세운 조문을 견준다.

낱말 일반 법원 세 층의 이름이 셋 다 다르다 — Högsta domstolen ↔ Højesteret ↔ Høyesterett, hovrätt ↔ landsret ↔ lagmannsrett, tingsrätt ↔ byret ↔ tingrett. 덴마크는 해사·상사법원과 등기법원을 같은 조에 더 든다. 노르웨이 § 1 둘째 항은 조정위원회(forliksråd)를 제한된 재판권을 가진 조정기구로 적는다. retsplejeloven § 1 Stk. 1 (DK) · domstolloven § 1 første ledd (NO)

스웨덴어 Högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna är allmänna domstolar.

덴마크어 De almindelige domstole er Højesteret, landsretterne og byretterne samt Sø- og Handelsretten og Tinglysningsretten.

노르웨이어 De alminnelige domstoler er: Høyesterett lagmannsrettene tingrettene

제도 최고법원 법관의 이름과 수가 다르다. 스웨덴 justitieråd 「열넷 또는 더 많은 수」, 덴마크 højesteretsdommer 「원장과 17명」, 노르웨이는 헌법이 justitiarius(원장)와 4명 이상 21명 이하를 적고 domstolloven § 3 가 「justitiarius 와 열아홉 명의 다른 법관」으로 정한다. 노르웨이 헌법은 30세 미만의 임명을 막는다. retsplejeloven § 2 Stk. 1 (DK) · Grunnloven § 88 annet ledd (NO)

스웨덴어 I Högsta domstolen ska det finnas fjorton justitieråd eller det högre antal som behövs.

덴마크어 Højesteret er øverste domstol for hele riget. Den har sit sæde i København og består af en præsident og 17 andre højesteretsdommere.

노르웨이어 Høyesterett skal bestå av en justitiarius og minst 4, høyst 21, andre medlemmer. Ingen kan utnevnes til medlem av Høyesterett før fylte 30 år.

제도 비법률가 참여의 이름이 갈린다 — nämndeman ↔ domsmand ↔ meddommer. 덴마크 1심은 참심 사건에 참심원 둘이고(§ 12 Stk. 6), 같은 조 Stk. 5 는 배심 사건(nævningesager)에 법관 셋과 배심원 여섯을 둔다 — 참심과 배심이 둘 다 있다. 노르웨이는 참심원 명부를 여성용·남성용 둘로 나누어 둔다(§ 65). retsplejeloven § 12 Stk. 6 (DK) · domstolloven § 65 første ledd (NO)

스웨덴어 Tingsrätten ska vid huvudförhandling i brottmål bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän.

덴마크어 I domsmandssager tiltrædes retten af 2 domsmænd, jf. dog stk. 8.

노르웨이어 I hvert domssogn skal det for tingrettssaker være to utvalg av meddommere, ett for kvinner og ett for menn.

뜻 법관의 독립을 적는 자리가 다르다. 스웨덴 기본법은 「어떤 기관도 … 정할 수 없다」 고 상대방을 주어로 세우고, 노르웨이 domstolloven 은 「법관은 재판 활동에서 독립적이다」 라고 법관을 주어로 세운다. 덴마크 § 61 은 독립 선언이 아니라 공정성을 의심하게 할 사정이 있는 법관의 배제(기피 사유의 일반 조항)다. 노르웨이 헌법 § 95 둘째 항은 국가가 법원과 법관의 독립·공정을 보장하라고 따로 적는다.

retsplejeloven § 61 (DK) · domstolloven § 55 tredje ledd (NO)

스웨덴어 Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet …

덴마크어 Ingen må handle som dommer i en sag, når der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed.

노르웨이어 En dommer er uavhengig i sin dømmende virksomhet. En dommer skal utføre sin dommergjerning upartisk og på en måte som inngir alminnelig tillit og respekt.

독일어와 다른 점

독일어판 자료집을 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다.

	스웨덴어	독일어	차이
≠	hovrätt	Oberlandesgericht	독일어판은 「고등법원」, 이 책은 「항소법원」으로 옮긴다. 한국 법원조직법 제14조가 「고등법원 또는 항소법원」을 나란히 쓰므로 두 역어가 같은 것을 가리키지 않게 했다.

≠	kammarrätt	Kammergericht	글자는 같은 「방·관청 법원」 인데 계통이 반대다. 스웨덴은 행정 2심, 베를린 Kammergericht 는 일반 법원의 고등법원.
≠	justitieråd · rådman	Richter am BGH · Richter am Landgericht	스웨덴 직함은 råd(회의체 구성원)에서 온 옛말이고, 독일 직함은 법원 이름을 붙인 Richter 다.
=	nämndeman	Schöffe	둘 다 법관과 함께 앉아 표결하는 참심원이다. 역어도 「참심원」으로 맞춘다.
≠	Justitiekanslern (JK)	(짝 없음)	정부가 임명해 출판자유 범죄의 공소를 독점하고 국가를 대리하는 기관은 독일 조직에 1:1 짝이 없다. Generalbundesanwalt 는 연방 검찰의 장이라 다르다.

가짜 친구 · Rigsadvokaten — 덴마크의 검찰총장이지 변호사가 아니다

스웨덴어 advokat 는 변호사협회 회원인 변호사다(RB 8장 1 § 2항). 덴마크어 advokat 도 변호사이지만, 합성어 Rigsadvokaten(왕국의 advokat)은 검찰총장이다.

덴마크 retsplejeloven § 99 는 Rigsadvokaten 이 최고법원에서 형사사건의 공소를 수행하고(Stk. 1), 다른 검사들의 상급자로서 감독한다(Stk. 2)고 적는다. 스웨덴에서 그 자리는 riksåklagaren(RB 7장 2 §, 1장)이다.

그래서 덴마크 판결의 「Rigsadvokaten mod T」 를 변호사 대 피고인으로 읽으면 당사자가 뒤바뀐다. 이름에 advokat 가 들었어도 검찰 쪽이다.

덴마크 변호사는 advokat, 덴마크 검찰은 anklagemyndigheden, 그 아래 검사는 statsadvokat·politidirektør 다. 스웨덴 advokat ↔ 덴마크 Rigsadvokat 가 이 장의 가짜 친구다.

> Riksåklagaren är under regeringen högste åklagare och har ansvaret för och ledningen av åklagarväsendet. 7 kap. 2 § 1 st. RB

> Rigsadvokaten varetager udførelsen af straffesager ved Højesteret og virker ved Den Særlige Klageret. retsplejeloven § 99 Stk. 1 (DK)

요령 덴마크 문서의 Rigsadvokaten·statsadvokaten 은 검찰이다. 변호사를 말할 때는 그냥 advokat 또는 forsvarer(변호인).

S2 다시 보기 — 법원 이름의 복수와 정관사, 모음교체 복수, 사람인데 중성

-rätt 로 끝나는 법원 이름은 en 명사라 복수 -er, 정관사 복수 -erna 다. 사람 이름 가운데 -man·ledamot 은 모음이 바뀌고(-män··möter), råd 로 끝나는 직함은 중성이고 복수 무변화다.

- 합성어의 성과 복수는 끝 요소를 따른다(2장). ett ting + en rätt → en tingsrätt, hovrätt·kammarrätt·förvaltningsrätt 도 모두 en, 복수 -er: tingsrätter, hovrätter.
- 정관사 복수는 복수형에 -na: hovrätterna, tingsrätterna, kammarrätterna. 기본법 11장 1 § 가 세 법원을 모두 이 꼴로 통칭한다.
- man 으로 끝나는 사람 명사는 복수에서 a 가 ä 로: nämndeman → nämndemän, rådman → rådmän, ombudsman → ombudsmän. 정관사 복수는 -männen.

- ledamot 은 o 가 ö 로: ledamöter, ledamöterna. 모음교체(-er 어미와 함께)가 있는 복수는 사전으로 낱말마다 확인한다.
- råd 로 끝나는 직함은 중성(ett)이고 복수가 무변화다: ett justitieråd, fjorton justitieråd, 정관사 복수 justitieråden. 2장의 statsråd·ombud·vittne 와 같은 「사람인데 중성」 무리.
- -are 사람 명사는 복수 무변화, 정관사 복수 -arna: domare → domarna. 형용사를 명사처럼 쓰는 föredragande 는 관사 없이 정관사형 föredraganden 으로 쓴다(7장 fullmäktig 과 같다).

표로 보기

단수	복수 · 정관사 복수	뜻
en hovrätt	hovrätter · hovrätterna	항소법원
en tingsrätt	tingsrätter · tingsrätterna	지방법원
en kammarrätt	kammarrätter · kammarrätterna	행정항소법원
en nämndeman	nämndemän · nämndemännen	참심원
en rådman	rådmän · rådmännen	판사(직함)
en ledamot	ledamöter · ledamöterna	구성원
ett justitieråd	justitieråd · justitieråden	대법관
en domare	domare · domarna	법관

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Hovrätterna är överrätter till tingsrätterna.

정관사 복수 -erna · 정동사 · 복수 -er · 관사 없음 · 정관사 복수 -erna

항소법원들은 지방법원들의 상급 법원이다.

Tre nämndemän och en lagfaren domare dömde.

모음교체 복수 -män · 단수 — 형용사 -en, -are 명사 · 과거 — 규칙 변화 -de

참심원 셋과 법률가 법관 한 명이 판결했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~två hovrätts~~	två hovrätter	-rätt 명사의 복수는 -er. -s 는 소유격이다(hovrätts dom = 항소법원의 판결).

~~nämndeman en~~	nämndemann en	man 의 정관사 단수는 -nen(mannen). 복수는 모음교체 nämndemän.
~~en justitieråd~~	ett justitieråd	råd 가 중성이라 사람을 가리켜도 ett. 복수는 무변화.
~~ledamoter~~	ledamöter	ledamot 은 복수에서 o 가 ö 로 바뀐다. 어미 -er 만 붙이면 틀린다.

말해 보기 — 학회에서 스웨덴 법원을 설명할 때

최고법원이 둘이라는 것과 참심원이 표결한다는 것을 설명하는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Sverige har två högsta domstolar: Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

스웨덴에는 최고법원이 둘 있습니다. 스웨덴 대법원과 최고행정법원입니다.

쌍점 뒤에 둘을 나열한다

De allmänna domstolarna är tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

일반 법원은 지방법원, 항소법원, 스웨덴 대법원입니다.

열거 — 마지막 앞에만 och

I brottmål dömer en lagfaren domare tillsammans med tre nämndemän.

형사사건에서는 법률가 법관 한 명이 참심원 세 명과 함께 판결합니다.

tillsammans med = ~와 함께

Nämndemännen röstar på samma sätt som domaren.

참심원들은 법관과 같은 방식으로 표결합니다.

på samma sätt som = ~와 같은 방식으로

Hur många mål får prövningstillstånd varje år?

해마다 몇 건이 상고 허가를 받습니까?

의문사구 Hur många mål 다음에 동사 får

출처 상자 — 통합본, 덴마크 판, 노르웨이 묶음

스웨덴 조문은 riksdagen 오픈데이터의 통합본을 2026년 11월 7일에 받아 대조했다 — 기본법 RF(1974:152, 머리 「Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1600」), 소송법전 RB(1942:740, t.o.m.

SFS 2026:1657), 행정법원법 LAFD(1971:289, t.o.m. SFS 2026:1609), 출판자유법 TF(1949:105, t.o.m. SFS 2022:1524). 행정법원법 11·12·17·18 § 는 통합본에 2027년 1월 1일 시행 판이 함께 실려 있어 이 장에서 인용하지 않았다.

덴마크 소송법 retsplejeloven 은 retsinformation 의 LBK 1298/2025 로 대조했다. 검색 결과가 이 통합본을 현행으로 표시하고, 통합본 뒤의 개정법 셋(LOV 1765/2025 · 263/2026 · 764/2026)은 § 5 둘째 항·§ 9·§ 148 a, 형사절차 조문, 새 § 21 을 바꾸었을 뿐 이 장이 인용한 § 1·2·12·61·99 는 그대로다(ELI XML 2026. 11. 9. 확인).

노르웨이 헌법 Grunnloven(LOV-1814-05-17)과 법원법 domstolloven(LOV-1915-08-13-5)은 Lovdata 가 NLOD 2.0 으로 공개하는 현행 법령 묶음(api.lovdata.no, 2026. 11. 9. 받음, SHA-256 380632d4…93e9)으로 글자를 대조했다. 화면 링크는 사람용이다.

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 7일 기준 시행일판이다 — 법원조직법·공소청법·국민의 형사재판 참여에 관한 법률·변호사법은 2026년 10월 2일 시행판, 헌법은 1988년 2월 25일 시행판. 공소청법은 검찰청법을 대신해 시행된 법이다.

역어는 엮은이가 정했다. 법원 『외국 법원 번역 안내』(제2판)에는 스웨덴·덴마크·노르웨이 편이 없어 직접 근거가 없고, 이 책의 역어 표는 부록 E 에 있다.

regeringsformen (riksdagen) · rättegångsbalken (riksdagen) · lag om allmänna förvaltningsdomstolar (riksdagen) · retsplejeloven LBK 1298/2025 · domstolloven (Lovdata) · Grunnloven (Lovdata)

확인 문제 8

1. 스웨덴 기본법 11장 1 § 가 allmänna förvaltningsdomstolar 로 드는 세 법원은?

- tingsrätt · hovrätt · Högsta domstolen
- **förvaltningsrätt · kammarrätt · Högsta förvaltningsdomstolen**
- tingsrätt · kammarrätt · Högsta domstolen
- förvaltningsrätt · hovrätt · Högsta förvaltningsdomstolen

행정 계통은 förvaltningsrätt(1심) → kammarrätt(2심) → Högsta förvaltningsdomstolen(최고). 일반 계통 tingsrätt → hovrätt → Högsta domstolen 과 나란하다.

2. nämndeman 의 복수형은?

- nämndemanar
- nämndemans
- **nämndemän**
- nämndemanner

man 으로 끝나는 합성어는 복수에서 모음이 바뀐다: nämndemän. 정관사 복수는 nämndemännen.

3. 지방법원 형사 본안의 원칙적 구성(RB 1장 3 b § 1항)은?

- 법률가 법관 셋
- **법률가 법관 한 명과 참심원 셋**
- 법관 한 명과 배심원 아홉
- 법률가 법관 둘과 참심원 둘

「en lagfaren domare och tre nämndemän」. 다만 2항은 법정형이 벌금·6개월 이하 징역인 죄에서 벌금 외 형을 선고할 이유가 없고 기업벌금 사건이 아니면 참심원 없이 재판할 수 있다고 한다. 배심원 아홉은 출판자유·표현자유 재판(TF 12장 3 §, YGL 10장 1 §)이다.

4. justitieråd 의 관사와 복수는?

- en justitieråd, justitieråder
- **ett justitieråd, justitieråd(무변화)**
- en justitieråd, justitieråd
- ett justitieråd, justitieråden(복수 부정형)

råd 가 중성이라 ett, 복수는 무변화. justitieråden 은 정관사 복수(그 대법관들)다.

5. 덴마크 문서의 Rigsadvokaten 은?

국선 변호인

검찰총장

대법원장

변호사협회장

retsplejeloven § 99: 최고법원에서 형사사건의 공소를 수행하고 다른 검사들을 감독하는 검찰의 장. 스웨덴의 riksåklagaren 에 해당한다. 이름에 advokat 가 들었지만 변호사가 아니다.

6. 「Domen får överklagas.」 에서 överklagas 는?

현재형 능동

s-수동 부정사

과거형

명령형

조동사 får 뒤의 s-수동 부정사. 판결이 주어라 「불복될 수 있다」, 곧 불복할 수 있다.

7. RB 54장 10 § 1항의 상고 허가 사유 두 가지는?

사건의 액수와 당사자의 신청

법 적용의 지침이 될 때와 특별한 사유가 있을 때

항소법원의 허가와 검사의 동의

1심과 2심의 결론이 다를 때

1호 「av vikt för ledning av rättstillämpningen」(선례 사유), 2호 「synnerliga skäl」(재심 사유·재판 무효·중대한 간과 등). 그 밖의 사유로는 허가하지 않는다.

8. RF 11장 3 § 「Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma …」에서 동사 får 에 inte 가 없는 이유는?

- 긍정문이기 때문
- **주어 Ingen 이 이미 부정이기 때문**
- 옛 문체이기 때문
- 종속절이기 때문

Ingen(아무도 아닌)이 주어라 동사에 부정어를 또 붙이지 않는다. inte heller 는 「~도 아니다」로 의회를 덧붙이는 말이다.

2부 법의 언어 · 제6장

기본법과 정보공개

Grundlagarna och offentlighetsprincipen

스웨덴에는 헌법전이 하나가 아니라 기본법이 넷이다 — 통치구조법(regeringsformen, RF), 왕위계승법(successionsordningen), 출판자유법(tryckfrihetsförordningen, TF), 표현자유기본법(yttrandefrihetsgrundlagen, YGL)(RF 1장 3 §). 그 가운데 출판자유법은 1766년의 1766년 출판자유법에서 내려오고, 그 2장이 공문서 공개 원칙(offentlighetsprincipen)을 담는다 — 「var och en」(누구나)이 「allmänna handlingar」(공문서)를 「ta del av」(열람)할 권리. 비밀은 따로 공개·비밀법(OSL)이 정한다. 이 장은 기본법 넷의 이름, 공문서 공개의 세 낱말, 의회·정부·법령의 층위를 조문에서 읽고, 원전 코너에서 1766년 12월 2일 출판자유법 § 6 의 원판 철자를 현행 TF 2장 1 § 와 나란히 놓는다 — 「til en hwar」(누구에게나)이 「var och en」 이 되는 260년을 한눈에 본다. 배심(jury)은 출판자유 재판과 YGL 의 표현자유 재판에 있다(YGL 10장 1 §). 5장의 참심원(nämndeman)과 가른다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar. 1 kap. 3 § RF
   통치구조법, 왕위계승법, 출판자유법과 표현자유기본법이 왕국의 기본법이다.
2. Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna

handlingar. 2 kap. 1 § TF
자유로운 의견 교환, 자유롭고 다면적인 정보 제공과 자유로운 예술 창작을 북돋기 위하여 누구나 공문서를 열람할 권리를 가진다.

3. En skrift får inte före tryckningen granskas av en myndighet eller ett annat allmänt organ. Förbud mot tryckning får inte förekomma. 1 kap. 8 § 1 st. TF
인쇄물은 인쇄 전에 기관이나 그 밖의 공공 조직의 검사를 받지 않는다. 인쇄 금지는 있을 수 없다.

표제어 21

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 7. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

p. 6.1

en ²grundlag, grundlagen, grundlagar 복수 -ar ['grɵnd,lɑːg]

기본법(헌법에 해당하는 네 법률) ★★★

조문어 **grundlag** | 일상·강의 **grundlag** | 억양 근거 lexin

grund(바탕) + lag(법, 2장). 복수 grundlagar. 통치구조법 1장 3 § 가 네 기본법을 이름으로 열거한다 — 정부 형태와 권리장전을 담은 regeringsformen, 왕위 계승을 정한 successionsordningen, 인쇄물의 자유와 공문서 공개를 담은 tryckfrihetsförordningen, 방송·전자 매체의 표현 자유를 담은 yttrandefrihetsgrundlagen. 개정은 두 번 의결하고 그 사이에 총선을 거친다(8장 14 § — riksdag 항). 2장의 en lag 와 짝으로, 관사가 뜻을 가르는 ett grundlag(바탕층)는 그 장의 상자에 있다.

쉬운 예
Sverige har fyra grundlagar.
스웨덴에는 기본법이 넷 있다.

실무 예
En grundlag ändras genom två beslut.
기본법은 두 번의 의결로 개정된다.

원문
> Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar. — 1 kap. 3 § RF · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 통치구조법, 왕위계승법, 출판자유법과 표현자유기본법이 왕국의 기본법이다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Regeringsformen,	주어 ① — 정관사형 -en	통치구조법,
successionsordningen,	주어 ② — ordning 「규정」	왕위계승법,
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen	주어 ③④ — 끝 요소 förordning·grundlag	출판자유법과 표현자유기본법이
är rikets grundlagar.	술어 — rikets(왕국의, 소유격 -s) + 복수 grundlagar(-ar)	왕국의 기본법이다

기본법 이름 넷이 모두 정관사형(-en)으로 서 있다. 이름의 끝 요소가 셋 다르다 — form(형태), ordning(질서·규정), förordning(법령), grundlag(기본법). 출판자유법은 이름이 「förordning」 이지만 기본법이다 — 1766년의 명칭이 남은 것이다.

문형

X, Y och Z är + 복수 명사

X·Y·Z 가 ~이다 (정의 열거)

1. 넷을 나열할 때도 마지막 앞에만 och: A, B, C och D.
2. 정의 조문은 열거한 것이 전부라는 뜻을 담는다 — 다른 법은 기본법이 아니다.
3. 소유격 수식어는 관사를 대신한다: rikets grundlagar(「the」 없이).

Riksdagen, regeringen och domstolarna är statens organ.
의회, 정부와 법원들은 국가의 기관이다.

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen skyddar yttrandefriheten.
출판자유법과 표현자유기본법은 표현의 자유를 보호한다.

문법 S2 · 복수 -ar 와 소유격 -s — rikets grundlagar

~~rikets grundlager~~ (비문)

rikets grundlagar

lag 와 그 합성어는 복수 -ar: lagar, grundlagar. 소유격은 명사에 -s 를 붙이고 뒤 명사는 관사 없이: rikets grundlagar(왕국의 기본법들), riksdagens beslut. 2장의 en lag 가 여기서 반복된다.

한국이라면? ≠ 헌법 · 대한민국헌법 제128조

한국은 헌법전 하나이고 개정은 국회 재적의원 과반수 또는 대통령의 발의(제128조), 국회 의결(제130조 1항), 국민투표(2항)를 거친다. 스웨덴은 기본법이 넷이고 개정은 총선을 사이에 둔 두 번의 의회 의결로 한다(RF 8장 14 §) — 국민투표는 의무가 아니다.

독일어와 비교 ≠ Grundgesetz

독일 기본법은 한 문서다. 스웨덴은 기본법이 넷이고 grundlag 가 그 넷을 함께 부르는 보통명사다. lag ↔ Gesetz 의 짜임은 나란하다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **grundlov** (낱말) Danmarks Riges Grundlov 의 이름(LOV 169/1953, retsinformation 검색 API 문서 제목 2026-11-09) · 노르웨이어 **Grunnlov** (철자) Kongeriket Norges Grunnlov 의 이름(Lovdata 공개 묶음 머리 title, 2026-11-09)

---

p. 6.2

en ²tryckfrihet, tryckfriheten 복수 없음 ['trʏkfriːˌheːt]

출판의 자유(인쇄물의 자유) ★★★

조문어 **tryckfrihet** | 일상·강의 **tryckfrihet** | 억양 근거 lexin

tryck(인쇄) + frihet(자유). 복수가 없다. 출판자유법 1장 1 § 1항은 그 목적(자유로운 의견 교환·정보·예술 창작), 2항은 내용(누구나 인쇄물로 생각·의견·감정을 표현하고 공문서를 공개하며 어떤 주제의 정보든 제공할 자유), 3항은 사전 방해 없이 발행할 권리(var och en 항)를 적는다. 4항은 사인의 권리와 공공 안전을 지키는 이 기본법의 규정을 지키라 하고, 5항은 이 기본법에서 나오는 것 외의 제한은 없다고 한다. 1766년 12월 2일 법의 이름 Tryck-friheten 이 지금 이름에 그대로 있다.

쉬운 예

Tryckfriheten skyddas av grundlag.

출판의 자유는 기본법이 보호한다.

실무 예

Tryckfriheten gäller för böcker och tidningar.

출판의 자유는 책과 신문에 적용된다.

원문

> Tryckfriheten innebär en frihet för var och en att i tryckt skrift uttrycka tankar, åsikter och känslor samt att offentliggöra allmänna handlingar och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. — 1 kap. 1 § 2 st. TF · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 출판의 자유란 누구나 인쇄물로 생각, 의견과 감정을 표현하고, 공문서를 공개하며, 그 밖에 어떤 주제에 관하여든 정보를 제공할 자유를 뜻한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tryckfriheten innebär en frihet för var och en	주어 + innebära 「뜻하다」 + för var och en 「누구에게 나」	출판의 자유란 누구나 ~할 자유를 뜻한다

att i tryckt skrift uttrycka tankar, åsikter och känslor	부정사 ① — 부사구가 att 와 동사 사이에	인쇄물로 생각, 의견과 감정을 표현하고
samt att offentliggöra allmänna handlingar	부정사 ② — samt 「그리고」(격식)	공문서를 공개하며
och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.	부정사 ③ — vilket … som helst 「어떤 ~이든」	그 밖에 어떤 주제에 관하여든 정보를 제공할

자유의 내용이 부정사 셋으로 나열된다(uttrycka · offentliggöra · lämna). 셋째의 「i vilket ämne som helst」는 주제의 제한이 없다는 뜻이다. 다만 5항이 말하듯 제한은 이 기본법 안에서 나온다 — 7장(tryckfrihetsbrott)이 그것이다.

문형

i vilket … som helst

어떤 ~이든

1. vilken/vilket/vilka … som helst 는 「어느 것이든」. 명사의 성에 따라 vilket(ämne, ett).
2. 조문은 주제의 제한이 없음을 이 꼴로 적는다: i vilket ämne som helst.
3. 사람이면 vem som helst, 때면 när som helst.

Var och en får skriva om vilket ämne som helst.
누구나 어떤 주제에 관해서든 쓸 수 있다.

Handlingen får begäras ut när som helst.
그 문서는 언제든 공개를 요구할 수 있다.

문법 S2 · -het 명사는 en, 복수 없음

~~många tryckfriheter~~ (부자연)

tryckfriheten

frihet·offentlighet·myndighet 같은 -het 명사는 모두 en 이다(부록 A). 자유·공개성 같은 추상명사는 복수 없이 정관사형(tryckfriheten)으로 통칭한다. 합성어 안에서는 -s 를 받는다: tryckfrihetsförordningen, tryckfrihetsbrott.

한국이라면? ≠ 언론·출판의 자유 · 대한민국헌법 제21조

한국 헌법 제21조 1항은 「언론 · 출판의 자유와 집회 · 결사의 자유」를 한 조에 적고 4항에 한계를 둔다. 스웨덴은 인쇄물의 자유만 따로 기본법 하나(TF)로 적고, 그 내용을 세 부정사로 풀어 쓴다.

독일어와 비교 ≠ Pressefreiheit

독일어는 Presse(언론)의 자유로 적고, 스웨덴어는 tryck(인쇄)의 자유로 적는다. 스웨덴 TF 는 인쇄된 모든 글(책·전단 포함)이 대상이고, 방송·인터넷은 YGL 이 따로 맡는다.

---

en [2] yttrandefrihet, yttrandefriheten 복수 없음 ['ʏtrandəfriːˌheːt] 표현의 자유

★★★

조문어 **yttrandefrihet** | 일상·강의 **yttrandefrihet** | 억양 근거 lexin

yttrande(발언, yttra 의 명사형) + frihet. 통치구조법 2장 1 § 1항 1호가 일반적인 표현의 자유를 적고, 같은 조 2항이 인쇄물은 TF, 방송·녹음·데이터베이스는 YGL 로 넘긴다. 표현자유기본법 1장 1 § 1항은 그 매체들에서 「공공연히 생각·의견·감정을 표현할」 권리를 보장하고, 2항은 목적(TF 1장 1 § 와 같은 세 가지)과 「이 기본법에서 나오는 것 외의 제한 금지」를 적는다. 노르웨이 헌법 § 100 첫 항은 「Ytringsfrihet bør finne sted」(표현의 자유가 있어야 한다)라는 1814년 문장을 지금도 둔다.

쉬운 예

Yttrandefriheten är grundlagsskyddad.

표현의 자유는 기본법으로 보호된다.

실무 예

Yttrandefriheten får begränsas endast genom lag.

표현의 자유는 법률로만 제한할 수 있다.

원문

> Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. – 1 kap. 1 § 2 st. YGL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 이 기본법에 따른 표현의 자유는 자유로운 의견 교환, 자유롭고 다면적인 정보 제공과 자유로운 예술 창작을 보장하는 것을 목적으로 한다. 그 자유에는 이 기본법에서 나오는 것 외의 어떤 제한도 할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Yttrandefriheten enligt denna grundlag	주어 — enligt 「~에 따른」으로 범위 한정	이 기본법에 따른 표현의 자유는
har till ändamål att säkra	ha till ändamål att 「~을 목적으로 하다」	~을 보장하는 것을 목적으로 한다

ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning	목적 ①② — 형용사가 명사의 성을 따른다(fritt/fri)	자유로운 의견 교환, 자유롭고 다면적인 정보 제공
och ett fritt konstnärligt skapande.	목적 ③	그리고 자유로운 예술 창작을
I den får inga andra begränsningar göras	둘째 문장 — den = 그 자유, inga andra … än 「~ 외의 어떤 ~도 아닌」	그 자유에는 어떤 다른 제한도 할 수 없다
än de som följer av denna grundlag.	예외 — 이 기본법에서 나오는 것	이 기본법에서 나오는 것 외에는

세 목적(meningsutbyte · upplysning · skapande)은 TF 1장 1 § 1항과 글자가 거의 같다. 형용사 fri 가 ett 명사 앞에서 fritt, en 명사 앞에서 fri 로 바뀌는 것을 본다(2장).

문형

ha till ändamål att + 부정사

~을 목적으로 하다

1. ändamål(목적, ett)은 합성어 ända + mål. ha till ändamål att 「~하는 것을 목적으로 삼다」.
2. 목적 조항의 정형구다: har till ändamål att säkra …
3. 명사로 바꾸면 ändamålet med lagen(법의 목적).

Lagen har till ändamål att skydda enskildas personliga integritet.
그 법은 개인의 사생활을 보호하는 것을 목적으로 한다.

Vad är ändamålet med bestämmelsen?
그 규정의 목적은 무엇인가?

한국이라면? ≠ 언론·출판의 자유 · 대한민국헌법 제21조

한국은 헌법 제21조 하나에 언론·출판·집회·결사를 적고 제37조 2항이 제한의 일반 요건을 둔다. 스웨덴은 매체에 따라 RF·TF·YGL 셋으로 갈라 적고, 각 기본법이 이 기본법에서 나오는 것 외의 제한은 없다고 따로 선언한다.

독일어와 비교 ≠ Meinungsfreiheit

독일 기본법 제5조는 Meinung(의견)의 자유로 적고, 스웨덴어는 yttrande(발언)의 자유로 적는다. 스웨덴 YGL 은 방송·전자 매체만 다루는 기본법 이름이기도 하다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

노르웨이어 **ytringsfrihet** (철자) Grunnloven § 100 første ledd (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

p. 6.4

en ²allmän ²handling, den allmänna handlingen, allmänna handlingar 복수 -ar

['alˌmɛn 'handlɪŋ] **공문서(기관이 보관하고 접수·작성된 문서)** ★★★

조문어 **allmän handling** | 일상·강의 **offentlig handling** | 억양 근거 lexin · lexin

allmän(일반의, 공공의) + handling(문서 — 7장의 rättshandling 에서 본 「행위」 뜻과 다르다). 출판자유법 2장 4 § 가 정의한다 — 기관이 보관하고(förvaras hos en myndighet), 9·10 § 에 따라 접수되었거나(inkommen) 작성된(upprättad) 문서. 3 § 는 「문서」를 글·그림과 기술적 수단으로만 읽을 수 있는 기록까지 넓힌다. 5 § 는 의회와 지방의회도 이 장에서 기관으로 본다. 공문서가 곧 공개되는 것은 아니다 — 비밀(sekretess)이 걸리면 OSL 에 따라 공개를 거부한다.

쉬운 예

Domen är en allmän handling.

판결문은 공문서다.

실무 예

Allmänna handlingar förvaras hos myndigheten.

공문서는 기관이 보관한다.

원문

> En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. — 2 kap. 4 § TF · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 문서는 기관이 보관하고 있고 9 § 또는 10 § 에 따라 기관에 접수되었거나 기관에서 작성된 것으로 보아야 하면 공문서다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En handling är allmän,	주절 — 술어 형용사 allmän(en 명사라 어미 없음)	문서는 공문서다
om den förvaras hos en myndighet	조건 ① — s-수동 förvaras, hos 「~에게」	기관이 보관하고 있고
och enligt 9 eller 10 § är att anse som	조건 ② — vara att anse som 「~로 보아야 하다」	9 § 또는 10 § 에 따라 ~로 보아야 하면

inkommen till eller upprättad hos en myndighet.	과거분사 둘 — inkommen(접수된) · upprättad(작성된)	기관에 접수되었거나 기관에서 작성된 것으로

요건은 둘이다 — 보관(förvaras) 그리고 접수 또는 작성. 「är att anse som」 은 7장의 「vore att anse」 와 같은 꼴로, 법이 그렇게 보라는 뜻이다. 전치사가 과거분사마다 다르다: inkommen till, upprättad hos.

문형

vara att anse som + 명사/분사

~로 보아야 한다

1. vara att + 부정사는 「~되어야 하다」. anse som 「~로 보다」와 합쳐 법적 의제의 정형구가 된다.
2. 조문은 현재형 är att anse som: är att anse som inkommen.
3. 지금 글에서는 ska anses som 으로도 쓴다(7장 skall gälla såsom).

Ett e-postmeddelande är att anse som en handling.

전자우편은 문서로 보아야 한다.

Utkastet är inte att anse som upprättat.

그 초안은 작성된 것으로 보지 않는다.

문법 S2 · 형용사 + 명사의 세 꼴 — allmän handling · den allmänna handlingen · allmänna handlingar

~~den allmän handlingen~~ (비문)

den allmänna handlingen

미한정 단수는 allmän handling, 정관사형은 den allmänna handlingen(형용사 -a + 명사 -en + 앞의 den), 복수는 allmänna handlingar. 형용사가 명사 앞에 서면 정관사가 앞뒤 둘로 갈라진다(2장). 조문 제목 「Allmänna handlingars offentlighet」 은 복수 소유격이다.

한국이라면? ≠ 정보 · 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제2조

한국 정보공개법은 「정보」를 「공공기관이 직무상 작성 또는 취득하여 관리하고 있는 문서 … 에 기록된 사항」으로 정의한다. 스웨덴은 문서 자체(handling)를 단위로 하고, 보관·접수·작성의 세 개념으로 공문서 여부를 가른다.

독일어와 비교 ≠ amtliche Information

독일 정보자유법은 「amtliche Information」을 쓴다. 스웨덴어 handling 은 「문서」 이자 「행위」라 독일어 Handlung(행위)과 겹치는 가짜 친구다(이 장 상자).

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **dokument** (낱말) offentlighedsloven § 7 Stk. 1 (LBK 145/2020, 현행 통합본) · 노르웨이어 **saksdokument** (낱말) offentleglova § 3 (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

p. 6.5

en [1]offentlighet, offentligheten 복수 없음 [ʊˈfɛntlɪgheːt] 공개(성) · 공공성

★★★

조문어 **offentlighet** | 일상·강의 **öppenhet** | 억양 근거 lexin

offentlig(공공의, 공개된) + -het. 강세가 둘째 음절 -fent- 에 있다(억양 1). 출판자유법 2장의 제목이 「Allmänna handlingars offentlighet」(공문서의 공개)이고, 그 원칙을 offentlighetsprincipen 이라 부른다. 이 원칙의 첫 문장이 1766년 출판자유법 § 6 이다 — 재판 전·중·후의 서류·조서·판결이 출판의 자유 아래 들어와 「누구에게나(til en hwar)」 즉시 내주어진다고 했다. 같은 조의 뒤는 예외다(화해로 끝난 형사사건, 추악한 범죄의 세목). 현행 TF 2장 1 § 의 「var och en」 이 그 「en hwar」 다.

쉬운 예

Offentligheten är huvudregeln.

공개가 원칙이다.

실무 예

Offentlighetsprincipen kommer från 1766 års tryckfrihetsförordning.

공개 원칙은 1766년 출판자유법에서 왔다.

원문

> Under thenna Tryckfrihet kommer thernäst at begripas alla Skriftwäxlingar, Species Facti, Handlingar, Protocoll, Dommar och Utslag, lika ehwad the til then förflutne tiden äro hörande eller hädanefter begynnas och fortsättjas, företes, föras och utfärdas både för, under och efter Rättegången wid Under-Domstolar, Hof- och Öfwer-Rätter, Collegier, Wåre Befallningshafwande, Consistorier eller andre publique Wärk, samt utan åtskildnad af målens egenskap, antingen theße äro Civile, Criminelle, Ecclesiastique eller eljest Religions stridigheter i mer eller mindre måtto rörande; — 1766 출판자유법 § 6 (TF1766-KB 그림 0005) ·
>
> 이 출판의 자유 아래에는 다음으로 모든 서신 교환, 사실 적시서, 서류, 조서, 판결과 결정이 포함된다 — 지난 시기에 속하든 앞으로 시작되고 계속되든, 재판의 전·중·후에 하급 법원, 궁정·상급 법원, 참사회, 짐의 지방장관, 종교회의 또는 다른 공공 기관에 제출되고 작성되고 발급되는 것이면, 사건의 성질을 가리지 않고, 민사든 형사든 교회 사건이든 그 밖에 크고 작은 종교 분쟁에 관한 것이든;

옛 철자 → 지금 철자

thenna → denna · thernäst → därnäst · Skriftwäxlingar → skriftväxlingar · Dommar → domar · ehwad → evad — 지금 말로는 vare sig ... eller · then → den · förflutne → förflutna · äro → är · fortsättjas → fortsättas · wid → vid · Öfwer-Rätter → överrätter · Befallningshafwande → befallningshavande · Wärk → verk · af → av · theße → dessa · at → att · til → till

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Under thenna Tryckfrihet kommer thernäst at begripas	주절 — komma at begripas 「포함되게 되다」(s-수동 부정사), 옛 at = att	이 출판의 자유 아래에는 다음으로 ~이 포함된다
alla Skriftwäxlingar, Species Facti, Handlingar, Protocoll,	주어 ① — 서류의 종류(라틴어 Species Facti 「사실 적시서」)	모든 서신 교환, 사실 적시서, 서류, 조서,
Dommar och Utslag,	주어 ② — 판결(Dommar)과 결정(Utslag)	판결과 결정이
lika ehwad the til then förflutne tiden äro hörande	한정 ① — lika ehwad 「~이든 ~이든」, the = de	지난 시기에 속하든
eller hädanefter begynnas och fortsättjas,	한정 ① 계속 — 옛 s-수동 복수형	앞으로 시작되고 계속되든
företes, föras och utfärdas både för, under och efter	한정 ② — 세 s-수동 + 때 셋	재판의 전·중·후에 제출되고 작성되고 발급되는
Rättegången	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
wid Under-Domstolar, Hof- och Öfwer-Rätter, Collegier,	장소 — 하급 법원·궁정 및 상급 법원(5장 hovrätt 의 1766년 꼴)	하급 법원, 궁정·상급 법원, 참사회,
samt utan åtskildnad af målens egenskap,	한정 ③ — 사건의 성질을 가리지 않고	사건의 성질을 가리지 않고

뼈대는 「Under thenna Tryckfrihet kommer at begripas alla … Handlingar, Protocoll, Dommar och Utslag」 — 재판 서류가 출판의 자유 아래 들어온다는 선언이다. 이 조의 뒤쪽은 그 서류를 「uppå anmälan … genast bör utlemnas til en hwar」(신청하면 누구에게나 즉시 내준다)고 하고(아래 연표 상자), 「Men uti Brottmål …」 이하가 예외다. 철자: th = d, w = v, f/fw = v, ä 가 지금의 e 자리에도 온다. Hof- och Öfwer-Rätter 가 5장의 hovrätt 다.

문형

komma att + 부정사

~하게 되다

1. komma att 는 미래·결과를 적는 조동사적 표현. 1766년 문장의 「kommer at begripas」는 「포함되게 된다」.
2. s-수동 부정사와 함께 쓰면 「~되게 된다」: kommer att utlämnas.
3. 옛 철자 at 은 지금의 att. 이 1766년 문장에 보인다.

Handlingen kommer att lämnas ut.
그 문서는 공개되게 될 것이다.

Beslutet kommer att prövas av domstol.
그 결정은 법원의 심리를 받게 될 것이다.

한국이라면? ≠ 정보공개의 원칙 · 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제3조

한국 정보공개법 제3조는 「공공기관이 보유 · 관리하는 정보는 국민의 알권리 보장 등을 위하여 이 법에서 정하는 바에 따라 적극적으로 공개하여야 한다」는 1996년 이후의 법률 원칙이다. 스웨덴의 공개 원칙은 1766년 기본법 조문에서 시작해 지금도 기본법(TF 2장)에 있다.

독일어와 비교 = Öffentlichkeit

낱말은 같다. 다만 스웨덴어 offentlighetsprincipen(공개 원칙)은 공문서 공개의 헌법 원칙을 가리키는 굳은 말이다. 독일어 Öffentlichkeitsprinzip 의 쓰임은 이 책이 조문으로 확인하지 않았다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **offentlighed** (철자) offentlighedsloven 의 이름 「lov om offentlighed i forvaltningen」(LBK 145/2020) · 노르웨이어 **offentlegheit / innsyn** (낱말) offentleglova § 1 (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09 — nynorsk 「offentleg verksemd」 · 「innsyn」)

---

p. 6.6 en [1]**sekretess**, sekretessen 복수 없음 [səkrəˈtɛs] **비밀(공개 금지)** ★★★

조문어 **sekretess** | 일상·강의 **sekretess** | 억양 근거 lexin

강세가 끝 음절 -tess 에 있다(억양 1). 복수 없음. 공개·비밀법 3장 1 § 의 정의표는 sekretess 를 「말로든 공문서 제공으로든 다른 어떤 방식으로든 정보를 드러내는 것의 금지」 로 적는다. 2장 1 § 1항은 그 금지가 기관에 적용된다고 하고, 2항은 고용·임무·공공 의무로 기관 활동에 참여해 정보를 알게 된 사람에게도 적용된다고 한다. 1장 1 § 2항은 이 법의 비밀 규정이 표현의 자유와 공문서 열람권의 제한이라고 스스로 적는다(tystnadsplikt 항). 공개 원칙의 반대말이다.

쉬운 예

Uppgiften omfattas av sekretess.

그 정보는 비밀에 속한다.

실무 예

Sekretess gäller för uppgifter om hälsa.

건강에 관한 정보에는 비밀이 적용된다.

원문

Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag eller förordning som denna lag hänvisar till gäller för myndigheter. — 2 kap. 1 § 1 st. OSL · 공식 · 기준일 2026-11-07

이 법에 따른, 또는 이 법이 가리키는 법률이나 명령에 따른 정보의 누설·이용 금지는 기관에 적용된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Förbud att röja eller utnyttja en uppgift	주어 — förbud att 「~하는 것의 금지」, röja 「누설하다」	정보를 누설하거나 이용하는 것의 금지는
enligt denna lag	근거 ①	이 법에 따른
eller enligt lag eller förordning som denna lag hänvisar	근거 ② — 관계절, hänvisa till 「~을 가리키다」 (전치사가 뒤에 남는다)	또는 이 법이 가리키는 법률이나 명령에 따른
till	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
gäller för myndigheter.	정동사 — 주어가 길어 끝에	기관에 적용된다

주어가 길고 정동사 gäller 가 맨 끝이다. 뼈대는 「Förbud … gäller för myndigheter」. 2항이 같은 금지를 사람(공무원·수임자 등)에게 넓힌다.

문형

förbud att + 부정사

~하는 것의 금지

1. förbud(금지, ett) 뒤에 att 부정사로 무엇이 금지되는지 붙인다: förbud att röja.

2. 금지의 대상 사람은 för: förbud … gäller för myndigheter.

3. 명사 짝은 förbud mot + 명사: förbud mot tryckning(TF 1장 8 §).

Det råder förbud att lämna ut uppgiften.

그 정보를 내주는 것은 금지되어 있다.

Förbudet gäller även för anställda.

그 금지는 직원에게도 적용된다.

문법 S2 · 강세가 끝에 오는 외래어 명사 — sekretess, censur

~~SEK-retess~~ (표기 오류)

sekre-TESS

-ess··ur 로 끝나는 외래어 명사는 끝 음절에 강세가 있고 억양 1 이다: sekretess, censur, advokat(5장). 스웨덴어 고유 낱말은 대개 첫 음절 강세라 외래어를 따로 익힌다. 정관사형도 강세 자리가 그대로: sekretessen.

한국이라면? ≠ 비공개 대상 정보 · 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조

한국은 정보공개법 제9조 1항 각 호가 비공개 사유를 한 조에 열거한다. 스웨덴은 비밀을 별도 법률(OSL, 7편으로 나뉜 법) 전체로 다루고, 기본법 TF 2장 2 § 가 그 법률에 둘 수 있는 비밀의 사유 일곱을 미리 묶어 둔다.

독일어와 비교 ≠ Geheimhaltung

독일어는 geheim(비밀의)에서 만든 Geheimhaltung, 스웨덴어는 외래어 sekretess 다. 독일어 Sekretär(비서)와 모양이 가까워 헷갈릴 수 있다.

---

p. 6.7

en [1]riksdag, riksdagen, riksdagar 복수 -ar ['rɪksdaːg] 의회(Riksdagen) ★★★

조문어 **riksdagen** | 일상·강의 **riksdagen** | 억양 근거 lexin

rike(왕국) + s + dag(회의, 「날」). 기관 이름은 정관사형 Riksdagen. 통치구조법 8장 14 § 는 기본법 제정을 「두 번의 같은 내용의 의결」로 하되, 첫 의결과 둘째 의결 사이에 전국 총선이 있어야 하고 새 의회가 모인 뒤에 둘째 의결을 하며, 첫 보고와 선거 사이에 아홉 달이 있어야 한다고 적는다(헌법위원회가 6분의 5 로 예외 가능). 1장 4 § 는 의회가 국민의 첫째 대표라고 하고(4장에서 봄), 8장 1 § 는 법률(lag)은 의회가, 명령(förordning)은 정부가 낸다고 한다(2장). 덴마크 Folketinget·노르웨이 Stortinget 은 ting 계열이다.

쉬운 예

Riksdagen stiftar lagar.

의회는 법률을 제정한다.

실무 예

Riksdagen fattade två likalydande beslut.

의회는 같은 내용의 의결을 두 번 했다.

원문

> Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Genom det första beslutet antas grundlagsförslaget som vilande. Det andra beslutet får inte fattas tidigare än att det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Det ska dessutom gå minst nio månader mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i riksdagens kammare och valet, om inte konstitutionsutskottet beslutar om undantag. Ett sådant beslut ska fattas senast vid ärendets beredning och minst fem sjättedelar av ledamöterna måste rösta för beslutet. — 8 kap. 14 § RF · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 기본법은 같은 내용의 두 번의 의결로 제정한다. 첫 의결로 기본법안은 계류 상태로 채택된다. 둘째 의결은 첫 의결 뒤에 전국에서 의회 선거가 치러지고 새로 선출된 의회가 소집된 뒤에야 할 수 있다. 또한 안건이 의회 본회의에 처음 보고된 때와 선거 사이에는 아홉 달 이상이 지나야 한다. 다만 헌법위원회가 예외를 의결하면 그러하지 아니하다. 그 의결은 늦어도 안건 심의 때 하여야 하고 위원 6분의 5 이상이 찬성하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Grundlag stiftas genom två likalydande beslut.	원칙 — s-수동 stiftas(3장 stifta), likalydande 「같은 내용의」	기본법은 같은 내용의 두 번의 의결로 제정한다
Genom det första beslutet antas grundlagsförslaget som	첫 의결 — antas som vilande 「계류로 채택되다」	첫 의결로 기본법안은 계류 상태로 채택된다
vilande.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
Det andra beslutet får inte fattas tidigare än att	둘째 의결 — inte … tidigare än att 「~하기 전에는 안 된다」	둘째 의결은 ~한 뒤에야 할 수 있다
det efter det första beslutet har hållits val till	조건 ① — 형식 주어 det, hållas val 「선거가 치러지다」	첫 의결 뒤 전국에서 의회 선거가 치러지고

riksdagen i hela riket	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
och den nyvalda riksdagen har samlats.	조건 ② — samlas 「모이다」(s-동사)	새로 선출된 의회가 소집된
Det ska dessutom gå minst nio månader	추가 요건 — det går tid 「시간이 지나다」	또한 아홉 달 이상이 지나야 한다
om inte konstitutionsutskottet beslutar om undantag.	예외 — om inte 「~하지 않는 한」(4장)	헌법위원회가 예외를 의결하지 않는 한
minst fem sjättedelar av ledamöterna måste rösta för	가중 다수 — sjättedel 「6분의 1」, ledamöter(5장)	위원 6분의 5 이상이 찬성하여야 한다
beslutet.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

기본법 개정의 세 장치 — 두 번 의결, 사이에 총선, 아홉 달 간격 — 가 한 항에 들어 있다. 끝의 fem sjättedelar 는 예외 의결의 정족수이지 기본법 의결의 정족수가 아니다. 뒤 문장(2항 이하)은 국민투표 요구 절차를 적는다 — 이 책은 1항만 인용했다.

문형

inte … tidigare än att + 절

~한 뒤에야 비로소

1. tidigare än 「~보다 일찍」에 부정을 붙여 「~보다 일찍은 안 된다」, 곧 「~한 뒤에야」.
2. än 뒤에 절이 오면 att 를 둔다: tidigare än att val har hållits.
3. 절차의 순서를 강제하는 조문의 꼴이다.

Domen får inte verkställas tidigare än att den har vunnit laga kraft.
판결은 확정된 뒤에야 집행할 수 있다.

Beslutet får inte fattas tidigare än att parterna har hörts.
그 결정은 당사자들의 의견을 들은 뒤에야 할 수 있다.

문법 S2 · 합성어의 이음 소리 -s- — riksdag, riksdagsordning, grundlagsförslag

~~riksdagordning~~ (비문)

riksdagsordning

두 요소 사이에 -s- 를 넣는 합성어가 많다: rike + s + dag, riksdag + s + ordning, grundlag + s + förslag. 어느 합성어에 -s- 가 드는지는 낱말마다 외운다(tryckfrihet + s + förordning, 그러나 grund + lag). 소유격 -s 와 모양이 같아 헷갈린다.

한국이라면? ≠ 입법권 · 대한민국헌법 제40조

「입법권은 국회에 속한다」 는 한 문장으로 적는 한국과 달리, 스웨덴 RF 8장 1 § 는 법률은 의회가, 명령은 정부가 낸다고 층을 나누어 적는다(2장). 기본법 개정은 국회 의결과 국민투표(제130조) 대신 총선을 사이에 둔 두 번의 의회 의결이다.

독일어와 비교 ≠ Bundestag

둘 다 -tag/-dag(회의)로 끝나지만 앞 요소가 다르다 — 스웨덴 rike(왕국), 독일 Bund(연방). 덴마크·노르웨이는 ting(민회) 계열 이름을 쓴다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **Folketinget** (낱말) Danmarks Riges Grundlov 의 기관 이름(LOV 169/1953 — 검색 API 문서 제목, 본문 조는 미대조) · 노르웨이어 **Stortinget** (낱말) Grunnloven § 100 femte ledd 「folkevalgte organer」 (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09 — 기관 이름 Stortinget 은 묶음 안 다른 조, 이 장 미인용)

---

p. 6.8

en [1]regering, regeringen, regeringar 복수 -ar [rəˈjeːrɪŋ] 정부(내각) ★★★

조문어 **regeringen** | 일상·강의 **regeringen** | 억양 근거 lexin

regera(통치하다) + -ing. 강세는 둘째 음절 -ge- 에 있고 g 는 앞모음 앞이라 [j] 로 소리 난다(1장). 통치구조법 11장 6 § 1항은 정식 법관을 정부가 임명한다고 하고, 2항은 임명 때 「실적과 능력 같은 객관적 근거」 만 보라 하며, 3항은 절차의 기본을 법률에 맡긴다. 8장 1 § 는 정부가 명령(förordning)을 낸다고 하고(2장), 통치구조법의 이름 regeringsform(통치 형태)에도 같은 regering 이 들어 있다. 5장의 statsråd(장관)이 정부의 구성원이다.

쉬운 예

Regeringen utnämner domare.

정부가 법관을 임명한다.

실무 예

Regeringen meddelar föreskrifter genom förordning.

정부는 명령으로 규정을 낸다.

원문

> Ordinarie domare utnämns av regeringen. — 11 kap. 6 § 1 st. RF · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 정식 법관은 정부가 임명한다.

문형

utnämnas av + 기관

~가 임명하다 (s-수동)

1. utnämna(임명하다)의 s-수동 utnämns + 행위자 av: utnämns av regeringen.

2. 짧은 조문은 주어(임명되는 사람)를 앞세우고 임명권자를 av 뒤에 둔다.

3. 능동으로 돌리면 Regeringen utnämner ordinarie domare.

Justitieråd utnämns av regeringen.

대법관은 정부가 임명한다.

Nämndemän utses genom val.

참심원은 선거로 뽑는다.

한국이라면? ≠ 법관의 임명 · 대한민국헌법 제104조

한국은 대법원장·대법관을 대통령이 국회 동의를 얻어 임명하고 그 밖의 법관은 대법원장이 임명한다. 스웨덴은 모든 정식 법관을 정부가 임명하되, 객관적 근거만 보라는 요건(11장 6 § 2항)을 기본법에 적는다.

독일어와 비교 = Regierung

낱말도 뜻도 같다. 스웨덴 조문은 정관사형 regeringen 으로 기관을 가리키고, 법령의 한 갈래(förordning)를 내는 주체로 나온다.

---

p. 6.9

en [1]förordning, förordningen, förordningar 복수 -ar [fœrˈoːɖɳɪŋ]

명령(정부가 내는 법규) ★★★

조문어 **förordning** | 일상·강의 **förordning** | 억양 근거 lexin

förordna(정하다) + -ing. 강세는 둘째 음절. 통치구조법 8장 1 § 가 법령의 두 층을 정한다 — 의회의 lag, 정부의 förordning(2장). 출판자유법 2장 2 § 2항은 공문서 열람권의 제한을 특별한 법률(곧 OSL)에 정하되, 그 법률의 위임이 있으면 정부가 förordning 으로 세부를 정할 수 있다고 한다. 1항은 제한 사유 일곱(국가 안보, 금융·통화 정책, 감독, 범죄 예방, 공공의 경제적 이익, 개인의 사정, 동식물 보호), 3항은 의회·정부가 개별 공개를 허가할 수 있다는 것. 1766년 법도 이름이 Förordning 이었다 — 국왕이 내린 것이라서다.

쉬운 예

Regeringen beslutade en ny förordning.

정부가 새 명령을 의결했다.

실무 예

Förordningen kompletterar lagen.

그 명령은 법률을 보충한다.

원문

> En begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar ska anges noga i en bestämmelse i en särskild lag eller, om det anses lämpligare i ett visst fall, i en annan lag som den särskilda lagen hänvisar till. Efter bemyndigande i en sådan bestämmelse får

regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet. — 2 kap. 2 § 2 st. TF · 공식 · 기준일 2026-11-07

공문서 열람권의 제한은 특별한 법률의 규정에, 또는 특정한 경우에 더 알맞다고 여겨지면 그 특별한 법률이 가리키는 다른 법률에 명확히 정하여야 한다. 그러한 규정의 위임이 있으면 정부는 명령으로 그 규정의 적용 범위에 관한 세부 규정을 낼 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar	주어 — 명사 사슬(제한 → 권리 → 열람 → 공문서)	공문서 열람권의 제한은
ska anges noga i en bestämmelse i en särskild lag	정동사 — anges(s-수동) noga 「명확히 정해져야」	특별한 법률의 규정에 명확히 정하여야 한다
eller, om det anses lämpligare i ett visst fall,	삽입 조건 — anses(s-수동) + 비교급 lämpligare	또는 특정한 경우에 더 알맞다고 여겨지면
i en annan lag som den särskilda lagen hänvisar till.	대안 — 관계절, 전치사 till 이 끝에	그 특별한 법률이 가리키는 다른 법률에
Efter bemyndigande i en sådan bestämmelse	둘째 문장 조건 — bemyndigande 「위임」	그러한 규정의 위임이 있으면
får regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter	주절 — 조건구 뒤라 får 가 앞(V2), genom förordning 「명령으로」	정부는 명령으로 세부 규정을 낼 수 있다
om bestämmelsens tillämplighet.	범위 — 적용 가능성(범위)	그 규정의 적용 범위에 관한

둘째 문장이 법률 → 명령의 위임 사슬이다. 「meddela föreskrifter genom förordning」(명령으로 규정을 내다)이 8장 1 § 의 말과 같다. 1항의 일곱 사유를 벗어난 제한은 법률로도 둘 수 없다.

문형

meddela föreskrifter genom + lag/förordning

법률/명령으로 규정을 내다

1. föreskrift(규정)를 내는 동사는 meddela(3장). 어떤 꼴로 내는지는 genom: genom lag, genom förordning.
2. 주체가 정부면 förordning, 의회면 lag(RF 8장 1 §).
3. 세부 규정은 närmare föreskrifter: meddela närmare föreskrifter om …

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter.
정부는 수수료에 관한 규정을 낼 수 있다.

Föreskrifter om skatt meddelas genom lag.
조세에 관한 규정은 법률로 낸다.

한국이라면? ≠ 비공개 사유의 위임 · 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조
한국 정보공개법 제9조 1항 1호는 「다른 법률 또는 법률에서 위임한 명령」으로 비밀로 규정된 정보를 비공개 사유로 든다. 스웨덴은 기본법 TF 2장 2 § 가 사유 일곱을 먼저 묶고, 법률과 그 위임 명령은 그 안에서만 움직인다.

독일어와 비교 = Verordnung
짜임도 뜻도 나란하다(för- ↔ Ver-, ordning ↔ Ordnung). 둘 다 정부가 내는 법규명령이다. 다만 스웨덴 tryckfrihetsförordningen 은 이름만 förordning 이고 기본법이다.

---

p. 6.10

en ²föreskrift, föreskriften, föreskrifter 복수 -er ['føːrəˌskrɪft] 규정(법규의 통칭)

★★★

조문어 **föreskrift** | 일상·강의 **regel** | 억양 근거 lexin

före(앞에) + skrift(글). 통치구조법은 법률·명령·기관 규칙을 통틀어 föreskrifter 라 부른다(8장 1 §). 11장 14 § 1항은 법원이 어떤 규정이 기본법이나 상위 법령에 어긋난다고 보면 그 규정을 적용하지 않는다고 하고(lagprövning), 제정 절차의 중대한 위반도 같다고 한다. 2항은 법률을 심사할 때 「의회가 국민의 첫째 대표이고 기본법이 법률에 앞선다」는 점을 특별히 고려하라고 한다 — 2010년 개정 전의 「명백성」 요건을 대신한 문장이라는 설명은 16장에서 원문으로 확인한다. 5장 JO 항의 「lagar och andra föreskrifter」도 이 뜻이다.

쉬운 예 — Föreskriften strider mot grundlagen.
그 규정은 기본법에 어긋난다.

실무 예 — Domstolen tillämpade inte föreskriften.
법원은 그 규정을 적용하지 않았다.

원문

> Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte

tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. — 11 kap. 14 § 1 st. RF · 공식 · 기준일 2026-11-07

법원이 어떤 규정이 기본법이나 그 밖의 상위 법령의 규정에 어긋난다고 보면 그 규정은 적용할 수 없다. 규정이 제정될 때 정해진 절차가 어떤 중요한 점에서 지켜지지 않은 경우에도 같다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Finner en domstol att en föreskrift står i strid med	조건절 — 동사 Finner 로 시작 (om 없음, 4장), stå i strid med 「~에 어긋나다」	법원이 어떤 규정이 ~에 어긋난다고 보면
en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning	어긋나는 대상 — överordnad 「상위의」	기본법이나 그 밖의 상위 법령의 규정에
får föreskriften inte tillämpas.	주절 — 조건절 뒤라 får 가 앞, s-수동 tillämpas	그 규정은 적용할 수 없다
Detsamma gäller om stadgad ordning	둘째 문장 — Detsamma gäller 「같다」, stadgad ordning 「정해진 절차」	정해진 절차가 ~한 경우에도 같다
i något väsentligt hänseende har åsidosatts	조건 — åsidosättas 「무시되다」 완료	어떤 중요한 점에서 지켜지지 않은
vid föreskriftens tillkomst.	때 — tillkomst 「성립」	규정이 제정될 때

om 없이 동사 Finner 로 시작하는 조건절(4장)이다. 효과는 「적용하지 않는다」이지 「무효로 한다」가 아니다 — 그 사건에서만 비켜 간다. 2항의 의회 존중 문장을 빼고 읽으면 법원이 법률을 자유롭게 물리치는 것처럼 보인다.

문형

stå i strid med + 명사

~에 어긋나다

1. 7장의 strida mot·i strid mot 과 같은 뜻. 상태를 말하면 stå i strid med(어긋나 있다).
2. 법령 충돌을 적는 정형구: står i strid med grundlag.
3. 결과는 får inte tillämpas(적용할 수 없다).

> Förordningen står i strid med lagen.
> 그 명령은 법률에 어긋난다.
>
> Villkoret står inte i strid med god sed.
> 그 조항은 선량한 풍속에 어긋나지 않는다.

한국이라면? ≠ 위헌법률심판 제청 · 대한민국헌법 제107조

한국은 법률의 위헌 여부를 헌법재판소에 제청하고(제107조 1항), 명령·규칙은 대법원이 최종 심사한다(2항). 스웨덴은 모든 법원이 법률을 포함한 규정을 그 사건에서 적용하지 않을 수 있고(RF 11장 14 § 1항), 2항이 의회 존중을 적는다.

독일어와 비교 = Vorschrift

짜임이 나란하다: före + skrift / Vor + Schrift. 둘 다 「규정」 이고, 스웨덴 기본법은 법률·명령·그 아래 규칙을 모두 föreskrifter 로 통칭한다.

---

p. 6.11

en ²medborgare, medborgaren, medborgare 복수 무변화 ['meːdˌbɔrjarə]

국민 · 시민권자 ★★★

조문어 **medborgare** | 일상·강의 **medborgare** | 억양 근거 lexin

med(함께) + borgare(시민). 복수 무변화(-are). svensk medborgare 가 「스웨덴 국민」 이다. 통치구조법 12장 6 § 1항은 의회 옴부즈만과 감사원장이 스웨덴 국민이어야 하고 법무감찰관도 같다고 하며, 그 밖에 국가·지방 직위에 국적을 요구하려면 법률로 또는 법률이 정한 조건에 따라서만 하라고 한다. 11장 11 § 는 정식 법관에게 같은 요건을 둔다(5장). 공문서 열람권(TF 2장 1 §)은 medborgare 가 아니라 var och en(누구나)에게 있다 — 외국인도 포함한다.

쉬운 예

Hon är svensk medborgare.
그녀는 스웨덴 국민이다.

실무 예

Alla medborgare har rösträtt vid arton år.
모든 국민은 열여덟 살에 선거권을 가진다.

원문

> Riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna ska vara svenska medborgare. Detsamma gäller justitiekanslern. I övrigt får krav på svenskt medborgarskap för behörighet att inneha en anställning eller utöva ett uppdrag hos staten eller en kommun uppställas endast i lag eller enligt förutsättningar som anges i lag. — 12 kap. 6 § RF · 공식 · 기준일 2026-11-07

의회 옴부즈만과 감사원장은 스웨덴 국민이어야 한다. 법무감찰관도 같다. 그 밖에 국가나 지방자치단체의 직을 맡거나 임무를 수행할 자격 요건으로 스웨덴 국적을 요구하는 것은 법률로만 또는 법률이 정하는 조건에 따라서만 할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna ska vara svenska	첫 문장 — 복수 주어, 복수 형용사 svenska	의회 옴부즈만과 감사원장은 스웨덴 국민이어야 한다
medborgare.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
Detsamma gäller justitiekanslern.	둘째 문장 — Detsamma gäller 「같다」 (5장 JK)	법무감찰관도 같다
I övrigt får krav på svenskt medborgarskap	셋째 문장 주어 — medborgarskap 「국적」 (ett, 중성 형용사 svenskt)	그 밖에 스웨덴 국적의 요구는
för behörighet att inneha en anställning eller utöva ett	자격의 내용 — inneha 「보유하다」, utöva 「수행하다」	직을 맡거나 임무를 수행할 자격 요건으로
uppdrag	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
hos staten eller en kommun	소속	국가나 지방자치단체의
uppställas endast i lag eller enligt förutsättningar som	부정사 — uppställas(s-수동), 정동사는 앞 조각의 får; endast 「~로만」	법률로만 또는 법률이 정하는 조건에 따라서만 할 수 있다
anges i lag.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

medborgare(국민, 사람)와 medborgarskap(국적, 지위)을 가른다. 셋째 문장의 「endast i lag eller enligt förutsättningar som anges i lag」가 요지다 — 법률로, 또는 법률이 정한 조건에 따라서만. 주어 krav 와 조동사 får·부정사 uppställas 사이가 멀다.

문형

ska vara svensk medborgare

스웨덴 국민이어야 한다

1. 자격 요건을 적을 때 ska vara + 명사. 복수 주어면 svenska medborgare.
2. 국적은 medborgarskap: ha svenskt medborgarskap.
3. 요건을 더 둘 수 있는지는 endast i lag 로 제한한다.

Ordinarie domare ska vara svenska medborgare.
정식 법관은 스웨덴 국민이어야 한다.

Barnet fick svenskt medborgarskap vid födseln.
그 아이는 태어나면서 스웨덴 국적을 얻었다.

문법 S2 · -are 명사의 파생 -skap — medborgare → medborgarskap(ett)

~~en medborgarskap~~ (비문)

ett medborgarskap

사람 명사 -are(en, 복수 무변화)에서 지위 명사 -skap 을 만들면 중성이 된다: ett medborgarskap(국적), ett ledamotskap. 형용사도 따라 바뀐다: svenska medborgare(복수) / svenskt medborgarskap(중성 단수).

한국이라면? ≠ 정보공개 청구권자 · 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제5조

한국은 「모든 국민은 정보의 공개를 청구할 권리를 가진다」 고 국민에게 주고 외국인은 대통령령에 맡긴다(제5조 2항). 스웨덴 TF 2장 1 § 는 국민(medborgare)이 아니라 var och en(누구나)에게 열람권을 준다.

독일어와 비교 ≠ Staatsbürger

독일어는 Staat(국가)를 앞에 붙이고, 스웨덴어는 med(함께) + borgare(시민)다. 독일어 Mitbürger(함께 사는 사람)와 모양이 같지만 스웨덴어 medborgare 는 법적 국민을 뜻한다.

---

p. 6.12

¹var ¹och ¹en ['vɑːr 'ɔk 'eːn] 누구나 · 각자 ★★★

조문어 **var och en** | 일상·강의 **alla** | 억양 근거 lexin · lexin · lexin

var(각각의) + och + en(하나) 세 낱말로 「누구나」 를 만든다. 단수 취급이라 동사·대명사가 단수다. 기본법의 권리 주체 표현이다 — TF 2장 1 § 「ska var och en ha rätt att …」, RF 2장 1 § 「Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad …」. 출판자유법 1장 1 § 3항은 var och en 이 기관의 사전 방해 없이 인쇄물을 발행할 권리를 적고, 공소는 발행 뒤에만, 처벌은 공공평온을 위한 명확한 법률에 어긋날 때만 가능하다고 한다. 2장 5 § 의 옛 글(til en hwar)이 같은 뜻이다.

쉬운 예

Var och en har rätt att läsa domen.
누구나 판결문을 읽을 권리가 있다.

실무 예

Var och en ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar.

누구나 공문서를 열람할 권리를 가져야 한다.

원문

> Tryckfriheten innebär också en rätt för var och en att ge ut skrifter utan att en myndighet eller ett annat allmänt organ hindrar detta i förväg. Åtal för en skrifts innehåll får väckas först efter det att den har getts ut och då vid en domstol. Ingen får straffas för en skrifts innehåll i andra fall än om innehållet strider mot tydlig lag som är meddelad för att bevara allmänt lugn men som inte håller tillbaka allmän upplysning. — 1 kap. 1 § 3 st. TF · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 출판의 자유는 또한 누구나 기관이나 그 밖의 공공 조직이 미리 방해하지 않는 가운데 인쇄물을 발행할 권리를 뜻한다. 인쇄물의 내용에 대한 공소는 그것이 발행된 뒤에만, 그리고 법원에만 제기할 수 있다. 내용이 공공의 평온을 지키기 위하여 낸 명확한 법률에 어긋나되 일반의 정보 제공을 억누르지 않는 법률에 어긋나는 경우 외에는, 누구도 인쇄물의 내용 때문에 처벌받지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tryckfriheten innebär också en rätt för var och en att ge	주절 — rätt för var och en att 「누구나 ~할 권리」, ge ut 「발행하다」	출판의 자유는 또한 누구나 인쇄물을 발행할 권리를 뜻한다
ut skrifter	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
utan att en myndighet eller ett annat allmänt organ	방식 — utan att 「~함이 없이」, i förväg 「미리」	기관이나 공공 조직이 미리 방해함이 없이
hindrar detta i förväg.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
Åtal för en skrifts innehåll får väckas först efter det	둘째 문장 — först efter det att 「~한 뒤에야 비로소」, getts(ge 의 s-수동 supinum)	내용에 대한 공소는 발행된 뒤에만 제기할 수 있다
att den har getts ut	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
och då vid en domstol.	그리고 법원에만	그리고 그때 법원에

Ingen får straffas för en skrifts innehåll i andra fall	셋째 문장 — i andra fall än om 「~한 경우 외에는」	~한 경우 외에는 누구도 처벌받지 않는다
än om	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
innehållet strider mot tydlig lag som är meddelad för att	조건 — tydlig lag 「명확한 법률」, bevara allmänt lugn 「공공의 평온을 지키다」	내용이 공공의 평온을 지키기 위해 낸 명확한 법률에 어긋나되
bevara allmänt lugn	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
men som inte håller tillbaka allmän upplysning.	관계절 계속 — hålla tillbaka 「억누르다」	일반의 정보 제공을 억누르지 않는

세 문장이 1766년 법의 세 기둥이다 — 사전 방해 금지, 사후 공소, 명확한 법률. 「först efter det att」는 「~한 뒤에야 비로소」. Ingen 이 주어라 får 에 inte 가 없다(5장).

문형

först efter det att + 절

~한 뒤에야 비로소

1. efter det att 는 「~한 뒤에」. först(비로소)를 앞에 두면 그 전에는 안 된다는 뜻이 된다.
2. 조문은 사후 책임 원칙을 이 꼴로 적는다: får väckas först efter det att den har getts ut.
3. riksdag 항의 「inte … tidigare än att」와 같은 뜻을 긍정 쪽에서 말한 것이다.

Beslutet gäller först efter det att det har delgetts parten.

그 결정은 당사자에게 송달된 뒤에야 효력이 있다.

Först efter det att domen vunnit laga kraft får den verkställas.

판결이 확정된 뒤에야 집행할 수 있다.

문법 S2 · var och en 은 단수 — 받는 대명사는 han eller hon, 재귀 소유는 대상에 맞춘다

~~Var och en har sin rätt, och de får …~~ (부자연)

Var och en har sin rätt, och han eller hon får …

세 낱말이지만 「한 사람 한 사람」이라 단수다 — 뒤에서 받을 때 de 가 아니라 han eller hon. 재귀 소유 sin/sitt/sina 는 주어가 아니라 소유 대상의 성·수를 따른다: var och en har sin rätt · sitt ansvar · sina rättigheter. 동사는 수에 따라 굴절하지 않는다(ska). 복수로 받으려면 alla(모두)를 쓴다.

한국이라면? ≠ 모든 국민 · 대한민국헌법 제21조

한국 헌법은 기본권 주체를 「모든 국민은 …」으로 적는다. 스웨덴 TF 는 var och en(누구나)으로 적어 국적을 묻지 않는다 — 공문서 열람(2장 1 §)도 같다. 통치구조법 2장은 외국인 제한을 따로 둔다는 점은 이 장에서 인용하지 않았다.

독일어와 비교 = jedermann / jeder

뜻은 같다. 짜임은 다르다 — 스웨덴어는 var(각) + och + en(하나) 세 낱말, 독일어는 한 낱말이다.

---

p. 6.13

¹ta ¹del ¹av ['taː 'deːl 'ɑːv] 열람하다 · (내용을) 알게 되다 ★★★

조문어 **ta del av** | 일상·강의 **läsa** | 억양 근거 nst · lexin · lexin

직역은 「~의 부분을 취하다」. 문서·정보를 「읽어 알게 되다」라는 굳은 표현이고, 공문서 열람권의 동사다: rätt att ta del av allmänna handlingar(TF 2장 1 §). 출판자유법 2장 1 § 는 열람권의 목적을 1장 1 § 와 같은 세 가지로 적고, 꼬리표 「Lag (2018:1801)」은 지금 문언이 2018년 개정으로 들어왔음을 뜻한다. 15 § 는 열람의 방법(현장에서 즉시·무료, 15 § 1항 — lämna ut 항), 16 § 는 사본, 17 § 는 어느 기관에 청구하는지, 18 § 는 기관이 공개 장애를 심사하는 데 필요한 범위를 넘어 청구인의 신원·목적을 캐묻지 못한다는 것. 과거형은 tog del av.

쉬운 예

Jag tog del av handlingen.

나는 그 문서를 열람했다.

실무 예

Vem som helst får ta del av domen.

누구든지 판결문을 열람할 수 있다.

원문

> Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. — 2 kap. 1 § TF · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 자유로운 의견 교환, 자유롭고 다면적인 정보 제공과 자유로운 예술 창작을 북돋기 위하여 누구나 공문서를 열람할 권리를 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Till främjande av ett fritt meningsutbyte,	목적 ① — till främjande av 「~을 북돋기 위하여」	자유로운 의견 교환을 북돋기 위하여
en fri och allsidig upplysning	목적 ② — upplysning 항	자유롭고 다면적인 정보 제공

och ett fritt konstnärligt skapande	목적 ③	자유로운 예술 창작을
ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar.	주절 — 목적구 뒤라 ska 가 앞(V2), var och en 주어	누구나 공문서를 열람할 권리를 가진다

긴 목적구가 첫 자리를 차지해 정동사 ska 가 주어 var och en 앞에 왔다. 뼈대는 「var och en ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar」. 1766년 법의 「utlemnas til en hwar」(누구에게나 내준다)가 기관 쪽에서 적은 같은 내용이다.

문형

ha rätt att ta del av + 명사

~을 열람할 권리가 있다

1. ha rätt att + 부정사 「~할 권리가 있다」에 ta del av 를 넣는다.
2. 열람 대상은 av 뒤에: ta del av allmänna handlingar.
3. 명사형은 rätten att ta del av(열람권) — TF 2장 2 § 가 쓰는 말이다.

Parten har rätt att ta del av alla handlingar i målet.
당사자는 사건의 모든 문서를 열람할 권리가 있다.

Allmänheten tog del av domen samma dag.
일반 공중은 같은 날 판결문을 열람했다.

문법 S3 · 굳은 동사구는 통째로 — ta del av, ge ut, lämna ut

~~ta delen av handlingen~~ (비문)

ta del av handlingen

ta del av 의 del 은 관사 없이 굳어 있다. 과거 tog del av, supinum tagit del av. 목적어는 av 뒤에 온다. 3장 부록 B 의 ta(tar·tog·tagit)가 바탕이다.

한국이라면? ≠ 공개 · 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제2조

한국 정보공개법 제2조 2호는 「공개」를 「공공기관이 이 법에 따라 정보를 열람하게 하거나 그 사본·복제물을 제공하는 것」으로 기관 쪽에서 정의한다. 스웨덴 TF 2장 1 § 는 청구인 쪽의 권리(rätt att ta del av)로 적고, 기관의 제공은 15·16 § 가 따로 적는다.

---

p. 6.14

²lämna ¹ut [ˈlɛmna ˈʉːt] (문서를) 내주다 · 공개하다 ★★★

조문어 **lämna ut** | 일상·강의 **lämna ut** | 억양 근거 nst · lexin

lämna(건네다, 7장 lämna utan avseende) + 부사 ut(밖으로). 분리 동사구다: lämna ut handlingen, lämnade ut — 목적어는 보통 입자 ut 뒤에 둔다. 붙여 쓴 utlämna 도 동사로 쓴다(Lexin). 명사형은 utlämnande. 출판자유법 2장 15 § 1항은 공개할 수 있는 공문서를 청구하면 「즉시 또는 가능한 한 빨리, 무료로」 현장에서 열람하게 하고, 공개할 수 없는 부분이 있으면 나머지를 사본으로 주라고 한다. 2항은 큰 지장이 있으면 현장 제공 의무가 없고, 3 § 의 전자 기록은 청구인이 가까운 기관에서 큰 불편 없이 볼 수 있어도 같다고 한다. 공개·비밀법 6장 7 § 는 공개 거부 결정에 불복할 수 있되 의회·정부·두 최고법원의 결정은 불복할 수 없다고 한다.

쉬운 예

Myndigheten lämnade ut handlingen.

기관이 그 문서를 내주었다.

실무 예

Handlingen får inte lämnas ut.

그 문서는 공개할 수 없다.

원문

> Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En handling får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring. Kan en handling inte tillhandahållas utan att en sådan del av handlingen som inte får lämnas ut röjs, ska den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia. — 2 kap. 15 § 1 st. TF · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 공개할 수 있는 공문서의 공개를 청구한 사람은 즉시 또는 가능한 한 빨리, 수수료 없이, 그 자리에서 읽거나 듣거나 다른 방식으로 알 수 있는 방식으로 그 문서를 열람할 수 있어야 한다. 문서는 베끼거나 모사하거나 음성 전송에 쓸 수도 있다. 공개할 수 없는 부분을 드러내지 않고는 문서를 제공할 수 없으면, 나머지 부분을 사본이나 복사본으로 청구인이 볼 수 있게 하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut	주어 — den som 「~하는 사람」, begära ut 「공개를 청구하다」, 관계절 둘	공개할 수 있는 공문서의 공개를 청구한 사람은
ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift	때·조건 — genast 「즉시」, utan avgift 「무료로」	즉시 또는 가능한 한 빨리, 수수료 없이

få ta del av handlingen på stället	조동사 ska 뒤의 부정사구 — få ta del av 「열람할 수 있다」(정동사는 앞의 ska), på stället 「그 자리에서」	그 자리에서 문서를 열람할 수 있어야 한다
på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas	방식 — på ett sådant sätt att 「~할 수 있는 방식으로」	읽거나 듣거나 다른 방식으로 알 수 있는 방식으로
eller uppfattas på annat sätt.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
En handling får även skrivas av, avbildas eller tas i	둘째 문장 — s-수동 셋, skriva av 「베끼다」	문서는 베끼거나 모사하거나 음성 전송에 쓸 수도 있다
anspråk för ljudöverföring.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
Kan en handling inte tillhandahållas	셋째 문장 조건절 — 동사 Kan 으로 시작	문서를 제공할 수 없으면
utan att en sådan del av handlingen som inte får lämnas	조건 — utan att … röjs 「~이 드러남이 없이」	공개할 수 없는 부분을 드러내지 않고는
ut röjs,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
ska den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i	주절 — göras tillgänglig 「볼 수 있게 되다」	나머지 부분을 사본이나 복사본으로 청구인이 볼 수 있게 하여야 한다
avskrift eller kopia.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

분리 가능한 동사구가 셋 보인다 — begära ut(청구하다), lämna ut(내주다), skriva av(베끼다). 셋째 문장은 부분 공개의 원칙이다. 2항은 「betydande hinder」(큰 지장)가 있으면 현장 제공 의무를 면하고, 전자 기록을 가까운 기관에서 볼 수 있을 때도 같다.

문형

så snart det är möjligt

가능한 한 빨리

1. så snart 「~하자마자」 + det är möjligt 「가능하다」. 조문은 genast 뒤에 완화로 붙인다.
2. 비슷한 말 skyndsamt(신속히, 2장 16 § 2항·19 § 2항)·utan dröjsmål(지체 없이).
3. 처리 기한을 숫자 없이 적는 스웨덴 조문의 버릇이다.

Begäran ska prövas så snart det är möjligt.
청구는 가능한 한 빨리 심사하여야 한다.

Handlingen lämnades ut samma dag.
그 문서는 같은 날 공개되었다.

문법 S3 · 분리 동사구 — lämna ut, begära ut, skriva av

~~Myndigheten lämnade handlingen ut.~~ (부자연)

Myndigheten lämnade ut handlingen.

동사 + 부사(ut·av)는 떨어져 서고 목적어는 보통 입자 뒤에 온다: lämna ut handlingen, lämnade ut. 수동도 ut 가 뒤에 남는다: får lämnas ut. 붙여 쓴 utlämna(utlämnade)도 동사로 쓰이고(Lexin), 명사 utlämnande·분사 utlämnad 는 붙여 쓴다.

한국이라면? ≠ 정보공개 여부의 결정 · 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제11조

한국은 청구를 받은 날부터 「10일 이내에 공개 여부를 결정」하고 10일 연장할 수 있다. 스웨덴 TF 2장 15 § 는 즉시 또는 가능한 한 빨리 현장 열람을 요구하고 기간을 숫자로 적지 않는다.

---

p. 6.15 en [1]**begränsning**, begränsningen, begränsningar 복수 -ar [bə'grɛnsnɪŋ] **제한**

★★★

조문어 **begränsning** | 일상·강의 **begränsning** | 억양 근거 lexin

be- + gräns(경계) + -ning. 강세는 둘째 음절(be- 접두는 무강세, 2장 beslut 과 같다). 통치구조법 2장 21 § 는 20 § 가 허용한 제한의 한계를 적는다 — 민주 사회에서 받아들일 수 있는 목적을 위해서만, 필요를 넘지 않게, 자유로운 의견 형성을 위협할 만큼 멀리 가지 않게, 정치·종교·문화 등 견해만을 이유로는 안 된다. 20 § 1항은 제한할 수 있는 자유를 열거하고 2항은 법률의 위임으로 다른 법령으로 제한할 수 있는 좁은 경우를 적는다. 출판자유법과 표현자유기본법은 「이 기본법에서 나오는 것 외의 제한 금지」를 따로 둔다.

쉬운 예 Begränsningen måste ha stöd i lag.
제한은 법률에 근거가 있어야 한다.

실무 예

Begränsningar får göras endast genom lag.

제한은 법률로만 할 수 있다.

원문

> Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. — 2 kap. 21 § RF · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 20 § 에 따른 제한은 민주 사회에서 받아들일 수 있는 목적을 이루기 위해서만 할 수 있다. 제한은 그것을 불러온 목적에 비추어 필요한 범위를 결코 넘어서는 안 되고, 민주 통치의 기초 가운데 하나인 자유로운 의견 형성을 위협할 만큼 멀리 미쳐서도 안 된다. 제한은 정치적·종교적·문화적 또는 그 밖의 그러한 견해만을 이유로 할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Begränsningar enligt 20 § får göras endast	주절 — s-수동 göras + endast 「~만」	20 § 에 따른 제한은 ~을 위해서만 할 수 있다
för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett	목적 — godtagbar 「받아들일 수 있는」	민주 사회에서 받아들일 수 있는 목적을 이루기 위해서
demokratiskt samhälle.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt	둘째 문장 — gå utöver 「넘어서다」, 비례	제한은 필요한 범위를 결코 넘어서는 안 되고
med hänsyn till det ändamål som har föranlett den	기준 — föranleda 「불러오다」	그것을 불러온 목적에 비추어
och inte heller sträcka sig så långt att	둘째 금지 — så långt att 「~할 만큼 멀리」	~할 만큼 멀리 미쳐서도 안 된다

den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen	결과 — hot mot 「~에 대한 위협」	자유로운 의견 형성을 위협
såsom en av folkstyrelsens grundvalar.	자격 — folkstyrelse 「민주 통치」, grundval 「기초」	민주 통치의 기초 가운데 하나인
Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk,	셋째 문장 — enbart på grund av 「~만을 이유로」	정치적·종교적·문화적 또는 그 밖의 견해만을 이유로 할 수 없다
religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

세 문장이 세 한계다 — 목적, 비례, 견해 차별 금지. 「inte heller」가 둘째 문장의 두 금지를 잇는다(5장 domare 항과 같다). 꼬리표 Lag (2010:1408)은 2010년 개정으로 들어온 문언이라는 뜻이고 인용에서 뺐다.

문형

gå utöver vad som är nödvändigt

필요한 범위를 넘어서다

1. gå utöver 「~을 넘어서다」. 뒤에 vad som 절 「~한 것」을 둔다.
2. 비례 원칙을 적는 정형구: får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt.
3. 기준은 med hänsyn till(~에 비추어)로 붙인다.

Åtgärden får inte gå utöver vad som är nödvändigt.
그 조치는 필요한 범위를 넘어서는 안 된다.

Ingreppet gick utöver vad lagen tillåter.
그 개입은 법률이 허용하는 범위를 넘어섰다.

문법 S2 · be- 접두 명사는 둘째 음절 강세, -ning 이라 en

~~BE-gränsning~~ (표기 오류)

be-GRÄNS-ning

be- 로 시작하는 낱말은 접두에 강세가 없다: begränsning, beslut(2장), bestämmelse. 동사에서 만든 -ning 명사는 en 이고 복수 -ar(부록 A). 억양은 1 — 둘째 음절 강세 낱말은 억양 2 가 되기 어렵다는 설명은 사전 값으로만 적는다.

한국이라면? ≠ 기본권 제한의 한계 · 대한민국헌법 제37조

한국 헌법 제37조 2항은 「국가안전보장 · 질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며 … 본질적인 내용을 침해할 수 없다」 고 한 항에 적는다. 스웨덴 RF 2장 21 § 는 목적·비례·견해 차별 금지를 세 문장으로 나누고 본질 내용 대신 자유로운 의견 형성을 보호 기준으로 든다.

독일어와 비교 = Beschränkung

짜임이 나란하다(be- + gräns/Schranke + -ning/-ung). 둘 다 기본권 제한을 적는 낱말이다.

---

p. 6.16

en ²meddelarfrihet, meddelarfriheten 복수 없음 ['meːdeːlarfriːˌheːt]

제보의 자유(언론에 정보를 제공할 자유) ★★

조문어 **meddelarfrihet** | 일상·강의 **meddelarfrihet** | 억양 근거 nst

meddelare(제보자, meddela 「알리다」 3장 + -are) + frihet. 출판자유법 1장 7 § 1항은 누구나 인쇄물에 공개될 목적으로 어떤 주제의 정보든 저자·발행인·편집부·통신사에 제공할 자유가 있다고 하고, 2항은 그 목적으로 정보를 구할 자유(anskaffarfrihet)를, 3항은 이 자유들에 이 기본법 밖의 제한이 없음을 적는다. 공무원의 비밀 유지 의무(tystnadsplikt)와 부딪히는 자리이고, 공개·비밀법 1장 1 § 2항이 「특별히 정한 경우」에만 그 자유를 제한한다고 스스로 적는다. 끝 요소 frihet 가 성을 정한다(복수 없음).

쉬운 예

Meddelarfriheten skyddar källan.

제보의 자유는 취재원을 보호한다.

실무 예

En tjänsteman får lämna uppgifter till en tidning.

공무원은 신문에 정보를 제공할 수 있다.

원문

> Det står var och en fritt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att de ska göras offentliga i en tryckt skrift (meddelarfrihet). Denna frihet avser uppgifter som lämnas till - en författare eller någon annan upphovsman till en framställning i en tryckt skrift, - skriftens utgivare eller redaktion, eller - ett företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter. — 1 kap. 7 § 1 st. TF · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 누구나 어떤 주제에 관하여든 인쇄물에 공개되게 할 목적으로 정보를 제공할 자유가 있다(제보의 자유). 이 자유는 다음에 제공되는 정보에 관한 것이다 — 인쇄물에 실리는 글의 저자나 그 밖의 작성자, 인쇄물의 발행인이나 편집부, 또는 정기간행물에 뉴스나 그 밖의 소식을 직업적으로 전달하는 기업.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Det står var och en fritt att meddela uppgifter	주절 — det står någon fritt att 「~할 자유가 있다」	누구나 정보를 제공할 자유가 있다
i vilket ämne som helst	범위 — 어떤 주제든 (tryckfrihet 항의 문형)	어떤 주제에 관하여든
i syfte att de ska göras offentliga i en tryckt skrift	목적 — i syfte att 「~할 목적으로」, 괄호가 법률 용어 정의	인쇄물에 공개되게 할 목적으로(제보의 자유)
(meddelarfrihet).	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
Denna frihet avser uppgifter som lämnas till	둘째 문장 — avse 「~에 관한 것이다」	이 자유는 ~에 제공되는 정보에 관한 것이다
- en författare eller någon annan upphovsman till en	받는 쪽 ① — upphovsman 「작성자」 (2장 upphovsrätt의 그 말)	글의 저자나 그 밖의 작성자
framställning i en tryckt skrift,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
- skriftens utgivare eller redaktion, eller	받는 쪽 ②	발행인이나 편집부
- ett företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller	받는 쪽 ③ — 통신사	또는 정기간행물에 뉴스를 전달하는 기업
andra meddelanden till periodiska skrifter.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

괄호 안 (meddelarfrihet)가 이 자유의 이름이다 — 조문이 용어를 정의하는 스웨덴식 방법. 둘째 문장의 세 줄은 정보를 받을 수 있는 쪽을 닫힌 목록으로 적는다. 2항의 anskaffarfrihet(취재의 자유)가 짝이다.

문형

det står någon fritt att + 부정사

~에게 ~할 자유가 있다

1. 형식 주어 det + står + 사람 + fritt + att 부정사. 「~해도 자유다」.
2. 기본법이 자유를 적는 꼴 가운데 하나다: Det står var och en fritt att ...
3. 비슷한 꼴 ha rätt att(권리가 있다)보다 「막는 것이 없다」는 느낌이다.

Det står parten fritt att överklaga.
당사자는 불복해도 된다.

Det står var och en fritt att anskaffa uppgifter.
누구나 정보를 구할 자유가 있다.

---

p. 6.17

en [2] tystnadsplikt, tystnadsplikten 복수 없음 ['tʏstnats,plɪkt]

비밀 유지 의무(침묵 의무) ★★

조문어 **tystnadsplikt** | 일상·강의 **tystnadsplikt** | 억양 근거 lexin

tystnad(침묵, tyst 「조용한」) + s + plikt(의무). 공개·비밀법 1장 1 § 2항은 이 법이 공공 부문의 tystnadsplikt 와 공문서 제공 금지를 담고, 그 규정이 「말로든 공문서 제공으로든 다른 방식으로든」 정보를 드러내는 것의 금지라고 하며, 그것이 표현의 자유·공문서 열람권·(특별히 정한 경우) 제보의 자유의 제한이라고 스스로 밝힌다. 1항은 법의 내용(공문서의 등록·제공), 3항은 공문서의 정의를 TF 2장에 맡기고, 4항은 법이 7편으로 되어 있다고 한다. meddelarfrihet 와 맞서는 낱말이다.

쉬운 예

Läkaren har tystnadsplikt.
의사는 비밀 유지 의무가 있다.

실무 예

Tystnadsplikten bryter meddelarfriheten bara i särskilda fall.
비밀 유지 의무는 특별한 경우에만 제보의 자유보다 앞선다.

원문

> Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. Bestämmelserna innebär begränsningar i yttrandefriheten enligt regeringsformen, begränsningar i den rätt att ta del av allmänna handlingar som följer av tryckfrihetsförordningen samt, i vissa särskilt angivna fall, även begränsningar i den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. — 1 kap. 1 § 2 st. OSL · 공식 · 기준일 2026-11-07

이 법은 또한 공공 부문 활동에서의 비밀 유지 의무와 공문서 제공 금지에 관한 규정을 담는다. 이 규정들은 말로든, 공문서 제공으로든, 다른 어떤 방식으로든 정보를 드러내는 것의 금지에 관한 것이다. 이 규정들은 통치구조법에 따른 표현의 자유의 제한, 출판자유법에서 나오는 공문서 열람권의 제한, 그리고 특별히 정한 일부 경우에는 출판자유법과 표현자유기본법에서 나오는 정보 제공·공개의 권리의 제한을 뜻한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i	첫 문장 — det allmänna 「공공 부문」의 소유격	이 법은 또한 공공 부문 활동에서의 비밀 유지 의무에 관한 규정을 담는다
det allmännas verksamhet	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.	둘째 내용 — 분리 동사구 lämna ut	그리고 공문서 제공 금지에 관한 규정을
Dessa bestämmelser avser förbud att röja uppgift,	둘째 문장 — röja 「드러내다」(sekretess 항)	이 규정들은 정보를 드러내는 것의 금지에 관한 것이다
vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän	방식 — vare sig … eller 「~이든 ~이든」	말로든, 공문서 제공으로든, 다른 어떤 방식으로든
handling eller på något annat sätt.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
Bestämmelserna innebär begränsningar i yttrandefriheten	셋째 문장 — 제한 ①	이 규정들은 통치구조법에 따른 표현의 자유의 제한,
enligt regeringsformen,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
begränsningar i den rätt att ta del av allmänna	제한 ② — 관계절이 rätt 를 꾸민다	출판자유법에서 나오는 공문서 열람권의 제한
handlingar som följer av tryckfrihetsförordningen	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

samt, i vissa särskilt angivna fall,	제한 ③ 조건 — 특별히 정한 경우	그리고 특별히 정한 일부 경우에는
även begränsningar i den rätt att meddela och	제한 ③ — 제보·공개의 권리 (meddelarfrihet)	정보 제공·공개의 권리의 제한을
offentliggöra uppgifter	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

한 법률이 세 기본법의 자유를 어떻게 제한하는지 스스로 적는 조문이다. 셋째 제한에만 「i vissa särskilt angivna fall」이 붙는다 — 제보의 자유는 원칙적으로 비밀 유지 의무보다 앞선다는 뜻이다. vare sig … eller 는 「~이든 ~이든」.

문형

vare sig … eller …

~이든 ~이든

1. vare 는 vara 의 옛 접속법(7장). vare sig A eller B 「A 이든 B 이든」.
2. 방식·경우를 가리지 않음을 적는다: vare sig detta sker muntligen eller på annat sätt.
3. 부정문에서는 「A 도 B 도 아니다」로 읽는다: varken … eller 와 비슷하다.

Uppgiften får inte röjas, vare sig muntligen eller skriftligen.
그 정보는 말로든 글로든 드러내서는 안 된다.

Regeln gäller vare sig parten är svensk eller utländsk.
그 규칙은 당사자가 스웨덴인이든 외국인이든 적용된다.

독일어와 비교 = Schweigepflicht

짜임이 나란하다: tystnad(침묵) + s + plikt / Schweige + Pflicht. 둘 다 직무상 비밀 유지 의무다.

---

p. 6.18

en [2] upplysning, upplysningen, upplysningar 복수 -ar [ˈɵpˌlyːsnɪŋ]

정보(제공) · 계몽 ★★

조문어 **upplysning** | 일상·강의 **information** | 억양 근거 lexin

upp(위로) + lysning(밝힘, lysa 「빛나다」). 조문의 「en fri och allsidig upplysning」(자유롭고 다면적인 정보 제공)은 출판자유법·표현자유기본법의 세 목적 가운데 둘째다. 복수 upplysningar 는 낱낱의 「정보」(RF 13장 6 § 2항 「lämna de upplysningar … som en ombudsman begär」, 5장). 같은 낱말이 18세기 계몽 시대(upplysningstiden)도 뜻한다 — 1766년 법이 그 시대의 산물이라는 설명은 조사 자료의 요약이고 이 책은 연도 외에는 적지 않는다.

쉬운 예

Vi behöver mer upplysning om saken.

우리는 그 일에 관한 정보가 더 필요하다.

실무 예

Myndigheten ska lämna upplysningar till ombudsmannen.

기관은 옴부즈만에게 정보를 제공하여야 한다.

원문

Tryckfriheten syftar till att säkerställa ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. — 1 kap. 1 § 1 st. TF · 공식 · 기준일 2026-11-07

출판의 자유는 자유로운 의견 교환, 자유롭고 다면적인 정보 제공과 자유로운 예술 창작을 보장하는 것을 목적으로 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tryckfriheten syftar till att säkerställa	주어 + syfta till att 「~을 목적으로 하다」	출판의 자유는 ~을 보장하는 것을 목적으로 한다
ett fritt meningsutbyte,	목적 ① — ett 명사라 fritt	자유로운 의견 교환
en fri och allsidig upplysning	목적 ② — en 명사라 fri, allsidig 「다면적인」	자유롭고 다면적인 정보 제공
och ett fritt konstnärligt skapande.	목적 ③ — 동사 명사형 -ande 는 ett	그리고 자유로운 예술 창작을

같은 형용사 fri 가 ett 명사 앞에서 fritt, en 명사 앞에서 fri 로 선다 — 2장 규칙의 실물이다. 이 세 목적이 TF 2장 1 §(열람권)와 YGL 1장 1 § 2항에 그대로 반복된다.

문형

syfta till att + 부정사

~을 목적으로 하다

1. syfta(겨냥하다) + till + att 부정사. 목적 조항의 또 하나의 정형구.
2. yttrandefrihet 항의 ha till ändamål att 와 바꿔 쓸 수 있다.
3. 명사는 syfte(목적, ett): i syfte att(~할 목적으로, meddelarfrihet 항).

Lagen syftar till att skydda konsumenter.

그 법은 소비자 보호를 목적으로 한다.

> Förslaget syftar till att förenkla förfarandet.
> 그 안은 절차 간소화를 목적으로 한다.

독일어와 비교 + Aufklärung

짜임이 나란하다(upp + lysning / Auf + klärung — 「밝힘」). 독일어 Aufklärung 은 계몽 시대를 뜻하는 말로 굳었고, 스웨덴어 upplysning 도 그 뜻이 있지만 조문에서는 「정보 제공·정보」로 쓰인다.

---

p. 6.19

en [1]jury, juryn, juryer 복수 -er ['jʊrʏ] 배심(출판자유법 재판의 아홉 명) ★★

조문어 **jury** | 일상·강의 **jury** | 억양 근거 lexin

영어에서 온 낱말. 정관사형 juryn, 복수 juryer. 출판자유법 12장 3 § 1항은 형사 책임을 묻는 출판자유 재판에서 아홉 명의 배심이 범죄 성립 여부를 판단한다고 하고, 2항은 당사자가 합의하면 배심 없이 법원이 재판하며, 3항은 누가 인쇄물에 책임지는지(8장)는 법원만 판단한다고 한다. 12장 2 § 는 관할 — 도청 소재지의 지방법원. YGL 10장 1 § 는 같은 절차를 표현자유 재판(방송·녹음물)에도 적용하고 같은 배심원이 맡는다고 한다. 일반 형사 1심은 5장의 참심원(nämndemän)이다. 덴마크 소송법은 배심 사건(nævningesager)에 배심원(nævninger)을 둔다(§ 12 Stk. 5).

쉬운 예

Juryn fann att brott förelåg.
배심은 범죄가 성립한다고 보았다.

실무 예

En jury består av nio medlemmar.
배심은 아홉 명으로 구성된다.

원문

> I tryckfrihetsmål som gäller ansvar för brott ska en jury som består av nio medlemmar pröva om brott föreligger. — 12 kap. 3 § 1 st. TF · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 범죄 책임을 다투는 출판자유 재판에서는 아홉 명으로 구성된 배심이 범죄가 성립하는지를 판단한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
I tryckfrihetsmål som gäller ansvar för brott	범위 — tryckfrihetsmål 「출판자유 재판」, 관계절 gälla 「~에 관한」	범죄 책임을 다투는 출판자유 재판에서는

ska en jury som består av nio medlemmar	주어 — 부사구 뒤라 ska 가 앞(V2), 관계절 bestå av	아홉 명으로 구성된 배심이
pröva	부정사 — 「심사하다, 판단하다」	판단한다
om brott föreligger.	간접의문 — föreligga 「존재하다」	범죄가 성립하는지를

배심이 판단하는 것은 「om brott föreligger」(범죄가 성립하는가)뿐이다. 책임자가 누구인지(3항)와 형량은 법원 몫이다. 2항은 당사자 합의로 배심을 뺄 수 있게 한다.

문형

pröva om + 절

~인지를 판단하다

1. pröva(판단하다) 뒤에 간접의문 om 절 「~인지」.
2. 법원·배심의 판단 대상을 적는 정형구: pröva om brott föreligger.
3. 명사는 prövning(심사) — 5장 prövningstillstånd 의 그 말.

Rätten prövar om överklagandet har kommit in i tid.
법원은 불복이 기간 안에 들어왔는지 판단한다.

Juryn prövar inte påföljden.
배심은 형벌을 판단하지 않는다.

문법 S2 · 모음으로 끝나는 외래어의 정관사 -n 과 복수 -er

~~juryen, juryar~~ (비문)

juryn, juryer

y 로 끝나는 외래어 명사는 정관사 단수에 -n 만 붙고(juryn), 복수는 -er(juryer). 발음은 영어식이 아니라 스웨덴식 ['jʊrʏ] 다. 5장의 nämndeman(참심원)과 뜻을 섞지 않는다.

한국이라면? ≠ 배심원 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제2조

한국의 「배심원」은 국민참여재판(형사 합의부 사건)에 참여하는 사람이다(국참법 제2조). 스웨덴의 jury 는 출판자유·표현자유 재판에 있고 범죄 성립 여부만 판단한다 — 일반 형사 1심의 시민 참여는 5장의 참심원이다.

독일어와 비교 ≠ Geschworene

독일은 1924년 이후 배심 재판이 없고 Schöffen(참심)만 있다는 설명은 독일어판 몫이다. 스웨덴 jury 는 출판자유·표현자유 재판의 아홉 명 배심이다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **nævninger** (제도) retsplejeloven § 12 Stk. 5 (LBK 1298/2025) 「I nævningesager deltager 3 dommere og 6 nævninger」 — 덴마크 배심 사건(nævningesager)의 구성

---

en [1]**censur**, censuren 복수 없음 [sənˈsʉːr] 검열 ★★

조문어 **censur** | 일상·강의 **censur** | 억양 근거 lexin

강세는 끝 음절 -sur(억양 1). 출판자유법 1장 8 § 1항은 인쇄 전 검사 금지와 인쇄 금지 금지를 두 문장으로 적고, 2항은 기관이 내용을 이유로 인쇄·발행을 막거나 배포를 방해하는 것도 이 기본법에 근거가 없으면 안 된다고 한다. 1766년 12월 2일 법의 전문(前文)이 이미 검열관직(Censors-Ämbetet)을 없앤다고 선언했다 — 그 문장은 17장에서 원판 철자로 읽는다. 노르웨이 헌법 § 100 넷째 항은 forhåndssensur 를 어린이 보호 영상물 외에는 금지한다.

쉬운 예

Censur är förbjuden.

검열은 금지된다.

실무 예

Ingen myndighet får utöva censur i förväg.

어떤 기관도 사전 검열을 할 수 없다.

원문

> En skrift får inte före tryckningen granskas av en myndighet eller ett annat allmänt organ. Förbud mot tryckning får inte förekomma.
>
> — 1 kap. 8 § 1 st. TF · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 인쇄물은 인쇄 전에 기관이나 그 밖의 공공 조직의 검사를 받지 않는다. 인쇄 금지는 있을 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En skrift får inte före tryckningen granskas	주절 — s-수동 granskas 「검사되다」, före tryckningen 「인쇄 전에」	인쇄물은 인쇄 전에 검사받지 않는다
av en myndighet eller ett annat allmänt organ.	행위자 av — 기관·공공 조직	기관이나 그 밖의 공공 조직의
Förbud mot tryckning	둘째 문장 주어 — förbud mot 「~의 금지」	인쇄 금지는

får inte förekomma.	정동사 — förekomma 「있다, 일어나다」 있을 수 없다

두 문장이 같은 것을 두 쪽에서 막는다 — 사전 검사와 인쇄 금지. 「förbud … får inte förekomma」는 금지를 금지하는 이중 부정 꼴이다. 2항이 발행·배포 방해까지 넓힌다.

문형

förbud mot + 명사

~의 금지

1. förbud 뒤에 금지 대상 명사를 mot 으로 붙인다: förbud mot tryckning.
2. 부정사가 오면 förbud att(sekretess 항): förbud att röja.
3. 금지를 없애는 말은 「får inte förekomma」(있을 수 없다).

Grundlagen innehåller ett förbud mot censur.
기본법은 검열 금지를 담는다.

Förbudet mot förhandsgranskning är absolut.
사전 검사 금지는 절대적이다.

문법 S2 · 앞모음 앞의 c 는 [s] — censur, cent

~~[kɛnsʉːr]~~ (표기 오류)

[sɛnsʉːr]

외래어의 c 는 앞모음(e·i·y) 앞에서 [s] 로 소리 난다: censur, central. 1766년 글의 Censors(검열관의)도 같다. 뒷모음 앞에서는 [k]: Collegier → 지금 철자 kollegier. 강세는 끝 음절.

한국이라면? = 검열 금지 · 대한민국헌법 제21조

한국 헌법 제21조 2항 「언론 · 출판에 대한 허가나 검열과 집회 · 결사에 대한 허가는 인정되지 아니한다」와 스웨덴 TF 1장 8 § 1항은 둘 다 사전 검열의 절대 금지다. 스웨덴은 금지를 인쇄물에 한정해 적고 방송은 YGL 이 따로 적는다는 점이 다르지만 규범의 내용은 같다.

독일어와 비교 = Zensur

같은 라틴어계 낱말이다. 스웨덴어는 c 를 쓰고 끝 음절에 강세, 독일어는 Z 를 쓴다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

노르웨이어 **forhåndssensur** (철자) Grunnloven § 100 fjerde ledd (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

en [2]**statschef**, statschefen, statschefer 복수 -er ['stats,ɧeːf] **국가원수** ★★

조문어 **statschef** | 일상·강의 **kungen** | 억양 근거 lexin

stat(국가) + s + chef(장). 통치구조법 1장 5 § 는 왕위계승법에 따라 왕위를 가진 국왕 또는 여왕이 국가원수라고 한다 — 기본법 넷 가운데 successionsordningen 이 여기서 연결된다. ch 가 [ɧ] 로 소리 나는 외래어다(1장 sj-음). 1766년 법은 국왕(Kongl. Maj:t)이 내린 Förordning 이었고, 지금의 법률은 의회가 제정한다(riksdag 항).

쉬운 예

Kungen är Sveriges statschef.

국왕이 스웨덴의 국가원수다.

실무 예

Konungen eller drottningen är statschef enligt regeringsformen.

국왕 또는 여왕이 통치구조법상 국가원수다.

원문

> Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef. — 1 kap. 5 § RF · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 왕위계승법에 따라 스웨덴의 왕위를 가진 국왕 또는 여왕이 왕국의 국가원수다.

문형

inneha + 직위/권리

~을 보유하다

1. inneha(안에 가지다)는 직위·권리·면허를 「보유하다」. 조문의 innehar Sveriges tron 「왕위를 가지다」.
2. 5장 justitieråd 항의 「inneha … ämbete」, medborgare 항의 「inneha en anställning」 도 같다.
3. 일상어로는 ha.

Hon innehar ämbetet som justitiekansler.

그녀는 법무감찰관직을 맡고 있다.

Den som har förvärvat fastigheten med äganderätt ska söka lagfart.

소유권으로 부동산을 취득한 사람은 소유권 등기를 신청해야 한다.

독일어와 비교 ≠ **Staatsoberhaupt**

독일어는 Oberhaupt(머리), 스웨덴어는 chef(장)다. 스웨덴 통치구조법은 국왕·여왕을 statschef 라 부르고 그 권한은 상징적이라는 설명은 조문 1장 5 § 밖의 것이라 적지 않는다.

1766 · 1949 · 2018 — 「til en hwar」에서 「var och en」으로

공문서 공개 원칙의 첫 문장은 1766년 12월 2일 출판자유법 § 6 이다. 1949년 출판자유법이 그 원칙을 2장에 다시 적었고, 2장 1 § 의 지금 문언은 2018년 개정(Lag 2018:1801)으로 들어왔다. 1766년 글은 KB(스웨덴 왕립도서관) 디지털판 그림에서 원판 철자 그대로 옮겼다 — 긴 s 는 s 로, 나머지 철자(th·w·f = v·ß)는 그대로다. 그림과 엮은이가 눈으로 대조했다(2026-11-10).

해	원문	뜻	메모
1766	Under thenna Tryckfrihet kommer thernäst at begripas alla Skriftwäxlingar, Species Facti, Handlingar, Protocoll, Dommar och Utslag 1766 출판자유법 § 6	이 출판의 자유 아래에는 다음으로 모든 서신 교환, 사실 적시서, 서류, 조서, 판결과 결정이 포함된다	국왕 아돌프 프레드리크가 1766년 12월 2일 내린 Förordning. 재판 서류를 출판의 자유 아래 두고 「til en hwar」(누구에게나) 즉시 내준다고 했다. 원판 철자 그대로
1949	ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar 2 kap. 1 § TF (1949:105)	누구나 공문서를 열람할 권리를 가진다	지금의 출판자유법. Utfärdad 1949-04-05. 2장의 제목이 「Allmänna handlingars offentlighet」
2018	Till främjande av ett fritt meningsutbyte … ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar 2 kap. 1 § TF — 꼬리표 Lag (2018:1801)	자유로운 의견 교환 … 을 북돋기 위하여 누구나 공문서를 열람할 권리를 가진다	현행 문언. 조문 끝 꼬리표 「Lag (2018:1801)」 이 마지막 개정이다. 1766년의 「en hwar」 가 「var och en」 으로 남았다

한국이라면? — 헌법 제21조·제37조와 정보공개법을 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다(헌법, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 — 2026. 11. 7. 기준일 시행판). 「한국에 없다」는 대조한 조문 안에서의 말이다.

스웨덴	한국	차이

≠	var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar (TF 2:1)	모든 국민은 정보의 공개를 청구할 권리를 가진다 (정보공개법 제5조)	스웨덴은 기본법에, 누구나에게. 한국은 법률에, 「모든 국민」에게 — 외국인은 「대통령령으로 정한다」(제5조 2항).
≠	Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om … (TF 2:2)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 공개하지 아니할 수 있다 (정보공개법 제9조)	스웨덴은 기본법이 제한 사유 일곱을 먼저 묶고 세부는 법률(OSL)에 둔다. 한국은 법률 제9조 1항 각 호가 사유를 바로 열거한다.
=	En skrift får inte före tryckningen granskas … Förbud mot tryckning får inte förekomma (TF 1:8)	언론 · 출판에 대한 허가나 검열과 집회 · 결사에 대한 허가는 인정되지 아니한다 (헌법 제21조)	둘 다 사전 검열의 절대 금지다. 스웨덴은 인쇄물에 한정해 적고 방송은 YGL 이 따로 적지만 내용은 같다.
≠	Grundlag stiftas genom två likalydande beslut … val till riksdagen (RF 8:14)	헌법개정안은 국회가 의결한 후 30일 이내에 국민투표에 붙여 (헌법 제130조)	한국은 국회 3분의 2 의결과 국민투표. 스웨덴은 총선을 사이에 둔 두 번의 의회 의결이고 국민투표는 의무가 아니다.
≠	Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt (RF 2:21)	국민의 모든 자유와 권리는 … 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며 (헌법 제37조)	둘 다 비례 원칙이다. 한국은 「본질적인 내용을 침해할 수 없다」, 스웨덴은 자유로운 의견 형성을 위협할 만큼 가지 말라고 적어 보호의 핵심을 다르게 이름 붙인다.

≠	Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning (RF 8:1)	입법권은 국회에 속한다 (헌법 제40조)	한국은 입법권 귀속을 한 문장으로 적는다. 스웨덴은 법률(의회)·명령(정부)의 두 층을 같은 조에 나란히 적고 2장이 그 조를 읽었다.
≠	ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället (TF 2:15)	청구를 받은 날부터 10일 이내에 공개 여부를 결정하여야 한다 (정보공개법 제11조)	한국은 결정 기한을 10일(연장 10일)로 적는다. 스웨덴은 즉시 또는 가능한 한 빨리 현장 열람을 요구하고 숫자가 없다.
≠	får sökanden överklaga beslutet … ska överklagas till domstol (TF 2:19)	30일 이내에 해당 공공기관에 문서로 이의신청을 할 수 있다 (정보공개법 제18조)	한국은 그 기관에 이의신청(제18조)할 수 있으나 거치지 않고 행정심판(제19조 2항)·행정소송(제20조)으로 갈 수 있다. 스웨덴은 장관의 결정은 정부에, 그 밖의 기관 결정은 법원에 불복하고(TF 2장 19 § 1항), 의회 산하 기관은 특칙(3항), 의회·정부·두 최고법원의 결정은 불복할 수 없다(OSL 6장 7 §).
≠	Förbud att röja eller utnyttja en uppgift … gäller för myndigheter (OSL 2:1)	다른 법률 또는 법률에서 위임한 명령 …에 따라 비밀이나 비공개 사항으로 규정된 정보 (정보공개법 제9조)	한국은 비밀 규정을 정보공개법 제9조 1항 1호가 다른 법률로 넘긴다. 스웨덴은 비밀 전체를 한 법률(OSL)에 모으고 그 법이 기관과 사람 모두를 묶는다.

+	Det står var och en fritt att meddela uppgifter … (meddelarfrihet) (TF 1:7)	(대조한 조문 안에 없음)	공무원이 비밀 유지 의무를 넘어 언론에 정보를 제공할 자유를 기본법에 적은 조문은 헌법·정보공개법에 없다. 공익신고자 보호 등 다른 법률은 이 장에서 대조하지 않았다.

같은 원칙, 세 나라 — 공문서 공개와 검열 금지

세 나라 모두 공문서 공개를 법으로 두지만 자리와 말이 다르다. 스웨덴은 기본법(TF 2장), 덴마크는 법률(offentlighedsloven), 노르웨이는 헌법(Grunnloven § 100)과 법률(offentleglova — nynorsk 로 쓰인 법)에 있다. 덴마크 문언은 retsinformation 의 LBK 145/2020(현행 통합본 — 뒤 개정법 LOV 655/2024 는 § 9·21 만 바꿨다)으로, 노르웨이 문언은 Lovdata 공개 묶음(2026. 11. 9. 받음)으로 대조했다.

낱말 주체는 셋 다 「누구나」 — var och en ↔ enhver ↔ enhver. 동사가 다르다: ta del av(열람하다) ↔ forlange at blive gjort bekendt med(알게 해 달라고 요구하다) ↔ ha rett til innsyn i(열람권이 있다). 스웨덴 allmän handling(공문서) 자리에 덴마크는 dokumenter … indgået til eller oprettet af en myndighed(접수·작성 문서 — TF 2장 4 § 의 inkommen·upprättad 와 같은 짜임), 노르웨이는 statens og kommunenes dokumenter. offentlighedsloven § 7 Stk. 1 (DK) · Grunnloven § 100 femte ledd (NO)

스웨덴어	ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar
덴마크어	Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.
노르웨이어	Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.

뜻 목적 조항의 내용이 다르다. 스웨덴 현행 TF 는 셋(의견 교환·정보·예술 창작), 덴마크·노르웨이의 2000년대 법률은 정보·표현의 자유, 민주적 참여, 행정 통제, 신뢰를 든다. 노르웨이 법은 nynorsk 로 쓰여 lova(법)·verksemd(활동)·ålmenta(공중) 같은 꼴이 보인다 — bokmål 로는 loven·virksomhet·allmennheten. offentlighedsloven § 1 Stk. 1 (DK) · offentleglova § 1 (NO)

스웨덴어
Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande

덴마크어
Loven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder m.v. med henblik på navnlig at understøtte informations- og ytringsfriheden, borgernes deltagelse i demokratiet, offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning, mediernes formidling af informationer til offentligheden og tilliden til den offentlige forvaltning.

노르웨이어
Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.

제도 스웨덴은 인쇄물의 사전 검사를 예외 없이 막는다. 노르웨이 헌법은 forhåndssensur(사전 검열)를 금지하되 어린이·청소년을 영상물의 해로운 영향에서 보호하는 데 필요한 경우를 예외로 두고(med mindre), 교도소 밖의 편지 검열을 막는다. 덴마크 칸은 대조하지 못했다. Grunnloven § 100 fjerde ledd (NO) · 덴마크 미대조

스웨덴어
En skrift får inte före tryckningen granskas av en myndighet eller ett annat allmänt organ. Förbud mot tryckning får inte förekomma.

덴마크어
(덴마크 헌법 § 77 의 검열 금지 — 이 책은 retsinformation XML 에서 조를 찾지 못해 대조하지 않았다)

노르웨이어
Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter.

독일어와 다른 점

독일어판 자료집을 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다.

	스웨덴어	독일어	차이
≠	grundlag (넷)	Grundgesetz (하나)	낱말 짜임은 나란하지만 스웨덴 grundlag 는 네 기본법을 함께 부르는 보통명사다.
=	förordning	Verordnung	정부의 법규명령. 다만 tryckfrihetsförordningen 은 이름만 förordning 인 기본법이다.
≠	handling (문서 · 행위)	Handlung (행위)	스웨덴어 handling 은 TF 2장에서 「문서」 다. 독일어 Handlung 은 행위·줄거리이고 「문서」 뜻이 없다 — 이 장의 가짜 친구 상자.
≠	offentlighetsprincipen	Öffentlichkeitsprinzip	낱말은 같다. 스웨덴어는 공문서 공개의 헌법 원칙을 가리킨다. 독일어 낱말의 쓰임은 이 책이 조문으로 확인하지 않았다.
≠	tryckfrihet	Pressefreiheit	스웨덴어는 tryck(인쇄), 독일어는 Presse(언론). 범위도 다르다 — TF 는 인쇄된 모든 글을, 방송은 YGL 이 맡는다.

가짜 친구 · handling — 스웨덴 조문의 「문서」, 독일어 Handlung 은 행위

스웨덴어 handling 은 두 뜻이다. 7장의 rättshandling(법률행위)에서는 「행위」, 이 장의 allmän handling(공문서)에서는 「문서」. 출판자유법 2장 3 § 은 handling 을 「글이나 그림으로 된 표현물과 기술적 수단으로만 읽거나 들을 수 있는 기록」으로 정의한다.

독일어 Handlung 은 행위·행동·줄거리다. 독일 민법 제823조 이하의 표제 「Unerlaubte Handlungen」(불법행위)이 그 쓰임이다. 「문서」 뜻은 없다 — 독일어로 문서는 Urkunde·Dokument·Schriftstück 이다.

그래서 독일어 독자가 「allmänna handlingar」를 「공공의 행위들」로 읽으면 TF 2장 전체가 틀어진다. 2장의 제목 「Allmänna handlingars offentlighet」은 「공문서의 공개」다.

거꾸로 스웨덴어 독자가 독일어 「unerlaubte Handlung」을 「허가 없는 문서」로 읽을 수도 있다. 두 방향 다 함정이다.

> Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. 2 kap. 3 § TF

요령 스웨덴 조문의 handling 은 앞에 allmän 이 붙으면 문서, rätts- 가 붙으면 행위. 독일어 Handlung 은 법률 문맥에서 행위(unerlaubte Handlung)이고 문서 뜻으로는 쓰이지 않는다 — 일반어의 전체 뜻은 사전으로 따로 확인한다.

S2 다시 보기 — 형용사 + 명사의 세 꼴, var och en 의 단수, 분리 가능한 동사구

형용사가 명사 앞에 서면 미한정 단수(allmän handling)·정관사형(den allmänna handlingen)·복수(allmänna handlingar) 세 꼴이 된다. var och en 은 세 낱말이지만 단수다. lämna ut 같은 동사구는 문장에서 둘로 떨어진다.

- en 명사 앞 형용사는 어미가 없고(allmän handling, fri upplysning), ett 명사 앞은 -t(fritt meningsutbyte, fritt skapande), 복수와 정관사 앞은 -a(allmänna handlingar, den allmänna handlingen). TF 1장 1 § 1항 한 줄에 fritt·fri·fritt 이 나란히 있다.
- 정관사형은 앞의 den/det/de 와 명사 끝의 -en/-et/-na 가 함께 선다: den allmänna handlingen, de allmänna handlingarna. 조문 제목 「Allmänna handlingars offentlighet」 은 복수 소유격(-s)이다.
- var och en(누구나)은 단수 — 받는 대명사는 han eller hon, 재귀는 sin. 1766년 글의 「en hwar」 가 같은 뜻의 옛 꼴이다.
- 동사 + 부사의 동사구는 떨어진다: lämna ut handlingen / handlingen lämnas ut, begära ut, skriva av, ge ut. 붙여 쓴 꼴은 명사·분사에 흔하다(utlämnande, utgiven) — 다만 utlämna 처럼 붙여 쓴 동사도 사전에 있다.
- 굳은 동사구 ta del av 의 del 은 관사 없이 고정이다: ta del av, tog del av, tagit del av.
- 강세가 끝이나 둘째 음절에 오는 외래어·be- 낱말이 이 장에 많다: sekretess·censur(끝), offentlighet·regering·förordning·begränsning(둘째). 사전 값(Lexin·NST)이 기준이고 표제어의 IPA 에 적었다.

표로 보기

미한정 단수	정관사형	복수
en allmän handling	den allmänna handlingen	allmänna handlingar
ett fritt meningsutbyte	det fria meningsutbytet	fria meningsutbyten
en fri upplysning	den fria upplysningen	fria upplysningar

en särskild lag	den särskilda lagen	särskilda lagar
en tryckt skrift	den tryckta skriften	tryckta skrifter
en ordinarie domare	den ordinarie domaren	ordinarie domare

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar.

주어 · 단수 취급 ~할 권리가 있다 굳은 동사구 형용사 -a + 복수 -ar

누구나 공문서를 열람할 권리가 있다.

Myndigheten lämnade ut den allmänna handlingen.

주어 · 정관사 -en 분리 동사구 · 과거 정관사형 — den + -a + -en

기관이 그 공문서를 내주었다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~den allmän handlingen~~	den allmänna handlingen	den/det/de 뒤의 형용사는 대개 -a 꼴(allmänna). 굴절하지 않는 형용사(ordinarie)·옛 남성형 -e 같은 예외가 있다.
~~ett fri skapande~~	ett fritt skapande	ett 명사 앞 형용사는 -t. skapande(-ande 명사형)는 ett.
~~Var och en har sin rätt, och de får …~~	Var och en har sin rätt, och han eller hon får …	var och en 은 단수라 대명사로 받을 때 han eller hon. 재귀 소유는 대상에 맞추므로 sina rättigheter 도 맞다.
~~Myndigheten lämnade handlingen ut.~~	Myndigheten lämnade ut handlingen.	분리 동사구의 목적어는 보통 입자 ut 뒤에 둔다. 붙여 쓴 utlämna 도 동사로 쓰이므로 「붙여 쓰면 틀린다」는 아니다.

말해 보기 — 학회에서 공개 원칙을 설명할 때

기본법이 넷이고 공문서 공개가 1766년부터라는 것을 설명하는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Sverige har fyra grundlagar, inte en enda författning.

스웨덴에는 기본법이 넷 있고 헌법전 하나가 아닙니다.

inte en enda = 단 하나가 아닌

Offentlighetsprincipen finns i tryckfrihetsförordningen sedan år 1766.

공개 원칙은 1766년부터 출판자유법에 있습니다.

sedan år + 연도 = ~년부터

Var och en får i regel ta del av allmänna handlingar utan att ange något skäl.

누구나 원칙적으로 이유를 밝히지 않고 공문서를 열람할 수 있습니다.

utan att + 부정사 = ~하지 않고. 기관은 공개 장애를 심사하는 데 필요한 범위에서만 물을 수 있다(TF 2:18)

Sekretessen är undantaget och regleras i en särskild lag.

비밀은 예외이고 특별한 법률로 규율됩니다.

undantaget = 그 예외(정관사형)

Hur lång tid tar det att få ut en handling i Korea?

한국에서는 문서를 받는 데 얼마나 걸립니까?

få ut = 받아 내다, 의문문 Hur lång tid tar det

출처 상자 — 기본법 통합본, 1766년 원판, 덴마크·노르웨이

스웨덴 조문은 riksdagen 오픈데이터의 통합본을 2026년 11월 7일에 받아 대조했다 — 통치구조법 RF(1974:152, t.o.m. SFS 2022:1600), 출판자유법 TF(1949:105, t.o.m. SFS 2022:1524), 표현자유기본법 YGL(1991:1469, t.o.m. SFS 2022:1525), 공개·비밀법 OSL(2009:400, t.o.m. SFS 2026:1648). 조문 끝 꼬리표(Lag (2018:1801) 등)는 그 조의 마지막 개정이고 인용에서 뺐다.

1766년 출판자유법(Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Skrif- och Tryck-friheten, 1766년 12월 2일)은 스웨덴 왕립도서관 KB 의 디지털 팩시밀리(dark-19556858, 8장, Public Domain Mark 1.0)를 읽었다. § 6 은 그림 5 다. KB 의 ALTO OCR 은 프락투어 인식률이 낮아 자리 찾기에만 썼고 글자는 그림에서 옮겼다. 긴 s 는 s 로 옮기고 th·w·f(= v)·ß 는 원판 그대로다. 합성음 입력은 현대 철자로 바꾸어 읽혔다.

덴마크 공개법 offentlighedsloven 은 retsinformation 의 LBK 145/2020 으로 대조했다. 검색 결과가 이 통합본을 현행으로 표시하고, 뒤 개정법 LOV 655/2024 는 § 9 둘째 항과 § 21 셋째 항만 바꾸었다(ELI XML 2026. 11. 9. 확인) — 인용한 § 1·7 은 그대로다. 덴마크 헌법의 검열 금지 조(§ 77)는 retsinformation XML 에서 조 번호로 찾지 못해 대조하지 않았다.

노르웨이 헌법 Grunnloven 과 공개법 offentleglova(LOV-2006-05-19-16, nynorsk)는 Lovdata 가 NLOD 2.0 으로 공개하는 법령 묶음(2026. 11. 9. 받음)으로 글자를 대조했다.

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 7일 기준 시행일판 — 헌법(1988년 2월 25일 시행)과 공공기관의 정보공개에 관한 법률(2023년 11월 17일 시행판).

regeringsformen (riksdagen) · tryckfrihetsförordningen (riksdagen) · yttrandefrihetsgrundlagen (riksdagen) · offentlighets- och sekretesslagen (riksdagen) · 1766 출판자유법 (KB Digitalt, PDM 1.0) · offentlighedsloven LBK 145/2020 · Grunnloven (Lovdata) · offentleglova (Lovdata)

확인 문제 8

1. RF 1장 3 § 가 드는 네 기본법이 아닌 것은?

- regeringsformen
- successionsordningen
- **offentlighets- och sekretesslagen**
- yttrandefrihetsgrundlagen

기본법은 regeringsformen·successionsordningen·tryckfrihetsförordningen·yttrandefrihetsgrundlagen 넷이다. OSL 은 비밀을 정하는 보통 법률이다.

2. TF 2장 4 § 에 따라 문서가 「allmän」 이 되는 요건은?

- 기관이 공개하기로 결정했을 때
- **기관이 보관하고 있고 접수되었거나 작성되었을 때**
- 비밀이 걸리지 않았을 때
- 인쇄물로 발행되었을 때

「förvaras hos en myndighet och … är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet」. 공문서라도 비밀(OSL)이 걸리면 공개를 거부할 수 있다 — 공문서 여부와 공개 여부는 다른 문제다.

3. den allmänna handlingen 에서 형용사 어미 -a 가 붙는 이유는?

명사가 복수라서

정관사 den 뒤의 형용사가 -a 꼴(정관사형)이라서

handling 이 중성이라서

강조하려고

정관사형 명사구에서 형용사는 -a(allmänna), 명사는 -en(handlingen), 앞에 den 이 선다. 미한정 단수는 en allmän handling.

4. 1766년 법의 「utlemnas til en hwar」에 해당하는 현행 TF 2장 1 § 의 말은?

svenska medborgare

var och en

myndigheten

riksdagen

en hwar(누구에게나)가 var och en(누구나)으로 남았다. 둘 다 국민에 한정하지 않는다.

5. 스웨덴에서 배심(jury)이 있는 재판은?

모든 형사 1심

출판자유·표현자유 범죄 재판

행정 사건

민사 본안

TF 12장 3 § — 출판자유 재판에서 아홉 명의 배심이 범죄 성립 여부를 판단하고, YGL 10장 1 § 가 표현자유 재판에도 같은 절차·같은 배심원을 둔다. 일반 형사 1심은 5장의 참심원(nämndemän)이다.

6. 「Myndigheten lämnade ut handlingen.」에서 ut 의 자리가 보여 주는 것은?

ut 는 전치사라 명사 앞에 온다

lämna ut 은 분리 가능한 동사구라 둘로 떨어진다

ut 는 강조 부사다

오타다

동사 + 부사의 동사구는 문장에서 떨어진다: lämnade ut, får lämnas ut. 붙여 쓴 utlämna 도 동사로 쓰이고(Lexin), 명사 utlämnande·분사 utlämnad 는 붙여 쓴다.

7. RF 8장 14 § 의 기본법 개정 절차에 들어 있지 않은 것은?

같은 내용의 의결 두 번

두 의결 사이의 총선

아홉 달의 간격

의무적 국민투표

두 번 의결·사이의 총선·아홉 달 간격이 1항의 장치다. 국민투표는 의무가 아니다(한국 헌법 제130조와 다르다).

8. sekretess 와 censur 의 공통점은?

둘 다 중성 명사

둘 다 복수가 -ar

둘 다 끝 음절 강세의 외래어(억양 1)

둘 다 기본법에 정의된다

-ess·-ur 로 끝나는 외래어 명사는 끝 음절에 강세가 있고 억양 1 이다. 둘 다 en 이고 복수가 없다.

2부 법의 언어 · 제7장

계약

Avtal

스웨덴 계약법의 정식 이름은 「재산법 분야의 계약과 그 밖의 법률행위에 관한 법률」, 줄여서 avtalslagen 이다. 1915년에 만들어졌고, 대리를 다루는 10 § 는 덴마크·노르웨이 계약법에서도 10 § 이고 대리의 효과가 같다. 북유럽 나라들이 함께 준비해 저마다 공포했기 때문이다. 그런데 일반조항 36 § 는 1970년대 이후 나라마다 따로 들어와(스웨덴 1976, 노르웨이 1983) 기준이 되는 말이 갈린다. 이 장은 1736년 왕국법의 매매 조문에서 출발해, 그것을 폐지한 1915년 계약법의 조문을 읽으며 계약 말 스무 개를 익힌다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Den, som åt annan givit fullmakt att sluta avtal eller eljest företaga rättshandlingar, varder omedelbart berättigad och förpliktad i förhållande till tredje man genom rättshandling, som fullmäktigen inom fullmaktens gränser företager i fullmaktsgivarens namn. 10 § 1 st. avtalslagen
   타인에게 계약을 체결하거나 그 밖의 법률행위를 할 대리권을 준 자는, 대리인이 대리권의 범위 안에서 본인의 이름으로 하는 법률행위로 제3자에 대하여 직접 권리를 얻고 의무를 진다.
2. Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. 36 § 1 st. avtalslagen
   계약 조항은 계약의 내용, 계약이 성립할 때의 사정, 그 뒤에 생긴 사정과 그 밖의 사정에 비추어 불합리하면 조정하거나 고려하지 않을 수 있다.

표제어 20

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 7. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

p. 7.1 ett ²**avtal**, avtalet, avtal 복수 무변화 ['ɑːvˌtɑːl] **계약** ★★★

조문어 **avtal** | 일상·강의 **avtal** | 억양 근거 lexin

학습용으로 나누면 av(~에서) + tal(말). 법 이름 avtalslagen(계약법)과 장 제목 「Om slutande av avtal」(계약의 체결에 관하여)의 그 말이다. 중성 명사라 복수도 꼴이 같다: ett avtal, två

avtal.

쉬운 예

Vi har ett avtal.

우리는 계약을 맺었다.

실무 예

Avtalet ska vara skriftligt.

그 계약은 서면으로 해야 한다.

원문

I fråga om avtal, för vars giltighet enligt lag fordras iakttagande av viss form, gälle vad särskilt är stadgat. — 1 § 3 st. avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07

효력을 얻으려면 법률상 일정한 방식을 지켜야 하는 계약에 관하여는 따로 정한 바에 따른다.

옛 철자 → 지금 철자

gälle → gäller

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
I fråga om avtal,	주제 — i fråga om 「~에 관하여」	계약에 관하여는
för vars giltighet enligt lag	관계절 시작 — vars 「그것의」 (소유 관계사)	그 효력을 위하여 법률상
fordras iakttagande av viss form,	관계절 동사 — fordras(s-수동, 「요구되다」)	일정한 방식의 준수가 요구되는
gälle vad särskilt är stadgat.	주절 — gälle(옛 접속법, 「~하라」)	따로 정한 바가 적용된다

앞의 관계절이 길어 주절 동사 gälle 가 끝에서야 나온다. 「I fråga om avtal, … gälle …」 로 뼈대를 먼저 잡는다.

문형

i fråga om + 명사

~에 관하여(는)

1. i fråga om 은 「~의 문제에서」, 곧 「~에 관하여」. 조문 첫머리에 잘 온다.
2. 뒤에 명사나 명사구를 바로 붙인다: i fråga om avtal, i fråga om villkor.
3. 첫 자리를 차지하므로 주절 동사가 그다음에 온다(V2): I fråga om avtal gäller …

I fråga om hyresavtal gäller särskilda regler.
임대차 계약에 관하여는 특별 규정이 적용된다.

Vad gäller i fråga om muntliga avtal?
구두 계약에 관하여는 무엇이 적용되는가?

문법 S3 · 옛 접속법 gälle·vare — 조문의 「~하라」

~~Lagen gälle från i dag.~~ (부자연)

Lagen gäller från i dag.

-e 로 끝나는 접속법(gälle, vare, äge)은 1915년 조문에 남은 옛 꼴이다. 지금 글에서는 현재형 gäller·är·äger 를 쓴다.

독일어와 비교 ≠ Vertrag

학습용으로 나누면 av + tal(말)이다. 독일어 Vertrag 와 낱말 모양이 다르다(역사적 어원 비교는 아니다).

---

p. 7.2

ett [2]anbud, anbudet, anbud 복수 무변화 ['anˌbʉːd] 청약 ★★★

조문어 **anbud** | 일상·강의 **erbjudande** | 억양 근거 lexin

계약을 맺자는 의사표시. 청약한 사람은 anbudsgivare(2 §), 청약을 받은 사람은 anbudstagare(3 §)다. 일상어로 「제안」 은 erbjudande 라고도 한다. 덴마크 계약법 § 1 은 같은 자리에 tilbud 를 쓴다.

쉬운 예

Jag har fått ett anbud.
나는 청약을 받았다.

실무 예

Anbudet gäller till den sista maj.
그 청약은 5월 31일까지 유효하다.

원문

> Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§ sägs, bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret. — 1 § 1 st. avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 계약 체결의 청약과 그 청약에 대한 승낙은, 아래 2~9 § 에서 정하는 바에 따라, 청약이나 승낙을 한 자를 구속한다.
>
> **옛 철자 → 지금 철자**
>
> vare → är · efter ty → enligt vad

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Anbud om slutande av avtal	주어 ① — slutande 는 sluta(맺다)의 명사형	계약 체결의 청약
och svar å sådant anbud	주어 ② — å 는 옛 전치사(= på)	그리고 그 청약에 대한 승낙은
vare,	정동사 — 옛 접속법(= är)	~이다
efter ty här nedan i 2-9 §§ sägs,	삽입 — efter ty … sägs 「~에서 말하는 바에 따라」	아래 2~9 § 에서 정하는 바에 따라
bindande för den,	술어 — bindande för 「~를 구속하는」	~한 자를 구속한다
som avgivit anbudet eller svaret.	관계절 — avgivit 는 avge 의 supinum(지금 꼴은 avgett). 관계절이라 har 가 빠졌다: som [har] avgivit	청약이나 승낙을 한

주어 둘(Anbud … och svar …) 다음에 정동사 vare 가 오고, 삽입절을 건너뛰면 「vare bindande för den」 이 뼈대다.

문형

anbud om + 명사

~의 청약(제안)

1. anbud 뒤에 om 으로 무엇에 대한 청약인지 붙인다: anbud om köp.
2. om 뒤에는 명사나 동사의 명사형(-ande·-ning)이 온다: anbud om slutande av avtal.
3. 청약을 하다는 lämna ett anbud(격식어 avge ett anbud), 받아들이다는 anta ett anbud. 조문의 avgivit 는 avge 의 옛 supinum 이다(지금은 avgett).

Bolaget lämnade ett anbud om köp av aktierna.

회사는 그 주식을 사겠다는 청약을 했다.

Vi antar ert anbud.

귀사의 청약을 받아들입니다.

한국이라면? ≠ 청약의 구속력 · 민법 제527조

한국 제527조는 「계약의 청약은 이를 철회하지 못한다」 고 철회를 막는 꼴로 적는다. 스웨덴 1 § 는 청약과 승낙이 구속력이 있다고 적고, 그 범위를 2~9 § 에 맡긴다.

독일어와 비교 = Angebot

학습용으로 나누면 an + bud 과 An + gebot 이 나란하다(역사적 어원 비교는 아니다).

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **tilbud** (낱말) aftaleloven § 1 (LBK 193/2016, 현행 통합본)

---

p. 7.3 ett [1] **svar**, svaret, svar 복수 무변화 ['svɑːr] **승낙(청약에 대한 답) · 답** ★★★

조문어 **svar** | 일상·강의 **svar** | 억양 근거 lexin

계약법 1장은 승낙을 따로 이름 짓지 않고 svar(답)라고 한다. 청약을 받아들이는 답은 antagande svar(4 §), 받아들이지 않는 답은 avslag(거절, 6 §)이다.

쉬운 예

Vi väntar på ditt svar.

네 답을 기다린다.

실무 예

Svaret kom för sent.

승낙이 너무 늦게 왔다.

원문

> Antagande svar, som för sent kommer anbudsgivaren till handa, skall gälla såsom nytt anbud. — 4 § 1 st. avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 청약자에게 늦게 도달한 승낙은 새 청약으로 본다.
>
> **옛 철자 → 지금 철자**
>
> skall → ska

문형

komma någon till handa

~에게 도달하다

1. till handa 는 「손에」. komma … till handa 는 「~의 손에 들어오다」, 곧 도달하다.
2. 받는 사람은 동사와 till handa 사이에 둔다: kommer anbudsgivaren till handa.
3. 계약법이 의사표시의 도달을 적는 꼴이다(2·3·4·7 §).

Brevet kom honom till handa i tid.

편지는 제때 그에게 도달했다.

När kom svaret anbudsgivaren till handa?

승낙은 언제 청약자에게 도달했는가?

문법 S2 · 현재분사 -ande 는 굴절하지 않는다

~~det antagandet svaret~~ (비문)

det antagande svaret

antagande(받아들이는)·bindande(구속하는) 같은 -ande 분사는 형용사로 써도 성·수·한정에 따라 꼴이 바뀌지 않는다: ett antagande svar, det antagande svaret, antagande svar(복수).

한국이라면? ≠ 연착된 승낙 · 민법 제530조

한국 제530조는 연착된 승낙을 「청약자가 이를 새 청약으로 볼 수 있다」 고 하여 청약자에게 맡긴다. 스웨덴 4 § 1항은 새 청약으로 효력이 있다(skall gälla)고 정한다. 2항은 예외다: 승낙자가 제때 도달했다고 여기고 청약자도 그것을 알아차릴 수밖에 없었으면, 청약자가 지체 없이 거절을 알리지 않는 한 그 승낙으로 계약이 성립한다.

---

p. 7.4

[2]bindande ['bɪndandə] 구속력 있는 ★★★

조문어 **bindande** | 일상·강의 **bindande** | 억양 근거 lexin

binda(묶다)의 현재분사. vara bindande för + 사람 = 「~를 구속하다」. 묶인 쪽은 과거분사 bunden 으로 말한다: Han är bunden av anbudet(그는 청약에 구속된다).

쉬운 예

Är avtalet bindande?

그 계약은 구속력이 있나?

실무 예

Ett muntligt avtal kan vara lika bindande som ett skriftligt.

구두 계약도 서면 계약만큼 구속력이 있을 수 있다.

문형

vara bindande för + 사람

~를 구속하다

1. bindande 는 「구속하는」. vara 와 함께 술어가 된다: är bindande.
2. 누구를 구속하는지는 för 로 붙인다: bindande för båda parter.
3. 구속당하는 쪽에서 말하면 vara bunden av: köparen är bunden av anbudet.

Domen är bindande för parterna.

판결은 당사자들을 구속한다.

Köparen är bunden av sitt anbud.

매수인은 자기 청약에 구속된다.

p. 7.5

en [2] rättshandling, rättshandlingen, rättshandlingar 복수 -ar ['rɛtsˌhandlɪŋ]

법률행위 ★★★

조문어 **rättshandling** | 억양 근거 nst

rätt + 이음 소리 s + handling(행위). 계약(avtal)은 rättshandling 의 한 종류다. 그래서 법 이름이 「avtal och andra rättshandlingar」(계약과 그 밖의 법률행위)이고, 3장 제목도 「Om rättshandlingars ogiltighet」(법률행위의 무효에 관하여)이다.

쉬운 예

Ett köp är en rättshandling.

매매는 법률행위다.

실무 예

Rättshandlingen är inte gällande mot honom.

그 법률행위는 그에게 효력이 없다.

원문

Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor vid annan rättshandling än avtal. — 36 § 3 st. avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07

제1항과 제2항은 계약이 아닌 법률행위의 조항에 관하여 준용한다.

옛 철자 → 지금 철자

äga → äger

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Första och andra styckena	주어 — 항(stycke)의 복수 정관사형	제1항과 제2항은
äga motsvarande tillämpning	정동사 äga(옛 복수형) + 목적어 — 「준용한다」	준용한다
i fråga om villkor	범위 — i fråga om 「~에 관하여」	조항에 관하여
vid annan rättshandling än avtal.	annan … än 「~ 아닌 다른」	계약이 아닌 법률행위의

annan … än 은 「~ 말고 다른」. 계약도 법률행위의 하나이므로 「계약 아닌 법률행위」라는 말이 성립한다.

문형

äga motsvarande tillämpning

~에 준용한다

1. motsvarande tillämpning 은 「대응하는 적용」, 곧 준용이다.
2. 옛 조문은 동사 äga(가지다)를 쓴다. 주어가 복수라 옛 복수형 äga(지금은 äger).
3. 지금 조문에는 「gäller också」나 「ska tillämpas på motsvarande sätt」 꼴도 있다.

Bestämmelsen ska tillämpas på motsvarande sätt.
이 규정은 준용한다.

Detsamma gäller annan rättshandling än avtal.
계약 아닌 법률행위에도 같다.

한국이라면? = 법률행위 · 민법 제103조

한국 민법도 「법률행위」를 계약보다 넓은 말로 쓴다. 제103조 「사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위는 무효로 한다」가 그 보기다.

독일어와 비교 = Rechtsgeschäft

rätt(법) + handling(행위). 뒤 요소가 독일어 Geschäft(거래)와 다르지만 가리키는 것은 같다.

---

p. 7.6

en [2] fullmakt, fullmakten, fullmakter 복수 -er ['fʊlˌmakt] 대리권(수여) · 위임장

★★★

조문어 **fullmakt** | 일상·강의 **fullmakt** | 억양 근거 lexin

full(가득한) + makt(힘). 대리권 자체와 그것을 적은 서면(위임장, fullmaktshandling) 둘 다 가리킨다. 대리인은 fullmäktig, 본인(대리권을 준 사람)은 fullmaktsgivare. 계약법 2장 제목이 「Om fullmakt」이다.

쉬운 예

Har du en fullmakt?
위임장이 있습니까?

실무 예

Hon gav sin son fullmakt att sälja huset.
그녀는 아들에게 집을 팔 대리권을 주었다.

원문

> Den, som åt annan givit fullmakt att sluta avtal eller eljest företaga rättshandlingar, varder omedelbart berättigad och förpliktad i förhållande till tredje man genom rättshandling, som fullmäktigen inom fullmaktens gränser företager i fullmaktsgivarens namn. — 10 § 1 st. avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07

타인에게 계약을 체결하거나 그 밖의 법률행위를 할 대리권을 준 자는, 대리인이 대리권의 범위 안에서 본인의 이름으로 하는 법률행위로 제3자에 대하여 직접 권리를 얻고 의무를 진다.

옛 철자 → 지금 철자

varder → blir · eljest → annars

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den, som åt annan givit fullmakt	주어 + 관계절 — åt annan 「타인에게」	타인에게 대리권을 준 자는
att sluta avtal eller eljest företaga rättshandlingar,	부정사 — fullmakt 의 내용	계약을 체결하거나 그 밖의 법률행위를 할
varder omedelbart berättigad och förpliktad	정동사 varder(옛 꼴 = blir) + 과거분사 둘	직접 권리를 얻고 의무를 진다
i förhållande till tredje man	전치사구 — 「~에 대한 관계에서」	제3자에 대하여
genom rättshandling,	수단	법률행위로
som fullmäktigen inom fullmaktens gränser företager	관계절 — 주어 fullmäktigen, 정동사 företager. 다음 조각 i fullmaktsgivarens namn 까지 관계절이다	대리인이 대리권의 범위 안에서 하는
i fullmaktsgivarens namn.	전치사구 — 「본인의 이름으로」	본인의 이름으로

fullmakt·fullmäktigen·fullmaktens·fullmaktsgivarens — 한 조에 네 꼴이 나온다. 대리권, 대리인, 대리권의, 본인의.

문형

ge någon fullmakt att + 부정사

~에게 ~할 대리권을 주다

1. ge(옛말 giva) + 받는 사람 + fullmakt. 조문은 åt annan(타인에게)으로 받는 사람을 앞에 둔다.
2. 무엇을 할 대리권인지는 att + 부정사로 붙인다: fullmakt att sälja.

3. 대리권이 있다는 ha fullmakt, 넘었다는 överskrida sin fullmakt.

Har du fullmakt att skriva under avtalet?
그 계약에 서명할 대리권이 있습니까?

Bolaget gav honom fullmakt att förhandla.
회사는 그에게 협상할 대리권을 주었다.

문법 S3 · varder = blir — 1915년의 「되다」

~~Han varder berättigad.~~ (부자연)

Han blir berättigad.

varder 는 bli 의 옛 현재형이다. 1915년 조문에 그대로 남아 지금 쓰면 옛말이 된다. 덴마크 계약법 § 10 은 같은 자리에 bliver 를 쓴다.

한국이라면? = 대리행위의 효력 · 민법 제114조

한국 제114조 1항 「대리인이 그 권한내에서 본인을 위한 것임을 표시한 의사표시는 직접 본인에게 대하여 효력이 생긴다」 와 내용이 같다. 스웨덴 10 § 는 본인의 이름으로(i fullmaktsgivarens namn) 한다고 적는다.

독일어와 비교 = Vollmacht

학습용으로 나누면 full + makt(힘)와 voll + Macht 가 나란하다. 뜻도 같다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **fuldmagt** (철자) aftaleloven § 10 (LBK 193/2016, 현행 통합본)

---

p. 7.7

²fullmäktig ['fʊlˌmɛktɪg] 대리인(임의대리인) ★★

조문어 **fullmäktig** | 일상·강의 **ombud** | 억양 근거 nst

형용사 꼴의 낱말을 명사처럼 쓴다. 이 장이 읽은 계약법 조문은 정관사형 fullmäktigen(그 대리인)으로 쓴다. 소송 대리인은 ombud 다. 굴절하지 않는 명사 fullmäktige 는 kommunfullmäktige(지방의회)처럼 뽑힌 대표 기관을 가리킨다.

쉬운 예 Vem är din fullmäktig?
당신의 대리인은 누구입니까?

실무 예 Fullmäktigen överskred sin fullmakt.
대리인이 대리권을 넘었다.

원문

Har fullmäktigen vid företagande av rättshandling handlat i strid mot särskilda inskränkande föreskrifter av fullmaktsgivaren, vare rättshandlingen ej gällande mot denne, såframt tredje man insåg eller bort inse, att fullmäktigen sålunda överskred sin befogenhet.

— 11 § 1 st. avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07

대리인이 법률행위를 하면서 본인의 특별한 제한 지시에 반하여 행동한 때에는, 제3자가 대리인이 그렇게 권한을 넘었음을 알았거나 알았어야 했던 경우에 한하여 그 법률행위는 본인에게 효력이 없다.

옛 철자 → 지금 철자

vare → är · ej → inte · bort inse → borde ha insett

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Har fullmäktigen vid företagande av rättshandling	조건절 — 동사 Har 로 시작(om 없음)	대리인이 법률행위를 하면서
handlat i strid mot särskilda inskränkande föreskrifter	조건절 동사 — Har … handlat(handla 의 supinum, 완료) + 전치사구 i strid mot 「~에 반하여」	특별한 제한 지시에 반하여 행동했으면
av fullmaktsgivaren,	지시를 한 사람	본인의
vare rättshandlingen ej gällande mot denne,	주절 — vare(옛 접속법) + 부정 ej	그 법률행위는 본인에게 효력이 없다
såframt tredje man insåg eller bort inse,	제한 — såframt 「~인 경우에 한하여」	제3자가 알았거나 알았어야 했던 경우에 한하여
att fullmäktigen sålunda överskred sin befogenhet.	insåg 의 목적절	대리인이 그렇게 권한을 넘었음을

동사로 시작하는 조건절(Har fullmäktigen … handlat)이 끝나면 주절 vare 가 바로 온다. 끝의 såframt 를 잘라 읽으면 제3자의 사정과 상관없이 무효인 것처럼 읽힌다. 이것은 1항의 원칙이다. 2항은 18 § 의 대리권(본인이 대리인에게만 알린 대리권)이면 제3자가 선의여도 본인에게 효력이 없다고 한다.

문형

handla i strid mot + 명사

~에 반하여 행동하다

1. i strid mot 은 「~와 싸움 속에」, 곧 「~에 반하여」.
2. 이 조의 동사는 handla(행동하다)다. 같은 뜻을 동사 하나로 말하면 strida mot(~에 어긋나다)이다.
3. 무엇에 반했는지는 mot 뒤에: i strid mot lag, i strid mot avtalet.

Han handlade i strid mot avtalet.
그는 계약에 반하여 행동했다.

Beslutet fattades i strid mot lag.
그 결정은 법률에 반하여 내려졌다.

문법 S4 · 조건절이 앞서면 주절 동사가 바로 뒤에

~~Om fullmäktigen har handlat i strid mot föreskrifterna, rättshandlingen är inte gällande.~~ (비문)

Om fullmäktigen har handlat i strid mot föreskrifterna, är rättshandlingen inte gällande.

종속절이 첫 자리를 차지하면 주절 정동사가 그다음(둘째 자리)에 온다. 조문은 om 대신 동사로 시작하는 조건절(Har fullmäktigen …)을 써도 주절은 똑같이 동사(vare)부터 시작한다.

한국이라면? ≠ 권한을 넘은 표현대리 · 민법 제126조

한국 제126조는 제삼자가 「그 권한이 있다고 믿을 만한 정당한 이유가 있는 때」 본인이 책임진다고 적는다. 스웨덴 11 § 1항은 반대쪽에서, 제3자가 알았거나 알았어야 했으면 본인에게 효력이 없다고 적는다. 2항은 18 § 의 대리권이면 제3자가 선의여도 효력이 없다고 한다.

---

p. 7.8

[2]tredje [1]man ['treːdjə 'man] 제3자 ★★★

조문어 **tredje man** | 일상·강의 **tredje part** | 억양 근거 lexin · lexin

「셋째 사람」. 관사 없이 굳은 말로 쓴다. 소유격은 끝에 -s: tredje mans kännedom(제3자가 앎). 일상어로는 tredje part 라고도 한다. 덴마크어는 붙여 써서 tredjemand.

쉬운 예

Avtalet gäller inte mot tredje man.
그 계약은 제3자에게 효력이 없다.

실무 예

Tredje man var i god tro.
제3자는 선의였다.

원문

Fullmakt, som bragts till tredje mans kännedom genom ett till honom särskilt riktat meddelande från fullmaktsgivaren, är återkallad, när särskilt meddelande från fullmaktsgivaren, att fullmakten icke vidare skall gälla, kommit tredje man till handa. –

13 § avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07

본인이 제3자에게 따로 보낸 통지로 제3자가 알게 된 대리권은, 대리권이 더는 효력이 없다는 본인의 따로 된 통지가 제3자에게 도달한 때 철회된다.

옛 철자 → 지금 철자

icke → inte · skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Fullmakt, som bragts till tredje mans kännedom	주어 + 관계절 — bragts 는 bringa 의 s-수동 supinum(som [har] bragts, har 생략)	제3자가 알게 된 대리권은
genom ett till honom särskilt riktat meddelande	수단 — 명사 앞 분사구(till honom … riktat)	그에게 따로 보낸 통지로
från fullmaktsgivaren,	통지한 사람	본인의
är återkallad,	주절 — 정동사 + 과거분사(상태)	철회된다
när särskilt meddelande från fullmaktsgivaren,	때 — när 「~한 때」	본인의 따로 된 통지가
att fullmakten icke vidare skall gälla,	meddelande 의 내용	대리권이 더는 효력이 없다는
kommit tredje man till handa.	när 절 동사 — kommit(har 생략)	제3자에게 도달한

när 절 안에 att 절이 끼어 있다. 「när … meddelande … kommit tredje man till handa」를 먼저 이으면 뜻이 잡힌다. 이 조문은 종속절의 har 를 뺐다(kommit = har kommit).

문형

bringa något till någons kännedom

~을 ~에게 알리다

1. kännedom 은 「앎」. till någons kännedom = 「~의 앎에」.
2. 옛 조문은 bringa(가져가다), 지금은 komma till någons kännedom(알게 되다)도 쓴다.
3. 수동 완료는 supinum 에 s 를 붙여 har bragts till … kännedom(알려졌다). 조문은 관계절의 har 를 뺐다.

Saken kom till domstolens kännedom.
그 일이 법원에 알려졌다.

Uppgiften har kommit till tredje mans kännedom.
그 정보가 제3자에게 알려졌다.

문법 S2 · 여러 낱말 표현의 소유격 -s 는 맨 끝에

~~tredjes man kännedom~~ (비문)

tredje mans kännedom

스웨덴어 소유격 -s 는 명사구 전체의 끝에 붙는다. tredje man 이 한 덩어리라 man 에만 -s. 같은 이치로 Sveriges riksdags beslut.

---

p. 7.9

ett [2] avtalsvillkor, avtalsvillkoret, avtalsvillkor 복수 무변화 ['a:vta:lsvɪl,ko:r]

계약 조항 ★★★

조문어 **avtalsvillkor** | 일상·강의 **villkor** | 억양 근거 nst

avtal + 이음 소리 s + villkor(조건·조항). 36 § 의 주어다. 소비자 계약의 약관을 따로 다루는 법이 lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 이다(36 § 4항이 가리킨다).

쉬운 예

Läs avtalsvillkoren noga.
계약 조항을 꼼꼼히 읽어라.

실무 예

Ett avtalsvillkor kan vara oskäligt mot konsumenten.
계약 조항이 소비자에게 불합리할 수 있다.

원문

> Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. — 36 § 1 st. avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 계약 조항은 계약의 내용, 계약이 성립할 때의 사정, 그 뒤에 생긴 사정과 그 밖의 사정에 비추어 불합리하면 조정하거나 고려하지 않을 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende,	주절 — får + s-수동 부정사 둘	계약 조항은 조정되거나 고려되지 않을 수 있다
om villkoret är oskäligt	조건절	그 조항이 불합리하면
med hänsyn till avtalets innehåll,	고려 요소 ① — med hänsyn till 「~에 비추어」	계약의 내용
omständigheterna vid avtalets tillkomst,	고려 요소 ②	계약 성립 때의 사정
senare inträffade förhållanden	고려 요소 ③ — 성립 뒤의 사정	그 뒤에 생긴 사정
och omständigheterna i övrigt.	고려 요소 ④	그리고 그 밖의 사정

고려 요소 넷 가운데 셋째(senare inträffade förhållanden)가 계약 뒤의 사정까지 보게 한다. 덴마크 § 36 2항도 같은 셋을 든다.

문형

får + 동사-s

~될 수 있다(허용)

1. får 는 「~해도 된다」. 뒤에 s-수동 부정사를 두면 「~되어도 된다, ~될 수 있다」.
2. s-수동 부정사는 부정사 끝에 -s: jämka → jämkas, pröva → prövas.
3. 부정은 får inte(옛 조문 må ej): Villkoret får inte jämkas.

Beslutet får överklagas.

그 결정에는 불복할 수 있다.

Villkoret får lämnas utan avseende.

그 조항은 고려하지 않을 수 있다.

문법 S3 · s-수동 — får jämkas

~~Avtalsvillkor får bli jämkas.~~ (비문)

Avtalsvillkor får jämkas.

조동사 뒤의 수동은 부정사에 -s 를 붙인다(jämka → jämkas). 이 조문의 수동이 이 꼴이다. bli 수동은 bli + 과거분사로 만든다: villkoret blir jämkat.

한국이라면? ≠ 약관의 일반원칙 · 약관의 규제에 관한 법률 제6조

한국은 「신의성실의 원칙을 위반하여 공정성을 잃은 약관 조항은 무효이다」(약관법 제6조 1항). 스웨덴 36 § 는 약관에 한하지 않고, 무효 대신 조정도 할 수 있다.

---

p. 7.10

[2] oskälig ['uːˌɧɛːlɪg] 불합리한(부당한) ★★★

조문어 **oskälig** | 일상·강의 **orimlig** | 억양 근거 lexin

o-(아님) + skälig(합리적인). 1장의 skäl(이유)과 묶어 기억하면 쉽다. 36 § 의 기준어다. 반대말 skälig 은 「icke skäligen」(합리적이지 않게) 같은 부사로도 나온다. 덴마크 § 36 은 urimelig 를 쓴다.

쉬운 예

Priset är oskäligt.

그 값은 불합리하다.

실무 예

Domstolen fann villkoret oskäligt.

법원은 그 조항이 불합리하다고 보았다.

원문

> Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende. — 36 § 1 st. avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 그 조항이 계약에서 매우 중요하여 계약의 나머지를 바뀌지 않은 내용대로 유지하라고 요구하는 것이 합리적이지 않으면, 계약을 다른 점에서도 조정하거나 전부 고려하지 않을 수 있다.
>
> 옛 철자 → 지금 철자
>
> icke → inte · skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Har villkoret sådan betydelse för avtalet	조건절 — 동사 Har 로 시작	그 조항이 계약에 그만큼 중요하여
att det icke skäligen kan krävas	결과절 — sådan … att 「~할 만큼」	요구하는 것이 합리적이지 않으면
att detta i övrigt skall gälla	krävas 의 내용 — detta = 계약	계약의 나머지가 효력을 유지하라고
med oförändrat innehåll,	방식	바뀌지 않은 내용으로
får avtalet jämkas även i annat hänseende	주절 ① — 조건절 뒤라 får 가 앞	계약을 다른 점에서도 조정하거나
eller i sin helhet lämnas utan avseende.	주절 ②	전부 고려하지 않을 수 있다

1976년 문언이 1994년 개정 뒤에도 icke·skall 를 그대로 지니고 있다. 같은 항 첫 문장(조항)과 이 둘째 문장(계약 전체)을 짝으로 읽는다.

문형

det kan inte skäligen krävas att …

~을 요구하는 것은 합리적이지 않다

1. skäligen 은 「합리적으로」. kan krävas 는 「요구될 수 있다」(s-수동).
2. 주어 det 은 뒤의 att 절을 미리 받는 말이다.
3. 주절에서는 Det kan inte skäligen krävas att …, 종속절에서는 … att det inte skäligen kan krävas.

Det kan inte skäligen krävas att han betalar hela beloppet.
그가 금액 전부를 내라고 요구하는 것은 합리적이지 않다.

Det kan skäligen krävas att köparen undersöker varan.
매수인이 물건을 검사하라고 요구하는 것은 합리적이다.

문법 S4 · 부정어 자리 — 종속절에서는 동사 앞

~~att det kan inte skäligen krävas~~ (비문)

att det inte skäligen kan krävas

종속절(att·om·som 절)에서 inte(옛 icke)와 문장 부사는 정동사 앞에 온다. 조문 「att det icke skäligen kan krävas」도 그 순서다. 주절이면 Det kan inte krävas.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **urimelig** (낱말) aftaleloven § 36 (LBK 193/2016, 현행 통합본)

---

²jämka ['jɛmka] 조정하다(줄이거나 고치다) ★★★

조문어 **jämka** · 일상·강의 **justera** · 억양 근거 nst

법률어로 계약 조항·손해배상액 따위를 「알맞게 고치다」. 명사는 jämkning(en, -ar). 현재형은 jämkar, 과거 jämkade.

쉬운 예

Priset jämkades.

값이 조정되었다.

실무 예

Domstolen jämkade skadeståndet.

법원은 손해배상액을 조정했다.

원문

> Jämkning bör alltså kunna ske av exempelvis klausuler som innebär att en köpare är bunden vid anbud under obegränsad tid samtidigt som säljaren har full frihet att bestämma om han vill anta anbudet eller ej. — prop. 1975/76:81 s. 118 · 공식
>
> 그러므로 이를테면 매수인은 기한 없이 청약에 묶이는데 매도인은 그 청약을 받아들일지 마음대로 정할 수 있게 하는 조항은 조정할 수 있어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Jämkning bör alltså kunna ske	주절 — bör kunna 「~할 수 있어야 한다」	그러므로 조정이 가능해야 한다
av exempelvis klausuler	무엇의 조정인지	이를테면 조항의
som innebär att en köpare är bunden vid anbud	관계절 — vara bunden vid 「~에 묶이다」	매수인이 청약에 묶이는
under obegränsad tid	기간	기한 없이
samtidigt som säljaren har full frihet	대조 — samtidigt som 「~하는 한편」	매도인은 완전한 자유가 있는
att bestämma om han vill anta anbudet eller ej.	frihet 의 내용	청약을 받아들일지 정할

1975년 정부 법안이 36 § 를 설명하며 든 보기다. 한쪽은 묶이고 다른 쪽은 자유로운 조항 — 「불합리」의 전형을 그렸다.

문형

bör kunna + 부정사

~할 수 있어야 한다

1. bör 는 「~하는 것이 마땅하다」, kunna 는 「~할 수 있다」.
2. 둘을 겹치면 입법자가 바라는 가능성을 말한다: bör kunna ske.
3. 이 항목의 준비 자료(prop.) 문장이 그 꼴이다.

Villkoret bör kunna jämkas.
그 조항은 조정할 수 있어야 한다.

Frågan bör kunna prövas av domstol.
그 문제는 법원이 심리할 수 있어야 한다.

---

p. 7.12

²lämna ²utan ²avseende ['lɛmna 'ʉːtan 'ɑːvˌseːəndə]

고려하지 않다(효력을 인정하지 않다) ★★

조문어 **lämna utan avseende** | 일상·강의 **bortse från** | 억양 근거 nst · lexin · lexin

직역은 「고려 없이 두다」. 36 § 에서 jämka(고치다)와 짝을 이뤄, 조항을 아예 없는 것처럼 다룬다는 뜻이다. 조문에서는 s-수동 lämnas utan avseende 로 나온다. 덴마크 § 36 은 같은 자리에 tilsidesætte 를 쓴다.

쉬운 예 — Domstolen lämnade villkoret utan avseende.
법원은 그 조항을 고려하지 않았다.

실무 예 — Om villkoret lämnas utan avseende, gäller resten av avtalet.
그 조항을 고려하지 않으면 계약의 나머지가 효력을 가진다.

문형

lämna något utan avseende

~을 고려하지 않다

1. lämna(남겨 두다) + 목적어 + utan avseende(고려 없이).
2. 목적어가 주어로 가면 s-수동: villkoret lämnas utan avseende.
3. 일상어로는 bortse från(~을 무시하다).

Invändningen lämnas utan avseende.
그 항변은 고려하지 않는다.

> Vi kan inte bortse från det.
> 그것을 무시할 수는 없다.

---

p. 7.13

²ogiltig [ˈuːjɪltɪg] 무효인 ★★★

조문어 **ogiltig** | 일상·강의 **ogiltig** | 억양 근거 lexin

o-(아님) + giltig(유효한). 명사는 ogiltighet. 계약법 3장 「Om rättshandlingars ogiltighet」의 그 말이지만, 조문 안에서는 「icke gällande mot …」(~에게 효력이 없다)로도 쓴다. 1736년 조문은 같은 말을 ogildt 로 적었다.

쉬운 예

Avtalet är ogiltigt.
그 계약은 무효다.

실무 예

Testamentet förklarades ogiltigt.
그 유언은 무효로 선언되었다.

원문

> Kiöp bör ske utan twång eller list, med säljarens och kiöparens goda ja och samtycke. Sker thet annorledes; ware ogildt. — Handels Balk 1 cap. 1 § (SRL1736 s. 160) ·
> 매매는 강박이나 사기 없이, 매도인과 매수인의 기꺼운 승낙과 동의로 이루어져야 한다. 달리 이루어지면 무효다.
>
> **옛 철자 → 지금 철자**
> Kiöp → Köp · twång → tvång · kiöparens → köparens · thet → det · ware → vare · ogildt → ogiltigt

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kiöp bör ske	주절 — bör 「~해야 한다」 + ske(일어나다)	매매는 이루어져야 한다
utan twång eller list,	조건 ① — 강박·사기 없이	강박이나 사기 없이
med säljarens och kiöparens goda ja och samtycke.	조건 ② — 두 당사자의 승낙과 동의	매도인과 매수인의 기꺼운 승낙과 동의로
Sker thet annorledes;	조건절 — 동사 Sker 로 시작	달리 이루어지면

ware ogildt.	주절 — ware(옛 접속법) 무효다 + 중성 형용사

1736년 철자 그대로다: kiö = kö, tw = tv, th = d, w = v, dt = t. 동사로 시작하는 조건절(Sker thet …)과 접속법 ware 는 1915년 계약법에도 그대로 이어진다.

문형

bör ske + 방식

~하게 이루어져야 한다

1. ske 는 「일어나다, 이루어지다」. 주어는 일이나 행위(köp, betalning).
2. bör 를 앞에 두면 마땅히 그래야 한다는 규범이 된다.
3. 방식은 utan(~없이)·med(~으로)·genom(~을 통하여)으로 붙인다.

Betalning bör ske inom trettio dagar.
지급은 30일 안에 이루어져야 한다.

Uppsägningen ska ske skriftligen.
해지는 서면으로 해야 한다.

---

p. 7.14

en [2] förmögenhetsrätt, förmögenhetsrätten, förmögenhetsrätter 복수 -er

[fœrˈmøːgənheːtsˌrɛt] **재산법 · 재산권** ★

조문어 **förmögenhetsrätt** 억양 근거 nst

förmögenhet(재산) + s + rätt(법·권리). 법 분야로는 「재산법」, 낱낱의 권리로는 「재산권」이다. 계약법의 정식 이름이 「Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område」(재산법 분야의 계약과 그 밖의 법률행위에 관한 법률)이고, 덴마크 계약법도 「formuerettens område」라는 같은 꼬리를 단다. 강세는 둘째 음절 -mö- 에 있다.

쉬운 예 Avtalsrätten är en del av förmögenhetsrätten.
계약법은 재산법의 한 부분이다.

실무 예 Lagen gäller på förmögenhetsrättens område.
그 법은 재산법 분야에 적용된다.

문형

på … område

~ 분야에서

1. område 는 「영역, 분야」. på … område 로 쓴다.

2. 분야 이름은 소유격으로 앞에 둔다: på förmögenhetsrättens område.
3. 소유격 뒤라서 område 에 관사가 붙지 않는다(förmögenhetsrättens område, 「området」 아님).

Han är expert på straffrättens område.
그는 형법 분야의 전문가다.

Det finns få domar på detta område.
이 분야에는 판결이 적다.

---

p. 7.15

ett [2]handelsbruk, handelsbruket, handelsbruk 복수 무변화 ['handəlsˌbrʉːk]

상관습 ★★

조문어 **handelsbruk** | 일상·강의 **praxis** | 억양 근거 nst

handel(거래) + s + bruk(쓰임, 관습). 1 § 2항은 2~9 § 의 계약 체결 규칙이 청약·승낙의 내용이나 상관습·그 밖의 관행(annan sedvänja)이 달리 정하면 물러난다고 한다. 덴마크 § 1 의 handelsbrug eller anden sædvane 와 글자 하나하나 맞선다.

쉬운 예

Det är handelsbruk i branschen.
그것은 그 업계의 상관습이다.

실무 예

Enligt handelsbruk betalas fakturan inom trettio dagar.
상관습에 따라 청구서는 30일 안에 지급된다.

원문

Vad i nämnda paragrafer stadgas skall lända till efterrättelse, så vitt ej annat följer av anbudet eller svaret eller av handelsbruk eller annan sedvänja. — 1 § 2 st. avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07
앞의 조문들에서 정한 것은, 청약이나 승낙에서 또는 상관습이나 그 밖의 관행에서 달리 나오지 않는 한 따라야 한다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska · ej → inte

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vad i nämnda paragrafer stadgas	주어 — vad 「~하는 것」 + s-수동 stadgas	앞의 조문들에서 정한 것은

skall lända till efterrättelse,	정동사 — lända till efterrättelse 「준수되다」(옛 관용구)	따라야 한다
så vitt ej annat följer	제한 — så vitt ej 「~하지 않는 한」	달리 나오지 않는 한
av anbudet eller svaret	출처 ①	청약이나 승낙에서
eller av handelsbruk eller annan sedvänja.	출처 ②	또는 상관습이나 그 밖의 관행에서

「lända till efterrättelse」는 「따라야 할 것이 되다」라는 옛 관용구다. 지금 말로는 「ska tillämpas」.

문형

såvitt inte annat följer av …

~에서 달리 정하지 않는 한

1. såvitt 은 「~하는 한」. 조문은 옛 띄어쓰기 så vitt 를 쓴다.
2. inte(옛 ej) annat följer av … = 「~에서 다른 것이 나오지 않는」.
3. 규정이 당사자의 약정에 물러나는 임의 규정임을 적는 꼴이다.

Lagen gäller, såvitt inte annat följer av avtalet.
계약에서 달리 정하지 않는 한 법률이 적용된다.

Priset ska betalas kontant, såvitt inte annat har avtalats.
달리 약정하지 않았으면 값은 현금으로 지급해야 한다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **handelsbrug** (철자) aftaleloven § 1 (LBK 193/2016, 현행 통합본)

p. 7.16

¹god ¹tro ['guːd 'truː] 선의(善意) ★★★

조문어 **god tro** | 억양 근거 lexin · lexin

「좋은 믿음」. 어떤 사정을 모르고 몰랐던 데 잘못이 없다는 뜻이다. 이 장의 조문은 「i god tro」(선의로, 선의인) 꼴로 쓴다. 반대는 ond tro(악의). 계약법 39 § 는 원칙적으로 법률행위를 알게 된 때를 기준으로 선의를 본다. 다만 특별한 사정이 있으면, 법률행위가 그의 행동을 정하기 전까지 그 뒤에 알았거나 알았어야 한 것도 고려할 수 있다(dock 단서).

쉬운 예

Han köpte bilen i god tro.

그는 선의로 그 차를 샀다.

실무 예

Förvärvaren var i god tro vid sitt förvärv.

양수인은 취득할 때 선의였다.

원문

> Har skuldebrev, kontrakt eller annan skriftlig handling upprättats för skens skull, må utan hinder därav fordran eller rättighet, som den enligt handlingens innehåll berättigade på grund av densamma överlåtit å annan, göras gällande av förvärvaren, såframt denne var i god tro vid sitt förvärv. — 34 § avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 채무증서·계약서 그 밖의 서면이 겉으로만 작성되었더라도, 그 서면의 내용에 따른 권리자가 그것에 근거하여 남에게 양도한 채권이나 권리는, 양수인이 취득할 때 선의였으면 양수인이 행사할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Har skuldebrev, kontrakt eller annan skriftlig handling	조건절 — 동사 Har 로 시작	채무증서·계약서 그 밖의 서면이
upprättats för skens skull,	조건절 동사 — för skens skull 「겉치레로」	겉으로만 작성되었으면
må utan hinder därav	주절 — må(옛 조동사 = får) + 「그럼에도」	그럼에도
fordran eller rättighet,	주절 주어	채권이나 권리는
som den enligt handlingens innehåll berättigade	관계절 — den … berättigade 「권리자」	서면의 내용에 따른 권리자가
på grund av densamma överlåtit å annan,	관계절 동사 — överlåtit 는 supinum(har 생략). å annan 은 지금 말로 till någon annan(남에게)	그것에 근거하여 남에게 양도한
göras gällande av förvärvaren,	주절 동사 — må … göras gällande 「행사될 수 있다」	양수인이 행사할 수 있다

såframt denne var i god tro vid sitt förvärv.	제한 — såframt 「~인 경우에」	취득할 때 선의였으면

가장행위(skenavtal)도 선의의 양수인에게는 내세울 수 없다는 조다. 주절 må 와 그 동사 göras gällande 사이가 멀다.

문형

vara i god tro

선의이다

1. 이 장의 조문에서 선의는 전치사 i 와 함께 온다: i god tro.
2. 동사는 vara(이다)나 handla(행동하다), köpa(사다).
3. 무엇에 대해 선의인지는 om: i god tro om att säljaren ägde varan.

Köparen var i god tro.
매수인은 선의였다.

Han handlade i god tro.
그는 선의로 행동했다.

한국이라면? ≠ 선의의 제삼자 · 민법 제108조

한국 제108조 2항 「전항의 의사표시의 무효는 선의의 제삼자에게 대항하지 못한다」와 같은 자리다. 스웨덴 34 § 는 서면으로 된 가장행위와 그 양수인만 다룬다.

---

p. 7.17

ett [1]tvång, tvånget 복수 없음 ['tvɔŋ] 강박(강제) ★★★

조문어 **tvång** | 일상·강의 **tvång** | 억양 근거 lexin

동사 tvinga(강요하다)의 명사. 계약법 28 § 는 폭력이나 급박한 위험을 뜻하는 협박에 의한 강박(강요당한 자에게 효력이 없다 — 다만 2항: 제3자가 강박했고 상대방이 선의이면, 강박이 끝난 뒤 지체 없이 상대방에게 알려야 하고 알리지 않으면 유효해진다), 29 § 는 그 밖의 위법한 강박(상대방이 스스로 강박했거나 그것을 알았거나 알았어야 했으면 효력이 없다)을 나눈다. 1736년 조문의 twång 이 같은 말이다.

쉬운 예 — Han skrev under under tvång.
그는 강박 아래 서명했다.

실무 예 — Avtalet kom till genom tvång.
그 계약은 강박으로 성립했다.

원문

Rättshandling, den någon blivit rättsstridigt tvungen att företaga, vare, där tvånget utövats genom våld å person eller genom hot, som innebär trängande fara, icke gällande mot den tvungne. — 28 § 1 st. avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07

누군가 위법하게 강요당해 한 법률행위는, 그 강박이 사람에 대한 폭력이나 급박한 위험을 뜻하는 협박으로 행해졌으면, 강요당한 자에게 효력이 없다.

옛 철자 → 지금 철자

vare → är · icke → inte · den någon → som någon

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Rättshandling,	주어	법률행위는
den någon blivit rättsstridigt tvungen att företaga,	관계절 — den 은 옛 관계사(= som)	누군가 위법하게 강요당해 한
vare,	정동사 — 옛 접속법	~이다
där tvånget utövats genom våld å person	조건 — där 「~한 경우」, å = på	강박이 사람에 대한 폭력으로 행해졌거나
eller genom hot, som innebär trängande fara,	조건 계속	급박한 위험을 뜻하는 협박으로 행해졌으면
icke gällande mot den tvungne.	술어 — den tvungne 「강요당한 자」(옛 남성 -e)	강요당한 자에게 효력이 없다

정동사 vare 와 술어 icke gällande 사이에 där 조건절이 끼었다. 「Rättshandling … vare … icke gällande mot den tvungne」가 뼈대다.

문형

vara gällande mot någon

~에게 효력이 있다

1. gällande 는 gälla(효력이 있다)의 현재분사. vara gällande = 효력이 있다.
2. 누구에게 효력이 있는지는 mot: gällande mot den tvungne.
3. 부정은 inte(옛 icke·ej) gällande. 계약법 3장이 무효를 적는 기본 꼴이다.

Avtalet är inte gällande mot honom.
그 계약은 그에게 효력이 없다.

Beslutet är gällande mot alla parter.
그 결정은 모든 당사자에게 효력이 있다.

한국이라면? ≠ 강박에 의한 의사표시 · 민법 제110조
한국은 「사기나 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다」(제110조 1항). 스웨덴 28 § 1항은 폭력이나 급박한 위험을 뜻하는 협박이면 강요당한 자에게 효력이 없다(icke gällande mot den tvungne)고 정한다. 2항은 제3자의 강박이고 상대방이 선의이면 지체 없는 통지를 요구한다.

---

p. 7.18

ett [1] svek, sveket, svek 복수 무변화 ['sveːk] 사기(기망) · 배신 ★★

조문어 **svek** | 일상·강의 **svek** | 억양 근거 lexin

동사 svika(배신하다)의 명사. 계약법 30 § 는 명사 대신 형용사 svikligt(기망하는)과 부사 svikligen(기망하여)을 쓴다: svikligt förledande(기망에 의한 유인). 일상어로는 「배신」 뜻이 앞선다. 형법의 사기죄는 다른 말 bedrägeri 다(BrB 9장 1 §).

쉬운 예
Det var ett svek.
그것은 배신이었다.

실무 예
Köparen blev svikligen förledd att skriva under.
매수인은 기망당해 서명하게 되었다.

원문
Där den, gent emot vilken en rättshandling företagits, framkallat densamma genom svikligt förledande eller ock insett eller bort inse, att den, som företog rättshandlingen, blivit svikligen förledd därtill av annan, vare rättshandlingen icke gällande mot den förledde. — 30 § 1 st. avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07
법률행위의 상대방이 기망으로 유인하여 그 법률행위를 하게 했거나, 행위자가 다른 사람에게 기망당해 그 행위를 하게 된 것을 상대방이 알았거나 알았어야 했으면, 그 법률행위는 기망당한 자에게 효력이 없다.

옛 철자 → 지금 철자
vare → är · icke → inte · bort inse → borde ha insett

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Där den, gent emot vilken en rättshandling företagits,	조건 — där 「~한 경우」 + 주어 den(상대방)	법률행위의 상대방이
framkallat densamma genom svikligt förledande	갈래 ① — framkallat(har 생략)	기망으로 유인하여 그 행위를 하게 했거나
eller ock insett eller bort inse,	갈래 ② — bort inse 「알았어야 했다」	또는 알았거나 알았어야 했으면
att den, som företog rättshandlingen,	insett 의 목적절 시작	행위자가
blivit svikligen förledd därtill av annan,	목적절 동사 — 수동 blivit … förledd	다른 사람에게 기망당해 그리 하게 된 것을
vare rättshandlingen icke gällande mot den förledde.	주절 — vare … icke gällande	그 법률행위는 기망당한 자에게 효력이 없다

갈래 ①은 상대방 자신의 기망, 갈래 ②는 제3자의 기망을 상대방이 알았거나 알았어야 했던(insett eller bort inse) 경우다. 「eller ock」(또는)이 둘을 가른다.

문형

insett eller bort inse

알았거나 알았어야 했다

1. inse 는 「알아차리다」, insett 은 그 supinum(har 와 함께 완료를 만든다. 과거분사는 insedd).
2. bort inse = 「알아차렸어야 했다」. 과실로 몰랐던 경우를 함께 묶는다.
3. 계약법 11·29·30 § 에 나오는 짝이다. 지금 말로 풀면 「kände till eller borde ha känt till」 이다.

Säljaren insåg eller borde ha insett felet.
매도인은 하자를 알았거나 알았어야 했다.

Banken borde ha insett att något var fel.
은행은 무언가 잘못되었음을 알았어야 했다.

문법 S3 · bort inse — 「알았어야 했다」

~~har bort insett~~ (비문)

har bort inse

bort 는 böra(~해야 한다)의 supinum 이다. 조동사 supinum 뒤 동사는 부정사(inse)로 둔다. 조문은 앞의 insett 과 함께 har 를 한 번만, 그것도 생략해 쓴다. 지금 말로는 borde ha insett.

한국이라면? ≠ 사기에 의한 의사표시 · 민법 제110조

제삼자의 사기는 한국도 상대방이 「그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여」 취소할 수 있다(제110조 2항). 요건은 30 § 와 닮았고, 효과는 취소 대 효력 없음으로 다르다.

---

ett [1]ocker, ockret 복수 없음 ['ɔkər] 폭리(고리대) ★★

조문어 **ocker** | 일상·강의 **ocker** | 억양 근거 lexin

남의 궁박을 이용해 지나친 이익을 얻는 일. 계약법은 31 § 에서 상대방의 궁박(trångmål)·무분별(oförstånd)·경솔(lättsinne)·종속적 지위(beroende ställning)를 이용한 법률행위를 다룬다. 1975년 스웨덴 정부 법안은 덴마크 계약법의 같은 번호 조를 「ockerbestämmelsen i 31 § avtalslagen」(폭리 규정)이라 적는다(prop. 1975/76:81 s. 24) — 조 번호까지 같다는 뜻이다. 낱말 ocker 자체는 41 § 가 폐지한 1901년 법의 이름에 나온다.

쉬운 예

Det är rena ockret.

그건 순전한 폭리다.

실무 예

Räntan var så hög att det var fråga om ocker.

이자가 너무 높아 폭리가 문제되었다.

원문

Genom denna lag upphävas 1 kap. 1 § och 9 kap. 9 § handelsbalken, 2 och 3 §§ i lagen d. 14 juni 1901 angående ocker samt vad i övrigt finnes i lag eller särskild författning stadgat stridande mot här ovan givna bestämmelser. — 41 § avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07

이 법으로 상거래편(handelsbalken) 1장 1 § 와 9장 9 §, 1901년 6월 14일의 폭리에 관한 법률 2 § 와 3 §, 그 밖에 법률이나 특별 법령에 정한 것으로서 위 규정에 어긋나는 것은 폐지된다.

옛 철자 → 지금 철자

upphävas → upphävs · finnes → finns

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Genom denna lag upphävas	주절 — upphävas(옛 복수 s-수동, 「폐지된다」)	이 법으로 폐지된다
1 kap. 1 § och 9 kap. 9 § handelsbalken,	주어 ① — 1734년 왕국법 상거래편	상거래편 1장 1 § 와 9장 9 §

2 och 3 §§ i lagen d. 14 juni 1901 angående ocker	주어 ② — d. = den(날짜 앞)	1901년 6월 14일 폭리법 2 § 와 3 §
samt vad i övrigt finnes i lag	주어 ③ — vad 「~하는 것」	그 밖에 법률에 있는 것
eller särskild författning stadgat	주어 ③ 계속 — stadgat 「정해진」	또는 특별 법령에 정해진 것으로서
stridande mot här ovan givna bestämmelser.	주어 ③ 꾸밈 — stridande mot 「~에 어긋나는」	위 규정에 어긋나는 것

Genom denna lag 가 첫 자리를 차지해 정동사 upphävas 가 둘째 자리에 온다(V2). 폐지되는 것 셋이 그 뒤에 주어로 늘어선다. 첫 주어 「1 kap. 1 § … handelsbalken」 이 이 장 도입의 1736년 조문이다.

문형

Genom … upphävs …

~으로 ~을 폐지한다

1. upphäva 는 「폐지하다」. 조문은 s-수동 upphävs(옛 복수 upphävas)로 쓴다.
2. 무엇으로 폐지되는지는 genom 으로 앞에 둔다: Genom denna lag …
3. 폐지된 조는 통합본에 「har upphävts genom lag …」 로 남는다.

Genom lagen upphävs den gamla förordningen.
이 법으로 옛 시행령을 폐지한다.

Paragrafen har upphävts.
그 조는 폐지되었다.

한국이라면? ≠ 불공정한 법률행위 · 민법 제104조

취약한 사정과 현저한 불균형이라는 공통점이 있다. 스웨덴 31 § 는 남의 궁박·무분별·경솔·종속적 지위를 이용해 이익을 얻거나 약정한 행위를 적고, 한국 제104조는 「당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험」 을 든다. 효과도 한국은 무효, 스웨덴은 불리해진 자에게 효력이 없다.

---

p. 7.20

¹tro ¹och ¹heder ['truː 'ɔk 'heːdər] 신의와 명예(신의칙) ★★

조문어 **tro och heder** | 억양 근거 lexin · lexin · lexin

tro(믿음) + heder(명예). 계약법 안에서는 33 § 에 쓰이는 굳은 표현이고, 다른 법령에도 나온다(토지법전 4장 19 a § 「i strid mot tro och heder」 — 4장). 법률행위의 성립 사정을 알면서 그

것을 내세우는 것이 「신의와 명예에 어긋나면」 내세우지 못하게 한다. 독일어 Treu und Glauben 과 모양이 닮았지만 짜임이 다르다.

쉬운 예

Det strider mot tro och heder.

그것은 신의와 명예에 어긋난다.

실무 예

Säljaren kan inte åberopa avtalet, eftersom det skulle strida mot tro och heder.

그것은 신의와 명예에 어긋날 것이므로 매도인은 그 계약을 내세울 수 없다.

원문

> Rättshandling, som eljest vore att såsom giltig anse, må ej göras gällande, där omständigheterna vid dess tillkomst voro sådana, att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem åberopa rättshandlingen, och den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, måste antagas hava ägt sådan vetskap. –
>
> 33 § avtalslagen · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 달리 보면 유효한 법률행위라도, 그 성립 때의 사정이 그것을 알면서 그 법률행위를 내세우는 것이 신의와 명예에 어긋날 만한 것이었고, 법률행위의 상대방이 그 사정을 알았다고 보아야 하면, 그 법률행위를 주장할 수 없다.

옛 철자 → 지금 철자

voro → var · hava → ha

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Rättshandling, som eljest vore att såsom giltig anse,	주어 + 관계절 — vore att anse 「~로 보아야 할」(접속법 과거)	달리 보면 유효한 법률행위라도
må ej göras gällande,	주절 — må ej(옛 꼴 = får inte) + s-수동	주장할 수 없다
där omständigheterna vid dess tillkomst voro sådana,	조건 ① — voro(옛 복수 과거 = var)	그 성립 때의 사정이 ~한 것이었고
att det skulle strida mot tro och heder	sådana … att 「~할 만한」	신의와 명예에 어긋날 만한

att med vetskap om dem åberopa rättshandlingen,	det 의 내용 — 부정사	그것을 알면서 그 법률행위를 내세우는 것이
och den, gentemot vilken rättshandlingen företogs,	조건 ② 주어 — 상대방	그리고 법률행위의 상대방이
måste antagas hava ägt sådan vetskap.	조건 ② 동사 — måste antagas 「~로 보아야 한다」	그 사정을 알았다고 보아야 하면

주절(må ej göras gällande)이 앞에 짧게 오고, där 뒤에 조건 둘이 och 로 이어진다. 둘 다 갖춰야 한다.

문형

strida mot + 명사

~에 어긋나다

1. strida 는 「싸우다」. strida mot = 「~와 맞서다」, 곧 어긋나다.
2. 주어는 행위나 조항: villkoret strider mot lag.
3. 형용사 꼴 stridande mot(~에 어긋나는)은 41 § 에, 명사구 i strid mot 은 11 § 에 나온다.

Villkoret strider mot lag.
그 조항은 법률에 어긋난다.

Det skulle strida mot god sed.
그것은 선량한 풍속에 어긋날 것이다.

한국이라면? ≠ 신의성실 · 민법 제2조

한국 제2조 1항 「권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다」는 모든 권리 행사의 원칙이다. 스웨덴 33 § 는 성립 사정을 안 상대방이 법률행위를 내세우지 못하게 하는 좁은 조문이다.

1736 · 1915 · 1975 · 1976 — 매매 조문에서 일반조항까지

1736년 왕국법의 매매 조문을 1915년 계약법 41 § 가 폐지했다. 1915년 법은 북유럽 공동 작업의 산물이지만, 일반조항 36 § 는 1970년대 이후 나라마다 따로 들어왔다. 노르웨이 36 § 끝에는 「Endret ved lov 4 mars 1983 nr. 4」라는 주기가 붙어 있다. 핀란드의 도입 연도는 원문을 확인한 뒤 더한다.

해	원문	뜻	메모
1736	Kiöp bör ske utan twång eller list, med säljarens och kiöparens goda ja och samtycke. Handels Balk 1 cap. 1 § (SRL1736 s. 160)	매매는 강박이나 사기 없이, 매도인과 매수인의 기꺼운 승낙과 동의로 이루어져야 한다.	1734년 의회가 채택하고(표제 「Gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734」) 1736년 1월 23일 재가된 왕국법. 원판 철자 그대로
1915	Genom denna lag upphävas 1 kap. 1 § och 9 kap. 9 § handelsbalken 41 § avtalslagen (1915:218)	이 법으로 상거래편 1장 1 § 와 9장 9 § 는 폐지된다	Utfärdad 1915-06-11. 같은 조가 1901년 폭리법 2·3 § 도 폐지했다
1975	I maj 1975 har det danska folketinget antagit ett förslag till en ny generalklausul i 36 § avtalslagen. prop. 1975/76:81 s. 24	1975년 5월 덴마크 의회는 계약법 36 § 에 새 일반조항을 두는 안을 채택했다.	스웨덴 정부 법안이 덴마크의 움직임을 적은 대목
1976	Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt 36 § 1 st. avtalslagen	계약 조항은 불합리하면 조정하거나 고려하지 않을 수 있다	prop. 1975/76:81 이 시행일로 1976. 7. 1. 을 제안했다. 현행 조문 끝 꼬리표는 마지막 개정 「Lag (1994:1513)」

한국이라면? — 청약에서 일반조항까지

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다.

	스웨덴	한국	차이
≠	anbud bindande (1 §)	청약의 구속력 (제527조)	한국은 「계약의 청약은 이를 철회하지 못한다」, 스웨덴은 구속력이 있다(bindande)고 적는다.

≠	för sent svar (4 § 1 st.)	연착된 승낙 (제530조)	한국은 청약자가 새 청약으로 「볼 수 있다」, 스웨덴 1항은 새 청약으로 효력이 있다. 스웨덴 2항: 승낙자가 제때 도달했다고 여기고 청약자도 그것을 알아차릴 수밖에 없었으면, 청약자가 지체 없이 거절을 알리지 않는 한 계약이 성립한다.
≠	avslag i förening med nytt anbud (6 §)	변경을 가한 승낙 (제534조)	1항은 둘 다 「청약의 거절과 동시에 새로 청약한 것으로 본다」는 짜임이다. 스웨덴 2항: 승낙자가 청약과 일치한다고 여기고 청약자가 그것을 알아야 했으면, 지체 없이 거절을 알리지 않는 한 승낙 내용대로 계약이 성립한다.
=	fullmakt (10 §)	대리행위의 효력 (제114조)	대리인의 행위가 직접 본인에게 효력이 생긴다.
≠	överskriden fullmakt (11 § 1 st.)	권한을 넘은 표현대리 (제126조)	한국은 제삼자의 「정당한 이유」로 본인 책임, 스웨덴 1항은 제3자의 악의·과실로 본인에게 효력 없음. 2항은 18 § 의 대리권이면 제3자가 선의여도 효력이 없다.
≠	fullmäktig utan fullmakt (25 §)	무권대리인의 책임 (제135조)	한국은 상대방이 「계약을 이행할 책임 또는 손해를 배상할 책임」을 고른다. 스웨덴 25 § 는 손해배상만 정한다.
≠	tvång · svek (28–30 §§)	사기·강박 (제110조)	한국은 「취소할 수 있다」, 스웨덴은 강요당한 자·기망당한 자에게 효력이 없다(icke gällande mot …). 28 § 2항은 제3자의 강박이고 상대방이 선의이면 지체 없는 통지를 요구한다.
≠	ocker (31 §)	불공정한 법률행위 (제104조)	궁박·경솔과 현저한 불균형은 닮았다. 열거한 사정(스웨덴 종속적 지위, 한국 무경험)과 효과(한국 무효, 스웨덴 불리해진 자에게 효력 없음)가 다르다.
≠	misstag (32 § 1 st.)	착오 (제109조)	한국은 「중요부분에 착오」가 있으면 취소하되 착오가 표의자의 「중대한 과실」로 인한 때에는 취소하지 못한다. 스웨덴 32 § 1항은 오기 따위의 착오를 상대방이 알았거나 알았어야 하면 구속되지 않는다고 한다.
≠	tro och heder (33 §)	신의성실 (제2조)	한국은 모든 권리 행사의 원칙, 스웨덴은 법률행위를 내세우지 못하게 하는 좁은 조문.

≠	skenavtal och god tro (34 §)	통정허위표시와 선의의 제삼자 (제108조)	둘 다 가장행위를 선의자에게 내세우지 못하게 한다. 다만 한국은 「선의의 제삼자에게 대항하지 못한다」 고 넓게, 스웨덴 34 § 는 겉으로만 작성한 서면에 근거해 채권·권리를 넘겨받은 양수인만 보호한다.
≠	generalklausul (36 §)	약관의 일반원칙 (약관법 제6조)	한국 약관법 제6조는 신의성실의 원칙을 위반하여 공정성을 잃은 약관 조항을 무효로 하고, 스웨덴 36 § 는 약관에 한정하지 않고 불합리한(oskäligt) 계약 조항을 조정하거나 고려하지 않을 수 있게 한다.

같은 조, 세 나라 — 스웨덴 · 덴마크 · 노르웨이

북유럽 나라들은 계약법을 함께 준비해 저마다 공포했다(스웨덴 1915년, 노르웨이 1918년, 핀란드 1929년). 대리를 다루는 조는 세 나라 모두 10 § 이고, 대리의 효과도 같다. 덴마크 문언은 retsinformation 의 LBK 193/2016(현행 통합본)으로 대조했다. 노르웨이 문언은 Lovdata 의 현행 통합본(LOV-1918-05-31-4)에서 옮겼고(2026. 11. 8. 화면), Lovdata 가 NLOD 2.0 으로 공개하는 법령 묶음(2026. 11. 9. 받음)으로 글자를 다시 대조했다. 노르웨이 10 § 는 옛 철자(fuldmægtig·paa)를 그대로 지니고, 36 § 는 끝 주기 「Endret ved lov 4 mars 1983 nr. 4」 의 개정 문언이라 지금 철자다.

낱말 10 § 1항 — 대리인의 행위가 직접 본인에게 권리·의무를 낳는다는 효과는 세 나라가 같고, 표현이 다르다. 스웨덴 varder … berättigad och förpliktad ↔ 덴마크 bliver … berettiget og forpligtet. 스웨덴은 「계약 체결이나 그 밖의 법률행위」, 덴마크는 「법률행위」(retshandel)로 묶는다. 노르웨이는 대리인 쪽에서 적는다: 대리인이 … 하면 법률행위가 본인에게 직접 권리와 의무를 낳는다(stifter … ret og pligt). aftaleloven § 10 Stk. 1 (DK) · avtaleloven § 10 første ledd (NO)

스웨덴어

Den, som åt annan givit fullmakt att sluta avtal eller eljest företaga rättshandlingar, varder omedelbart berättigad och förpliktad i förhållande till tredje man …

덴마크어

Den, som har givet en anden fuldmagt til at foretage en retshandel, bliver umiddelbart berettiget og forpligtet overfor tredjemand ved retshandel, som fuldmægtigen foretager i fuldmagtsgiverens navn og indenfor fuldmagtens grænser.

노르웨이어

Foretar fuldmægtigen en retshandel i fuldmagtsgiverens navn og indenfor fuldmagtens grænse, stifter retshandelen ret og pligt umiddelbart for fuldmagtsgiveren.

철자 ll ↔ ld, ä ↔ æ, k ↔ g. 셋이 한 묶음으로 맞선다. 노르웨이 10 § 는 옛 철자 그대로라 덴마크와 같다. aftaleloven § 10 (DK · NO)

스웨덴어	fullmakt · fullmäktig · fullmaktsgivare
덴마크어	fuldmagt · fuldmægtig · fuldmagtsgiver
노르웨이어	fuldmagt · fuldmægtig · fuldmagtsgiver

뜻 10 § 2항. 스웨덴어 lag 자리에 덴마크어·노르웨이어는 lov 가 온다. 스웨덴어 lov 는 「허락」이다 (få lov = 허락받다). aftaleloven § 10 Stk. 2 (DK) · avtaleloven § 10 annet ledd (NO)

스웨덴어	enligt lag eller sedvänja
덴마크어	efter lov eller sædvane
노르웨이어	efter lov eller sedvane

낱말 1 § — 청약이 anbud ↔ tilbud 로 갈린다. 덴마크는 1항을 두 문장으로 줄이고 스웨덴 2항의 상관습 단서(handelsbruk ↔ handelsbrug)를 같은 항에 넣었다. 노르웨이 1 § 에는 청약 문장이 없고 상관습 단서만 있다(handelsbruk 는 스웨덴과 같은 철자). aftaleloven § 1 Stk. 1 (DK) · avtaleloven § 1 (NO)

스웨덴어	Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§ sägs, bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret.
덴마크어	Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren. Reglerne i §§ 2-9 kommer til anvendelse, for så vidt ikke andet følger af tilbudet eller svaret eller af handelsbrug eller anden sædvane.
노르웨이어	Reglerne i dette kapitel kommer til anvendelse, hvis ikke andet følger av retshandelen eller av handelsbruk eller anden sedvane.

제도 36 § — 같은 조 번호, 다른 대상과 기준. 스웨덴은 조항(avtalsvillkor)이 oskäligt 한지, 덴마크는 계약(aftale)을 내세우는 것이 urimeligt 하거나 redelig handlemåde(정직한 행동 방식)에 어긋나는지를 묻는다. 노르웨이도 계약(avtale)을 대상으로 urimelig 와 god forretningsskikk(좋은 거래 관행)를 든다. jämkas ↔ ændres ↔ endres, lämnas utan avseende ↔ tilsidesættes ↔ settes til side.

aftaleloven § 36 Stk. 1 (DK) · avtaleloven § 36 første ledd (NO)

스웨덴어 Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt …

덴마크어 En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.

노르웨이어 En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende disposisjoner.

제도 41 § — 세 나라 모두 계약법 41 § 가 옛 법의 조문을 폐지한다. 스웨덴은 1734년 왕국법, 덴마크는 크리스티안 5세의 법전(Danske Lov). 노르웨이 41 § 는 첫 항에서 이 법이 재산법 분야에만 적용된다고 하고, 폐지 목록은 Lovdata 가 「– – –」 로 줄여 싣는다. aftaleloven § 41 (DK) · avtaleloven § 41 (NO)

스웨덴어 Genom denna lag upphävas 1 kap. 1 § och 9 kap. 9 § handelsbalken …

덴마크어 Ved nærværende lov ophæves Christian den Femtes danske lov, for Færøernes vedkommende samme konges norske lov 5-1-4 og 5-1-5.

노르웨이어 Ved denne lov ophæves – – –

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다.

	스웨덴어	독일어	차이
≠	avtal	Vertrag	학습용으로 나누면 스웨덴어는 av + tal(말)이다. 독일어와 낱말 모양이 다르다.
=	anbud · fullmakt	Angebot · Vollmacht	학습용으로 나누면 나란하다: an + bud / An + gebot, full + makt / voll + Macht(역사적 어원 비교는 아니다).

=	rättshandling	Rechtsgeschäft	가리키는 것은 같고 뒤 요소만 다르다(handling 행위 / Geschäft 거래).
≠	ogiltig · icke gällande	ungültig · nichtig	이 장이 읽은 스웨덴 계약법 조문은 「icke gällande mot …」(누구에게 효력이 없다)로 적는다. 독일 BGB 는 nichtig 를 쓴다.
≠	tro och heder (33 §)	Treu und Glauben (BGB § 242)	모양은 닮았다. 스웨덴어는 tro(믿음) + heder(명예)이고 좁은 무효 사유, 독일어는 Treu(충실) + Glauben(믿음)이고 일반 원칙이다.

가짜 친구 · lag — 스웨덴의 「법」, 덴마크의 「lov」

스웨덴어로 법률은 lag 다. 계약법은 avtalslagen, 법률 꼬리표도 「Lag (1994:1513)」 처럼 적는다.

덴마크어로 법률은 lov 다. 같은 계약법이 덴마크에서는 aftaleloven 이다.

스웨덴어 lov 는 「허락」 이다. få lov att … 는 「~해도 된다는 허락을 받다」 다.

그래서 대리를 다루는 10 § 2항에서 스웨덴의 「enligt lag eller sedvänja」(법률이나 관습에 따라) 자리에 덴마크는 「efter lov eller sædvane」 를 쓴다. 덴마크 문언의 lov 를 「허락」 으로 읽으면 뜻이 틀어진다.

> Där någon såsom anställd i annans tjänst eller eljest i följd av avtal med annan intager en ställning, varmed enligt lag eller sedvänja följer viss behörighet att handla å dennes vägnar, anses han hava fullmakt att företaga rättshandlingar, som falla inom gränserna för denna behörighet. 10 § 2 st. avtalslagen

요령 스웨덴 조문의 lag 는 「법률」, 덴마크·노르웨이 조문의 lov 도 「법률」(노르웨이 10 § 2항도 efter lov eller sedvane). 스웨덴어 lov 만 「허락」 이다.

S3 s-수동과 옛 문체 — får jämkas, skall gälla, icke skäligen

조문의 수동으로 먼저 볼 것은 동사 끝에 -s 를 붙인 s-수동이다. 1915년 계약법은 현행 통합본에도 옛 꼴(skall·icke·ej·vare·varder·äga)을 그대로 지니고 있다.

- s-수동은 능동 꼴에서 만든다. jämka 를 보기로 들면: 부정사 jämka → jämkas, 현재 jämkar → jämkas(-r 를 떼고 -s), 과거 jämkade → jämkades.
- 조동사 뒤에는 s-수동 부정사: får jämkas, kan krävas, må ej göras gällande.
- 옛 꼴 icke·ej 는 지금의 inte, skall 은 ska 다. 36 § 는 1976년에 들어온 조인데도 「icke skäligen」 「skall gälla」 로 썼다.
- -e 로 끝나는 vare·gälle·äge 는 옛 접속법으로, 의무·허용 같은 규범 내용을 적는다(「~하라, ~일지어다」). 지금은 är·gäller·äger.
- varder 는 bli 의 옛 현재형, äga·falla·voro 는 옛 복수형이다(지금은 äger·faller·var). 옛 조문은 주어의 수에 따라 동사를 바꿨다.

표로 보기

옛 꼴·수동	조문의 꼴	지금 말
jämka → jämkas	Avtalsvillkor får jämkas	조정될 수 있다
anse → anses	anses han hava fullmakt	대리권이 있다고 본다
fordra → fordras	fordras iakttagande av viss form	일정한 방식의 준수가 요구된다
skall → ska	skall gälla såsom nytt anbud	새 청약으로 효력이 있다
icke · ej → inte	icke gällande mot den tvungne	강요당한 자에게 효력이 없다
vare → är	vare … bindande	구속력이 있다
varder → blir	varder omedelbart berättigad	직접 권리를 얻는다
äga → äger	äga motsvarande tillämpning	준용한다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Villkoret	får	jämkas	av domstolen.
주어 · 정관사 -et	조동사 · 허용	s-수동 부정사	행위자 · av

그 조항은 법원이 조정할 수 있다.

Svaret	ska	gälla	som ett nytt anbud.
주어	조동사 · 옛 꼴 skall	부정사 · 효력이 있다	자격 · 옛 꼴 såsom

그 승낙은 새 청약으로 효력이 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Villkoret får jämkad.~~	Villkoret får jämkas.	조동사 뒤의 수동은 과거분사가 아니라 s-수동 부정사.
~~Avtalet jämkas av domstolen i går.~~	Avtalet jämkades av domstolen i går.	s-수동도 시제를 따른다. 어제 일이면 과거 jämkades.
~~Han är bindande av anbudet.~~	Han är bunden av anbudet.	bindande 는 「구속하는」(능동). 구속당한 쪽은 과거분사 bunden.
~~Det kan icke krävas.~~	Det kan inte krävas.	비문은 아니다. icke 는 조문에 남은 옛 문체이고, 지금 쓰는 글에서는 inte 를 쓴다.

말해 보기 — 학회에서 북유럽 계약법을 설명할 때

「한 법을 세 나라가 따로 공포했다」를 설명하는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Den svenska avtalslagen kom till i samarbete med de andra nordiska länderna.

스웨덴 계약법은 다른 북유럽 나라들과 함께 만들어졌습니다.

kom till = 생겨났다, 만들어졌다

Varje land antog sedan lagen för sig.

그 뒤 나라마다 따로 그 법을 채택했습니다.

för sig = 따로, 저마다

Därför har regeln om fullmakt samma nummer i Sverige och Danmark.

그래서 대리 규정은 스웨덴과 덴마크에서 조 번호가 같습니다.

Därför 가 첫 자리라 동사 har 가 둘째 자리(V2)

Generalklausulen kom däremot till senare och ser olika ut i olika länder.

반면 일반조항은 나중에 들어왔고 나라마다 모양이 다릅니다.

däremot = 반면에

Hur ofta jämkar svenska domstolar avtal i dag?

오늘날 스웨덴 법원은 얼마나 자주 계약을 조정합니까?

의문사 Hur ofta 다음에 동사 jämkar

출처 상자 — 통합본, 스캔, 다른 나라의 판

스웨덴 조문은 riksdagen 오픈데이터의 통합본(SFS 1915:218, 머리 「Ändrad: t.o.m. SFS 1994:1513」)을 2026년 11월 7일에 받아 대조했다. 통합본은 개정을 반영해 엮은 판이다. 36 § 를 들이고 고친 1976·1994년 개정의 공포본(Svensk författningssamling)은 온라인에서 받지 못해, 이 책은 통합본을 기준으로 삼는다.

1736년 왕국법은 Litteraturbanken 의 팩시밀리(룬드 대학 도서관 소장본, 프락투어 활자)를 읽었다. 160면이 그림 196이다. 긴 s(ſ)는 s 로 옮겼다.

정부 법안 prop. 1975/76:81 은 riksdagen 의 PDF 가 스캔뿐이라 그림을 읽어 옮겼다. 인쇄 쪽 번호와 PDF 면 번호가 같다(118면 머리 「Prop. 1975/76: 81 118」).

덴마크 계약법은 retsinformation 의 LBK 193/2016 으로 대조했다. retsinformation 은 이 통합본을 지금도 시행 중(GÆLDENDE)으로 표시한다. 그 뒤 개정법 LOV 2158/2021(2022. 5. 28. 시행)은 § 38 c 를 고치고 § 38 e·38 f 를 더했을 뿐, 이 장이 인용한 § 1·10·36·41 은 그대로다.

노르웨이 계약법(LOV-1918-05-31-4)은 Lovdata 화면의 1·10·36·41 § 를 옮겨 실었고(2026. 11. 8. 열람), Lovdata 가 NLOD 2.0 으로 공개하는 현행 법령 묶음(api.lovdata.no, 2026. 11. 9. 받음, SHA-256 380632d4…93e9)으로 글자를 다시 대조했다. Lovdata 화면 자체는 일반 수집기의 자동 내려받기를 막지만(robots.txt), 공개 묶음은 키 없이 내려받도록 안내한다.

핀란드 계약법(228/1929)의 스웨덴어 정본 10 § 1항(1 mom.)은 스웨덴 10 § 1항과 글자가 같다. 핀란드는 스웨덴어로도 법령을 공포한다.

avtalslagen (riksdagen) · SRL1736 (Litteraturbanken) · prop. 1975/76:81 (PDF) · aftaleloven LBK 193/2016 · LOV 2158/2021 (덴마크 개정법) · avtaleloven (Lovdata) · Finlex 228/1929

확인 문제 8

1. 스웨덴 계약법 10 § 와 덴마크 계약법 § 10 의 관계로 맞는 것은?

덴마크가 스웨덴 법을 번역했다

조 번호와 대리의 효과가 같고, 낱말과 표현이 다르다

내용이 정반대다

덴마크에는 대리 규정이 없다

북유럽 공동 작업으로 준비된 조라 조 번호와 대리의 효과가 같다. 표현은 varder ↔ bliver, fullmakt ↔ fuldmagt 처럼 다르고, 스웨덴은 계약 체결과 그 밖의 법률행위를 나열하는데 덴마크는 retshandel(법률행위) 하나로 묶는다.

2. 36 § 1항의 「Avtalsvillkor får jämkas」 에서 jämkas 는?

과거형

s-수동 부정사

명사

현재분사

조동사 får 뒤의 s-수동 부정사다. 「조정될 수 있다」 .

3. 10 § 의 varder 를 지금 말로 바꾸면?

var

blir

vore

varit

varder 는 bli 의 옛 현재형이다. 덴마크 § 10 은 같은 자리에 bliver 를 쓴다.

4. 1915년 계약법 41 § 가 폐지한 1734년 왕국법 조문은?

- **Handels Balk 1 kap. 1 §**
- Handels Balk 1 kap. 5 §
- Ärvda Balk 1 kap. 1 §
- Rättegångs Balk 1 kap. 1 §

41 § 「Genom denna lag upphävas 1 kap. 1 § och 9 kap. 9 § handelsbalken …」. 1 kap. 1 § 가 「Kiöp bör ske utan twång eller list」 다.

5. 덴마크 계약법 § 36 이 스웨덴 36 § 의 oskälig 자리에 쓰는 말은?

- **urimelig**
- ugyldig
- uskadelig
- urettfærdig

「hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde」. 덴마크는 기준을 둘 (urimelig·redelig handlemåde) 둔다.

6. 종속절에서 부정어의 자리로 맞는 것은?

- att det kan inte krävas
- **att det inte kan krävas**
- att inte det kan krävas
- att det kan krävas inte

종속절에서 inte 는 정동사 앞에 온다. 조문도 「att det icke skäligen kan krävas」.

7. 28 § 1항의 강박(폭력·급박한 위험의 협박)에 의한 법률행위의 원칙적 효과는?

취소할 수 있다

강요당한 자에게 효력이 없다

손해배상만 청구할 수 있다

유효하다

「icke gällande mot den tvungne」. 다만 2항: 제3자가 강박했고 상대방이 선의이면 강박이 끝난 뒤 지체 없이 알려야 한다. 한국 민법 제110조는 「취소할 수 있다」로 다르다.

8. 스웨덴어 「få lov att …」의 뜻은?

법을 얻다

허락받다

법률을 만들다

판결을 받다

스웨덴어 lov 는 「허락」이다. 덴마크어·노르웨이어의 lov 는 「법률」.

2부 법의 언어 · 제8장

불법행위·손해배상

Skadestånd

스웨덴 손해배상법(skadeståndslagen, SkL)은 1972년 법이지만 문체는 옛 꼴을 지닌다 — skall, ej, icke, likställes. 2장 1 § 의 한 문장 「Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan」(2장에서 읽었다)이 일반 조항이고, 이 장은 그 둘레의 조문을 읽는다. 순수재산손해(ren förmögenhetsskada)는 2장의 일반 조항에서는 범죄로 일으킨 때만(2:2 — 3장의 공권력 행사·잘못된 정보 제공은 범죄 없이도), 인격침해(kränkning)는 범죄에 의한 때만(2:3), 사용자책임(3:1), 국가·지방자치단체의 책임(3:2·3:3), 인적 손해의 항목(5:1·5:2), 과실상계와 감액(6:1·6:2), 연대책임(6:4). 과실은 두 낱말이다 — 손해배상법은 vårdslöshet, 형법은 oaktsamhet(BrB 3:7). 고의는 둘 다 uppsåt. vållande 는 「고의·과실로 손해를 일으킴」, 곧 과책을 뜻하는 현재분사 명사로, 독일어 Gewalt 와 모양이 닮아 가

짜 친구가 된다. 덴마크 erstatningsansvarsloven 과 노르웨이 skadeserstatningsloven 은 「다를 때만」 상자에서 견준다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan. 2 kap. 2 § SkL
   범죄로 순수재산손해를 일으킨 자는 그 손해를 배상하여야 한다.
2. Med ren förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada. 1 kap. 2 § SkL
   이 법에서 순수재산손해란 누군가 인적 손해나 물적 손해를 입는 것과 관련 없이 생기는 경제적 손해를 말한다.
3. Skall två eller flera ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skadeståndet, i den mån ej annat följer av att begränsning gäller i den skadeståndsskyldighet som åvilar någon av dem. 6 kap. 4 § SkL
   둘 이상이 같은 손해를 배상하여야 하면, 그중 누군가의 배상 의무에 제한이 적용되어 달리 되지 않는 한, 그들은 손해배상에 대하여 연대하여 책임진다.

표제어 21

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 7. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

p. 8.1

ett ²skadestånd, skadeståndet, skadestånd 복수 무변화 ['skɑːdəˌstɔnd]

손해배상(금) ★★★

조문어 **skadestånd** | 일상·강의 **skadestånd** | 억양 근거 lexin

skada(손해, 2장) + e + stånd. 중성이고 복수 무변화. 법 이름 skadeståndslag 의 그 말이다. 5장 7 § 1항은 물적 손해의 배상 항목 셋 — 물건의 가치 또는 수리비와 가치 감소, 그 밖의 비용, 소득 상실 또는 영업 침해. 꼬리표 「(Lag 1975:404)」은 1975년 개정으로 들어온 문언이라는 뜻이다. 덴마크·노르웨이는 같은 자리에 erstatning 을 쓴다 — 스웨덴어 ersättning 은 보상 일반이고 손해배상은 skadestånd 다.

쉬운 예

Hon kräver skadestånd.

그녀는 손해배상을 청구한다.

실무 예

Domstolen dömde ut skadestånd till den skadelidande.

법원은 피해자에게 손해배상을 명했다.

원문

> Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för 1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 2. annan kostnad till följd av skadan, 3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. — 5 kap. 7 § SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 물적 손해에 따른 손해배상은 다음의 배상을 포함한다. 1. 물건의 가치 또는 수리비와 가치 감소, 2. 손해로 인한 그 밖의 비용, 3. 소득 상실 또는 영업 침해.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Skadestånd med anledning av sakskada	주어 — med anledning av 「~에 따른, ~을 이유로 한」	물적 손해에 따른 손해배상은
omfattar ersättning för	정동사 omfatta 「포함하다」 + ersättning för 「~의 배상」	~의 배상을 포함한다
1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,	항목 ① — sakens(물건의, 소유격)	물건의 가치 또는 수리비와 가치 감소
2. annan kostnad till följd av skadan,	항목 ② — till följd av 「~로 인한」	손해로 인한 그 밖의 비용
3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.	항목 ③ — intrång 「침해」 (2장 부록 A)	소득 상실 또는 영업 침해

「ersättning för + 항목」 이 손해배상법 5장의 틀이다. 1 § 가 인적 손해, 7 § 가 물적 손해의 항목을 같은 꼴로 센다. omfattar(포함한다)는 열거가 닫혀 있음을 뜻한다.

문형

skadestånd med anledning av + 손해

~에 따른 손해배상

1. med anledning av 는 「~을 계기로, ~에 따른」. 어떤 손해의 배상인지 붙인다.

2. 손해 종류 셋이 짝이 된다: personskada(인적), sakskada(물적), ren förmögenhetsskada(순수재산).
3. 배상하다는 ersätta, 명하다는 döma ut skadestånd.

Skadestånd med anledning av personskada omfattar sjukvårdskostnad.

인적 손해에 따른 손해배상은 치료비를 포함한다.

Han fick skadestånd med anledning av kränkningen.

그는 인격침해에 따른 손해배상을 받았다.

문법 S2 · 합성어의 이음 소리 -e- — skadestånd, skadeståndslag

~~skadastånd~~ (비문)

skadestånd

skada 가 앞 요소가 되면 끝 a 가 e 로 바뀐다: skade + stånd, skade + lidande. 9장의 köpe-handling 도 같은 -e- 다. 6장에서 본 -s- 와 함께 합성어 이음 소리의 두 갈래다.

한국이라면? ≠ 불법행위의 내용 · 민법 제750조

한국 제750조는 「고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다」는 한 문장이고 배상 항목은 적지 않는다. 스웨덴 5장은 인적·물적 손해의 항목을 조문으로 센다(5:1·5:7).

독일어와 비교 ≠ Schadensersatz

독일어는 Schaden + s + Ersatz(대체), 스웨덴어는 skada + stånd(「서다」에서 온 요소 — 학습용 분해이고 어원 확인은 하지 않았다). 덴마크·노르웨이는 독일어 쪽 erstatning 이다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **erstatning** (낱말) erstatningsansvarsloven § 1 Stk. 1 (LBK 1080/2025, 현행 통합본) · 노르웨이어 **erstatning** (낱말) skadeserstatningsloven § 3-1 første ledd (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

p. 8.2

[2] ersätta ['eɪˌʂɛta] 배상하다 · 대체하다 ★★★

조문어 **ersätta** | 일상·강의 **ersätta** | 억양 근거 nst

er- + sätta(놓다, 3장 부록 B). 강변화: ersätter · ersatte · ersatt. 손해배상법의 핵심 동사다 — 「skall ersätta skadan」(2:1·2:2), 「ska ersätta」(3:1·3:2). 3장 2 § 는 국가·지방자치단체가 공권력 행사(myndighetsutövning)에서의 과오로 생긴 인적·물적·순수재산손해, 인격침해, 특별한 유족 손해를 배상한다고 한다. 일상어로는 「대신하다, 갈아 끼우다」도 뜻한다. 명사 ersättning(배상, 보상)은 skadestånd 보다 넓다.

쉬운 예

Han ska ersätta skadan.

그는 손해를 배상하여야 한다.

실무 예

Kommunen ersatte den skadelidande fullt ut.

지방자치단체는 피해자에게 전액 배상했다.

원문

Staten eller en kommun ska ersätta 1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, 2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning, och 3. skada som ersätts enligt 2 kap. 3 a § och som orsakas genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning. — 3 kap. 2 § SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07

국가 또는 지방자치단체는 다음을 배상하여야 한다. 1. 국가나 지방자치단체가 수행을 책임지는 활동에서 공권력을 행사하며 저지른 과오나 태만으로 일으킨 인적 손해, 물적 손해 또는 순수재산손해, 2. 그러한 공권력 행사에서의 과오나 태만으로 다른 사람이 2장 3 § 에 정한 방식으로 침해당함에 따른 손해, 3. 2장 3 a § 에 따라 배상되는 손해로서 그러한 공권력 행사에서의 과오나 태만으로 생긴 손해.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Staten eller en kommun ska ersätta	주어 + 정동사 — 국가배상의 주체	국가 또는 지방자치단체는 ~을 배상하여야 한다
1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada,	항목 ① — 손해 세 종류	인적 손해, 물적 손해 또는 순수재산손해
som vållas genom fel eller försummelse vid	관계절 — s-수동 vållas, fel eller försummelse 「과오나 태만」	공권력을 행사하며 저지른 과오나 태만으로 일으킨
myndighetsutövning	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen	범위 — vars 「그것의」, svara för 「책임지다」	국가나 지방자치단체가 수행을 책임지는 활동에서

svarar,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
2. skada på grund av att någon annan kränks	항목 ② — kränks(s-수동) 「침해당하다」	다른 사람이 침해당함에 따른 손해
på sätt som anges i 2 kap. 3 §	방식 — 인격침해 조 (kränkning 항)	2장 3 § 에 정한 방식으로
3. skada som ersätts enligt 2 kap. 3 a §	항목 ③ — 특별한 유족 손해 (3 a §)	2장 3 a § 에 따라 배상되는 손해

세 항목이 모두 「fel eller försummelse vid myndighetsutövning」으로 묶인다 — 국가배상의 요건이 「공권력 행사에서의 과오나 태만」이다. 순수재산손해가 범죄 없이도 배상되는 것(1호)이 2장 2 § 와 다르다. 3 § 는 잘못된 정보·조언으로 생긴 순수재산손해를 따로 적는다 (myndighetsutövning 항).

문형

ersätta + 손해 (för + 사람)

~에게 ~손해를 배상하다

1. 목적어는 손해(skadan). 받는 사람을 적으려면 사람이 목적어가 되고 손해는 för: ersätta någon för skadan.
2. s-수동은 skadan ersätts(손해가 배상된다).
3. 명사는 ersättning för + 손해: ersättning för inkomstförlust.

Arbetsgivaren ska ersätta skadan.

사용자는 손해를 배상하여야 한다.

Skadan ersattes av försäkringsbolaget.

손해는 보험회사가 배상했다.

문법 S3 · 강변화 동사 ersätta — ersätter · ersatte · ersatt

~~Han ersättade skadan.~~ (비문)

Han ersatte skadan.

sätta(satte·satt)에서 왔으므로 과거 ersatte, supinum·과거분사 ersatt(둘이 같은 꼴). s-수동은 ersätts(지금)·ersättes(옛 꼴, 3장). 3장 부록 B 의 sätta 행을 본다.

한국이라면? ≠ 사용자의 배상책임 · 민법 제756조

한국 민법에는 국가배상 조문이 없고 국가배상법이 따로 있다(이 장에서 대조하지 않았다). 민법 제756조의 사용자책임은 「선임 및 그 사무감독에 상당한 주의를 한 때」 면책을 둔다. 스웨덴 3장 2 § 는 공권력 행사에서의 과오·태만을 요건으로 하고 면책 단서가 없다.

독일어와 비교 = ersetzen

같은 동사다(er- + sätta/setzen). 손해배상 조문의 핵심 동사가 세 언어에서 같다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **erstatte** (철자) erstatningsansvarsloven § 1 Stk. 1 「skal betale erstatning」(LBK 1080/2025) — 덴마크 조문은 동사 betale erstatning · 노르웨이어 **erstatte** (철자) skadeserstatningsloven § 1-1 「plikter å erstatte skade」(Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

p. 8.3

²vålla ['vɔla] (손해를) 일으키다 · 야기하다 ★★★

조문어 **vålla** | 일상·강의 **orsaka** | 억양 근거 nst

손해배상법의 「일으키다」 동사다 — 「vållar personskada」(2:1), 「vållar ren förmögenhetsskada genom brott」(2:2). 규칙 변화 vållar · vållade · vållat, s-수동 vållas(3:2). 일상어로는 orsaka(일으키다)도 쓴다. 2장 2 § 는 순수재산손해를 「범죄로」 일으킨 때에만 배상하게 한다 — 1장 1 § 가 다른 법률·계약이 달리 정하면 그쪽을 따르게 하므로, 계약 관계나 특별법에서는 다르다. 현재분사 명사형이 vållande(과책, 다음 항)다.

쉬운 예

Han vållade skadan.

그가 손해를 일으켰다.

실무 예

Skadan vållades av en anställd.

손해는 종업원이 일으켰다.

원문

> Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan. — 2 kap. 2 § SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 범죄로 순수재산손해를 일으킨 자는 그 손해를 배상하여야 한다.
>
> **옛 철자 → 지금 철자**
>
> skall → ska

문형

vålla + 손해 (genom + 수단)

~으로 ~손해를 일으키다

1. 목적어는 손해 종류: vålla personskada, vålla sakskada.
2. 수단·원인은 genom: genom brott(범죄로), genom fel eller försummelse.
3. s-수동은 skada som vållas(일으켜진 손해).

Föraren vållade olyckan genom vårdslöshet.
운전자는 과실로 사고를 일으켰다.

Skada som vållas genom brott ska ersättas.
범죄로 일으킨 손해는 배상되어야 한다.

한국이라면? ≠ 손해를 가한 자 · 민법 제750조
한국 제750조는 손해의 종류를 가르지 않고 「고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자」를 모두 배상 의무자로 한다. 스웨덴은 순수재산손해를 범죄로 일으킨 때로 좁힌다(2:2).

---

p. 8.4

[2] vållande ['vɔlanddə] 과책(고의·과실로 손해를 일으킴) ★★★

조문어 **vållande** | 일상·강의 **skuld** | 억양 근거 nst

vålla 의 현재분사를 명사로 쓴 말. 중성(ett vållande)이고 복수 없음 — 사전 표제는 없고 -ande 사물 명사의 규칙으로 본다. 「고의나 과실로 손해를 일으킨 것」, 곧 귀책을 뜻한다. 손해배상법 2장 제목이 「Skadeståndsansvar på grund av eget vållande」(자기 과책에 따른 배상책임), 3장 제목이 「... för annans vållande」(타인의 과책에 대한)다. 6장 1 § 3항은 과실상계의 기준으로 「양쪽의 과책의 정도(graden av vållande på ömse sidor)」를 든다. 형법 3장 7 § 의 죄명 「vållande till annans död」(과실치사)도 같은 말이다(oaktsamhet 항). 독일어 Gewalt 와 모양이 닮은 가짜 친구다.

쉬운 예
Skadan berodde på eget vållande.
손해는 자기 과책에 따른 것이었다.

실무 예
Graden av vållande påverkar skadeståndet.
과책의 정도가 손해배상액에 영향을 준다.

원문
Jämkning av skadestånd enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. — 6 kap. 1 § 3 st. SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07
제1항 또는 제2항에 따른 손해배상의 조정은 양쪽의 과책의 정도와 그 밖의 사정에 비추어 합리적인 바에 따라 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Jämkning av skadestånd enligt första eller andra stycket	주어 — 앞 두 항(인적·물적 손해의 과실상계)을 가리킨다	제1항 또는 제2항에 따른 손해배상의 조정은
sker efter vad som är skäligt	정동사 ske 「이루어지다」 + efter vad som är skäligt 「합리적인 바에 따라」	합리적인 바에 따라 한다
med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor	기준 ① — på ömse sidor 「양쪽의」	양쪽의 과책의 정도에 비추어
och omständigheterna i övrigt.	기준 ② — 7장 36 § 와 같은 꼬리	그리고 그 밖의 사정에

1항(인적 손해 — 원칙은 피해자의 고의·중과실, 음주운전자는 보통 과실도, 사망자의 고의 기여도)과 2항(물적·순수재산 손해 — 피해자 쪽의 과책이면)이 요건이고, 3항이 둘의 공통 기준이다. 「på ömse sidor」(양쪽)이 과실상계의 요지다.

문형

med hänsyn till graden av + 명사

~의 정도에 비추어

1. grad(정도) + av 로 무엇의 정도인지 붙인다: graden av vållande.
2. med hänsyn till(~에 비추어, 7장)로 판단 기준에 넣는다.
3. 정도를 가르는 말: ringa(가벼운) — grov(중대한) vårdslöshet.

Straffet bestäms med hänsyn till graden av skuld.
형벌은 책임의 정도에 비추어 정한다.

Ersättningen jämkas med hänsyn till graden av medvållande.
배상액은 피해자 과책의 정도에 비추어 조정된다.

문법 S3 · 현재분사 -ande 의 명사화는 중성 — ett vållande, ett skapande

~~en vållande~~ (비문)

ett vållande

동사의 현재분사(-ande)를 명사로 쓰면 중성이다: ett vållande(과책), ett skapande(창작, 6장), ett överklagande(불복, 5장). 사람을 가리키는 -ande(kärande·skadelidande)는 통성이다(2장 부록 A). 같은 어미가 성을 둘로 가른다.

한국이라면? ≠ 과실상계 · 민법 제396조

한국 제396조(제763조로 준용)는 「채권자에게 과실이 있는 때에는 법원은 손해배상의 책임 및 그 금액을 정함에 이를 참작하여야 한다」. 스웨덴 6장 1 § 는 인적 손해에서 원칙적으로 피해자의 고의·중과실을 참작하고(1항 — 음주운전자의 보통 과실과 사망자의 고의 기여는 예외), 물적·순수재산 손해는 과책 일반(2항) — 손해 종류로 기준을 가른다.

독일어와 비교 ≠ Verschulden

뜻은 Verschulden(과책)이지만 모양은 Gewalt(폭력·권력)와 닮았다. 조사 §2 A15 — 가짜 친구. vålla ↔ walten 의 어원 관계는 이 책이 확인하지 않았다.

---

p. 8.5

en [2] vårdslöshet, vårdslösheten 복수 없음 ['voːɖsˌløːsˌheːt]

과실(부주의) — 손해배상법의 낱말 ★★★

조문어 **vårdslöshet** | 일상·강의 **slarv** | 억양 근거 lexin

vårdslös(부주의한 — vård 「돌봄」 + lös 「없는」) + -het. 손해배상법의 과실이다: 2장 1 § 「av vårdslöshet」(2장에서 읽었다). 6장 1 § 1항은 인적 손해의 배상을 피해자 자신이 「고의 또는 중대한 과실(grov vårdslöshet)」로 손해에 기여한 때 조정할 수 있다고 하고, 음주운전 운전자는 보통 과실로 기여해도 조정할 수 있다고 하며, 사망 사고에서 사망자의 고의 기여도 든다. 형법은 같은 뜻을 oaktsamhet 로 적는다(다음 항). 덴마크·노르웨이 손해배상법은 uagtsomhed·uaktsomhet — 형법 쪽 낱말이다.

쉬운 예

Skadan orsakades av vårdslöshet.

손해는 과실로 생겼다.

실무 예

Grov vårdslöshet kan leda till jämkning.

중대한 과실은 감액으로 이어질 수 있다.

원문

> Skadestånd med anledning av personskada kan jämkas, om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Skadestånd till förare av motordrivet fordon som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan även jämkas, om föraren därvid genom vårdslöshet har medverkat till skadan. Har personskada lett till döden, kan skadestånd som avses i 5 kap. 2 § också jämkas, om den avlidne uppsåtligen har medverkat till dödsfallet. — 6 kap. 1 § 1 st. SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 인적 손해에 따른 손해배상은 피해자 자신이 고의로 또는 중대한 과실로 손해에 기여한 때 조정할 수 있다. 음주운전이나 중한 음주운전을 저지른 자동차 운전자에 대한 손해배상은

운전자가 그때 과실로 손해에 기여한 경우에도 조정할 수 있다. 인적 손해가 사망에 이른 때에는 사망자가 고의로 사망에 기여하였으면 5장 2 § 의 손해배상도 조정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Skadestånd med anledning av personskada kan jämkas,	주절 — kan jämkas(s-수동, 7장 jämka) 「조정할 수 있다」	인적 손해에 따른 손해배상은 조정할 수 있다
om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov	조건 — 피해자 자신(själv)의 고의 또는 중과실	피해자 자신이 고의로 또는 중대한 과실로
vårdslöshet	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
har medverkat till skadan.	조건 동사 — medverka till 「~에 기여하다」	손해에 기여한 때
Skadestånd till förare av motordrivet fordon	둘째 문장 주어 — 자동차 운전자에 대한 배상	자동차 운전자에 대한 손해배상은
som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt	관계절 — göra sig skyldig till 「~을 저지르다」, rattfylleri 「음주운전」	음주운전이나 중한 음주운전을 저지른
rattfylleri	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
kan även jämkas, om föraren därvid genom vårdslöshet har	주절 + 조건 — 여기서는 보통 과실로 족하다	운전자가 그때 과실로 기여한 경우에도 조정할 수 있다
medverkat till skadan.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
Har personskada lett till döden,	셋째 문장 조건절 — 동사 Har 로 시작(4장)	인적 손해가 사망에 이른 때에는
kan skadestånd som avses i 5 kap. 2 § också jämkas,	주절 — 5장 2 § = 유족의 배상(personskada 항)	5장 2 § 의 손해배상도 조정할 수 있다

원칙은 피해자의 고의·중과실만 참작(첫 문장). 둘째 문장(음주운전자)이 보통 과실로 낮춘 예외, 셋째 문장이 사망 사고. 2항은 물적·순수재산 손해에서 과책 일반을 참작하고, 3항이 공통 기준이다(vållande 항). 「grov vårdslöshet」와 「vårdslöshet」의 차이가 이 조의 뼈대다.

문형

genom (grov) vårdslöshet

(중대한) 과실로

1. 수단의 genom 으로 과실을 붙인다: genom vårdslöshet(과실로), genom grov vårdslöshet(중과실로).
2. 2장 1 § 는 av vårdslöshet, 6장 1 § 는 genom vårdslöshet — 전치사가 둘 다 쓰인다.
3. 고의는 부사 uppsåtligen 하나로 선다: uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

Han orsakade skadan genom grov vårdslöshet.
그는 중대한 과실로 손해를 일으켰다.

Ansvaret förutsätter uppsåt eller vårdslöshet.
책임은 고의나 과실을 전제로 한다.

문법 S2 · -lös + -het — vårdslöshet 「돌봄 없음」

~~vårdslösighet~~ (비문)

vårdslöshet

형용사 -lös(~이 없는: vårdslös, arbetslös, hjälplös)에 -het 를 붙이면 명사가 된다: vårdslöshet, arbetslöshet. 중간에 -ig- 가 들지 않는다. 모두 en 이고 복수 없음(6장 tryckfrihet 과 같은 -het 무리).

한국이라면? ≠ 과실상계 · 민법 제396조

한국은 채권자(피해자)의 「과실」 이면 참작한다 — 경중을 가르지 않는다. 스웨덴 6장 1 § 1항은 인적 손해에서 피해자의 고의·중대한 과실만 참작하고, 보통 과실은 음주운전자에 한한다.

독일어와 비교 ≠ Fahrlässigkeit

독일어는 형법·민법 모두 Fahrlässigkeit 하나다. 스웨덴어는 SkL 2:1 vårdslöshet, BrB 3:7 oaktsamhet 로 낱말이 갈린다(조사 §2 A36 — 형법 13장 6 § 처럼 vårdslöshet 를 죄명에 쓰는 조도 있다). 덴마크·노르웨이 손해배상법은 형법 쪽 낱말(uagtsomhed·uaktsomhet)을 쓴다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **uagtsomhed** (낱말) erstatningsansvarsloven § 19 Stk. 2 「grov uagtsomhed」 (LBK 1080/2025) · 노르웨이어 **uaktsomhet** (낱말) skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 「forsettlig eller uaktsomt」 (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

[2] oaktsamhet ['uːaktsamˌheːt] 과실(부주의) — 형법의 낱말 ★★★

조문어 **oaktsamhet** | 일상·강의 **oaktsamhet** | 억양 근거 nst

o-(아님) + aktsam(주의 깊은) + -het — en 명사, 복수 없음(사전 표제는 없어 끝 요소 -het 로 성을 본다). 형법 3장 7 § 의 과실 낱말이다(형법 다른 조는 vårdslöshet 도 죄명에 쓴다 — 13장 6 § allmänfarlig vårdslöshet) — 3장 7 § 1항 「Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död」(과실로 타인의 사망을 일으킨 자는 과실치사로 처벌된다). 죄명에 vållande(과책 항)가 들어 있다. 2항은 중한 죄(fängelse 2년 이상 6년 이하)의 가중 사유 둘 — 의식적인 중대한 위험 감수, 특별한 주의가 필요한 때의 음주·약물 또는 중대한 태만. 1장 2 § 1항(2장에서 읽었다)은 달리 정함이 없으면 고의범만 범죄라고 하므로, 과실범은 조문이 달리 정한 곳에만 있고 그 표현은 조마다 다르다 — 3장 7 § 의 「av oaktsamhet」가 한 보기이고, 9장 7 § 2항은 「hade skälig anledning att anta」로 적는다. 손해배상법은 같은 뜻을 vårdslöshet 로 적는다.

쉬운 예

Brottet begicks av oaktsamhet.

그 범죄는 과실로 저질러졌다.

실무 예

Grov oaktsamhet krävs för straffansvar här.

여기서 형사책임에는 중대한 과실이 필요하다.

원문

> Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst tre år eller, om brottet är ringa, till böter. — 3 kap. 7 § 1 st. BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 과실로 타인의 사망을 일으킨 자는 과실치사로 3년 이하의 징역에, 또는 죄가 가벼우면 벌금에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den som av oaktsamhet orsakar annans död,	주어 — den som, av oaktsamhet 「과실로」, orsaka 「일으키다」	과실로 타인의 사망을 일으킨 자는
döms för vållande till annans död	정동사 döms(s-수동, 3장 döma) + för + 죄명	과실치사로 처벌된다
till fängelse i högst tre år	형 — fängelse i högst 「~ 이하의 징역」	3년 이하의 징역에
eller, om brottet är ringa, till böter.	가벼운 죄 — ringa 「가벼운」, böter(1장)	또는 죄가 가벼우면 벌금에

형법 조문의 틀 — 「Den som … döms för 죄명 till 형」. 죄명 vållande till annans död 안에 손해배상법의 vållande 가 들어 있다. 2항의 중한 죄는 「grovt」로, 가중 사유는 「särskilt

beaktas」로 적는다(3장).

문형

av oaktsamhet / av vårdslöshet

과실로

1. 원인의 av 로 과실을 붙인다. 형법은 av oaktsamhet, 손해배상법은 av vårdslöshet(2장 1 §).
2. 고의는 둘 다 uppsåtligen(부사) 또는 med uppsåt.
3. 죄명 안에서는 vållande: vållande till annans död, vållande till kroppsskada(3장 8 §).

Gärningen begicks av oaktsamhet, inte uppsåtligen.
그 행위는 고의가 아니라 과실로 저질러졌다.

Den som av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta den.
과실로 물적 손해를 일으킨 자는 그것을 배상하여야 한다.

한국이라면? ≠ 과실 · 민법 제750조

한국은 민법 제750조도 형법도 「과실」 한 낱말이다. 스웨덴은 손해배상법 vårdslöshet(2:1)·형법 oaktsamhet(BrB 3:7)로 낱말이 갈린다 — 한국어로 옮기면 둘 다 「과실」이라 원문의 경계는 괄호에 원어를 두어 남긴다.

독일어와 비교 ≠ Fahrlässigkeit

독일어는 하나, 스웨덴어는 BrB 3:7 oaktsamhet · SkL 2:1 vårdslöshet 둘이다. 조문을 번역할 때 두 낱말을 한국어 「과실」 하나로 합치면 법의 경계가 지워진다.

---

p. 8.7

ett [2] uppsåt, uppsåtet, uppsåt 복수 무변화 ['ʊpˌsoːt] 고의 ★★★

조문어 **uppsåt** | 일상·강의 **avsikt** | 억양 근거 lexin

upp(위로) + såt(sätta 에서 온 요소 — 학습용 분해). 중성, 복수 무변화. 부사형 uppsåtligen(고의로)이 조문에 보인다 — 손해배상법 2장 1 § 「uppsåtligen eller av vårdslöshet」(2장), 6장 1 § 「uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet」(vårdslöshet 항). 형법 1장 2 § 1항은 달리 정함이 없으면 「uppsåtligen」 저지른 행위만 범죄라고 한다(2장에서 읽었다). 이 장에서는 조문을 새로 인용하지 않고 두 조를 가리킨다. 독일어 Aufsatz 와 닮은 가짜 친구다.

쉬운 예 — Han handlade med uppsåt.
그는 고의로 행동했다.

실무 예 — Uppsåt krävs i regel för brott.
범죄에는 원칙적으로 고의가 필요하다.

문형

uppsåtligen eller av vårdslöshet

고의 또는 과실로

1. 손해배상법의 귀책 요건 정형구. 부사 uppsåtligen 과 전치사구 av vårdslöshet 가 eller 로 묶인다.
2. 형법에서는 av oaktsamhet: uppsåtligen eller av oaktsamhet.
3. 명사로 쓰면 uppsåt eller vårdslöshet(고의 또는 과실).

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar skada ska ersätta den.
고의 또는 과실로 손해를 일으킨 자는 그것을 배상하여야 한다.

Skadan vållades inte uppsåtligen.
손해는 고의로 일으킨 것이 아니다.

문법 S2 · 부사 -ligen — uppsåtligen, skäligen

~~uppsåtligt eller av vårdslöshet~~ (부자연)

uppsåtligen eller av vårdslöshet

조문은 「고의로」를 부사 uppsåtligen(-ligen)으로 적는다. 같은 어미가 7장의 skäligen(합리적으로), 9장의 skriftligen(서면으로)에 있다. 형용사 uppsåtlig(고의의)도 있지만 조문의 짝은 부사다.

한국이라면? = 고의 또는 과실 · 민법 제750조

한국 제750조 「고의 또는 과실로 인한 위법행위」와 스웨덴 2장 1 § 「uppsåtligen eller av vårdslöshet」는 같은 귀책 요건이다. 다만 스웨덴은 이 요건을 인적·물적 손해에만 두고 순수재산손해는 범죄를 요구한다(2:2).

독일어와 비교 ≠ Vorsatz

뜻은 Vorsatz(고의)인데 모양은 Aufsatz(작문·논문)와 닮았다(조사 §2 A36). 덴마크 forsæt·노르웨이 forsett 는 독일어 쪽 짜임이다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **forsæt** (낱말) erstatningsansvarsloven § 19 Stk. 2 「forsætligt」(LBK 1080/2025) · 노르웨이어 **forsett** (낱말) skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 「forsettlig eller uaktsomt」(Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

en [2] personskada, personskadan, personskador 복수 -or [pəˈʂuːnˌskɑːda]

인적 손해(사람의 신체·생명의 손해) ★★★

조문어 **personskada** | 일상·강의 **personskada** | 억양 근거 nst

person + skada. 2장의 skada 가 끝 요소라 en, 복수 -or(skador). 손해배상법의 세 손해 가운데 첫째다. 5장 2 § 1항은 인적 손해가 사망에 이른 때의 배상 항목 셋 — 장례비와 그 밖의 비용, 부양 상실, 사망으로 가까운 사람이 입은 인적 손해. 2항은 부양 상실의 배상을 받을 사람(법률상 부양권자 또는 사실상 부양을 받던 사람)과 범위를 적고, 가사노동의 가치도 부양으로 본다. 노르웨이 법은 skade på person 으로 풀어 쓴다.

쉬운 예

Olyckan ledde till personskada.

그 사고는 인적 손해로 이어졌다.

실무 예

Personskador ersätts enligt 5 kap.

인적 손해는 5장에 따라 배상된다.

원문

Har personskada lett till döden, skall ersättning betalas för 1. begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan kostnad till följd av dödsfallet, 2. förlust av underhåll, 3. personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära. — 5 kap. 2 § 1 st. SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07

인적 손해가 사망에 이른 때에는 다음에 대하여 배상하여야 한다. 1. 장례비와, 합리적인 범위에서, 사망으로 인한 그 밖의 비용, 2. 부양의 상실, 3. 사망으로 인하여 사망자와 특히 가까웠던 사람이 입은 인적 손해.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Har personskada lett till döden,	조건절 — 동사 Har 로 시작 (om 없음, 4장), leda till 「~에 이르다」	인적 손해가 사망에 이른 때에는
skall ersättning betalas för	주절 — s-수동 betalas 「지급되다」, 옛 skall	~에 대하여 배상하여야 한다
1. begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan	항목 ① — i skälig omfattning 「합리적인 범위에서」	장례비와 합리적인 범위의 그 밖의 비용
kostnad till följd av dödsfallet,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

2. förlust av underhåll,	항목 ② — underhåll 「부양」	부양의 상실
3. personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon	항목 ③ — åsamkas(s-수동) 「입히다」 의 「입다」	사망으로 인하여 누군가가 입은 인적 손해
som stod den avlidne särskilt nära.	관계절 — stå någon nära 「~와 가깝다」 , den avlidne 「사망자」	사망자와 특히 가까웠던

셋째 항목이 유족 자신의 인적 손해(정신적 충격)를 「personskada」로 적는다 — 한국의 위자료(제752조)와 자리는 같지만 이름이 다르다. 2항은 부양 상실의 수급자와 범위를 「skälig」로 다시 좁힌다.

문형

leda till + 명사

~에 이르다, ~을 낳다

1. leda(이끌다)의 완료 lett. leda till döden 「사망에 이르다」.
2. 결과를 적는 정형구: har lett till skada, kan leda till jämkning.
3. 비슷한 말 medföra(가져오다), till följd av(~로 인한).

Skadan ledde till bestående men.
그 손해는 영구 장해로 이어졌다.

Vårdslösheten har lett till stora kostnader.
그 과실은 큰 비용을 낳았다.

한국이라면? ≠ 생명침해로 인한 위자료 · 민법 제752조

한국 제752조는 「피해자의 직계존속, 직계비속 및 배우자」에게 「재산상의 손해없는 경우에도」 배상하게 한다. 스웨덴 5장 2 § 3호는 사람의 범위를 특히 가까웠던 사람으로 열어 두고, 그 손해를 위자료가 아니라 유족 자신의 인적 손해라 부른다.

독일어와 비교 = Personenschaden

짜임이 나란하다(person + skada / Personen + Schaden). 독일어는 이음 -en-, 스웨덴어는 이음 소리가 없다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **personskade** (철자) erstatningsansvarsloven § 1 Stk. 1 (LBK 1080/2025, 현행 통합본) · 노르웨이어 **skade på person** (낱말) skadeserstatningsloven § 3-1 første ledd (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

p. 8.9

en [2] **sakskada**, sakskadan, sakskador 복수 -or ['saːkˌskɑːda]

물적 손해(물건의 손해) ★★★

조문어 **sakskada** | 일상·강의 **sakskada** | 억양 근거 nst

sak(물건, 2장 부록 A — 「본안」 뜻도 있다) + skada. 세 손해 가운데 둘째. 6장 1 § 2항은 물적 손해와 순수재산손해의 배상을 「피해자 쪽의 과책(vållande på den skadelidandes sida)」이 손해에 기여했으면 조정할 수 있다고 한다 — 인적 손해(1항, 고의·중과실만)보다 넓다. 「på den skadelidandes sida」는 피해자 자신뿐 아니라 피해자 쪽 사람의 과책도 든다는 뜻으로 읽히지만, 그 범위는 이 조문만으로는 정해지지 않는다. 배상 항목은 5장 7 §(skadestånd 항).

쉬운 예

Bilen fick en sakskada.

그 차에 물적 손해가 생겼다.

실무 예

Sakskador ersätts med reparationskostnaden.

물적 손해는 수리비로 배상된다.

원문

> Skadestånd med anledning av sakskada eller ren förmögenhetsskada kan jämkas, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. — 6 kap. 1 § 2 st. SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 물적 손해 또는 순수재산손해에 따른 손해배상은 피해자 쪽의 과책이 손해에 기여하였으면 조정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Skadestånd med anledning av sakskada eller ren	주어 — 두 손해 종류	물적 손해 또는 순수재산손해에 따른 손해배상은
förmögenhetsskada	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
kan jämkas,	정동사 — kan jämkas(s-수동)	조정할 수 있다
om vållande på den skadelidandes sida	조건 주어 — på … sida 「~쪽의」, skadelidandes(소유격)	피해자 쪽의 과책이
har medverkat till skadan.	조건 동사 — medverka till	손해에 기여하였으면

1항(인적 손해)의 「den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet」와 견주면 요건이 「vållande på den skadelidandes sida」로 넓어진 것이 보인다. 3항이 둘의 기준이다.

문형

på någons sida

~ 쪽에서, ~ 쪽의

1. sida(쪽, 편) + 소유격. på den skadelidandes sida 「피해자 쪽의」.
2. 당사자 한쪽을 가리킬 때 쓴다: på köparens sida(매수인 쪽에서), på ömse sidor(양쪽에서, vållande 항).
3. 사람 자신에 한정하려면 själv 를 쓴다(1항): den skadelidande själv.

Felet låg på säljarens sida.
잘못은 매도인 쪽에 있었다.

Det fanns vållande på båda sidor.
양쪽 모두에 과책이 있었다.

한국이라면? ≠ 과실상계의 준용 · 민법 제763조

한국은 제763조가 「제396조 … 의 규정은 불법행위로 인한 손해배상에 준용한다」고 하여 손해 종류를 가리지 않는다. 스웨덴 6장 1 § 는 물적·순수재산 손해(2항)와 인적 손해(1항)의 과실상계 요건을 다르게 둔다.

독일어와 비교 = Sachschaden

짜임이 나란하다(sak + skada / Sach + Schaden). 덴마크·노르웨이는 ting(물건, 2장 ett ting)을 써서 tingsskade·tingskade 다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **tingsskade** (낱말) erstatningsansvarsloven § 19 Stk. 1 「tingsforsikring」(LBK 1080/2025) — 덴마크는 ting(물건) 계열 · 노르웨이어 **tingskade** (낱말) skadeserstatningsloven § 4-1 「Erstatning for tingskade」(Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

p. 8.10

en [1]ren [2]förmögenhetsskada, den rena förmögenhetsskadan, rena förmögenhetsskador 복수 -or

['reːn fœr'møːgənheːtsˌskɑːda] **순수재산손해** ★★★

조문어 **ren förmögenhetsskada** | 일상·강의 **ekonomisk skada** | 억양 근거 lexin · nst

ren(순수한) + förmögenhetsskada(재산 손해 — 7장 förmögenhetsrätt 의 förmögenhet). 1장 2 § 가 정의한다: 「누군가 인적 손해나 물적 손해를 입는 것과 관련 없이 생기는 경제적 손해」. 2장 2 § 는 이것을 범죄로 일으킨 때에만 배상하게 하고(vålla 항), 3장 2 § 1호는 공권력 행사에서는 범죄 없이도 배상하게 한다(ersätta 항). 형용사 ren 이 명사의 성(en)을 따른다: en ren förmögenhetsskada, den rena förmögenhetsskadan.

쉬운 예

Det var en ren förmögenhetsskada.

그것은 순수재산손해였다.

실무 예

Enligt 2 kap. 2 § ersätts ren förmögenhetsskada bara vid brott.

2장 2 § 에 따르면 순수재산손해는 범죄가 있을 때만 배상된다.

원문

Med ren förmögenhetsskada förstås i denna lag sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada. — 1 kap. 2 § SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07

이 법에서 순수재산손해란 누군가 인적 손해나 물적 손해를 입는 것과 관련 없이 생기는 경제적 손해를 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Med ren förmögenhetsskada förstås i denna lag	정의 꼴 — med X förstås 「X란 ~을 말한다」(s-수동 förstås)	이 법에서 순수재산손해란 ~을 말한다
sådan ekonomisk skada	정의 내용 — sådan … som 「~한 그러한」	그러한 경제적 손해
som uppkommer utan samband med	관계절 — utan samband med 「~과 관련 없이」	~과 관련 없이 생기는
att någon lider person- eller sakskada.	내용절 — lida 「입다」, person- 은 뒤 skada 를 나눠 쓴 꼴	누군가 인적 손해나 물적 손해를 입는 것과

「Med X förstås …」는 스웨덴 조문의 정의 정형구다(2장 BrB 1:1 의 「Brott är …」와 다른 꼴). 「person- eller sakskada」처럼 공통 요소를 뒤에만 쓰고 앞에는 하이픈을 남기는 것은 스웨덴어 글의 버릇이다.

문형

med X förstås …

X 란 ~을 말한다 (정의)

1. med + 정의할 말 + förstås(이해된다) + 내용. 「~으로는 ~이 이해된다」 가 직역이다.
2. 범위를 붙이면 i denna lag(이 법에서).
3. 같은 뜻의 다른 꼴 「Med X avses …」 (6장 TF 2장 3 §).

Med myndighet förstås i denna lag även riksdagen.
이 법에서 기관이란 의회도 포함한다.

Med skada avses här både person- och sakskada.
여기서 손해란 인적 손해와 물적 손해 둘 다를 말한다.

문법 S2 · 공통 요소 생략의 하이픈 — person- eller sakskada

~~person eller sakskada~~ (표기 오류)

person- eller sakskada

두 합성어가 끝 요소를 나눠 가지면 앞 낱말에 하이픈을 남긴다: person- eller sakskada(= personskada eller sakskada), hov- och överrätter(6장의 1766년 글에도 Hof- och Öfwer-Rätter). 하이픈을 빼면 다른 뜻이 된다.

한국이라면? ≠ 손해배상의 범위 · 민법 제393조

한국은 손해의 종류로 배상 가능성을 가르지 않고 제393조(제763조 준용)의 「통상의 손해」 · 「특별한 사정으로 인한 손해」 로 범위를 정한다. 스웨덴은 순수재산손해라는 종류를 정의하고(1:2) 그 배상을 범죄가 있을 때로 좁힌다(2:2).

독일어와 비교 = reiner Vermögensschaden

짜임도 개념도 나란하다. 둘 다 사람·물건의 손해와 관련 없는 경제적 손해이고, 둘 다 일반 불법행위에서는 제한적으로만 배상된다.

---

p. 8.11

en [2]kränkning, kränkningen, kränkningar 복수 -ar ['krɛŋknɪŋ]

인격침해(범죄에 의한) ★★★

조문어 **kränkning** | 일상·강의 **kränkning** | 억양 근거 lexin

kränka(침해하다, 모욕하다) + -ning. 2장 3 § 1항은 사람의 신체·자유·평온·명예에 대한 공격을 포함하는 범죄로 다른 사람을 「심각하게 침해한」 자가 그 침해가 뜻하는 손해를 배상하게 한다 — 범죄가 요건이다. 2항은 직무상 공격에 「특별한 대비」 가 있다고 볼 피해자(경찰 등)의 경우 공격이 사적 영역을 향했는지·신체적인지를 특별히 보라고 한다. 배상액은 5장 6 §(skälig 항). 덴마크는 tort, 노르웨이는 oppreisning 이라는 다른 이름을 쓴다.

쉬운 예 Brottet innebar en allvarlig kränkning.
그 범죄는 심각한 인격침해를 뜻했다.

실무 예

Hon fick skadestånd för kränkning.

그녀는 인격침해에 대한 손해배상을 받았다.

원문

> Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. — 2 kap. 3 § 1 st. SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 다른 사람의 신체, 자유, 평온 또는 명예에 대한 공격을 포함하는 범죄로 그 사람을 심각하게 침해한 자는 그 침해가 뜻하는 손해를 배상하여야 한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Den som allvarligt kränker någon annan genom brott	주어 — den som, allvarligt 「심각하게」, genom brott 「범죄로」	범죄로 다른 사람을 심각하게 침해한 자는
som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet,	관계절 — innefatta 「포함하다」, dennes 「그 사람의」, 보호 법익 넷	그 사람의 신체, 자유, 평온 또는 명예에 대한 공격을 포함하는
frid eller ära	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
ska ersätta	정동사	배상하여야 한다
den skada som kränkningen innebär.	목적어 — 관계절 「침해가 뜻하는 손해」	그 침해가 뜻하는 손해를

> 요건 셋 — 범죄(genom brott), 네 법익에 대한 공격, 심각성(allvarligt). 2항은 직무상 공격을 받는 사람(「särskild beredskap」)의 심각성 판단을 따로 적는다 — 1항만 읽으면 이 완화를 놓친다.

문형

angrepp mot + 법익

~에 대한 공격

1. angrepp(공격, ett) + mot. 조문은 네 법익을 나열한다: person, frihet, frid, ära.
2. 동사는 angripa(공격하다): angripa någons ära.
3. frid(평온)는 hemfrid(주거의 평온)·ofredande(괴롭힘) 같은 형법 낱말의 바탕이다.

Brottet var ett angrepp mot hennes frihet.

그 범죄는 그녀의 자유에 대한 공격이었다.

> Ett angrepp mot äran kan ge rätt till skadestånd.
> 명예에 대한 공격은 손해배상 청구권을 낳을 수 있다.

문법 S2 · 대명사 소유격 dennes — 「그 사람의」

~~ett angrepp mot hans person~~ (부자연)

ett angrepp mot dennes person

조문은 앞에 나온 사람(någon annan)을 다시 가리킬 때 denne(그 사람)의 소유격 dennes 를 쓴다 — 성을 가리지 않는다. 7장 28 § 의 「mot denne」(본인에게)도 같은 대명사다. 일상어에서는 hans eller hennes.

한국이라면? ≠ 재산 이외의 손해의 배상 · 민법 제751조

한국 제751조는 「타인의 신체, 자유 또는 명예를 해하거나 기타 정신상고통을 가한 자」가 재산 이외의 손해도 배상하게 하고 범죄를 요구하지 않는다. 스웨덴 2장 3 § 는 「genom brott」(범죄로)를 요건으로 하고 법익에 frid(평온)를 더한다.

독일어와 비교 + Kränkung

낱말은 같다. 스웨덴 손해배상법에서는 범죄에 의한 인격침해의 배상 항목 이름으로 굳어 있고, 독일어 Kränkung 은 일상의 「모욕·상처」에 가깝다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **tort** (낱말) erstatningsansvarsloven § 26 Stk. 1 「godtgørelse for tort」(LBK 1080/2025, 현행 통합본) · 노르웨이어 **oppreisning** (낱말) skadeserstatningsloven § 3-5 (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09) — 침해에 대한 위자료의 이름

---

p. 8.12

en ²arbetstagare, arbetstagaren, arbetstagare 복수 무변화 ['arbeːtsˌtaːgarə]

근로자(피용자) ★★★

조문어 **arbetstagare** | 일상·강의 **anställd** | 억양 근거 lexin

arbete(일) + s + tagare(받는 사람). 사용자는 arbetsgivare(주는 사람). 3장 1 § 1항은 「근로자를 쓰는 자(den som har arbetstagare i sin tjänst)」가 근로자가 직무 중 과오·태만으로 일으킨 인적·물적 손해, 직무 중 범죄로 일으킨 순수재산손해, 인격침해, 특별한 유족 손해를 배상한다고 한다 — 사용자책임. 2항은 국가·지방자치단체에는 같은 장의 다른 조도 적용된다고 한다. 4장 1 § 는 거꾸로 근로자 자신의 책임을 「특별한 사유」가 있을 때로 좁힌다(fel eller försummelse 항). 6장 5 § 는 병역 복무자·실습생 등을 근로자로 본다.

쉬운 예 Arbetstagaren vållade skadan i tjänsten.
근로자가 직무 중에 손해를 일으켰다.

실무 예

Arbetsgivaren svarar för arbetstagarens vållande.

사용자는 근로자의 과책에 대하여 책임진다.

원문

> Den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta 1. personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, 2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott, 3. skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse i tjänsten, och 4. skada som ersätts enligt 2 kap. 3 a § och som arbetstagaren orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten. — 3 kap. 1 § 1 st. SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 근로자를 고용하고 있는 자는 다음을 배상하여야 한다. 1. 근로자가 직무 중 과오나 태만으로 일으킨 인적 손해 또는 물적 손해, 2. 근로자가 직무 중 범죄로 일으킨 순수재산손해, 3. 근로자가 직무 중 과오나 태만으로 다른 사람을 2장 3 § 에 정한 방식으로 침해함에 따른 손해, 4. 2장 3 a § 에 따라 배상되는 손해로서 근로자가 직무 중 과오나 태만으로 일으킨 손해.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta	주어 — 사용자를 「근로자를 자기 직무에 둔 자」로 풀어 쓴다	근로자를 고용하고 있는 자는 배상하여야 한다
1. personskada eller sakskada	항목 ① — 인적·물적 손해	인적 손해 또는 물적 손해
som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i	관계절 — i tjänsten 「직무 중」	근로자가 직무 중 과오나 태만으로 일으킨
tjänsten,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten	항목 ② — 순수재산손해는 범죄 요건	근로자가 직무 중 범죄로 일으킨 순수재산손해
vållar genom brott,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

3. skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan	항목 ③ — 인격침해 (kränkning 항)	근로자가 다른 사람을 침해함에 따른 손해
på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller	방식 — 2장 3 § + 과오·태만	2장 3 § 에 정한 방식으로 직무 중 과오나 태만으로
försummelse i tjänsten,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
och 4. skada som ersätts enligt 2 kap. 3 a §	항목 ④ — 특별한 유족 손해	그리고 2장 3 a § 에 따라 배상되는 손해

3장 2 § 의 국가배상과 틀이 같다 — 거기서 「vid myndighetsutövning」 이던 자리에 「i tjänsten」 이 선다. 1항에 면책 단서가 없다는 점을 본다. 2항은 국가·지방이 사용자일 때 같은 장의 뒤 조(2~3 §)도 적용된다는 것.

문형

i tjänsten

직무 중에

1. tjänst(직무) 의 정관사형 + i. 「직무 수행 중」 을 뜻하는 굳은 꼴.
2. 사용자책임의 범위를 정한다: fel eller försummelse i tjänsten.
3. 1장의 tjänsteman(공무원·직원)과 같은 tjänst 다.

Skadan vållades i tjänsten.
손해는 직무 중에 일으킨 것이다.

Han handlade inte i tjänsten utan privat.
그는 직무 중이 아니라 사적으로 행동했다.

문법 S2 · -tagare / -givare 짝 — arbetstagare · arbetsgivare

~~arbetstager~~ (비문)

arbetstagare

ta(받다)·ge(주다)의 -are 사람 명사가 짝을 이룬다: arbetstagare(근로자) · arbetsgivare(사용자), 7장 anbudsgivare(청약자) · anbudstagare(피청약자), fullmaktsgivare(본인). 덴마크어 arbejdstager 는 -er 라 철자가 다르다.

한국이라면? ≠ 사용자의 배상책임 · 민법 제756조

한국 제756조 1항은 사용자가 「피용자의 선임 및 그 사무감독에 상당한 주의를 한 때」 면책된다는 단서를 둔다. 스웨덴 3장 1 § 1항에는 면책 단서가 없고, 근로자 자신의 책임을 4장 1 § 가 특별한 사유가 있는 때로 좁힌다.

독일어와 비교 = Arbeitnehmer

짜임이 나란하다(arbete + s + tagare / Arbeit + nehmer — 「일을 받는 사람」). 사용자는 arbetsgivare / Arbeitgeber.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **arbejdstager** (철자) erstatningsansvarsloven § 19 Stk. 3 (LBK 1080/2025, 현행 통합본) · 노르웨이어 **arbeidstaker** (철자) skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 3 (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

p. 8.13

[2] myndighetsutövning ['mʏndɪgheːtsʉːtˌøːvnɪŋ] 공권력 행사 ★★

조문어 **myndighetsutövning** | 일상·강의 **myndighetsutövning** | 억양 근거 nst

myndighet(2장 — 기관, 또는 권한) + s + utövning(utöva 의 명사형, 3장). en 명사, 복수 없음(사전 표제는 없어 끝 요소 -ning 으로 성을 본다). 국가배상의 요건어다 — 3장 2 § 「fel eller försummelse vid myndighetsutövning」(ersätta 항). 3장 3 § 는 그 밖에 기관이 과오·태만으로 「잘못된 정보나 조언」을 주어 생긴 순수재산손해를, 「특별한 사유」가 있으면 배상한다고 하고, 정보의 성격·기관의 업무와의 관련·제공 당시의 사정을 특별히 보라고 한다. 3장 4 § 는 기본권·유럽인권협약 위반으로 생긴 손해의 배상을 따로 둔다(이 장 미인용).

쉬운 예

Beslutet var ett led i myndighetsutövning.

그 결정은 공권력 행사의 한 부분이었다.

실무 예

Staten ersätter skada vid myndighetsutövning.

국가는 공권력 행사에서의 손해를 배상한다.

원문

> Staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas upplysningarnas eller rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades. — 3 kap. 3 § SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07

국가 또는 지방자치단체는 기관이 과오나 태만으로 잘못된 정보나 조언을 제공하여 일으킨 순수재산손해를, 사정에 비추어 특별한 사유가 있으면 배상하여야 한다. 그때 정보나 조언의 성격, 기관의 업무 영역과의 관련, 그것이 제공될 때의 사정을 특별히 고려하여야 한다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Staten eller en kommun skall ersätta ren förmögenhetsskada	주절 — 옛 skall(2 § 의 ska 와 한 법 안에서 섞인다)	국가 또는 지방자치단체는 순수재산손해를 배상하여야 한다
som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse	관계절 — vållas av att 「~함으로써 일으켜진」	기관이 과오나 태만으로 ~하여 일으킨
lämnar felaktiga upplysningar eller råd,	행위 — upplysning(6장)·råd(조언, 5장 råd 와 같은 낱말)	잘못된 정보나 조언을 제공하여
om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda	조건 — särskilda skäl 「특별한 사유」	사정에 비추어 특별한 사유가 있으면
skäl.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
Därvid skall särskilt beaktas	둘째 문장 — därvid 「그때」, s-수동 beaktas	그때 ~을 특별히 고려하여야 한다
upplysningarnas eller rådens art, deras samband med	고려 요소 ①② — 복수 소유격 -nas/-ens	정보나 조언의 성격, 기관의 업무 영역과의 관련
myndighetens verksamhetsområde	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
och omständigheterna när de lämnades.	고려 요소 ③	그리고 그것이 제공될 때의 사정을

2 § 와 달리 「공권력 행사」 없이 정보·조언만으로 생긴 순수재산손해를 다룬다 — 그래서 「särskilda skäl」 이라는 문턱이 붙었다. 한 법 안에서 2 § 는 ska, 3 § 는 skall 이다: 개정 시기가 다른 조가 섞인 흔적.

문형

fel eller försummelse vid + 명사

~에서의 과오나 태만

1. vid 는 「~할 때, ~에서」. 어떤 활동 중의 과오인지 붙인다: vid myndighetsutövning.
2. 사용자책임에서는 i tjänsten, 국가배상에서는 vid myndighetsutövning 이 그 자리다.
3. 명사 utövning 은 utöva(3장)의 명사형: utövning av offentlig makt.

Skadan uppkom genom fel vid myndighetsutövning.
손해는 공권력 행사에서의 과오로 생겼다.

Kommunen svarar för försummelse vid tillsynen.
지방자치단체는 감독에서의 태만에 대하여 책임진다.

한국이라면? + 공권력 행사의 배상 요건

한국 민법에는 국가배상 조문이 없고 국가배상법(이 장 미대조)이 따로 있다. 민법 제750조 이하 안에서는 짝이 없다. 스웨덴은 국가·지방의 책임을 손해배상법 3장 안에 둔다.

독일어와 비교 ≠ Ausübung öffentlicher Gewalt

독일 기본법 제34조·민법 제839조는 「öffentliche Gewalt / Amtspflicht」 로 적는다. 스웨덴어는 myndighet(기관·권한, 2장) + s + utövning(행사, 3장 utöva) 한 낱말이다.

---

p. 8.14

¹fel ¹eller ¹försummelse ['feːl 'ɛlər fœˈʂəməlsə]

과오나 태만(직무상 과실의 정형구) ★★

조문어 **fel eller försummelse** | 일상·강의 **misstag eller slarv** | 억양 근거 lexin · lexin · lexin

fel(잘못, ett) + eller + försummelse(태만, en). 사용자책임(3:1)·국가배상(3:2·3:3)·근로자 책임(4:1)에서 과실을 적는 정형구다 — 일반 조항의 vårdslöshet 대신 쓴다. 4장 1 § 는 근로자가 직무 중 과오·태만으로 일으킨 손해에 대하여 「행위의 성격, 근로자의 지위, 피해자의 이익과 그 밖의 사정에 비추어 특별한 사유가 있는 한에서만」 책임진다고 한다 — 사용자가 1차 책임을 지는 구조의 뒷면이다.

쉬운 예

Skadan berodde på fel eller försummelse i tjänsten.
손해는 직무 중의 과오나 태만에 따른 것이었다.

실무 예

Utan fel eller försummelse finns inget ansvar.

과오나 태만이 없으면 책임이 없다.

원문

För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. — 4 kap. 1 § SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07

근로자가 직무 중 과오나 태만으로 일으킨 손해에 대하여 근로자는, 행위의 성격, 근로자의 지위, 피해자의 이익과 그 밖의 사정에 비추어 특별한 사유가 있는 한에서만 책임진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller	대상 — för skada 가 첫 자리, 관계절(옛 쉼표 꼴)	근로자가 직무 중 과오나 태만으로 일으킨 손해에 대하여
försummelse i tjänsten,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
är han ansvarig	주절 — 첫 자리가 전치사구라 är 가 앞(V2), han = 근로자	근로자는 책임진다
endast i den mån synnerliga skäl föreligger	제한 — endast i den mån 「~한 한에서만」(4장), synnerliga skäl 「특별한 사유」	특별한 사유가 있는 한에서만
med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens	고려 요소 ①② — handling 여기서는 「행위」(6장 상자)	행위의 성격, 근로자의 지위,
ställning,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
den skadelidandes intresse och övriga omständigheter.	고려 요소 ③④	피해자의 이익과 그 밖의 사정에 비추어

「endast i den mån synnerliga skäl föreligger」가 요지다 — 근로자 개인의 책임은 예외다. 4장 i den mån 의 실물. 조문의 han(그)은 1972년 문체로, 근로자 일반을 가리킨다.

문형

endast i den mån + 절

~한 한에서만

1. i den mån(~하는 한, 4장)에 endast 를 붙여 예외성을 세운다.
2. 뒤에 절이 온다: i den mån synnerliga skäl föreligger.
3. föreligga(있다, 존재하다)는 조문의 「~이 있다」 동사다(6장 jury 항의 om brott föreligger).

Ersättning utgår endast i den mån skadan inte täcks av försäkring.
배상은 손해가 보험으로 메워지지 않는 한에서만 지급된다.

Arbetstagaren svarar endast i den mån det finns synnerliga skäl.
근로자는 특별한 사유가 있는 한에서만 책임진다.

문법 S3 · 한 낱말은 ett, 한 낱말은 en — fel(ett) eller försummelse(en)

~~en fel~~ (비문)

ett fel

fel 은 중성(ett fel, felet, 복수 fel), försummelse 는 통성(en försummelse, -r). 2장에서 본 대로 -else 명사는 en 이 많지만 ett 도 있어(fängelse) 낱말마다 확인한다. 정형구 안에서는 관사 없이 쓴다: genom fel eller försummelse.

한국이라면? ≠ 사용자의 구상권 · 민법 제756조

한국 제756조 3항은 사용자가 「피용자에 대하여 구상권을 행사할 수 있다」 고만 적고 피용자 자신의 책임은 제750조 일반 원칙에 맡긴다. 스웨덴 4장 1 § 는 근로자의 책임을 특별한 사유가 있는 한으로 명문으로 좁힌다.

---

p. 8.15

en [2] jämkning, jämkningen, jämkningar 복수 -ar ['jɛmknɪŋ] 조정(감액) ★★★

조문어 **jämkning** | 일상·강의 **nedsättning** | 억양 근거 lexin

7장 jämka 의 명사형(그 장에서 36 § 의 조정을 보았다). 손해배상법에서는 두 자리에 나온다 — 과실상계(6:1, vållande·vårdslöshet·sakskada 항)와 배상의무자의 경제 사정에 따른 감액(6:2). 6장 2 § 는 배상 의무가 배상의무자의 경제 사정에 비추어 「불합리하게 무거우면(oskäligt betungande)」 합리적인 바에 따라 조정할 수 있되, 피해자의 배상 필요와 그 밖의 사정도 보라고 한다. 7장의 oskälig 이 여기에도 있다. 덴마크 § 24 와 노르웨이 § 5-2 가 같은 자리의 조문이다.

쉬운 예 Domstolen beslutade om jämkning.
법원은 감액을 결정했다.

실무 예

Jämkning sker efter vad som är skäligt.

조정은 합리적인 바에 따라 한다.

원문

Är skyldighet att utge skadestånd oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt, varvid även den skadelidandes behov av skadeståndet och övriga omständigheter skall beaktas. — 6 kap. 2 § SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07

손해배상을 지급할 의무가 배상의무자의 경제 사정에 비추어 불합리하게 무거우면, 손해배상은 합리적인 바에 따라 조정할 수 있고, 그때 피해자의 손해배상 필요와 그 밖의 사정도 고려하여야 한다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Är skyldighet att utge skadestånd oskäligt betungande	조건절 — 동사 Är 로 시작(4장), utge 「지급하다」, oskäligt betungande 「불합리하게 무거운」	손해배상을 지급할 의무가 불합리하게 무거우면
med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska	기준 — 배상의무자(skadeståndsskyldig 항)의 경제 사정	배상의무자의 경제 사정에 비추어
förhållanden,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt,	주절 — kan 이 앞, 7장 jämkas	손해배상은 합리적인 바에 따라 조정할 수 있고
varvid även den skadelidandes behov av skadeståndet	덧붙임 — varvid 「그때」, 피해자의 필요	그때 피해자의 손해배상 필요도
och övriga omständigheter skall beaktas.	s-수동 beaktas 「고려되다」	그리고 그 밖의 사정도 고려하여야 한다

7장 36 § 의 oskälig 이 손해배상법에서는 「oskäligt betungande」(불합리하게 무거운)로 나온다. 6장 1 § 의 조정이 피해자의 과책 때문이라면, 2 § 의 조정은 가해자의 사정 때문이다 — 같은 jämkning 이 두 근거를 갖는다. 꼬리표 (Lag 1975:404)는 뺐다.

문형

oskäligt betungande

불합리하게 무거운

1. betungande(무거운, 부담이 되는 — betunga 의 현재분사)에 부사 oskäligt(불합리하게)를 얹는다.
2. 감액 조문의 정형구: är oskäligt betungande → kan jämkas.
3. 7장의 oskälig(불합리한)이 부사 -t 꼴로 쓰인 것이다.

Ansvaret skulle bli oskäligt betungande för honom.
그 책임은 그에게 불합리하게 무거울 것이다.

Villkoret är inte oskäligt betungande för konsumenten.
그 조항은 소비자에게 불합리하게 무겁지 않다.

한국이라면? ≠ 배상액의 경감청구 · 민법 제765조

한국 제765조는 배상의무자가 「고의 또는 중대한 과실에 의한 것이 아니고 그 배상으로 인하여 배상자의 생계에 중대한 영향을 미치게 될 경우」 법원에 경감을 청구하게 하고, 법원이 양쪽 경제 상태와 손해 원인을 참작한다. 스웨덴 6장 2 § 는 고의·중과실 배제 요건이 없고 불합리하게 무거운지를 기준으로 한다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **nedsættes eller bortfalde** (낱말) erstatningsansvarsloven § 24 Stk. 1 (LBK 1080/2025, 현행 통합본) · 노르웨이어 **lempes** (낱말) skadeserstatningsloven § 5-2 (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

p. 8.16

[2] skälig ['ɧɛːlɪg] 합리적인 · 상당한 ★★★

조문어 **skälig** | 일상·강의 **rimlig** | 억양 근거 lexin

1장의 skäl(이유)에서 온 형용사. 7장에서 반대말 oskälig 과 부사 skäligen 을 보았다. 손해배상법은 액수를 정할 때 이 낱말을 쓴다 — 5장 6 § 1항은 인격침해의 배상을 「행위의 성격과 지속에 비추어 합리적인 바에 따라, 침해당한 사람이 공격에 대한 회복(upprättelse)을 얻는 방식으로」 정하라고 한다. 2항은 특별히 볼 일곱 가지(모욕적 요소, 생명·건강에 대한 심각한 공포, 방어가 어려운 사람, 종속·신뢰 관계의 남용, 공개·녹화 위험, 여러 사람의 공동 가해, 폭력 자본을 내세운 협박)를 든다. 3항은 명예훼손 판결의 신문 게재 비용(skadeståndsskyldig 항).

쉬운 예

Beloppet är skäligt.

그 금액은 합리적이다.

실무 예

Ersättningen bestäms efter vad som är skäligt.

배상은 합리적인 바에 따라 정한다.

원문

Skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet och på ett sätt som även innebär att den kränkte får upprättelse för angreppet. — 5 kap. 6 § 1 st. SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07

인격침해에 따른 손해배상은 행위의 성격과 지속 기간에 비추어 합리적인 바에 따라, 그리고 침해당한 사람이 그 공격에 대한 회복을 얻게 되는 방식으로 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Skadestånd med anledning av kränkning bestäms	주어 + s-수동 bestäms 「정해진다」	인격침해에 따른 손해배상은 정한다
efter vad som är skäligt	기준 — 「합리적인 바에 따라」 (vållande 항과 같은 꼴)	합리적인 바에 따라
med hänsyn till handlingens art och varaktighet	고려 — 행위의 성격과 지속	행위의 성격과 지속 기간에 비추어
och på ett sätt som även innebär att den kränkte får	방식 — den kränkte 「침해당한 자」, upprättelse 「회복, 명예 회복」	그리고 침해당한 사람이 공격에 대한 회복을 얻게 되는 방식으로
upprättelse för angreppet.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

「efter vad som är skäligt」는 액수 재량의 정형구다. 끝의 upprättelse(회복)가 인격침해 배상의 목적을 적는다 — 금전 외의 뜻이다. 2항의 일곱 사유를 읽지 않으면 「skäligt」가 빈말로 보인다.

문형

efter vad som är skäligt

합리적인 바에 따라

1. efter(~에 따라) + vad som är skäligt(합리적인 것). 재량의 기준을 적는 정형구.

2. 고려 요소는 med hänsyn till 로 이어 붙인다.

3. 반대쪽은 7장의 oskäligt(불합리하게): oskäligt betungande.

Ersättningen jämkas efter vad som är skäligt.

배상액은 합리적인 바에 따라 조정된다.

Kostnaden ersätts i skälig omfattning.

비용은 합리적인 범위에서 배상된다.

문법 S2 · 형용사의 명사적 쓰임 — den kränkte, den skadelidande, den avlidne

~~den kränkta personen får upprättelse (조문체로)~~ (부자연)

den kränkte får upprättelse

조문은 과거분사·현재분사를 den 과 함께 명사처럼 쓴다: den kränkte(침해당한 자), den avlidne(사망자), den skadelidande(피해자), den tvungne(7장). 옛 남성형 어미 -e 가 남아 있다. 지금 글에서는 -a(den kränkta)도 쓴다.

한국이라면? ≠ 재산 이외의 손해의 배상 · 민법 제751조

한국 제751조는 위자료 액수의 기준을 적지 않고 2항에서 정기금 지급과 담보 제공만 둔다. 스웨덴 5장 6 § 는 행위의 성격과 지속, 그리고 회복이라는 기준을 1항에, 가중 사유 일곱을 2항에 적는다.

---

p. 8.17

[1] solidarisk [sʊlɪ'daːrɪsk] 연대의 · (부사 solidariskt) 연대하여 ★★

조문어 **solidariskt (부사)** | 일상·강의 **solidariskt** | 억양 근거 lexin

형용사 solidarisk(연대의). 조문은 중성·부사형 solidariskt 로 쓴다. 강세는 -da- 에 있다(억양 1). 「svara solidariskt för」(연대하여 책임지다)가 정형구다. 6장 4 § 는 둘 이상이 같은 손해를 배상하여야 하면 연대 책임을 진다고 하되, 그중 누군가의 배상 의무에 「제한(begränsning)」이 있으면 그 한에서 다르다고 한다 — 4장 1 § 의 근로자 책임 제한이 그 예다. 옛 꼴 skall·ej 가 1972년 조문에 남아 있다. 꼬리표 (Lag 1975:404)는 뺐다.

쉬운 예

De svarar solidariskt för skadan.

그들은 손해에 대하여 연대하여 책임진다.

실무 예

Bolagen dömdes att solidariskt betala skadeståndet.

회사들은 손해배상을 연대하여 지급하라는 판결을 받았다.

원문

> Skall två eller flera ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skadeståndet, i den mån ej annat följer av att begränsning gäller i den skadeståndsskyldighet som åvilar någon av dem. — 6 kap. 4 § SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07

둘 이상이 같은 손해를 배상하여야 하면, 그중 누군가의 배상 의무에 제한이 적용되어 달리 되지 않는 한, 그들은 손해배상에 대하여 연대하여 책임진다.

옛 철자 → 지금 철자

Skall → Ska · ej → inte

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Skall två eller flera ersätta samma skada,	조건절 — 조동사 Skall 로 시작 (om 없음)	둘 이상이 같은 손해를 배상하여야 하면
svarar de solidariskt för skadeståndet,	주절 — svara för 「책임지다」 + solidariskt	그들은 손해배상에 대하여 연대하여 책임진다
i den mån ej annat följer av	제한 — i den mån ej 「~하지 않는 한」 (4장)	~에서 달리 되지 않는 한
att begränsning gäller i den skadeståndsskyldighet som	내용 — åvila 「~에게 지워지다」, skadeståndsskyldighet 「배상 의무」	그중 누군가에게 지워진 배상 의무에 제한이 적용되어
åvilar någon av dem.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

원칙(연대)과 예외(개인별 제한)가 한 문장이다. 「i den mån ej annat följer av」는 4장에서 본 제한 표지의 옛 꼴이다. 한국의 공동불법행위(제760조)와 달리 「공동」을 요건으로 하지 않고 「같은 손해」를 요건으로 한다.

문형

svara solidariskt för + 명사

~에 대하여 연대하여 책임지다

1. svara för 「책임지다」 사이에 부사 solidariskt 를 넣는다.
2. 지급을 말하면 betala solidariskt, 책임의 이름은 solidariskt ansvar.
3. 반대는 분할 책임 delat ansvar.

Gärningsmännen svarar solidariskt för skadan.
범인들은 손해에 대하여 연대하여 책임진다.

Ansvaret är solidariskt om inte annat följer av lag.
법률에서 달리 되지 않는 한 책임은 연대다.

한국이라면? ≠ 공동불법행위자의 책임 · 민법 제760조

한국 제760조 1항은 「수인이 공동의 불법행위로」 손해를 가하면 연대 책임을 지게 하고 2항이 가해자 불명을 더한다. 스웨덴 6장 4 § 는 공동 여부를 묻지 않고 같은 손해를 배상하여야 하는 둘 이상이면 연대이고, 개인별 책임 제한을 단서로 둔다.

독일어와 비교 ≠ gesamtschuldnerisch

독일 민법은 Gesamtschuldner(연대채무자)라는 자기 낱말을 쓴다. 스웨덴어는 라틴어계 solidariskt 다.

---

[2] skadelidande ['skɑːdəˌliːdandə] 피해자(손해를 입은 자) ★★★

조문어 **den skadelidande** | 일상·강의 **offret** | 억양 근거 nst

skada + e + lidande(lida 「입다, 겪다」 의 현재분사). 조문은 정관사와 함께 den skadelidande 로 쓰고, 소유격은 den skadelidandes(sakskada 항). 6장 3 § 는 신체적·정신적 고통(sveda och värk 항)과 특별한 불편의 배상 청구권이 피해자가 청구하기 전에 사망하면 소멸한다고 하고, 인격침해·특별 유족 배상·3장 4 § 의 비재산 손해도 같다고 한다 — 일신전속성. 가해자는 skadevållande(「손해를 일으키는 자」)다. 덴마크·노르웨이 skadelidte 는 과거분사형이라 철자가 다르다.

쉬운 예

Den skadelidande kräver ersättning.

피해자가 배상을 청구한다.

실무 예

Den skadelidande avled innan kravet framställdes.

피해자는 청구가 제기되기 전에 사망했다.

원문

> Rätten till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande och för särskilda olägenheter faller bort, om den skadelidande avlider innan ett krav på sådan ersättning har framställts. Detsamma gäller rätten till ersättning för kränkning, särskild anhörigersättning och ersättning för annan ideell skada enligt 3 kap. 4 § första stycket 2. — 6 kap. 3 § SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 신체적·정신적 고통과 특별한 불편에 대한 배상 청구권은 피해자가 그러한 배상 청구를 제기하기 전에 사망하면 소멸한다. 인격침해의 배상, 특별 유족 배상, 그리고 3장 4 § 1항 2호에 따른 그 밖의 비재산 손해의 배상 청구권도 같다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Rätten till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande	주어 — rätt till 「~에 대한 권리」, lidande 「고통」(명사로 쓴 같은 분사)	신체적·정신적 고통과 특별한 불편에 대한 배상 청구권은
och för särskilda olägenheter	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
faller bort,	정동사 — falla bort 「소멸하다」(분리 동사구, 6장)	소멸한다
om den skadelidande avlider	조건 — avlida 「사망하다」	피해자가 사망하면
innan ett krav på sådan ersättning har framställts.	때 — framställa krav 「청구를 제기하다」의 s-수동 완료	그러한 배상 청구가 제기되기 전에
Detsamma gäller rätten till ersättning för kränkning,	둘째 문장 — Detsamma gäller 「~도 같다」	인격침해 배상 청구권도 같다
särskild anhörigersättning och ersättning för annan	확장 — anhörig 「유족」, ideell skada 「비재산 손해」	특별 유족 배상과 그 밖의 비재산 손해의 배상
ideell skada	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
enligt 3 kap. 4 § första stycket 2.	근거 — 기본권 침해 배상 조	3장 4 § 1항 2호에 따른

비재산 손해의 배상 청구권이 피해자 일신에 속한다는 조다. 「faller bort」(떨어져 나간다)가 「소멸한다」. lidande 가 한 문장에 두 번 — 명사(고통)로, 그리고 skadelidande(피해자)의 끝 요소로.

문형

framställa krav på + 명사

~의 청구를 제기하다

1. krav(청구, ett) + på 로 무엇의 청구인지 붙인다: krav på ersättning.
2. 제기하다는 framställa(앞에 내놓다): framställa ett krav.
3. s-수동 완료 har framställts 「제기되었다」.

> Kravet på skadestånd framställdes för sent.
> 손해배상 청구는 너무 늦게 제기되었다.
>
> Den skadelidande framställde krav mot kommunen.
> 피해자는 지방자치단체를 상대로 청구를 제기했다.

문법 S3 · 사람을 가리키는 -ande 는 관사와 함께, 굴절 없이 — den skadelidande

~~skadelidanden~~ (비문)

den skadelidande

현재분사를 그대로 사람 명사로 쓰면 어미가 바뀌지 않고 den/de 가 앞에 선다: den skadelidande, de skadelidande, 소유격 den skadelidandes. 어휘화한 kärande·svarande 는 käranden·svaranden 으로 굴절한다(Lexin, 부록 A). 사물 명사 ett vållande 와도 구별한다.

한국이라면? ≠ 손해배상청구권의 소멸시효 · 민법 제766조

한국 제766조는 피해자가 「손해 및 가해자를 안 날로부터 3년」·불법행위일부터 10년의 소멸시효를 적고, 청구권의 상속 가능성은 적지 않는다. 스웨덴 6장 3 § 는 비재산 손해의 배상 청구권이 청구 전 사망으로 소멸한다고 하여 일신전속성을 명문으로 둔다.

독일어와 비교 ≠ Geschädigter

독일어는 과거분사(geschädigt)에서, 스웨덴어는 현재분사(lidande 「입고 있는」)에서 만든다. 덴마크·노르웨이는 과거분사 skadelidte 다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **skadelidte** (철자) erstatningsansvarsloven § 2 Stk. 1 「indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen」(LBK 1080/2025) · 노르웨이어 **skadelidte** (철자) skadeserstatningsloven § 3-1 første ledd 「påføre skadelidte」(Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

p. 8.19

[2] skadeståndsskyldig ['skɑːdəstɔnds,ɧʏldɪg]

손해배상 의무가 있는 · (명사처럼) 배상의무자 ★★

조문어 **skadeståndsskyldig** | 일상·강의 **ersättningsskyldig** | 억양 근거 nst

skadestånd + s + skyldig(1장 — 「의무가 있는」 · 「죄 있는」). 조문은 den skadeståndsskyldige(배상의무자)로 명사처럼 쓴다(6:2, jämkning 항). 명사형은 skadeståndsskyldighet(배상 의무, 6:4). 5장 6 § 3항은 명예훼손(ärekränkning)이나 비슷한 범죄로 배상 의무를 지는 자에게, 침해당한 사람의 청구에 따라, 판결문을 신문에 싣는 비용을 부담시킬 수 있다고 한다 — 금전 외의 회복 수단이다. 1장 skyldig 의 두 뜻 가운데 「의무」 쪽이다.

쉬운 예

Han är skadeståndsskyldig.

그는 손해배상 의무가 있다.

실무 예

Den skadeståndsskyldige saknade tillgångar.

배상의무자는 재산이 없었다.

원문

Den som har gjort sig skyldig till ärekränkning eller en liknande brottslig gärning eller som annars är skadeståndsskyldig med anledning av ett sådant brott kan på yrkande av den kränkte i ett mål om gärningen efter omständigheterna förpliktas att bekosta att domen i målet förs in i en eller flera tidningar. — 5 kap. 6 § 3 st. SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07

명예훼손이나 그와 비슷한 범죄 행위를 저지른 자, 또는 그 밖에 그러한 범죄에 따라 손해배상 의무가 있는 자는, 침해당한 사람의 청구에 따라 그 행위에 관한 재판에서 사정에 따라 그 재판의 판결을 하나 또는 여러 신문에 싣는 비용을 부담할 의무를 질 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den som har gjort sig skyldig till ärekränkning eller en	주어 ① — göra sig skyldig till 「~을 저지르다」 (skyldig의 「죄」 뜻)	명예훼손이나 비슷한 범죄 행위를 저지른 자
liknande brottslig gärning	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
eller som annars är skadeståndsskyldig med anledning av	주어 ② — skadeståndsskyldig의 「의무」 뜻	또는 그러한 범죄에 따라 손해배상 의무가 있는 자는
ett sådant brott	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
kan på yrkande av den kränkte	정동사 kan + på yrkande av 「~의 청구에 따라」	침해당한 사람의 청구에 따라 ~할 수 있다
i ett mål om gärningen efter omständigheterna	장소·조건 — 그 행위에 관한 재판에서, 사정에 따라	그 행위에 관한 재판에서 사정에 따라
förpliktas att bekosta	s-수동 förpliktas 「의무 지워지다」 + bekosta 「비용을 대다」	~의 비용을 부담할 의무를 질

att domen i målet förs in i en eller flera tidningar.	내용 — föra in 「싣다」(s-수동), 분리 동사구	그 재판의 판결을 하나 또는 여러 신문에 싣는

한 문장에 skyldig 의 두 뜻이 다 있다 — 「gjort sig skyldig till」(저지른, 죄)과 「skadeståndsskyldig」(의무). 1장에서 익힌 두 뜻의 실물이다. 판결 게재 비용은 손해배상 외의 회복 수단.

문형

göra sig skyldig till + 범죄

~을 저지르다

1. 재귀 sig 와 함께: göra sig skyldig till ärekränkning(명예훼손을 저지르다).
2. 완료는 har gjort sig skyldig till. 6장 1 § 의 rattfylleri 도 이 꼴로 썼다.
3. skyldig 가 「의무」 뜻이면 till 없이 합성어: skadeståndsskyldig, ersättningsskyldig.

Han har gjort sig skyldig till förtal.
그는 명예훼손을 저질렀다.

Den som är skadeståndsskyldig ska betala räntan.
배상 의무가 있는 자는 이자를 지급하여야 한다.

한국이라면? ≠ 명예훼손의 경우의 특칙 · 민법 제764조

한국 제764조는 「손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 명예회복에 적당한 처분을 명할 수 있다」는 일반조항이다. 스웨덴 5장 6 § 3항은 판결을 신문에 싣는 비용이라는 수단을 손해배상법 안에 명시한다 — 한국에서 어떤 처분이 가능한지는 조문만으로 단정하지 않는다.

---

p. 8.20

en [2]inkomstförlust, inkomstförlusten, inkomstförluster 복수 -er

['ɪŋkɔmstfœˌlʊst] **소득 상실** ★★

조문어 **inkomstförlust** | 일상·강의 **förlorad inkomst** | 억양 근거 nst

inkomst(소득) + förlust(상실). 5장 1 § 1항이 인적 손해의 배상 항목으로 치료비 등 비용, 소득 상실, 고통·장해를 들고, 2항이 소득 상실의 계산법을 적는다 — 「다치지 않았다면 얻을 수 있었을 소득」과 「다쳤음에도 얻었거나 얻었어야 할 소득, 또는 자기 힘과 능력에 맞고 교육·경력·재교육·나이·거주지 등에 비추어 합리적으로 요구할 수 있는 일로 얻으리라 계산되는 소득」의 차액. 3항은 영업 침해와 가사노동의 가치를 소득으로 본다. 옛 꼴 icke 가 2항에 남아 있다.

쉬운 예

Hon fick ersättning för inkomstförlust.
그녀는 소득 상실의 배상을 받았다.

실무 예

Inkomstförlusten beräknas som en skillnad.

소득 상실은 차액으로 계산한다.

원문

Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om han icke hade skadats, och den inkomst som han trots skadan har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå genom sådant arbete som motsvarar hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till tidigare utbildning och verksamhet, omskolning eller annan liknande åtgärd samt ålder, bosättningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter. — 5 kap. 1 § 2 st. SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07

소득 상실의 배상은, 피해자가 다치지 않았다면 얻을 수 있었을 소득과, 피해자가 손해에도 불구하고 얻었거나 얻었어야 할 소득 또는 자기의 힘과 능력에 맞고 종전의 교육과 활동, 재교육이나 그 밖의 비슷한 조치, 나이, 거주 사정과 그에 견줄 만한 사정에 비추어 합리적으로 요구할 수 있는 일을 통하여 얻으리라고 계산되는 소득의 차액에 해당한다.

옛 철자 → 지금 철자

icke → inte

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan	주어 + motsvara 「~에 해당하다」 + skillnaden mellan A och B	소득 상실의 배상은 ~의 차액에 해당한다
den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära,	A — skulle ha kunnat uppbära 「얻을 수 있었을」 (조동사 셋)	피해자가 얻을 수 있었을 소득과
om han icke hade skadats,	가정 — 옛 icke, 과거완료 s-수동	다치지 않았다면
och den inkomst som han trots skadan har eller borde ha	B ① — trots 「~에도 불구하고」, borde ha uppnått 「얻었어야 할」	손해에도 불구하고 얻었거나 얻었어야 할 소득
uppnått	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

eller som han kan beräknas komma att uppnå	B ② — kan beräknas komma att 「~하리라 계산될 수 있는」	또는 얻으리라고 계산되는
genom sådant arbete som motsvarar hans krafter och	일의 기준 ① — 힘과 능력에 맞는	자기의 힘과 능력에 맞는 일을 통하여
färdigheter	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
och som rimligen kan begäras av honom	일의 기준 ② — rimligen 「합리적으로」	그리고 합리적으로 요구할 수 있는
med hänsyn till tidigare utbildning och verksamhet,	고려 요소 — 교육·활동·재교육	종전의 교육과 활동, 재교육이나 비슷한 조치에 비추어
omskolning eller annan liknande åtgärd	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

차액설이 한 문장이다 — A(가정 소득)와 B(실제 또는 기대 소득). B 쪽에 「borde ha uppnått」(얻었어야 할)가 들어 있어 피해자의 손해 경감 의무가 숨어 있다. 「skulle ha kunnat uppbära」처럼 조동사가 셋 겹치는 꼴은 3장 조동사의 연장이다.

문형

skillnaden mellan A och B

A 와 B 의 차액

1. skillnad(차이) + mellan A och B. 액수 계산 조문의 틀.
2. A·B 가 길면 관계절(den inkomst som …)로 늘어난다 — 뼈대를 먼저 잡는다.
3. 같은 꼴이 9장 매매대금 조정과 7장 36 § 의 비교에도 쓰인다.

Skadan motsvarar skillnaden mellan avtalat pris och marknadspris.

손해는 약정 가격과 시장 가격의 차액에 해당한다.

Ersättningen beräknas som skillnaden mellan två inkomster.

배상은 두 소득의 차액으로 계산한다.

한국이라면? ≠ 손해배상의 범위 · 민법 제393조

한국은 제393조(제763조 준용)의 「통상의 손해」 안에서 일실수입을 판례가 계산하고 조문에 계산식은 없다. 스웨덴 5장 1 § 2항은 가정 소득과 실제·기대 소득의 차액이라는 계산법을 조문에 적는다.

독일어와 비교 ≠ Verdienstausfall

독일어는 Verdienst(수입) + Ausfall(결손), 스웨덴어는 inkomst(소득) + förlust(상실). 덴마크는 「잃어버린 근로 소득」, 노르웨이는 「소득과 장래 생업의 상실」로 풀어 쓴다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **tabt arbejdsfortjeneste** (낱말) erstatningsansvarsloven § 1 Stk. 1 (LBK 1080/2025, 현행 통합본) · 노르웨이어 **tap i inntekt og framtidig erverv** (낱말) skadeserstatningsloven § 3-1 annet ledd (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

p. 8.21

[2]sveda [1]och [1]värk ['sveːda ˈɔk ˈvɛrk]

신체적·정신적 고통(일시적) — 배상 항목의 이름 ★★

조문어 **sveda och värk** | 일상·강의 **sveda och värk** | 억양 근거 lexin · lexin · lexin

sveda(쓰라림) + värk(아픔). 5장 1 § 1항 3호가 「일시적인 신체적·정신적 고통(sveda och värk)」과 「지속적인 장해(lyte eller annat stadigvarande men)」, 「특별한 불편」을 인적 손해의 비재산 항목으로 든다 — 괄호 안이 항목의 이름이다. 1호는 치료비 등 비용(가까운 사람에 대한 합리적 보상 포함), 2호는 소득 상실(inkomstförlust 항). 3항은 영업 침해와 가사노동의 가치. 덴마크는 svie og smerte 로 같은 짝 꼴이고, 하루 단위 정액(§ 3)으로 계산한다.

쉬운 예

Han fick ersättning för sveda och värk.

그는 신체적·정신적 고통의 배상을 받았다.

실무 예

Sveda och värk ersätts under den akuta sjuktiden.

신체적·정신적 고통은 급성 치료 기간에 배상된다.

원문

> Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, 2. inkomstförlust, 3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. — 5 kap. 1 § 1 st. SkL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 인적 손해를 입은 사람에 대한 손해배상은 다음의 배상을 포함한다. 1. 피해자의 치료비와 그 밖의 비용(피해자와 특히 가까운 사람에 대한 합리적인 보상을 포함한다), 2. 소득 상실, 3. 일시적인 신체적·정신적 고통(sveda och värk) 또는 지속적인 것(장해 또는 그 밖의 영구적 장애), 그리고 손해로 인한 특별한 불편.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Skadestånd till den som har tillfogats personskada	주어 — tillfogas 「입히다」의 s-수동 완료 「입은」	인적 손해를 입은 사람에 대한 손해배상은 ~의 배상을 포함한다
omfattar ersättning för	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den	항목 ① — 비용	피해자의 치료비와 그 밖의 비용
skadelidande,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
inbegripet skälig kompensation till den som står den	포함 — inbegripet 「~을 포함하여」, 가까운 사람 (personskada 항의 같은 말)	피해자와 특히 가까운 사람에 대한 합리적인 보상을 포함하여
skadelidande särskilt nära,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
2. inkomstförlust,	항목 ②	소득 상실
3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur	항목 ③ — av övergående natur 「일시적인」, 괄호가 이름	일시적인 신체적·정신적 고통(sveda och värk)
(sveda och värk)	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men)	항목 ③ 계속 — av bestående art 「지속적인」, men 「장애」 (접속사 men 과 같은 철자)	또는 지속적인 것(장해 또는 영구적 장애)
samt särskilda olägenheter till följd av skadan.	항목 ③ 끝 — 특별한 불편	그리고 손해로 인한 특별한 불편

괄호 안 (sveda och värk)·(lyte eller annat stadigvarande men)이 항목의 이름이다 — 6장 TF 1장 7 § 의 (meddelarfrihet)와 같은 정의 방식. men 이 여기서는 접속사가 아니라 「장애」라는 명사(ett men)다.

문형

av övergående natur / av bestående art

일시적인 / 지속적인

1. av + 성격 명사(natur·art)로 「~한 성격의」를 만든다: av övergående natur(지나가는 성격의).
2. 짝은 av bestående art(지속되는 성격의). 둘이 고통의 두 종류를 가른다.
3. 같은 틀 av ekonomisk natur(경제적 성격의), av ideell art(비재산적 성격의).

Skadan var av övergående natur.
그 손해는 일시적이었다.

Besvären är av bestående art.
그 장애는 지속적이다.

문법 S2 · 짝 표현은 관사 없이 굳는다 — sveda och värk, lyte och men, tro och heder

~~svedan och värken~~ (부자연)

sveda och värk

두 명사를 och 로 묶은 법률 짝 표현은 관사 없이 굳는다: sveda och värk(고통), tro och heder(7장), fel eller försummelse(이 장). 전치사 뒤에서도 그대로: ersättning för sveda och värk. 개별 낱말의 관사(en sveda, en värk)는 짝 안에서 쓰지 않는다.

한국이라면? ≠ 재산 이외의 손해의 배상 · 민법 제751조

한국 제751조는 「재산 이외의 손해」를 한 묶음으로 적는다. 스웨덴 5장 1 § 3호는 비재산 손해를 일시적 고통(sveda och värk)·영구 장해(lyte och men)·특별한 불편 셋으로 가르고 이름을 붙인다.

독일어와 비교 ≠ Schmerzensgeld

독일어는 「고통의 돈」 한 낱말, 스웨덴어는 sveda(쓰림) + värk(아픔)의 짝 표현이고 조문은 괄호 안 이름으로 쓴다. 덴마크 svie og smerte 가 같은 짝 꼴이다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **svie og smerte** (낱말) erstatningsansvarsloven § 1 Stk. 1·§ 3 (LBK 1080/2025, 현행 통합본) · 노르웨이어 **menerstatning / oppreisning** (제도) skadeserstatningsloven § 3-2·§ 3-5 (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09) — 이 두 조에는 일시적 고통의 항목 이름이 없고 영구 장해(mén)와 위자료(oppreisning)를 둔다

한국이라면? — 민법 제750조 이하와 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다(민법 제390·393·396조, 제750~766조 — 2026. 11. 7. 기준일 시행판). 국가배상법·자동차손해배상 보장법은 이 장에서 대조하지 않았다.

	스웨덴	한국	차이
=	uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada (SkL 2:1)	고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자 (제750조)	귀책 요건(고의·과실)과 배상 의무의 틀이 같다. 다만 스웨덴은 이 일반 조항을 인적·물적 손해에 한정한다.
≠	Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan (SkL 2:2)	타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다 (제750조)	한국은 손해 종류를 가르지 않는다. 스웨덴은 순수재산손해를 범죄로 일으킨 때만 일반 조항으로 배상하게 한다.
≠	Den som allvarligt kränker någon annan genom brott … (SkL 2:3)	타인의 신체, 자유 또는 명예를 해하거나 기타 정신상고통을 가한 자 (제751조)	한국은 범죄를 요구하지 않고 「기타 정신상고통」으로 넓게 연다. 스웨덴은 「genom brott」(범죄로)·「allvarligt」(심각하게)를 요건으로 한다.
≠	Den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta … (SkL 3:1)	사용자가 피용자의 선임 및 그 사무감독에 상당한 주의를 한 때 … 에는 그러하지 아니하다 (제756조)	한국은 사용자의 면책 단서를 둔다. 스웨덴 3장 1 § 에는 면책 단서가 없고, 대신 4장 1 § 가 근로자 개인의 책임을 특별한 사유가 있는 때로 좁힌다.
≠	är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger (SkL 4:1)	사용자 또는 감독자는 피용자에 대하여 구상권을 행사할 수 있다 (제756조)	한국은 피용자 자신의 책임을 제한하지 않고 사용자의 구상권만 적는다(3항). 스웨덴은 근로자의 책임 자체를 예외로 만든다.
≠	Skadestånd med anledning av personskada kan jämkas, om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat (SkL 6:1)	채권자에게 과실이 있는 때에는 법원은 … 이를 참작하여야 한다 (제396조)	한국은 과실의 경중을 가리지 않고 참작한다(제763조로 준용). 스웨덴은 인적 손해에서 원칙적으로 피해자의 고의·중과실(음주운전자·사망 사고는 예외), 물적·순수재산 손해에서 과책 일반을 참작한다.

≠	Är skyldighet att utge skadestånd oskäligt betungande … kan skadeståndet jämkas (SkL 6:2)	그 배상으로 인하여 배상자의 생계에 중대한 영향을 미치게 될 경우에는 법원에 그 배상액의 경감을 청구할 수 있다 (제765조)	둘 다 가해자 사정에 따른 감액이다. 한국은 「고의 또는 중대한 과실에 의한 것이 아니고」 라는 배제 요건과 청구 절차를 두고, 스웨덴은 불합리하게 무거운지를 출발점으로 피해자의 배상 필요와 그 밖의 사정도 고려한다(6:2).
≠	Skall två eller flera ersätta samma skada, svarar de solidariskt (SkL 6:4)	수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다 (제760조)	한국은 「공동의 불법행위」 가 요건이고 2항이 가해자 불명을 더한다. 스웨덴은 같은 손해를 배상할 둘 이상이면 연대이고 개인별 제한을 단서로 둔다.
≠	3. personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära (SkL 5:2)	타인의 생명을 해한 자는 피해자의 직계존속, 직계비속 및 배우자에 대하여는 재산상의 손해없는 경우에도 손해배상의 책임이 있다 (제752조)	한국은 유족의 범위를 세 신분으로 못 박고 「위자료」 라 부른다. 스웨덴은 특히 가까웠던 사람으로 열고 그 손해를 유족 자신의 인적 손해라 적는다.
≠	Rätten till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande … faller bort, om den skadelidande avlider innan ett krav … har framställts (SkL 6:3)	손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다 (제766조)	한국 제766조는 소멸시효만 적고 일신전속성은 조문에 없다. 스웨덴 6장 3 § 는 비재산 손해의 청구권이 청구 전 사망으로 소멸한다고 명문으로 적는다.
≠	Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död (BrB 3:7)	고의 또는 과실로 인한 위법행위 (제750조)	한국어는 민법·형법 모두 「과실」 한 낱말이다. 스웨덴은 형법 3장 7 § 가 oaktsamhet, 손해배상법 2장 1 § 가 vårdslöshet 를 쓴다 — 번역에서 원어를 괄호에 남긴다.
+	Staten eller en kommun ska ersätta … vid myndighetsutövning (SkL 3:2)	(민법 제750조 이하에 없음)	국가배상은 한국에서 별도 법률(국가배상법 — 이 장 미대조)의 몫이다. 스웨덴은 손해배상법 3장 안에 둔다.

같은 자리, 세 나라 — 사용자책임 · 인적 손해 · 감액

세 나라 손해배상법의 이름부터 갈린다 — 스웨덴 skadeståndslag(1972), 덴마크 erstatningsansvarslov, 노르웨이 skadeserstatningslov(1969). 덴마크 문언은 retsinformation 의 LBK 1080/2025(현행 통합본 — 검색 결과가 현행으로 표시하고 뒤 개정 기록이 없다)로, 노르웨이 문언은 Lovdata 공개 묶음(2026. 11. 9. 받음)으로 대조했다. 세 법이 같은 자리에 둔 조문 넷을 견준다.

제도 사용자책임의 자리. 스웨덴·노르웨이는 사용자(den som har arbetstagare i sin tjänst / arbeidsgiver)의 책임을 적고, 노르웨이는 「업무 성격에 비추어 예상할 수 있는 범위 밖」의 행위를 뺀다. 덴마크 § 19 Stk. 3 은 반대쪽, 곧 보험이 메우는 손해에서 근로자 개인의 책임을 고의·중과실로 좁힌다 — 스웨덴 4장 1 § 의 자리다. 낱말: arbetstagare ↔ arbejdstager ↔ arbeidstaker.

erstatningsansvarsloven § 19 Stk. 3 (DK) · skadeserstatningsloven § 2-1 nr. 1 (NO)

스웨덴어

Den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta 1. personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten

덴마크어

Har en arbejdstager forvoldt en skade, der er dækket af en tingsforsikring, en driftstabsforsikring eller arbejdsgiverens ansvarsforsikring, ifalder arbejdstageren ikke erstatningsansvar, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

노르웨이어

1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet.

낱말 인적 손해 배상 항목의 자리. 스웨덴 sjukvårdskostnad ↔ 덴마크 helbredelsesudgifter, inkomstförlust ↔ tabt arbejdsfortjeneste ↔ tap i framtidig erverv, sveda och värk ↔ svie og smerte(같은 짝 꼴). 덴마크는 손해배상(erstatning)과 위자료(godtgørelse)를 낱말로 가르고, 노르웨이는 영구 장해의 menerstatning(§ 3-2)을 따로 둔다. erstatningsansvarsloven § 1 Stk. 1 (DK) · skadeserstatningsloven § 3-1 første ledd (NO)

스웨덴어	Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande
덴마크어	Den, der er erstatningsansvarlig for personskade, skal betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, helbredelsesudgifter og andet tab som følge af skaden samt en godtgørelse for svie og smerte.
노르웨이어	Erstatning for skade på person skal dekke lidt skade, tap i framtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i framtiden.

낱말 감액 조항의 자리. 기준어가 셋 다 「불합리하게 무거운」 이다 — oskäligt betungande ↔ urimeligt tyngende ↔ urimelig tyngende. 동사는 갈린다: jämkas(스웨덴) ↔ nedsættes eller bortfalde(덴마크) ↔ lempes(노르웨이). 덴마크·노르웨이는 보험 유무를 고려 요소로 조문에 적고, 스웨덴 6장 2 § 는 피해자의 필요와 그 밖의 사정이라고만 한다. erstatningsansvarsloven § 24 Stk. 1 (DK) · skadeserstatningsloven § 5-2 (NO)

스웨덴어

Är skyldighet att utge skadestånd oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt

덴마크어

Erstatningsansvar kan nedsættes eller bortfalde, når ansvaret vil virke urimeligt tyngende for den erstatningsansvarlige, eller når ganske særlige omstændigheder i øvrigt gør det rimeligt. Ved afgørelsen skal der tages hensyn til skadens størrelse, ansvarets beskaffenhed, skadevolderens forhold, skadelidtes interesse, foreliggende forsikringer samt omstændighederne i øvrigt.

노르웨이어

Erstatningsansvaret kan lempes når retten under hensyn til skadens størrelse, den ansvarliges økonomiske bæreevne, foreliggende forsikringer og forsikringsmuligheter, skyldforhold og forholdene ellers finner at ansvaret virker urimelig tyngende for den ansvarlige. Det samme gjelder når det i særlige tilfelle er rimelig at den skadelidte helt eller delvis bærer skaden.

낱말 인격침해의 자리. 보호 법익 넷이 스웨덴·덴마크에 같이 나오되 순서가 다르다 — person, frihet, frid, ära ↔ frihed, fred, ære, person(스웨덴은 신체가 앞, 덴마크는 뒤). 이름은 갈린다: kränkning ↔ tort(위자료 이름) ↔ oppreisning(노르웨이 § 3-6 은 사생활 침해를 적고 판결 공고 비용도 둔다 — 스웨덴 5장 6 § 3항의 신문 게재와 같은 자리). 스웨덴은 「genom brott」(범죄)를, 덴마크는 「retsstridig」(위법한)를 요건어로 쓴다. erstatningsansvarsloven § 26 Stk. 1 (DK) · skadeserstatningsloven § 3-6 (NO)

스웨덴어

Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär.

덴마크어

Den, der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en andens frihed, fred, ære eller person, skal betale den forurettede godtgørelse for tort.

노르웨이어

Den som uaktsomt har krenket privatlivets fred, skal yte erstatning for den lidte skade og slik erstatning for tap i fremtidig erverv som retten under hensyn til den utviste skyld og forholdene ellers finner rimelig. Han kan også pålegges å betale slik erstatning (oppreisning) for skade av ikke-økonomisk art som retten finner rimelig. I dom som går ut på straff, kan retten pålegge domfelte å betale til fornærmede et beløp til kunngjøring av dommen.

독일어와 다른 점

독일어판 자료집을 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다.

	스웨덴어	독일어	차이
≠	vållande	Gewalt	모양이 닮았지만 뜻은 Verschulden(과책)이다. 독일어 Gewalt(폭력·권력)로 읽으면 SkL 2장 제목 「på grund av eget vållande」가 틀어진다.
≠	vårdslöshet · oaktsamhet	Fahrlässigkeit	독일어는 하나, 스웨덴어는 이 책이 견준 두 조(SkL 2:1·BrB 3:7)에서 둘. 같은 뜻이고 형법 다른 조에는 vårdslöshet 죄명도 있다(13장 6 §).

≠	uppsåt	Vorsatz (모양은 Aufsatz)	뜻은 Vorsatz 인데 철자가 Aufsatz(작문)와 닮았다.
=	ren förmögenhetsskada	reiner Vermögensschaden	개념도 배상의 제한성도 나란하다.
≠	skadestånd	Schadensersatz	덴마크·노르웨이 erstatning 이 독일어 쪽이고 스웨덴어만 stånd 계열이다.

가짜 친구 · vållande — 과책이지 폭력(Gewalt)이 아니다

스웨덴어 vållande 는 vålla(일으키다)의 현재분사를 명사로 쓴 말로, 「고의나 과실로 손해를 일으킴」, 곧 과책을 뜻한다. 손해배상법 2장 제목이 「Skadeståndsansvar på grund av eget vållande」(자기 과책에 따른 배상책임), 3장 제목이 「... för annans vållande」(타인의 과책에 대한)다.

6장 1 § 3항은 과실상계의 기준으로 「graden av vållande på ömse sidor」(양쪽의 과책의 정도)를 든다. 형법 3장 7 § 의 죄명 「vållande till annans död」(과실치사)에도 같은 낱말이 들어 있다.

독일어 Gewalt 는 폭력·힘·권력이다(독일 기본법 Art. 20 Abs. 2 의 「Staatsgewalt」, 형법의 「Gewalt gegen Personen」). 철자가 닮은 두 낱말이 어원으로 이어지는지는 이 책이 확인하지 않았다 — 뜻이 다르다는 것만 적는다.

그래서 독일어 독자가 「på grund av eget vållande」를 「자기 폭력 때문에」로 읽으면 과실책임 원칙이 폭력 조항으로 바뀐다. 과실 낱말 둘(vårdslöshet·oaktsamhet, 독일어 Fahrlässigkeit 하나)과 고의 uppsåt(Vorsatz, 모양은 Aufsatz)도 같은 묶음의 함정이다.

> Jämkning av skadestånd enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. 6 kap. 1 § 3 st. SkL

요령 vållande 는 「일으킴·과책」. 폭력은 våld(ett våld — 7장 28 § 의 「våld å person」)이지 vållande 가 아니다.

S3 다시 보기 — 현재분사 -ande 의 두 얼굴, s-수동 ersättas·jämkas, 1972년 법의 옛 꼴

동사의 현재분사(-ande)를 명사로 쓰면 사물은 중성(ett vållande), 사람은 통성이고 분사 명사화는 정관사와 함께 굴절 없이 선다(den skadelidande — 어휘화한 käranden 은 다르다). 조문의 수동은 s-수동(ersätts·jämkas·vållas)이고, 1972년 법에도 skall·ej·icke 가 남아 있다.

- 현재분사 명사의 두 갈래 — 사물: ett vållande(과책), ett lidande(고통), ett skapande(6장). 사람: den skadelidande(피해자), den kränkte 의 짝인 den skadevållande(가해자), 사람 쪽 분사 명사화는 den/de 와 함께 쓰고 어미가 바뀌지 않는다. 2장의 kärande·svarande 는 어휘화한 명사라 käranden·svaranden 으로 굴절한다(Lexin).
- s-수동이 손해배상법의 기본 꼴이다: skadan ersätts(2:1 skall ersätta 의 수동), skadeståndet kan jämkas(6:1·6:2), skada som vållas(3:2), ersättning ska betalas(5:2). 조동사 뒤에는 s-수동 부정사(7장).
- 옛 꼴이 조마다 다르게 섞인다 — 2장 2 §·3장 3 §·5장 2 §·6장 2 §·6장 4 § 는 skall, 3장 1 §·3장 2 §·2장 3 § 는 ska. 개정 시기가 다른 조가 한 법 안에 있다는 뜻이다. ej(6:4)·icke(5:1 2 st)도 남아 있다.
- 과거분사·현재분사를 den 과 함께 사람 명사로 쓰는 옛 남성형 -e: den kränkte(침해당한 자), den avlidne(사망자), den tvungne(7장). 지금 글의 -a(den kränkta)도 쓰이지만 조문은 -e 다.
- 조동사 겹침: skulle ha kunnat uppbära(얻을 수 있었을, 5:1 2 st), borde ha uppnått(얻었어야 할), kan beräknas komma att uppnå(얻으리라 계산될 수 있는). 3장의 조동사 체계가 한 문장에 겹쳐 나온다.
- 분리 동사구는 6장과 같다: faller bort(6:3 소멸한다), förs in(5:6 3 st 실린다), döma ut skadestånd(손해배상을 명하다).

표로 보기

조문의 꼴	지금 말·풀이	뜻
ett vållande	현재분사 명사 · 사물 · 중성	과책
den skadelidande	현재분사 명사 · 사람 · 굴절 없음	피해자
den kränkte	과거분사 명사 · 옛 남성형 -e	침해당한 자
skall ersätta → ska ersätta	옛 조동사 꼴	배상하여야 한다

skadan ersätts	s-수동 현재	손해가 배상된다
kan jämkas	조동사 + s-수동 부정사	조정할 수 있다
skulle ha kunnat uppbära	조동사 셋 겹침	얻을 수 있었을
faller bort	분리 동사구	소멸한다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Skadeståndet kan jämkas om den skadelidande har medverkat.

주어 · 정관사 -et | 조동사 + s-수동 | 조건절 · 분사 명사 | 완료 · supinum

피해자가 기여했으면 손해배상은 조정할 수 있다.

Den kränkte får upprättelse genom skadeståndet.

과거분사 명사 · 옛 -e | 정동사 + 목적어 | 수단 · genom

침해당한 사람은 손해배상으로 회복을 얻는다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~en vållande~~	ett vållande	사물을 뜻하는 -ande 명사는 중성. 사람(den skadelidande)과 다르다.
~~skadelidanden kräver ersättning~~	den skadelidande kräver ersättning	사람 -ande 명사는 정관사 어미를 붙이지 않고 den 을 앞에 둔다.
~~Skadan ska ersätta.~~	Skadan ska ersättas.	손해가 주어면 수동 — 조동사 뒤 s-수동 부정사.
~~Han kan jämka skadeståndet i går.~~	Han jämkade skadeståndet i går.	어제 일은 과거형. kan + 부정사는 현재의 가능이다.

말해 보기 — 학회에서 스웨덴 손해배상법을 설명할 때

순수재산손해의 제한과 과실 낱말 둘을 설명하는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Ren förmögenhetsskada ersätts i princip bara om den har vållats genom brott.

순수재산손해는 원칙적으로 범죄로 일으킨 때에만 배상됩니다.

i princip = 원칙적으로

Arbetsgivaren svarar för skador som arbetstagaren vållar i tjänsten.

사용자는 근로자가 직무 중에 일으킨 손해에 대하여 책임집니다.

svara för = 책임지다

Skadeståndet kan jämkas om den skadelidande själv har medverkat till skadan.

피해자 자신이 손해에 기여했으면 손해배상은 조정될 수 있습니다.

medverka till = ~에 기여하다

I lagtexten möter man två ord: vårdslöshet i skadeståndslagen och oaktsamhet i brottsbalken.

조문에서 두 낱말을 만납니다. 손해배상법의 vårdslöshet 와 형법의 oaktsamhet 입니다.

쌍점 뒤에 둘을 나열

Hur beräknar ni ersättningen för sveda och värk i Korea?

한국에서는 신체적·정신적 고통의 배상을 어떻게 계산합니까?

의문사 Hur 다음에 동사 beräknar

출처 상자 — 통합본, 덴마크 판, 노르웨이 묶음

스웨덴 조문은 riksdagen 오픈데이터의 통합본을 2026년 11월 7일에 받아 대조했다 — 손해배상법 SkL(1972:207, 머리 「Ändrad: t.o.m. SFS 2026:1207」), 형법전 BrB(1962:700, t.o.m. SFS 2026:1656). 조문 끝 꼬리표 「(Lag 1975:404)」는 그 조의 개정이고 인용에서 뺐다. 한 법 안에서 ska 와 skall 이 섞인 것은 개정 시기 차이다.

덴마크 손해배상책임법 erstatningsansvarsloven 은 retsinformation 의 LBK 1080/2025 로 대조했다. 검색 결과가 이 통합본을 현행으로 표시하고, 통합본 메타데이터에 뒤 개정법 기록이 없다(2026. 11. 9. 확인). 인용한 § 1·19·24·26.

노르웨이 손해배상법 skadeserstatningsloven(LOV-1969-06-13-26)은 Lovdata 가 NLOD 2.0 으로 공개하는 법령 묶음(2026. 11. 9. 받음)으로 글자를 대조했다. 노르웨이 조문 번호는 「§ 2-1」처럼 장-조 꼴이다.

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 7일 기준 시행일판 민법(2026년 3월 17일 시행판) — 제390·393·396조, 제750~766조. 국가배상법·자동차손해배상 보장법은 받지 않았다.

과실 낱말 둘(vårdslöshet·oaktsamhet)의 구별과 vållande·uppsåt 의 가짜 친구는 이 책의 앞선 조사에서 나왔고, 이 장은 그 조문(SkL 2:1·BrB 3:7·SkL 6:1 3 st)을 다시 열어 확인했다.

skadeståndslagen (riksdagen) · brottsbalken (riksdagen) · erstatningsansvarsloven LBK 1080/2025 · skadeserstatningsloven (Lovdata)

확인 문제 8

1. 스웨덴 손해배상법에서 순수재산손해(ren förmögenhetsskada)가 일반 조항으로 배상되는 요건은?

- 과실이 있으면 언제나
- **범죄로 일으킨 때(genom brott)**
- 계약이 있을 때
- 보험이 없을 때

2장 2 § 「Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan」. 공권력 행사에서는 범죄 없이도 배상된다(3장 2 §).

2. 손해배상법의 「과실」과 형법의 「과실」은?

- 둘 다 vårdslöshet
- 둘 다 oaktsamhet
- **손해배상법 vårdslöshet, 형법 oaktsamhet**
- 손해배상법 oaktsamhet, 형법 vårdslöshet

SkL 2:1 「av vårdslöshet」, BrB 3:7 「av oaktsamhet」. 뜻은 같고 두 조의 낱말이 다르다(형법 13장에는 vårdslöshet 죄명도 있다). 독일어 Fahrlässigkeit 는 하나다.

3. vållande 의 뜻은?

폭력

과책(고의·과실로 손해를 일으킴)

배상액

피해자

vålla(일으키다)의 현재분사 명사. 독일어 Gewalt(폭력)와 모양이 닮은 가짜 친구다. 폭력은 våld.

4. SkL 6장 1 § 에서 인적 손해의 배상을 조정할 수 있는 피해자 쪽 사유는(원칙적으로)?

어떤 과실이든

고의 또는 중대한 과실

보험 가입

소득 상실

1항 「uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet」. 같은 항의 예외 — 음주운전자는 보통 과실로도, 사망 사고에서는 사망자의 고의 기여로도 조정한다. 물적·순수재산 손해는 2항에서 과책 일반(vållande)으로 넓어진다.

5. den skadelidande 의 올바른 정관사 꼴은?

skadelidanden

den skadelidande

skadelidandet

de skadelidanden

분사를 그대로 사람 명사로 쓴 den skadelidande 는 어미를 바꾸지 않고 den/de 를 앞에 둔다(어휘화한 kärande 는 käranden). 소유격은 den skadelidandes.

6. SkL 3장 1 § 의 사용자책임에 관하여 맞는 것은?

사용자가 선임·감독에 주의했으면 면책된다

면책 단서가 없고 근로자의 책임은 4장 1 § 가 좁힌다

범죄가 있어야만 성립한다

국가에는 적용되지 않는다

1항에 면책 단서가 없다. 4장 1 § 「endast i den mån synnerliga skäl föreligger」 가 근로자 개인의 책임을 예외로 만든다. 2항은 국가·지방에 같은 장의 다른 조도 적용한다고 한다.

7. 「Skall två eller flera ersätta samma skada」 (6장 4 §)의 요건은?

공동의 불법행위

같은 손해를 배상하여야 하는 둘 이상

고의의 공범

같은 사용자의 근로자들

「같은 손해(samma skada)」 가 요건이고 공동 여부를 묻지 않는다. 한국 제760조의 「공동의 불법행위」 와 다르다.

8. sveda och värk 는 무엇의 이름인가?

영구 장해

일시적인 신체적·정신적 고통의 배상 항목

치료비

소득 상실

5장 1 § 1항 3호 「fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk)」 . 영구 장해는 lyte eller annat stadigvarande men.

2부 법의 언어 · 제9장

물권·부동산

Fast egendom

스웨덴 토지법전(jordabalken, JB)은 1970년 법이지만 1734년 왕국법의 편(balk) 이름을 그대로 물려받았다. 2장에서 그 첫 조 「Fast egendom är jord」를 읽었다 — 부동산은 토지이고 토지는 필지(fastighet)로 나뉜다. 이 장은 그다음을 읽는다. 무엇이 필지에 딸리는가(2장 부합물), 매매는 어떻게 하는가(4장 — 서면 증서와 매매대금), 저당은 어떻게 잡는가(6장 — 저당 등기와 저당증서), 남의 땅을 쓰는 권리는 무엇인가(7장 용익권, 8장 토지 임대차, 12장 건물 임대차, 13장 tomträtt, 14장 지역권), 두 사람에게 판 땅은 누구 것인가(17장 우선), 등기는 어떻게 하는가(20장 소유권 등기, 22장 저당 등기). 낱말로는 egendom(재산)이 독일어 Eigentum(소유권)과 다르다는 것 — 소유권은 äganderätt 다 — 을 가짜 친구 상자에서 다루고, 덴마크 tinglysningsloven·노르웨이 tinglysingsloven 의 등기 조문을 「다를 때만」 상자에서 견준다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen. 4 kap. 1 § 1 st. JB
   부동산의 매매는 매도인과 매수인이 서명하는 매매 증서를 작성함으로써 체결된다.
2. Den som med äganderätt förvärvat fast egendom skall söka inskrivning av förvärvet (lagfart) inom tid som anges i 2 §. 20 kap. 1 § 1 st. JB
   소유권으로 부동산을 취득한 자는 2 § 에 정한 기간 안에 취득의 등기(lagfart)를 신청하여야 한다.
3. Servitut är förenat med äganderätten till den härskande fastigheten och får ej överlåtas särskilt. 14 kap. 3 § JB
   지역권은 요역지의 소유권과 결합되어 있고 따로 양도할 수 없다.

표제어 22

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 7. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

p. 9.1 en ²**äganderätt**, äganderätten, äganderätter 복수 -er ['ɛːgandəˌrɛt] **소유권**

★★★

조문어 **äganderätt** | 일상·강의 **ägande** | 억양 근거 nst

ägande(äga 「소유하다」의 현재분사·명사형, 3장) + rätt(권리). 복수 -er. 2장의 egendom(재산)이 대상이라면 äganderätt 는 그 대상에 대한 권리다 — 독일어 Eigentum 과 egendom 이 모양으로 겹치는 가짜 친구의 올바른 짝. 2장 5 § 1항은 소유권유보 — 매도인이 대금 완납까지 「äganderätten till föremålet skall förbli hos överlåtaren」(물건의 소유권이 양도인에게 남는다)는 조건을 달아도, 매수인(fastighetsägaren)이 그 물건을 필지에 붙여 1·2 § 의 부합물이 되면 조건을 내세울 수 없다고 한다. 2항은 계약을 임대차라 부르거나 대금을 사용료로 받았어도 수령인을 소유자로 만들 목적이면 같다고 한다. 20장 1 § 의 lagfart 가 「med äganderätt förvärvat」(소유권으로 취득한) 자의 등기다.

쉬운 예

Äganderätten övergick till köparen.

소유권이 매수인에게 넘어갔다.

실무 예

Säljaren förbehöll sig äganderätten till maskinen.

매도인은 그 기계의 소유권을 유보했다.

원문

> Förvärvar fastighetsägaren föremål under villkor att överlåtaren har rätt att återtaga föremålet, om förvärvaren åsidosätter vad som åligger honom enligt överlåtelseavtalet, eller att äganderätten till föremålet skall förbli hos överlåtaren till dess betalning erlagts eller annan förutsättning uppfyllts, får villkoret ej göras gällande sedan fastighetsägaren tillfört fastigheten föremålet så att det enligt 1 eller 2 § hör till fastigheten. — 2 kap. 5 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 필지 소유자가 어떤 물건을, 취득자가 양도 계약상 자기 의무를 어기면 양도인이 그 물건을 되찾을 권리가 있다는 조건으로, 또는 대금이 지급되거나 다른 조건이 충족될 때까지 그 물건의 소유권이 양도인에게 남는다는 조건으로 취득한 때에는, 필지 소유자가 그 물건을 필지에 붙여 1 § 또는 2 § 에 따라 필지에 속하게 된 뒤에는 그 조건을 내세울 수 없다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska · återtaga → återta

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Förvärvar fastighetsägaren föremål under villkor	조건절 — 동사 Förvärvar 로 시작(om 없음), under villkor att 「~라는 조건으로」	필지 소유자가 물건을 ~라는 조건으로 취득하면

att överlåtaren har rätt att återtaga föremålet,	조건 ① — 양도인의 반환청구권	양도인이 그 물건을 되찾을 권리가 있다는
om förvärvaren åsidosätter vad som åligger honom enligt	조건 ①의 조건 — åligga 「~에게 의무로 지워지다」	취득자가 양도 계약상 자기 의무를 어기면
överlåtelseavtalet,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
eller att äganderätten till föremålet skall förbli hos	조건 ② — 소유권유보, förbli hos 「~에게 남다」	또는 물건의 소유권이 양도인에게 남는다는
överlåtaren	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
till dess betalning erlagts eller annan förutsättning	기한 — till dess 「~할 때까지」, s-수동 supinum(har 생략)	대금이 지급되거나 다른 조건이 충족될 때까지
uppfyllts,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
får villkoret ej göras gällande	주절 — göras gällande 「내세워지다」(7장)	그 조건을 내세울 수 없다
sedan fastighetsägaren tillfört fastigheten föremålet	때 — sedan 「~한 뒤」, tillföra 「붙이다」(har 생략)	필지 소유자가 그 물건을 필지에 붙인 뒤에는
så att det enligt 1 eller 2 § hör till fastigheten.	결과 — höra till 「~에 속하다」(tillbehör 항)	1 § 또는 2 § 에 따라 필지에 속하게 되도록

소유권유보 조건(äganderätten … skall förbli hos överlåtaren)이 부합(2장 1·2 §)에 진다는 조다. 뼈대는 「Förvärvar fastighetsägaren föremål under villkor …, får villkoret ej göras gällande sedan …」. 2항은 계약을 임대차(hyresavtal)라 불렀거나 대금을 사용료로 받은 경우에도, 수령인이 소유자가 되게 할 목적이면 같다고 한다.

문형

göra gällande + 권리/조건

~을 내세우다, 주장하다

1. 7장에서 본 göras gällande(내세워지다)의 능동. 권리·조건·항변을 목적어로.
2. 부정은 får ej göras gällande(내세울 수 없다) — 상대적 효력(7장)의 꼴.

3. 비슷한 말 åberopa(원용하다, 7장 33 §).

Villkoret kan inte göras gällande mot en köpare i god tro.
그 조건은 선의의 매수인에게 내세울 수 없다.

Säljaren gjorde gällande att köpet var ogiltigt.
매도인은 매매가 무효라고 주장했다.

문법 S2 · 소유의 두 낱말 — egendom(재산, 대상) · äganderätt(소유권, 권리)

~~Han har egendom till huset.~~ (비문)

Han har äganderätt till huset.

권리는 äganderätt till + 대상, 대상은 egendom(2장). 「소유권이 넘어간다」는 äganderätten övergår, 「재산을 넘긴다」는 överlåta egendom. 독일어 Eigentum 은 권리이고 Vermögen 이 재산이라 짝이 엇갈린다.

한국이라면? ≠ 소유권의 내용 · 민법 제211조

한국 제211조는 「소유자는 법률의 범위내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리가 있다」고 소유권의 내용을 정의한다. 스웨덴 토지법전에는 소유권의 정의 조문이 없고, 2장 5 § 처럼 소유권유보가 부합에 지는 장면에서 äganderätt 가 나온다.

독일어와 비교 ≠ Eigentum

독일어 Eigentum(소유권)의 짝은 äganderätt 다. 스웨덴어 egendom(2장)은 재산·소유물이다 — 조사 §2 A31 의 가짜 친구, 이 장 상자.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **ejendomsret** (낱말) tinglysningsloven § 1 Stk. 1 「Rettigheder over fast ejendom」(LBK 285/2026) — 덴마크 낱말 ejendomsret 은 ejendom(재산) 계열이다 · 노르웨이어 **eiendomsrett** (낱말) tinglysingsloven § 12 「en rett som har til gjenstand en fast eiendom」(Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

p. 9.2

ett [2] **tillbehör**, tillbehöret, tillbehör 복수 무변화 ['tɪlbəˌhøːr]

(필지·건물의) 부합물 · 종물 ★★★

조문어 **tillbehör** | 일상·강의 **tillbehör** | 억양 근거 lexin

till + behör(필요한 것). 토지법전 2장의 제목이 「Tillbehör till fastighet」(필지의 부합물)이고, 조문은 「hör till」(~에 속한다)로 적는다. 1 § 는 필지에 속하는 것(영구 사용을 위해 설치한 건물·배선·울타리 등, 뿌리내린 나무, 천연 비료), 2 § 1항은 건물에 속하는 것(고정 설비 — 승강기·난간·배관·보일러·벽난로·안쪽 창·차양·소방 기구·열쇠까지), 2항은 주거·상점·공장 등 용도별 보

기, 3항은 예비 부품은 제외, 4항은 한 건물이 여러 필지에 걸칠 때. 3 § 는 공장 설비, 4·5 § 는 남이 붙인 물건과 소유권유보(äganderätt 항). 중성, 복수 무변화.

쉬운 예

Hissen är tillbehör till byggnaden.

승강기는 건물의 부합물이다.

실무 예

Tillbehör följer fastigheten vid köp.

부합물은 매매 때 필지를 따라간다.

원문

> Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna, såsom fast avbalkning, hiss, ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med kranar, kontakter och annan sådan utrustning, värmepanna, element till värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster, markis, brandredskap, civilförsvarsmateriel och nyckel. — 2 kap. 2 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 건물에는 고정 설비와 그 밖에 건물에 갖추어진 것이, 건물이나 그 일부의 영구적 사용에 쓰이는 것이면, 속한다 — 고정 칸막이, 승강기, 난간, 수도·난방·조명 그 밖의 배관과 그 수도꼭지·콘센트와 그 밖의 설비, 보일러, 난방용 방열기, 난로, 타일 난로, 안쪽 창, 차양, 소방 기구, 민방위 장비와 열쇠 같은 것.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Till byggnad hör fast inredning	주절 — Till byggnad 가 첫 자리라 동사 hör 가 앞(V2), 주어는 뒤	건물에는 고정 설비가 속한다
och annat varmed byggnaden blivit försedd,	주어 ② — varmed 「그것으로」(옛 관계부사), blivit försedd(bli-수동 완료, har 생략)	그리고 건물에 갖추어진 그 밖의 것이
om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden	조건 — ägnad till 「~에 쓰이는」, stadigvarande 「영구적인」	건물이나 그 일부의 영구적 사용에 쓰이는 것이면
eller del av denna,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
såsom fast avbalkning, hiss, ledstång,	보기 ① — såsom 「~ 같은」	고정 칸막이, 승강기, 난간 같은

ledning för vatten, värme, ljus eller annat med kranar,	보기 ② — 배관과 그 부속	수도·난방·조명 배관과 그 설비
kontakter och annan sådan utrustning,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
värmepanna, element till värmeledning, kamin, kakelugn,	보기 ③ — 난방·창	보일러, 방열기, 난로, 타일 난로, 안쪽 창, 차양
innanfönster, markis,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
brandredskap, civilförsvarsmateriel och nyckel.	보기 ④ — 끝이 열쇠(nyckel)	소방 기구, 민방위 장비와 열쇠

기준은 「ägnat till stadigvarande bruk」(영구적 사용에 쓰이는)이고 긴 목록은 보기(såsom)다. 열쇠(nyckel)까지 건물에 속한다는 것이 이 조의 유명한 꼬리다. 3항은 예비 부품·여벌(reservdel och dubblett)은 속하지 않는다고 한다.

문형

höra till + 명사

~에 속하다

1. höra(듣다)가 till 과 함께 「~에 속하다」. 분리 동사구라 떨어질 수 있다: Till byggnad hör …
2. JB 2장의 뼈대 동사: Till en fastighet hör …, Till byggnad hör …, hör inte till fastigheten.
3. 비슷한 말 tillhöra(~의 것이다, 소유): huset tillhör honom.

Nyckeln hör till byggnaden.

열쇠는 건물에 속한다.

Maskinen hör inte till fastigheten.

그 기계는 필지에 속하지 않는다.

문법 S2 · 첫 자리 전치사구 + 동사 + 뒤로 간 주어 — Till byggnad hör …

~~Till byggnad fast inredning hör.~~ (비문)

Till byggnad hör fast inredning.

「~에 속한다」를 적는 JB 2장은 전치사구(Till byggnad·Till en fastighet)를 첫 자리에 두고 동사 hör 를 둘째, 긴 주어를 뒤에 둔다(4장 V2). 「hör till」이 떨어져 문장 양 끝에 선다 — 6장의 분리 동사구와 같은 모양.

한국이라면? ≠ 주물·종물 · 민법 제100조

한국 제100조는 「물건의 소유자가 그 물건의 상용에 공하기 위하여 자기소유인 다른 물건을 이에 부속하게 한 때」 종물이고 종물은 주물의 처분에 따른다 — 별개의 물건이다. 스웨덴 JB 2장의 tillbehör 는 필지·건물에 속하여(hör till) 그 일부가 된다는 점에서 한국의 부합(제256조)에 더 가깝다.

독일어와 비교 ≠ Zubehör

낱말은 나란하지만(till + behör / Zu + behör) 법률 개념이 다르다. 독일 민법 제97조 Zubehör 는 주물과 별개의 동산이고, 스웨덴 JB 2장의 tillbehör 는 필지의 일부가 되어 함께 처분된다 — 한국의 부합물에 가깝다.

---

p. 9.3

en ²köpehandling, köpehandlingen, köpehandlingar 복수 -ar ['ɕøːpəˌhandlɪŋ]

매매 증서(부동산 매매의 서면) ★★★

조문어 **köpehandling** | 일상·강의 **köpekontrakt** | 억양 근거 nst

köp(매매, 2장 부록 A) + e + handling(문서 — 6장 상자의 그 뜻). 토지법전 4장 1 § 1항은 부동산 매매가 매도인·매수인이 서명한 매매 증서의 작성으로 체결되고, 증서에 매매대금(köpeskilling)과 매도인의 양도 의사(förklaring … att egendomen överlåtes)가 들어 있어야 한다고 한다. 3항은 이 방식을 지키지 않은 매매는 무효(ogiltiga)이되, 주택협동조합 전환법 등에 따른 취득은 예외(Dock)라고 한다. 2 § 는 매매 뒤의 추가 증서(köpebrev — 「매매장」)에도 1 § 가 적용된다고 한다. 공증은 필요 없다.

쉬운 예

Köpehandlingen undertecknades i dag.

매매 증서가 오늘 서명되었다.

실무 예

Utan köpehandling är köpet i regel ogiltigt.

매매 증서가 없으면 매매는 원칙적으로 무효다.

원문

> Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen. Handlingen skall innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen. Köpes utom fast egendom även annat mot en gemensam köpeskilling, är det tillräckligt att köpehandlingen innehåller en uppgift om gemensam köpeskilling.
>
> — 4 kap. 1 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 부동산의 매매는 매도인과 매수인이 서명하는 매매 증서를 작성함으로써 체결된다. 증서에는 매매대금의 기재와 재산을 매수인에게 양도한다는 매도인의 의사표시가 들어 있어

야 한다. 부동산 외에 다른 것도 하나의 공동 대금으로 매수되는 때에는 매매 증서에 공동 대금의 기재가 있으면 충분하다.

옛 철자 → 지금 철자

slutes → sluts · underskrives → underskrivs · skall → ska · överlåtes → överlåts · Köpes → Köps

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling	주절 — 옛 s-수동 slutes(지금 sluts), upprättande 「작성」(명사형)	부동산의 매매는 매매 증서의 작성으로 체결된다
som underskrives av säljaren och köparen.	관계절 — 옛 s-수동 underskrives, 당사자 둘(säljare·köpare 항)	매도인과 매수인이 서명하는
Handlingen skall innehålla en uppgift om köpeskilling	둘째 문장 — 필수 기재 ① 대금(köpeskilling 항)	증서에는 매매대금의 기재가 들어 있어야 한다
och förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på	필수 기재 ② — 양도 의사, överlåtes på 「~에게 양도되다」	그리고 재산을 매수인에게 양도한다는 매도인의 의사표시가
köparen.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
Köpes utom fast egendom även annat mot en gemensam	셋째 문장 조건절 — 동사 Köpes(s-수동)로 시작, utom 「~ 외에」(4장)	부동산 외에 다른 것도 공동 대금으로 매수되면
köpeskilling,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
är det tillräckligt att köpehandlingen innehåller en	주절 — det tillräckligt att 「~으로 충분하다」	증서에 공동 대금의 기재가 있으면 충분하다
uppgift om gemensam köpeskilling.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

방식 요건 셋 — 서면, 두 당사자의 서명, 대금과 양도 의사의 기재. 3항이 「Köp som inte uppfyller föreskrifterna i första stycket är ogiltiga」(1항의 방식을 지키지 않은 매매는 무효)

라고 효과를 적고, Dock 으로 두 법률의 취득을 예외로 둔다. 1970년 조문은 s-수동이 옛 -es 꼴(slutes·underskrives·överlåtes·köpes)이다.

문형

slutas genom + 명사형

~으로써 체결되다

1. sluta(맺다, 7장 부록 B 의 sluter·slöt·slutit)의 s-수동 + genom(수단).
2. 수단은 동사의 명사형(-ande): genom upprättande av köpehandling.
3. 7장 avtal 의 「sluta avtal」(계약을 맺다)과 같은 동사다.

Avtalet slöts genom att båda parter skrev under.
계약은 두 당사자가 서명함으로써 체결되었다.

Köpet sluts när köpehandlingen är underskriven.
매매는 매매 증서가 서명되면 체결된다.

문법 S3 · 옛 s-수동 -es — slutes, underskrives, överlåtes, köpes

~~Köpet slutes i dag. (지금 글에서)~~ (부자연)

Köpet sluts i dag.

1970년 토지법전은 s-수동 현재형을 옛 -es 로 적는다: slutes(= sluts), underskrives(= underskrivs), överlåtes(= överlåts), köpes(= köps). 3장에서 본 dömes·göres 와 같은 층이다. 뜻은 같고 지금 글에서는 -s 만 붙인다.

한국이라면? ≠ 부동산물권변동의 효력 · 민법 제186조

한국은 매매 계약에 방식 요건이 없고 「부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다」(제186조) — 등기가 효력 요건이다. 스웨덴은 서명된 매매 증서가 계약의 성립 요건이고(4장 1 §), 등기(lagfart)는 의무이되 효력 요건이 아니다(20장 1 §).

독일어와 비교 ≠ notarieller Kaufvertrag

독일 민법 제311b조는 토지 매매에 공증(notarielle Beurkundung)을 요구한다. 스웨덴은 공증 대신 매도인·매수인이 서명하고 매매대금과 양도 의사표시를 담은 매매 증서(köpehandling)를 요구한다(4장 1 §). 소유권 등기에서는 양도인의 서명이 증인 둘로 증명되지 않으면 신청이 보류된다(20장 7 § 1호 — 국가 기관을 통한 양도는 예외).

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **skøde** (낱말) tinglysningsloven § 10 Stk. 4 「Et skøde må, for at kunne tinglyses som adkomst, …」(LBK 285/2026, 현행 통합본)

p. 9.4

en [2] köpeskilling, köpeskillingen, köpeskillingar 복수 -ar ['ɕøːpəˌɧɪlɪŋ]

매매대금 ★★★

조문어 **köpeskilling** | 일상·강의 **pris** | 억양 근거 lexin

köp + e + skilling(옛 화폐 단위). 일상어 pris 대신 법률어로 남은 말. 4장 1 § 2항은 당사자가 증서 밖에서 다른 대금을 약정했으면 그 약정은 무효(ogiltig)이고 증서의 대금이 적용되되, 증서의 대금이 계약 사정에 비추어 불합리하면(oskäligt — 7장의 36 § 와 같은 말) 조정(jämkas — 8장)할 수 있다고 한다. 다운계약서를 막는 조다. 1항이 대금 기재를 방식 요건으로 둔 것(köpehandling 항)과 짝이다.

쉬운 예

Köpeskillingen var två miljoner kronor.

매매대금은 200만 크로나였다.

실무 예

Köpeskillingen ska anges i köpehandlingen.

매매대금은 매매 증서에 적어야 한다.

원문

> Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har träffat överenskommelse om annan köpeskilling än den som anges i köpehandlingen, är den överenskommelsen ogiltig. Mellan säljaren och köparen gäller i stället den köpeskilling som anges i köpehandlingen. Denna köpeskilling får dock jämkas om det med hänsyn till köpehandlingens innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att den köpeskillingen skall vara bindande. — 4 kap. 1 § 2 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 매도인과 매수인이 매매 증서 밖에서 증서에 적힌 것과 다른 매매대금을 약정하였으면 그 약정은 무효다. 매도인과 매수인 사이에는 그 대신 증서에 적힌 매매대금이 적용된다. 다만 증서의 내용, 계약 성립 때의 사정, 그 뒤에 생긴 사정과 그 밖의 사정에 비추어 그 대금이 구속력을 갖는 것이 불합리하면 그 대금을 조정할 수 있다.
>
> **옛 철자 → 지금 철자**
>
> skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har	조건절 — vid sidan av 「~ 밖에서」, träffa överenskommelse 「약정하다」	매도인과 매수인이 증서 밖에서 약정하였으면
träffat överenskommelse	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
om annan köpeskilling än den som anges i köpehandlingen,	약정 내용 — annan … än 「~와 다른」	증서에 적힌 것과 다른 매매대금을
är den överenskommelsen ogiltig.	주절 — 조건절 뒤라 är 가 앞, ogiltig(7장)	그 약정은 무효다
Mellan säljaren och köparen gäller i stället den	둘째 문장 — i stället 「그 대신」	당사자 사이에는 그 대신 증서의 대금이 적용된다
köpeskilling som anges i köpehandlingen.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
Denna köpeskilling får dock jämkas	셋째 문장 — dock 단서, jämkas(7·8장)	다만 그 대금은 조정할 수 있다
om det med hänsyn till köpehandlingens innehåll,	조건 — 7장 36 § 와 같은 고려 요소 넷	증서의 내용, 계약 성립 때의 사정,
omständigheterna vid avtalets tillkomst,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt	고려 요소 계속	그 뒤에 생긴 사정과 그 밖의 사정에 비추어
är oskäligt att den köpeskillingen skall vara bindande.	판단 — oskäligt(7장)	그 대금이 구속력을 갖는 것이 불합리하면

셋째 문장의 고려 요소 넷은 7장 36 § 1항의 넷(avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden, omständigheterna i övrigt)을 거의 그대로 옮긴 것이다. 토지법전 안에 계약법 일반조항의 축소판이 들어 있다.

문형

vid sidan av + 명사

~ 밖에서, ~과 별도로

1. sida(쪽)를 써서 「~의 옆에서」, 곧 「~과 별도로」.
2. 조문: vid sidan av köpehandlingen(증서 밖에서 — 이면 약정).
3. 8장의 på någons sida(~ 쪽의)와 다른 전치사·뜻이다.

Parterna träffade ett avtal vid sidan av kontraktet.
당사자들은 계약서 밖에서 약정을 했다.

Vid sidan av lagen finns en förordning.
법률 외에 명령이 하나 있다.

한국이라면? + 이중 매매대금 약정의 무효

한국 민법에는 증서 밖 대금 약정을 무효로 하는 조문이 없다(부동산 거래신고 등에 관한 법률의 제재는 이 장에서 대조하지 않았다). 스웨덴 4장 1 § 2항은 증서의 대금을 당사자 사이에서도 구속력 있게 하고, 불합리하면 조정한다.

독일어와 비교 ≠ Kaufpreis

독일어는 Kauf + Preis(가격). 스웨덴어는 köpe + skilling(옛 화폐 단위 실링)이라는 옛말을 법률어로 간직한다. 덴마크 købesum 은 「매매 금액」.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **købesum** (낱말) tinglysningsloven § 10 Stk. 4 「købesummens berigtigelse」(LBK 285/2026, 현행 통합본)

---

p. 9.5

en [2] säljare, säljaren, säljare 복수 무변화 ['sɛljarə] 매도인 ★★★

조문어 **säljare** | 일상·강의 **säljare** | 억양 근거 lexin

sälja(팔다) + -are. 복수 무변화(-are, 5장 domare). 4장 11 § 1항은 매도인이 아직 점유(besittning)하는 동안 부동산이 우연히 훼손될 위험(faran)을 매도인이 지되, 매수인 쪽의 지체로 인도되지 않았으면 매수인이 진다고 한다. 2항은 그 훼손에 대한 매수인의 대금 감액권, 손해가 중대하면 해제권, 그리고 해제의 소는 인도 뒤 1년 안이라는 기간. 12 § 는 매도인의 관리 소홀·과책

(vårdslöshet — 8장)으로 인한 훼손, 19 § 는 하자(köpare 항). 1736년 왕국법의 säljare 가 7장 1736년 인용에 있다.

쉬운 예

Säljaren står faran för fastigheten.

매도인이 부동산의 위험을 진다.

실무 예

Säljaren hade inte lämnat över nycklarna.

매도인은 열쇠를 넘겨주지 않았다.

원문

Säljaren står faran för att fastigheten av våda skadas eller försämras medan den fortfarande är i säljarens besittning. Faran ligger dock på köparen, om fastigheten ej tillträtts till följd av dröjsmål på köparens sida. — 4 kap. 11 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07

매도인은 부동산이 아직 매도인의 점유에 있는 동안 우연히 훼손되거나 나빠질 위험을 진다. 다만 매수인 쪽의 지체로 부동산이 인도되지 않은 때에는 위험은 매수인에게 있다.

옛 철자 → 지금 철자

ej → inte

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Säljaren står faran för att fastigheten av våda skadas	주절 — stå faran för 「위험을 지다」, av våda 「우연히」, s-수동 둘	매도인은 부동산이 우연히 훼손되거나 나빠질 위험을 진다
eller försämras	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
medan den fortfarande är i säljarens besittning.	때 — medan 「~하는 동안」, i någons besittning 「~의 점유에」	아직 매도인의 점유에 있는 동안
Faran ligger dock på köparen,	둘째 문장 — dock 단서, faran ligger på 「위험이 ~에게 있다」	다만 위험은 매수인에게 있다
om fastigheten ej tillträtts till följd av dröjsmål på	조건 — tillträtts(s-수동 supinum, har 생략), på köparens sida(8장 문형)	매수인 쪽의 지체로 인도되지 않은 때에는
köparens sida.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

위험 부담의 원칙(매도인, 점유 기준)과 단서(매수인의 수령 지체)가 두 문장이다. 2항은 매도인 부담 기간의 훼손에 대하여 매수인의 감액권·(중대한 손해면) 해제권과 해제의 소의 「인도 뒤 1년 안」을 적는다.

문형

stå faran för + 명사/절

~의 위험을 지다

1. fara(위험)의 정관사형 faran 과 stå(서다): stå faran för 「~의 위험을 부담하다」.
2. 위험이 있는 쪽은 faran ligger på + 사람.
3. 우연한 사고는 av våda(1736년 왕국법 이래의 옛말).

Köparen står faran efter tillträdet.
인도 뒤에는 매수인이 위험을 진다.

Vem står faran om huset brinner ned?
집이 불타 없어지면 누가 위험을 지는가?

한국이라면? ≠ 채무자위험부담주의 · 민법 제537조

한국 제537조는 「쌍무계약의 당사자 일방의 채무가 당사자쌍방의 책임없는 사유로 이행할 수 없게 된 때에는 채무자는 상대방의 이행을 청구하지 못한다」고 하여 위험을 채무자에게 두되 시점은 적지 않는다. 스웨덴 4장 11 § 는 위험을 점유(besittning)와 인도(tillträde) 시점으로 가른다.

독일어와 비교 = Verkäufer

짜임이 나란하다(sälja + -are / verkaufen + -er). 덴마크 sælger 는 -er.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **sælger** (철자) tinglysningsloven § 10 Stk. 4 「af sælgeren erkendes」(LBK 285/2026, 현행 통합본)

---

p. 9.6

en [2]köpare, köparen, köpare 복수 무변화 ['ɕøːparə] 매수인 ★★★

조문어 **köpare** | 일상·강의 **köpare** | 억양 근거 lexin

köpa(사다) + -are. 앞모음 앞의 k 라 [ɕ]. 4장 19 § 1항은 부동산이 계약과 다르거나 매수인이 「합리적으로 전제할 수 있었던 것」에서 벗어나면 12 § 의 감액·해제권이 있고, 매도인의 태만이나 보증이 있으면 손해배상도 받는다고 한다. 2항이 매수인의 조사 의무다 — 부동산의 상태, 비슷한 부동산의 보통 성상, 매매 사정에 비추어 요구되는 조사에서 「발견했어야 할」 흠은 하자로 내세울 수 없다. 4장에서 읽은 19 a § 는 통지 기간(reklamation)이다. 1736년 kiöparen 이 지금의 köparen.

쉬운 예

Köparen undersökte fastigheten.

매수인은 부동산을 조사했다.

실무 예

Köparen borde ha upptäckt fukten i källaren.

매수인은 지하실의 습기를 발견했어야 했다.

원문

Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. — 4 kap. 19 § 2 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07

부동산의 상태, 비슷한 부동산의 보통 성상과 매매 때의 사정에 비추어 요구되었을 조사에서 매수인이 발견했어야 할 벗어남은 하자로 내세울 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Som fel får inte åberopas en avvikelse	주절 — Som fel 첫 자리, s-수동 åberopas(7장 åberopa), 주어 avvikelse 가 뒤	벗어남은 하자로 내세울 수 없다
som köparen borde ha upptäckt	관계절 — borde ha upptäckt 「발견했어야 했다」(7장 bort inse 의 지금 꼴)	매수인이 발견했어야 할
vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad	조사의 기준 — påkallad 「요구된」(varit 는 har 생략)	요구되었을 그러한 부동산 조사에서
med hänsyn till fastighetens skick, den normala	고려 요소 ①② — skick 「상태」, beskaffenhet 「성상」	부동산의 상태, 비슷한 부동산의 보통 성상
beskaffenheten hos jämförliga fastigheter	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
samt omständigheterna vid köpet.	고려 요소 ③	그리고 매매 때의 사정에 비추어

매수인의 조사 의무를 「borde ha upptäckt」(발견했어야 했다)로 적는다 — 7장 11 § 의 옛 꼴 bort inse 가 지금 말로 쓰인 자리다. 조사의 정도는 셋으로 기준을 잡는다. 1항은 하자의 효과(감액

·해제, 태만·보증이면 손해배상).

문형

åberopa något som fel

~을 하자로 내세우다

1. åberopa(원용하다, 7장 33 §) + 목적어 + som fel(하자로).
2. 조문은 s-수동에 첫 자리 도치: Som fel får inte åberopas en avvikelse.
3. 하자는 fel(8장 fel eller försummelse 의 fel — 「잘못」 이자 「하자」).

Köparen åberopade fukten som fel.
매수인은 습기를 하자로 내세웠다.

Avvikelsen kan inte åberopas som fel.
그 벗어남은 하자로 내세울 수 없다.

한국이라면? ≠ 매도인의 하자담보책임 · 민법 제580조

한국 제580조 1항 단서는 「매수인이 하자있는 것을 알았거나 과실로 인하여 이를 알지 못한 때에는 그러하지 아니하다」 고 하여 과실을 담보책임의 배제 사유로 둔다. 스웨덴 4장 19 § 2항은 발견했어야 할 흠을 아예 하자에서 빼며, 조사의 정도를 세 기준으로 적는다.

독일어와 비교 = Käufer

짜임이 나란하다(köpa + -are / kaufen + -er). k 가 앞모음 ö 앞이라 [ɕ] 소리(1장).

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **køber** (철자) tinglysningsloven § 1 Stk. 2 「erhververen」 (LBK 285/2026) — 덴마크 등기법은 취득자(erhverver)로 적는다

---

p. 9.7

[2] överlåta ['øːvəˌlɔːta] 양도하다(소유권을 넘기다) ★★★

조문어 **överlåta** | 일상·강의 **sälja** | 억양 근거 nst

över(넘어) + låta(~하게 하다). 강변화: överlåter · överlät · överlåtit. 명사 överlåtelse(양도, -r), 사람 överlåtare(양도인)·förvärvare(취득자). 토지법전은 소유권을 넘기는 것을 överlåta, 남의 땅에 권리를 설정하는 것을 upplåta 로 가른다. 17장 1 § 는 같은 부동산을 여러 사람에게 양도하거나 용익권 등을 설정했으면 「먼저 등기를 신청한 취득이 우선」 한다고 한다 — 2·3 § 의 예외(företräde 항)를 빼면. 1736년 조문에서 보았듯 단순한 매매는 sälja.

쉬운 예

Hon överlät fastigheten till sin son.
그녀는 부동산을 아들에게 양도했다.

실무 예

Fastigheten har överlåtits två gånger.

그 부동산은 두 번 양도되었다.

원문

Har fast egendom överlåtits eller nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft upplåtits i egendomen till flera var för sig, har det förvärv för vilket inskrivning först sökes företräde, om ej annat följer av 2 och 3 §§. — 17 kap. 1 § JB · 공식 · 기준일 2026-11-07

부동산이 양도되었거나 그 재산에 용익권, 지역권 또는 전력 공급권이 여러 사람에게 각각 설정되었으면, 2 § 와 3 § 에서 달리 되지 않는 한, 먼저 등기가 신청된 취득이 우선한다.

옛 철자 → 지금 철자

sökes → söks · ej → inte

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Har fast egendom överlåtits	조건절 — 동사 Har 로 시작, överlåtits(s-수동 supinum) 「양도되었으면」	부동산이 양도되었거나
eller nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk	조건 ② — upplåtits 「설정되었으면」 (överlåta 와 짝)	용익권, 지역권 또는 전력 공급권이 설정되었으면
kraft upplåtits i egendomen	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
till flera var för sig,	핵심 — 여러 사람에게 각각(이중 양도)	여러 사람에게 각각
har det förvärv för vilket inskrivning först sökes	주절 — 옛 s-수동 sökes, företräde 「우선」 (항)	먼저 등기가 신청된 취득이 우선한다
företräde,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
om ej annat följer av 2 och 3 §§.	예외 — 악의 취득자(2 §) 등	2 § 와 3 § 에서 달리 되지 않는 한

överlåtits(양도)와 upplåtits(설정)가 한 조에 나란히 서서 두 동사의 차이를 보여 준다. 우선 기준은 등기 「신청」 순서(inskrivning först sökes)다. 2 § 는 먼저 양도를 알았거나 알았어야 한 뒤 취득자에게 우선을 주지 않는다(företräde 항).

문형

var för sig

각각, 따로따로

1. var(각) + för + sig(재귀) = 「저마다 따로」. 7장 speak 의 「antog lagen för sig」와 같은 för sig.
2. 조문은 이중 양도를 「till flera var för sig」(여러 사람에게 각각)로 적는다.
3. 반대말 gemensamt(공동으로), tillsammans(함께).

Fastigheten såldes till två köpare var för sig.
그 부동산은 두 매수인에게 각각 팔렸다.

Parterna svarar var för sig för sina kostnader.
당사자들은 각자 자기 비용을 부담한다.

문법 S3 · överlåta(양도) · upplåta(설정) — låta 의 두 합성어

~~Ägaren överlät en ny nyttjanderätt till grannen.~~ (부자연)

Ägaren upplät en ny nyttjanderätt till grannen.

소유권을 통째로 넘기면 överlåta, 자기 땅에 남의 권리(용익권·지역권·저당권)를 새로 만들어 주면 upplåta. 이미 있는 용익권을 남에게 넘길 때는 överlåta 도 쓴다(JB 9:31 「överlåta arrenderätten」). 둘 다 låta(låter·lät·låtit, 3장 부록 B)의 강변화를 따른다: överlät·upplät, överlåtit·upplåtit.

한국이라면? ≠ 등기의 순위 · 부동산등기법 제4조

한국은 「같은 부동산에 관하여 등기한 권리의 순위는 법률에 다른 규정이 없으면 등기한 순서에 따른다」(부동산등기법 제4조 1항) — 등기가 효력 요건(민법 제186조)이므로 이중 양도는 등기로 판가름 난다. 스웨덴은 양도 자체는 증서로 성립하고(4장 1 §), 여러 취득자 사이의 우선만 등기 신청 순서로 가른다(17장 1 §).

독일어와 비교 ≠ übertragen / veräußern

독일어는 물권 이전(übertragen)과 처분(veräußern)을 가른다. 스웨덴어 överlåta 는 소유권을 넘기는 행위(매매·증여 등)를 통틀어 가리키고, 용익권 설정은 upplåta 다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **overdragelse** (낱말) tinglysningsloven § 27 Stk. 1 「Ved overdragelse af et tinglyst negotiabelt pantebrev」(LBK 285/2026) — § 10 Stk. 1 의 동사 목록은 fastslå·stifte·forandre·ophæve 로 overdrage 가 없다 · 노르웨이어 **overdra** (낱말) tinglysingsloven § 12 「stifte, forandre, overdra, behefte, anerkjenne eller oppheve en rett」(Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

p. 9.8

[2] upplåta ['ʊpˌlo:ta] (권리를) 설정하다 · 빌려주다 ★★★

조문어 **upplåta** | 일상·강의 **hyra ut** | 억양 근거 nst

upp + låta. 강변화 upplåter · upplät · upplåtit, 명사 upplåtelse(설정, -r). 자기 부동산에 남의 권리를 만들어 주는 것 — 용익권·임대차·지역권·저당권. 7장 1 § 1항은 7장이 「계약으로 설정된(upplåtits genom avtal)」 토지 임대차·건물 임대차·tomträtt·그 밖의 용익권·지역권·전력 공급권에 적용된다고 하고, 2항은 그 가운데 몇몇은 8~15장에도 규정이 있다고, 3항은 다른 법령의 특별 규정이 앞선다고 한다. 12장 1 § 「upplåts till nyttjande mot ersättning」(hyra 항)도 같은 동사다. 8장 2 § 는 토지 임대차의 강행 규정 — 임차인에게 불리한 특약은 효력이 없다.

쉬운 예

Ägaren upplät en nyttjanderätt till marken.

소유자는 토지에 용익권을 설정했다.

실무 예

Lägenheten upplåts till en ny hyresgäst.

그 집은 새 임차인에게 임대되었다.

원문

Detta kapitel avser arrende, hyra, tomträtt och annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft, om rättigheten upplåtits genom avtal. — 7 kap. 1 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07

이 장은 토지 임대차, 건물 임대차, tomträtt 와 그 밖의 용익권, 그리고 지역권과 전력 공급권이 계약으로 설정된 경우에 적용된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Detta kapitel avser arrende, hyra, tomträtt och annan	주절 — avse 「~에 관한 것이다」, 용익권 네 갈래(각각 항이 있다)	이 장은 토지 임대차, 건물 임대차, tomträtt 와 그 밖의 용익권에 관한 것이다
nyttjanderätt	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
samt servitut och rätt till elektrisk kraft,	대상 계속 — 지역권과 전력 공급권	그리고 지역권과 전력 공급권
om rättigheten upplåtits genom avtal.	조건 — upplåtits(s-수동 supinum, har 생략), genom avtal 「계약으로」	그 권리가 계약으로 설정된 경우에

7장은 계약으로 설정된 권리의 총칙이다. 대상 목록이 그대로 이 장의 표제어 순서(arrende·hyra·tomträtt·nyttjanderätt·servitut)다. 2항은 8~15장의 각칙을, 3항은 다른 법령의 우선을 가리킨다 — 1항만 읽으면 7장이 전부인 줄 안다.

문형

upplåta + 권리 + i + 부동산 (till + 사람)

~에 ~권리를 설정하다

1. 목적어는 권리(nyttjanderätt·panträtt·servitut), 대상 부동산은 i: upplåta panträtt i fastigheten.
2. 받는 사람은 till 또는 åt: upplåta rätt till grannen.
3. s-수동 완료 upplåtits(har 생략)가 조건절에 올 수 있다.

Rätten upplåts genom skriftligt avtal.
그 권리는 서면 계약으로 설정되었다.

Kommunen upplåter marken med tomträtt.
지방자치단체는 그 토지를 tomträtt 로 빌려준다.

한국이라면? ≠ 물권의 종류 · 민법 제185조

한국은 「물권은 법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다」(물권법정주의). 스웨덴 토지법전 7장은 계약으로 설정된 권리를 묶어 적고, 그 권리들이 물권인지 채권인지의 분류를 조문이 하지 않는다 — 양수인에 대한 효력은 11~14 § 가 권리마다 정한다.

---

p. 9.9

en [2] panträtt, panträtten, panträtter 복수 -er ['pant,rɛt] 저당권(부동산 담보권)

★★★

조문어 **panträtt** | 일상·강의 **pant** | 억양 근거 nst

pant(담보물, 2장 부록 A 의 pant en) + rätt. 토지법전 6장은 부동산 담보를 panträtt 라 한다 — 한국어로 「질권」 이 아니라 「저당권」 이다. 6장 2 § 1항은 저당권이 「필지 소유자가 pantbrev(저당증서)를 채권의 담보로 넘겨줌으로써」 설정된다고 한다. 2항은 전자 저당증서(datapantbrev)는 채권자가 저당증서 등록부에 등록되면 넘겨진 것으로 본다고, 3항은 저당증서가 담보로 쓰이지 않은 부분(ägarhypotek)은 9 § 에 있다고 한다. 설정 절차 셋 — inteckning(등기) → pantbrev(증서) → överlämna(인도)가 6장 1·2 § 에 차례로 있다.

쉬운 예 — Banken har panträtt i fastigheten.
은행은 그 부동산에 저당권이 있다.

실무 예 — Panträtten upplåts genom att pantbrevet lämnas över.
저당권은 저당증서를 넘겨줌으로써 설정된다.

원문

Panträtten upplåtes genom att fastighetens ägare överlämnar pantbrevet som pant för fordringen. — 6 kap. 2 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07

저당권은 필지의 소유자가 저당증서를 채권의 담보로 넘겨줌으로써 설정된다.

옛 철자 → 지금 철자

upplåtes → upplåts

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Panträtten upplåtes	주어 + 옛 s-수동 upplåtes(upplåta 항)	저당권은 설정된다
genom att fastighetens ägare	수단 — genom att + 절(주어)	필지의 소유자가 ~함으로써
överlämnar pantbrevet	절의 동사 — överlämna 「넘겨주다」, pantbrevet 정관사형	저당증서를 넘겨주다
som pant för fordringen.	자격 — som pant för 「~의 담보로」, fordran(채권, 2장 부록 A)	채권의 담보로

스웨덴 부동산 담보의 두 단계 — 등기(inteckning, 6장 1 §)로 증서(pantbrev)를 만들고, 그 증서를 넘겨(överlämna) 저당권(panträtt)을 설정한다. 한국의 저당권 설정 등기 한 단계와 다르다. 2항은 전자 증서의 「넘겨줌」을 등록으로 대신한다.

문형

som pant för + 채권

~의 담보로

1. pant(담보물) + för + 담보되는 채권: som pant för fordringen.
2. 담보로 넘기다는 lämna/överlämna … som pant, 담보로 잡다는 ta … i pant.
3. 저당권은 panträtt i + 부동산: panträtt i fastigheten.

Pantbrevet lämnades som pant för lånet.

저당증서는 대출의 담보로 넘겨졌다.

Banken tog fastigheten i pant.

은행은 그 부동산을 담보로 잡았다.

문법 S2 · genom att + 절 — 수단을 절로 적기

~~genom fastighetens ägare överlämnar pantbrevet~~ (비문)

genom att fastighetens ägare överlämnar pantbrevet

수단이 명사면 genom + 명사(genom avtal), 절이면 genom att + 절. 4장 1 § 의 「genom upprättande av köpehandling」(명사형)과 6장 2 § 의 「genom att … överlämnar」(절)가 두 꼴이다.

한국이라면? ≠ 저당권의 내용 · 민법 제356조

한국 제356조는 저당권자가 점유 이전 없이 담보로 제공된 부동산에서 우선변제를 받는다고 내용을 정의하고, 설정은 등기(제186조)로 한다. 스웨덴 6장은 등기(inteckning)로 만든 저당증서(pantbrev)를 넘겨줌으로써 저당권이 설정된다 — 증서의 인도가 설정 행위다.

독일어와 비교 ≠ Pfandrecht / Hypothek

독일 민법은 동산 Pfandrecht 와 부동산 Hypothek·Grundschuld 를 가른다. 스웨덴어는 부동산 담보도 panträtt(「질권」 계열 낱말)라 부르고, 서류는 pantbrev(저당증서), 등기는 inteckning 이다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **panteret** (철자) tinglysningsloven § 15 Stk. 6 「Et dokument vedrørende panteret」(LBK 285/2026, 현행 통합본)

---

p. 9.10

ett [2] pantbrev, pantbrevet, pantbrev 복수 무변화 ['pantˌbreːv]

저당증서(등기된 저당 금액의 증서) ★★

조문어 **pantbrev** | 일상·강의 **pantbrev** | 억양 근거 nst

pant + brev(편지, 증서 — 7장 skuldebrev 의 brev). 중성, 복수 무변화. 6장 1 § 1항은 저당권을 설정하려는 필지 소유자가 22장의 절차로 등기 기관에서 「일정 금액의 등기(inteckning)」를 받을 권리가 있고, 그 등기의 증명이 pantbrev 이며, 서면(skriftligt pantbrev) 또는 저당증서 등록부 등록(datapantbrev)으로 발행된다고 한다. 2항은 여러 필지에 걸친 공동 등기. 3 § 는 배당에서 저당증서 금액과 15 % 의 추가(tillägg)까지 변제받는다는 것. 증서(brev)라는 이름에 1736년 왕국법 이래 서류를 brev 라 부른 버릇이 남아 있다.

쉬운 예

Pantbrevet är på en miljon kronor.

저당증서는 100만 크로나짜리다.

실무 예

Ett datapantbrev registreras i pantbrevsregistret.

전자 저당증서는 저당증서 등록부에 등록된다.

원문

Ägare av en fastighet, som vill upplåta panträtt i denna till säkerhet för fordran, har rätt att i den ordning som anges i 22 kap. hos inskrivningsmyndigheten erhålla inskrivning i fastigheten av visst penningbelopp (inteckning). Bevis om inteckningen kallas pantbrev. Ett pantbrev utfärdas antingen i skriftlig form (skriftligt pantbrev) eller genom registrering i pantbrevsregistret enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister (datapantbrev). — 6 kap. 1 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07

채권의 담보로 필지에 저당권을 설정하려는 필지 소유자는 22장이 정한 절차로 등기 기관에서 그 필지에 일정 금액의 등기(inteckning)를 받을 권리가 있다. 그 등기의 증명을 저당증서(pantbrev)라 한다. 저당증서는 서면으로(서면 저당증서) 또는 저당증서등록부법(1994:448)에 따른 저당증서 등록부 등록으로(전자 저당증서) 발행된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ägare av en fastighet, som vill upplåta panträtt i denna	주어 + 관계절 — till säkerhet för 「~의 담보로」	채권의 담보로 필지에 저당권을 설정하려는 필지 소유자는
till säkerhet för fordran,	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
har rätt att i den ordning som anges i 22 kap. hos	정동사구 — erhålla 「받다」, 절차·기관이 att 와 동사 사이에	22장의 절차로 등기 기관에서 ~을 받을 권리가 있다
inskrivningsmyndigheten erhålla	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
inskrivning i fastigheten av visst penningbelopp	목적어 — 「일정 금액의 등기」, 괄호가 용어 정의	필지에 일정 금액의 등기(inteckning)를
(inteckning).	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
Bevis om inteckningen kallas pantbrev.	둘째 문장 — kallas 「~라 불린다」(s-수동), 용어 정의	그 등기의 증명을 저당증서라 한다

Ett pantbrev utfärdas antingen i skriftlig form	셋째 문장 — antingen … eller 「~이든 ~이든」	저당증서는 서면으로 발행되거나
(skriftligt pantbrev)	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
eller genom registrering i pantbrevsregistret enligt	둘째 갈래 — 전자 증서	또는 저당증서 등록부 등록으로 발행된다
lagen (1994:448) om pantbrevsregister (datapantbrev).	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

한 항에 세 용어가 정의된다 — inteckning(등기), pantbrev(그 증명), datapantbrev(전자). 괄호 안이 이름이다(6장·8장의 같은 방식). 「i den ordning som anges i 22 kap.」 가 절차를 22장으로 넘긴다(inteckning 항).

문형

till säkerhet för + 채권

~의 담보로

1. säkerhet(안전, 담보) + för + 채권: till säkerhet för fordran.
2. panträtt 항의 som pant för 와 바꿔 쓸 수 있는 담보 표현.
3. 담보를 제공하다는 ställa säkerhet.

Fastigheten pantsattes till säkerhet för lånet.
그 부동산은 대출의 담보로 저당 잡혔다.

Köparen ställde säkerhet för köpeskillingen.
매수인은 매매대금의 담보를 제공했다.

한국이라면? ≠ 등기할 수 있는 권리 · 부동산등기법 제3조

한국은 저당권(제3조 5호) 자체를 등기하고 증서는 없다. 스웨덴은 금액을 등기(inteckning)하여 증서(pantbrev)를 만들고, 그 증서를 넘겨야 저당권(panträtt)이 생긴다 — 등기의 대상이 권리가 아니라 금액이다.

독일어와 비교 ≠ Grundschuldbrief / Hypothekenbrief

독일 민법에도 증권(Brief)이 있지만 Grundschuld 와 Hypothek 로 갈린다. 스웨덴 pantbrev 는 등기된 금액을 증명하는 하나의 증서이고 전자(datapantbrev)로도 만든다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **pantebrev** (철자) tinglysningsloven § 10 Stk. 3 「Pantebreve til realkreditinstitutter」(LBK 285/2026, 현행 통합본)

p. 9.11

en [2] inteckning, inteckningen, inteckningar 복수 -ar ['ɪn,tɛknɪŋ]

저당 등기(금액의 등기) ★★★

조문어 **inteckning** | 일상·강의 **inteckning** | 억양 근거 lexin

in + teckna(적다) + -ing. 등기 가운데 「금액을 적어 넣는」 것 — 저당증서(pantbrev)를 낳는 등기다. 22장 2 § 1항은 저당 등기 신청을 필지 소유자가 하고 금액과 대상 필지를 적어야 한다고 하고, 2항은 금액을 크로나 또는 환율이 확인되는 외국 통화로 적을 수 있다고, 3항은 필지의 일부에는 할 수 없고 같은 소유자의 같은 등기 관할 안 여러 필지에는 공동으로 할 수 있다고 한다. 22장 1 § 는 이 장에서 「필지 소유자」가 마지막으로 lagfart 를 신청한 사람이라고 한다. 3 § 는 신청 기각 사유(lagfart 항의 20장 6 § 와 짝). 등기 일반어 inskrivning 과 구별한다.

쉬운 예

Inteckningen beviljades samma dag.

저당 등기는 같은 날 승인되었다.

실무 예

Fastigheten är belastad med flera inteckningar.

그 부동산에는 저당 등기가 여럿 있다.

원문

> En ansökan om inteckning ska göras av fastighetsägaren. Den ska innehålla uppgift om dels det belopp på vilket inteckningen ska lyda, dels den eller de fastigheter som avses. — 22 kap. 2 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 저당 등기의 신청은 필지 소유자가 한다. 신청에는 등기할 금액과 대상 필지(하나 또는 여럿)를 적어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En ansökan om inteckning ska göras av fastighetsägaren.	첫 문장 — ansökan(신청, 2장 부록 A 꼴) + s-수동 göras + av	저당 등기 신청은 필지 소유자가 한다
Den ska innehålla uppgift om	둘째 문장 — uppgift om 「~의 기재」	신청에는 ~의 기재가 들어 있어야 한다

dels det belopp på vilket inteckningen ska lyda,	항목 ① — dels … dels … 「한편 … 다른 한편」, lyda på 「~의 금액이다」	등기할 금액과
dels den eller de fastigheter som avses.	항목 ② — den eller de 「하나 또는 여럿의」	대상 필지 하나 또는 여럿

「dels …, dels …」가 두 기재 사항을 나눈다. 「belopp på vilket inteckningen ska lyda」는 「등기가 적힐 금액」 — 등기의 대상이 권리가 아니라 금액임이 문장에 드러난다. 3항의 「inte avse del av fastighet」(필지 일부 금지)은 2장 1 § 의 필지 단위와 이어진다.

문형

lyda på + 금액

~의 금액으로 되어 있다

1. lyda(~라고 쓰여 있다) + på + 금액. 증서·등기의 액면을 적는 동사.
2. 조문: det belopp på vilket inteckningen ska lyda — 관계절에서 på 가 앞으로 나온 꼴.
3. 일상어로는 vara på: pantbrevet är på en miljon.

Inteckningen lyder på två miljoner kronor.
저당 등기는 200만 크로나로 되어 있다.

Skuldebrevet lyder på innehavaren.
그 채무증서는 소지인 앞으로 되어 있다.

문법 S2 · dels …, dels … — 「한편으로 …, 다른 한편으로 …」

~~dels beloppet och fastigheten~~ (부자연)

dels beloppet, dels fastigheten

두 항목을 나란히 세울 때 dels 를 둘 다에 붙인다(한 번만 쓰지 않는다). 조문의 열거 정형구이고, 6장 TF 1장 7 § 의 줄표 목록·5장 RB 54장 10 § 의 번호 목록과 함께 스웨덴 조문의 세 가지 나열법이다.

한국이라면? ≠ 근저당 · 민법 제357조

한국 제357조의 근저당은 「담보할 채무의 최고액만을 정하고」 설정한다 — 금액을 정해 두는 점에서 스웨덴 inteckning 과 닮았다. 다만 스웨덴은 등기 자체가 특정 채권 없이 금액을 적는 것이고, 어느 채권의 담보가 될지는 증서를 넘길 때(6장 2 §) 정해진다.

독일어와 비교 ≠ Eintragung der Grundschuld

독일어로는 「등기(Eintragung)」 일반이다. 스웨덴 inteckning 은 저당 금액을 등기하는 것만을 가리키는 전문어이고, 소유권 등기는 lagfart, 등기 일반은 inskrivning 이다.

p. 9.12

en [2] nyttjanderätt, nyttjanderätten 복수 없음 ['nʏtjandəˌrɛt]

용익권(남의 부동산을 쓰는 권리의 통칭) ★★★

조문어 **nyttjanderätt** | 일상·강의 **nyttjanderätt** | 억양 근거 lexin

nyttjande(nyttja 「쓰다」 의 명사형) + rätt. 토지법전에서 arrende(토지 임대차)·hyra(건물 임대차)·tomträtt 를 아우르는 상위 개념이다(7장 1 §, upplåta 항). 7장 5 § 1항은 tomträtt 아닌 용익권의 설정 계약은 50년, 도시계획구역 안의 부동산과 농지 임대차는 25년을 넘겨 구속하지 않되, 농지 임대차 아닌 용익권의 「종신」 설정은 기간 제한이 없다고 한다. 2항은 자가 수요 아닌 목적의 벌목권은 5년, 3항은 국가가 설정하는 용익권은 예외이고 법률상 갱신권은 그대로, 4항은 상한을 넘긴 임대차의 해지 통고. Lexin 에 표제가 있는 몇 안 되는 전문어다.

쉬운 예

Nyttjanderätten gäller i tjugofem år.

용익권은 25년간 유효하다.

실무 예

En nyttjanderätt kan upplåtas för någons livstid.

용익권은 어떤 사람의 종신으로 설정할 수 있다.

원문

> Avtal om upplåtelse av annan nyttjanderätt än tomträtt är inte bindande längre än femtio år från det avtalet slöts. Upplåtelse av fast egendom inom detaljplan och upplåtelse av jordbruksarrende är dock inte bindande längre än tjugofem år. Upplåtelse av annan nyttjanderätt än jordbruksarrende för någons livstid gäller utan begränsning till viss tid. — 7 kap. 5 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> tomträtt 아닌 용익권의 설정 계약은 계약이 체결된 때부터 50년을 넘겨 구속력이 없다. 다만 상세계획구역 안의 부동산의 설정과 농지 임대차의 설정은 25년을 넘겨 구속력이 없다. 농지 임대차 아닌 용익권을 어떤 사람의 종신으로 설정한 것은 기간 제한 없이 효력이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Avtal om upplåtelse av annan nyttjanderätt än tomträtt	주어 — annan … än 「~ 아닌 다른」(7장), upplåtelse 「설정」	tomträtt 아닌 용익권의 설정 계약은
är inte bindande längre än femtio år från det avtalet slöts.	술어 — inte … längre än 「~을 넘겨서는 아니다」, slöts(sluta 의 s-수동 과거)	계약이 체결된 때부터 50년을 넘겨 구속력이 없다

Upplåtelse av fast egendom inom detaljplan och upplåtelse	둘째 문장 주어 — detaljplan 「상세계획」, jordbruksarrende 「농지 임대차」	상세계획구역 안의 부동산의 설정과 농지 임대차의 설정은
av jordbruksarrende	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
är dock inte bindande längre än tjugofem år.	dock 단서 — 25년	다만 25년을 넘겨 구속력이 없다
Upplåtelse av annan nyttjanderätt än jordbruksarrende för	셋째 문장 — för någons livstid 「어떤 사람의 종신으로」	농지 임대차 아닌 용익권을 종신으로 설정한 것은
någons livstid	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
gäller utan begränsning till viss tid.	효과 — utan begränsning(6장 begränsning)	기간 제한 없이 효력이 있다

원칙 50년 → 단서 25년(dock) → 종신 예외. 7장의 bindande(구속력 있는)가 여기서는 「~년을 넘겨 구속하지 않는다」로 쓰인다. 2항(자가 수요 밖 벌목 5년)·3항(국가 예외)·4항(해지 통고)을 함께 읽어야 상한의 전모가 보인다.

문형

för någons livstid

어떤 사람의 종신으로

1. livstid(일생) + 소유격: för hans livstid, för någons livstid.
2. 권리의 존속을 사람의 수명에 거는 조문 표현. 8장 2 § 의 「arrende för arrendatorns livstid」도 같다.
3. 형벌의 종신형은 fängelse på livstid 로 전치사가 다르다.

Rätten upplåts för hennes livstid.
그 권리는 그녀의 종신으로 설정되었다.

Staten får upplåta arrende för arrendatorns livstid.
국가는 임차인의 종신으로 토지 임대차를 설정할 수 있다.

문법 S2 · inte … längre än + 기간 — 「~을 넘겨서는 아니다」

~~är bindande inte längre än femtio år~~ (비문)

är inte bindande längre än femtio år

주절에서 inte 는 정동사 뒤(är inte), 비교급 längre än 은 그 뒤에 온다. 「femtio år」 같은 기간은 관사 없이. 6장 riksdag 항의 「inte … tidigare än att」와 같은 부정 + 비교급 틀이다.

한국이라면? ≠ 전세권의 내용 · 민법 제303조

한국은 남의 부동산을 쓰는 권리를 지상권(제279조)·지역권·전세권(제303조)·임차권으로 종류마다 정의한다. 스웨덴은 nyttjanderätt 라는 묶음 이름 아래 arrende·hyra·tomträtt 를 두고, 7장 5 § 가 종류별 존속 상한(50년·25년·종신)을 한 조에 적는다.

독일어와 비교 ≠ Nießbrauch / Nutzungsrecht

독일 민법의 Nießbrauch 는 하나의 물권이다. 스웨덴 nyttjanderätt 는 토지 임대차·건물 임대차·tomträtt 를 포함하는 묶음 이름이고, 7장 5 § 가 존속 상한을 둔다.

---

p. 9.13

[1] servitut [sərvɪˈtʉːt] 지역권(역권) ★★

조문어 **servitut** | 일상·강의 **servitut** | 억양 근거 nst

외래어 명사(라틴어 servitus 와의 연결은 어원 사전으로 확인하지 않았다). 중성(ett servitut)·복수 무변화는 사전 표제가 없어 같은 꼴 institut·attribut 의 규칙으로 보고, 강세는 발음 사전대로 끝음절 -tut(억양 1). 14장 1 § 1항은 토지 이용의 목적에 맞으면 「승역지(den tjänande fastigheten)」에 「요역지(den härskande fastigheten)」 소유자의 권리 — 승역지나 그 건물을 일정하게 이용하거나 승역지의 사용을 일정하게 제한하는 권리 — 를 설정할 수 있다고 하고, 2항은 요역지에 지속적 의미가 있는 목적만, 승역지 소유자의 의무는 유지 관리까지만이라고 하며, 3항은 토지형성법에 따른 지역권은 이 장 밖이라고 한다. 3 § 는 지역권이 요역지 소유권에 결합되어 따로 양도할 수 없다고 하고(can_read), 5 § 는 서면으로 설정하며 두 필지와 목적을 적어야 효력이 있다고 한다.

쉬운 예

Servitutet ger rätt till väg över grannens mark.

지역권은 이웃 땅을 지나는 통행권을 준다.

실무 예

Servitut upplåts skriftligen av den tjänande fastighetens ägare.

지역권은 승역지 소유자가 서면으로 설정한다.

원문

> Om det är ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning, får i fastighet (den tjänande fastigheten) upplåtas rätt för ägaren av annan fastighet (den härskande fastigheten) att i visst hänseende

nyttja eller på annat sätt taga i anspråk den tjänande fastigheten eller byggnad eller annan anläggning som hör till denna eller att råda över den tjänande fastigheten i fråga om dess användning i visst hänseende (servitut). — 14 kap. 1 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07

목적에 맞는 토지 이용을 북돋기에 알맞으면, 어떤 필지(승역지)에 다른 필지(요역지) 소유자가 승역지나 그에 속한 건물 또는 다른 시설을 일정한 점에서 이용하거나 다른 방식으로 쓸 권리, 또는 승역지의 사용에 관하여 일정한 점에서 그 필지를 지배할 권리를 설정할 수 있다(지역권).

옛 철자 → 지금 철자

taga → ta

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Om det är ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning,	조건절 — ägnad att 「~에 알맞은」, ändamålsenlig 「목적에 맞는」	목적에 맞는 토지 이용을 북돋기에 알맞으면
får i fastighet (den tjänande fastigheten) upplåtas rätt	주절 — får upplåtas(s-수동), 괄호가 용어(승역지)	어떤 필지(승역지)에 권리를 설정할 수 있다
för ägaren av annan fastighet (den härskande fastigheten)	권리자 — 요역지 소유자, härskande 「지배하는」	다른 필지(요역지) 소유자가
att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt taga i	권리 ① — i visst hänseende 「일정한 점에서」, taga i anspråk(옛 taga)	승역지를 일정한 점에서 이용하거나 다른 방식으로 쓸
anspråk den tjänande fastigheten	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
eller byggnad eller annan anläggning som hör till denna	대상 확장 — hör till(tillbehör 항)	또는 그에 속한 건물이나 다른 시설을

eller att råda över den tjänande fastigheten i fråga om	권리 ② — råda över 「지배하다」, 끝 괄호가 정의되는 이름	또는 승역지의 사용을 일정한 점에서 지배할(지역권)
dess användning i visst hänseende (servitut).	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

긴 한 문장의 끝에 (servitut) 이 서서 앞 전체를 정의한다 — 8장 (sveda och värk)·6장 (meddelarfrihet)와 같은 방식. 두 필지 이름(tjänande·härskande)도 괄호로 정의된다. 2항의 「stadigvarande betydelse」(지속적 의미)와 「underhåll」(유지 관리까지만)이 지역권의 한계다.

문형

i visst hänseende

일정한 점에서

1. hänseende(관점, 점) + viss(일정한). 「어떤 점에 관하여」 범위를 좁힌다.
2. 조문은 지역권의 내용을 i visst hänseende(일정한 점에서)로 한정한다 — 전면적 이용이 아니다.
3. 7장 36 § 의 「i annat hänseende」(다른 점에서)와 같은 낱말.

Rätten gäller bara i visst hänseende.
그 권리는 일정한 점에서만 유효하다.

Avtalet jämkades i ett visst hänseende.
그 계약은 어떤 한 점에서 조정되었다.

문법 S2 · 라틴어계 중성 명사 — ett servitut, 복수 무변화, 끝 음절 강세

~~en servitut, servituter~~ (비문)

ett servitut, två servitut

servitut·institut·attribut 같은 -ut 외래어 명사는 중성이고 복수가 무변화다. 강세는 끝 음절(6장 censur·sekretess 처럼 억양 1). 정관사형 servitutet.

한국이라면? ≠ 지역권의 내용 · 민법 제291조

한국 제291조는 「지역권자는 일정한 목적을 위하여 타인의 토지를 자기토지의 편익에 이용하는 권리가 있다」 — 요역지의 편익이 요건이다. 스웨덴 14장 1 § 는 목적에 맞는 토지 이용(ändamålsenlig markanvändning)을 요건으로 세우고 승역지 소유자의 의무를 유지 관리로 한정하며(2항), 설정은 서면(5 §)으로 한다.

독일어와 비교 ≠ Grunddienstbarkeit

독일 민법은 라틴어 대신 Dienstbarkeit(섬김)로 옮겨 적고, 스웨덴어는 라틴어 servitut 를 그대로 쓴다. 뜻은 같다 — 요역지(härskande)·승역지(tjänande)의 짜임도 같다.

---

p. 9.14

ett [2] arrende, arrendet, arrenden 복수 -n [aˈrɛndə] 토지 임대차(차지) ★★★

조문어 **arrende** | 일상·강의 **arrende** | 억양 근거 lexin

외래어 중성 명사, 복수 -n(arrenden), 강세는 둘째 음절. 토지(jord)를 유상으로 쓰게 하는 것 — 건물 임대차 hyra 와 가른다. 8장 1 § 1항은 토지 임대차가 농지 임대차(jordbruksarrende)·주거 임대차(bostadsarrende)·시설 임대차(anläggningsarrende)·그 밖의 임대차(lägenhetsarrende) 넷으로 된다고 하고, 2항은 농업 아닌 목적이고 주거·시설 임대차도 아닌 것이 lägenhetsarrende 라고 한다. 임차인은 arrendator, 임대인은 jordägare(땅 주인). 9장은 농지 임대차 — 4장에서 9장 9 § (임대료의 상당액)를 읽었다. 2 § 는 임차인에게 불리한 특약을 무효로 하는 강행 규정이다.

쉬운 예

Bonden har marken på arrende.

그 농부는 땅을 임차하고 있다.

실무 예

Arrendet löper på fem år.

그 토지 임대차는 5년간이다.

원문

> Upplåtelse av jord till nyttjande mot vederlag kan enligt bestämmelserna i detta kapitel och 9-11 kap. ske som jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende eller lägenhetsarrende. — 8 kap. 1 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 대가를 받고 토지를 쓰게 하는 설정은 이 장과 9~11장의 규정에 따라 농지 임대차, 주거 임대차, 시설 임대차 또는 그 밖의 임대차로 할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Upplåtelse av jord till nyttjande mot vederlag	주어 — jord 「토지」(2장 JB 1:1), mot vederlag 「대가를 받고」	대가를 받고 토지를 쓰게 하는 설정은
kan enligt bestämmelserna i detta kapitel och 9-11 kap.	정동사 kan + 근거 조문	이 장과 9~11장의 규정에 따라

ske som jordbruksarrende, bostadsarrende,	부정사 ske som 「~로 이루어지다」 + 네 종류	농지·주거·시설·그 밖의 임대차로 할 수 있다
anläggningsarrende eller lägenhetsarrende.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

토지 임대차의 네 갈래가 한 문장에 나열된다. 넷째 lägenhetsarrende 의 lägenhet 는 12장의 「주거(lägenhet 항)」 뜻이 아니라 옛 뜻 「자리·기회」 다 — 2항이 「농업 아닌 목적이고 주거·시설 임대차도 아닌 것」 으로 정의한다. mot vederlag(유상)가 무상 사용권과 가르는 요건.

문형

mot vederlag

대가를 받고, 유상으로

1. vederlag(대가, ett) + mot. 유상임을 적는 정형구. 무상은 utan vederlag.
2. 조문: upplåtelse … mot vederlag(8장 1 §), 12장 1 § 는 mot ersättning 으로 같은 뜻.
3. 유상 계약을 통틀어 avtal mot vederlag.

Marken upplåts mot vederlag.
그 토지는 유상으로 빌려주어졌다.

Gåva är en överlåtelse utan vederlag.
증여는 무상의 양도다.

문법 S2 · -e 로 끝나는 외래어 중성 명사 — ett arrende, 복수 -n

~~en arrende, arrender~~ (비문)

ett arrende, arrenden

e 로 끝나는 중성 명사는 복수에 -n 을 붙인다(2장 ett vittne → vittnen 과 같은 4군): arrende → arrenden, 정관사 복수 arrendena. 2장 상자의 「-e 는 대개 ett」 경향의 보기이고, 강세는 둘째 음절이라 2장의 vittne 와 다르다.

한국이라면? ≠ 임대차의 의의 · 민법 제618조

한국 제618조는 임대차를 목적물의 종류 없이 「목적물을 사용, 수익하게 할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 차임을 지급할 것을 약정」 하는 계약으로 하나로 정의한다. 스웨덴은 토지(arrende)와 건물(hyra)을 다른 장·다른 낱말로 가르고, 토지 임대차를 다시 넷으로 나눈다.

독일어와 비교 ≠ Pacht

Pacht 와 짝지어 보기 쉽지만, 독일 민법이 Miete·Pacht 를 어떤 기준으로 가르는지는 이 책이 조문을 열지 않았다 — 「같다」 고 적지 않는다. 낱말도 다르다.

p. 9.15

en [2]hyra, hyran, hyror 복수 -or ['hyːra] (건물·주거의) 임대차 · 임대료 ★★★

조문어 **hyra** | 일상·강의 **hyra** | 억양 근거 lexin

명사 hyra 는 「임대차」 이자 「임대료」, 동사 hyra 는 「빌리다」(hyra ut 「빌려주다」). 복수 hyror(-or, 1군). 12장 1 § 1항은 12장(hyreslagen 이라고도 부른다)이 「집 또는 집의 일부를 대가를 받고 쓰게 하는 계약」에 적용되고 그 대상을 lägenhet(lägenhet 항)라 부른다고 하며, 2항은 집과 함께 쓰는 땅도 소규모 원예나 비농업 목적이면 포함한다고 한다. 임대인은 hyresvärd(「집주인」), 임차인은 hyresgäst(「손님」). 4장에서 12장 7 § 를 읽었다.

쉬운 예

Hyran betalas i förskott.

임대료는 선불로 낸다.

실무 예

Avtalet gäller hyra av en lokal.

그 계약은 점포의 임대차에 관한 것이다.

원문

> Detta kapitel gäller avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. Ett hus eller en del av ett hus som upplåts genom avtalet benämns i denna balk som lägenhet. –
>
> 12 kap. 1 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 이 장은 집 또는 집의 일부를 대가를 받고 쓰게 하는 계약에 적용된다. 계약으로 쓰게 하는 집 또는 집의 일부를 이 법전에서는 lägenhet 라 부른다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Detta kapitel gäller avtal,	주절 — gälla 「~에 적용되다」(3장)	이 장은 계약에 적용된다
genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande	관계절 — genom vilka 「그것으로」, 지금 꼴 s-수동 upplåts, mot ersättning 「대가를 받고」	집 또는 집의 일부를 대가를 받고 쓰게 하는
mot ersättning.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)
Ett hus eller en del av ett hus som upplåts genom avtalet	둘째 문장 주어	계약으로 쓰게 하는 집 또는 집의 일부를

benämns i denna balk som lägenhet.	정의 — benämnas som 「~라 불리다」, balk 「편, 법전」	이 법전에서는 lägenhet 라 부른다

토지 임대차(arrende)의 「jord」 자리에 「hus」가 선다 — 두 임대차를 가르는 것은 대상이다. 둘째 문장이 lägenhet 를 정의하므로 12장의 lägenhet 는 「아파트」가 아니라 「임대 목적물」이다. 이 조의 upplåts 는 현재 s-수동, 7장 1 § 의 upplåtits 는 s-수동 supinum(har 생략)이다 — 옛 현재 꼴은 6장 2 § 의 upplåtes.

문형

benämnas som + 명사

~라 불리다, ~라 한다 (정의)

1. benämna(이름 붙이다)의 s-수동 benämns + som. 법전이 용어를 정하는 꼴.
2. 조문: benämns i denna balk som lägenhet.
3. 같은 뜻의 다른 정의 꼴 — kallas(pantbrev 항), avses med(6장), förstås med(8장).

Den som hyr ut benämns hyresvärd.
빌려주는 사람을 임대인이라 한다.

Ersättningen benämns i avtalet som hyra.
그 대가는 계약에서 임대료라 불린다.

문법 S2 · hyra 의 세 쓰임 — 명사(임대차·임대료)·동사(빌리다)·hyra ut(빌려주다)

~~Han hyrde lägenheten till en student.~~ (부자연)

Han hyrde ut lägenheten till en student.

hyra(동사)는 빌리는 쪽, hyra ut 은 빌려주는 쪽이다(6장의 분리 동사구). 명사 hyra 는 계약(hyra av lokal)과 돈(betala hyran) 둘 다. 합성어 앞에서는 hyres-: hyresgäst, hyresvärd, hyresavtal.

한국이라면? ≠ 임대차의 의의 · 민법 제618조

한국은 제618조 하나로 모든 임대차를 정의하고 주택·상가는 특별법(이 장 미대조)이 보호한다. 스웨덴은 건물 임대차를 토지법전 12장(통칭 hyreslagen)에 통째로 두고, 임차인 보호(갱신권 등 — 46 § 는 이 장 미인용)도 그 안에 있다.

독일어와 비교 ≠ Miete

Miete 와 짝지어 보기 쉽지만 독일 조문은 이 책이 열지 않았다 — 같은 가름인지 확인하지 않았고 낱말도 다르다.

p. 9.16 en [2]**hyresgäst**, hyresgästen, hyresgäster 복수 -er ['hyːrəsˌjɛst] **임차인(건물)**

★★★

조문어 **hyresgäst** | 일상·강의 **hyresgäst** | 억양 근거 lexin

hyra + s + gäst(손님). 임대인은 hyresvärd(värd 「주인, 호스트」). 12장 5 § 1항은 주거 임대차의 임차인이 언제나 통고 뒤 적어도 3개월이 지난 월말로 해지할 수 있다고 한다 — 기간 약정이 있어도. 2항은 임차인이 사망하면 상속재산(dödsbo)이 사망일부터 1개월 안에 통고하여 통고 뒤 적어도 1개월이 지난 월말로 해지할 수 있고, 부부·동거인이 함께 빌렸으면 생존 배우자와 함께 한다고 한다. 4 § 는 해지 기간의 원칙(주거 3개월·점포 9개월), 42 § 는 임차권 상실(förverkad) 사유, 46 § 는 임차인의 갱신권(besittningsskydd 라고도 부른다) — 이 장은 5 § 만 인용했다. 토지 임차인은 arrendator 로 다른 낱말이다.

쉬운 예

Hyresgästen sade upp avtalet.

임차인이 계약을 해지했다.

실무 예

Hyresgästen får alltid säga upp en bostadslägenhet.

임차인은 주거를 언제나 해지할 수 있다.

원문

Avser ett hyresavtal en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. — 12 kap. 5 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07

임대차 계약이 주거에 관한 것이면, 임차인은 해지 통고로부터 적어도 3개월이 지난 월말에 효력이 끝나도록 언제나 임대차 계약을 해지할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Avser ett hyresavtal en bostadslägenhet,	조건절 — 동사 Avser 로 시작 (om 없음), bostadslägenhet 「주거」	임대차 계약이 주거에 관한 것이면
får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet	주절 — alltid 「언제나」, säga upp 「해지하다」(분리 동사구)	임차인은 언제나 임대차 계약을 해지할 수 있다
att upphöra att gälla vid månadsskifte	효과 — upphöra att gälla 「효력이 끝나다」, månadsskifte 「월말」	월말에 효력이 끝나도록

som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen.	관계절 — tidigast 「가장 이르게」, uppsägning 「해지 통고」	해지 통고로부터 적어도 3개월이 지난 뒤 오는

alltid(언제나)가 요지다 — 기간 약정이 있어도 주거 임차인은 3개월 통고로 나갈 수 있다(임차인 편의 강행 규정). 2항은 사망한 임차인의 상속재산에 사망 뒤 1개월 안에 하는 특별 해지(1개월 통고)를 준다. 4 § 1항의 원칙(주거 3개월·점포 9개월)과 함께 읽는다.

문형

säga upp + 계약 (att upphöra att gälla + 때)

~을 (언제 끝나도록) 해지하다

1. säga upp avtalet(계약을 해지 통고하다). 끝나는 때는 att upphöra att gälla vid …
2. 해지 기간은 uppsägningstid: tre månaders uppsägningstid.
3. 임대인 쪽 해지도 같은 동사 — 다만 46 § 의 갱신권이 막는다.

Hyresvärden sade upp avtalet till månadsskiftet.
임대인은 월말에 끝나도록 계약을 해지했다.

Avtalet upphör att gälla efter nio månader.
계약은 9개월 뒤에 효력이 끝난다.

한국이라면? ≠ 기간의 약정없는 임대차의 해지통고 · 민법 제635조

한국 제635조는 「임대차기간의 약정이 없는 때에는 당사자는 언제든지 계약해지의 통고를 할 수 있다」 — 기간 약정이 없을 때만이다. 스웨덴 12장 5 § 는 주거 임차인에게 기간 약정과 무관하게 언제나 3개월 해지권을 준다.

독일어와 비교 ≠ Mieter

독일어는 mieten + -er(빌리는 사람). 스웨덴어는 hyra + s + gäst(손님) — 임차인을 「손님」 이라 부른다. 임대인은 hyresvärd(집주인·주인).

p. 9.17

en [2]**hyresvärd**, hyresvärden, hyresvärdar 복수 -ar ['hyːrəsˌvɛːɖ] **임대인(건물)**

★★★

조문어 **hyresvärd** | 일상·강의 **hyresvärd** | 억양 근거 lexin

hyra + s + värd(주인). 12장 15 § 1항은 임대인이 임대 기간 중 목적물을 9 § 1항의 상태(그 지역의 일반 관념으로 용도에 충분히 쓸 수 있는 상태 — lägenhet 항)로 유지해야 하되 달리 약정했거나 2항에서 다르면 예외라고 하고, 2항은 주거 부분에서 「적당한 간격으로」 도배·칠과 그 밖의 통상 수선을 해야 하되 단독주택·ägarlägenhetsfastighet 안의 주거이거나, 교섭 조항이 있고 그 내용

이 교섭합의에 들어 있으면 약정으로 뺄 수 있다고 하며, 3항은 공용 공간의 유지. 16 § 는 수선 명령(åtgärdsföreläggande), 42 § 는 임대인의 해지 사유 — 이 장은 15 § 만 인용했다.

쉬운 예

Hyresvärden ska underhålla lägenheten.

임대인은 목적물을 유지 관리하여야 한다.

실무 예

Hyresvärden tapetserade om vart tionde år.

임대인은 10년마다 다시 도배했다.

원문

> Under hyrestiden ska hyresvärden hålla lägenheten i sådant skick som anges i 9 § första stycket, om inte något annat har avtalats eller följer av andra stycket. — 12 kap. 15 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 임대 기간 중 임대인은, 달리 약정하였거나 제2항에서 다르게 되지 않는 한, 목적물을 9 § 1항에 정한 상태로 유지하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Under hyrestiden ska hyresvärden hålla lägenheten	때 + 주절 — hålla … i skick 「~한 상태로 유지하다」	임대 기간 중 임대인은 목적물을 ~ 상태로 유지하여야 한다
i sådant skick som anges i 9 § första stycket,	상태 — 9 § 1항 (lägenhet 항)의 기준	9 § 1항에 정한 상태로
om inte något annat har avtalats	예외 ① — om inte 「~하지 않는 한」 (4장), 임의 규정	달리 약정하지 않았거나
eller följer av andra stycket.	예외 ② — 2항(주거 수선)	2항에서 다르게 되지 않는 한

「om inte något annat har avtalats」가 이 조를 임의 규정으로 만든다 — 그런데 2항의 주거 수선 의무는 단독주택 등이거나 교섭 조항 + 교섭합의가 있을 때만 약정으로 뺄 수 있어 반쯤 강행이다. 1항만 읽으면 2항의 그 제한을 놓친다.

문형

hålla + 목적어 + i sådant skick som …

~을 ~한 상태로 유지하다

1. hålla(유지하다) + 목적어 + i skick(상태로). sådant … som 으로 기준 조문을 가리킨다.
2. 상태의 기준은 skick(상태)·beskaffenhet(성상, köpare 항).

3. 임대차의 수선 의무를 적는 정형구다.

Hyresvärden höll inte lägenheten i brukbart skick.

임대인은 목적물을 쓸 수 있는 상태로 유지하지 않았다.

Lägenheten ska hållas i gott skick.

목적물은 좋은 상태로 유지되어야 한다.

한국이라면? ≠ 임대인의 의무 · 민법 제623조

한국 제623조는 임대인이 「계약존속중 그 사용, 수익에 필요한 상태를 유지하게 할 의무」를 진다고 적는다. 스웨덴 12장 15 § 는 기준을 그 지역의 일반 관념(den allmänna uppfattningen i orten)으로 두고(9 §), 주거의 도배·칠을 적당한 간격으로 하라는 세목(2항)까지 조문에 적는다.

독일어와 비교 ≠ Vermieter

독일어는 vermieten + -er. 스웨덴어 värd 는 「주인, 호스트」 — 임차인이 gäst(손님)이고 임대인이 värd(주인)인 짝이다.

---

p. 9.18

en ²lägenhet, lägenheten, lägenheter 복수 -er ['lɛːgənˌheːt]

(임대 목적물인) 집·그 일부 · 일상어로 아파트 ★★★

조문어 **lägenhet** | 일상·강의 **lägenhet** | 억양 근거 lexin

일상어로 「아파트, 주거」. 12장 1 § 가 임대 목적물(집 또는 집의 일부)을 lägenhet 라 정의하므로(hyra 항) 12장 안에서는 점포(lokal)도 lägenhet 다 — bostadslägenhet(주거)·lokal(점포)로 가른다. 12장 9 § 1항은 인도일에 임대인이 「그 지역의 일반 관념으로 용도에 충분히 쓸 수 있는 상태」로 제공하라고 하고, 2항은 별장·점포이거나, 교섭 조항이 있고 상태 규정이 교섭합의에 들어 있으면 더 나쁜 상태로 약정할 수 있다고 한다. 15 § 는 임대 기간 중 유지(hyresvärd 항). 8장 1 § 의 lägenhetsarrende 는 이 뜻이 아니라 옛 뜻 「자리」.

쉬운 예

Lägenheten har tre rum och kök.

그 집은 방 셋과 부엌이 있다.

실무 예

Lägenheten ska vara fullt brukbar på tillträdesdagen.

목적물은 인도일에 충분히 쓸 수 있어야 한다.

원문

> På tillträdesdagen skall hyresvärden, om inte bättre skick har avtalats, tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. — 12 kap. 9 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07

인도일에 임대인은, 더 나은 상태를 약정하지 않았으면, 그 지역의 일반 관념에 따라 예정된 용도에 충분히 쓸 수 있는 상태로 목적물을 제공하여야 한다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
På tillträdesdagen skall hyresvärden,	때 + 주어 — tillträdesdag 「인도일」, 옛 skall	인도일에 임대인은
om inte bättre skick har avtalats,	삽입 조건 — 더 나은 상태의 약정이 없으면(최소 기준)	더 나은 상태를 약정하지 않았으면
tillhandahålla lägenheten i sådant skick	부정사 — tillhandahålla 「제공하다」(6장 TF 2:15 의 그 동사)	목적물을 ~한 상태로 제공하여야 한다
att den enligt den allmänna uppfattningen i orten	기준 — 「그 지역의 일반 관념」	그 지역의 일반 관념에 따라
är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.	상태 — fullt brukbar 「충분히 쓸 수 있는」, avsett ändamål 「예정된 용도」	예정된 용도에 충분히 쓸 수 있는

기준이 객관(den allmänna uppfattningen i orten)이고 최소 기준이다(더 나은 약정은 가능, 더 나쁜 약정은 2항의 경우만). 15 § 가 이 상태의 유지를 임대 기간으로 늘린다.

문형

enligt den allmänna uppfattningen (i orten)

(그 지역의) 일반 관념에 따라

1. uppfattning(관념, 인식) + allmän(일반의) + 정관사. 객관 기준을 적는 정형구.
2. 조문은 i orten(그 지역에서)을 붙여 지역 관행을 기준으로 삼는다.
3. 7장 36 § 의 oskäligt, 8장의 skäligt 와 함께 스웨덴 조문의 「규범적 기준어」 다.

Lägenheten var brukbar enligt den allmänna uppfattningen i orten.
그 목적물은 그 지역의 일반 관념으로는 쓸 수 있는 상태였다.

Enligt den allmänna uppfattningen är priset skäligt.
일반 관념에 따르면 그 값은 합리적이다.

한국이라면? ≠ 임대차의 의의 · 민법 제618조

한국 제618조는 「목적물을 사용, 수익하게 할 것을 약정하고」 라고만 하고 제623조가 사용, 수익에 필요한 상태의 유지 의무를 더한다 — 상태의 기준어는 없다. 스웨덴 12장 9 § 는 인도일의 상태를 그 지역의 일반 관념으로 충분히 쓸 수 있는 것으로 명문화한다.

독일어와 비교 ≠ Wohnung / Gelegenheit

일상어 lägenhet 는 독일어 Wohnung(아파트)이지만 모양은 Gelegenheit(기회)와 닮았다. 토지법전 12장에서는 「임대 목적물(집 또는 그 일부)」 이고, 8장 lägenhetsarrende 에서는 옛 뜻 「자리」 다.

---

en ²tomträtt, tomträtten, tomträtter 복수 -er ['tɔmtˌrɛt]

tomträtt(공공 소유 토지 중심의 무기한 유상 이용권) ★★

조문어 tomträtt | 일상·강의 tomträtt | 억양 근거 lexin

tomt(대지) + rätt. 13장 1 § 1항은 「무기한의 부동산 용익권」 을 「일정 목적으로 연간 금전 지대(avgäld)를 받고」 tomträtt 로 설정할 수 있다고 하고, 2항은 tomträtt 위에 저당권·다른 용익권·지역권·전력 공급권을 설정할 수 있다고 한다. 2 § 1항은 국가·지방자치단체 등 공공 소유 필지에만(정부 허가로 재단 소유 필지에도), 2항은 필지의 일부·여러 필지 공동·ägarlägenhetsfastighet 에는 설정할 수 없다고 한다. 21장 1 § 는 tomträtt 의 등기 — 설정 뒤 3개월 안에 신청(lagfart 와 같은 기간). 이 책은 한국어 짝을 정하지 않고 원어로 적으며, 「지상권」 은 쓰지 않는다.

쉬운 예

Huset står på en tomträtt.
그 집은 tomträtt 위에 서 있다.

실무 예

Kommunen upplåter marken med tomträtt mot årlig avgäld.

지방자치단체는 연간 지대를 받고 tomträtt 로 땅을 빌려준다.

원문

> Nyttjanderätt till fastighet under obestämd tid kan för visst ändamål mot årlig avgäld i pengar upplåtas som tomträtt enligt detta kapitel. — 13 kap. 1 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 무기한의 부동산 용익권은 일정한 목적을 위하여 연간 금전 지대를 받고 이 장에 따라 tomträtt 로 설정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nyttjanderätt till fastighet under obestämd tid	주어 — under obestämd tid 「무기한으로」	무기한의 부동산 용익권은
kan för visst ändamål mot årlig avgäld i pengar	조건 — för visst ändamål 「일정 목적으로」, avgäld 「지대」	일정한 목적을 위하여 연간 금전 지대를 받고
upplåtas som tomträtt	s-수동 부정사 + som 「~로」	tomträtt 로 설정할 수 있다
enligt detta kapitel.	근거	이 장에 따라

요건 셋 — 무기한(obestämd tid), 일정 목적, 연간 금전 지대(avgäld). 2 § 의 공공 소유 요건이 빠져 있으므로 1 § 만 읽으면 누구나 설정하는 권리처럼 보인다. 7장 5 § 의 50년 상한이 tomträtt 를 뺀 이유가 「obestämd tid」 다.

문형

under obestämd tid

무기한으로

1. obestämd(정해지지 않은) + tid + under. 반대는 för viss tid / för bestämd tid(일정 기간).
2. 12장 3 § 의 「hyresavtal gäller för obestämd tid」(임대차는 무기한이다)가 같은 말이다.
3. 기간을 정한 계약은 för bestämd tid: avtal för bestämd tid.

Avtalet gäller för obestämd tid.

그 계약은 무기한이다.

Rätten upplåts under obestämd tid.

그 권리는 무기한으로 설정되었다.

문법 S2 · avgäld · avgift · hyra · arrendeavgift — 「내는 돈」 의 낱말들

~~tomträttshyra~~ (부자연)

tomträttsavgäld

권리마다 대가의 이름이 다르다: tomträtt 는 avgäld(지대, 옛말), hyra 는 hyra(임대료), arrende 는 arrendeavgift(4장 9장 9 §), 행정 수수료는 avgift. 합성어 앞의 -s-: tomträttsavgäld.

한국이라면? ≠ 지상권의 내용 · 민법 제279조

한국 제279조의 지상권은 「타인의 토지에 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용하는 권리」로 토지 소유자를 가리지 않는다. 스웨덴 tomträtt 는 원칙적으로 공공 소유 필지에(정부 허가로 재단 소유에도), 무기한으로, 연간 지대를 받고 설정되어 짝이 맞지 않는다 — 이 책은 원어로 적는다.

독일어와 비교 ≠ Erbbaurecht

독일 Erbbaurecht(지상권)도 남의 땅에 건물을 가질 수 있는 권리이지만 사인의 땅에도 설정된다. 스웨덴 tomträtt 는 원칙적으로 공공 소유 땅에(정부 허가로 재단 소유도), 무기한으로, 연간 지대(avgäld)를 내고 설정된다 — 이 책은 원어 tomträtt 로 적는다.

---

p. 9.20

en [2]lagfart, lagfarten, lagfarter 복수 -er ['laːgˌfaːt] 소유권 등기(취득의 등기)

★★★

조문어 **lagfart** | 일상·강의 **lagfart** | 억양 근거 lexin

학습용으로 나누면 lag(법) + fart(이 합성어 안의 fart 가 무슨 뜻인지는 확인하지 않았다). 20장 1 § 1항은 「소유권으로 부동산을 취득한 자」가 2 § 의 기간 안에 취득의 등기(lagfart)를 신청하여야 한다고 하고, 2항은 상속재산은 그 재산을 양도할 때만, 재산분할로 받은 배우자·동거인은 그 재산이 본디 상대방 것이었던 때를 빼고 신청 의무가 없다고 한다. 2 § 1항은 기간이 취득 원인 문서(fångeshandling — fång 항) 작성 뒤 3개월이라고, 2항은 조건부 취득·상속 등의 기산점을, 3항은 외국법 상속을 적는다. 3 § 는 신청하지 않으면 등기 기관이 이행강제금(vite) 부과를 예고하여 명할 수 있고, 6 § 는 기각 사유 아홉, 7 § 는 보류(vilande) 사유 열여섯 — 증인 둘의 서명 확인이 없으면 보류다(1호). 등기는 소유권 이전의 효력 요건이 아니다 — 보통 매매에서는 4장 1 § 의 증서로 넘어가고, 조건·허가에 걸린 취득은 그것이 갖추어진 때 완성된다(4:3, 20:2 2항).

쉬운 예 — Köparen sökte lagfart inom tre månader.
매수인은 3개월 안에 소유권 등기를 신청했다.

실무 예 — Lagfarten beviljades av inskrivningsmyndigheten.
소유권 등기는 등기 기관이 승인했다.

원문

Den som med äganderätt förvärvat fast egendom skall söka inskrivning av förvärvet (lagfart) inom tid som anges i 2 §. — 20 kap. 1 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07

소유권으로 부동산을 취득한 자는 2 § 에 정한 기간 안에 취득의 등기(lagfart)를 신청하여야 한다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den som med äganderätt förvärvat fast egendom	주어 — med äganderätt 「소유권으로」, förvärvat(har 생략)	소유권으로 부동산을 취득한 자는
skall söka inskrivning	정동사 — söka 「신청하다」, 옛 skall	등기를 신청하여야 한다
av förvärvet (lagfart)	등기 대상 — 괄호가 이름	취득의 (lagfart)
inom tid som anges i 2 §.	기간 — 2 § = 3개월	2 § 에 정한 기간 안에

「med äganderätt」가 요지다 — 용익권 취득자는 lagfart 가 아니라 23장의 등기(inskrivning)를 신청한다. 2항의 예외(상속재산·재산분할 — 각각 다시 의무가 생기는 경우가 있다)와 2 § 의 3개월, 7 § 1호의 증인 요건을 함께 읽어야 한국 등기와의 차이가 보인다.

문형

söka inskrivning av + 취득/권리

~의 등기를 신청하다

1. söka(찾다, 신청하다) + inskrivning + av 대상. 소유권이면 söka lagfart.
2. 승인은 bevilja: lagfart beviljades. 기각은 avslå(6 §), 보류는 förklara vilande(7 §).
3. 신청인은 sökande(2장 -ande 사람 명사).

Ansökan om lagfart avslogs.
소유권 등기 신청은 기각되었다.

Lagfarten förklarades vilande i väntan på vittnen.
소유권 등기는 증인을 기다리며 보류되었다.

문법 S2 · inskrivning(등기 일반) · lagfart(소유권 등기) · inteckning(저당 등기)

~~söka lagfart på en nyttjanderätt~~ (비문)

söka inskrivning av en nyttjanderätt

등기의 상위어는 inskrivning(19장). 소유권 취득의 등기만 lagfart(20장), 저당 금액의 등기만 inteckning(22장), 용익권·지역권의 등기는 그냥 inskrivning(23장). 한국어 「등기」 하나가 세 낱말로 갈린다.

한국이라면? ≠ 부동산물권변동의 효력 · 민법 제186조

한국은 「등기하여야 그 효력이 생긴다」(제186조) — 등기가 효력 요건. 스웨덴 lagfart 는 이미 취득한 소유권의 등기이고(20장 1 §), 3개월 안에 신청할 의무이며(2 §) 어기면 등기 기관이 이행강제금(vite)을 예고해 명할 수 있다(3 §). 한국 제187조의 취득도 등기 없이 효력이 생기나 처분에는 등기가 필요하다.

독일어와 비교 ≠ Eintragung im Grundbuch / Auflassung

독일 민법은 합의(Auflassung)와 등기(Eintragung)로 소유권이 넘어간다. 스웨덴 lagfart 는 이미 넘어온 소유권의 등기이고 효력 요건이 아니라 의무(3개월 안)다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **tinglysning af adkomst** (낱말) tinglysningsloven § 10 Stk. 4 「tinglyses som adkomst」 (LBK 285/2026, 현행 통합본) · 노르웨이어 **tinglysing** (낱말) tinglysingsloven § 12 (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

p. 9.21

ett [1]fång, fånget, fång 복수 무변화 ['fɔŋ] (부동산의) 취득 · 취득 원인 ★★

조문어 **fång** | 일상·강의 **förvärv** | 억양 근거 lexin

fånga(잡다)에서 온 옛 법률어. 중성, 복수 무변화. 취득 원인 문서가 fångeshandling(매매 증서·증여 증서·유언 등), 전 소유자가 fångesman(20장 7 § 2호). 20장 2 § 1항은 lagfart 신청 기간이 「취득의 근거 문서(fångeshandlingen)가 작성된 뒤 3개월」이라고 하고, 2항은 조건부 취득·상속재산·단독 상속인·유증·소송 중 취득의 기산점 다섯을 들며, 3항은 외국법 상속이라 문서가 없으면 취득 사유가 생긴 때부터 센다고 한다. 7장 ogiltig 항의 1736년 글에서 본 옛말 층의 낱말이다. 2장의 egendom 과 함께 「법률어로만 남은 옛 낱말」.

쉬운 예 — Köpet är ett fång.
매매는 취득 원인의 하나다.

실무 예 — Fångeshandlingen ska ges in med ansökan.
취득 원인 문서는 신청과 함께 제출하여야 한다.

원문

Lagfart ska sökas inom tre månader efter det att den handling som förvärvet grundas på (fångeshandlingen) upprättades. — 20 kap. 2 § 1 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07

소유권 등기는 취득의 근거가 되는 문서(취득 원인 문서)가 작성된 뒤 3개월 안에 신청하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Lagfart ska sökas inom tre månader	주절 — s-수동 sökas, inom 「~ 안에」	소유권 등기는 3개월 안에 신청하여야 한다
efter det att den handling som förvärvet grundas på	기산점 — efter det att(6장), grundas på 「~에 근거하다」 (관계절에서 på 가 끝에)	취득의 근거가 되는 문서가
(fångeshandlingen)	괄호 — 용어 정의	(취득 원인 문서)
upprättades.	s-수동 과거 — 「작성되었다」	작성된 뒤

기산점은 계약일이 아니라 「문서 작성일」이다 — 4장 1 § 가 매매를 증서 작성으로 성립시키므로 둘이 같아진다. 2항은 다섯 예외(조건부 취득은 완성 때, 유증은 유언 확정과 교부 때 등)를 둔다.

문형

inom + 기간 + efter det att + 절

~한 뒤 ~ 안에

1. inom tre månader(3개월 안에) + efter det att(~한 뒤에). 기간과 기산점을 한 틀에.
2. 조문: inom tre månader efter det att fångeshandlingen upprättades.
3. 기산점이 명사면 efter 만: inom tre månader efter upprättandet.

Ansökan ska göras inom en månad efter det att beslutet meddelades.
신청은 결정이 내려진 뒤 1개월 안에 하여야 한다.

Inskrivning av tomträtt söks inom tre månader efter upplåtelsen.
tomträtt 의 등기는 설정 뒤 3개월 안에 신청한다.

한국이라면? ≠ 등기를 요하지 아니하는 부동산물권취득 · 민법 제187조

한국 제187조는 상속·판결·경매 등 법률 규정에 의한 취득이 등기 없이 효력이 생기되 등기 없이는 처분하지 못한다고 한다. 스웨덴 20장 2 § 는 취득 원인마다 lagfart 신청 기간의 기산점을 다르게 적을 뿐, 효력 문제는 다루지 않는다 — 소유권 취득이 등기 없이 효력이 생기기 때문이다.

독일어와 비교 ≠ Erwerb

독일어 Erwerb(취득)는 일상어와 법률어가 같다. 스웨덴어 fång 은 「잡음」에서 온 옛 법률어이고 이 장에서는 토지법전에서 읽었다. 일상어 쪽 낱말은 förvärv 다.

---

p. 9.22

ett [2] företräde, företrädet, företräden 복수 -n ['føːrəˌtrɛːdə]

우선(이중 양도·설정에서 앞서는 것) ★★

조문어 **företräde** | 일상·강의 **förtur** | 억양 근거 lexin

före(앞) + träde(걸음). 중성, 복수 -n. 「ha företräde (framför)」가 「~보다 우선하다」. 17장 1 § 는 이중 양도·설정에서 먼저 등기를 신청한 취득이 우선한다고 하고(överlåta 항), 2 § 1항은 뒤 취득자가 취득 때 먼저 양도를 알았거나 알았어야 했으면(ägde eller bort äga kännedom — 7장 bort inse 의 옛 꼴) 등기가 우선을 주지 않는다고 한다. 2항은 그 뒤 취득자가 선의의 제3자에게 다시 넘겼으면 다르고(Första stycket gäller ej), 용익권 등을 설정받은 자가 선의이면 그 설정은 앞선다고 한다. 3항은 7장에 따라 양수인에게 효력이 있는 용익권 등에는 등기로도 앞설 수 없다고 한다. 7장의 god tro(선의)가 여기서 쓰인다.

쉬운 예

Det första köpet har företräde.

첫 매매가 우선한다.

실무 예

Inskrivningen gav inte företräde eftersom köparen var i ond tro.

매수인이 악의였으므로 등기는 우선을 주지 않았다.

원문

> Inskrivning av överlåtelse av fast egendom ger ej företräde framför tidigare överlåtelse av egendomen, om förvärvaren vid förvärvet ägde eller bort äga kännedom om den tidigare överlåtelsen. Första stycket gäller ej, om förvärvaren i sin tur överlåtit egendomen till annan och denne vid sitt förvärv varken ägde eller bort äga kännedom om den första överlåtelsen. Har förvärvaren upplåtit nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft i egendomen och var den till vilken upplåtelsen skedde därvid i god tro beträffande den tidigare överlåtelsen, medför förvärvet, utan hinder av första stycket, den verkan att upplåtelsen har företräde framför överlåtelsen. — 17 kap. 2 § 1–2 st. JB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 부동산 양도의 등기는, 취득자가 취득 때 먼저 있었던 양도를 알았거나 알았어야 했으면, 그 먼저 있었던 양도보다 우선을 주지 않는다. 제1항은 취득자가 다시 그 재산을 다른 사람에게 양도하였고 그 사람이 자기 취득 때 첫 양도를 알지도 알았어야 하지도 않았으면

적용되지 않는다. 취득자가 그 재산에 용익권, 지역권 또는 전력 공급권을 설정하였고 설정받은 사람이 그때 먼저 있었던 양도에 관하여 선의였으면, 제1항에도 불구하고 그 취득은 그 설정이 양도보다 우선하는 효과를 낳는다.

옛 철자 → 지금 철자

ej → inte · bort äga kännedom → borde ha känt till

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Inskrivning av överlåtelse av fast egendom	주어 — 명사 사슬(등기 → 양도 → 부동산)	부동산 양도의 등기는
ger ej företräde framför tidigare överlåtelse av egendomen,	정동사 — ge företräde framför 「~보다 우선을 주다」, 옛 ej	먼저 있었던 양도보다 우선을 주지 않는다
om förvärvaren vid förvärvet ägde eller bort äga kännedom	조건 — äga kännedom 「알다」, bort äga(7장 bort inse 와 같은 옛 꼴) 「알았어야 했다」	취득자가 취득 때 알았거나 알았어야 했으면
om den tidigare överlåtelsen.	앎의 대상	먼저 있었던 양도를
Första stycket gäller ej,	2항 — 1항의 예외(Första stycket gäller ej 꼴, 5·6장)	제1항은 적용되지 않는다
om förvärvaren i sin tur överlåtit egendomen till annan	예외 조건 — i sin tur 「다시, 그 차례로」, 전득자	취득자가 다시 다른 사람에게 양도하였고
och denne vid sitt förvärv varken ägde eller bort äga	전득자의 선의 — varken … eller 「~도 ~도 아니다」	그 사람이 첫 양도를 알지도 알았어야 하지도 않았으면
kännedom om den första överlåtelsen.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

medför förvärvet, utan hinder av första stycket, den	2항 2문의 주절 — utan hinder av 「~에도 불구하고」, medföra den verkan att 「~한 효과를 낳다」	1항에도 불구하고 그 설정이 양도보다 우선하는 효과를 낳는다
verkan att upplåtelsen har företräde framför överlåtelsen.	앞 조각에 이어지는 부분	(앞 조각에 이어)

「ägde eller bort äga kännedom」은 7장 11 § 의 「insåg eller bort inse」와 같은 악의·과실 짝이다 — 1970년 법에 1915년 계약법의 옛 꼴이 그대로 들어 있다(4장 19 § 2항의 borde ha upptäckt 와 대조). 2항은 1항의 예외라 함께 인용했다 — 선의의 전득자, 선의의 용익권자. 3항(7장에 따라 효력 있는 용익권에는 등기로도 앞서지 못한다)은 따로 읽는다.

문형

ha / ge företräde framför + 명사

~보다 우선하다 / 우선을 주다

1. företräde + framför(~보다 앞에). 주어가 권리면 ha företräde, 등기가 주어면 ge företräde.
2. 17장 1 § 의 「har … företräde」와 2 § 의 「ger ej företräde framför」가 짝이다.
3. 일상어 förtur(우선권)는 줄 서기 같은 데 쓴다.

Det förvärv för vilket inskrivning först söks har i regel företräde.
먼저 등기가 신청된 취득이 원칙적으로 우선한다.

Panträtten har företräde framför senare upplåtelser.
그 저당권은 뒤의 설정들보다 우선한다.

한국이라면? ≠ 등기의 순위 · 부동산등기법 제4조

한국은 등기한 순서가 순위이고(부동산등기법 제4조) 등기가 효력 요건이라 뒤 매수인의 악의는 원칙적으로 등기의 효력을 막지 않는다(판례의 반사회적 이중 매매 법리는 이 장 밖이다). 스웨덴 17장 2 § 는 악의 또는 과실로 모른 취득자에게 등기의 우선을 주지 않는다고 조문으로 적는다.

독일어와 비교 = Vorrang

둘 다 「앞섬」(före + träde / Vor + Rang). 스웨덴 17장의 företräde 는 이중 양도에서 어느 취득이 이기는가의 문제다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **fortrænge** (낱말) tinglysningsloven § 1 Stk. 2 「skal kunne fortrænge en utinglyst ret」 (LBK 285/2026, 현행 통합본) · 노르웨이어 **gå foran** (낱말) tinglysingsloven § 20 første ledd 「går … foran rettserverv som ikke er registrert」 (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

한국이라면? — 민법 물권편·부동산등기법과 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다(민법 제98~100조, 제185~187조, 제211·212·245·256조, 제279·291·302·303조, 제356·357조, 제537·580·618·621~623·635조, 부동산등기법 제2~6·11조 — 2026. 11. 7. 기준일 시행판). 주택임대차보호법·상가건물 임대차보호법·부동산 거래신고 등에 관한 법률은 이 장에서 대조하지 않았다.

	스웨덴	한국	차이
≠	Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. (JB 1:1)	토지 및 그 정착물은 부동산이다 (제99조)	한국은 토지와 정착물(건물)을 각각 부동산으로 본다. 스웨덴은 부동산이 토지뿐이고 건물은 2장의 부합물로 필지에 속한다 — 다만 부합물의 독립 양도도 있고(2:7 — 제3자에 대한 효력은 분리·등록 뒤), 남이 붙인 건물은 필지에 속하지 않는다(2:4).
≠	Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd (JB 2:2)	종물은 주물의 처분에 따른다 (제100조)	한국 종물은 별개의 물건이되 처분을 따라간다. 스웨덴 tillbehör 는 필지의 일부가 된다 — 열쇠(nyckel)까지 건물에 속한다고 조문이 적는다.
≠	Föremål som nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren tillfört fastigheten hör inte till denna, om inte föremålet och fastigheten kommit i samme ägares hand (JB 2:4)	타인의 권원에 의하여 부속된 것은 그러하지 아니하다 (제256조)	둘 다 남이 붙인 물건을 뺀다. 한국은 소유권 귀속으로, 스웨덴은 필지의 범위로 적고, 물건과 필지가 같은 소유자에게 돌아가면 다시 속한다(1항 후반; 2·3항은 산업설비·기업담보의 특칙).

≠	Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen. (JB 4:1)	부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다 (제186조)	한국은 계약에 방식이 없고 등기가 효력 요건이다. 스웨덴은 서명된 매매증서가 성립 요건이고 소유권은 증서로 넘어간다 — 등기(lagfart)는 효력 요건이 아니다.
≠	Den som med äganderätt förvärvat fast egendom skall söka inskrivning av förvärvet (lagfart) (JB 20:1)	상속, 공용징수, 판결, 경매 기타 법률의 규정에 의한 부동산에 관한 물권의 취득은 등기를 요하지 아니한다 (제187조)	한국은 법률 규정에 의한 취득만 등기 없이 효력이 생긴다. 스웨덴은 소유권 취득이 등기 없이 효력이 생기고(조건·허가가 있으면 그것이 갖추어진 때), 등기는 3개월 안에 신청할 의무(20:2)이며 어기면 이행강제금 명령을 받을 수 있다(20:3).
≠	har det förvärv för vilket inskrivning först sökes företräde (JB 17:1)	같은 부동산에 관하여 등기한 권리의 순위는 법률에 다른 규정이 없으면 등기한 순서에 따른다 (부동산등기법 제4조)	둘 다 등기의 선후가 기준이다. 스웨덴은 신청(sökes) 시점이고, 17:2가 악의·과실의 뒤 취득자에게 우선을 주지 않는다 — 한국 조문에는 그 단서가 없다.
≠	Panträtten upplåtes genom att fastighetens ägare överlämnar pantbrevet som pant för fordringen. (JB 6:2)	저당권자는 채무자 또는 제삼자가 점유를 이전하지 아니하고 채무의 담보로 제공한 부동산에 대하여 다른 채권자보다 자기 채권의 우선변제를 받을 권리가 있다 (제356조)	한국은 저당권을 등기로 설정한다(제186조). 스웨덴은 등기(inteckning)로 만든 저당증서(pantbrev)를 채권자에게 넘겨야 저당권이 생긴다 — 증서의 인도가 설정 행위다.
≠	inskrivning i fastigheten av visst penningbelopp (inteckning) (JB 6:1)	저당권은 그 담보할 채무의 최고액만을 정하고 채무의 확정을 장래에 보류하여 이를 설정할 수 있다 (제357조)	금액을 정해 두는 점이 닮았다. 다만 한국 근저당은 저당권의 한 종류이고, 스웨덴 inteckning 은 특정 채권 없이 금액만 등기하는 것이라 어느 채권의 담보가 될지는 증서를 넘길 때 정해진다.

≠	får i fastighet (den tjänande fastigheten) upplåtas rätt för ägaren av annan fastighet (den härskande fastigheten) … (servitut) (JB 14:1)	지역권자는 일정한 목적을 위하여 타인의 토지를 자기토지의 편익에 이용하는 권리가 있다 (제291조)	요역지·승역지 구조가 같다. 스웨덴은 목적에 맞는 토지 이용(ändamålsenlig markanvändning)을 요건으로 두고 승역지 소유자의 의무를 유지 관리로 한정하며(14:1 2 st), 설정은 서면(14:5)으로 한다.
≠	Upplåtelse av jord till nyttjande mot vederlag … arrende (JB 8:1) · avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning (JB 12:1)	임대차는 당사자 일방이 상대방에게 목적물을 사용, 수익하게 할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 차임을 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다 (제618조)	한국은 목적물을 가리지 않고 한 조로 정의한다. 스웨덴은 토지(arrende)와 집(hyra)을 다른 장·다른 낱말로 가르고, 토지 임대차를 다시 넷(8:1)으로 나눈다.
≠	Nyttjanderätt som upplåtits genom skriftlig handling samt servitut får inskrivas. (JB 7:10)	부동산임대차를 등기한 때에는 그때부터 제삼자에 대하여 효력이 생긴다 (제621조)	둘 다 임차권을 등기할 수 있다. 스웨덴은 등기 외에도 양도인이 양도 때 유보(förbehåll)를 하면 양수인에게 효력이 있고(7:11), 임대차·토지 임대차는 등기 금지 특약도 유효하다(7:10 2문).
+	Nyttjanderätt till fastighet under obestämd tid kan … upplåtas som tomträtt (JB 13:1)	(민법에 같은 제도 없음)	제279조의 지상권은 토지 소유자를 가리지 않고 기간도 정할 수 있다. 스웨덴 tomträtt 는 원칙적으로 공공 소유 필지에(13:2 — 정부 허가로 재단 소유에도), 무기한으로, 연간 지대를 받고 설정되어 짝이 맞지 않는다 — 이 책은 원어로 적는다.

같은 자리, 세 나라 — 등기 기관 · 등기의 효력 · 우선 · 선의

세 나라 등기법의 이름이 한 낱말의 세 철자다 — 스웨덴은 토지법전(jordabalken) 19~24장의 inskrivning, 덴마크 tinglysningsloven, 노르웨이 tinglysingsloven(1935). 덴마크 문언은 retsinformation 의 LBK 285/2026(현행 통합본 — 검색 결과가 현행으로 표시하고 메타데이터에 뒤 개정 기록이 없다)로, 노르웨이 문언은 Lovdata 공개 묶음(2026. 11. 9. 받음)으로 대조했다. 같은 자리에 둔 조문 넷을 견준다.

제도 등기 기관의 자리. 스웨덴·노르웨이는 측량 관청이다 — den statliga lantmäterimyndigheten(국가 측량청) ↔ Statens kartverk(국가 지도청). 노르웨이는 등기관(registerfører)에게 법학 학위를 요구한다고 조문에 적는다. 덴마크 § 7 은 기관이 아니라 장부(tingbogen)를 적고, § 15 는 기관을 retten(법원)이라 부른다 — 덴마크의 등기 기관 Tinglysningsretten 은 법원이다. 낱말: inskrivning ↔ tinglysning ↔ tinglysing. jordabalken 19 kap. 3 § 1 st (SE) · tinglysningsloven § 7 Stk. 1 (DK) · tinglysingsloven § 1 første ledd (NO)

스웨덴어 Inskrivningsärenden ska handläggas av en för landet gemensam inskrivningsmyndighet, om inte regeringen med stöd av 27 § har bestämt något annat. Den statliga lantmäterimyndigheten ska vara inskrivningsmyndighet.

덴마크어 Tinglysning sker i tingbogen.

노르웨이어 Tinglysing av dokumenter som gjelder fast eiendom, hører under en eller flere registerførere under Statens kartverk. Registrering av dokumenter som gjelder andeler i borettslag etter burettslagslova kapittel 6, hører under en eller flere registerførere under Statens kartverk. En registerfører som nevnt i første og annet punktum, må ha juridisk embetseksamen eller tilsvarende.

제도 등기가 무엇을 하는가의 자리. 스웨덴 20장 1 § 는 등기를 취득자의 의무(skall söka)로 적고 효력은 말하지 않는다. 덴마크 § 1 Stk. 1 은 그 부동산에 관한 경합하는 계약상 권리와 강제집행에 대항하려면 등기해야 한다(for at få gyldighed mod aftaler om ejendommen og mod retsforfølgning)고 적어 대항 요건을 조문으로 둔다. 노르웨이 § 12 는 무엇을 등기할 수 있는가 — 부동산에 관한 권리를 설정·변경·양도·부담·승인·소멸시키는 문서 — 를 적는다. 낱말: fast egendom ↔ fast ejendom ↔ fast eiendom. jordabalken 20 kap. 1 § 1 st (SE) · tinglysningsloven § 1 Stk. 1 (DK) · tinglysingsloven § 12 første ledd (NO)

스웨덴어 Den som med äganderätt förvärvat fast egendom skall söka inskrivning av förvärvet (lagfart) inom tid som anges i 2 §.

덴마크어 Rettigheder over fast ejendom skal tinglyses for at få gyldighed mod aftaler om ejendommen og mod retsforfølgning.

노르웨이어 Såfremt ikke annet er bestemt ved lov, kan et dokument bare registreres i grunnboken når det går ut på å stifte, forandre, overdra, behefte, anerkjenne eller oppheve en rett som har til gjenstand en fast eiendom.

낱말 이중 양도의 우선 자리. 기준이 셋 다 등기의 선후다 — inskrivning först sökes(먼저 신청) ↔ selv være tinglyst(스스로 등기되어 있을 것) ↔ registrert samtidig eller tidligere(동시 또는 먼저 등기). 「앞선다」의 낱말: ha företräde ↔ fortrænge(밀어내다) ↔ gå foran(앞에 가다). 덴마크는 선의(god tro)를 같은 항에 넣고, 스웨덴·노르웨이는 다음 조(17:2 · § 21)에 둔다. jordabalken 17 kap. 1 § (SE) · tinglysningsloven § 1 Stk. 2 (DK) · tinglysingsloven § 20 første ledd (NO)

스웨덴어

Har fast egendom överlåtits eller nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft upplåtits i egendomen till flera var för sig, har det förvärv för vilket inskrivning först sökes företräde, om ej annat följer av 2 och 3 §§.

덴마크어

Den aftale eller retsforfølgning, der skal kunne fortrænge en utinglyst ret, skal selv være tinglyst og erhververen ifølge aftalen være i god tro.

노르웨이어

Når et dokument er registrert, går det rettserverv som dokumentet gir uttrykk for, i kollisjonstilfelle foran rettserverv som ikke er registrert samtidig eller tidligere.

제도 선의·악의의 자리. 스웨덴 17:2 와 노르웨이 § 21 은 같은 방향 — 뒤 취득자가 먼저 권리를 알았거나 알았어야 했으면(ägde eller bort äga kännedom ↔ kjente eller burde kjenne) 등기가 우선을 주지 않는다. 덴마크 § 27 Stk. 1 은 반대 방향의 선의 보호다 — 등기된 문서를 믿은 선의 취득자(godtroende erhververe)에게 그 문서의 무효를 내세울 수 없다(공신력) — 다만 위조·변조, 신체적 폭력이나 그 즉각적 위협에 의한 발행, 발행자의 행위능력 없음이라는 항변은 선의 취득자에게도 남고(둘째 문장), 유통 저당증서는 §§ 27 a·27 b 를 따른다. 세 조가 같은 「선의」 낱말(god tro · godtroende)을 쓰지만 보호하는 쪽이 다르다. jordabalken 17 kap. 2 § 1 st (SE) · tinglysningsloven § 27 Stk. 1 (DK) · tinglysingsloven § 21 første ledd (NO)

스웨덴어
Inskrivning av överlåtelse av fast egendom ger ej företräde framför tidigare överlåtelse av egendomen, om förvärvaren vid förvärvet ägde eller bort äga kännedom om den tidigare överlåtelsen.

덴마크어
Når et dokument er tinglyst, kan godtroende erhververe af rettigheder over ejendommen ifølge tinglyst aftale ikke mødes med nogen indsigelse mod nævnte dokuments gyldighed. Den indsigelse, at et dokument er falsk eller forfalsket, eller at dets udstedelse retsstridig er fremkaldt ved personlig vold eller ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af sådan, eller at udstederen var umyndig ved udstedelsen, bevares dog også overfor den godtroende erhverver. Ved overdragelse af et tinglyst negotiabelt pantebrev til eje eller pant gælder endvidere reglerne i §§ 27 a og 27 b.

노르웨이어
Et eldre rettserverv går uten hensyn til § 20 foran et yngre, dersom dette er stiftet ved rettshandel og erververen da hans rett ble registrert, kjente eller burde kjenne den eldre rett.

독일어와 다른 점

독일어판 자료집을 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다.

	스웨덴어	독일어	차이
≠	egendom · äganderätt	Eigentum	egendom 은 재산(대상), äganderätt 가 소유권(권리). 독일어 Eigentum(소유권)을 egendom 으로 옮기면 틀린다 — 이 장 가짜 친구 상자.

≠	tillbehör	Zubehör	낱말은 나란하지만 독일 민법 § 97 Zubehör 는 별개의 동산이고, 스웨덴 JB 2장 tillbehör 는 필지의 일부가 된다.
≠	köpehandling	notarielle Beurkundung (BGB § 311b)	독일은 토지 매매에 공증을 요구한다. 스웨덴 4장 1 § 는 매도인과 매수인이 서명하고 매매대금과 매도인의 양도 의사표시를 담은 매매 증서를 요구하며, 공증을 요건으로 두지 않는다.
≠	panträtt · pantbrev · inteckning	Hypothek · Grundschuld · Eintragung	독일어는 담보권 종류로 가르고, 스웨덴어는 권리(panträtt)·증서(pantbrev)·등기(inteckning)의 단계로 가른다.
≠	hyra · arrende	Miete · Pacht	짝지어 보기 쉽지만 집/토지의 가름과 Miete/Pacht 의 가름이 같은지는 독일 조문을 열어 확인하지 않았다. 낱말도 다르다.

가짜 친구 · egendom — 재산이지 소유권(Eigentum)이 아니다

스웨덴어 egendom 은 「재산, 소유물」 — 권리의 대상이다. 토지법전 1장 1 § 「Fast egendom är jord」(부동산은 토지다, 2장에서 읽었다)가 그 쓰임이고, fast egendom(부동산)·lös egendom(동산)이 짝을 이룬다. 4장 1 § 의 「förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen」(재산을 매수인에게 양도한다는 매도인의 의사표시)에서도 egendom 은 넘겨지는 물건이다.

소유권, 곧 대상에 대한 권리는 äganderätt 다. 14장 3 § 「Servitut är förenat med äganderätten till den härskande fastigheten」(지역권은 요역지의 소유권과 결합되어 있다), 20장 1 § 「Den som med äganderätt förvärvat fast egendom」(소유권으로 부동산을 취득한 자) — 한 문장 안에 äganderätt(권리)와 egendom(대상)이 함께 서서 둘의 자리를 보여 준다.

독일어 Eigentum 은 권리다 — 독일 민법 § 903 「Der Eigentümer einer Sache kann … mit der Sache nach Belieben verfahren」(물건의 소유자는 물건을 임의로 다룰 수 있다)가 소유권의 내용을 적고, 재산은 Vermögen 이다. 그래서 짝이 엇갈린다: egendom ≈ Vermögen/Sache, äganderätt ≈ Eigentum. 두 낱말이 어원으로 같은 뿌리(eigen/egen 「자기의」)에서 왔는지는 이 책이 확인하지 않았다 — 지금 뜻이 다르다는 것만 적는다.

덴마크어 ejendom·노르웨이어 eiendom 은 스웨덴 쪽이다 — 덴마크 tinglysningsloven § 1 「Rettigheder over fast ejendom」(부동산에 관한 권리들), 노르웨이 tinglysingsloven § 12 「en rett som har til gjenstand en fast eiendom」(부동산을 대상으로 하는 권리). 세 북유럽

어가 한편, 독일어가 다른 편이다. 소유권은 덴마크 ejendomsret·노르웨이 eiendomsrett 로 역시 -ret(t) 를 붙인다.

> Servitut är förenat med äganderätten till den härskande fastigheten och får ej överlåtas särskilt. 14 kap. 3 § JB

요령 egendom 은 「무엇을」, äganderätt 는 「어떤 권리를」. 「소유권이 넘어간다」는 äganderätten övergår, 「재산을 넘긴다」는 överlåta egendom.

S2 다시 보기 — 합성어의 이음 소리 -e-·· es-··s-, 옛 s-수동 -es, 괄호로 이름 짓기

두 낱말을 붙일 때 앞 낱말 꼴에 따라 이음 소리가 붙는다 — köp → köpehandling(-e-), fång → fångeshandling(-es-), hyra → hyresgäst(-es-), äganderätt(없음), tomträtt → tomträttsavgäld(-s-). 1970년 토지법전은 s-수동 현재형을 옛 -es 로 적고(slutes·underskrives·överlåtes·sökes), 조문 끝 괄호(lagfart)·(inteckning)·(servitut) 로 앞 문장 전체에 이름을 붙인다.

- 이음 소리 -e-: köp 처럼 한 음절로 끝나는 옛 명사가 합성어 앞에 설 때 — köpehandling(매매 증서), köpeskilling(매매대금), köpebrev(매매장). 지금 말의 köpkontrakt 에는 없다. 법률어가 옛 꼴을 간직한 보기.
- 이음 소리 -es-: fång → fångeshandling·fångesman, hyra → hyresgäst·hyresvärd·hyresavtal·hyrestid, arrende → arrendeavgift(-e 로 끝나 그대로). 소유격 -s 와 같은 꼴이라 소유 관계(임대차의 손님)로 읽으면 외우기 쉽다 — 역사적 기원은 이 책이 확인하지 않았다.
- 이음 소리 -s-: 합성어 자체가 다시 앞에 설 때 — tomträtt → tomträttsavgäld, nyttjanderätt → nyttjanderättshavare, fastighet → fastighetsägare·fastighetsregister, inskrivning → inskrivningsmyndighet. 2장에서 본 규칙(합성어 + s + 낱말)이 그대로다.
- 옛 s-수동 -es: 1970년 조문은 현재형 s-수동에 -es 를 붙인다 — slutes(= sluts, 4:1), underskrives(= underskrivs), överlåtes(= överlåts, 4:1·7:11), upplåtes(= upplåts, 6:2), sökes(= söks, 17:1), köpes(= köps). 뜻은 지금 꼴과 같다. 같은 법 안에서 뒤에 고쳐진 조(12:1 upplåts, 20:2 sökas, 22:2 göras)는 지금 꼴이라 개정 시기가 보인다.
- 괄호 정의: 긴 문장 끝의 괄호가 앞 전체의 이름이 된다 — inskrivning av förvärvet (lagfart), inskrivning … av visst penningbelopp (inteckning), bevis om inteckningen kallas

pantbrev, … i visst hänseende (servitut), (den tjänande fastigheten)·(den härskande fastigheten). 6장의 (meddelarfrihet)·8장의 (sveda och värk) 와 같은 버릇.

- 조건절의 동사 선행: om 없이 동사를 첫 자리에 두어 조건을 만든다 — Förvärvar fastighetsägaren föremål …(2:5), Har fast egendom överlåtits …(17:1), Avser ett hyresavtal en bostadslägenhet …(12:5), Köpes utom fast egendom även annat …(4:1). 4장 V2 의 응용이고, 주절은 동사로 이어받는다(får villkoret ej …, har det förvärv … företräde).

표로 보기

조문의 꼴	짜임·풀이	뜻
köpehandling	köp + e + handling	매매 증서
fångeshandling	fång + es + handling	취득 원인 문서
hyresgäst	hyra → hyres + gäst	임차인(손님)
tomträttsavgäld	tomträtt + s + avgäld	tomträtt 의 지대
slutes → sluts	옛 s-수동 현재 -es	체결된다
överlåtes → överlåts	옛 s-수동 현재 -es	양도된다
inskrivning av förvärvet (lagfart)	끝 괄호 = 이름	취득의 등기(소유권 등기)
Har fast egendom överlåtits …, har …	동사 선행 조건절 + 동사 주절	부동산이 양도되었으면 …

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Köpehandlingen underskrives av säljaren och köparen.

합성어 -e- · 정관사 -en | 옛 s-수동 현재 (= underskrivs) | 행위자 av + 두 당사자

매매 증서는 매도인과 매수인이 서명한다.

Hyresgästen söker inskrivning av nyttjanderätten.

합성어 -es- · 정관사 | 동사 + 목적어(등기) | 등기 대상 av + 합성어(이음 소리 없음)

임차인은 용익권의 등기를 신청한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜

~~köphandling~~	köpehandling	köp 는 합성어 앞에서 -e- 를 받는다. köpeskilling·köpebrev 도 같다.
~~hyragäst~~	hyresgäst	hyra 는 합성어 앞에서 hyres- 가 된다: hyresvärd, hyresavtal.
~~Köpet slutes i dag. (지금 글)~~	Köpet sluts i dag.	-es 는 1970년 조문의 옛 s-수동. 지금 글은 -s 만 붙인다. 조문을 인용할 때는 그대로 둔다.
~~söka lagfart på en nyttjanderätt~~	söka inskrivning av en nyttjanderätt	lagfart 는 소유권 취득의 등기에만 쓴다. 용익권·지역권은 inskrivning(23장), 저당은 inteckning(22장).

말해 보기 — 학회에서 스웨덴 부동산법을 설명할 때

증서로 넘어가는 소유권과 세 가지 등기를 설명하는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

I Sverige övergår äganderätten till fast egendom genom köpehandlingen, inte genom inskrivningen.

스웨덴에서 부동산 소유권은 등기가 아니라 매매 증서로 넘어갑니다.

inte genom = ~으로가 아니라

Köparen måste söka lagfart inom tre månader.

매수인은 3개월 안에 소유권 등기를 신청하여야 합니다.

måste = 하여야 한다

Panträtt i fastighet upplåts genom att pantbrevet överlämnas till borgenären.

부동산 저당권은 저당증서를 채권자에게 넘겨줌으로써 설정됩니다.

genom att + 절

Svenskan skiljer mellan arrende, som gäller jord, och hyra, som gäller hus.

스웨덴어는 토지에 관한 arrende 와 집에 관한 hyra 를 가릅니다.

skilja mellan A och B

Hur fungerar fastighetsregistret i Korea?

한국에서는 부동산 등기부가 어떻게 운영됩니까?

의문사 Hur 다음에 동사 fungerar

출처 상자 — 통합본, 덴마크 판, 노르웨이 묶음

스웨덴 조문은 riksdagen 오픈데이터의 토지법전 통합본(jordabalk 1970:994, 머리 「Ändrad: t.o.m. SFS 2026:1498」)을 2026년 11월 7일에 받아 대조했다. 인용한 조: 2:2·2:4·2:5, 4:1·4:11·4:19, 6:1·6:2, 7:1·7:5, 8:1, 12:1·12:5·12:9·12:15, 13:1, 14:1·14:3, 17:1·17:2, 19:3, 20:1·20:2, 22:2. 2장(1:1)·4장(4:19 a·9:9·12:7)에서 읽은 조는 다시 쓰지 않고 가리켰다. 조문 끝 꼬리표 「(Lag 2000:226)」 등은 개정 표시라 인용에서 뺐다.

덴마크 등기법 tinglysningsloven 은 retsinformation 의 LBK 285/2026 으로 대조했다. 검색 결과가 이 통합본을 현행으로 표시하고, 통합본 메타데이터에 뒤 개정법 기록이 없다(2026. 11. 9. 확인). 인용한 § 1·7·10·15·27.

노르웨이 등기법 tinglysingsloven(LOV-1935-06-07-2)은 Lovdata 가 NLOD 2.0 으로 공개하는 법령 묶음(2026. 11. 9. 받음, 묶음의 마지막 개정 반영 2026-01-01)으로 글자를 대조했다. 인용한 § 1·12·20·21.

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 7일 기준 시행일판 — 민법(2026년 3월 17일 시행판) 제 98~100·185~187·211·212·245·256·279·291·302·303·356·357·537·580·618·621~623·635조, 부동산등기법(2025년 1월 31일 시행판) 제2~6·11조. 주택임대차보호법·상가건물 임대차보호법은 받지 않았다.

egendom ≠ Eigentum 은 이 책의 앞선 조사에서 나왔고, 이 장은 그 조문(JB 1:1·4:1·14:3·20:1)을 다시 열어 확인했다. 독일 민법 § 903·§ 97·§ 311b 의 인용은 이 책의 독일어판 자료집에서 가져온 것으로 이 책은 원문을 다시 열지 않았다.

jordabalken (riksdagen) · tinglysningsloven LBK 285/2026 · tinglysingsloven (Lovdata) · lagen om fastighetsregister (riksdagen)

확인 문제 8

1. 스웨덴에서 부동산 매매가 성립하는 요건은?

구두 합의

매도인·매수인이 서명한 매매 증서(köpehandling)

소유권 등기(lagfart)

공증인의 인증

4장 1 § 1항 「Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen」. 공증은 없고, 등기는 성립 뒤의 의무다(20장 1 §).

2. egendom 과 äganderätt 의 관계는?

둘 다 소유권

egendom 은 재산(대상), äganderätt 는 소유권(권리)

egendom 은 소유권, äganderätt 는 재산

둘 다 부동산

JB 1:1 「Fast egendom är jord」, JB 20:1 「med äganderätt förvärvat fast egendom」. 독일어 Eigentum(소유권)의 짝은 äganderätt 다.

3. lagfart · inteckning · inskrivning 가운데 소유권 취득의 등기는?

inteckning

inskrivning

lagfart

tomträtt

20장 1 § 「inskrivning av förvärvet (lagfart)」. inteckning 은 저당 금액의 등기(22장), inskrivning 은 등기 일반(19장)이다.

4. 스웨덴에서 부동산 저당권(panträtt)이 설정되는 행위는?

저당권 설정 등기

저당증서(pantbrev)를 채권자에게 넘겨줌

공정증서 작성

채권 양도

6장 2 § 1항 「Panträtten upplåtes genom att fastighetens ägare överlämnar pantbrevet som pant för fordringen」. 등기(inteckning)는 증서를 만드는 단계(6장 1 §)다.

5. överlåta 와 upplåta 의 차이는?

같은 뜻

överlåta 는 소유권을 넘김, upplåta 는 남의 권리를 설정함

överlåta 는 임대, upplåta 는 매매

överlåta 는 등기, upplåta 는 계약

17장 1 § 「Har fast egendom överlåtits eller nyttjanderätt … upplåtits」 가 두 동사를 나란히 쓴다. 새 설정은 upplåta, 이미 있는 용익권의 양도는 överlåta(9:31). 둘 다 låta 의 강변화를 따른다.

6. 이중 양도에서 뒤 취득자가 먼저 양도를 알았거나 알았어야 했으면(JB 17:2)?

등기가 우선을 준다

등기가 우선을 주지 않는다

매매가 무효가 된다

손해배상만 가능하다

17장 2 § 1항 「ger ej företräde framför tidigare överlåtelse …, om förvärvaren … ägde eller bort äga kännedom」. 노르웨이 tinglysingsloven § 21 도 같은 방향이다.

7. 토지 임대차와 건물 임대차를 가리키는 스웨덴어 낱말은?

hyra · arrende

arrende · hyra

servitut · hyra

arrende · tomträtt

8장 1 § 「Upplåtelse av jord … arrende」, 12장 1 § 「hus eller delar av hus … 」가 hyra 다. 독일어 Pacht · Miete 와 짝지어 보기 쉬우나 같은 가름인지는 확인하지 않았다.

8. 「köpehandling」의 이음 소리 -e- 와 같은 꼴은?

hyresgäst

köpeskilling

tomträttsavgäld

äganderätt

köp 는 합성어 앞에서 -e- 를 받는다(köpehandling·köpeskilling·köpebrev). hyresgäst 는 -es-, tomträttsavgäld 는 -s-, äganderätt 는 이음 소리가 없다.

2부 법의 언어 · 제10장

가족·상속

Familj och arv

스웨덴 가족법은 법전 셋으로 나뉜다 — 혼인법전(äktenskapsbalken, 1987), 상속법전(ärvdabalken, 1958), 부모법전(föräldrabalken, 1949). 세 법전은 문체부터 다르다. 상속법전 2장 1 § 는 「Närmaste arvingar … äro arvlåtarens avkomlingar」처럼 옛 복수형 äro·taga·skola 를 지니고, 혼인법전은 skall 과 ska 가 섞이며, 부모법전의 개정 조문은 ska 로 쓴다. 이 장은 혼인의 성립(vigsel)과 해소(äktenskapsskillnad·betänketid), 혼인 재산(giftorättsgods·enskild egendom·äktenskapsförord)과 그 분할(bodelning), 법정상속(arv·bröstarvinge)과 유류분(laglott), 유언(testamente), 상속재산 정리(bouppteckning·arvskifte), 자녀의 양육권(vårdnad)·면접교섭(umgänge)·후견(förmyndare)

을 읽는다. giftorättsgods 의 앞 요소 gift- 는 독일어 Gift(독)와 모양이 같은 가짜 친구다. 한국 민법 친족·상속편과 나란히 놓고, 덴마크·노르웨이는 「다를 때만」 상자에서 견준다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. 7 kap. 1 § ÄktB
   배우자의 재산은 특유재산이 아닌 한 분할 대상 재산이다.
2. Hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott. 7 kap. 1 § ÄB
   비속 상속인에게 법률상 돌아가는 상속분의 절반이 그의 유류분이다.
3. Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. 10 kap. 1 § ÄB
   유언은 증인 둘을 두고 서면으로 작성하여야 한다.

표제어 20

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 7. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

p. 10.1

ett ²äktenskap, äktenskapet, äktenskap 복수 무변화 ['ɛktənˌskɑːp] 혼인 ★★★

조문어 **äktenskap** | 일상·강의 **äktenskap** | 억양 근거 lexin

중성, 복수 무변화. 혼인법전(äktenskapsbalken, ÄktB) 1장 1 § 는 이 법전이 혼인 공동생활을 정한다고 하고, 혼인하는 두 사람이 makar(배우자들)가 된다고 한다 — 성별을 적지 않는다. 2장 1 § 「Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap」 이 혼인 연령, 2장 3·4 § 가 근친혼과 중혼(gift — 1장) 금지다. 1장 5 § 는 혼인이 한쪽의 사망이나 äktenskapsskillnad(이혼)로 해소된다고 한다. 1장 2 § 는 서로 신의와 배려를, 4 § 는 지출·가사의 분담을 적는다.

쉬운 예 — De ingick äktenskap förra året.
그들은 작년에 혼인했다.

실무 예 — Äktenskapet upplöstes genom den ena makens död.
혼인은 한쪽 배우자의 사망으로 해소되었다.

원문

I denna balk finns bestämmelser om samlevnad i äktenskap. De två som ingår äktenskap med varandra blir makar. — 1 kap. 1 § ÄktB · 공식 · 기준일 2026-11-07

이 법전에는 혼인 공동생활에 관한 규정이 있다. 서로 혼인하는 두 사람은 배우자가 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
I denna balk finns bestämmelser	장소 부사구가 첫 자리 → 정동사 finns 가 둘째(V2), 주어 bestämmelser 는 그 뒤	이 법전에는 규정이 있다
om samlevnad i äktenskap.	om + 대상 「~에 관한」	혼인 공동생활에 관한
De två som ingår äktenskap med varandra	주어 — De två(그 둘) + 관계절 som ingår …	서로 혼인하는 두 사람은
blir makar.	정동사 bli 「~이 되다」 + 보어 makar(make 의 복수)	배우자가 된다

「ingå äktenskap」(혼인하다, 직역 「혼인에 들어가다」)이 법률어의 짝이고 일상어는 gifta sig 다. finns 는 s-꼴이지만 뜻은 「있다」 인 동사(finnas)로 수동이 아니다.

문형

ingå äktenskap (med + 사람)

(~와) 혼인하다

1. 법률어는 ingå äktenskap, 일상어는 gifta sig (med).
2. 목적어 äktenskap 은 관사 없이 쓴다.
3. 해소는 upplösa: äktenskapet upplöses(s-수동, 1장 5 §).

Hon ingick äktenskap med honom.
그녀는 그와 혼인했다.

Äktenskapet upplöstes genom äktenskapsskillnad.
혼인은 이혼으로 해소되었다.

한국이라면? ≠ 혼인적령 · 민법 제807조

한국 제807조는 「18세가 된 사람은 혼인할 수 있다」. 스웨덴 2장 1 § 도 18세 미만의 혼인을 금지해 나이 선은 같다. 다만 한국은 미성년자(19세 미만)의 혼인에 부모 동의를 요구하고(제808조 1항), 스웨덴은 18세가 성년이라(부모법전 9장 1 §) 그 단계가 없다.

독일어와 비교 ≠ Ehe

독일어는 짧은 Ehe(민법 § 1363 「Ehevertrag」 · 「Eheschließung」 의 앞 요소), 스웨덴어는 äkta + skap 의 긴 낱말이다 — 학습용 분해이고 어원 사전은 열지 않았다.

---

p. 10.2

en [2]make, maken, makar 복수 -ar ['mɑːkə] 배우자 ★★★

조문어 **make** · 일상·강의 **make** · 억양 근거 lexin

통성, 복수 makar, 정관사 복수 makarna. 혼인법전은 남편·아내를 가르지 않고 make 하나로 쓴다. 1장 3 § 는 각 배우자가 자기 재산을 관리하고 자기 빚에 책임진다고 한다 — skulder 는 skuld(빚, 복수 skulder)다. 11장의 형법전에서도 skuld 는 이 뜻으로 쓰인다(그 장에서 원문을 본다). 「efterlevande make」 (생존 배우자)는 상속법전 1장 1 § 등에 나온다.

쉬운 예

Hennes make är advokat.

그녀의 배우자는 변호사다.

실무 예

Makarna ska fördela utgifterna mellan sig.

배우자들은 지출을 서로 나누어야 한다.

원문

> Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. – 1 kap. 3 § ÄktB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 각 배우자는 자기 재산을 관리하고 자기 빚에 책임진다.

문형

varje make + 동사

각 배우자가 ~

1. varje 는 단수 명사와 쓴다: varje make.
2. 소유는 주어 자신을 가리키는 재귀 sin/sitt/sina: sin egendom, sina skulder.
3. 주어가 복수면 makarna … sina.

Varje make ska bidra efter sin förmåga.

각 배우자는 자기 능력에 따라 기여하여야 한다.

Makarna förvaltar sina egna pengar.

배우자들은 각자 자기 돈을 관리한다.

한국이라면? ≠ 일상가사 채무의 연대책임 · 민법 제832조

스웨덴 1장 3 § 는 각 배우자가 자기 빚에 책임진다는 원칙을 적는다. 한국 제832조는 일상의 가사에 관한 채무에 다른 일방의 연대책임을 둔다(제3자에게 책임 없음을 명시한 때는 예외). 스웨덴 혼인법전 1장에는 이런 연대 조문이 없다.

독일어와 비교 ≠ Ehegatte

독일 민법 § 1363 의 Ehegatten 이 짝이다 — 독일어는 Ehe + Gatte, 스웨덴어는 한 낱말 make.

---

p. 10.3

en [1]vigsel, vigseln, vigslar 복수 불규칙 ['viːgsəl] 혼인 의식(혼례) ★★

조문어 **vigsel** | 일상·강의 **bröllop** | 억양 근거 lexin

복수 vigslar — 끝 -el 의 e 가 빠지고 -ar 이 붙는다(그래서 사전 굴절은 불규칙으로 셈한다). 4장 2 § 1항은 절차다 — 두 사람이 동시에 출석해 vigselförrättare(혼인 집례자)의 물음에 각자 동의를 밝히고, 집례자가 배우자가 되었다고 선언한다. 그렇게 하지 않았거나 집례자에게 권한이 없으면 vigsel 로서 무효이고(2항), 특별한 사유가 있으면 정부가 승인할 수 있다(3항 — 신청은 당사자나 사망한 당사자의 상속인).

쉬운 예

Vigseln äger rum i kyrkan.

혼례는 교회에서 열린다.

실무 예

Vigseln förrättades i rådhuset.

혼인 의식은 시청에서 거행되었다.

원문

> Äktenskap ingås genom vigsel i närvaro av släktingar eller andra vittnen. — 4 kap. 1 § ÄktB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 혼인은 친족이나 그 밖의 증인이 있는 자리에서 혼인 의식으로 성립한다.

문형

genom vigsel

혼인 의식으로

1. genom 은 수단: genom vigsel, genom äktenskapsskillnad.
2. 집례하다는 förrätta vigsel, 집례자는 vigselförrättare.
3. i närvaro av + 사람: ~이 있는 자리에서.

Vigseln skedde i närvaro av två vittnen.

혼인 의식은 증인 둘이 있는 자리에서 이루어졌다.

> Prästen förrättade vigseln.
> 목사가 혼인 의식을 집례했다.

문법 S3 · s-수동 ingås — 혼인이 주어일 때

~~Äktenskap ingår genom vigsel.~~ (부자연)

Äktenskap ingås genom vigsel.

능동 ingå(혼인에 들어가다)의 주어는 사람이다: De ingår äktenskap. 혼인이 주어면 s-수동 ingås. 모음으로 끝나는 동사는 현재 -r 를 -s 로 바꾼다: ingår → ingås. 능동 ingår 를 쓰면 「~에 포함된다」 로 읽혀 뜻이 어긋난다.

한국이라면? ≠ 혼인의 성립 · 민법 제812조

한국 제812조 1항은 혼인이 「신고함으로써 그 효력이 생긴다」 고 해 신고가 성립 요건이고, 2항이 성년자인 증인 2인의 연서를 요구한다. 스웨덴 4장 1 § 는 증인 앞의 혼인 의식(vigsel)으로 혼인이 성립하게 한다.

독일어와 비교 ≠ Trauung

독일 혼인 의식 조문은 열지 않았다(미대조). 넓은 말 Eheschließung(혼인 체결)은 민법 § 1363 2항에 나온다.

---

en [2]äktenskapsskillnad, äktenskapsskillnaden, äktenskapsskillnader 복수 -er

['ɛktənskɑːpsˌɧɪlnad] **이혼** ★★★

조문어 **äktenskapsskillnad** | 일상·강의 **skilsmässa** | 억양 근거 lexin

äktenskap + s + skillnad(차이·구별) — 학습용 분해. 일상어는 skilsmässa. 5장 6 § 는 이혼 판결이 확정되면(vinner laga kraft) 혼인이 해소된다고 한다 — 합의가 있어도 판결로 끝난다. 합의가 없으면 2 § 가 숙려 기간을 요구하고(betänketid 항), 4 §(2년 이상 별거)와 5 §(강제 혼인·18세 전 혼인·근친혼·중혼)가 숙려 기간 없는 이혼을 연다. 5 § 3항은 그 경우 검사도 이혼 소송을 낼 수 있다고 한다.

쉬운 예 — De begärde äktenskapsskillnad.
그들은 이혼을 청구했다.

실무 예 — Tingsrätten dömde till äktenskapsskillnad.
지방법원이 이혼 판결을 했다.

원문

Är makarna ense om att äktenskapet skall upplösas, har de rätt till äktenskapsskillnad. Denna skall föregås av betänketid, om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad. — 5 kap. 1 § ÄktB · 공식 · 기준일 2026-11-07

배우자들이 혼인 해소에 합의하면 그들은 이혼할 권리가 있다. 두 배우자가 모두 청구하거나 그중 한 사람이 자기 양육권 아래 있는 16세 미만의 자녀와 계속 함께 살고 있으면, 이혼에 앞서 숙려 기간을 거쳐야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Är makarna ense om att	om 없는 조건절 — 정동사 Är 가 맨 앞(4장), vara ense om 「~에 합의하다」	배우자들이 ~에 합의하면
äktenskapet skall upplösas,	att 절 — 조동사 skall + s-수동 부정사 upplösas	혼인 해소에
har de rätt till äktenskapsskillnad.	주절 — 조건절이 첫 자리라 정동사 har 가 주어 de 앞(V2)	그들은 이혼할 권리가 있다
Denna skall föregås av betänketid,	Denna(앞의 äktenskapsskillnad) + 조동사 skall + s-수동 부정사 föregås 「앞서다」	이혼에 앞서 숙려 기간을 거쳐야 한다
om båda makarna begär det	조건 ① — det = betänketid	두 배우자가 모두 청구하거나
eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med	조건 ② — varaktigt 「계속하여」	그중 한 사람이 ~와 계속 함께 살고 있으면
eget barn under 16 år	앞 조각에 이어지는 부분 — eget(자기의, barn 에 맞춘 중성 꼴)	16세 미만의 자기 자녀
som står under den makens vårdnad.	관계절 — stå under vårdnad 「양육권 아래 있다」 (vårdnad 항)	그 배우자의 양육권 아래 있는

1 § 는 합의 이혼이다. 합의가 있어도 두 경우에는 숙려 기간을 거친다 — 두 사람이 모두 원할 때, 16세 미만 자녀와 사는 배우자가 있을 때. 합의가 없는 이혼은 2 § 다.

문형

ha rätt till äktenskapsskillnad

이혼할 권리가 있다

1. ha rätt till + 명사: ~에 대한 권리가 있다.
2. 신청은 ansöka om äktenskapsskillnad, 청구는 yrkande om äktenskapsskillnad(5장 3 §).
3. 판결은 dom på äktenskapsskillnad — 전치사 på.

Makarna ansökte gemensamt om äktenskapsskillnad.
배우자들은 함께 이혼을 신청했다.

Domen på äktenskapsskillnad vann laga kraft.
이혼 판결이 확정되었다.

문법 S4 · om 없는 조건절 뒤 주절의 V2 — Är makarna ense ..., har de ...

~~Är makarna ense om att äktenskapet skall upplösas, de har rätt till äktenskapsskillnad.~~ (비문)

Är makarna ense om att äktenskapet skall upplösas, har de rätt till äktenskapsskillnad.

정동사로 시작하는 절이 조건절이다(4장). 그 조건절이 첫 자리를 차지하므로 주절은 정동사 har 가 먼저, 주어 de 가 뒤에 온다. om 을 쓰면 Om makarna är ense ..., har de ... 로 같은 뜻이다.

한국이라면? ≠ 협의상 이혼 · 민법 제834조

한국 제834조는 「부부는 협의에 의하여 이혼할 수 있다」 — 협의이혼은 가정법원의 이혼의사 확인을 거친다(제836조의2). 스웨덴은 합의가 있어도 이혼 판결이 확정되어야 혼인이 해소되고(5장 6 §), 정해진 경우에는 숙려 기간을 거친다.

독일어와 비교 ≠ Scheidung

독일 민법 § 1565 1항은 혼인이 파탄(gescheitert)했을 때 이혼할 수 있다고 하고, 2항은 1년 미만 별거면 가혹한 사정이 있을 때만 허용한다. 스웨덴 5장은 파탄을 요건으로 적지 않고 합의 여부와 숙려 기간으로 가른다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **skilsmisse** (낱말) ægteskabsloven § 30 Stk. 2 (LBK 663/2026, 현행 통합본) · 노르웨이어 **skilsmisse** (낱말) ekteskapsloven § 21 første ledd (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

p. 10.5 en [2]**betänketid**, betänketiden 복수 없음 [bəˈtɛŋkəˌtiːd] **숙려 기간** ★★

조문어 **betänketid** | 일상·강의 **betänketid** | 억양 근거 lexin

betänka(곰곰이 생각하다) + e + tid(시간) — 학습용 분해. 복수가 없다. 5장 3 § 는 공동 신청이나 상대방에 대한 청구 송달로 숙려 기간이 시작되고, 최소 6개월이 지나 어느 한쪽이 특별 청구를 하면 이혼 판결을 하며, 1년 안에 그 청구가 없으면 이혼 문제가 소멸하고, 소가 각하되거나 사건이 취하되면 숙려 기간이 끝난다고 한다. 2 § 의 「endast」 에는 같은 장의 예외가 있다 — 2년 이상 별거(4 §), 강제 혼인·18세 전 혼인·근친혼·중혼(5 §).

쉬운 예

Betänketiden har börjat.

숙려 기간이 시작되었다.

실무 예

Betänketiden inleddes när ansökan kom in.

신청이 들어왔을 때 숙려 기간이 시작되었다.

원문

Vill bara en av makarna att äktenskapet skall upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid. — 5 kap. 2 § ÄktB · 공식 · 기준일 2026-11-07

배우자 중 한 사람만 혼인 해소를 원하면 그 배우자는 숙려 기간을 거친 뒤에야 이혼할 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vill bara en av makarna	om 없는 조건절 — 정동사 Vill 이 맨 앞, bara 「~만」	배우자 중 한 사람만 원하면
att äktenskapet skall upplösas,	vill 의 목적어 att 절	혼인 해소를
har den maken rätt till äktenskapsskillnad	주절 V2 — den maken 「그 배우자」 (지시사 + 정관사 꼴)	그 배우자는 이혼할 권리가 있다
endast efter betänketid.	endast 「~뒤에야」 — 같은 장 4·5 § 가 예외	숙려 기간을 거친 뒤에야

endast 는 이 조 안에서 닫혀 있지 않다 — 같은 장 4 §(2년 이상 별거)와 5 §(강제 혼인 등)가 숙려 기간 없는 이혼을 정한다. 「endast」 를 「어떤 경우에도」 로 옮기지 않는다.

문형

endast efter + 명사

~을 거친 뒤에야

1. endast(오직) + efter(뒤): 조건이 채워진 뒤에야.
2. 기간 동사: betänketiden inleds(시작된다)·löper(흐른다)·upphör(끝난다).

3. 숙려 기간 없이: utan föregående betänketid(4·5 §).

Betänketiden har löpt under sex månader.
숙려 기간이 6개월 흘렀다.

Hon fick äktenskapsskillnad utan föregående betänketid.
그녀는 숙려 기간 없이 이혼했다.

문법 S2 · den maken — 지시사 den 뒤에도 정관사 어미

~~den make~~ (비문)

den maken
지시사 den/det/de 로 가리킬 때도 명사는 정관사 꼴을 쓴다: den maken(그 배우자), det barnet(그 아이). 2장의 이중 한정과 같은 줄기다.

한국이라면? ≠ 이혼숙려기간 · 민법 제836조의2

한국은 협의이혼에서 안내를 받은 날부터 양육할 자가 있으면 3개월, 없으면 1개월이 지나야 이혼의사 확인을 받고(제836조의2 2항), 폭력 등 급박한 사정이면 단축·면제한다(3항). 스웨덴은 한쪽만 원하는 이혼 등에 최소 6개월(5장 3 §).

독일어와 비교 ≠ ein Jahr getrennt leben

독일 민법 § 1565 2항은 1년 미만 별거면 이혼을 좁힌다 — 별거 기간이다. 스웨덴 betänketid 는 별거가 아니라 공동 신청이나 청구 송달에서 시작하는 기간이다(5장 3 §).

---

p. 10.6

ett [2] underhåll, underhållet, underhåll 복수 무변화 ['ɵndərˌhɔl] 부양(생활비)

★★

조문어 **underhåll** | 일상·강의 **försörjning** | 억양 근거 lexin

중성, 복수 무변화. 6장 1 § 의 같은 항 둘째 문장은 「Om underhåll till barn finns bestämmelser i föräldrabalken」 — 자녀의 부양은 부모법전 7장 1 § 가 정한다(18세까지, 기초학교·고등학교나 그에 준하는 기초 교육을 받으면 길어야 21세까지). 한쪽 몫이 모자라면 다른 쪽이 돈을 보태야 하고(6장 2 §), 이혼 뒤에는 각자 자기 생계를 책임지는 것이 원칙이며(6장 7 § 1항) 과도기 부양과 장기 혼인 뒤의 부양이 2·3항의 예외다. 부양료는 underhållsbidrag.

쉬운 예 — Han betalar underhåll till barnen.
그는 자녀들에게 부양료를 낸다.

실무 예 — Domstolen ålade honom att betala underhållsbidrag.
법원은 그에게 부양료를 내도록 명했다.

원문

Makarna skall, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses. — 6 kap. 1 § ÄktB · 공식 · 기준일 2026-11-07

배우자들은 각자 자기 능력에 따라, 공동의 필요와 개인의 필요가 채워지는 데 필요한 부양에 기여하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Makarna skall,	주어 + 조동사 skall	배우자들은 ~ 하여야 한다
var och en efter sin förmåga,	삽입구 — var och en 「각자」(6장), efter sin förmåga 「자기 능력에 따라」	각자 자기 능력에 따라
bidra till det underhåll som behövs	조동사 + 부정사 bidra till 「~에 기여하다」, 관계절 som behövs 「필요한」	필요한 부양에 기여하여야
för att deras gemensamma och personliga behov	목적절 för att(4장)	공동의 필요와 개인의 필요가
skall tillgodoses.	조동사 + s-수동 부정사 tillgodoses 「충족되다」	채워지도록

「var och en efter sin förmåga」가 분담의 기준이다. 인용은 1항 첫 문장이고, 같은 항 둘째 문장은 자녀 부양을 부모법전으로 넘긴다.

문형

bidra till + 명사

~에 기여하다

1. bidra till — 기여하다, 명사 bidrag(기여·보조금).
2. underhållsbidrag — 부양료(합성어 이음 -s-).
3. ålägga någon att betala — ~에게 지급을 명하다(6장 5 §).

Båda makarna bidrar till hushållet.
두 배우자 모두 살림에 기여한다.

Hon har rätt till underhållsbidrag under en övergångstid.
그녀는 과도기 동안 부양료를 받을 권리가 있다.

한국이라면? ≠ 생활비용 · 민법 제833조

한국 제833조는 부부의 공동생활에 필요한 비용을 「특별한 약정이 없으면 부부가 공동으로 부담한다」. 스웨덴 6장 1 § 는 각자 능력에 따라(efter sin förmåga) 기여하게 하고, 한쪽 몫이 모자라면 다른 쪽이 돈을 보태게 한다(2 §).

---

p. 10.7

ett [2] giftorättsgods, giftorättsgodset 복수 없음 ['jɪftʊrɛds,gʊts]

분할 대상 재산(혼인 재산) ★★★

조문어 **giftorättsgods** | 일상·강의 **giftorättsgods** | 억양 근거 lexin

giftorätt + s + gods(재산) — 학습용 분해. 중성이고 복수가 없다. 혼인 중에는 각자 자기 재산을 관리하고(1장 3 §), 혼인이 끝나 bodelning 을 할 때 giftorättsgods 가 분할 대상이 된다(10장 1 §). enskild egendom(특유재산)은 7장 2 § 1항이 정한다 — 혼인재산계약, 그 조건을 붙인 증여·유언·상속·보험 수익자 지정으로 받은 재산과 그것을 갈음한 재산. 특유재산에서 나온 수익은 따로 정하지 않으면 giftorättsgods 다(2항). giftorätt 단독은 상속법전 3장 6 § 에 「på grund av giftorätt」 로 나온다.

쉬운 예

Huset är giftorättsgods.
그 집은 분할 대상 재산이다.

실무 예

Arvet är hennes enskilda egendom enligt testamentet.
그 상속재산은 유언에 따라 그녀의 특유재산이다.

원문

> En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. — 7 kap. 1 § ÄktB · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 배우자의 재산은 특유재산이 아닌 한 분할 대상 재산이다.

문형

vara giftorättsgods / enskild egendom

분할 대상 재산이다 / 특유재산이다

1. 재산의 성질을 말할 때 vara + 명사(관사 없음): egendomen är giftorättsgods.
2. enskild 는 형용사 — 소유격 뒤에서는 약변화 enskilda: makens enskilda egendom(7장 5 § 2 항).
3. 되돌리기: ska vara giftorättsgods(7장 3 § — 새 계약으로).

Bilen är makens enskilda egendom.
그 차는 배우자의 특유재산이다.

Avkastningen blev giftorättsgods.
그 수익은 분할 대상 재산이 되었다.

문법 S2 · 합성어의 이음 -s- — giftorätt + s + gods

~~giftorättgods~~ (표기 오류)

giftorättsgods
앞 요소 giftorätt 뒤에 이음 -s- 가 붙는다. 이 장의 äktenskap + s + skillnad, vårdnad + s + havare 도 -s- 다(9장 tomträttsavgäld). arvskifte 는 arv + skifte 로 이음 소리가 없다. 이음 소리가 붙는지는 낱말마다 사전으로 확인한다.

한국이라면? ≠ 특유재산 · 민법 제830조

한국 제830조 1항은 혼인 전부터 가진 고유재산과 혼인 중 자기 명의로 취득한 재산을 「특유재산」으로 한다. 스웨덴은 특유재산을 계약·증여·유언 등의 조건으로 좁히고(7장 2 §) 나머지를 giftorättsgods 로 한다 — 혼인 전 재산도 분할 대상이 될 수 있다.

독일어와 비교 ≠ Gift

앞 요소 gift- 는 독일어 Gift(독 — 형법 § 224 「Beibringung von Gift」)와 모양이 같지만 혼인 쪽 낱말이다. 독일 법정재산제는 Zugewinngemeinschaft(민법 § 1363)로, 각자의 재산이 공동 재산이 되지 않고 혼인 중 늘어난 몫을 끝날 때 정산한다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **delingsformue** (낱말) ægtefælleloven § 5 Stk. 2 (LBK 774/2019, 현행 통합본) · 노르웨이어 **felleseie** (낱말) ekteskapsloven § 58 første ledd (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

p. 10.8

ett ²äktenskapsförord, äktenskapsförordet, äktenskapsförord 복수 무변화

['ɛktənskɑːpsføːrˌuːɖ] **혼인재산계약(부부재산약정)** ★★

조문어 **äktenskapsförord** | 일상·강의 **äktenskapsförord** | 억양 근거 lexin

äktenskap + s + förord — 학습용 분해. 중성, 복수 무변화. 같은 조 2항은 방식 — 서면으로 작성해 날짜를 적고 배우자들(장래의 배우자들)이 서명해야 하며, 당사자가 미성년자이거나 재산이 관리(förvaltarskap) 아래 있으면 후견인·관리인의 서면 동의가 필요하다. 3항은 등록 — Skatteverket(국세청)에 등록해야 하고, 혼인 전 계약은 혼인 뒤 한 달 안에 내면 혼인한 때부터, 아니면 낸 날부터 효력이 있다.

쉬운 예

Paret skrev ett äktenskapsförord.

그 부부는 혼인재산계약을 썼다.

실무 예

Genom äktenskapsförordet blev sommarhuset hennes enskilda egendom.

혼인재산계약으로 여름 별장은 그녀의 특유재산이 되었다.

원문

> Genom ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Genom ett nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods. — 7 kap. 3 § ÄktB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 혼인재산계약으로 배우자나 장래의 배우자는 그중 누군가에게 속하거나 귀속될 재산을 그 사람의 특유재산으로 정할 수 있다. 새 혼인재산계약으로 배우자들은 그 재산을 분할 대상 재산으로 정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Genom ett äktenskapsförord kan	수단 부사구가 첫 자리 → 조동사 kan 이 둘째(V2)	혼인재산계약으로 ~할 수 있다
makar eller blivande makar	주어 — blivande 「장래의」 (bli 의 현재분사)	배우자나 장래의 배우자는
bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller	조동사 + 부정사 bestämma + att 절, 관계절 tillhör 「속하다」 ·tillfaller 「귀속되다」	~에 속하거나 귀속될 재산을 ~로 정할
någon av dem	앞 조각에 이어지는 부분	그중 누군가에게

ska vara hans eller hennes enskilda egendom.	조동사 ska + vara — 소유격 뒤 형용사는 약변화 enskilda	그 사람의 특유재산으로
Genom ett nytt äktenskapsförord kan makar bestämma	둘째 문장 — 같은 V2	새 혼인재산계약으로 배우자들은 정할 수 있다
att egendomen ska vara giftorättsgods.	되돌리기 — 특유재산을 다시 분할 대상으로	그 재산을 분할 대상 재산으로

첫 문장이 특유재산을 만드는 계약, 둘째 문장이 되돌리는 계약이다 — 혼인 중에도 맺을 수 있다. 방식(2항)과 등록·효력 시점(3항)은 인용하지 않은 뒤 항에 있다.

문형

upprätta äktenskapsförord

혼인재산계약을 작성하다

1. 작성은 upprätta, 맺은 계약은 「har slutits」 (7장 3 § 3항).
2. registrera hos Skatteverket — 등록처는 hos.
3. 효력: gäller från … — 언제부터 효력이 있는지.

De upprättade ett äktenskapsförord före vigseln.
그들은 혼인 의식 전에 혼인재산계약을 작성했다.

Äktenskapsförordet registrerades hos Skatteverket.
혼인재산계약은 국세청에 등록되었다.

문법 S3 · blivande — 현재분사 「장차 ~이 될」

~~blivna makar~~ (부자연)

blivande makar

bli 의 현재분사 blivande 는 「장차 ~이 될」, 과거분사 bliven·blivna 는 「~이 된」 이다. 혼인 전의 두 사람은 blivande makar. blivna makar 는 문법은 맞지만 이 자리의 뜻이 아니다.

한국이라면? ≠ 부부재산의 약정 · 민법 제829조

한국 제829조는 혼인 성립 전의 약정을 혼인 중 바꾸지 못하게 하고(2항 — 정당한 사유가 있으면 법원 허가로 변경), 등기를 대항요건으로 한다(4항). 스웨덴은 혼인 중에도 계약을 맺고 새 계약으로 되돌릴 수 있으며(7장 3 § 1항), 국세청 등록과 제출일이 효력을 가른다(3항).

독일어와 비교 ≠ Ehevertrag

독일 민법 § 1363 1항의 Ehevertrag(법정재산제와 다른 약정)이 짝 자리다. 독일 계약의 방식 조문은 열지 않았다(미대조) — 개념 자리가 닮았다는 것만 적는다.

---

p. 10.9

en [2]bodelning, bodelningen, bodelningar 복수 -ar ['buːˌdeːlnɪŋ]

재산 분할(혼인 재산 분할) ★★★

조문어 **bodelning** | 일상·강의 **bodelning** | 억양 근거 lexin

bo(살림·재산) + delning(나눔) — 학습용 분해. 같은 조 2항은 혼인 중 재산 분할 — 배우자들이 합의하면 국세청에 서면 신고한 뒤 이혼 소송 없이도 나눌 수 있다. 무엇을 나누는가는 10장 1 §(giftorättsgods), 어떻게 나누는가는 11장 3 §(빚을 뺀 나머지를 합쳐 「delas lika」 — 반씩), 혼인 기간 등에 비추어 불합리하면 12장 1 § 가 조정한다(사망으로 인한 분할에는 적용하지 않는다 — 2항). 동거인(sambo)도 동거 관계가 끝나면 공동 사용을 위해 취득한 주거·가재도구(samboegendom, 동거법 3 §)를 청구로 bodelning 해 나눈다 — 청구는 관계가 끝난 뒤 늦어도 1년 안에(동거인이 사망한 경우는 재산 목록 작성 때까지, 8 § 2항).

쉬운 예

Makarna gjorde en bodelning.

배우자들은 재산 분할을 했다.

실무 예

Vid bodelningen delades giftorättsgodset lika.

재산 분할에서 분할 대상 재산은 반씩 나뉘었다.

원문

> När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. — 9 kap. 1 § ÄktB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 혼인이 해소되면 배우자들의 재산은 재산 분할로 그들 사이에 나누어야 한다. 다만 배우자들에게 특유재산만 있고 어느 쪽도 상대방에게서 주거나 가재도구를 넘겨받기를 청구하지 않으면 재산 분할은 필요 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
När ett äktenskap upplöses,	시간절 När + s-수동 upplöses	혼인이 해소되면
ska makarnas egendom fördelas mellan dem	주절 V2 — 조동사 ska + s-수동 부정사 fördelas	배우자들의 재산은 그들 사이에 나누어야 한다

genom bodelning.	수단	재산 분할로
Bodelning behövs dock inte,	예외 표지 dock(4장) — 같은 항의 둘째 문장	다만 재산 분할은 필요 없다
om makarna har endast enskild egendom	조건 ① — endast 「~만」	배우자들에게 특유재산만 있고
och ingen av dem begär att få överta	조건 ② — ingen av dem 「어느 쪽도 ~않다」	어느 쪽도 넘겨받기를 청구하지 않으면
bostad eller bohag från den andra maken.	överta 의 목적어 — bohag 가재도구	상대방에게서 주거나 가재도구를

첫 문장이 원칙, 같은 항 둘째 문장(dock)이 예외다. 예외의 두 조건은 둘 다 채워져야 한다(och). 주거·가재도구를 넘겨받는 권리는 11장 8 § 가 정한다.

문형

fördela genom bodelning

재산 분할로 나누다

1. förrätta bodelning — 재산 분할을 하다(9장 4 §).
2. begära bodelning — 청구하다(동거법 8 §).
3. bodelning med anledning av äktenskapsskillnad / en makes död — 원인은 med anledning av(8장).

Bodelningen förrättades efter domen.
재산 분할은 판결 뒤에 이루어졌다.

Sambon begärde bodelning.
동거인이 재산 분할을 청구했다.

문법 S4 · dock 의 자리 — Bodelning behövs dock inte

~~Dock bodelning behövs inte.~~ (비문)

Bodelning behövs dock inte.

dock 을 첫 자리에 두면 V2 로 정동사가 바로 뒤에 와야 한다(Dock behövs bodelning inte). 이 조문은 주어·정동사 뒤에 dock 을 두었다 — 4장의 예외 표지 dock.

한국이라면? ≠ 재산분할청구권 · 민법 제839조의2

한국 제839조의2 2항은 「당사자 쌍방의 협력으로 이룩한 재산의 액수 기타 사정을 참작하여」 분할을 정하고, 청구권은 이혼한 날부터 2년이 지나면 소멸한다(3항). 스웨덴은 빚을 뺀 giftorättsgods 를 합쳐 반씩이 원칙이고(11장 3 §), 사망으로 혼인이 끝날 때도 분할한다.

독일어와 비교 ≠ Zugewinnausgleich

독일 민법 § 1363 2항은 각자의 재산이 공동 재산이 되지 않고 혼인 중 늘어난 몫(Zugewinn)을 끝날 때 정산한다고 한다. 스웨덴 bodelning 은 증가분이 아니라 빚을 뺀 giftorättsgods 전체를 합쳐 나눈다(11장 3 §).

---

p. 10.10

ett [1]arv, arvet, arv 복수 무변화 ['arv] 상속(상속재산) ★★★

조문어 **arv** | 일상·강의 **arv** | 억양 근거 lexin

중성 ett arv, 복수 무변화. 상속법전(ärvdabalken, ÄB) 1장 1 § 의 같은 항 둘째 문장은 생존 배우자의 재산에서 몫을 따질 때는 그 배우자의 사망 시점을 본다고 한다. 1장 2 § 는 동시 사망 — 상속인이 피상속인보다 오래 살았음을 증명하지 못하면 살아남지 않은 것처럼 다룬다. 받다는 「ta arv」(옛 꼴 taga), 상속인은 arvinge, 피상속인은 arvlåtare.

쉬운 예

Arvet delades mellan syskonen.

상속재산은 형제자매 사이에 나뉘었다.

실무 예

Barnet föddes med liv och kunde därför ta arv.

그 아이는 살아서 태어났으므로 상속을 받을 수 있었다.

원문

> Arv kan tagas endast av den som lever vid arvlåtarens död; dock må barn, som är avlat dessförinnan, taga arv, om det sedermera födes med liv. — 1 kap. 1 § ÄB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 상속은 피상속인이 사망할 때 살아 있는 자만 받을 수 있다. 다만 그 전에 잉태된 자녀는 그 뒤 살아서 태어나면 상속을 받을 수 있다.
>
> **옛 철자 → 지금 철자**
>
> tagas → tas · taga → ta · födes → föds

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Arv kan tagas	주어 Arv + 조동사 kan + 옛 s-수동 부정사 tagas(= tas)	상속은 받을 수 있다

endast av den som lever vid arvlåtarens död;	행위자 av + den som 「~하는 자」, arvlåtarens 「피상속인의」	피상속인이 사망할 때 살아 있는 자만
dock må barn,	예외 dock + 옛 조동사 må(= får, 3장)	다만 자녀는 ~할 수 있다
som är avlat dessförinnan,	삽입 관계절 — är + 과거분사 avlat 「잉태된」 (barn 에 맞춘 중성)	그 전에 잉태된
taga arv,	옛 부정사 taga(= ta)	상속을 받을
om det sedermera födes med liv.	조건 — det = barn, 옛 s-수동 födes(= föds)	그 뒤 살아서 태어나면

endast 의 원칙과 dock 의 예외가 한 문장 안에 있다(세미콜론). 같은 항 둘째 문장(생존 배우자 쪽 몫의 시점)은 인용하지 않았다.

문형

ta arv (efter + 사람)

(~의) 상속을 받다

1. ta arv efter någon — ~에게서 상속받다(efter 「~의 뒤에」).
2. 동사 하나로도: ärva(상속받다) — Hon ärvde huset.
3. efter vilken arv fallit — 상속이 개시된 자(1장 2 §).

Barnen tog arv efter sin far.

자녀들은 아버지의 상속을 받았다.

Hon ärvde ett hus.

그녀는 집 한 채를 상속받았다.

문법 S3 · 옛 꼴 taga · tagas · födes — 지금 ta · tas · föds

~~Barnet må taga arv. (비문)~~ (부자연)

Barnet får ta arv. (지금 말)

비문이 아니다. taga(= ta)·må(= får)·tagas·födes(= tas·föds)는 1958년 상속법전 통합본에 그대로 남은 옛 꼴이다. 지금 글을 쓸 때는 ta·får·tas·föds. 3장 문법 상자의 옛 꼴과 같은 줄이다.

한국이라면? ≠ 태아의 상속순위 · 민법 제1000조

한국 제1000조 3항은 「태아는 상속순위에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다」. 스웨덴 1장 1 § 는 잉태된 자녀가 살아서 태어나면(födes med liv) 상속한다고 조건을 문언에 적는다. 한국 문언에는 살아서 태어날 것이 적혀 있지 않다(해석은 이 장 미대조).

독일어와 비교 ≠ Erbe

독일 민법 § 1924 의 Erben 은 상속인(사람)이다. 스웨덴어 상속인은 arvinge 이고 arv 는 상속·상속재산 쪽이다.

---

p. 10.11

[2] arvlåtare ['arvˌlo:tarə] 피상속인 ★★

조문어 **arvlåtare** | 일상·강의 **den avlidne** | 억양 근거 nst

arv + låtare(남기는 사람) — 학습용 분해. 사전 표제가 없어 성은 끝 요소 -are(사람 명사 — domare 와 같은 꼴)로 통성으로 보고 관사 칸을 비운다. 2장 1 § 1항은 1순위 상속인이 피상속인의 비속(bröstarvingar)이라고 하고, 2 § 는 비속이 없으면 부모가 반씩, 죽은 부모의 몫은 형제자매가, 3 § 는 그다음 조부모를 정한다. 4 § 「Andra skyldemän än ovan sägs äga ej ärva」 — 그보다 먼 혈족은 상속하지 않는다.

쉬운 예

Arvlåtaren efterlämnade två barn.

피상속인은 자녀 둘을 남겼다.

실무 예

Arvlåtarens barn delade arvet lika.

피상속인의 자녀들은 상속재산을 똑같이 나누었다.

원문

Arvlåtarens barn taga lika lott. Är barn dött, skola dess avkomlingar träda i dess ställe, och skall var gren taga lika lott. — 2 kap. 1 § 2 st. ÄB · 공식 · 기준일 2026-11-07

피상속인의 자녀들은 같은 몫을 받는다. 자녀가 사망했으면 그 비속이 그 자리를 대신하고, 각 갈래는 같은 몫을 받는다.

옛 철자 → 지금 철자

taga → tar · skola → ska · skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Arvlåtarens barn taga lika lott.	주어(소유격 + barn 복수) + 옛 복수 동사 taga(= tar)	피상속인의 자녀들은 같은 몫을 받는다

Är barn dött,	om 없는 조건절 — 정동사 Är 가 맨 앞	자녀가 사망했으면
skola dess avkomlingar träda i dess ställe,	옛 복수 skola(= ska) + 부정사 träda, i dess ställe 「그 자리에」	그 비속이 그 자리를 대신하고
och skall var gren taga lika lott.	조건절이 둘째 주절까지 거느려 skall 이 주어 var gren 앞, var 「각각의」	각 갈래는 같은 몫을 받는다

「Är barn dött」 조건절이 뒤의 두 주절을 함께 거느린다 — 그래서 och 뒤에서도 정동사 skall 이 먼저다. 같은 조 1항이 비속을 1순위로 정하고, 2항이 그 안에서의 균분과 대습을 정한다.

문형

träda i (någons) ställe

(~의) 자리를 대신하다

1. i dess ställe — 그것의 자리에(dess 는 소유격 대명사).
2. 지금 말로는 i stället för: ~ 대신에.
3. 상속에서 갈래는 gren, 몫은 lott.

Barnbarnen trädde i sin fars ställe.
손자녀들이 아버지의 자리를 대신했다.

Varje gren tar lika lott.
각 갈래는 같은 몫을 받는다.

문법 S3 · 옛 복수형 taga · skola · äro — 복수 주어의 동사

~~Arvlåtarens barn taga lika lott. (비문)~~ (부자연)

Arvlåtarens barn tar lika lott. (지금 말)

비문이 아니다. 옛 법률어는 복수 주어에 따로 꼴을 썼다 — taga(tar), skola(ska), äro(är). 상속법전 2장 1 § 가 그 문체이고, 개정된 같은 장 2 § 는 「tar arvlåtarens föräldrar」처럼 지금 꼴로 쓴다. 3장 문법 상자의 äga·voro 와 같은 갈래.

한국이라면? ≠ 대습상속 · 민법 제1001조

한국 제1001조는 직계비속·형제자매가 상속개시 전에 사망하거나 결격으로 상속인이 되지 못한 때 그 직계비속이 대습상속하게 한다. 스웨덴 2장 1 § 2항은 「Är barn dött」 — 사망을 적고, 상속권 상실은 같은 법전 15장의 몫이다(이 장 미대조).

독일어와 비교 = Erblasser

독일 민법 § 1924 1항 「die Abkömmlinge des Erblassers」 의 Erblasser 와 뜻이 같다. arv/Erb- + låta/lassen 으로 짜임도 나란하다 — 학습용 대응이고 어원은 확인하지 않았다.

---

p. 10.12

en [2] bröstarvinge, bröstarvingen, bröstarvingar 복수 -ar ['brœstar,vɪŋə]

비속 상속인 ★★★

조문어 **bröstarvinge** | 일상·강의 **barn** | 억양 근거 lexin

bröst(가슴) + arvinge(상속인) — 학습용 분해. arvinge 처럼 -e 를 떼고 복수 -ar. 괄호 「(bröstarvingar)」 는 앞 낱말에 법률상 이름을 붙이는 꼴이다(9장 「(lagfart)」). 비속 상속인은 laglott(유류분)를 가진다(7장 1 §). 2장 1 § 2항이 자녀의 균분과 대습을 정한다(arvlåtare 항). 생존 배우자의 자리는 3장인데, 3장 1·2 § 는 통합본 HTML 에서 폐지된 4장 조문과 앵커 이름이 겹쳐 자동 대조가 조를 고르지 못하므로 이 장은 인용하지 않았다(편집 선택).

쉬운 예

Han har två bröstarvingar.

그에게는 비속 상속인이 둘 있다.

실무 예

Bröstarvingarna har rätt till laglott.

비속 상속인들은 유류분을 가진다.

원문

> Närmaste arvingar på grund av skyldskap äro arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar). — 2 kap. 1 § ÄB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 혈족 관계에 따른 가장 가까운 상속인은 피상속인의 비속(비속 상속인)이다.
>
> > 옛 철자 → 지금 철자
> >
> > äro → är

문형

närmaste arvingar

가장 가까운 상속인

1. närmaste — nära 의 최상급, 관사 없이 명사 앞.
2. på grund av skyldskap — 혈족 관계로(skyldskap 혈족 관계).
3. arvinge 의 복수 arvingar, 정관사 복수 arvingarna.

Barnen är arvlåtarens bröstarvingar.

자녀들은 피상속인의 비속 상속인이다.

Hon är hans närmaste arvinge.
그녀가 그의 가장 가까운 상속인이다.

한국이라면? ≠ 상속의 순위 · 민법 제1000조

한국 제1000조 1항 1호도 1순위를 「피상속인의 직계비속」으로 한다. 다만 한국은 배우자가 직계비속과 동순위 공동상속인이 되고(제1003조), 스웨덴의 배우자 순위는 3장이 정한다(이 장 미인용) — 순위 표 전체가 같지는 않다.

독일어와 비교 = Abkömmling

독일 민법 § 1924 1항 「Gesetzliche Erben der ersten Ordnung sind die Abkömmlinge des Erblassers」 — 1순위 법정상속인이 비속이라는 점이 같다. 스웨덴어는 avkomling(비속)에 상속인이름 bröstarvinge 를 따로 붙인다.

---

p. 10.13

en ²laglott, laglotten, laglotter 복수 -er ['lɑːgˌlɔt] 유류분(비속 상속인의 법정 몫)

★★★

조문어 **laglott** | 일상·강의 **laglott** | 억양 근거 lexin

lag(법) + lott(몫) — 학습용 분해. 7장 3 § 는 유류분을 얻는 길이다 — 비속 상속인은 유언의 조정(jämkning i testamente)을 청구하고(1항 — 여러 처분이 있으면 줄이는 순서도 적는다), 14장의 방식으로 유언을 받은 뒤 6개월 안에 유언 수익자에게 알리거나 소를 내지 않으면 권리를 잃는다(3항). 2항은 그렇게 얻은 몫이 생존 배우자의 권리(3장) 밖에 있다고 하되, 조정 대상이 생존 배우자에게 유리한 유언 조건이면 예외다.

쉬운 예

Dottern kräver sin laglott.
딸은 자기 유류분을 청구한다.

실무 예

Testamentet kränkte barnens laglott.
그 유언은 자녀들의 유류분을 침해했다.

원문

> Hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott. — 7 kap. 1 § ÄB · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 비속 상속인에게 법률상 돌아가는 상속분의 절반이 그의 유류분이다.

문형

utgöra + 명사

~이 되다, ~을 이루다

1. utgöra — 「구성하다, ~에 해당하다」. 정의 조문의 동사다.
2. 주어(Hälften av …)가 길어도 동사는 하나: … utgör hans laglott.

3. påkalla jämkning i testamente — 유언의 조정을 청구하다(7장 3 §).

Laglotten utgör hälften av arvslotten.
유류분은 상속분의 절반이다.

Sonen påkallade jämkning i testamentet.
아들은 유언의 조정을 청구했다.

문법 S2 · hans — 주어가 아닌 사람을 받는 소유사

~~Hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör sin laglott.~~
(비문)

Hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott.
sin 은 그 절의 주어 자신을 가리킨다. 이 문장의 주어는 Hälften(절반)이라 bröstarvinge 를 받으려면 hans 를 쓴다. 옛 조문은 사람 일반을 hans 로 받고, 개정 조문은 hans eller hennes 로 쓰기도 한다(혼인법전 7장 3 §).

한국이라면? ≠ 유류분 · 민법 제1112조

한국 제1112조 1호의 직계비속 유류분도 「법정상속분의 2분의 1」로 비율이 같다. 다만 한국은 배우자(2분의 1)·직계존속(3분의 1)에게도 유류분을 주고, 스웨덴 7장 1 § 는 비속 상속인을 적는다. 청구 방식과 기간도 다르다(유언 조정 청구·6개월 — 7장 3 §).

독일어와 비교 ≠ Pflichtteil

독일 민법 § 2303 1항 「Der Pflichtteil besteht in der Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils」 — 법정상속분의 절반이라는 비율은 같다. 다만 독일은 2항에서 부모·배우자에게도 같은 권리를 주고, 1항은 상속인에게 「verlangen」(청구)하는 꼴이다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **tvangsarv** (제도) arveloven § 5 Stk. 1 (LBK 1347/2021, 현행 통합본) — 4분의 1 · 노르웨이어 **pliktdelsarv** (제도) arveloven § 50 første ledd (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09) — 3분의 2, 상한 있음

p. 10.14

ett [1] testamente, testamentet, testamenten 복수 -n [təstaˈmɛntə] 유언(유언장)

★★★

조문어 **testamente** | 일상·강의 **testamente** | 억양 근거 lexin

중성, 복수 testamenten(-n), 강세는 셋째 음절. 같은 항의 뒤 문장들: 증인 둘이 동시에 있는 자리에서 유언자가 서명하거나 자기 서명임을 인정하고, 증인들은 이름으로 확인하며, 증인은 그것이 유언임을 알아야 하지만 내용을 알게 할지는 유언자가 정한다. 유언 능력은 18세이고 16세 이상 미성

년자는 스스로 처분할 수 있는 재산에 대해 유언할 수 있다(9장 1 §). 10장 4 § 는 15세 미만·유언자의 배우자·동거인·직계 혈족과 인척·형제자매 등을 증인에서 뺀다.

쉬운 예

Han skrev ett testamente.

그는 유언장을 썼다.

실무 예

Testamentet lästes upp efter begravningen.

유언장은 장례식 뒤에 낭독되었다.

원문

> Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. — 10 kap. 1 § ÄB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 유언은 증인 둘을 두고 서면으로 작성하여야 한다.

문형

upprätta testamente

유언을 작성하다

1. upprätta — 문서를 작성하다(혼인재산계약·유언·증서).
2. skriftligen — 서면으로(부사 -ligen).
3. med två vittnen — 증인 둘을 두고(med 동반).

Hon upprättade ett testamente.

그녀는 유언장을 작성했다.

Testamentet bevittnades av två grannar.

유언장은 이웃 둘이 증인으로 확인했다.

문법 S2 · -e 로 끝나는 중성 명사의 복수 -n — testamente → testamenten

~~testamenter~~ (비문)

testamenten

이 장의 -e 중성 명사 셋은 복수에 -n 을 붙인다: testamente → testamenten, arvskifte → arvskiften, umgänge → umgängen(사전 굴절 칸). 정관사 복수는 -na: testamentena. -e 중성 명사 전체의 규칙은 아니다 — fängelse → fängelser(11장).

한국이라면? ≠ 유언의 방식 · 민법 제1065조

한국 제1065조는 유언 방식을 「자필증서, 녹음, 공정증서, 비밀증서와 구수증서의 5종」으로 정하고, 자필증서에는 증인 요건이 없다(제1066조). 스웨덴 10장 1 § 의 기본 방식은 증인 둘을 둔 서면이다.

독일어와 비교 ≠ Testament

같은 낱말이지만 방식이 다르다 — 독일 민법 § 2247 은 증인 없이 손으로 쓰고 서명한 유언(eigenhändiges Testament)을 인정하고, 스웨덴 10장 1 § 는 증인 둘을 요구한다. 유언 능력 16세는 두 나라가 같은 선이다(독일 § 2229 1항, 스웨덴 9장 1 § — 스웨덴은 스스로 처분할 수 있는 재산에 한한다).

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **testamente** (제도) arveloven § 63·64 (LBK 1347/2021) — 공증인 유언과 증인 유언 · 노르웨이어 **testament** (철자) arveloven § 42 første ledd (Lovdata 공개 묶음 2026-11-09)

---

p. 10.15

en [2]**bouppteckning**, bouppteckningen, bouppteckningar 복수 -ar

['bu:ɵp,tɛknɪŋ] **재산 목록 작성(상속재산 목록)** ★★

조문어 **bouppteckning** | 일상·강의 **bouppteckning** | 억양 근거 lexin

bo(상속재산) + uppteckning(적어 둠) — 학습용 분해. 같은 조 2항은 dödsboanmälan(사망자 재산 신고)과 그에 따른 목록 작성 면제를 같은 장 8 a § 로 넘긴다. 20장 2 § 는 재산을 맡은 공동상속인 등이 일시·장소를 정하고 「kunniga och trovärdiga」(유능하고 믿을 만한) 작성자 둘을 정하며, 모든 공동상속인과 생존 배우자·동거인을 부르게 한다.

쉬운 예

Bouppteckningen är klar.

재산 목록이 다 되었다.

실무 예

Dödsbodelägarna kallades till bouppteckningen.

상속재산 지분자들이 재산 목록 작성에 소환되었다.

원문

> Bouppteckning skall förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden. — 20 kap. 1 § ÄB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 재산 목록 작성은 사망 뒤 늦어도 3개월 안에 하여야 한다. 다만 국세청이 같은 기간 안의 신청에 따라 상속재산의 성질이나 그 밖의 특별한 사유로 기간을 늘리면 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bouppteckning skall förrättas	주어 + 조동사 skall + s-수동 부정사 förrättas 「(절차가) 행해지다」	재산 목록 작성은 하여야 한다

senast tre månader efter dödsfallet,	기한 — senast 「늦어도」	사망 뒤 늦어도 3개월 안에
om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid	예외 「om inte」(4장) — 종속절 안에서 inte 가 주어 앞	다만 국세청이 같은 기간 안의 신청에 따라
med hänsyn till boets beskaffenhet	사유 ① — boets 「상속재산의」(bo 의 소유격)	상속재산의 성질에 비추어
eller av annan särskild orsak förlänger tiden.	사유 ② + 정동사 förlänger(종속절 끝)	또는 그 밖의 특별한 사유로 기간을 늘리면 그렇지 않다

기한(3개월)과 연장의 두 사유가 한 문장에 있다. 연장 신청도 「inom samma tid」 — 같은 3개월 안에 해야 한다.

문형

förrätta bouppteckning

재산 목록을 작성하다

1. förrätta — 공식 절차를 행하다(bodelning·arvskifte·vigsel 에도).
2. senast + 기간: 늦어도 ~까지.
3. förlänga tiden — 기간을 늘리다.

Bouppteckningen förrättades i maj.
재산 목록 작성은 5월에 했다.

Skatteverket förlängde tiden.
국세청은 기간을 늘렸다.

한국이라면? ≠ 승인·포기의 기간 · 민법 제1019조

기간의 길이는 3개월로 같지만 제도가 다르다. 한국 제1019조 1항은 상속인이 「상속개시있음을 안 날로부터 3월내에」 승인이나 포기를 하게 한다. 스웨덴 20장 1 § 는 사망 뒤 3개월 안에 재산 목록을 작성하게 하는 절차 조문이다.

---

p. 10.16

ett [2] arvskifte, arvskiftet, arvskiften 복수 -n ['arv,ɧɪftə] 상속재산 분할 ★★

조문어 **arvskifte** | 일상·강의 **arvskifte** | 억양 근거 lexin

arv + skifte(나눔) — 학습용 분해. 같은 조 2항: 피상속인이 혼인했으면 먼저 혼인법전에 따라 bodelning 을 하고, 동거인이 동거법에 따라 bodelning 을 청구하면 그것을 arvskifte 전에 한다

— 혼인 재산 분할이 상속재산 분할보다 앞선다. 23장 2 § 는 공동상속인 중 누가 반대하면 재산 목록 작성과 알려진 빚의 변제(또는 그 담보·합의) 전에는 분할하지 못하게 하고, 4 § 는 분할서를 작성해 공동상속인이 서명하게 한다.

쉬운 예

Arvskiftet tog ett år.

상속재산 분할에 1년이 걸렸다.

실무 예

Syskonen var oense om arvskiftet.

형제자매는 상속재산 분할을 두고 의견이 갈렸다.

원문

> Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare. –
>
> 23 kap. 1 § ÄB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 상속재산 분할은 상속인과 포괄 유증 수익자가 한다.

문형

förrätta arvskifte

상속재산을 분할하다

1. skifte 만 써도 arvskifte 를 가리킨다(23장 2 § 「får skifte ej företas」).
2. delägare(지분자)·dödsbo(사망자의 재산) — 분할의 당사자와 대상.
3. 분할서는 「en handling」 — 공동상속인이 서명한다(4 §).

Arvskiftet förrättades först efter bodelningen.

상속재산 분할은 혼인 재산 분할 뒤에야 이루어졌다.

Delägarna skrev under skifteshandlingen.

지분자들이 분할서에 서명했다.

한국이라면? ≠ 협의에 의한 분할 · 민법 제1013조

한국 제1013조 1항은 공동상속인이 「언제든지 그 협의에 의하여」 상속재산을 분할할 수 있다고 한다. 스웨덴은 혼인 재산 분할을 먼저 하고(23장 1 § 2항), 반대하는 공동상속인이 있으면 재산 목록과 빚 정리 전에는 분할하지 못한다(2 §).

---

p. 10.17

en [2]vårdnad, vårdnaden 복수 없음 ['voːdn̪ad] 양육권(신상 감호) ★★★

조문어 **vårdnad** | 일상·강의 **vårdnad** | 억양 근거 lexin

vårda(돌보다) + -nad — 학습용 분해. 복수가 없다. 같은 조 2항: 양육권자는 자녀의 신상에 책임을 지고 1 § 의 필요(돌봄·안전·좋은 양육)를 채우며, 나이에 맞는 감독과 부양·교육을 살피고, 자녀가 남에게 손해를 입히지 않도록 감독한다. 3항: 자녀의 재산 문제는 9~15장(förmyndare 항). 6장 3 § 는 출생 때의 귀속 — 부모가 혼인 중이면 둘 다, 아니면 어머니 혼자다.

쉬운 예

Föräldrarna har gemensam vårdnad.

부모는 공동 양육권을 가진다.

실무 예

Tingsrätten beslutade att modern ska ha ensam vårdnad.

지방법원은 어머니가 단독 양육권을 가지도록 결정했다.

원문

Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare eller åt en tillfällig vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år. – 6 kap. 2 § FB · 공식 · 기준일 2026-11-07

자녀는 법원이 양육권을 특별히 지정된 양육권자 한두 명이나 임시 양육권자에게 맡기지 않은 한 부모 둘 또는 그중 한 사람의 양육권 아래 있다. 자녀에 대한 양육권은 자녀가 18세가 될 때까지 존속한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna	stå under vårdnad 「양육권 아래 있다」 + av 「~의」	자녀는 부모 둘의 양육권 아래 있다
eller en av dem,	또는 그중 한 사람	또는 그중 한 사람의
om inte rätten har anförtrott vårdnaden	예외 om inte — rätten 「법원」(1장), har + supinum anförtrott 「맡겼다」	법원이 양육권을 맡기지 않은 한
åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare	åt + 사람 「~에게」, förordnade 과거분사 복수 「지정된」	특별히 지정된 양육권자 한두 명에게
eller åt en tillfällig vårdnadshavare.	또는 임시 양육권자에게	또는 임시 양육권자에게
Vårdnaden om ett barn består	주어 Vårdnaden om 「~에 대한 양육권」 + består 「존속하다」	자녀에 대한 양육권은 존속한다
till dess att barnet fyller 18 år.	till dess att 「~할 때까지」	자녀가 18세가 될 때까지

1항 첫 문장이 누가 양육권을 갖는지, 둘째 문장이 언제까지인지다. 양육권의 내용은 2항, 재산 문제의 소재는 3항에 있다.

문형

stå under vårdnad av + 사람

~의 양육권 아래 있다

1. stå under — ~ 아래 서다: stå under vårdnad, stå under förvaltning.
2. gemensam vårdnad(공동 양육권) / ensam vårdnad(단독 양육권) — 6장 5 §.
3. anförtro vårdnaden åt någon — 양육권을 ~에게 맡기다.

Barnet står under gemensam vårdnad.
아이는 공동 양육권 아래 있다.

Rätten anförtrodde vårdnaden åt modern.
법원은 양육권을 어머니에게 맡겼다.

한국이라면? ≠ 성년 · 민법 제4조

한국 제4조는 「사람은 19세로 성년에 이르게 된다」 — 친권도 미성년인 자녀에게 미친다(제909조 1항). 스웨덴 양육권은 18세에 끝나고(6장 2 § 1항), 미성년도 18세 미만이다(부모법전 9장 1 §).

독일어와 비교 ≠ elterliche Sorge

독일 민법 § 1626 1항의 elterliche Sorge 는 신상(Personensorge)과 재산(Vermögenssorge)을 함께 담는다. 스웨덴은 신상의 vårdnad(부모법전 6장)와 재산의 förmyndare(10장)를 나눈다.

---

en ²vårdnadshavare, vårdnadshavaren, vårdnadshavare 복수 무변화

['voːdɳatsˌhɑːvarə] **양육권자** ★★

조문어 **vårdnadshavare** | 일상·강의 **förälder** | 억양 근거 lexin

vårdnad + s + havare(가진 사람) — 학습용 분해. -are 사람 명사라 복수 무변화(vårdnadshavare), 정관사 복수 vårdnadshavarna. 부모가 아닌 사람도 법원이 지정하면 양육권자가 된다(särskilt förordnad — 6장 2 §). 6장 5 § 는 공동·단독 양육권의 변경을 법원이 정하고, 그때 부모가 자녀의 필요를 앞세워 함께 책임질 수 있는지를 특히 본다고 한다.

쉬운 예 Vårdnadshavaren skrev under ansökan.
양육권자가 신청서에 서명했다.

실무 예 Socialnämnden kontaktade barnets vårdnadshavare.
사회복지위원회가 아이의 양육권자에게 연락했다.

원문

> Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. — 6 kap. 11 § FB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 양육권자는 자녀의 개인적 사항에 관한 문제를 결정할 권리와 의무가 있다. 그때 양육권자는 자녀의 나이와 발달이 높아짐에 따라 자녀의 견해와 바람을 점점 더 고려하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet	주어 + har + 명사 둘 「권리와 의무」	양육권자는 권리와 의무가 있다
att bestämma i frågor som rör	att + 부정사, 관계절 som rör 「~에 관한」	~에 관한 문제를 결정할
barnets personliga angelägenheter.	앞 조각에 이어지는 부분 — 소유격 뒤 약변화 personliga	자녀의 개인적 사항
Vårdnadshavaren skall därvid	주어 + 조동사 skall + därvid 「그때, 그 경우에」	그때 양육권자는 ~하여야 한다
i takt med barnets stigande ålder och utveckling	i takt med 「~에 발맞추어」, stigande 현재분사 「높아지는」	자녀의 나이와 발달이 높아짐에 따라
ta allt större hänsyn till	조동사 + 부정사 ta hänsyn till 「고려하다」, allt större 「점점 더 큰」	점점 더 고려하여야
barnets synpunkter och önskemål.	목적어	자녀의 견해와 바람을

「rätt och skyldighet」 — 양육권은 권리이자 의무다. 둘째 문장은 그 행사의 방법(자녀의 의견을 나이에 따라 더 존중)을 적는다.

문형

ta hänsyn till + 명사

~을 고려하다

1. ta hänsyn till — 고려하다. med hänsyn till 은 「~에 비추어」(8장).

2. allt + 비교급 — 점점 더: allt större, allt fler.

3. i takt med — ~에 발맞추어.
Domstolen tog hänsyn till barnets önskemål.
법원은 아이의 바람을 고려했다.

Barnet får allt större inflytande.
아이는 점점 더 큰 영향력을 갖는다.

한국이라면? ≠ 친권의 공동행사 · 민법 제909조

한국 제909조 2항은 친권을 「부모가 혼인중인 때에는 부모가 공동으로 이를 행사한다」. 스웨덴은 혼인 여부로 출생 때의 귀속을 가르고(6장 3 § — 혼인 중이 아니면 어머니 단독), 법원이 부모 아닌 사람을 양육권자로 지정할 수도 있다(6장 2 §).

---

p. 10.19

ett [2]umgänge, umgänget, umgängen 복수 -n ['ʊmˌjɛŋə] 면접교섭(교류) ★★

조문어 **umgänge** | 일상·강의 **umgänge** | 억양 근거 lexin

um- + gänge — 학습용 분해. 중성, 복수 umgängen. 「barnets bästa」(자녀의 최선의 이익)는 부모법전의 기준어다 — 4장 1 § 는 입양에서 「barnets bästa ska ges störst vikt」라고 한다. 같은 조 2항은 부모의 공동 책임, 3항은 자녀와 특히 가까운 다른 사람과의 교류, 4항은 면접교섭을 돕는 정보 제공(특별한 사유가 있으면 예외)을 정한다.

쉬운 예

Barnet har umgänge med sin mamma.
아이는 엄마와 면접교섭을 한다.

실무 예

Domstolen beslutade om umgänge varannan vecka.
법원은 격주 면접교섭을 정했다.

원문

> Barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med, utom när det strider mot barnets bästa. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. — 6 kap. 15 § FB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 자녀는 함께 살지 않는 부모와 면접교섭할 권리를 가진다. 다만 그것이 자녀의 최선의 이익에 반하는 때에는 그렇지 않다. 면접교섭은 자녀와 그 부모가 서로 만나거나 그 밖의 연락을 하는 방식으로 할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Barnet ska ha rätt till umgänge	주어 + 조동사 ska + 부정사 ha rätt till 「~할 권리를 가지다」	자녀는 면접교섭할 권리를 가진다
med en förälder som det inte bor tillsammans med,	관계절 — 전치사 med 가 절 끝에 남는다, det = barnet	함께 살지 않는 부모와
utom när det strider mot barnets bästa.	예외 utom när(4장 — 절을 받는 utom)	그것이 자녀의 최선의 이익에 반하는 때에는 그렇지 않다
Umgänget kan ske genom att	주어 + 조동사 kan + 부정사 ske 「이루어지다」 + genom att 「~함으로써」	면접교섭은 ~하는 방식으로 할 수 있다
barnet och föräldern träffar varandra	att 절 ① — varandra 「서로」	자녀와 그 부모가 서로 만나거나
eller genom att de har annan kontakt.	att 절 ②	그 밖의 연락을 하는

권리와 예외(utom när)가 한 문장에 있고, 둘째 문장이 방법(만남 또는 그 밖의 연락)을 연다. 권리의 주체는 자녀다.

문형

ha rätt till umgänge med + 사람

~와 면접교섭할 권리가 있다

1. umgänge med — 교류 상대는 med.
2. 동사는 umgås med(교류하다) — s-꼴이지만 뜻은 능동.
3. barnets bästa — 자녀의 최선의 이익(형용사 최상급의 명사화).

Pappan umgås med barnet varannan helg.

아빠는 격주 주말마다 아이와 만난다.

Umgänget stred mot barnets bästa.

그 면접교섭은 아이의 최선의 이익에 반했다.

문법 S4 · 전치사가 절 끝에 — som det inte bor tillsammans med

~~en förälder med som det inte bor tillsammans~~ (비문)

en förälder som det inte bor tillsammans med

som 은 전치사 뒤에 올 수 없어 전치사가 절 끝에 남는다. 전치사를 앞에 두려면 관계대명사 vilken 을 쓴다(med vilken). 종속절이라 inte 는 동사 bor 앞이다.

한국이라면? ≠ 면접교섭권 · 민법 제837조의2

한국 제837조의2 1항은 직접 양육하지 않는 부모의 일방과 자녀가 「상호 면접교섭할 수 있는 권리를 가진다」 — 양쪽의 권리다. 스웨덴 6장 15 § 1항은 자녀의 권리로 적고, 부모에게는 그 필요를 채울 공동 책임을 지운다(2항).

독일어와 비교 ≠ Umgang

독일 민법 § 1684 1항 「Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil; jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt」 — 자녀의 권리에 부모의 의무·권리를 함께 적는다. 스웨덴 조문은 자녀의 권리와 「barnets bästa」 예외로 적는다.

---

p. 10.20

en [2]förmyndare, förmyndaren, förmyndare 복수 무변화 ['fø:r,mʏndarə]

후견인(미성년자의 재산 후견인) ★★

조문어 **förmyndare** | 일상·강의 **förmyndare** | 억양 근거 lexin

-are 사람 명사라 복수 무변화. 9장 1 § 는 18세 미만(underårig)이 omyndig(행위무능력)이라 스스로 재산을 처분하거나 의무를 지지 못한다고 한다(법률이나 증여·유언 조건이 정한 범위 밖에서). 10장 1 § 는 미성년자와 관리인(förvaltare)이 있는 사람을 후견인에서 뺀다. 양육권을 가진 부모가 후견인이 된다(10장 2 §) — 신상은 vårdnad, 재산은 förmyndare 로 이름을 나눈다. 후견인이 직무를 할 수 없으면 후견감독관(överförmyndare)이 특별대리인(god man)을 지정한다(11장 1 §).

쉬운 예

Förmyndaren förvaltar barnets pengar.

후견인은 아이의 돈을 관리한다.

실무 예

Överförmyndaren förordnade en god man.

후견감독관은 특별대리인을 지정했다.

원문

> För barn som står under vårdnad av bägge föräldrarna är dessa förmyndare. Om någon av föräldrarna inte får vara förmyndare enligt 1 § eller blir entledigad från förmynderskapet, är den andre barnets förmyndare. — 10 kap. 2 § FB · 공식 · 기준일 2026-11-07

부모 둘의 양육권 아래 있는 자녀에 대해서는 부모가 후견인이다. 부모 중 한 사람이 1 § 에 따라 후견인이 될 수 없거나 후견에서 해임되면 다른 한 사람이 자녀의 후견인이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
För barn som står under vårdnad av bägge föräldrarna	부사구가 첫 자리 — för 「~에 대하여」 + 관계절	부모 둘의 양육권 아래 있는 자녀에 대해서는
är dessa förmyndare.	V2 — 정동사 är 가 주어 dessa(이들 = 부모) 앞	부모가 후견인이다
Om någon av föräldrarna inte får vara förmyndare	조건절 — 종속절이라 inte 가 조동사 får 앞, får + 부정사 vara	부모 중 한 사람이 후견인이 될 수 없거나
enligt 1 § eller blir entledigad från förmynderskapet,	enligt 1 § 「1 § 에 따라」, blir + 과거분사 entledigad 「해임된」	1 § 에 따라 / 후견에서 해임되면
är den andre barnets förmyndare.	주절 V2 — den andre 「다른 한 사람」 (옛 남성형 -e)	다른 한 사람이 자녀의 후견인이다

1항은 공동 양육권의 부모, 2항(인용 밖)은 한 부모만 양육권자일 때 그 부모 혼자 후견인이라고 한다. 「enligt 1 §」 은 후견인 결격(미성년자·관리인이 있는 사람)이다.

문형

vara förmyndare för + 사람

~의 후견인이다

1. för barn — 대상은 för.
2. förmynderskap — 후견(직). entlediga från — ~에서 해임하다.
3. god man(특별대리인)·förvaltare(관리인) — 부모법전의 다른 대리인.

Föräldrarna är förmyndare för sitt barn.

부모는 자기 자녀의 후견인이다.

Hon entledigades från förmynderskapet.

그녀는 후견에서 해임되었다.

문법 S4 · 부사구가 첫 자리 — För barn …, är dessa förmyndare

~~För barn som står under vårdnad av bägge föräldrarna dessa är förmyndare.~~ (비문)

För barn som står under vårdnad av bägge föräldrarna är dessa förmyndare.

긴 부사구(För barn som …)가 첫 자리를 차지하면 정동사 är 가 둘째, 주어 dessa(이들 — 앞의 부모)가 그 뒤다(V2, 4장). 이 조문의 bägge föräldrarna 는 정해진 두 부모를 가리켜 정관사 꼴이다.

한국이라면? ≠ 미성년후견의 개시 · 민법 제928조

한국 제928조는 「미성년자에게 친권자가 없거나」 친권을 행사할 수 없는 경우에 미성년후견인을 두게 한다 — 부모는 친권자다(제909조). 스웨덴은 부모를 처음부터 förmyndare(재산 후견인)라 부르고(10장 2 §), 신상의 vårdnad 와 이름을 나눈다.

독일어와 비교 ≠ Vormund

독일 민법 § 1773 1항은 미성년자가 elterliche Sorge 아래 있지 않을 때 등에 Vormund 를 둔다 — 부모는 Vormund 가 아니다. 스웨덴은 양육권을 가진 부모가 förmyndare 다(10장 2 §). 같은 「후견인」 자리처럼 보여도 범위가 다르다.

한국이라면? — 민법 친족·상속편과 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다(민법 제4·807·808·812·829·830·832·833·834·836조의2·837조의2·839조의2·909·928·1000·1001·1003·1009·1013·1019·1060·1065·1066·1068·1112조 — 2026. 11. 7. 기준일 시행판). 가사소송법·가족관계등록법은 이 장에서 대조하지 않았다.

	스웨덴	한국	차이
≠	Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap (ÄktB 2:1)	18세가 된 사람은 혼인할 수 있다 (제807조)	나이 선은 같다. 한국은 19세 미만의 혼인에 부모 동의를 요구하고(제808조 1항), 스웨덴은 18세가 성년이라 그 단계가 없다.
≠	Äktenskap ingås genom vigsel i närvaro av släktingar eller andra vittnen (ÄktB 4:1)	혼인은 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 정한 바에 의하여 신고함으로써 그 효력이 생긴다 (제812조)	한국은 신고, 스웨덴은 증인 앞의 혼인 의식이 성립 요건이다.

≠	Är makarna ense ..., har de rätt till äktenskapsskillnad (ÄktB 5:1)	부부는 협의에 의하여 이혼할 수 있다 (제834조)	한국 협의이혼은 가정법원 확인을 거친다(제836조의2). 스웨덴은 합의가 있어도 이혼 판결이 확정되어야 해소된다(5장 6 §).
≠	har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid (ÄktB 5:2)	양육하여야 할 자(포태 중인 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 있는 경우에는 3개월 (제836조의2)	한국 숙려기간은 협의이혼의 확인 절차에 붙고(자녀 없으면 1개월), 스웨덴은 한쪽만 원하는 이혼 등에 최소 6개월(5장 3 §)이다.
≠	En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (ÄktB 7:1)	부부의 일방이 혼인전부터 가진 고유재산과 혼인중 자기의 명의로 취득한 재산은 그 특유재산으로 한다 (제830조)	한국은 혼인 전 재산과 자기 명의 취득 재산이 특유재산이고, 스웨덴은 계약·증여 조건 등이 없으면 분할 대상 재산이다.
≠	Genom ett nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods (ÄktB 7:3)	부부가 혼인성립전에 그 재산에 관하여 약정한 때에는 혼인중 이를 변경하지 못한다 (제829조)	한국은 혼인 전 약정의 혼인 중 변경을 막고(법원 허가 예외), 스웨덴은 혼인 중 새 계약으로 바꿀 수 있다.
≠	ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (ÄktB 9:1)	제1항의 재산분할청구권은 이혼한 날부터 2년을 경과한 때에는 소멸한다 (제839조의2)	한국 재산분할은 이혼 뒤 청구권이고 2년 제척기간이 있다. 스웨덴 bodelning 은 혼인이 끝나면 원칙적으로 하고, 사망으로 끝날 때도 한다.
≠	Närmaste arvingar på grund av skyldskap äro arvlåtarens avkomlingar (ÄB 2:1)	피상속인의 직계비속 (제1000조)	1순위가 비속인 점은 같다. 한국은 배우자가 직계비속과 동순위 공동상속인이고(제1003조), 스웨덴의 배우자 자리는 3장이다(이 장 미인용).
≠	Hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott (ÄB 7:1)	피상속인의 직계비속은 그 법정상속분의 2분의 1 (제1112조)	비속의 비율은 같다. 한국은 배우자·직계존속에게도 유류분이 있고, 스웨덴은 유언 조정 청구를 6개월 안에 한다(7장 3 §).

≠	Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen (ÄB 10:1)	유언의 방식은 자필증서, 녹음, 공정증서, 비밀증서와 구수증서의 5종으로 한다 (제1065조)	한국 자필증서 유언에는 증인이 없고(제1066조), 공정증서는 증인 2인(제1068조). 스웨덴 기본 방식은 증인 둘을 둔 서면이다.
≠	Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år (FB 6:2)	사람은 19세로 성년에 이르게 된다 (제4조)	한국 친권은 19세 미만의 자녀에게, 스웨덴 양육권은 18세까지다.
≠	Barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med (FB 6:15)	상호 면접교섭할 수 있는 권리를 가진다 (제837조의2)	한국은 부모와 자녀 양쪽의 권리, 스웨덴은 자녀의 권리로 적고 부모에게 공동 책임을 지운다.

같은 자리, 세 나라 — 이혼 · 혼인 재산 · 유류분 · 유언 방식

혼인 연령 18세는 세 나라가 같다(덴마크 ægteskabsloven § 2, 노르웨이 ekteskapsloven § 1 a) — 그래서 상자에 넣지 않았다. 다른 곳만 견준다. 덴마크 문언은 retsinformation 의 ægteskabsloven LBK 663/2026, ægtefælleloven LBK 774/2019, arveloven LBK 1347/2021(검색 결과가 현행으로 표시하고, 뒤 개정법이 인용한 § 를 바꾸지 않았다 — 2026. 11. 10. 확인)로, 노르웨이 문언은 Lovdata 공개 묶음(2026. 11. 9. 받음)으로 대조했다.

제도 한쪽이 원하는 이혼의 기다림이 세 나라에서 다르다. 스웨덴은 숙려 기간(betänketid — 최소 6개월, 5장 3 §), 덴마크는 6개월의 별거(separation) 뒤, 노르웨이는 적어도 1년의 별거(separasjon) 뒤다. 스웨덴 혼인법전에는 별거 낱말(hemskillnad·separation)이 나오지 않고(통합본 전문 검색 0회) 숙려 기간이 그 자리에 선다. 덴마크 § 32·노르웨이 § 22 는 2년 별거 뒤의 이혼을 둔다 — 스웨덴 5장 4 § 와 같은 자리다. ægteskabsloven § 30 Stk. 2 (DK) · ekteskapsloven § 21 første ledd (NO)

스웨덴어 Vill bara en av makarna att äktenskapet skall upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid.

덴마크어 En ægtefælle har ret til skilsmisse efter 6 måneders separation.

노르웨이어 Hver av ektefellene kan kreve skilsmisse når de har vært separert i minst ett år.

낱말 반씩 나눌 재산의 이름이 셋 다 다르다 — giftorättsgods ↔ delingsformue ↔ felleseie. 특유재산도 enskild egendom ↔ særeje ↔ særeie 이고, 덴마크·노르웨이는 그 계약을 ægtepagt·ektepakt 라 부른다(스웨덴 äktenskapsförord). 노르웨이 § 59 는 혼인 때 가진 재산과 상속·증여로 얻은 재산을 분할에서 빼 달라고 청구할 수 있게 한다(skjevdeling) — 스웨덴 7장 1 § 는 그런 재산도 특유재산 조건이 없으면 분할 대상이다. ægtefælleloven § 5 Stk. 2 (DK) · ekteskapsloven § 58 første ledd (NO)

스웨덴어 En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom.

덴마크어 En ægtefælles formue, der efter stk. 1 ligedeles, betegnes delingsformue. Ægtefællernes delingsformue udgør et formuefællesskab mellem ægtefællerne.

노르웨이어 Ektefellenes samlede formuer skal som utgangspunkt deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld etter andre og tredje ledd (felleseie). Er ektefellene sammen ansvarlig for gjeld, kan hver gjøre fradrag for den delen som faller på ham eller henne etter forholdet mellom ektefellene.

제도 비속의 보장 몫이 세 나라에서 다르다 — 스웨덴 laglott 는 법정 상속분의 절반, 덴마크 tvangsarv 는 4분의 1(§ 5 Stk. 2 는 유언으로 자녀 한 사람의 몫을 100만 크로네로 제한할 수 있게 하고, 그 금액은 § 97 에 따라 해마다 조정된다), 노르웨이 pliktdelsarv 는 재산의 3분의 2이되 자녀(그 갈래)마다 국민보험 기준액(grunnbeløp)의 15배를 넘지 않는다. 비속 상속인의 이름도 bröstarvinge ↔ livsarving ↔ livsarving 이다. arveloven § 5 Stk. 1 (DK) · arveloven § 50 første ledd (NO)

스웨덴어 Hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott.

덴마크어 En fjerdedel af en livsarvings arvelod er tvangsarv.

노르웨이어 To tredeler av formuen etter arvelateren er pliktdelsarv for livsarvingene. Pliktdelsarven er likevel aldri større enn 15 ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet til hvert av arvelaterens barn eller hvert barns linje.

제도 증인 둘의 서면 유언은 세 나라에 다 있다(덴마크 § 64 의 vidnetestamente). 덴마크는 여기에 공증인 앞의 유언(notartestamente, § 63)을 따로 둔다. 노르웨이 § 42 는 증인이 「함께 또는 따로」(sammen eller hver for seg) 있어도 되게 하고, 스웨덴 10장 1 § 는 두 증인의 「samtidiga närvaro」(동시 출석)를 요구한다. 증인 나이는 덴마크·노르웨이 18세(덴마크 § 64 Stk. 2, 노르웨이 § 42 2항), 스웨덴은 15세 미만을 뺀다(10장 4 §). arveloven § 63 Stk. 1 (DK) · arveloven § 42 første ledd (NO)

스웨덴어 Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen.

덴마크어 Testamente kan oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes for en notar.

노르웨이어 Et testament skal være skriftlig. Testator skal underskrive dokumentet. To vitner skal bevitne underskriften ved at testator skriver under dokumentet eller vedkjenner seg underskriften mens vitnene sammen eller hver for seg er til stede. Vitnene skal vite at dokumentet skal være et testament, og de skal skrive under dokumentet mens testator er til stede.

독일어와 다른 점

독일어판 자료집을 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다. 독일 조문은 gesetze-im-internet 에서 연 것만 견준다.

	스웨덴어	독일어	차이
≠	giftorättsgods	Gift	앞 요소 gift- 는 혼인 쪽이다. 독일어 Gift 는 독(형법 § 224). 독일 법정재산제 Zugewinngemeinschaft(민법 § 1363)는 증가분 정산이라 제도도 다르다.
≠	laglott	Pflichtteil	법정상속분의 절반이라는 비율은 같다(민법 § 2303 1항). 독일은 부모·배우자도 권리자(2항)다.
≠	förmyndare	Vormund	독일 Vormund 는 부모의 elterliche Sorge 가 없을 때 둔다(§ 1773). 스웨덴은 부모가 förmyndare 다(부모법전 10장 2 §).
≠	vårdnad	elterliche Sorge	독일은 신상·재산을 함께(§ 1626), 스웨덴은 vårdnad(신상)와 förmyndare(재산)로 나눈다.

≠	testamente	Testament	같은 낱말, 다른 방식 — 독일은 증인 없는 자필 유언(§ 2247), 스웨덴은 증인 둘(상속법전 10장 1 §).
=	arvlåtare	Erblasser	피상속인. 짜임도 나란하다(§ 1924) — 어원은 확인하지 않았다.

가짜 친구 · giftorätt — 혼인에서 온 몫이지 독(Gift)이 아니다

스웨덴어 giftorättsgods 는 혼인이 끝날 때 나눌 재산이다. 혼인법전 7장 1 § 「En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom」(배우자의 재산은 특유재산이 아닌 한 분할 대상 재산이다)가 정의이고, 10장 1 § 「I bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå」가 그것을 재산 분할에 넣는다. 앞 요소 giftorätt 단독은 상속법전 3장 6 § 의 「på grund av giftorätt」에 남아 있다.

같은 모양 gift 는 형용사로 「기혼의」다(1장 표제어 — 혼인법전 2장 4 § 「Den som är gift … får inte ingå äktenskap」). giftorätt 의 gift- 는 이 혼인 쪽 낱말과 모양을 같이한다. 어원 사전은 열지 않았다 — 이 책은 지금 법률 문언의 뜻만 적는다.

독일어 Gift 는 독이다 — 독일 형법 § 224 1항 1호가 상해의 가중 사유로 「Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen」(독이나 건강에 해로운 물질을 넣음)을 든다. 그래서 독일어 독자가 giftorättsgods 를 「독의 권리 재산」처럼 읽으면 혼인 재산 분할이 엉뚱한 낱말이 된다.

스웨덴어에도 독을 뜻하는 ett gift(복수 gifter)가 따로 있다 — 관사가 중성이고, 혼인 쪽 gift 는 형용사다. 혼인 재산 조문에서는 언제나 성·품사부터 보면 된다는 뜻이 아니라, 이 장의 조문에서 gift- 가 독으로 쓰인 곳은 없다는 뜻이다.

> En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. 7 kap. 1 § ÄktB

요령 giftorättsgods 는 「나눌 혼인 재산」. 독은 ett gift, 중독은 förgiftning — 이 장이 읽은 혼인 재산 조문에는 나오지 않는다.

S3 다시 보기 — 법전마다 다른 문체: 옛 복수형 äro·taga·skola, 옛 s-수동 -es, 조동사 뒤 s-수동 부정사

1958년 상속법전은 복수 주어에 옛 복수형(äro·taga·skola)을 쓰고 s-수동 현재를 -es(födes·föreskrives)로 적는다. 1987년 혼인법전은 skall 과 ska 가 섞이고, 1949년 부모법전의 개정 조문은 ska 로 쓴다. 어느 법전이든 조동사 뒤의 수동은 s-수동 부정사다(skall upplösas·tillgodoses·förrättas).

- 옛 복수형 — 상속법전 2장 1 §: 「Närmaste arvingar … äro arvlåtarens avkomlingar」(är), 「Arvlåtarens barn taga lika lott」(tar), 「skola dess avkomlingar träda i dess ställe」(ska). 개정된 같은 장 2 § 는 「tar arvlåtarens föräldrar」로 지금 꼴이다 — 한 장 안에서도 조마다 문체가 다르다.
- 옛 부정사·옛 s-수동 — taga(ta), tagas(tas), födes(föds), föreskrives(föreskrivs, 20장 1 § 2 항). 1장 1 § 한 문장에 셋이 함께 있다: 「Arv kan tagas … dock må barn … taga arv, om det sedermera födes med liv」.
- 조동사 뒤 s-수동 부정사 — 「äktenskapet skall upplösas」(혼인법전 5장 1·2 §), 「behov skall tillgodoses」(6장 1 §), 「Bouppteckning skall förrättas」(상속법전 20장 1 §). 조동사 뒤에는 att 없이 부정사, 수동이면 그 부정사에 -s.
- om 없는 조건절이 두 법전에 다 있다 — 「Är makarna ense …, har de …」(혼인법전 5장 1 §), 「Vill bara en av makarna …, har den maken …」(5장 2 §), 「Är barn dött, skola …」(상속법전 2장 1 §). 주절은 조건절을 첫 자리로 보고 정동사가 먼저 온다.
- 현재분사 — blivande makar(장래의 배우자, 혼인법전 7장 3 §), stigande ålder(높아지는 나이, 부모법전 6장 11 §), efterlevande make(생존 배우자, 상속법전 1장 1 §). 명사 앞에서 꼴이 바뀌지 않는다.
- 옛 남성형 -e — den andre(다른 한 사람, 부모법전 10장 2 §), den avlidne(사망자, 상속법전 18장 2 §·혼인법전 4장 2 § 3항). 지금 글의 -a 꼴(den andra)도 쓰인다 — 혼인법전 5장 3 § 는 「den andra maken」.

표로 보기

조문의 꼴	지금 말·풀이	뜻
äro	är — 옛 복수형	~이다(복수 주어)
taga · tagas	ta · tas — 옛 부정사·옛 s-수동	받다 · 받아지다
skola träda	ska träda — 옛 복수형 조동사	대신하여야 한다
födes · föreskrives	föds · föreskrivs — 옛 s-수동 현재 -es	태어나다 · 정해지다
skall upplösas	ska upplösas — 조동사 + s-수동 부정사	해소되어야 한다

blivande makar	현재분사 + 명사	장래의 배우자
den andre	옛 남성형 -e(지금 den andra 도)	다른 한 사람
Är barn dött, skola …	om 없는 조건절 + V2 주절	자녀가 사망했으면 ~

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Är makarna ense, har de rätt till äktenskapsskillnad.

om 없는 조건절 · 정동사 먼저 / 주절 V2 · 정동사 + 주어 / 명사 + 전치사 / 합성어 · 이음 -s-

배우자들이 합의하면 그들은 이혼할 권리가 있다.

Bouppteckningen ska förrättas inom tre månader.

주어 · 정관사 -en / 조동사 + s-수동 부정사 / 기간 · inom

재산 목록 작성은 3개월 안에 하여야 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Äktenskapet ska upplöser.~~	Äktenskapet ska upplösas.	조동사 뒤에는 부정사. 혼인이 주어면 수동 부정사 upplösas.
~~Är barn dött, dess avkomlingar ska träda i dess ställe.~~	Är barn dött, ska dess avkomlingar träda i dess ställe.	조건절이 첫 자리를 차지하면 주절은 정동사(ska)가 먼저다.
~~de blivna makarna (혼인 전의 두 사람을 뜻할 때)~~	de blivande makarna	혼인 전이면 현재분사 blivande. 과거분사 blivna 는 「이미 ~이 된」.
~~Arvlåtarens barn taga lika lott. (지금 글로 쓸 때)~~	Arvlåtarens barn tar lika lott.	옛 복수형 taga 는 비문이 아니지만 지금 글에서는 tar. 조문을 인용할 때만 원문 그대로.

말해 보기 — 학회에서 스웨덴 가족·상속법을 설명할 때

혼인 재산 분할과 유류분, 양육권을 설명하는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Vid äktenskapsskillnad delas giftorättsgodset i princip lika mellan makarna.

이혼할 때 분할 대상 재산은 원칙적으로 배우자들 사이에 반씩 나뉩니다.

i princip = 원칙적으로(혼인법전 12장의 조정이 있다)

Med ett äktenskapsförord kan makarna göra egendom till enskild egendom.
혼인재산계약으로 배우자들은 재산을 특유재산으로 만들 수 있습니다.

göra … till … = ~을 ~로 만들다

Bröstarvingar har rätt till laglott, som är hälften av arvslotten.
비속 상속인은 상속분의 절반인 유류분을 가집니다.

관계절 som 앞의 쉼표 — 덧붙이는 설명

Barnet har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor med.
아이는 함께 살지 않는 부모와 면접교섭할 권리가 있습니다.

전치사 med 가 절 끝에

Hur lång är betänketiden vid skilsmässa i Korea?
한국에서는 이혼 숙려 기간이 얼마나 됩니까?

의문사 Hur lång 다음에 동사 är

출처 상자 — 세 법전의 통합본, 한국 민법, 독일 조문

스웨덴 조문은 riksdagen 오픈데이터의 통합본으로 대조했다 — 혼인법전 ÄktB(1987:230, 머리 「Ändrad: t.o.m. SFS 2026:951」), 상속법전 ÄB(1958:637, t.o.m. SFS 2026:251), 부모법전 FB(1949:381, t.o.m. SFS 2026:1603), 동거법 SamboL(2003:376, t.o.m. SFS 2025:563). 책의 기준일은 2026년 11월 7일이고 이 법들은 11월 10일에 처음 받았다 — 머리의 개정 표지로 판을 적었다.

상속법전 3장 1·2 §(생존 배우자의 상속)는 통합본 HTML 에서 폐지된 4장 1·2 § 가 같은 앵커 이름(K3P1·K3P2)을 써서 이 책의 대조 도구가 조를 고르지 못하므로 인용하지 않았다. 조문 끝 꼬리표 「Lag (…)」 는 개정 표지이고 인용에서 뺐다.

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 7일 기준 시행일판 민법(2026년 3월 17일 시행판)이다. 가사소송법은 받지 않았다.

독일 조문은 gesetze-im-internet 의 민법 § 1363·1565·1626·1684·1773·1924·2229·2247·2303, 형법 § 224 를 2026년 11월 10일에 열어 견주었다. 열지 않은 짝은 「미대조」로 적었다.

giftorätt·Gift 가짜 친구는 이 책의 앞선 조사에서 나왔고, 이 장은 혼인법전 7장 1 §·10장 1 §, 상속법전 3장 6 §, 독일 형법 § 224 를 다시 열어 확인했다.

äktenskapsbalken (riksdagen) · ärvdabalken (riksdagen) · föräldrabalken (riksdagen) · sambolagen (riksdagen)

확인 문제 8

1. 혼인법전 7장 1 § 에서 giftorättsgods 가 되는 재산은?

- 혼인 중 취득한 재산만
- **특유재산(enskild egendom)이 아닌 배우자의 재산**
- 공동 명의 재산만
- 부동산만

「En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom」. 혼인 전 재산도 특유재산이 아니면 들어간다. 특유재산은 7장 2 § 의 계약·증여·유언 조건 등으로 생긴다.

2. giftorättsgods 의 앞 요소 gift- 에 관하여 맞는 것은?

- 독일어 Gift 처럼 「독」 이다
- **혼인 쪽 낱말(gift — 기혼)과 모양을 같이한다**
- 「선물」 이다
- 「공동」 이다

혼인 재산 조문의 낱말이다. 독일어 Gift 는 독(형법 § 224 「Beibringung von Gift」). 스웨덴어의 독은 중성 명사 ett gift 로 따로 있다.

3. 혼인법전 5장 2 § — 한쪽만 이혼을 원하면?

바로 이혼 판결

숙려 기간을 거친 뒤 — 다만 같은 장 4·5 § 의 예외가 있다

이혼할 수 없다

검사만 소를 낼 수 있다

「endast efter betänketid」. 그러나 2년 이상 별거(4 §), 강제 혼인·18세 전 혼인·근친혼·중혼(5 §)이면 숙려 기간 없이 이혼할 수 있다 — endast 를 「어떤 경우에도」로 읽지 않는다.

4. 「Arvlåtarens barn taga lika lott」의 taga 는?

비문이다

ta 의 옛 복수형 — 지금 말로 tar

명령형이다

과거형이다

1958년 상속법전의 옛 복수형이다(비문 아님). 같은 조의 äro(är)·skola(ska)도 같은 갈래이고, 개정된 2장 2 § 는 tar 로 쓴다.

5. 상속법전 7장 1 § 의 laglott(유류분)는?

상속분 전부

비속 상속인의 법정 상속분의 절반

배우자 상속분의 절반

상속재산의 3분의 1

「Hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott」. 얻으려면 유언 조정을 청구하고 6개월 기한이 있다(7장 3 §).

6. 상속법전 10장 1 § 의 유언 방식은?

자필이면 증인 없이도 된다

서면 + 증인 둘

공증인 앞 구술

녹음

「Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen」. 증인은 동시에 있는 자리에서 확인한다(같은 항 뒤 문장). 독일 민법 § 2247 은 증인 없는 자필 유언을 인정해 다르다.

7. 부모법전에서 자녀의 재산을 맡는 사람의 이름은?

vårdnadshavare

förmyndare

god man 만

arvinge

신상은 vårdnad(6장), 재산은 förmyndare(10장)로 이름을 나눈다. 양육권을 가진 부모가 förmyndare 다(10장 2 §). god man 은 후견인이 직무를 못 할 때 후견감독관이 지정한다(11장 1 §).

8. 부모법전 6장 15 § 의 면접교섭권의 주체는?

함께 살지 않는 부모

자녀

조부모

법원

「Barnet ska ha rätt till umgänge …」 — 자녀의 권리이고, 자녀의 최선의 이익에 반하면 예외다(utom när). 부모는 그 필요를 채울 공동 책임을 진다(2항). 한국 제837조의2 는 부모와 자녀 양쪽의 권리로 적는다.

형법 총론

Brottsbalkens allmänna del

스웨덴 형법전(brottsbalken, BrB)의 총칙은 1~2장과 23·24장, 그리고 제재를 다루는 29장 이하다. 2장에서 범죄의 정의(1:1)와 고의 원칙(1:2)을, 8장에서 과실 낱말 oaktsamhet 을 읽었고, 이 장은 미수·예비·음모(försök·förberedelse·stämpling)와 중지(frivilligt), 가담의 한 조문(23:4 — 조언이나 행동으로 도운 자도 같은 처벌 규정으로), 위법성·책임을 막는 사유(nödvärn·nöd·samtycke·order — 24장), 제재의 낱말(påföljd·fängelse·straffvärde·förmildrande omständigheter)과 시효(preskription)를 읽는다. 24장의 꼴이 독특하다 — 「… utgör brott endast om … är (uppenbart) oförsvarlig」, 곧 정당방위를 「정당화할 수 없을 때만 범죄」로 적는다. 독일어 독자가 걸리는 낱말은 skuld 다. 형법전에서 skuld 는 빚이고(11:4), 죄책은 skyldig, 고의·과실은 uppsåt·oaktsamhet 다 — 독일 형법 § 46 의 Schuld(책임)와 짝이 맞지 않는다. 한국 형법 총칙과 나란히 놓고, 덴마크·노르웨이는 「다를 때만」 상자에서 견준다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Ingen får dömas till flera påföljder för samma brott, om inte något annat är föreskrivet. 30 kap. 2 § BrB
   달리 정한 것이 없으면 누구도 같은 범죄로 여러 형사 제재를 선고받지 않는다.
2. Svensk domstol är behörig att döma över brott som har begåtts i Sverige. 2 kap. 1 § BrB
   스웨덴 법원은 스웨덴에서 범한 범죄를 재판할 관할이 있다.
3. Varje medverkande bedöms utifrån det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom eller henne till last. 23 kap. 4 § BrB
   각 가담자는 그에게 책임이 돌아가는 고의나 과실을 기준으로 판단된다.

표제어 20

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 7. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

p. 11.1

ett [1]försök, försöket, försök 복수 무변화 [fœˈʂøːk] 미수 ★★★

조문어 **försök** | 일상·강의 **försök** | 억양 근거 lexin

중성, 복수 무변화, 강세는 둘째 음절(för- 는 약하다). 일상어로는 「시도」 다. 같은 조 2항: 범죄 단속을 위한 관청의 조치 때문에 위험이 없었더라도 미수로 처벌한다(dock — 상황에 비추어 분명히 덜 무거우면 아니다). 3항: 미수의 형은 기수의 형을 넘지 못하고, 기수의 최저형이 징역 2년 이상이면 벌금으로 정하지 못한다. 처벌 근거는 각 범죄 조문에 「försök … dömes till ansvar enligt 23 kap.」 꼴로 둔다 — 「om sådant ansvar är särskilt föreskrivet」 .

쉬운 예

Det var bara ett försök.

그것은 시도일 뿐이었다.

실무 예

Han dömdes för försök till rån.

그는 강도 미수로 유죄 판결을 받았다.

원문

> Den som har påbörjat utförandet av ett visst brott, utan att brottet fullbordats, döms för försök till brottet om sådant ansvar är särskilt föreskrivet och det har funnits fara för att handlingen skulle leda till att brottet fullbordas eller sådan fara varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. — 23 kap. 1 § BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 어떤 범죄의 실행을 시작했으나 범죄가 완성되지 않은 자는, 그 책임이 특별히 정해져 있고 그 행위가 범죄의 완성으로 이어질 위험이 있었거나 그 위험이 우연한 사정 때문에만 배제되었으면, 그 범죄의 미수로 처벌된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den som har påbörjat utförandet av ett visst brott,	주어 Den som … — har + supinum påbörjat 「시작했다」	어떤 범죄의 실행을 시작한 자는
utan att brottet fullbordats,	utan att 절 — har 를 뺀 supinum fullbordats(s-수동 supinum)	범죄가 완성되지 않았는데
döms för försök till brottet	정동사 döms(s-수동 현재) + för 「~으로」 + försök till 「~의 미수」	그 범죄의 미수로 처벌된다
om sådant ansvar är särskilt föreskrivet	조건 ① — 처벌 규정이 따로 있을 것	그 책임이 특별히 정해져 있고

och det har funnits fara för att handlingen	조건 ② — det har funnits 「~이 있었다」 + fara för att 「~할 위험」	그 행위가 ~할 위험이 있었거나
skulle leda till att brottet fullbordas	앞 조각에 이어지는 부분 — skulle + 부정사, 다시 att 절	범죄의 완성으로 이어질
eller sådan fara varit utesluten	조건 ②의 갈래 — har 를 뺀 supinum varit + 과거분사 utesluten	또는 그 위험이 배제되었으면
endast på grund av tillfälliga omständigheter.	endast 「~때문에만」 — 우연한 사정	우연한 사정 때문에만

요건이 셋이다 — 착수, 처벌 규정, 위험(또는 우연히 사라진 위험). 같은 조 2항이 관청의 단속 조치로 위험이 없던 경우를 따로 미수에 넣는다. 「endast」 는 위험이 사라진 이유를 한정하는 말이다.

문형

försök till + 범죄

~의 미수

1. försök till mord(살인 미수), försök till rån(강도 미수) — 전치사 till.
2. 유죄는 döms för försök till ..., 처벌 근거는 「ansvar för försök」 .
3. 기수는 fullbordat brott, 동사는 fullborda(완성하다).

Försök till brottet är straffbart.

그 범죄의 미수는 처벌된다.

Brottet fullbordades aldrig.

그 범죄는 끝내 완성되지 않았다.

문법 S3 · döms för + 죄명 — 처벌·유죄의 s-수동

~~Han döms till försök till rån.~~ (비문)

Han döms för försök till rån.

döma för + 죄명은 「~죄로 유죄 판결하다」 , döma till + 형은 「~형을 선고하다」 (döms till fängelse). 한 문장에 둘을 다 쓸 수 있다: döms för rån till fängelse i två år. försök 뒤의 범죄는 till 로 붙인다.

한국이라면? ≠ 미수범 · 형법 제25조

한국 제25조 1항은 「범죄의 실행에 착수하여 행위를 종료하지 못하였거나 결과가 발생하지 아니한 때에는 미수범으로 처벌한다」 — 처벌할 죄는 각칙이 정한다(제29조). 스웨덴은 처벌 규정에 더해 위험 요건을 총칙 문언에 둔다.

독일어와 비교 ≠ Versuch

독일 형법 § 22 는 행위자의 표상에 따라 구성요건 실현에 「unmittelbar ansetzt」(직접 착수)하면 미수라고 정의한다. 스웨덴 23장 1 § 는 착수(påbörjat utförandet)에 더해 위험(fara) 요건을 문언에 둔다.

---

p. 11.2

en [2] förberedelse, förberedelsen, förberedelser 복수 -r ['fø:rbə,re:dəlsə] 예비

★★

조문어 **förberedelse** | 일상·강의 **förberedelse** | 억양 근거 lexin

för- + bered(e)(준비하다) + -else — 학습용 분해. 통성, 복수 förberedelser. 인용한 1항 머리 뒤에 두 호가 이어진다 — 1호 범죄의 대가나 비용으로 돈 등을 주고받거나 약속하는 것, 2호 범죄의 도구로 쓰기에 특히 알맞은 것을 얻거나 만들거나 맡거나 넘기는 것. 3항: 완성의 위험이 경미했으면 처벌하지 않되 관청의 단속 조치로 경미하거나 없었던 때는 그렇지 않고, 상황에 비추어 덜 무거운 행위도 처벌하지 않는다. 4항: 형은 기수의 최고형 아래로 정하고 최저형 아래로도 갈 수 있다.

쉬운 예

Förberedelserna tog veckor.

준비에 몇 주가 걸렸다.

실무 예

Hon dömdes för förberedelse till mord.

그녀는 살인 예비로 유죄 판결을 받았다.

원문

> Den som inte har gjort sig skyldig till fullbordat brott eller försök till brott döms, om sådant ansvar är särskilt föreskrivet, för förberedelse till brottet om han eller hon, med uppsåt att utföra eller främja brott, — 23 kap. 2 § 1 st. BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 기수범이나 미수범의 죄책을 지지 않은 자는, 그 책임이 특별히 정해져 있으면, 범죄를 실행하거나 돕기 위한 고의로 [다음 각 호의 행위를 하면] 그 범죄의 예비로 처벌된다,

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Den som inte har gjort sig skyldig till	주어 Den som + 관계절 — göra sig skyldig till 「~의 죄책을 지다」(재귀)	~의 죄책을 지지 않은 자는
fullbordat brott eller försök till brott	앞 조각에 이어지는 부분 — fullbordat(과거분사, brott 에 맞춘 중성)	기수범이나 미수범의
döms, om sådant ansvar är särskilt föreskrivet,	정동사 döms + 삽입 조건절 — 동사와 för 구를 가른다	그 책임이 특별히 정해져 있으면 처벌된다
för förberedelse till brottet	죄명 — för + förberedelse till 「~의 예비」	그 범죄의 예비로
om han eller hon, med uppsåt att utföra eller främja brott,	조건절 — 삽입구 med uppsåt att 「~할 고의로」, 동사는 뒤의 호들	범죄를 실행하거나 돕기 위한 고의로 ~하면

인용은 1항의 머리말이고 「om han eller hon …」의 동사(tar emot·förvärvar 등)는 이어지는 1·2호에 있다. 예비는 기수·미수가 성립하지 않을 때의 보충 책임이다.

문형

göra sig skyldig till + 범죄

~의 죄책을 지다, ~을 저지르다

1. 재귀 sig 가 주어를 따른다: han gör sig skyldig, de gör sig skyldiga.
2. skyldig 는 형용사 — 주어가 복수면 skyldiga(1장).
3. 완료는 har gjort sig skyldig till, 조문은 har 를 빼기도 한다(30장 4 § 「tidigare gjort sig skyldig」).

Han har gjort sig skyldig till stöld.
그는 절도를 저질렀다.

De gjorde sig skyldiga till bedrägeri.
그들은 사기를 저질렀다.

문법 S4 · 삽입 조건절이 동사와 전치사구를 가른다 — döms, om …, för …

~~döms om sådant ansvar är särskilt föreskrivet för förberedelse~~ (부자연)

döms, om sådant ansvar är särskilt föreskrivet, för förberedelse

쉼표 둘로 삽입절을 묶으면 바깥의 döms … för förberedelse 가 한 덩어리로 읽힌다. 쉼표를 빼면 「för förberedelse」 가 föreskrivet 에 붙는 것처럼 읽혀 뜻이 흐려진다.

한국이라면? ≠ 음모·예비 · 형법 제28조

한국 제28조는 음모·예비가 실행의 착수에 이르지 않으면 「법률에 특별한 규정이 없는 한 벌하지 아니한다」 — 처벌 규정이 필요하다는 점은 같다. 스웨덴은 예비 행위의 종류를 총칙에 열거하고(1항 1·2호) 위험이 경미하면 처벌하지 않는다(3항).

---

p. 11.3

en [2] stämpling, stämplingen, stämplingar 복수 -ar ['stɛmplɪŋ]

음모(공모·교사 시도·자청) ★★

조문어 **stämpling** | 일상·강의 **stämpling** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 stämplingar. 형법전에서는 2항의 세 행위를 묶은 이름이다 — 다른 사람과 범행을 합의하는 것, 다른 사람을 교사하려고 시도하는 것, 범행을 맡거나 자청하는 것. 처벌은 각 범죄 조문에 정해 둔 때만이다(「om sådant ansvar är särskilt föreskrivet」). 3·4항(위험이 경미하면 처벌하지 않음, 형의 범위)은 예비와 같다. 중지(frivilligt)는 3 § 가 미수·예비·음모에 함께 적용한다.

쉬운 예

Åklagaren talade om stämpling.

검사는 음모를 언급했다.

실무 예

De åtalades för stämpling till mord.

그들은 살인 음모로 기소되었다.

원문

> För stämpling till brott döms, om sådant ansvar är särskilt föreskrivet, den som 1. kommer överens med någon annan om att en gärning ska utföras, 2. försöker anstifta någon annan att utföra en gärning, eller 3. åtar eller erbjuder sig att utföra en gärning. – 23 kap. 2 § 2 st. BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 그 책임이 특별히 정해져 있으면, 다음에 해당하는 자는 범죄의 음모로 처벌된다. 1. 어떤 행위를 실행하기로 다른 사람과 합의하는 자, 2. 다른 사람에게 어떤 행위를 실행하도록 교사하려고 시도하는 자, 3. 어떤 행위를 실행하기로 맡거나 자청하는 자.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

För stämpling till brott döms,	전치사구가 첫 자리 → 정동사 döms 가 둘째(V2), 주어 den som 은 뒤	범죄의 음모로 처벌된다
om sådant ansvar är särskilt föreskrivet,	삽입 조건절	그 책임이 특별히 정해져 있으면
den som 1. kommer överens med någon annan	주어 den som + 1호 — komma överens om 「~에 합의하다」	다른 사람과 합의하는 자
om att en gärning ska utföras,	합의의 내용 — ska + s-수동 부정사 utföras	어떤 행위를 실행하기로
2. försöker anstifta någon annan att utföra en gärning,	2호 — försöka + 부정사 anstifta 「교사하려고 시도하다」	어떤 행위를 실행하도록 교사하려고 시도하는 자
eller 3. åtar eller erbjuder sig att utföra en gärning.	3호 — åta sig·erbjuda sig 「맡다·자청하다」 (재귀 sig 하나를 둘이 나눈다)	어떤 행위를 실행하기로 맡거나 자청하는 자

주어 den som 이 맨 뒤로 갔다 — 첫 자리를 För stämpling till brott 가 차지했기 때문이다(V2). 세 호가 모두 den som 의 관계절이다.

문형

komma överens om att + 절

~하기로 합의하다

1. komma överens (med någon) om något — 합의하다.
2. om att 뒤에는 절: om att en gärning ska utföras.
3. 명사는 överenskommelse(합의).

De kom överens om att dela vinsten.
그들은 이익을 나누기로 합의했다.

Han erbjöd sig att utföra gärningen.
그는 그 행위를 하겠다고 자청했다.

한국이라면? ≠ 교사의 미수 · 형법 제31조

한국 제31조 3항은 교사를 받은 자가 실행을 승낙하지 않은 때에도 교사자를 「음모 또는 예비에 준하여」 처벌한다(2항을 따름). 스웨덴은 교사의 시도를 음모의 한 갈래로 직접 적는다(2항 2호) — 자리가 닮았으나 처벌 범위는 각 범죄 조문이 정한다.

독일어와 비교 ≠ Verabredung

독일 형법 § 30 2항은 「mit einem anderen verabredet, ein Verbrechen zu begehen」 — 중죄(Verbrechen)의 합의를 처벌하고, 1항은 교사의 미수를 둔다. 스웨덴 stämpling 은 합의·교사 시도·자청을 한 낱말로 묶고, 처벌 범위는 각 범죄 조문이 정한다.

---

p. 11.4

²frivillig ['friːˌvɪlɪg] 자의의(자의로 — 중지) ★★

조문어 **frivillig** | 일상·강의 **frivillig** | 억양 근거 lexin

형용사, 부사형 frivilligt(중성 꼴과 같다). 같은 조 둘째 문장: 범죄가 완성되었더라도 도구를 위법하게 다룬 자가 그 범죄적 사용을 자의로 막았으면 그 도구에 관한 책임을 지지 않는다. 효과는 「ska inte dömas」 — 처벌하지 않는다. 한국 형법의 중지범과 이름 자리가 같고 효과가 다르다(kr).

쉬운 예

Han deltog frivilligt.

그는 자발적으로 참여했다.

실무 예

Hon avbröt gärningen frivilligt.

그녀는 자의로 행위를 중단했다.

원문

> Den som frivilligt, genom att avbryta utförandet av en gärning eller på annat sätt, har föranlett att ett brott inte fullbordats, ska inte dömas för försök, förberedelse eller stämpling till brottet. – 23 kap. 3 § BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 행위의 실행을 중단하거나 그 밖의 방법으로 자의로 범죄가 완성되지 않게 한 자는 그 범죄의 미수·예비·음모로 처벌되지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den som frivilligt,	주어 Den som + 부사 frivilligt 「자의로」	자의로 ~한 자는
genom att avbryta utförandet av en gärning	삽입 ① — genom att 「~함으로써」	행위의 실행을 중단하거나

eller på annat sätt,	삽입 ② — på annat sätt 「그 밖의 방법으로」	그 밖의 방법으로
har föranlett att ett brott inte fullbordats,	har + supinum föranlett 「일으키다」 + att 절(har 를 뺀 fullbordats)	범죄가 완성되지 않게 한
ska inte dömas för försök, förberedelse eller stämpling	주절 — 조동사 ska + inte + s-수동 부정사 dömas	미수·예비·음모로 처벌되지 않는다
till brottet.	앞 조각에 이어지는 부분	그 범죄의

인용은 3 § 의 첫 문장이다. 둘째 문장은 기수 뒤에도 도구에 관한 책임이 면제되는 경우를 적는다. 주절의 inte 는 조동사 ska 바로 뒤(주절).

문형

föranleda att + 절

~하게 하다, ~을 일으키다

1. föranleda · föranledde · föranlett — 조문의 「원인이 되다」.
2. att 절 안에서 inte 는 동사 앞: att ett brott inte fullbordats.
3. 결과: ska inte dömas(처벌되지 않는다).

Hans ingripande föranledde att olyckan inte inträffade.
그의 개입으로 사고가 일어나지 않았다.

Vad föranledde beslutet?
무엇이 그 결정을 낳았는가?

한국이라면? ≠ 중지범 · 형법 제26조

한국 제26조는 자의로 중지하거나 결과 발생을 방지한 경우 「형을 감경하거나 면제한다」 — 처벌하되 줄이거나 면제한다. 스웨덴 23장 3 § 는 「ska inte dömas」 — 미수·예비·음모로 처벌하지 않는다.

독일어와 비교 ≠ freiwillig

독일 형법 § 24 1항 「Wegen Versuchs wird nicht bestraft, wer freiwillig die weitere Ausführung der Tat aufgibt」 — 낱말과 미수에서의 효과(처벌하지 않음)는 같다. 스웨덴 3 § 는 예비·음모까지 같은 조에 넣어 범위가 다르다.

p. 11.5

[2] främja ['frɛmja] 돕다·촉진하다(가담) ★★★

조문어 **främja** | 일상·강의 **hjälpa** | 억양 근거 nst

규칙 변화 främjar · främjade · främjat. 같은 항 둘째 문장: 다른 법률·명령에 처벌이 정해진 행위에도 같으나, 그 행위에 징역이 정해져 있을 때만이다. 「råd eller dåd」(조언이나 행동)는 덴마크 형법 § 23 의 「råd eller dåd」와 같은 짝이다. 2항이 교사(anstiftan)·방조(medhjälp)라는 이름을, 3항이 각자의 고의·과실을 정한다(gärningsman·medverkande 항).

쉬운 예

Projektet främjar samarbete.

그 사업은 협력을 촉진한다.

실무 예

Han främjade brottet genom att låna ut sin bil.

그는 자기 차를 빌려주어 범죄를 도왔다.

원문

> Om ansvar är föreskrivet för en viss gärning, ska inte bara den som har utfört gärningen utan även den som har främjat gärningen med råd eller dåd dömas till ansvar. — 23 kap. 4 § BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 어떤 행위에 책임이 정해져 있으면, 그 행위를 실행한 자뿐 아니라 조언이나 행동으로 그 행위를 도운 자도 책임을 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Om ansvar är föreskrivet för en viss gärning,	조건절 — är + 과거분사 föreskrivet(ansvar 는 ett 명사)	어떤 행위에 책임이 정해져 있으면
ska inte bara den som har utfört gärningen	주절 V2 — 조동사 ska 가 먼저, inte bara 「~뿐 아니라」	그 행위를 실행한 자뿐 아니라
utan även den som har främjat gärningen	utan även 「~도」 — 둘째 주어	그 행위를 도운 자도
med råd eller dåd	수단 — råd 「조언」 eller dåd 「행동」(옛 짝말)	조언이나 행동으로
dömas till ansvar.	조동사 ska 의 부정사 — s-수동 dömas till ansvar 「책임을 지다」	책임을 진다

주어 둘(실행한 자·도운 자)이 inte bara … utan även 로 묶이고, 동사 ska … dömas 가 둘을 함께 받는다. 인용은 1항 첫 문장이고, 둘째 문장은 다른 법률의 행위로 넓히되 징역이 정해진 경우로 한

정한다.

문형

främja + 명사

~을 돕다, 촉진하다

1. 목적어를 바로 받는다: främja gärningen, främja brott.
2. 수단은 med 또는 genom att: med råd eller dåd, genom att låna ut bilen.
3. 명사는 främjande(도움, 촉진).

Hon främjade gärningen med råd.
그녀는 조언으로 그 행위를 도왔다.

Lagen ska främja rättssäkerheten.
그 법은 법적 안정성을 증진해야 한다.

문법 S4 · inte bara … utan även — 「~뿐 아니라 ~도」

~~inte bara den som har utfört gärningen men även den som har främjat den~~ (비문)

inte bara den som har utfört gärningen utan även den som har främjat den

inte bara 의 짝은 utan(även/också)이다. men 은 「그러나」라 이 짝에 쓰지 않는다. 독일어 nicht nur … sondern auch 의 sondern 자리가 utan 이다.

한국이라면? ≠ 종범 · 형법 제32조

한국 제32조는 「타인의 범죄를 방조한 자는 종범으로 처벌한다」고 하고 2항이 정범보다 형을 감경한다. 스웨덴 23장 4 § 1항은 도운 자도 같은 처벌 규정으로 처벌하고, 형을 줄이는 길은 5 § 가 「får」(할 수 있다)로 연다.

독일어와 비교 ≠ Beihilfe leisten

독일 형법 § 27 은 방조범(Gehilfe)을 따로 두고 형을 § 49 1항에 따라 「zu mildern」(감경)하게 한다. 스웨덴 23장 4 § 1항은 「råd eller dåd」로 도운 자를 실행한 자와 같은 처벌 규정 아래 둔다.

---

p. 11.6

en [2] gärningsman, gärningsmannen, gärningsmän 복수 불규칙 ['jɛːŋɪŋsˌman]

정범(행위를 실행한 자) ★★★

조문어 **gärningsman** | 일상·강의 **förövare** | 억양 근거 lexin

gärning(행위, 2장) + s + man — 학습용 분해. 복수 gärningsmän(man → män 모음교체 — 5장 nämndemän 과 같다). 교사(anstiftan)는 다른 사람을 실행하게 한(förmått) 경우, 그 밖의 가담은 방조(medhjälp)다. 3항: 각 가담자는 자기에게 돌아가는 고의·과실로 판단하고, 특별한 지위(사

무관리자·채무자 등)의 범죄는 함께 가담한 자에게도 적용한다. 4항: 특별한 경우에 달리 정하면 이 조를 적용하지 않는다.

쉬운 예

Polisen letar efter gärningsmannen.

경찰은 범인을 찾고 있다.

실무 예

Gärningsmännen dömdes till fängelse.

정범들은 징역형을 선고받았다.

원문

> Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han eller hon har förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det. — 23 kap. 4 § 2 st. BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 정범으로 볼 수 없는 자는, 다른 사람을 실행하게 했으면 그 범죄의 교사로, 그렇지 않으면 그 범죄의 방조로 처벌된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den som inte är att anse som gärningsman	주어 — vara att anse som 「~으로 보아야 하다」(옛 꼴), 관계절이라 inte 가 동사 앞	정범으로 볼 수 없는 자는
döms,	정동사 döms	처벌된다
om han eller hon har förmått annan till utförandet,	삽입 조건절 — förmå någon till 「~에게 ~하게 하다」	다른 사람을 실행하게 했으면
för anstiftan av brottet	죄명 ① — anstiftan av 「~의 교사」	그 범죄의 교사로
och annars för medhjälp till det.	죄명 ② — annars 「그렇지 않으면」, medhjälp till 「~의 방조」	그렇지 않으면 그 범죄의 방조로

교사와 방조를 가르는 기준이 「förmått annan till utförandet」 하나다 — 실행하게 했으면 교사, 아니면 방조. 둘 다 같은 범죄의 책임이다(1항).

문형

vara att anse som + 명사

~으로 보아야 하다

1. 옛 조문의 「~으로 볼 것이다」. 지금 말로는 ska anses som.

2. 부정은 inte är att anse som(관계절 — inte 가 동사 앞).

3. 같은 뜻의 수동: anses som gärningsman.

Hon är att anse som gärningsman.

그녀는 정범으로 보아야 한다.

Han ska anses som medhjälpare.

그는 방조자로 보아야 한다.

한국이라면? ≠ 교사범 · 형법 제31조

한국 제31조 1항은 교사범을 「죄를 실행한 자와 동일한 형으로 처벌한다」. 스웨덴도 교사를 같은 처벌 규정으로 처벌하지만(23장 4 § 1항), 강요·기망으로 가담하게 된 자나 가담이 적은 자는 형을 줄일 수 있다(5 §).

독일어와 비교 ≠ Täter

독일 형법 § 25 는 Täter(정범)와 Mittäter(공동정범)를 정의하고, § 26·27 이 Anstifter·Gehilfe 를 따로 둔다. 스웨덴은 gärningsman 이 아닌 가담자를 2항 한 문장에서 교사·방조로 나눈다.

p. 11.7

[2] medverkande ['meːdˌvɛrkandə] 가담자(공범) ★★

조문어 **medverkande** | 일상·강의 **medverkande** | 억양 근거 nst

medverka(가담하다)의 현재분사를 사람 명사로 쓴 말 — 사전 표제가 없어 관사 칸을 비우고, 끝 요소 -ande 의 사람 명사(8장 skadelidande)로 통성으로 본다. 같은 항 둘째 문장: 특별한 지위의 자(syssloman·gäldenär 등)에게 정한 책임은 그와 함께 가담한 자에게도 미친다. 5 § 는 강요·기망·미숙함의 악용으로 가담하게 된 자, 가담이 적은 자에게 형을 줄일 수 있게 하고, 경미한 경우는 처벌하지 않는다(2항).

쉬운 예

Alla medverkande greps.

가담자 모두가 체포되었다.

실무 예

Varje medverkande döms för sin egen del.

각 가담자는 자기 몫에 대해 처벌된다.

원문

Varje medverkande bedöms utifrån det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom eller henne till last. — 23 kap. 4 § 3 st. BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07

각 가담자는 그에게 책임이 돌아가는 고의나 과실을 기준으로 판단된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Varje medverkande bedöms	주어 + s-수동 bedöms 「판단된다」	각 가담자는 판단된다
utifrån det uppsåt	utifrån 「~을 기준으로」 — det uppsåt(중성)	고의를 기준으로
eller den oaktsamhet	den oaktsamhet(통성)	또는 과실을
som ligger honom eller henne till last.	관계절 — ligga någon till last 「~의 책임으로 돌아가다」	그에게 책임이 돌아가는

「ligga någon till last」 가 형법전이 책임을 돌리는 말이다 — 독일어 Schuld 자리에 skuld 를 쓰지 않는다(가짜 친구 상자).

문형

ligga någon till last

~의 책임(탓)으로 돌아가다

1. 주어는 잘못(uppsåt·oaktsamhet·vårdslöshet), 사람은 간접목적어.
2. 부정: det kan inte läggas honom till last(그의 탓으로 돌릴 수 없다).
3. utifrån — 「~을 출발점으로, ~을 기준으로」.

Någon oaktsamhet ligger inte henne till last.

그녀에게는 아무 과실도 돌아가지 않는다.

Domen bedöms utifrån omständigheterna.

판결은 사정을 기준으로 판단된다.

문법 S2 · det uppsåt · den oaktsamhet — 명사의 성을 지시사가 따른다

~~den uppsåt~~ (비문)

det uppsåt

uppsåt 은 중성(ett uppsåt), oaktsamhet 은 통성(en oaktsamhet — -het 명사, 2장). 지시사·관계절 앞의 den/det 도 성을 따른다: det uppsåt som ..., den oaktsamhet som ....

한국이라면? ≠ 공동정범 · 형법 제30조

한국 제30조는 「2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌한다」. 스웨덴은 가담자 각자를 그의 고의·과실로 판단한다고 적고(23장 4 § 3항), 공동정범이라는 이름을 총칙에 두지 않는다.

p. 11.8 **²lindrig** ['lɪndrɪg] **가벼운(lindrigare 더 가벼운)** ★★

조문어 **lindrig** 일상·강의 **mild** 억양 근거 lexin

형용사, 비교급 lindrigare, 최상급 lindrigast. 같은 조 2항 「I ringa fall ska det inte dömas till ansvar」 — 경미한 경우에는 처벌하지 않는다. 1항의 「får」는 「할 수 있다」라 형을 줄이는 것이 법원의 재량이다. 반대말은 svår — 30장 1 § 는 징역을 villkorlig dom·skyddstillsyn 보다 「svårare」 제재로 본다. 29장 3 § 2항도 형벌가치에 비추어 「lindrigare straff」를 허용한다 (förmildrande 항).

쉬운 예

Straffet blev lindrigt.

형은 가볍게 정해졌다.

실무 예

Rätten dömde till ett lindrigare straff.

법원은 더 가벼운 형을 선고했다.

원문

> Det får dömas till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för ett brott om 1. någon har förmåtts att medverka till brott genom tvång, svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom, oförstånd eller beroende ställning, 2. någon har medverkat endast i mindre mån, eller 3. ansvar för ett brott är föreskrivet för någon i särskild ställning och någon annan ska dömas för medverkan till brottet. –
>
> 23 kap. 5 § BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 다음의 경우에는 그 범죄에 정한 형보다 가벼운 형을 선고할 수 있다. 1. 누군가 강요·기망 또는 그의 어림·무지·종속적 지위의 악용으로 범죄에 가담하게 된 경우, 2. 누군가 적은 정도로만 가담한 경우, 3. 특별한 지위에 있는 자에게 책임이 정해진 범죄에 다른 사람이 가담으로 처벌되는 경우.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Det får dömas till lindrigare straff	형식 주어 Det + 조동사 får + s-수동 부정사 dömas, lindrigare 는 비교급	더 가벼운 형을 선고할 수 있다
än vad som är föreskrivet för ett brott om	비교 än vad som 「~한 것보다」 + 조건 om	그 범죄에 정한 형보다 / 다음의 경우에
1. någon har förmåtts att medverka till brott	1호 — har + s-수동 supinum förmåtts 「~하게 되었다」	누군가 범죄에 가담하게 된 경우
genom tvång, svek eller missbruk av	수단 — tvång·svek(7장)	강요·기망 또는 ~의 악용으로

hans eller hennes ungdom, oförstånd	앞 조각에 이어지는 부분 — ungdom 「어림」	그의 어림·무지
eller beroende ställning,	beroende 「종속적인」(현재분사)	또는 종속적 지위
2. någon har medverkat endast i mindre mån,	2호 — i mindre mån 「적은 정도로」	적은 정도로만 가담한 경우
eller 3. ansvar för ett brott är föreskrivet	3호 — 특별한 지위의 범죄	~에게 책임이 정해진 범죄에
för någon i särskild ställning och någon annan	앞 조각에 이어지는 부분	특별한 지위에 있는 자에게 / 다른 사람이
ska dömas för medverkan till brottet.	ska + s-수동 부정사, medverkan till 「~에의 가담」	가담으로 처벌되는 경우

「Det får dömas」는 사람 주어 없는 수동이다 — 법원이 할 수 있다는 뜻. 세 호는 모두 가담자의 사정이다. 같은 조 2항이 경미한 경우를 처벌에서 뺀다.

문형

döma till lindrigare straff än ...

~보다 가벼운 형을 선고하다

1. döma till + 형: 형을 선고하다.
2. 비교 대상은 än vad som är föreskrivet(정한 것보다).
3. 반대는 svårare straff(더 무거운 형).

Domstolen valde en lindrigare påföljd.

법원은 더 가벼운 제재를 골랐다.

Fängelse är en svårare påföljd än böter.

징역은 벌금보다 무거운 제재다.

문법 S2 · 비교급 -are — lindrig → lindrigare, svår → svårare

~~ett mer lindrig straff~~ (비문)

ett lindrigare straff

-ig 형용사는 -are 로 비교급을 만든다: lindrig → lindrigare. 비교급은 성·수에 따라 바뀌지 않는다: ett lindrigare straff, lindrigare påföljder. mer + 원급(mer lindrigt)은 부사·술어에서 쓰이기도 하지만 명사 앞에서 원급 어미를 맞추지 않으면 틀린다.

한국이라면? ≠ 종범의 형 · 형법 제32조

한국 제32조 2항은 「종범의 형은 정범의 형보다 감경한다」 — 반드시 감경한다. 스웨덴 23장 5 § 는 가담이 적은 경우 등에 가벼운 형을 「får」(할 수 있다)로 열고, 경미하면 처벌하지 않는다(2항).

---

p. 11.9

²nödvärn ['nøːdˌvɛːɳ] 정당방위 ★★★

조문어 **nödvärn** | 일상·강의 **självförsvar** | 억양 근거 nst

nöd(위급) + värn(막음) — 학습용 분해. 사전 표제가 없어 관사 칸을 비우고, 끝 요소 värn 으로 중성(NST 성 표시)으로 본다. 2항이 정당방위가 성립하는 네 경우를 적는다 — 시작되었거나 임박한 범죄적 공격(사람·재산), 현장에서 재산을 되찾는 것을 폭력 등으로 막는 자, 방·집·마당·배에 불법으로 들어오거나 들어오려는 자, 요구를 받고도 주거를 떠나지 않는 자. 24장 제목은 「Om allmänna grunder för ansvarsfrihet」(책임 면제의 일반 사유)다.

쉬운 예

Hon handlade i nödvärn.

그녀는 정당방위로 행동했다.

실무 예

Tingsrätten ansåg att han handlat i nödvärn.

지방법원은 그가 정당방위로 행동했다고 보았다.

원문

> En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. — 24 kap. 1 § BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 누군가 정당방위로 한 행위는, 공격의 성질, 공격받은 것의 중요성 그 밖의 사정에 비추어 분명히 정당화할 수 없을 때에만 범죄가 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En gärning som någon begår i nödvärn	주어 — 관계절 som någon begår 「누군가 행한」	누군가 정당방위로 한 행위는

utgör brott endast om den	utgöra brott 「범죄가 되다」 + endast om 「~일 때에만」	~일 때에만 범죄가 된다
med hänsyn till angreppets beskaffenhet,	기준 ① — angreppets 「공격의」 (소유격)	공격의 성질
det angripnas betydelse	기준 ② — det angripna 「공격받은 것」 (과거분사 명사화)	공격받은 것의 중요성
och omständigheterna i övrigt	기준 ③	그 밖의 사정에 비추어
är uppenbart oförsvarlig.	술어 — uppenbart 「분명히」 + oförsvarlig	분명히 정당화할 수 없을 때

「utgör brott endast om … är uppenbart oförsvarlig」 — 정당방위는 원칙적으로 범죄가 아니고, 분명히 지나칠 때만 범죄다. 같은 장 4 § 의 긴급피난(nöd)은 「uppenbart」 없이 oförsvarlig 다(oförsvarlig 항).

문형

handla i nödvärn

정당방위로 행동하다

1. i nödvärn — 정당방위 상태에서(전치사 i).
2. rätt till nödvärn föreligger mot … — 정당방위권이 ~에 대해 있다(2항).
3. 지나침: excess — 조문은 「uppenbart oförsvarlig」로 적는다.

Han hävdade att han handlat i nödvärn.
그는 정당방위로 행동했다고 주장했다.

Rätt till nödvärn förelåg inte.
정당방위권은 없었다.

문법 S4 · endast om — 「~일 때에만」, 결론이 앞에 온다

~~En gärning … utgör endast brott om den är uppenbart oförsvarlig.~~ (부자연)

En gärning … utgör brott endast om den är uppenbart oförsvarlig.

endast 이 조건절 om 바로 앞에 붙어 「이 조건일 때만」을 만든다. endast 을 동사 뒤로 옮기면 「범죄일 뿐」처럼 범위가 흐려진다. 조문은 결론(utgör brott)을 먼저, 한정 조건을 뒤에 둔다.

한국이라면? ≠ 정당방위 · 형법 제21조

한국 제21조 1항은 「현재의 부당한 침해」를 방위한 행위가 「상당한 이유가 있는 경우에는 벌하지 아니한다」 — 정당화의 요건을 적는다. 스웨덴 24장 1 § 는 분명히 정당화할 수 없을 때만 범죄라고 적고, 2항이 정당방위 상황을 넷으로 나눈다.

독일어와 비교 ≠ Notwehr

독일 형법 § 32 1항은 Notwehr 로 명령된 행위가 「nicht rechtswidrig」(위법하지 않다)고 하고 2항이 정의를 둔다. 스웨덴 24장 1 § 는 정당방위의 행위가 「분명히 정당화할 수 없을 때만」 범죄라고 적는다 — 경계를 반대쪽에서 긋는다.

---

p. 11.10

ett [2] angrepp, angreppet, angrepp 복수 무변화 ['an,grɛp] 공격(침해) ★★

조문어 **angrepp** | 일상·강의 **attack** | 억양 근거 lexin

an- + grepp(잡음) — 학습용 분해. 중성, 복수 무변화. 동사는 angripa(공격하다) — angripa · angrep · angripit, 과거분사 angripen(1항의 det angripna 「공격받은 것」). 33장 1 § 는 「angrepp mot annans liv, hälsa, frihet eller frid」 꼴로 같은 낱말을 쓴다. 2항의 넷째 경우(주거를 떠나지 않는 자)는 공격이 아니어도 정당방위를 연다.

쉬운 예

Angreppet kom plötsligt.

공격은 갑자기 왔다.

실무 예

Han värjde sig mot angreppet.

그는 공격에 맞서 자신을 방어했다.

원문

> Rätt till nödvärn föreligger mot 1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, 3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller 4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. — 24 kap. 1 § 2 st. BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 정당방위권은 다음에 대하여 있다. 1. 사람이나 재산에 대한, 시작되었거나 임박한 범죄적 공격, 2. 폭력이나 폭력의 위협 그 밖의 방법으로 현장에서 재산을 되찾는 것을 막는 자, 3. 방·집·마당 또는 배에 불법으로 들어왔거나 들어오려는 자, 4. 요구를 받고도 주거를 떠나기를 거부하는 자.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Rätt till nödvärn föreligger mot	주어 Rätt till nödvärn + föreligga 「있다」(조문 동사) + mot	정당방위권은 ~에 대하여 있다
1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp	1호 — påbörjat(과거분사)·överhängande(현재분사) 「시작된·임박한」	시작되었거나 임박한 범죄적 공격
på person eller egendom,	공격의 대상 — på	사람이나 재산에 대한
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt	2호 — 수단	폭력이나 폭력의 위협 그 밖의 방법으로
hindrar att egendom återtas på bar gärning,	hindra att 「~을 막다」, på bar gärning 「현장에서」	현장에서 재산을 되찾는 것을 막는 자
3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i	3호 — har 를 뺀 supinum trängt	불법으로 들어왔거나 들어오려는 자
rum, hus, gård eller fartyg,	앞 조각에 이어지는 부분	방·집·마당 또는 배에
eller 4. den som vägrar att lämna en bostad	4호 — vägra att 「~하기를 거부하다」	주거를 떠나기를 거부하는 자
efter tillsägelse.	efter tillsägelse 「요구를 받고도」	요구를 받고도

1호만 「angrepp」 이고 2~4호는 사람(den som)이다 — 정당방위의 상대가 공격 자체일 수도 사람일 수도 있다. 「på bar gärning」(현장에서)은 형사 문장의 관용구다.

문형

angrepp på + 대상 / mot + 대상

~에 대한 공격

1. angrepp på person eller egendom(24장 1 §).
2. angrepp mot annans liv(33장 1 §) — mot 도 쓴다.
3. 형용사: påbörjat(시작된)·överhängande(임박한)·brottsligt(범죄적).

> Det var ett angrepp på hennes egendom.
> 그것은 그녀의 재산에 대한 공격이었다.
>
> Angreppet var överhängande.
> 공격이 임박해 있었다.

한국이라면? ≠ 정당방위의 상황 · 형법 제21조

한국 제21조는 상황을 「현재의 부당한 침해」 하나로 적는다. 스웨덴 2항은 임박한 공격까지 넣고, 재산 탈환의 방해·주거 침입·퇴거 불응을 따로 적는다.

독일어와 비교 ≠ Angriff

독일 형법 § 32 2항 「einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff」 — 「현재의 위법한 공격」. 스웨덴 2항 1호는 「påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp」(시작되었거나 임박한 범죄적 공격)으로 시간 범위를 둘로 적는다.

---

p. 11.11

en [1]nöd, nöden 복수 없음 ['nøːd] 긴급 상태(긴급피난) ★★

조문어 **nöd** | 일상·강의 **nöd** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 없음. 1항: 이 장의 앞에서 말한 경우 밖에서 긴급 상태로 한 행위는, 위험의 성질·다른 사람에게 끼친 손해 그 밖의 사정에 비추어 정당화할 수 없을 때만 범죄다. 정당방위(1 §)와 달리 「uppenbart」가 없다. 합성어 nödvärn(정당방위)의 앞 요소와 같은 낱말이다.

쉬운 예

Människor i nöd behöver hjälp.
위급한 사람들은 도움이 필요하다.

실무 예

Han bröt sig in i stugan i nöd.
그는 긴급 상태에서 오두막에 침입했다.

원문

> Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. — 24 kap. 4 § 2 st. BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 생명·건강·재산 또는 법질서가 보호하는 그 밖의 중요한 이익이 위험에 처했을 때 긴급 상태가 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻

Nöd föreligger när fara hotar	정의 꼴 — 주어 Nöd + föreligga + när 절 (fara 가 주어, hotar 가 동사)	~이 위험에 처했을 때 긴급 상태가 있다
liv, hälsa, egendom	hotar 의 목적어 — 보호 대상 셋	생명·건강·재산
eller något annat viktigt	넷째 대상의 머리 — något annat 「그 밖의 무엇」	또는 그 밖의 중요한
av rättsordningen skyddat intresse.	명사 앞 분사구 — av rättsordningen skyddat 「법질서가 보호하는」 (과거분사 중성, intresse 에 맞춤)	법질서가 보호하는 이익이

「av rättsordningen skyddat intresse」 는 분사구를 명사 앞에 길게 둔 꼴이다 — 독일어 「ein von der Rechtsordnung geschütztes Interesse」 와 같은 어순이다(학습용 비교).

문형

X föreligger när …

~일 때 X 가 있다(성립한다)

1. föreligga — 조문의 「존재하다」 (일상어 finnas).
2. 정의 조문: Nöd föreligger när …, Rätt till nödvärn föreligger mot …
3. 과거 förelåg, supinum förelegat.

Synnerliga skäl föreligger inte.

특별한 사유는 없다.

Fara förelåg för hennes liv.

그녀의 생명에 위험이 있었다.

한국이라면? ≠ 긴급피난 · 형법 제22조

한국 제22조 1항은 「자기 또는 타인의 법익에 대한 현재의 위난」 을 피하기 위한 행위를 상당한 이유가 있으면 벌하지 않고, 2항이 위난을 피하지 못할 책임이 있는 자를 뺀다. 스웨덴 2항은 위험의 대상(생명·건강·재산 등)을 정의로 적는다.

독일어와 비교 ≠ Notstand

독일 형법 § 34 는 지켜지는 이익이 침해되는 이익보다 「wesentlich überwiegt」(현저히 우월)할 때 위법하지 않다고 하고, 위험의 대상에 Leben·Leib·Freiheit·Ehre·Eigentum 을 든다. 스웨덴 4 § 는 정당화할 수 없을 때만 범죄라고 적고, 판단 요소(위험의 성질·다른 사람에게 끼친 손해·그 밖의 사정)는 들지만 「현저히 우월」 같은 비교 정식은 두지 않는다.

---

p. 11.12

[2] oförsvarlig ['uːfœˌʂvɑːɭɪg] 정당화할 수 없는 ★★

조문어 **oförsvarlig** | 일상·강의 **oacceptabel** | 억양 근거 lexin

o-(아닌) + försvarlig(정당화할 수 있는) — 앞토 o- 는 7장 oskälig 와 같다. 24장의 기준어다 — 정당방위는 「uppenbart oförsvarlig」(분명히 정당화할 수 없는) 때만(1 §), 긴급 상태는 「oförsvarlig」 때만(4 §), 승낙은 「oförsvarlig」 때만(7 §) 범죄다. 인용한 4 § 1항의 「i annat fall än som nämnts tidigare」는 이 장 앞 조(정당방위 등) 밖의 긴급 상태라는 뜻이다.

쉬운 예

Beteendet var oförsvarligt.

그 행동은 정당화할 수 없었다.

실무 예

Domstolen fann gärningen inte oförsvarlig.

법원은 그 행위가 정당화할 수 없는 것은 아니라고 보았다.

원문

> En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. — 24 kap. 4 § BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 이 장에서 앞서 말한 경우 밖에서 누군가 긴급 상태로 한 행위는, 위험의 성질, 다른 사람에게 끼친 손해 그 밖의 사정에 비추어 정당화할 수 없을 때에만 범죄가 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En gärning som någon,	주어 — 관계절이 삽입구로 끊긴다	누군가 ~한 행위는
i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel,	삽입 — har 를 뺀 supinum nämnts 「언급된」	이 장에서 앞서 말한 경우 밖에서

begår i nöd utgör brott endast om den	관계절 동사 begår + 주절 utgör brott endast om	긴급 상태로 한 / ~일 때에만 범죄가 된다
med hänsyn till farans beskaffenhet,	기준 ① — farans 「위험의」	위험의 성질
den skada som åsamkas annan	기준 ② — s-수동 åsamkas 「끼쳐지다」	다른 사람에게 끼친 손해
och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.	기준 ③ + 술어	그 밖의 사정에 비추어 정당화할 수 없을 때

1 § 와 같은 틀이지만 「uppenbart」 가 없다 — 긴급 상태에서는 정당화의 문턱이 정당방위보다 높다. 기준어 비교로 두 조문의 거리를 읽는다.

문형

är (uppenbart) oförsvarlig

(분명히) 정당화할 수 없다

1. uppenbart(분명히)이 붙으면 문턱이 올라간다.
2. 반대: försvarlig(정당화할 수 있는).
3. 명사 앞에서는 성·수를 맞춘다: en oförsvarlig gärning, ett oförsvarligt beslut.

Våldet var uppenbart oförsvarligt.
그 폭력은 분명히 정당화할 수 없었다.

Det var en försvarlig åtgärd.
그것은 정당화할 수 있는 조치였다.

문법 S2 · 앞토 o- — försvarlig → oförsvarlig, skälig → oskälig

~~icke försvarlig (조문 기준어로 쓸 때)~~ (부자연)

oförsvarlig

형용사 앞에 o- 를 붙여 반대말을 만든다: oförsvarlig, oskälig(7장), olovligen(부사, 2항 3호). 조문은 기준어로 o- 꼴을 쓴다. 형용사 어미는 그대로 붙는다: oförsvarligt(중성).

한국이라면? ≠ 긴급피난의 상당성 · 형법 제22조

한국 제22조 1항은 「상당한 이유가 있는 때에는 벌하지 아니한다」 — 정당방위(제21조)와 같은 낱말이다. 스웨덴은 정당방위 「uppenbart oförsvarlig」 와 긴급 상태 「oförsvarlig」 로 기준어의 세기를 다르게 적는다.

p. 11.13

ett [2] samtycke, samtycket 복수 없음 ['sam,tykə] 승낙(동의) ★★

조문어 **samtycke** | 일상·강의 **tillåtelse** | 억양 근거 lexin

sam-(함께) + tycke(생각) — 학습용 분해. 중성, 복수 없음. 동사는 samtycka(동의하다). 10장 혼인법전 7장 5 § 의 「utan den andra makens samtycke」(다른 배우자의 동의 없이)도 같은 낱말이다. 24장 7 § 는 피해자의 승낙이 있어도 손해·침해·위험, 목적 그 밖의 사정에 비추어 정당화할 수 없으면 범죄라고 한다.

쉬운 예

Hon gav sitt samtycke.

그녀는 동의했다.

실무 예

Ingreppet skedde utan patientens samtycke.

그 처치는 환자의 동의 없이 이루어졌다.

원문

> En gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas utgör brott endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig. — 24 kap. 7 § BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 누군가 그 행위의 상대방의 승낙을 받아 한 행위는, 그것이 가져오는 손해·침해 또는 위험, 그 목적 그 밖의 사정에 비추어 정당화할 수 없을 때에만 범죄가 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En gärning som någon begår med samtycke från	주어 + 관계절 — med samtycke från 「~의 승낙을 받아」	누군가 ~의 승낙을 받아 한 행위는
den mot vilken den riktas	전치사 + vilken 관계절 — mot vilken 「그를 향해」, s-수동 riktas	그 행위의 상대방의
utgör brott endast om gärningen,	주절 — endast om	~일 때에만 범죄가 된다
med hänsyn till den skada, kränkning eller fara	기준 ① — 명사 셋이 den 하나를 나눈다	손해·침해 또는 위험
som den medför,	관계절 — 「그것이 가져오는」 (den = gärningen)	그것이 가져오는

dess syfte och övriga omständigheter,	기준 ②·③ — dess 「그것의」	그 목적 그 밖의 사정에 비추어
är oförsvarlig.	술어	정당화할 수 없을 때

「den mot vilken den riktas」 — 앞 den 은 사람(상대방), 뒤 den 은 행위(gärning)다. 전치사를 앞에 둔 관계절은 som 이 아니라 vilken 으로 쓴다(10장 umgänge 의 문법 상자).

문형

med / utan samtycke från + 사람

~의 승낙을 받아 / 없이

1. från 뒤에 승낙한 사람: med samtycke från den skadade.
2. 소유격도 된다: utan makens samtycke(혼인법전 7장 5 §).
3. 동사: samtycka till något(~에 동의하다).

Han samtyckte till undersökningen.
그는 검사에 동의했다.

Åtgärden kräver samtycke från vårdnadshavaren.
그 조치에는 양육권자의 동의가 필요하다.

한국이라면? ≠ 피해자의 승낙 · 형법 제24조

한국 제24조는 「처분할 수 있는 자의 승낙에 의하여」 법익을 훼손한 행위를 법률에 특별한 규정이 없는 한 벌하지 않는다. 스웨덴 24장 7 § 는 승낙자의 처분권을 적지 않고 손해·목적 등에 비추어 정당화할 수 없으면 범죄라고 한다.

---

p. 11.14 en [1]**order**, ordern, order 복수 무변화 ['oːɖər] **명령(지시)** ★

조문어 **order** | 일상·강의 **order** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 무변화. 24장 8 § 는 상급자의 명령에 따른 행위가 책임을 낳지 않는 경우를 정한다 — 복종 관계의 성질·행위의 성질 그 밖의 사정에 비추어 그 명령에 따라야 했던(har att lyda) 때. 옛 문체 skall·han(사람 일반을 받는 남성 대명사)이 그대로 남은 조문이다.

쉬운 예 Soldaten fick en order.
병사는 명령을 받았다.

실무 예 Han handlade på order av sin chef.
그는 상관의 명령에 따라 행동했다.

원문

En gärning som någon begår på order av den under vars lydnad han står skall inte medföra ansvar för honom, om han med hänsyn till lydnadsförhållandets art, gärningens beskaffenhet och omständigheterna i övrigt har att lyda ordern. — 24 kap. 8 § BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07

누군가 자신이 복종해야 하는 자의 명령에 따라 한 행위는, 복종 관계의 성질, 행위의 성질 그 밖의 사정에 비추어 그가 그 명령에 따라야 했으면 그에게 책임을 지우지 않는다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En gärning som någon begår på order av	주어 + 관계절 — på order av 「~의 명령에 따라」	누군가 ~의 명령에 따라 한 행위는
den under vars lydnad han står	관계절 — under vars lydnad 「그의 복종 아래」 (vars 소유 관계사)	자신이 복종해야 하는 자의
skall inte medföra ansvar för honom,	주절 — 옛 skall + inte + medföra 「가져오다」	그에게 책임을 지우지 않는다
om han med hänsyn till lydnadsförhållandets art,	조건절 — lydnadsförhållandets 「복종 관계의」 (합성어 소유격)	그가 복종 관계의 성질
gärningens beskaffenhet och omständigheterna i övrigt	기준 ②·③	행위의 성질 그 밖의 사정에 비추어
har att lyda ordern.	ha att + 부정사 「~하여야 하다」	그 명령에 따라야 했으면

「under vars lydnad han står」 — vars 는 앞의 den 을 받는 소유 관계사(「그의」)다. 「har att lyda」 는 의무의 옛 꼴이다(지금 말 måste lyda). han·honom 은 사람 일반을 받는다.

문형

på order av + 사람

~의 명령에 따라

1. på order av chefen — 명령을 내린 사람은 av.
2. lyda en order — 명령에 따르다. vägra lyda — 따르기를 거부하다.
3. ha att + 부정사 — 옛 의무 표현(지금 måste).

Han vägrade lyda ordern.
그는 명령에 따르기를 거부했다.

Gärningen begicks på order av en överordnad.
그 행위는 상급자의 명령으로 행해졌다.

문법 S3 · ha att + 부정사 — 「~하여야 하다」

~~har lyda ordern~~ (비문)

har att lyda ordern

ha att 뒤에 부정사를 두면 의무를 뜻한다(옛 조문 문체). att 를 빼면 ha + 부정사라 틀린다. 지금 말로는 måste lyda / är skyldig att lyda. 조동사(ska·får) 뒤와 달리 여기서는 att 가 있어야 한다.

한국이라면? + 정당행위 · 형법 제20조

이 장에서 대조한 형법 제20조는 상관의 명령에 따른 행위를 따로 명시하지 않는다(총칙 전체는 대조하지 않았다). 가까운 자리는 제20조의 「법령에 의한 행위 또는 업무로 인한 행위 기타 사회상규에 위배되지 아니하는 행위」 다(해석은 이 장 미대조). 스웨덴은 24장 8 § 에 명문으로 둔다.

---

p. 11.15

en ²påföljd, påföljden, påföljder 복수 -er ['poːˌfœljd]

형사 제재(형벌과 그 밖의 처분) ★★★

조문어 **påföljd** | 일상·강의 **straff** | 억양 근거 lexin

på + följd(뒤따름) — 학습용 분해. 통성, 복수 påföljder. 형벌(straff — 벌금·징역)보다 넓은 이름이다. 30장 1 § 는 제재의 무게 순서를 적는다 — 징역과 보안구금(säkerhetsförvaring)은 villkorlig dom(선고유예형)·skyddstillsyn(보호관찰)보다 무겁고, 무기 징역은 보안구금보다 무겁다. 3 § 는 여러 범죄에 하나의 공동 제재(gemensam påföljd)를 원칙으로 한다. 1장 3 § 의 정의 조문은 통합본에 판이 둘이라 인용하지 않았다.

쉬운 예 — Påföljden blev böter.
제재는 벌금으로 정해졌다.

실무 예 — Tingsrätten bestämde påföljden till skyddstillsyn.
지방법원은 제재를 보호관찰로 정했다.

원문

> Ingen får dömas till flera påföljder för samma brott, om inte något annat är föreskrivet. — 30 kap. 2 § BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 달리 정한 것이 없으면 누구도 같은 범죄로 여러 형사 제재를 선고받지 않는다.

문형

döma till + påföljd

~제재를 선고하다

1. döma till fängelse / böter / skyddstillsyn.
2. val av påföljd — 제재의 선택(30장 제목).
3. gemensam påföljd — 여러 범죄의 공동 제재(30장 3 §).

Rätten dömde till en gemensam påföljd för brotten.
법원은 범죄들에 하나의 공동 제재를 선고했다.

Vid val av påföljd beaktas brottets art.
제재를 고를 때는 범죄의 종류를 고려한다.

한국이라면? ≠ 형의 종류 · 형법 제41조

한국 제41조는 형의 종류를 사형·징역·금고·자격상실·자격정지·벌금·구류·과료·몰수로 열거한다. 스웨덴은 형벌(벌금·징역)과 선고유예형·보호관찰 등을 påföljd 하나로 묶어 고르게 한다(30장).

---

p. 11.16

ett [2] fängelse, fängelset, fängelser 복수 -r ['fɛŋəlsə] 징역(자유형) ★★★

조문어 **fängelse** | 일상·강의 **fängelse** | 억양 근거 lexin

-else 로 끝나는 중성 명사, 복수 fängelser. 형 이름으로는 「fängelse i två år」(징역 2년), 「fängelse på livstid」(무기 징역)처럼 쓴다. 같은 조 1항: 제재를 고를 때 법원은 징역보다 가벼운 제재를 지지하는 사정에 특히 주의하고 29장 5·5 a § 의 사정을 본다. 형벌가치(straffvärde)는 29장 1 § 의 낱말이다(2장에서 읽었다).

쉬운 예

Han satt i fängelse i tre år.
그는 3년 동안 수감되어 있었다.

실무 예

Hon dömdes till fängelse i sex månader.
그녀는 징역 6개월을 선고받았다.

원문

> Som skäl för fängelse får rätten, utöver brottslighetens straffvärde och art, beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. — 30 kap. 4 § 2 st. BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07

징역을 고르는 이유로 법원은 범죄의 형벌가치와 종류에 더해 피고인이 전에 범죄를 저질렀다는 점을 고려할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Som skäl för fängelse får rätten,	som 구가 첫 자리 → 조동사 får 가 둘째, 주어 rätten 은 뒤(V2)	징역을 고르는 이유로 법원은 ~할 수 있다
utöver brottslighetens straffvärde och art,	삽입 — utöver 「~에 더해」	범죄의 형벌가치와 종류에 더해
beakta att den tilltalade tidigare	조동사 får + 부정사 beakta 「고려하다」 + att 절	피고인이 전에 ~했다는 점을 고려할
gjort sig skyldig till brott.	har 를 뺀 supinum gjort — göra sig skyldig till(예비 항)	범죄를 저질렀다는

「får」 — 전과는 법원이 고려할 수 있는 것이지 반드시 징역으로 가야 한다는 뜻이 아니다. 같은 조 1항은 오히려 징역보다 가벼운 제재 쪽의 사정에 「특히」 주의하라고 한다.

문형

fängelse i + 기간 / på livstid

징역 ~ / 무기 징역

1. 기간은 i: fängelse i två år.
2. 무기는 på livstid: fängelse på livstid.
3. 선고는 döma till fängelse, 수감은 sitta i fängelse.

Straffet bestämdes till fängelse på livstid.

형은 무기 징역으로 정해졌다.

Fängelse i två år är maximistraffet.

징역 2년이 법정 최고형이다.

문법 S3 · att 절의 har 생략 — att den tilltalade tidigare [har] gjort sig skyldig

~~att den tilltalade tidigare gjorde sig skyldig har~~ (비문)

att den tilltalade tidigare (har) gjort sig skyldig till brott

종속절(att·som·om 절)에서 조문은 완료의 har 를 빼기도 한다 — 이 장의 30장 4 §·23장 1 § 가 그 예다. 빠져도 동사는 supinum 그대로(gjort). 3장의 「har + supinum — 조문의 har 생략」과 같은 줄이다.

한국이라면? ≠ 양형의 조건 · 형법 제51조

한국 제51조는 「범인의 연령, 성행, 지능과 환경」 등 네 가지를 참작 사항으로 든다. 스웨덴 30장 4 § 2항은 징역을 고르는 이유로 형벌가치·종류에 더해 전과를 명시하고, 1항이 징역보다 가벼운 제재 쪽 사정을 앞세운다.

독일어와 비교 ≠ Freiheitsstrafe

독일 형법의 형 이름은 Freiheitsstrafe(§ 224 「Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren」)다. 스웨덴 형 이름 fängelse 와 모양이 닮은 독일어 Gefängnis 와 짝짓지 않는다.

---

p. 11.17

[1] förmildrande [fœr'mɪldrandə] 감경하는(förmildrande omständighet 감경 사정)

★★

조문어 **förmildrande** | 일상·강의 **förmildrande** | 억양 근거 lexin

förmildra(누그러뜨리다)의 현재분사 — 꼴이 바뀌지 않는 형용사(사전 굴절 없음). 반대말 försvårande(가중하는)는 29장 2 § 의 「Som försvårande omständigheter」다. 인용한 1항 머리 뒤의 호: 1호 다른 사람의 분명히 모욕적인 행동, 2호 심각한 정신 장애 등으로 행위의 뜻을 알거나 행동을 조절할 능력이 줄었던 것, 3호 미숙함, 4호 강한 인간적 동정, 5호 24장에 가깝지만 책임을 면하지 못하는 행위. 2항: 형벌가치에 비추어 필요하면 정한 형보다 가볍게 선고할 수 있다.

쉬운 예

Det finns förmildrande omständigheter.

감경 사정이 있다.

실무 예

Rätten beaktade hans ungdom som en förmildrande omständighet.

법원은 그의 어린 나이를 감경 사정으로 고려했다.

원문

> Som förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som är föreskrivet för vissa fall, särskilt beaktas 1. om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende, — 29 kap. 3 § 1 st. BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 형벌가치를 판단할 때 감경 사정으로는, 몇몇 경우에 정한 것과 별도로, 특히 다음을 고려하여야 한다. 1. 범죄가 다른 사람의 분명히 모욕적인 행동 때문에 일어났는지,

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Som förmildrande omständigheter	som 구가 첫 자리 — 「~으로서」	감경 사정으로는

vid bedömningen av straffvärdet	vid 「~할 때」 + 명사	형벌가치를 판단할 때
ska, vid sidan av vad som är föreskrivet för vissa fall,	조동사 ska + 삽입 vid sidan av 「~와 별도로」	몇몇 경우에 정한 것과 별도로 ~하여야 한다
särskilt beaktas	s-수동 부정사 beaktas 「고려되다」 — 주어는 뒤의 호들	특히 고려하여야 한다
1. om brottet föranletts av	1호 — om 「~인지」, har 를 뺀 s-수동 supinum föranletts	범죄가 ~때문에 일어났는지
någon annans uppenbart kränkande beteende,	앞 조각에 이어지는 부분 — kränkande 「모욕적인」(현재분사)	다른 사람의 분명히 모욕적인 행동

주어(고려할 사정)는 뒤의 호들이고 ska … beaktas 가 수동이라 행위자(법원)는 적지 않는다. 인용은 1항 머리와 1호까지다.

문형

som förmildrande / försvårande omständighet

감경 / 가중 사정으로

1. beakta något som förmildrande omständighet — ~을 감경 사정으로 고려하다.
2. 반대: försvårande omständighet(29장 2 §).
3. 판단 대상: bedömningen av straffvärdet.

Det saknas försvårande omständigheter.
가중 사정은 없다.

Domstolen fann inga förmildrande omständigheter.
법원은 감경 사정을 찾지 못했다.

한국이라면? ≠ 정상참작감경 · 형법 제53조

한국 제53조는 「범죄의 정상(情狀)에 참작할 만한 사유가 있는 경우에는 그 형을 감경할 수 있다」 — 사유를 열거하지 않는다. 스웨덴 29장 3 § 는 형벌가치를 낮추는 사정을 호로 열거하고(1항), 형벌가치에 비추어 필요하면 법정형보다 가볍게 선고할 수 있게 한다(2항).

p. 11.18

en [2]ungdom, ungdomen, ungdomar 복수 -ar ['ʊŋˌdʊm] 어림(나이가 어림) · 청소년

★★

조문어 **ungdom** | 일상·강의 **ungdom** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 ungdomar(청소년들). 형법전에서는 「hans eller hennes ungdom」처럼 「어린 나이」를 뜻한다(23장 5 § 1호에도 같은 쓰임). 같은 조 2항: 18세 전의 범죄에는 징역 18년보다 무거운 형을 선고하지 못한다. 형사 책임 연령 15세는 1장 6 § 다(2장에서 읽었다).

쉬운 예

Ungdomar under arton år.

18세 미만의 청소년들.

실무 예

Hans ungdom beaktades vid straffmätningen.

그의 어린 나이가 양형에서 고려되었다.

원문

> Om någon har begått brott innan han eller hon fyllt arton år ska hans eller hennes ungdom beaktas i skälig omfattning vid straffmätningen. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till den tilltalades ålder vid tidpunkten för brottet och till brottstypen. Rätten får då döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. — 29 kap. 7 § BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 누군가 18세가 되기 전에 범죄를 저질렀으면 양형에서 그의 어린 나이를 합리적인 범위에서 고려하여야 한다. 이 판단에서는 범행 당시 피고인의 나이와 범죄의 유형을 고려하여야 한다. 법원은 그때 그 범죄에 정한 형보다 가벼운 형을 선고할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Om någon har begått brott	조건절 — har + supinum begått	누군가 범죄를 저질렀으면
innan han eller hon fyllt arton år	시간절 — har 를 뺀 supinum fyllt 「(나이가) 차다」	18세가 되기 전에
ska hans eller hennes ungdom beaktas	주절 V2 — ska 가 주어 앞, s-수동 부정사 beaktas	그의 어린 나이를 고려하여야 한다
i skälig omfattning vid straffmätningen.	i skälig omfattning 「합리적인 범위에서」, straffmätning 「양형」	양형에서 합리적인 범위에서

Vid denna bedömning ska hänsyn tas till	둘째 문장 — s-수동 ta hänsyn → hänsyn tas	이 판단에서는 ~을 고려하여야 한다
den tilltalades ålder vid tidpunkten för brottet	den tilltalade 「피고인」의 소유격	범행 당시 피고인의 나이
och till brottstypen.	둘째 대상	그리고 범죄의 유형을
Rätten får då döma till lindrigare straff	셋째 문장 — får 「할 수 있다」, lindrigare 비교급	법원은 그때 더 가벼운 형을 선고할 수 있다
än vad som är föreskrivet för brottet.	비교	그 범죄에 정한 형보다

1항 세 문장이 원칙(고려하여야 한다)·기준(나이·유형)·효과(가볍게 선고할 수 있다)로 나뉜다. 「ska」와 「får」가 의무와 재량을 가른다.

문형

innan någon fyllt + 나이

~세가 되기 전에

1. fylla år — 나이가 차다: hon fyller arton i maj.
2. 조문은 har 를 빼고 supinum: innan han fyllt arton år.
3. 명사 ålder(나이): vid tidpunkten för brottet.

Hon hade inte fyllt femton år.
그녀는 15세가 되지 않았었다.

Han var arton år vid tidpunkten för brottet.
그는 범행 당시 18세였다.

한국이라면? ≠ 형사미성년자 · 형법 제9조

한국 제9조는 「14세되지 아니한 자의 행위는 벌하지 아니한다」. 스웨덴 책임 연령은 15세이고(1장 6 §), 29장 7 § 는 18세 전 범죄의 나이를 양형에서 고려하게 한다. 한국 소년법은 이 장에서 대조하지 않았다.

독일어와 비교 ≠ Jugend

독일 형법 § 19 「Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt ist」 — 책임 연령이 14세다. 스웨덴은 15세(1장 6 §, 2장)이고 29장 7 § 는 18세 전 범죄의 나이를 양형에 반영한다. 독일 소년법은 열지 않았다(미대조).

---

p. 11.19

en [1] preskription, preskriptionen, preskriptioner 복수 -er [prəskrɪpˈʃuːn]

시효 ★★

조문어 **preskription** | 일상·강의 **preskription** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 preskriptioner, 강세는 끝 음절 -tion(쉬운). 동사는 preskriberas(시효로 소멸하다 — s-수동 꼴). 2항: 10 § 가 시효에서 빠지는 범죄를 정한다. 4 § 는 절대 시효 — 벌금만 정한 범죄 5년, 징역 2년 이하 15년, 그 밖은 30년이 지나면 언제나 시효가 된다(「alltid」 는 조문의 말). 이 장(35장)에도 시행일 미정의 개정 표지가 한 곳 있으나 인용한 1 § 에는 없다.

쉬운 예

Brottet är preskriberat.

그 범죄는 시효가 지났다.

실무 예

Åtalet ogillades på grund av preskription.

공소는 시효를 이유로 기각되었다.

원문

> När ett brott preskriberas får en påföljd inte längre dömas ut för brottet (åtalspreskription och absolut preskription). När en påföljd preskriberas får påföljden inte längre verkställas (påföljdspreskription). — 35 kap. 1 § BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 범죄가 시효로 소멸하면 그 범죄에 대해 더는 형사 제재를 선고할 수 없다(소추 시효와 절대 시효). 형사 제재가 시효로 소멸하면 그 제재를 더는 집행할 수 없다(형 집행 시효).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
När ett brott preskriberas	시간절 — s-꼴 동사 preskriberas	범죄가 시효로 소멸하면
får en påföljd inte längre dömas ut för brottet	주절 V2 — får + inte längre 「더는 ~않다」 + s-수동 부정사 dömas ut(분리 동사 döma ut)	그 범죄에 대해 더는 형사 제재를 선고할 수 없다

(åtalspreskription och absolut preskription).	괄호로 이름 붙이기 — åtal(공소) + s + preskription	(소추 시효와 절대 시효)
När en påföljd preskriberas	둘째 문장 — 같은 꼴	형사 제재가 시효로 소멸하면
får påföljden inte längre verkställas	s-수동 부정사 verkställas 「집행되다」	그 제재를 더는 집행할 수 없다
(påföljdspreskription).	이름 붙이기	(형 집행 시효)

두 문장이 같은 틀이다 — 무엇이 시효에 걸리는가(brott / påföljd)에 따라 효과(선고 불가 / 집행 불가)와 이름이 갈린다. 괄호 이름은 9장 「(lagfart)」, 10장 「(bröstarvingar)」와 같은 꼴이다.

문형

X preskriberas

X 가 시효로 소멸하다

1. preskriberas — s-꼴로 쓰는 동사(현재). 과거 preskriberades.
2. 결과 상태: brottet är preskriberat(과거분사 중성).
3. 명사 preskription + 종류: åtals-, påföljds-, absolut.

Brottet preskriberades efter fem år.
그 범죄는 5년 뒤 시효로 소멸했다.

Fordran är preskriberad.
그 채권은 시효가 지났다.

문법 S2 · -tion 명사 — 통성, 복수 -er, 끝 음절 강세

~~ett preskription~~ (비문)

en preskription

-tion 으로 끝나는 명사는 통성이고 복수 -er 이다: preskription → preskriptioner. 강세는 끝 음절 -tion 에 온다(NST). 합성어에서는 앞 요소가 주강세를 가져간다: åtalspreskription.

한국이라면? ≠ 공소시효 · 형사소송법 제249조

한국은 공소시효를 형사소송법 제249조(사형에 해당하는 범죄 25년 등)에, 형의 시효를 형법 제77조·제78조에 따로 둔다. 스웨덴은 형법전 35장 1 § 가 두 시효를 한 조에서 이름으로 나눈다.

독일어와 비교 ≠ Verjährung

독일 형법 § 78 1항은 Verjährung 이 행위의 처벌을 배제한다고 하고 3항이 기간을 형의 상한으로 가른다. 스웨덴 35장 1 § 는 소추의 시효·절대 시효(brott 의 시효)와 형 집행의 시효(påföljd 의 시효)를 한 조에서 이름으로 나눈다.

---

[1]behörig [bəˈhøːrɪg] 관할이 있는·권한이 있는 ★★

조문어 **behörig** | 일상·강의 **behörig** | 억양 근거 lexin

형용사(behörigt·behöriga), 강세는 둘째 음절. 같은 조 2항: 행위자가 스웨덴에서 행위했으면 스웨덴에서 범한 범죄로 보고, 부작위범은 행위했어야 할 곳 등으로, 결과범은 결과가 스웨덴에서 생긴 때도 그렇다. 3항은 가담자, 4항은 범행지가 불확실한 경우(스웨덴이라고 볼 합리적 이유가 있으면)다. 2 § 는 외국인의 선박 범죄 등에서 공소를 위해 「åtalsförordnande」(공소 명령)가 필요한 경우를 둔다.

쉬운 예

Hon är behörig att undervisa.

그녀는 가르칠 자격이 있다.

실무 예

Tingsrätten var inte behörig att pröva målet.

지방법원은 그 사건을 심리할 관할이 없었다.

원문

> Svensk domstol är behörig att döma över brott som har begåtts i Sverige. — 2 kap. 1 § BrB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 스웨덴 법원은 스웨덴에서 범한 범죄를 재판할 관할이 있다.

문형

vara behörig att + 부정사

~할 권한(관할)이 있다

1. behörig att döma(재판할 관할), behörig att företräda(대리할 권한).
2. 명사는 behörighet(권한·관할).
3. 반대는 obehörig(권한 없는).

Domstolen saknar behörighet.

그 법원에는 관할이 없다.

En obehörig person fick inte komma in.

권한 없는 사람은 들어올 수 없었다.

한국이라면? ≠ 국내범 · 형법 제2조

한국 제2조는 「본법은 대한민국영역내에서 죄를 범한 내국인과 외국인에게 적용한다」 — 형법의 적용 범위로 적는다. 스웨덴 2장 1 § 는 법원의 재판 관할로 적고, 범행지를 2~4항에서 정의한다.

독일어와 비교 ≠ zuständig

독일 형법 § 3 은 「Das deutsche Strafrecht gilt für Taten, die im Inland begangen werden」 — 법의 적용(gilt)으로 적는다. 스웨덴 2장 1 § 는 법원의 관할(behörig att döma)로 적는다. 독일어 zuständig 의 조문은 열지 않았다(미대조).

한국이라면? — 형법 총칙과 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다(형법 제2·9·13·14·20·21·22·24·25·26·28·29·30·31·32·37·38·40·41·51·53·77·78조, 형사소송법 제249조 — 2026. 11. 7. 기준일 시행판). 소년법은 이 장에서 대조하지 않았다.

	스웨덴	한국	차이
≠	döms för försök till brottet om sådant ansvar är särskilt föreskrivet och det har funnits fara … (BrB 23:1)	범죄의 실행에 착수하여 행위를 종료하지 못하였거나 결과가 발생하지 아니한 때에는 미수범으로 처벌한다 (제25조)	처벌할 죄를 따로 정하는 점은 같다(한국 제29조). 스웨덴은 위험 요건을 총칙 문언에 둔다.
≠	för förberedelse till brottet … om sådant ansvar är särskilt föreskrivet (BrB 23:2)	법률에 특별한 규정이 없는 한 벌하지 아니한다 (제28조)	처벌 규정이 필요한 점은 같다. 스웨덴은 예비 행위를 총칙에 열거하고 위험이 경미하면 처벌하지 않는다(3항).
≠	Den som frivilligt … har föranlett att ett brott inte fullbordats, ska inte dömas (BrB 23:3)	형을 감경하거나 면제한다 (제26조)	한국 중지범은 감경·면제, 스웨덴은 처벌하지 않는다 — 예비·음모에도 같다.
≠	även den som har främjat gärningen med råd eller dåd dömas till ansvar (BrB 23:4)	종범의 형은 정범의 형보다 감경한다 (제32조)	한국 종범은 반드시 감경, 스웨덴은 같은 처벌 규정으로 처벌하고 가볍게 할 수 있다(5 §).

≠	Varje medverkande bedöms utifrån det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom eller henne till last (BrB 23:4)	2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌한다 (제30조)	한국은 공동정범이라는 이름을 총칙에 두고, 스웨덴은 가담자 각자의 고의·과실을 기준으로 적는다.
≠	utgör brott endast om den … är uppenbart oförsvarlig (BrB 24:1)	상당한 이유가 있는 경우에는 벌하지 아니한다 (제21조)	한국은 정당화 요건(상당한 이유)을, 스웨덴은 범죄가 되는 경계(분명히 정당화할 수 없음)를 적는다.
≠	Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom … (BrB 24:4)	자기 또는 타인의 법익에 대한 현재의 위난을 피하기 위한 행위는 상당한 이유가 있는 때에는 벌하지 아니한다 (제22조)	한국은 정당방위와 같은 「상당한 이유」, 스웨덴은 정당방위(uppenbart oförsvarlig)보다 낮은 문턱의 「oförsvarlig」 다.
≠	En gärning som någon begår med samtycke … utgör brott endast om gärningen … är oförsvarlig (BrB 24:7)	처분할 수 있는 자의 승낙에 의하여 그 법익을 훼손한 행위는 법률에 특별한 규정이 없는 한 벌하지 아니한다 (제24조)	한국은 처분권자의 승낙을, 스웨덴은 손해·목적에 비춘 정당화 여부를 적는다.
≠	Svensk domstol är behörig att döma över brott som har begåtts i Sverige (BrB 2:1)	본법은 대한민국영역내에서 죄를 범한 내국인과 외국인에게 적용한다 (제2조)	속지주의의 자리는 같으나 한국은 법의 적용, 스웨덴은 법원의 관할로 적는다.
≠	형사 책임 연령 15세 — BrB 1:6(2장에서 읽었다)	14세되지 아니한 자의 행위는 벌하지 아니한다 (제9조)	한국 14세, 스웨덴 15세. 스웨덴은 18세 전 범죄의 나이를 양형에도 반영한다(29장 7 §).
≠	Ingen får dömas till flera påföljder för samma brott (BrB 30:2)	한 개의 행위가 여러 개의 죄에 해당하는 경우에는 가장 무거운 죄에 대하여 정한 형으로 처벌한다 (제40조)	한국은 상상적 경합의 처벌례, 스웨덴은 한 범죄에 제재를 겹치지 않는 원칙과 여러 범죄의 공동 제재(30장 3 §)로 적는다.

≠	När ett brott preskriberas … När en påföljd preskriberas … (BrB 35:1)	공소시효는 다음 기간의 경과로 완성한다 (제249조)	한국은 공소시효(형사소송법)와 형의 시효(형법 제77조·제78조)를 다른 법에, 스웨덴은 형법전 한 조에 둔다.

같은 자리, 세 나라 — 미수의 문턱 · 가담 · 정당방위 · 긴급피난

형사 책임 연령 15세는 세 나라가 같다(덴마크 straffeloven § 15, 노르웨이 straffeloven § 20) — 그래서 상자에 넣지 않았다. 덴마크 문언은 retsinformation 의 straffeloven LBK 1294/2025(현행 통합본 — 뒤 개정법 넷이 §§ 13~23 을 바꾸지 않았다, 2026. 11. 10. 확인)로, 노르웨이 문언은 Lovdata 공개 묶음(2026. 11. 9. 받음)의 straffeloven(2005)으로 대조했다.

제도 미수 처벌의 문턱을 세 나라가 다르게 긋는다. 스웨덴은 범죄마다 따로 정한 때(23장 1 §), 덴마크는 달리 정하지 않으면 징역 4개월을 넘는 형을 선고할 수 있는 범죄(§ 21 Stk. 3), 노르웨이는 징역 1년 이상에 해당할 수 있는 범죄(§ 16 1항)다. 덴마크·노르웨이는 형의 무게로, 스웨덴은 조문마다 정한다.

straffeloven § 21 Stk. 3 (DK) · straffeloven § 16 første ledd (NO)

스웨덴어
döms för försök till brottet om sådant ansvar är särskilt föreskrivet

덴마크어
For så vidt ikke andet er bestemt, straffes forsøg kun, når der for lovovertrædelsen kan idømmes en straf, der overstiger fængsel i 4 måneder.

노르웨이어
Den som har forsett om å fullbyrde et lovbrudd som kan medføre fengsel i 1 år eller mer, og som foretar noe som leder direkte mot utføringen, straffes for forsøk, når ikke annet er bestemt.

낱말 세 나라 모두 가담자를 같은 처벌 규정 아래 둔다. 덴마크는 스웨덴과 같은 옛 짝말 「råd eller dåd」에 「tilskyndelse」(부추김)를 더하고 같은 항 둘째 문장에서 형을 줄일 길을 연다(스웨덴은 23장 5 §). 노르웨이는 「medvirker」 한 낱말로 적는다. 가담의 이름: medverkan ↔ medvirken ↔ medvirkning. straffeloven § 23 Stk. 1 (DK) · straffeloven § 15 første ledd (NO)

스웨덴어 — även den som har främjat gärningen med råd eller dåd dömas till ansvar

덴마크어 — Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Straffen kan nedsættes for den, der kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når forbrydelsen ikke er fuldbyrdet eller en tilsigtet medvirken er mislykkedes.

노르웨이어 — Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt.

철자 정당방위의 기준어가 세 나라에서 모양과 뜻이 닮았다(어원은 확인하지 않았다) — uppenbart oförsvarlig ↔ åbenbart … forsvarligt ↔ åpenbart … forsvarlig. 이름은 철자만 다르다: nödvärn ↔ nødværge ↔ nødverge. 덴마크·노르웨이는 「필요한 한도」(nødvendige·nødvendig)를 따로 요건으로 적고, 덴마크는 스웨덴처럼 「påbegyndt eller overhængende」(시작되었거나 임박한) 공격을 든다. 노르웨이 § 18 1항 끝의 「angriperens skyld」(공격자의 책임)에 skyld 가 나온다 — 스웨덴 형법전의 skuld(빚)와 다른 쓰임이다. straffeloven § 13 Stk. 1 (DK) · straffeloven § 18 første ledd (NO)

스웨덴어 — En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den … är uppenbart oförsvarlig.

덴마크어 — Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.

노르웨이어 — En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep, ikke går lenger enn nødvendig, og ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld.

제도 긴급피난의 저울이 다르다. 스웨덴 24장 4 § 는 「oförsvarlig」 한 낱말로, 덴마크 § 14 는 위반이 「상대적으로 덜 중요한」 (forholdsvis underordnet betydning) 것일 것으로, 노르웨이 § 17 는 다른 방법으로 피할 수 없고 피하려는 위험이 「훨씬 큰」 (langt større) 것일 것으로 적는다. 이름: nöd ↔ nødret ↔ nødrett. straffeloven § 14 Stk. 1 (DK) · straffeloven § 17 første ledd (NO)

스웨덴어
En gärning som någon … begår i nöd utgör brott endast om den … är oförsvarlig.

덴마크어
En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning.

노르웨이어
En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen.

독일어와 다른 점

독일어판 자료집을 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다. 독일 조문은 gesetze-im-internet 에서 연 것만 견준다.

	스웨덴어	독일어	차이
≠	skuld	Schuld	스웨덴 형법전의 skuld 는 빚(11장 4 §)이다. 독일 형법 § 46 의 Schuld(책임)는 스웨덴 조문에서 skyldig·uppsåt·oaktsamhet·「ligga till last」 로 나뉜다.
≠	nödvärn	Notwehr	독일 § 32 는 「nicht rechtswidrig」 (정당화), 스웨덴 24장 1 § 는 「분명히 정당화할 수 없을 때만 범죄」 로 반대쪽에서 경계를 긋는다.
≠	främja med råd eller dåd	Beihilfe	독일 § 27 은 방조범의 형을 반드시 감경(§ 49 1항), 스웨덴은 같은 처벌 규정에 가볍게 할 수 있음(23장 5 §).
≠	frivilligt	freiwillig	같은 낱말, 같은 효과(미수를 처벌하지 않음 — § 24). 스웨덴은 예비·음모까지 같은 조에 넣는다.

≠	fängelse	Freiheitsstrafe	형 이름의 짝은 Freiheitsstrafe(§ 224 등)다. 모양이 닮은 Gefängnis와 짝짓지 않는다.
≠	försök	Versuch	독일 § 22 는 직접 착수(unmittelbar ansetzt), 스웨덴 23장 1 § 는 착수 + 위험(fara) 요건.

가짜 친구 · skuld — 형법전에서는 빚이지 책임(Schuld)이 아니다

스웨덴 형법전 통합본에서 낱말 skuld(skuldens 포함)는 세 곳에 나온다 — 11장 2 § 의 「uppger obefintlig skuld」(없는 빚을 있다고 적는), 11장 4 § 의 「gynnar en viss borgenär genom att betala skuld som inte är förfallen」(변제기가 되지 않은 빚을 갚아 특정 채권자를 유리하게 하는 자)와 「vid skuldens tillkomst」(빚이 생길 때). 모두 빚이다. skuld 로 시작하는 합성어 skuldebrev·skulduppgörelse·skuldsanering 도 빚 쪽이다(2026. 11. 10. 통합본 전문 검색).

독일 형법 § 46 1항 「Die Schuld des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe」(행위자의 책임이 형량의 기초다)의 Schuld 는 비난 가능성으로서의 책임이다. 스웨덴 형법전에서 그 자리는 다른 낱말들이 맡는다 — 죄책은 형용사 skyldig(「gjort sig skyldig till brott」 — 30장 4 § 2항), 고의·과실은 uppsåt·oaktsamhet(1장 2 §·3장 7 § — 2·8장), 책임을 돌리는 말은 「ligger honom eller henne till last」(23장 4 § 3항).

그래서 독일어 독자가 스웨덴 판결이나 교과서에서 skuld 를 보면 Schuld(책임)로 읽기 쉽다. 이 책이 인용한 형법전 조문 안에서는 그렇게 읽을 곳이 없다. 혼인법전 1장 3 § 의 「svarar för sina skulder」(자기 빚에 책임진다 — 10장)도 같은 빚이다. 형법 이론서의 skuld 용법은 이 책이 대조하지 않았다.

노르웨이 straffeloven § 18 1항의 「angriperens skyld」(공격자의 책임)처럼 이웃 노르웨이어 skyld 는 책임 쪽으로도 쓰인다 — 철자가 닮은 세 낱말(skuld·skyld·Schuld)의 뜻을 조문마다 확인한다.

> Den som, då han eller hon är på obestånd, gynnar en viss borgenär genom att betala skuld som inte är förfallen … 11 kap. 4 § BrB

요령 형법전의 skuld 는 「빚」. 「유죄다」는 vara skyldig(till brott), 「책임」은 조문이 말하는 대로 uppsåt·oaktsamhet·ansvar 로 옮긴다.

S3 다시 보기 — 형법전의 수동 döms för·dömas till, 조문의 har 생략, ha att + 부정사, 비교급과 앞토 o-

형법전은 처벌을 사람 주어 없이 s-수동으로 적는다 — 「döms för försök」(~죄로 처벌된다), 「Det får dömas till lindrigare straff」(더 가벼운 형을 선고할 수 있다). 종속절의 완료는 har 를 빼기도 하고(이 장의 fullbordats·fyllt·gjort sig skyldig), 의무의 옛 꼴은 ha att + 부정사(har att lyda)다. 기준어는 비교급(lindrigare·svårare)과 앞토 o-(oförsvarlig)로 만든다.

- döma för + 죄명 / döma till + 형 — 「döms för försök till brottet」(23장 1 §), 「döms … för förberedelse」(2 §), 「Rätten får då döma till lindrigare straff」(29장 7 §). 한 문장에 둘을 다 쓸 수 있다: döms för rån till fängelse.
- 사람 주어 없는 수동 — 「Det får dömas till lindrigare straff」(23장 5 §), 「ska … särskilt beaktas」(29장 3 §), 「ska hänsyn tas till」(29장 7 §). 법원이 하는 일이지만 조문은 행위자를 적지 않는다.
- har 생략 — 「utan att brottet fullbordats」(23장 1 §), 「innan han eller hon fyllt arton år」(29장 7 §), 「att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig」(30장 4 §), 「den som olovligen trängt in」(24장 1 §). 종속절에서만 빠지고 동사는 supinum 그대로다.
- ha att + 부정사 — 「har att lyda ordern」(24장 8 §). 조동사(ska·får)는 att 없이 부정사를 받지만 ha att 은 att 가 있어야 한다. 지금 말로는 måste lyda.
- 기준어 만들기 — 비교급 lindrigare·svårare(23장 5 §·30장 1 §), 앞토 o- 의 oförsvarlig(24장)·olovligen(24장 1 § 2항 3호). uppenbart 가 붙으면 문턱이 달라진다(1 § uppenbart oförsvarlig / 4·7 § oförsvarlig).
- 소유 관계사 vars — 「den under vars lydnad han står」(24장 8 §): vars 는 앞 명사(den)를 받아 「그의」. 전치사를 앞에 둔 관계절은 vilken — 「den mot vilken den riktas」(24장 7 §).

표로 보기

조문의 꼴	지금 말·풀이	뜻
döms för försök	s-수동 + för 죄명	미수로 처벌된다
döms till fängelse	s-수동 + till 형	징역형을 선고받는다
Det får dömas till …	형식 주어 det + får + s-수동 부정사	~을 선고할 수 있다
utan att brottet fullbordats	har 생략 · s-수동 supinum	범죄가 완성되지 않고

har att lyda	ha att + 부정사 = måste	따라야 한다
lindrigare · svårare	비교급 -are	더 가벼운 · 더 무거운
oförsvarlig	앞토 o- + försvarlig	정당화할 수 없는
under vars lydnad	소유 관계사 vars	그의 복종 아래

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Han döms för försök till rån.

주어 · s-수동 현재 · för + 죄명 · till + 범죄

그는 강도 미수로 처벌된다.

Det får dömas till lindrigare straff.

형식 주어 · 조동사 + s-수동 부정사 · till + 비교급 · 명사 · 중성 복수 무변화

더 가벼운 형을 선고할 수 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Han döms till försök till rån.~~	Han döms för försök till rån.	죄명은 för, 형은 till. 미수는 죄명 쪽이다.
~~Han har lyda ordern.~~	Han har att lyda ordern.	의무의 ha 는 att + 부정사를 받는다. 지금 말로는 Han måste lyda ordern.
~~ett mer lindrig straff~~	ett lindrigare straff	-ig 형용사의 비교급은 -are, 성·수에 따라 바뀌지 않는다.
~~Det kan läggas honom till skuld.~~	Det kan läggas honom till last.	책임을 돌리는 관용구는 till last. 형법전의 skuld 는 빚이다(가짜 친구 상자).

말해 보기 — 학회에서 스웨덴 형법 총칙을 설명할 때

미수·정당방위·제재를 설명하는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Försök är straffbart bara när det är särskilt föreskrivet för brottet.

미수는 그 범죄에 따로 정해 둔 때에만 처벌됩니다.

bara när = ~일 때만(23장 1 §)

Den som har hjälpt till med råd eller dåd döms enligt samma straffbestämmelse.
조언이나 행동으로 도운 사람은 같은 처벌 규정으로 처벌됩니다.

hjälpa till = 거들다

En handling i nödvärn är brottslig först när den är uppenbart oförsvarlig.
정당방위 행위는 분명히 정당화할 수 없을 때에야 범죄가 됩니다.

först när = ~일 때에야

Påföljd är ett vidare begrepp än straff.
제재(påföljd)는 형벌(straff)보다 넓은 개념입니다.

vidare = vid(넓은)의 비교급

Från vilken ålder är man straffrättsligt ansvarig i Korea?
한국에서는 몇 살부터 형사 책임을 집니까?

Från vilken ålder = 몇 살부터

출처 상자 — 형법전 통합본의 판 표지, 덴마크·노르웨이, 독일 조문

스웨덴 조문은 riksdagen 오픈데이터의 형법전 통합본 BrB(1962:700, 머리 「Ändrad: t.o.m. SFS 2026:1656」)를 2026년 11월 7일 기준으로 대조했다. 이 통합본에는 시행일이 정해지지 않은 개정이 있다 — 1장 3 §·27장 1 § 는 판이 둘, 26장 1 § 는 시행 전 판이라 인용하지 않았고, 27장에는 장 전체의 폐지 예정 표지(lag 2026:1654)가 있다. 이 장이 인용한 조에는 판 표지가 없다.

skuld 의 쓰임은 같은 통합본의 전문 검색(2026. 11. 10.)으로 셌다 — 낱말 skuld·skuldens 는 11장 2 § 한 곳과 4 § 두 곳(합성어는 세지 않음), 합성어 skuldebrev·skulduppgörelse·skuldsanering 은 빚 쪽이다. 판결·교과서의 용법은 세지 않았다.

덴마크 형법 straffeloven 은 retsinformation 의 LBK 1294/2025 로 대조했다. 검색 결과가 이 통합본을 현행으로 표시하고, 메타데이터가 적는 뒤 개정법 넷(LOV 263/2026·358/2026·764/2026·766/2026)은 인용한 § 13·14·21·23 을 바꾸지 않았다(개정법 XML, 2026. 11. 10. 확인).

노르웨이 형법 straffeloven(LOV-2005-05-20-28)은 Lovdata 가 NLOD 2.0 으로 공개하는 법령 묶음(2026. 11. 9. 받음)으로 글자를 대조했다.

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 7일 기준 시행일판 형법(2026년 10월 2일 시행판)과 형사소송법이다. 독일 조문은 gesetze-im-internet 의 형법 §

3·19·22·24·25·26·27·30·32·34·46·78·224 를 2026년 11월 10일에 열어 견주었다.

brottsbalken (riksdagen) · straffeloven LBK 1294/2025 (retsinformation) · straffeloven 2005 (Lovdata)

확인 문제 8

1. 스웨덴 형법전에서 낱말 skuld 는 어떤 뜻으로 쓰였나(이 책이 센 통합본 기준)?

- 형사 책임
- **빚**
- 고의
- 과실

11장 4 § 「betala skuld som inte är förfallen」. 죄책은 skyldig, 고의·과실은 uppsåt·oaktsamhet 로 적는다. 독일 형법 § 46 의 Schuld(책임)와 짝이 맞지 않는다.

2. 23장 1 § 에서 미수로 처벌되는 요건이 아닌 것은?

- 실행의 착수
- 처벌 규정이 따로 있을 것
- 위험(fara) 또는 우연히 사라진 위험
- **결과가 발생했을 것**

미수는 「utan att brottet fullbordats」 — 완성되지 않은 경우다. 같은 조 2항은 관청의 단속 조치로 위험이 없던 경우도 미수로 처벌한다.

3. 23장 3 § — 자의로 범죄의 완성을 막은 자는?

형을 감경한다

미수·예비·음모로 처벌하지 않는다

형을 면제할 수 있다

기수로 처벌한다

「ska inte dömas för försök, förberedelse eller stämpling」. 한국 제26조는 「형을 감경하거나 면제한다」로 다르다.

4. 「främjat gärningen med råd eller dåd」를 한 자는?

처벌하지 않는다

같은 처벌 규정으로 책임을 진다 — 형을 줄이는 길은 5 § 가 연다

언제나 형을 감경한다

징역만 선고한다

23장 4 § 1항. 5 § 는 강요로 가담한 자, 적게 가담한 자 등에 「får」(할 수 있다)로 가벼운 형을 연다. 같은 항 둘째 문장은 다른 법률의 행위에는 징역이 정해진 때로 한정한다.

5. 24장 1 § 의 정당방위 — 범죄가 되는 경우는?

공격이 끝난 뒤의 모든 반격

분명히 정당화할 수 없을 때(uppenbart oförsvarlig)

재산을 지킬 때

상대가 무기를 들지 않았을 때

「utgör brott endast om … är uppenbart oförsvarlig」. 긴급 상태(4 §)와 승낙(7 §)은 「uppenbart」 없이 oförsvarlig 다.

6. 「Han har att lyda ordern」의 har att lyda 는?

따른 적이 있다

따라야 한다

따를 수 있다

따르지 않았다

ha att + 부정사는 의무의 옛 꼴이다(24장 8 §). 지금 말로는 måste lyda. 완료(har lytt)와 혼동하지 않는다.

7. påföljd 와 straff 의 관계는?

같은 말이다

påföljd 가 더 넓다 — 형벌과 villkorlig dom·skyddstillsyn 등을 묶는다

straff 가 더 넓다

påföljd 는 민사 제재다

30장 1 § 가 징역·보안구금과 villkorlig dom·skyddstillsyn 을 모두 påföljd 로 견준다. 한국 제41조는 형의 종류를 열거한다.

8. 35장 1 § 의 두 시효는?

민사 시효와 형사 시효

범죄의 시효(선고 불가)와 제재의 시효(집행 불가)

1년 시효와 5년 시효

검사의 시효와 법원의 시효

「När ett brott preskriberas får en påföljd inte längre dömas ut … När en påföljd preskriberas får påföljden inte längre verkställas」. 한국은 공소시효(형사소송법 제249조)와 형의 시효(형법 제77·78조)를 다른 법에 둔다.

소송 절차

Rättegången

스웨덴 소송법전(rättegångsbalken, RB)은 1942년 법이라 옛 꼴이 짙다 — 「Dom äge … rättskraft」, 「må upptagas」, 「Förlikas parterna …, och begära de …」. 이 장은 소송이 시작되어 판결로 끝나기까지의 낱말을 순서대로 읽는다. 민사는 소장(ansökan om stämning)과 청구(yrkande)·준비(förberedelse)·조정(medling)·본안 변론(huvudförhandling)·증거(bevisning), 형사는 국가 소추(allmänt åtal)·수사(förundersökning)·공소 제기(väcka åtal)·구두주의(muntlig). 그리고 판결의 순간 — 합의(överläggning)·표결(omröstning)·판결의 기재 순서(domskäl, 17:7)·소수의견의 통지(skiljaktig mening, 17:9)·기판력(rättskraft)과 확정(laga kraft)을 읽는다. 기판력과 확정은 다른 말이다 — rättskraft ≠ laga kraft. 독일어 독자에게는 klagan 이 걸린다. 스웨덴 소송의 소는 talan 이고 klagan·överklaga 는 판결에 대한 불복 쪽이다. 한국 민사소송법·형사소송법·법원조직법과 나란히 놓고, 덴마크·노르웨이는 「다를 때만」 상자에서 견준다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Har skiljaktig mening förekommit, skall denna meddelas parterna på samma tid och sätt som domen. 17 kap. 9 § RB
   소수의견이 있었으면 그것을 판결과 같은 때 같은 방법으로 당사자에게 알려야 한다.
2. Part, som tappar målet, skall ersätta motparten hans rättegångskostnad, om ej annat är stadgat. 18 kap. 1 § RB
   달리 정한 것이 없으면 소송에서 진 당사자는 상대방의 소송비용을 배상하여야 한다.
3. Innan dom beslutas, skall överläggning hållas. 17 kap. 9 § RB
   판결을 정하기 전에 합의를 하여야 한다.

표제어 20

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 7. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

p. 12.1

[2] domskäl ['dʊmˌɧɛːl] 판결 이유 ★★★

조문어 **domskäl** | 일상·강의 **domskäl** | 억양 근거 nst

dom(판결) + skäl(이유, 1장) — 학습용 분해. 사전 표제가 없어 관사 칸을 비우고, 끝 요소 skäl 로 중성(ett skäl — 1장)으로 본다. 판결의 결말인 주문은 domslut(3호)으로, 이 책 제목 후보이기도 하다(16장). 같은 조 2항: 상급심 판결은 필요한 만큼 하급심 판결을 요약해 담아야 한다. 3항: 불복이나 회복 신청을 할 수 있으면 그때 지킬 것을 판결에 적는다. 17장 12 § 는 종국 결정에도 이 조를 필요한 만큼 적용한다.

쉬운 예

Domskälen var korta.

판결 이유는 짧았다.

실무 예

I domskälen redogör rätten för bevisningen.

판결 이유에서 법원은 증거를 설명한다.

원문

> En dom skall avfattas skriftligen och i skilda avdelningar ange 1. domstolen samt tid och ställe för domens meddelande, 2. parterna samt deras ombud eller biträden, 3. domslutet, 4. parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som dessa grundats på och 5. domskälen med uppgift om vad som är bevisat i målet. — 17 kap. 7 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 판결은 서면으로 작성하고 따로 나눈 부분에 다음을 적어야 한다. 1. 법원과 판결 선고의 때와 곳, 2. 당사자와 그 대리인 또는 보조인, 3. 주문, 4. 당사자의 청구와 항변 및 그 근거가 된 사정, 5. 사건에서 증명된 것을 밝힌 판결 이유.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En dom skall avfattas skriftligen	주어 + 조동사 skall + s-수동 부정사 avfattas 「작성되다」	판결은 서면으로 작성하여야 한다
och i skilda avdelningar ange	둘째 부정사 ange 「적다」(skall 이 함께 받는다) — i skilda avdelningar 「따로 나눈 부분에」	그리고 따로 나눈 부분에 ~을 적어야 한다
1. domstolen samt tid och ställe för domens meddelande,	1호 — samt 「및」(조문의 이음말)	법원과 판결 선고의 때와 곳

2. parterna samt deras ombud eller biträden,	2호 — ombud·biträde(2장)	당사자와 그 대리인 또는 보조인
3. domslutet,	3호 — 주문(domslut + 정관사)	주문
4. parternas yrkanden och invändningar	4호 — yrkande(청구)·invändning(항변)	당사자의 청구와 항변
samt de omständigheter som dessa grundats på och	앞 조각에 이어지는 부분 — 관계절의 전치사 på 가 끝에, har 를 뺀 grundats	및 그 근거가 된 사정
5. domskälen med uppgift om vad som är bevisat i målet.	5호 — med uppgift om 「~을 밝혀」	사건에서 증명된 것을 밝힌 판결 이유

순서가 법정되어 있다 — 주문(3호)이 청구(4호)와 이유(5호)보다 앞이다. 스웨덴 판결이 「DOMSLUT」을 먼저 싣는 근거가 이 조다(16장).

문형

i domskälen + 동사

판결 이유에서 ~하다

1. redogöra för + 명사 — ~을 설명하다(이유의 동사).
2. Tingsrätten gör följande bedömning — 이유의 머리말 꼴(16장).
3. 주문은 domslut, 이유는 domskäl.

I domskälen redogör rätten för sin bedömning.
판결 이유에서 법원은 자기 판단을 설명한다.

Domslutet kommer före domskälen.
주문이 판결 이유보다 앞에 온다.

문법 S2 · 합성어 dom + skäl — 복수도 domskäl

~~domskälar~~ (비문)

domskäl / domskälen

끝 요소 skäl 이 중성이고 복수 무변화라(1장) domskäl 도 복수 꼴이 같다. 정관사 복수는 domskälen. 같은 dom- 계열: domslut(주문)·domstol(법원)·domare(판사).

한국이라면? ≠ 판결서의 기재사항 · 민사소송법 제208조

한국 제208조 1항은 「당사자와 법정대리인」 → 「주문」 → 「청구의 취지 및 상소의 취지」 → 「이유」 → 변론 종결 날짜 → 「법원」 순이다. 주문이 이유보다 앞인 점은 같고, 스웨덴은 법원·때·곳을 맨 앞에 둔다.

독일어와 비교 ≠ Entscheidungsgründe

독일 민사소송법 § 313 1항은 당사자 → 법원·법관 → 변론 종결일 → 주문(Urteilsformel) → 사실(Tatbestand) → 이유(Entscheidungsgründe) 순으로 적는다. 스웨덴 17장 7 § 도 주문이 이유 앞이지만, 사실과 이유를 따로 세우지 않고 청구·항변 다음에 domskäl 을 둔다.

---

p. 12.2

[2] skiljaktig ['ɧɪlj,aktɪg] 다른(skiljaktig mening 소수의견) ★★★

조문어 **skiljaktig** | 일상·강의 **avvikande** | 억양 근거 lexin

형용사(skiljaktigt·skiljaktiga). skilja(가르다) + -aktig — 학습용 분해. 「skiljaktig mening」은 표결에서 다수와 다른 의견이다. 16장 1 § 1항: 합의에서 의견이 갈리면 표결을 하고, 3항: 각자 자기 의견의 이유를 밝힌다. 16장 2 § 3항(옛 꼴 「vare han skyldig」): 앞선 표결에서 진 법관도 다음 표결에 참여해야 한다. 17장 9 § 의 나머지 항은 판결의 시점 — 본안 변론 당일 또는 다음 평일까지 합의하고, 시간이 필요하면 미룰 수 있으나 특별한 장애가 없으면 변론 종결 뒤 2주 안에 서면으로 선고한다.

쉬운 예

Två ledamöter var skiljaktiga.

구성원 둘이 다른 의견이었다.

실무 예

Justitierådet var skiljaktigt och ville fastställa hovrättens dom.

그 대법관은 소수의견이었고 항소법원 판결을 유지하려 했다.

원문

> Har skiljaktig mening förekommit, skall denna meddelas parterna på samma tid och sätt som domen. — 17 kap. 9 § 6 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 소수의견이 있었으면 그것을 판결과 같은 때 같은 방법으로 당사자에게 알려야 한다.

문형

vara skiljaktig (i fråga om …)

(~에 관하여) 다른 의견이다

1. 형용사라 주어에 맞춘다: domaren var skiljaktig, justitierådet var skiljaktigt(중성), de var skiljaktiga.
2. 명사구: skiljaktig mening — 소수의견.

3. 판결 끝의 「SKILJAKTIG MENING」 절에 실린다(16장).
Rådmannen var skiljaktig i fråga om påföljden.
그 판사는 형사 제재에 관해 다른 의견이었다.

Den skiljaktiga meningen fogas till domen.
소수의견은 판결에 덧붙여진다.

한국이라면? ≠ 대법관의 의사표시 · 법원조직법 제15조

한국 법원조직법 제15조는 「대법원 재판서(裁判書)에는 합의에 관여한 모든 대법관의 의견을 표시하여야 한다」 — 대법원 재판서의 규정이고, 제65조는 심판의 합의를 공개하지 않는다. 스웨덴 17장 9 § 6항은 심급을 적지 않고 판결의 통지 규정으로 둔다.

독일어와 비교 ≠ abweichende Meinung

독일 법원구성법 § 196 은 표결의 다수만 정한다(소수의견 공개 조문은 열지 않았다 — 미대조). 스웨덴 17장 9 § 6항은 소수의견을 판결과 같은 때 같은 방법으로 당사자에게 알리게 한다.

---

p. 12.3

en [2] omröstning, omröstningen, omröstningar 복수 -ar ['ɔmˌrœstnɪŋ] 표결

★★

조문어 **omröstning** | 일상·강의 **röstning** | 억양 근거 lexin

om + röst(목소리·표) + ning — 학습용 분해. 같은 조 1항: 판결·결정의 합의에서 의견이 갈리면 표결을 한다. 3항: 각자 자기 의견의 이유를 밝힌다. 16장 3 § 는 결정 기준 — 재판부 구성원 과반수가 지지한 의견이 이기고, 표가 반반이면 재판장의 표가 든 쪽이 이긴다. 2항 마지막 문장의 「dock … alltid」 은 1문(가장 젊은 자 먼저)의 예외다 — 사건을 준비한 구성원이 있으면 그가 먼저다.

쉬운 예
Omröstningen var jämn.
표결은 팽팽했다.

실무 예
Efter omröstning blev domen fällande.
표결 끝에 판결은 유죄가 되었다.

원문
Vid omröstningen ska den yngste i rätten yttra sig först. Därefter ska ledamöterna yttra sig allt eftersom de har säte i rätten. Ordföranden ska säga sin mening sist. Om någon av ledamöterna har berett målet ska dock han eller hon alltid säga sin mening först. — 16 kap. 1 § 2 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
표결에서는 재판부에서 가장 젊은 사람이 먼저 의견을 말한다. 그다음 구성원들이 재판부에 앉은 자리 차례대로 말한다. 재판장은 자기 의견을 마지막에 말한다. 다만 구성원 가운

데 누가 사건을 준비했으면 그 사람이 언제나 먼저 의견을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vid omröstningen ska den yngste i rätten yttra sig först.	Vid 구가 첫 자리 → ska 가 둘째(V2), den yngste 「가장 젊은 자」(최상급 옛 남성형 -e)	표결에서는 재판부에서 가장 젊은 사람이 먼저 말한다
Därefter ska ledamöterna yttra sig	Därefter 「그다음」 이 첫 자리 → V2	그다음 구성원들이 말한다
allt eftersom de har säte i rätten.	allt eftersom 「~하는 차례대로」, ha säte 「자리를 가지다」	재판부에 앉은 자리 차례대로
Ordföranden ska säga sin mening sist.	주어 Ordföranden(정관사 -n) + ska + 부정사	재판장은 자기 의견을 마지막에 말한다
Om någon av ledamöterna har berett målet	조건절 — har + supinum berett(bereda 「준비하다」)	구성원 가운데 누가 사건을 준비했으면
ska dock han eller hon alltid säga sin mening först.	주절 V2 + 예외 표지 dock(4장) — alltid 는 조문의 말	다만 그 사람이 언제나 먼저 의견을 말한다

순서가 넷이다 — 준비한 구성원(있으면) → 가장 젊은 자 → 자리 차례 → 재판장. 마지막 문장이 첫 문장의 예외라는 것을 dock 이 알린다.

문형

yttra sig (först / sist)

의견을 말하다(먼저 / 마지막에)

1. yttra sig — 의견을 밝히다(재귀). säga sin mening 과 같은 자리.
2. 순서 부사: först · därefter · sist.
3. 명사: yttrande(의견서), omröstning(표결).

Den yngste ledamoten yttrade sig först.
가장 젊은 구성원이 먼저 의견을 말했다.

Ordföranden sade sin mening sist.
재판장은 마지막에 자기 의견을 말했다.

문법 S4 · 시간 순서 부사가 첫 자리 — Därefter ska …

~~Därefter ledamöterna ska yttra sig.~~ (비문)

Därefter ska ledamöterna yttra sig.

Därefter(그다음)·Sedan·Först 가 문장 첫 자리에 오면 정동사(ska)가 바로 뒤, 주어는 그 뒤다(V2, 4장). 순서를 늘어놓는 조문에서 되풀이되는 꼴이다.

한국이라면? ≠ 합의의 방법 · 법원조직법 제66조

한국 법원조직법 제66조 1항은 합의심판을 「과반수로 결정한다」 고 하고 2항이 액수·형사에서 의견이 셋 이상일 때를 정한다. 제65·66조에는 의견을 말하는 순서가 없다. 스웨덴 16장 1 § 2항은 순서를, 3 § 는 반반일 때 재판장의 표를 정한다.

독일어와 비교 ≠ Abstimmung

독일 법원구성법 § 197 「der jüngere stimmt vor dem älteren … Wenn ein Berichterstatter ernannt ist, so stimmt er zuerst. Zuletzt stimmt der Vorsitzende」 — 젊은 쪽 먼저, 주심 먼저, 재판장 마지막인 뼈대가 같다. 독일은 직업 법관을 근무 연수로 세우고 참심원을 법관보다 먼저 세워 다르다.

---

en ²överläggning, överläggningen, överläggningar 복수 -ar ['øːvəˌlɛgnɪŋ]

합의(평의) ★★

조문어 **överläggning** | 일상·강의 **diskussion** | 억양 근거 lexin

över + lägga(놓다) + ning — 학습용 분해. 같은 조 2항: 본안 변론을 했으면 그날이나 다음 평일까지 합의하고 할 수 있으면 판결을 정해 선고한다. 사건의 성질상 시간이 필요하면 미룰 수 있으나 특별한 장애가 없으면 변론 종결 뒤 2주 안에 서면으로 작성해 알린다. 4항: 본안 변론 없이 끝나는 사건은 되도록 빨리 합의하고, 판결을 법원 사무국에 두어 알린다. 7항: 사건이 끝나면 당사자에게 결과를 서면으로 알린다.

쉬운 예

Rätten gick in i överläggning.

재판부는 합의에 들어갔다.

실무 예

Efter överläggningen meddelades domen.

합의 뒤에 판결이 선고되었다.

원문

> Innan dom beslutas, skall överläggning hållas. — 17 kap. 9 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 판결을 정하기 전에 합의를 하여야 한다.

문형

hålla överläggning

합의를 하다

1. hålla — 회의·심리를 열다: hålla huvudförhandling, hålla sammanträde.
2. 수동: överläggning hålls / skall hållas.
3. 판결을 정하다는 besluta dom, 선고하다는 avkunna dom.

Rätten håller överläggning direkt efter förhandlingen.
재판부는 변론 직후 합의를 한다.

Domen avkunnades samma dag.
판결은 같은 날 선고되었다.

문법 S4 · Innan 절이 첫 자리 — skall 이 둘째

~~Innan dom beslutas, överläggning skall hållas.~~ (비문)

Innan dom beslutas, skall överläggning hållas.

종속절(Innan dom beslutas)이 통째로 첫 자리를 차지하면 주절의 정동사(skall)가 둘째 자리에 온다(V2). 주어 överläggning 은 그 뒤다. hållas 는 s-수동 부정사 — 「hålla överläggning」(합의를 하다)의 수동.

한국이라면? ≠ 합의의 비공개 · 법원조직법 제65조

한국 법원조직법 제65조는 「심판의 합의는 공개하지 아니한다」. 스웨덴 17장 9 § 는 합의의 시점(1·2항)을 정하고, 합의에서 나온 소수의견을 당사자에게 알리게 한다(6항).

독일어와 비교 ≠ Beratung

독일 법원구성법 § 196 1항은 법원이 「mit der absoluten Mehrheit der Stimmen」 결정한다고 적는다. 합의(Beratung) 자체의 조문은 열지 않았다(미대조).

---

p. 12.5

en [2]talan, talan 복수 없음 ['tɑːlan] 소(訴)·청구 ★★★

조문어 **talan** | 일상·강의 **talan** | 억양 근거 lexin

통성, 정관사 꼴도 talan, 복수가 없다. 「väcka talan」(소를 제기하다), 「föra talan」(소송을 하다), 「talan om fastställelse」(확인의 소). 인용한 17장 11 § 1항의 rättskraft 는 기판력이다 — 「불복 기간이 지난 뒤」 생기는 효력으로 적었다. 확정(laga kraft — 다음 항)과 다른 말이다. 같은 조 2항은 상계에 쓴 채권의 판단에도 기판력을 주고(kvittning 항), 3항은 그렇게 판단된 문제를 다시 심리하지 못한다고 하며, 4항은 특별 구제 수단을 따로 둔다.

쉬운 예

Hon väckte talan mot bolaget.
그녀는 회사를 상대로 소를 제기했다.

실무 예

Tingsrätten ogillade talan.

지방법원은 청구를 기각했다.

원문

Dom äge, sedan tid för talan utgått, rättskraft, såvitt därigenom avgjorts den sak, varom talan väckts. — 17 kap. 11 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

판결은 불복 기간이 지난 뒤, 그 판결로 소가 제기된 사항이 판단된 한에서 기판력을 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Dom äge,	주어 Dom(관사 없음) + 옛 접속법 äge(= har, 3장)	판결은 가진다
sedan tid för talan utgått,	삽입 시간절 — sedan 「~한 뒤」, har 를 뺀 supinum utgått, tid för talan 「불복 기간」	불복 기간이 지난 뒤
rättskraft,	äge 의 목적어 — 기판력	기판력을
såvitt därigenom avgjorts den sak,	범위 såvitt 「~한 한에서」 + har 를 뺀 s-수동 supinum avgjorts, därigenom 「그것으로」	그 판결로 ~사항이 판단된 한에서
varom talan väckts.	관계부사 varom 「그것에 관하여」 + har 를 뺀 s-수동 supinum väckts	소가 제기된

「tid för talan」은 여기서 상소 기간(판결에 대한 불복의 기간)이다 — 같은 talan 이 「소」와 「불복의 소」 모두에 쓰인다. 기판력의 범위는 소가 제기된 사항(den sak, varom talan väckts)이다.

문형

väcka / föra talan (mot + 상대)

소를 제기하다 / 소송을 하다

1. väcka talan mot någon — ~를 상대로 소를 제기하다.
2. föra talan — 소송을 수행하다(옛 꼴 「tala å」 — 20장 6 §).
3. 판단: bifalla talan(인용) / ogilla talan(기각) / avvisa talan(각하).

Bolaget förde talan i hovrätten.

그 회사는 항소법원에서 소송을 했다.

> Domstolen avvisade talan.
> 법원은 소를 각하했다.

문법 S2 · talan — 정관사 꼴이 같고 복수가 없다

~~talanen~~ (비문)

talan

talan 은 정관사 단수도 talan 이다(사전 굴절 칸). 그래서 「Tingsrätten ogillade talan」 은 「그 청구를」 이다. 여러 청구는 talan 을 복수로 만들지 않고 käromål(청구 — 16장 2 §)이나 yrkanden 으로 쓴다.

한국이라면? ≠ 기판력의 객관적 범위 · 민사소송법 제216조

한국 제216조 1항은 「확정판결(確定判決)은 주문에 포함된 것에 한하여 기판력(旣判力)을 가진다」 — 주문으로 범위를 정한다. 스웨덴 17장 11 § 1항은 소가 제기된 사항(den sak, varom talan väckts)이 판단된 한에서라고 적고, 3항이 재심리를 막는다.

독일어와 비교 ≠ Klage

뜻의 짝은 독일어 Klage(소 — 민사소송법 § 253 「Die Erhebung der Klage」)다. 그런데 모양이 닮은 스웨덴어 klagan 은 소가 아니라 판결에 대한 불복 쪽 낱말이다(가짜 친구 상자). 기판력은 독일 § 322 의 Rechtskraft 가 rättskraft 와 짝이다.

---

p. 12.6

en ²laga ¹kraft ['lɑːga 'kraft] 확정(판결이 더 불복할 수 없게 됨) ★★★

조문어 **laga kraft** | 일상·강의 **laga kraft** | 억양 근거 lexin · lexin

laga 는 꼴이 바뀌지 않는 형용사(「적법한」)이고 kraft 는 「힘」(통성) — 「vinna laga kraft」(확정되다)로 관사 없이 쓴다. 같은 laga 가 「laga förfall」(정당한 사유 — 소송법전)에도 있다. 기판력은 rättskraft(talan 항). 인용한 1항 머리 뒤의 호: 1호 상급심이 직권으로 볼 소송 장애가 있는데 사건을 받은 경우, 2호 적법하게 소환되지 않고 소송도 하지 않은 자에게 판결한 경우 등, 3호 판결이 불명확해 어떻게 판단했는지 알 수 없는 경우, 4호 결과에 영향을 주었을 그 밖의 중대한 절차 위반. 2항: 4호를 새 사정으로 주장하면 그 전에 주장하지 못한 사정을 소명해야 한다.

쉬운 예 — Domen har vunnit laga kraft.
판결이 확정되었다.

실무 예 — Beslutet vann laga kraft efter tre veckor.
그 결정은 3주 뒤에 확정되었다.

원문

Dom som vunnit laga kraft skall efter klagan av den vars rätt domen rör på grund av domvilla undanröjas, 1. om målet har tagits upp trots att det har förelegat ett rättegångshinder, som högre rätt haft att beakta självmant vid ett överklagande, … — 59 kap. 1 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

확정된 판결은 그 판결이 권리에 관계되는 자의 청구가 있으면 절차상 중대한 하자(domvilla)를 이유로 취소하여야 한다. 1. 상급심이 불복에서 직권으로 고려해야 할 소송 장애가 있었는데도 사건을 받은 경우, …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Dom som vunnit laga kraft	주어 — 관계절 som + har 를 뺀 supinum vunnit(vinna laga kraft 「확정되다」)	확정된 판결은
skall efter klagan av den vars rätt domen rör	조동사 skall + efter klagan av 「~의 청구로」, vars 「그의」 관계사	그 판결이 권리에 관계되는 자의 청구가 있으면 ~하여야 한다
på grund av domvilla undanröjas,	이유 + s-수동 부정사 undanröjas 「취소되다」 (skall 의 부정사가 맨 끝)	절차상 중대한 하자를 이유로 취소
1. om målet har tagits upp trots att det har förelegat	1호 — har + s-수동 supinum tagits upp(분리 동사 ta upp), trots att 「~에도」	~이 있었는데도 사건을 받은 경우
ett rättegångshinder,	앞 조각에 이어지는 부분 — 소송 장애	소송 장애가
som högre rätt haft att beakta självmant	관계절 — har 를 뺀 haft + att 부정사 「고려해야 했던」, självmant 「직권으로」	상급심이 직권으로 고려해야 할
vid ett överklagande, …	vid 「~에서」 + överklagande(불복, 5장)	불복에서

부정사 undanröjas 가 문장 끝까지 밀려 있다 — skall 과 사이에 「efter klagan av …」·「på grund av domvilla」가 끼었다. 인용은 1항 머리와 1호이고 2~4호는 note 에 적었다.

문형

vinna laga kraft

확정되다

1. vinna · vann · vunnit — 「얻다」. 확정은 「법적 힘을 얻는」 것.
2. 확정된 판결: en dom som vunnit laga kraft / en lagakraftvunnen dom.
3. 기판력: domen äger rättskraft(17장 11 §).

Domen vann laga kraft i maj.
판결은 5월에 확정되었다.

Han var frånvarande av laga förfall.
그는 정당한 사유로 출석하지 못했다.

문법 S2 · laga 는 굴절하지 않는다 — vinna laga kraft

~~domen har vunnit lagan kraft~~ (비문)

domen har vunnit laga kraft

laga 는 꼴이 바뀌지 않는 형용사다(사전 굴절 없음). kraft 에도 관사를 붙이지 않는다. 짝: laga förfall(정당한 사유). 확정은 laga kraft, 기판력은 rättskraft — 한 낱말 차이로 제도가 갈린다.

한국이라면? ≠ 재심사유 · 민사소송법 제451조

한국 제451조 1항은 확정된 종국판결에 대한 재심 사유 열하나를 적고, 단서가 상소로 주장했거나 알고도 주장하지 않은 때를 뺀다. 스웨덴은 절차 하자의 취소(domvilla, 59장)와 새 증거 등에 의한 재심(resning, 58장 — 이 장 미대조)을 나눈다.

독일어와 비교 ≠ formelle Rechtskraft

독일 민사소송법 § 705 의 formelle Rechtskraft(불복 기간 전에는 생기지 않는다)가 laga kraft 의 자리다. 독일어는 형식적·실질적 Rechtskraft(§ 705·322)로 한 낱말을 나누고, 스웨덴어는 laga kraft 와 rättskraft 로 낱말을 나눈다.

p. 12.7

en [2]huvudförhandling, huvudförhandlingen, huvudförhandlingar 복수 -ar

['hʉːvədfœrˌhandlɪŋ] **본안 변론(공판)** ★★★

조문어 **huvudförhandling** | 일상·강의 **rättegång** | 억양 근거 lexin

huvud(머리·주된) + förhandling(협상·변론) — 학습용 분해. 같은 조 2항: 본안 변론 없이 끝나는 사건은 기록과 그 밖에 사건에서 나온 것에 근거한다. 1항의 「endast」는 판결에 참여할 법관의 범위를 정한다 — 변론 전체에 있던 법관만이고, 같은 항 넷째 문장이 43장 14 § 의 경우(변론 뒤에 얻은 것)를 더한다. 형사 사건의 본안 변론은 46장이다(muntlig 항).

쉬운 예

Huvudförhandlingen börjar i morgon.

본안 변론은 내일 시작한다.

실무 예

Vid huvudförhandlingen hördes tre vittnen.

본안 변론에서 증인 셋이 신문되었다.

원문

> Om huvudförhandling har hållits, skall domen grundas på vad som förekommit vid förhandlingen. I domen får delta endast domare som varit med om hela huvudförhandlingen. Om ny huvudförhandling har hållits, skall domen grundas på vad som förekommit vid den. I fall som avses i 43 kap. 14 § andra meningen får domen grundas även på vad som har inhämtats efter huvudförhandlingen. — 17 kap. 2 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 본안 변론을 했으면 판결은 변론에서 나온 것에 근거하여야 한다. 판결에는 본안 변론 전체에 있었던 판사만 참여할 수 있다. 새 본안 변론을 했으면 판결은 그 변론에서 나온 것에 근거하여야 한다. 43장 14 § 둘째 문장의 경우에는 본안 변론 뒤에 얻은 것에도 판결의 근거를 둘 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Om huvudförhandling har hållits,	조건절 — har + s-수동 supinum hållits	본안 변론을 했으면
skall domen grundas på vad som förekommit vid förhandlingen.	주절 V2 — s-수동 부정사 grundas på 「~에 근거하다」, har 를 뺀 förekommit	판결은 변론에서 나온 것에 근거하여야 한다
I domen får delta endast domare	I domen 이 첫 자리 → får 가 둘째, endast 가 주어 domare 를 한정	판결에는 ~판사만 참여할 수 있다
som varit med om hela huvudförhandlingen.	관계절 — har 를 뺀 varit med om 「~에 참여하다」	본안 변론 전체에 있었던
Om ny huvudförhandling har hållits,	셋째 문장 — 조건절	새 본안 변론을 했으면

skall domen grundas på vad som förekommit vid den.	주절 — vid den 「그것(새 변론)에서」	판결은 그 변론에서 나온 것에 근거하여야 한다
I fall som avses i 43 kap. 14 § andra meningen	넷째 문장 — s-수동 avses 「가리켜지다」, mening 「문장」	43장 14 § 둘째 문장의 경우에는
får domen grundas även på vad som har inhämtats	får + s-수동 부정사, även 「~에도」	~에도 판결의 근거를 둘 수 있다
efter huvudförhandlingen.	앞 조각에 이어지는 부분	본안 변론 뒤에 얻은 것

직접주의의 조문이다 — 근거는 변론에서 나온 것, 법관은 변론 전체에 있던 사람. 같은 항 넷째 문장이 예외(43장 14 §)를 연다. 「mening」은 여기서 「문장」이다(표결의 mening 「의견」과 같은 낱말).

문형

hålla huvudförhandling

본안 변론을 열다

1. hålla(열다) — 수동 huvudförhandling hålls / har hållits.
2. vid huvudförhandlingen — 본안 변론에서(전치사 vid).
3. utan huvudförhandling — 본안 변론 없이(서면 심리).

Målet avgjordes utan huvudförhandling.
그 사건은 본안 변론 없이 판단되었다.

Rätten håller huvudförhandling i juni.
법원은 6월에 본안 변론을 연다.

한국이라면? ≠ 변론의 필요성 · 민사소송법 제134조

한국 제134조 1항은 「당사자는 소송에 대하여 법원에서 변론하여야 한다」(결정으로 완결할 사건은 예외). 스웨덴 17장 2 § 는 변론을 한 경우 판결의 근거와 참여 법관을 변론에 묶고, 변론 없이 끝나는 길(2항)을 함께 적는다.

독일어와 비교 ≠ mündliche Verhandlung

독일 민사소송법 § 128 1항 「Die Parteien verhandeln über den Rechtsstreit vor dem erkennenden Gericht mündlich」 — 변론의 이름이 mündliche Verhandlung 이다. 스웨덴은 준비(förberedelse)와 본안 변론(huvudförhandling)을 이름으로 나눈다.

p. 12.8

en [1]förlikning, förlikningen, förlikningar 복수 -ar [fœˈlɪːknɪŋ] 화해 ★★

조문어 **förlikning** | 일상·강의 **uppgörelse** | 억양 근거 lexin

förlika(화해시키다) + -ning — 학습용 분해. 동사는 förlikas(화해하다 — s-꼴, 뜻은 능동). 화해의 확인은 판결(dom)로 한다 — 「stadfäster förlikningen … genom dom」. 42장 6 § 2항 5호는 준비 절차가 화해 가능성을 밝히는 것까지 목적으로 삼는다(yrkande 항).

쉬운 예

Parterna nådde en förlikning.

당사자들은 화해에 이르렀다.

실무 예

Tingsrätten stadfäste förlikningen genom dom.

지방법원은 화해를 판결로 확인했다.

원문

Förlikas parterna om det, varom tvistas, och begära de, att rätten stadfäster förlikningen, skall det ske genom dom. — 17 kap. 6 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

당사자들이 다툼의 대상에 관하여 화해하고 법원이 그 화해를 확인해 달라고 청구하면, 그것은 판결로 하여야 한다.

옛 철자 → 지금 철자

begära de → begär de

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Förlikas parterna om det,	om 없는 조건절 ① — s-꼴 동사 Förlikas 가 맨 앞	당사자들이 ~에 관하여 화해하고
varom tvistas,	관계부사 varom + 비인칭 수동 tvistas 「다투어지다」	다툼의 대상에
och begära de,	조건절 ② — 옛 복수형 begära(= begär), 주어 de 가 뒤	그리고 그들이 청구하면
att rätten stadfäster förlikningen,	begära 의 목적어 att 절 — stadfästa 「확인하다」	법원이 그 화해를 확인해 달라고
skall det ske genom dom.	주절 V2 — skall + ske 「이루어지다」, genom dom 「판결로」	그것은 판결로 하여야 한다

조건절 둘이 och 로 이어지고 둘 다 동사가 먼저다(Förlikas parterna … begära de …). 그다음 주절이 skall 로 시작한다 — 4장의 om 없는 조건절이 둘 겹친 꼴이다.

문형

stadfästa förlikning

화해를 확인하다

1. stadfästa — 확인·인가하다(stadfäste · stadfäst).
2. förlikas — 화해하다(s-꼴, 과거 förlikades).
3. träffa förlikning — 화해를 맺다.

Parterna förlikades före huvudförhandlingen.
당사자들은 본안 변론 전에 화해했다.

De träffade förlikning i hovrätten.
그들은 항소법원에서 화해를 맺었다.

문법 S3 · 옛 복수형 begära — 지금 begär

~~och begära de att rätten stadfäster förlikningen (지금 글로 쓸 때)~~ (부자연)

och begär de att rätten stadfäster förlikningen
비문이 아니다. 1942년 소송법전은 복수 주어(de)에 옛 복수형 begära 를 쓴다 — 10장 상속법전의 taga·skola·äro 와 같은 갈래. 지금 글에서는 단수·복수 같은 begär.

한국이라면? ≠ 화해조서의 효력 · 민사소송법 제220조

한국 제220조는 화해 등을 변론조서·변론준비기일조서에 적으면 「그 조서는 확정판결과 같은 효력을 가진다」 — 조서로 한다. 스웨덴 17장 6 § 는 당사자가 청구하면 화해의 확인을 판결(dom)로 한다.

독일어와 비교 ≠ Vergleich

독일 민사소송법 § 278 1항은 법원이 절차의 모든 단계에서 화해적 해결(gütliche Beilegung)에 마음을 써야 한다고 하고, 2항이 변론 전 화해 변론(Güteverhandlung)을 둔다. 스웨덴 42장 17 § 1항도 화해를 위해 힘쓰게 하고(medling 항), 17장 6 § 는 화해의 확인을 판결로 한다.

---

p. 12.9 en [2] **stämning**, stämningen, stämningar 복수 -ar ['stɛmnɪŋ]

소환(소송 개시) — ansökan om stämning 소장 ★★★

조문어 **stämning** | 일상·강의 **stämning** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 stämningar. 소송법에서는 법원이 상대방을 부르는 소환이고, 원고가 내는 것은 「ansökan om stämning」(소환 신청 = 소장)이다 — 합성어 stämningsansökan(45장 1 §).

같은 조 2항: 원고가 사건 처리에 바라는 것이 있으면 소장에 적는 것이 권고되고(bör), 3항: 원고나 대리인이 손수 서명해야 하며(skall), 4항: 서면 증거는 소장과 함께 내는 것이 권고된다(bör). 일상어 stämning(분위기)과 철자가 같다.

쉬운 예

Hon lämnade in en stämningsansökan.

그녀는 소장을 냈다.

실무 예

Tingsrätten utfärdade stämning på svaranden.

지방법원은 피고를 소환했다.

원문

En ansökan om stämning skall innehålla 1. ett bestämt yrkande, 2. en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet, 3. uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis samt 4. uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt. — 42 kap. 2 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

소장에는 다음을 적어야 한다. 1. 특정된 청구, 2. 청구의 근거로 주장하는 사정의 자세한 설명, 3. 주장하는 증거와 각 증거로 증명할 것, 4. 법원에 관할을 주는 사정 — 다만 관할이 그 밖의 주장에서 드러나면 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En ansökan om stämning skall innehålla	주어 En ansökan om stämning 「소장」 + skall + innehålla 「담다」	소장에는 ~을 적어야 한다
1. ett bestämt yrkande,	1호 — bestämt 「특정된·명확한」(과거분사 중성, yrkande 는 ett)	특정된 청구
2. en utförlig redogörelse för de omständigheter	2호 — redogörelse för 「~의 설명」	~사정의 자세한 설명
som åberopas till grund för yrkandet,	관계절 — s-수동 åberopas 「주장되다」, till grund för 「~의 근거로」	청구의 근거로 주장하는
3. uppgift om de bevis som åberopas	3호 — uppgift om 「~의 기재」	주장하는 증거

och vad som skall styrkas med varje bevis samt	styrkas 「증명되다」(s-수동 부정사)	그리고 각 증거로 증명할 것
4. uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig,	4호 — göra rätten behörig 「법원에 관할을 주다」(11장 behörig)	법원에 관할을 주는 사정
om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt.	4호의 예외 「om inte」 — framgå av 「~에서 드러나다」	다만 관할이 그 밖의 주장에서 드러나면 그렇지 않다

넷이 법정 기재 사항이다. 4호 끝의 「om inte」는 4호에만 걸린다. 한국 소장(당사자·청구취지·원인)과 달리 증거(3호)를 처음부터 적게 한다.

문형

ansöka om stämning (mot + 상대)

(~를 상대로) 소장을 내다

1. ansöka om — ~을 신청하다. 명사 ansökan om stämning = stämningsansökan.
2. 법원이 하는 일: utfärda stämning(소환장을 내다).
3. 형사도 같은 꼴: åklagaren ansöker om stämning(45장 1 §).

Käranden ansökte om stämning mot bolaget.

원고는 회사를 상대로 소장을 냈다.

Stämningsansökan kom in till tingsrätten i går.

소장은 어제 지방법원에 들어왔다.

한국이라면? ≠ 소장의 기재사항 · 민사소송법 제249조

한국 제249조 1항은 소장에 「당사자와 법정대리인, 청구의 취지와 원인을 적어야 한다」. 스웨덴 42장 2 § 는 특정된 청구·사정의 자세한 설명에 더해 증거와 증명 사항, 관할 사정을 법정 기재 사항으로 둔다.

독일어와 비교 ≠ Klageschrift

독일 민사소송법 § 253 2항은 소장에 「die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts」와 청구의 대상·원인, 「einen bestimmten Antrag」를 요구한다. 스웨덴 42장 2 § 의 열거에는 증거와 관할 사정이 들고, 당사자·법원 표시는 33장 1 § 의 공통 규정(「uppgift om domstolen samt parternas namn och hemvist」)이 요구한다 — 「ett bestämt yrkande」(특정된 청구)는 같은 자리다.

p. 12.10

ett [2]yrkande, yrkandet, yrkanden 복수 -n ['ʏrkandə] 청구(신청) ★★★

조문어 **yrkande** | 일상·강의 **krav** | 억양 근거 lexin

yrka(청구하다)의 -ande 명사 — 중성, 복수 yrkanden(-n). 짝 invändning(항변). 인용한 42장 6 § 2항은 민사 준비 절차(förberedelse)의 목적이다 — 11장의 förberedelse(예비)와 같은 낱말이 소송법에서는 「준비 절차」 다. 같은 조 1항: 소환장이 나가면 준비 절차를 한다. 3항: 법원은 빠른 판단을 목표로 준비를 이끌고, 4항: 특별한 사유가 없으면 일정표(tidsplan)를 만들며 당사자는 그것을 지킬 수 있는지 계속 확인한다.

쉬운 예

Rätten biföll yrkandet.

법원은 청구를 받아들였다.

실무 예

Käranden yrkade att svaranden skulle betala.

원고는 피고가 지급하여야 한다고 청구했다.

원문

> Förberedelsen har till syfte att klarlägga 1. parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som parterna åberopar till grund för sin talan, 2. i vad mån parterna är oense om åberopade sakförhållanden, 3. vilka bevis som skall läggas fram och vad som skall styrkas med varje bevis, 4. om ytterligare utredning eller andra åtgärder behövs före målets avgörande och 5. om det finns förutsättningar för förlikning eller annan samförståndslösning. — 42 kap. 6 § 2 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 준비 절차는 다음을 밝히는 것을 목적으로 한다. 1. 당사자의 청구와 항변 및 당사자가 자기 소의 근거로 주장하는 사정, 2. 당사자가 주장된 사실관계에 관하여 어느 범위에서 다투는지, 3. 어떤 증거를 내고 각 증거로 무엇을 증명할지, 4. 사건을 판단하기 전에 추가 조사나 그 밖의 조치가 필요한지, 5. 화해나 그 밖의 합의에 의한 해결의 여지가 있는지.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Förberedelsen har till syfte att klarlägga	ha till syfte att 「~을 목적으로 하다」 + klarlägga 「밝히다」	준비 절차는 ~을 밝히는 것을 목적으로 한다
1. parternas yrkanden och invändningar	1호 — yrkanden(복수 -n)·invändningar(항변)	당사자의 청구와 항변

samt de omständigheter som parterna åberopar	samt 「및」 + 관계절	및 당사자가 주장하는 사정
till grund för sin talan,	till grund för 「~의 근거로」, sin talan 「자기 소」	자기 소의 근거로
2. i vad mån parterna är oense om åberopade sakförhållanden,	2호 — i vad mån 「어느 범위에서」, oense 「의견이 다른」	주장된 사실관계를 어느 범위에서 다투는지
3. vilka bevis som skall läggas fram	3호 — 의문사절, s-수동 부정사 läggas fram 「제출되다」(분리 동사)	어떤 증거를 낼지
och vad som skall styrkas med varje bevis,	styrkas 「증명되다」	그리고 각 증거로 무엇을 증명할지
4. om ytterligare utredning eller andra åtgärder behövs	4호 — om 「~인지」(조건이 아니라 간접의문)	추가 조사나 그 밖의 조치가 필요한지
före målets avgörande och	앞 조각에 이어지는 부분	사건을 판단하기 전에
5. om det finns förutsättningar för förlikning	5호 — förutsättning för 「~의 전제·여지」	화해의 여지가 있는지
eller annan samförståndslösning.	samförståndslösning 「합의에 의한 해결」(합성어)	또는 그 밖의 합의에 의한 해결

4·5호의 om 은 「~인지」(간접의문)다 — 조건의 om 과 모양이 같다. 다섯 호가 쟁점 정리 → 다툼의 범위 → 증거 → 추가 조사 → 화해의 순이다.

문형

yrka att + 절 / yrka + 명사

~하라고 청구하다

1. yrka att svaranden ska betala — 절로 청구 내용을.
2. yrka ersättning — 명사로 바로.
3. 법원의 답: bifalla(인용) / ogilla(기각) yrkandet.

Svaranden bestred yrkandet.
피고는 청구를 다투었다.

Hon yrkade ersättning för rättegångskostnader.
그녀는 소송비용의 배상을 청구했다.

한국이라면? ≠ 증거신청의 채택여부 · 민사소송법 제290조

한국 제290조는 필요 없다고 본 증거를 조사하지 않을 수 있되 「당사자가 주장하는 사실에 대한 유일한 증거인 때에는 그러하지 아니하다」. 스웨덴은 준비 절차에서 증거와 증명 사항을 미리 밝히게 하고(42장 6 § 2항 3호), 증거 거절 사유를 35장 7 § 에 둔다(bevisning 항).

독일어와 비교 ≠ Antrag

독일 민사소송법 § 253 2항 2호 「einen bestimmten Antrag」와 스웨덴 42장 2 § 1호 「ett bestämt yrkande」가 같은 자리(특정된 신청·청구)다. 독일어 Antrag 은 행정 신청에도 쓰이고, 스웨덴어 행정 신청은 ansökan 이다(13장) — 낱말의 범위가 다르다.

p. 12.11

en [1]bevisning, bevisningen 복수 없음 [bəˈviːsnɪŋ] 증거(입증 활동) ★★

조문어 **bevisning** | 일상·강의 **bevis** | 억양 근거 lexin

bevisa(증명하다) + -ning — 학습용 분해. 복수가 없다 — 개별 증거는 ett bevis(복수 bevis). 「avvisa bevisning」은 증거를 받지 않는 것이다. 35장 1 § 는 1장에서 읽었다.

쉬운 예

Bevisningen var stark.
증거는 강했다.

실무 예

Rätten avvisade bevisningen.
법원은 그 증거를 받아들이지 않았다.

원문

> Rätten får avvisa bevisning 1. om den omständighet som en part vill bevisa är utan betydelse i målet, 2. om beviset inte behövs, 3. om beviset uppenbart skulle bli utan verkan, 4. om bevisningen med avsevärt mindre besvär eller kostnad kan föras på annat sätt, eller 5. om beviset trots rimliga ansträngningar inte kan tas upp och avgörandet inte bör fördröjas ytterligare. — 35 kap. 7 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 법원은 다음의 경우 증거를 받아들이지 않을 수 있다. 1. 당사자가 증명하려는 사정이 사건에서 의미가 없을 때, 2. 그 증거가 필요 없을 때, 3. 그 증거가 분명히 효과가 없을 때, 4.

그 증거를 훨씬 적은 수고나 비용으로 다른 방법으로 낼 수 있을 때, 5. 합리적인 노력에도 그 증거를 조사할 수 없고 판단을 더 늦추어서는 안 될 때.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Rätten får avvisa bevisning	주어 + får 「할 수 있다」 + 부정사 avvisa 「받지 않다·각하하다」	법원은 증거를 받아들이지 않을 수 있다
1. om den omständighet som en part vill bevisa	1호 — om 조건 + 관계절 som … vill bevisa	당사자가 증명하려는 사정이
är utan betydelse i målet,	utan betydelse 「의미가 없는」	사건에서 의미가 없을 때
2. om beviset inte behövs,	2호 — 종속절이라 inte 가 동사 앞	그 증거가 필요 없을 때
3. om beviset uppenbart skulle bli utan verkan,	3호 — skulle bli 「~이 될 것이다」	그 증거가 분명히 효과가 없을 때
4. om bevisningen med avsevärt mindre besvär eller kostnad	4호 — avsevärt mindre 「훨씬 적은」	그 증거를 훨씬 적은 수고나 비용으로
kan föras på annat sätt, eller	kan + s-수동 부정사 föras 「행해지다」	다른 방법으로 낼 수 있을 때
5. om beviset trots rimliga ansträngningar	5호 — trots 「~에도」	합리적인 노력에도
inte kan tas upp	kan + s-수동 부정사 tas upp(분리 동사)	조사할 수 없고
och avgörandet inte bör fördröjas ytterligare.	bör + s-수동 부정사 fördröjas	판단을 더 늦추어서는 안 될 때

「får」 — 거절은 법원의 재량이다. 5호는 두 조건(조사할 수 없음 + 더 늦출 수 없음)이 och 로 묶여 둘 다 필요하다.

문형

föra bevisning (om + 사정)

(~에 관해) 입증하다

1. föra bevisning — 증거를 내다, 입증하다.
2. avvisa bevisning — 증거를 받지 않다.
3. 개별 증거: ett bevis, 증인 vittne(2장), 서증 skriftligt bevis.

Käranden förde bevisning om skadan.
원고는 손해에 관해 입증했다.

Beviset behövdes inte.
그 증거는 필요 없었다.

한국이라면? ≠ 증거신청의 채택여부 · 민사소송법 제290조

한국 제290조는 필요 없다고 본 증거를 조사하지 않을 수 있되 유일한 증거면 예외다. 스웨덴 35장 7 § 는 거절 사유를 다섯으로 열거하고, 「유일한 증거」 예외를 적지 않는다.

---

p. 12.12

ett [2]åtal, åtalet, åtal 복수 무변화 ['oːˌtaːl] 공소(기소) — allmänt åtal 국가 소추

★★★

조문어 **åtal** | 일상·강의 **åtal** | 억양 근거 lexin

å + tal(말) — 학습용 분해. 중성, 복수 무변화. 「allmänt åtal」은 검사가 맡는 국가 소추의 범죄이고, 피해자의 소추(enskilt åtal)와 짝이다. 20장 1 § 는 불고불리 — 「Fråga om ansvar för brott må ej av rätten upptagas, med mindre åtal för brottet väckts」(공소가 없으면 법원은 범죄 책임을 심리하지 못한다), 다만 소송 중의 경미한 위반(förseelse i rättegången)은 공소 없이 다룬다(dock). 기소유예(åtalsunderlåtelse)를 정한 20장 7 § 는 통합본에 판이 둘이라 인용하지 않았다.

쉬운 예

Åtalet ogillades.
공소는 기각되었다.

실무 예

Åklagaren väckte åtal för stöld.
검사는 절도로 공소를 제기했다.

원문

Åklagare skall, om ej annat är stadgat, tala å brott, som hör under allmänt åtal. — 20 kap. 6 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
달리 정한 것이 없으면, 검사는 국가 소추에 속하는 범죄에 대해 공소를 제기하여야 한다.

옛 철자 → 지금 철자

ej → inte · tala å → föra talan om

문형

väcka åtal (för + 범죄)

(~죄로) 공소를 제기하다

1. väcka åtal för stöld — 죄명은 för(11장 döms för 와 같다).
2. 명사: åtalet ogillas(기각된다)·åtalet bifalls(인용 — 유죄).
3. 옛 꼴 tala å brott — 지금 말 föra talan om brott.

Brottet hör under allmänt åtal.
그 범죄는 국가 소추에 속한다.

Som huvudregel prövar rätten inte ansvar för brott utan åtal.
원칙적으로 법원은 공소 없이 범죄 책임을 심리하지 않는다(소송 중의 위반은 예외 — 20장 1 §).

한국이라면? ≠ 기소편의주의 · 형사소송법 제247조

한국 제247조는 검사가 「형법」 제51조의 사항을 참작하여 「공소를 제기하지 아니할 수 있다」 — 기소편의주의다. 스웨덴 20장 6 § 는 「skall」 로 소추 의무를 적고, 예외는 「om ej annat är stadgat」 에 맡긴다(기소유예 조문은 7 §).

독일어와 비교 ≠ öffentliche Klage

독일 형사소송법 § 152 2항은 검사가 법률에 달리 정한 것이 없으면 소추 가능한 모든 범죄에 개입할 의무를 진다고 한다(법정주의). 스웨덴 20장 6 § 도 「om ej annat är stadgat」 로 같은 꼴의 의무를 적는다. 독일어 이름은 「öffentliche Klage」 (§ 152 1항) — 스웨덴어는 åtal 한 낱말이다.

---

p. 12.13

en [2] förundersökning, förundersökningen, förundersökningar 복수 -ar

['fø:rəndəˌʂø:knɪŋ] **수사(예비 조사)** ★★

조문어 **förundersökning** | 일상·강의 **utredning** | 억양 근거 lexin

för(앞) + undersökning(조사) — 학습용 분해. 통성, 복수 förundersökningar. 같은 조 2항: 범죄를 밝힐 수 없는 것이 분명하면 시작하지 않아도 되고(dock), 4 a·4 b·22 § 의 경우도 그렇다. 3항: 고소가 있어야 국가 소추가 되는 범죄도 기다리는 것이 위험하면 고소 없이 시작할 수 있되 피해자에게 알리고, 피해자가 고소하지 않으면 그친다.

쉬운 예 — Polisen inledde en förundersökning.
경찰은 수사를 시작했다.

실무 예 — Förundersökningen lades ned i brist på bevis.
수사는 증거 부족으로 종결되었다.

원문

En förundersökning ska inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. — 23 kap. 1 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

고소나 그 밖의 이유로 국가 소추에 속하는 범죄가 저질러졌다고 볼 이유가 생기면 곧바로 수사를 시작하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En förundersökning ska inledas	주어 + ska + s-수동 부정사 inledas 「시작되다」	수사를 시작하여야 한다
så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl	så snart 「~하자마자」 + 형식 주어 det, angivelse 「고소」	고소나 그 밖의 이유로 ~하면 곧바로
finns anledning att anta	finnas anledning att 「~할 이유가 있다」 + anta 「추정하다」	~라고 볼 이유가 생기면
att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats.	att 절 — höra under 「~에 속하다」, har + s-수동 supinum förövats 「저질러졌다」	국가 소추에 속하는 범죄가 저질러졌다고

시작의 문턱은 「anledning att anta」(볼 이유)다 — 증명이 아니다. 같은 조 2·3항이 시작하지 않아도 되는 경우와 고소가 필요한 범죄를 다룬다.

문형

inleda / lägga ned förundersökning

수사를 시작하다 / 종결하다

1. inleda — 시작하다, lägga ned — 그만두다(분리 동사).
2. leda förundersökningen — 수사를 지휘하다.
3. anledning att anta — ~라고 볼 이유.

Åklagaren leder förundersökningen.
검사가 수사를 지휘한다.

Det fanns anledning att anta att ett brott hade begåtts.
범죄가 저질러졌다고 볼 이유가 있었다.

한국이라면? ≠ 수사·공소의 책임 · 형사소송법 제195조

한국 제195조 1항은 검사와 사법경찰관의 협력을 정하고 「검사는 공소제기 및 공소유지를 책임지고, 사법경찰관은 수사를 책임진다」(2026. 8. 4. 개정). 스웨덴 23장 1 § 는 수사를 시작할 의무를 주체 없이 s-수동으로 적는다.

독일어와 비교 ≠ Ermittlungsverfahren

독일 형사소송법 § 160 1항은 검사가 고발이나 그 밖의 길로 범죄 혐의를 알면 사실관계를 조사한다고 한다. 스웨덴 23장 1 § 는 같은 자리를 「förundersökning ska inledas」(예비 조사를 시작한다)로 적는다. 독일어 이름 Ermittlungsverfahren 은 § 160 문언에 없다(조 제목 「Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung」).

---

p. 12.14

[2] väcka ['vɛka] (소·공소를) 제기하다 — 본래 「깨우다」 ★★★

조문어 **väcka** | 일상·강의 **väcka** | 억양 근거 nst

약변화 väcker · väckte · väckt. 소송법에서는 「väcka talan」(소를 제기하다)· 「väcka åtal」(공소를 제기하다)· 「väcka fråga」(문제를 제기하다). 같은 조 2항: 법원은 검사와 협의해 검사에게 소환장을 내게 할 수 있고, 그때는 그 사본이 법원에 들어온 때 공소가 제기된 것으로 본다. 3항: 이미 공소가 제기된 행위에 대해 새 공소를 제기하지 못한다.

쉬운 예

Väckarklockan väckte mig.

자명종이 나를 깨웠다.

실무 예

Åklagaren väckte åtal i oktober.

검사는 10월에 공소를 제기했다.

원문

> Åtal väcks genom att åklagaren hos rätten skriftligen ansöker om stämning mot den som skall tilltalas. Åtal skall anses väckt när stämningsansökan kom in till rätten. — 45 kap. 1 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 공소는 검사가 법원에 피고인이 될 자에 대한 소환을 서면으로 신청하여 제기한다. 공소는 공소장이 법원에 들어온 때 제기된 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Åtal väcks genom att åklagaren hos rätten	s-수동 väcks + genom att 「~함으로써」, hos rätten 「법원에」	공소는 검사가 법원에 ~하여 제기한다
skriftligen ansöker om stämning	ansöka om stämning 「소환을 신청하다」(stämning 항)	서면으로 소환을 신청하여

mot den som skall tilltalas.	mot 「~를 상대로」 + 관계절 s- 수동 부정사 tilltalas 「기소되다」	피고인이 될 자에 대한
Åtal skall anses väckt	skall anses + 과거분사 väckt 「제기된 것으로 보다」	공소는 제기된 것으로 본다
när stämningsansökan kom in till rätten.	시간절 — komma in till 「~에 들어오다」 (분리 동사, 과거 kom in)	공소장이 법원에 들어온 때

「anses + 과거분사」 는 법률상 의제다 — 「väckt」 는 åtal(ett 명사)에 맞춘 과거분사 중성 꼴(väckt). 민사의 소장과 형사의 공소장이 같은 낱말 stämningsansökan 이다.

문형

väcka talan / åtal

소 / 공소를 제기하다

1. väcka talan mot någon — 민사, väcka åtal mot någon — 형사.
2. 수동: talan väcks, åtal väcks, åtal anses väckt.
3. 본래 뜻 「깨우다」 : väcka någon.

Talan väcktes vid tingsrätten.
소는 지방법원에 제기되었다.

Nytt åtal får inte väckas för samma gärning.
같은 행위로 새 공소를 제기할 수 없다.

문법 S3 · anses + 과거분사 — Åtal skall anses väckt

~~Åtal skall anses väcka.~~ (비문)

Åtal skall anses väckt.

anses(~로 여겨지다) 뒤의 보어는 과거분사이고 주어의 성·수를 따른다: åtalet anses väckt(중성 -t), talan anses väckt(통성 — väckt 도 같은 꼴), åtalen anses väckta(복수). 부정사 väcka 는 올 수 없다.

한국이라면? ≠ 공소제기의 방식과 공소장 · 형사소송법 제254조

한국 제254조 1항은 공소를 제기함에는 「공소장을 관할법원에 제출하여야 한다」 . 스웨덴 45장 1 § 는 검사의 소환 신청이 공소장이고, 그것이 법원에 들어온 때 공소 제기로 본다. 공소장의 기재 사항(45장 4 §)은 판이 둘이라 인용하지 않았다.

독일어와 비교 ≠ erheben

독일어는 「Klage erheben」(민사소송법 § 253 1항 「Die Erhebung der Klage」), 스웨덴어는 「väcka talan / åtal」 — 「깨우다」 동사를 쓴다. 독일 § 253 1항은 소의 제기를 서면의 「Zustellung」(송달)으로 하고, 스웨덴 45장 1 § 는 공소 제기를 소장이 법원에 들어온 때로 본다.

---

p. 12.15

[2] muntlig ['mʊntlɪg] 구두의(말로 하는) ★★

조문어 **muntlig** | 일상·강의 **muntlig** | 억양 근거 lexin

mun(입) + -tlig — 학습용 분해. 형용사(muntligt·muntliga), 부사 muntligen. 반대말 skriftlig(서면의 — 부사 skriftligen, 17장 7 §). 46장은 형사 사건의 본안 변론이다 — 1 § 는 사건을 부르면 법원이 최종 처리에 장애가 있는지 묻는다고 하고(43장 1 § 의 민사와 같은 문장), 5 § 가 구두주의를 둔다. 둘째 문장의 「endast om」 은 서면 사용의 문턱이다.

쉬운 예

Förhandlingen var muntlig.

변론은 구두로 진행되었다.

실무 예

Vittnet hördes muntligen vid huvudförhandlingen.

증인은 본안 변론에서 구두로 신문되었다.

원문

> Förhandlingen skall vara muntlig. Parterna får ge in eller läsa upp skriftliga inlagor eller andra skriftliga anföranden endast om rätten finner att det skulle underlätta förståelsen av ett anförande eller i övrigt vara till fördel för handläggningen. — 46 kap. 5 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 변론은 구두로 하여야 한다. 당사자는 법원이 그것이 진술의 이해를 돕거나 그 밖에 사건 처리에 이롭다고 볼 때에만 서면이나 그 밖의 서면 진술을 내거나 읽을 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Förhandlingen skall vara muntlig.	주어(통성 정관사 -en) + skall vara + 형용사 muntlig(통성 꼴)	변론은 구두로 하여야 한다
Parterna får ge in eller läsa upp	får + 부정사 둘 — ge in 「내다」·läsa upp 「읽다」(분리 동사)	당사자는 ~을 내거나 읽을 수 있다

skriftliga inlagor eller andra skriftliga anföranden	목적어 — inlaga 「서면」(복수 inlagor), anförande 「진술」	서면이나 그 밖의 서면 진술을
endast om rätten finner att det skulle	endast om 「~일 때에만」 + finna att 「~라고 보다」	법원이 그것이 ~라고 볼 때에만
underlätta förståelsen av ett anförande	skulle 의 부정사 ① — underlätta 「쉽게 하다」	진술의 이해를 돕거나
eller i övrigt vara till fördel för handläggningen.	skulle 의 부정사 ② — vara till fördel för 「~에 이롭다」	그 밖에 사건 처리에 이롭다고

원칙(첫 문장)과 예외의 문턱(둘째 문장의 endast om)이 같은 조에 있다. 법원의 판단(finner)이 기준이다.

문형

vara muntlig / skriftlig

구두로 / 서면으로 하다

1. 형용사 muntlig — 부사 muntligen(구두로).
2. 반대 skriftlig — 부사 skriftligen(17장 7 §, 45장 1 §).
3. muntlig förberedelse — 구두 준비(17장 9 § 3항).

Parterna anförde sina skäl muntligen.
당사자들은 이유를 구두로 진술했다.

Ansökan ska vara skriftlig.
신청은 서면으로 하여야 한다.

문법 S2 · 형용사 보어는 주어의 성을 따른다 — förhandlingen är muntlig / förhöret är muntligt

~~Förhöret skall vara muntlig.~~ (비문)

Förhöret skall vara muntligt.

vara 뒤의 형용사 보어도 주어에 맞춘다. förhandling 은 통성이라 muntlig, förhör(신문)은 중성이라 muntligt, 복수면 muntliga. 3장 vara 의 문법 상자와 같은 규칙이다.

한국이라면? ≠ 구두변론주의 · 형사소송법 제275조의3

한국 제275조의3은 「공판정에서의 변론은 구두로 하여야 한다」 — 원칙 문장이 같은 자리다. 스웨덴 46장 5 § 는 같은 조에서 서면을 내거나 읽을 수 있는 경우를 법원의 판단으로 한정한다.

독일어와 비교 ≠ **mündlich**

독일 민사소송법 § 128 1항 「Die Parteien verhandeln … mündlich」 — 같은 낱말, 같은 원칙이다. 독일 2항은 당사자의 동의로 서면 절차를 열고, 스웨덴 46장 5 § 는 서면을 읽거나 내는 것을 법원이 이해에 도움이 된다고 볼 때로 한정한다 — 예외의 꼴이 다르다.

---

²rättegångskostnad ['rɛtəgɔŋsˌkɔstnad] 소송비용 ★★

조문어 **rättegångskostnad** | 일상·강의 **rättegångskostnad** | 억양 근거 nst

rättegång(소송) + s + kostnad(비용) — 학습용 분해. 사전 표제가 없어 관사 칸을 비우고, 끝 요소 kostnad 로 통성으로 본다. 「tappa målet」 은 「소송에서 지다」(직역 「사건을 잃다」). 18장 2 § 는 법률상 판결로만 정할 수 있는 법률관계의 사건(이혼 등)에서는 양쪽이 각자 비용을 부담하게 할 수 있다고 한다 — 1 § 의 「om ej annat är stadgat」 이 가리키는 예외 하나다.

쉬운 예

Rättegångskostnaderna blev höga.

소송비용이 많이 들었다.

실무 예

Bolaget förpliktades att ersätta motpartens rättegångskostnader.

그 회사는 상대방의 소송비용을 배상하라는 명령을 받았다.

원문

> Part, som tappar målet, skall ersätta motparten hans rättegångskostnad, om ej annat är stadgat. — 18 kap. 1 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 달리 정한 것이 없으면 소송에서 진 당사자는 상대방의 소송비용을 배상하여야 한다.
>
> 옛 철자 → 지금 철자
>
> ej → inte

문형

ersätta någon hans/hennes rättegångskostnad

~에게 소송비용을 배상하다

1. ersätta + 사람 + 비용(목적어 둘) — 8장 ersätta.
2. förplikta någon att ersätta — 배상을 명하다(판결의 말).
3. tappa / förlora målet — 소송에서 지다, vinna målet — 이기다.

Hon vann målet och fick ersättning för sina rättegångskostnader.

그녀는 소송에서 이겨 소송비용을 배상받았다.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

각 당사자가 자기 소송비용을 부담한다.

문법 S4 · 관사 없는 주어 + 쉼표 관계절 — Part, som tappar målet, skall …

~~Part som tappar målet skall ersätta … (지금 글로 쓸 때)~~ (부자연)

Den part som förlorar målet ska ersätta …

비문이 아니다. 1942년 소송법전은 사람 일반을 관사 없는 명사(Part)로 받고 관계절을 쉼표로 묶는다. 지금 글에서는 den part som … 또는 den som … 꼴로 쓴다. tappa målet 은 조문의 말이고 일상어로는 förlora målet.

한국이라면? ≠ 소송비용부담의 원칙 · 민사소송법 제98조

한국 제98조는 「소송비용은 패소한 당사자가 부담한다」 — 원칙 문장이 같은 자리다. 스웨덴 18장 1 § 는 상대방의 비용을 배상한다(ersätta)고 적고 「om ej annat är stadgat」 를 같은 문장에 붙인다(예외는 18장 2 § 이하).

독일어와 비교 ≠ Kosten des Rechtsstreits

독일 민사소송법 § 91 1항 「Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen」 — 진 쪽이 소송비용을 부담하고 상대의 필요한 비용을 갚는다. 원칙은 같은 자리이고, 독일은 갚을 비용의 범위(필요성·여행 비용 등)를 같은 조에 적는다.

---

p. 12.17

[2] fastställelse ['fast,stɛləlsə] 확인(talan om fastställelse 확인의 소) ★★

조문어 **fastställelse** | 일상·강의 **fastställelse** | 억양 근거 nst

fastställa(확정하다) + -else — 학습용 분해. 사전 표제가 없어 관사 칸을 비우고, 끝 요소 -else 의 명사(2장 bestämmelse)로 통성으로 본다. 같은 조 2항: 사건의 판단이 다투어지는 법률관계의 존부에 달려 있으면 그 확인의 소도 받는다(중간 확인). 3항: 법률이 확인의 소를 따로 허용하면 그대

로다. 13장 1 § 는 이행기 전의 이행의 소(장래 이행)를 다섯 경우에 허용한다. 「fastställa」는 상급심의 「원판결을 유지하다」(fastställa hovrättens dom)에도 쓰인다.

쉬운 예

Hon yrkade fastställelse av avtalets giltighet.

그녀는 계약의 유효 확인을 청구했다.

실무 예

Högsta domstolen fastställde hovrättens dom.

스웨덴 대법원은 항소법원 판결을 유지했다.

원문

> Talan om fastställelse, huruvida visst rättsförhållande består eller icke består, må upptagas till prövning, om ovisshet råder om rättsförhållandet och denna länder käranden till förfång. — 13 kap. 2 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 어떤 법률관계가 존재하는지 존재하지 않는지의 확인의 소는, 그 법률관계에 불확실성이 있고 그것이 원고에게 불리하면 심리할 수 있다.

옛 철자 → 지금 철자

icke → inte · upptagas → tas upp

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Talan om fastställelse,	주어 — talan om 「~의 소」	~의 확인의 소는
huruvida visst rättsförhållande består eller icke består,	삽입 — huruvida 「~인지 아닌지」(옛 접속사), icke(= inte)	어떤 법률관계가 존재하는지 존재하지 않는지의
må upptagas till prövning,	옛 조동사 må(= får) + 옛 s-수동 부정사 upptagas(= tas upp)	심리할 수 있다
om ovisshet råder om rättsförhållandet	조건 ① — råda 「(상태가) 있다」	그 법률관계에 불확실성이 있고
och denna länder käranden till förfång.	조건 ② — lända till förfång 「불리하게 되다」(3장 lända), denna = ovisshet	그것이 원고에게 불리하면

요건이 둘이다 — 불확실성(ovisshet råder)과 원고의 불이익(länder … till förfång). 「huruvida」는 지금 말의 om(~인지)이다.

문형

talan om fastställelse av + 명사

~의 확인의 소

1. fastställelse av att … / av något — 확인의 대상은 av.
2. fastställa — 확정·확인하다(동사), 상급심에서는 「원판결을 유지하다」.
3. ovisshet råder — 불확실성이 있다.

Bolaget väckte talan om fastställelse av äganderätt.
그 회사는 소유권 확인의 소를 제기했다.

Det råder ovisshet om avtalets innehåll.
계약의 내용에 불확실성이 있다.

한국이라면? ≠ 증서진부확인의 소 · 민사소송법 제250조

한국 제250조는 「확인의 소는 법률관계를 증명하는 서면이 진정한지 아닌지를 확정하기 위하여서도 제기할 수 있다」. 확인의 소 일반의 요건(확인의 이익)은 이 장에서 조문으로 대조하지 않았다. 스웨덴 13장 2 § 는 일반 요건을 불확실성과 원고의 불이익으로 적는다.

독일어와 비교 ≠ Feststellungsklage

독일 민사소송법 § 256 1항은 원고에게 「ein rechtliches Interesse」(법적 이익)가 있으면 법률관계의 존부 확인의 소를 낼 수 있다고 한다. 스웨덴 13장 2 § 1항은 법률관계에 불확실성이 있고 그것이 원고에게 「till förfång」(불리하게) 될 때로 적는다.

---

p. 12.18

ett [2] tvistemål, tvistemålet, tvistemål 복수 무변화 ['tvɪstəˌmoːl]

민사 사건(분쟁 사건) ★★

조문어 **tvistemål** | 일상·강의 **tvist** | 억양 근거 lexin

tvist(분쟁) + e + mål(사건) — 학습용 분해. 중성, 복수 무변화. 짝은 brottmål(형사 사건) — 51장 1 § 가 형사 사건의 항소를 같은 문장으로 적는다(3주). 3주의 시작점은 「den dag då domen meddelades」(판결을 알린 날)다. 「mål」은 「사건」이고 일상어의 「목표」와 철자가 같다(2장).

쉬운 예

Det är ett tvistemål om ett lån.
그것은 대여금에 관한 민사 사건이다.

실무 예

Överklagandet kom in för sent och avvisades.
항소장은 너무 늦게 들어와 각하되었다.

원문

> En part som vill överklaga tingsrättens dom i ett tvistemål skall göra detta skriftligen. Skrivelsen skall ges in till tingsrätten. Den

skall ha kommit in till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades. — 50 kap. 1 § RB · 공식 · 기준일 2026-11-07

민사 사건에서 지방법원 판결에 항소하려는 당사자는 서면으로 하여야 한다. 그 서면은 지방법원에 내야 한다. 그것은 판결을 알린 날부터 3주 안에 법원에 들어와 있어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En part som vill överklaga tingsrättens dom	주어 + 관계절 vill överklaga 「항소하려는」	지방법원 판결에 항소하려는 당사자는
i ett tvistemål skall göra detta skriftligen.	skall + 부정사 göra, detta 「그것(항소)」	민사 사건에서 ~ 서면으로 하여야 한다
Skrivelsen skall ges in till tingsrätten.	s-수동 부정사 ges in 「제출되다」(분리 동사) — 낼 곳은 원심 법원	그 서면은 지방법원에 내야 한다
Den skall ha kommit in till rätten	skall ha + supinum kommit in 「들어와 있어야 한다」(완료 부정사)	그것은 법원에 들어와 있어야 한다
inom tre veckor från den dag då domen meddelades.	기한 — inom 「~안에」, från den dag då 「~한 날부터」	판결을 알린 날부터 3주 안에

항소장은 원심(tingsrätten)에 낸다. 기한은 「도착 기준」이다 — skall ha kommit in(들어와 있어야 한다). 51장 1 § 가 형사 사건에 같은 세 문장을 둔다.

문형

inom + 기간 + från den dag då …

~한 날부터 ~ 안에

1. inom tre veckor — 3주 안에.
2. från den dag då domen meddelades — 판결을 알린 날부터.
3. 기한을 놓치면: överklagandet kom in för sent(너무 늦게 들어왔다).

Skrivelsen kom in inom tre veckor.

그 서면은 3주 안에 들어왔다.

> Brottmål och tvistemål handläggs olika.
> 형사 사건과 민사 사건은 다르게 처리된다.

한국이라면? ≠ 항소기간 · 민사소송법 제396조

한국 제396조 1항은 「항소는 판결서가 송달된 날부터 2주 이내에 하여야 한다」. 스웨덴 50장 1 § 는 판결을 알린 날부터 3주 안에 항소장이 지방법원에 들어와 있어야 한다. 형사 항소는 한국 7일(형사소송법 제358조), 스웨덴 3주(51장 1 §).

---

p. 12.19

en ²medling, medlingen, medlingar 복수 -ar ['meːdlɪŋ] 조정(medlare 조정인)

★★

조문어 **medling** | 일상·강의 **medling** | 억양 근거 lexin

medla(중재하다) + -ning 의 줄임꼴 — 학습용 분해. 사람은 medlare(조정인). 같은 조 1항: 법원은 사건의 성질 등에 비추어 적절하지 않은 경우가 아니면 당사자가 화해하거나 다른 합의 해결에 이르도록 힘써야 한다. 2항은 그 수단의 하나로, 화해가 허용되는 사건에서 당사자가 동의하면 특별 조정을 정하게 한다 — 동의가 요건이다. 「i ett mål där förlikning om saken är tillåten」 — 화해가 허용되는 사건이어야 한다.

쉬운 예

Medlingen lyckades.
조정은 성공했다.

실무 예

Parterna samtyckte till särskild medling.
당사자들은 특별 조정에 동의했다.

원문

> Rätten får vid tillämpning av första stycket, i ett mål där förlikning om saken är tillåten, besluta om särskild medling, om parterna samtycker till det. I sådant fall ska rätten förelägga parterna att inställa sig till ett sammanträde inför medlare som förordnas av rätten och ange inom vilken tid medlingen senast ska vara slutförd. Rätten får förlänga tidsfristen om det finns särskilda skäl för det. –
>
> 42 kap. 17 § 2 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 법원은 제1항을 적용하면서, 그 사항에 관한 화해가 허용되는 사건에서 당사자가 동의하면 특별 조정을 정할 수 있다. 그 경우 법원은 당사자에게 법원이 지정하는 조정인 앞의 기일에 출석하도록 명하고 조정을 늦어도 언제까지 마쳐야 하는지 정한다. 특별한 사유가 있으면 법원은 그 기한을 늘릴 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Rätten får vid tillämpning av första stycket,	주어 + får + 삽입 vid tillämpning av 「~을 적용하면서」	법원은 제1항을 적용하면서 ~할 수 있다
i ett mål där förlikning om saken är tillåten,	범위 — där 관계부사 「~하는 사건에서」	그 사항에 관한 화해가 허용되는 사건에서
besluta om särskild medling,	får 의 부정사 besluta om 「~을 정하다」	특별 조정을 정할
om parterna samtycker till det.	조건 — samtycka till 「~에 동의하다」(11장 samtycke)	당사자가 동의하면
I sådant fall ska rätten förelägga parterna	V2 — förelägga 「명하다」	그 경우 법원은 당사자에게 명한다
att inställa sig till ett sammanträde inför medlare	inställa sig 「출석하다」(재귀), inför 「~앞에서」	조정인 앞의 기일에 출석하도록
som förordnas av rätten	관계절 — s-수동 förordnas + av(행위자)	법원이 지정하는
och ange inom vilken tid medlingen senast ska vara slutförd.	ska 의 둘째 부정사 ange + 간접의문 inom vilken tid	조정을 늦어도 언제까지 마쳐야 하는지 정한다
Rätten får förlänga tidsfristen	셋째 문장 — får + förlänga	법원은 그 기한을 늘릴 수 있다
om det finns särskilda skäl för det.	조건 — särskilda skäl 「특별한 사유」	특별한 사유가 있으면

요건 둘(화해가 허용되는 사건, 당사자의 동의)이 2항 첫 문장에 다 있다. 1항이 「힘써야 한다」(ska verka för)의 원칙, 2항이 수단이다.

문형

besluta om särskild medling

특별 조정을 정하다

1. besluta om + 명사 — ~을 정하다.

2. inför medlare — 조정인 앞에서(inför 「~의 앞에」).

3. verka för att parterna förliks — 화해하도록 힘쓰다(1항).

Rätten verkade för att parterna skulle förlikas.

법원은 당사자들이 화해하도록 힘썼다.

Medlaren förordnades av tingsrätten.

조정인은 지방법원이 지정했다.

한국이라면? ≠ 민사조정의 목적 · 민사조정법 제1조

한국은 조정을 민사조정법에 따로 두고, 제1조는 분쟁을 조정 절차에 따라 「적정 · 공정 · 신속하고 효율적으로 해결함을 목적으로 한다」. 스웨덴은 소송법전 42장 17 § 안에서 법원이 정하는 특별 조정을 둔다.

독일어와 비교 ≠ Mediation

독일 민사소송법 § 253 3항 1호는 소장에 Mediation 등 재판 외 분쟁 해결을 먼저 시도했는지 적게 한다. 스웨덴 42장 17 § 2항의 särskild medling 은 법원이 사건 안에서 정하는 조정이다 — 자리가 다르다.

---

p. 12.20

en [2]kvittning, kvittningen 복수 없음 ['kvɪtnɪŋ] 상계 ★★

조문어 **kvittning** | 일상·강의 **kvittning** | 억양 근거 lexin

kvitta(상쇄하다) + -ning — 학습용 분해. 복수가 없다. 「åberopa till kvittning」 — 상계에 주장하다. 16장 2 § 2항: 상계에 쓴 채권은 따로 표결한다. 17장 4 § : 본래 채권과 상계 채권은 한 번에만 판결할 수 있다(옛 꼴 「må dömas allenast i ett sammanhang」). 그래서 상계 판단이 판결 안에 있고 그 부분에 기판력이 생긴다(이 항).

쉬운 예

Hon yrkade kvittning.

그녀는 상계를 주장했다.

실무 예

Svaranden åberopade en motfordran till kvittning.

피고는 반대채권을 상계에 주장했다.

원문

> Domen äge ock rättskraft, i vad den innefattar prövning av fordran, som åberopats till kvittning. — 17 kap. 11 § 2 st. RB · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 판결은 상계에 주장된 채권의 판단을 담고 있는 범위에서도 기판력을 가진다.
>
> **옛 철자 → 지금 철자**
>
> äge → har · ock → också

문형

åberopa till kvittning

상계에 주장하다

1. åberopa — 원용·주장하다(소송의 동사).
2. motfordran — 반대채권, fordran — 채권.
3. kvitta — 상계하다: kvitta fordringarna mot varandra.

Fordringarna kvittades mot varandra.
채권들은 서로 상계되었다.

Rätten prövade motfordran.
법원은 반대채권을 판단했다.

한국이라면? ≠ 상계 판단의 기판력 · 민사소송법 제216조

한국 제216조 2항은 상계 주장 청구의 성립 여부 판단이 「상계하자고 대항한 액수에 한하여 기판력을 가진다」 — 액수로 한정한다. 스웨덴 17장 11 § 2항은 상계 채권의 판단을 담은 범위에서라고 적고 액수 한도를 문언에 두지 않는다.

독일어와 비교 ≠ Aufrechnung

독일 민사소송법 § 322 2항은 반대채권이 없다는 판단에 「bis zur Höhe des Betrages, für den die Aufrechnung geltend gemacht worden ist」(상계를 주장한 액수까지) 기판력을 준다. 스웨덴 17장 11 § 2항 문언에는 액수의 한도가 없다.

한국이라면? — 민사소송법·형사소송법·법원조직법과 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다(민사소송법 제98·134·202·208·216·220·249·250·290·396·451조, 형사소송법 제195·246·247·254·275조의3·358조, 법원조직법 제15·65·66조, 민사조정법 제1조 — 2026. 11. 7. 기준일 시행판). 민사소송규칙·형사소송규칙은 이 장에서 대조하지 않았다.

	스웨덴	한국	차이
≠	3. domslutet, 4. parternas yrkanden ..., 5. domskälen (RB 17:7)	판결서에는 다음 각호의 사항을 적고, 판결한 법관이 서명날인하여야 한다(제208조)	주문이 이유보다 앞인 점은 같다. 스웨덴은 법원·때·곳을 맨 앞에, 한국은 법원을 맨 뒤(6호)에 둔다.

≠	Har skiljaktig mening förekommit, skall denna meddelas parterna (RB 17:9)	대법원 재판서(裁判書)에는 합의에 관여한 모든 대법관의 의견을 표시하여야 한다 (법원조직법 제15조)	한국 법원조직법의 의견 표시 조문은 대법원 재판서에 관한 것이고 합의는 비공개다(제65조). 스웨덴은 심급을 적지 않고 소수의견을 판결과 같이 알린다.
≠	Vid omröstningen ska den yngste i rätten yttra sig först (RB 16:1)	합의심판은 헌법 및 법률에 다른 규정이 없으면 과반수로 결정한다 (법원조직법 제66조)	한국 법원조직법 제65·66조에는 의견을 말하는 순서가 없다. 스웨덴은 순서와 반반일 때의 재판장 표(16장 3 §)를 둔다.
≠	Dom äge … rättskraft, såvitt därigenom avgjorts den sak, varom talan väckts (RB 17:11)	확정판결(確定判決)은 주문에 포함된 것에 한하여 기판력(旣判力)을 가진다 (제216조)	한국은 주문으로, 스웨덴은 소가 제기된 사항으로 범위를 적는다.
≠	Domen äge ock rättskraft, i vad den innefattar prövning av fordran, som åberopats till kvittning (RB 17:11)	상계하자고 대항한 액수에 한하여 기판력을 가진다 (제216조)	한국은 상계 판단의 기판력을 액수로 한정하고, 스웨덴 문언에는 액수 한도가 없다.
≠	Förlikas parterna …, skall det ske genom dom (RB 17:6)	그 조서는 확정판결과 같은 효력을 가진다 (제220조)	한국은 화해를 조서에, 스웨덴은 청구가 있으면 판결에 담는다.
≠	En ansökan om stämning skall innehålla 1. ett bestämt yrkande … (RB 42:2)	소장에는 당사자와 법정대리인, 청구의 취지와 원인을 적어야 한다 (제249조)	스웨덴 소장은 증거와 증명 사항, 관할 사정까지 법정 기재 사항이다.
≠	Part, som tappar målet, skall ersätta motparten hans rättegångskostnad, om ej annat är stadgat (RB 18:1)	소송비용은 패소한 당사자가 부담한다 (제98조)	원칙 문장은 같은 자리다. 스웨덴은 배상(ersätta)으로 적고 예외 유보를 같은 문장에 붙인다.

≠	Åklagare skall, om ej annat är stadgat, tala å brott, som hör under allmänt åtal (RB 20:6)	검사는 「형법」 제51조의 사항을 참작하여 공소를 제기하지 아니할 수 있다 (제247조)	한국은 기소편의주의, 스웨덴은 소추의무(skall)와 법률상 예외다.
≠	Förhandlingen skall vara muntlig (RB 46:5)	공판정에서의 변론은 구두로 하여야 한다 (제275조의3)	원칙은 같은 자리다. 스웨덴은 서면을 쓸 수 있는 경우를 같은 조에서 법원의 판단으로 한정한다.
≠	inom tre veckor från den dag då domen meddelades (RB 50:1)	항소는 판결서가 송달된 날부터 2주 이내에 하여야 한다 (제396조)	기간(3주 / 2주)과 시작점(판결을 알린 날 / 판결서 송달일)이 모두 다르다.
≠	Dom som vunnit laga kraft skall … på grund av domvilla undanröjas (RB 59:1)	다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하면 확정된 종국판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다 (제451조)	한국은 재심 하나에 사유를 모으고, 스웨덴은 절차 하자의 취소(domvilla)와 재심(resning, 58장)을 나눈다.

같은 자리, 세 나라 — 소수의견 · 표결 순서 · 기소 의무

판결과 소추의 세 자리를 견준다. 덴마크 문언은 retsinformation 의 retsplejeloven LBK 1298/2025(5장과 같은 판 — 뒤 개정법이 인용한 § 96·214·218 을 바꾸지 않았다, 2026. 11. 10. 확인)로, 노르웨이 문언은 Lovdata 공개 묶음(2026. 11. 9. 받음)의 tvisteloven·straffeprosessloven 으로 대조했다. 노르웨이 법원조직법 domstolloven 에서는 소수의견·표결을 가리키는 검색어(dissens·avstemning 등)를 찾지 못해, 명시 조문이 있는 두 소송법으로 대조했다.

제도 소수의견을 밝히는 범위가 다르다. 스웨덴 17장 9 § 6항은 소수의견을 판결과 같이 알리게 한다. 덴마크 § 218 Stk. 3 은 민사의 합의부 재판과 대법원 형사 재판에서 구성원 이름과 함께 의견을 싣고, 같은 조 Stk. 2 는 배심 사건의 유무죄 문제에 관해 결론·이유별 의견과 각 의견의 법관·배심원 수를 이름 없이 싣는다. 노르웨이 tvisteloven § 19-6 (3) 은 만장일치 여부와 누가 어느 점에서 다른지를 적게 한다. 이름: skiljaktig mening ↔ forskellige meninger ↔ dissens. retsplejeloven § 218 Stk. 3 (DK) · tvisteloven § 19-6 (3) (NO)

스웨덴어 Har skiljaktig mening förekommit, skall denna meddelas parterna på samma tid och sätt som domen.

덴마크어 I borgerlige sager skal domme og kendelser, der ikke er afsagt af en enkelt dommer, indeholde oplysninger om de forskellige meninger under afstemningen vedrørende såvel resultatet som begrundelsen med angivelse af de pågældende retsmedlemmers navne. Det samme gælder domme og kendelser i straffesager ved Højesteret.

노르웨이어 (3) Det skal opplyses om avgjørelsen er enstemmig. Ved dissens skal det opplyses hvem som er uenig, og hvilke punkter uenigheten gjelder.

제도 재판장이 마지막인 점은 스웨덴·덴마크가 같다. 스웨덴은 가장 젊은 구성원부터 순서를 법률로 정하고, 덴마크 § 214 Stk. 1 은 순서를 법원이 스스로 정하게 하되 재판장 마지막·참심원(domsmænd) 먼저·젊은 참심원이 먼저라는 것만 법으로 못 박는다. 노르웨이 straffeprosessloven § 32 1항은 순서를 재판장이 정한다(3항: 대법원에서는 재판장이 언제나 마지막). retsplejeloven § 214 Stk. 1 (DK) · straffeprosessloven § 32 første ledd (NO)

스웨덴어 Vid omröstningen ska den yngste i rätten yttra sig först. … Ordföranden ska säga sin mening sist.

덴마크어 Dog skal formanden altid stemme sidst og domsmænd altid først og således, at den yngre domsmand stemmer før den ældre.

노르웨이어 Lederen leder forhandlingene, stiller spørsmålene og teller opp stemmene. Avstemningen foregår muntlig i den rekkefølge lederen fastsetter.

낱말 노르웨이 § 62 a 1항은 스웨덴 20장 6 § 와 같은 꼴의 소추 의무다(「når ikke annet er bestemt」 ↔ 「om ej annat är stadgat」). 덴마크 § 96 Stk. 2 는 의무를 「죄 있는 자를 책임지게 하고 죄 없는 자를 소추하지 않도록」 살피는 일로 적는다 — 그 Stk. 의 「strafskyldige」(죄 있는 자)에 skyld 가 든다(11장). 소추의 이름: åtal ↔ tiltale ↔ påtale. retsplejeloven § 96 Stk. 2 (DK) · straffeprosessloven § 62 a første ledd (NO)

스웨덴어 Åklagare skall, om ej annat är stadgat, tala å brott, som hör under allmänt åtal.

덴마크어 De offentlige anklagere skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.

노르웨이어 Den offentlige påtalemyndighet skal forfølge straffbare handlinger når ikke annet er bestemt ved lov.

독일어와 다른 점

독일어판 자료집을 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다. 독일 조문은 gesetze-im-internet 에서 연 것만 견준다.

	스웨덴어	독일어	차이
≠	klagan · överklaga	Klage · klagen	독일어 Klage 는 소(민사소송법 § 253). 스웨덴 소는 talan 이고 klagan 은 확정판결 취소의 청구(59장), överklaga 는 상소다(가짜 친구 상자).
≠	rättskraft · laga kraft	materielle · formelle Rechtskraft	독일은 Rechtskraft 한 낱말을 둘로 가르고(§ 322·705), 스웨덴은 낱말 둘이다 — rättskraft(기판력)·laga kraft(확정).
≠	omröstning	Abstimmung	젊은 쪽 먼저·준비한 법관 먼저·재판장 마지막의 뼈대는 법원구성법 § 197 과 같다. 독일은 근무 연수와 참심원 순서를 더한다.
≠	kvittning	Aufrechnung	상계 판단의 기판력 — 독일 § 322 2항은 액수까지, 스웨덴 17장 11 § 2항 문언은 한도를 적지 않는다.
≠	väcka talan	Klage erheben	동사가 다르다 — 「깨우다」(väcka) / 「올리다」(erheben).

≠	domskäl	Entscheidungsgründe	독일 판결은 사실(Tatbestand)과 이유를 나누고(§ 313), 스웨덴 소송법전 17장 7 § 는 청구·항변 다음에 domskäl 하나를 두게 한다.

가짜 친구 · klagan — 소(Klage)가 아니라 판결에 대한 불복 쪽이다

스웨덴 소송의 소는 talan 이다 — 「väcka talan」(소를 제기하다), 17장 11 § 「den sak, varom talan väckts」(소가 제기된 사항), 13장 2 § 「Talan om fastställelse」(확인의 소). 독일어 Klage 의 자리에 서는 낱말은 talan 이다.

모양이 Klage 와 닮은 klagan 은 소송법전 59장 1 § 에서 확정판결을 절차상 중대한 하자로 취소해 달라는 청구다 — 「Dom som vunnit laga kraft skall efter klagan av den vars rätt domen rör på grund av domvilla undanröjas」. 상소는 överklaga·överklagande(5장)다.

독일 민사소송법 § 253 1항 「Die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes (Klageschrift)」 의 Klage 는 소, Klageschrift 는 소장이다. 스웨덴 소장은 「ansökan om stämning」(42장 2 §)이다. 그래서 독일어 독자가 「klagan」 을 Klage 로, 「överklaga」 를 「다시 소를 내다」 로 읽으면 제1심과 불복 절차가 뒤섞인다.

확정판결 취소의 독일 쪽 짝은 Nichtigkeitsklage(§ 579 — 법원 구성 위법 등)이고, 그 이름에도 Klage 가 들어간다. 스웨덴은 같은 자리를 klagan över domvilla 로 적는다 — 낱말의 갈래가 엇갈린다.

> Dom som vunnit laga kraft skall efter klagan av den vars rätt domen rör på grund av domvilla undanröjas, … 59 kap. 1 § RB

요령 소는 talan(väcka talan), 상소는 överklagande(överklaga), 확정판결 취소의 청구는 klagan(över domvilla). 소장은 stämningsansökan.

S3·S4 다시 보기 — 1942년 소송법전의 옛 꼴, 조건절 두 겹, 순서 부사와 V2, anses + 과거분사

1942년 소송법전은 옛 접속법(äge·gälle)·옛 조동사(må)·옛 복수형(begära·äro·skola)·옛 부정어(ej·icke)를 지닌다 — 비문이 아니라 현행 통합본의 문

체다. 조건은 동사로 시작하는 절(Förlikas parterna …, Har skiljaktig mening förekommit …)로, 순서는 첫 자리 부사와 V2(Därefter ska …)로, 법률상 의제는 anses + 과거분사(Åtal skall anses väckt)로 적는다.

- 옛 접속법 äge — 「Dom äge … rättskraft」(17장 11 §): 지금 말로 Domen har rättskraft. 3장의 äge·vare·gälle 와 같은 꼴이다. 같은 조 4항 「gälle vad därom är stadgat」 도 그렇다.
- 옛 복수형 — 「och begära de」(17장 6 §), 「Äro i saken flera käromål」(16장 2 §), 「skola de … uppställas」(같은 조). 10장 상속법전과 같은 갈래이고, 개정된 조(16장 1 §·17장 5 §)는 ska·får 로 쓴다 — 한 장 안에서 문체가 섞인다.
- 조건절 두 겹 — 「Förlikas parterna om det, varom tvistas, och begära de, att …, skall det ske genom dom」: 동사로 시작하는 조건절 둘이 och 로 이어지고, 주절은 skall 로 시작한다.
- 순서 부사와 V2 — 「Vid omröstningen ska den yngste …」 「Därefter ska ledamöterna …」(16장 1 §), 「I domen får delta endast domare …」(17장 2 §), 「Innan dom beslutas, skall överläggning hållas」(17장 9 §). 첫 자리가 무엇이든 정동사가 둘째다.
- 법률상 의제 — 「Åtal skall anses väckt」(45장 1 §): anses + 과거분사, 분사는 주어에 맞춘다(åtal 중성 → väckt). 「Dom som vunnit laga kraft」(59장 1 §)는 har 를 뺀 supinum vunnit 이다.
- 간접의문의 om·huruvida — 「om ytterligare utredning … behövs」(42장 6 § 4호), 「huruvida visst rättsförhållande består」(13장 2 §): 「~인지」. 조건의 om 과 모양이 같아 문맥으로 가른다.

표로 보기

조문의 꼴	지금 말·풀이	뜻
Dom äge rättskraft	Domen har rättskraft — 옛 접속법	판결은 기판력을 가진다
må upptagas	får tas upp — 옛 조동사 + 옛 s-수동	심리할 수 있다
och begära de	och begär de — 옛 복수형	그리고 그들이 청구하면
om ej annat är stadgat	om inte annat är föreskrivet	달리 정한 것이 없으면
Därefter ska ledamöterna …	순서 부사 + V2	그다음 구성원들이 ~
Åtal skall anses väckt	anses + 과거분사(중성)	공소가 제기된 것으로 본다
huruvida	om — 간접의문	~인지 아닌지
tappa målet	förlora målet	소송에서 지다

Har skiljaktig mening förekommit,	ska den	meddelas	parterna.
om 없는 조건절 · har + supinum	주절 V2 · 조동사 + 주어	s-수동 부정사	받는 사람 · 정관사 복수

소수의견이 있었으면 그것을 당사자에게 알려야 한다.

Därefter	yttrar sig	ordföranden.
순서 부사 · 첫 자리	정동사 · 재귀	주어 · 정관사 -n

그다음 재판장이 의견을 말한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Därefter ordföranden yttrar sig.~~	Därefter yttrar sig ordföranden.	부사가 첫 자리면 정동사가 둘째, 주어가 그 뒤다(V2).
~~Åtalet anses väcka.~~	Åtalet anses väckt.	anses 뒤의 보어는 과거분사. 주어 åtalet 이 중성이라 -t.
~~Domen har vunnit rättskraft. (확정을 말할 때)~~	Domen har vunnit laga kraft.	확정은 laga kraft, 기판력은 rättskraft — 판결은 기판력을 「äger」(가진다)로 적는다.
~~Hon klagade tingsrättens dom till hovrätten.~~	Hon överklagade tingsrättens dom till hovrätten.	상소는 överklaga. klaga 는 「불평하다」이고 klagan 은 59장의 취소 청구다.

말해 보기 — 학회에서 스웨덴 소송 절차를 설명할 때

판결의 순서와 소수의견, 기판력과 확정을 설명하는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

I en svensk dom kommer domslutet före domskälen.

스웨덴 판결에서는 주문이 판결 이유보다 앞에 옵니다.

komma före = ~보다 앞에 오다

En skiljaktig mening meddelas parterna samtidigt med domen.

소수의견은 판결과 동시에 당사자에게 알려집니다.

samtidigt med = ~와 동시에

Laga kraft och rättskraft är två olika begrepp.

확정과 기판력은 서로 다른 두 개념입니다.

olika = 서로 다른(꼴 불변)

Åklagaren är i princip skyldig att väcka åtal.

검사는 원칙적으로 공소를 제기할 의무가 있습니다.

vara skyldig att = ~할 의무가 있다(1장 skyldig)

Offentliggörs skiljaktiga meningar även i lägre domstolar i Korea?

한국에서는 하급심에서도 소수의견이 공개됩니까?

동사로 시작하는 예·아니요 질문

출처 상자 — 소송법전 통합본, 덴마크·노르웨이 소송법, 독일 조문

스웨덴 조문은 riksdagen 오픈데이터의 소송법전 통합본 RB(1942:740, 머리 「Ändrad: t.o.m. SFS 2026:1657」)를 2026년 11월 7일 기준으로 대조했다. 20장 7 §(기소유예)·45장 4 §(공소장 기재)는 통합본에 시행일 미정의 새 판이 함께 있어 인용하지 않았다.

기판력(rättskraft)과 절차 하자의 취소(domvilla)는 이 책의 발음 사전(Lexin·NST)에 표제가 없어 표제어로 세우지 않고 talan·laga kraft 항에서 다루었다.

덴마크 소송법 retsplejeloven 은 retsinformation 의 LBK 1298/2025 로 대조했다(5장과 같은 판). 인용한 § 96·214·218 은 메타데이터가 적는 뒤 개정법 셋이 바꾸지 않았다(개정법 XML, 2026. 11. 10. 확인).

노르웨이는 Lovdata 가 NLOD 2.0 으로 공개하는 법령 묶음(2026. 11. 9. 받음)의 민사소송법 tvisteloven(LOV-2005-06-17-90)과 형사소송법 straffeprosessloven(LOV-1981-05-22-25)으로 글자를 대조했다. tvisteloven 의 항은 원문에 「(3)」 같은 번호를 달고 있어 그대로 옮겼다.

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 7일 기준 시행일판이다(민사소송법·형사소송법·법원조직법은 2026년 10월 2일 시행판). 독일 조문은 gesetze-im-internet 의 민사소송법 § 91·128·253·256·278·313·322·579·705, 법원구성법 § 196·197, 형사소송법 § 152·160 을 2026년 11월 10일에 열어 견주었다.

rättegångsbalken (riksdagen) · retsplejeloven LBK 1298/2025 (retsinformation) · tvisteloven (Lovdata) · straffeprosessloven (Lovdata)

확인 문제 8

1. RB 17장 7 § 의 판결 기재 순서에서 맞는 것은?

이유 → 주문

주문(domslut) → 청구·항변 → 이유(domskäl)

청구 → 이유 → 주문

순서는 법원이 정한다

3호 domslutet, 4호 yrkanden och invändningar, 5호 domskälen. 한국 제208조도 주문이 이유보다 앞이고, 스웨덴은 법원·때·곳을 맨 앞에 둔다.

2. 17장 9 § 6항의 소수의견(skiljaktig mening)은?

공개하지 않는다

판결과 같은 때 같은 방법으로 당사자에게 알린다

스웨덴 대법원에서만 공개한다

당사자가 청구하면 알린다

「skall denna meddelas parterna på samma tid och sätt som domen」. 한국 법원조직법 제15조는 대법원 재판서의 규정이고 제65조는 합의를 공개하지 않는다.

3. 16장 1 § 2항 — 표결에서 가장 먼저 말하는 사람은(원칙)?

재판장

재판부에서 가장 젊은 사람 — 다만 사건을 준비한 구성원이 있으면 그가 먼저

가장 오래 근무한 판사

참심원 전원

「den yngste i rätten yttra sig först」, 마지막 문장의 「dock … alltid … först」가 준비한 구성원을 앞세운다. 재판장은 마지막이다.

4. rättskraft 와 laga kraft 의 관계는?

같은 말이다

rättskraft 는 기판력, laga kraft 는 확정

rättskraft 는 확정, laga kraft 는 기판력

둘 다 집행력이다

17장 11 § 「Dom äge … rättskraft」(기판력), 59장 1 § 「Dom som vunnit laga kraft」(확정된 판결). 독일어는 materielle·formelle Rechtskraft 로 한 낱말을 나눈다.

5. 독일어 Klage(소)에 해당하는 스웨덴어는?

klagan

talan

överklagande

klagomål

väcka talan(소를 제기하다). klagan 은 59장의 확정판결 취소 청구, överklagande 는 상소다.

6. RB 20장 6 § 의 검사 소추에 관하여 맞는 것은?

검사는 언제나 기소를 유예할 수 있다

달리 정한 것이 없으면 국가 소추에 속하는 범죄에 공소를 제기하여야 한다

피해자만 소추한다

법원이 소추를 명한다

「Åklagare skall, om ej annat är stadgat, tala å brott, som hör under allmänt åtal」. 한국 형사소송법 제247조는 기소편의주의다. 기소유예 조문(20장 7 §)은 통합본에 판이 둘이라 이 장은 인용하지 않았다.

7. 「Åtal skall anses väckt när stämningsansökan kom in till rätten」 — väckt 의 꼴은?

부정사

과거분사 중성(åtal 에 맞춤)

supinum

현재분사

anses + 과거분사(법률상 의제). åtal 은 ett 명사라 väckt(-t). 부정사 väcka 는 올 수 없다.

8. 50장 1 § — 민사 사건의 항소 기한은?

판결서 송달일부터 2주

판결을 알린 날부터 3주 안에 지방법원에 들어와 있어야 한다

7일

1개월

「inom tre veckor från den dag då domen meddelades」, 항소장은 원심(tingsrätten)에 낸다. 한국 민사소송법 제396조는 송달일부터 2주다.

2부 법의 언어 · 제13장

행정법과 옴부즈만

Förvaltning och ombudsmän

스웨덴 행정법의 중심은 행정절차법(förvaltningslag, 2017)과 감독 제도다. 행정절차법은 장이 없는 법이라 조를 「9 §」 처럼 번호만으로 부른다 — 2장에서 5 §(합법성·객관성)를, 4장에서 32 §(이유 제시)를 읽었다. 이 장은 사안(ärende)이 들어와 처리되고(handläggning) 결정을 거쳐 불복으로 가는 길의 낱말을 읽는다 — 당사자(part)의 열람권, 통역(tolk), 제척(jäv), 신청(framställning), 조사(utreda), 의견 청취(kommunikation), 결정의 변경(ändra), 상급 기관(överinstans)과 각하(avvisning). 그리고 그 위의 감독 — 의회가 뽑는 의회 옴부즈만(Riksdagens ombudsmän, JO)이다. 2023년 지시법(lag 2023:499)이 감독의 범위(tillsyn)·진정(klagomål)·의견 표명(uttalande)·특별 검사로서의 기소를 정한다. 「옴부즈만」 은 스웨덴어에서 들어온 말이고(1장 도입 상자), 한국 법령도 「산업융합촉진 옴부즈만」 처럼 이 표기를 쓴다.

이웃말의 함정은 ombud 다 — 스웨덴어 ombud 는 대리인이고 노르웨이어 ombud 는 옴부즈만이다. 한국 행정절차법·행정기본법·국민권익위원회 법률과 나란히 놓고, 덴마크·노르웨이는 「다를 때만」 상자에서 견준다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 9 § FL
   사안은 법적 안정성을 소홀히 하지 않으면서 되도록 간단하고 빠르고 비용 효율적으로 처리하여야 한다.
2. Ombudsmännens tillsyn bedrivs genom prövning av klagomål från allmänheten samt genom inspektioner och andra undersökningar, som ombudsmännen finner påkallade. 17 § JO-instruktionen
   옴부즈만의 감독은 일반인의 진정을 심사하고, 옴부즈만이 필요하다고 보는 시찰과 그 밖의 조사를 하는 방식으로 이루어진다.
3. Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska myndigheten bortse från jäv. 16 § FL
   공정성 문제가 의미 없는 것이 분명하면 행정청은 제척 사유를 고려하지 않는다.

표제어 20

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 7. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

p. 13.1 ett ²**ärende**, ärendet, ärenden 복수 -n ['ɛːrəndə] **사안(행정 사건)** ★★★

조문어 **ärende** | 일상·강의 **ärende** | 억양 근거 lexin

중성, 복수 ärenden(-n). 법원의 사건은 mål(2장), 행정청과 법원의 비송 사안은 ärende 로 나눈다 — 1 § 가 「förvaltningsärenden hos domstolarna」(법원의 행정 사안)까지 넣는다. 같은 조 2항: 5~8 § 의 좋은 행정의 원칙은 사안 처리가 아닌 그 밖의 행정 활동에도 적용한다. 2·3 § 는 지방자치법에 따른 적법성 심사 대상 사안과 범죄 수사 활동에서 이 법 일부를 빼고, 4 § 는 다른 법률·명령이 달리 정하면 그쪽을 따르게 한다(보충법).

쉬운 예

Ärendet är avslutat.

그 사안은 종결되었다.

실무 예

Myndigheten inledde ett ärende om bygglov.

행정청은 건축허가 사안을 개시했다.

원문

Denna lag gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna. — 1 § FL · 공식 · 기준일 2026-11-07

이 법은 행정청의 사안 처리와 법원의 행정 사안 처리에 적용한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Denna lag gäller för	주어 Denna lag + gälla för 「~에 적용되다」	이 법은 ~에 적용한다
handläggning av ärenden	대상 ① — handläggning av 「~의 처리」, ärenden(복수)	사안 처리
hos förvaltningsmyndigheterna	hos 「~에서(기관)」 + 정관사 복수	행정청의
och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna.	대상 ② — förvaltningsärende(합성어, 이음 -s-)	그리고 법원의 행정 사안 처리에

적용 범위가 둘이다 — 행정청의 모든 사안, 법원의 행정 사안. 4 § 는 다른 법률이 달리 정하면 그 규정을 따르게 해 이 법을 보충법으로 만든다.

문형

handlägga ett ärende

사안을 처리하다

1. inleda(개시하다) → handlägga(처리하다) → avgöra(결정하다) ett ärende.
2. 법원 사건은 mål, 행정 사안은 ärende.
3. ärendet gäller … — 사안의 대상(19 § 2항).

Handläggaren avgjorde ärendet samma dag.

담당자는 그날 사안을 결정했다.

> Ärendet gäller ett tillstånd.
> 그 사안은 허가에 관한 것이다.

문법 S2 · -e 로 끝나는 중성 명사 — ärende → ärenden → ärendena

~~ärender~~ (비문)

ärenden

ärende 는 복수에 -n, 정관사 복수에 -na: ärende → ärenden → ärendena(사전 굴절 칸). 10장 testamente·umgänge 와 같은 꼴이지만 -e 중성 명사 전체의 규칙은 아니다 — fängelse → fängelser(11장).

한국이라면? ≠ 행정절차법의 적용 범위 · 행정절차법 제3조

한국 제3조 1항은 처분·신고·확약·행정계획·행정지도 등의 절차에 「다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는」 이 법을 따르게 한다 — 절차의 종류를 열거한다. 스웨덴 1 § 는 행정청의 사안 처리 전체와 법원의 행정 사안을 범위로 적는다.

독일어와 비교 ≠ Verwaltungsverfahren

독일 행정절차법 § 9 는 Verwaltungsverfahren 을 행정행위의 준비·발령이나 공법상 계약 체결을 향한 행정청의 대외적 활동으로 정의한다 — 절차의 이름이다. 스웨덴어 ärende 는 처리되는 사안 하나를 가리키고, 절차는 handläggning 이다.

---

p. 13.2

en [2]handläggning, handläggningen 복수 없음 ['hand,lɛgnɪŋ] (사안의) 처리·절차

★★★

조문어 **handläggning** | 일상·강의 **hantering** | 억양 근거 lexin

hand + lägga(놓다) + ning — 학습용 분해. 복수가 없다. 처리하는 사람은 handläggare. 인용한 9 § 2항의 dock 은 서면 원칙의 예외 — 행정청이 처리의 전부나 일부를 구두로 하기로 정할 수 있되 부적절하면 그렇지 않다. 같은 조 1항이 처리의 원칙(rättssäkerhet 항)이다. 24 § 는 당사자가 구두로 진술하고 싶으면 불필요해 보이지 않는 한 기회를 주게 한다.

쉬운 예

Handläggningen tog två månader.
처리는 두 달 걸렸다.

실무 예

Handläggningen av ärendet var muntlig.
그 사안의 처리는 구두로 이루어졌다.

원문

> Handläggningen ska vara skriftlig. Myndigheten får dock besluta att handläggningen helt eller delvis ska vara muntlig, om det inte är olämpligt. — 9 § 2 st. FL · 공식 · 기준일 2026-11-07

처리는 서면으로 한다. 다만 행정청은 부적절하지 않으면 처리의 전부나 일부를 구두로 하기로 정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Handläggningen ska vara skriftlig.	주어(정관사 -en) + ska vara + 형용사 skriftlig(통성)	처리는 서면으로 한다
Myndigheten får dock besluta att	får + 예외 표지 dock(4장) + 부정사 besluta att	다만 행정청은 ~하기로 정할 수 있다
handläggningen helt eller delvis ska vara muntlig,	att 절 — helt eller delvis 「전부나 일부」, muntlig(12장)	처리의 전부나 일부를 구두로
om det inte är olämpligt.	조건 om inte — o-lämplig 「부적절한」(11장의 앞토 o-)	부적절하지 않으면

원칙(서면)·예외(구두 — 행정청의 결정)·예외의 한계(부적절하지 않을 것)가 두 문장에 있다. 법원 형사 절차(12장 muntlig)와 방향이 반대다.

문형

vara skriftlig / muntlig

서면 / 구두로 하다

1. 형용사 보어는 주어에 맞춘다: handläggningen är skriftlig, förfarandet är skriftligt.
2. helt eller delvis — 전부나 일부.
3. handläggare — 담당자(처리하는 사람).

Förfarandet var helt skriftligt.
절차는 모두 서면으로 이루어졌다.

Handläggaren ringde parten.
담당자가 당사자에게 전화했다.

한국이라면? ≠ 처분의 신청 · 행정절차법 제17조

한국 제17조 1항은 「행정청에 처분을 구하는 신청은 문서로 하여야 한다」 — 신청의 방식을 정한다(다른 법령·공시한 방법은 예외). 스웨덴 9 § 2항은 처리 전체를 서면으로 하고 행정청이 구두를 정할 수 있게 한다.

독일어와 비교 ≠ Nichtförmlichkeit

독일 행정절차법 § 10 은 절차가 특정 형식에 묶이지 않는다고 하고 「einfach, zweckmäßig und zügig」(간단·합목적·신속)하게 하라고 한다. 스웨덴 9 § 2항은 처리를 「skriftlig」(서면)로 정하고 구두를 예외로 둔다 — 형식의 출발점이 반대다.

---

p. 13.3

en [2] rättssäkerhet, rättssäkerheten 복수 없음 ['rɛtsːsɛːkərˌheːt]

법적 안정성(절차적 권리 보장) ★★★

조문어 **rättssäkerhet** | 일상·강의 **rättssäkerhet** | 억양 근거 lexin

rätt + s + säkerhet(안전) — 학습용 분해. 복수가 없다. 9 § 1항은 효율(enkelt, snabbt och kostnadseffektivt)과 그 한계(utan att rättssäkerheten eftersätts)를 한 문장에 둔다. 11 § 는 당사자가 개시한 사안이 크게 늦어질 것 같으면 그 이유와 함께 알리게 하고, 12 § 는 개인 당사자가 개시한 사안이 1심에서 6개월 안에 결정되지 않으면 당사자가 서면으로 결정을 요구할 수 있고 행정청은 4주 안에 결정하거나 요구를 기각하는 결정을 해야 한다고 한다(기각은 불복할 수 있고, 요구는 처리 중 한 번만 — 3항).

쉬운 예

Rättssäkerheten är viktig.

법적 안정성은 중요하다.

실무 예

Snabbhet får inte gå ut över rättssäkerheten.

신속성 때문에 법적 안정성이 희생되어서는 안 된다.

원문

> Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. — 9 § FL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 사안은 법적 안정성을 소홀히 하지 않으면서 되도록 간단하고 빠르고 비용 효율적으로 처리하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ett ärende ska handläggas	주어 + ska + s-수동 부정사 handläggas	사안은 처리하여야 한다
så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt	부사 셋(형용사 중성 꼴 -t) — så … som möjligt 「되도록 ~하게」	되도록 간단하고 빠르고 비용 효율적으로
som möjligt	앞 조각에 이어지는 부분	(되도록)

utan att rättssäkerheten eftersätts.	utan att 「~하지 않으면서」 + s-수동 eftersätts 「소홀히 되다」	법적 안정성을 소홀히 하지 않으면서

형용사의 중성 꼴(enkelt·snabbt·kostnadseffektivt)이 부사로 쓰였다. utan att 절 안에는 inte 가 없다 — utan att 이 이미 부정이다.

문형

så + 형용사 + som möjligt

되도록 ~하게

1. så snabbt som möjligt — 되도록 빨리.
2. 부사로 쓸 때 형용사는 중성 꼴 -t: enkelt, snabbt.
3. utan att + 절 — ~하지 않으면서.

Ärendet ska avgöras så snabbt som möjligt.
그 사안은 되도록 빨리 결정하여야 한다.

Beslutet fattades utan att parten hördes.
결정은 당사자의 말을 듣지 않고 내려졌다.

문법 S4 · utan att + 절 — 이 뜻이면 inte 를 또 쓰지 않는다

~~utan att rättssäkerheten inte eftersätts~~ (부자연)

utan att rättssäkerheten eftersätts

utan att 은 「~하지 않고, ~하지 않으면서」로 부정을 품는다. 절 안에 inte 를 넣으면 문법이 깨지는 것이 아니라 뜻이 뒤집힌다(「법적 안정성을 소홀히 하면서」) — 이 조문의 뜻으로는 쓰지 않는다. 11장 försök 의 「utan att brottet fullbordats」도 같은 꼴이다.

한국이라면? ≠ 처리기간의 설정·공표 · 행정절차법 제19조

한국 제19조는 처리기간을 미리 정해 공표하고(1항) 기간 안에 처리하지 않으면 신청인이 「신속한 처리를 요청할 수 있다」(4항). 스웨덴은 9 § 가 효율의 원칙과 법적 안정성의 한계를, 12 § 가 6개월 뒤 결정 요구권을 둔다.

독일어와 비교 ≠ Rechtssicherheit

짜임은 같은 합성어(rätt + s + säkerhet / Recht + s + Sicherheit)다. 독일 행정절차법 § 10 2문은 「einfach, zweckmäßig und zügig」만 적고 법적 안정성을 그 조에 두지 않는다 — 스웨덴 9 § 1항은 효율의 한계로 rättssäkerhet 를 같은 문장에 넣는다. 독일어 낱말의 법률 용례는 대조하지 않았다.

p. 13.4

[2] enskild ['eːnˌʃɪld] 개인의·사적인(den enskilde 개인) ★★★

조문어 **enskild** | 일상·강의 **privatperson** | 억양 근거 lexin

형용사(enskilt·enskilda). 「den enskilde」는 형용사를 사람 명사로 쓴 꼴이고 끝 -e 는 옛 남성 형이다(8장 den kränkte, 10장 den andre). 10장의 enskild egendom(특유재산)과 같은 낱말이다. 같은 조 1항: 행정청은 개인과의 접촉이 원활하고 간단하게 되도록 한다. 7 § 는 접촉 가능성과 공문서 열람(6장)을 위한 준비를, 8 § 는 다른 행정청과의 협력과 개인을 위한 자료 수집을 정한다.

쉬운 예

Den enskilde har rätt till hjälp.

개인은 도움을 받을 권리가 있다.

실무 예

Myndigheten ska vara tillgänglig för enskilda.

행정청은 개인들이 접촉할 수 있어야 한다.

원문

> Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål. — 6 § 2 st. FL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 행정청은 개인이 자기 이익을 지킬 수 있도록 도움을 주어야 한다. 도움은 문제의 성질, 개인의 도움 필요, 행정청의 활동에 비추어 적절한 범위에서 주어야 한다. 도움은 불필요한 지체 없이 주어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp	lämna + 사람(den enskilde) + 물건(hjälp) — 목적어 둘	행정청은 개인에게 도움을 주어야 한다
att han eller hon kan ta till vara sina intressen.	sådan … att 「~할 만한」, ta till vara 「지키다」(관용구)	자기 이익을 지킬 수 있도록
Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig	s-수동 부정사 ges, i den utsträckning 「~범위에서」	도움은 적절한 범위에서 주어야 한다

med hänsyn till frågans art,	기준 ① — 8장 med hänsyn till	문제의 성질
den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.	기준 ②·③ — den enskildes 「개인의」(소유격 -s)	개인의 도움 필요, 행정청의 활동에 비추어
Den ska ges utan onödigt dröjsmål.	Den = hjälpen, utan onödigt dröjsmål 「불필요한 지체 없이」	도움은 불필요한 지체 없이 주어야 한다

행정청의 봉사 의무(serviceskyldighet)다 — 20 § 1항이 「allmänna serviceskyldighet enligt 6 § andra stycket」로 이 항을 가리킨다. 도움의 범위는 세 기준으로 정한다.

문형

ta till vara sina intressen / sin rätt

자기 이익 / 권리를 지키다

1. ta till vara — 지키다, 살리다(관용구 — 13 § 「ta till vara sin rätt」).
2. den enskilde(단수) · de enskilda / enskilda(복수).
3. utan onödigt dröjsmål — 불필요한 지체 없이.

Hon kunde inte ta till vara sin rätt.
그녀는 자기 권리를 지킬 수 없었다.

Myndigheten svarade utan onödigt dröjsmål.
행정청은 불필요한 지체 없이 답했다.

한국이라면? ≠ 행정절차법의 목적 · 행정절차법 제1조

한국 제1조는 「국민의 행정 참여를 도모함으로써 행정의 공정성 · 투명성 및 신뢰성을 확보하고 국민의 권익을 보호함」을 목적으로 한다. 스웨덴 6 § 2항은 개인을 도울 의무를 범위·기준·지체 없음까지 한 조로 적는다.

---

p. 13.5 en [1]**part**, parten, parter 복수 -er ['pɑːt] **당사자** ★★★

조문어 **part** | 일상·강의 **part** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 parter. 소송의 당사자도 part 다(12장 「Part, som tappar målet」). 10 § 의 열람권은 공문서 공개(6장 — 누구나)와 다른 당사자의 권리이고, 제한은 비밀보호법 10장 3 § 의 범위 안이다. 25 § 의 의견 청취(kommunikation 항)도 당사자에게 한다. 14 § : 당사자는 적합한 사람을 대리인(ombud)이나 보조인(biträde)으로 쓸 수 있고, 행정청이 요구하면 본인도 참여해야 한다.

쉬운 예

Hon är part i ärendet.

그녀는 그 사안의 당사자다.

실무 예

Parten begärde att få ta del av utredningen.

당사자는 조사 자료를 열람하게 해 달라고 요구했다.

원문

Den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet. Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). — 10 § FL · 공식 · 기준일 2026-11-07

사안의 당사자는 그 사안에 들어온 모든 자료를 열람할 권리가 있다. 정보를 열람할 권리는 공개·비밀보호법(2009:400) 10장 3 § 에 따른 제한 아래 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den som är part i ett ärende	주어 Den som + vara part i 「~의 당사자이다」	사안의 당사자는
har rätt att ta del av allt material	ha rätt att + ta del av 「열람하다」(6장), allt 「모든」(중성)	모든 자료를 열람할 권리가 있다
som har tillförts ärendet.	관계절 — har + s-수동 supinum tillförts 「들어오다(더해지다)」	그 사안에 들어온
Rätten att ta del av uppgifter gäller	둘째 문장 — 주어 Rätten att … + gäller	정보를 열람할 권리는 ~ 아래 있다
med de begränsningar som följer av	med … begränsningar 「제한을 지닌 채」 + följa av 「~에서 나오다」	~에 따른 제한
10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).	법 이름 — 이음표 「offentlighets- och」(6장 OSL)	공개·비밀보호법 10장 3 §

「allt material」 — 원칙은 전부다. 제한은 둘째 문장이 가리키는 비밀보호법의 범위로만 온다. 법 이름의 「offentlighets- och sekretesslagen」은 이음표로 앞 합성어의 끝을 줄인 꼴이다.

문형

vara part i + 사건

~의 당사자이다

1. part i ett ärende / ett mål — 행정 사안 / 소송 사건의 당사자.
2. ta del av — 열람하다(6장): ta del av handlingarna.
3. motpart — 상대 당사자(12장 18장 1 §).

Bolaget är part i målet.
그 회사는 그 소송의 당사자다.

Parterna fick ta del av yttrandet.
당사자들은 의견서를 열람할 수 있었다.

한국이라면? ≠ 문서의 열람 · 행정절차법 제37조

한국 제37조 1항은 당사자등이 의견제출·청문의 기간 동안 해당 처분과 관련되는 문서의 「열람 또는 복사를 요청할 수 있다」 — 시기와 절차에 묶인다. 스웨덴 10 § 는 사안에 들어온 모든 자료를 열람할 권리로 적고 시기를 정하지 않는다.

독일어와 비교 ≠ Beteiligter

독일 행정절차법 § 29 1항은 열람을 「soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist」(법적 이익의 주장·방어에 필요한 한)로 묶고, 절차가 끝나기 전에는 결정 초안과 그 직접 준비 작업을 뺀다. 스웨덴 10 § 는 사안에 들어온 「allt material」(모든 자료)로 적고 비밀보호법으로만 제한한다. 당사자의 이름도 Beteiligter ↔ part 로 다르다.

---

p. 13.6

en [1]tolk, tolken, tolkar 복수 -ar ['tɔlk] 통역인 ★★

조문어 **tolk** | 일상·강의 **tolk** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 tolkar. 동사는 tolka(통역하다·해석하다 — 상속법전 11장 1 § 「tolkning」은 유언의 해석). 같은 조 2항: 보거나 듣거나 말하는 능력이 심하게 제한된 사람과 접촉할 때도 같은 조건으로 통역을 쓰고 문서 내용을 접근 가능하게 한다. 「om det behövs」 — 필요할 때의 의무다.

쉬운 예

Vi behöver en tolk.
우리는 통역인이 필요하다.

실무 예

Myndigheten anlitade en tolk till mötet.
행정청은 회의에 통역인을 불렀다.

원문

> En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när

myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.

— 13 § FL · 공식 · 기준일 2026-11-07

행정청은 스웨덴어를 하지 못하는 사람과 접촉할 때 개인이 자기 권리를 지킬 수 있도록 필요하면 통역인을 쓰고 문서를 번역하게 하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En myndighet ska använda tolk	ska + 부정사 använda — tolk는 관사 없이(쓰임의 종류)	행정청은 통역인을 써야 한다
och se till att översätta handlingar	둘째 부정사 se till att 「~하도록 하다」	그리고 문서를 번역하게 하여야 한다
om det behövs för att den enskilde	조건 om det behövs + 목적 för att	개인이 ~하는 데 필요하면
ska kunna ta till vara sin rätt	ska kunna 「할 수 있어야 하다」(조동사 둘) + ta till vara	자기 권리를 지킬 수 있도록
när myndigheten har kontakt med någon	시간절 när	행정청이 ~와 접촉할 때
som inte behärskar svenska.	관계절 — inte 가 동사 앞, behärska 「구사하다」	스웨덴어를 하지 못하는

의무의 조건이 셋 겹친다 — 필요할 것(om det behövs), 목적(för att … ta till vara sin rätt), 상황(när … någon som inte behärskar svenska). 2항이 장애인과의 접촉으로 넓힌다.

문형

använda / anlita tolk

통역인을 쓰다 / 부르다

1. 관사 없이 쓰는 꼴: använda tolk, behöva tolk.
2. tolka från svenska till koreanska — 스웨덴어에서 한국어로 통역하다.
3. översätta — 번역하다(글), tolka — 통역하다(말).

Tolken tolkade från svenska till koreanska.

통역인은 스웨덴어에서 한국어로 통역했다.

Beslutet översattes till engelska.

결정은 영어로 번역되었다.

한국이라면? + 통역 · 행정절차법 제1조

이 장이 받은 한국 행정절차법 조문(제1·3·12·17·19·21·22·25·26·37조)에는 통역·번역 규정이 없다(법 전체는 대조하지 않았다). 스웨덴 13 § 는 행정청의 통역·번역 의무를 행정절차법에 둔다.

독일어와 비교 ≠ Dolmetscher

독일 행정절차법 § 23 1항 「Die Amtssprache ist deutsch」, 2항은 외국어 신청에 대해 행정청이 「die Vorlage einer Übersetzung verlangen」(번역의 제출을 요구)하게 한다 — 번역은 당사자 쪽 부담이 출발점이다. 스웨덴 13 § 는 행정청이 통역을 쓰고 번역하게 한다.

---

p. 13.7

ett [1]jäv, jävet, jäv 복수 무변화 ['jɛːv] 제척 사유(이해관계로 인한 결격) ★★

조문어 jäv | 일상·강의 jäv | 억양 근거 lexin

중성, 복수 무변화. 형용사 jävig(다음 항). 16 § 1항의 넷 — 본인이나 가까운 사람이 당사자이거나 결정에 적지 않게 영향받을 때, 그런 사람의 법정대리인·대리인이었을 때, 상급심으로서 다른 행정청에서 이미 마지막 처리에 참여한 때, 그 밖에 공정성을 의심할 특별한 사정이 있을 때. 인용한 2항이 예외다 — 공정성 문제가 의미 없는 것이 분명하면 고려하지 않는다. 18 § : 사유를 아는 사람은 바로 알리고, 행정청은 되도록 빨리 판단한다.

쉬운 예

Det förelåg jäv.

제척 사유가 있었다.

실무 예

Frågan om jäv prövades innan beslutet fattades.

제척 문제는 결정 전에 판단되었다.

원문

> Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska myndigheten bortse från jäv. — 16 § 2 st. FL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 공정성 문제가 의미 없는 것이 분명하면 행정청은 제척 사유를 고려하지 않는다.

문형

bortse från + 명사

~을 고려하지 않다(무시하다)

1. bortse från — 무시하다, 계산에 넣지 않다.
2. frågan om opartiskhet — 공정성(o-partisk 「치우치지 않은」) 문제.
3. jäv föreligger — 제척 사유가 있다(11장 föreligga).

Domstolen bortsåg från invändningen.

법원은 그 항변을 고려하지 않았다.

> Hans opartiskhet kunde ifrågasättas.
> 그의 공정성이 의심받을 수 있었다.

한국이라면? + 제척 · 행정절차법 제1조

이 장이 받은 한국 행정절차법 조문에는 행정청 직원의 제척 규정이 없다(청문 주재자의 제척 등 다른 조는 대조하지 않았다). 스웨덴 16~18 § 는 행정청을 위해 결정에 영향을 줄 수 있는 방식으로 처리에 참여하는 사람의 제척을 일반 규정으로 둔다.

독일어와 비교 ≠ Ausschluss

독일 행정절차법 § 20(조 제목 「Ausgeschlossene Personen」) 1항은 행정청을 위해 일할 수 없는 사람을 호로 열거한다(당사자 본인·친족·대리인 등). 스웨덴 16 § 1항은 넷 — 셋째가 상급심으로서 하급 행정청에서 이미 판단한 사람, 넷째가 「공정성을 의심하게 하는 그 밖의 특별한 사정」 이라는 일반 조항이다.

---

p. 13.8

²jävig ['jɛːvɪg] 제척 사유가 있는(결격인) ★★

조문어 **jävig** | 일상·강의 **partisk** | 억양 근거 lexin

형용사(jävigt·jäviga) — 명사 jäv + -ig. 인용한 17 § 의 둘째 문장(dock)이 예외다 — 다른 사람이 하면 처리가 크게 늦어지는 일은 제척된 사람도 할 수 있다. 18 § 3항: 제척 문제의 판단에도 제척된 사람은 정족수를 채우는 데 꼭 필요하고 대신할 사람을 늦추지 않고 부를 수 없을 때만 참여한다. 「beslutsför」(정족수를 갖춘)는 5장의 domför 와 같은 짜임이다.

쉬운 예

Han var jävig i ärendet.
그는 그 사안에서 제척 사유가 있었다.

실무 예

Den jäviga ledamoten lämnade rummet.
제척 사유가 있는 위원은 방을 나갔다.

원문

> Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs. Han eller hon får dock utföra sådana uppgifter som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt. — 17 § FL · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 제척 사유가 있는 사람은 사안의 처리에 참여하지 못하고 사안이 결정될 때 그 자리에 있지도 못한다. 다만 다른 사람이 하면 처리가 크게 늦어지는 일은 할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Den som är jävig får inte ta del i	주어 Den som + får inte + ta del i 「참여하다」(ta del av 「열람하다」와 다르다)	제척 사유가 있는 사람은 ~에 참여하지 못하고
handläggningen av ärendet	앞 조각에 이어지는 부분	사안의 처리에
och inte heller närvara när ärendet avgörs.	inte heller 「~도 아니다」 + 부정사 närvara, s-수동 avgörs	사안이 결정될 때 그 자리에 있지도 못한다
Han eller hon får dock utföra sådana uppgifter	예외 dock — sådana … som 「~한 그런」	다만 ~한 일은 할 수 있다
som inte någon annan kan utföra	관계절 — inte någon annan 「다른 누구도 ~않다」	다른 사람이 하면
utan att handläggningen försenas avsevärt.	utan att + s-수동 försenas 「늦어지다」, avsevärt 「크게」	처리가 크게 늦어지는

「ta del i」(참여하다)와 「ta del av」(열람하다 — part 항)는 전치사 하나로 뜻이 갈린다. 둘째 문장의 dock 이 같은 조 안의 예외다.

문형

vara jävig (i + 사안)

(~에서) 제척 사유가 있다

1. 형용사: jävig(통성)·jävigt(중성)·jäviga(복수·약변화).
2. anmäla jäv — 제척 사유를 알리다(18 §).
3. pröva en jävsfråga — 제척 문제를 판단하다.

Hon anmälde att hon var jävig.
그녀는 자기에게 제척 사유가 있다고 알렸다.

Myndigheten prövade jävsfrågan.
행정청은 제척 문제를 판단했다.

문법 S3 · ta del i / ta del av — 전치사가 뜻을 가른다

~~Den som är jävig får inte ta del av handläggningen. (참여를 뜻할 때)~~ (부자연)

Den som är jävig får inte ta del i handläggningen.

ta del i 는 「~에 참여하다」, ta del av 는 「~을 열람하다·알게 되다」(6장, 이 장 part 항). 문법상 둘 다 가능하지만 이 조문의 뜻(참여 금지)은 i 다.

한국이라면? ≠ 대리인 · 행정절차법 제12조

한국 제12조 1항은 당사자등이 배우자·직계존비속·형제자매, 임직원, 「변호사」 등을 대리인으로 선임할 수 있다고 한다 — 대리인 자격을 열거한다. 스웨덴 14 § 는 적합한(lämplig) 사람이면 되고 부적합하면 행정청이 배제한다(2항) — 제척(17 §)과 같은 꼴의 배제다.

---

p. 13.9

en [2] framställning, framställningen, framställningar 복수 -ar ['fram,stɛlnɪŋ]

신청(청원·요청 — 행정청에 내는 것의 통칭) ★★

조문어 **framställning** | 일상·강의 **begäran** | 억양 근거 lexin

fram + ställa(세우다) + ning — 학습용 분해. 통성, 복수 framställningar. ansökan(신청)·anmälan(신고)을 아우르는 말이다 — 19 § 1항이 셋을 나란히 든다. 2항: 사안이 무엇이고 무엇을 원하는지 밝혀야 하고, 근거 사정도 밝혀야 한다 — 「분명히 불필요하면 아니다」는 뒤 문장(근거 사정)에만 붙는다. 20 § : 불완전하거나 불명확하면 행정청이 먼저 돕고(1항 — 6 § 2항의 봉사 의무), 남은 흠이 심사를 막으면 보완을 명할 수 있으며 따르지 않으면 심사하지 않을 수 있다고 적어야 한다(2항). JO 지시법 13 § 의 「framställning」(국회·정부에 내는 건의)도 같은 낱말이다.

쉬운 예

Hon gjorde en framställning till kommunen.

그녀는 지방자치단체에 요청을 냈다.

실무 예

Framställningen var ofullständig.

그 신청은 불완전했다.

원문

> En enskild kan inleda ett ärende hos en myndighet genom en ansökan, anmälan eller annan framställning. Framställningen ska innehålla uppgifter om den enskildes identitet och den information som behövs för att myndigheten ska kunna komma i kontakt med honom eller henne. — 19 § FL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 개인은 신청·신고 그 밖의 요청으로 행정청에 사안을 개시할 수 있다. 요청에는 개인의 신원과 행정청이 그와 연락하는 데 필요한 정보를 담아야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En enskild kan inleda ett ärende hos en myndighet	주어 En enskild(형용사 명사화 — 부정 꼴) + kan + inleda	개인은 행정청에 사안을 개시할 수 있다
genom en ansökan, anmälan eller annan framställning.	수단 셋 — ansökan(신청)·anmälan(신고)·framställning(요청)	신청·신고 그 밖의 요청으로
Framställningen ska innehålla uppgifter om	둘째 문장 — ska innehålla 「담아야 하다」	요청에는 ~을 담아야 한다
den enskildes identitet och den information	목적어 둘 — den enskildes(소유격)	개인의 신원과 정보를
som behövs för att myndigheten ska kunna	관계절 + 목적 för att, ska kunna(조동사 둘)	행정청이 ~할 수 있는 데 필요한
komma i kontakt med honom eller henne.	komma i kontakt med 「~와 연락이 닿다」	그와 연락하는

「En enskild」(어떤 개인)는 부정 꼴, 「den enskilde」는 정해진 개인이다(enskild 항). 둘째 문장의 정관사 Framställningen 은 첫 문장의 셋을 함께 받는다.

문형

inleda ett ärende genom + 신청

~으로 사안을 개시하다

1. göra en framställning — 요청을 내다.
2. ansökan / anmälan — 정관사 꼴이 같다(ansökan·anmälan — 12장 talan 처럼).
3. komma i kontakt med — 연락이 닿다.

Ansökan kom in den 3 maj.

신청은 5월 3일에 들어왔다.

Myndigheten kunde inte komma i kontakt med sökanden.

행정청은 신청인과 연락이 닿지 않았다.

한국이라면? ≠ 보완 요구 · 행정절차법 제17조

한국 제17조 5항은 신청에 흠이 있으면 「보완에 필요한 상당한 기간을 정하여 지체 없이 신청인에게 보완을 요구하여야 한다」, 6항은 보완하지 않으면 되돌려 보낼 수 있다. 스웨덴 20 § 는 먼저 도움(1항), 그다음 보완 명령과 결과의 고지(2항)다.

p. 13.10

[2] utreda ['ʉːtˌreːda] 조사하다(utredning 조사) ★★

조문어 **utreda** | 일상·강의 **undersöka** | 억양 근거 nst

ut + reda(정리하다) — 학습용 분해. 강변화 utreder · utredde · utrett, 과거분사 utredd. 인용한 23 § 1항의 「blir utrett」는 bli + 과거분사(bli-수동, 3장)다. 2항: 사안을 개시한 개인 당사자는 원하는 조사 자료를 되도록 내야 하고, 3항: 필요하면 행정청이 물음과 지적으로 보완을 이끈다. 명사 utredning은 「조사(자료)」이고, 정부의 「statlig utredning」(SOU — 14장)도 같은 낱말이다.

쉬운 예

Polisen utreder saken.

경찰이 그 일을 조사한다.

실무 예

Ärendet var inte tillräckligt utrett.

그 사안은 충분히 조사되지 않았다.

원문

> En myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. — 23 § FL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 행정청은 사안이 그 성질이 요구하는 범위에서 조사되도록 하여야 한다.

문형

se till att + 절

~하도록 하다(책임지다)

1. se till att ett ärende blir utrett — 사안이 조사되도록 하다.
2. i den omfattning som … kräver — ~이 요구하는 범위에서.
3. 명사 utredning: ge in utredning(조사 자료를 내다).

Parten gav in ny utredning.

당사자는 새 조사 자료를 냈다.

Myndigheten såg till att ärendet utreddes.

행정청은 사안이 조사되도록 했다.

문법 S3 · bli + 과거분사 — ett ärende blir utrett

~~ett ärende blir utreda~~ (비문)

ett ärende blir utrett

bli-수동은 bli + 과거분사(3장). 분사는 주어의 성·수를 따른다: ärendet blir utrett(중성 -tt), frågan blir utredd(통성), ärendena blir utredda(복수). s-수동으로는 ärendet utreds.

한국이라면? + 조사의 범위 · 행정절차법 제1조

이 장이 받은 한국 행정절차법 조문에는 행정청의 사안 조사 책임을 일반적으로 적은 조가 없다(법 전체는 대조하지 않았다). 스웨덴 23 § 는 조사 책임의 범위를 사안의 성질이 요구하는 범위(den omfattning som dess beskaffenhet kräver)로 적는다.

독일어와 비교 ≠ ermitteln

독일 행정절차법 § 24 1항 「Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen」 — 직권 조사이고 당사자의 주장·증거 신청에 묶이지 않는다. 스웨덴 23 § 는 행정청의 조사 책임(1항)에 더해 사안을 개시한 개인 당사자의 협력(2항)을 같은 조에 둔다.

---

p. 13.11

en [1]kommunikation, kommunikationen, kommunikationer 복수 -er

[kɔmʉːnɪkaˈʃuːn] **(행정법) 의견 청취·사전 통지 — 일상어로는 소통** ★★★

조문어 **kommunikation** | 일상·강의 **kommunikation** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 kommunikationer, 강세는 끝 음절 -tion(11장 preskription 과 같다). 행정법에서는 25 § 가 말하는 절차의 이름이다 — 결정에 의미 있는 모든 자료를 당사자에게 알리고 기한을 정해 의견을 말할 기회를 주는 것. 같은 조 2항: 알리는 방법은 행정청이 정하고 송달(delgivning)로도 한다. 3항: 비밀보호법 10장 3 § 의 제한 아래 있다.

쉬운 예

Kommunikationen fungerade bra.

소통은 잘되었다.

실무 예

Myndigheten underlät kommunikation innan beslutet fattades.

행정청은 결정 전에 의견 청취를 하지 않았다.

원문

> Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. Myndigheten får dock avstå från sådan kommunikation, om 1. ärendet gäller anställning av någon och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande, 2. det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet, eller 3. ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart. — 25 § FL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 행정청은 사안에서 결정을 하기 전에, 분명히 불필요하지 않으면, 당사자에게 결정에 의미 있는 모든 자료를 알리고 정한 기한 안에 그 자료에 관하여 의견을 말할 기회를 주어야 한

다. 다만 다음의 경우 행정청은 그런 의견 청취를 하지 않을 수 있다. 1. 사안이 누군가의 채용에 관한 것이고 불복에 따른 상급심 심사가 아닌 때, 2. 그러지 않으면 결정의 집행이 훨씬 어려워질 염려가 있는 때, 3. 중대한 공익이나 사익이 결정을 즉시 알릴 것을 요구하는 때.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende	Innan 절이 첫 자리 — fatta beslut 「결정을 하다」	행정청은 사안에서 결정을 하기 전에
ska den, om det inte är uppenbart obehövligt,	주절 V2 — ska den(den = myndigheten) + 삽입 조건	분명히 불필요하지 않으면 ~하여야 한다
underrätta den som är part om allt material	부정사 ① underrätta någon om 「~에게 ~을 알리다」	당사자에게 모든 자료를 알리고
av betydelse för beslutet	av betydelse för 「~에 의미 있는」	결정에 의미 있는
och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid	부정사 ② ge någon tillfälle att 「~할 기회를 주다」	정한 기한 안에 ~할 기회를 주어야 한다
yttra sig över materialet.	yttra sig över 「~에 관하여 의견을 말하다」(12장 yttra sig)	그 자료에 관하여 의견을 말할
Myndigheten får dock avstå från sådan kommunikation, om	예외 — får dock + avstå från 「~을 하지 않다」	다만 다음의 경우 그런 의견 청취를 하지 않을 수 있다
1. ärendet gäller anställning av någon	1호 — 채용 사안	사안이 누군가의 채용에 관한 것이고
och det inte är fråga om prövning i högre instans	1호의 둘째 조건 — det är fråga om 「~의 문제다」	상급심 심사가 아닌 때
efter överklagande,	앞 조각에 이어지는 부분	불복에 따른

2. det kan befaras att det annars skulle bli	2호 — befaras 「염려되다」 (s-수동)	그러지 않으면 ~될 염려가 있는 때
avsevärt svårare att genomföra beslutet, eller	비교급 svårare(11장)	결정의 집행이 훨씬 어려워질
3. ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse	3호 — allmänt(공)·enskilt(사, enskild 의 중성)	중대한 공익이나 사익이
kräver att beslutet meddelas omedelbart.	kräva att 「~할 것을 요구하다」 + s-수동 meddelas	결정을 즉시 알릴 것을 요구하는 때

원칙(분명히 불필요하지 않으면 알린다)과 예외 셋(dock … om 1·2·3)이 같은 항에 있다. 1호는 두 조건(채용 사안 + 상급심 아님)이 함께 필요하다.

문형

ge någon tillfälle att yttra sig

~에게 의견을 말할 기회를 주다

1. underrätta någon om något — ~에게 ~을 알리다.
2. ge … tillfälle att yttra sig (över …) — 의견 진술 기회.
3. avstå från kommunikation — 의견 청취를 하지 않다.

Parten fick tillfälle att yttra sig inom två veckor.
당사자는 2주 안에 의견을 말할 기회를 받았다.

Myndigheten underrättade parten om utredningen.
행정청은 당사자에게 조사 자료를 알렸다.

문법 S4 · Innan 절 뒤 V2 와 삽입 조건 — Innan …, ska den, om …, underrätta

~~Innan en myndighet fattar ett beslut, den ska underrätta parten.~~ (비문)

Innan en myndighet fattar ett beslut, ska den underrätta parten.

종속절이 첫 자리를 차지하면 주절은 ska 가 먼저(V2, 12장 överläggning). 그 뒤에 삽입 조건(om det inte är uppenbart obehövligt)을 쉼표로 끼워도 ska den 의 순서는 그대로다.

한국이라면? ≠ 처분의 사전 통지 · 행정절차법 제21조

한국 제21조 1항은 「당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우」에 미리 통지하게 한다 — 침익 처분이 요건이다. 스웨덴 25 § 는 처분의 종류를 침익 처분으로 한정하지 않는 것이 원칙이고, 같은 항의 면제 세 경우와 3항(비밀보호법)의 제한을 둔다.

독일어와 비교 ≠ Anhörung

독일 행정절차법 § 28 1항은 「in Rechte eines Beteiligten eingreift」(당사자의 권리를 침해하는) 행정행위 전에 의견을 들을 기회를 준다 — 침익 처분이 요건이다. 스웨덴 25 § 1항은 결정의 종류를 침익 처분으로 한정하지 않고 분명히 불필요하지 않으면 알리게 하되, 같은 항에 면제 세 경우를 둔다.

---

p. 13.12

[2]ändra ['ɛndra] 바꾸다·변경하다 ★★

조문어 **ändra** | 일상·강의 **ändra** | 억양 근거 nst

규칙 변화 ändrar · ändrade · ändrat(Lexin 동사 표제는 현재형). 같은 조 2항: 개인 당사자에게 이로운(gynnande) 결정은 세 경우에만 그에게 불리하게 바꿀 수 있다 — 결정이나 근거 규정에 철회 유보가 있을 때, 급박한 안전상 이유가 즉시 변경을 요구할 때, 당사자가 틀리거나 오해를 부르는 정보를 낸 탓일 때. 38 § 는 새 사정 등으로 분명히 틀렸고 빠르고 간단히 당사자에게 불리하지 않게 바꿀 수 있으면 바꾸어야 한다고 하고, 39 § : 불복된 결정은 38 § 의 경우에만, 그리고 불복 서면과 기록을 아직 상급 기관에 넘기지 않았을 때만 바꿀 수 있다. 명백한 오기·오산은 36 § 의 정정(rätta)이다.

쉬운 예

Hon ändrade sig.

그녀는 마음을 바꿨다.

실무 예

Myndigheten ändrade beslutet efter nya uppgifter.

행정청은 새 정보를 받고 결정을 바꿨다.

원문

> En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. — 37 § FL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 행정청은 1심으로 한 결정이 새 사정이 생겼거나 그 밖의 이유로 틀렸다고 보면 그 결정을 바꿀 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En myndighet får ändra ett beslut	får + 부정사 ändra	행정청은 결정을 바꿀 수 있다
som den har meddelat som första instans	관계절 — som första instans 「1심으로서」	1심으로 한

om den anser att beslutet är felaktigt	조건 — anse att 「~라고 보다」(3장), felaktigt(중성)	그 결정이 틀렸다고 보면
på grund av att det har tillkommit nya omständigheter	이유 ① — det har tillkommit 「~이 새로 생겼다」(형식 주어)	새 사정이 생겼거나
eller av någon annan anledning.	이유 ②	그 밖의 이유로

1항은 넓은 재량(får)이고, 2항(dock … bara om)이 이로운 결정을 불리하게 바꾸는 것을 세 경우로 좁힌다. 「bara om」의 범위는 2항의 세 호다.

문형

ändra ett beslut (till någons nackdel)

결정을 (~에게 불리하게) 바꾸다

1. ändra — 바꾸다, 재귀 ändra sig — 마음을 바꾸다.
2. till den enskildes nackdel — 개인에게 불리하게.
3. 명사 ändring: begära ändring av beslutet(결정의 변경을 구하다).

Beslutet får inte ändras till hennes nackdel.
그 결정은 그녀에게 불리하게 바뀔 수 없다.

Han begärde ändring av beslutet.
그는 결정의 변경을 구했다.

한국이라면? ≠ 적법한 처분의 철회 · 행정기본법 제19조

한국 행정기본법은 위법·부당한 처분의 취소(제18조)와 적법한 처분의 철회(제19조)를 나누고, 제19조 2항은 철회로 당사자가 입을 불이익을 공익과 「비교 · 형량하여야 한다」. 스웨덴 37 § 는 변경 하나로 적고 이로운 결정의 불리한 변경을 세 경우로 묶는다.

독일어와 비교 ≠ zurücknehmen

독일 행정절차법 § 48 1항은 위법한 행정행위의 취소(Rücknahme)를, 수익적 행정행위(begünstigender Verwaltungsakt)는 2~4항의 제한 아래 둔다. 스웨덴 37 § 는 이유를 가리지 않는 「ändra」(변경) 하나로 적고, 수익적 결정의 불리한 변경을 2항의 세 경우로 묶는다.

p. 13.13

[2] överinstans ['øːvərɪnˌstans] 상급 기관(불복 심사 기관) ★★

조문어 **överinstans** | 일상·강의 **högre instans** | 억양 근거 nst

över + instans(심급) — 학습용 분해. 사전 표제가 없어 관사 칸을 비우고, 끝 요소 instans 로 통성으로 본다. 인용한 43 § 1항은 이름 둘을 괄호로 정의한다 — överinstansen(불복을 심사할 상급 기관)과 beslutsmyndigheten(결정한 행정청). 불복은 상급 기관에 하는 것이지만 서면은 결정한 행정청에 낸다(dock). 2항: 어느 결정을 어떻게 바꾸기를 원하는지 적는다. 40 § : 불복은 일반 행정법원으로 하고, 행정항소법원(kammarrätt — 5장)에는 허가가 필요하다. 44 § : 결정을 받은 날부터 3주 안에 처분청에 들어와야 한다 — 공공 쪽을 대표하는 당사자는 결정을 알린 날부터 3주다(같은 항 둘째 문장).

쉬운 예

Överinstansen ändrade beslutet.

상급 기관은 결정을 바꿨다.

실무 예

Överklagandet skickades vidare till överinstansen.

불복 서면은 상급 기관으로 넘겨졌다.

원문

Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligen till den högre instans som ska pröva överklagandet (överinstansen). Överklagandet ska dock ges in till den myndighet som har meddelat beslutet (beslutsmyndigheten). — 43 § FL · 공식 · 기준일 2026-11-07

결정에 대한 불복은 그 불복을 심사할 상급 기관(överinstansen)에 서면으로 한다. 다만 불복 서면은 그 결정을 한 행정청(beslutsmyndigheten)에 낸다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligen	주어 + ska + s-수동 부정사 göras 「행해지다」	결정에 대한 불복은 서면으로 한다
till den högre instans som ska pröva överklagandet	till + 관계절 — den högre instans 「상급 기관」(비교급)	그 불복을 심사할 상급 기관에
(överinstansen).	괄호로 이름 붙이기 — 정관사 꼴	(상급 기관)
Överklagandet ska dock ges in till den myndighet	예외 dock + s-수동 부정사 ges in 「제출되다」	다만 불복 서면은 ~ 행정청에 낸다
som har meddelat beslutet (beslutsmyndigheten).	관계절 + 괄호 이름	그 결정을 한(처분청)

「불복의 상대」와 「서면을 내는 곳」이 다르다 — 상급 기관에 하는 불복을 처분청에 낸다. 12장 50장 1 § 의 항소도 원심(tingsrätten)에 내는 같은 구조다.

문형

överklaga till + 상급 기관

~에 불복하다

1. överklaga beslutet till förvaltningsrätten — 행정법원에 불복하다(5장).
2. ge in överklagandet till beslutsmyndigheten — 서면은 처분청에.
3. 괄호 이름: (överinstansen)·(beslutsmyndigheten)·(avvisning).

Hon överklagade beslutet till förvaltningsrätten.
그녀는 그 결정에 대해 행정법원에 불복했다.

Beslutsmyndigheten skickade överklagandet vidare.
처분청은 불복 서면을 넘겼다.

한국이라면? ≠ 심판청구의 기간 · 행정심판법 제27조

한국 제27조 1항은 행정심판을 「처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내에」 청구하게 한다(3항: 처분이 있었던 날부터 180일). 스웨덴 44 § 는 결정을 받은 날부터 3주 안에 처분청에 들어와야 한다(공공 쪽 당사자는 결정을 알린 날부터).

---

p. 13.14

en [2] avvisning, avvisningen, avvisningar 복수 -ar ['ɑːvˌviːsnɪŋ]

각하(심사하지 않음) ★★

조문어 **avvisning** | 일상·강의 **avvisning** | 억양 근거 lexin

av + visa(보이다·가리키다) + ning — 학습용 분해. 동사 avvisa(12장 bevisning 의 「avvisa bevisning」, talan 의 「avvisa talan」). 기각(ogilla·avslå — 내용 판단)과 다르다 — 각하는 심사에 들어가지 않는 것이다. 같은 조 2항: 늦었더라도 행정청이 불복 방법을 바르게 알리지 않은 탓이거나 불복 기간 안에 상급 기관에 들어왔으면 각하하지 않는다.

쉬운 예

Domstolen beslutade om avvisning.
법원은 각하를 결정했다.

실무 예

Överklagandet avvisades eftersom det kom in för sent.
불복은 늦게 들어와 각하되었다.

원문

> Beslutsmyndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent ska myndigheten besluta att

överklagandet inte får tas upp till prövning (avvisning). — 45 § FL · 공식 · 기준일 2026-11-07

처분청은 불복이 제때 들어왔는지 심사한다. 늦게 들어왔으면 행정청은 그 불복을 심사하지 않기로 결정하여야 한다(각하).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Beslutsmyndigheten prövar om överklagandet	주어 + prövar + om 「~인지」(간접의문, 12장)	처분청은 불복이 ~인지 심사한다
har kommit in i rätt tid.	komma in 「들어오다」(입자 동사) + i rätt tid 「제때」	제때 들어왔는지
Om det har kommit in för sent	조건절 — för sent 「너무 늦게」	늦게 들어왔으면
ska myndigheten besluta att överklagandet	주절 V2 — ska + besluta att	행정청은 그 불복을 ~하기로 결정하여야 한다
inte får tas upp till prövning (avvisning).	att 절 — inte 가 får 앞, s-수동 tas upp + 괄호 이름	심사하지 않기로(각하)

같은 조에서 「om」이 두 번 다른 뜻이다 — 첫 문장은 「~인지」(간접의문), 둘째 문장은 「~이면」(조건). 괄호 (avvisning)이 그 결정의 이름이다.

문형

avvisa + 불복·청구

~을 각하하다

1. avvisa — 각하(심사하지 않음), avslå/ogilla — 기각(받아들이지 않음).
2. tas upp till prövning — 심사에 들어가다.
3. i rätt tid / för sent — 제때 / 늦게.

Överklagandet togs upp till prövning.
그 불복은 심사에 들어갔다.

Ansökan avslogs.
신청은 기각되었다.

한국이라면? ≠ 고지 · 행정절차법 제26조

한국 제26조는 처분할 때 당사자에게 불복할 수 있는지 여부, 「청구절차 및 청구기간」 등을 알리게 한다. 스웨덴 45 § 2항은 행정청이 불복 방법을 바르게 알리지 않은 탓으로 늦은 불복을 각하하지 않는다 — 고지의 잘못을 각하 단계에서 다룬다.

---

p. 13.15

en [2] ombudsman, ombudsmannen, ombudsmän 복수 불규칙 ['ɔmbʉːds,man]

옴부즈만(Riksdagens ombudsmän 의회 옴부즈만) ★★★

조문어 **ombudsman** | 일상·강의 **ombudsman** | 억양 근거 lexin

ombud(대리인 — 2장) + s + man — 학습용 분해. 복수 ombudsmän(man → män, 11장 gärningsman). 「옴부즈만」은 이 낱말에서 온 한국어 표기다(1장 도입 상자) — 한국 법령도 산업융합 촉진법 제10조 「산업융합촉진 옴부즈만」처럼 쓴다. 지시법 2 § 는 의회 옴부즈만이 넷 — 수석 옴부즈만(chefsjustitieombudsman) 하나와 justitieombudsmän 셋 — 이라고 하고, 의회가 대리 옴부즈만을 뽑을 수 있다고 한다. 3 § : 수석 옴부즈만이 행정 책임자다. 근거 조문 RF 13장 6 § 는 5장에서 읽었다.

쉬운 예

Hon anmälde saken till ombudsmannen.

그녀는 그 일을 옴부즈만에게 신고했다.

실무 예

Riksdagens ombudsmän kritiserade myndigheten.

의회 옴부즈만은 그 행정청을 비판했다.

원문

> Riksdagen väljer enligt 13 kap. 6 § regeringsformen en eller flera ombudsmän (justitieombudsmän), som ska utöva tillsyn över tillämpningen av lagar och andra föreskrifter i offentlig verksamhet i enlighet med den instruktion som riksdagen beslutar.
>
> — 1 § JO-instruktionen (2023:499) · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 의회는 기본법 13장 6 § 에 따라 옴부즈만(justitieombudsmän) 한 명 이상을 뽑고, 그 옴부즈만은 의회가 정하는 지시에 따라 공공 활동에서 법률과 그 밖의 규정의 적용을 감독한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Riksdagen väljer enligt 13 kap. 6 § regeringsformen	주어 + väljer + 근거 enligt 「~에 따라」	의회는 기본법 13장 6 § 에 따라 뽑는다

en eller flera ombudsmän (justitieombudsmän),	목적어 — 복수 ombudsmän + 괄호 이름	옴부즈만 한 명 이상을
som ska utöva tillsyn över tillämpningen	관계절 — utöva tillsyn över 「~을 감독하다」(3장 utöva)	~의 적용을 감독하는
av lagar och andra föreskrifter i offentlig verksamhet	tillämpningen av 「~의 적용」, i offentlig verksamhet 「공공 활동에서」	공공 활동에서 법률과 그 밖의 규정의
i enlighet med den instruktion som riksdagen beslutar.	i enlighet med 「~에 따라」 + 관계절	의회가 정하는 지시에 따라

뽑는 기관(의회)·근거(기본법 13장 6 §)·임무(공공 활동의 법 적용 감독)·지침(의회의 지시법)이 한 문장에 있다. 괄호 (justitieombudsmän)이 이 옴부즈만의 법률상 이름이고, 약칭 JO 다.

문형

utöva tillsyn över + 명사

~을 감독하다

1. utöva tillsyn över tillämpningen av lagar — 법 적용을 감독하다.
2. stå under tillsyn — 감독을 받다(14 §).
3. JO = justitieombudsman(복수 justitieombudsmän), JK = justitiekanslern(5장).

JO utövar tillsyn över domstolar och myndigheter.
의회 옴부즈만은 법원과 행정청을 감독한다.

Riksdagen valde en ny ombudsman.
의회는 새 옴부즈만을 뽑았다.

한국이라면? ≠ 국민권익위원회의 설치 · 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제11조

한국 제11조 1항은 고충민원 처리 등을 위해 「국무총리 소속으로 국민권익위원회」를 둔다. 스웨덴 의회 옴부즈만은 의회가 뽑는다(지시법 1 §, 기본법 13장 6 §) — 소속이 행정부가 아니라 의회다.

p. 13.16

en [2]tillsyn, tillsynen 복수 없음 ['tɪlˌsyːn] 감독 ★★★

조문어 **tillsyn** | 일상·강의 **kontroll** | 억양 근거 lexin

till + syn(봄) — 학습용 분해. 복수가 없다. 인용한 15 § 는 감독에서 빠지는 것의 목록이다 — 의회 의원, 의회 행정 기관 몇, 중앙은행 위원회(통화 결정에 참여할 때는 예외 — utom), 정부와 장관

(statsråd), 법무감찰관(JK), 지방 의결기관 의원. 법원은 목록에 없다 — 14 § 1호의 「statliga och kommunala myndigheter」가 감독 대상이다. 11 § 는 감독의 내용(법령 준수와 직무 이행), 12 § 는 객관성·공정성과 기본권 침해에 특히 주의하게 하고, 16 § 는 옴부즈만끼리는 서로 감독하지 않는다고 한다. 법무감찰관의 감독(JKL 2 §)도 정부·장관과 의회 기관을 뺀다.

쉬운 예

Tillsynen är viktig.

감독은 중요하다.

실무 예

Banken står under tillsyn av Finansinspektionen.

그 은행은 금융감독청의 감독을 받는다.

원문

> Ombudsmännens tillsyn omfattar inte 1. riksdagens ledamöter, 2. riksdagsstyrelsen, Valprövningsnämnden, Riksdagens överklagandenämnd eller riksdagsdirektören, 3. riksbanksfullmäktige samt ledamöter av Riksbankens direktion utom när dessa deltar i utövandet av Riksbankens beslutanderätt enligt lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering, 4. regeringen eller statsråd, 5. justitiekanslern, eller 6. ledamöter av beslutande kommunala församlingar. — 15 § JO-instruktionen (2023:499) · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 옴부즈만의 감독은 다음에 미치지 않는다. 1. 의회 의원, 2. 의회 운영위원회·선거심사위원회·의회 불복심사위원회 또는 의회 사무총장, 3. 중앙은행 감독위원과 중앙은행 집행위원 — 다만 외환·신용 규제법(1992:1602)에 따른 중앙은행의 결정권 행사에 참여할 때는 그렇지 않다, 4. 정부 또는 장관, 5. 법무감찰관, 6. 지방 의결기관의 의원.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ombudsmännens tillsyn omfattar inte	주어(소유격 복수 Ombudsmännens) + omfatta 「포함하다」 + inte	옴부즈만의 감독은 ~에 미치지 않는다
1. riksdagens ledamöter,	1호 — ledamot 의 복수 ledamöter(5장)	의회 의원
2. riksdagsstyrelsen, Valprövningsnämnden,	2호 — 의회 기관 이름(정관사 꼴)	의회 운영위원회·선거심사위원회

Riksdagens överklagandenämnd eller riksdagsdirektören,	앞 조각에 이어지는 부분	의회 불복심사위원회 또는 의회 사무총장
3. riksbanksfullmäktige samt	3호 — 중앙은행 감독위원	중앙은행 감독위원과
ledamöter av Riksbankens direktion	앞 조각에 이어지는 부분 — 집행위원	중앙은행 집행위원
utom när dessa deltar i utövandet av	예외 utom när(4장) — dessa 「이들」	다만 이들이 ~의 행사에 참여할 때는 그렇지 않다
Riksbankens beslutanderätt enligt lagen (1992:1602)	앞 조각에 이어지는 부분 — 법 번호	법률에 따른 중앙은행의 결정권
om valuta- och kreditreglering,	법 이름의 나머지 — 이음표 valuta-	외환·신용 규제법
4. regeringen eller statsråd,	4호 — statsråd 「장관」	정부 또는 장관
5. justitiekanslern, eller	5호 — 법무감찰관(5장)	법무감찰관
6. ledamöter av beslutande kommunala församlingar.	6호 — beslutande 「의결하는」(현재분사)	지방 의결기관의 의원

무엇이 빠지는지만 적은 목록이다 — 법원은 빠지지 않는다. 3호 안의 「utom när」가 목록 안의 예외다.

문형

stå under tillsyn (av + 기관)

(~의) 감독을 받다

1. stå under tillsyn — 감독 아래 있다(10장 stå under vårdnad 와 같은 꼴).
2. omfatta inte — ~에 미치지 않다.
3. utöva tillsyn över — 감독하다(ombudsman 항).

Regeringen står inte under JO:s tillsyn.
정부는 의회 옴부즈만의 감독을 받지 않는다.

Tillsynen omfattar även domstolarna.
감독은 법원에도 미친다.

한국이라면? ≠ 국민권익위원회의 기능 · 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제12조
한국 제12조는 위원회의 업무로 「고충민원의 조사와 처리 및 이와 관련된 시정권고 또는 의견표명」 등을 든다. 스웨덴 지시법은 감독의 대상(14 §)과 제외(15 §)를 기관·사람으로 적는다.

---

p. 13.17

ett [2]klagomål, klagomålet, klagomål 복수 무변화 ['klaːgʊˌmoːl] 진정(불만 제기)

★★★

조문어 **klagomål** | 일상·강의 **klagomål** | 억양 근거 lexin

klaga(불평하다) + o + mål — 학습용 분해. 중성, 복수 무변화. 12장의 klagan(확정판결 취소 청구)·överklagande(불복)와 다른 낱말이다 — klagomål 은 옴부즈만 같은 감독 기관에 내는 진정이다. 17 § 는 감독의 두 길을 적는다 — 일반인의 진정 심사, 그리고 옴부즈만이 필요하다고 보는 시찰과 조사. 18 § : 고문방지협약 선택의정서의 국가 방문 기구 임무도 맡는다.

쉬운 예

Hon skrev ett klagomål.
그녀는 진정서를 썼다.

실무 예

JO fick in många klagomål mot polisen.
의회 옴부즈만은 경찰에 대한 진정을 많이 받았다.

원문

Ombudsmännens tillsyn bedrivs genom prövning av klagomål från allmänheten samt genom inspektioner och andra undersökningar, som ombudsmännen finner påkallade. — 17 § JO-instruktionen (2023:499) · 공식 · 기준일 2026-11-07
옴부즈만의 감독은 일반인의 진정을 심사하고, 옴부즈만이 필요하다고 보는 시찰과 그 밖의 조사를 하는 방식으로 이루어진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ombudsmännens tillsyn bedrivs	주어 + s-수동 bedrivs 「행해지다」	옴부즈만의 감독은 이루어진다

genom prövning av klagomål från allmänheten	수단 ① — prövning av 「~의 심사」, allmänheten 「일반인」	일반인의 진정을 심사하고
samt genom inspektioner och andra undersökningar,	수단 ② — samt 「및」	시찰과 그 밖의 조사를 하는 방식으로
som ombudsmännen finner påkallade.	관계절 — finna + 형용사 påkallade 「필요하다고 보다」(복수 -e)	옴부즈만이 필요하다고 보는

진정이 없어도 옴부즈만은 스스로 시찰·조사할 수 있다 — 두 수단이 samt 로 대등하다. 「finner påkallade」의 påkallade 는 앞의 복수 명사(inspektioner och andra undersökningar)에 맞춘 꼴이다.

문형

klagomål mot + 상대

~에 대한 진정

1. göra / lämna in ett klagomål — 진정을 내다.
2. klagomål mot polisen — 상대는 mot.
3. pröva klagomål — 진정을 심사하다.

Han lämnade in ett klagomål mot skolan.
그는 학교에 대한 진정을 냈다.

JO prövade klagomålet.
의회 옴부즈만은 그 진정을 심사했다.

한국이라면? ≠ 고충민원의 신청 · 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제39조

한국 제39조 1항은 「누구든지(국내에 거주하는 외국인을 포함한다)」 권익위원회에 고충민원을 신청할 수 있다고 한다. 스웨덴 지시법 17 § 는 진정 심사와 함께 옴부즈만 스스로의 시찰·조사를 감독의 방법으로 적는다.

독일어와 비교 ≠ Beschwerde

독일 쪽 옴부즈만·청원 조문은 열지 않았다(미대조). 12장 가짜 친구 상자처럼 독일어 Klage(소)와 짝짓지 않는다 — klagomål 은 감독 기관에 내는 진정이다.

p. 13.18 [2] **befattningshavare** [bəˈfatnɪŋsˌhɑːvarə] **공직자(직무 담당자)** ★★

조문어 **befattningshavare** | 일상·강의 **tjänsteman** | 억양 근거 nst

befattning(직위) + s + havare(가진 사람) — 학습용 분해. 사전 표제가 없어 관사 칸을 비우고, 끝 요소 -havare 의 사람 명사(10장 vårdnadshavare)로 통성·복수 무변화로 본다. 1장 tjänsteman(공무원)보다 넓다 — 14 § 1항은 국가·지방 행정청과 그 공무원·직무 담당자, 공권력 행사를 맡은 그 밖의 사람(그 활동에 한해), 국영 사업체의 직원이 회사 일을 할 때를 감독 대상으로 든다. JK 감독법 4 § 도 같은 정의 꼴을 쓴다.

쉬운 예

Befattningshavaren var tjänstledig.

그 공직자는 휴직 중이었다.

실무 예

JO kritiserade befattningshavarens handläggning.

의회 옴부즈만은 그 공직자의 처리를 비판했다.

원문

Med befattningshavare avses i denna lag en person som står under ombudsmännens tillsyn, om inget annat framgår av sammanhanget. — 14 § 2 st. JO-instruktionen (2023:499) · 공식 · 기준일 2026-11-07

이 법에서 공직자란 문맥상 달리 드러나지 않으면 옴부즈만의 감독을 받는 사람을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Med befattningshavare avses i denna lag	정의 꼴 Med X avses … 「X란 ~을 말한다」(s-수동 avses)	이 법에서 공직자란
en person som står under ombudsmännens tillsyn,	정의 내용 — stå under tillsyn(tillsyn 항)	옴부즈만의 감독을 받는 사람을 말한다
om inget annat framgår	조건 — om inget annat 「다른 것이 없으면」	달리 드러나지 않으면
av sammanhanget.	framgå av 「~에서 드러나다」, sammanhang 「문맥」	문맥상

「Med X avses …」는 정의 조문의 정형구다(8장 「Med ren förmögenhetsskada förstås …」의 förstås 와 같은 자리). 「om inget annat framgår av sammanhanget」이 정의의 유보다.

문형

Med X avses …

X 란 ~을 말한다

1. Med + 정의할 낱말 → avses → 정의.
2. 같은 꼴: Med X förstås …(8장), X är …(10장 정의).
3. 유보: om inget annat framgår av sammanhanget.

Med myndighet avses här även domstolar.
여기서 행정청이란 법원도 말한다.

Det framgår av sammanhanget.
그것은 문맥에서 드러난다.

문법 S4 · 정의 조문 꼴 — Med X avses / förstås …

~~X avses med en person som …~~ (부자연)

Med befattningshavare avses i denna lag en person som …

정의할 낱말을 Med 로 첫 자리에 두고, s-수동 avses(또는 förstås)가 둘째(V2), 정의 내용이 그 뒤다. 「이 법에서 X 란 ~을 말한다」 에 해당한다.

한국이라면? ≠ 시정권고·의견표명 · 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제12조

한국 제12조는 위원회의 업무를 열거하고 감독 대상인 공직자를 그 조에서 정의하지 않는다. 스웨덴 지시법은 「befattningshavare」를 감독을 받는 사람으로 정의해 뒤의 조문(21~25 § — 기소·징계 신고)에서 쓴다.

---

p. 13.19

²åsidosätta [ɔˈsiːdʊˌsɛta] 소홀히 하다·무시하다 ★★

조문어 **åsidosätta** | 일상·강의 **strunta i** | 억양 근거 nst

å + sido(옆) + sätta(놓다) — 학습용 분해. 강변화 åsidosätter · åsidosatte · åsidosatt(8장 ersätta 와 같은 sätta 굴절). 인용한 21 § 1항은 옴부즈만이 「särskild åklagare」(특별 검사)로 공직자를 기소할 수 있게 한다 — 직무 의무를 소홀히 해 저지른 범죄이고, 출판자유 범죄·표현자유 범죄는 빠진다(6장 — 출판자유 사건의 검사는 원칙적으로 법무감찰관이다, 5장 TF 9장 2 §). 2항: 수사·기소에는 검사의 일반 규정을 적용하고, 3항: 이유가 있으면 수사를 그치거나 기소하지 않을 수 있으며, 4항: 지방법원에서 시작한 사건은 매우 특별한 사유가 있을 때만 대법원까지 끌고 가는 것이 권고된다(bör). 같은 꼴의 기소권이 JK 감독법 5 § 에 있다.

쉬운 예 Han åsidosatte reglerna.
그는 규칙을 무시했다.

실무 예 Tjänstemannen hade åsidosatt sina skyldigheter.
그 공무원은 자기 의무를 소홀히 했었다.

원문

> En ombudsman får som särskild åklagare väcka åtal mot en befattningshavare som genom att åsidosätta vad som åligger honom eller henne i tjänsten eller uppdraget har begått en annan brottslig gärning än tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott. — 21 § JO-instruktionen (2023:499) · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 옴부즈만은 직무나 위임 업무에서 자신에게 부과된 의무를 소홀히 하여 출판자유 범죄나 표현자유 범죄가 아닌 범죄를 저지른 공직자를 특별 검사로서 기소할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En ombudsman får som särskild åklagare	får + 자격 som 「~로서」	옴부즈만은 특별 검사로서 ~할 수 있다
väcka åtal mot en befattningshavare	부정사 väcka åtal mot(12장 väcka)	공직자를 기소할
som genom att åsidosätta vad som åligger honom eller henne	관계절 — genom att + åsidosätta, åligga 「(의무가) 지워지다」	자신에게 부과된 의무를 소홀히 하여
i tjänsten eller uppdraget	직무나 위임 업무에서	직무나 위임 업무에서
har begått en annan brottslig gärning än	관계절의 동사 har begått — en annan … än 「~이 아닌 다른」	~이 아닌 범죄를 저지른
tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott.	제외되는 범죄 — 출판자유·표현자유 범죄(6장)	출판자유 범죄나 표현자유 범죄

관계절 som 안에 genom att 구가 길게 끼어 동사 har begått 가 멀리 있다. 「en annan brottslig gärning än …」 의 än 이 제외를 만든다.

문형

åsidosätta + 의무

~을 소홀히 하다

1. åsidosätta sina skyldigheter — 자기 의무를 소홀히 하다.
2. vad som åligger någon — ~에게 지워진 것(의무).
3. 강세는 둘째 음절 -si-(NST).

Det åligger myndigheten att utreda saken.
그 일을 조사하는 것은 행정청의 의무다.

Hon åsidosatte inte sina plikter.
그녀는 자기 의무를 소홀히 하지 않았다.

한국이라면? ≠ 국가소추주의 · 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제47조
한국 권익위원회는 제도 개선을 「권고하거나 의견을 표명할 수 있다」(제47조) — 이 장이 받은 조에는 기소 권한이 없다. 스웨덴 의회 옴부즈만은 의견 표명(20 §)에 더해 특별 검사로서 기소하고(21 §) 징계를 신고할 수 있다(22·23 §).

---

p. 13.20

ett [2] uttalande, uttalandet, uttalanden 복수 -n ['ʉːtˌtɑːlanddə] 의견 표명(발언)

★★

조문어 **uttalande** | 일상·강의 **uttalande** | 억양 근거 lexin

uttala(말하다·발음하다) + -ande — 학습용 분해. 중성, 복수 uttalanden(-n). JO 결정의 핵심 꼴이다 — 처분을 취소하거나 바꾸는 힘은 없고, 그 조치가 법령에 어긋나거나 「felaktig eller olämplig」(틀렸거나 부적절)한지 의견을 밝힌다. 인용한 20 § 의 둘째 문장은 사안과 떨어진 일반적 의견(통일된 법 적용을 위한)도 허용한다. 13 § 는 법 개정이 필요하다고 보면 의회나 정부에 건의(framställning)할 수 있게 한다.

쉬운 예
Ministern gjorde ett uttalande.
장관은 발언을 했다.

실무 예
JO:s uttalande är inte bindande.
의회 옴부즈만의 의견 표명은 구속력이 없다.

원문

En ombudsman får genom beslut i ett ärende uttala sig om huruvida en åtgärd av någon som står under ombudsmännens tillsyn strider mot en lag eller någon annan författning eller annars är felaktig eller olämplig. En ombudsman får även göra uttalanden för att främja en enhetlig och ändamålsenlig rättstillämpning. – 20 § JO-instruktionen (2023:499) · 공식 · 기준일 2026-11-07

옴부즈만은 사안의 결정으로 그 감독을 받는 사람의 조치가 법률이나 그 밖의 법령에 어긋나는지, 그 밖에 틀렸거나 부적절한지 의견을 밝힐 수 있다. 옴부즈만은 통일되고 합목적적인 법 적용을 위해서도 의견을 밝힐 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En ombudsman får genom beslut i ett ärende	får + 수단 genom beslut 「결정으로」	옴부즈만은 사안의 결정으로 ~할 수 있다
uttala sig om huruvida en åtgärd	uttala sig om 「~에 관해 의견을 밝히다」 + huruvida 「~인지」 (12장)	어떤 조치가 ~인지 의견을 밝힐
av någon som står under ombudsmännens tillsyn	av 「~의」 + 관계절	그 감독을 받는 사람의
strider mot en lag eller någon annan författning	strida mot 「~에 어긋나다」 (10장 umgänge)	법률이나 그 밖의 법령에 어긋나는지
eller annars är felaktig eller olämplig.	둘째 기준 — felaktig(틀린)·olämplig(부적절한)	그 밖에 틀렸거나 부적절한지
En ombudsman får även göra uttalanden	둘째 문장 — göra uttalanden 「의견을 밝히다」, även 「~도」	옴부즈만은 ~도 의견을 밝힐 수 있다
för att främja en enhetlig	목적 för att + främja(11장) — enhetlig 「통일된」	통일되고
och ändamålsenlig rättstillämpning.	ändamålsenlig 「합목적적인」 + rättstillämpning 「법 적용」	합목적적인 법 적용을 위해

판단 기준이 둘이다 — 위법(strider mot en lag)과 부당(felaktig eller olämplig). 효력은 의견이다 — 처분을 바꾸는 권한은 이 조에 없다.

문형

uttala sig om + 명사 / huruvida …

~에 관해 의견을 밝히다

1. uttala sig om — 의견을 밝히다(재귀).
2. göra ett uttalande — 발언·의견 표명을 하다.
3. uttala — 발음하다(1장)도 같은 동사.

> Domstolen uttalade sig inte om frågan.
> 법원은 그 문제에 관해 의견을 밝히지 않았다.
>
> Hur uttalar man det här ordet?
> 이 낱말은 어떻게 발음합니까?

한국이라면? ≠ 제도개선의 권고 및 의견의 표명 · 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제47조

한국 제47조는 고충민원 처리 과정에서 제도 개선이 필요하면 「합리적인 개선을 권고하거나 의견을 표명할 수 있다」 — 의견 표명이라는 자리는 같다. 스웨덴 20 § 는 개별 조치의 위법·부당 판단과 일반적 법 적용 의견을 함께 둔다.

한국이라면? — 행정절차법·행정기본법·국민권익위원회 법률과 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다(행정절차법 제1·3·12·17·19·21·22·25·26·37조, 행정기본법 제18·19조, 행정심판법 제27조, 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제11·12·39·47조, 산업융합 촉진법 제10조 — 2026. 11. 7. 기준일 시행판). 행정소송법은 이 장에서 대조하지 않았다.

	스웨덴	한국	차이
≠	Denna lag gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna … (FL 1 §)	다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다 (제3조)	한국은 적용 절차를 처분·신고·확약 등으로 열거하고, 스웨덴은 행정청의 사안 처리 전체로 적는다. 다른 법률 우선은 같다 (FL 4 §).
≠	Handläggningen ska vara skriftlig (FL 9 §)	행정청에 처분을 구하는 신청은 문서로 하여야 한다 (제17조)	한국은 신청의 방식을, 스웨덴은 처리 전체의 방식을 서면으로 정하고 구두를 예외로 연다.
≠	Den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material … (FL 10 §)	열람 또는 복사를 요청할 수 있다 (제37조)	한국은 의견제출·청문 기간의 처분 관련 문서, 스웨덴은 사안에 들어온 모든 자료다.

≠	Myndigheten får dock avstå från sådan kommunikation, om … (FL 25 §)	당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에는 (제21조)	한국 사전 통지는 침익 처분에, 스웨덴 의견 청취는 결정 전반에 적용하고 예외 셋을 둔다.
≠	En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första instans … (FL 37 §)	행정청은 위법 또는 부당한 처분의 전부나 일부를 소급하여 취소할 수 있다 (행정기본법 제18조)	한국은 취소(제18조)와 철회(제19조)를 나누고, 스웨덴은 변경 하나에 이로운 결정의 불리한 변경 제한(37 § 2항)을 둔다.
≠	Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet … får rättas (FL 36 §)	직권으로 또는 신청에 따라 지체 없이 정정하고 그 사실을 당사자에게 통지하여야 한다 (제25조)	한국은 정정이 의무이고 통지를 더한다. 스웨덴 36 § 는 「får rättas」(정정할 수 있다)로 적는다.
≠	inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet (FL 44 §)	행정심판은 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내에 청구하여야 한다 (행정심판법 제27조)	불복 기간이 3주와 90일로 다르다. 스웨덴은 서면을 처분청에 내고(43 §), 한국 행정심판의 제출처는 이 장에서 대조하지 않았다.
≠	Riksdagen väljer … en eller flera ombudsmän (JOI 1 §)	국무총리 소속으로 국민권익위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다 (제11조)	스웨덴 옴부즈만은 의회가 뽑고, 한국 국민권익위원회는 국무총리 소속 중앙행정기관이다 (같은 조 2항 — 독립 수행).
≠	genom prövning av klagomål från allmänheten (JOI 17 §)	누구든지(국내에 거주하는 외국인을 포함한다) 위원회 또는 시민고충처리위원회(이하 이 장에서 "권익위원회"라 한다)에 고충민원을 신청할 수 있다 (제39조)	진정·고충민원의 문은 둘 다 누구에게나 열려 있다. 스웨덴은 시찰·직권 조사를 같은 조에 둔다.
≠	En ombudsman får som särskild åklagare väcka åtal … (JOI 21 §)	합리적인 개선을 권고하거나 의견을 표명할 수 있다 (제47조)	한국 권익위원회는 권고·의견표명, 스웨덴 옴부즈만은 의견표명(20 §)에 더해 기소(21 §)와 징계 신고(22·23 §)까지 한다.

≠	en eller flera ombudsmän (justitieombudsmän) (JOI 1 §)	산업융합촉진 옴부즈만은 산업통상부 장관이 민간 기관 또는 단체 등의 산업융합 관련 전문가 중에서 위촉하고 (산업융합 촉진법 제10조)	한국 법령의 「옴부즈만」 표기 예다. 장관이 위촉하는 분야별 옴부즈만이라 의회 옴부즈만과 제도가 다르다.

같은 자리, 세 나라 — 열람권 · 의견 청취 · 옴부즈만의 선출과 범위

행정절차와 옴부즈만의 네 자리를 견준다. 덴마크 문언은 retsinformation 의 forvaltningsloven LBK 433/2014(뒤 개정법 둘이 인용한 § 9·19 를 바꾸지 않았다)와 ombudsmandsloven LBK 349/2013(메타데이터에 뒤 개정 기록이 없다, 2026. 11. 10. 확인)으로, 노르웨이 문언은 Lovdata 공개 묶음(2026. 11. 9. 받음)의 forvaltningsloven(1967 — 2025년 새 법은 시행일이 정해지지 않았다)과 sivilombudsloven(2021)으로 대조했다.

낱말 당사자의 열람권이 세 나라에 다 있고 낱말이 다르다 — ta del av allt material ↔ blive gjort bekendt med sagens dokumenter ↔ gjøre seg kjent med sakens dokumenter. 사안의 이름도 ärende ↔ sag ↔ sak. 노르웨이 § 18 은 결정 뒤에도 열람권이 있다고 같은 항에 적고, 미성년 당사자를 따로 다룬다. forvaltningsloven § 9 Stk. 1 (DK) · forvaltningsloven § 18 første ledd (NO)

스웨덴어
Den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet.

덴마크어
Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

노르웨이어
En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, for så vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til 19. Dersom en mindreårig er part i saken og blir representert av verge, gjelder dette også den mindreårige selv. Retten til innsyn gjelder også etter at det er truffet vedtak i saken. En mindreårig under 15 år skal ikke gjøres kjent med opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

제도 결정 전 의견 청취의 범위가 다르다. 스웨덴 25 § 는 결정에 의미 있는 모든 자료(분명히 불필요하지 않으면), 덴마크 § 19 는 같은 Stk. 의 둘째 문장(dock)이 당사자에게 불리하고 결정에 중대한 정보로 좁히며, 노르웨이 § 16 은 아직 의견을 말하지 않은 당사자에게 결정 전에 알리는(forhåndsvarsling) 꼴이다. 이름: kommunikation ↔ partshøring ↔ forhåndsvarsling(덴마크 이름은 조문 밖의 관용 이름이라 문언 대조는 하지 않았다). forvaltningsloven § 19 Stk. 1 (DK) · forvaltningsloven § 16 første ledd (NO)

스웨덴어
Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet …

덴마크어
Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

노르웨이어
Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal dette også gjelde den mindreårige selv. Fristen løper fra den dag varslet er avsendt, når ikke annet uttrykkelig er sagt.

제도 세 나라 모두 의회가 뽑는다. 스웨덴은 한 명 이상(지시법 2 § — 넷), 덴마크는 총선마다와 공석 때 한 명, 노르웨이는 3분의 2 이상의 다수로 4년 임기 한 명을 뽑고 한 번만 다시 뽑을 수 있다. 이름: justitieombudsman ↔ ombudsmand ↔ Sivilombudet(노르웨이어 ombud — 가짜 친구 상자).

ombudsmandsloven § 1 Stk. 1 (DK) · sivilombudsloven § 2 første ledd (NO)

스웨덴어
Riksdagen väljer … en eller flera ombudsmän (justitieombudsmän) …

덴마크어
Efter hvert folketingsvalg samt ved embedsledighed vælger Folketinget en ombudsmand.

노르웨이어
Sivilombudet oppnevnes av Stortinget, med minst to tredjedels flertall, for en periode på fire år. Ombudet kan bare gjenoppnevnes én gang.

제도 감독 범위의 큰 차이는 법원이다. 덴마크 § 7 Stk. 2 와 노르웨이 § 4 2항(넷째 호)은 법원을 옴부즈만의 범위에서 뺀다. 스웨덴 지시법 15 § 의 제외 목록에는 법원이 없고, 14 § 의 「statliga och kommunala myndigheter」 가 감독 대상이다. 노르웨이는 국무회의(statsråd)의 결정도 뺀다(셋째 호). 같은 항 끝 문장(「Slike avgjørelser kan ombudet likevel …」)은 다섯째 호의 지방의회·주의회 전속 결정에 붙는 예외다. ombudsmandsloven § 7 Stk. 2 (DK) · sivilombudsloven § 4 annet ledd (NO)

스웨덴어
Ombudsmännens tillsyn omfattar inte 1. riksdagens ledamöter, … 4. regeringen eller statsråd, 5. justitiekanslern, …

덴마크어
Ombudsmandens virksomhed omfatter ikke domstolene.

노르웨이어
Ombudets arbeidsområde omfatter ikke forhold Stortinget har tatt standpunkt til, herunder saker behandlet av Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, virksomheten i Stortingets eksterne organer og klagesaker som hører under disse, avgjørelser truffet i statsråd, domstolenes virksomhet, og avgjørelser som er truffet av kommunestyret eller fylkestinget, som etter lov bare kan treffes av disse organene. Slike avgjørelser kan ombudet likevel ta opp til behandling når det er nødvendig av hensyn til rettssikkerheten eller andre særlige grunner.

독일어와 다른 점

독일어판 자료집을 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다. 독일 조문은 gesetze-im-internet 의 행정절차법(VwVfG) 가운데 연 것만 견준다.

	스웨덴어	독일어	차이
≠	handläggning ska vara skriftlig	Nichtförmlichkeit	독일 § 10 은 형식에 묶이지 않는 절차, 스웨덴 9 § 2항은 서면 원칙에 구두 예외.
≠	kommunikation	Anhörung	독일 § 28 은 권리를 침해하는 행정행위 전, 스웨덴 25 § 는 결정 전반(분명히 불필요하면 예외).
≠	ta del av allt material	Akteneinsicht	독일 § 29 는 법적 이익의 주장·방어에 필요한 한, 스웨덴 10 § 는 모든 자료(비밀보호법 제한만).

≠	tolk	Dolmetscher	독일 § 23 은 공용어가 독일어이고 번역 제출을 요구할 수 있다. 스웨덴 13 § 는 행정청이 통역·번역할 의무.
≠	ändra ett beslut	Rücknahme · Widerruf	독일 § 48 은 위법한 행정행위의 취소, 수익적 행위는 제한. 스웨덴 37 § 는 「변경」 하나에 이로운 결정의 불리한 변경 제한.
≠	jäv	Ausgeschlossene Personen (§ 20 제목)	독일 § 20 은 결격자를 호로 열거, 스웨덴 16 § 는 넷째 호에 「그 밖의 특별한 사정」 일반 조항.

가짜 친구 · ombud — 스웨덴 행정절차법에서는 대리인, 노르웨이 옴부즈만법에서는 옴부즈만

스웨덴어 ombud 는 당사자를 대신하는 대리인이다(2장 표제어). 행정절차법 14 § 「Den som är part i ett ärende får som ombud eller biträde anlita någon som är lämplig för uppdraget」(사안의 당사자는 적합한 사람을 대리인이나 보조인으로 쓸 수 있다) — ombud 와 biträde(보조인)가 짝이다. 같은 항 둘째 문장(dock)은 행정청이 요구하면 대리인을 쓴 당사자도 직접 참여하게 한다.

노르웨이어 ombud 는 같은 철자로 옴부즈만 쪽이다 — sivilombudsloven § 1 「Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet)」(행정 통제를 위한 의회의 ombud), § 2 「Sivilombudet oppnevnes av Stortinget」. 스웨덴에서 그 자리는 ombudsman 이다(지시법 1 §).

그래서 노르웨이 판결·문서의 「ombudet」을 스웨덴어로 읽으면 대리인으로, 스웨덴 문서의 「ombudet」을 노르웨이어 감각으로 읽으면 감독 기관으로 바뀐다. 스웨덴어 ombudsman 의 앞 요소가 ombud 라는 점도 이 혼동을 부른다.

덴마크어는 ombudsmand(ombudsmandsloven § 1)로 스웨덴 쪽 짜임이다. 노르웨이어 sivilombud·ombud 를 볼 때만 이 상자를 떠올리면 된다는 뜻이 아니라, 세 나라 문서마다 낱말의 자리를 조문으로 확인한다는 뜻이다.

> Den som är part i ett ärende får som ombud eller biträde anlita någon som är lämplig för uppdraget. Den som anlitar ombud ska dock medverka personligen om myndigheten begär det. 14 § FL

요령 스웨덴 FL 14 § 의 ombud = 대리인, 노르웨이 sivilombudsloven 의 ombud / Sivilombudet = 옴부즈만. 노르웨이어 ombud 의 모든 쓰임이 옴부즈만은 아니다 — domstolloven § 75 의 「overta ombud」는 공적 직무다.

S3·S4 다시 보기 — 장 없는 법의 조문 꼴, 괄호 이름, utan att 와 om inte, 입자 동사와 관용구

행정절차법은 2017년 법이라 현대 꼴(ska·får·inte)로 쓰고, 예외는 dock·om inte·utom 으로, 이름은 괄호로 붙인다 (överinstansen·beslutsmyndigheten·avvisning). 입자 동사(ge in·komma in·tas upp)와 관용구(ta del av·ta del i·ta till vara)가 행정절차의 동사를 이룬다.

- 현대 꼴 — 2017년 행정절차법과 2023년 지시법은 skall·icke·äge 대신 ska·inte·har 를 쓴다. 같은 감독 제도의 1975년 법(JK 감독법)은 「skall dock ej kunna omfatta」(2 §)처럼 옛 꼴이다 — 법의 나이가 문체로 보인다.
- 괄호 이름 — 「den högre instans … (överinstansen)」 「den myndighet … (beslutsmyndigheten)」(43 §), 「… inte får tas upp till prövning (avvisning)」(45 §), 「ombudsmän (justitieombudsmän)」(지시법 1 §). 10장 (bröstarvingar), 11장 (åtalspreskription)과 같은 꼴이다.
- utan att 와 om inte — 「utan att rättssäkerheten eftersätts」(9 § — utan att 이 부정을 품어 inte 를 또 쓰지 않는다), 「om det inte är uppenbart obehövligt」(25 § — 조건의 부정). 둘을 섞으면 이중 부정이 된다.
- 입자 동사와 관용구 — 입자 동사 ge in(내다, 43 §)·komma in(들어오다, 44·45 §)·ta upp(심사에 들어가다, 45 § tas upp)은 수동이면 동사에 -s 를 붙인다(ges in·tas upp). ta del av(열람하다, 10 §)·ta del i(참여하다, 17 §)는 명사 del 과 전치사로 된 관용구이고, ta till vara(지키다, 6·13 §)도 관용구다. 강세 규칙은 이 상자에서 다루지 않는다.
- 정의와 범위 — 「Med befattningshavare avses …」(지시법 14 §), 「Ombudsmännens tillsyn omfattar inte …」(15 §), 「Denna lag gäller för …」(1 §). 정의(avses)·제외(omfattar inte)·적용(gäller för)의 세 동사.
- om 의 두 얼굴 — 「prövar om överklagandet har kommit in」(45 § — ~인지), 「Om det har kommit in för sent」(같은 조 — ~이면). 「huruvida」(지시법 20 §)는 「~인지」만 뜻한다.

표로 보기

조문의 꼴	지금 말·풀이	뜻
(överinstansen)	괄호 이름 · 정관사 꼴	상급 기관
utan att … eftersätts	utan att + 절(inte 없음)	~을 소홀히 하지 않으면서
om det inte är uppenbart obehövligt	조건 + inte	분명히 불필요하지 않으면
ta del av / ta del i	관용구(명사 del + 전치사) · 전치사로 뜻이 갈림	열람하다 / 참여하다
ges in · tas upp	입자 동사의 s-수동	제출되다 · 심사에 들어가다
Med X avses …	정의 꼴 · s-수동	X 란 ~을 말한다
skall dock ej	ska dock inte — 1975년 법의 옛 꼴	다만 ~하지 않는다
prövar om … / Om …	간접의문 / 조건	~인지 / ~이면

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Parten fick ta del av allt material.

주어 · 정관사 -en | 조동사 få + 관용구 | 중성 · 모든 | 목적어 · 중성

당사자는 모든 자료를 열람할 수 있었다.

Överklagandet ska ges in till beslutsmyndigheten.

주어 · 중성 정관사 -t | 조동사 + 입자 동사 s-수동 | 제출처 | 합성어 · 정관사 -en

불복 서면은 처분청에 내야 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~utan att parten inte hördes~~	utan att parten hördes	utan att 이 이미 부정이다 — inte 를 넣으면 「들었다」로 뒤집힌다.
~~Hon fick ta del i handlingarna.~~	Hon fick ta del av handlingarna.	열람은 ta del av, 참여는 ta del i.

~~Överklagandet ska ge in till myndigheten.~~	Överklagandet ska ges in till myndigheten.	서면이 주어면 수동 — 입자 동사의 s-수동은 동사에 -s(ges in).
~~Med befattningshavare förstår i denna lag …~~	Med befattningshavare avses i denna lag …	정의 꼴은 s-수동(avses·förstås). 능동 förstår 는 주어가 필요하다.

말해 보기 — 학회에서 스웨덴 옴부즈만과 행정절차를 설명할 때

의회 옴부즈만의 지위와 행정절차의 원칙을 설명하는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Riksdagens ombudsmän väljs av riksdagen, inte av regeringen.

의회 옴부즈만은 정부가 아니라 의회가 뽑습니다.

inte av … = ~가 아니라

JO:s tillsyn omfattar även domstolarna.

의회 옴부즈만의 감독은 법원에도 미칩니다.

JO:s = 약칭의 소유격(쌍점 + s)

JO kan kritisera en myndighet men inte ändra dess beslut.

의회 옴부즈만은 행정청을 비판할 수 있지만 그 결정을 바꿀 수는 없습니다.

dess = 그것의(행정청의)

En part har rätt att ta del av allt material i ärendet.

당사자는 사안의 모든 자료를 열람할 권리가 있습니다.

ta del av = 열람하다

Har Korea en ombudsman som väljs av parlamentet?

한국에는 의회가 뽑는 옴부즈만이 있습니까?

동사로 시작하는 예·아니요 질문

출처 상자 — 행정절차법과 지시법의 통합본, 덴마크·노르웨이, 한국 법령의 표기

스웨덴 조문은 riksdagen 오픈데이터의 통합본으로 대조했다 — 행정절차법 FL(2017:900, 머리「Ändrad: t.o.m. SFS 2025:582」), 의회 옴부즈만 지시법 JOI(2023:499 — 머리에 개정 표

지가 없는 제정 문언), 법무감찰관 감독법 JKL(1975:1339, t.o.m. SFS 2010:1412). 옛 지시법(1986:765)은 통합본 머리에 「Upphävd: 2023-09-01」 이 있어 인용하지 않았다. 책의 기준일은 2026년 11월 7일이고 JOI·JKL 은 11월 10일에 처음 받았다.

두 법은 장이 없어 조를 번호만으로 부른다 — 「9 §」, 「17 § JO-instruktionen」. 이 책의 대조 도구도 장 없는 앵커로 찾는다.

덴마크 행정절차법 forvaltningsloven 은 retsinformation 의 LBK 433/2014, 옴부즈만법 ombudsmandsloven 은 LBK 349/2013 으로 대조했다. 검색 결과가 둘을 현행으로 표시한다. forvaltningsloven 의 뒤 개정법 둘은 인용한 § 9·19 를 바꾸지 않았고, ombudsmandsloven 의 메타데이터에는 뒤 개정 기록이 없다(2026. 11. 10. 확인).

노르웨이는 Lovdata 가 NLOD 2.0 으로 공개하는 법령 묶음(2026. 11. 9. 받음)의 forvaltningsloven(1967)과 sivilombudsloven(2021)으로 글자를 대조했다. 2025년의 새 forvaltningslov 는 묶음 머리에 시행일이 「Kongen bestemmer」 로 적혀 아직 시행 전이라 쓰지 않았다. 노르웨이 법의 호 표지(a. b. …)는 원문 본문 글자가 아니라 표지라 인용에서 뺐다.

한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 7일 기준 시행일판이다. 「옴부즈만」 표기의 근거로 산업융합 촉진법 제10조의 「산업융합촉진 옴부즈만」 을 옮겼다(법령 건수는 세지 않았다). 독일 조문은 gesetze-im-internet 의 행정절차법 § 9·10·20·23·24·28·29·42·48 을 2026년 11월 10일에 열어 견주었다.

förvaltningslag (riksdagen) · lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän (riksdagen) · forvaltningsloven LBK 433/2014 (retsinformation) · ombudsmandsloven LBK 349/2013 (retsinformation) · sivilombudsloven (Lovdata)

확인 문제 8

1. 행정절차법 9 § 2항 — 사안 처리의 방식은?

- 언제나 구두
- **서면이 원칙이고, 부적절하지 않으면 행정청이 구두를 정할 수 있다**
- 당사자가 정한다
- 형식에 묶이지 않는다

「Handläggningen ska vara skriftlig. Myndigheten får dock besluta att handläggningen helt eller delvis ska vara muntlig, om det inte är olämpligt.」 독일 행정절차법 § 10 은 형식에 묶이지 않는 절차로 출발점이 다르다.

2. 10 § 의 당사자 열람권의 대상은?

- 결정문만
- **사안에 들어온 모든 자료 — 비밀보호법 10장 3 § 의 제한 아래**
- 의견제출 기간의 문서만
- 행정청이 고른 문서

「allt material som har tillförts ärendet」, 둘째 문장이 비밀보호법의 제한을 가리킨다. 한국 행정절차법 제37조는 의견제출·청문 기간의 처분 관련 문서다.

3. 25 § 의 의견 청취(kommunikation)는 언제 하지 않아도 되나?

- 행정청이 원하지 않을 때
- **분명히 불필요할 때, 또는 같은 항의 세 예외(채용 사안 등)일 때**
- 당사자가 외국인일 때
- 침익 처분이 아닐 때

원칙의 유보 「om det inte är uppenbart obehövligt」과 둘째 문장의 「får dock avstå … om 1·2·3」. 한국 제21조는 침익 처분에 사전 통지를 한다 — 범위가 다르다.

4. 「ta del i」와 「ta del av」의 뜻은?

둘 다 열람하다

ta del i 참여하다, ta del av 열람하다

ta del i 열람하다, ta del av 참여하다

둘 다 참여하다

17 § 「Den som är jävig får inte ta del i handläggningen」(참여), 10 § 「rätt att ta del av allt material」(열람). 전치사 하나로 뜻이 갈린다.

5. 스웨덴 의회 옴부즈만(JO)을 뽑는 기관은?

정부

의회(riksdagen)

스웨덴 대법원

국민 투표

지시법 1 § 「Riksdagen väljer … en eller flera ombudsmän (justitieombudsmän)」, 2 § 는 넷(수석 하나와 셋). 한국 국민권익위원회는 국무총리 소속이다.

6. 지시법 15 § 의 감독 제외 목록에 관하여 맞는 것은?

법원이 빠진다

정부와 장관, 법무감찰관 등이 빠지고 법원은 목록에 없다

지방 행정청이 빠진다

모든 공무원이 빠진다

4호 「regeringen eller statsråd」, 5호 「justitiekanslern」. 덴마크 ombudsmandsloven § 7 Stk. 2 와 노르웨이 sivilombudsloven § 4 2항(넷째 호)은 법원을 뺀다 — 스웨덴은 다르다.

7. JO 가 할 수 있는 일이 아닌 것은(지시법 기준)?

조치가 위법하거나 부적절한지 의견을 밝힌다(20 §)

특별 검사로서 공직자를 기소한다(21 §)

징계를 신고한다(22 §)

행정청의 결정을 직접 취소한다

20 § 는 「uttala sig om huruvida …」 — 의견 표명이다. 결정을 바꾸는 권한은 지시법의 조문에 없다. 기소(21 §)는 출판자유·표현자유 범죄를 뺀다.

8. 노르웨이 문서의 「Sivilombudet」과 스웨덴 문서의 「ombudet」은?

둘 다 대리인

노르웨이 쪽은 옴부즈만, 스웨덴 쪽은 대리인

둘 다 옴부즈만

노르웨이 쪽은 대리인, 스웨덴 쪽은 옴부즈만

sivilombudsloven § 1 「Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet)」, 스웨덴 FL 14 § 「som ombud eller biträde」. 스웨덴에서 옴부즈만은 ombudsman 이다.

3부 원전과 말하기 · 제14장

입법 준비 자료 읽기

Förarbeten

이 장은 조문과 함께 입법 준비 자료(förarbeten)를 읽는다. 정부가 조사위원회(kommitté)나 특별 조사관(särskild utredare)에게 지침(direktiv)을 주면, 조사 결과가 보고서(betänkande)로 나와 SOU 총서에 실린다. 보고서는 의견 조회(remiss)를 거치고, 정부 법안(proposition)으로 의회에 간다. 정부조직법이 정한 법안은 원칙적으로 법률자문원(Lagrådet)의 의견을 먼저 받는다 — 예외는 lagförslag 항에서 읽는다. 의회에서는 위원회(utskott)가 심사한다. 이 장은 2025년 시행 새 특허법의 정부 법안 prop. 2023/24:150 을 처음부터 끝까지 따라 읽는다. 표지, 「Propositionens huvudsakliga innehåll」(주요 내용), 「Ärendet och dess beredning」

(경과), 조문 해설(Författningskommentar), 법률자문원 의견이 차례로 나온다. 이 정부 법안은 인쇄 쪽과 PDF 쪽이 같다. 준비 자료를 해석에 쓰라는 조문은 정부조직법(RF)과 소송법전(RB) 본문에 없다. 판결이 준비 자료를 인용하는 것은 관행이다. 이 책의 조사가 받은 2026년 7~11월 대법원 판결 원본 14건 가운데 8건이 정부 법안을 모두 25번 인용했다(정규식으로 센 것). 판결은 「(se prop. 1998/99:11 s. 55 och 90)」처럼 쪽까지 짚는다. 한국과 견주면 법안을 낸 쪽이 이유를 붙이는 점(국회법 제79조)은 같고, 법안을 사법부 출신 기관이 심사하는 자리(Lagrådet)와 그 의견이 정부 법안에 실리는 점은 다르다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Regeringen lämnar förslag till riksdagen genom propositioner. 9 kap. 2 § RO
   정부는 정부 법안으로 의회에 제안한다.
2. Betänkandet har remissbehandlats. prop. 2023/24:150 s. 73
   그 보고서는 의견 조회를 거쳤다.
3. Att Lagrådet inte har hörts över ett lagförslag utgör aldrig hinder mot att lagen tillämpas. 8 kap. 21 § 3 st. RF
   법률자문원의 의견을 듣지 않았다는 것은 그 법의 적용을 결코 막지 않는다.

표제어 20

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 10. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

p. 14.1

en ¹**proposition**, propositionen, propositioner 복수 -er [prɔpʊsɪˈʃuːn]

정부 법안(정부가 의회에 내는 제안) ★★★

조문어 **proposition** | 일상·강의 **lagförslag** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 propositioner. 약어 prop. 은 「prop. 2023/24:150 s. 1」처럼 회기(2023/24)와 번호를 붙인다. 인용한 9장 2 § 2항의 둘째 문장은 법안이 든 정부 법안에는 「i förekommande fall」(해당하는 경우) 법률자문원 의견을 담게 한다 — 모든 정부 법안이 아니다. 정부 법안에는 법안이 아닌 제안도 있다(1항 「förslag」).

쉬운 예

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen.

정부는 의회에 정부 법안을 냈다.

실무 예

Propositionen innehåller ett förslag till en ny patentlag.

그 정부 법안에는 새 특허법안이 들어 있다.

원문

> Regeringen lämnar förslag till riksdagen genom propositioner. … En proposition ska innehålla regeringens protokoll i ärendet, en redovisning av ärendets beredning och skälen för regeringens förslag. — 9 kap. 2 § 1–2 st. RO · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 정부는 정부 법안으로 의회에 제안한다. … 정부 법안에는 그 사안의 정부 의사록, 사안의 준비 경과 보고와 정부 제안의 이유를 담아야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Regeringen lämnar förslag till riksdagen	주어 + lämna förslag till 「~에 제안하다」	정부는 의회에 제안한다
genom propositioner.	genom 「~으로(수단)」 + 복수 -er	정부 법안으로
En proposition ska innehålla	주어 + ska + 부정사 innehålla 「담다」 — 의무	정부 법안은 ~을 담아야 한다
regeringens protokoll i ärendet,	목적어 ① — 소유격 regeringens	그 사안의 정부 의사록
en redovisning av ärendets beredning	목적어 ② — redovisning av 「~의 보고」	사안의 준비 경과 보고
och skälen för regeringens förslag.	목적어 ③ — skäl för 「~의 이유」(1장)	그리고 정부 제안의 이유

의회법은 정부 법안에 담을 내용 셋을 든다 — 의사록, 준비 경과, 이유. 차례를 정하지는 않는다. 이 장에서 읽는 정부 법안은 준비 경과(「Ärendet och dess beredning」)가 s. 73 에, 정부 회의 의사록 발췌(「Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 23 maj 2024」)가 맨 끝 s. 348 에 있다.

문형

lämna en proposition till riksdagen

의회에 정부 법안을 내다

1. Regeringen lämnar propositioner, ledamöter väcker motioner.
2. prop. 2023/24:150 s. 1 — 회기 2023/24, 번호 150, 1쪽. 번호는 「… kolon hundrafemtio」로 읽는다(관행 추정).
3. I propositionen föreslås att … — 정부 법안에서 ~을 제안한다(s-수동).

I propositionen föreslås en ny patentlag.
그 정부 법안은 새 특허법을 제안한다.

Riksdagen antog propositionen.
의회는 그 정부 법안을 가결했다.

문법 S2 · -ion 으로 끝나는 명사 — en proposition, propositionen, propositioner

~~ett proposition~~ (비문)

en proposition

proposition 은 통성(en)이고 정관사 propositionen, 복수 propositioner 다(Lexin 굴절 칸). 같은 장의 motion·reservation 도 통성에 -er 복수다 — 이 장 세 낱말의 범위로 적는다.

한국이라면? ≠ 법률안 제출 · 헌법 제52조

한국 헌법 제52조는 「국회의원과 정부는 법률안을 제출할 수 있다」 고 한 문장에 적고 둘의 이름을 가르지 않는다. 스웨덴은 정부 법안(proposition)과 의원 발의안(motion)을 의회법이 따로 정한다.

독일어와 비교 ≠ Gesetzesvorlage

기본법 Art. 76(1)은 법안을 연방정부·연방의회 의원 가운데·연방참사원이 낸다고 한 문장에 적는다. 스웨덴은 정부의 것을 proposition, 의원의 것을 motion 으로 이름부터 가른다(의회법 9장 2 §·10 §).

---

p. 14.2

ett [2] förarbete, förarbetet, förarbeten 복수 -n ['fø:rar¸be:tə]

입법 준비 자료(복수 förarbeten) ★★★

조문어 **förarbeten** | 일상·강의 **förarbeten** | 억양 근거 lexin

중성(förarbetet, förarbeten, förarbetena). 이 책은 입법 준비 자료를 가리킬 때 복수 förarbeten 으로 쓴다(för + arbete — 학습용 분해). 준비 자료를 해석에 쓰라는 조문은 RF·RB 본문에 없다(검색어 「förarbete」 0회, 설계안 v0.1 §1). 인용한 p. 19 는 준비 자료가 증명 책임을 다루지 않는다고 적은 뒤, 같은 문단에서 시장 임대료 산정에 관한 준비 자료의 서술을 옮기고 「(Jfr prop. 2001/02:41 s. 77.)」로 쪽을 짚는다. 준비 자료가 침묵한 쟁점은 법원이 다른 근거로 판단한다(같은 판결 p. 20 이하).

쉬운 예 Domstolen läste förarbetena.
법원은 입법 준비 자료를 읽었다.

실무 예

Frågan berörs inte i förarbetena.

그 문제는 입법 준비 자료에서 다루지 않는다.

원문

I förarbetena till 12 kap. 57 och 57 a §§ berörs inte frågan om bevisbörda eller utredningsskyldighet. – "Optikerns lokal" Högsta domstolens beslut den 5 november 2026 i mål T 3710-25 p. 19 · 공식

12장 57조와 57조 a의 입법 준비 자료에는 증명 책임이나 조사 의무의 문제가 다루어져 있지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
I förarbetena till 12 kap. 57 och 57 a §§	첫 자리 장소 부사구 — förarbetena(정관사 복수) till 「~의」	12장 57조와 57조 a의 입법 준비 자료에서
berörs inte	V2 — s-수동 현재 beröras 「다루어지다」 + inte	다루어지지 않는다
frågan om bevisbörda	주어(동사 뒤) — frågan om 「~의 문제」	증명 책임의 문제
eller utredningsskyldighet.	eller 로 이은 둘째 명사(합성어 utredning + s + skyldighet)	또는 조사 의무

부사구가 첫 자리라 동사 berörs 가 둘째, 주어 frågan 이 그 뒤다(V2). 「§§」는 조 둘을 한꺼번에 가리킨다(57 och 57 a).

문형

enligt förarbetena …

입법 준비 자료에 따르면 ~

1. I förarbetena uttalas att … — 준비 자료에는 ~라고 적혀 있다(s-수동).
2. förarbetena till 12 kap. — till 은 「~의(무엇에 딸린)」.
3. (se prop. … s. …) — 괄호 안에 쪽까지.

Enligt förarbetena ska regeln tillämpas restriktivt.

입법 준비 자료에 따르면 그 규정은 좁게 적용해야 한다.

Förarbetena säger ingenting om saken.

입법 준비 자료는 그 점에 대해 아무 말도 하지 않는다.

문법 S3 · s-수동의 현재 — beröras → berörs

~~berör inte frågan (주어 없이)~~ (비문)

berörs inte frågan

능동 berör 는 주어(무엇이 다루는가)가 있어야 한다. 이 문장은 다루어지는 쪽(frågan)이 주어인 수동이라 현재형에 -s 를 붙인 berörs 다. 3장의 s-수동(-er → -s) 규칙과 같다.

한국이라면? ≠ 법령해석의 기준 · 행정기본법 제40조

한국 행정기본법 제40조 2항은 법령소관기관이 「해당 법령등의 취지에 부합되게」 해석할 책임을 적는다. 이 장이 받은 조에는 입법 자료(회의록·검토보고서)를 해석에 쓰라는 문언이 없다 — 스웨덴도 RF·RB 에 그런 조문이 없다.

---

p. 14.3

ett [1]betänkande, betänkandet, betänkanden 복수 -n [bə'tɛŋkandə]

보고서(조사위원회의 SOU · 의회 위원회의 심사 보고서) ★★★

조문어 **betänkande** | 일상·강의 **rapport** | 억양 근거 lexin

중성, 복수 betänkanden. 한 낱말이 두 문서를 가리킨다 — 조사위원회가 정부에 내는 보고서(위원회령 13 § — SOU 총서에 실린다, 22 §)와, 의회 위원회가 본회의에 내는 심사 보고서(의회법 10장 3 § 「Utskotten ska avge betänkanden」 — 인용 꼴 「bet. 2024/25:NU6」). 위원회령 19 § 는 위원이 보고서에 반대 의견(reservationer)과 별도 의견(särskilda yttranden)을 붙일 수 있게 한다.

쉬운 예

Betänkandet kom i april.

보고서는 4월에 나왔다.

실무 예

Utredningen lämnade sitt betänkande till regeringen.

조사위원회는 정부에 보고서를 냈다.

원문

> Kommittén skall redovisa sitt uppdrag i ett eller flera betänkanden.
>
> — 13 § kommittéförordningen · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 조사위원회는 그 임무의 결과를 하나 또는 여러 보고서로 보고하여야 한다.

문형

lämna ett betänkande

보고서를 내다

1. delbetänkande(중간 보고서) → slutbetänkande(최종 보고서).
2. SOU 2015:41 s. 3 — 해·번호·쪽. 문서 번호 읽기: es-o-u tvåtusenfemton kolon fyrtioett(관행 추정).

3. bet. 2024/25:NU6 — 의회 위원회의 심사 보고서(NU = 산업 위원회).

Betänkandet publicerades i serien SOU.

그 보고서는 SOU 총서로 나왔다.

Utskottet föreslår i sitt betänkande att riksdagen antar lagen.

위원회는 심사 보고서에서 의회가 그 법을 가결할 것을 제안한다.

문법 S2 · -ande 명사 둘 — ett betänkande(일) · en sökande(사람)

~~betänkanderna~~ (비문)

betänkandena

betänkande·yttrande(이 장)는 중성이고 복수 -n, 정관사 복수 -na(betänkanden → betänkandena). Lexin 에서 사람을 가리키는 en sökande 는 복수가 sökande 로 바뀌지 않는다 — 이 두 꼴만 견준다.

한국이라면? ≠ 전문위원의 검토보고 · 국회법 제58조

한국 국회법 제58조 1항은 위원회가 안건을 심사할 때 「먼저 그 취지의 설명과 전문위원의 검토보고를 듣고」 표결한다 — 검토보고는 심사 과정의 자료다. 스웨덴 의회 위원회의 betänkande 는 위원회가 본회의에 내는 결론 문서다.

---

p. 14.4

en [2] utredning, utredningen, utredningar 복수 -ar ['ʉːtˌreːdnɪŋ]

조사(조사위원회 — 정부가 꾸린 입법 조사 기구) ★★★

조문어 **utredning** | 일상·강의 **utredning** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 utredningar. utreda(조사하다, 13장) + -ning. 같은 낱말이 「조사」(행위)와 「조사위원회」(기구)를 다 가리킨다 — 이 문장의 Utredningens 는 기구다. 위원회 이름 뒤 괄호의 「Ju 2012:12」(같은 쪽)는 위원회령 7 § 2항의 표기다: 부처 약어(Ju = 법무부), 꾸린 해, 부처별 연번. 같은 쪽: 이 조사위원회가 2013년에 중간 보고서(delbetänkande), 2015년에 최종 보고서(slutbetänkande)를 냈다(timeline 상자).

쉬운 예

Regeringen tillsatte en utredning.

정부는 조사위원회를 꾸렸다.

실무 예

Utredningen föreslog en ny lag.

조사위원회는 새 법을 제안했다.

원문

Utredningens uppdrag är härmed slutfört. — SOU 2015:41 s. 4 (PDF; följebrevet saknar tryckt sidnummer) · 공식

이로써 조사위원회의 임무는 끝났다.

문형

tillsätta en utredning

조사위원회를 꾸리다

1. en särskild utredare — 혼자 맡는 특별 조사관(위원회령 1 § 2항).
2. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande — 최종 보고서를 냈다.
3. Ju 2012:12 — 위원회 표기(부처 약어 · 해 · 연번).

Utredningen leddes av en särskild utredare.
그 조사는 특별 조사관이 이끌었다.

Utredningen lämnade sitt slutbetänkande 2015.
조사위원회는 2015년에 최종 보고서를 냈다.

---

p. 14.5

en [1]kommitté, kommittén, kommittéer 복수 -er [kɔmɪˈteː]

(정부가 꾸린) 조사위원회 ★★

조문어 **kommitté** | 일상·강의 **kommitté** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 kommittéer — 끝 é 에 강세. 위원회령 1 § 1항은 정부 결정으로 꾸린 조사 임무(utredningsuppdrag) 위원회에 적용되고, 2항은 위원회에 관한 규정을 문맥상 달리 드러나지 않는 한(om något annat inte framgår av sammanhanget) 특별 조사관(särskilda utredare)에게도 적용한다. 3 § 위원장이 일을 이끌고, 4 § 전문가(sakkunniga·experter)와 서기(sekreterare)가 돕는다.

쉬운 예

Kommittén sammanträdde i går.
위원회는 어제 회의를 했다.

실무 예

Regeringen tillkallade en kommitté.
정부는 조사위원회를 꾸렸다.

원문

> En kommitté består av en ordförande och en eller flera andra ledamöter. — 2 § kommittéförordningen · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 조사위원회는 위원장 한 명과 다른 위원 한 명 이상으로 구성된다.

문형

tillkalla en kommitté

조사위원회를 꾸리다(부르다)

1. en kommitté med utredningsuppdrag — 조사 임무를 띤 위원회.

2. ordförande(위원장) · ledamot(위원) · sekreterare(서기).

3. Kommittén skall redovisa sitt uppdrag — 결과를 보고해야 한다(13 §).

Kommittens ordförande är domare.

그 위원회의 위원장은 판사다.

Kommittén har sju ledamöter.

그 위원회에는 위원이 일곱 명 있다.

---

p. 14.6

ett [1] direktiv, direktivet, direktiv 복수 무변화 [dɪrək'tiːv]

(조사) 지침 — 정부가 조사위원회에 주는 임무 문서 ★★

조문어 **direktiv** | 일상·강의 **uppdrag** | 억양 근거 lexin

중성, 복수도 direktiv(무변화). 약어 dir. 은 「dir. 2012:99」 처럼 해와 번호를 붙인다. 같은 쪽: 첫 지침(2012:99)에 2014년 추가 지침(2014:67)이 더해졌다 — SOU 2015:41 s. 3 의 머리말은 이것을 「tilläggsdirektiv」 라고 적는다(s. 3). 위원회령 16 § 는 보고서에 들어갈 영향 평가를 정부가 조사 임무에서 정하게 한다.

쉬운 예

Utredaren fick nya direktiv.

조사관은 새 지침을 받았다.

실무 예

Enligt direktiven skulle utredningen vara klar 2015.

지침에 따르면 조사는 2015년에 끝나야 했다.

원문

Utredaren skulle också lämna förslag på en ny patentlag och en ny patentförordning samt utreda vissa sakfrågor (dir. 2012:99 och dir. 2014:67). — prop. 2023/24:150 s. 73 · 공식

조사관은 또한 새 특허법과 새 특허령의 안을 내고 몇 가지 실체 문제를 조사하기로 되어 있었다(지침 2012:99 와 2014:67).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Utredaren skulle också lämna förslag	주어 + skulle(지침이 정한 임무 — 과거의 예정·의무) + 부정사	조사관은 또한 ~의 안을 내기로 되어 있었다
på en ny patentlag och en ny patentförordning	förslag på 「~의 안」 — 법(lag)과 령(förordning)	새 특허법과 새 특허령의

samt utreda vissa sakfrågor	samt 「그리고(또)」 + 부정사 utreda — skulle 에 걸린다	그리고 몇 가지 실체 문제를 조사하기로
(dir. 2012:99 och dir. 2014:67).	근거 괄호 — 지침 두 개	(지침 2012:99 와 2014:67)

skulle 하나에 부정사 둘(lämna, utreda)이 samt 로 걸린다. 지침이 정한 임무를 과거에서 돌아보는 꼴이다.

문형

enligt direktiven

지침에 따르면

1. dir. 2012:99 — 2012년 99번 지침.
2. tilläggsdirektiv — 추가 지침.
3. Utredaren skulle … — 지침이 정한 임무.

Regeringen beslutade tilläggsdirektiv.
정부는 추가 지침을 정했다.

Uppdraget beskrivs i direktiven.
임무는 지침에 적혀 있다.

문법 S3 · skulle + 부정사 — 「~하기로 되어 있었다」

~~Utredaren skulle lämnade förslag~~ (비문)

Utredaren skulle lämna förslag

skulle 은 조동사라 뒤에 부정사가 온다(조동사 + 부정사). 여기서는 지침이 정한 임무를 과거 시점에서 말한다 — 「할 것이다」(추측)로만 옮기면 뜻이 흐려진다.

---

p. 14.7 en [1] **remiss**, remissen, remisser 복수 -er [rəˈmɪs]

의견 조회(보고서·법안을 기관·단체에 보내 의견을 묻는 절차) ★★★

조문어 **remiss** | 일상·강의 **remiss** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 remisser. 동사 remittera, 「remissbehandla」(의견 조회를 거치다). 근거는 RF 7장 2 §(beredning 항): 정부는 사안을 준비할 때 관계 기관의 의견을 구하고, 필요한 범위에서 지방자치단체·단체·개인에게도 의견을 낼 기회를 준다. 인용한 문장 바로 다음: 의견 조회 기관 목록은 부록 3에 있고 의견서는 법무부에 있다(Ju2015/03556).

쉬운 예 Förslaget skickades på remiss.
그 안은 의견 조회에 부쳐졌다.

실무 예

Remisstiden är tre månader.

의견 조회 기간은 석 달이다.

원문

> Betänkandet har remissbehandlats. — prop. 2023/24:150 s. 73 · 공식
>
> 그 보고서는 의견 조회를 거쳤다.

문형

skicka på remiss

의견 조회에 부치다

1. remissbehandla — 의견 조회를 거치다.
2. remissinstans — 의견을 내는 기관.
3. remissvar / remissyttrande — 조회 회신(의견서).

Promemorian skickades på remiss till domstolarna.

그 메모는 법원들에 의견 조회로 보내졌다.

Remissvaren finns hos departementet.

조회 회신은 그 부처에 있다.

문법 S3 · s-수동의 완료 — har remissbehandlats

~~har remissbehandlat (주어가 보고서일 때)~~ (비문)

har remissbehandlats

보고서가 의견 조회를 받는 쪽이라 수동이고, 완료는 har + s-수동 supinum(-ats)이다. 능동 har remissbehandlat 이면 주어(정부)가 조회를 했다는 뜻이 된다.

한국이라면? ≠ 입법예고 · 행정절차법 제41조

한국 행정절차법 제41조 1항은 「해당 입법안을 마련한 행정청은 이를 예고하여야 한다」(예외 1~5호) — 일반에 알린다. 스웨덴 RF 7장 2 § 는 관계 기관에 의견을 구하고, 단체·개인에게는 필요한 범위에서 기회를 준다.

---

p. 14.8

[2] remissinstans [rəˈmɪsɪnˌstans] 의견 조회 기관(조회에 의견을 낸 기관·단체) ★★

조문어 **remissinstans** | 일상·강의 **remissinstans** | 억양 근거 nst

remiss + instans — 학습용으로 나누면. 사전 표제가 없어 관사·복수는 끝 요소 instans(en, instanser)를 따른다. 정부 법안의 각 절은 「Regeringens förslag」 → 「Utredningens förslag」 → 「Remissinstanserna」 → 「Skälen för regeringens förslag」 순으로 적는다

(prop. 2023/24:150 s. 123). 같은 쪽 다음 문장들은 반대 의견을 이름과 함께 적는다(Ericsson, 스톡홀름 지방법원과 스베아 항소법원 등).

쉬운 예

Remissinstanserna var positiva.

의견 조회 기관들은 긍정적이었다.

실무 예

Flera remissinstanser hade invändningar.

여러 의견 조회 기관이 반대 의견을 냈다.

원문

> Remissinstanserna: De flesta remissinstanser tillstyrker utredningens förslag eller har inga invändningar mot det. Ericsson håller inte med utredningen om att den nya lagen ska vara tillämplig även på patent som meddelats före ikraftträdandet och anför att den som söker patent alltid måste antas söka patent enligt den lag som gäller då ansökan görs. — prop. 2023/24:150 s. 123 · 공식
>
> 의견 조회 기관: 대부분의 의견 조회 기관은 조사위원회의 안에 찬성하거나 그것에 반대하지 않는다. 에릭손은 새 법을 시행 전에 부여된 특허에도 적용한다는 조사위원회 안에 동의하지 않고, 특허를 신청하는 사람은 언제나 신청할 때의 법에 따라 신청한다고 보아야 한다고 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Remissinstanserna: De flesta remissinstanser	절 표제 + 주어 de flesta 「대부분의」 + 복수	의견 조회 기관: 대부분의 조회 기관은
tillstyrker utredningens förslag	tillstyrka 「찬성하다」 + 소유격 utredningens	조사위원회의 안에 찬성한다
eller har inga invändningar mot det.	invändning mot 「~에 대한 반대」	또는 그것에 반대하지 않는다
Ericsson håller inte med utredningen om att	hålla med om 「~에 동의하다」 + inte	에릭손은 ~라는 점에 조사위원회와 의견이 다르다
den nya lagen ska vara tillämplig även på patent	att 절 — 새 법의 적용 범위	새 법이 ~ 특허에도 적용된다는
som meddelats före ikraftträdandet	관계절(har 생략 supinum)	시행 전에 부여된

och anför att den som söker patent	anföra att 「~라고 주장하다」 + den som 「~하는 사람」	그리고 특허를 신청하는 사람은
alltid måste antas söka patent	måste + 수동 부정사 antas 「~로 보아야 한다」	언제나 ~ 신청한다고 보아야 한다고 한다
enligt den lag som gäller då ansökan görs.	då 「~할 때」 + s-수동 görs	신청할 때의 법에 따라

정부 법안은 조회 기관의 다수 의견을 먼저 요약하고, 반대한 기관을 이름과 함께 적는다. tillstyrka 「찬성하다」 ↔ avstyrka 「반대하다」.

문형

remissinstanserna tillstyrker / avstyrker

조회 기관이 찬성한다 / 반대한다

1. Remissinstanserna: — 정부 법안 각 절의 소제목.
2. ha invändningar mot … — ~에 반대 의견이 있다.
3. instämma i … — ~에 동의하다.

Ingen remissinstans avstyrker förslaget.
그 안에 반대하는 조회 기관은 없다.

Advokatsamfundet instämmer i förslaget.
변호사협회는 그 안에 동의한다.

한국이라면? ≠ 입법안에 대한 의견제출 · 행정절차법 제44조

한국 행정절차법 제44조 1항은 「누구든지 예고된 입법안에 대하여 의견을 제출할 수 있다」, 3항은 행정청이 제출된 의견을 「존중하여 처리하여야 한다」. 스웨덴 정부 법안은 조회 기관의 의견을 절마다 요약해 싣는다.

---

p. 14.9 en [1]**beredning**, beredningen, beredningar 복수 -ar [bəˈreːdnɪŋ]

준비(결정 전에 사안을 심의·조사해 갖추는 일) ★★★

조문어 **beredning** | 일상·강의 **förberedelse** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 beredningar. bereda(준비하다) + -ning. 인용 문장 뒤 같은 항: 필요한 범위에서 지방자치단체의 의견도 구하고, 단체와 개인에게도 필요한 범위에서 의견을 낼 기회를 준다. 「i den omfattning som behövs」(필요한 범위에서)가 둘째·셋째 문장에 걸린다 — 관계 기관은 첫 문장에서 그 한정 없이 쓴다. 정부 법안의 「Ärendet och dess beredning」 절이 이 준비의 경과다.

쉬운 예

Ärendet är under beredning.

그 사안은 준비 중이다.

실무 예

Beredningen tog två år.

준비에 두 해가 걸렸다.

원문

Vid beredningen av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. — 7 kap. 2 § RF · 공식 · 기준일 2026-11-07

정부 사안을 준비할 때에는 필요한 정보와 의견을 관계 기관에서 구하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vid beredningen av regeringsärenden	첫 자리 시간 부사구 — vid 「~할 때」	정부 사안을 준비할 때에는
ska behövliga upplysningar och yttranden	V2 ska + 주어(명사 둘)	필요한 정보와 의견을
inhämtas	s-수동 부정사 inhämta 「구하다·받아 오다」	구하여야 한다
från berörda myndigheter.	출처 — berörd(관계된)의 복수 berörda	관계 기관에서

ska + s-수동 부정사(inhämtas): 누가 구하는지는 적지 않고 의무만 적는다. 같은 조 다른 항은 없다(한 항, 세 문장).

문형

vid beredningen av …

~을 준비할 때

1. bereda ett ärende — 사안을 준비하다.
2. Ärendet bereds av ett utskott — 위원회가 준비한다(RF 4장 5 §).
3. Ärendet och dess beredning — 정부 법안의 「경과」 절.

Ärendet bereds i departementet.

사안은 그 부처에서 준비된다.

Under beredningen hördes flera myndigheter.

준비하는 동안 여러 기관의 의견을 들었다.

p. 14.10

[2]lagråd ['lɑːgˌroːd] 법률자문원(Lagrådet — 법안을 심사하는 법관 기구) ★★★

조문어 **Lagrådet** | 일상·강의 **Lagrådet** | 억양 근거 nst

lag + råd(평의회) — 학습용으로 나누면. 사전 표제가 없어 관사·복수는 끝 요소 råd(ett)을 따른다. 고유 기관으로는 정관사 꼴 Lagrådet 으로 쓴다. 같은 조 둘째 문장: 구성·근무는 법률로 정한다. 21 § 는 의견을 누가 구하는지와 의무 대상(2항 1~7호)을, 22 § 는 심사 범위(기본법·법질서와의 관계, 규정끼리의 관계, 법적 안정성, 목적 달성, 적용상 문제)를 적는다.

쉬운 예

Lagrådet granskar lagförslag.

법률자문원은 법안을 심사한다.

실무 예

Lagrådet hade synpunkter på förslaget.

법률자문원은 그 안에 의견이 있었다.

원문

För att lämna yttranden över lagförslag ska det finnas ett lagråd, där det ingår domare eller, vid behov, tidigare domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. — 8 kap. 20 § RF · 공식 · 기준일 2026-11-07

법안에 대한 의견을 내기 위하여 법률자문원을 두고, 여기에는 스웨덴 대법원과 최고행정법원의 법관이, 필요하면 전직 법관이 들어간다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
För att lämna yttranden över lagförslag	목적 för att + 부정사, yttrande över 「~에 대한 의견」	법안에 대한 의견을 내기 위하여
ska det finnas ett lagråd,	V2 ska + 형식 주어 det + finnas 「있다」	법률자문원을 둔다
där det ingår domare eller, vid behov, tidigare domare	관계 부사 där + ingå 「들어가다」, vid behov 「필요하면」	거기에는 법관이, 필요하면 전직 법관이 들어간다
i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.	두 최고 법원(5장)	스웨덴 대법원과 최고행정법원의

「det finnas」 꼴은 기관을 「두다」라고 말하는 조문의 상투어다. 구성원은 두 최고 법원의 법관(필요하면 전직)이다.

문형

inhämta Lagrådets yttrande

법률자문원의 의견을 구하다

1. lagrådsremiss — 법률자문원에 보내는 법안(의견 조회).
2. Lagrådet lämnar förslaget utan erinran — 이의 없이 둔다.
3. Lagrådets yttrande finns i bilaga 9 — 정부 법안 부록.

Regeringen inhämtade Lagrådets yttrande.
정부는 법률자문원의 의견을 구했다.

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran.
법률자문원은 그 안에 이의를 달지 않았다.

문법 S4 · 형식 주어 det — ska det finnas ett lagråd

~~ska finnas ett lagråd~~ (비문)

ska det finnas ett lagråd

목적절이 첫 자리라 V2 로 ska 가 둘째에 오고, 주어 자리를 형식 주어 det 가 채운다. 의미상 주어 ett lagråd 는 뒤에 온다.

한국이라면? ≠ 법제처의 법령안 심사 · 정부조직법 제25조

한국 정부조직법 제25조 1항은 국무회의에 상정될 법령안의 심사를 위하여 「국무총리 소속으로 법제처를 둔다」 — 정부 기관이다. 스웨덴 법률자문원은 두 최고 법원의 법관(필요하면 전직)으로 이루어진다.

---

p. 14.11

[2]lagförslag ['lɑːgfœˌʂlɑːg] 법안 ★★★

조문어 **lagförslag** | 일상·강의 **lagförslag** | 억양 근거 nst

lag + förslag(제안) — 학습용으로 나누면. 사전 표제가 없어 관사·복수는 끝 요소 förslag(ett, 복수 förslag)를 따른다. 인용한 문장은 21 § 3항의 마지막 문장이다. 같은 항 첫 문장: 심사가 문제의 성질상 의미가 없거나 입법을 크게 늦출 때에는 2항(의견 의무 대상 1~7호)이 적용되지 않는다(dock). 둘째 문장: 의견 없이 2항의 법을 제안하면 정부가 그 이유를 의회에 함께 밝힌다.

쉬운 예

Lagförslaget antogs.
그 법안은 가결되었다.

실무 예 Regeringen remitterade lagförslaget till Lagrådet.
정부는 그 법안을 법률자문원에 보냈다.

원문 > Att Lagrådet inte har hörts över ett lagförslag utgör aldrig hinder mot att lagen tillämpas. — 8 kap. 21 § 3 st. RF · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 법률자문원의 의견을 듣지 않았다는 것은 그 법의 적용을 결코 막지 않는다.

문형

ett lagförslag om …

~에 관한 법안

1. lämna ett lagförslag — 법안을 내다.
2. Lagrådets granskning av lagförslaget — 법안 심사.
3. anta / avslå ett lagförslag — 가결 / 부결하다.

Lagförslaget gäller patent.
그 법안은 특허에 관한 것이다.

Riksdagen avslog lagförslaget.
의회는 그 법안을 부결했다.

문법 S4 · att 절 주어 — Att … utgör …

~~Att Lagrådet har inte hörts …~~ (비문)

Att Lagrådet inte har hörts …

att 절은 종속절이라 inte 가 정동사 har 앞에 온다(4장 종속절 inte). 이 절 전체가 주어이고 주절 동사 utgör 가 뒤따른다.

한국이라면? ≠ 입법절차를 거치지 않은 법령안 · 법제업무 운영규정 제21조

한국 법제업무 운영규정 제21조 4항 1호는 법제처장이 「입법예고절차 또는 규제심사를 거치지 아니한 법령안 또는 조약안」을 반려할 수 있게 한다 — 심사 전 단계다. 스웨덴 3항 끝 문장은 의견 누락이 시행된 법의 적용을 막지 않는다고 한다.

독일어와 비교 ≠ Gesetzentwurf

독일 조문으로는 기본법 Art. 76(1)의 Gesetzesvorlage 를 열었다. 그 조에는 법안을 법관 기구가 심사하는 단계가 없다 — 스웨덴은 RF 8장 21 § 가 법률자문원 의견의 시기·대상을 정한다.

p. 14.12 ett [2]**yttrande**, yttrandet, yttranden 복수 -n ['ʏtrandə] **의견(서)** ★★★

조문어 **yttrande** | 일상·강의 **åsikt** | 억양 근거 lexin

중성, 복수 yttranden. yttra sig(의견을 말하다) + -ande. 13장 uttalande(의견 표명)와 갈래가 다르다 — yttrande 는 요청을 받아 내는 의견서(법률자문원·의견 조회 기관)에 쓴다. 인용한 1항 다음: 2항은 의회가 1~7호의 법을 의결하기 전에 의견을 구하게 하고, 3항은 그 예외와 의견 누락의 효과(lagförslag 항)를 적는다.

쉬운 예

Yttrandet kom i maj.

의견서는 5월에 왔다.

실무 예

Myndigheten lämnade ett yttrande över betänkandet.

그 기관은 보고서에 대한 의견서를 냈다.

원문

> Yttrande från Lagrådet inhämtas av regeringen eller, enligt vad som närmare anges i riksdagsordningen, av ett riksdagsutskott eller ett annat riksdagsorgan. — 8 kap. 21 § 1 st. RF · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 법률자문원의 의견은 정부가 구하거나, 의회법이 자세히 정하는 바에 따라 의회 위원회나 그 밖의 의회 기관이 구한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Yttrande från Lagrådet inhämtas	주어(관사 없는 yttrande) + s-수동 현재 inhämtas	법률자문원의 의견은 ~이 구한다
av regeringen eller,	행위자 av 「~에 의해」 ①	정부가, 또는
enligt vad som närmare anges i riksdagsordningen,	삽입 — enligt vad som 「~하는 바에 따라」	의회법이 자세히 정하는 바에 따라
av ett riksdagsutskott eller ett annat riksdagsorgan.	행위자 ② — 의회 위원회·의회 기관	의회 위원회나 그 밖의 의회 기관이

누가 의견을 구하는가가 이 항의 내용이다 — 정부, 또는 의회 쪽(위원회 등). av 뒤가 s-수동의 행위자다.

문형

lämna ett yttrande över …

~에 대해 의견을 내다

1. yttrande över ett förslag — 안에 대한 의견.
2. inhämta ett yttrande — 의견을 구하다.
3. särskilt yttrande — 별도 의견(위원회령 19 §).

Domstolen lämnade ett yttrande över förslaget.
법원은 그 안에 대한 의견서를 냈다.

Yttrandet finns i bilaga 9.
의견서는 부록 9에 있다.

문법 S3 · s-수동 + av — inhämtas av regeringen

~~inhämtas från regeringen~~ (부자연)

inhämtas av regeringen

문법은 맞지만 이 조문과 뜻이 다르다. s-수동에서 행위자는 av 로 붙인다(정부가 구한다). från 은 출처라 「정부에게서 구한다」가 된다 — 이 항의 「Yttrande från Lagrådet」에서 från 은 의견의 출처다.

독일어와 비교 ≠ Stellungnahme

기본법 Art. 76(2)는 정부안을 연방참사원에 먼저 보내 원칙적으로 6주 안에 Stellung 을 취하게 한다(같은 항이 9주 연장, 긴급 법안의 3주·6주 뒤 이송, 기본법 개정안의 기간을 따로 정한다) — 연방 기관의 의견이다. 스웨덴의 Lagrådets yttrande 는 법관 기구의 법안 의견이다.

---

p. 14.13

en [1] motion, motionen, motioner 복수 -er [mʊtˈʃuːn] 의원 발의안 ★★

조문어 **motion** | 일상·강의 **förslag** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 motioner. 일상어 motion 은 「운동」이다. 인용 문장의 같은 조 다음 문장: 한 발의안에 서로 다른 주제의 제안을 묶지 못한다. 11 § 는 해마다 한 번 일반 발의 기간(allmän motionstid)을, 12 § 는 정부 법안 등에 딸린 발의(följdmotion)를 사안이 본회의에 보고된 날 뒤 15일째까지로 정한다.

쉬운 예
Hon skrev en motion.
그녀는 발의안을 썼다.

실무 예
Motionen avslogs av riksdagen.
그 발의안은 의회에서 부결되었다.

원문
> Ledamöter lämnar förslag till riksdagen genom motioner. — 9 kap. 10 §
> RO · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 의원은 발의안으로 의회에 제안한다.

문형

väcka en motion

발의안을 내다

1. allmän motionstid — 일반 발의 기간.
2. följdmotion — 정부 법안에 딸린 발의.
3. Motionen avslogs — 부결되었다.

Ledamoten väckte en motion om skatt.
그 의원은 세금에 관한 발의안을 냈다.

Motionen behandlades i utskottet.
그 발의안은 위원회에서 다루어졌다.

한국이라면? ≠ 의원의 의안 발의 · 국회법 제79조

한국 국회법 제79조 1항은 「의원은 10명 이상의 찬성으로 의안을 발의할 수 있다」 — 찬성 의원 수의 요건이 있다. 스웨덴 9장 10 § 는 의원(ledamöter)이 발의안으로 제안한다고만 적고, 다음 문장에서 주제를 섞지 못하게 한다.

---

ett ²utskott, utskottet, utskott 복수 무변화 ['ʉːtˌskɔt] (의회) 위원회 ★★★

조문어 **utskott** | 일상·강의 **utskott** | 억양 근거 lexin

중성, 복수도 utskott(무변화), 정관사 복수 utskotten. 인용한 4장 5 § 는 「om inte annat anges i denna regeringsform」(이 정부조직법이 달리 정하지 않으면)이라는 단서가 같은 문장에 있다. 4장 3 § 는 의회가 헌법 위원회·재정 위원회를 비롯한 위원회를 뽑게 한다. 위원회가 본회의에 내는 문서가 betänkande 다(의회법 10장 3 §).

쉬운 예 — Utskottet sammanträder på tisdag.
위원회는 화요일에 회의한다.

실무 예 — Ärendet bereddes av justitieutskottet.
그 사안은 법사 위원회가 준비했다.

원문

> Ett ärende som har väckts av regeringen eller en riksdagsledamot bereds av ett utskott innan det avgörs, om inte annat anges i denna regeringsform. — 4 kap. 5 § RF · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 정부나 의원이 제기한 사안은, 이 정부조직법이 달리 정하지 않으면, 결정되기 전에 위원회가 준비한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Ett ärende som har väckts	주어 + 관계절 som har väckts(완료 s-수동)	제기된 사안은
av regeringen eller en riksdagsledamot	행위자 av ①·②	정부나 의원이
bereds av ett utskott innan det avgörs,	정동사 bereds(현재 s-수동) + innan 절(avgörs)	결정되기 전에 위원회가 준비한다
om inte annat anges i denna regeringsform.	단서 om inte annat 「달리 ~하지 않으면」(4장)	이 정부조직법이 달리 정하지 않으면

s-수동이 세 번 나온다 — har väckts(완료), bereds(현재), avgörs(현재). 행위자는 모두 av.

문형

ärendet bereds av utskottet

사안을 위원회가 준비한다

1. konstitutionsutskottet · finansutskottet — 4장 3 § 가 이름을 든 두 위원회.
2. utskottets betänkande — 위원회 심사 보고서.
3. hänvisa till ett utskott — 위원회에 넘기다(의회법 10장 2 §).

Propositionen hänvisades till näringsutskottet.
그 정부 법안은 산업 위원회에 넘겨졌다.

Utskottet föreslog att lagen skulle antas.
위원회는 그 법을 가결하자고 제안했다.

문법 S3 · -er 동사의 s-수동 현재 — bereder → bereds

~~bereders~~ (비문)

bereds

bereda(준비하다)의 현재 bereder 에서 -er 을 떼고 -s 를 붙인다: bereds. avgöra → avgör → avgörs 도 같다(3장 규칙). 이 조의 두 동사에 맞춘 설명이다.

한국이라면? ≠ 상임위원회 회부 · 국회법 제81조

한국 국회법 제81조 1항은 의장이 의안을 「소관 상임위원회에 회부하여 그 심사가 끝난 후 본회의에 부의한다」. 스웨덴 4장 5 § 는 의장 회부를 적지 않고 위원회 준비를 원칙으로, 정부조직법의 다른 규정을 예외로 둔다.

독일어와 비교 ≠ Ausschuss

기본법 Art. 77(2)의 Ausschuss 는 연방의회·연방참사원 의원으로 이루어진 조정위원회(공동 심의)다. 스웨덴 utskott 는 의회 안의 상임 위원회로, 사안을 본회의 결정 전에 준비한다(RF 4장 5 §).

---

p. 14.15

en [2] sammanfattning, sammanfattningen, sammanfattningar 복수 -ar

['saman,fatnɪŋ] **요약** ★★

조문어 **sammanfattning** | 일상·강의 **sammanfattning** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 sammanfattningar. sammanfatta(요약하다) + -ning. 인용한 17 § 3항 앞의 1항은 보고서를 「koncentrerade och inriktade på väsentligheter」(간결하고 요점에 맞춘) 것으로, 2항은 독자가 위원회의 안과 결론을 쉽게 보고 판단할 수 있게 짜도록 한다. 18 § 는 「Språket i betänkanden skall vara enkelt och klart」(보고서의 말은 쉽고 분명해야 한다). 정부 법안 쪽 짝은 「Propositionens huvudsakliga innehåll」(주요 내용)이다.

쉬운 예

Läs sammanfattningen först.

요약을 먼저 읽어라.

실무 예

En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 1.

보고서의 요약은 부록 1에 있다.

원문

> I varje betänkande skall det finnas en sammanfattning. – 17 § 3 st. kommittéförordningen · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 모든 보고서에는 요약이 있어야 한다.

문형

en sammanfattning av …

~의 요약

1. Sammanfattning — SOU 의 앞쪽 절 제목(SOU 2015:41 s. 5 차례).
2. Propositionens huvudsakliga innehåll — 정부 법안의 주요 내용.
3. sammanfatta — 요약하다.

Sammanfattningen är fem sidor lång.

요약은 다섯 쪽이다.

Kan du sammanfatta förslaget?

그 안을 요약해 주시겠습니까?

p. 14.16

[2] ikraftträdande [ɪ'kraft,trɛːdandə] 시행(법이 효력을 갖기 시작함) ★★★

조문어 **ikraftträdande** | 일상·강의 **när lagen börjar gälla** | 억양 근거 nst

träda i kraft(시행되다)를 명사로 만든 꼴 — i + kraft + trädande(학습용으로 나누면). 이 책이 대조한 뜻풀이 사전에 표제가 없다. 인용한 둘째 문장의 dock: 옛 법은 시행 전에 한 조치·얻은 권리에 계속 적용된다. 같은 쪽 다음 문장: 시행 전에 결정되지 않은 출원에도 옛 법을 적용한다. 같은 쪽의 조사위원회 안은 시행일을 「정부가 정하는 날」로 했다(Utredningens förslag).

쉬운 예

Ikraftträdandet sker den 1 januari.

시행일은 1월 1일이다.

실무 예

Lagen gäller från ikraftträdandet.

그 법은 시행일부터 적용된다.

원문

> Den nya lagen ska vara tillämplig även på patent som har meddelats före ikraftträdandet. Den upphävda lagen ska dock tillämpas i fråga om åtgärder som vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet. — prop. 2023/24:150 s. 123 · 공식
>
> 새 법은 시행 전에 부여된 특허에도 적용된다. 다만 폐지된 법은 시행 전에 한 조치나 얻은 권리에 관해서는 적용된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den nya lagen ska vara tillämplig	주어 + ska vara tillämplig 「적용된다」	새 법은 적용된다
även på patent som har meddelats före ikraftträdandet.	även på 「~에도」 + 관계절(완료 s-수동)	시행 전에 부여된 특허에도
Den upphävda lagen ska dock tillämpas	과거분사 형용사 upphävda + dock(예외) + s-수동 부정사	다만 폐지된 법은 적용된다
i fråga om åtgärder som vidtagits	i fråga om 「~에 관해서」 + 관계절(har 생략 supinum)	한 조치에 관해서

eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.	둘째 관계절(har 있음) — 같은 문장에서 꼴이 섞인다	또는 시행 전에 얻은 권리에 관해서

원칙(새 법이 옛 특허에도) → 예외(dock — 옛 법이 계속 다스리는 것). 첫 관계절은 har 를 빼고(som vidtagits), 둘째는 넣었다(som har förvärvats).

문형

före / efter ikraftträdandet

시행 전에 / 후에

1. Lagen träder i kraft den 1 januari 2025 — 시행된다.
2. ikraftträdande- och övergångsbestämmelser — 시행·경과 규정.
3. upphöra att gälla — 효력을 잃다.

Lagen träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
그 법은 정부가 정하는 날 시행된다.

Den gamla lagen upphörde att gälla vid ikraftträdandet.
옛 법은 시행과 함께 효력을 잃었다.

문법 S2 · 과거분사 형용사 — den upphävda lagen

~~den upphävd lagen~~ (비문)

den upphävda lagen

정관사 꼴 명사(lagen) 앞의 형용사는 약변화(-a)다: den nya lagen, den upphävda lagen. 과거분사 upphävd 도 형용사처럼 -a 를 붙인다.

한국이라면? ≠ 법률의 효력 발생 · 헌법 제53조

한국 헌법 제53조 7항은 「법률은 특별한 규정이 없는 한 공포한 날로부터 20일을 경과함으로써 효력을 발생한다」. 스웨덴 새 특허법은 시행일을 법 안에 적는다(2025년 1월 1일).

독일어와 비교 ≠ Inkrafttreten

기본법 Art. 82(2)는 법률이 시행일을 정해야 한다(soll)고 하고, 정하지 않으면 공포지가 나온 날 다음 14일째에 시행한다. 이 장의 정부 법안은 시행일을 2025년 1월 1일로 법 안에 적는다.

p. 14.17

[2] övergångsbestämmelse ['øːvərgɔŋsbəˌstɛməlsə] 경과 규정 ★★

조문어 **övergångsbestämmelse** | 일상·강의 **övergångsregel** | 억양 근거 nst

övergång(넘어감) + s + bestämmelse(규정) — 학습용으로 나누면. 사전 표제가 없어 관사·복수는 끝 요소 bestämmelse(en, bestämmelser)를 따른다. 법전에서는 조문 끝 「Övergångsbestämmelser」 아래에 번호를 매겨 둔다. 인용 문장의 bör övervägas 는 「검토해야 한다는 의견」 — 의무(ska)가 아니다. 같은 쪽의 다른 조회 기관(Sveriges advokatsamfund)은 침해 소송에 관한 경과 규정을 고치자고 했다.

쉬운 예

Övergångsbestämmelserna står sist i lagen.

경과 규정은 법의 맨 끝에 있다.

실무 예

Enligt övergångsbestämmelserna gäller äldre föreskrifter.

경과 규정에 따르면 옛 규정이 적용된다.

원문

Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt anser att det bör övervägas om övergångsbestämmelsen som innebär att äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om åtgärder som vidtagits eller rättigheter som har förvärvats kan förtydligas framför allt avseende vilka rättigheter som omfattas. — prop. 2023/24:150 s. 123 · 공식

스톡홀름 지방법원과 스베아 항소법원은 시행 전의 조치나 얻은 권리에 옛 규정을 적용한다는 경과 규정을, 특히 어떤 권리가 포함되는지에 관하여 더 분명하게 할 수 있는지 검토해야 한다는 의견이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt anser att	주어 둘(5장) + anse att 「~라는 의견이다」	스톡홀름 지방법원과 스베아 항소법원은 ~라는 의견이다
det bör övervägas om övergångsbestämmelsen	bör(권고) + s-수동 부정사 + om 「~인지」	경과 규정을 ~할 수 있는지 검토해야 한다
som innebär att äldre föreskrifter ska tillämpas	관계절 — innebära att 「~라는 내용이다」	옛 규정을 적용한다는
i fråga om åtgärder som vidtagits	i fråga om + 관계절(har 생략)	시행 전의 조치에 관해
eller rättigheter som har förvärvats	둘째 관계절(har 있음)	또는 얻은 권리에 관해

kan förtydligas framför allt avseende	om 절의 동사 kan + s-수동 부정사, avseende 「~에 관하여」	특히 ~에 관하여 더 분명하게 할 수 있는지
vilka rättigheter som omfattas.	간접의문 vilka … som(주어 자리)	어떤 권리가 포함되는지

긴 한 문장에 절이 다섯 겹이다. 뼈대는 「A anser att det bör övervägas om X kan förtydligas」 — 나머지는 X(경과 규정)를 꾸민다.

문형

enligt övergångsbestämmelserna

경과 규정에 따르면

1. äldre föreskrifter gäller — 옛 규정이 적용된다.
2. punkt 2 i övergångsbestämmelserna — 경과 규정 2호.
3. det bör övervägas om … — ~인지 검토해야 한다(권고).

Övergångsbestämmelsen gäller pågående mål.
그 경과 규정은 계속 중인 사건에 적용된다.

Det bör övervägas om regeln kan förtydligas.
그 규정을 더 분명하게 할 수 있는지 검토해야 한다.

문법 S3 · bör + s-수동 부정사 — det bör övervägas

~~det bör överväga~~ (비문)

det bör övervägas

형식 주어 det 와 함께 「검토되어야 한다」는 수동이라 부정사에 -s 를 붙인다. bör 는 권고다 — 「검토해야 한다는 의견」으로 옮기고 의무(ska)로 옮기지 않는다.

---

p. 14.18 **[2]lagstiftare** ['lɑːgˌstɪftarə] **입법자** ★★

조문어 **lagstiftaren** | 일상·강의 **lagstiftaren** | 억양 근거 nst

lag + stifta(제정하다, 3장) + -are — 학습용으로 나누면. 이 책이 대조한 뜻풀이 사전에 표제가 없어 관사·복수는 끝 요소 -are 명사(en, 무변화)의 꼴로 둔다. 이 판결은 lagstiftaren 을 정관사 꼴로 써서 입법 의도를 말한다. 인용 문장의 「(se p. 12)」는 같은 판결 p. 12 를 가리킨다 — 거기서 prop. 2006/07:80 s. 96 과 SOU 2006:48 s. 154 f. 를 인용한다(grammar2 상자). synes … ha utgått ifrån 은 단정이 아니라 「~를 전제로 한 것으로 보인다」 다.

쉬운 예

Lagstiftaren ville skydda konsumenten.

입법자는 소비자를 보호하려 했다.

실무 예

Det var inte lagstiftarens avsikt.

그것은 입법자의 의도가 아니었다.

원문

I samma riktning talar det förhållandet att lagstiftaren vid införandet av bestämmelserna om bidragsbrott närmast synes ha utgått ifrån att beloppsgränsen vid bedrägeri överensstämmer med den som gäller vid gränsdragningen mellan ringa stöld och stöld (se p. 12). – Högsta domstolens dom den 4 november 2026 i mål B 3736-25 p. 18 · 공식

같은 방향을 가리키는 것으로, 입법자는 보조금 범죄 규정을 들일 때 사기의 금액 기준이 경미한 절도와 절도를 가르는 기준과 같다는 것을 대체로 전제한 것으로 보인다는 사정이 있다(p. 12 참조).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
I samma riktning talar det förhållandet	첫 자리 부사구 + V2 talar + 주어 det förhållandet	같은 방향을 가리키는 것은 ~라는 사정이다
att lagstiftaren	att 절 주어 — 정관사 꼴 lagstiftaren	입법자가
vid införandet av bestämmelserna om bidragsbrott	시점 vid införandet av 「~을 들일 때」	보조금 범죄 규정을 들일 때
närmast synes ha utgått ifrån	synas + ha + supinum 「~한 것으로 보인다」, utgå ifrån 「~을 전제하다」	대체로 ~을 전제한 것으로 보인다
att beloppsgränsen vid bedrägeri överensstämmer med den	둘째 att 절 — överensstämma med 「~와 같다」	사기의 금액 기준이 ~와 같다는 것
som gäller vid gränsdragningen mellan ringa stöld och stöld	관계절 — den(기준)를 꾸민다	경미한 절도와 절도를 가를 때 쓰는 기준

(se p. 12).	같은 판결의 문단 짚기	(p. 12 참조)

주어(det förhållandet att …)가 동사 talar 뒤에 와서 문장이 길어진다. 판단의 근거가 「입법자의 전제」라는 점을 synes 가 약하게 말한다.

문형

lagstiftarens avsikt

입법자의 의도

1. lagstiftaren har utgått från att … — 입법자는 ~을 전제했다.
2. lagstiftaren synes ha … — ~한 것으로 보인다(단정 피함).
3. (se p. 12) — 같은 판결의 12번 문단.

Lagstiftaren har inte tagit ställning till frågan.
입법자는 그 문제에 입장을 정하지 않았다.

Det synes ha varit lagstiftarens avsikt.
그것이 입법자의 의도였던 것으로 보인다.

문법 S3 · synas + ha + supinum — synes ha utgått

~~synes har utgått~~ (비문)

synes ha utgått

synes(옛 현재형, 지금 말 verkar)는 뒤에 부정사 ha + supinum 을 받는다. 「~한 것으로 보인다」 — 판결이 단정을 피할 때 쓰는 꼴이다.

---

p. 14.19

ett [1] departement, departementet, departement 복수 무변화 [dəpaʈə'mɛnt]

부(정부 부처) ★★

조문어 **departement** | 일상·강의 **departement** | 억양 근거 lexin

중성, 복수도 departement(무변화), 정관사 departementet. 같은 항의 앞 문장: 정부 사안을 준비하고 정부·장관을 돕기 위해 정부청(regeringskansli)을 둔다. 뒤 문장: 정부가 사안을 부처에 나누고, 총리가 장관 가운데 부처의 장을 정한다. 법무부는 Justitiedepartementet(약어 Ju — 위원회 표기 「Ju 2012:12」).

쉬운 예 Departementet ligger i Stockholm.
그 부처는 스톡홀름에 있다.

실무 예 Propositionen kommer från Justitiedepartementet.
그 정부 법안은 법무부에서 나왔다.

원문

> I detta ingår departement för olika verksamhetsgrenar. — 7 kap. 1 § RF · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 여기에는 여러 업무 분야의 부처가 들어간다.

문형

på departementet

부처에서

1. Justitiedepartementet (Ju) — 법무부.
2. departementschef — 부처의 장(장관).
3. Regeringskansliet — 부처들을 품은 정부청.

Hon arbetar på Justitiedepartementet.
그녀는 법무부에서 일한다.

Departementen bereder regeringsärendena.
부처들이 정부 사안을 준비한다.

---

p. 14.20

en [1] reservation, reservationen, reservationer 복수 -er [rəsərvaˈʃuːn]

반대 의견(위원회 보고서에 붙이는 유보) ★★

조문어 **reservation** | 일상·강의 **avvikande mening** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 reservationer. 일상어 reservation 은 「유보·예약」. 위원회령 19 § 는 위원(ledamöter)에게, 20 § 는 전문 위원(sakkunniga)에게 별도 의견을 허용하고, 21 § 는 전문가(expert)의 별도 의견을 위원회가 동의할 때만 허용한다 — 반대 의견(reservation)은 19 § 의 위원에게만 있다. 판결의 소수의견은 skiljaktig mening(12장)이다.

쉬운 예

Två ledamöter reserverade sig.
위원 두 명이 반대 의견을 냈다.

실무 예

Reservationen finns sist i betänkandet.
반대 의견은 보고서 끝에 있다.

원문

> Ledamöter får foga reservationer och särskilda yttranden till kommitténs betänkande. — 19 § kommittéförordningen · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 위원은 위원회 보고서에 반대 의견과 별도 의견을 붙일 수 있다.

문형

reservera sig mot …

~에 반대 의견을 내다

1. en reservation — 반대 의견.
2. ett särskilt yttrande — 별도 의견.
3. skiljaktig mening — 판결의 소수의견(12장).

Hon reserverade sig mot beslutet.
그녀는 그 결정에 반대 의견을 냈다.

Betänkandet innehåller tre reservationer.
그 보고서에는 반대 의견이 셋 있다.

2012 · 2015 · 2024 · 2025 — 새 특허법 한 건의 준비 자료

prop. 2023/24:150 과 SOU 2015:41 이 스스로 적은 날짜로 한 법이 지나온 길을 세운다. 의회 쪽 문서(위원회 심사 보고서 bet. 2024/25:NU6, 의회 통지 rskr. 2024/25:14)는 rkrattsbaser 의 법령 등록부(SFSR 2024:945 「Förarbeten」)에서 확인했다.

해	원문	뜻	메모
2012	Regeringen beslutade den 4 oktober 2012 att tillkalla en särskild utredare SOU 2015:41 s. 3 (PDF; följebrevet saknar tryckt sidnummer)	정부는 2012년 10월 4일 특별 조사관을 두기로 결정했다	지침 dir. 2012:99. 2014년 5월 15일 추가 지침(같은 쪽)
2015	i april 2015 slutbetänkandet Ny patentlag (SOU 2015:41) prop. 2023/24:150 s. 73	2015년 4월 최종 보고서 「새 특허법」	2013년 중간 보고서 뒤. 최종 보고서는 의견 조회를 거쳤다(같은 쪽)
2024	Regeringen beslutade den 11 april 2024 att inhämta Lagrådets yttrande prop. 2023/24:150 s. 73	정부는 2024년 4월 11일 법률자문원 의견을 구하기로 결정했다	법률자문원 회의는 2024-05-06(s. 345), 정부 법안 결정은 2024년 5월 23일(s. 1·348)

2025	Den nya patentlagen ska träda i kraft den 1 januari 2025. prop. 2023/24:150 s. 123	새 특허법은 2025년 1월 1일에 시행한다.	SFS 2024:945. 1967년 법은 같은 날 폐지(15장)

한국이라면? — 헌법·국회법·행정절차법·정부조직법과 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다(헌법 제52·53조, 국회법 제58·79·81·93조, 행정절차법 제41·44조, 정부조직법 제25조, 법제업무 운영규정 제21조, 행정기본법 제40조 — 2026. 11. 7. 기준일 시행판). 국회 회의록·검토보고서를 해석에 쓰는 관행은 판례로 확인하지 않았다.

	스웨덴	한국	차이
≠	Regeringen lämnar förslag till riksdagen genom propositioner (RO 9:2)	국회의원과 정부는 법률안을 제출할 수 있다 (헌법 제52조)	한국은 제출권자를 한 문장에 적는다. 스웨덴은 정부 법안과 의원 발의안의 이름과 절차가 따로다.
≠	En proposition ska innehålla … skälen för regeringens förslag (RO 9:2)	그 안을 갖추고 이유를 붙여 (국회법 제79조)	이유를 붙이는 점은 같다. 한국 제79조 2항은 의원 발의의 꼴이고, 스웨덴 9장 2 § 는 정부 법안에 의사록·준비 경과까지 담게 한다.
≠	Ledamöter lämnar förslag till riksdagen genom motioner (RO 9:10)	의원은 10명 이상의 찬성으로 의안을 발의할 수 있다 (국회법 제79조)	한국은 찬성 의원 수가 요건이다. 스웨덴 의회법 9장 10 § 에는 그 요건이 없고 한 발의안에 한 주제만 둔다.
≠	bereds av ett utskott innan det avgörs (RF 4:5)	소관 상임위원회에 회부하여 그 심사가 끝난 후 본회의에 부의한다 (국회법 제81조)	위원회를 먼저 거치는 점은 같은 자리다. 한국은 의장의 회부를 적고, 스웨덴은 정부조직법의 다른 규정을 예외로 둔다.
≠	Utskotten ska avge betänkanden till kammaren (RO 10:3)	그 안건을 심사한 위원장의 심사보고를 듣고 (국회법 제93조)	위원회 결론이 본회의로 가는 자리다. 스웨덴은 위원회가 문서(betänkande)를 내고, 한국 조문은 위원장의 보고를 적는다.

≠	Vid beredningen av regeringsärenden ska … yttranden inhämtas från berörda myndigheter (RF 7:2)	해당 입법안을 마련한 행정청은 이를 예고하여야 한다 (행정절차법 제41조)	한국은 일반에 알리는 입법예고(예외 1~5호), 스웨덴은 관계 기관에 의견을 구하는 조회가 원칙이다.
≠	ska det finnas ett lagråd, där det ingår domare (RF 8:20)	국무총리 소속으로 법제처를 둔다 (정부조직법 제25조)	법안을 심사하는 기관의 소속이 다르다 — 한국은 행정부, 스웨덴은 최고 법원 법관.
≠	Att Lagrådet inte har hörts … utgör aldrig hinder mot att lagen tillämpas (RF 8:21)	입법예고절차 또는 규제심사를 거치지 아니한 법령안 또는 조약안 (법제업무운영규정 제21조)	한국 규정은 절차를 거치지 않은 안을 심사 단계에서 돌려보낼 수 있게 한다. 스웨덴 조문은 시행된 법의 적용을 다룬다.
≠	Den nya patentlagen ska träda i kraft den 1 januari 2025 (prop. 2023/24:150 s. 123)	공포한 날로부터 20일을 경과함으로써 효력을 발생한다 (헌법 제53조)	한국 헌법은 특별한 규정이 없을 때의 시행일을 정한다. 스웨덴 새 특허법은 시행일을 법 안에 적었다.
≠	I förarbetena … berörs inte frågan (HD T 3710-25 p. 19)	해당 법령등의 취지에 부합되게 (행정기본법 제40조)	한국 조문은 법령소관기관의 해석 책임을 「취지」로 적는다. 입법 자료를 쓰라는 문언은 두 나라 모두 이 장이 받은 조에 없다.

같은 자리, 세 나라 — 누가 법안을 내나 · 몇 번 심의하나 · 의결 뒤

의회 입법 절차의 세 자리를 견준다. 덴마크 문언은 retsinformation 의 Danmarks Riges Grundlov(lta/1953/169 — 검색 isHistoryFlag False, 개정 기록 없음)로 대조했다. ELI XML 에 본문이 없어 같은 사이트의 문서 API 본문을 사람이 대조했다. 노르웨이 문언은 Lovdata 공개 묶음(2026. 11. 9. 받음)의 Grunnloven 으로 대조했다. 덴마크·노르웨이의 법안 이유서(bemærkninger, Prop. L·NOU)는 법령 문언이 아니라 이 상자에 넣지 않았다.

제도 스웨덴 RF 4장 4 § 와 노르웨이 § 76 1항은 정부와 의원을 한 문장에 든다. 덴마크 § 41 Stk. 1 은 의원의 권리만 이 문장에 적는다(정부의 제출권을 정한 조는 이 책에서 열지 않았다). 법안의 이름: lagförslag(proposition·motion) ↔ lovforslag ↔ lov(foreslås). Grundloven § 41 Stk. 1 (DK) · Grunnloven § 76 første ledd (NO)

스웨덴어 Regeringen och varje riksdagsledamot får, i enlighet med bestämmelser i riksdagsordningen, väcka förslag i fråga om allt som kan komma under riksdagens prövning, om inte annat anges i denna regeringsform.

덴마크어 Ethvert medlem af folketinget er berettiget til at fremsætte forslag til love og andre beslutninger.

노르웨이어 Enhver lov skal først foreslås på Stortinget enten av dets egne medlemmer eller av regjeringen ved en statsråd.

제도 스웨덴 정부조직법은 위원회 준비를 정하고 심의 횟수를 적지 않는다. 덴마크 § 41 Stk. 2 는 세 번의 심의를 요구하고, Stk. 3 은 의원 5분의 2가 서면으로 서명해 의장에게 청구하면 셋째 심의를 둘째 심의 가결 뒤 12 søgnedage(일요일·공휴일을 뺀 날) 이후로 미루게 하되, 예산·귀화법 등은 미룰 수 없다고 한다(dog). 노르웨이 § 76 2항은 가결된 법안을 다시 심의해 승인하거나 부결하게 하고, 부결하면 의회가 붙인 의견과 함께 한 번 더 검토해 폐기하거나 채택하게 한다. 3항은 심의 사이에 「minst tre dager」(적어도 사흘)를 둔다. Grundloven § 41 Stk. 2 (DK) · Grunnloven § 76 annet ledd (NO)

스웨덴어 Ett ärende som har väckts av regeringen eller en riksdagsledamot bereds av ett utskott innan det avgörs, om inte annat anges i denna regeringsform.

덴마크어 Et lovforslag kan ikke endeligt vedtages, forinden det tre gange har været behandlet i folketinget.

노르웨이어 Etter at forslaget der er antatt, skal ny deliberasjon finne sted i Stortinget, som enten godkjenner eller forkaster det.

제도 스웨덴 RF 8장 19 § 1항은 의결된 법을 정부가 되도록 빨리 공포(utfärda)하게 한다 — 국왕 재가가 없다. 같은 항 둘째 문장(dock): 기본법·의회법에 둘 필요가 없는 의회·의회 기관에 관한 법은 의회가 공포할 수 있다. 덴마크 § 22 는 의결 뒤 30일 안에 국왕이 재가해야 법률의 효력이 생기고, 둘째 문장에서 국왕이 법의 공포를 명하고 집행을 돌본다. 노르웨이 § 77 은 의결(lovbeslutning)을 국왕에게 보내 재가(sanksjon)를 구한다. 이 행의 스웨덴 문장은 표제어 인용이 아니라 이 상자에서만 쓴다. Grundloven § 22 (DK) · Grunnloven § 77 (NO)

스웨덴어	En beslutad lag ska utfärdas av regeringen så snart som möjligt.
덴마크어	Et af folketinget vedtaget lovforslag får lovskraft, når det senest 30 dage efter den endelige vedtagelse stadfæstes af kongen.
노르웨이어	Når en lovbeslutning to på hinannen følgende ganger er bifalt av Stortinget, sendes det til kongen med anmodning om hans sanksjon.

독일어와 다른 점

독일어판 자료집을 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다. 독일 조문은 gesetze-im-internet 에서 연 것(기본법 Art. 76·77·82)만 견준다.

	스웨덴어	독일어	차이
≠	proposition · motion	Gesetzesvorlage	독일 Art. 76(1)은 법안을 내는 셋(연방정부·연방의회 의원·연방참사원)을 한 낱말로 묶는다. 스웨덴은 정부의 것과 의원의 것을 이름으로 가른다.
≠	utskott	Ausschuss	Art. 77(2)의 Ausschuss 는 두 원의 공동 조정 기구다. 스웨덴 utskott 는 한 원(의회) 안의 상임 위원회다.
≠	ikraftträdande	Inkrafttreten	Art. 82(2): 시행일을 정하지 않으면 공포지 발행일 뒤 14일째. 스웨덴 이 장의 법은 시행일을 법 안에 적는다.
≠	Lagrådets yttrande	Stellungnahme des Bundesrates	Art. 76(2)의 Stellungnahme 는 연방참사원(입법 기관)의 의견이다. 이 책이 연 독일 조문에는 법관 기구의 법안 의견 단계가 없다.

가짜 친구 · författningskommentar — 주석서 (kommentar)가 아니라 정부 법안 속 조문 해설이다

스웨덴 정부 법안의 Författningskommentar 는 그 법안 안의 한 절이고, 정부가 조마다 뜻과 옛 법과의 관계를 적는다 — prop. 2023/24:150 은 15절(s. 127 이하)이다.

prop. 2023/24:150 s. 127: 「I dessa fall är författningskommentaren utformad så att det anges vilken eller vilka paragrafer i den lagen som den aktuella paragrafen motsvarar.」 — 새 법의 조가 1967년 법의 어느 조에 해당하는지 적고, 옛 준비 자료의 쪽을 짚는다(s. 128: 「prop. 1966:40 s. 68 och prop. 1977/78:1 s. 321」).

법률자문원은 바로 그 조문 해설을 읽기 어렵다고 했다(s. 345): 「Författningskommentaren är – liksom i många andra lagstiftningsprodukter där en ny lag ersätter en tidigare – svårtillgänglig. En förståelse förutsätter tillgång till tidigare förarbeten.」

그래서 스웨덴 법률가가 「kommentaren」라고만 하면 문맥을 본다 — 학자의 주석서(lagkommentar)일 수도, 정부 법안의 조문 해설일 수도 있다. HD T 3710-25 p. 14 는 학자의 주석서를 저자·판으로 인용한다(「Leif Holmqvist m.fl. Hyreslagen. En kommentar, 14 uppl.」).

> I dessa fall är författningskommentaren utformad så att det anges vilken eller vilka paragrafer i den lagen som den aktuella paragrafen motsvarar. prop. 2023/24:150 s. 127

> Författningskommentaren är – liksom i många andra lagstiftningsprodukter där en ny lag ersätter en tidigare – svårtillgänglig. En förståelse förutsätter tillgång till tidigare förarbeten. prop. 2023/24:150 s. 345

요령 정부 법안의 조문 해설은 författningskommentaren, 학자의 주석서는 저자 이름과 함께(… En kommentar).

준비 자료의 산문 — s-수동 셋, 권고와 의무, 분사 형용사, 단정을 피하는 꼴

준비 자료는 행위자를 숨기는 s-수동(inhämtas, bereds, har remissbehandlats)으로 절차를 적고, 강도를 조동사로 가른다 — ska 는 의무, bör 는 권고. 옛 법을 가리킬 때 과거분사 형용사(den upphävda lagen)를, 근거가 약할 때 synas + ha + supinum 을 쓴다.

- s-수동 세 시제 — 현재 bereds·inhämtas(RF 4장 5 §·8장 21 §), 완료 har remissbehandlats(prop. s. 73), 부정사 ska … inhämtas(RF 7장 2 §). 행위자는 av 로 붙인다(inhämtas av regeringen).
- 강도 — 「ska vara tillämplig」(새 법은 적용된다 — 정부의 안), 「det bör övervägas」(검토해야 한다는 의견 — 조회 기관). bör 를 「~한다」로 옮기면 권고가 의무가 된다.
- 과거분사 형용사 — den upphävda lagen(폐지된 법), den föreslagna lagen(제안된 법). 정관사 명사 앞이라 약변화 -a.
- 절의 차례 — 「Regeringens förslag」 → 「Utredningens förslag」 → 「Remissinstanserna」 → 「Skälen för regeringens förslag」(prop. s. 123). 소유격 -s 가 표제를 만든다.
- 단정 피하기 — 판결의 「lagstiftaren … synes ha utgått ifrån」(HD B 3736-25 p. 18). synes 는 옛 현재형(지금 말 verkar).

표로 보기

준비 자료의 꼴	문법	뜻
bereds av ett utskott	s-수동 현재 + av	위원회가 준비한다
har remissbehandlats	har + s-수동 supinum	의견 조회를 거쳤다
ska inhämtas	ska + s-수동 부정사	구하여야 한다
det bör övervägas	bör(권고) + s-수동 부정사	검토해야 한다는 의견
den upphävda lagen	과거분사 형용사 약변화 -a	폐지된 법
synes ha utgått ifrån	synas + ha + supinum	전제한 것으로 보인다
Skälen för regeringens förslag	소유격 -s 표제	정부 제안의 이유

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Förslaget	har remissbehandlats	och bereds nu	av utskottet.
주어 · 정관사 -et	완료 s-수동	현재 s-수동 + 부사	행위자 av

그 안은 의견 조회를 거쳤고 지금 위원회가 준비하고 있다.

Det bör	övervägas	om regeln kan	förtydligas.
형식 주어 · 권고	s-수동 부정사	간접의문 om 「~인지」	s-수동 부정사

그 규정을 더 분명하게 할 수 있는지 검토해야 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Betänkandet har remissbehandlat.~~	Betänkandet har remissbehandlats.	보고서는 조회를 받는 쪽이라 수동 supinum(-ats).
~~Yttrande inhämtas från regeringen.~~	Yttrande inhämtas av regeringen.	s-수동의 행위자는 av. från 은 출처라 뜻이 뒤집힌다.
~~den upphävd lagen~~	den upphävda lagen	정관사 명사 앞 형용사는 약변화 -a.
~~Det ska övervägas (조회 기관의 의견을 옮길 때)~~	Det bör övervägas	원문이 bör(권고)면 ska(의무)로 바꾸지 않는다.

쪽 인용 읽기 — (se prop. … s. … och …), s. … f., 같은 판결의 p.

판결과 정부 법안은 준비 자료를 괄호 안에 「se」·「jfr」로 쪽까지 짚는다. 「s. 55 och 90」는 두 쪽, 「s. 154 f.」는 154쪽과 다음 쪽, 「(se p. 12)」는 같은 판결의 12번 문단이다.

- 꼴 — (se prop. 회기:번호 s. 쪽): HD Ä 8213-25 p. 10 「(se prop. 1998/99:11 s. 55 och 90)」. 회기는 「1998/99」 두 해, 1975년 이전 법안은 한 해(prop. 1966:40 s. 68).
- 보고서와 함께 — HD B 3736-25 p. 12 「(Se prop. 2006/07:80 s. 96 och SOU 2006:48 s. 154 f. …)」: 정부 법안과 조사 보고서를 나란히 짚는다. f. 는 「och följande sida」.
- 조문 해설이 옛 준비 자료를 짚는다 — prop. 2023/24:150 s. 128 「(prop. 1966:40 s. 68 och prop. 1977/78:1 s. 321)」.
- 읽기(관행 추정, 원어민 확인 전) — prop. 1998/99:11 s. 55 → propositionen nittonhundranittioåtta–nittionio kolon elva, sidan femtiofem.

표로 보기

쓰인 꼴	짜임	뜻

se prop. 1998/99:11 s. 55 och 90	se + 문서 + 쪽 둘 (och)	정부 법안 1998/99 회기 11번 55쪽과 90쪽을 보라
jfr prop. 2001/02:41 s. 77	jfr(jämför) + 문서 + 쪽	정부 법안 2001/02 회기 41번 77쪽과 견주어 보라
SOU 2006:48 s. 154 f.	문서 + 쪽 + f.	조사 보고서 2006년 48번 154쪽과 다음 쪽
(se p. 12)	se + p.(punkt)	같은 판결의 12번 문단을 보라

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Se prop. 2006/07:80 s. 96.

명령형 se 「보라」 문서 — 회기:번호 쪽(sida)

정부 법안 2006/07 회기 80번 96쪽을 보라.

Jfr SOU 2006:48 s. 154 f.

jämför 「견주어 보라」 문서 — 해:번호 쪽 + 다음 쪽

조사 보고서 2006년 48번 154쪽 이하와 견주어 보라.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~prop. 1998/99:11, sidan 55 (판결 괄호 안)~~	prop. 1998/99:11 s. 55	괄호 인용은 약어 s. 를 쓴다.
~~s. 154 ff. (두 쪽만 뜻할 때)~~	s. 154 f.	f. 는 다음 한 쪽, ff. 는 그 뒤 여러 쪽.
~~prop. 2023/24 150~~	prop. 2023/24:150	회기와 번호 사이에 쌍점.
~~(se p. 12) 를 NJA 의 쪽으로 읽음~~	같은 판결의 12번 문단	p. 는 punkt(문단), 쪽은 s.

말해 보기 — 학회에서 입법 준비 자료를 물을 때

자료를 찾고 쪽을 묻는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Vilken proposition ligger bakom lagen?

그 법의 정부 법안은 어느 것입니까?

ligga bakom = ~의 뒤에 있다(근거가 되다)

Finns det ett betänkande från en utredning?

조사위원회 보고서가 있습니까?

finns det … = ~이 있습니까

På vilken sida står det i förarbetena?

입법 준비 자료 몇 쪽에 그 말이 있습니까?

stå = (글에) 적혀 있다

Har Lagrådet yttrat sig över förslaget?

법률자문원이 그 안에 의견을 냈습니까?

yttra sig över = ~에 의견을 말하다

I Korea granskas regeringens lagförslag av en myndighet under premiärministern.

한국에서는 국무총리 소속 기관이 정부 법령안을 심사합니다.

정부조직법 제25조 1항(법제처). granskas av = ~이 심사한다

출처 상자 — 정부조직법·의회법·위원회령, 정부 법안과 조사 보고서, 판결, 이웃 나라 헌법

스웨덴 조문은 riksdagen 오픈데이터 통합본을 2026년 11월 7일 기준으로 대조했다 — 정부조직법(1974:152, t.o.m. SFS 2022:1600), 의회법(riksdagsordning 2014:801, t.o.m. SFS 2026:1349), 위원회령(kommittéförordning 1998:1474, t.o.m. SFS 2024:185).

정부 법안 prop. 2023/24:150(riksdagen 문서 HB03150, 상태 Klar)과 조사 보고서 SOU 2015:41(H3B341)은 riksdagen 이 첨부한 PDF 의 텍스트 층으로 쪽마다 대조했다. 정부 법안은 인쇄 쪽 번호와 PDF 쪽이 같다. 조사 보고서 앞머리의 서한(PDF 3·4쪽)에는 쪽 숫자가 인쇄되어 있지 않아 PDF 쪽으로 적었다. 이 책이 상태를 본 prop. 1998/99:11 은 riksdagen 이 옛 인쇄본을 문자 인식한 판(상태 digitaliserad)이라 자동 대조하지 않는다.

조문과 준비 자료의 연결은 정부청 법령 데이터베이스(rkrattsbaser)의 법령 등록부로 확인했다. SFSR 2024:945: 「Förarbeten: Prop. 2023/24:150, bet. 2024/25:NU6, rskr. 2024/25:14」(2026년 11월 10일).

판결은 법원청(Domstolsverket)의 공개 판례 검색 원본 PDF(2026년 7~11월 대법원 판결)다. 판결의 준비 자료 인용 셈은 이 책의 조사가 받은 대법원 원본 14건에서 정규식으로 센 것이다(14건 가운데 8건, 정부 법안 인용 25번 — 판결당 0~6번).

덴마크 헌법은 retsinformation 의 Danmarks Riges Grundlov 를, 노르웨이 헌법은 Lovdata 가 NLOD 2.0 으로 공개한 법령 묶음(2026년 11월 9일 받음)을 썼다. 한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 7일 기준 시행일판, 독일 조문은 gesetze-im-internet 의 기본법 Art. 76·77·82(2026년 11월 10일)다.

regeringsformen (riksdagen) · riksdagsordningen (riksdagen) · kommittéförordningen (riksdagen) · prop. 2023/24:150 Ny patentlag (riksdagen) · SOU 2015:41 Ny patentlag (riksdagen) · SFSR 2024:945 (rkrattsbaser)

확인 문제 8

1. 의회법 9장 2 § 가 정한 정부 법안(proposition)의 내용이 아닌 것은?

- 정부 의사록
- 준비 경과 보고
- 정부 제안의 이유
- **의회 위원회의 심사 보고서**

2항: 「regeringens protokoll i ärendet, en redovisning av ärendets beredning och skälen för regeringens förslag」. 위원회 심사 보고서(betänkande)는 의회가 낸다(10장 3 §). 법안이 든 정부 법안에는 「i förekommande fall」 법률자문원 의견도 담는다.

2. 「Betänkandet har remissbehandlats.」 의 뜻은?

- 보고서가 폐기되었다
- **보고서가 의견 조회를 거쳤다**
- 보고서가 의회에 넘겨졌다
- 보고서가 요약되었다

har + s-수동 supinum: 보고서가 의견 조회를 받았다. prop. 2023/24:150 s. 73.

3. RF 8장 20 § — 법률자문원(Lagrådet)에 들어가는 사람은?

의원

정부 장관

스웨덴 대법원·최고행정법원의 법관(필요하면 전직 법관)

조사위원회 위원

「där det ingår domare eller, vid behov, tidigare domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen」. 한국 법제처는 국무총리 소속 행정기관이다(정부조직법 제25조).

4. RF 8장 21 § 3항 마지막 문장에 따르면, 법률자문원의 의견을 듣지 않고 만든 법은?

무효다

적용할 수 없다

적용이 막히지 않는다

다시 의결해야 한다

「utgör aldrig hinder mot att lagen tillämpas」. 같은 항 앞 문장은 의견을 구하지 않아도 되는 경우(dock)와 정부의 이유 보고 의무를 정한다.

5. 「Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt anser att det bör övervägas …」에서 bör의 강도는?

의무(~해야 한다는 법적 강제)

권고(~해야 한다는 의견)

허가(~해도 된다)

추측(~일 것이다)

bör 는 권고다. 조회 기관의 의견을 옮긴 문장이라 「검토해야 한다는 의견」으로 옮긴다. 의무는 ska.

6. 위원회령 19 § 가 반대 의견(reservation)을 붙일 수 있게 한 사람은?

- **위원(ledamöter)**
- 전문가(experter)라면 누구나
- 서기(sekreterare)
- 정부

19 §: 「Ledamöter får foga reservationer och särskilda yttranden」. 20 § 전문 위원(sakkunniga)은 별도 의견만, 21 § 전문가는 위원회가 동의할 때 별도 의견만.

7. 판결의 「(se prop. 1998/99:11 s. 55 och 90)」을 바르게 읽은 것은?

- 1998년 법률 11조 55항과 90항
- **정부 법안 1998/99 회기 11번의 55쪽과 90쪽**
- NJA 1998년 11쪽
- SOU 1998년 11번의 55~90쪽

prop. 회기:번호 s. 쪽. 「och」로 이은 두 쪽이다(범위가 아니다). HD Ä 8213-25 p. 10.

8. 스웨덴 정부 법안의 Författningskommentar 는?

- 학자가 쓴 주석서
- 법률자문원의 의견서
- **정부 법안 안의 조문 해설 절**
- 의회 위원회의 보고서

prop. 2023/24:150 은 15절(s. 127 이하)이다. 독일어 Kommentar(주석서)와 다른 문서다. 법률자문원은 이 해설이 읽기 어렵다고 했다(s. 345).

3부 원전과 말하기 · 제15장

지식재산

Immaterialrätt

스웨덴 지식재산법의 세 기둥은 저작권법(upphovsrättslagen, 1960), 상표법(varumärkeslag, 2010), 특허법(patentlag, 2024)이다. 특허법은 2025년 1월 1일 새 법으로 바뀌었다. 1967년 법은 이제 「2024년까지」 상자에서만 만난다. 저작권에서는 저작자(upphovsman)의 권리가 복제물(exemplar)을 만들고 공중이 이용할 수 있게 하는 데까지 미친다. 법령(författningar)과 기관의 결정 본문에는 저작권이 없다(그 안에 든 지도·미술·음악·시와 공문서 열람 결정의 부록에 든 저작물은 예외 — 1장 9 § 2·3항) — 이 책이 스웨덴 조문과 판결의 글을 그대로 옮겨 싣는 근거다. 인용(citat)은 「god sed」(좋은 관행)를 따라야 한다. 상표에서는 식별력(särskiljningsförmåga)이 문턱이다. 독점권(ensamrätt)은 등록(registrering)으로 얻고, 쓰다 보면 생기기도 한다. 특허에서는 공지 기술(känd teknik)과 통상의 기술자(fackman)가 신규성·진보성의 잣대이고, 보호 범위는 청구항이 정하되 명세서(beskrivning)로 해석한다. 분쟁은 스톡홀름 지방법원의 특허·시장법원(Patent- och marknadsdomstolen)과 스베아 항소법원의 특허·시장 상급법원(Patent- och marknadsöverdomstolen)으로 간다. 다만 통합특허법원(den enhetliga patentdomstolen)이 전속 관할을 가지는 특허 사건은 스웨덴 법원이 심리하지 않는다(특허법 17장 1 § 2항). 이 장은 상급법원의 특허 무효 판결과 상표 등록 결정을 한 대목씩 읽고, 한국 특허법·상표법·저작권법과 나란히 놓는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. En uppfinning är ny om den inte tillhör känd teknik. 2 kap. 9 § PL
   발명은 공지 기술에 속하지 않으면 새롭다.
2. Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. 2 kap. 22 § URL
   누구나 공표된 저작물에서 좋은 관행에 따라 목적이 정당화하는 범위에서 인용할 수 있다.
3. Ensamrätt till varumärken kan förvärvas genom registrering i varumärkesregistret enligt 2 kap. 1 kap. 6 § VML
   상표의 독점권은 2장에 따라 상표 원부에 등록하여 얻을 수 있다.

판결도 저작권이 없다 — 1960년 정부 법안 93쪽

저작권법 1장 9 § 는 「기관의 결정」(beslut av myndigheter)에 저작권이 없다고 한다. 법원도 기관인가? 1960년 정부 법안의 장관 의견은 법원의 결정을 같은 줄에 놓는다.

그래서 이 책은 스웨덴 판결의 문장을 그대로 옮겨 싣는다. 다만 판결 속 지도·그림은 같은 조 2항의 예외라 옮기지 않는다.

우리말	스웨덴어	근거	메모
판결에 저작권이 없다는 근거	domstolars och andra myndigheters beslut	prop. 1960:17 s. 93	KB PDF 그림 대조

표제어 20

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 10. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

p. 15.1

en ²upphovsrätt, upphovsrätten 복수 없음 ['ɵphuːvsˌrɛt] 저작권 ★★★

조문어 **upphovsrätt** · 일상·강의 **copyright** · 억양 근거 lexin

통성, 복수가 없다. upphov(근원·창작) + s + rätt — 학습용으로 나누면. 인용 1항 뒤: 2항은 복제물 제작(framställning av exemplar)을 직접·간접, 일시·영구, 전부·일부 가리지 않고 넣고(exemplar 항), 3항은 공중 이용 제공을 전송·공연 등으로 나누며, 4항은 영리로 여는 큰 닫힌 모임 앞의 전송·공연도 같게 본다. 「med de inskränkningar som föreskrivs i det följande」 — 2장의 제한 규정(인용 22 § 등)이 이 권리를 깎는다.

쉬운 예

Upphovsrätten gäller länge.

저작권은 오래 존속한다.

실무 예

Fotografen har upphovsrätt till bilden.

그 사진가에게 그 사진의 저작권이 있다.

원문

> Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. –
>
> 1 kap. 2 § 1 st. URL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 저작권은, 다음에 정하는 제한 안에서, 저작물의 복제물을 만들고 그것을 원래의 모습이나 바뀐 모습으로, 번역이나 각색으로, 다른 문학·예술 형식이나 다른 기술로 공중이 이용할

수 있게 함으로써 그 저작물을 처분할 배타적 권리를 포함한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Upphovsrätt innefattar,	주어 + innefatta 「포함하다」	저작권은 ~을 포함한다
med de inskränkningar som föreskrivs i det följande,	삽입 — inskränkning 「제한」 + s-수동 föreskrivs	다음에 정하는 제한 안에서
uteslutande rätt att förfoga över verket	목적어 — uteslutande rätt 「배타적 권리」 + att 부정사	저작물을 처분할 배타적 권리를
genom att framställa exemplar av det	수단 ① genom att + 부정사	그 복제물을 만들어
och genom att göra det tillgängligt för allmänheten,	수단 ② — göra tillgängligt 「이용할 수 있게 하다」	그리고 공중이 이용할 수 있게 하여
i ursprungligt eller ändrat skick,	모습 ① — skick 「상태」	원래의 모습이나 바뀐 모습으로
i översättning eller bearbetning,	모습 ②	번역이나 각색으로
i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.	모습 ③ — 붙임표 생략 (litteratur[art]- eller konstart)	다른 문학·예술 형식이나 다른 기술로

뼈대는 「Upphovsrätt innefattar uteslutande rätt att förfoga över verket genom att A och genom att B」. 뒤의 i … 구 셋은 B 의 모습을 늘어놓는다.

문형

ha upphovsrätt till …

~에 대한 저작권이 있다

1. upphovsrätt till verket — 저작물에 대한 저작권(전치사 till).
2. intrång i upphovsrätt — 저작권 침해(전치사 i).
3. upphovsrätten gäller — 저작권이 존속한다.

Vem har upphovsrätt till filmen?
그 영화의 저작권은 누구에게 있습니까?

Det var ett intrång i upphovsrätten.
그것은 저작권 침해였다.

문법 S2 · 붙임표로 줄인 합성어 — litteratur- eller konstart

~~litteratur eller konstart~~ (표기 오류)

litteratur- eller konstart

합성어 둘이 같은 끝 요소(art)를 나눌 때 앞 것의 끝 요소를 붙임표로 줄인다: litteraturart → litteratur-. 이 조의 꼴 그대로. 붙임표를 빼면 litteratur(문학) 자체가 된다.

한국이라면? ≠ 복제권 · 저작권법 제16조

한국 저작권법 제16조는 「저작자는 그의 저작물을 복제할 권리를 가진다」 고 복제권 하나를 한 조에 둔다. 스웨덴 1장 2 § 는 복제물 제작과 공중 이용 제공을 한 권리 안에 묶는다.

독일어와 비교 ≠ Urheberrecht

독일 저작권법 § 15 는 유체적 이용(1항)과 무체적 공중 재현(2항)을 나눠 권리를 적는다. 스웨덴 1장 2 § 는 복제물 제작과 공중 이용 제공 두 갈래를 한 문장에 묶고, 2·3항에서 각각을 풀이한다.

---

p. 15.2

ett [1] exemplar, exemplaret, exemplar 복수 무변화 [əksəmˈplɑːr] 복제물(한 부)

★★★

조문어 **exemplar** | 일상·강의 **kopia** | 억양 근거 lexin

중성, 복수도 exemplar(무변화). 일상어로는 「(책 등의) 한 부」. 인용한 2항은 1항의 「framställa exemplar」 를 넓게 풀이한다 — 형태·방법을 가리지 않고, 전부든 일부든. 같은 법 1장 3 § 는 복제물을 만들거나 공중에 제공할 때 좋은 관행(god sed)이 요구하는 범위에서 저작자를 밝히게 한다(가짜 친구 상자).

쉬운 예

Jag köpte två exemplar av boken.
나는 그 책을 두 부 샀다.

실무 예

Han framställde exemplar av filmen utan tillstånd.
그는 허락 없이 그 영화의 복제물을 만들었다.

원문

> Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket,

oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis. — 1 kap. 2 § 2 st. URL · 공식 · 기준일 2026-11-07

복제물의 제작은 어떤 형태나 방법으로 하든, 전부든 일부든, 저작물의 복제물을 직접 또는 간접으로, 일시적으로 또는 영구적으로 만드는 모든 것을 포함한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Framställning av exemplar innefattar	주어(framställning av 「~의 제작」) + innefatta	복제물의 제작은 ~을 포함한다
varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent	varje 「모든」 + 형용사 짝 둘(samt 로 이음)	직접 또는 간접, 일시 또는 영구의 모든
framställning av exemplar av verket,	목적어 명사구	저작물 복제물의 제작을
oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker	oavsett 「~에 상관없이」 + 간접의문	어떤 형태나 방법으로 하든
och oavsett om den sker helt eller delvis.	oavsett om 「~인지에 상관없이」	전부든 일부든

넓히는 말이 셋이다 — varje, oavsett(두 번). 정의 조문이 범위를 빈틈없이 잡는 꼴.

문형

framställa exemplar av …

~의 복제물을 만들다

1. exemplar av verket — 저작물의 복제물.
2. framställning av exemplar — 복제물 제작(명사).
3. ett exemplar / två exemplar — 꼴이 같다.

Det finns bara ett exemplar kvar.

한 부만 남아 있다.

Exemplaren förstördes.

그 복제물들은 폐기되었다.

독일어와 비교 ≠ Vervielfältigungsstück

독일 § 15(1) 1호는 권리의 이름(Vervielfältigungsrecht)으로 적는다. 스웨덴 1장 2 § 는 「framställa exemplar」(복제물을 만들다)라는 동작으로 적는다 — 이 책이 연 독일 조문의 범위에서.

p. 15.3

en [2] upphovsman, upphovsmannen, upphovsmän 복수 불규칙 ['ɵphuːvsˌman]

저작자 ★★★

조문어 **upphovsman** | 일상·강의 **skapare** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 upphovsmän(불규칙 — man → män). 인용 1항은 「där ej annat visas」(달리 증명되지 않으면) 추정이다. 2항: 저작자 표시 없이 나온 저작물은 표시된 출판인(utgivare)이, 없으면 발행인(förläggare)이 저작자가 새 판이나 법무부 신고로 밝혀질 때까지 저작자를 대리한다. 옛 꼴 utsättes·angives·göres 는 현행 통합본의 문체다. 덴마크 저작권법은 2024년 개정으로 「ophavsmand」를 「ophaver」로 바꿨다(LOV 676/2024 § 1 nr. 2 — 뒤 개정법 XML).

쉬운 예

Vem är upphovsman till låten?

그 노래의 저작자는 누구입니까?

실무 예

Upphovsmannen ska anges på omslaget.

저작자는 표지에 표시되어야 한다.

원문

> Såsom upphovsman anses, där ej annat visas, den vars namn eller ock allmänt kända pseudonym eller signatur på sedvanligt sätt utsättes på exemplar av verket eller angives då detta göres tillgängligt för allmänheten. — 1 kap. 7 § 1 st. URL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 달리 증명되지 않으면, 저작물의 복제물에 통상의 방법으로 이름이나 널리 알려진 필명·서명이 붙거나, 저작물을 공중에 제공할 때 그것이 표시되는 사람을 저작자로 본다.

옛 철자 → 지금 철자

utsättes → sätts ut · angives → anges · göres → görs

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Såsom upphovsman anses,	첫 자리 såsom 「~로서」 + s-수동 anses — V2	~을 저작자로 본다

där ej annat visas,	삽입 단서 — 옛 꼴 ej·där 「~하는 경우」	달리 증명되지 않으면
den vars namn	주어 den + 관계 소유 vars 「그의」	그 이름이
eller ock allmänt kända pseudonym eller signatur	eller ock(옛 꼴 「또는」) + 형용사 kända	또는 널리 알려진 필명·서명이
på sedvanligt sätt utsättes på exemplar av verket	옛 s-수동 현재 utsättes(지금 말 sätts ut)	복제물에 통상의 방법으로 붙는
eller angives då detta göres tillgängligt för allmänheten.	angives·göres — 옛 s-수동(지금 anges·görs)	또는 공중에 제공될 때 표시되는 사람

주어(den vars …)가 동사 anses 뒤에 와서 길다. 「ej annat visas」는 반증을 허용하는 추정이다.

문형

anses som upphovsman

저작자로 본다

1. såsom (옛 꼴) = som.
2. där ej annat visas — 달리 증명되지 않으면(추정).
3. upphovsmannens namn — 저작자의 이름.

Hon anses som upphovsman till texten.

그녀를 그 글의 저작자로 본다.

Upphovsmännen var tre.

저작자는 셋이었다.

문법 S3 · 옛 s-수동 현재 -es — utsättes, angives, göres

~~utsättes 를 비문으로 고침~~ (부자연)

utsättes (지금 말 sätts ut)

1960년 법의 현재 수동은 -es 꼴이다: angives → 지금 anges, göres → görs. 비문이 아니라 현행 통합본에 남은 옛 문체다(3장 옛 꼴과 같은 갈래).

한국이라면? ≠ 저작자의 추정 · 저작권법 제8조

한국 제8조 1항은 실명 또는 「널리 알려진」 이명이 표시된 자를 저작자로 추정하고, 2항은 표시가 없으면 발행자 등을 저작권자로 추정한다. 스웨덴 2항은 표시가 없으면 출판인·발행인이 저작자를 대리한다고 적는다.

독일어와 비교 ≠ Urheber

독일 저작권법 § 2(2)는 보호되는 저작물을 「persönliche geistige Schöpfungen」(개인의 정신적 창작)으로 정의한다. 스웨덴 1장 7 § 는 누구를 저작자로 보는지를 이름 표시로 추정한다 — 이 책이 연 독일 조문에는 같은 추정 조가 없다.

---

p. 15.4

en [1]författning, författningen, författningar 복수 -ar [fœr'fatnɪŋ]

법령(법률·명령 등 법규의 통칭) ★★★

조문어 **författning** | 일상·강의 **lag** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 författningar. 정부조직법의 「grundlag」(6장)· 「förordning」(6장)를 모두 감싸는 말이다. 인용 1항은 법령·기관의 결정·스웨덴 기관의 의견·그 공식 번역에 저작권이 없다고 한다. 2항(dock): 그 문서에 든 지도·미술품·음악·시에는 저작권이 있다. 3항: 공문서 열람 결정의 부록에 든 저작물에도 있다. 판결이 「beslut av myndigheter」에 든다는 근거는 준비 자료다(prop. 1960:17 s. 93 — 「domstolars och andra myndigheters beslut」).

쉬운 예

Lagar och förordningar är författningar.

법률과 명령은 법령이다.

실무 예

Författningen publiceras i SFS.

그 법령은 SFS 에 공포된다.

원문

> Upphovsrätt gäller inte till 1. författningar, 2. beslut av myndigheter, 3. yttranden av svenska myndigheter och 4. officiella översättningar av sådant som avses i 1-3. — 1 kap. 9 § 1 st. URL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 다음에는 저작권이 적용되지 않는다. 1. 법령, 2. 기관의 결정, 3. 스웨덴 기관의 의견, 4. 1~3호에 해당하는 것의 공식 번역.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Upphovsrätt gäller inte till	gälla till 「~에 미치다」 + inte	다음에는 저작권이 미치지 않는다

1. författningar, 2. beslut av myndigheter,	호 ①② — 복수 명사	1. 법령, 2. 기관의 결정
3. yttranden av svenska myndigheter	호 ③ — yttrande(14장)	3. 스웨덴 기관의 의견
och 4. officiella översättningar av sådant som avses i 1-3.	호 ④ — sådant som avses i 「~에 해당하는 것」	4. 1~3호에 해당하는 것의 공식 번역

호 3은 「svenska」 기관만이다 — 1·2호에는 그 한정이 없다. 이 항 다음의 2항이 dock 으로 시작하는 예외다.

문형

upphovsrätt gäller inte till ...

~에는 저작권이 미치지 않는다

1. författningar — 법령(SFS 에 실린다).
2. beslut av myndigheter — 기관의 결정.
3. Upphovsrätt gäller dock till ... — 다만 ~에는 미친다(2항).

Domar omfattas inte av upphovsrätt.

판결은 저작권의 대상이 아니다.

Kartor i en dom kan dock vara skyddade.

다만 판결 속 지도는 보호될 수 있다.

문법 S2 · -ning 명사 — en författning, författningar

~~författningor~~ (비문)

författningar

Lexin 굴절 칸: 복수 författningar(-ar). 14장 utredning·beredning 과 같은 꼴이다 — 이 낱말들의 범위.

한국이라면? ≠ 보호받지 못하는 저작물 · 저작권법 제7조

한국 제7조는 헌법·법률, 고시·공고, 법원의 판결·결정 등은 「이 법에 의한 보호를 받지 못한다」 고 하고 판결을 조문에 적는다. 스웨덴은 기관의 결정으로 적고 2항에서 지도·미술·음악·시를 다시 보호한다.

독일어와 비교 ≠ amtliche Werke

독일 저작권법 § 5(1)은 법률·명령·공고와 함께 「Entscheidungen」(판결·결정)을 명시한다. 스웨덴 1장 9 § 1항은 「beslut av myndigheter」(기관의 결정)로 적고, 판결이 여기 든다는 것은 준비 자료가 말한다(prop. 1960:17 s. 93).

---

p. 15.5

ett [1]citat, citatet, citat 복수 무변화 [sɪˈtɑːt] 인용(문) ★★★

조문어 **citat** | 일상·강의 **citat** | 억양 근거 lexin

중성, 복수도 citat(무변화). 동사 citera. 인용 조문은 요건이 둘이다 — 「i överensstämmelse med god sed」(좋은 관행에 맞게)와 「i den omfattning som motiveras av ändamålet」(목적이 정당화하는 범위에서). 대상은 공표된(offentliggjorda) 저작물뿐이다. 같은 법 1장 3 § 는 인용할 때도 좋은 관행이 요구하는 범위에서 저작자를 밝히게 한다.

쉬운 예

Citatet är kort.

그 인용문은 짧다.

실무 예

Ange källan för varje citat.

인용마다 출처를 밝혀라.

원문

Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. — 2 kap. 22 § URL · 공식 · 기준일 2026-11-07

누구나 공표된 저작물에서 좋은 관행에 따라 목적이 정당화하는 범위에서 인용할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Var och en får citera	주어 var och en(6장) + får(허용) + 부정사	누구나 인용할 수 있다
ur offentliggjorda verk	ur 「~에서(꺼내)」 + 과거분사 복수	공표된 저작물에서
i överensstämmelse med god sed	요건 ① — i överensstämmelse med 「~에 맞게」	좋은 관행에 따라
och i den omfattning som motiveras av ändamålet.	요건 ② — s-수동 motiveras av 「~이 정당화하다」	목적이 정당화하는 범위에서

får(허용)는 권리를 주는 말이다 — 의무 ska 와 다르다. 두 요건은 och 로 묶여 모두 갖춰야 한다.

문형

citera ur …

~에서 인용하다

1. citera ur ett verk — 저작물에서 인용하다.
2. ett citat ur boken — 책에서 따온 인용문.
3. god sed — 좋은 관행(단수).

Hon citerade ur domen.
그녀는 판결에서 인용했다.

Citatet var för långt.
그 인용은 너무 길었다.

문법 S2 · 과거분사 복수 — offentliggjorda verk

~~offentliggjord verk~~ (비문)

offentliggjorda verk

verk 는 중성 무변화 복수라 꼴로는 단·복수가 같다. 이 조의 offentliggjorda(-a)는 복수에 맞춘 꼴이다 — 단수라면 ett offentliggjort verk.

한국이라면? ≠ 공표된 저작물의 인용 · 저작권법 제28조

한국 제28조는 보도·비평·교육·연구 등을 위하여 「정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게」 인용하게 한다 — 목적을 예시한다. 스웨덴 22 § 는 목적을 들지 않고 관행과 범위만 적는다.

독일어와 비교 ≠ Zitat

독일 저작권법 § 51 은 「zum Zweck des Zitats」 허용 범위를 일반조항으로 두고 「insbesondere」 아래 경우(예: 학술 저작에 넣는 것)를 든다. 스웨덴 2장 22 § 는 좋은 관행과 목적이 정당화하는 범위 두 요건만 적는다.

---

p. 15.6 ett [2]**varumärke**, varumärket, varumärken 복수 -n ['vɑːrʉːˌmɛrkə] **상표** ★★★

조문어 **varumärke** | 일상·강의 **märke** | 억양 근거 lexin

중성, 복수 varumärken. vara(상품) + märke(표) — 학습용으로 나누면. 인용 1항 뒤 2항이 표지의 예를 든다: 낱말(사람 이름 포함)·도형·글자·숫자·색·소리, 상품이나 포장의 모양·외관. 1장 5 § 는 식별력을 정의하고, 기술적 표시나 관용 표시뿐인 표지에는 식별력이 없을 수 있다고 하면서(2항), 사용으로 식별력을 얻을 수 있다는 점도 고려하게 한다(3항 — kännetecken 항의 판결).

쉬운 예

Varumärket är välkänt.

그 상표는 잘 알려져 있다.

실무 예

Bolaget ansökte om registrering av ett nytt varumärke.

그 회사는 새 상표의 등록을 출원했다.

원문

> Ett varumärke kan bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister. — 1 kap. 4 § 1 st. VML · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 상표는 식별력이 있고 특허등록청의 상표 원부에 분명하게 나타낼 수 있는 모든 표지로 이루어질 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ett varumärke kan bestå av alla tecken	bestå av 「~으로 이루어지다」 + alla tecken	상표는 모든 표지로 이루어질 수 있다
som har särskiljningsförmåga	관계절 ① — särskiljnings + förmåga(합성어, 이음 -s-)	식별력이 있는
och som tydligt kan återges	관계절 ② — återges(s-수동 부정사)	그리고 분명하게 나타낼 수 있는
i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister.	소유격 기관명(붙임표 생략) + 합성어	특허등록청의 상표 원부에

요건 둘이 som … och som … 으로 나란하다. 「Patent- och registreringsverket」(PRV)은 특허·상표를 함께 맡는 기관이다.

문형

registrera ett varumärke

상표를 등록하다

1. ett ordvarumärke — 문자 상표(PMÄ 4987-25 의 TRAV OCH GALOPP).
2. varumärkesregistret — 상표 원부.
3. särskiljningsförmåga — 식별력(사전 발음 미수록 — 표제어 아님).

Varumärket registrerades år 2020.

그 상표는 2020년에 등록되었다.

> Är varumärket registrerat i Sverige?
> 그 상표는 스웨덴에 등록되어 있습니까?

문법 S2 · 합성어의 이음 -s- — särskiljnings·förmåga

~~särskiljningförmåga~~ (표기 오류)

särskiljningsförmåga

-ning 으로 끝나는 앞 요소 뒤에 -s- 를 넣는다: särskiljning + s + förmåga. 이 장의 uppfinnings·höjd, intrångs·undersökning 도 같다 — 이 장 낱말의 범위.

독일어와 비교 ≠ Marke

독일 상표법 § 3(1)은 상표가 될 수 있는 표지를 길게 열거하고 「geeignet …, Waren oder Dienstleistungen … zu unterscheiden」을 요건으로 한다. 스웨덴 1장 4 § 1항은 식별력과 원부에 분명하게 나타낼 수 있을 것 두 요건만 적고, 표지의 예는 2항에 둔다.

---

p. 15.7

ett [2]**kännetecken**, kännetecknet, kännetecken 복수 무변화 ['ɕɛnəˌtɛkən]

표지(상품·영업을 가리키는 표) ★★★

조문어 **kännetecken** | 일상·강의 **kännetecken** | 억양 근거 lexin

중성, 복수도 kännetecken, 정관사 kännetecknet. 상표법은 varukännetecken(상품 표지 — 상표와 inarbetat 표지)과 näringskännetecken(영업 표지)을 가른다. 인용한 결정은 1장 5 § 3항의 「förvärvad särskiljningsförmåga」(사용으로 얻은 식별력)를 인정한 대목이다. 같은 결정 s. 9 요약: 일부 상품·서비스에는 처음부터 식별력이 있다고, 경마 관련 서비스(베팅 영업 포함)에는 사용으로 식별력을 얻었다고, 나머지에는 등록에 필요한 식별력이 없다고 했다. 1장 7 § 2항은 omsättningskrets(거래권)의 상당 부분에 알려지면 inarbetat 으로 본다.

쉬운 예

Logotypen är ett kännetecken för företaget.
그 로고는 그 회사의 표지다.

실무 예

Kännetecknet har blivit känt genom användning.
그 표지는 사용으로 알려지게 되었다.

원문

> Vid en samlad bedömning av utredningen finner Patent- och marknadsöverdomstolen att bolagets varumärke TRAV OCH GALOPP genom användning kommit att i omsättningskretsen uppfattas som ett kännetecken för bolagets tjänster avseende spel på hästar samt att varumärket därmed förvärvat sådan särskiljningsförmåga att det kan registreras även för

vadhållningsverksamhet. — Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 2 oktober 2025 i ärende PMÄ 4987-25 s. 8 · 공식

증거를 종합하여 판단하면, 특허·시장 상급법원은 회사의 상표 TRAV OCH GALOPP 가 사용으로 거래권에서 경마 관련 회사 서비스의 표지로 인식되기에 이르렀고, 그로써 베팅 영업에도 등록할 수 있을 만큼의 식별력을 얻었다고 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vid en samlad bedömning av utredningen	첫 자리 — vid en samlad bedömning 「종합하여 판단하면」	증거를 종합하여 판단하면
finner Patent- och marknadsöverdomstolen att	V2 — finna att 「~라고 판단하다」 + 주어(법원)	특허·시장 상급법원은 ~라고 본다
bolagets varumärke TRAV OCH GALOPP genom användning	att 절 주어 + genom användning 「사용으로」	회사의 상표 TRAV OCH GALOPP 가 사용으로
kommit att i omsättningskretsen uppfattas	(har) kommit att 「~하게 되었다」 — har 생략 + s-수동 부정사	거래권에서 ~로 인식되기에 이르렀고
som ett kännetecken för bolagets tjänster	som 「~로서」	회사 서비스의 표지로
avseende spel på hästar	avseende 「~에 관한」(현재분사 꼴 전치사)	경마에 관한
samt att varumärket därmed förvärvat	둘째 att 절 — (har) förvärvat, har 생략	그로써 그 상표가 ~을 얻었다는 것
sådan särskiljningsförmåga att det kan registreras	sådan … att 「~할 만큼의」 + s-수동 부정사	등록할 수 있을 만큼의 식별력을
även för vadhållningsverksamhet.	även för 「~에도」	베팅 영업에도

판단 동사 finner 뒤에 att 절이 둘(samt 로 이음) 온다. 두 절 모두 완료 조동사 har 를 빼서 supinum(kommit·förvärvat)만 남겼다.

문형

ett kännetecken för …

~의 표지

1. varukännetecken — 상품 표지.
2. näringskännetecken — 영업 표지.
3. uppfattas som ett kännetecken — 표지로 인식되다.

Namnet uppfattas som ett kännetecken.
그 이름은 표지로 인식된다.

Kännetecknet är inarbetat i hela landet.
그 표지는 전국에서 사용으로 확립되어 있다.

문법 S3 · har 를 뺀 supinum — kommit att, förvärvat

~~kom att … förvärvade (현재 판단 문장에서)~~ (부자연)

(har) kommit att … (har) förvärvat

종속절에서 har 를 빼고 supinum 만 쓰는 꼴이다(7장 「som [har] avgivit」). 지금까지 그렇게 되었다는 완료의 뜻이 남는다.

한국이라면? ≠ 사용에 의한 식별력 · 상표법 제33조

한국 제33조 2항은 3~7호 상표도 출원 전부터 「사용한 결과 수요자 간에」 출처 표시로 식별할 수 있게 되면 그 상품에 한정해 등록하게 한다. 스웨덴은 등록과 별도로 사용에 의한 독점권(inarbetning, 1장 7 §)도 둔다.

독일어와 비교 ≠ Kennzeichen

독일 상표법 § 8(3)은 식별력이 없던 표지도 사용으로 거래계에서 자리 잡으면(durchgesetzt) 등록을 막지 않는다고 한다. 스웨덴은 1장 5 § 3항이 「사용으로 식별력을 얻을 수 있음」을 고려하게 하고, 1장 7 § 는 등록 없이 inarbetning(사용에 의한 확립)으로 독점권을 준다.

---

p. 15.8

en [2]ensamrätt, ensamrätten 복수 없음 ['ɛnsam,rɛt] 독점권(배타적 권리) ★★★

조문어 **ensamrätt** | 일상·강의 **monopol** | 억양 근거 lexin

통성, 복수가 없다. ensam(혼자) + rätt — 학습용으로 나누면. 인용한 1장 1 § 는 이 법이 다루는 표지를 「누구나 독점권을 얻을 수 있는」 상품 표지로 묶는다. 얻는 길은 등록(6 §)·사용에 의한 확립(inarbetning, 7 §)이고, 내용은 10 § 가 정한다(innehavare·förväxling 항). 특허의 독점권 내용은 PL 3장 1 § 다.

쉬운 예

Patenthavaren har ensamrätt.

특허권자에게 독점권이 있다.

실무 예

Hon har ensamrätt till namnet.

그녀에게 그 이름의 독점권이 있다.

원문

I denna lag finns bestämmelser om varumärken och andra varukännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet och som var och en kan förvärva ensamrätt till.

— 1 kap. 1 § VML · 공식 · 기준일 2026-11-07

이 법에는 영업에서 제공되는 상품이나 서비스의 상표와 그 밖의 상품 표지로서 누구나 독점권을 얻을 수 있는 것에 관한 규정이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
I denna lag finns bestämmelser om varumärken	첫 자리 장소 + V2 finns + 주어	이 법에는 상표에 관한 규정이 있다
och andra varukännetecken för varor eller tjänster	om 의 둘째 목적어 + för	그리고 상품·서비스의 그 밖의 상품 표지
som tillhandahålls i en näringsverksamhet	관계절 ① — s-수동 tillhandahålls 「제공되다」	영업에서 제공되는
och som var och en kan förvärva ensamrätt till.	관계절 ② — 전치사 till 이 끝에 남는다	그리고 누구나 독점권을 얻을 수 있는

관계절 끝의 till 은 「ensamrätt till varukännetecken」 의 till 이 남은 것이다 — 관계절에서 전치사를 끝에 둔다.

문형

förvärva ensamrätt till …

~에 대한 독점권을 얻다

1. ensamrätt genom registrering — 등록에 의한 독점권.
2. ensamrätt genom inarbetning — 사용으로 확립한 독점권.
3. ensamrättens innebörd — 독점권의 내용(10 §).

> Bolaget förvärvade ensamrätt till namnet.
> 그 회사는 그 이름에 대한 독점권을 얻었다.
>
> Ensamrätten upphörde när registreringen förföll.
> 등록이 효력을 잃자 그 독점권도 끝났다.

문법 S4 · 관계절 끝의 전치사 — som … ensamrätt till

~~till som var och en kan förvärva ensamrätt~~ (비문)

som var och en kan förvärva ensamrätt till

som 관계절에서는 전치사를 앞으로 끌어오지 않고 절 끝에 둔다. 이 조의 꼴 그대로 익힌다.

한국이라면? ≠ 상표권의 효력 · 상표법 제89조

한국 제89조는 상표권자가 「지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다」 — 등록상표의 권리다. 스웨덴은 등록하지 않은 표지에도 사용에 의한 독점권(1장 7 §)이 있다.

독일어와 비교 ≠ ausschließliches Recht

독일 상표법 § 14(1)은 § 4 에 따른 상표 보호 취득이 「ein ausschließliches Recht」을 준다고 한다. 스웨덴은 ensam(혼자) + rätt 한 낱말이고, 특허(PL 3장)·상표 모두 같은 낱말을 쓴다.

---

p. 15.9

en [1] registrering, registreringen, registreringar 복수 -ar [rəjɪ'streːrɪŋ] 등록

★★

조문어 **registrering** | 일상·강의 **registrering** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 registreringar. 동사 registrera. 인용 1항의 둘째 문장: 원부는 특허등록청(PRV)이 관리한다. 2항: 국제 등록(5장)으로도 독점권을 얻을 수 있다. 등록 장애의 하나로 2장 7 § 1항은 법령·선량한 풍속·공서 위반, 기만 등을 들고, 2항은 악의의 출원을 든다(1항의 나머지 호는 이 장에서 다루지 않는다).

쉬운 예

Registreringen tog tre månader.
등록에 석 달이 걸렸다.

실무 예

PRV avslog ansökan om registrering.
특허등록청은 등록 출원을 거절했다.

원문

> Ensamrätt till varumärken kan förvärvas genom registrering i varumärkesregistret enligt 2 kap. Registret förs av Patent- och registreringsverket. — 1 kap. 6 § 1 st. VML · 공식 · 기준일 2026-11-07

상표의 독점권은 2장에 따라 상표 원부에 등록하여 얻을 수 있다. 원부는 특허등록청이 관리한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ensamrätt till varumärken kan förvärvas	kan + s-수동 부정사 förvärvas	상표의 독점권은 얻을 수 있다
genom registrering i varumärkesregistret	genom 「~으로」 + 장소	상표 원부에 등록하여
enligt 2 kap.	enligt 「~에 따라」 + 장 표시	2장에 따라
Registret förs av Patent- och registreringsverket.	föra 「(원부를) 관리하다」 의 s-수동 + av	원부는 특허등록청이 관리한다

föra ett register 「원부를 관리하다」 — 수동 「registret förs」. 같은 PRV 가 특허 이의(PL 8장)도 맡는다.

문형

ansöka om registrering

등록을 출원하다

1. registrering av ett varumärke — 상표의 등록.
2. varumärkesregistret — 상표 원부(정관사 -et).
3. avslå / bevilja registrering — 거절 / 허가하다.

Registreringen beviljades.
등록이 허가되었다.

Hon ansökte om registrering av sitt namn.
그녀는 자기 이름의 등록을 출원했다.

---

p. 15.10 en [2]**innehavare**, innehavaren, innehavare 복수 무변화 ['ɪnəˌhɑːvarə]

권리자(보유자) ★★

조문어 **innehavare** | 일상·강의 **ägare** | 억양 근거 lexin

통성, 복수도 innehavare. inne + hava(옛 꼴 ha) + -are — 학습용으로 나누면. 인용한 1항은 세 경우를 든다: 1호 같은 표지·같은 상품, 2호 같거나 비슷한 표지·같거나 비슷한 상품에 혼동 위험(förväxling 항), 3호 국내에 알려진 표지의 부당한 이용. 2항은 「사용」 의 예(상품·포장에 붙이

기, 판매, 수출입, 상호, 광고), 3항은 통과·세관 조치이고 그 끝 문장(dock)은 목적지 국가 법에 따라 권리자가 막을 권리가 없으면 적용하지 않는다.

쉬운 예

Innehavaren gav sitt tillstånd.

권리자가 허락했다.

실무 예

Varumärkets innehavare väckte talan om intrång.

상표 권리자는 침해의 소를 제기했다.

원문

> Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6-8 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken för varor eller tjänster, om tecknet är … — 1 kap. 10 § 1 st. VML · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 6~8조에 따른 상품 표지의 독점권은, 권리자 아닌 누구도 그의 허락 없이 영업에서 상품이나 서비스에 표지를 쓸 수 없다는 것이다 — 그 표지가 다음과 같으면 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6-8 §§	주어 + 근거 조 범위	6~8조에 따른 상품 표지의 독점권은
innebär att ingen annan än innehavaren,	innebära att 「~라는 뜻이다」 + 부정 주어 ingen annan än	권리자 아닌 누구도 ~라는 것이다
utan dennes tillstånd,	삽입 — dennes 「그의」 (den 의 소유격)	그의 허락 없이
i näringsverksamhet får använda ett tecken	får(허용) — 부정 주어와 합쳐 금지	영업에서 표지를 쓸 수 없다
för varor eller tjänster, om tecknet är …	조건 om — 뒤에 1~3호	상품이나 서비스에 — 그 표지가 다음과 같으면

금지를 「ingen annan än X får …」(X 말고는 누구도 ~할 수 없다)로 적는다. får 자체는 허용이지만 부정 주어 ingen 이 금지로 만든다.

문형

ingen annan än … får

~ 말고는 누구도 ~할 수 없다

1. utan innehavarens tillstånd — 권리자의 허락 없이.
2. dennes = hans eller hennes(그 사람의).
3. innehavare av ett varumärke — 상표의 권리자.

Ingen annan än ägaren får använda bilen.
주인 말고는 누구도 그 차를 쓸 수 없다.

Innehavaren av patentet heter patenthavare.
특허의 권리자는 특허권자라고 부른다.

문법 S4 · 부정 주어 — ingen annan än innehavaren får

~~ingen annan än innehavaren får inte~~ (비문)

ingen annan än innehavaren får
주어 ingen 이 이미 부정이라 inte 를 또 붙이면 이중 부정이 된다. dennes 는 앞의 innehavaren 을 가리키는 소유격이다.

독일어와 비교 ≠ Inhaber

독일 상표법 § 14(2)은 「ohne Zustimmung des Inhabers」 제3자의 사용을 금지하는 꼴이다. 스웨덴 1장 10 § 는 「ingen annan än innehavaren」(권리자 아닌 누구도)으로 금지의 주어를 세운다 — 금지 대상의 꼴이 다르다.

---

p. 15.11

en [1]förväxling, förväxlingen, förväxlingar 복수 -ar [fœr'vɛkslɪŋ] 혼동 ★★★

조문어 **förväxling** | 일상·강의 **sammanblandning** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 förväxlingar. 동사 förväxla(혼동하다) + -ing. 인용한 2호는 같거나 비슷한 표지를 같거나 비슷한 상품에 쓸 때 혼동 위험(risk för förväxling)이 있으면 금지하고, 그 위험에 「연관이 있다고 여기게 하는 위험」을 넣는다(inbegripet). 1호(같은 표지·같은 상품)에는 혼동 요건이 없고, 3호(국내에 알려진 표지)는 혼동이 아니라 부당한 이익·손해를 요건으로 한다.

쉬운 예 — Det finns en risk för förväxling.
혼동의 위험이 있다.

실무 예 — Namnen är så lika att förväxling kan ske.
그 이름들은 너무 비슷해 혼동이 생길 수 있다.

원문

> … 2. identiskt med eller liknar varukännetecknet och används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en

risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet, eller ... – 1 kap. 10 § 1 st. 2 VML · 공식 · 기준일 2026-11-07

... 2. 상품 표지와 같거나 비슷하고 같거나 비슷한 종류의 상품·서비스에 쓰이는 경우로서 혼동의 위험이 있을 때 — 표지의 사용이 그것을 쓰는 사람과 상품 표지의 권리자 사이에 연관이 있다고 여기게 할 위험을 포함한다 — 또는 ...

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
2. identiskt med eller liknar varukännetecknet	(om tecknet är) identiskt med / liknar — 형용사와 동사가 나란히	2. 상품 표지와 같거나 비슷하고
och används för varor eller tjänster	s-수동 används 「쓰이다」	상품·서비스에 쓰이는
av samma eller liknande slag,	av ... slag 「~ 종류의」	같거나 비슷한 종류의
om det finns en risk för förväxling,	조건 — risk för 「~의 위험」	혼동의 위험이 있을 때
inbegripet risken för att användningen av tecknet	inbegripet 「~을 포함하여」(과거분사 꼴 전치사)	표지의 사용이 ~할 위험을 포함하여
leder till uppfattningen att det finns ett samband	leda till 「~에 이르다」 + att 절	연관이 있다고 여기게 하는
mellan den som använder tecknet	mellan A — den som 「~하는 사람」	표지를 쓰는 사람과
och innehavaren av varukännetecknet,	och B — 권리자	상품 표지의 권리자 사이에

호 머리의 주어는 1항의 「om tecknet är」 다 — 「identiskt med」(형용사)와 「liknar」(동사)가 eller 로 이어지는 드문 꼴이다.

문형

risk för förväxling

혼동의 위험

1. förväxla A med B — A 를 B 와 혼동하다.
2. förväxlingsrisk — 혼동 위험(합성어).
3. inbegripet … — ~을 포함하여.

Kunderna förväxlade de två märkena.
고객들은 두 상표를 혼동했다.

Domstolen fann ingen risk för förväxling.
법원은 혼동의 위험이 없다고 보았다.

독일어와 비교 ≠ **Verwechslung**
독일 상표법 § 14 는 이 책이 연 범위(1·2항 머리)에서 동일 표지·동일 상품(2항 1호)을 보였다. 혼동 위험 호의 독일 문언은 열지 않았다 — 낱말 짝(förväxla ↔ verwechseln)만 대비한다.

---

p. 15.12

ett ²intrång, intrånget, intrång 복수 무변화 ['ɪnˌtrɔŋ] 침해 ★★★

조문어 **intrång** | 일상·강의 **intrång** | 억양 근거 lexin

중성, 복수도 intrång. in + tränga(밀다) — 학습용으로 나누면. göra intrång i …(~을 침해하다). 인용 1항은 고의·중과실 침해를 형사 처벌한다. 2항: 고의이고 중대하면 「grovt patentbrott」(6개월~6년), 판단 요소(계획·조직 범죄·규모 등). 3항: 미수·예비는 형법 23장. 민사 배상은 15장 10 § — 고의·과실이면 실시료와 추가 손해(1항), 그렇지 않아도 합리적인 범위의 실시료(2항).

쉬운 예
Det var ett intrång i patentet.
그것은 특허 침해였다.

실무 예
Bolaget stämdes för intrång i ett varumärke.
그 회사는 상표 침해로 제소되었다.

원문

> Den som gör intrång i den ensamrätt som ett patent medför (patentintrång) döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för patentbrott till böter eller fängelse i högst två år. –
>
> 15 kap. 1 § 1 st. PL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 특허가 주는 독점권을 침해한 사람(특허 침해)은, 고의나 중과실로 한 경우, 특허 범죄로 벌금이나 2년 이하의 징역에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Den som gör intrång i den ensamrätt	주어 den som + göra intrång i 「~을 침해하다」	독점권을 침해한 사람은
som ett patent medför (patentintrång)	관계절 — medföra 「가져오다」 + 괄호 정의	특허가 주는 (특허 침해)
döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet,	s-수동 döms + 조건 — 고의·중과실(11장)	고의나 중과실로 한 경우 처벌된다
för patentbrott till böter eller fängelse i högst två år.	döma för … till … 「~죄로 ~에 처하다」	특허 범죄로 벌금이나 2년 이하의 징역에

괄호 (patentintrång) 는 조문이 낱말을 정의하는 꼴이다(13장 「(överinstans)」). döma för 죄명 till 형벌.

문형

göra intrång i …

~을 침해하다

1. intrång i patent / varumärke / upphovsrätt.
2. patentintrång — 특허 침해(괄호 정의).
3. intrångsundersökning — 침해 조사(증거 확보 절차).

Han gjorde intrång i upphovsrätten.
그는 저작권을 침해했다.

Intrånget pågick i två år.
그 침해는 두 해 동안 이어졌다.

문법 S4 · 괄호 정의 — (patentintrång)

~~patentintrång (괄호 없이 문장 머리에)~~ (부자연)

den ensamrätt som ett patent medför (patentintrång)

조문은 긴 설명 뒤 괄호에 짧은 이름을 붙여 뒤 조문에서 그 이름을 쓴다. 15장 10 § 가 바로 「gör patentintrång」으로 받는다.

한국이라면? ≠ 특허 침해죄 · 특허법 제225조

한국 제225조 1항은 침해한 자를 「7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금」에 처하고, 2항은 피해자의 명시적 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없게 한다. 스웨덴 1항은 고의·중과실과 2년 이하를 적는다.

독일어와 비교 ≠ Verletzung

독일 특허법 § 139 는 민사 쪽(금지·손해배상)을 정하고, 스웨덴 15장 1 § 는 형사(patentbrott)부터 적는다. 독일어는 「verletzen」(다치게 하다), 스웨덴어는 「intrång」(밀고 들어감) — 학습용 대비.

---

p. 15.13

en ¹känd ¹teknik, den kända tekniken 복수 -er ['ɕɛnd tə'kni:k]

공지 기술(선행 기술) ★★★

조문어 **känd teknik** | 일상·강의 **det som redan är känt** | 억양 근거 lexin · lexin

teknik 은 통성(Lexin 복수 tekniker)이지만 이 표현에서는 복수로 쓰지 않는다. 형용사 känd(알려진)는 정관사 꼴에서 kända: den kända tekniken. 인용 조는 한 문장이다. 2장 8 § 가 특허 요건 셋(신규성·진보성·산업상 이용 가능성)을 들고, 12~14 § 가 무엇이 공지 기술인지 정한다.

쉬운 예

Uppfinningen tillhör känd teknik.

그 발명은 공지 기술에 속한다.

실무 예

Den kända tekniken beskrivs i ansökan.

공지 기술은 출원서에 설명되어 있다.

원문

> En uppfinning är ny om den inte tillhör känd teknik. — 2 kap. 9 § PL · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 발명은 공지 기술에 속하지 않으면 새롭다.

문형

tillhöra känd teknik

공지 기술에 속하다

1. ny — 새로운(신규성 nyhet).
2. känd teknik → den kända tekniken.
3. i förhållande till känd teknik — 공지 기술에 비추어.

Patentet saknar nyhet i förhållande till känd teknik.

그 특허는 공지 기술에 비추어 신규성이 없다.

> Artikeln utgör känd teknik.
> 그 논문은 공지 기술이 된다.

문법 S2 · 형용사의 약변화 — känd teknik, den kända tekniken

~~den känd tekniken~~ (비문)

den kända tekniken

정관사 꼴 명사 앞에서 형용사는 -a(약변화)를 붙인다. 관사 없는 「känd teknik」에서는 통성 단수 꼴 그대로다.

한국이라면? ≠ 특허요건(신규성) · 특허법 제29조

한국 제29조 1항은 「산업상 이용할 수 있는 발명」 가운데 출원 전에 공지·공연 실시되거나 간행물에 실린 것 등을 빼고 특허를 준다 — 공지의 종류를 호로 적는다. 스웨덴 2장 9 § 는 공지 기술(känd teknik) 한 표현으로 적고 정의를 따로 둔다.

독일어와 비교 ≠ Stand der Technik

독일 특허법 § 3(1)은 「Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört」 — 신규성 정의의 틀은 스웨덴 2장 9 § 와 같다. 독일어는 「기술의 수준」(Stand), 스웨덴어는 「알려진 기술」(känd)로 이름 짓는다. 독일 1항 둘째 문장이 공지의 수단을 열거하는 데 비해 스웨덴은 그 정의를 2장 12 § 이하에 둔다.

---

p. 15.14

en [2] fackman, fackmannen, fackmän 복수 불규칙 ['fak͵man]

통상의 기술자(그 분야의 전문가) ★★★

조문어 **fackman** | 일상·강의 **expert** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 fackmän(불규칙). fack(분야) + man — 학습용으로 나누면. 인용 조는 진보성(uppfinningshöjd — 발음 사전 미수록이라 표제어로 세우지 않음)의 정의다. 「nära till hands」(쉽게 생각해 낼 수 있는)는 관용구다. 2장 8 § 는 신규성·진보성·산업상 이용 가능성 셋을 모두 요구한다(endast).

쉬운 예

En fackman skulle förstå texten.
통상의 기술자라면 그 글을 이해할 것이다.

실무 예

Lösningen ligger nära till hands för en fackman.
그 해결책은 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있다.

원문

> En uppfinning har uppfinningshöjd om den med hänsyn till känd teknik inte ligger nära till hands för en fackman. — 2 kap. 11 § PL · 공식 · 기

준일 2026-11-07

발명은 공지 기술에 비추어 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 없는 것이면 진보성이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En uppfinning har uppfinningshöjd	주어 + ha uppfinningshöjd 「진보성이 있다」(합성어, 이음 -s-)	발명은 진보성이 있다
om den med hänsyn till känd teknik	조건 om + med hänsyn till 「~에 비추어」	공지 기술에 비추어
inte ligger nära till hands	종속절 inte + 관용구 ligga nära till hands	쉽게 생각해 낼 수 없으면
för en fackman.	för 「~에게」	통상의 기술자가

uppfinningshöjd 는 낱말로는 「발명의 높이」 다. 정의가 부정(inte ligger nära till hands)으로 되어 있다는 점을 놓치지 않는다.

문형

ligga nära till hands

쉽게 생각해 낼 수 있다(자명하다)

1. för en fackman — 통상의 기술자에게.
2. uppfinningshöjd — 진보성.
3. med hänsyn till … — ~에 비추어.

Svaret låg nära till hands.

답은 쉽게 떠올릴 수 있는 것이었다.

Fackmännen var oense.

전문가들은 의견이 갈렸다.

한국이라면? ≠ 진보성 · 특허법 제29조

한국 제29조 2항은 출원 전에 「그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람」 이 1항 각 호의 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 특허를 받을 수 없다 — 부정 요건의 꼴이다. 스웨덴은 진보성이 있을 조건으로 적는다.

독일어와 비교 ≠ Fachmann

독일 특허법 § 4 1문 「wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt」은 스웨덴 2장 11 § 와 같은 틀이다. 독일 2문은 § 3(2)의 선출원 문서를 진보성 판단에서 빼는데, 스웨덴 2장 11 § 는 한 문장이라 그 부분이 이 조에 없다.

---

²patenthavare [paˈtɛntˌhɑːvarə] 특허권자 ★★

조문어 **patenthavare** | 일상·강의 **patentägare** | 억양 근거 nst

patent + havare(가진 사람, hava 의 옛 꼴) — 학습용으로 나누면. 사전 표제가 없어 관사·복수는 끝 요소 -havare(en, 무변화)의 꼴을 따른다. 인용 2항 앞 1항: 이의는 특허 부여일부터 9개월 안에 서면으로 특허등록청에 낸다(invändning 항). 3항: 영어로 된 특허면 등록청이 스웨덴어 번역을 내라고 명할 수 있고, 따르지 않으면 특허권자 비용으로 번역하게 할 수 있다.

쉬운 예

Patenthavaren bor i Tyskland.

특허권자는 독일에 산다.

실무 예

Patenthavaren gav bolaget en licens.

특허권자는 그 회사에 실시권을 주었다.

원문

Patent- och registreringsverket ska underrätta patenthavaren om invändningen och ge honom eller henne tillfälle att yttra sig. — 8 kap. 1 § 2 st. PL · 공식 · 기준일 2026-11-07

특허등록청은 특허권자에게 이의를 알리고 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Patent- och registreringsverket ska underrätta	주어(기관명) + ska + 부정사	특허등록청은 알려야 한다
patenthavaren om invändningen	underrätta X om Y 「X 에게 Y 를 알리다」	특허권자에게 이의를
och ge honom eller henne tillfälle	ge … tillfälle 「기회를 주다」 + 성 중립 honom eller henne	그리고 그(그녀)에게 기회를 주어야 한다
att yttra sig.	att 부정사 — yttra sig(14장 yttrande)	의견을 진술할

ska 하나에 부정사 둘(underrätta, ge)이 och 로 걸린다. honom eller henne — 성 중립의 조문 꼴.

문형

patenthavarens samtycke

특허권자의 동의

1. utan patenthavarens samtycke — 특허권자의 동의 없이.
2. honom eller henne — 그(그녀).
3. patentsökande — 특허 출원인.

Patenthavaren yttrade sig över invändningen.
특허권자는 이의에 대해 의견을 냈다.

Utan patenthavarens samtycke får ingen tillverka produkten.
특허권자의 동의 없이는 누구도 그 제품을 만들 수 없다.

독일어와 비교 ≠ **Patentinhaber**

독일 특허법 § 9 1문은 「allein der Patentinhaber befugt ist」(특허권자만이 실시할 권한이 있다)로 권리를 적는다. 스웨덴 3장 1 § 는 「ingen utan patenthavarens samtycke får」(특허권자의 동의 없이는 누구도)로 금지를 적는다.

---

p. 15.16

en [2]invändning, invändningen, invändningar 복수 -ar ['ɪnˌvɛndnɪŋ]

이의(특허 이의 · 소송의 항변) ★★★

조문어 **invändning** | 일상·강의 **protest** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 invändningar. 12장에서는 소송의 「항변」(yrkanden och invändningar)이었고, 특허법에서는 부여된 특허에 대한 「이의」 다 — 같은 낱말이 절차에 따라 갈린다. 인용 1항 뒤 2항은 특허권자에게 알리고 의견 기회를 주며(patenthavare 항), 8장 4 § 는 이의가 이유 있으면 등록청이 특허를 취소(upphäva)하게 한다(1~4호). 특허를 무효로 선언하는 것은 법원이다(9장 3 §).

쉬운 예

Invändningen avslogs.
그 이의는 기각되었다.

실무 예

Konkurrenten gjorde en invändning mot patentet.
경쟁사는 그 특허에 이의를 냈다.

원문

> Den som vill invända mot ett meddelat patent ska göra det skriftligen hos Patent- och registreringsverket inom nio månader

från den dag då patentet meddelades. — 8 kap. 1 § 1 st. PL · 공식 · 기준일 2026-11-07

부여된 특허에 이의를 내려는 사람은 특허가 부여된 날부터 9개월 안에 특허등록청에 서면으로 하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den som vill invända mot ett meddelat patent	주어 den som + invända mot 「~에 이의하다」 + 과거분사 meddelat	부여된 특허에 이의를 내려는 사람은
ska göra det skriftligen	ska(의무) + göra det 「그것을 하다」 + 부사	서면으로 하여야 한다
hos Patent- och registreringsverket	hos 「~에(기관)」	특허등록청에
inom nio månader från den dag då patentet meddelades.	기간 inom … från den dag då 「~한 날부터」	특허가 부여된 날부터 9개월 안에

meddela ett patent 「특허를 부여하다」 — 과거분사 meddelat(중성, ett patent 에 맞춤)와 과거형 meddelades(수동)가 한 문장에 있다.

문형

göra en invändning mot …

~에 이의를 내다

1. invända mot — 이의하다(동사).
2. invändningsförfarande — 이의 절차.
3. yrkanden och invändningar — 청구와 항변(12장).

Patentet upprätthölls trots invändningen.

이의에도 불구하고 특허는 유지되었다.

Svaranden framförde flera invändningar.

피고는 여러 항변을 내세웠다.

한국이라면? ≠ 특허취소신청 · 특허법 제132조의2

한국 제132조의2 1항은 누구든지 설정등록일부터 「등록공고일 후 6개월이 되는 날까지」 특허심판원장에게 신청하게 하고 사유를 호로 한정한다. 스웨덴은 부여일부터 9개월, 특허등록청에 낸다.

독일어와 비교 ≠ **Einspruch**

독일 특허법 § 81(2)은 이의(Einspruch)를 낼 수 있는 동안이나 이의 절차가 걸려 있는 동안 무효의 소를 낼 수 없게 한다 — 이 책이 연 범위의 독일 조문은 이의 기간을 적지 않았다. 스웨덴 8장 1 § 는 9개월을 적는다.

---

p. 15.17

en [1]licens, licensen, licenser 복수 -er [lɪ'sɛns] 실시권(라이선스) ★★★

조문어 **licens** | 일상·강의 **tillstånd** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 licenser. 인용한 13장 1 § 는 두 문장으로 낱말 둘을 괄호로 정의한다 — 특허권자가 주는 licens 와 법원이 주는 tvångslicens(강제 실시권). 13장 2 § 는 실시권자(licenstagare)가 권리를 넘기거나 다시 주려면 특허권자의 승낙이 필요하다고 하고, 3~7 § 가 강제 실시권 요건(3년·4년 불실시, 이용 발명, 공익 등)을, 9 § 는 강제 실시권을 얻으려면 법원에 소를 내라고 한다.

쉬운 예

Bolaget köpte en licens.

그 회사는 실시권을 샀다.

실무 예

Domstolen meddelade en tvångslicens.

법원은 강제 실시권을 주었다.

원문

En patenthavare kan ge någon annan rätt att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning (licens). En sådan rätt kan också meddelas av en domstol (tvångslicens). — 13 kap. 1 § PL · 공식 · 기준일 2026-11-07

특허권자는 다른 사람에게 업으로서 발명을 실시할 권리(실시권)를 줄 수 있다. 그런 권리는 법원이 줄 수도 있다(강제 실시권).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En patenthavare kan ge någon annan rätt	kan + ge X rätt 「X 에게 권리를 주다」	특허권자는 다른 사람에게 권리를 줄 수 있다
att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning (licens).	att 부정사 + 부사 yrkesmässigt + 괄호 정의	업으로서 발명을 실시할 (실시권)
En sådan rätt kan också meddelas	kan + s-수동 부정사 meddelas 「주어지다」	그런 권리는 ~이 줄 수도 있다

av en domstol (tvångslicens).	행위자 av + 괄호 정의	법원이 (강제 실시권)

두 문장이 같은 틀이다 — 권리를 주는 사람(특허권자 / 법원)과 괄호 속 이름. tvångs(강제) + licens.

문형

ge någon en licens

누구에게 실시권을 주다

1. licenstagare — 실시권자.
2. tvångslicens — 강제 실시권(법원).
3. upplåta licenser — 실시권을 설정하다(9장 upplåta).

Licensen gäller i hela Sverige.
그 실시권은 스웨덴 전역에서 효력이 있다.

Licenstagaren betalar en avgift.
실시권자는 사용료를 낸다.

문법 S3 · 능동 kan ge ↔ 수동 kan meddelas av

~~kan meddelas från en domstol~~ (비문)

kan meddelas av en domstol

s-수동의 행위자는 av 로 붙인다(14장 inhämtas av regeringen). från 은 출처라 「법원에게서」가 되어 행위자가 흐려진다.

한국이라면? ≠ 통상실시권 설정의 재정 · 특허법 제107조

한국 제107조 1항은 협의가 이루어지지 않으면 지식재산처장에게 「통상실시권 설정에 관한 재정」을 청구하게 한다 — 행정청이다. 스웨덴 강제 실시권은 법원이 준다(13장 1 §·9 §).

---

p. 15.18

[2] yrkesmässig ['ʏrkəsˌmɛsɪg] 업으로서의(직업적인) ★★

조문어 **yrkesmässig** | 일상·강의 **kommersiell** | 억양 근거 lexin

형용사, 부사 꼴 yrkesmässigt. yrke(직업) + s + mässig(~다운) — 학습용으로 나누면. 인용 조는 한 문장이다. 3장 5 § 는 발명 자체에 관한 실험 목적의 실시도 뺀다. 특허권의 내용은 1장 1 § 2항(「ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja」)이 정한다(2장에서 인용).

쉬운 예

Verksamheten är yrkesmässig.
그 활동은 업으로 하는 것이다.

실무 예 Han använde uppfinningen privat, inte yrkesmässigt.
그는 그 발명을 업이 아니라 사적으로 썼다.

원문 > Från ensamrätten till patent undantas utnyttjanden som inte sker yrkesmässigt. — 3 kap. 4 § PL · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 업으로 하지 않는 실시는 특허의 독점권에서 제외된다.

문형

utnyttja … yrkesmässigt

~을 업으로서 실시하다

1. yrkesmässig verksamhet — 업으로 하는 활동.
2. inte yrkesmässigt — 업이 아니게(사적으로).
3. undantas från ensamrätten — 독점권에서 빠지다.

Bolaget utnyttjade uppfinningen yrkesmässigt.
그 회사는 그 발명을 업으로서 실시했다.

Privat användning undantas.
사적 사용은 제외된다.

문법 S2 · 형용사 → 부사 -t — yrkesmässig → yrkesmässigt

~~sker yrkesmässig~~ (비문)

sker yrkesmässigt

동사를 꾸미면 부사 꼴(-t)을 쓴다: sker yrkesmässigt, utnyttja yrkesmässigt. 명사를 꾸미면 형용사 꼴: yrkesmässig verksamhet.

한국이라면? ≠ 특허권의 효력 · 특허법 제94조

한국 제94조 1항은 특허권자가 「업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다」 — 권리를 업으로서의 실시로 적는다. 스웨덴은 권리 쪽(1장 1 §)과 예외 쪽(3장 4 §)에서 두 번 적는다.

독일어와 비교 ≠ gewerblich

독일 특허법 § 9 는 권한을 「im Rahmen des geltenden Rechts」로 적고, 비영업적 사적 행위의 예외는 이 책이 연 조문(§ 9 1문·1호)에 없다. 스웨덴은 3장 4 § 가 업으로 하지 않는 실시를 독점권에서 뺀다.

---

p. 15.19 en [2]**ansökan**, ansökan, ansökningar 복수 불규칙 ['an,sø:kan] **출원(신청)** ★★★

조문어 **ansökan** | 일상·강의 **ansökan** | 억양 근거 lexin

통성. 정관사 단수도 ansökan(꼴이 같다), 복수 ansökningar(Lexin 굴절 칸) — 불규칙. 인용 1항 뒤 2항: 출원인(sökanden)은 출원료를 낸다. 4장 4 § 는 청구항(patentkrav — 사전 미수록)이 기술적 특징으로 발명을 정의하고 분명·간결하며 명세서의 뒷받침을 받아야 한다고 한다(beskrivning 항).

쉬운 예

Ansökan kom in i maj.

출원서는 5월에 들어왔다.

실무 예

Ansökningarna prövas av PRV.

출원들은 특허등록청이 심사한다.

원문

En ansökan om patent ska göras hos Patent- och registreringsverket eller, i fall som avses i 10 kap., hos en patentmyndighet i ett annat land eller hos en internationell organisation. — 4 kap. 1 § 1 st. PL · 공식 · 기준일 2026-11-07

특허 출원은 특허등록청에, 또는 10장에서 정하는 경우에는 다른 나라의 특허 당국이나 국제기구에 하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En ansökan om patent ska göras	주어 + ska + s-수동 부정사 göras	특허 출원은 하여야 한다
hos Patent- och registreringsverket eller,	장소 ① hos	특허등록청에, 또는
i fall som avses i 10 kap.,	삽입 — i fall som avses i 「~에서 정하는 경우」	10장에서 정하는 경우에는
hos en patentmyndighet i ett annat land	장소 ②	다른 나라의 특허 당국에
eller hos en internationell organisation.	장소 ③	또는 국제기구에

göra en ansökan 「출원하다」 를 수동(ska göras)으로 썼다. hos 가 세 번 — 어디에 내는지.

문형

göra en ansökan om …

~을 출원(신청)하다

1. ansöka om patent — 특허를 출원하다(동사).
2. sökanden — 출원인(정관사 -en).
3. ansökningsavgift — 출원료.

Hon gjorde en ansökan om patent.
그녀는 특허를 출원했다.

Sökanden betalade ansökningsavgiften.
출원인은 출원료를 냈다.

---

p. 15.20

en [1]beskrivning, beskrivningen, beskrivningar 복수 -ar [bəˈskriːvnɪŋ]

명세서(설명) ★★★

조문어 **beskrivning** | 일상·강의 **beskrivning** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 beskrivningar. beskriva(설명하다) + -ning. 인용 조의 첫 문장은 보호 범위(skyddsomfång)를 청구항(patentkrav)이 정한다고 하고, 둘째 문장은 청구항을 해석할 때 명세서와 도면(ritningarna)에서 「ledning」(지침)을 얻을 수 있다고 한다(får — 허용). 4장 4 § 는 청구항이 명세서의 뒷받침을 받아야 한다고 한다.

쉬운 예

Beskrivningen är lång.
그 명세서는 길다.

실무 예

Ritningarna hör till beskrivningen.
도면은 명세서에 딸려 있다.

원문

> Patentets skyddsomfång bestäms av patentkraven. Vid tolkningen av patentkraven får ledning hämtas från beskrivningen och ritningarna. — 5 kap. 1 § PL · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 특허의 보호 범위는 청구항이 정한다. 청구항을 해석할 때에는 명세서와 도면에서 지침을 얻을 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Patentets skyddsomfång bestäms av patentkraven.	s-수동 bestäms av 「~이 정한다」 — skydd + s + omfång	특허의 보호 범위는 청구항이 정한다
Vid tolkningen av patentkraven	첫 자리 시점 vid tolkningen av 「~을 해석할 때」	청구항을 해석할 때에는

får ledning hämtas	V2 får + 주어 ledning + s-수동 부정사 hämtas	지침을 얻을 수 있다
från beskrivningen och ritningarna.	출처 från	명세서와 도면에서

첫 문장이 원칙(청구항), 둘째 문장이 해석 수단(명세서·도면)이다. får 는 허용 — 명세서로 청구항을 바꿔 쓰라는 뜻이 아니다.

문형

hämta ledning från …

~에서 지침을 얻다

1. patentkrav — 청구항(사전 미수록 — 표제어 아님).
2. skyddsomfång — 보호 범위.
3. beskrivning och ritningar — 명세서와 도면.

Domstolen hämtade ledning från beskrivningen.
법원은 명세서에서 지침을 얻었다.

Beskrivningen förklarar uppfinningen.
명세서가 그 발명을 설명한다.

한국이라면? ≠ 특허발명의 보호범위 · 특허법 제97조

한국 제97조는 보호범위가 「청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다」 고 한 문장만 둔다. 스웨덴 5장 1 § 는 둘째 문장에서 명세서·도면을 해석의 지침으로 적는다.

2024년까지 — 1967년 특허법(1967:837)

2025년 1월 1일 전의 스웨덴 특허법은 1967년 법(patentlag 1967:837)이었다. 새 법(2024:945)이 시행되면서 폐지되었고, 이 책은 옛 법의 조문을 현행처럼 인용하지 않는다. 경과 규정에 따라 옛 법은 시행 전에 한 조치에 계속 적용된다 — 그래서 2025년 이후의 판결에도 옛 법이 나온다.

해	원문	뜻	메모

1968	Den nya patentlagen ersätter 1967 års patentlag (1967:837) som trädde i kraft den 1 januari 1968. prop. 2023/24:150 s. 127	새 특허법은 1968년 1월 1일 시행된 1967년 특허법을 대체한다.	옛 법은 장 없이 조 번호만 이어 갔다. 새 법은 장마다 조를 새로 센다(같은 쪽)
2025	Den 1 januari 2025 trädde en ny patentlag (2024:945) i kraft. PMT 2466-24 s. 5	2025년 1월 1일 새 특허법(2024:945)이 시행되었다.	같은 판결: 무효 문제에는 새 법을 그대로 적용하고, 다룬 규정은 내용이 바뀌지 않았다고 본다

한국이라면? — 특허법·상표법·저작권법과 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다(특허법 제29·94·96·97·102·107·128·132조의2·133·186·225조, 상표법 제33·89조, 저작권법 제2·7·8·16·28조, 법원조직법 제54조의2 — 2026. 11. 7. 기준일 시행판). 특허청은 2025년 10월 1일 지식재산처로 바뀌었다(특허법 제107조 「지식재산처장」).

	스웨덴	한국	차이
≠	Patent kan endast beviljas på en uppfinning som är ny, har uppfinningshöjd och är industriellt tillämpbar (PL 2:8)	산업상 이용할 수 있는 발명 (특허법 제29조)	요건 셋의 자리는 같다. 한국은 신규성을 잃는 공지의 종류를 호로 적고, 스웨덴은 공지 기술(känd teknik)을 따로 정의한다.
≠	inte ligger nära till hands för en fackman (PL 2:11)	그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 (특허법 제29조)	잣대의 사람은 같은 자리다. 한국은 「쉽게 발명할 수 있으면」 특허를 받을 수 없다는 부정 요건, 스웨덴은 진보성이 있을 조건으로 적는다.
≠	Patentets skyddsomfång bestäms av patentkraven (PL 5:1)	청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다 (특허법 제97조)	청구항이 기준인 점은 같다. 스웨덴은 명세서·도면을 해석의 지침으로 같은 조에 적는다.

≠	undantas utnyttjanden som inte sker yrkesmässigt (PL 3:4)	업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다 (특허법 제94조)	업으로서의 실시에 권리가 미치는 점은 같은 자리다. 스웨덴은 비영업적 실시를 예외 조로 따로 뺀다.
≠	inom nio månader från den dag då patentet meddelades (PL 8:1)	등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 (특허법 제132조의 2)	기간(9개월 / 공고 후 6개월)과 받는 곳(특허등록청 / 특허심판원장)이 다르다.
≠	Domstolen ska på yrkande förklara ett patent ogiltigt (PL 9:3)	무효심판을 청구할 수 있다 (특허법 제133조)	스웨덴은 법원이 판결로 무효를 선언한다. 한국은 특허심판원의 무효심판을 거쳐 특허법원에 소를 낸다(제186조).
≠	En sådan rätt kan också meddelas av en domstol (tvångslicens) (PL 13:1)	통상실시권 설정에 관한 재정 (특허법 제107조)	강제 실시권을 주는 기관이 다르다 — 스웨덴은 법원, 한국은 지식재산처장.
≠	döms … för patentbrott till böter eller fängelse i högst två år (PL 15:1)	7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금 (특허법 제225조)	스웨덴은 고의·중과실을 요건으로 적고 중대한 경우를 따로 둔다(2항). 한국 2항은 반의사불벌이다.
≠	det kan förvärva förmågan genom användning (VML 1:5)	그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우 (상표법 제33조)	사용에 의한 식별력의 자리다. 한국은 출원 전부터의 사용과 그 상품으로의 한정을 적는다.
≠	Upphovsrätt gäller inte till 1. författningar, 2. beslut av myndigheter (URL 1:9)	이 법에 의한 보호를 받지 못한다 (저작권법 제7조)	한국은 법원의 판결을 호로 적는다(3호). 스웨덴은 기관의 결정으로 적고 2항에서 지도·미술·음악·시를 다시 보호한다.
≠	i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet (URL 2:22)	정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게 (저작권법 제28조)	요건 둘의 자리가 같다. 한국은 보도·비평·교육·연구 등 목적을 예시하고 공표된 저작물로 한정한다 — 스웨덴도 공표된 저작물이다.

≠	Patent- och marknadsöverdomstolens domar och beslut i tvistemål och ärenden får inte överklagas (PMDL 1:3)	특허법원의 판결에 대해서는 대법원에 상고할 수 있다 (특허법 제186조)	스웨덴 상급법원의 민사 판결은 원칙적으로 상소할 수 없고, 상급법원이 허가할 때만 대법원에 간다(같은 항 둘째 문장).

같은 자리, 세 나라 — 공문서의 저작권 · 인용 · 진보성

덴마크 문언은 retsinformation 의 ophavsretsloven LBK 1093/2023·patentloven LBK 90/2019(검색 API 현행 판, 뒤 개정법이 인용한 § 를 바꾸지 않았음 — 2026. 11. 10. 확인)로, 노르웨이 문언은 Lovdata 공개 묶음(2026. 11. 9. 받음)의 åndsverkloven·patentloven 으로 대조했다.

낱말 덴마크 § 9·노르웨이 § 14 는 판결(retsafgørelser·rettsavgjørelser)을 조문에 적는다. 스웨덴 1장 9 § 는 기관의 결정으로 적고, 판결이 여기 든다는 것은 준비 자료가 말한다(prop. 1960:17 s. 93). 예외도 갈린다 — 스웨덴은 지도·미술·음악·시(2항), 노르웨이는 시·음악·미술(§ 14 2항 둘째 문장)과, 그 문서에 쓰려고 따로 만든 것이 아닌 저작물로서 문서가 인용하거나 별첨으로 싣는 것(같은 항 첫 문장), 덴마크는 독립된 기여(§ 9 Stk. 2 — 다만 문서와 함께 옮길 수는 있다). ophavsretsloven § 9 Stk. 1 (DK) · åndsverkloven § 14 første ledd (NO)

스웨덴어	Upphovsrätt gäller inte till 1. författningar, 2. beslut av myndigheter, 3. yttranden av svenska myndigheter och 4. officiella översättningar av sådant som avses i 1-3.
덴마크어	Love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker er ikke genstand for ophavsret.
노르웨이어	Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet er uten vern etter denne loven.

낱말 세 나라 모두 요건이 둘이다 — 좋은 관행(god sed · god skik · god skikk)과 목적이 정하는 범위. 덴마크·노르웨이는 관행을 skik/skikk 로 쓴다. 스웨덴은 단수 god sed 가 관행이고, 특허법·상표법의 복수 goda seder 는 풍속이다(가짜 친구 상자). ophavsretsloven § 22 (DK) · åndsverkloven § 29 (NO)

스웨덴어
Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.

덴마크어
Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

노르웨이어
Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

제도 덴마크 § 2 Stk. 1·노르웨이 § 2 1항은 신규성과 「알려진 것과 본질적으로 다를 것」(adskiller sig væsentligt · skiller seg vesentlig)을 한 문장에 둔다. 2025년 스웨덴 새 법은 통상의 기술자 기준으로 진보성(uppfinningshöjd)을 따로 정의한다(2장 11 §). 노르웨이 § 2 2항 끝 문장(dog)은 앞 문장이 공지로 보는 선출원의 내용에 대해서는 본질적 차이 요건을 적용하지 않는다. patentloven § 2 Stk. 1 (DK) · patentloven § 2 første ledd (NO)

스웨덴어
En uppfinning har uppfinningshöjd om den med hänsyn till känd teknik inte ligger nära till hands för en fackman.

덴마크어
Patent meddeles kun på opfindelser, som er nye i forhold til, hvad der var kendt før patentansøgningens indleveringsdag, og som tillige adskiller sig væsentligt derfra.

노르웨이어
Patent meddeles bare på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette.

독일어와 다른 점

독일어판 자료집을 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다. 독일 조문은 gesetze-im-internet 에서 연 것(PatG § 1·2·3·4·9·81·139, MarkenG § 3·8·14, UrhG § 2·5·15·51·101a)만 견준다.

스웨덴어	독일어	차이

≠	uppfinningshöjd	erfinderische Tätigkeit	독일 § 4 는 「진보적 활동」, 스웨덴은 「발명의 높이」로 이름 짓는다. 정의의 틀(통상의 기술자 · 공지 기술 · 쉽게 생각해 냄)은 같다.
≠	Domstolen ska … förklara ett patent ogiltigt	Nichtigkeitsklage	독일 § 81 은 무효 절차를 소(Klage)로 시작한다고 하고 이의 중에는 소를 막는다. 스웨덴 9장 3 § 는 법원의 무효 선언을 적는다.
≠	särskiljningsförmåga	Unterscheidungskraft	독일 § 8(2) 1호는 식별력이 「jegliche」(조금도) 없으면 등록을 막는다. 스웨덴 1장 4 § 는 식별력을 상표의 요건으로 적는다.
≠	författningar · beslut av myndigheter	amtliche Werke	독일 § 5(1)은 판결과 공식 판결 요지(Leitsätze)를 적는다. 스웨덴은 판결을 조문에 적지 않는다.
≠	intrångsundersökning	Vorlage und Besichtigung	독일 저작권법 § 101a 는 침해자에게 문서 제출·검사를 청구하는 권리다. 스웨덴 저작권법 56 a § 의 intrångsundersökning 은 법원이 명하고 집행청이 하는 조사다(HD Ä 8213-25 — 14장 grammar2).
=	goda seder	die guten Sitten	PL 2장 7 § 1항 「strida mot allmän ordning eller goda seder」와 독일 § 2(1) 「gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen」은 요건이 같다. 두 조 모두 법령상 금지만으로 위반이 되지 않는다는 문장을 붙인다(스웨덴 2항·독일 1항 뒤 반문장).

가짜 친구 · god sed(좋은 관행) ≠ goda seder(선량한 풍속) — 단수와 복수가 다른 말이다

저작권법은 단수 god sed 를 쓴다 — 인용은 「i överensstämmelse med god sed」(2장 22 §), 저작자 표시는 「i den omfattning och på det sätt god sed kräver」(1장 3 §). 여기서는 그 분야의 좋은 관행이다.

특허법·상표법은 복수 goda seder 를 쓴다 — 「strida mot allmän ordning eller goda seder」(특허법 2장 7 § 1항), 「strider mot … goda seder eller allmän ordning」(상표법 2장 7 § 1항 1호). 여기서는 선량한 풍속(도덕)이다.

독일 특허법 § 2(1)·상표법 § 8(2) 5호의 「die guten Sitten」은 풍속 자리다. 이 책이 연 독일 인용 조문(§ 51)에는 관행 요건이 없다. 그래서 독일어 독자가 단수 god sed 를 gute Sitten 으로 읽으면 인용 요건을 도덕 문제로 잘못 읽게 된다.

덴마크·노르웨이의 인용 조문은 관행을 god skik·god skikk 로 쓴다(북유럽 상자).

> Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver. 1 kap. 3 § 1 st. URL

> Patent kan inte beviljas på en uppfinning vars yrkesmässiga utnyttjande skulle strida mot allmän ordning eller goda seder. 2 kap. 7 § 1 st. PL

요령 단수 god sed = 관행(인용·저작자 표시), 복수 goda seder = 풍속(특허·상표의 등록 장애).

지식재산 조문의 꼴 — 이음 -s- 합성어, 정의 문형, 금지의 주어, 옛 수동

지식재산법은 합성어가 길다 — 이 장의 합성어는 앞 요소가 -ning 이면 이음 -s- 가 들었다(särskiljnings·förmåga). 정의는 「X är ny om …」·「X anses ha … om …」로, 금지는 「ingen … utan … samtycke/tillstånd får」로 적는다. 1960년 저작권법에는 옛 s-수동 -es(göres)가 남았다.

- 이음 -s- — särskiljningsförmåga, uppfinningshöjd, intrångsundersökning, upphovsrätt(upphov + s). 앞 요소가 -ning 이면 이 장의 낱말에는 모두 -s- 가 들었다. varumärke 는 vara 가 varu- 로 바뀐 다른 이음 꼴이다.
- 정의 문형 — 「En uppfinning är ny om …」(특허법 2장 9 §), 「Ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om …」(상표법 1장 5 §). om 절 안에서 inte 는 동사 앞이다.
- 금지의 주어 — 「ingen utan patenthavarens samtycke får utnyttja」(특허법 3장 1 §), 「ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda」(상표법 1장 10 §). 동의·허락 없이 하는 것만 막는다 — 실시권(licens, 13장 1 §)을 받은 사람은 할 수 있다. 「får inte」를 겹쳐 쓰지 않는다.

- 옛 꼴 — 「Då exemplar … framställes eller verket göres tillgängligt … skall upphovsmannen angivas」(저작권법 1장 3 §): framställes(지금 framställs), göres(görs), angivas(anges), skall(ska). 비문이 아니라 현행 조문이다.
- 부사 -t — 「yrkesmässigt utnyttja」(13장 1 §), 「sker yrkesmässigt」(3장 4 §). 명사 앞이면 형용사 「yrkesmässiga utnyttjande」(2장 7 §).

표로 보기

조문의 꼴	짜임	뜻
särskiljningsförmåga	särskiljning + s + förmåga	식별력
uppfinningshöjd	uppfinning + s + höjd	진보성
upphovsrätt	upphov + s + rätt	저작권
X är ny om …	정의 문형	~이면 새롭다
ingen … utan samtycke får	부정 주어 + 허용 = 금지	동의 없이는 누구도 ~할 수 없다
göres / framställes	옛 s-수동 -es	된다(지금 görs / framställs)
yrkesmässigt	형용사 + -t(부사)	업으로서

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Ingen får utan patenthavarens samtycke
부정 주어 허용 — 주어와 함께 금지(V2 둘째 자리) 조건 — 소유격 -s

utnyttja uppfinningen.
부정사 + 목적어
특허권자의 동의 없이는 누구도 그 발명을 실시할 수 없다.

Ett varumärke ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor
주어 · 중성 정의 문형 anses + ha 조건 om

från andra.
skilja … från 「~과 구별하다」
상표는 상품을 다른 것과 구별할 수 있으면 식별력이 있다고 본다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜

~~särskiljningförmåga~~	särskiljningsförmåga	-ning 뒤 이음 -s-.
~~Ingen annan än innehavaren får inte använda tecknet.~~	Ingen annan än innehavaren får använda tecknet.	부정 주어 ingen 에 inte 를 겹치지 않는다.
~~Han använde uppfinningen yrkesmässig.~~	Han använde uppfinningen yrkesmässigt.	동사를 꾸미면 부사 -t.
~~Citatet ska följa goda seder.~~	Citatet ska följa god sed.	인용의 요건은 단수 god sed(관행). 복수 goda seder 는 풍속이다.

특허·시장 상급법원 — 「får inte … får dock …」와 재판부 구성

특허·시장법원법 1장 3 § 3항은 금지(får inte)와 그 예외(får dock … utom …)를 두 문장에 둔다. 4장 1 § 는 특허 사건 1심 재판부에 기술 법관(tekniska ledamöter)을 넣는다.

- 금지 → 예외 → 예외의 예외 — 「… får inte överklagas. Patent- och marknadsöverdomstolen får dock, utom i de fall som avses i 4 kap. 13 § konkurrenslagen (2008:579), tillåta att ett avgörande överklagas till Högsta domstolen om …」. 첫 문장만 옮기면 「상소할 수 없다」가 전부처럼 읽힌다.
- 허가의 기준 — 「om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen」(법 적용의 지침으로 중요하면) — 5장 prövningstillstånd 의 기준과 같은 말이다.
- 같은 조 1·2항 — 1심 판결은 상급법원에 상소할 수 있고, 상급법원의 형사 판결은 대법원에 상소할 수 있다(둘 다 「om inte något annat är föreskrivet」). 막힌 것은 민사·비송이다.
- 기술 법관 — 4장 1 § 1항은 특허 사건 본안 변론에서 1심이 법관 둘·기술 법관 둘로 이루어지게 하고, 기술 지식이 필요 없으면 법관 셋으로 한다. 한국 법원조직법 제54조의2 3항의 기술심리관은 합의에서 의견을 진술할 수 있는 사람이다(16장 판결 서명 줄에서 기술 법관의 이름을 본다).

표로 보기

조문의 꼴	짜임	뜻
får inte överklagas	får inte + s-수동 부정사	상소할 수 없다

får dock … tillåta	får + dock(예외)	다만 허가할 수 있다
utom i de fall som avses i …	utom i + 관계절	~에서 정하는 경우를 빼고
av vikt för ledning av rättstillämpningen	av vikt för 「~에 중요한」	법 적용의 지침으로 중요한
tekniska ledamöter	형용사 복수 -a + 명사 복수	기술 법관

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Domen får inte överklagas, men domstolen får tillåta det.

금지 · s-수동 부정사 / 대조 men + 주어 / 허용 · 부정사

그 판결은 상소할 수 없지만, 법원이 허가할 수는 있다.

Rätten består av två domare och två tekniska ledamöter.

주어 · 재판부(5장) / bestå av 「~으로 이루어지다」 / domare — 무변화 복수 / 형용사 복수 -a + ledamot 복수

재판부는 법관 둘과 기술 법관 둘로 이루어진다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~PMÖD:s domar kan aldrig överklagas.~~	PMÖD:s domar i tvistemål får inte överklagas, men PMÖD får tillåta överklagande.	같은 항 둘째 문장(dock)의 허가를 빼면 틀린다.
~~får inte överklaga (판결이 주어일 때)~~	får inte överklagas	판결은 상소를 당하는 쪽이라 수동.
~~teknisk ledamöter~~	tekniska ledamöter	복수 명사 앞 형용사는 -a.
~~utom de fall~~	utom i de fall	조문 꼴은 전치사 i 를 둔다.

말해 보기 — 학회에서 지식재산 제도를 견줄 때

제도를 견주는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Vem prövar frågan om ett patent är ogiltigt?

특허가 무효인지는 누가 판단합니까?

pröva = 심리·판단하다

I Sverige förklarar domstolen patentet ogiltigt.

스웨덴에서는 법원이 특허를 무효로 선언합니다.

förklara ngt ogiltigt = ~을 무효로 선언하다(9장 3 §)

I Korea finns det en särskild patentdomstol.

한국에는 특허법원이 따로 있습니다.

en särskild domstol = 독립한 법원

Kan ett varumärke förvärva särskiljningsförmåga genom användning?

상표가 사용으로 식별력을 얻을 수 있습니까?

förvärva genom = ~으로 얻다

Domar är inte skyddade av upphovsrätt.

판결은 저작권으로 보호되지 않습니다.

skyddad av = ~으로 보호되는

출처 상자 — 특허법·상표법·저작권법·특허·시장법원법, 판결, 준비 자료, 이웃 나라 법

스웨덴 조문은 riksdagen 오픈데이터 통합본을 2026년 11월 7일 기준으로 대조했다 — 특허법(patentlag 2024:945, 통합본 머리에 개정 표지 없음), 상표법(varumärkeslag 2010:1877, t.o.m. SFS 2025:951), 저작권법(lag 1960:729, t.o.m. SFS 2026:1120), 특허·시장법원법(lag 2016:188, t.o.m. SFS 2025:952). 옛 특허법(1967:837)은 2025년 1월 1일 폐지되어 조문을 인용하지 않았다.

판결은 법원청 공개 판례 검색의 원본 PDF 두 건이다 — 특허·시장 상급법원 2025년 10월 30일 판결(PMT 2466-24, 특허 무효)과 2025년 10월 2일 결정(PMÄ 4987-25, 상표 등록). 판결의 쪽은 PDF 쪽이다.

1960년 정부 법안(prop. 1960:17)은 riksdagen 이 옛 인쇄본을 문자 인식한 판이라 자동 대조하지 않고, 왕립도서관(KB) PDF 93쪽 그림과 대조했다. 2023/24년 정부 법안은 14장과 같은 PDF 텍스트 층이다.

덴마크 법은 retsinformation 의 현행 통합본(patentloven LBK 90/2019, ophavsretsloven LBK 1093/2023)을 ELI XML 로, 노르웨이 법은 Lovdata 가 NLOD 2.0 으로 공개한 묶음(2026년 11월 9일 받음)으로 대조했다. 한국 조문은 국가법령정보센터의 2026년 11월 7일 기준 시행일판, 독일 조문은 gesetze-im-internet(2026년 11월 10일)이다.

법령·판결의 글은 저작권 보호 대상이 아니다(저작권법 1장 9 § 1항). 그 안에 든 지도·미술·음악·시(같은 조 2항)와 열람 결정의 부록에 든 저작물(3항)은 보호되므로, 판결에 든 그림·지도는 이 책에 옮기지 않았다.

patentlag 2024:945 (riksdagen) · varumärkeslag 2010:1877 (riksdagen) · upphovsrättslagen 1960:729 (riksdagen) · lag om patent- och marknadsdomstolar 2016:188 (riksdagen) · PMT 2466-24 (Sveriges Domstolar) · PMÄ 4987-25 (Sveriges Domstolar)

확인 문제 8

1. 특허법 2장 9 § 에 따르면 발명이 새로운(ny) 것은 언제인가?

- 특허를 출원했을 때
- **공지 기술(känd teknik)에 속하지 않을 때**
- 통상의 기술자가 이해할 때
- 등록청이 허가했을 때

「En uppfinning är ny om den inte tillhör känd teknik.」 무엇이 공지 기술인지는 2장 12 § 이하가 정한다.

2. 특허법 5장 1 § — 특허의 보호 범위를 정하는 것은?

명세서

도면

청구항(patentkrav)

출원서

「Patentets skyddsomfång bestäms av patentkraven.」 둘째 문장에서 명세서·도면은 해석의 지침으로 쓸 수 있다(får). 한국 제97조는 청구범위만 적는다.

3. 스웨덴에서 특허를 무효로 선언하는 것은(9장 3 §)?

특허등록청

특허심판원

법원

의회

「Domstolen ska på yrkande förklara ett patent ogiltigt」. 특허등록청은 이의(8장)가 이유 있으면 특허를 취소한다. 한국은 특허심판원 무효심판(제133조).

4. 강제 실시권(tvångslicens)을 주는 곳은(13장 1 §)?

특허권자

법원

특허등록청

정부

「En sådan rätt kan också meddelas av en domstol (tvångslicens).」 9 § 는 소를 내게 한다. 한국은 지식재산처장의 재정(제107조).

5. 상표법 1장 4 § 의 상표 요건 둘은?

- **식별력과 원부에 분명하게 나타낼 수 있을 것**
- 등록과 사용
- 신규성과 진보성
- 국내 사용과 출원료

「alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i ... varumärkesregister」. 표지의 예는 2항.

6. 저작권법 1장 9 § 에 대한 설명으로 맞는 것은?

- 판결을 조문에 명시한다
- **법령·기관의 결정에는 저작권이 없지만 그 안의 지도·미술·음악·시에는 있다**
- 모든 공문서에 저작권이 없다
- 외국 기관의 의견에도 저작권이 없다고 명시한다

1항 1~4호, 2항(dock) 지도·미술·음악·시. 3호는 「svenska」 기관의 의견이다. 판결이 「beslut av myndigheter」 에 든다는 것은 prop. 1960:17 s. 93.

7. 「i överensstämmelse med god sed」(저작권법 2장 22 §)의 god sed 는?

- 선량한 풍속
- **좋은 관행**
- 공서
- 신의성실

단수 god sed 는 관행이다. 복수 goda seder(특허법 2장 7 §)가 풍속이다. 덴마크 god skik, 노르웨이 god skikk.

8. 특허·시장 상급법원의 민사 판결(PMDL 1장 3 § 3항)은?

- 언제나 스웨덴 대법원에 상소할 수 있다
- **원칙적으로 상소할 수 없고, 상급법원이 허가하면 스웨덴 대법원에 갈 수 있다**
- 특허심판원에 상소한다
- 1심 법원에 다시 낸다

「får inte överklagas」 다음 문장 「får dock … tillåta … om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen」. 한국 특허법원 판결은 대법원에 상고할 수 있다(제186조 8항).

3부 원전과 말하기 · 제16장

판결문 읽기

Domar

스웨덴 대법원(Högsta domstolen, HD) 판결 원본은 주문이 맨 앞이다. 판결(DOM)이면 「DOMSLUT」(주문) → 「YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN」(청구) → 「DOMSKÄL」(이유) 순서이고, 결정(BESLUT)이면 주문 자리를 「HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE」, 이유 자리를 「SKÄL」이라 부른다. 소송법전 17장 7 § 가 정한 순서다(12장). 이유는 번호 문단(p. 1, 2, …)으로 나아가고, 이 장이 읽은 B 3736-25 는 일반론에서 「Bedömningen i detta fall」(이 사건에서의 판단)로 간다. 끝에는 판사 다섯 명의 이름과 주심(referent), 소수의견(skiljaktig)·보충의견(tillägg) 표시, 그리고 보고관(föredragande) 줄이 온다. 이 책이 받은 최고행정법원(Högsta förvaltningsdomstolen, HFD) 원본은 결정과 판결을 가리지 않고 「HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE」와 「SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET」를 쓴다. 판결을 인용할 때 보는 판례집 NJA 의 요록(referat)은 — 이 장이 읽은 NJA 2026 s. 387 은 — 심급마다 「이유 → 결론」으로 편집해 원본과 순서가 반대다. 이 장은 2026년 HD·HFD 원본을 직접 읽고, 항소법원 요록 하나와 NJA 요록 하나를 더한다. 한국 민사소송법 제206·208조, 형사소송법 제38·39조, 상고심절차에 관한 특례법과 나란히 놓는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut. HD T 2545-25
   스웨덴 대법원은 항소법원의 주문을 유지한다.
2. Högsta domstolen avslår resningsansökan. HD Ö 3308-25

스웨덴 대법원은 재심 신청을 기각한다.

3. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver inte regeringens beslut som därmed står fast. HFD 576-25
   최고행정법원은 정부의 결정을 취소하지 않으며, 그 결정은 그대로 유지된다.

NJA·RH 요록 — 인용할 때 보는 판

판결을 인용할 때 법률가가 펼치는 판은 판례집이다 — 대법원은 NJA(Nytt juridiskt arkiv), 항소법원은 RH(Rättsfall från hovrätterna). 공식 판례 검색(Sök rättspraxis)은 HD·HFD 원본 PDF와 함께 이 요록(referat)을 싣는다.

요록은 원본과 차례가 다르다. 심급마다 「지방법원 → 이유 → 주문 → 항소법원 → 이유 → 주문 → 대법원 → 이유 → 주문」으로 이어 붙인다 — 이유가 먼저다. 이 장이 인용한 두 요록(NJA 2026 s. 387, RH 2026:20)이 그렇다.

요록에는 편집자가 쓴 글(「Tingsrätten (…) anförde följande」, 보고관의 제안 「Föredraganden … föreslog i betänkande att HD skulle meddela dom …」)과 법원의 글이 섞인다. 이 책은 법원의 글만 원문으로 옮겼고(judgment_text), 짜임을 가르칠 때는 원본 PDF를 쓴다.

이 책에서 받은 1심 판결의 글은 RH 요록 안의 지방법원 부분과 특허·시장 상급법원 판결의 첨부(Bilaga A)다.

우리말	스웨덴어	근거	메모
스웨덴 대법원 요록	NJA 2026 s. 387 (NJA 2026:34)	Sök rättspraxis — B 4992-25	「Domskäl → Domslut」. 별칭 ”Den tidigare bötesdomen”
항소법원 요록	RH 2026:20	Sök rättspraxis — B 2951-26	지방법원 판결 → 스베아 항소법원 판결

표제어 20

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 10. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은

retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

p. 16.1

ett [2] domslut, domslutet, domslut 복수 무변화 ['dʊmˌslʉːt] 주문(판결의 결론 부분)

★★★

조문어 **domslut** | 일상·강의 **utgång** | 억양 근거 lexin

중성, 복수도 domslut. dom(판결) + slut(끝) — 학습용으로 나누면. 12장의 역어 「주문」 그대로다. 이 책의 조사가 받은 2026년 7~11월 HD 원본 14건에서 판결(DOM) 6건은 모두 「DOMSLUT」 표제를, 결정(BESLUT) 8건은 모두 「HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE」를 썼다(표제 줄 셈). 인용한 주문 다음 단락은 국선변호인 보수(6 098 kr)를 정한다. 주문의 「ändrar」 자리에 원심 유지면 「fastställer」(fastställa 항).

쉬운 예

Domslutet står först i domen.

주문은 판결의 맨 앞에 있다.

실무 예

Hovrättens domslut står fast.

항소법원의 주문은 그대로 유지된다.

원문

> Högsta domstolen, som tillämpar 23 kap. 5 § brottsbalken, ändrar hovrättens domslut på det sättet att påföljden bestäms till 80 dagsböter om 290 kr. – Högsta domstolens dom den 4 november 2026 i mål B 3736-25, domslut · 공식
>
> 스웨덴 대법원은 형법 23장 5조를 적용하여, 형을 290크로나씩 80일분의 일수벌금으로 정하는 방식으로 항소법원의 주문을 변경한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Högsta domstolen,	주어 — 법원 이름이 주어	스웨덴 대법원은
som tillämpar 23 kap. 5 § brottsbalken,	삽입 관계절 — 적용 법조	형법 23장 5조를 적용하여
ändrar hovrättens domslut	정동사 현재형 ändrar + 소유격 hovrättens	항소법원의 주문을 변경한다
på det sättet att påföljden bestäms	på det sättet att 「~하는 방식으로」 + s-수동 bestäms	형을 ~로 정하는 방식으로
till 80 dagsböter om 290 kr.	dagsböter(일수벌금) + om 「1일 ~씩」	290크로나씩 80일분의 일수벌금으로

주문은 「법원 + 현재형 동사 + 대상」 꼴이다. 판결이 지금 그렇게 정한다는 수행문이라 현재형을 쓴다.

문형

ändra / fastställa hovrättens domslut

항소법원의 주문을 변경 / 유지하다

1. DOMSLUT — 판결의 주문 표제.
2. HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE — 결정의 주문 표제.
3. domslutet står fast — 주문이 그대로 유지된다.

Domslutet består av två punkter.
주문은 두 항으로 되어 있다.

Hovrätten ändrade tingsrättens domslut.
항소법원은 지방법원의 주문을 변경했다.

문법 S3 · 주문의 현재형 — ändrar, fastställer, avslår

~~Högsta domstolen ändrade hovrättens domslut. (주문에서)~~ (부자연)

Högsta domstolen ändrar hovrättens domslut.

주문은 판결이 지금 정하는 말이라 현재형이다. 이유 안에서 하급심이 한 일을 말할 때는 과거·완료를 쓴다(「Hovrätten har ändrat tingsrättens dom」 — ogilla 항).

한국이라면? ≠ 판결의 선고 방식 · 민사소송법 제206조

한국 제206조는 재판장이 「판결원본에 따라 주문을 읽어 선고하며」 필요하면 이유를 간략히 설명한다. 스웨덴 원본은 주문을 문서 맨 앞에 두고, 머리에 「meddelad i Stockholm den …」(선고 장소·날)를 적는다.

독일어와 비교 ≠ Urteilsformel

독일 민사소송법 § 311(2)는 판결을 「Vorlesung der Urteilsformel」(주문 낭독)로 선고한다고 하고, 선고 때 당사자가 아무도 나오지 않으면 주문을 가리키는 것(Bezugnahme)으로 낭독을 갈음할 수 있다고 한다. 스웨덴 원본은 주문을 판결 문서의 맨 앞에 둔다 — 낭독 방식은 이 장이 받은 스웨덴 조문에 없다.

---

p. 16.2 ett [2] **avgörande**, avgörandet, avgöranden 복수 -n ['ɑːvˌjøːrandə]

재판(판결·결정의 통칭) ★★★

조문어 **avgörande** | 일상·강의 **beslut** | 억양 근거 lexin

중성, 복수 avgöranden. avgöra(결정하다) + -ande. 형용사로는 「결정적인」(사전에 형용사·명사 두 표제). 인용한 서명 줄 다음 문장: 「Föredragande har varit justitiesekreteraren Lovisa Kvist.」(보고관 줄 — 5장 föredragande). 이 결정은 3:2 였다 — 소수의견 두 명은 서명 줄 뒤 「SKILJAKTIG MENING」 절에 이유를 적는다(s. 10~12). 소수의견을 판결과 같이 알리는 근거는 소송법전 17장 9 §(12장).

쉬운 예

Avgörandet kom i november.

그 재판은 11월에 나왔다.

실무 예

Avgörandet har publicerats i NJA.

그 재판은 NJA 에 실렸다.

원문

I avgörandet har deltagit justitieråden Cecilia Renfors, Johan Danelius (skiljaktig), Margareta Brattström (referent), Katrin Hollunger Wågnert samt Erik Lindberg (skiljaktig). – ”Optikerns lokal”

Högsta domstolens beslut den 5 november 2026 i mål T 3710-25 · 공식

이 재판에는 대법관 세실리아 렌포르스, 요한 다넬리우스(소수의견), 마르가레타 브라트스트룀(주심), 카트린 홀룽에르 오그네르트, 에리크 린드베리(소수의견)가 참여했다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
I avgörandet har deltagit justitieråden	첫 자리 장소 + V2 har deltagit(완료) + 주어 justitieråden(정관사 복수)	이 재판에는 대법관 ~가 참여했다
Cecilia Renfors, Johan Danelius (skiljaktig),	이름 + 괄호 표시 skiljaktig(12장)	세실리아 렌포르스, 요한 다넬리우스(소수의견)
Margareta Brattström (referent),	괄호 표시 referent 「주심」	마르가레타 브라트스트룀(주심)
Katrin Hollunger Wågnert samt Erik Lindberg (skiljaktig).	samt 「그리고」 로 마지막 이름	카트린 홀룽에르 오그네르트, 에리크 린드베리(소수의견)

이 장의 HD 원본 서명 줄은 이 꼴이다 — 부사구가 첫 자리라 동사 har 가 둘째, 주어(판사들)가 그 뒤에 이름 목록으로 온다. 다수의견 판사 이름은 이 줄에 모이고, 소수의견·보충의견 절의 첫 문장에도 그 판사 이름이 나온다(T 9574-25 s. 10·13).

문형

delta i avgörandet

재판에 참여하다

1. dom (판결) / beslut (결정) → 통칭 avgörande.
2. överklagat avgörande — 원심 재판(머리 표제).
3. avgörandet har publicerats — 판례집에 실렸다.

Fem justitieråd deltog i avgörandet.
대법관 다섯 명이 그 재판에 참여했다.

Det överklagade avgörandet är hovrättens dom.
원심 재판은 항소법원의 판결이다.

문법 S4 · 서명 줄의 V2 — I avgörandet har deltagit justitieråden …

~~I avgörandet justitieråden har deltagit …~~ (비문)

I avgörandet har deltagit justitieråden …

첫 자리가 부사구(I avgörandet)라 정동사 har 가 둘째, 주어 justitieråden 이 그 뒤다(4장 V2). 주어가 길어 맨 끝으로 간다.

독일어와 비교 ≠ Entscheidung

독일 법원구성법 § 132(2)는 「von der Entscheidung eines anderen Senats abweichen」 처럼 Entscheidung 을 판결·결정의 통칭으로 쓴다. 스웨덴 avgörande 도 dom·beslut 의 통칭이고, 결정의 주문 표제로도 쓴다(HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE).

---

p. 16.3

[1] referent [rəfəˈrɛnt] 주심(사건을 맡아 판결 초안을 준비한 법관) ★★

조문어 **referent** | 일상·강의 **referent** | 억양 근거 nst

통성. 사전 표제가 없어 관사·복수는 -ent 명사의 꼴(en referent, referenter)로 둔다. 이 책의 조사가 받은 2026년 HD 원본 14건은 모두 서명 줄에 「(referent)」 를 달았고, HFD 원본 12건은 달지 않았다. 특허·시장 상급법원은 괄호 대신 「…, referent, …」 로 쉼표를 둔다(PMT 2466-24 s. 11). 인용 다음 문장이 보고관 줄이다 — 주심은 재판에 참여한 대법관 가운데 한 사람이고, 보고관(föredragande, 5장)은 그 줄과 따로 「Föredragande har varit justitiesekreteraren …」 로 적힌 대법원 사법서기관이다 — 다른 사람이다.

쉬운 예 Hon var referent i målet.
그녀가 그 사건의 주심이었다.

실무 예 Referenten skrev ett förslag till dom.
주심은 판결 초안을 썼다.

원문

I avgörandet har deltagit justitieråden Anders Eka, Petter Asp (referent), Johan Danelius, Katrin Hollunger Wågnert och Erik Lindberg. — Högsta domstolens dom den 4 november 2026 i mål B 3736-25 · 공식

이 재판에는 대법관 안데르스 에카, 페테르 아스프(주심), 요한 다넬리우스, 카트린 홀룽에르 오그네르트, 에리크 린드베리가 참여했다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
I avgörandet har deltagit justitieråden	서명 줄의 머리 (avgörande 항)	이 재판에는 대법관 ~가 참여했다
Anders Eka, Petter Asp (referent),	괄호 표시 — 주심	안데르스 에카, 페테르 아스프(주심)
Johan Danelius, Katrin Hollunger Wågnert	이름 목록	요한 다넬리우스, 카트린 홀룽에르 오그네르트
och Erik Lindberg.	och 로 마지막 이름	에리크 린드베리

만장일치 판결이라 skiljaktig 표시가 없다. 다섯 명은 소송법전 3장 5 § 의 정족수다(5장 domför).

문형

vara referent i ett mål

사건의 주심이다

1. (referent) — HD 서명 줄의 괄호.
2. (skiljaktig) — 소수의견.
3. (tillägg) — 보충의견(tillägg 항).

Referenten föredrog målet.
주심이 사건을 보고했다.

Justitierådet var referent och skiljaktig.
그 대법관은 주심이면서 소수의견이었다.

p. 16.4

[2] fastställa ['fast,stɛla] (원심을) 유지하다 · 확정하다 ★★★

조문어 **fastställa** | 일상·강의 **bekräfta** | 억양 근거 nst

동사 fastställer, fastställde, fastställt(사전 표제는 현재형 fastställer — 이 책의 부정사 억양은 발음 사전). 원심 유지 주문의 정형구다: 이 책의 조사가 받은 2026년 7~11월 HD 판결(DOM) 6건

가운데 3건(T 2545-25·FT 5805-25·T 8371-24)이 주문에 이 문장을 썼다. 다른 1건(T 9574-25)은 상고를 허가한 쟁점 하나에 답하고 나머지 상고를 불허해 「Hovrättens dom står därför fast」로 적었다 — 원심이 유지되는 꼴이 하나만은 아니다. 같은 문장의 옛 꼴(«... fastställer hovrättens dom.»)이 언제 바뀌었는지는 확인하지 않았다. 「Hovrättens domslut står därmed fast」(그로써 유지된다)는 상고 불허 뒤의 꼴(HD T 3710-25).

쉬운 예

Domstolen fastställde domen.

법원은 그 판결을 유지했다.

실무 예

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

항소법원은 지방법원의 주문을 유지한다.

원문

> Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut. — ”Bilbranden i Malmö”
>
> Högsta domstolens dom den 9 september 2026 i mål T 2545-25 · 공식
>
> 스웨덴 대법원은 항소법원의 주문을 유지한다.

문형

fastställa domslutet

주문을 유지하다

1. fastställer (현재) · fastställde (과거) · har fastställt (완료).
2. domslutet ska fastställas — 유지되어야 한다(이유 끝, NJA 요록).
3. står (därmed) fast — 그대로 유지된다.

Domslutet ska alltså fastställas.

그러므로 주문은 유지되어야 한다.

Tingsrättens dom står därmed fast.

지방법원 판결은 그로써 유지된다.

문법 S2 · fastställa ↔ fastställelse

~~talan om fastställa~~ (비문)

talan om fastställelse

동사 fastställa(유지·확정하다)의 명사는 fastställelse 다 — 12장 「talan om fastställelse」(확인의 소). 같은 뿌리의 두 낱말이 판결 유지와 확인 소송으로 갈린다.

한국이라면? ≠ 상고기각(심리불속행) · 상고심절차에 관한 특례법 제4조

한국 특례법 제4조 1항은 상고이유가 정한 사유를 포함하지 않으면 「더 나아가 심리(審理)를 하지 아니하고 판결로 상고를 기각(棄却)한다」. 스웨덴 HD 의 심리에는 원칙적으로 허가가 필요하고(소송법전 54장 9 § — 2항에 예외), 이 장이 읽은 판결은 원심을 유지할 때 주문에 fastställer 를 쓴다.

독일어와 비교 ≠ feststellen

독일 민사소송법 § 256 의 Feststellung 은 권리관계의 존부를 「확인」 하는 소다. 스웨덴 주문의 fastställa 는 원심을 「유지」 한다 — 가짜 친구 상자.

---

p. 16.5

en [1]bedömning, bedömningen, bedömningar 복수 -ar [bə'dœmnɪŋ] 판단(평가)

★★★

조문어 **bedömning** | 일상·강의 **bedömning** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 bedömningar. bedöma(판단하다) + -ning. HD 이유의 마지막 소제목 「Bedömningen i detta fall」 (이 사건에서의 판단)에 나온다 — 이 책의 조사가 받은 2026년 HD 원본 14건 가운데 11건이 이 소제목을 썼다. 「Högsta domstolens bedömning」 꼴 표제는 그 14건에 없었다. 인용한 p. 11 의 앞 문단(p. 10)은 조문을, 다음 문단(p. 12)은 준비 자료(14장)를 옮긴다.

쉬운 예

Bedömningen är svår.

판단이 어렵다.

실무 예

Högsta domstolen gör samma bedömning som hovrätten.

스웨덴 대법원은 항소법원과 같은 판단을 한다.

원문

> Bedömningen av om ett brott är ringa måste avgöras efter en helhetsbedömning med hänsyn tagen till samtliga omständigheter vid brottet, men en faktor som normalt har stor betydelse är att gärningen rör ett lågt belopp. — Högsta domstolens dom den 4 november 2026 i mål B 3736-25 p. 11 · 공식
>
> 범죄가 경미한지의 판단은 범죄에 관한 모든 사정을 고려한 전체적 판단으로 해야 하지만, 보통 큰 의미를 갖는 요소는 행위가 적은 금액에 관한 것이라는 점이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bedömningen av om ett brott är ringa	주어 — bedömning av om 「~인지의 판단」	범죄가 경미한지의 판단은
måste avgöras efter en helhetsbedömning	måste(필요) + s-수동 부정사 + efter 「~에 따라」	전체적 판단으로 해야 한다

med hänsyn tagen till samtliga omständigheter vid brottet,	med hänsyn tagen till 「~을 고려하여」(과거분사)	범죄에 관한 모든 사정을 고려하여
men en faktor som normalt har stor betydelse	대조 men + 주어 + 관계절	그러나 보통 큰 의미를 갖는 요소는
är att gärningen rör ett lågt belopp.	är att 「~라는 것이다」	행위가 적은 금액에 관한 것이라는 점이다

원칙(전체적 판단)과 그 안의 무게 중심(금액)을 men 으로 잇는다. normalt 「보통」은 예외를 남기는 말이다 — 「언제나」로 옮기지 않는다.

문형

göra en bedömning

판단하다

1. Bedömningen i detta fall — 이 사건에서의 판단(소제목).
2. en samlad bedömning — 종합 판단.
3. Vid bedömningen av … — ~을 판단할 때.

Domstolen gör en samlad bedömning.
법원은 종합적으로 판단한다.

Vid bedömningen ska hänsyn tas till beloppet.
판단할 때에는 금액을 고려해야 한다.

---

p. 16.6 en [2] **omständighet**, omständigheten, omständigheter 복수 -er

['ɔmstɛndɪgˌheːt] **사정(사실·정황)** ★★★

조문어 **omständighet** | 일상·강의 **faktor** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 omständigheter. 「åberopa omständigheter」(사정을 주장하다 — åberopa 항), 「särskilda omständigheter」(특별한 사정). 인용 문단의 나머지: 그런 사정의 예로 피고인이 실제보다 무거운 결과를 의도한 것, 피고인의 미숙함·경험·판단력 부족과 관련된 것을 들고(「jfr ”Socialkontorsfallet” NJA 2000 s. 314」), 위협이나 종속적 지위의 남용으로 범행에 이른 것도 보통(typiskt sett) 등급 구분에 영향을 주지 않아야 한다(bör)고 한다.

쉬운 예 Det finns en ny omständighet.
새로운 사정이 있다.

실무 예 Domstolen beaktade alla omständigheter.

법원은 모든 사정을 고려했다.

원문

> Som framgått finns det vissa straffvärderelevanta omständigheter som inte påverkar gradindelningen. — Högsta domstolens dom den 4 november 2026 i mål B 3736-25 p. 9 · 공식
>
> 앞에서 보았듯이, 형의 무게에는 관련되지만 범죄의 등급 구분에는 영향을 주지 않는 사정들이 있다.

문형

beakta en omständighet

사정을 고려하다

1. omständigheterna i övrigt — 그 밖의 사정.
2. särskilda omständigheter — 특별한 사정.
3. Som framgått — 앞에서 보았듯이.

Omständigheterna talar för åtalet.

사정들은 공소에 유리하다.

Det saknas särskilda omständigheter.

특별한 사정이 없다.

문법 S2 · -het 명사의 복수 — omständighet → omständigheter

~~omständighetar~~ (비문)

omständigheter

Lexin 굴절 칸: 복수 omständigheter(-er). 6장 offentlighet·13장 rättssäkerhet 도 -het 통성이다(이 책 낱말의 범위).

---

p. 16.7 en [2] **utgångspunkt**, utgångspunkten, utgångspunkter 복수 -er ['ʉːtgɔŋsˌpɔŋkt]

출발점(원칙적인 기준) ★★

조문어 **utgångspunkt** | 일상·강의 **början** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 utgångspunkter. utgång(출구·출발) + s + punkt. 판결이 원칙을 세울 때 「som utgångspunkt」(원칙적으로)·「En given utgångspunkt är att …」(당연한 출발점은 ~이다)로 쓴다. 인용 p. 20 은 다수의견이고, 같은 결정의 소수의견도 p. 20 을 「En given utgångspunkt i tvister om ersättning …」으로 다시 쓴다 — 출발점은 같고 결론이 갈렸다(s. 10).

쉬운 예

Det är en bra utgångspunkt.

그것은 좋은 출발점이다.

실무 예

Som utgångspunkt gäller avtalet.

원칙적으로 계약이 적용된다.

원문

> En given utgångspunkt när hyresgästen begär ersättning enligt 12 kap. 57 § är att det ankommer på en hyresvärd som sagt upp ett hyresavtal och begärt höjd hyra att lägga fram utredning om att den begärda hyran inte överstiger marknadshyran. – ”Optikerns lokal” Högsta domstolens beslut den 5 november 2026 i mål T 3710-25 p. 20 · 공식
>
> 임차인이 12장 57조에 따라 보상을 청구할 때 당연한 출발점은, 임대차계약을 해지하고 차임 인상을 요구한 임대인이 그 요구 차임이 시장 차임을 넘지 않는다는 자료를 내야 한다는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En given utgångspunkt när hyresgästen begär ersättning	주어 + 시간절 när	임차인이 보상을 청구할 때 당연한 출발점은
enligt 12 kap. 57 §	근거 조(토지법전 — 9장)	12장 57조에 따라
är att det ankommer på en hyresvärd	är att + det ankommer på 「~의 몫이다」	임대인의 몫이라는 것이다
som sagt upp ett hyresavtal och begärt höjd hyra	관계절 — har 생략 supinum 둘	계약을 해지하고 차임 인상을 요구한
att lägga fram utredning om att	att 부정사 — lägga fram 「제출하다」(입자 동사)	~라는 자료를 내는 것이
den begärda hyran inte överstiger marknadshyran.	att 절 — 과거분사 형용사 begärda	요구 차임이 시장 차임을 넘지 않는다는

「det ankommer på X att …」(~하는 것은 X 의 몫이다)는 증명 책임·조사 의무를 말할 때의 꼴이다(bevisbörda 항).

문형

som utgångspunkt

원칙적으로

1. En given utgångspunkt är att … — 당연한 출발점은 ~.
2. med utgångspunkt i … — ~을 출발점으로(HD B 3736-25 p. 6).
3. Utgångspunkten måste vara att … — 출발점은 ~이어야 한다.

Som utgångspunkt bär käranden bevisbördan.
원칙적으로 원고가 증명 책임을 진다.

Domstolen tog sin utgångspunkt i lagtexten.
법원은 조문을 출발점으로 삼았다.

---

p. 16.8

en [2] slutsats, slutsatsen, slutsatser 복수 -er ['slu:t,sats] 결론(추론의 결과) ★★

조문어 **slutsats** | 일상·강의 **slutsats** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 slutsatser. slut(끝) + sats(문장) — 학습용으로 나누면. 판결 주문(domslut)이 아니라 이유 안의 추론 결과다. 「Slutsatsen är alltså att …」(그러므로 결론은 ~이다)는 이유의 한 갈래를 맺는 꼴이다. 인용 문장 다음: 그래도 그런 일이 생기면 기소유예 결정과 같은 행위에 관한 공소는 심리할 수 없고 각하해야 한다(inte kan prövas och ska avvisas)고 해석해야 한다. 이 결정에서 대법관 한 명은 결론이 아니라 이유에 관해 소수의견을 냈다(「skiljaktig när det gäller motiveringen」, s. 9).

쉬운 예

Slutsatsen är tydlig.
결론은 분명하다.

실무 예

Hovrätten drog en annan slutsats.
항소법원은 다른 결론을 내렸다.

원문

Slutsatsen är alltså att allmänt åtal inte ska väckas för ett brott och åtalsunderlåtelse beslutas för ett annat brott, när de två brotten avser samma gärning (se p. 14). – ”Åtalsunderlåtelse och åtal” Högsta domstolens beslut den 8 juli 2026 i mål B 9488-25 p. 20 · 공식
그러므로 결론은, 두 범죄가 같은 행위에 관한 것이면 한 범죄에 대해 공소를 제기하고 다른 범죄에 대해 기소유예를 결정해서는 안 된다는 것이다(p. 14 참조).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Slutsatsen är alltså att	주어 + är att + alltså 「그러므로」	그러므로 결론은 ~라는 것이다

allmänt åtal inte ska väckas för ett brott	att 절 ① — s-수동 부정사 väckas(12장 väcka)	한 범죄에 대해 공소를 제기하고
och åtalsunderlåtelse beslutas för ett annat brott,	att 절 ② — ska 를 함께 받는 s-수동 beslutas	다른 범죄에 대해 기소유예를 결정해서는 안 된다
när de två brotten avser samma gärning (se p. 14).	조건 när + avse 「~에 관한 것이다」	두 범죄가 같은 행위에 관한 것이면 (p. 14 참조)

ska … inte 가 두 동사(väckas, beslutas)에 함께 걸린다 — 둘을 동시에 하지 말라는 뜻이다. 하나만 금지하는 것이 아니다.

문형

dra slutsatsen att …

~라는 결론을 내리다

1. Slutsatsen är alltså att … — 그러므로 결론은 ~.
2. leda till slutsatsen att … — ~라는 결론에 이르다.
3. domslut(주문) ≠ slutsats(추론의 결론).

Det leder till slutsatsen att talan ska ogillas.
그것은 청구를 기각해야 한다는 결론에 이른다.

Vilken slutsats drar du?
어떤 결론을 내립니까?

한국이라면? ≠ 재판의 이유 · 형사소송법 제39조

한국 제39조는 「재판에는 이유를 명시하여야 한다」(상소를 불허하는 결정·명령은 예외). 이 장이 읽은 HD 판결은 이유를 번호 문단으로 나누고 문단 번호로 앞 단락을 가리킨다(「se p. 14」).

p. 16.9

[2] undanröja ['ʉndanˌrœja] (재판을) 파기하다·없애다 ★★★

조문어 **undanröja** | 일상·강의 **ta bort** | 억양 근거 nst

동사(사전 표제는 현재형 undanröjer — 이 책의 부정사 억양은 발음 사전). undan(치워) + röja(치우다) — 학습용으로 나누면. 주문에서 하급심 재판을 없앨 때 쓴다. 인용 주문은 항목(•)으로 나뉘고, 이 항목 앞에는 기소유예가 공소의 장애라는 확인과 나머지 상고 허가가, 뒤에는 공소 각하(avvisar åtalet)가 이어진다(s. 2). 최고행정법원은 같은 자리에 upphäver 를 쓴다(upphäva 항).

쉬운 예

Domen undanröjdes.
그 판결은 파기되었다.

실무 예

Hovrätten undanröjer tingsrättens beslut.

항소법원은 지방법원의 결정을 파기한다.

원문

> … undanröjer tingsrättens och hovrättens domar såvitt avser skuld, påföljd och avgift till brottsofferfonden samt … — ”Åtalsunderlåtelse och åtal” Högsta domstolens beslut den 8 juli 2026 i mål B 9488-25 · 공식
>
> … 지방법원과 항소법원 판결 가운데 유죄, 형, 범죄 피해자 기금 부담금 부분을 파기하고 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
… undanröjer tingsrättens och hovrättens domar	주문 항목의 동사(현재) + 소유격 둘 + 복수 domar	지방법원과 항소법원 판결을 파기하고
såvitt avser skuld, påföljd	såvitt avser 「~에 관한 한」	유죄, 형
och avgift till brottsofferfonden	셋째 대상 — 범죄 피해자 기금 부담금	범죄 피해자 기금 부담금 부분을
samt …	samt 「그리고」 — 다음 항목(avvisar … åtalet)으로 이어짐	그리고 …

såvitt avser 「~에 관한 한」 — 파기 범위를 한정한다. 여기의 skuld 는 형법의 「유죄(책임)」 문제를 가리키는 판결 용어다(11장 skuld 와 갈래가 다르다 — 그 장은 통합본 조문의 쓰임을 셌다).

문형

undanröja ett avgörande

재판을 파기하다

1. undanröjer (현재) · undanröjde (과거) · undanröjt (supinum).
2. såvitt avser … — ~에 관한 한.
3. visa målet åter — 사건을 돌려보내다(HFD).

Högsta domstolen undanröjer hovrättens beslut.

스웨덴 대법원은 항소법원의 결정을 파기한다.

Domen ska undanröjas.

그 판결은 파기되어야 한다.

p. 16.10

[2] frikänna ['friːˌɕɛna] 무죄를 선고하다 ★★★

조문어 **frikänna** | 일상·강의 **fria** | 억양 근거 nst

동사, 과거 frikände, supinum frikänt(억양 NST). frikänna X från ansvar för Y(X 에게 Y 죄에 대해 무죄를 선고하다). 인용 주문은 「Högsta domstolen ändrar hovrättens dom och」 뒤 항목(•)이다(s. 2). 같은 판결은 이유에서, 피고인이 송금 당시 돈이 범죄에서 나오지 않았다는 결론을 낼 수 있는 사정을 알고 있었다고 본다(p. 19). 반대말은 döma(3장) — 유죄를 선고하다.

쉬운 예

Han frikändes.

그는 무죄 판결을 받았다.

실무 예

Tingsrätten frikände den tilltalade.

지방법원은 피고인에게 무죄를 선고했다.

원문

> … frikänner S.S. från ansvar för näringspenningtvätt, grovt brott, …
>
> — ”Frisörsalongen” Högsta domstolens dom den 3 juli 2026 i mål B 2492-25 · 공식
>
> … S.S. 에게 영업적 자금세탁(중한 범죄)에 대해 무죄를 선고하고 …

문형

frikänna någon från ansvar

누구에게 무죄를 선고하다

1. frikänner · frikände · har frikänt.
2. en frikännande dom — 무죄 판결.
3. döma någon för … till … — 유죄 판결.

Domstolen frikände henne från ansvar för stöld.

법원은 그녀에게 절도죄에 대해 무죄를 선고했다.

Det blev en frikännande dom.

무죄 판결이 났다.

문법 S3 · frikänna X från ansvar för Y

~~frikänna X för ansvar~~ (비문)

frikänna X från ansvar för Y

무죄는 책임(ansvar)에서 「벗어나게」 하는 것이라 från 이다. 죄명은 för 로 붙인다. döma X för Y till Z(유죄)와 짝지어 익힌다.

p. 16.11

[2] avslå ['ɑːvˌsloː] 기각하다(신청·청구를 받아들이지 않다) ★★★

조문어 **avslå** | 일상·강의 **säga nej till** | 억양 근거 nst

동사 avslår, avslog, avslagit(억양 NST). 신청·청구·상소를 받아들이지 않을 때 쓴다 — 「avslår överklagandet」(상소 기각), 「avslår resningsansökan」(재심 신청 기각). 형식 요건을 갖추지 못해 들어가지 않는 각하는 avvisa(13장 avvisning), 민사 청구의 실체 기각은 ogilla(ogilla 항)로 갈린다. 인용 결정 p. 28: 「Resningsansökan ska därför avslås.」 — 이유 끝의 수동 꼴과 주문의 능동 꼴이 짝을 이룬다.

쉬운 예

Ansökan avslogs.
그 신청은 기각되었다.

실무 예

Högsta domstolen avslår överklagandet.
스웨덴 대법원은 상소를 기각한다.

원문

> Högsta domstolen avslår resningsansökan. – ”Pärmen” Högsta domstolens beslut den 8 juli 2026 i mål Ö 3308-25 · 공식
> 스웨덴 대법원은 재심 신청을 기각한다.

문형

avslå en ansökan / ett överklagande

신청 / 상소를 기각하다

1. avslår (현재) · avslog (과거) · har avslagit (완료).
2. ska avslås — 기각되어야 한다(이유 끝).
3. avslag — 기각(명사).

Ansökan om resning ska därför avslås.
그러므로 재심 신청은 기각되어야 한다.

Det blev avslag.
기각되었다.

문법 S3 · avslå · avvisa · ogilla — 기각과 각하

~~Högsta domstolen ogillar resningsansökan.~~ (부자연)

Högsta domstolen avslår resningsansökan.

이 장 원본에서 신청·상소에는 avslår(기각), 민사 청구의 실체에는 ogillar(HD T 2545-25 p. 8 「ogillat käromålet」), 형식 요건 미비에는 avvisar(HD B 9488-25 「avvisar … åtalet」)를 썼다 — 이 장의 원본 범위.

p. 16.12

en [2] resning, resningen, resningar 복수 -ar ['reːsnɪŋ] 재심 ★★★

조문어 **resning** | 일상·강의 **ny prövning** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 resningar. resa(세우다) + -ning — 학습용으로 나누면. 일반 법원의 재심은 소송법전 58장(12장 note — 절차 하자의 취소 domvilla 는 59장), 행정법원은 행정소송법(förvaltningsprocesslag 1971:291) 37 b § 다. 인용 결정 p. 8: 「får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt」(특별한 사정으로 다시 심리할 매우 특별한 사유가 있으면 재심을 허가할 수 있다). 대법원 결정 Ö 3308-25 도 재심 신청을 기각했다(avslå 항).

쉬운 예

Han ansökte om resning.

그는 재심을 신청했다.

실무 예

Resning kan beviljas om det finns synnerliga skäl.

매우 특별한 사유가 있으면 재심을 허가할 수 있다.

원문

> Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökan om resning. — Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 13 oktober 2026 i mål 1703-26 · 공식
>
> 최고행정법원은 재심 신청을 기각한다.

문형

ansöka om resning

재심을 신청하다

1. ansökan om resning = resningsansökan.
2. bevilja resning — 재심을 허가하다.
3. synnerliga skäl — 매우 특별한 사유.

Högsta domstolen beviljade resning.

스웨덴 대법원은 재심을 허가했다.

Det saknas synnerliga skäl för resning.

재심을 할 매우 특별한 사유가 없다.

문법 S2 · ansökan om … — 신청의 대상은 om

~~ansökan för resning~~ (비문)

ansökan om resning

ansöka om / ansökan om 「~을 신청하다 / ~의 신청」. 합성어로 쓰면 resningsansökan(이음 -s-)이다 — 이 장의 두 꼴.

p. 16.13

[2] upphäva ['ʊpˌhɛːva] 취소하다·폐지하다 ★★★

조문어 **upphäva** | 일상·강의 **ta bort** | 억양 근거 nst

동사 upphäver, upphävde, upphävt(억양 NST). 법령을 「폐지하다」(7장 41 § 「upphävas」), 행정 결정·하급심 재판을 「취소하다」. 인용 주문은 정부 결정의 적법성 심사(rättsprövning)다 — 이 책의 조사가 받은 HFD 원본 12건 가운데 rättsprövning 3건이 모두 같은 문장이었다. 같은 판결 p. 13: 정부 결정이 법규에 어긋나면 취소하되, 잘못이 결정에 의미가 없는 것이 분명하면 그렇지 않다(dock).

쉬운 예

Beslutet upphävdes.

그 결정은 취소되었다.

실무 예

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom.

행정항소법원은 행정법원의 판결을 취소한다.

원문

> Högsta förvaltningsdomstolen upphäver inte regeringens beslut som därmed står fast. — Högsta förvaltningsdomstolens dom den 29 oktober 2026 i mål 576-25 · 공식
>
> 최고행정법원은 정부의 결정을 취소하지 않으며, 그 결정은 그로써 그대로 유지된다.

문형

upphäva ett beslut

결정을 취소하다

1. upphäver (현재) · upphävde (과거) · har upphävt.
2. står därmed fast — 그로써 유지된다.
3. rättsprövning — 정부 결정의 적법성 심사.

Domstolen upphävde beslutet.

법원은 그 결정을 취소했다.

Lagen upphävdes år 2024.

그 법은 2024년에 폐지되었다.

문법 S4 · 주문의 부정 — upphäver inte

~~inte upphäver regeringens beslut~~ (비문)

upphäver inte regeringens beslut

주절에서 inte 는 정동사 뒤에 온다(4장). 종속절이면 앞이다: … att domstolen inte upphäver beslutet.

---

p. 16.14

[2] återförvisa ['oːtərfœrˌviːsa] (사건을) 돌려보내다·환송하다 ★★

조문어 **återförvisa** | 일상·강의 **skicka tillbaka** | 억양 근거 nst

동사 återförvisar, återförvisade, återförvisat(억양 NST). åter(다시) + förvisa — 학습용으로 나누면. 인용 p. 7 은 신청인의 청구(YRKANDEN M.M.)이고, 같은 판결의 주문은 정부 결정을 취소하지 않았다(upphäva 항). 주문에서 실제로 돌려보낼 때 HFD 는 「visar målet åter till …」(사건을 ~에 돌려보낸다)도 쓴다(HFD 3200-25 주문).

쉬운 예

Målet återförvisades.

그 사건은 환송되었다.

실무 예

Kammarrätten återförvisar ärendet till myndigheten.

행정항소법원은 그 사안을 그 기관에 돌려보낸다.

원문

> Tritonia Vindpark AB ansöker om rättsprövning av regeringens beslut och yrkar att beslutet ska upphävas samt att ärendena ska återförvisas till regeringen. — Högsta förvaltningsdomstolens dom den 29 oktober 2026 i mål 576-25 p. 7 · 공식
>
> 트리토니아 빈드파르크 주식회사는 정부 결정의 적법성 심사를 신청하면서, 결정을 취소하고 사안들을 정부에 돌려보낼 것을 청구한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tritonia Vindpark AB ansöker om rättsprövning	주어(회사) + ansöka om(15장)	트리토니아 빈드파르크 주식회사는 적법성 심사를 신청한다
av regeringens beslut	av + 소유격	정부 결정의
och yrkar att beslutet ska upphävas	yrka att 「~을 청구하다」(12장 yrkande) + s-수동 부정사	그리고 결정을 취소할 것을 청구한다

samt att ärendena ska återförvisas till regeringen.	둘째 att 절 — s-수동 부정사 återförvisas	또 사안들을 정부에 돌려보낼 것을

청구(yrkar att …)는 현재형으로 적는다 — 판결 시점에 당사자가 구하는 내용이다. HFD 판결은 당사자를 「Tritonia」로 줄여 부른다(같은 판결 p. 3).

문형

återförvisa målet till …

사건을 ~에 돌려보내다

1. visa målet åter till … — 같은 뜻의 주문 꼴.
2. för ny prövning — 다시 심리하도록.
3. underinstans — 하급 기관(13장 överinstans 의 짝).

Målet återförvisas till hovrätten för ny prövning.
사건을 다시 심리하도록 항소법원에 돌려보낸다.

Hon yrkade att målet skulle återförvisas.
그녀는 사건을 돌려보낼 것을 청구했다.

---

p. 16.15 ett [2]**tillägg**, tillägget, tillägg 복수 무변화 ['tɪlˌlɛg]

보충(보충의견 — särskilt yttrande) ★★

조문어 **tillägg** | 일상·강의 **tillägg** | 억양 근거 lexin

중성, 복수도 tillägg. 동사 tillägga(덧붙이다). HD 서명 줄에서 보충의견을 쓴 대법관에게 「(tillägg)」를 붙이고, 그 의견은 서명 줄 뒤 「SÄRSKILT YTTRANDE」 절에 싣는다(이 판결 s. 9·13). 결론은 같고 이유를 덧붙이는 의견이라 소수의견(SKILJAKTIG MENING)과 다르다. 같은 판결은 대법관 다섯 가운데 둘이 소수의견을 내어 결론이 3:2 이고, 다수 셋 가운데 한 명(Sjöman)이 보충의견을 썼다(서명 줄 s. 9).

쉬운 예 Jag har ett tillägg.
덧붙일 말이 있습니다.

실무 예 Justitierådet skrev ett särskilt yttrande.
그 대법관은 보충의견을 썼다.

원문

Justitierådet Erik Sjöman tillägger för egen del följande. – ”Rena Sitsen”
Högsta domstolens dom den 1 juli 2026 i mål T 9574-25, särskilt yttrande · 공식
대법관 에리크 셰만은 자기 몫으로 다음을 덧붙인다.

문형

tillägga för egen del

자기 몫으로 덧붙이다

1. (tillägg) — 서명 줄의 괄호.
2. SÄRSKILT YTTRANDE — 보충의견 절.
3. SKILJAKTIG MENING — 소수의견 절(12장).

Domaren tillade för egen del några ord.

그 판사는 자기 몫으로 몇 마디를 덧붙였다.

Det särskilda yttrandet står sist i domen.

보충의견은 판결 맨 끝에 있다.

문법 S2 · tillägg(명사) ↔ tillägga(동사) — tillägger

~~Justitierådet tilläggar …~~ (비문)

Justitierådet tillägger …

tillägga(lägga 「놓다」 의 합성)의 현재형은 tillägger 다 — lägga → lägger 와 같은 꼴. 명사는 ett tillägg.

---

p. 16.16

en [2]ledning, ledningen, ledningar 복수 -ar ['leːdnɪŋ] 지침(이끌어 줌) · 지도부

★★

조문어 **ledning** | 일상·강의 **vägledning** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 ledningar. leda(이끌다) + -ning. 법률 문맥의 「ta ledning i …」 · 「hämta ledning från …」(~에서 지침을 얻다 — 15장 beskrivning)와 「ledning för rättstillämpningen」(법 적용의 지침 — 상고 허가 사유, 5장)에 쓴다. 인용 문장은 소수의견이다(s. 10, del skiljaktig). bör 는 「~하는 것이 맞다」 는 판단의 강도다 — 의무(ska)로 올리지 않고 「얻을 수 있을 것이다」 로 옮긴다. 같은 문단 다음 문장: 소송법전 10장 1 § 는 회사의 주소를 이사회 소재지나 경영지로 정한다.

쉬운 예

Domen ger ledning för andra mål.

그 판결은 다른 사건에 지침을 준다.

실무 예

Domstolen hämtade ledning från förarbetena.

법원은 입법 준비 자료에서 지침을 얻었다.

원문

> Viss ledning bör också kunna tas i de bestämmelser om juridiska personers hemvist som finns i annan lagstiftning, exempelvis i

rättegångsbalkens forumbestämmelser. — ”Rena Sitsen” Högsta domstolens dom den 1 juli 2026 i mål T 9574-25, skiljaktig mening · 공식

다른 법령에 있는 법인 주소 규정, 예컨대 소송법전의 관할 규정에서도 어느 정도 지침을 얻을 수 있을 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Viss ledning bör också kunna tas	주어 viss ledning + bör(권고) + kunna + s-수동 부정사	어느 정도 지침도 얻을 수 있을 것이다
i de bestämmelser om juridiska personers hemvist	ta ledning i 「~에서 지침을 얻다」	법인 주소에 관한 규정에서
som finns i annan lagstiftning,	관계절 — lagstiftning(14장)	다른 법령에 있는
exempelvis i rättegångsbalkens forumbestämmelser.	exempelvis 「예컨대」 + 소유격	예컨대 소송법전의 관할 규정에서

bör kunna tas — bör(그것이 맞다는 판단) + 가능(kunna) + 수동(tas). 「~해야 한다」로 올리지 않고 「얻을 수 있을 것이다」로 옮긴다.

문형

ta ledning i …

~에서 지침을 얻다

1. hämta ledning från … — 같은 뜻.
2. ledning för rättstillämpningen — 법 적용의 지침.
3. vägledande — 지침이 되는(형용사).

Avgörandet är vägledande.
그 재판은 지침이 된다.

Viss ledning kan hämtas från praxis.
판례에서 어느 정도 지침을 얻을 수 있다.

한국이라면? ≠ 상급심 재판의 기속력 · 법원조직법 제8조

한국 제8조는 상급법원 판단이 「해당 사건에 관하여 하급심(下級審)을 기속(羈束)한다」 고만 한다. 스웨덴 HD 의 선례 기능은 상고 허가 사유 「ledning för rättstillämpningen」(5장)로 드러나고, 이 장이 읽은 HD 판결은 선례를 별칭과 문단으로 인용한다(grammar2).

---

p. 16.17

²åberopa ['oːbəˌruːpa] (사실·증거를) 주장하다·원용하다 ★★★

조문어 **åberopa** | 일상·강의 **hänvisa till** | 억양 근거 nst

동사 åberopar, åberopade, åberopat(억양 NST). 당사자가 사실(omständigheter)이나 증거(bevisning)를 내세울 때 쓴다 — 「till grund för」(~의 근거로). 이유의 앞부분(YRKANDEN·Bakgrund)에서 당사자의 주장을 옮길 때 이 판결은 「X har åberopat …」 완료형을 쓴다. 인용 다음 문장부터 그 사정들이 이어진다(차를 산 경위에 관한 부족한 진술 등). 판결 원본은 보험사를 「If」로 줄여 부른다.

쉬운 예

Han åberopade ett vittne.

그는 증인을 신청했다.

실무 예

Parten åberopar nya omständigheter.

당사자는 새로운 사정을 주장한다.

원문

> If har åberopat följande omständigheter till grund för sin inställning. — ”Bilbranden i Malmö” Högsta domstolens dom den 9 september 2026 i mål T 2545-25 p. 3 · 공식
>
> If 는 자기 입장의 근거로 다음 사정들을 주장했다.

문형

åberopa … till grund för …

~의 근거로 ~을 주장하다

1. åberopa bevisning — 증거를 신청(원용)하다.
2. åberopa en omständighet — 사정을 주장하다.
3. inställning — 입장.

Bolaget åberopade ett avtal till stöd för sin talan.

회사는 자기 청구의 뒷받침으로 계약을 내세웠다.

Vilken bevisning åberopas?

어떤 증거를 신청합니까?

문법 S3 · 당사자 주장의 완료형 — har åberopat

~~If åberopade följande … (판결의 주장 정리에서)~~ (부자연)

If har åberopat följande …

이 판결은 당사자가 이 심급에서 내세운 것을 완료형으로 정리한다(har åberopat, har yrkat, har motsatt sig). 하급심에서 있었던 일은 과거형으로 적는다(Tingsrätten ansåg … — käromål 항).

---

p. 16.18

[2] ogilla ['uːˌjɪla] (청구·공소를) 기각하다 ★★★

조문어 **ogilla** | 일상·강의 **avslå** | 억양 근거 nst

동사 ogillar, ogillade, ogillat(억양 NST). o-(아님, 11장) + gilla(승인하다) — 학습용으로 나누면. 일상어 ogilla 는 「싫어하다」 다. 판결에서는 민사 청구(käromål·talan)나 공소(åtal)를 실체에서 기각할 때 쓴다(「ogillar åtalet」 — HD B 3736-25 의 청구 정리). 인용 p. 8 의 다음 문장: 항소법원은 보험사가 요건 사실(자금세탁 의심)을 증명했다고 보았다. 대법원은 그 판결을 유지했다(fastställa 항).

쉬운 예

Talan ogillades.

그 청구는 기각되었다.

실무 예

Tingsrätten ogillade åtalet.

지방법원은 공소를 기각했다(무죄).

원문

> Hovrätten har ändrat tingsrättens dom och ogillat käromålet. –
>
> ”Bilbranden i Malmö” Högsta domstolens dom den 9 september 2026 i mål T 2545-25 p. 8 · 공식
>
> 항소법원은 지방법원 판결을 변경하고 원고의 청구를 기각했다.

문형

ogilla talan / åtalet

청구 / 공소를 기각하다

1. ogillar · ogillade · har ogillat.
2. ogilla käromålet — 원고 청구 기각(민사).
3. ogilla åtalet — 공소 기각(형사의 무죄 판단).

Domstolen ogillade käromålet i sin helhet.

법원은 원고 청구를 전부 기각했다.

Åtalet ogillades.

공소는 기각되었다.

p. 16.19

ett [2]käromål, käromålet, käromål 복수 무변화 ['ɕɛːruˌmoːl] 원고의 청구(본소)

★★

조문어 **käromål** | 일상·강의 **talan** | 억양 근거 lexin

중성, 복수도 käromål. kära(소를 제기하다 — 1장 kärande) + mål(사건) — 학습용으로 나누면. 민사 판결에서 「bifalla käromålet」(청구를 인용하다) ↔ 「ogilla käromålet」(기각하다)로 짝을 이룬다. 인용 문장은 대법원이 지방법원 판결을 요약한 것이다 — 상급심 판결은 필요한 만큼 하급심 판결을 요약해 담는다(형사 판결은 소송법전 30장 5 § 2항, grammar 상자). 지방법원은 보험금 2만 크로나와 이자 지급을 명했다.

쉬운 예

Käromålet bifölls.

원고의 청구는 인용되었다.

실무 예

Svaranden bestred käromålet.

피고는 원고의 청구를 다투었다.

원문

> Tingsrätten ansåg att det inte hade framkommit någon sådan kvalificerad omständighet som gjorde att förfarandet skäligen kunde antas ha vidtagits i penningtvättssyfte och biföll käromålet på så sätt att If förpliktades betala 20 000 kr i försäkringsersättning samt ränta till P.D. — ”Bilbranden i Malmö” Högsta domstolens dom den 9 september 2026 i mål T 2545-25 p. 7 · 공식
>
> 지방법원은 그 절차가 자금세탁 목적으로 이루어졌다고 합리적으로 추정할 만한 그런 특별한 사정이 드러나지 않았다고 보고, If 에 보험금 2만 크로나와 이자를 P.D. 에게 지급하도록 하는 방식으로 원고의 청구를 인용했다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tingsrätten ansåg att det inte hade framkommit	주어 + 과거 ansåg + att 절(과거완료 hade framkommit)	지방법원은 ~이 드러나지 않았다고 보았다
någon sådan kvalificerad omständighet	부정문 안의 någon 「어떤」	그런 특별한 사정이
som gjorde att förfarandet skäligen kunde antas	관계절 + göra att 「~하게 하다」 + kunna antas 「추정될 수 있다」	그 절차가 합리적으로 추정될 수 있게 하는

ha vidtagits i penningtvättssyfte	완료 수동 부정사 ha vidtagits	자금세탁 목적으로 이루어졌다고
och biföll käromålet på så sätt att	둘째 정동사 biföll(bifalla 과거) + på så sätt att	그리고 ~하는 방식으로 청구를 인용했다
If förpliktades betala 20 000 kr i försäkringsersättning	s-수동 과거 förpliktades 「의무가 지워졌다」	If 에 보험금 2만 크로나를 지급하도록
samt ränta till P.D.	samt 「그리고」	그리고 이자를 P.D. 에게

하급심이 한 일은 과거형(ansåg, biföll)으로, 그 안의 앞선 일은 과거완료(hade framkommit)로 적는다. 「skäligen kan antas」는 자금세탁 규정의 요건 문구다.

문형

bifalla / ogilla käromålet

청구를 인용 / 기각하다

1. bifaller · biföll · har bifallit.
2. käromål ↔ genkäromål — 본소 ↔ 반소.
3. på så sätt att ... — ~하는 방식으로.

Tingsrätten biföll käromålet delvis.
지방법원은 원고의 청구를 일부 인용했다.

Svaranden väckte ett genkäromål.
피고는 반소를 제기했다.

문법 S3 · bifalla 의 과거 — biföll

~~bifallde~~ (비문)

biföll

bifalla 는 falla(떨어지다)의 합성이라 과거가 föll 꼴이다: bifaller → biföll → har bifallit. 11장 이후의 강변화 동사와 같은 갈래로, 이 낱말에 한한 기록이다.

한국이라면? ≠ 판결서 이유의 기재 정도 · 민사소송법 제208조

한국 제208조 2항은 이유에 「주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로」 당사자의 주장과 공격·방어방법에 관한 판단을 표시하게 한다. 이 HD 판결은 이유 앞부분에 하급심의 판단을 요약해 싣는다(이 문장).

p. 16.20

en ²bevisbörda, bevisbördan, bevisbördor 복수 -or [bəˈviːsˌbøːɖa] 증명 책임

★★★

조문어 **bevisbörda** | 일상·강의 **bevisskyldighet** | 억양 근거 lexin

통성, 복수 bevisbördor. bevis(증거) + börda(짐) — 학습용으로 나누면. 인용 p. 16 은 증명 책임의 기능을 정의하고 선례를 별칭·NJA 면·문단으로 인용한다(「”Smyckesköpet” NJA 2018 s. 617 p. 9」 — NJA 면은 이 책이 대조하지 않았고, 이 판결 원본의 인용 문장을 대조했다). 이 결정의 쟁점이 증명 책임의 소재였고 결론이 3:2 로 갈렸다(utgångspunkt 항).

쉬운 예

Vem har bevisbördan?

누가 증명 책임을 집니까?

실무 예

Bevisbördan ligger på käranden.

증명 책임은 원고에게 있다.

원문

> Genom placeringen av bevisbördan avgörs vem av parterna som har skyldigheten att lägga fram tillräcklig bevisning för att en viss omständighet föreligger och därmed vem av parterna som får bära nackdelen av att omständigheten inte bevisas (se t.ex. ”Smyckesköpet” NJA 2018 s. 617 p. 9). – ”Optikerns lokal” Högsta domstolens beslut den 5 november 2026 i mål T 3710-25 p. 16 · 공식
>
> 증명 책임을 어디에 두느냐로 당사자 가운데 누가 어떤 사정이 있다는 것을 충분히 증명할 의무를 지고, 그로써 그 사정이 증명되지 않은 불이익을 누가 지는지가 정해진다(예컨대 「장신구 매매」 NJA 2018 s. 617 p. 9 참조).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Genom placeringen av bevisbördan avgörs	첫 자리 genom 「~으로」 + V2 s-수동 avgörs	증명 책임을 어디에 두느냐로 ~이 정해진다
vem av parterna som har skyldigheten	간접의문 ① vem … som(주어 자리)	당사자 가운데 누가 의무를 지는지
att lägga fram tillräcklig bevisning	att 부정사 — lägga fram 「제출하다」	충분한 증거를 낼

för att en viss omständighet föreligger	för att 절 — föreligga 「있다(법률어)」	어떤 사정이 있다는 것에 대해
och därmed vem av parterna som får bära nackdelen	간접의문 ② — bära nackdelen 「불이익을 지다」	그리고 그로써 누가 불이익을 지는지
av att omständigheten inte bevisas	av att 절 — s-수동 bevisas	그 사정이 증명되지 않은
(se t.ex. ”Smyckesköpet” NJA 2018 s. 617 p. 9).	선례 인용 — 별칭 + NJA 연도 면 + 문단	(예컨대 「장신구 매매」 NJA 2018 s. 617 p. 9 참조)

주어가 간접의문 둘(vem … som …)이라 길다. 동사 avgörs 가 앞으로 나와 V2 를 지킨다.

문형

ha bevisbördan för …

~에 대한 증명 책임을 지다

1. bevisbördan ligger på … — 증명 책임은 ~에게 있다.
2. beviskrav — 증명의 정도.
3. det ankommer på X att … — X 의 몫이다(utgångspunkt 항).

Åklagaren har bevisbördan.
검사가 증명 책임을 진다.

Bevisbördan har placerats på hyresvärden.
증명 책임은 임대인에게 지워졌다.

한국이라면? — 민사소송법·형사소송법·상고심절차에 관한 특례법과 나란히

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다(민사소송법 제206·208조, 형사소송법 제38·39조, 상고심절차에 관한 특례법 제4·5조, 법원조직법 제8조 — 2026. 11. 7. 기준일 시행판). 판결의 기재 순서(제208조 1항)와 대법원 의견 표시(법원조직법 제15조)는 12장에서 견주었다.

스웨덴	한국	차이

≠	HÖGSTA DOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 4 november 2026 (HD B 3736-25)	판결원본에 따라 주문을 읽어 선고하며 (민사소송법 제206조)	한국 조문은 선고의 방식(주문 낭독)을 정한다. 스웨덴 원본은 선고한 곳과 날을 머리에 적는다 — 낭독 방식은 이 장이 받은 스웨덴 조문에 없다.
≠	En dom ska vara skriftlig och i skilda avdelningar ange … 3. domslutet (RB 30:5)	재판은 법관이 작성한 재판서에 의하여야 한다 (형사소송법 제38조)	한국은 결정·명령을 조서에만 적을 수 있다는 단서를 둔다. 스웨덴 소송법전 30장 5 § 는 형사 판결의 부분 차례까지 정한다.
≠	5. domskälen med uppgift om vad som är bevisat i målet (RB 30:5)	재판에는 이유를 명시하여야 한다 (형사소송법 제39조)	한국은 상소를 불허하는 결정·명령을 예외로 둔다. 스웨덴은 이유에 무엇이 증명되었는지를 적게 한다.
≠	skrivas under av de lagfarna domare som har deltagit i avgörandet (RB 17:10)	다른 법관이 판결에 그 사유를 적고 서명날인하여야 한다 (민사소송법 제208조)	한국 4항은 서명에 지장이 있을 때의 대리 서명을 정한다. 스웨덴 17장 10 § 는 전자 서명을 2항에 둔다.
≠	Bedömningen av om ett brott är ringa måste avgöras efter en helhetsbedömning (HD B 3736-25 p. 11)	주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로 (민사소송법 제208조)	한국 2항은 이유의 정도를 정한다. HD B 3736-25 는 이유를 번호 문단으로 쌓아 일반론에서 이 사건에서의 판단(Bedömningen i detta fall)으로 간다.
≠	Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet i övrigt (HD T 3710-25)	더 나아가 심리를 하지 아니하고 판결로 상고를 기각한다 (상고심절차에 관한 특례법 제4조)	한국은 상고를 받은 뒤 심리불속행으로 기각하고, 스웨덴은 상고 허가(5장)를 주지 않아 원심이 유지된다.
≠	Hovrättens domslut står därmed fast (HD T 3710-25)	이유를 적지 아니할 수 있다 (상고심절차에 관한 특례법 제5조)	한국 심리불속행 판결은 이유를 생략할 수 있다. HD T 3710-25 는 허가한 쟁점만 이유를 쓰고 나머지 불허를 한 문장으로 적는다.

≠	(Jfr t.ex. ”Brevinkastet” NJA 2018 s. 574 p. 19.) (HD B 3736-25 p. 7)	해당 사건에 관하여 하급심을 기속한다 (법원조직법 제8조)	한국 조문은 해당 사건의 기속만 정한다. HD B 3736-25 는 다른 사건의 선례를 별칭·면·문단으로 인용한다 — 그 무게를 정한 조문은 이 장이 받은 조에 없다.

같은 자리, 세 나라 — 주문의 자리 · 서명과 등본

판결 문서의 꼴을 법률 조문으로 견준다. 덴마크 문언은 retsinformation 의 retsplejeloven LBK 1298/2025(12장과 같은 판 — 뒤 개정법 셋이 § 219·219 a 를 바꾸지 않았다, 2026. 11. 10. 확인)로, 노르웨이 문언은 Lovdata 공개 묶음(2026. 11. 9. 받음)의 straffeprosessloven 으로 대조했다. 판결 원문의 서식 비교(덴마크 «Thi kendes for ret:», 노르웨이 판결 본문)는 19장에서 다룬다.

제도 스웨덴 형사 판결(소송법전 30장 5 §)은 주문을 청구·이유보다 앞에 둔다. 노르웨이 형사소송법 § 39 1항은 사건의 요지 → 이유 → 주문(domsslutning) 순으로 든다. 덴마크 § 219 Stk. 5 는 법정에서 선고하면 결론(konklusion)을 낭독하게 한다 — 이 책이 받은 덴마크 조에는 판결 부분의 순서가 없다. 이름: domslut ↔ konklusion ↔ domsslutning. retsplejeloven § 219 Stk. 5 (DK) · straffeprosessloven § 39 første ledd (NO)

스웨덴어

En dom ska vara skriftlig och i skilda avdelningar ange … 3. domslutet, 4. parternas yrkanden … och 5. domskälen med uppgift om vad som är bevisat i målet.

덴마크어

Domme og kendelser kan afsiges i et retsmøde eller uden afholdelse af retsmøde. Afsiges dommen eller kendelsen i et retsmøde, oplæses dommens eller kendelsens konklusion.

노르웨이어

En dom skal inneholde: en kort fremstilling av sakens gjenstand med de krav som er gjort gjeldende, avgjørelsesgrunner, domsslutning.

제도 스웨덴 소송법전 17장 10 § 는 재판에 참여한 법률가 법관(lagfarna domare)이 서명하게 한다 — 참심원은 서명 주체가 아니다(2항: 전자 서명). 노르웨이 § 39 3항은 재판장이 쓰고 참여한 판사들이 서명한다. 덴마크는 이 책이 받은 § 219·219 a 에 서명 문장이 없고, § 219 a Stk. 5 가 피고인에게 판결 등본(udskrift)을 주게 한다. retsplejeloven § 219 a Stk. 5 (DK) · straffeprosessloven § 39 tredje ledd (NO)

스웨덴어
En dom ska sättas upp särskilt och skrivas under av de lagfarna domare som har deltagit i avgörandet.

덴마크어
Retten meddeler tiltalte udskrift af dommen. Hvis sagen i medfør af § 855, stk. 3, er fremmet i tiltaltes fravær, skal udskriften forkyndes.

노르웨이어
Rettens leder skriver dommen, om ikke retten bestemmer noe annet. Dommen underskrives av de dommere som har tatt del i pådømmelsen.

독일어와 다른 점

독일어판 자료집을 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다. 독일 조문은 gesetze-im-internet 에서 연 것(ZPO § 256·311·543, GVG § 132)만 견준다. 판결의 Tatbestand·Entscheidungsgründe(ZPO § 313)는 12장에서 견주었다.

	스웨덴어	독일어	차이
≠	fastställa (domslutet)	feststellen (Feststellungsklage)	독일 § 256 의 Feststellung 은 권리관계 존부의 확인이다. 스웨덴 주문의 fastställa 는 원심 유지다 — 확인의 소는 talan om fastställelse(12장).
≠	domslut	Urteilsformel	§ 311(2): 판결은 Urteilsformel 을 낭독해 선고한다(당사자가 모두 나오지 않으면 주문을 가리키는 것으로 갈음할 수 있다). 스웨덴 원본은 주문을 문서 맨 앞에 둔다.
≠	Högsta domstolen i dess helhet	Großer Senat	§ 132(2): 다른 부의 판단과 달리 하려면 대합의부가 정한다. 스웨덴은 소송법전 3장 6 § 가 선례와 다른 의견이 나오면 HD 전원(i dess helhet)이 판단하게 할 수 있다(får — 재량).
≠	prövningstillstånd	Zulassungsrevision	§ 543(1): 상고는 허가가 있을 때만 열리고, 1호는 항소법원이 판결 안에서 허가하는 경우다(이 책이 연 범위). 스웨덴 HD 의 허가는 HD 가 준다(5장).

가짜 친구 · fastställa — 독일어 feststellen(확인)이 아니라 원심 「유지」 다

스웨덴 주문의 「fastställer hovrättens domslut」는 항소법원의 주문을 그대로 둔다는 뜻이다 — 결론이 바뀌지 않는다. 판결 주문 안의 비공개 명령에도 「fastställer hovrättens sekretessförordnande」(비공개 명령 유지)처럼 쓴다(FT 5805-25).

독일어 feststellen 은 민사소송법 § 256 의 확인 소송(Feststellungsklage)에서 권리관계의 존부를 「확인」하는 말이다. 스웨덴어로 그 자리는 fastställelse(12장 「talan om fastställelse」)다 — 같은 뿌리의 명사가 확인의 소를 맡는다.

그래서 독일어 독자가 「Högsta domstolen fastställer …」를 「확인한다」로 읽으면 대법원이 새로 무엇을 확인한 것처럼 보인다. 실제로는 원심을 바꾸지 않았다는 주문이다.

> Högsta domstolen fastställer hovrättens sekretessförordnande. ”Elevens mobiltelefon” Högsta domstolens dom den 13 oktober 2026 i mål FT 5805-25

요령 주문의 fastställa = 유지(바꾸지 않음), 명사 fastställelse = 확인(의 소). 원심을 바꾸면 ändrar, 없애면 undanröjer.

판결의 짜임 — 표제의 차례, 주문의 현재형, dom 과 beslut 의 일치, 서명 줄

HD 판결 원본은 「DOMSLUT → YRKANDEN → DOMSKÄL」(결정이면 「HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE → YRKANDEN → SKÄL」) 순서다. 주문은 법원을 주어로 현재형 동사를 쓰고, 머리의 과거분사는 dom(통성)·beslut(중성)에 맞춘다. 끝의 서명 줄은 부사구가 첫 자리인 V2 문장이다.

- 표제의 차례 — 형사 판결은 소송법전 30장 5 § 가, 민사 판결은 17장 7 §(12장)가 부분을 정한다: 법원·때·곳 → 당사자 → 주문 → 청구 → 이유. 원본 PDF 는 이 순서이고, 요록(NJA·RH)은 「이유 → 결론」 순으로 편집한다(NJA 상자).
- dom 과 beslut — 머리 「HÖGSTA DOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm」(통성 dom → meddelad), 「HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT meddelat …」(중성 beslut → meddelat). 이 장의 원본 B 3736-25·T 3710-25 가 그렇다.

- 주문 동사 — fastställer(유지), ändrar(변경), undanröjer(파기), frikänner(무죄), avslår(기각), avvisar(각하), upphäver(취소, HFD). 모두 현재형이다.
- 서명 줄 — 「I avgörandet har deltagit justitieråden …(referent) …(skiljaktig) …(tillägg)」 다음 「Föredragande har varit justitiesekreteraren …」. 재판에 참여한 판사를 모아 적는 줄이다 — 소수의견·보충의견 절도 첫 문장에 그 판사 이름을 적는다.
- 이유의 맺음 — 「Bedömningen i detta fall」 소제목 뒤 마지막 문단이 주문을 말로 다시 적는다 (「Hovrättens domslut ska alltså fastställas」 — 수동 부정사).

표로 보기

판결의 꼴	짜임	뜻
HÖGSTA DOMSTOLENS DOM meddelad …	dom(통성) + 과거분사 -d	스웨덴 대법원 판결, ~에 선고
HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT meddelat …	beslut(중성) + 과거분사 -t	스웨덴 대법원 결정, ~에 고지
DOMSLUT / HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE	주문 표제	주문
YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN	청구 표제	스웨덴 대법원에서의 청구
DOMSKÄL / SKÄL	이유 표제	이유
Bedömningen i detta fall	정관사 + 지시어 detta	이 사건에서의 판단
I avgörandet har deltagit …	부사구 + V2	이 재판에 참여한 사람은 …
Föredragande har varit …	주어 + 완료	보고관은 …였다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Högsta domstolen | ändrar hovrättens dom | och frikänner | den tilltalade.

주어 — 법원 | 현재형 · 소유격 | 둘째 현재형 | 목적어 · 명사로 쓴 형용사

스웨덴 대법원은 항소법원 판결을 변경하고 피고인에게 무죄를 선고한다.

I avgörandet | har deltagit | fem justitieråd.

첫 자리 부사구 | V2 · 완료 | 주어 · 무변화 복수

이 재판에는 대법관 다섯 명이 참여했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT meddelad …~~	HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT meddelat …	beslut 는 중성이라 과거분사 -t.
~~I avgörandet justitieråden har deltagit …~~	I avgörandet har deltagit justitieråden …	부사구 첫 자리 → 정동사 둘째(V2).
~~Högsta domstolen fastställde hovrättens domslut. (주문에서)~~	Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut.	주문은 현재형.
~~DOMSKÄL → DOMSLUT (원본의 차례로)~~	DOMSLUT → … → DOMSKÄL	원본은 주문이 앞이다. 이유 → 결론은 요록의 편집 순서.

판결 인용 읽기 — ”별칭” NJA 연도 s. 면 p. 문단

이 장이 읽은 HD 판결은 선례를 「별칭 + NJA 연도 s. 면 + p. 문단」으로 인용하고, 괄호 안을 「Jfr t.ex.」·「se t.ex.」로 연다. NJA 면은 판례집의 쪽, p. 는 그 판결의 문단 번호다. 같은 면에 사건이 둘이면 로마 숫자(I·II)로 가른다.

- 꼴 — 「(Jfr t.ex. ”Brevinkastet” NJA 2018 s. 574 p. 19.)」(HD B 3736-25 p. 7): 별칭은 따옴표 ”…”, 판례집 NJA 의 2018년 574쪽, 그 판결의 19번 문단.
- 같은 면 둘 — 「”Penningtvättshjälpen I” NJA 2018 s. 1010 I p. 23」(같은 판결 p. 8): 면 뒤의 I 이 그 면의 첫째 사건이다.
- 읽기(관행 추정, 원어민 확인 전) — Brevinkastet, en-ji-å tjugohundraarton, sidan femhundrasjuttiofyra, punkten nitton. 이 책은 NJA 면 번호를 판례집과 대조하지 않았다 — 그 면 번호를 적은 판결 원본의 문장을 대조했다.
- 문단 번호 — 원본 PDF 의 번호(「7.」)는 텍스트 층에 글자가 없는 판결이 있다. 이 책의 대조 도구는 번호 자리를 세어 맞추고, 그림과 견주어 확인했다.

표로 보기

인용 꼴	짜임	뜻

”Brevinkastet” NJA 2018 s. 574 p. 19	별칭 + 판례집 연도 + 면 + 문단	「우편함」 판결, NJA 2018년 574쪽 19번 문단
NJA 2018 s. 1010 I p. 23	면 + 로마 숫자 + 문단	1010쪽 첫째 사건 23번 문단
Jfr t.ex.	jämför till exempel	예컨대 견주어 보라
se p. 12	같은 판결의 문단	12번 문단을 보라

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Se t.ex. NJA 2018 s. 574 p. 19.

명령형 se + till exempel / 판례집 + 연도 / 면(sida) / 문단(punkt)

예컨대 NJA 2018년 574쪽 19번 문단을 보라.

Jfr p. 12 ovan.

jämför / 같은 판결의 문단 / 「위」

위 12번 문단과 견주어 보라.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~NJA 2018:574~~	NJA 2018 s. 574	판결 본문의 인용은 면 꼴(s.)이다. 「NJA 2026:37」 같은 연번 꼴은 판례집 표지의 번호다.
~~p. 19 를 쪽으로 읽음~~	p. 19 = 19번 문단	쪽은 s., 문단은 p.(punkt).
~~Brevinkastet NJA 2018 s. 574 (따옴표 없이)~~	”Brevinkastet” NJA 2018 s. 574	별칭은 따옴표로 묶는다.
~~jfr 를 「참조」로만 읽음~~	jfr = 견주어 보라	jämför 는 비교를 권하는 말이다 — 그대로 따르라는 뜻이 아니다.

말해 보기 — 학회에서 스웨덴 판결을 소개할 때

판결의 짜임과 인용을 설명하는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

I en svensk dom står domslutet först.

스웨덴 판결에서는 주문이 맨 앞에 옵니다.

stå först = 맨 앞에 있다

Domarnas namn står sist i domen.

판사들의 이름은 판결 맨 끝에 있습니다.

domare — 무변화 복수, 정관사 복수 domarna

Referatet i NJA följer en annan ordning än originalet.

NJA 의 요록은 원본과 다른 순서를 따릅니다.

följa en ordning = 순서를 따르다

Hur citerar man ett avgörande från Högsta domstolen?

스웨덴 대법원 재판은 어떻게 인용합니까?

citera — 15장

I Korea skriver domarna under domen.

한국에서는 판결한 법관이 판결서에 서명날인합니다.

skriva under = 서명하다(분리 동사 — under 가 뒤에). 한국은 민사소송법 제208조 1항(판결한 법관의 서명날인)

출처 상자 — 판결 원본과 요록, 소송법전, 이웃 나라 소송법

판결은 법원청(Domstolsverket)의 공개 판례 검색 「Sök rättspraxis」에서 받았다 — 원본 PDF(대법원 2026년 7~11월 판결·결정 8건, 최고행정법원 2026년 10월 판결·결정 2건)와 요록(NJA 2026 s. 387, RH 2026:20). 원본의 쪽은 PDF 쪽이고 머리의 「Sida N (M)」과 같다.

원본 PDF 의 문단 번호는 텍스트 층에 글자가 없는 판결이 있어(Word 자동 번호), 이 책의 대조 도구가 번호 자리를 세었다. 대법원 재판 세 건(결정 T 3710-25 19~21번·Ä 8213-25 23~27번, 판결 B 3736-25 7번)은 PDF 그림과 견주어 셈이 맞는 것을 확인했다.

판결 구조의 계수(14건 가운데 몇 건 등)는 이 책의 조사가 대법원 원본 14건(2026년 7월 1일~11월 6일)·최고행정법원 원본 12건(2026년 6월 24일~11월 6일)에서 표제 줄을 센 것이다. 공개된 판결만이고 해마다 달라질 수 있다.

스웨덴 소송법전은 riksdagen 통합본(RB 1942:740, t.o.m. SFS 2026:1657, 2026년 11월 7일 기준), 덴마크 소송법은 retsinformation 의 LBK 1298/2025, 노르웨이 형사소송법은 Lovdata 공개 묶음(2026년 11월 9일 받음)으로 대조했다. 한국 조문은 국가법령정보센터 2026년 11월 7일 기준 시행일판, 독일 조문은 gesetze-im-internet(2026년 11월 10일)이다.

판결은 저작권 보호 대상이 아니다(저작권법 1장 9 § — 15장). 이 책이 받은 공개 판결은 개인 당사자를 머리글자나 익명 기호로 적고, 이 책도 그 표기를 그대로 옮겼다.

Sök rättspraxis (Sveriges Domstolar) · rättegångsbalken (riksdagen) · retsplejeloven LBK 1298/2025 (retsinformation) · straffeprosessloven (Lovdata)

확인 문제 8

1. HD 판결(DOM) 원본의 표제 차례로 맞는 것은?

- DOMSKÄL → DOMSLUT → YRKANDEN
- **DOMSLUT → YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN → DOMSKÄL**
- YRKANDEN → DOMSKÄL → DOMSLUT
- Bakgrund → DOMSLUT → SKÄL

주문이 앞이다(소송법전 17장 7 §·30장 5 §). 이유 → 결론은 NJA·RH 요록의 편집 순서다.

2. HD 결정(BESLUT) 원본에서 주문 표제는?

- DOMSLUT
- **HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE**
- SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
- KONKLUSION

결정은 「HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE」와 「SKÄL」. 이 책이 받은 HFD 원본은 꼴과 관계없이 「HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE」와 「SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET」.

3. 「Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut.」의 뜻은?

스웨덴 대법원은 항소법원 주문을 확인의 소로 판단한다

스웨덴 대법원은 항소법원 주문을 유지한다

스웨덴 대법원은 항소법원 주문을 파기한다

스웨덴 대법원은 항소법원에 사건을 돌려보낸다

fastställa = 원심 유지. 독일어 feststellen(확인)과 다르다. 파기는 undanröja, 환송은 återförvisa·visa åter.

4. HD 서명 줄의 「(referent)」는?

보고관

주심

소수의견

보충의견

주심이다. 보고관은 다음 줄 「Föredragande har varit justitiesekreteraren …」의 사람으로, 재판에 참여한 대법관 명단에 들지 않는다. 소수의견은 (skiljaktig), 보충의견은 (tillägg).

5. 「HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT meddel___」의 빈칸은?

-ad

-at

-ade

-ande

beslut 는 중성이라 과거분사 meddelat. 통성 dom 이면 meddelad.

6. 민사 청구를 실체에서 기각할 때 이 장의 원본이 쓴 동사는?

- avvisa
- **ogilla**
- upphäva
- frikänna

「ogillat käromålet」(HD T 2545-25 p. 8). avvisa 는 각하, upphäva 는 취소(HFD), frikänna 는 형사 무죄.

7. 「”Brevinkastet” NJA 2018 s. 574 p. 19」에서 p. 19 는?

- 19쪽
- **19번 문단**
- 19호
- 19번째 사건

p. 는 punkt(문단), s. 는 sida(면). 같은 면에 사건이 둘이면 면 뒤에 I·II 를 붙인다.

8. NJA 요록에 대한 설명으로 맞는 것은?

- 원본과 같은 순서로 주문이 앞이다
- **심급마다 이유를 먼저, 주문을 나중에 싣는다**
- 판사 이름을 싣지 않는다
- 1심 판결만 싣는다

요록은 「Domskäl → Domslut」로 이어 붙인다(NJA 2026 s. 387). 판결의 짜임은 원본 PDF 로 익힌다(이 책의 방침).

3부 원전과 말하기 · 제17장

원전 강독 I — 1734년 왕국법과 『서예틀란드법』

Källor I — 1734 års lag och Äldre Västgötalagen

1734년 의회가 채택하고 1736년에 인쇄된 왕국법(Sveriges rikes lag)은 아홉 편(balk)으로 된 법전이다. 그 가운데 상거래편(handelsbalken)과 건축편(byggningabalken)은 지금도 통합 법령집에 「Utfärdad: 1736-01-23」이라는 머리를 달고 남아 있다. 지워진 조도 있고 남은 조도 있는데, 한 물건을 두 사람에게 판 사람을 다루는 상거래편 1장 5 § 는 1736년 문언의 낱말과 어순이 그대로다. 철자와 구두점 몇 곳이 바뀌었고 벌금 대목이 괄호에 들어갔다. 이 장은 그 조를 1736년 프락투어 인쇄본과 지금 통합본으로 나란히 읽고, 같은 편의 담보·보증·대차·보관·위임 조문에서 낱말 스물둘을 익힌다. 옛 조문은 「~하면」을 om 없이 동사로 열고, 「~한다」를 -e 로 끝나는 접속법으로 적으며, 종속절의 동사를 끝에 둔다. 이 세 가지를 알면 읽힌다. 끝에는 13세기 말 필사본으로 전하는 『서예틀란드법』(Äldre Västgötalagen)의 첫 두 문장을 1827년 판의 글자로 맛본다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Säljer man tvem ett; gälde skadan åter, (och böte tio daler,) och den behålle godset, som först köpte. 1 kap. 5 § handelsbalken
   한 물건을 두 사람에게 팔면, 손해를 갚아 주고 (10달레르의 벌금을 물며,) 물건은 먼저 산 사람이 가진다.
2. Inlagsfä, och förtrott gods, bör man vårda som sitt eget. 12 kap. 2 § handelsbalken
   맡아 둔 것과 맡긴 물건은 자기 것처럼 돌보아야 한다.
3. Vad ombudsman eller fullmakt gör och sluter, det vare så gillt, som huvudman det själv gjort och slutit hade. 18 kap. 2 § handelsbalken
   수임인, 곧 대리권을 받은 사람이 하고 맺는 것은 본인이 스스로 하고 맺은 것과 같이 유효하다.

표제어 22

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 10. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

p. 17.1 ett ¹**köp**, köpet, köp 복수 무변화 ['ɕøːp] **매매** ★★★

조문어 **köp** | 일상·강의 **köp** | 억양 근거 lexin

1736년 원판은 kiöp 로 적었다. k 가 ö 앞에서 [ɕ] 로 나는 낱말이다(1장). 7장 ogiltig 항이 읽은 1 § 바로 다음 조로, 맺은 매매는 그대로 서 있어야 한다고 적는다. 지금 통합본은 이 조 자리에 「2 § har upphävts genom lag (1905:38 s.1).」 이라고만 싣는다. 효력이 없는 조다.

쉬운 예

Köpet är klart.

매매가 끝났다.

실무 예

Parterna har slutit ett köp.

당사자들은 매매를 맺었다.

원문

Nu hafwer man slutit laga kiöp; thet skal stånda, och ej återgånga. Hwar som thet bryta wil, böte tre daler, och gälde skadan. — Handels Balk 1 cap. 2 § (SRL1736 s. 160) ·

이제 누가 적법한 매매를 맺었으면, 그것은 그대로 서 있어야 하고 되돌려서는 안 된다. 그것을 깨려는 사람은 3달레르의 벌금을 물고 손해를 갚는다.

옛 철자 → 지금 철자

hafwer → har · kiöp → köp · thet → det · skal → ska · Hwar som → Den som · wil → vill

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nu hafwer man slutit laga kiöp;	사안 — Nu + 완료: 「이제 누가 ~ 하였으면」	이제 누가 적법한 매매를 맺었으면
thet skal stånda,	주절 ① — skal(= ska) + stånda(서 있다)	그것은 서 있어야 하고
och ej återgånga.	주절 ② — ej(= inte) + återgånga(되돌아가다)	되돌려서는 안 된다
Hwar som thet bryta wil,	주어절 — 목적어 thet 과 부정사 bryta 가 정동사 wil 앞에	그것을 깨려는 사람은
böte tre daler,	접속법 böte — 「벌금을 문다」	3달레르의 벌금을 물고
och gälde skadan.	접속법 gälde — 「갚는다」	손해를 갚는다

1736년 철자는 7장에서 본 그대로다: kiö = kö, th = d, w = v, fw = v. 쌍반점(;)까지가 사안이고 그 뒤가 효과다.

문형

sluta ett köp · sluta avtal

매매·계약을 맺다

1. sluta 는 「맺다」. 7장 avtal 항의 slutande av avtal(계약의 체결)이 이 동사의 명사 꼴이다.
2. 과거는 slöt, har 뒤의 꼴은 slutit 이다(부록 B).
3. 지금 글에서는 ingå ett avtal, träffa ett avtal 도 쓴다.

De slöt köpet i går.
그들은 어제 매매를 맺었다.

Avtalet slöts muntligen.
그 계약은 구두로 맺어졌다.

문법 S4 · Nu haver man … — 사안을 여는 Nu

~~Nu man haver slutit köp.~~ (비문)

Nu haver man slutit köp.

Nu 가 첫 자리를 차지하므로 정동사 haver 가 둘째, 주어 man 이 셋째다(V2 — 4장). 이 장이 읽는 통합본에서 「Nu haver …」는 「이제 누가 ~하였으면」 하고 사안을 여는 머리말이다(상거래편 10장 9·12 §, 18장 7 §, 건축편 2장 3 §).

한국이라면? ≠ 매매 · 민법 제563조

한국 제563조는 재산권 이전과 대금 지급을 「약정함으로써 그 효력이 생긴다」고 매매의 성립을 정의한다. 1736년 2 § 는 맺은 매매의 구속력과, 깨려는 사람의 벌금·배상을 적는다.

---

p. 17.2

ett [1]gods, godset, gods 복수 무변화 ['gʊds] 물건 · 재산 ★★

조문어 **gods** | 일상·강의 **sak** | 억양 근거 lexin

5 § 의 godset 은 매매 목적물이다. 같은 편에서 gods 는 맡긴 물건(förtrott gods, 12장 2 §)도, 한 사람의 재산 전체(så långt gods hans räcker, 10장 10 §)도, 시골의 농장(gods å landet, 13장 4 §)도 가리킨다. 일상어로 물건은 sak 이다.

쉬운 예

Godset kom fram i tid.
화물이 제때 도착했다.

실무 예

Säljaren ska lämna godset till köparen.
매도인은 물건을 매수인에게 넘겨야 한다.

원문

> Säljer man twem ett; gälde skadan åter, och böte tijo daler; och then behålle godset, som först kiöpte. — Handels Balk 1 cap. 5 § (SRL1736 s.

161) ·

한 물건을 두 사람에게 팔면, 손해를 갚아 주고 10달레르의 벌금을 문다. 물건은 먼저 산 사람이 가진다.

옛 철자 → 지금 철자

twem → tvem · tijo → tio · then → den · kiöpte → köpte

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Säljer man twem ett;	조건절 — 동사 Säljer 로 시작: 「누가 둘에게 하나를 팔면」	한 물건을 두 사람에게 팔면
gälde skadan åter,	접속법 gälde + åter(도로)	손해를 갚아 주고
och böte tijo daler;	접속법 böte — 벌금	10달레르의 벌금을 문다
och then behålle godset,	주어 then(= den) + 접속법 behålle	물건은 그 사람이 가진다
som först kiöpte.	관계절 — then 을 꾸민다	먼저 산

twem ett 은 문맥으로 「둘에게 하나를」 이다. 뒤의 「먼저 산 사람」 이 그 둘 가운데 하나다. 지금 통합본도 tvem 을 그대로 둔다.

문형

behålla + 목적어

~을 (그대로) 가지다

1. behålla 는 「계속 가지다, 돌려주지 않고 두다」 .
2. 허용을 말할 때는 få behålla(가져도 된다).
3. 과거는 behöll, har 뒤의 꼴은 behållit.

Köparen får behålla varan.
매수인은 그 물건을 가져도 된다.

Säljaren behöll handpenningen.
매도인은 계약금을 돌려주지 않았다.

문법 S3 · 접속법 -e — gälde · böte · behålle

~~Han behålle godset i dag.~~ (부자연)

Han behåller godset.

-e 로 끝나는 gälde·böte·behålle 는 옛 접속법이다. 조문은 이 꼴로 「~한다, ~하라」는 규범을 적는다(7장 vare·gälle). 지금 글은 현재형 behåller 나 ska + 부정사(ska behålla)를 쓴다.

---

p. 17.3

[2] gälda ['jɛlda] 갚다 ★★

조문어 **gälda** · 일상·강의 **betala** · 억양 근거 nst

명사 gäld(빚 — 아래 항)와 짝을 이루는 동사다. 왕국법은 손해를 갚는 일도 이 동사로 적는다(gälde skadan åter, gälde fullt åter). 손해배상법 2장 1 § 는 같은 자리에 ersätta skadan 을 쓴다(8장). 통합본은 5 § 의 벌금 대목을 괄호에 넣어 싣는데, 괄호의 뜻은 통합본에 적혀 있지 않다. 사전 표제가 없어 억양은 발음 사전 값이다.

쉬운 예

Han betalade sin skuld.

그는 빚을 갚았다.

실무 예

Den som vållar skadan ska ersätta den.

손해를 일으킨 사람이 그것을 배상해야 한다.

원문

> Säljer man tvem ett; gälde skadan åter, (och böte tio daler,) och den behålle godset, som först köpte. — 1 kap. 5 § handelsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 한 물건을 두 사람에게 팔면, 손해를 갚아 주고 (10달레르의 벌금을 물며,) 물건은 먼저 산 사람이 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Säljer man tvem ett;	조건절 — 동사로 시작	한 물건을 두 사람에게 팔면
gälde skadan åter,	접속법 gälde	손해를 갚아 주고
(och böte tio daler,)	괄호 — 통합본이 그렇게 싣는다	(10달레르의 벌금을 물며,)
och den behålle godset,	주어 den + 접속법 behålle	물건은 그 사람이 가진다

som först köpte.	관계절	먼저 산

1736년 원판(gods 항)과 견주면 낱말과 어순은 그대로이고 철자가 바뀌었다: twem → tvem, tijo → tio, then → den, kiöpte → köpte. 통합본은 벌금 대목을 괄호에 넣었고, 그 뒤의 쌍반점이 쉼표가 되었다.

문형

gälda + 빚 · 손해

빚·손해를 갚다(옛 조문)

1. 왕국법의 gälda 는 지금 말로 betala(빚), ersätta(손해)다.
2. åter(도로)를 붙이면 「되갚다」 : gälde skadan åter.
3. 명사는 gäld(빚), 사람은 gäldenär(채무자).

Hon ska betala tillbaka lånet.
그녀는 빌린 돈을 갚아야 한다.

Skadan har ersatts fullt ut.
손해는 전부 배상되었다.

---

p. 17.4

en [1]pant, panten, panter 복수 -er ['pant] 담보물 ★★★

조문어 **pant** | 일상·강의 **pant** | 억양 근거 lexin

빚의 담보로 맡기는 물건. 9장의 panträtt·pantbrev 가 이 낱말에서 나온 합성어다. 같은 장 3 § 는 담보물을 잘 보관하고 소유자 허락 없이 쓰거나 빌려주지 말라고 하고, 7 § 는 배와 항공기(luftfartyg)는 이 방식으로 담보로 잡지 못한다고 한다.

쉬운 예

Hon lämnade klockan som pant.
그녀는 시계를 담보로 맡겼다.

실무 예

Banken har pant i huset.
은행은 그 집에 담보를 잡고 있다.

원문

Sätter man i pant guld, silver, eller vad det helst är i lösören; göre det med tvenne vittnen, eller tage där å handskrift av honom, som panten i händer får. — 10 kap. 1 § handelsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
금이나 은, 그 밖에 무엇이든 동산을 담보로 맡기면, 증인 둘을 세워서 하거나 담보물을 손에 받는 사람에게서 그에 관한 증서를 받는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Sätter man i pant guld, silver,	조건절 — 동사 Sätter 로 시작	금이나 은을 담보로 맡기면
eller vad det helst är i lösören;	목적어 이어짐 — vad det helst är 「무엇이든」	그 밖에 무엇이든 동산을
göre det med tvenne vittnen,	효과 ① — 접속법 göre	증인 둘을 세워서 하거나
eller tage där å handskrift av honom,	효과 ② — 접속법 tage, där å 「그에 관하여」	그 사람에게서 그에 관한 증서를 받는다
som panten i händer får.	관계절 — 정동사 får 가 끝	담보물을 손에 받는

쌍반점 앞이 요건, 뒤가 효과다. tvenne 는 「둘」, handskrift 는 손으로 쓴 증서다.

문형

sätta något i pant · lämna något som pant

~을 담보로 맡기다

1. sätta i pant 은 조문의 꼴이다. 지금 말로는 pantsätta 한 낱말로도 쓴다(10장 7 § sålunda pantsättas).
2. 맡은 쪽은 ha pant i …(~에 담보를 잡고 있다).
3. 되찾는 것은 lösa panten(10장 2 §).

Han pantsatte sin bil.

그는 자기 차를 담보로 잡혔다.

Hon löste panten efter en månad.

그녀는 한 달 뒤 담보물을 되찾았다.

문법 S4 · 동사로 여는 조건절 — Sätter man …

~~Om sätter man guld i pant, …~~ (비문)

Om man sätter guld i pant, …

옛 조문은 om 없이 동사를 첫 자리에 세워 조건을 적는다(4장 — 현행 조문의 「Har någon …」 과 같은 짜임). om 을 쓰면 종속절이 되어 주어가 동사 앞에 온다.

한국이라면? ≠ 동산질권의 설정 · 민법 제330조

한국은 「질권의 설정은 질권자에게 목적물을 인도함으로써 그 효력이 생긴다」 고 인도를 효력 요건으로 적는다. 왕국법 10장 1 § 는 담보물을 넘기는 자리에 증인 둘이나 증서를 갖추라고 한다.

독일어와 비교 = Pfand

독일 민법 § 1204 는 동산(bewegliche Sache)에 설정하는 담보권을 Pfandrecht 라 부른다. 왕국법 10장 1 § 도 동산(lösören)을 pant 로 맡긴다.

---

p. 17.5

en [1]borgen, borgen 복수 없음 ['bɔrjən] 보증 ★★★

조문어 **borgen** | 일상·강의 **borgen** | 억양 근거 lexin

gå i borgen = 보증을 서다. 정관사형이 미한정형과 같고 복수가 없다(en borgen — borgen). 이 장에서 보증인은 löftesman 이다(8~10 §). 「en för alla och alla för en」 (하나가 모두를 위하여, 모두가 하나를 위하여)은 여럿이 전부를 책임진다는 말로, 손해배상법은 같은 내용을 solidariskt 로 적는다(8장).

쉬운 예

Banken kräver borgen.

은행은 보증을 요구한다.

실무 예

Föräldrarna gick i borgen för lånet.

부모가 그 대출에 보증을 섰다.

원문

> Hava två eller flere gått i borgen utan förbehåll om delad ansvarighet, svare de en för alla och alla för en för sin förbindelse.
>
> — 10 kap. 11 § handelsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 둘 또는 그 이상이 책임을 나눈다는 유보 없이 보증을 섰으면, 그들은 자기 채무에 대하여 하나가 모두를 위하여, 모두가 하나를 위하여 책임을 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Hava två eller flere gått i borgen	조건절 — 복수 동사 Hava 로 시작	둘 또는 그 이상이 보증을 섰으면
utan förbehåll om delad ansvarighet,	조건의 한정 — utan 「~없이」	책임을 나눈다는 유보 없이
svare de en för alla och alla för en	주절 — 접속법 svare, 주어 de 가 동사 뒤	그들은 하나가 모두를, 모두가 하나를 위하여 책임진다
för sin förbindelse.	대상 — svara för	자기 채무에 대하여

조건절 뒤에 쌍반점이 아니라 쉼표가 왔다. 주절은 동사 svare 로 시작한다 — 조건절이 첫 자리를 차지했기 때문이다.

문형

gå i borgen för + 사람 · 빚

~의 보증을 서다

1. gå i borgen 은 「보증 안으로 들어가다」, 곧 보증을 서다.
2. 누구를 위해서인지는 för 로 잇는다: för sin bror, för lånet.
3. 보증을 서는 사람은 지금 말로 borgensman.

Hon gick i borgen för sin bror.
그녀는 남동생의 보증을 섰다.

Lånet beviljades utan borgen.
그 대출은 보증 없이 승인되었다.

문법 S3 · 옛 복수 동사 — hava · skola · äro

~~Två personer hava gått i borgen.~~ (부자연)

Två personer har gått i borgen.

옛 조문은 주어가 복수이면 동사도 복수 꼴로 썼다(hava·skola·äro — 7장의 äga·voro). 지금은 주어의 수와 무관하게 har·ska·är 다. 비문은 아니고 옛 문체다.

한국이라면? ≠ 공동보증 · 민법 제439조

한국은 여러 보증인이 각자 보증한 때에도 제408조를 적용한다. 그 조는 특별한 의사표시가 없으면 각 채무자가 균등한 비율로 의무를 진다고 한다. 왕국법 10장 11 § 는 반대로, 책임을 나눈다는 유보가 없으면 저마다 전부를 책임진다.

독일어와 비교 ≠ Bürgschaft

낱말 모양이 다르다. 독일 민법 § 765 의 보증 계약은 Bürgschaftsvertrag, 보증인은 Bürge 다.

---

p. 17.6

en [1]gäld, gälden, gälder 복수 -er ['jɛld] 빚(옛 조문) ★★

조문어 **gäld** | 일상·강의 **skuld** | 억양 근거 lexin

왕국법이 빚을 가리키는 말. 형법전은 skuld 를 쓴다(11장). gå i löfte för … 는 「~을 위하여 약속에 들어가다」, 곧 보증을 서다. 같은 조의 둘째 문장은 채무자가 숨거나 외국에 가 있고 그의 재산이 보이지 않으면, 보증인에게 빚을 갚을 날을 정해 준다고 한다.

쉬운 예

Han har stora skulder.
그는 빚이 많다.

실무 예

Gälden ska betalas i tid.

그 빚은 제때 갚아야 한다.

원문

Går någon i löfte för annan mans gäld; betale han det gäldenär själv ej gälda gitter. — 10 kap. 8 § handelsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07

누가 남의 빚에 보증을 서면, 채무자 자신이 갚지 못하는 것을 그가 갚는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Går någon i löfte för annan mans gäld;	조건절 — 동사 Går 로 시작	누가 남의 빚에 보증을 서면
betale han	주절 — 접속법 betale, 주어 han 이 뒤	그가 갚는다
det gäldenär själv	목적절 시작 — det 「~하는 것」, 절의 주어 gäldenär	채무자 자신이
ej gälda gitter.	부정어 ej + 부정사 gälda + 정동사 gitter 가 끝	갚지 못하는 것을

gitter 는 문맥으로 「~할 수 있다」 자리의 옛 동사다. 지금 말로 옮기면 det som gäldenären själv inte kan betala.

문형

ha en skuld till + 사람 · 기관

~에게 빚이 있다

1. 지금 말의 빚은 skuld. 왕국법의 gäld 는 gäldenär(채무자) 같은 낱말에 남아 있다.
2. 빚진 상대는 till 로 잇는다: en skuld till banken.
3. 갚는 것은 betala en skuld, 다 갚은 상태는 skuldfri.

Bolaget har en skuld till staten.

그 회사는 국가에 빚이 있다.

Nu är vi skuldfria.

이제 우리는 빚이 없다.

문법 S4 · 옛 종속절 — 동사가 맨 끝

~~det som gäldenären själv inte betala kan~~ (부자연)

det som gäldenären själv inte kan betala

옛 조문의 종속절은 목적어와 부정사를 앞에 두고 정동사를 끝에 둔다(ej gälda gitter, som han det tog, fullgjort haver). 지금 스웨덴어 종속절은 주어 – inte – 정동사 – 나머지 순서다(4장).

한국이라면? ≠ 보증채무 · 민법 제428조

한국 1항은 보증인이 주채무자가 「이행하지 아니하는 채무를 이행할 의무가 있다」 고 한다. 왕국법 10장 8 § 는 채무자 자신이 갚지 못하는(ej gälda gitter) 것을 보증인이 갚는다고 적는다.

---

p. 17.7

en [1]gäldenär, gäldenären, gäldenärer 복수 -er [jɛldəˈnɛːr] 채무자 ★★★

조문어 **gäldenär** | 억양 근거 lexin

강세가 끝 음절에 있다. 맞은편은 borgenär(채권자). 같은 조의 뒷부분은 보증인이 죽은 때를 다룬다. 채권자는 곧바로 채무자에게 새 보증을 요구해야 하고, 채무자가 새 보증을 세우면 죽은 보증인의 상속인은 책임에서 벗어난다. 세우지 못하면 채권자는 채무자에게서 곧 받아 내고, 모자라는 것은 보증인의 재산에서 받는다.

쉬운 예

Gäldenären har inte betalat.

채무자는 갚지 않았다.

실무 예

Borgenären krävde gäldenären på pengarna.

채권자는 채무자에게 그 돈을 청구했다.

원문

Dör gäldenär; svare då dess arvingar, så långt gods hans räcker, och gälde löftesman det som brister. — 10 kap. 10 § handelsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07

채무자가 죽으면 그의 상속인들이 그의 재산이 닿는 데까지 책임을 지고, 모자라는 것은 보증인이 갚는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Dör gäldenär;	조건절 — 동사 Dör 로 시작	채무자가 죽으면
svare då dess arvingar,	주절 ① — 접속법 svare, då 「그때에는」	그의 상속인들이 책임을 지고

så långt gods hans räcker,	한도 — så långt 「~하는 데까지」	그의 재산이 닿는 데까지
och gälde löftesman det som brister.	주절 ② — 접속법 gälde, 주어 löftesman	모자라는 것은 보증인이 갚는다

두 낱말짜리 조건절이다. gods hans 는 「그의 재산」 — 소유 대명사가 뒤에 왔다(arvinge 항).

문형

svara för + 빚 · 책임

~에 대하여 책임을 지다

1. svara 는 「대답하다」. svara för 는 「~을 책임지다」 다.
2. 조문의 svare 는 접속법, 지금 꼴은 svarar.
3. 한도는 så långt … räcker(…이 닿는 데까지), 지금 말로 upp till.

Vem svarar för skulden?
그 빚은 누가 책임지는가?

Bolaget svarar för sina egna skulder.
회사는 자기 빚을 책임진다.

한국이라면? ≠ 한정승인 · 민법 제1028조

한국은 상속인이 권리의무를 포괄하여 승계하고(제1005조), 「상속으로 인하여 취득할 재산의 한도에서」 갚으려면 한정승인을 해야 한다. 왕국법 10장 10 § 는 상속인이 채무자의 재산이 닿는 데까지 책임진다고 바로 적는다.

---

p. 17.8 en [1]**borgenär**, borgenären, borgenärer 복수 -er [bɔrjəˈnɛːr] **채권자** ★★★

조문어 **borgenär** | 억양 근거 lexin

borgen(보증)과 꼴이 닮았지만 가리키는 사람이 다르다. borgenär 는 받을 사람이고, 보증을 서는 사람은 이 장에서 löftesman, 지금 말로 borgensman 이다. 9 § 는 8 § 의 보통 보증과 달리 보증인이 빚을 자기 것처럼 떠맡은 때를 다룬다.

쉬운 예 Borgenären vill ha sina pengar.
채권자는 자기 돈을 받고 싶어 한다.

실무 예 Borgenärerna har anmält sina fordringar.
채권자들은 자기 채권을 신고했다.

원문

Nu haver löftesman sig åtagit annan mans gäld, som sin egen, och utfäst betalning å viss tid, eller ort, eller ock sig lika med gäldenären där till förbundit; söke då borgenär vilkendera han helst vill. — 10 kap. 9 § handelsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07

이제 보증인이 남의 빚을 자기 빚처럼 떠맡아 정해진 때나 곳에서 갚겠다고 약속하였거나, 채무자와 똑같이 그 빚에 묶이기로 하였으면, 채권자는 둘 가운데 원하는 쪽에 청구한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nu haver löftesman sig åtagit annan mans gäld,	사안 ① — Nu haver … åtagit(떠맡았다)	이제 보증인이 남의 빚을 떠맡아
som sin egen,	자격 — 「자기 것처럼」	자기 빚처럼
och utfäst betalning å viss tid, eller ort,	사안 ② — utfäst(약속했다), å = på	정해진 때나 곳에서 갚겠다고 약속하였거나
eller ock sig lika med gäldenären där till förbundit;	사안 ③ — 재귀 sig … förbundit(스스로 묶였다)	채무자와 똑같이 그 빚에 묶이기로 하였으면
söke då borgenär vilkendera han helst vill.	효과 — 접속법 söke, vilkendera 「둘 가운데 누구든」	채권자는 원하는 쪽에 청구한다

쌍반점 앞의 세 갈래가 모두 haver 하나에 걸린다(åtagit · utfäst · förbundit). 효과는 쌍반점 뒤 한 줄이다.

문형

kräva + 사람 + på + 돈

~에게 …을 청구하다

1. 조문의 söke(찾아가다)는 지금 말로 kräva(청구하다)다.
2. 청구받는 사람이 목적어, 돈은 på 뒤: kräva gäldenären på pengarna.
3. 기관을 거치면 ansöka om betalningsföreläggande(지급명령을 신청하다).

Banken krävde honom på hela beloppet.
은행은 그에게 전액을 청구했다.

Borgenären vände sig till borgensmannen.
채권자는 보증인에게 갔다.

한국이라면? ≠ 최고·검색의 항변 · 민법 제437조

한국은 보증인이 주채무자에게 변제할 자력이 있고 집행이 쉽다는 것을 증명하여 「먼저 주채무자에게 청구할 것과 그 재산에 대하여 집행할 것」을 항변할 수 있게 하고, 연대하여 채무를 부담한 때에는 그러하지 않다고 한다. 왕국법 10장 9 § 는 보증인이 빚을 자기 것처럼 떠맡은 때 채권자가 누구에게든 청구한다고 적는다.

---

p. 17.9

ett [1]lån, lånet, lån 복수 무변화 ['loːn] 빌린 것 · 대차 ★★★

조문어 **lån** | 일상·강의 **lån** | 억양 근거 lexin

11장 1 § 의 lån 은 받은 물건을 그대로 돌려주는 대차다. dött eller kvickt 는 문맥으로 「죽은 것이든 산 것이든」, 곧 물건이든 가축이든이다. 같은 편 9장 5 § 는 이자(ränta)가 붙는 돈 빚도 lån 이라 부른다.

쉬운 예

Jag har tagit ett lån.

나는 대출을 받았다.

실무 예

Boken är ett lån från biblioteket.

그 책은 도서관에서 빌린 것이다.

원문

Lånar man något av annan, dött eller kvickt; give åter så gott, som han det tog. Ej må lån missfaras. — 11 kap. 1 § handelsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07

남에게서 무엇을 빌리면, 죽은 것이든 산 것이든, 받은 그대로 좋은 상태로 돌려준다. 빌린 것을 함부로 다루어 상하게 해서는 안 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Lånar man något av annan,	조건절 — 동사 Lånar 로 시작	남에게서 무엇을 빌리면
dött eller kvickt;	något 을 꾸미는 말 — 중성 꼴 -t	죽은 것이든 산 것이든
give åter så gott, som han det tog.	효과 — 접속법 give, som han det tog 「그가 받은 그대로」	받은 그대로 좋은 상태로 돌려준다
Ej må lån missfaras.	금지 — Ej må + s-꼴 부정사	빌린 것을 상하게 해서는 안 된다

som han det tog 에서 목적어 det 이 동사 tog 앞에 있다. 옛 종속절의 어순이다(gäld 항).

문형

låna något av + 사람 · låna ut något till + 사람

~에게서 빌리다 · ~에게 빌려주다

1. låna 하나가 「빌리다」와 「빌려주다」를 다 한다. 방향은 전치사가 가른다.
2. av 는 빌려준 사람, till 은 빌려 간 사람. 빌려주다는 låna ut 으로 적는다.
3. 은행 대출은 ta ett lån(빚을 내다).

Jag lånade boken av en kollega.
나는 그 책을 동료에게서 빌렸다.

Biblioteket lånar ut böcker gratis.
도서관은 책을 무료로 빌려준다.

문법 S4 · Ej må … — 부정어가 첫 자리

~~Ej lån må missfaras.~~ (비문)

Ej må lån missfaras.

Ej 가 첫 자리에 오면 정동사 må 가 바로 뒤따르고 주어 lån 이 그다음이다(V2). må ej 는 금지를 적는 옛 꼴이다(3장 må). 지금 글에서는 Lånade saker får inte skadas.

한국이라면? ≠ 사용대차 · 민법 제609조

한국은 쓰고 나서 「그 물건을 반환」하는 사용대차(제609조)와, 같은 종류·품질·수량으로 갚는 소비대차(제598조)를 나눈다. 왕국법 11장 1 § 는 받은 것을 그대로 돌려주는 대차이고, 9장 5 § 는 이자 붙는 돈 빚도 lån 이라 부른다.

독일어와 비교 + Leihe · Darlehen

독일 민법은 물건을 무상으로 쓰게 하는 Leihe(§ 598)와 돈을 빌려주는 Darlehen(§ 488)을 낱말로 가른다. 왕국법은 둘 다 lån 이다(11장 1 §, 9장 5 §).

---

p. 17.10

ett [1] förvar, förvaret, förvar 복수 무변화 [fœr'vɑːr] 보관 ★★

조문어 förvar | 일상·강의 förvar | 억양 근거 lexin

강세가 둘째 음절에 있다. 12장의 제목은 「Om inlagsfä, eller nedsatt och förtrott gods」 — 맡아 둔 것, 맡긴 물건에 관한 장이다. 1 § 는 담보(10장 1 §)와 같은 짜임으로, 맡길 때 증인을 세우거나 증서(brev)를 받으라고 한다.

쉬운 예

Passet finns i säkert förvar.
여권은 안전하게 보관되어 있다.

실무 예

Polisen tog väskan i förvar.

경찰이 그 가방을 보관했다.

원문

Lägger man in hos annan i förvar guld, silver, penningar, eller annat löst gods; lägge in med vittnen, eller tage brev där å. — 12 kap. 1 § handelsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07

금, 은, 돈이나 그 밖의 동산을 남에게 보관하라고 맡기면, 증인을 세워 맡기거나 그에 관한 증서를 받는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Lägger man in hos annan i förvar	조건절 — 동사 Lägger 로 시작, lägga in 「맡기다」	남에게 보관하라고 맡기면
guld, silver, penningar, eller annat löst gods;	목적어 — löst gods 「동산」	금, 은, 돈이나 그 밖의 동산을
lägge in med vittnen,	효과 ① — 접속법 lägge	증인을 세워 맡기거나
eller tage brev där å.	효과 ② — 접속법 tage, där å 「그에 관하여」	그에 관한 증서를 받는다

같은 동사가 두 꼴로 나온다: 조건절의 Lägger(현재형)와 효과의 lägge(접속법).

문형

ta något i förvar · lämna något i förvar hos + 사람

~을 보관하다 · ~에게 보관을 맡기다

1. i förvar 는 「보관 상태로」. 받는 쪽은 ta i förvar, 맡기는 쪽은 lämna i förvar.
2. 맡은 사람은 hos 로 잇는다: hos grannen.
3. 조문의 lägga in … i förvar 도 같은 뜻이다.

Hon lämnade nycklarna i förvar hos grannen.

그녀는 열쇠를 이웃에게 맡겼다.

Handlingarna ligger i förvar hos banken.

그 서류는 은행에 보관되어 있다.

문법 S4 · där å · där till — 떨어져 쓴 대명 부사

~~tage brev å där~~ (비문)

tage brev där å

där + 전치사가 「그것에 대하여」를 뜻한다(där å 그에 관하여, där till 그것에). 지금은 붙여 därpå·därtill 로 쓴다. 옛 전치사 å 는 지금의 på 다.

한국이라면? ≠ 임치 · 민법 제693조

한국은 보관을 「위탁하고 상대방이 이를 승낙함으로써 효력이 생긴다」고 하여 방식을 요구하지 않는다. 왕국법 12장 1 § 는 증인이나 증서를 갖추어 맡기라고 한다.

독일어와 비교 ≠ Verwahrung

낱말 모양이 다르다. 독일 민법 § 688 의 임치 계약은 Verwahrungsvertrag, 맡긴 사람은 Hinterleger 다.

---

p. 17.11

²vårda ['voːɖa] 돌보다 ★★★

조문어 **vårda** | 일상·강의 **ta hand om** | 억양 근거 nst

명사는 vård(돌봄·보관 — 10장 vårdnad 의 앞 요소). 사전 표제는 현재형 vårdar 라 부정사의 억양은 발음 사전 값이다. 12장 2 § 는 세 문장이다. 자기 것처럼 돌볼 것, 허술한 보관(vangömmo)이나 과책(vållande — 8장)으로 상하면 전부 갚을 것, 우연한 사고(våda)면 책임이 없을 것(vare saklös).

쉬운 예

Hon vårdar sin sjuka mor.

그녀는 아픈 어머니를 돌본다.

실무 예

Vi måste vårda gamla byggnader.

오래된 건물은 잘 돌보아야 한다.

원문

> Inlagsfä, och förtrott gods, bör man vårda som sitt eget. Missfares, eller förkommer det, av hans vangömmo, eller vållande; gälde fullt åter. Sker det av våda; vare saklös. — 12 kap. 2 § handelsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 맡아 둔 것과 맡긴 물건은 자기 것처럼 돌보아야 한다. 그의 허술한 보관이나 과책으로 그것이 상하거나 없어지면 전부 갚는다. 우연한 사고로 그리되면 책임이 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Inlagsfä, och förtrott gods,	목적어가 첫 자리 — 주제	맡아 둔 것과 맡긴 물건은
bör man vårda som sitt eget.	정동사 bör + 주어 man + 부정사 vårda	자기 것처럼 돌보아야 한다
Missfares, eller förkommer det,	조건절 — 동사로 시작(s-꼴 Missfares · förkommer)	그것이 상하거나 없어지면
av hans vangömmo, eller vållande;	원인 — av 「~때문에」	그의 허술한 보관이나 과책으로
gälde fullt åter.	효과 — 접속법 gälde	전부 갚는다
Sker det av våda; vare saklös.	조건절 + 효과 — 접속법 vare	우연한 사고로 그리되면 책임이 없다

목적어가 첫 자리에 오자 정동사 bör 가 둘째, 주어 man 이 셋째로 갔다(V2). 뒤의 두 문장은 「동사로 여는 조건 ; 접속법 효과」가 되풀이된다.

문형

vårda något som sitt eget

~을 자기 것처럼 돌보다

1. vårda 는 사람·물건·건물을 「돌보다, 잘 간수하다」.
2. som sitt eget 의 sitt 는 주어 자신의 것(재귀 소유 대명사)이다.
3. 일상어로는 ta hand om(맡아 돌보다).

Hon tar hand om grannens katt.
그녀는 이웃의 고양이를 맡아 돌본다.

Han vårdade bilen som sin egen.
그는 그 차를 자기 차처럼 아꼈다.

한국이라면? ≠ 무상수치인의 주의의무 · 민법 제695조

한국은 「보수없이 임치를 받은 자는 임치물을 자기재산과 동일한 주의로 보관하여야 한다」고 무상임치에 한정한다. 왕국법 12장 2 § 는 보수를 가리지 않고 자기 것처럼(som sitt eget) 돌보라고 한다.

독일어와 비교 ≠ Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten

독일 민법 § 690 은 무상으로 맡은 때에 자기 일에 기울이는 주의로 책임을 줄인다. 왕국법 12장 2 § 에는 무상이라는 조건이 없다.

p. 17.12

en [2] våda, vådan, vådor 복수 -or ['voːda] 우연한 사고 ★★

조문어 **våda** | 일상·강의 **olycka** | 억양 근거 lexin

av våda = 뜻하지 않게, 사고로. 왕국법은 이것을 vangömmo(허술한 보관)·vållande(과책)와 맞세운다. 10장 4 § 는 담보물이 우연한 사고로 상하면 손해는 소유자의 것이고, 그래도 소유자는 담보물이 담보하던 빚을 갚는다고 한다.

쉬운 예

Det skedde av våda.

그것은 뜻하지 않게 일어났다.

실무 예

Skadan uppstod av våda och inte av vårdslöshet.

그 손해는 과실이 아니라 우연한 사고로 생겼다.

원문

> Kommer skada å pant, förty, att den, som panten hade, den ej rätteligen vårdat; gälde han fullt åter. Sker det av våda, och ej av vangömmo; vare skadan ägarens, och gälde ej dess mindre, vad panten stod före. — 10 kap. 4 § handelsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 담보물을 가진 사람이 그것을 제대로 돌보지 않아 담보물에 손해가 생기면 그가 전부 갚는다. 허술한 보관 때문이 아니라 우연한 사고로 그리되면 손해는 소유자의 것이고, 그래도 소유자는 담보물이 담보하던 것을 갚는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kommer skada å pant,	조건절 — 동사 Kommer 로 시작, å = på	담보물에 손해가 생기면
förty, att den, som panten hade,	원인 — förty, att 「~하였기 때문에」	담보물을 가진 사람이
den ej rätteligen vårdat;	원인절의 동사 — har 가 빠진 vårdat	그것을 제대로 돌보지 않아
gälde han fullt åter.	효과 — 접속법 gälde	그가 전부 갚는다
Sker det av våda, och ej av vangömmo;	둘째 조건 — av våda ↔ av vangömmo	허술한 보관이 아니라 우연한 사고로 그리되면
vare skadan ägarens,	효과 ① — 접속법 vare + 속격	손해는 소유자의 것이고

och gälde ej dess mindre, vad panten stod före.	효과 ② — ej dess mindre 「그래도」	그래도 담보물이 담보하던 것을 갚는다

첫 문장의 den 이 둘이다. 앞의 den 은 사람(담보물을 가진 사람), 뒤의 den 은 담보물이다.

문형

av våda

뜻하지 않게 · 사고로

1. av 는 원인. av våda 는 「사고로」, av vårdslöshet 는 「과실로」(8장).
2. 조문은 둘을 맞세운다: av våda, och ej av vangömmo.
3. 일상어로는 av en olyckshändelse(사고로).

Glaset gick sönder av en olyckshändelse.
그 유리는 사고로 깨졌다.

Var det våda eller vårdslöshet?
그것은 우연한 사고였는가, 과실이었는가?

문법 S3 · har 가 빠진 종속절 — vårdat

~~att han den ej rätteligen vårdad~~ (비문)

att han den ej rätteligen vårdat

옛 조문의 종속절에서는 har(haver)가 빠지고 har 뒤에 오는 꼴(supinum)만 남기도 한다(vårdat — 3장·7장). 과거분사 vårdad 가 아니다. 지금 말로는 att han inte har vårdat den.

한국이라면? ≠ 질권자의 보관 의무 · 민법 제324조

한국은 유치권자가 「선량한 관리자의 주의로」 물건을 점유하게 하고 이를 동산질권에 준용한다(제343조). 왕국법 10장 4 § 는 제대로 돌보지 않은 때의 배상과, 우연한 사고로 생긴 손해를 누가 지는지를 나누어 적는다.

p. 17.13

en [2]huvudman, huvudmannen, huvudmän 복수 불규칙 ['hʉːvəd,man]

본인(일을 맡긴 사람) ★★★

조문어 **huvudman** | 일상·강의 **uppdragsgivare** | 억양 근거 lexin

남에게 일을 맡긴 사람. 복수는 huvudmän(man → män). 18장의 제목은 「Om sysslomän eller ombudsmän」 이고, 조문은 일을 맡은 사람을 syssloman 과 ombudsman 으로 번갈아 부른다(2 § ombudsman, 3 § syssloman). 2 § 의 fullmakt 는 대리권이 아니라 대리권을 받은 사람을 가리킨다.

쉬운 예

Advokaten talar för sin huvudman.

변호사는 의뢰인을 위하여 말한다.

실무 예

Ombudet får inte gå längre än huvudmannen har tillåtit.

대리인은 본인이 허락한 범위를 넘어서는 안 된다.

원문

Vad ombudsman eller fullmakt gör och sluter, det vare så gillt, som huvudman det själv gjort och slutit hade. Går ombudsman vidare, än honom betrott är; rätte själv upp all skada, (och böte tjugu daler), och huvudmannen vare saklös. — 18 kap. 2 § handelsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07

수임인, 곧 대리권을 받은 사람이 하고 맺는 것은 본인이 스스로 하고 맺은 것과 같이 유효하다. 수임인이 맡겨진 범위를 넘으면 그가 스스로 모든 손해를 바로잡고 (20달레르의 벌금을 물며), 본인은 책임이 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vad ombudsman eller fullmakt gör och sluter,	주어절 — Vad 「~하는 것」	수임인, 곧 대리권을 받은 사람이 하고 맺는 것은
det vare så gillt,	주절 — det 이 앞 절을 받는다, 접속법 vare	그만큼 유효하다
som huvudman det själv gjort och slutit hade.	비교절 — 정동사 hade 가 끝	본인이 스스로 하고 맺은 것처럼
Går ombudsman vidare, än honom betrott är;	조건절 — 동사 Går 로 시작, än 「~보다」	수임인이 맡겨진 범위를 넘으면
rätte själv upp all skada,	효과 ① — 접속법 rätte upp(바로잡다)	그가 스스로 모든 손해를 바로잡고
(och böte tjugu daler),	괄호 — 통합본이 그렇게 싣는다	(20달레르의 벌금을 물며)
och huvudmannen vare saklös.	효과 ② — 접속법 vare	본인은 책임이 없다

gillt 는 문맥으로 「유효한」 이다. 7장 ogiltig 항에서 본 1736년의 ogildt(무효)와 맞선다.

문형

handla för någons räkning

~을 위하여(~의 계산으로) 행위하다

1. 조문의 å dess vägnar(그를 대신하여 — 18장 1 §)는 지금 말로 på någons vägnar.
2. för någons räkning 은 「누구의 계산으로」, 결과가 그 사람에게 돌아간다는 뜻이다.
3. 맡긴 사람은 huvudman, 맡은 사람은 ombud(2장).

Ombudet handlar för huvudmannens räkning.
대리인은 본인의 계산으로 행위한다.

Hon skrev under på bolagets vägnar.
그녀는 회사를 대신하여 서명했다.

한국이라면? ≠ 위임 · 민법 제680조
한국 민법은 「사무의 처리를 위탁하고 상대방이 이를 승낙함으로써」 성립하는 위임과, 대리 행위의 효력(제114조 — 7장)을 따로 둔다. 왕국법 18장은 일을 맡은 사람의 의무와 그가 한 행위의 효력을 한 장에 적는다.

---

p. 17.14

ett [2] arvode, arvodet, arvoden 복수 -n ['arˌvuːdə] 보수 ★★★

조문어 **arvode** | 일상·강의 **ersättning** | 억양 근거 lexin

일을 맡아 한 대가. 조문의 arvodes lön 은 속격 arvodes 가 lön(삯)을 꾸민 꼴이다. skälig(상당한)은 8장의 표제어다. 5 § 둘째 문장은 보수에 관한 약정이 없거나 둘의 뜻이 맞지 않으면 법원에 맡긴다(ligge det då till rätten).

쉬운 예
Arvodet är tusen kronor.
보수는 천 크로나다.

실무 예
Rätten bestämde ombudets arvode.
법원이 대리인의 보수를 정했다.

원문
Syssloman njute skälig arvodes lön, så ock vedergällning för det, som han å annans ärender rätteligen kostat haver. Är ej avtal därom gjort, eller åsämjer dem ej; ligge det då till rätten. — 18 kap. 5 § handelsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
수임인은 합당한 보수를 받고, 남의 일에 정당하게 들인 것도 돌려받는다. 그에 관한 약정이 없거나 둘의 뜻이 맞지 않으면 그것은 법원에 맡겨진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Syssloman njute skälig arvodes lön,	주절 — 접속법 njute(누린다, 받는다)	수임인은 합당한 보수를 받고
så ock vedergällning för det,	덧붙임 — så ock 「~도 또한」 (4장)	그것에 대한 보상도
som han å annans ärender rätteligen kostat haver.	관계절 — kostat haver 가 끝	남의 일에 정당하게 들인
Är ej avtal därom gjort, eller åsämjer dem ej;	조건절 — 동사 Är · åsämjer 로 시작	그에 관한 약정이 없거나 둘의 뜻이 맞지 않으면
ligge det då till rätten.	효과 — 접속법 ligge, rätten 「법원」	그것은 법원에 맡겨진다

njute 의 주어 Syssloman 이 관사 없이 섰다. 이 장의 옛 조문에는 사람을 가리키는 명사가 관사 없이 나온다(huvudman, gäldenär, borgenär).

문형

ha rätt till skäligt arvode

합당한 보수를 받을 권리가 있다

1. ha rätt till + 명사 = 「~을 받을 권리가 있다」.
2. arvode 가 중성이라 형용사가 skäligt 가 된다(ett arvode).
3. 돈을 내는 쪽은 betala arvode, 정하는 쪽은 bestämma arvodet.

Ombudet har rätt till skäligt arvode.
대리인은 합당한 보수를 받을 권리가 있다.

Arvodet betalas i efterskott.
보수는 일이 끝난 뒤에 지급된다.

한국이라면? ≠ 수임인의 보수청구권 · 민법 제686조

한국 1항은 「수임인은 특별한 약정이 없으면 위임인에 대하여 보수를 청구하지 못한다」 고 한다. 왕국법 18장 5 § 는 수임인이 합당한 보수를 받는다고 하고, 약정이 없으면 법원에 맡긴다.

독일어와 비교 ≠ Auftrag

독일 민법 § 662 의 Auftrag 는 정의부터 무상(unentgeltlich)이다. 왕국법 18장 5 § 의 syssloman 은 합당한 보수를 받는다.

p. 17.15

en [2]arvinge, arvingen, arvingar 복수 -ar ['arvɪŋə] 상속인 ★★★

조문어 **arvinge** | 일상·강의 **arvinge** | 억양 근거 lexin

10장의 arv(상속)·bröstarvinge(비속 상속인)와 한 묶음이다. 8 § 는 본인이 죽은 때와 수임인이 죽은 때를 차례로 적는다. där dem ej annorlunda åsämjer 는 「그들이 달리 합의하지 않으면」이라는 단서다(4장 där).

쉬운 예

Hon är hans enda arvinge.

그녀는 그의 유일한 상속인이다.

실무 예

Arvingarna delade arvet mellan sig.

상속인들은 상속재산을 나누어 가졌다.

원문

> Dör huvudman; göre då syssloman redo och räkning för hans arvingar, och vare sedan vid sysslan skild, där dem ej annorlunda åsämjer. Dör syssloman, och varder något skyldig; svare hans arvingar så långt gods hans räcker. — 18 kap. 8 § handelsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 본인이 죽으면 수임인은 그의 상속인들에게 보고하고 계산을 밝힌 뒤 그 일에서 벗어난다. 다만 그들이 달리 합의하면 그러하지 않다. 수임인이 죽고 빚진 것이 있으면 그의 상속인들이 그의 재산이 닿는 데까지 책임진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Dör huvudman;	조건절 — 동사 Dör 로 시작	본인이 죽으면
göre då syssloman redo och räkning för hans arvingar,	효과 ① — 접속법 göre, redo och räkning 「보고와 계산」	수임인은 그의 상속인들에게 보고하고 계산을 밝히며
och vare sedan vid sysslan skild,	효과 ② — 접속법 vare + 과거분사 skild	그 뒤 그 일에서 벗어난다
där dem ej annorlunda åsämjer.	단서 — där … ej 「~하지 않으면」	그들이 달리 합의하지 않으면
Dör syssloman, och varder något skyldig;	둘째 조건 — varder(= blir) skyldig	수임인이 죽고 빚진 것이 있으면

svare hans arvingar så långt gods hans räcker.	효과 — 접속법 svare, 한도 så långt	그의 상속인들이 그의 재산이 닿는 데까지 책임진다

한 조 안에 hans arvingar(앞)와 gods hans(뒤)가 함께 있다.

문형

arvinge till + 사람 · 재산

~의 상속인

1. 누구의 상속인인지는 till 로 잇는다: arvinge till sin far.
2. 상속하다는 ärva, 상속재산은 arv(10장).
3. 유언으로 받는 사람은 testamentstagare 로 따로 부른다.

Han är arvinge till en stor förmögenhet.
그는 큰 재산의 상속인이다.

Barnen ärvde huset.
자녀들이 그 집을 상속했다.

문법 S2 · gods hans · ed sin — 뒤에 오는 소유 대명사

~~så långt gods hans räcker~~ (부자연)

så långt hans gods räcker

옛 조문은 소유 대명사를 명사 뒤에 두기도 한다(gods hans, ed sin, makt sin). 지금은 hans gods·sin ed 처럼 앞에 둔다. 비문이 아니라 옛 문체이고, 같은 조의 hans arvingar 는 앞에 있다.

한국이라면? ≠ 위임의 종료 · 민법 제690조

한국은 「위임은 당사자 한쪽의 사망이나 파산으로 종료된다」 고 하고, 수임인이 성년후견개시의 심판을 받은 때에도 같다고 한다. 왕국법 18장 8 § 는 본인이 죽으면 수임인이 상속인에게 계산을 밝힌 뒤 일에서 벗어난다고 하고, 달리 합의할 길을 열어 둔다.

---

p. 17.16 ett [1]**förfall**, förfallet 복수 없음 [fœr'fal] **장애 사유(laga förfall 정당한 사유)** ★★

조문어 **laga förfall** | 일상·강의 **förhinder** | 억양 근거 lexin

laga förfall 은 정해진 때에 하지 못한 데에 대한 정당한 사유다. 지금 소송법전 32장 8 § 가 그 뜻을 정한다(아래 연표). 9 § 의 natt och år 는 글자대로 「하룻밤과 한 해」 인데, 기간을 어떻게 세는지는 이 책이 확인하지 않았다. tala å … 는 문맥으로 「~에 대하여 소를 내다」 다.

쉬운 예

Vittnet hade laga förfall.

그 증인에게는 정당한 사유가 있었다.

실무 예

Sjukdom kan vara laga förfall.

질병은 정당한 사유가 될 수 있다.

원문

Var som å sysslomans förättning tala vill; göre det lagligen inom natt och år, sedan han vid sysslan skildes, och redo och räkning gjord är av honom, eller av hans arvingar, där han död är. Haver man laga förfall; njute samma tid därefter. — 18 kap. 9 § handelsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07

수임인이 한 일에 대하여 소를 내려는 사람은, 수임인이 그 일에서 벗어나고 그 또는 (그가 죽었으면) 그의 상속인이 보고와 계산을 마친 때부터 하룻밤과 한 해 안에 적법하게 하여야 한다. 정당한 사유가 있으면 그 뒤로 같은 기간을 누린다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Var som å sysslomans förättning tala vill;	주어절 — Var som 「~하려는 사람은 누구나」	수임인이 한 일에 대하여 소를 내려는 사람은
göre det lagligen inom natt och år,	효과 — 접속법 göre, inom 「~안에」	하룻밤과 한 해 안에 적법하게 하여야 한다
sedan han vid sysslan skildes,	기산점 ① — sedan 「~한 뒤」	그가 그 일에서 벗어나고
och redo och räkning gjord är av honom,	기산점 ② — gjord är(수동, 정동사가 끝)	그가 보고와 계산을 마친 때부터
eller av hans arvingar, där han död är.	덧붙임 — där 「~이면」	그가 죽었으면 그의 상속인이
Haver man laga förfall;	조건절 — 동사 Haver 로 시작	정당한 사유가 있으면
njute samma tid därefter.	효과 — 접속법 njute	그 뒤로 같은 기간을 누린다

통합본의 철자 förättning 은 받은 판 그대로다(지금 사전 표제는 förrättning).

문형

ha laga förfall

정당한 사유가 있다

1. laga 는 「법에 맞는」. 12장의 laga kraft(확정력)에도 있다.
2. 누구에게 사유가 있는지가 주어: vittnet hade laga förfall.
3. 사유를 대는 것은 anmäla förfall(사유를 알리다).

Parten uteblev utan laga förfall.
그 당사자는 정당한 사유 없이 나오지 않았다.

Hon anmälde förfall i god tid.
그녀는 일찌감치 불출석 사유를 알렸다.

한국이라면? ≠ 소송행위의 추후보완 · 민사소송법 제173조
한국은 「당사자가 책임질 수 없는 사유로」 불변기간을 지키지 못하면 사유가 없어진 날부터 2주 안에(그때 외국에 있던 당사자는 30일 안에) 보완하게 한다. 왕국법 18장 9 § 는 정당한 사유가 있으면 그 뒤로 같은 기간(natt och år)을 다시 준다.

---

p. 17.17

en [1]balk, balken, balkar 복수 -ar ['balk] **편(법전의 편)** ★★★

조문어 **balk** | 억양 근거 lexin

왕국법은 아홉 편으로 짜였다. 1736년 원판의 표제는 「Handels Balk」 처럼 두 낱말이고, 지금 통합본은 handelsbalken·byggningabalken 으로 붙여 쓴다. 지금 법전도 jordabalk(9장)·rättegångsbalk(12장)·brottsbalk(11장)처럼 이름에 balk 를 단다. 13장 4 § 의 gods å landet 은 시골의 농장이다.

쉬운 예

Lagen har nio balkar.
그 법전은 아홉 편으로 되어 있다.

실무 예

Regeln står i jordabalken.
그 규정은 토지법전에 있다.

원문

> Hur gods å landet, så ock hus, gårdar, och tomter i staden, legas och hyras må, urskils i jordabalken. (Om hästars, vagnars, och båtars lega av gästgivare, och vad lag är, då de spillas och missfaras, är stadgat i byggningabalken.) — 13 kap. 4 § handelsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 시골의 농장과 도시의 집·뜰·대지를 어떻게 빌려주고 빌릴 수 있는지는 토지편에서 가려 정한다. (여관 주인에게서 말·수레·배를 빌리는 일과, 그것들이 망가지고 상한 때 무엇이 법인지는 건축편에 정해져 있다.)
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Hur gods å landet,	주어절 시작 — Hur 「어떻게」	시골의 농장을 어떻게
så ock hus, gårdar, och tomter i staden,	주어 이어짐 — så ock 「~도 또한」	도시의 집·뜰·대지도
legas och hyras må,	절의 동사 — s-수동 부정사 + må 가 끝	빌려주고 빌릴 수 있는지는
urskils i jordabalken.	주절 동사 — s-수동 urskils	토지편에서 가려 정한다
(Om hästars, vagnars, och båtars lega av gästgivare,	괄호 — Om 「~에 관하여」, 속격 셋	(여관 주인에게서 말·수레·배를 빌리는 일과
och vad lag är, då de spillas och missfaras,	vad lag är 「무엇이 법인지」	그것들이 망가지고 상한 때 무엇이 법인지는
är stadgat i byggningabalken.)	주절 — är stadgat 「정해져 있다」	건축편에 정해져 있다.)

한 편이 다른 편을 가리키는 조다. 괄호는 통합본이 그렇게 싣는다.

문형

... är stadgat i + 법

~은 ...에 정해져 있다

1. stadga 는 「(법으로) 정하다」. är stadgat 는 그 결과 상태다.
2. 7장의 「vad särskilt är stadgat」(따로 정한 바)도 같은 꼴이다.
3. 지금 조문에는 föreskriva(4장)가 나온다: är föreskrivet.

Det är stadgat i lag.

그것은 법률에 정해져 있다.

Närmare regler finns i jordabalken.

자세한 규정은 토지법전에 있다.

문법 S2 · 법전 이름은 정관사형 — jordabalken

~~Regeln står i jordabalk.~~ (부자연)

Regeln står i jordabalken.

법전은 이름 끝에 정관사를 붙여 부른다(jordabalken, rättegångsbalken, brottsbalken). 그 안의 장을 가리킬 때는 속격 -s 를 더한다: jordabalkens 13 kap.(건축편 8장 3 §).

---

p. 17.18

ett [2] rike, riket, riken 복수 -n ['riːkə] 왕국 · 나라 ★★

조문어 **rike** | 일상·강의 **land** | 억양 근거 lexin

법전의 이름 Sveriges rikes lag(스웨덴 왕국의 법)의 그 낱말이다. 1736년 표제면은 「Sweriges Rikes LAG Gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734」로 적혀 있다. utrikes(나라 밖)·riksdag(6장)에도 들어 있다. burskap 은 조문으로 보아 도시에서 장사나 수공업을 하려면 얻어야 하는 시민 자격이다(3장 1 §).

쉬운 예

Lagen gäller i hela riket.

그 법은 나라 전체에 적용된다.

실무 예

Han vistas utom riket.

그는 나라 밖에 머물고 있다.

원문

> Den, som haver sitt hemvist utrikes, må ej vinna burskap här i riket, så länge han står i lydno under annan överhet. — 3 kap. 2 §
>
> handelsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 나라 밖에 거주지를 둔 사람은 다른 권력 아래 복종하고 있는 동안에는 이 나라에서 시민 자격을 얻지 못한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den, som haver sitt hemvist utrikes,	주어 + 관계절 — haver(= har)	나라 밖에 거주지를 둔 사람은
må ej vinna burskap	주절 — må ej 「~하지 못한다」	시민 자격을 얻지 못한다
här i riket,	곳 — 정관사형 riket 「이 나라」	이 나라에서
så länge han står i lydno under annan överhet.	기간 — så länge 「~하는 동안」	다른 권력 아래 복종하고 있는 동안에는

Den, som … 은 4장에서 본 「~하는 사람은」의 옛 표기다(쉼표가 있다).

문형

i riket · utom riket

나라 안에서 · 나라 밖에서

1. riket 은 정관사형으로 「이 나라」, 곧 스웨덴을 가리킨다.
2. 밖은 utom riket 또는 utrikes, 안은 inom riket 또는 inrikes.
3. 일상어로는 i landet, utomlands.

Domen kan verkställas i hela riket.
그 판결은 나라 어디에서나 집행할 수 있다.

Hon har bott utomlands i tio år.
그녀는 10년 동안 외국에서 살았다.

---

p. 17.19

en ²bonde, bonden, bönder 복수 불규칙 ['bʊndə] 농부 ★★

조문어 **bonde** | 일상·강의 **bonde** | 억양 근거 lexin

건축편이 집을 짓고 밭을 가는 사람을 부르는 말이다. 복수는 모음이 바뀐다: bonde — bönder. 『서예틀란드법』 첫머리의 böndær 가 이 낱말의 복수로 읽힌다(아래 강독 상자). 3 § 의 äger … hålla 는 「~하여야 한다」 다(3장 äga).

쉬운 예

Bonden har många kor.
그 농부는 소가 많다.

실무 예

Bönderna i byn äger skogen tillsammans.
마을의 농부들은 그 숲을 함께 소유한다.

원문

Nu haver bonde byggt hus, efter ty, som sagt är; då äger han dem vid makt hålla. Brister något i hävd eller byggnad; bättre och böte, som i 27 kap. skils. — 2 kap. 3 § byggningabalken · 공식 · 기준일 2026-11-07

이제 농부가 앞에서 말한 대로 집을 지었으면, 그는 그것들을 온전하게 유지하여야 한다. 관리나 건물에 모자람이 있으면 고치고, 27장에서 가려 정한 대로 벌금을 문다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nu haver bonde byggt hus,	사안 — Nu haver … byggt	이제 농부가 집을 지었으면

efter ty, som sagt är;	방식 — efter ty 「~에 따라」 (7장)	앞에서 말한 대로
då äger han dem vid makt hålla.	효과 — äger + 부정사 「~하여야 한다」	그는 그것들을 온전하게 유지하여야 한다
Brister något i hävd eller byggnad;	조건절 — 동사 Brister 로 시작	관리나 건물에 모자람이 있으면
bättre och böte, som i 27 kap. skils.	효과 — 접속법 둘, skils(s-수동)	고치고, 27장에서 정한 대로 벌금을 문다

vid makt hålla 는 문맥으로 「온전한 상태로 유지하다」 다. 지금 말에는 한 낱말 vidmakthålla 가 있다.

문형

hålla något vid makt

~을 온전하게 유지하다

1. hålla 는 「붙들다, 유지하다」 . vid makt 는 문맥으로 「온전한 상태로」 .
2. 지금 글에서는 한 낱말 vidmakthålla 를 쓴다.
3. 건물에는 underhålla(손보아 유지하다)도 쓴다.

Det kostar mycket att vidmakthålla ett gammalt hus.
오래된 집을 유지하는 데는 돈이 많이 든다.

Ägaren ska underhålla byggnaden.
소유자는 그 건물을 손보아 유지해야 한다.

문법 S2 · 모음이 바뀌는 복수 — bonde → bönder

~~två bondar~~ (비문)

två bönder

o 가 ö 로 바뀌고 -er 가 붙는다(사전의 굴절 칸). 이 책에서 본 같은 갈래: man → män(huvudmän), ledamot → ledamöter(5장). 낱말마다 사전으로 확인한다.

---

p. 17.20 en [1]**tomt**, tomten, tomter 복수 -er ['tɔmt] **대지(집터)** ★★

조문어 **tomt** | 일상·강의 **tomt** | 억양 근거 lexin

집을 짓는 땅. 9장의 tomträtt 의 앞 요소다. 2장 1 § 는 긴 조다. 앞부분은 대지에 살림채 뜰(mangård)과 가축 뜰(ladugård)을 짓고 거기에 무엇을 갖출지 늘어놓으며, 인용한 것은 그 끝 문

장이다. aln 은 옛 길이 단위다.

쉬운 예

De har köpt en tomt vid sjön.

그들은 호숫가에 대지를 샀다.

실무 예

Huset ligger nära tomtgränsen.

그 집은 대지 경계 가까이에 있다.

원문

> Ej må någon närmare till grannens tomt bygga, än att han till stödje eller stolparum en och en halv aln å sin tomt lämnar. — 2 kap. 1 § byggningabalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 누구도 버팀목이나 기둥을 놓을 자리로 자기 대지에 한 알른 반을 남기지 않고서는 이웃의 대지에 더 가까이 지을 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ej må någon	금지 — Ej 가 첫 자리, 정동사 må, 주어 någon	누구도 ~할 수 없다
närmare till grannens tomt bygga,	부정사 bygga 가 끝 — närmare 「더 가까이」	이웃의 대지에 더 가까이 짓는 것
än att han till stödje eller stolparum	비교 — närmare … än att 「~하는 것보다 가까이」	버팀목이나 기둥을 놓을 자리로
en och en halv aln å sin tomt lämnar.	절의 목적어 + 정동사 lämnar 가 끝	자기 대지에 한 알른 반을 남기는 것보다

närmare … än att 를 풀면 「한 알른 반을 남기는 선보다 더 가까이는 짓지 못한다」 다.

문형

bygga på en tomt · bygga nära tomtgränsen

대지에 짓다 · 대지 경계 가까이에 짓다

1. tomt 는 en-낱말: en tomt, tomten, tomter.
2. 경계는 tomtgräns, 이웃은 granne(grannens tomt).
3. 허가는 bygglov(건축 허가).

Vi vill bygga ett hus på tomten.
우리는 그 대지에 집을 짓고 싶다.

Grannen byggde för nära tomtgränsen.
이웃이 대지 경계에 너무 가깝게 지었다.

한국이라면? ≠ 경계선 부근의 건축 · 민법 제242조

한국 1항은 「건물을 축조함에는 특별한 관습이 없으면 경계로부터 반미터 이상의 거리를 두어야 한다」 고 한다. 왕국법 건축편 2장 1 § 는 자기 대지에 한 알른 반을 남기라고 한다. 거리의 단위가 다르고, 한국 2항의 철거·손해배상 청구는 이 조에 없다.

---

p. 17.21

ett [2]vite, vitet, viten 복수 -n ['viːtə] 이행강제금 ★★★

조문어 **vite** | 억양 근거 lexin

어기면 물리겠다고 미리 정해 두는 돈. 지금 소송법전 9장 8 § 도 같은 짝을 쓴다(vite … föreläggas — 아래 연표). förelägga(명하다)는 부록 B 에 있다. 10장 5 § 는 긴 조다. 첫 문장은 남의 마을 땅에서 나무·껍질 따위를 가져간 사람의 배상과 벌금을 적고, 인용한 둘째 문장 뒤에는 왕의 정원에서 저지른 침해의 벌금이 이어진다.

쉬운 예

Vitet är tiotusen kronor.
이행강제금은 1만 크로나다.

실무 예

Domstolen förelade honom vid vite att komma.
법원은 그에게 나오지 않으면 이행강제금을 물리겠다고 명했다.

원문

Have ock domaren makt, där sådan åverkan oftare sker, utom dessa böter, vite förelägga. — 10 kap. 5 § byggningabalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
그런 침해가 자주 일어나는 곳에서는 판사가 이 벌금 밖에 이행강제금을 정해 명할 권한도 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Have ock domaren makt,	주절 — 접속법 Have 가 첫 자리, ock 「도 또한」	판사는 권한도 가진다
där sådan åverkan oftare sker,	조건 — där 「~하는 곳에서는, ~이면」	그런 침해가 자주 일어나는 곳에서는
utom dessa böter,	덧붙임 — utom 「~밖에」 (4장)	이 벌금 밖에
vite förelägga.	makt 의 내용 — 목적어 vite + 부정사가 끝	이행강제금을 정해 명할

makt … vite förelägga 는 지금 말로 makt att förelägga vite 다.

문형

förelägga någon vid vite att + 부정사

~에게 …하지 않으면 이행강제금을 물리겠다고 명하다

1. förelägga 는 「명하다」 (과거 förelade, har 뒤의 꼴 förelagt — 부록 B).
2. vid vite 는 「이행강제금을 걸고」. 명하는 내용은 att + 부정사.
3. 돈을 실제로 물리는 것은 döma ut vitet.

Myndigheten förelade bolaget vid vite att riva muren.
행정기관은 그 회사에 담을 헐지 않으면 이행강제금을 물리겠다고 명했다.

Vitet dömdes ut.
그 이행강제금이 부과되었다.

문법 S3 · Have ock domaren makt — 접속법이 첫 자리

~~Domaren have makt i dag.~~ (부자연)

Domaren har rätt att förelägga vite.

have 는 ha 의 옛 접속법이다. 동사를 첫 자리에 두고 ock(도 또한)을 붙여 「~도 … 권한을 가진다」를 적었다. 지금 글에서는 har rätt att + 부정사나 får + 부정사(3장)를 쓴다.

한국이라면? ≠ 이행강제금 · 행정기본법 제31조

한국 행정기본법은 행정청이 문서로 「계고(戒告)」 한 뒤, 의무를 이행할 때까지 이행강제금을 「반복하여 부과할 수 있다」 고 한다. 왕국법 건축편 10장 5 § 는 침해가 잦은 곳에서 판사가 벌금 밖에 vite 를 정해 명할 수 있다고 한다. 명하는 기관이 다르다.

p. 17.22 ett [1]**ting**, tinget, ting 복수 무변화 ['tɪŋ] **팅(재판이 열리는 모임) · 물건** ★★

조문어 **ting** 일상·강의 **sak** 억양 근거 lexin

조문의 å tinget 은 「팅에서」, 곧 고소가 들어가는 자리다. 지방법원 tingsrätt(5장)의 앞 요소가 이 낱말이다. 상거래편 10장 2 § 에는 häradstinget 도 나온다. 일상어에서 ting 은 「물건, 것」이다.

쉬운 예

Vi talade om saker och ting.

우리는 이런저런 것을 이야기했다.

실무 예

Saken togs upp på tinget.

그 일은 팅에서 다루어졌다.

원문

> Bygger någon annan till men; rive det upp, då han varder därom tillsagd. Gör han det ej; böte tre daler, och gälde skadan åter, då däröver klagas å tinget. — 2 kap. 2 § byggningabalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 누가 남에게 해가 되게 지으면, 그 말을 들은 때에 그것을 헐어야 한다. 그리하지 않으면, 그 일로 팅에 고소가 들어온 때에 3달레르의 벌금을 물고 손해를 갚는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Bygger någon annan till men;	조건절 — 동사 Bygger 로 시작, till men 「해가 되게」	누가 남에게 해가 되게 지으면
rive det upp, då han varder därom tillsagd.	효과 — 접속법 rive, varder(= blir) tillsagd	그 말을 들은 때에 그것을 헐어야 한다
Gör han det ej;	둘째 조건 — 동사 Gör 로 시작	그리하지 않으면
böte tre daler, och gälde skadan åter,	효과 — 접속법 böte · gälde	3달레르의 벌금을 물고 손해를 갚는다
då däröver klagas å tinget.	때 — klagas(s-수동), å = på	그 일로 팅에 고소가 들어온 때에

annan 이 여기서는 「남에게」다. till men 의 men 은 문맥으로 「해, 손해」다(접속사 men 「그러나」와 다른 낱말로 읽는다).

문형

klaga över + 일 · klaga hos + 기관

~에 대하여 불평하다 · ~에 이의를 내다

1. klaga 는 「불평하다, 이의를 내다」. 5장의 överklaga(불복하다)가 여기서 나온다.
2. 무엇에 대해서인지는 över, 어디에 내는지는 hos.

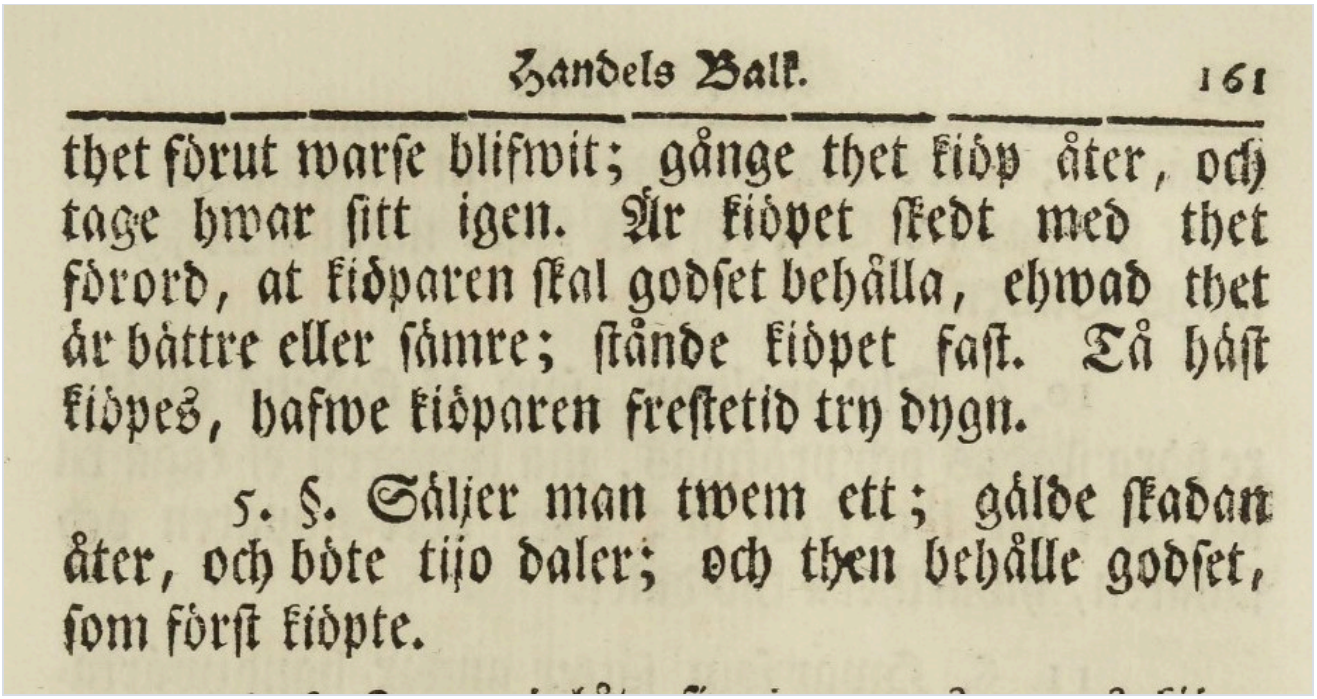
3. 조문의 däröver klagas 는 「그것에 대하여 이의가 나오다」(s-수동).

Grannen klagade över bygget.
이웃이 그 공사에 대해 불평했다.

Du kan klaga hos kommunen.
시에 이의를 낼 수 있다.

원전 강독 — 1736년의 글자, 13세기의 글자

위 그림은 1736년 스톡홀름에서 찍은 왕국법 161쪽이다(룬드 대학 도서관 소장본, Litteraturbanken 팩시밀리). 프락투어 활자이고 긴 s(ſ)를 쓴다. 아래 그림은 『서예틀란드법』 필사본(스웨덴 왕립도서관 Holm B 59) 본문 첫 면의 윗부분으로, 큰 머리글자 K 다음에 첫 문장이 이어진다. 『서예틀란드법』의 글자는 1827년 콜린·슐뤼테르 판에서 옮겼고, 우리말은 이 책이 직접 옮겼다. 옛 스웨덴어 문언에는 소리 단추를 달지 않았다.


Handels Balk. 161

thet förut warſe blifwit; gånge thet kiöp åter, och tage hwar ſitt igen. Är kiöpet ſkedt med thet förord, at kiöparen ſkal godſet behålla, ehwad thet är bättre eller ſämre; ſtånde kiöpet faſt. Tå häſt kiöpes, hafwe kiöparen freſtetid try dygn.

5. §. Säljer man twem ett; gälde ſkadan åter, och böte tijo daler; och then behålle godſet, ſom förſt kiöpte.

『Sweriges Rikes Lag』(Stockholm 1736) s. 161 — Handels Balk I. Cap. 4 § 끝과 5 §. Litteraturbanken(룬드 대학 도서관 소장본 Jur. Sv. Lag. f. 1734. Ex. 2), 퍼블릭 도메인

『서예틀란드법』 필사본 Holm B 59, 본문 첫 면의 윗부분. Litteraturbanken(스웨덴 왕립도서관 Handskrift B 59), 퍼블릭 도메인

	원문	지금 스웨덴어로	뜻	메모
1736	Säljer man twem ett; gälde skadan åter, och böte tijo daler; och then behålle godset, som först kiöpte. Handels Balk 1 cap. 5 § (SRL1736 s. 161)	Säljer man tvem ett; gälde skadan åter, (och böte tio daler,) och den behålle godset, som först köpte.	한 물건을 두 사람에게 팔면, 손해를 갚아 주고 10달레르의 벌금을 문다. 물건은 먼저 산 사람이 가진다.	오른쪽은 지금 통합본의 문언이다. 낱말과 어순은 그대로이고 철자가 바뀌었다(tw → tv, tijo → tio, th → d, kiö → kö). 통합본은 벌금 대목을 괄호에 넣었고, 그 뒤의 쌍반점이 쉼표가 되었다.
1736	Nu hafwer man slutit laga kiöp; thet skal stånda, och ej återgånga. Handels Balk 1 cap. 2 § (SRL1736 s. 160)	— (통합본: 2 § har upphävts genom lag (1905:38 s.1).)	이제 누가 적법한 매매를 맺었으면, 그것은 그대로 서 있어야 하고 되돌려서는 안 된다.	지금은 지워진 조다. 통합본에는 폐지 표시만 남아 있다.

13세기 말	Krister ær fyrst i laghum warum þa ær cristna var oc allir cristnir konongær. böndær oc allir bocarlær biscupær oc allir boclærðir mæn. Äldre Västgötalagen, Kirkiu Bolkær 1 (Collin·Schlyter 1827 s. 3)	Krist är först i vår lag. Därnäst är vår kristendom och alla kristna: kungar, bönder och alla bocarlær, biskopar och alla boklärda män.	그리스도가 우리 법에서 첫째다. 그다음이 우리 그리스도교와 모든 그리스도인이다 — 왕, 농부와 모든 bocarl, 주교와 글을 배운 모든 사람.	오른쪽 지금 스웨덴어와 우리 말은 이 책의 옮김이다. 해석 유보: bocarlær 의 뜻은 확정하지 못해 옮기지 않았다. cristna 자리를 1827년 판 각주 3 은 다른 필사본·학자가 cristnæ 로 읽는다고 적는다. þ 는 th 소리, ð 는 그 유성음 글자다.
13세기 말	Varþær barn til kirkiu boret oc beþiz cristnu. þa scal faþir ok moðer fa guðfæþur oc guðmoþor oc salt oc uatn. Äldre Västgötalagen, Kirkiu Bolkær 1 (Collin·Schlyter 1827 s. 3)	Blir ett barn buret till kyrkan och begärs dop för det, då ska far och mor skaffa gudfar och gudmor och salt och vatten.	아이를 교회로 데려와 세례를 청하면, 아버지와 어머니는 대부와 대모, 소금과 물을 마련해야 한다.	동사 Varþær 로 조건을 열고 þa scal(그때에는 ~해야 한다)로 효과를 적는다. 1736년의 「Säljer man …; gälde …」와 같은 짜임이다. 1827년 판 각주 4 는 필사자가 cristnu 자리에 처음에는 cristin 을 썼다가 스스로 고친 것으로 보인다고 적는다.

13세기 말 · 1734 · 1736 · 1905 · 1915 · 지금 — 한 조가 살아남기까지

왕국법은 1734년 의회가 채택했고, 국왕의 재가문은 「Stockholm i Rådkamaren then 23. Januarii 1736」으로 끝난다. 지금 통합본의 머리도 「Utfärdad: 1736-01-23」이다. 상거래 편 1장의 열한 조 가운데 지금 문언이 남은 것은 5 § 와 10 § 둘이고, 나머지 자리에는 폐지 표시만

있다. 1 § 는 1915년 계약법이 지웠고(7장), 2 § 는 통합본이 「lag (1905:38 s.1)」로 폐지되었다고 적는다.

해	원문	뜻	메모
13세기 말	Krister ær fyrst i laghum warum Äldre Västgötalagen, Kirkiu Bolkær 1 (1827년 판 s. 3)	그리스도가 우리 법에서 첫째다	필사본 Holm B 59. Litteraturbanken 은 만든 때를 「cirka 1290-tal」로, Språkbanken 말뭉치는 1280–1290 으로 적는다. 법은 교회편으로 시작한다
1736	Säljer man twem ett Handels Balk 1 cap. 5 § (SRL1736 s. 161)	한 물건을 두 사람에게 팔면	표제면 「Gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734」, 인쇄 「Åhr 1736」. 재가문의 날짜는 1736년 1월 23일
1905	har upphävts genom lag (1905:38 s.1). 1 kap. 2 § handelsbalken (통합본)	법률 (1905:38 s.1)로 폐지되었다.	1장 2·3·4·6·7 § 자리에 같은 표시가 있다. 이 법의 이름은 통합본에 나오지 않는다
1915	har upphävts genom lag (1915:218). 1 kap. 1 § handelsbalken (통합본)	법률 (1915:218)로 폐지되었다.	1915:218 은 계약법이다. 그 41 § 가 이 조를 지웠다(7장 연표)
1942	Laga förfall är, då någon genom avbrott i allmänna samfärdseln, sjukdom eller annan omständighet 32 kap. 8 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740)	정당한 사유란, 누가 일반 교통의 두절이나 질병 또는 그 밖의 사정으로 …	왕국법 18장 9 § 의 laga förfall 이 지금 소송법전에서 뜻매김을 얻었다. 2항은 대리인에게 장애가 있었던 때를 더한다

지금	Säljer man tvem ett; gälde skadan åter, (och böte tio daler,) och den behålle godset, som först köpte. 1 kap. 5 § handelsbalken (1736:0123 2) — t.o.m. SFS1986:798	한 물건을 두 사람에게 팔면, 손해를 갚아 주고 (10달레르의 벌금을 물며,) 물건은 먼저 산 사람이 가진다.	통합본의 지금 문언. 「Vite får inte föreläggas när straff är utsatt.」(소송법전 9장 8 § 1항)처럼 vite·föreläggа 짝도 지금 조문에 그대로 있다

한국이라면? — 담보·보증·대차·보관·위임

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다. 왕국법 쪽은 1736년에 적힌 조문이 통합본에 남은 것이고, 지금 스웨덴 법 전체가 그렇다는 뜻이 아니다.

	스웨덴	한국	차이
≠	laga kiöp ... skal stånda (1736, 1 cap. 2 §)	매매의 의의 (제563조)	한국은 매매가 약정으로 「그 효력이 생긴다」 고 성립을 정의한다. 1736년 조문은 맺은 매매가 서 있어야 한다는 구속력을 적는다. 이 조는 지금 지워졌다.
≠	sätta i pant med tvenne vittnen (10 kap. 1 §)	질권 설정 (제330조)	한국은 「목적물을 인도함으로써 그 효력이 생긴다」. 왕국법은 증인 둘이나 증서를 갖추라고 한다.
≠	pant bör väl gömmas och vårdas (10 kap. 3–4 §§)	질물의 보관 (제324조 준용)	한국은 「선량한 관리자의 주의로」 점유하게 한다. 왕국법은 제대로 돌보지 않은 때의 배상과 우연한 사고(våda)의 위험을 나누어 적는다.
≠	gå i löfte för annan mans gäld (10 kap. 8 §)	보증채무 (제428조)	한국은 주채무자가 「이행하지 아니하는 채무」, 왕국법은 채무자가 갚지 못하는(ej gälda gitter) 것을 보증인이 갚는다.
≠	en för alla och alla för en (10 kap. 11 §)	공동보증 (제439조)	한국은 공동보증에 제408조(각자 균등한 비율)를 적용한다. 왕국법은 책임을 나눈다는 유보가 없으면 저마다 전부를 책임진다.

≠	lån — give åter så gott, som han det tog (11 kap. 1 §)	사용대차 (제609조)	한국은 사용대차와 소비대차(제598조)를 나눈다. 왕국법은 물건의 대차(11장)도 이자 붙는 돈 빚(9장 5 §)도 lån 이다.
≠	vårda som sitt eget (12 kap. 2 §)	무상수치인의 주의의무 (제695조)	「자기재산과 동일한 주의」라는 기준은 닮았다. 한국은 「보수없이 임치를 받은 자」에 한정하고, 왕국법 조문에는 그 한정이 없다.
≠	skälig arvodes lön (18 kap. 5 §)	수임인의 보수 (제686조)	한국은 「특별한 약정이 없으면 … 보수를 청구하지 못한다」. 왕국법은 수임인이 합당한 보수를 받는다고 하고 약정이 없으면 법원에 맡긴다.
≠	Dör huvudman … vid sysslan skild (18 kap. 8 §)	위임의 종료 (제690조)	한국은 「당사자 한쪽의 사망」으로 위임이 끝난다. 왕국법은 계산을 밝힌 뒤 일에서 벗어난다고 하고, 달리 합의할 수 있게 한다.
≠	en och en halv aln å sin tomt (BB 2 kap. 1 §)	경계선 부근의 건축 (제242조)	한국은 「경계로부터 반미터 이상」, 왕국법은 자기 대지에 한 알른 반. 한국 2항의 철거·손해배상 청구는 왕국법의 이 조에 없다.

독일어와 다른 점

독일어를 아는 독자가 걸리기 쉬운 곳. = 같다 · ≠ 다르다 · + 뜻이 더 있다. 독일 쪽은 민법(BGB)의 조문 문언이다.

	스웨덴어	독일어	차이
=	pant	Pfand (§ 1204 BGB)	둘 다 동산을 빚의 담보로 맡기는 것을 가리킨다 (lösören / bewegliche Sache).
≠	borgen · löftesman	Bürgschaft · Bürge (§ 765 BGB)	낱말 모양이 다르다. 스웨덴어 borgenär 는 보증인이 아니라 채권자다.
+	lån	Leihe (§ 598) · Darlehen (§ 488 BGB)	독일어는 물건을 무상으로 쓰게 하는 것과 돈을 빌려주는 것을 낱말로 가른다. 왕국법은 둘 다 lån 이다.

≠	vårda som sitt eget (12 kap. 2 §)	Sorgfalt … in eigenen Angelegenheiten (§ 690 BGB)	자기 것처럼 돌본다는 기준은 닮았다. 독일 민법은 무상으로 맡은 때(unentgeltlich)에만 그 기준으로 책임을 줄인다.
≠	syssloman — skälig arvodes lön (18 kap. 5 §)	Auftrag — unentgeltlich (§ 662 BGB)	독일 민법의 Auftrag 는 정의부터 무상이다. 왕국법의 syssloman 은 합당한 보수를 받는다.

가짜 친구 · ombudsman — 1734년의 ombudsman 은 「옴부즈만」 이 아니다

국립국어원 우리말샘은 「옴부즈만」 의 원어를 스웨덴어 ombudsman 으로 적는다(1장). 스웨덴 의회가 뽑아 공공 기관의 법 적용을 감독하는 justitieombudsman 이 그 뜻으로 알려진 쓰임이다(13장).

그런데 왕국법 상거래편 18장의 제목은 「Om sysslomän eller ombudsmän」 이다. 여기서 ombudsman 은 남의 부탁을 받아 그를 대신해 일을 처리하는 사람이다. 제목이 syssloman 과 ombudsman 을 eller 로 묶고, 조문은 두 말을 번갈아 쓴다.

1 § 는 그 사람이 대리권(fullmakt)을 받고, 손에 들어온 것에 대해 밝혀야 한다고 적는다. 2 § 는 그가 한 일이 본인(huvudman)이 스스로 한 것처럼 유효하다고 한다.

이 장은 지금도 통합본에 남아 있다. 스웨덴 글에서 ombudsman 을 만나면 감독 기관인지, 누군가의 일을 맡은 사람인지 문맥으로 가린다.

> Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage fullmakt, och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får. 18 kap. 1 § handelsbalken

요령 justitieombudsman·JO 는 감독 기관, 왕국법 18장의 ombudsman 은 일을 맡은 사람(수임인). 2장의 ombud(대리인)도 함께 떠올린다.

옛 조문 읽는 법 — 접속법 -e, 동사로 여는 조건, 끝에 오는 동사

이 장이 읽은 왕국법 조문에는 「동사로 여는 조건 ; 접속법으로 적은 효과」 두 토막 짜임이 나온다. 쌍반점이 그 경계다.

- 조건은 om 없이 동사를 첫 자리에 세운다: Säljer man …, Dör gäldenär, Sker det av våda. 사안을 길게 적을 때는 Nu haver … 로 연다.
- 효과는 -e 로 끝나는 접속법으로 적는다: gälde(갚는다), böte(벌금을 문다), vare(~이다), svare(책임진다), göre·tage·give·njute. 주어가 없으면 조건절의 사람이 주어다.
- 종속절에서는 목적어와 부정사가 앞에, 정동사가 끝에 온다: som han det tog, det gäldenär själv ej gälda gitter, kostat haver.
- 주어가 복수이면 동사도 복수 꼴이다: Hava två eller flere …, skola, äro. 지금은 수와 무관하게 har·ska·är.
- 작은 낱말: ej = inte, å = på, ock = också, haver = har, varder = blir, må ej = får inte, där … ej = om … inte.
- 1736년 인쇄본의 철자는 7장에서 본 대로다: kiö = kö, tw = tv, th = d, w = v, fw = v. 이 장이 견준 1장 5 § 에서 통합본은 낱말과 어순을 그대로 두고 철자를 지금 것으로 바꾸었으며, 벌금 대목을 괄호에 넣었다.

표로 보기

옛 꼴	조문의 자리	지금 말로
gälde	gälde skadan åter	손해를 갚는다 — ska ersätta skadan
böte	böte tre daler	3달레르의 벌금을 문다
vare	vare saklös	책임이 없다 — är fri från ansvar
svare	svare då dess arvingar	그의 상속인들이 책임진다 — svarar
haver	Nu haver bonde byggt hus	농부가 집을 지었으면 — har byggt
hava	Hava två eller flere gått i borgen	둘 이상이 보증을 섰으면 — har gått
må ej · ej må	Ej må lån missfaras	빌린 것을 상하게 해서는 안 된다 — får inte
å	å sin tomt · å tinget	자기 대지에 · 팅에서 — på

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Sker	det	av våda;	vare	saklös.
정동사가 첫 자리 · 조건	주어	원인 · 쌍반점이 경계	접속법 · 효과	서술어 · 책임 없는

우연한 사고로 그리되면 책임이 없다.

Dör	gäldenär;	svare	då	dess arvingar.
정동사가 첫 자리 · 조건	주어 · 관사 없음	접속법 · 효과	그때에는	주어가 동사 뒤

채무자가 죽으면 그의 상속인들이 책임진다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Om säljer man tvem ett, …~~	Säljer man tvem ett; …	동사로 조건을 열 때는 om 을 쓰지 않는다. om 을 쓰면 Om man säljer … 로 주어가 앞에 온다.
~~Han gälde skadan i går.~~	Han ersatte skadan i går.	gälde 는 과거형이 아니라 옛 접속법이다. 어제 일은 과거형으로 적는다.
~~gäldenären ej kan betala~~	gäldenären inte kan betala	비문은 아니다. ej 는 조문에 남은 옛 문체이고, 지금 글에서는 inte 를 쓴다.
~~å tinget = 「팅을 위하여」~~	å tinget = 「팅에서」	å 는 지금의 på 다. 7장의 svar å anbud(청약에 대한 승낙)도 같은 å 다.

말해 보기 — 왕국법을 소개할 때

옛 법전이 지금도 일부 남아 있다는 점을 설명하는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Sveriges rikes lag antogs av riksdagen år 1734.

스웨덴 왕국법은 1734년에 의회에서 채택되었습니다.

antogs = anta 의 s-수동 과거

Två balkar från den lagen gäller delvis än i dag.

그 법전의 두 편은 오늘날에도 일부가 효력이 있습니다.

än i dag = 오늘날에도

Regeln om den som säljer samma sak till två står kvar i handelsbalken.

같은 물건을 두 사람에게 판 사람에 관한 규정이 상거래편에 남아 있습니다.

stå kvar = 남아 있다

Språket är gammalt, men ord som pant, borgen och fullmakt används fortfarande.

말은 옛말이지만 pant, borgen, fullmakt 같은 낱말은 여전히 쓰입니다.

används = s-수동 현재

Hur läser svenska domstolar en så gammal lagtext i dag?

스웨덴 법원은 그렇게 오래된 법문을 오늘날 어떻게 읽습니까?

의문사 Hur 다음에 동사 läser

출처 상자 — 세 가지 원전과 통합본

1734년 왕국법의 원문은 1736년 스톡홀름 인쇄본이다. 표제면에 「Sweriges Rikes LAG Gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734」, 「Tryckt uti Historiographi Regni Tryckerij Af HARTWIG GERCKEN. Åhr 1736」이라고 적혀 있다(그림 9 — 대문자는 그림 그대로, 줄 나눔은 옮기지 않았다). 이 책은 Litteraturbanken 이 올린 룬드 대학 도서관 소장본의 팩시밀리를 읽었다. 전자 텍스트는 없고 그림뿐이라, 인용은 그림에서 옮겨 적었다. 본문 쪽 번호에 36을 더하면 그림 번호가 된다(160쪽 = 그림 196, 161쪽 = 그림 197). 긴 s(ſ)는 s 로 옮겼다. 재가문은 그림 20에서 끝난다.

지금 문언은 riksdagen 오픈데이터의 통합본 「Handelsbalk (1736:0123 2)」(머리 「Ändrad: t.o.m. SFS1986:798」)과 「Byggningabalk (1736:0123 1)」(「t.o.m. SFS 1981:426」)을 2026년 11월 10일에 받아 대조했다. 통합본은 철자를 지금 것으로 바꾸어 싣고, 일부 대목을 괄호에 넣었다. 괄호가 무엇을 뜻하는지는 통합본 머리에 적혀 있지 않다.

왕국법 원판의 편은 아홉이다: Giftermåls Balk, Ärfda Balk, Jorda Balk, Bygninga Balk, Handels Balk, Mißgiernings Balk, Straff Balk, Utsöknings Balk, Rättegångs Balk(Litteraturbanken 의 부 목록).

『서예틀란드법』의 글자는 H. S. Collin·C. J. Schlyter 가 엮은 『Corpus iuris Sueo-Gotorum antiqui』 1권(Stockholm 1827) 3쪽에서 옮겼다(토론토 대학 소장본 스캔, archive.org). Språkbanken 이 배포하는 옛 스웨덴어 법 말뭉치 「Äldre lagar」(CC BY 4.0)의 같은 대목과 글자를 맞추어 보았고, 다른 곳은 ð 를 þ 로 적은 것뿐이었다.

필사본 그림은 Litteraturbanken 의 「Äldre Västgötalagen [ms, 1290-tal]」(스웨덴 왕립도서관 Handskrift B 59) 가운데 본문 첫 면이다. Litteraturbanken 은 두 팩시밀리 모두 퍼블릭 도메인으로 표시한다.

옛 낱말의 뜻은 조문의 문맥으로 읽었고 어원 사전을 대조하지 않았다. 그래서 이 장은 낱말의 어원을 말하지 않는다.

SRL1736 (Litteraturbanken) · handelsbalken (riksdagen) · byggningabalken (riksdagen) · Collin·Schlyter 1827 (archive.org) · Äldre lagar (Språkbanken) · Holm B 59

(Litteraturbanken)

확인 문제 8

1. 지금 통합본의 상거래편 1장 5 § 에서 괄호에 들어 있는 대목은?

- Säljer man tvem ett
- gälde skadan åter
- **och böte tio daler**
- som först köpte

「Säljer man tvem ett; gälde skadan åter, (och böte tio daler,) och den behålle godset, som först köpte.」 통합본은 벌금 대목을 괄호에 넣어 싣는다. 괄호의 뜻은 통합본에 적혀 있지 않다.

2. 「gälde skadan åter」 의 gälde 는 무슨 꼴인가?

- 과거형
- **옛 접속법**
- 과거분사
- 명사

-e 로 끝나는 옛 접속법이다. 조문은 이 꼴로 「갚는다」 는 규범을 적는다. böte·vare·svare 도 같다.

3. 「Säljer man tvem ett;」 가 조건이라는 것은 무엇으로 알 수 있나?

- om 이 있어서
- **동사가 첫 자리에 있어서**
- 접속법이라서
- 과거형이라서

옛 조문은 om 없이 동사를 첫 자리에 세워 조건을 적는다. 쌍반점 뒤가 효과다.

4. 왕국법 상거래편 18장의 ombudsman 은 누구인가?

의회가 뽑은 감독관

남의 일을 맡아 대신 처리하는 사람

판사

보증인

18장의 제목이 「Om sysslomän eller ombudsmän」 이고, 2 § 는 그가 한 일이 본인(huvudman)이 한 것처럼 유효하다고 한다. 감독 기관 justitieombudsman 과 다른 쓰임이다.

5. 「bör man vårda som sitt eget」 (12장 2 §)와 한국 민법 제695조의 차이는?

기준이 정반대다

한국은 보수 없이 맡은 때에 한정한다

한국에는 임치가 없다

왕국법은 돈에만 적용된다

한국 제695조는 「보수없이 임치를 받은 자」 가 자기 재산과 같은 주의로 보관한다고 한다. 왕국법 12장 2 § 에는 보수에 관한 한정이 없다.

6. bonde 의 복수는?

bondar

bonder

bönder

bonden

모음이 o → ö 로 바뀌고 -er 가 붙는다. 『서예틀란드법』 첫머리에는 böndær 로 나온다.

7. 이 장이 인용한 『서예틀란드법』의 글자는 어느 판에서 옮겼나?

1736년 왕국법 인쇄본

1827년 Collin·Schlyter 판

지금의 통합본

필사본 그림

『Corpus iuris Sueo-Gotorum antiqui』 1권(1827) 3쪽이다. Språkbanken 말뭉치와 글자를 맞추어 보았다. 필사본 그림은 첫머리를 보이는 데만 썼다.

8. 통합본의 상거래편 1장 2 § 자리에 지금 적혀 있는 것은?

1736년 문언 그대로

har upphävts genom lag (1905:38 s.1).

har upphävts genom lag (1915:218).

아무것도 없다

2 § 는 「lag (1905:38 s.1)」로 폐지되었다고 적혀 있다. 1915년 계약법(1915:218)이 지운 것은 1 § 다.

3부 원전과 말하기 · 제18장

원전 강독 II — 스칸디나비아 법현실주의

Källor II — den skandinaviska rättsrealismen

1930년대 초 스웨덴 법률 잡지 Svensk Juristtidning 에서 스웨덴의 법학 교수 빌헬름 룬드스테트(Vilhelm Lundstedt)와 덴마크의 알프 로스(Alf Ross)가 논쟁을 벌였다. 룬드스테트는 권리·의무 같은 법학의 기본 개념이 경험에 근거가 없다고 비판하고, 그 자리에 「samhällsnyttan」(사회의 이익)이라는 방법을 내세웠다. 로스는 덴마크어로 그 방법을 공격했고, 룬드스테트는 스웨덴어로 답했다. 이 장은 룬드스테트의 답글 둘(1932, 1933)에서 문장을 골라 읽는다. 룬드스테트는 자기 비판이 악셀 헤게르스트룀(Axel Hägerström)의 저작에 기댄 것이라고 글 안에서 밝힌다. 칼 올리베크로나(Karl Olivecrona)의 글 둘(1925, 1951)에서는 세 대목만, 로스의 덴마크어 글에서는 두 대목만 인용한다. 두 사람의 글은 아직 저작권 보호 기간 안이다. 글은 백 년 가까이 된 학술 스웨덴

어다. 복수 주어 뒤의 äro·kunna, 부정어 icke, 길게 늘어선 명사구에 익숙해지는 것이 이 장의 목표다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Den metod, efter vilken juristen i enlighet härmed måste arbeta, har jag kallat för samhällsnyttans princip. V. Lundstedt, SvJT 1932 s. 538
   법률가가 이에 따라 일해야 하는 방법을 나는 사회의 이익의 원리라고 불렀다.
2. Med »rätten» menar jag i detta sammanhang realiteterna bakom straffrätten, skadeståndsrätten, avtalsrätten, rättighets- och pliktbegreppen. V. Lundstedt, SvJT 1933 s. 123
   여기서 내가 「법」이라고 하는 것은 형법, 손해배상법, 계약법, 그리고 권리 개념과 의무 개념 뒤에 있는 실재들이다.
3. Men rättigheter i denna mening äro icke givna för oss i vår erfarenhet. K. Olivecrona, SvJT 1925 s. 179
   그러나 이런 뜻의 권리는 우리의 경험에 주어져 있지 않다.

표제어 18

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 10. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

p. 18.1

en ²**rättighet**, rättigheten, rättigheter 복수 -er ['rɛtɪgˌheːt] **권리** ★★★

조문어 **rättighet** | 일상·강의 **rätt** | 억양 근거 lexin

rätt(1장)가 법·권리·법원을 두루 가리키는 데 견주어 rättighet 는 낱낱의 권리만 가리킨다. 올리베크로나가 1925년에 쓴 글의 한 대목이다. 「이런 뜻의 권리」는 앞 문단에서 말한, 소송과 상관없이 그 자체로 있다는 권리다. 그는 이 자리에서 헤게르스트룀과 룬드스테트의 연구를 근거로 든다.

쉬운 예 — Alla har samma rättigheter.
모든 사람은 같은 권리를 가진다.

실무 예 — Rättigheten upphör när avtalet löper ut.
그 권리는 계약이 끝나면 없어진다.

원문

Men rättigheter i denna mening äro icke givna för oss i vår erfarenhet. Såsom Hägerströms och Lundstedts välkända undersökningar visat, är det här fråga om metafysiska krafter, enligt själva sitt begrepp otillgängliga för sinnlig erfarenhet. – K. Olivecrona, Talerätt och materiell rätt, SvJT 1925 s. 179 ·

그러나 이런 뜻의 권리는 우리의 경험에 주어져 있지 않다. 헤게르스트룀과 룬드스테트의 잘 알려진 연구가 보여 주었듯이, 여기서 문제 되는 것은 개념 자체로 감각 경험이 닿을 수 없는 형이상학적 힘이다.

옛 철자 → 지금 철자

icke → inte · Såsom → Som

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Men rättigheter i denna mening	주어 — i denna mening 「이런 뜻의」	그러나 이런 뜻의 권리는
äro icke givna för oss i vår erfarenhet.	서술어 — äro(= är) + 과거분사 복수 givna	우리의 경험에 주어져 있지 않다
Såsom Hägerströms och Lundstedts välkända undersökningar visat,	종속절 — Såsom 「~듯이」, har 가 빠진 visat	헤게르스트룀과 룬드스테트의 잘 알려진 연구가 보여 주었듯이
är det här fråga om metafysiska krafter,	주절 — 종속절이 앞이라 동사 är 가 먼저	여기서 문제 되는 것은 형이상학적 힘이다
enligt själva sitt begrepp otillgängliga för sinnlig erfarenhet.	krafter 를 꾸미는 말 — 형용사 복수 otillgängliga	개념 자체로 감각 경험이 닿을 수 없는

det är fråga om … 는 「~이 문제다, ~의 일이다」. 주어 det 은 뜻이 없는 자리 채움이다.

문형

ha rätt till + 명사 · ha en rättighet

~에 대한 권리가 있다

1. 일상어에서 「권리가 있다」는 ha rätt till + 명사, ha rätt att + 부정사.

2. 낱낱의 권리를 셀 때는 rättighet: en rättighet, två rättigheter.

3. 맞은편은 skyldighet(의무 — 1장 skyldig)와 plikt.

Du har rätt till ersättning.

당신은 보상을 받을 권리가 있다.

Rättigheter och skyldigheter hör ihop.

권리와 의무는 함께 간다.

문법 S3 · äro — 복수 주어 뒤의 옛 꼴

~~Rättigheterna äro inte givna.~~ (부자연)

Rättigheterna är inte givna.

이 장의 글은 주어가 복수이면 동사를 복수 꼴로 쓴다(äro, kunna, sakna, sträva). 17장 왕국법의 hava·skola 와 같은 일이다. 지금은 수와 무관하게 är·kan·saknar·strävar 다. 비문은 아니고 옛 문체다.

---

p. 18.2

en [1] plikt, plikten, plikter 복수 -er ['plɪkt] 의무 ★★★

조문어 **plikt** | 일상·강의 **skyldighet** | 억양 근거 lexin

6장의 tystnadsplikt(비밀 유지 의무)의 끝 요소다. 룬드스테트는 「법」(rätten)이라는 말을 따옴표에 넣고, 자기가 가리키는 것은 형법·손해배상법·계약법과 권리·의무 개념 「뒤에 있는 실재」라고 한다. 바로 다음 문장에서 그는 자기 글이 주로 이것을 밝히는 데 그친다고 적는다.

쉬운 예

Det är min plikt.

그것은 내 의무다.

실무 예

Vittnet har plikt att tala sanning.

증인은 진실을 말할 의무가 있다.

원문

Med »rätten» menar jag i detta sammanhang realiteterna bakom straffrätten, skadeståndsrätten, avtalsrätten, rättighets- och pliktbegreppen. — V. Lundstedt, Beaktandet av samhällsnyttan inom juridiken, SvJT 1933 s. 123 ·

여기서 내가 「법」이라고 하는 것은 형법, 손해배상법, 계약법, 그리고 권리 개념과 의무 개념 뒤에 있는 실재들이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Med »rätten» menar jag	Med … menar jag 「~로써 내가 뜻하는 것은」 — 동사가 둘째 자리	「법」이라는 말로 내가 뜻하는 것은
i detta sammanhang	범위 — 「이 맥락에서」	이 맥락에서
realiteterna bakom straffrätten, skadeståndsrätten, avtalsrätten,	목적어 — bakom 「~뒤에 있는」	형법, 손해배상법, 계약법 뒤에 있는 실재들
rättighets- och pliktbegreppen.	붙임표로 줄인 합성어 둘	권리 개념과 의무 개념

rättighets- 의 붙임표는 뒤의 -begreppen 을 함께 쓴다는 표시다: rättighetsbegreppen och pliktbegreppen.

문형

ha plikt att + 부정사

~할 의무가 있다

1. plikt 뒤에 att + 부정사로 내용을 잇는다.
2. 조문에는 vara skyldig att(1장)이라는 꼴도 나온다.
3. 합성어: tystnadsplikt(6장), värnplikt(병역 의무).

Var och en har plikt att följa lagen.
누구나 법을 따를 의무가 있다.

Han gjorde bara sin plikt.
그는 자기 의무를 다했을 뿐이다.

문법 S2 · 붙임표로 줄인 합성어 — rättighets- och pliktbegreppen

~~rättighets och pliktbegreppen~~ (표기 오류)

rättighets- och pliktbegreppen

끝 요소가 같은 합성어 둘을 이을 때 앞 낱말의 끝 요소를 빼고 붙임표를 남긴다. 15장의 Patent- och marknadsdomstolen, 이 장의 skadestånds- och avtalsrätten 도 같다.

---

p. 18.3 en [2] **nytta**, nyttan 복수 없음 ['nʏta] **이익 · 쓸모** ★★★

조문어 **nytta** | 일상·강의 **nytta** | 억양 근거 lexin

samhällsnytta 는 samhälle(사회) + s + nytta 다. 룬드스테트가 이 말을 뜻매김하는 문장으로, 자기 책 『Obligationsbegreppet』에서 스스로 따온 것이다. 그는 이 말이 공리주의의 「최대 다수의 최대 행복」과 아무 상관이 없다고 같은 글(s. 122)에 적는다. 이 책은 그래서 「사회의 이익」으로 옮겼다.

쉬운 예

Det gör ingen nytta.

그것은 아무 쓸모가 없다.

실무 예

Lagen ska vara till nytta för alla.

법은 모두에게 이익이 되어야 한다.

원문

> Med samhällsnyttan såsom rättsprincip menar jag endast och allenast befrämjandet på bästa möjliga sätt av det, som — enligt vad alla över en viss lägre bildningsgrad stående kunna förstå — människorna i allmänhet faktiskt sträva efter att uppnå. — V. Lundstedt, Beaktandet av samhällsnyttan inom juridiken, SvJT 1933 s. 123 ·
>
> 법 원리로서의 사회의 이익이라는 말로 내가 뜻하는 것은 오로지, 사람들이 일반적으로 실제로 이루려고 애쓰는 것 — 어느 정도 이상의 교양을 가진 사람이면 누구나 이해할 수 있는 것 — 을 가장 좋은 방법으로 북돋는 일이다.

옛 철자 → 지금 철자

kunna förstå → kan förstå · sträva efter → strävar efter

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Med samhällsnyttan såsom rättsprincip menar jag	Med … menar jag — såsom 「~로서」	법 원리로서의 사회의 이익으로 내가 뜻하는 것은
endast och allenast	한정 — 「오로지」	오로지
befrämjandet på bästa möjliga sätt av det,	목적어 — 동사에서 온 명사 befrämjandet + av	그것을 가장 좋은 방법으로 북돋는 일
som — enligt vad alla över en viss lägre bildningsgrad stående kunna förstå —	관계절 시작 + 줄표 사이의 삽입구	어느 정도 이상의 교양을 가진 사람이면 누구나 이해할 수 있듯이

människorna i allmänhet	관계절의 주어 + 복	사람들이 일반적으로 실
faktiskt sträva efter att uppnå.	수 동사 sträva	제로 이루려고 애쓰는

줄표 사이를 빼고 읽으면 뼈대가 보인다: det, som människorna … sträva efter att uppnå(사람들이 이루려고 애쓰는 것).

문형

vara till nytta för + 사람 · göra nytta

~에게 이익이 되다 · 쓸모가 있다

1. nytta 는 셀 수 없는 명사라 복수가 없다(사전의 굴절 칸).
2. till nytta för … = 「~에게 이익이 되게」. 17장 왕국법의 honom till nytta 도 같은 말이다.
3. 형용사는 nyttig(쓸모 있는).

Boken har varit till stor nytta för mig.
그 책은 내게 큰 도움이 되었다.

Vad är nyttan med regeln?
그 규정의 쓸모는 무엇인가?

문법 S4 · Med … menar jag — 첫 자리가 길어도 동사는 둘째

~~Med samhällsnyttan jag menar …~~ (비문)

Med samhällsnyttan menar jag …

전치사구가 첫 자리를 차지하면 정동사 menar 가 바로 뒤따르고 주어 jag 는 그다음이다(V2 — 4장). 뜻매김을 할 때 쓰는 틀이다: Med X menar jag Y.

p. 18.4

en ²åskådning, åskådningen, åskådningar 복수 -ar ['oːˌskoːdnɪŋ] 견해 · 관점

★★

조문어 **åskådning** | 일상·강의 **syn** | 억양 근거 lexin

어떤 문제를 보는 큰 틀. 룬드스테트는 자기 비판의 과녁을 「rättsvetenskapens grundåskådning」(법학의 기본 견해)이라 부른다(kritik 항). 이 문장에서 그는 samhällsnyttan 이 방법의 이름일 뿐이라고 한다. 다음 문장에서 그것도 일반화여서 법률가가 곧바로 쓸 수는 없다고 덧붙인다.

쉬운 예 — Vi har olika åskådningar.
우리는 견해가 다르다.

실무 예 — Enligt min åskådning är frågan öppen.
내 견해로는 그 문제는 열려 있다.

원문

I min åskådning innefattar »samhällsnyttan» icke något annat än ett hänsynstagande till vad som i avseende å rättsmekanismens gestaltning är ägnat att befrämja de intressen, som människorna i ett under diskussion varande slag av situationer faktiskt i allmänhet sträva efter att tillgodose. — V. Lundstedt, Beaktandet av samhällsnyttan inom juridiken, SvJT 1933 s. 122 ·

내 견해에서 「사회의 이익」 이란, 논의되는 종류의 상황에서 사람들이 일반적으로 실제로 채우려고 애쓰는 이익을 북돋기에 알맞은 것이 무엇인지를 법 기구를 짜는 데서 고려한다는 것, 그 밖의 다른 것이 아니다.

옛 철자 → 지금 철자

icke → inte · i avseende å → i fråga om

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
I min åskådning innefattar »samhällsnyttan»	첫 자리 I min åskådning + 동사 innefattar + 주어	내 견해에서 「사회의 이익」 이 담는 것은
icke något annat än ett hänsynstagande	icke något annat än 「~말고 다른 것이 아니다」	고려한다는 것 말고 다른 것이 아니다
till vad som i avseende å rättsmekanismens gestaltning	hänsynstagande till + vad som 절 — å = på	법 기구를 짜는 데서 무엇이
är ägnat att befrämja de intressen,	절의 서술어 — vara ägnat att 「~하기에 알맞다」	그 이익을 북돋기에 알맞은지를
som människorna i ett under diskussion varande slag av situationer	관계절 — 명사 앞의 긴 꾸밈말(under diskussion varande)	논의되는 종류의 상황에서 사람들이
faktiskt i allmänhet sträva efter att tillgodose.	관계절의 복수 동사 sträva + 부정사	일반적으로 실제로 채우려고 애쓰는

ett under diskussion varande slag av situationer 는 「논의 아래 있는 종류의 상황」. 지금 글이면 ett slag av situationer som diskuteras 로 푼다.

문형

enligt min åskådning · i min åskådning

내 견해로는

1. enligt(~에 따르면) + 소유 대명사 + åskådning.
2. 일상어로는 enligt min mening, som jag ser det.
3. 합성어: världsåskådning(세계관), grundåskådning(기본 견해).

Enligt min mening är domen riktig.
내 생각에 그 판결은 옳다.

De delar samma grundåskådning.
그들은 같은 기본 견해를 나눈다.

---

p. 18.5

ett ²intresse, intresset, intressen 복수 -n [ɪnˈtrɛsə] 이익 · 관심 ★★★

조문어 **intresse** | 일상·강의 **intresse** | 억양 근거 lexin

강세가 둘째 음절에 있다. 룬드스테트는 형법에 이어 손해배상법과 계약법도 같은 방식으로 설명한다. 사람들이 실제로 애쓰는 일(strävanden)을 입법자가 북돋으려 한다는 것이 그 법들을 유지하는 까닭이라는 것이다. 앞 문장들에서 그는 이 법들이 없으면 생산과 거래가 멈추거나 쪼그라든다고 적는다.

쉬운 예

Det ligger i allas intresse.
그것은 모두의 이익에 맞는다.

실무 예

Domstolen vägde parternas intressen mot varandra.
법원은 당사자들의 이익을 서로 견주었다.

원문

> Lagstiftarens intresse att befrämja dessa strävanden utgör enligt min mening därmed en sakligt hållbar förklaring till uppehållande av skadestånds- och avtalsrätten. — V. Lundstedt, Beaktandet av samhällsnyttan inom juridiken, SvJT 1933 s. 124 ·
> 그래서 내 생각으로는, 이 노력들을 북돋으려는 입법자의 관심이 손해배상법과 계약법을 유지하는 데 대한, 사실에 비추어 버틸 수 있는 설명이 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Lagstiftarens intresse att befrämja dessa strävanden	주어 — 속격 + intresse + att 부정사	이 노력들을 북돋으려는 입법자의 관심이

utgör enligt min mening därmed	동사 utgör 「~이 된다」 + 삽입 부사구	그래서 내 생각으로는 ~이 된다
en sakligt hållbar förklaring	보어 — 부사 sakligt 가 형용사 hållbar 를 꾸민다	사실에 비추어 버틸 수 있는 설명
till uppehållande av skadestånds- och avtalsrätten.	förklaring till 「~에 대한 설명」	손해배상법과 계약법을 유지하는 데 대한

주어가 길다. 동사 utgör 를 먼저 찾으면 앞이 주어, 뒤가 보어로 갈린다.

문형

ligga i någons intresse · ha intresse av + 명사

~의 이익에 맞다 · ~에 이해관계가 있다

1. intresse 는 「관심」 과 「이익」 둘 다다. 이 항의 인용에서는 「관심」, i någons intresse 에서는 「이익」 으로 읽는다.
2. i någons intresse = 「누구의 이익을 위하여」.
3. 이익을 견주는 것은 intresseavvägning(이익 형량).

Parten har ett intresse av att saken prövas.
그 당사자는 사건이 심리되는 데 이해관계가 있다.

Regeln finns i barnets intresse.
그 규정은 아이의 이익을 위하여 있다.

---

p. 18.6

ett [1]begrepp, begreppet, begrepp 복수 무변화 [bə'grɛp] 개념 ★★★

조문어 **begrepp** | 일상·강의 **begrepp** | 억양 근거 lexin

강세가 둘째 음절에 있다. 룬드스테트는 이 문장에서 자기 비판이 헤게르스트룀의 저작에 기댄 것이라고 밝힌다. 그가 겨냥한 「그 개념들」 은 법학이 써 온 권리·의무 따위다. 다음 문장은 법 기구가 시공간 속의 현실에 든다고 보면 이 결론을 피할 수 없다고 잇는다.

쉬운 예 Begreppet är oklart.
그 개념은 분명하지 않다.

실무 예 Lagen definierar inte begreppet skada.
그 법률은 손해라는 개념을 정의하지 않는다.

원문

> Jag har nämligen i anslutning till HÄGERSTRÖMS arbeten, vilka jag efter måttet av mina ringa krafter fördjupat mig i, sökt på ett så pass lättfattligt sätt, som det varit mig möjligt, ådagalägga, att rättsvetenskapens ifrågavarande begrepp äro ohållbara och därför odugliga. — V. Lundstedt, Beaktandet av samhällsnyttan inom juridiken, SvJT 1933 s. 121 · 곧 나는, 내 보잘것없는 힘이 닿는 만큼 깊이 파고든 헤게르스트룀의 저작에 기대어, 법학의 그 개념들이 버틸 수 없고 따라서 쓸모없다는 것을 내가 할 수 있는 한 알기 쉽게 밝히려 했다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Jag har nämligen i anslutning till HÄGERSTRÖMS arbeten,	주어 + har … (sökt 는 뒤에) — i anslutning till 「~에 기대어」	곧 나는 헤게르스트룀의 저작에 기대어
vilka jag efter måttet av mina ringa krafter fördjupat mig i,	관계절 — vilka(복수), har 가 빠진 fördjupat	내 보잘것없는 힘이 닿는 만큼 깊이 파고든
sökt på ett så pass lättfattligt sätt, som det varit mig möjligt,	har 에 걸리는 sökt(~하려 했다) + 방식	내가 할 수 있는 한 알기 쉽게 ~하려 했다
ådagalägga,	sökt 의 부정사 — 「밝히다」	밝히려
att rättsvetenskapens ifrågavarande begrepp äro ohållbara och därför odugliga.	att 절 — 복수 동사 äro + 형용사 복수 둘	법학의 그 개념들이 버틸 수 없고 따라서 쓸모없다는 것을

har 와 sökt 사이에 스물 낱말이 넘게 끼어 있다. har … sökt … ådagalägga, att … 를 먼저 잇는다.

문형

begreppet + 명사 · ett begrepp om + 명사

~라는 개념

1. 개념의 이름을 바로 뒤에 둔다: begreppet skada, begreppet rättighet.
2. 합성어로도 만든다: rättighetsbegreppet, skuldbegreppet.

3. 중성이라 복수도 꼴이 같다: ett begrepp, två begrepp.
Begreppet rättighet används på olika sätt.
권리라는 개념은 여러 가지로 쓰인다.

Det är ett juridiskt begrepp.
그것은 법률 개념이다.

독일어와 비교 = Begriff
저작 제목에서 나란히 선다: 헤게르스트룀 『Der römische Obligationsbegriff』(1927–1941) ↔ 룬드스테트 『Obligationsbegreppet』(1929–1930). 제목의 낱말 대응이고 뜻풀이가 아니다.

---

p. 18.7

en [2] föreställning, föreställningen, föreställningar 복수 -ar ['føːrəˌstɛlnɪŋ]

관념 · 생각 ★★★

조문어 **föreställning** | 일상·강의 **idé** | 억양 근거 lexin

머릿속에 그린 것. 룬드스테트는 법학의 관념들을 chimäriska(허깨비 같은)라고 부른다. 이 문장은 자기 글의 목적을 말한다. 그 관념들이 없어도 법 생활을 이해할 수 있고, 형이상학적이지 않은 법학이 가능하다는 것을 보이면 된다는 것이다. 헤게르스트룀의 1911년 책 제목에도 이 낱말이 있다 (Om moraliska föreställningars sanning).

쉬운 예
Det är en vanlig föreställning.
그것은 흔한 생각이다.

실무 예
Jag har ingen föreställning om kostnaden.
나는 비용이 얼마일지 짐작이 가지 않는다.

원문
> Detta syfte har nämligen i allmänhet endast varit att utreda så pass mycket, att var och en måtte kunna inse, att rättsvetenskapens chimäriska föreställningar icke äro på något sätt behövliga för förståelsen av rättslivet samt att en vetenskaplig, d. v. s. verklighetstrogen och icke metafysisk juridik är möjlig. — V. Lundstedt, Beaktandet av samhällsnyttan inom juridiken, SvJT 1933 s. 122 ·
> 이 목적은 대체로, 법학의 허깨비 같은 관념들이 법 생활을 이해하는 데 조금도 필요하지 않다는 것과, 과학적인, 곧 현실에 충실하고 형이상학적이지 않은 법학이 가능하다는 것을 누구나 알아차릴 수 있을 만큼만 밝히는 것이었다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Detta syfte har nämligen i allmänhet endast varit	주어 + har ... varit 「~이었다」	이 목적은 대체로 ~뿐이었다
att utreda så pass mycket,	보어 — att 부정사, så pass mycket 「그만큼」	그만큼만 밝히는 것
att var och en måtte kunna inse,	결과절 — måtte(옛 접속법) kunna inse	누구나 알아차릴 수 있도록
att rättsvetenskapens chimäriska föreställningar	inse 의 내용 ① — att 절의 주어	법학의 허깨비 같은 관념들이
icke äro på något sätt behövliga	icke 가 동사 äro 앞 — på något sätt 「조금도」	조금도 필요하지 않다는 것
för förståelsen av rättslivet	behövliga för 「~에 필요한」	법 생활을 이해하는 데
samt att en vetenskaplig,	inse 의 내용 ② — samt 「그리고」	그리고 과학적인
d. v. s. verklighetstrogen och icke metafysisk juridik är möjlig.	d. v. s. 「곧」 + 형용사 둘 + 주어 juridik + är möjlig	곧 현실에 충실하고 형이상학적이지 않은 법학이 가능하다는 것

att 가 넷이다. 첫째는 부정사 표지, 둘째는 「~하도록」, 셋째와 넷째가 inse 의 목적절이다.

문형

ha en föreställning om + 명사

~에 대해 (이런) 생각을 가지다

1. 무엇에 대한 생각인지는 om 으로 잇는다.
2. 잘못된 생각은 en felaktig föreställning, 흔한 생각은 en vanlig föreställning.
3. föreställning 에는 「공연」 이라는 뜻도 있다. 문맥으로 가린다.

Många har en felaktig föreställning om lagen.
많은 사람이 그 법을 잘못 알고 있다.

Föreställningen börjar klockan sju.
공연은 일곱 시에 시작한다.

문법 S4 · 종속절의 부정어 — icke äro, inte är

~~att föreställningarna är inte behövliga~~ (비문)

att föreställningarna inte är behövliga

종속절에서 부정어는 정동사 앞에 온다(4장). 이 글의 icke äro 도 그 순서다. icke 는 지금의 inte, äro 는 är 다.

독일어와 비교 = Vorstellung

룬드스테트의 독일어 저작 1권 부제가 「Die falschen Vorstellungen von objektivem Recht und subjektiven Rechten」(Berlin 1932)이다. 이 글의 föreställningar 자리다. 제목의 낱말 대응이다.

---

p. 18.8

en [1] värdering, värderingen, värderingar 복수 -ar [vɛˈɖeːrɪŋ] 가치 평가 · 평가

★★★

조문어 **värdering** | 일상·강의 **värdering** | 억양 근거 lexin

강세가 둘째 음절에 있다. 동사 värdera(평가하다 — 17장 왕국법 10장 2 § 에 나온다)의 명사 꼴이다. 룬드스테트는 사람들의 노력을 「사실」이라 부른 것이 그 노력에 객관적 타당성이 있다는 뜻은 아니라고 한다. 인용은 문장의 앞부분이다. 뒤에서 그는 그런 평가를 거의 모든 사람이 함께한다는 것도 확인할 수 있는 사실이라고 잇는다. gilliga 는 받은 전자판의 철자 그대로다.

쉬운 예

Vi har olika värderingar.

우리는 가치관이 다르다.

실무 예

Värderingen av huset tog en vecka.

그 집의 감정 평가는 일주일이 걸렸다.

원문

> En sak är att tala om objektivt gilliga värderingar, en helt annan sak är att konstatera, att en människa faktiskt gör den eller den värderingen ... — V. Lundstedt, Beaktandet av samhällsnyttan inom juridiken, SvJT 1933 s. 123 ·
>
> 객관적으로 타당한 가치 평가를 말하는 것과, 어떤 사람이 실제로 이런저런 가치 평가를 한다는 것을 확인하는 것은 전혀 다른 일이다 ...

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En sak är att tala om objektivt gilliga värderingar,	En sak är att ... 「~하는 것이 하나」	객관적으로 타당한 가치 평가를 말하는 것이 하나이고

en helt annan sak är att konstatera,	en helt annan sak är att … 「~하는 것은 전혀 다른 일」	확인하는 것은 전혀 다른 일이다
att en människa faktiskt gör	konstatera 의 내용 — att 절	어떤 사람이 실제로 한다는 것을
den eller den värderingen	목적어 — den eller den 「이런저런」	이런저런 가치 평가를

En sak är att A, en annan sak är att B 는 둘을 가르는 틀이다.

문형

en sak är att …, en annan sak är att …

~하는 것과 …하는 것은 다른 일이다

1. sak 은 「일, 것」 (17장 ting 의 일상어 짝).
2. 뒤쪽에 helt(전혀)를 넣어 차이를 세게 한다.
3. 법률 글에서 사실 확인과 평가를 가를 때 쓴다.

En sak är att lova, en annan sak är att hålla sitt löfte.
약속하는 것과 약속을 지키는 것은 다른 일이다.

Domstolen gör en egen värdering av bevisen.
법원은 증거를 스스로 평가한다.

---

p. 18.9

en [2]åsikt, åsikten, åsikter 복수 -er ['oːˌsɪkt] 의견 ★★

조문어 **åsikt** | 일상·강의 **åsikt** | 억양 근거 lexin

앞 문장에서 룬드스테트는 법 기구가 시공간 속의 현실에 든다는 견해를 전제로 삼았다. 이 문장은 그 밖의 견해가 비과학적이라는 것이 헤게르스트룀의 저작을 길잡이 삼아 자기가 논한 것에서 따라 나온다고 한다. »böra» 는 동사 böra(3장 bör)를 명사처럼 쓴 것으로, 「당위」 다.

쉬운 예

Vad är din åsikt?
당신 의견은 무엇입니까?

실무 예

Domarna var av olika åsikt.
판사들은 의견이 갈렸다.

원문

> Att varje annan åsikt är ovetenskaplig har jag icke direkt gjort till föremål för utredning, men det följer dock av vad jag med ledning

av Hägerströms verk utfört angående ovetenskapligheten i antagandet av ett objektivt »böra». — V. Lundstedt, Beaktandet av samhällsnyttan inom juridiken, SvJT 1933 s. 122 ·

다른 견해가 모두 비과학적이라는 것을 나는 직접 연구 대상으로 삼지는 않았다. 그러나 그것은 내가 헤게르스트룀의 저작을 길잡이 삼아, 객관적 「당위」를 상정하는 것이 비과학적임에 관하여 논한 데서 따라 나온다.

옛 철자 → 지금 철자

icke → inte

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Att varje annan åsikt är ovetenskaplig	목적절이 첫 자리 — Att …	다른 견해가 모두 비과학적이라는 것을
har jag icke direkt gjort till föremål för utredning,	주절 — 동사 har 가 둘째, göra till föremål för 「~의 대상으로 삼다」	나는 직접 연구 대상으로 삼지는 않았다
men det följer dock av	둘째 주절 — följa av 「~에서 따라 나오다」, dock 「그래도」	그러나 그것은 ~에서 따라 나온다
vad jag med ledning av Hägerströms verk utfört	vad 절 — med ledning av 「~을 길잡이 삼아」, har 가 빠진 utfört	내가 헤게르스트룀의 저작을 길잡이 삼아 논한 것
angående ovetenskapligheten i antagandet av ett objektivt »böra».	angående 「~에 관하여」 + 명사구	객관적 「당위」를 상정하는 것이 비과학적임에 관하여

dock 은 4장에서 본 단서의 표지다. 여기서는 「그렇기는 해도」로 앞 절을 받는다.

문형

vara av den åsikten att … · enligt min åsikt

~라는 의견이다 · 내 의견으로는

1. vara av … åsikt = 「~한 의견이다」. 의견의 내용은 att 절.
2. 의견이 갈리면 vara av olika åsikt, 같으면 vara av samma åsikt.
3. 판결의 소수의견은 skiljaktig mening(12장)이라 부른다.

> Jag är av den åsikten att lagen bör ändras.
> 나는 그 법이 바뀌어야 한다는 의견이다.
>
> Enligt min åsikt är beviset svagt.
> 내 의견으로는 그 증거는 약하다.

---

p. 18.10

en [1]kritik, kritiken 복수 없음 [krɪ'tiːk] 비판 ★★

조문어 **kritik** | 일상·강의 **kritik** | 억양 근거 lexin

강세가 끝 음절에 있다. 1932년 답글의 첫머리다. 룬드스테트는 로스가 자기 글을 요약한 덴마크어 문장을 따온 뒤, 법학의 기본 견해에 대한 비판이 자기 저술에서 본질적인 것이라고 한다. 로스가 그 비판은 제쳐 두고 samhällsnyttan 만 공격했다는 것이 그의 불만이다.

쉬운 예

Kritiken var hård.
비판은 매서웠다.

실무 예

Förslaget har fått kritik från flera håll.
그 법안은 여러 곳에서 비판을 받았다.

원문

> Min antydda kritik av hela rättsvetenskapens grundåskådning, vilken kritik av Ross i fortsättningen lämnas fullständigt åsido, är det väsentliga i mitt författarskap. – V. Lundstedt, Är det metafysik att beakta samhällets intressen i rättsvetenskapen?, SvJT 1932 s. 537 ·
> 법학 전체의 기본 견해에 대한 위와 같은 나의 비판 — 로스는 뒤에서 이 비판을 완전히 제쳐 둔다 — 이 내 저술에서 본질적인 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Min antydda kritik av hela rättsvetenskapens grundåskådning,	주어 — kritik av 「~에 대한 비판」	법학 전체의 기본 견해에 대한 위와 같은 나의 비판
vilken kritik av Ross i fortsättningen lämnas fullständigt åsido,	관계절 — vilken kritik(앞말을 되받음), s-수동 lämnas + 행위자 av Ross	로스가 뒤에서 완전히 제쳐 두는
är det väsentliga	서술어 — det väsentliga 「본질적인 것」	본질적인 것이다
i mitt författarskap.	곳 — 「내 저술에서」	내 저술에서

av 가 두 번 나온다. kritik av … grundåskådning 의 av 는 「~에 대한」, lämnas av Ross 의 av 는 수동의 행위자다.

문형

rikta kritik mot + 명사 · få kritik för + 명사

~을 비판하다 · ~때문에 비판을 받다

1. kritik 은 셀 수 없는 명사라 복수가 없다(사전의 굴절 칸).
2. 비판의 과녁은 mot 또는 av, 까닭은 för.
3. 동사는 kritisera.

JO riktade kritik mot myndigheten.
의회 옴부즈만은 그 행정기관을 비판했다.

Domen har kritiserats i litteraturen.
그 판결은 문헌에서 비판을 받았다.

---

p. 18.11

en [2]tolkning, tolkningen, tolkningar 복수 -ar ['tɔlknɪŋ] 해석 ★★★

조문어 **tolkning** | 일상·강의 **tolkning** | 억양 근거 lexin

13장의 tolk(통역인)와 꼴이 닮은 낱말로, 동사는 tolka 다. lagtolkning 은 법 해석. 룬드스테트는 samhällsnyttan 을 「입법과 법 해석의 원리」로 내세웠다고 스스로 요약한다. 14장의 입법 준비 자료가 해석에 쓰이는 방식과 함께 읽을 만하다.

쉬운 예

Det finns två tolkningar.
해석이 둘 있다.

실무 예

Tolkningen av avtalet är omstridd.
그 계약의 해석은 다툼이 있다.

원문

Utan att vara fullt insatt i denna kritik är det meningslöst att söka förstå mina positiva synpunkter, bl. a. hävdandet av vad jag kallat samhällsnyttan som princip för lagstiftning och lagtolkning. – V. Lundstedt, Är det metafysik att beakta samhällets intressen i rättsvetenskapen?, SvJT 1932 s. 537 ·
이 비판을 충분히 알지 못한 채 나의 적극적 관점들, 그 가운데서도 내가 사회의 이익이라 부른 것을 입법과 법 해석의 원리로 내세운 것을 이해하려 해 보아야 뜻이 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Utan att vara fullt insatt i denna kritik	Utan att + 부정사 「~하지 않고서는」 — vara insatt i 「~을 잘 알다」	이 비판을 충분히 알지 못한 채
är det meningslöst att söka förstå	주절 — 동사 är 가 먼저, det … att 「~하는 것은」	이해하려 해 보아야 뜻이 없다
mina positiva synpunkter,	förstå 의 목적어	나의 적극적 관점들을
bl. a. hävdandet av vad jag kallat samhällsnyttan	보기 — bl. a.(bland annat), har 가 빠진 kallat	그 가운데 내가 사회의 이익이라 부른 것을 내세운 것
som princip för lagstiftning och lagtolkning.	자격 — som 「~로서」	입법과 법 해석의 원리로

bl. a. 는 bland annat(그 가운데서도)의 줄임이다. 지금은 bl.a. 로 붙여 쓴다.

문형

tolkning av + 법 · 계약

~의 해석

1. 무엇을 해석하는지는 av 로 잇는다: tolkningen av lagen.
2. 동사 tolka 는 「해석하다」와 「통역하다」 둘 다다(13장 tolk).
3. 넓게 해석하면 extensiv tolkning, 좁게는 restriktiv tolkning.

Domstolen gjorde en restriktiv tolkning av bestämmelsen.
법원은 그 규정을 좁게 해석했다.

Hur ska avtalet tolkas?
그 계약은 어떻게 해석해야 하는가?

p. 18.12 en [2] **erfarenhet**, erfarenheten, erfarenheter 복수 -er ['eːrfɑːrənˌheːt] **경험**

★★★

조문어 **erfarenhet** | 일상·강의 **erfarenhet** | 억양 근거 lexin

룬드스테트의 비판을 한 문장으로 줄인 대목이다. 법학의 기본 개념들이 「시공간 속의 경험」(rumstidlig erfarenhet)에 근거가 없고 따라서 환상(fantasier)이라는 것. 올리베크로나도 같은 낱말을 쓴다: 그런 권리는 「i vår erfarenhet」 주어져 있지 않다(rättighet 항).

쉬운 예

Hon har lång erfarenhet som domare.

그녀는 판사 경험이 길다.

실무 예

Av erfarenhet vet vi att sådana mål tar tid.

그런 사건은 시간이 걸린다는 것을 우리는 경험으로 안다.

원문

De realiserbara synpunkter, som jag därmed avser, kunna icke göras till föremål för bedömande annorlunda än mot bakgrunden av min utredning av det förhållandet, att den hittills varande rättsvetenskapens grundbegrepp sakna stöd i rumstidlig erfarenhet och följaktligen äro fantasier. — V. Lundstedt, Är det metafysik att beakta samhällets intressen i rättsvetenskapen?, SvJT 1932 s. 537 ·

내가 그 말로 가리키는 실현 가능한 관점들은, 지금까지의 법학의 기본 개념들이 시공간 속의 경험에 근거가 없고 따라서 환상이라는 사정에 대한 내 연구를 배경으로 하지 않고서는 판단할 수 없다.

옛 철자 → 지금 철자

icke → inte · sakna stöd → saknar stöd

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
De realiserbara synpunkter, som jag därmed avser,	주어 + 관계절 — därmed 「그것으로」	내가 그 말로 가리키는 실현 가능한 관점들은
kunna icke göras till föremål för bedömande	복수 동사 kunna + icke + s-수동 부정사	판단의 대상으로 삼을 수 없다
annorlunda än mot bakgrunden av min utredning av det förhållandet,	annorlunda än 「~말고 달리는」	그 사정에 대한 내 연구를 배경으로 하지 않고서는
att den hittills varande rättsvetenskapens grundbegrepp	förhållandet 의 내용 — att 절의 주어(속격 + grundbegrepp)	지금까지의 법학의 기본 개념들이
sakna stöd i rumstidlig erfarenhet och följaktligen äro fantasier.	절의 복수 동사 둘 — sakna, äro	시공간 속의 경험에 근거가 없고 따라서 환상이라는

grundbegrepp 은 꼴이 단수와 같은 복수다(ett begrepp — begrepp). 동사 sakna·äro 가 복수 꼴이라 복수임이 드러난다.

문형

ha erfarenhet av + 명사

~의 경험이 있다

1. 무엇의 경험인지는 av 로 잇는다.
2. 경험으로 안다는 av erfarenhet.
3. 철학 글에서는 「경험에 주어진 것」: given i erfarenheten.

Han har erfarenhet av patentmål.
그는 특허 사건 경험이 있다.

Det visar all erfarenhet.
모든 경험이 그것을 보여 준다.

문법 S2 · -het 로 끝나는 명사는 en

~~ett erfarenhet~~ (비문)

en erfarenhet

부록 A 의 -het 낱말은 모두 en 이고 복수는 -er 다(fastighet, myndighet, rättighet, erfarenhet). 범위는 이 책의 표이고, 낱말마다 사전으로 확인한다.

---

p. 18.13

en [1]metod, metoden, metoder 복수 -er [məˈtuːd] 방법 ★★★

조문어 **metod** | 일상·강의 **sätt** | 억양 근거 lexin

강세가 끝 음절에 있다. 룬드스테트가 자기 책 『Obligationsbegreppet』 2권에서 스스로 따온 대목 안의 문장이다. samhällsnyttans princip 은 무엇을 옳다고 정하는 원리가 아니라 법률가가 일하는 방법의 이름이라는 것이다. 1933년 글에서도 그는 그것을 「방법」(metod)이라 부른다 (s. 122).

쉬운 예

Vi behöver en ny metod.
우리에게는 새 방법이 필요하다.

실무 예

Metoden har prövats i flera mål.
그 방법은 여러 사건에서 시험되었다.

원문

> Den metod, efter vilken juristen i enlighet härmed måste arbeta, har jag kallat för samhällsnyttans princip. — V. Lundstedt, Är det metafysik att beakta samhällets intressen i rättsvetenskapen?, SvJT 1932 s. 538 ·

법률가가 이에 따라 일해야 하는 방법을 나는 사회의 이익의 원리라고 불렀다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Den metod,	목적어가 첫 자리	그 방법을
efter vilken juristen i enlighet härmed måste arbeta,	관계절 — 전치사 efter + vilken, i enlighet härmed 「이에 따라」	법률가가 이에 따라 일해야 하는
har jag kallat för	주절 — 동사 har 가 둘째, kalla för 「~라고 부르다」	나는 ~라고 불렀다
samhällsnyttans princip.	부르는 이름 — 속격 -s	사회의 이익의 원리

목적어 Den metod … 가 문장 머리에 있어서 har 다음에 주어 jag 가 온다.

문형

kalla något för + 이름

~을 …라고 부르다

1. kalla + 목적어 + för + 이름. för 는 빼기도 한다.
2. 수동은 kallas: Det kallas samhällsnytta.
3. 스스로 붙인 이름임을 밝힐 때 vad jag kallat(내가 ~라 부른 것).

Det brukar kallas rättsrealism.

그것은 흔히 법현실주의라고 불린다.

Vad kallar ni den metoden?

그 방법을 뭐라고 부릅니까?

문법 S4 · 전치사 + vilken — efter vilken

~~den metod efter som juristen arbetar~~ (비문)

den metod efter vilken juristen arbetar

전치사 바로 뒤에는 관계사 som 을 쓰지 못하고 vilken(vilket·vilka)을 쓴다. som 을 쓰려면 전치사를 절 끝으로 보낸다: den metod som juristen arbetar efter. 뒤쪽이 일상 글의 꼴이다.

---

p. 18.14

[1] metafysik [mətafʏˈsiːk] 형이상학 ★★

조문어 **metafysik** | 억양 근거 nst

이 논쟁의 욕말이다. 로스는 samhällsnyttan 이 형이상학이라고 했고, 룬드스테트는 1932년 답글의 제목을 「Är det metafysik att beakta samhällets intressen i rättsvetenskapen?」(법학에서 사회의 이익을 고려하는 것이 형이상학인가?)로 달았다. 이 문장에서 그는 형법을 처벌의 예방 효과로 설명하는 데에 형이상학이 어디 있느냐고 되묻는다. 사전 표제가 없어 관사 칸을 비웠고 억양은 발음 사전 값이다.

쉬운 예

Det är ren metafysik.

그것은 순전한 형이상학이다.

실무 예

Han ville rensa juridiken från metafysik.

그는 법학에서 형이상학을 걷어 내고 싶어 했다.

원문

> Kan man spåra godtycklighet eller metafysik i angivandet av denna förklaring till straffrätten såsom motsättning till rättsvetenskapens gängse, bevisligen verklighetsfrånvända tal om gärningens rättstridighet och brottslingens rättsliga skuld såsom grund till handlingens straffbarhet? — V. Lundstedt, Beaktandet av samhällsnyttan inom juridiken, SvJT 1933 s. 124 ·
>
> 행위의 위법성과 범죄자의 법적 책임이 행위를 처벌하는 근거라는, 법학에 흔하고 현실에 등 돌린 것이 증명된 말에 맞서 형법을 이렇게 설명하는 데에서, 자의나 형이상학을 찾아낼 수 있는가?

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Kan man spåra godtycklighet eller metafysik	물음 — 동사 Kan 이 첫 자리	자의나 형이상학을 찾아낼 수 있는가
i angivandet av denna förklaring till straffrätten	곳 — 동사에서 온 명사 angivandet + av	형법을 이렇게 설명하는 데에서
såsom motsättning till rättsvetenskapens	såsom motsättning till 「~에 맞서는 것으로서」 + 속격	법학의 ~에 맞서
gängse, bevisligen verklighetsfrånvända tal	tal(말)을 꾸미는 말 둘	흔하고 현실에 등 돌린 것이 증명된 말

om gärningens rättstridighet och brottslingens rättsliga skuld	tal om 「~에 관한 말」 — 속격 둘	행위의 위법성과 범죄자의 법적 책임에 관한
såsom grund till handlingens straffbarhet?	såsom grund till 「~의 근거로서」	행위를 처벌하는 근거로서

여기서 skuld 는 빚이 아니라 「책임」 이다. 11장에서 본 대로 형법전 조문은 이 뜻으로 쓰지 않지만, 학설은 쓴다.

문형

kan man ...? — 되묻는 물음

~할 수 있는가(없지 않은가)

1. 동사가 첫 자리에 오는 예·아니오 물음이다.
2. 이 항의 인용은 답을 기다리지 않고 「그럴 수 없다」 를 말하는 수사 물음이다.
3. man 은 「누구든, 사람이」 .

Kan man verkligen säga så?
정말 그렇게 말할 수 있는가?

Kan man bevisa det?
그것을 증명할 수 있는가?

---

p. 18.15

ett ²löfte, löftet, löften 복수 -n ['lœftə] 약속 ★★★

조문어 löfte | 일상·강의 löfte | 억양 근거 lexin

17장 왕국법에서 gå i löfte(보증을 서다)와 löftesman(보증인)으로 만난 낱말이다. 룬드스테트는 계약법을 「약속이 채무를 낳는다」 는 생각으로 설명하는 법학의 구성들을 겨냥한다. 그 구성들에는 사실의 바탕이 없다는 것이다. 바로 앞에서 그는 계약법이 없으면 거래가 멈춘다는 것을 그 법의 설명으로 든다(intresse 항).

쉬운 예

Ett löfte är ett löfte.
약속은 약속이다.

실무 예

Han höll inte sitt löfte.
그는 약속을 지키지 않았다.

원문

> Jag har, beträffande t. ex. avtalsrätten, hävdat och ganska ingående utfört denna förklaring såsom motsättning till jurisprudensens allehanda konstruktioner, kretsande kring löftets

obligationsgrundande effekt, konstruktioner utan något som helst faktiskt underlag. — V. Lundstedt, Beaktandet av samhällsnyttan inom juridiken, SvJT 1933 s. 124 ·

예컨대 계약법에 관하여 나는 이 설명을, 약속이 채무를 낳는 효과를 둘러싸고 맴도는 법학의 온갖 구성 — 사실의 바탕이 조금도 없는 구성 — 에 맞서 내세우고 꽤 자세히 펼쳤다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Jag har, beträffande t. ex. avtalsrätten,	주어 + har + 삽입구 — beträffande 「~에 관하여」	나는 예컨대 계약법에 관하여
hävdat och ganska ingående utfört denna förklaring	har 에 걸리는 꼴 둘 — hävdat, utfört	이 설명을 내세우고 꽤 자세히 펼쳤다
såsom motsättning till jurisprudensens allehanda konstruktioner,	såsom motsättning till 「~에 맞서는 것으로서」	법학의 온갖 구성에 맞서
kretsande kring löftets obligationsgrundande effekt,	현재분사 kretsande — konstruktioner 를 꾸민다	약속이 채무를 낳는 효과를 둘러싸고 맴도는
konstruktioner utan något som helst faktiskt underlag.	되풀이해 덧붙임 — utan något som helst 「조금도 ~없이」	사실의 바탕이 조금도 없는 구성

obligationsgrundande 는 obligation(채무) + s + grundande(세우는)로 나누어 읽는다.

문형

ge ett löfte · hålla ett löfte · bryta ett löfte

약속하다 · 약속을 지키다 · 약속을 어기다

1. 동사는 lova(약속하다), 명사는 löfte.
2. 지키면 hålla, 어기면 bryta.
3. 약속의 내용은 om 으로 잇는다: ett löfte om betalning.

Hon gav mig ett löfte om hjälp.

그녀는 내게 돕겠다고 약속했다.

Den som bryter ett löfte förlorar förtroende.

약속을 어기는 사람은 신뢰를 잃는다.

p. 18.16

en [2]lära, läran, läror 복수 -or ['lɛːra] 이론 · 가르침 ★★

조문어 **lära** | 일상·강의 **teori** | 억양 근거 lexin

명사 lära 는 한 분야의 이론 체계다. skadeståndsläran 은 손해배상 이론. 같은 꼴의 동사 lära 는 「가르치다」 이고 lära sig 는 「배우다」 다. 룬드스테트의 『Obligationsbegreppet』 2권 부제에도 이 낱말이 있다: jurisprudensens läror(법학의 이론들).

쉬운 예

Läran är gammal.

그 이론은 오래되었다.

실무 예

Läran om culpa utvecklades i praxis.

과실 이론은 판례에서 발전했다.

원문

> Även beträffande skadeståndsrätten har jag på skilda ställen närmare utfört saken och visat, hur hela skadeståndsläran fullkomligt snedvridits genom de rättsvetenskapliga begreppen. – V. Lundstedt, Beaktandet av samhällsnyttan inom juridiken, SvJT 1933 s. 124 ·
>
> 손해배상법에 관해서도 나는 여러 곳에서 이 문제를 더 자세히 다루고, 법학의 개념들 때문에 손해배상 이론 전체가 얼마나 뒤틀렸는지를 보였다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Även beträffande skadeståndsrätten	첫 자리 — Även 「~도」 + beträffande	손해배상법에 관해서도
har jag på skilda ställen närmare utfört saken och visat,	동사 har 가 둘째 + 주어 jag — utfört, visat	나는 여러 곳에서 이 문제를 더 자세히 다루고 보였다
hur hela skadeståndsläran fullkomligt snedvridits	visat 의 내용 — hur 절, har 가 빠진 s-수동 snedvridits	손해배상 이론 전체가 얼마나 뒤틀렸는지를
genom de rättsvetenskapliga begreppen.	원인 — genom 「~때문에, ~을 통하여」	법학의 개념들 때문에
>
> snedvridits 는 snedvrida(비틀다)의 har 뒤 꼴 snedvridit 에 수동의 -s 가 붙은 것이다.

문형

läran om + 명사

~에 관한 이론

1. 무엇의 이론인지는 om 으로 잇거나 합성어로 만든다: skadeståndsläran.
2. 동사 lära 와 꼴이 같다. 명사는 앞에 관사·형용사가 온다.
3. 한 분야의 통설은 den härskande läran.

Den härskande läran har kritiserats.
통설은 비판을 받아 왔다.

Hon lär ut juridik vid universitetet.
그녀는 대학에서 법학을 가르친다.

---

p. 18.17

en [2] vedergällning, vedergällningen, vedergällningar 복수 -ar ['veːdərˌjɛlnɪŋ]

응보 · 되갚음 ★★

조문어 **vedergällning** | 일상·강의 **hämnd** | 억양 근거 lexin

17장 왕국법에서는 이 낱말이 수임인이 돌려받는 비용 보상이었다(18장 5 §). 여기서는 형벌 이론의 응보다. 올리베크로나가 1951년 룬드 대성당의 박사 수여식에서 한 강연으로, 형벌과 응보를 같은 것으로 보는 생각을 따진다. 인용은 한 문장이다. 그는 이어서 목적을 위해 벌하면 응보가 아니라고 한다.

쉬운 예

Han fruktade vedergällning.
그는 보복을 두려워했다.

실무 예

Är straffet en vedergällning för brottet?
형벌은 범죄에 대한 응보인가?

원문

Om vedergällning skall kunna sägas föreligga, måste motivet för att man tillfogar en människa ett lidande vara vrede och hämndbegär.

— K. Olivecrona, Straffets vara eller icke vara, SvJT 1951 s. 578 ·
응보가 있다고 말할 수 있으려면, 사람에게 고통을 가하는 동기가 분노와 복수심이어야 한다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Om vedergällning skall kunna sägas föreligga,	조건절 — skall kunna sägas 「말해질 수 있으려면」	응보가 있다고 말할 수 있으려면
måste motivet	주절 — 조건절이 앞이라 동사 måste 가 먼저	동기가 ~이어야 한다
för att man tillfogar en människa ett lidande	motivet för att 「~하는 동기」 — tillfoga + 사람 + 고통	사람에게 고통을 가하는
vara vrede och hämndbegär.	måste 에 걸리는 부정사 vara + 보어	분노와 복수심

여기 för att 는 「~하기 위하여」가 아니라 motivet för + att 절(~하는 것의 동기)이다. 4장의 för att 과 가려 읽는다.

문형

om … ska kunna …, måste …

~할 수 있으려면 …이어야 한다

1. 요건을 적는 틀이다. om 절에 목표, 주절에 요건.
2. ska kunna + 부정사 = 「~할 수 있으려면」.
3. 주절은 måste 로 시작한다(동사가 먼저).

Om mötet ska kunna börja klockan nio, måste alla komma i tid.
회의가 9시에 시작될 수 있으려면 모두 제때 와야 한다.

Om talan ska kunna bifallas, måste skadan bevisas.
청구가 인용되려면 손해가 증명되어야 한다.

문법 S4 · 조건절이 앞에 오면 주절은 동사부터

~~Om vedergällning föreligger, motivet måste vara vrede.~~ (비문)

Om vedergällning föreligger, måste motivet vara vrede.

조건절 전체가 첫 자리를 차지하므로 주절의 정동사가 바로 뒤따른다(V2 — 4장). 17장 왕국법의 「Dör gäldenär; svare då …」도 같은 순서다.

---

p. 18.18 ett [2]**ändamål**, ändamålet, ändamål 복수 무변화 ['ɛnda,mo:l] **목적** ★★★

조문어 **ändamål** | 일상·강의 **syfte** | 억양 근거 lexin

15장에서 읽은 저작권법 22 § 의 「i den omfattning som motiveras av ändamålet」(목적에 맞는 범위에서)의 그 낱말이다. 올리베크로나는 앞 문장에서 새 형법이 본질적으로 목적 형법

(ändamålsstraffrätt)이라고 하고, 이 문장에서 그 목적이 사회 구성원 일반을 범죄에서 물러서게 하는 것이라고 한다. 개별 예방 이론을 따지는 강연의 한 대목이다.

쉬운 예

Vad är ändamålet med regeln?

그 규정의 목적은 무엇인가?

실무 예

Uppgifterna får bara användas för det angivna ändamålet.

그 자료는 밝힌 목적으로만 쓸 수 있다.

원문

> Det ändamål som fullföljes är, trots allt tal om individualprevention, att avhålla samhällsmedlemmarna i allmänhet från att begå de gärningar som stämplats såsom brott. – K. Olivecrona, Straffets vara eller icke vara, SvJT 1951 s. 579 ·
>
> 추구되는 목적은, 개별 예방에 관한 온갖 말에도 불구하고, 사회 구성원 일반이 범죄로 낙인찍힌 행위를 저지르지 못하게 막는 것이다.

옛 철자 → 지금 철자

fullföljes → fullföljs

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Det ändamål som fullföljes är,	주어 + 관계절(s-수동 fullföljes) + 동사 är	추구되는 목적은 ~이다
trots allt tal om individualprevention,	삽입구 — trots 「~에도 불구하고」	개별 예방에 관한 온갖 말에도 불구하고
att avhålla samhällsmedlemmarna i allmänhet	보어 — att 부정사, avhålla … från 「~을 …에서 물러서게 하다」	사회 구성원 일반을 막는 것
från att begå de gärningar	från att + 부정사 — begå 「저지르다」(부록 B)	그 행위들을 저지르지 못하게
som stämplats såsom brott.	관계절 — har 가 빠진 s-수동 stämplats	범죄로 낙인찍힌

stämpla 는 여기서 「도장을 찍다, 낙인찍다」다. 11장의 stämpling(음모)과 꼴이 닮았지만 다른 쓰임이다.

문형

ändamålet med + 명사 · för detta ändamål

~의 목적 · 이 목적으로

1. 무엇의 목적인지는 med 로 잇는다: ändamålet med lagen.
2. 법률 글에서는 syfte 도 같은 자리에 쓴다: syftet med lagen.
3. 목적에 맞는다는 ändamålsenlig.

Syftet med lagen är att skydda konsumenter.
그 법의 목적은 소비자를 보호하는 것이다.

Åtgärden är inte ändamålsenlig.
그 조치는 목적에 맞지 않는다.

문법 S3 · 옛 s-수동 현재 — fullföljes

~~Ändamålet fullföljes i dag.~~ (부자연)

Ändamålet fullföljs i dag.

옛 글은 현재형 s-수동을 -es 로 적는 일이 있다(fullföljes, bestämmes — 3장의 dömes). 지금은 -s 만 붙인다: fullföljs, bestäms. 비문은 아니고 옛 문체다.

1925 · 1932 · 1933 · 1951 — 글이 나온 차례

이 장이 읽은 글과 그 둘레의 저작을 해 순서로 놓았다. 서지는 Libris(스웨덴 왕립도서관 종합 목록)와 svjt.se 의 글 머리로 확인했다. 헤게르스트룀의 1911년 책은 서지만 적는다 — 이 판에서는 본문을 읽지 못했다(출처 상자).

해	원문	뜻	메모
1925	Men rättigheter i denna mening äro icke givna för oss i vår erfarenhet. K. Olivecrona, SvJT 1925 s. 179	그러나 이런 뜻의 권리는 우리의 경험에 주어져 있지 않다.	「Talerätt och materiell rätt. En relikt från naturrätten」. 글 머리의 저자 표시는 「jur. kand. Karl Olivecrona」
1932	Min antydda kritik av hela rättsvetenskapens grundåskådning V. Lundstedt, SvJT 1932 s. 537	법학 전체의 기본 견해에 대한 나의 비판	로스의 「Realismen i Retsvidenskaben og Samfundsnyttekimæren」(같은 해 s. 324 ff.)에 대한 답글

1933	Med samhällsnyttan såsom rättsprincip menar jag endast och allenast befrämjandet på bästa möjliga sätt av det V. Lundstedt, SvJT 1933 s. 123	법 원리로서의 사회의 이익이라는 말로 내가 뜻하는 것은 오로지 그것을 가장 좋은 방법으로 북돋는 일	로스의 「Samfundsnytteprincippet」(같은 해 s. 115 ff.) 바로 뒤에 실린 재답변
1951	Det ändamål som fullföljes är, trots allt tal om individualprevention K. Olivecrona, SvJT 1951 s. 579	추구되는 목적은, 개별 예방에 관한 온갖 말에도 불구하고	「Straffets vara eller icke vara」. 글 머리에 1951년 5월 31일 룬드 대성당 박사 수여식 강연이라고 적혀 있다

같은 논쟁, 두 나라 말 — 룬드스테트의 스웨덴어, 로스의 덴마크어

로스의 두 글은 덴마크어로 스웨덴 잡지에 실렸다. 1930년대 덴마크어 철자라 명사를 대문자로 시작하고 å 를 aa 로 적는다(Maal, saadanne). 덴마크어 문언에는 소리 단추가 없다. 로스의 글은 저작권 보호 기간 안이라 두 대목만 인용한다.

철자 로스가 룬드스테트의 작업을 요약한 대목 — 오늘날 스칸디나비아 법학은 룬드스테트에게서 법학의 현실주의를 열심히 알리는 사람을 얻었고, 그는 많은 저술에서(상당 부분은 되풀이지만) 정의·권리·의무·법의식·의무 의식·구속력 따위의 관념이 법학의 기본 개념이라는 것을 공격했다는 것이다. 낱말이 철자만 달리 맞선다: Rettighed ↔ rättighet, Pligt ↔ plikt, Retsvidenskab ↔ rättsvetenskap, Grundbegreber ↔ grundbegrepp, Forestillingerne ↔ föreställningarna. A. Ross, Realismen i Retsvidenskaben og Samfundsnyttekimæren, SvJT 1932 s. 336

스웨덴어	rättighet · plikt · rättsvetenskap · grundbegrepp
덴마크어	Den nutidige skandinaviske Jurisprudens har i LUNDSTEDT fundet en ivrig Forkynder af Realismen i Retsvidenskaben. I en Mængde af Skrifter, der dog for en stor Del er Gentagelser, har Lundstedt angrebet Forestillingerne om Retfærdighed, Rettighed, Pligt, Retsbevidsthed, Pligtbevidsthed, forbindende Kraft (normativ Gyldighed) o. s. v. som Retsvidenskabens Grundbegreber.
노르웨이어	—

낱말 로스의 비판 — 이로써 룬드스테트가, 공리주의적 주지주의의 전형으로서, 자기는 「기술적」 규범, 곧 주어진 목적에 이르는 수단을 적는 규범만 세운다고 주장하는 까닭이 설명된다는 것이다. 글 제목이 「Samfundsnytteprincippet」 다. 스웨덴어 samhälle(사회) 자리에 덴마크어는 Samfund 를 쓴다 (아래 가짜 친구). 룬드스테트는 같은 호의 답글에서 자기 방법이 공리주의와 무관하다고 맞선다. A. Ross, Samfundsnytteprincippet, SvJT 1933 s. 118

스웨덴어	samhällsnyttan · samhällsnyttans princip
덴마크어	Herved forklares det, at Lundstedt — som typisk for den utilitaristiske Intellektualisme — hævder kun at opstille »teknologiske» Normer, d. v. s. saadanne, der beskriver Midler til et givet Maal …
노르웨이어	—

독일어와 다른 점

이 학파는 독일어로도 썼다. 저작 제목에서 스웨덴어와 독일어 낱말이 어떻게 맞서는지만 본다. = 나란하다 · ≠ 다르다. 제목은 Libris 서지에서 옮겼고, 독일어 낱말의 뜻풀이는 하지 않는다.

	스웨덴어	독일어	차이
=	rättsvetenskap	Rechtswissenschaft	룬드스테트 『Die Unwissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft』(Berlin 1932–1936). 이 장의 rättsvetenskapens grundbegrepp 과 같은 낱말이다.
=	begrepp · obligationsbegreppet	Begriff · Obligationsbegriff	헤게르스트룀 『Der römische Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinen römischen Rechtsanschauung』(Uppsala 1927–1941)과 룬드스테트 『Obligationsbegreppet』(Uppsala 1929–1930).
=	åskådning · grundåskådning	Anschauung · Rechtsanschauung	위 헤게르스트룀 책 제목의 Rechtsanschauung ↔ 룬드스테트의 rättsvetenskapens grundåskådning(SvJT 1932 s. 537).
=	föreställning	Vorstellung	룬드스테트 독일어 저작 1권의 부제 「Die falschen Vorstellungen von objektivem Recht und subjektiven Rechten」(1932).

≠	rätt · rättighet	objektives Recht · subjektive Rechte	같은 부제에서 독일어는 Recht 한 낱말에 형용사를 붙여 법과 권리를 가른다. 스웨덴어에는 권리만 가리키는 rättighet 가 따로 있다.

가짜 친구 · samfund — 덴마크어의 「사회」, 스웨덴어의 「단체」

로스의 글 제목은 「Samfundsnytteprincippet」 이고, 룬드스테트는 같은 것을 samhällsnyttans princip 이라 부른다. 덴마크어 Samfund 자리에 스웨덴어는 samhälle 가 선다.

스웨덴어에도 samfund 라는 낱말이 있다. 5장에서 읽은 소송법전 8장 1 § 의 「samfundet」 은 변호사 단체(advokatsamfundet)다. 사회 전체가 아니라 사람들이 모인 단체를 가리킨다.

그래서 덴마크 법률 글의 samfund 를 스웨덴어 samfund 로 읽으면 「단체」 가 되어 뜻이 틀어진다. 로스의 Samfundsnytte 는 「단체의 이익」 이 아니라 「사회의 이익」 이다.

거꾸로 스웨덴 법률 글에서 samfund 를 만나면 사회가 아니라 어떤 단체인지를 먼저 찾는다.

요령 덴마크어 samfund = 스웨덴어 samhälle(사회). 스웨덴어 samfund = 단체 (advokatsamfundet).

백 년 전 학술 스웨덴어 읽는 법 — 복수 동사, icke, 긴 명사구

1920~1950년대 학술 글은 낱말이 지금과 거의 같고, 동사 꼴과 부정어, 명사구의 길이가 다르다.

- 주어가 복수이면 동사가 복수 꼴이다: begrepp äro, synpunkter kunna, människorna sträva, grundbegrepp sakna. 지금은 är·kan·strävar·saknar.
- 부정어는 icke 다. 종속절에서는 정동사 앞에 온다: icke äro, icke kan. 지금의 inte 도 같은 자리에 선다.
- 종속절에서 har 를 빼고 har 뒤의 꼴만 남긴다: undersökningar visat, vad jag kallat, som stämplats. 17장 왕국법과 같다.
- 현재형 s-수동을 -es 로 적기도 한다: fullföljes, bestämmes.

- 명사 앞에 긴 꾸밈말이 온다: ett under diskussion varande slag av situationer, den hittills varande rättsvetenskapens grundbegrepp. 꾸밈말을 건너뛰고 명사를 먼저 찾는다.
- 줄임말은 띄어 적었다: d. v. s.(det vill säga 곧), t. ex.(till exempel 예컨대), bl. a.(bland annat 그 가운데), o. s. v.(och så vidare 따위).

표로 보기

옛 꼴	글의 자리	지금 말로
äro	begrepp äro ohållbara	개념들은 버틸 수 없다 — är
kunna	synpunkter kunna icke göras	관점들은 ~될 수 없다 — kan inte
sakna	grundbegrepp sakna stöd	기본 개념들은 근거가 없다 — saknar
icke	icke äro på något sätt behövliga	조금도 필요하지 않다 — inte
såsom	såsom rättsprincip · såsom brott	법 원리로서 · 범죄로 — som
visat	undersökningar visat	연구가 보여 주었다 — har visat
fullföljes	det ändamål som fullföljes	추구되는 목적 — fullföljs
å	i avseende å	~에 관하여 — på (i fråga om)

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Rättigheter i denna mening äro icke givna för oss.

주어 · 복수 | 꾸밈말 · 이런 뜻의 | 복수 동사 · är | 부정어 · inte | 과거분사 복수 | ~에게

이런 뜻의 권리는 우리에게 주어져 있지 않다.

Den metod, efter vilken juristen måste arbeta, har jag kallat för samhällsnyttans princip.

목적어가 첫 자리 | 전치사 + 관계사 | 관계절 | 정동사 · 둘째 자리 | 주어 | ~라고 불렀다 | 이름 · 속격

법률가가 따라 일해야 하는 방법을 나는 사회의 이익의 원리라고 불렀다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Begreppen äro ohållbar.~~	Begreppen äro ohållbara.	주어가 복수이면 서술 형용사도 복수 꼴 -a 를 붙인다. 지금 말로는 Begreppen är ohållbara.

~~att begreppen är inte behövliga~~	att begreppen inte är behövliga	종속절에서 부정어는 정동사 앞에 온다.
~~den metod efter som han arbetar~~	den metod efter vilken han arbetar	전치사 바로 뒤에는 som 을 쓰지 못한다. vilken 을 쓰거나 전치사를 절 끝으로 보낸다.
~~d.v.s = 「더 자세히」~~	d. v. s. = det vill säga 「곧, 다시 말해」	앞말을 다른 말로 바꾸어 주는 줄임말이다. 지금은 dvs. 로 적는다.

말해 보기 — 학회에서 이 논쟁을 소개할 때

글에서 확인한 것만 말하는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Lundstedt kritiserade rättsvetenskapens grundbegrepp.

룬드스테트는 법학의 기본 개념들을 비판했습니다.

kritisera + 목적어

Han menade att begrepp som rättighet och plikt saknar stöd i erfarenheten.

그는 권리나 의무 같은 개념이 경험에 근거가 없다고 보았습니다.

att 절에서는 주어 – 동사 순서

I stället talade han om samhällsnyttan som en metod.

그 대신 그는 사회의 이익을 하나의 방법으로 말했습니다.

I stället 가 첫 자리라 동사 talade 가 둘째

Alf Ross svarade på danska i samma tidskrift.

알프 로스는 같은 잡지에 덴마크어로 답했습니다.

på danska = 덴마크어로

Hur läser svenska jurister den debatten i dag?

스웨덴 법률가들은 오늘날 그 논쟁을 어떻게 읽습니까?

의문사 Hur 다음에 동사 läser

출처 상자 — 읽은 글과 읽지 못한 글

이 장의 인용은 모두 Svensk Juristtidning(SvJT)에 실린 글이고, 잡지 누리집 svjt.se 의 전자판과 글자를 맞추어 보았다. svjt.se 는 옛 권을 글마다 옮겨 적은 판으로 싣고 쪽 그림은 주지 않는다.

그래서 대조한 것은 발행처의 전자판이지 인쇄본이 아니다. 인쇄 쪽 번호는 전자판의 쪽 표시를 따랐다.

룬드스테트(Vilhelm Lundstedt)는 1955년에 세상을 떠났다. 스웨덴 저작권법 43 § 는 저작권이 저작자가 죽은 해 뒤 70번째 해가 끝날 때까지 간다고 하므로, 그의 글은 2025년 말로 보호 기간이 끝났다. 올리베크로나(Karl Olivecrona, 1980년 사망)와 로스(Alf Ross, 1979년 사망)의 글은 보호 기간 안이다. 이 책은 올리베크로나의 글에서 세 대목, 로스의 글에서 두 대목을 한두 문장씩 쪽 번호와 함께 인용했다(같은 법 22 § — 15장). 생몰년은 Libris 의 저자 표시에서 옮겼다.

헤게르스트룀(Axel Hägerström, 1939년 사망)의 『Om moraliska föreställningars sanning』(Stockholm: Bonnier, 1911, 39쪽)은 이 판에서 읽지 못했다. 디지털판은 우메오 대학 도서관에 있는데, 그 누리집이 자동 수집을 막아 이 책을 만드는 도구로는 받을 수 없었다. 이 장에서 헤게르스트룀은 룬드스테트와 올리베크로나가 그의 연구를 근거로 드는 문장으로만 나온다.

룬드스테트가 글 안에서 가리키는 자기 책은 『Obligationsbegreppet』(Uppsala 1929–1930)다. 로스가 뒤에 낸 책 『Om ret og retfærdighed: en indførelse i den analytiske retsfilosofi』(København 1953)는 서지만 적는다.

samhällsnyttan 을 이 책은 「사회의 이익」으로 옮겼다. 룬드스테트는 이 말이 「the greatest happiness of the greatest number」라는 공리주의 준칙과 아무 상관이 없다고 적는다(SvJT 1933 s. 122).

Lundstedt, SvJT 1932 s. 537 · Lundstedt, SvJT 1933 s. 121 · Olivecrona, SvJT 1925 s. 177 · Olivecrona, SvJT 1951 s. 575 · Ross, SvJT 1932 s. 324 · Ross, SvJT 1933 s. 115 · Hägerström 1911 (Libris)

확인 문제 8

1. 「rättsvetenskapens ifrågavarande begrepp äro ohållbara」에서 äro 는?

- 과거형
- **복수 주어 뒤의 옛 현재형**
- 접속법
- 명사

주어 begrepp 이 복수라 동사가 복수 꼴 äro 다. 지금은 수와 무관하게 är 를 쓴다.

2. 룬드스테트가 「samhällsnyttans princip」이라 부른 것은?

법률의 이름

법률가가 따라 일해야 하는 방법

의회의 위원회

덴마크의 학설

「Den metod, efter vilken juristen i enlighet härmed måste arbeta, har jag kallat för samhällsnyttans princip.」(SvJT 1932 s. 538)

3. 올리베크로나의 1925년 글에서 「이런 뜻의 권리」에 관한 서술로 맞는 것은?

경험에 주어져 있다

경험에 주어져 있지 않다

법률에 정의되어 있다

덴마크에만 있다

「Men rättigheter i denna mening äro icke givna för oss i vår erfarenhet.」 그는 헤게르스트룀과 룬드스테트의 연구를 근거로 든다.

4. 「rättighets- och pliktbegreppen」의 붙임표가 뜻하는 것은?

낱말이 끝났다

뒤의 -begreppen 을 함께 쓴다

속격이다

복수다

rättighetsbegreppen och pliktbegreppen 을 줄인 꼴이다. 끝 요소가 같은 합성어를 이을 때 앞 낱말에 붙임표를 남긴다.

5. 종속절의 부정어 자리로 맞는 것은?

att begreppen är inte behövliga

att begreppen inte är behövliga

att inte begreppen är behövliga

att begreppen är behövliga inte

종속절에서 부정어는 정동사 앞에 온다. 글의 「icke äro」 도 같은 순서다.

6. 로스의 글 제목 「Samfundsnytteprincippet」 의 Samfund 에 맞서는 스웨덴어는?

samfund

samhälle

samtycke

samband

룬드스테트는 같은 것을 samhällsnyttan 이라 부른다. 스웨덴어 samfund 는 단체를 가리킨다 (advokatsamfundet — 5장).

7. 「det ändamål som fullföljes」 의 fullföljes 를 지금 꼴로 적으면?

fullföljer

fullföljs

fullföljd

fullfölja

옛 글은 현재형 s-수동을 -es 로 적기도 했다. 지금은 -s 만 붙인다.

8. 이 장의 인용은 무엇과 글자를 맞추어 보았나?

- 인쇄본의 쪽 그림
- **발행처 누리집 svjt.se 의 전자판**
- 독일어 번역본
- 한국어 번역본

svjt.se 는 옛 권을 옮겨 적은 판으로 싣고 쪽 그림은 주지 않는다. 그래서 대조 대상은 전자판이다.

3부 원전과 말하기 · 제19장

덴마크·노르웨이 — 같은 말, 다른 제도

Danmark och Norge — samma ord, andra regler

스웨덴어를 읽게 되면 덴마크와 노르웨이의 판결도 반쯤 읽힌다. 낱말이 닮았기 때문이다. 그런데 닮은 낱말이 다른 것을 가리키는 곳이 있다. 덴마크 대법원(Højesteret) 판결의 「Påstande」는 스웨덴어 påståenden(주장)이 아니라 yrkanden(청구)이고, 상소는 판결이면 anke, 결정이면 kære 로 낱말이 갈린다. 짜임도 다르다. 스웨덴 대법원 판결은 주문이 맨 앞인데, 이 장이 읽는 덴마크 판결은 「Thi kendes for ret:」로 주문을 맨 끝에 두고 판사 이름을 머리에 적는다. 이 장은 스웨덴 소송법전에서 상소·표결·비용에 관한 낱말 열여덟을 익히고, 낱말마다 덴마크 대법원 판결과 덴마크·노르웨이 소송법의 짝 문장을 나란히 놓는다. 덴마크어·노르웨이어 문언에는 소리 단추가 없다. 노르웨이 대법원 판결은 누리집의 요지 면에 보이는 데까지만 다룬다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Ett överklagande får återkallas innan hovrättens dom eller slutliga beslut meddelats. 50 kap. 25 § 1 st. rättegångsbalken
   상소는 항소법원의 판결이나 종국 결정이 나오기 전에 취하할 수 있다.
2. Rättens avgörande av saken sker genom dom. Annat rättens avgörande träffas genom beslut. 30 kap. 1 § rättegångsbalken
   법원이 본안을 판단하는 것은 판결로 한다. 법원의 그 밖의 판단은 결정으로 한다.
3. Vid omröstning skall den mening gälla, som omfattats av mer än hälften av rättens ledamöter. 16 kap. 3 § rättegångsbalken

표결에서는 법원 구성원의 과반이 따른 의견이 효력을 가진다.

표제어 18

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 10. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

p. 19.1

ett ²överklagande, överklagandet, överklaganden 복수 -n ['øːvərˌklaːgandə]

상소(불복) ★★★

조문어 **överklagande** · 일상·강의 **överklagande** · 억양 근거 lexin

동사 överklaga(5장)의 명사 꼴이다. 이 장이 읽은 소송법전 조문은 항소(50장 25 §)에도, 대법원에 대한 불복(54장 9 § 2항 「överklaganden」)에도, 결정에 대한 불복(54장 17 § 「får överklagas」)에도 이 낱말을 쓰고, 어느 법원의 무엇에 대한 것인지로 가린다. 인용한 1항 다음에 2항은 상소한 사람이 처음 밝힌 부분 밖으로 청구를 넓힐 수 없다고 한다(klagande 항).

쉬운 예

Överklagandet kom in i tid.

상소장은 제때 들어왔다.

실무 예

Hon återkallade sitt överklagande.

그녀는 상소를 취하했다.

원문

> Ett överklagande får återkallas innan hovrättens dom eller slutliga beslut meddelats. — 50 kap. 25 § 1 st. rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 상소는 항소법원의 판결이나 종국 결정이 나오기 전에 취하할 수 있다.

문형

återkalla ett överklagande · ge in ett överklagande

상소를 취하하다 · 상소장을 내다

1. 내는 것은 ge in(제출하다) 또는 överklaga 동사 하나.
2. 취하는 återkalla. 조문의 får återkallas 는 s-수동 부정사다.
3. 받아들이지 않는 것은 avslå överklagandet(16장 avslå).

Överklagandet ska ges in till tingsrätten.

상소장은 지방법원에 내야 한다.

> Hovrätten avslog överklagandet.
> 항소법원은 상소를 기각했다.

문법 S2 · -ande 로 끝나는 행위 명사는 ett

~~en överklagande~~ (비문)

ett överklagande

동사에 -ande 를 붙여 만든 행위 명사는 ett 이고 복수는 -n 이다(överklaganden — 부록 A 의 yrkande·yttrande·uttalande·betänkande). 사람을 가리키는 -ande(en klagande, en kärande) 는 en 이다.

한국이라면? ≠ 항소 · 상고 · 항고 · 민사소송법 제390조

한국은 불복을 낱말로 가른다. 「제1심 법원이 선고한 종국판결」에는 항소(제390조), 2심 판결에는 상고(제422조), 결정·명령에는 항고(제439조)다. 스웨덴 소송법전은 셋 모두 överklagande 다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **anke (판결) · kære (결정)** (낱말) — 덴마크는 판결에 대한 불복을 anke, 결정에 대한 불복을 kære 로 가른다. 같은 항 둘째 문장: 청구의 값이 5만 크로네 이하이면 Procesbevillingsnævnet 의 허가가 있어야 한다. retsplejeloven § 368 Stk. 1 · 노르웨이어 **anke** (낱말) — 노르웨이는 판결·결정을 가리지 않고 anke 한 낱말이다(tvisteloven § 19-1 의 dom·kjennelse·beslutning 모두 anke 의 대상). tvisteloven § 29-1

---

p. 19.2

[2] slutlig ['slʉːtlɪg] 종국의 · 마지막의 ★★★

조문어 **slutligt beslut** | 일상·강의 **slutlig** | 억양 근거 lexin

slutligt beslut 은 판결이 아닌 꼴로 사건을 끝내는 결정이다. 형사 절차를 다루는 30장 1 § 가 세 문장으로 dom · beslut · slutligt beslut 을 가른다. 민사 쪽의 같은 조는 17장 1 § 다(2장). 소송법전은 법원의 재판 가운데 판결이 아닌 것을 beslut 한 낱말로 부른다(「Annat rättens avgörande träffas genom beslut」).

쉬운 예

Beslutet är slutligt.
그 결정은 종국 결정이다.

실무 예

Ett slutligt beslut får överklagas.
종국 결정에는 불복할 수 있다.

원문

> Rättens avgörande av saken sker genom dom. Annat rättens avgörande träffas genom beslut. Beslut, varigenom rätten

annorledes än genom dom skiljer saken från sig, så ock högre rätts beslut i fråga, som dit fullföljts särskilt, är slutligt beslut. — 30 kap. 1 § rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07

법원이 본안을 판단하는 것은 판결로 한다. 법원의 그 밖의 판단은 결정으로 한다. 법원이 판결이 아닌 방식으로 사건을 떼어 내는 결정, 그리고 따로 상소되어 온 문제에 대한 상급 법원의 결정은 종국 결정이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Rättens avgörande av saken sker genom dom.	첫 문장 — ske genom 「~로 이루어지다」	본안 판단은 판결로 한다
Annat rättens avgörande träffas genom beslut.	둘째 문장 — s-수동 träffas	그 밖의 판단은 결정으로 한다
Beslut, varigenom rätten annorledes än genom dom	주어 ① + 관계절 — varigenom 「그것으로」, annorledes än 「~이 아닌 방식으로」	법원이 판결이 아닌 방식으로 ~하는 결정
skiljer saken från sig,	관계절의 동사 — skilja … från sig 「떼어 내다」	사건을 떼어 내는
så ock högre rätts beslut i fråga,	주어 ② — så ock 「~도 또한」(4장)	어떤 문제에 대한 상급 법원의 결정도
som dit fullföljts särskilt,	관계절 — har 가 빠진 s-수동 fullföljts, dit 「그곳으로」	따로 상소되어 온
är slutligt beslut.	서술어 — 중성 꼴 slutligt	종국 결정이다

beslut 이 ett-낱말이라 형용사가 slutligt 로 선다. 정관사형이면 det slutliga beslutet.

문형

ett slutligt beslut · det slutliga beslutet

종국 결정

1. 형용사는 ett-낱말 앞에서 -t: ett slutligt beslut.
2. 정관사형과 복수 앞에서는 -a: det slutliga beslutet, slutliga beslut.
3. 부사 slutligen 은 「끝으로, 마침내」.

Tingsrättens slutliga beslut överklagades.
지방법원의 종국 결정에 불복이 제기되었다.

Slutligen prövar domstolen kostnaderna.
끝으로 법원은 비용을 판단한다.

한국이라면? ≠ 판결 · 결정 · 명령 · 민사소송법 제224조

한국 민사소송법은 재판을 판결과 「결정과 명령」으로 가르고, 뒤의 둘에 판결 규정을 준용한다. 스웨덴 소송법전은 법원의 재판을 dom 과 beslut 둘로 가르고(17장 1 § · 30장 1 §), 사건을 끝내는 beslut 을 slutligt beslut 이라 따로 부른다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **kendelse · beslutning** (제도) — 덴마크 소송법은 판결(dom) 밖의 재판을 kendelse 와 beslutning 둘로 부르고, 둘 다 kære 의 대상이다. 「medmindre andet er bestemt i loven」 이라는 단서가 붙는다. retsplejeloven § 389 Stk. 1 · 노르웨이어 **kjennelse · beslutning** (제도) — 노르웨이 민사소송법은 재판을 dom·kjennelse·beslutning 셋으로 나눈다(§ 19-1). 3항은 절차에 관한 재판과 상소 허가·불허를 beslutning 으로 한다고 적는다. tvisteloven § 19-1 tredje ledd

p. 19.3

ett [1] mål, målet, mål 복수 무변화 ['moːl] 사건 · 목표 ★★★

조문어 **mål** | 일상·강의 **fall** | 억양 근거 lexin

법원의 사건은 mål, 비송·신청 사건은 ärende(13장)다. 소송법전 30장 1 § 의 saken(rättens avgörande av saken)은 「본안, 다투는 일」이고, 이 장이 읽은 덴마크·노르웨이 문서에서는 sag · sak 이 스웨덴어 mål 자리에 선다. 인용한 문장 다음 문장은 그런 사건과 직접 이어진 비송 사건의 종국 결정에도 같은 것이 적용된다고 하되 17 § 의 결정(불복 신고나 상소 등을 각하한 결정)을 빼고, 2항은 법무감찰관이나 의회 옴부즈만이 상소하는 공소 사건을 뺀다.

쉬운 예

Målet gäller ett köp.
그 사건은 매매에 관한 것이다.

실무 예

Högsta domstolen prövar målet nästa år.
스웨덴 대법원은 그 사건을 내년에 심리한다.

원문

> Prövningstillstånd krävs för att Högsta domstolen skall pröva hovrättens dom eller slutliga beslut i mål eller ärende som väckts vid tingsrätt. — 54 kap. 9 § 1 st. rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 지방법원에 제기된 사건이나 비송 사건에서 항소법원이 한 판결이나 종국 결정을 스웨덴 대법원이 심리하려면 상고 허가가 필요하다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Prövningstillstånd krävs	주어 + s-수동 krävs 「요구된다」	상고 허가가 필요하다
för att Högsta domstolen skall pröva	목적 — för att 「~하려면」 (4장)	스웨덴 대법원이 심리하려면
hovrättens dom eller slutliga beslut	pröva 의 목적어	항소법원의 판결이나 종국 결정을
i mål eller ärende som väckts vid tingsrätt.	범위 — 관계절, har 가 빠진 s-수동 väckts	지방법원에 제기된 사건이나 비송 사건에서

mål eller ärende — 소송 사건과 비송 사건을 나란히 든다. 덴마크·노르웨이 조문이면 이 자리에 sag · sak 이 온다.

문형

väcka talan i ett mål · avgöra ett mål

소를 제기하다 · 사건을 재판하다

1. 민사 사건은 tvistemål(12장), 형사 사건은 brottmål.
2. 사건번호는 målnummer: mål B 3736-25(16장).
3. mål 에는 「목표」라는 뜻도 있다. 문맥으로 가린다.

Målet avgjordes utan huvudförhandling.
그 사건은 변론 없이 재판되었다.

Vårt mål är att förlikas.
우리의 목표는 화해하는 것이다.

한국이라면? ≠ 상고 · 민사소송법 제422조

한국은 고등법원 등의 종국판결에 「상고는 … 할 수 있다」고 하여 허가를 요건으로 적지 않는다(16장의 심리불속행). 스웨덴은 지방법원에서 시작한 사건의 항소법원 판결·종국 결정을 대법원이 심리하려면 허가가 있어야 한다고 적고, 법무감찰관이나 의회 옴부즈만이 상소하는 공소 사건을 뺀다(54장 9 § 2항).

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **sag** (낱말) — 이 덴마크 판결의 사건 표시는 「Sag 98/2025」 꼴이다. 주문의 sagens omkostninger 는 「사건의 비용」. Højesterets dom 15. oktober 2026, Sag 98/2025 · 노르웨이어 **sak** (낱말) — 노르웨이 대법원의 사건 표시 줄. 이 사건은 straffesak(형사 사건)이라고 적혀 있다. 사건번호 끝의 A 는 요지 면의 「Dommere」 줄에 다섯 이름이 적힌 이 사건에 붙어 있다. Høyesterett, HR-2026-2054-A (요지 면)

---

p. 19.4

ett [1] prejudikat, prejudikatet, prejudikat 복수 무변화 [prəjʉːdɪˈkɑːt] 선례

★★★

조문어 **prejudikat** | 억양 근거 lexin

강세가 끝 음절에 있다. prejudikatfråga 는 선례가 될 쟁점이다. 이 장이 읽은 조문에서 허가하는 곳은 나라마다 다르다. 스웨덴은 지방법원에서 시작한 사건의 항소법원 판결·종국 결정에 대법원 자신이(54장 9 §), 덴마크는 항소법원이 2심으로 한 판결에 법원 밖의 위원회가(§ 371), 노르웨이는 판결에 대한 상소에 대법원의 세 사람 상소 위원회가(tvisteloven § 30-4, domstolloven § 5) 허가한다. 덴마크 항소법원이 1심으로 한 판결은 법률에 달리 정함이 없으면 대법원에 항소할 수 있다(§ 368 Stk. 3). 같은 조의 다음 문단은 나머지 부분의 허가 여부를 미루어 둘 수 있다고 하고, 마지막 문단은 허가를 하지 않고 허가 여부를 미루어 두지도 않은 범위에서 항소법원의 판결이나 종국 결정이 그대로 선다고 한다.

쉬운 예

Domen är ett prejudikat.

그 판결은 선례다.

실무 예

Högsta domstolen följde sitt tidigare prejudikat.

스웨덴 대법원은 자신의 종전 선례를 따랐다.

원문

> Prövningstillstånd får begränsas till att gälla en viss fråga i målet, vars prövning är av vikt för ledning av rättstillämpningen (prejudikatfråga) eller en viss del av målet. – 54 kap. 11 § 1 st. rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 상고 허가는 사건의 특정 쟁점 — 그 심리가 법 적용의 지침으로 중요한 쟁점(선례 쟁점) — 이나 사건의 특정 부분에 한정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Prövningstillstånd får begränsas	주어 + får + s-수동 부정사	상고 허가는 한정할 수 있다

till att gälla en viss fråga i målet,	till att + 부정사 — 「~에만 미치도록」	사건의 특정 쟁점에만 미치도록
vars prövning är av vikt för ledning av rättstillämpningen	관계절 — vars 「그것의」, vara av vikt för 「~에 중요하다」	그 심리가 법 적용의 지침으로 중요한
(prejudikatfråga)	괄호 — 그런 쟁점의 이름	(선례 쟁점)
eller en viss del av målet.	둘째 대상	또는 사건의 특정 부분

ledning av rättstillämpningen 은 16장 ledning 항에서 본 허가 사유의 말이다.

문형

vara av vikt för + 명사

~에 중요하다

1. vikt 는 「무게, 중요함」. av vikt = 「중요한」.
2. 더 세게는 av stor vikt, av synnerlig vikt.
3. 일상어로는 vara viktig för.

Frågan är av stor vikt för rättstillämpningen.
그 쟁점은 법 적용에 매우 중요하다.

Det är viktigt för alla parter.
그것은 모든 당사자에게 중요하다.

한국이라면? ≠ 판례 변경 · 법원조직법 제7조

한국은 「종전에 대법원에서 판시(判示)한 … 해석 적용에 관한 의견을 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우」 부에서 재판할 수 없다고 한다. 스웨덴 54장 11 § 는 선례가 될 쟁점에 한정해 상고를 허가할 수 있게 한다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **principiel karakter** (제도) — 덴마크는 2심 판결에 원칙적으로 상소할 수 없고, 사건이 원칙적 성격이면 별도 기관 Procesbevillingsnævnet(상소허가위원회 — 이 책의 풀이)가 3심 심리를 허가한다. 허가는 청구의 일부나 한 쟁점으로 좁힐 수 있다(같은 항 셋째 문장). retsplejeloven § 371 Stk. 1 · 노르웨이어 **samtykke (ankeutvalg)** (제도) — 노르웨이는 대법원 안의 ankeutvalg(세 대법관 — domstolloven § 5)가 beslutning 으로 허가(samtykke)를 정한다. 허가를 거절하거나 좁히려면 전원이 일치해야 한다(3항). tvisteloven § 30-4 første ledd

p. 19.5

en [2] avdelning, avdelningen, avdelningar 복수 -ar ['ɑːvˌdeːlnɪŋ]

부(법원의 부) · 부서 ★★

조문어 **avdelning** | 일상·강의 **avdelning** | 억양 근거 lexin

법원 안의 재판부 단위. 2장 3 § 1항은 항소법원에 hovrättspresident(법원장), hovrättslagman, hovrättsråd 를 둔다고 하고, 인용한 2항이 부를 둘 수 있다고 한다. 3항은 사무국(kansli)이다.

쉬운 예

Hon arbetar på avdelning två.

그녀는 2부에서 일한다.

실무 예

Målet lottades på hovrättens tredje avdelning.

그 사건은 항소법원 3부에 배당되었다.

원문

> En hovrätt får vara indelad i avdelningar. Chef för en avdelning är presidenten eller en lagman. — 2 kap. 3 § 2 st. rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 항소법원은 부로 나눌 수 있다. 부의 장은 법원장이나 부장(lagman)이다.

문형

vara indelad i + 복수 명사

~로 나뉘어 있다

1. dela in(나누다)의 과거분사 indelad. ett-낱말이면 indelat, 복수면 indelade.
2. 무엇으로 나뉘는지는 i 로 잇는다.
3. 법률 글의 다른 보기: Sverige är indelat i kommuner och regioner.

Lagen är indelad i kapitel.

그 법률은 장으로 나뉘어 있다.

Domstolen är indelad i fyra avdelningar.

그 법원은 네 부로 나뉘어 있다.

문법 S2 · 복수 어미 — 스 -ar · 덴 -er · 노 -er

~~två avdelninger~~ (비문)

två avdelningar

-ning 으로 끝나는 스웨덴어 명사의 복수는 -ar 다(avdelningar, omröstningar). 이 장이 읽은 덴마크 판결은 같은 자리에 -er 를 쓴다(tre instanser). 스웨덴어로 쓸 때 덴마크·노르웨이 꼴에 끌리지 않는다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **afdeling** (철자) — 이 덴마크 판결의 머리는 원심을 적을 때 항소법원의 부까지 밝힌다 (Vestre Landsrets 14. afdeling). 이 판결 자신도 사건번호 뒤에 「(1. afdeling)」을 단다. Højesterets dom 30. september 2026, Sag 33/2026 · 노르웨이어 **avdeling** (철자) — 노르웨이 대법원은 ankeutvalg(세 사람)와 avdeling(다섯 사람)으로 나뉘어 재판한다. 4항은 특히 중요한 사건을 열한 사람의 storkammer 에서 재판할 수 있게 한다. domstolloven § 5 første ledd

---

p. 19.6

²delta ['deːlˌtɑː] 참여하다 ★★★

조문어 **delta** | 일상·강의 **vara med** | 억양 근거 nst

옛 꼴은 deltaga 다(deltagit 은 그 har 뒤 꼴). 3장 6 § 는 대법원 전원이 재판하는 때를 다룬다. 1항은 종전에 대법원이 받아들인 법 원칙이나 법 해석에서 벗어나려 할 때 사건을 전원에 넘길 수 있다고 한다. 2항은 대법원의 재판들이 서로 어긋나 있으면 가장 나중 재판과 다를 때에만 그렇다고 하고, 3항은 구속된 사람의 사건처럼 서둘러야 하는 사건이 전원 재판으로 해롭게 늦어지면 1항을 적용하지 않는다고 한다. 인용한 4항이 그때 누가 참여하는지를 적는다. 사전 표제는 현재형 deltar 라 부정사의 억양은 발음 사전 값이다.

쉬운 예

Alla får delta.

누구나 참여할 수 있다.

실무 예

Fem justitieråd deltog i avgörandet.

대법관 다섯 명이 그 재판에 참여했다.

원문

> När ett mål eller en fråga avgörs av Högsta domstolen i dess helhet ska alla justitieråd som inte har förhinder delta i avgörandet. — 3 kap. 6 § 4 st. rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 사건이나 쟁점을 스웨덴 대법원 전원이 재판할 때에는, 지장이 없는 대법관 모두가 그 재판에 참여하여야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
När ett mål eller en fråga avgörs	때 — När 절, s-수동 avgörs	사건이나 쟁점이 재판될 때
av Högsta domstolen i dess helhet	행위자 — i dess helhet 「전원으로」	스웨덴 대법원 전원에 의하여

ska alla justitieråd som inte har förhinder	주절 — 동사 ska 가 먼저, 주어 + 관계절(inte 가 har 앞)	지장이 없는 대법관 모두가
delta i avgörandet.	ska 에 걸리는 부정사 — delta i 「~에 참여하다」	그 재판에 참여하여야 한다

När 절이 첫 자리를 차지해서 주절이 동사 ska 로 시작한다.

문형

delta i + 명사

~에 참여하다

1. 무엇에 참여하는지는 i 로 잇는다.
2. 현재 deltar, 과거 deltog, har 뒤의 꼴 deltagit.
3. 판결 끝의 정형구: I avgörandet har deltagit justitieråden …(16장).

Nämndemännen deltar i omröstningen.
참심원들은 표결에 참여한다.

Hon deltog inte i beslutet.
그녀는 그 결정에 참여하지 않았다.

한국이라면? ≠ 전원합의체 · 법원조직법 제7조

한국은 「대법관 전원의 3분의 2 이상의 합의체」가 원칙이다. 3명 이상의 부에서 먼저 심리해 의견이 일치하면 각 호(명령·규칙의 위헌·위법, 판시 의견 변경, 부 재판 부적당)를 빼고 그 부에서 재판할 수 있다. 스웨덴은 허가된 사건의 본안을 다섯 명 이상이 재판하고(3장 5 §), 종전 판단에서 벗어나려 할 때 전원에 넘길 수 있다(6 §).

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **deltage** (철자) — 이 덴마크 판결은 참여한 판사를 판결 머리에 적는다. 스웨덴 대법원 판결은 같은 말(I avgörandet har deltagit …)을 맨 끝에 둔다(16장). Højesterets dom 15. oktober 2026, Sag 98/2025

---

p. 19.7

[2] tilltalad ['tɪlˌtɑːlad] 피고인(공소가 제기된 사람) ★★★

조문어 **den tilltalade** | 일상·강의 **den åtalade** | 억양 근거 lexin

tilltala(공소로 불러 세우다)의 과거분사가 명사처럼 쓰인다. 그래서 형용사처럼 굴절한다: en tilltalad, den tilltalade, de tilltalade. 31장 1 § 1항은 유죄이면 피고인이 변호인 보수 따위로 국

고에서 나간 돈을 국가에 갚는다고 한다. 2항은 갚지 않아도 되는 비용, 3항은 변호인 비용의 상한, 4·5항은 감액과 면제를 적는다.

쉬운 예

Den tilltalade nekar till brottet.

피고인은 범행을 부인한다.

실무 예

Tingsrätten frikände de tilltalade.

지방법원은 피고인들에게 무죄를 선고했다.

원문

> Om den tilltalade döms för brottet i ett mål där åklagaren för talan, ska den tilltalade ersätta staten för det som har betalats av allmänna medel i ersättning till försvarare. – 31 kap. 1 § 1 st.
>
> rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 검사가 공소를 수행하는 사건에서 피고인이 그 범죄로 유죄 판결을 받으면, 피고인은 변호인 보수로 국고에서 지급된 것을 국가에 갚아야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Om den tilltalade döms för brottet	조건절 — s-수동 döms, dömas för 「~로 유죄 판결을 받다」	피고인이 그 범죄로 유죄 판결을 받으면
i ett mål där åklagaren för talan,	범위 — där 관계절, föra talan 「소송을 수행하다」	검사가 공소를 수행하는 사건에서
ska den tilltalade ersätta staten	주절 — 동사 ska 가 먼저, ersätta + 받는 쪽	피고인은 국가에 갚아야 한다
för det som har betalats av allmänna medel	ersätta … för 「~에 대하여」 + 관계절	국고에서 지급된 것을
i ersättning till försvarare.	명목 — 「변호인 보수로」	변호인 보수로

för 가 둘이다. åklagaren för talan 의 för 는 동사 föra 의 현재형, ersätta … för 의 för 는 전치사다.

문형

dömas för + 범죄 · dömas till + 형

~로 유죄 판결을 받다 · ~형을 선고받다

1. döma(3장)의 s-수동. 죄명은 för, 형은 till.

2. 무죄는 frikännas(16장 frikänna).

3. 능동이면 주어가 법원: Tingsrätten dömde honom för stöld.
Han dömdes för stöld till böter.
그는 절도죄로 벌금형을 선고받았다.

Den tilltalade frikändes av hovrätten.
피고인은 항소법원에서 무죄 판결을 받았다.

문법 S2 · 분사에서 온 명사 — en tilltalad, den tilltalade

~~tilltaladen~~ (비문)

den tilltalade

과거분사가 명사로 쓰이면 정관사를 끝에 붙이지 않고 den + -e/-a 꼴로 쓴다(den tilltalade, den skadelidande — 8장). 복수는 de tilltalade.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **tiltalte** (철자) — 이 덴마크 판결의 「Påstande」 절 첫 문장. 피고인이 상소했고 주위적으로 무죄, 예비적으로 형의 면제와 감경을 구한다. påstand 는 스웨덴어 yrkande(청구) 자리다 (påstående 항). Højesterets dom 15. oktober 2026, Sag 98/2025

---

p. 19.8

[2]klagande ['klɑːgandə] 상소인 ★★

조문어 **klagande** | 일상·강의 **den som överklagar** | 억양 근거 nst

klaga(불복하다 — 17장 ting 항)의 현재분사가 사람을 가리키는 명사로 쓰인다. 1장의 kärande(원고)와 같은 꼴이다. 사전에 명사 표제가 없어 관사 칸을 비웠고 억양은 발음 사전 값이다. 조문은 en klagande, klaganden 으로 쓴다. 맞은편은 motpart.

쉬운 예

Klaganden har fått rätt.
상소인이 이겼다.

실무 예

Klaganden yrkar att domen ska ändras.
상소인은 판결을 바꾸어 달라고 청구한다.

원문

En klagande får inte ändra sin talan att avse en annan del av tingsrättens dom än den som uppgetts vid överklagandet. — 50 kap. 25 § 2 st. rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07

상소인은 상소할 때 밝힌 부분이 아닌, 지방법원 판결의 다른 부분에 미치도록 청구를 바꿀 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En klagande	주어 — 관사 en + 현재분사에서 온 명사	상소인은
får inte ändra sin talan	동사 — får inte 「~할 수 없다」, talan(12장)	청구를 바꿀 수 없다
att avse en annan del av tingsrättens dom	ändra … att avse 「~에 미치도록」	지방법원 판결의 다른 부분에 미치도록
än den som uppgetts vid överklagandet.	annan … än 「~이 아닌 다른」, har 가 빠진 s-수동 uppgetts	상소할 때 밝힌 부분이 아닌

annan … än 을 한 덩어리로 읽는다: en annan del … än den …(…한 부분이 아닌 다른 부분).

문형

ändra sin talan · utvidga sin talan

청구를 바꾸다 · 넓히다

1. talan 은 소송에서 내세우는 청구 전체(12장). 정관사형도 talan.
2. sin 은 주어 자신의 것: klaganden … sin talan.
3. 철회는 återkalla sin talan.

Käranden utvidgade sin talan.
원고는 청구를 넓혔다.

Klaganden vidhöll sin talan.
상소인은 청구를 유지했다.

한국이라면? ≠ 상소권자 · 형사소송법 제338조

한국 형사소송법은 「검사 또는 피고인은 상소를 할 수 있다」고 상소할 수 있는 사람을 적는다. 스웨덴 50장 25 § 2항은 민사 항소에서 상소인이 처음 밝힌 범위 밖으로 청구를 넓히지 못하게 한다 — 견주는 자리가 다르다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **appellant (anke) · kærende (kære)** (낱말) — 이 덴마크 판결은 상소한 쪽을 Appellant 라 부르고, 이 장이 읽은 결정(Højesterets kendelse 19. marts 2025)은 Kærende 라 부른다. 이 문장의 har påstået frifindelse 는 「청구 기각을 구했다」. Højesterets dom 17. maj 2023, Sag BS-24506/2022-HJR

p. 19.9

ett [2]brottmål, brottmålet, brottmål 복수 무변화 ['brɔtˌmoːl] 형사 사건 ★★★

조문어 **brottmål** | 일상·강의 **brottmål** | 억양 근거 lexin

brott(2장) + mål. 민사 사건은 tvistemål(12장). 덴마크어·노르웨이어는 「형벌 + 사건」으로 짠다(straffesag · straffesak). 51장 1 § 는 형사 판결에 대한 항소의 방식과 기간이다. 기간은 판결이 나온 날부터 3주다.

쉬운 예

Det är ett brottmål.

그것은 형사 사건이다.

실무 예

I brottmål för åklagaren talan.

형사 사건에서는 검사가 공소를 수행한다.

원문

En part som vill överklaga tingsrättens dom i ett brottmål skall göra detta skriftligen. Skrivelsen skall ges in till tingsrätten. Den skall ha kommit in till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades. — 51 kap. 1 § rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07

형사 사건에서 지방법원의 판결에 불복하려는 당사자는 서면으로 하여야 한다. 그 서면은 지방법원에 내야 한다. 서면은 판결이 선고된 날부터 3주 안에 법원에 도달하여야 한다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En part som vill överklaga tingsrättens dom i ett brottmål	주어 + 관계절	형사 사건에서 지방법원의 판결에 불복하려는 당사자는
skall göra detta skriftligen.	동사 — skall(= ska), skriftligen 「서면으로」	서면으로 하여야 한다
Skrivelsen skall ges in till tingsrätten.	둘째 문장 — s-수동 ges in	그 서면은 지방법원에 내야 한다
Den skall ha kommit in till rätten	셋째 문장 — skall ha kommit in 「도달해 있어야 한다」	법원에 도달하여야 한다

inom tre veckor från den dag då domen meddelades.	기간 — inom … från 「~부터 … 안에」	판결이 선고된 날부터 3주 안에

서면을 내는 곳은 판결한 지방법원이고, 기간은 「낸 날」이 아니라 「도달한 날」로 잰다(ha kommit in).

문형

inom + 기간 + från den dag då …

~한 날부터 … 안에

1. inom 은 「~안에」. 기간을 바로 뒤에 둔다: inom tre veckor.
2. 기산점은 från den dag då + 절.
3. 기간이 지났다는 tiden har gått ut.

Du måste svara inom två veckor.
2주 안에 답해야 한다.

Tiden räknas från den dag då beslutet meddelades.
기간은 결정이 고지된 날부터 센다.

한국이라면? ≠ 항소제기기간 · 형사소송법 제358조

한국은 「항소의 제기기간은 7일로 한다」. 스웨덴 51장 1 § 는 판결이 선고된 날부터 3주 안에 서면이 지방법원에 도달해야 한다고 적는다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **straffesag** (낱말) — 덴마크 소송법 § 1 3항에 복수 꼴 straffesager 가 나온다. retsplejeloven § 1 Stk. 3 · 노르웨이어 **straffesak** (낱말) — 노르웨이 대법원의 사건 표시 줄에 straffesak 이라고 적힌다(mål 항의 인용). Høyesterett, HR-2026-2054-A (요지 면)

---

p. 19.10

en [2]kostnad, kostnaden, kostnader 복수 -er ['kɔstnad] 비용 ★★★

조문어 **kostnad** | 일상·강의 **kostnad** | 억양 근거 lexin

소송비용은 rättegångskostnad(12장). 세 나라 낱말이 다르다: 스웨덴 「소송 + 비용」, 덴마크 「사건 + 비용」(sagsomkostninger), 노르웨이 「사건 + 비용」(sakskostnader). 18장 8 § 1 항은 세 문장이다. 인용한 첫 문장 뒤에, 당사자 자신의 일과 시간 손실도 보상하고, 화해를 위한 교섭도 소송 준비로 본다고 잇는다.

쉬운 예

Vem betalar kostnaden?
그 비용은 누가 내는가?

실무 예

Vardera parten ska bära sin kostnad.

당사자는 저마다 자기 비용을 부담한다.

원문

Ersättning för rättegångskostnad skall fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud eller biträde, såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt. — 18 kap. 8 § 1 st. rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07

소송비용의 보상은 소송을 준비하고 청구를 수행하는 데 든 비용과 대리인이나 보조인의 보수에 온전히 맞아야 한다. 다만 그 비용이 당사자의 권리를 지키는 데 합당하게 필요했던 범위에서 그렇다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska · såvitt → i den mån

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ersättning för rättegångskostnad	주어 — ersättning för 「~의 보상」	소송비용의 보상은
skall fullt motsvara kostnaden	동사 — motsvara 「~에 맞다」, fullt 「온전히」	그 비용에 온전히 맞아야 한다
för rättegångens förberedande och talans utförande	kostnaden för — 동사에서 온 명사 둘	소송을 준비하고 청구를 수행하는 데 든
jämte arvode till ombud eller biträde,	jämte 「~와 함께」 — arvode(17장)	대리인이나 보조인의 보수와 함께
såvitt kostnaden skäligen varit påkallad	한정 — såvitt 「~한 범위에서」, har 가 빠진 varit	그 비용이 합당하게 필요했던 범위에서
för tillvaratagande av partens rätt.	påkallad för 「~에 필요한」	당사자의 권리를 지키는 데

såvitt 뒤가 조건이다. 「전부 보상」 이라는 앞말이 skäligen(합당하게 — 8장 skälig)으로 묶인다.

문형

bära sin kostnad · stå för kostnaden

자기 비용을 부담하다 · 비용을 대다

1. bära 는 「지다」. 조문의 정형구: vardera parten skall bära sin kostnad(18장 3·4 §).
2. 일상어로는 stå för kostnaden.
3. 국고가 내면 av allmänna medel(국고에서 — tilltalad 항).

Staten står för kostnaden.
국가가 그 비용을 댄다.

Parterna ska bära sina egna kostnader.
당사자들은 자기 비용을 저마다 부담한다.

한국이라면? ≠ 소송비용부담의 원칙 · 민사소송법 제98조

한국 제98조는 「소송비용은 패소한 당사자가 부담한다」 고 누가 내는지를 적는다(12장). 스웨덴 18장 8 § 는 얼마를 보상하는지를 적는다 — 권리를 지키는 데 합당하게 필요했던 비용 전부다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **omkostninger · sagsomkostninger** (낱말) — 덴마크 대법원 결정(kendelse)의 주문. 「Thi bestemmes:」 로 열고, 어느 쪽도 상대방이나 국고에 소송비용을 내지 않는다고 맺는다. Højesterets kendelse 19. marts 2025, Sag BS-42206/2024-HJR · 노르웨이어 **sakskostnader** (낱말) — 노르웨이는 「사건(sak) + 비용」. 2항이 「이겼다」 의 뜻을, 3항이 면제 사유를 적는다. tvisteloven § 20-2 første ledd

---

p. 19.11

ett [2]**påstående**, påståendet, påståenden 복수 -n ['poːˌstoːəndə] **주장** ★★★

조문어 **påstående** | 일상·강의 **påstående** | 억양 근거 lexin

스웨덴어 påstående 는 「무엇이 그렇다」 는 주장이다. 법원에 무엇을 해 달라는 청구는 yrkande(12장)로 따로 부른다. 덴마크어 påstand 는 이 장이 읽은 판결들에서 뒤쪽, 곧 청구다. 14장 9 § 는 소송의 당사자가 아닌 사람이 그 일이 자기 권리에 관계된다고 주장하고 그럴 만한 까닭을 보이면 참가인으로 들어올 수 있다고 한다.

쉬운 예

Påståendet är fel.
그 주장은 틀렸다.

실무 예

Åklagaren måste bevisa sitt påstående.
검사는 자기 주장을 증명해야 한다.

원문

> Påstår någon, som ej är part i rättegången, att saken rör hans rätt, och visar han sannolika skäl för sitt påstående, äge han som intervenient å endera sidan deltaga i rättegången. — 14 kap. 9 § rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07

소송의 당사자가 아닌 사람이 그 일이 자기 권리에 관계된다고 주장하고 자기 주장에 대하여 그럴 만한 까닭을 보이면, 그는 참가인으로서 어느 한쪽에 서서 소송에 참여할 수 있다.

옛 철자 → 지금 철자

ej → inte · äge → får · deltaga → delta

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Påstår någon, som ej är part i rättegången,	조건절 ① — 동사 Påstår 로 시작(17장), 관계절	소송의 당사자가 아닌 사람이 주장하고
att saken rör hans rätt,	주장의 내용 — röra 「~에 관계되다」	그 일이 자기 권리에 관계된다고
och visar han sannolika skäl för sitt påstående,	조건절 ② — 동사 visar 로 시작	자기 주장에 대하여 그럴 만한 까닭을 보이면
äge han som intervenient å endera sidan	효과 — 옛 접속법 äge(3장), å = på	그는 참가인으로서 어느 한쪽에 서서
deltaga i rättegången.	äge 에 걸리는 부정사 — 옛 꼴 deltaga	소송에 참여할 수 있다

1942년 조문이 17장 왕국법과 같은 짜임이다. 동사로 여는 조건 둘, 접속법 äge 로 적은 효과.

문형

påstå att … · bestrida ett påstående

~라고 주장하다 · 주장을 다투다

1. 동사 påstå: påstår, påstod, har påstått.
2. 다투는 것은 bestrida(부록 B), 받아들이는 것은 vitsorda.
3. 근거 없는 주장은 ett ogrundat påstående.

Svaranden bestrider påståendet.
피고는 그 주장을 다툰다.

Hon påstod att avtalet var muntligt.
그녀는 그 계약이 구두 계약이었다고 주장했다.

문법 S4 · påstå att … — 주장의 내용은 att 절

~~Han påstår saken rör hans rätt att.~~ (비문)

Han påstår att saken rör hans rätt.

påstå(주장하다) 뒤에 att 절이 온다. 절 안은 주어 – 동사 순서다. 청구를 말할 때는 yrka att …(~해 달라고 청구하다)로 동사가 달라진다.

한국이라면? ≠ 청구와 주장 · 민사소송법 제439조

한국 조문에서 법원에 무엇을 해 달라고 하는 것은 「신청」 이다. 제439조는 「신청을 기각한 결정이나 명령」 에 항고할 수 있다고 한다. 덴마크 판결의 påstand 는 이쪽이고, 스웨덴어 påstående(주장)가 아니다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **påstand (= 스 yrkande)** (뜻) — 이 덴마크 판결의 절 제목 「Påstande」 아래 문장. 검찰이 원심 유지를 「구했다」 는 뜻이다. 스웨덴어로 옮기면 Åklagaren har yrkat fastställelse — påstått 가 아니다. Højesterets dom 30. september 2026, Sag 33/2026

---

p. 19.12

en [1]röst, rösten, röster 복수 -er ['rœst] 표 · 목소리 ★★★

조문어 **röst** | 일상·강의 **röst** | 억양 근거 lexin

표결은 omröstning(12장). 이 덴마크 판결은 같은 자리에 stemme(stemmeflertal)를 쓰고, 노르웨이 조문에는 같은 뿌리의 enstemmighet(전원 일치)가 나온다. 16장 3 § 는 민사의 원칙이다. 과반이 따른 의견이 서고, 표가 반반이면 재판장이 낀 쪽이 선다. 형사는 29장 3 § 가 따로 정한다 — 반반이면 피고인에게 가장 가볍거나 덜 침해적인 쪽이 서고, 어느 쪽이 가벼운지 가릴 수 없으면 재판장이 낀 쪽이 선다.

쉬운 예

Varje ledamot har en röst.

구성원마다 한 표가 있다.

실무 예

Förslaget föll med tre röster mot två.

그 안은 세 표 대 두 표로 부결되었다.

원문

> Vid omröstning skall den mening gälla, som omfattats av mer än hälften av rättens ledamöter. Om någon mening har erhållit hälften av rösterna och ordförandens röst är bland dem, skall dock den meningen gälla. — 16 kap. 3 § rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 표결에서는 법원 구성원의 과반이 따른 의견이 효력을 가진다. 다만 어느 의견이 표의 절반을 얻었고 재판장의 표가 그 안에 있으면 그 의견이 효력을 가진다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Vid omröstning skall den mening gälla,	Vid 「~에서는」 + 동사 skall + 주어 den mening	표결에서는 그 의견이 효력을 가진다
som omfattats av mer än hälften av rättens ledamöter.	관계절 — har 가 빠진 s-수동 omfattats	법원 구성원의 과반이 따른
Om någon mening har erhållit hälften av rösterna	조건절 ① — erhålla 「얻다」	어느 의견이 표의 절반을 얻었고
och ordförandens röst är bland dem,	조건절 ② — bland 「~가운데」	재판장의 표가 그 안에 있으면
skall dock den meningen gälla.	주절 — dock 「다만」 (4장)	다만 그 의견이 효력을 가진다

dock 이 있는 둘째 문장이 첫 문장의 예외다. 조를 읽을 때 두 문장을 함께 읽는다.

문형

med + 수 + röster mot + 수

~표 대 ...표로

1. 표결 결과는 med ... röster mot ....
2. 표를 던지다는 rösta, 기권하다는 avstå från att rösta.
3. 한 표 차는 med en rösts övervikt.

Domen fastställdes med tre röster mot två.

그 판결은 세 표 대 두 표로 유지되었다.

Ordföranden röstar sist.

재판장은 마지막에 표를 던진다.

문법 S2 · 속격 -s — ordförandens röst, rättens ledamöter

~~rösten av ordföranden~~ (부자연)

ordförandens röst

소유는 명사 끝에 -s 를 붙여 앞에 둔다(ordförandens röst, rättens ledamöter, hovrättens dom). 덴마크어·노르웨이어도 같은 꼴이다(landsrettens dom, Høyesteretts dom). av 를 써서 뒤에 두면 어색하다.

한국이라면? ≠ 합의의 방법 · 법원조직법 제66조

한국은 「합의심판은 헌법 및 법률에 다른 규정이 없으면 과반수로 결정한다」 고 하고 의견이 셋 이상으로 갈린 때의 셈법을 둔다. 스웨덴 16장 3 § 는 표가 반반이면 재판장이 낀 쪽이 선다는 문장을 둔다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **stemme · stemmeflertal** (낱말) — 이 덴마크 판결은 다섯 판사가 셋과 둘로 갈렸다. 이유 안에서 「Tre dommere – … – udtaler:」, 「Dommerne … udtaler:」로 의견을 따로 적고, 「Konklusion」에서 다수에 따라 결론을 낸다. 16장에서 읽은 스웨덴 대법원 결정은 소수의견을 서명 줄 뒤에 따로 붙였다. Højesterets dom 30. september 2026, Sag 33/2026 · 노르웨이어

enstemmighet (전원 일치) (제도) — röst 의 낱말 짝이 아니라 표결 요건이다. 허가를 거절하거나 제한하려면 상소 위원회의 전원 일치가 있어야 한다. tvisteloven § 30-4 tredje ledd

---

p. 19.13

en [1]instans, instansen, instanser 복수 -er [ɪn'stans] 심급 · 기관 ★★

조문어 **instans** | 일상·강의 **instans** | 억양 근거 lexin

강세가 끝 음절에 있다. 13장의 överinstans(상급 기관), 14장의 remissinstans(의견 조회 기관)의 끝 요소다. 이 덴마크 판결(Sag 98/2025)은 머리에서 「I tidligere instanser er afsagt dom af …」로 1심과 2심을 날짜·사건번호와 함께 적는다. 16장에서 읽은 스웨덴 대법원 판결(B 3736-25)은 첫 쪽의 「ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE」 줄에 원심을 적는다.

쉬운 예

Det är första instans.

그것이 1심이다.

실무 예

Målet har prövats i tre instanser.

그 사건은 세 심급에서 심리되었다.

원문

> En offentlig försvarare som överklagat ett beslut om ersättning får i den högre instansen åberopa nya omständigheter till stöd för sitt anspråk endast om det finns särskilda skäl för det. — 21 kap. 10 a § rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07

보수에 관한 결정에 불복한 국선 변호인은, 특별한 사유가 있는 때에만 상급 심급에서 자기 청구를 뒷받침할 새 사정을 내세울 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En offentlig försvarare	주어 — offentlig försvarare 「국선 변호인」	국선 변호인은
som överklagat ett beslut om ersättning	관계절 — har 가 빠진 överklagat	보수에 관한 결정에 불복한
får i den högre instansen åberopa nya omständigheter	동사 får … åberopa(16장) — 사이에 곳	상급 심급에서 새 사정을 내세울 수 있다
till stöd för sitt anspråk	till stöd för 「~을 뒷받침하려고」	자기 청구를 뒷받침할
endast om det finns särskilda skäl för det.	한정 — endast om 「~인 때에만」 (4장)	특별한 사유가 있는 때에만

endast om 을 앞으로 당겨 읽는다. 「특별한 사유가 있는 때에만 … 할 수 있다」.

문형

i första instans · i högre instans

1심에서 · 상급심에서

1. 서수와 함께: första, andra, sista instans.
2. 법원을 바로 가리킬 때는 underrätt·överrätt(5장 Högsta domstolen 항).
3. 덴마크어도 같은 낱말이다: 1. instans, 2. instans, 3. instans(retsplejeloven § 371).

Tingsrätten dömer i första instans.
지방법원이 1심으로 재판한다.

Beslutet kan prövas i högre instans.
그 결정은 상급심에서 다시 판단받을 수 있다.

---

p. 19.14 en [2] **motpart**, motparten, motparter 복수 -er ['mu:t,pa:t] **상대방** ★★★

조문어 **motpart** | 일상·강의 **motpart** | 억양 근거 lexin

학습용으로 나누면 mot(맞은편) + part(당사자). 18장 3 § 는 이긴 쪽이 비용을 물어야 하는 예외다. 상대방이 까닭을 주지 않았는데 소송을 시작했거나, 일부러 또는 소홀히 해서 쓸데없는 소송을 일으킨 때다. 2항은 결과를 가른 사정을 진 쪽이 소송 전에 몰랐고 알았어야 하는 것도 아니면 저마다 자기 비용을 지게 할 수 있다고 한다.

쉬운 예

Motparten har svarat.

상대방이 답변했다.

실무 예

Vi väntar på motpartens yttrande.

우리는 상대방의 의견서를 기다리고 있다.

원문

> Finnes den vinnande parten hava inlett rättegång, utan att motparten givit anledning därtill, eller har den vinnande parten eljest uppsåtligen eller genom försummelse föranlett onödig rättegång, skall han ersätta motparten hans rättegångskostnad eller ock, om omständigheterna föranleda därtill, vardera parten bära sin kostnad. — 18 kap. 3 § 1 st. rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 이긴 당사자가 상대방이 그럴 까닭을 주지 않았는데도 소송을 시작한 것으로 드러나거나, 이긴 당사자가 그 밖에 고의로 또는 소홀히 하여 불필요한 소송을 일으켰으면, 그는 상대방에게 그 소송비용을 보상하여야 한다. 사정에 따라서는 당사자가 저마다 자기 비용을 부담한다.

옛 철자 → 지금 철자

hava → ha · eljest → annars · skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Finnes den vinnande parten hava inlett rättegång,	조건절 ① — 동사 Finnes 로 시작, hava(= ha) inlett	이긴 당사자가 소송을 시작한 것으로 드러나거나
utan att motparten givit anledning därtill,	utan att 「~하지 않았는데」, har 가 빠진 givit	상대방이 그럴 까닭을 주지 않았는데
eller har den vinnande parten eljest	조건절 ② — 동사 har 로 시작, eljest(= annars)	또는 이긴 당사자가 그 밖에
uppsåtligen eller genom försummelse	방식 — 고의(8장 uppsåt) 또는 소홀	고의로 또는 소홀히 하여

föranlett onödig rättegång,	har 에 걸리는 꼴 — föranleda 「일으키다」	불필요한 소송을 일으켰으면
skall han ersätta motparten hans rättegångskostnad	효과 ① — ersätta + 사람 + 비용	그는 상대방에게 그 소송비용을 보상하여야 한다
eller ock, om omständigheterna föranleda därtill,	eller ock 「아니면」 + 삽입 조건(복수 동사 föranleda)	아니면, 사정이 그렇게 이끌면
vardera parten bära sin kostnad.	효과 ② — skall 에 걸리는 bära	당사자가 저마다 자기 비용을 부담한다

hans rättegångskostnad 의 hans 는 주어(이긴 쪽)가 아니라 상대방이다. 주어 자신의 것이면 sin 을 썼을 것이다.

문형

ersätta motparten + 비용

상대방에게 ~을 보상하다

1. ersätta(8장)는 받는 사람과 갚는 것을 나란히 둔다.
2. 지금 조문은 ersätta motparten för kostnaden 꼴도 쓴다.
3. 이긴 쪽은 den vinnande parten, 진 쪽은 den tappande(förlorande) parten.

Den förlorande parten ska ersätta motpartens kostnader.
진 당사자는 상대방의 비용을 보상해야 한다.

Motparten motsatte sig yrkandet.
상대방은 그 청구에 반대했다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **den anden part** (낱말) — 이 장이 읽은 덴마크 결정의 주문은 상대방을 den anden part(다른 당사자)라고 적는다(kostnad 항의 인용). Højesterets kendelse 19. marts 2025, Sag BS-42206/2024-HJR

p. 19.15

[2] vinna ['vɪna] 이기다 · 얻다 ★★★

조문어 **vinna** | 일상·강의 **vinna** | 억양 근거 nst

소송에서 이기는 것은 vinna målet, 지는 것은 조문의 말로 tappa målet 이다. 12장의 vinna laga kraft(확정되다)는 「얻다」 쪽 뜻이다. 18장 4 § 1항의 둘째 문장이 단서다. 진 부분이 아주

작으면 비용을 전부 받을 수 있다. 2항은 청구가 일부만 받아들여진 때에도 같다고 한다. 사전 표제는 현재형 vinner 라 부정사의 억양은 발음 사전 값이다.

쉬운 예

Vi vann målet.

우리가 그 사건에서 이겼다.

실무 예

Domen har vunnit laga kraft.

그 판결은 확정되었다.

원문

> Äro i samma mål flera yrkanden och vinna parterna ömsom, skall vardera parten bära sin kostnad eller jämkad ersättning tilläggas endera eller ock, såvitt kostnaderna för olika delar av målet kunna särskiljas, ersättningsskyldigheten därefter bestämmas. Är vad parten tappat av allenast ringa betydelse, må han dock erhålla full ersättning för sin kostnad. — 18 kap. 4 § 1 st. rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 같은 사건에 청구가 여럿이고 당사자들이 번갈아 이기면, 당사자가 저마다 자기 비용을 부담하거나, 줄인 보상을 어느 한쪽에 주거나, 사건의 부분마다 비용을 가를 수 있는 범위에서는 그에 따라 보상 의무를 정한다. 다만 그 당사자가 진 부분이 아주 작은 것이면 그는 자기 비용을 전부 보상받을 수 있다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska · allenast → endast · må → får

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Äro i samma mål flera yrkanden	조건절 ① — 복수 동사 Äro 로 시작	같은 사건에 청구가 여럿이고
och vinna parterna ömsom,	조건절 ② — 복수 동사 vinna, ömsom 「번갈아」	당사자들이 번갈아 이기면
skall vardera parten bära sin kostnad	효과 ① — skall … bära	당사자가 저마다 자기 비용을 부담하거나
eller jämkad ersättning tilläggas endera	효과 ② — jämkad(7장 jämka), s-수동 tilläggas	줄인 보상을 어느 한쪽에 주거나
eller ock,	셋째 갈래 — eller ock 「아니면」	아니면

såvitt kostnaderna för olika delar av målet	효과 ③ 의 조건 — såvitt 「~한 범위에서」	사건의 부분마다 비용을
kunna särskiljas,	복수 동사 kunna + s-수동 부정사	가를 수 있는 범위에서는
ersättningsskyldigheten därefter bestämmas.	효과 ③ — skall 에 걸리는 s-수동 bestämmas	그에 따라 보상 의무를 정한다
Är vad parten tappat av allenast ringa betydelse,	둘째 문장의 조건 — 동사 Är 로 시작	그 당사자가 진 부분이 아주 작은 것이면
må han dock erhålla full ersättning för sin kostnad.	효과 — må … dock 「다만 ~할 수 있다」	다만 그는 자기 비용을 전부 보상받을 수 있다

첫 문장의 skall 하나에 부정사 셋이 걸린다: bära, tilläggas, bestämmas.

문형

vinna målet · tappa målet

사건에서 이기다 · 지다

1. 조문의 낱말은 vinna/tappa. 일상어로 지다는 förlora.
2. 일부만 이기면 vinna delvis.
3. 「얻다」 뜻: vinna laga kraft(12장).

Käranden vann delvis.

원고가 일부 이겼다.

Den som förlorar får betala.

진 쪽이 내야 한다.

문법 S3 · vinna — 모음이 바뀌는 동사

~~Vi har vinnat målet.~~ (비문)

Vi har vunnit målet.

vinna 는 vinner — vann — vunnit 로 모음이 바뀐다(부록 B). 과거분사는 vunnen(ett vunnet mål). 조문의 vinna parterna 는 옛 복수 현재형이다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **vinde (den vindende part)** (철자) — 덴마크 결정의 이유 첫 문단. 누가 이긴 쪽인지에 다툼이 없다고 적는다. Højesterets kendelse 19. marts 2025, Sag BS-42206/2024-HJR · 노르웨이어 **vinne (har vunnet saken)** (철자) — kostnad 항의 인용: En part som har vunnet saken. tvisteloven § 20-2 første ledd

---

p. 19.16

en [1] nämnd, nämnden, nämnder 복수 -er ['nɛmnd] 위원회 ★★

조문어 **nämnd** | 일상·강의 **nämnd** | 억양 근거 lexin

여럿이 모여 결정하는 기관. 5장의 nämndeman(참심원)이 이 낱말에서 나온 합성어다. 33장 7 § 는 임대차 위원회(hyresnämnd)와 토지 임대차 위원회(arrendenämnd)를 지방법원과 나란히 든다. 그 절차에서 미리 알렸으면 항소법원이 간이한 방식으로 송달할 수 있다는 조다. 2항은 대법원에도 1항을 적용하는데, 알린 곳으로 지방법원·항소법원·집행청·토지 임대차 위원회를 들고 hyresnämnd 는 들지 않는다.

쉬운 예

Nämnden sammanträder i dag.

위원회는 오늘 회의를 연다.

실무 예

Beslutet fattades av en nämnd.

그 결정은 위원회가 내렸다.

원문

> Bestämmelserna i 24 § delgivningslagen (2010:1932) hindrar inte att hovrätt delger en part handlingar genom förenklad delgivning, om parten under handläggningen vid tingsrätt, Kronofogdemyndigheten, hyresnämnd eller arrendenämnd har fått information om att sådan delgivning kan komma att användas i hovrätten om ett avgörande överklagas dit. — 33 kap. 7 § 1 st.
>
> rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 송달법(2010:1932) 24 § 의 규정은, 당사자가 지방법원·집행청·임대차 위원회 또는 토지 임대차 위원회의 절차에서 재판에 불복이 제기되면 항소법원에서 간이 송달이 쓰일 수 있다는 안내를 받았으면, 항소법원이 그 당사자에게 서류를 간이 송달로 보내는 것을 막지 않는다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻

Bestämmelserna i 24 § delgivningslagen (2010:1932)	주어 — 법 이름 뒤 괄호는 SFS 번호	송달법 24 § 의 규정은
hindrar inte	동사 — hindra 「막다」	막지 않는다
att hovrätt delger en part handlingar	hindrar 의 내용 — delge + 사람 + 서류	항소법원이 당사자에게 서류를 보내는 것을
genom förenklad delgivning,	방식 — 「간이 송달로」	간이 송달로
om parten under handläggningen	조건절 — under handläggningen 「절차 중에」 (13장)	당사자가 절차 중에
vid tingsrätt, Kronofogdemyndigheten,	어디의 절차인지 — 나열	지방법원, 집행청,
hyresnämnd eller arrendenämnd	나열 이어짐 — 위원회 둘	임대차 위원회 또는 토지 임대차 위원회의 절차에서
har fått information om	절의 동사 — få information om 「~에 관한 안내를 받다」	안내를 받았으면
att sådan delgivning kan komma att användas i hovrätten	안내의 내용 — kan komma att 「~하게 될 수 있다」	그런 송달이 항소법원에서 쓰일 수 있다는
om ett avgörande överklagas dit.	안쪽 조건 — dit 「그곳으로」	재판에 불복이 제기되어 그곳으로 가면

om 이 셋이다. 첫째는 조건(~하면), 둘째는 information om(~에 관한), 셋째는 다시 조건이다.

문형

en nämnd beslutar · överklaga nämndens beslut

위원회가 결정하다 · 위원회 결정에 불복하다

1. 합성어의 끝 요소로 온다: hyresnämnd, arrendenämnd, socialnämnd.
2. 구성원은 ledamot(5장), 장은 ordförande.

3. 덴마크어 nævn 과 철자만 다르다(retsplejeloven § 371 의 Procesbevillingsnævnet).

Hyresnämnden prövar tvisten.

임대차 위원회가 그 분쟁을 판단한다.

Nämndens beslut får överklagas.

위원회의 결정에는 불복할 수 있다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **nævn** (철자) — 덴마크에서 3심 허가를 맡는 기관의 이름이 Procesbevillingsnævnet 이다(prejudikat 항의 § 371). 이 조는 허가 신청의 기간이다. retsplejeloven § 371 Stk. 2

---

p. 19.17

en [2] utgång, utgången, utgångar 복수 -ar ['ʉːtˌgɔŋ] 결과 · 출구 · 끝 ★★

조문어 **utgång** | 일상·강의 **resultat** | 억양 근거 lexin

målets utgång 은 사건의 결과다. 16장의 utgångspunkt(출발점)와 앞 요소가 같다. 54장 3 § 는 항소법원의 종국 결정에 대한 불복이다. 인용한 2항은 사건을 지방법원에 돌려보낸 결정(16장 återförvisa)에 불복할 수 있는 때를 좁힌다. 1항은 원칙과 재개 신청이 가능한 때의 예외, 3항은 국선 변호인 보수에 관한 결정이다.

쉬운 예

Utgången är oviss.

결과는 알 수 없다.

실무 예

Bevisningen avgjorde målets utgång.

증거가 사건의 결과를 갈랐다.

원문

> Ett beslut av en hovrätt enligt vilket ett mål återförvisats till tingsrätten får överklagas endast om hovrättens prövning innefattar ett avgörande av en fråga som inverkar på målets utgång. — 54 kap. 3 § 2 st. rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 사건을 지방법원에 돌려보낸 항소법원의 결정에는, 항소법원의 심리가 사건의 결과에 영향을 미치는 쟁점에 대한 판단을 담고 있는 때에만 불복할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ett beslut av en hovrätt	주어	항소법원의 결정에는

enligt vilket ett mål återförvisats till tingsrätten	관계절 — 전치사 enligt + vilket(18장), har 가 빠진 s-수동	사건을 지방법원에 돌려보낸
får överklagas endast om	동사 + 한정 — endast om 「~인 때에만」	~인 때에만 불복할 수 있다
hovrättens prövning innefattar ett avgörande av en fråga	조건절 — innefatta 「담다」	항소법원의 심리가 쟁점에 대한 판단을 담고 있는
som inverkar på målets utgång.	관계절 — inverka på 「~에 영향을 미치다」	사건의 결과에 영향을 미치는

enligt vilket 은 「그것에 따르면」. beslut 이 ett-낱말이라 vilket 이다.

문형

inverka på målets utgång · utgången i målet

사건의 결과에 영향을 미치다 · 사건의 결과

1. inverka på + 명사 = 「~에 영향을 미치다」. 일상어로 påverka.
2. 기간의 끝도 utgång: vid årets utgång(연말에), till utgången av ….
3. 18장 출처 상자가 든 저작권법 43 § 의 「till utgången av sjuttionde året」가 이 뜻이다.

Felet påverkade inte utgången.
그 잘못은 결과에 영향을 미치지 않았다.

Avtalet gäller till årets utgång.
그 계약은 연말까지 유효하다.

덴마크어·노르웨이어와 다를 때

덴마크어 **udfald** (낱말) — 이 덴마크 판결의 「Konklusion og sagsomkostninger」 절. 사건의 결과와 성격에 따라 상속인들이 세 심급의 소송비용을 낸다. Højesterets dom 17. maj 2023, Sag BS-24506/2022-HJR · 노르웨이어 **utfall** (낱말) tvisteloven § 20-2 annet ledd

p. 19.18

en [2] ordförande, ordföranden, ordförande 복수 무변화 ['uːdˌføːrandə]

재판장 · 의장 ★★

조문어 **ordförande** | 일상·강의 **ordförande** | 억양 근거 lexin

회의나 재판부를 이끄는 사람. 사람을 가리키는 -ande 낱말이라 en 이고 복수가 단수와 같다 (kärande·klagande 와 같은 갈래). 표가 반반일 때 재판장이 낀 쪽이 선다는 것이 16장 3 § 다 (röst 항). 2장 3 § 1항은 항소법원에 두는 직을 늘어놓는다. 둘째 문장 「De skall vara lagfarna.」 의 lagfaren 은 5장의 표제어다.

쉬운 예

Vem är ordförande?

누가 재판장인가?

실무 예

Ordföranden leder förhandlingen.

재판장이 변론을 이끈다.

원문

I varje hovrätt skall det finnas en hovrättspresident, en eller flera hovrättslagmän samt hovrättsråd av vilka en eller flera skall vara vice ordförande. De skall vara lagfarna. — 2 kap. 3 § 1 st. rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07

모든 항소법원에는 항소법원장 한 명, 한 명 이상의 항소법원 부장, 그리고 항소법원 판사들을 두며, 판사들 가운데 한 명 이상은 부재판장이어야 한다. 그들은 법률가 자격이 있어야 한다.

옛 철자 → 지금 철자

skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
I varje hovrätt skall det finnas	곳 + skall det finnas 「~이 있어야 한다」	모든 항소법원에는 두어야 한다
en hovrättspresident, en eller flera hovrättslagmän	두는 직 ①② — lagmän(man → män)	항소법원장 한 명, 한 명 이상의 부장
samt hovrättsråd	두는 직 ③ — samt 「그리고」, 복수(꼴은 단수와 같다)	그리고 항소법원 판사들
av vilka en eller flera skall vara vice ordförande.	관계절 — 전치사 av + vilka(복수)	그 가운데 한 명 이상은 부재판장이어야 한다
De skall vara lagfarna.	둘째 문장 — 형용사 복수 lagfarna	그들은 법률가 자격이 있어야 한다

hovrättsråd 는 사람인데 ett-낱말이고 복수도 꼴이 같다(5장 justitieråd 와 같은 råd).

문형

vara ordförande i + 기관

~의 재판장·의장이다

1. 어디의 의장인지는 i 로 잇는다.
2. 정관사형은 ordföranden, 복수는 ordförande(무변화).
3. 부의장·부재판장은 vice ordförande.

Hon är ordförande i nämnden.

그녀는 그 위원회의 위원장이다.

Rätten bestod av en ordförande och två ledamöter.

재판부는 재판장 한 명과 구성원 두 명으로 이루어졌다.

한국이라면? — 상소의 낱말과 기간, 표결, 비용

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다. 스웨덴 쪽은 소송법전, 덴마크·노르웨이 쪽은 위 표제어의 짝 조문이다.

	스웨덴	한국	차이
≠	överklagande — 한 낱말 (50 kap. 25 §)	항소 · 상고 · 항고 (제390·422·439조)	한국 조문은 불복을 세 낱말로 가른다. 덴마크 조문은 둘(anke·kære)이고, 이 장이 읽은 스웨덴 소송법전 조문은 överklagande 하나를 쓴다. 노르웨이 조문은 판결에 대한 불복을 anke 라 한다(tvisteloven § 30-4).
≠	dom · beslut · slutligt beslut (30 kap. 1 §)	판결 · 결정 · 명령 (제224조)	한국은 「결정과 명령」에 판결 규정을 준용한다. 스웨덴 소송법전은 법원의 재판 가운데 판결이 아닌 것을 beslut 이라 하고(17장 1 § · 30장 1 §), 덴마크·노르웨이 조문은 kendelse/kjennelse 와 beslutning 둘로 나눈다.
≠	inom tre veckor (51 kap. 1 §)	항소제기기간 7일 (형사소송법 제358조)	형사 판결의 항소 기간. 한국 7일, 스웨덴은 판결이 선고된 날부터 3주.

≠	skrivelsen ska ha kommit in till rätten (51 kap. 1 §)	항소기간 2주 (민사소송법 제396조)	한국 민사 항소는 「판결서가 송달된 날부터 2주 이내」 다. 스웨덴 51장 1 § 는 형사 항소이고 선고일부터 세며, 서면이 법원에 도달한 때로 잰다.
≠	prövningstillstånd krävs (54 kap. 9 §)	상고의 대상 (제422조)	한국 조문은 상고를 「할 수 있다」 고만 적는다. 스웨덴(54장 9 §)·덴마크(§ 371 — 2심 판결)·노르웨이(§ 30-4 — 판결에 대한 상소) 조문은 허가를 요건으로 적고, 저마다 예외를 둔다 (mål·prejudikat 항).
≠	Högsta domstolen i dess helhet (3 kap. 6 §)	전원합의체 (법원조직법 제7조)	한국 조문은 전원합의체를 먼저 적고 부에서 재판할 수 있는 때를 단서로 둔다. 스웨덴은 허가된 사건의 본안을 다섯 명 이상이 재판하고(3장 5 §), 종전 판단에서 벗어나려 할 때 전원에 넘길 수 있다고 적는다.
≠	mer än hälften · ordförandens röst (16 kap. 3 §)	과반수 (법원조직법 제66조)	둘 다 과반으로 정한다. 스웨덴 조문은 표가 반반일 때 재판장이 낀 쪽이 선다고 덧붙인다.
≠	ersättning för rättegångskostnad (18 kap. 3·4·8 §§)	소송비용부담의 원칙 (제98조)	한국은 「패소한 당사자가 부담한다」 . 스웨덴 18장은 이긴 쪽이 무는 때(3 §), 번갈아 이긴 때(4 §), 보상의 범위(8 §)를 조마다 적는다.

판결의 짜임 — 스웨덴 · 덴마크 · 노르웨이

덴마크 칸은 이 장이 직접 연 대법원(Højesteret) 판결 세 건과 결정 한 건(domsdatabasen.dk)에서, 노르웨이 칸은 대법원(Høyesterett) 누리집의 요지 면 한 건과 Lovdata 공개 묶음의 소송법 조문에서 옮겼다. 노르웨이 판결 원문은 받지 않았으므로 주문과 이유의 서식은 비워 두었다. 스웨덴 칸은 16장에서 읽은 것이다. 덴마크어·노르웨이어 문언에는 소리 단추가 없다.

제도 스웨덴 대법원 판결은 주문으로 시작한다(16장). 이 덴마크 판결은 14쪽 가운데 마지막 쪽에서 「Thi kendes for ret:」(그러므로 다음과 같이 판결한다)로 주문을 연다. stadfæstes 는 스웨덴어 fastställs 자리다(16장 fastställa). Højesterets dom 15. oktober 2026, Sag 98/2025 (s. 14)

스웨덴어	DOMSLUT (주문) — 판결의 맨 앞
덴마크어	Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. Statskassen skal betale sagens omkostninger for Højesteret.
노르웨이어	— (요지 면에는 주문이 없다)

제도 판사 이름이 스웨덴은 끝, 이 덴마크 판결은 머리(당사자 다음)에 온다. 노르웨이 요지 면은 「Dommere」 줄에 성만 적는다. 덴마크 결정(kendelse)은 「I påkendelsen har deltaget tre dommere」로 낱말이 바뀐다. Højesterets dom 15. oktober 2026, Sag 98/2025 (s. 1) · Høyesterett HR-2026-2054-A (요지 면)

스웨덴어	I avgörandet har deltagit justitieråden … — 판결의 맨 끝
덴마크어	I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen og Søren Horsbøl Jensen.
노르웨이어	Dommere: Falkanger, Bergh, Høgetveit Berg, Hellerslia, Stenvik

---

뜻 이 장이 읽은 판결에서 청구를 적는 절의 제목은 스웨덴 Yrkanden, 덴마크 Påstande 다. 덴마크어 påstand 를 스웨덴어 påstående(주장)로 읽으면 틀린다. 노르웨이 요지 면에는 청구가 없고 당사자 줄만 있다 — 검찰은 Påtalemyndigheten, 맞섬은 mot. Højesterets dom 15. oktober 2026, Sag 98/2025 (s. 1) · Høyesterett HR-2026-2054-A (요지 면)

스웨덴어	YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN (청구)
덴마크어	Dommen er anket af Tiltalte med påstand om frifindelse, subsidiært strafbortfald og mere subsidiært formildelse af den idømte straf.
노르웨이어	A (advokat Geir Jøsendal) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Mandal Funnemark)

제도 이 덴마크 판결은 다섯 판사가 셋과 둘로 갈렸다. 의견은 이유 안에서 판사 이름을 대고 따로 적고(「Tre dommere – … – udtaler:」), 결론 절에서 다수에 따른다고 적는다. hjemvises 는 스웨덴어 återförvisas 자리다. Højesterets dom 30. september 2026, Sag 33/2026 (s. 6)

스웨덴어 SKILJAKTIG MENING (소수의견) — 서명 뒤에 따로

덴마크어 Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at landsrettens dom stadfæstes, og sagen hjemvises til fornyet behandling ved byretten.

노르웨이어 — (요지 면에는 없다)

제도 최고 법원에 가는 문. 허가의 이름이 prövningstillstånd · tilladelse · samtykke 로 다르고, 허가하는 곳도 다르다(prejudikat 항). 덴마크 조문의 dog 은 스웨덴어 dock 과 같은 단서의 표지다.

retsplejeloven § 371 Stk. 1 (DK) · tvisteloven § 30-4 første ledd (NO)

스웨덴어 prövningstillstånd — Högsta domstolen 이 스스로 허가

덴마크어 Domme, der er afsagt af en landsret som 2. instans, kan ikke ankes. Procesbevillingsnævnet kan dog meddele tilladelse til prøvelse i 3. instans, hvis sagen er af principiel karakter.

노르웨이어 (1) Anke over dommer kan ikke fremmes uten samtykke. Samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett.

독일어와 다른 점

이 장의 낱말은 덴마크어·노르웨이어와 견주는 것이 중심이라 독일어 대조는 둘만 든다. 독일 쪽은 민사소송법(ZPO) 조문이다.

	스웨덴어	독일어	차이
≠	överklagande	Berufung (§ 511) · Revision (§ 542) · sofortige Beschwerde (§ 567 ZPO)	독일 민사소송법은 1심 종국판결에 대한 것, 항소심 종국판결에 대한 것, 결정에 대한 것을 낱말로 가른다. 스웨덴 소송법전은 한 낱말이다.

≠	prövningstillstånd	Zulassung der Revision (§ 543 ZPO)	독일은 항소심 법원이 판결에서 허가하거나, 불허가에 대한 항고를 받아 상고 법원이 허가한다. 스웨덴은 대법원이 스스로 허가한다(54장 9 §).

가짜 친구 · påstand — 덴마크어의 「청구」, 스웨덴어 påstående 는 「주장」

이 장이 연 덴마크 대법원 문서 넷에는 모두 「Påstande」 라는 절이 있다. 스웨덴어 påståenden(주장들)과 같은 꼴이라 「당사자들의 주장」 으로 읽기 쉽다.

그 절의 문장은 「Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.」 다. 검찰이 원심 유지를 구했다는 뜻이다. 스웨덴 대법원 판결이라면 「YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN」 아래 「Riksåklagaren har yrkat …」 로 적을 자리다.

스웨덴어 påstående 는 「무엇이 그렇다」 는 주장이다. 소송법전 14장 9 § 의 「visar han sannolika skäl för sitt påstående」 가 그 쓰임이다.

그래서 이 문서들의 påstand 는 yrkande 로, påstå 는 yrka 로 바꾸어 읽는다. frifindelse 는 이 장이 읽은 형사 판결에서는 무죄를, 민사 판결에서는 청구 기각을 구하는 말로 쓰였다.

요령 덴마크어 påstand = 스웨덴어 yrkande(청구). 스웨덴어 påstående = 주장.

덴마크어·노르웨이어를 스웨덴어로 읽는 요령 — 어미와 철자

낱말의 뼈대는 같다. 복수 어미, 정관사, 수동 어미, 몇 글자가 다르다. 아래 대응은 이 장이 인용한 문장에서 본 것이다.

- 복수: 스웨덴어 -ar/-er/-or 자리에 덴마크어는 -e/-er, 노르웨이어는 -er 가 선다. domar ↔ domme ↔ dommer, parter ↔ parter ↔ parter, instanser ↔ instanser.
- 정관사는 세 말 모두 낱말 끝에 붙는다: domen ↔ dommen ↔ dommen, målet ↔ sagen ↔ saken.
- 수동: 스웨덴어 -s 자리에 덴마크어 -es(stadfæstes, hjemvises, ankes), 노르웨이어 -es/-s(fremmes, gis).

- 글자: ä ↔ æ(rätt ↔ ret), ö ↔ ø(högsta ↔ højeste — Højesteret), 스웨덴어 k·t 자리에 덴마크어 g·d 가 오는 낱말이 있다(sak ↔ sag, uttalar ↔ udtaler).
- 작은 낱말: och ↔ og, inte ↔ ikke, av ↔ af(덴)/av(노), till ↔ til, eller ↔ eller, som ↔ som, dock ↔ dog(덴).
- 덴마크어·노르웨이어로 쓸 일은 없다. 스웨덴어로 쓸 때 이 어미들이 섞이지 않게만 한다.

표로 보기

스웨덴어	덴마크어 · 노르웨이어	뜻
domen fastställs	dommen stadfæstes (덴)	판결을 유지한다
har deltagit	har deltaget (덴) · deltar (노)	참여했다 · 참여한다
överklaga	anke · kære (덴) · anke (노)	상소하다
målet	sagen (덴) · saken (노)	그 사건
yrkande	påstand (덴)	청구
rättegångskostnad	sagsomkostninger (덴) · sakskostnader (노)	소송비용
dock	dog (덴)	다만
inte	ikke (덴 · 노)	~아니다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

Hovrättens	dom	fastställs.
속격 · 덴 Landsrettens	판결 · 덴 dom	s-수동 · 덴 stadfæstes

항소법원의 판결을 유지한다.

I avgörandet	har	fem justitieråd	deltagit.
첫 자리 · 덴 I pådømmelsen	정동사 · 둘째 자리	주어 · 덴 fem dommere	har 뒤의 꼴 · 덴 deltaget

그 재판에는 대법관 다섯 명이 참여했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Hovrättens dom stadfästes.~~	Hovrättens dom fastställs.	스웨덴 대법원 주문의 낱말은 fastställa 다(16장). 스웨덴어 stadfästa 는 화해를 판결로 확인할 때 쓴다(소송법전 17장 6 §).

~~två domme~~	två domar	domme 는 덴마크어 복수다. 스웨덴어 dom 의 복수는 domar.
~~Parten ankade domen.~~	Parten överklagade domen.	anke 는 덴마크어·노르웨이어다. 스웨덴어 동사는 överklaga.
~~Åklagaren har påstått fastställelse.~~	Åklagaren har yrkat fastställelse.	법원에 무엇을 해 달라고 하는 것은 yrka 다. påstå 는 「~라고 주장하다」.

말해 보기 — 북유럽 세 나라의 판결을 견줄 때

이 장에서 직접 읽은 판결에 기대어 말하는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

I den danska domen som jag har läst står domslutet sist.

제가 읽은 덴마크 판결에서는 주문이 맨 끝에 있습니다.

som jag har läst — 범위를 밝히는 관계절

I svenska domar från Högsta domstolen står domslutet först.

스웨덴 대법원 판결에서는 주문이 맨 앞에 있습니다.

först ↔ sist

Det danska ordet påstand motsvarar det svenska ordet yrkande.

덴마크어 påstand 는 스웨덴어 yrkande 에 해당합니다.

motsvara = ~에 해당하다

I Danmark heter det anke när man överklagar en dom.

덴마크에서는 판결에 불복하는 것을 anke 라고 합니다.

heter det = ~라고 한다

Vem beviljar prövningstillstånd i Norge?

노르웨이에서는 누가 상고를 허가합니까?

의문사 Vem 다음에 동사 beviljar

출처 상자 — 세 나라의 원문을 어디서 받았나

스웨덴 조문은 riksdagen 오픈데이터의 소송법전 통합본(SFS 1942:740, 머리 「Ändrad: t.o.m. SFS 2026:1657」)이다.

덴마크 대법원 판결은 공개 판결 DB domsdatabasen.dk 의 문서에서 옮겼다. 이 장이 연 것은 넷이다: Sag 98/2025(판결, 2026. 10. 15.), Sag 33/2026(판결, 2026. 9. 30.), Sag BS-42206/2024-HJR(결정, 2025. 3. 19.), Sag BS-24506/2022-HJR(판결, 2023. 5. 17.). 셋째 문서는 DB 의 분류 칸에 Dom 으로 올라 있지만 문서 머리가 「HØJESTERETS KENDELSE」이고 주문을 「THI BESTEMMES:」로 열어, 이 책은 문서를 따라 결정으로 적었다. 당사자 이름은 DB 가 가린 그대로(Tiltalte·Appellant·Indkærede)다. 문단 안에 남은 줄끝 붙임표는 이어 붙여 옮겼다(straf-bortfald → strafbortfald).

덴마크 소송법(retsplejeloven)은 retsinformation 의 통합본 LBK 1298/2025 로 대조했다. 그 뒤에 나온 개정법 세 건(LOV 1765/2025, 263/2026, 764/2026)은 이 장이 인용한 § 368·371·389 를 고치지 않았다.

노르웨이 조문(tvisteloven, domstolloven)은 Lovdata 가 NLOD 2.0 으로 공개하는 현행 법령 묶음(2026. 11. 9. 받음)과 대조했다. 묶음의 조문에는 호 표지(a, b, c)가 글자로 들어 있지 않다.

노르웨이 대법원 판결은 누리집의 요지 면 한 건(HR-2026-2054-A)만 열었다. 판결 원문 PDF 는 누리집이 자동 수집을 막아 받지 않았다. 그래서 이 장은 노르웨이 판결의 주문과 이유가 어떤 꼴인지 적지 않는다.

이 장은 판결 몇 건에서 본 것을 적었다. 「덴마크 판결은 모두 그렇다」는 뜻이 아니다.

rättegångsbalken (riksdagen) · domsdatabasen.dk · retsplejeloven LBK 1298/2025 · tvisteloven (Lovdata) · domstolloven (Lovdata) · Høyesterett HR-2026-2054-A

확인 문제 8

1. 이 장이 읽은 덴마크 대법원 판결의 절 제목 「Påstande」에 해당하는 스웨덴 판결의 말은?

Påståenden

Yrkanden

Domskäl

Domslut

덴마크어 påstand 는 청구다. 「Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.」는 검찰이 원심 유지를 구했다는 뜻이다. 스웨덴어 påstående 는 주장이다.

2. 이 장이 읽은 덴마크 판결(Sag 98/2025)에서 주문을 여는 말은?

DOMSLUT

Thi kendes for ret:

Thi bestemmes:

Konklusion

이 판결(dom)은 「Thi kendes for ret:」로 주문을 연다. 이 장이 읽은 결정(kendelse)은 「THI BESTEMMES:」로 열었다.

3. 덴마크어에서 판결에 대한 불복과 결정에 대한 불복을 가리키는 낱말은?

anke · kære

kære · anke

anke · anke

klage · anke

retsplejeloven § 368 은 판결(domme)을 「ankes」, § 389 는 결정(kendelser og beslutninger)을 「kæres」라고 적는다. 스웨덴 소송법전은 둘 다 överklaga 로 적는다.

4. 스웨덴 소송법전 30장 1 § 에서 「판결이 아닌 꼴로 사건을 끝내는 결정」 의 이름은?

dom

slutligt beslut

kendelse

utslag

「Beslut, varigenom rätten annorledes än genom dom skiljer saken från sig, … är slutligt beslut.」

5. 소송법전 16장 3 § 에서 표가 반반으로 갈리면?

다시 표결한다

재판장의 표가 낀 의견이 선다

가장 젊은 판사의 의견이 선다

원심이 유지된다

「Om någon mening har erhållit hälften av rösterna och ordförandens röst är bland dem, skall dock den meningen gälla.」 민사의 원칙이다. 형사는 29장 3 § 가 따로 정한다.

6. 덴마크에서 2심 판결에 대한 3심 심리를 허가하는 곳은?

Højesteret 자신

Procesbevillingsnævnet

landsretten

Folketinget

retsplejeloven § 371 1항 둘째 문장: 「Procesbevillingsnævnet kan dog meddele tilladelse til prøvelse i 3. instans, hvis sagen er af principiel karakter.」

7. 스웨덴어 mål 자리에 덴마크어와 노르웨이어가 쓰는 낱말은?

- mål · mål
- **sag · sak**
- ting · ting
- dom · dom

덴마크 판결의 「Sag 98/2025」, 노르웨이 요지 면의 「sak nr. …, straffesak」. 소송법전 30장 1 § 의 「rättens avgörande av saken」 에서 saken 은 본안·다투는 일을 가리킨다.

8. 스웨덴어로 「항소법원의 판결을 유지한다」 를 바르게 적은 것은?

- Hovrättens dom stadfästes.
- **Hovrättens dom fastställs.**
- Hovrättens dom ankes.
- Hovrättens dom påstås.

스웨덴 대법원 주문의 낱말은 fastställa 다. stadfæstes 는 덴마크어다.

3부 원전과 말하기 · 제20장

한국 제도 설명·학회 회화

Att förklara det koreanska rättssystemet

학회나 법원 방문에서 「한국에서는 어떻게 합니까?」 라는 물음에 답하려면 스웨덴 쪽 제도의 낱말을 빌려 와야 한다. 이 장은 스웨덴 헌법(regeringsformen)과 소송법전, 특허법에서 한국 제도와 맞대어 말하기 좋은 조문 열둘을 고르고, 조문마다 한국의 짝 조문을 붙였다. 법원이 법률의 위헌 여부를 스스로 가리는가, 최고 법원의 판사는 몇인가, 항소에 허가가 필요한가, 국민이 재판에 어떻게 참여하는가, 특허의 무효는 누가 선언하는가. 뒤의 말하기 상자에는 한국 제도를 소개하는 문장과 묻는 문장 열넷을 실었다. 한국에 관한 문장마다 근거 조문을 적었다. 한국 기관을 부르는 스웨덴어는 공식 이름이 아니라 이 책의 풀이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. Förhandling vid domstol ska vara offentlig. 2 kap. 11 § 2 st. regeringsformen
   재판은 공정하게, 합당한 기간 안에 이루어져야 한다. 법원의 변론은 공개한다.
2. Nämndemän utses genom val. 4 kap. 5 § 1 st. rättegångsbalken
   참심원은 선거로 뽑는다.
3. Anser juryn att brott inte föreligger ska den tilltalade frikännas. 12 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen
   배심이 범죄가 성립하지 않는다고 보면 피고인에게 무죄를 선고하여야 한다.

표제어 12

왼쪽 여백의 p.(punkt, 판결 이유의 번호 붙은 문단)는 스웨덴 최고법원 판결이 문단을 가리키는 방식을 빌렸다. 표제어 앞의 작은 숫자 ¹·²는 낱말 억양 1·2다(Lexin·NST 사전 근거 — 1장 참조). 법령 인용은 2026. 11. 10. riksdagen 통합본(판 표지 t.o.m. SFS …)과, 덴마크 조문은 retsinformation 의 기준일 판 XML과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·정동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

p. 20.1

ett ¹organ, organet, organ 복수 무변화 [ɔr'gaːn] 기관 ★★

조문어 **organ** | 일상·강의 **organ** | 억양 근거 lexin

강세가 끝 음절에 있다. 6장에서 읽은 11장 14 § 는 법원이 상위 규범에 어긋나는 규정을 적용하지 않는다는 조였다. 12장 10 § 는 같은 것을 공공 기관(ett offentligt organ) 모두에 적는다. 같은 항의 둘째 문장은 규정을 만들 때 정해진 절차를 중요한 점에서 어긴 때에도 같다고 하고, 2항은 법률을 심사할 때 의회가 국민의 으뜸 대표이고 기본법이 법률에 앞선다는 점을 특히 고려하라고 한다.

쉬운 예
Riksdagen är ett statligt organ.
의회는 국가 기관이다.

실무 예
Vilket organ fattar beslutet?
어느 기관이 그 결정을 내리는가?

원문
> Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. — 12 kap. 10 § 1 st. regeringsformen · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 공공 기관이 어떤 규정이 기본법이나 그 밖의 상위 법령의 규정에 어긋난다고 판단하면 그 규정을 적용해서는 안 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Finner ett offentligt organ	조건절 — 동사 Finner 로 시작(4장)	공공 기관이 판단하면
att en föreskrift står i strid med	판단의 내용 — stå i strid med 「~에 어긋나다」	어떤 규정이 ~에 어긋난다고
en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning	med 의 목적어 — överordnad 「상위의」	기본법이나 그 밖의 상위 법령의 규정
får föreskriften inte tillämpas.	주절 — 동사 får 가 먼저, s-수동 부정사	그 규정을 적용해서는 안 된다

om 없이 동사로 여는 조건절이다. 17장 왕국법에서 본 짜임이 지금 헌법 문언에도 그대로 있다.

문형

stå i strid med + 규범

~에 어긋나다

1. 7장의 strida mot 과 같은 뜻의 명사구 꼴이다.
2. 주어는 규정·결정, med 뒤는 상위 규범.
3. 어긋나지 않으면 vara förenlig med(~와 맞다).

Föreskriften står i strid med grundlagen.
그 규정은 기본법에 어긋난다.

Lagen är förenlig med konventionen.
그 법률은 협약과 맞는다.

한국이라면? ≠ 위헌법률심판 제청 · 대한민국헌법 제107조

한국 1항은 법률의 위헌 여부가 재판의 전제가 되면 「법원은 헌법재판소에 제청하여 그 심판에 의하여 재판한다」 고 한다. 스웨덴 12장 10 § 는 공공 기관이 스스로 판단해 그 규정을 적용하지 않게 한다.

p. 20.2 ett [2]**antal**, antalet, antal 복수 무변화 ['antɑːl] **수** ★★

조문어 **antal** | 일상·강의 **antal** | 억양 근거 lexin

최고행정법원의 대법관(justitieråd) 수를 정하는 조다. 「fjorton … eller det högre antal som behövs」(열넷 또는 필요한 더 많은 수)라는 말은 5장에서 읽은 소송법전 3장 4 § 가 스웨덴 대법원에 쓰는 말과 같다. 2항은 그 가운데 한 사람이 법원의 장이라고 하고, 3~5항은 퇴직한 대법관이 잠시 일하는 때를, 6항은 스웨덴 대법원의 대법관이 최고행정법원에서 일하는 때를 적는다.

쉬운 예

Antalet mål ökar.

사건 수가 늘고 있다.

실무 예

Ett stort antal domare deltog i konferensen.

많은 판사가 그 학회에 참석했다.

원문

I Högsta förvaltningsdomstolen ska det finnas fjorton justitieråd eller det högre antal som behövs. Justitieråden ska vara lagfarna. De får inte inneha eller utöva något annat ämbete. — 3 § 1 st. lagen om allmänna förvaltningsdomstolar · 공식 · 기준일 2026-11-07

최고행정법원에는 대법관 열넷 또는 필요한 더 많은 수를 둔다. 대법관은 법률가 자격이 있어야 한다. 그들은 다른 관직을 가지거나 수행할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
I Högsta förvaltningsdomstolen ska det finnas	곳 + ska det finnas 「~을 둔다」	최고행정법원에는 둔다
fjorton justitieråd eller det högre antal som behövs.	두는 것 — som behövs 「필요한」(s-꼴)	대법관 열넷 또는 필요한 더 많은 수를
Justitieråden ska vara lagfarna.	둘째 문장 — 형용사 복수 lagfarna(5장)	대법관은 법률가 자격이 있어야 한다
De får inte inneha eller utöva något annat ämbete.	셋째 문장 — får inte + 부정사 둘	다른 관직을 가지거나 수행할 수 없다

det högre antal som behövs — 정관사 det 이 있어도 antal 에는 어미가 붙지 않았다. 뒤의 som 절이 꾸미는 꼴이다.

문형

ett antal + 복수 명사 · antalet + 복수 명사

몇몇 ~ · ~의 수

1. ett antal domare 는 「몇몇 판사」, antalet domare 는 「판사의 수」다.
2. 많고 적음은 ett stort antal, ett litet antal.

3. 수를 말할 때 uppgå till: Antalet uppgår till fjorton.

Antalet justitieråd är fjorton.
대법관의 수는 열넷이다.

Ett antal frågor återstår.
몇 가지 문제가 남아 있다.

한국이라면? ≠ 대법관의 수 · 법원조직법 제4조

한국 2항은 「대법관의 수는 대법원장을 포함하여 14명으로 한다」 고 수를 고정한다. 스웨덴은 두 최고 법원 모두 열넷 또는 필요한 더 많은 수라고 적어 위쪽을 열어 둔다.

---

p. 20.3

²pröva ['prø:va] 심리하다 · 판단하다 ★★★

조문어 **pröva** | 일상·강의 **pröva** | 억양 근거 nst

법원이 사건이나 쟁점을 들여다보고 판단하는 일. prövningstillstånd(5장)의 앞 요소다. 스웨덴은 대법원만이 아니라 항소법원도 원칙적으로 허가가 있어야 지방법원의 재판을 심리한다. 「om inte annat är föreskrivet」 가 단서이고, 형사 판결에 관해서는 13 § 가 허가가 필요 없는 원칙과 그 예외(벌금만 선고된 때 등)를 따로 적는다. 사전 표제는 현재형 prövar 라 부정사의 억양은 발음 사전값이다.

쉬운 예

Domstolen prövar målet.
법원이 그 사건을 심리한다.

실무 예

Frågan har inte prövats av Högsta domstolen.
그 쟁점은 스웨덴 대법원에서 판단된 적이 없다.

원문

> För att hovrätten skall pröva tingsrättens dom eller beslut krävs prövningstillstånd, om inte annat är föreskrivet. – 49 kap. 12 § rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 항소법원이 지방법원의 판결이나 결정을 심리하려면, 달리 정해져 있지 않은 한, 허가가 필요하다.
>
> **옛 철자 → 지금 철자**
>
> skall → ska

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

För att hovrätten skall pröva	목적 — För att 「~하려면」	항소법원이 심리하려면
tingsrättens dom eller beslut	pröva 의 목적어	지방법원의 판결이나 결정을
krävs prövningstillstånd,	주절 — 동사 krävs(s-수동)가 먼저, 주어가 뒤	허가가 필요하다
om inte annat är föreskrivet.	단서 — om inte 「~하지 않는 한」 (4장)	달리 정해져 있지 않은 한

För att 절이 첫 자리를 차지해서 주절이 동사 krävs 로 시작한다.

문형

pröva + 사건 · 쟁점 · om + 절

~을 심리하다 · ~인지 판단하다

1. 목적어는 mål, fråga, yrkande. om 절이 오면 「~인지」.
2. s-수동: Frågan prövas av domstolen.
3. 명사는 prövning(심리, 판단).

Rätten prövar om brott föreligger.
법원은 범죄가 성립하는지 판단한다.

Överklagandet prövas av hovrätten.
그 상소는 항소법원이 심리한다.

문법 S4 · För att …, krävs … — 목적절 뒤의 V2

~~För att hovrätten ska pröva domen, prövningstillstånd krävs.~~ (비문)

För att hovrätten ska pröva domen krävs prövningstillstånd.

목적절 전체가 첫 자리이므로 주절의 정동사 krävs 가 바로 뒤따른다(V2). 말할 때도 같다: För att förstå det måste man läsa lagen.

한국이라면? ≠ 항소의 대상 · 민사소송법 제390조

한국 1항은 「항소(抗訴)는 제1심 법원이 선고한 종국판결에 대하여 할 수 있다」 고 적고, 이 조에 허가 요건은 적혀 있지 않다. 스웨덴 49장 12 § 는 항소법원의 심리에 허가가 필요하다고 적는다.

---

p. 20.4 ²**utse** ['ʉːtˌseː] **뽑다 · 지명하다** ★★★

조문어 **utse** | 일상·강의 **välja** | 억양 근거 nst

참심원(nämndeman — 5장)을 어떻게 뽑는지 적은 조다. 2항과 3항은 관할 구역에 지방자치단체가 여럿일 때 수를 나누는 법이다. 같은 장 8 § 는 참심원이 네 해 동안 맡는다고 하고(「En nämndeman utses för fyra år.」), 임기 중에 빈 자리를 채우는 사람은 남은 기간만, 관할 구역의 참심원 수가 바뀌면 더 짧은 기간으로 뽑을 수 있다고 한다(4항). 사전 표제는 현재형 utser 라 부정사의 억양은 발음 사전 값이다.

쉬운 예

Vem utser domarna?

판사는 누가 임명하는가?

실무 예

Hon utsågs till ordförande.

그녀가 재판장으로 지명되었다.

원문

> Nämndemän utses genom val. — 4 kap. 5 § 1 st. rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 참심원은 선거로 뽑는다.

문형

utse någon till + 직 · utses genom + 방식

~을 …로 뽑다 · ~로 뽑히다

1. utse: utser, utsåg, har utsett.
2. 맡는 직은 till: utses till ordförande.
3. 기간은 för: utses för fyra år.

Riksdagen utser ombudsmännen.

의회가 옴부즈만들을 뽑는다.

Nämndemän utses för fyra år.

참심원은 네 해 동안 맡도록 뽑힌다.

문법 S3 · s-수동으로 「누가」를 숨긴다 — utses

~~Nämndemän utsedda genom val.~~ (비문)

Nämndemän utses genom val.

utse 의 현재형 utser 에서 -r 를 떼고 -s 를 붙인 s-수동이다(7장). 누가 뽑는지를 말하지 않고 방식(genom val)만 말한다. 과거분사 utsedda 만으로는 문장이 되지 않는다.

한국이라면? ≠ 배심원의 자격 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제16조

한국은 배심원이 「만 20세 이상의 대한민국 국민 중에서 이 법으로 정하는 바에 따라 선정된다」고 한다. 스웨덴 참심원은 선거로 뽑혀(4장 5 §) 원칙적으로 네 해 동안 맡는다(8 §).

p. 20.5

[2] föreligga ['føːrəˌlɪga] (요건·사정이) 있다 · 성립하다 ★★★

조문어 **föreligga** | 일상·강의 **finnas** | 억양 근거 nst

법률 글에서 「~이 있다」를 말하는 동사다(brott föreligger 범죄가 성립한다, skäl föreligger 사유가 있다). 출판자유법 12장은 출판 범죄 재판의 배심을 정한다. 6장에서 읽은 3 § 가 배심 아홉 명을, 4 § 가 여섯 명 이상이 범죄가 성립한다고 본 때 법원도 그 문제를 판단한다는 것을 적고, 5 § 는 배심이 성립하지 않는다고 보면 무죄라고 한다. 사전 표제는 현재형 föreligger 라 부정사의 억양은 발음 사전 값이다.

쉬운 예

Det föreligger inga hinder.
장애 사유가 없다.

실무 예

Domstolen fann att brott förelåg.
법원은 범죄가 성립한다고 판단했다.

원문

> Anser juryn att brott inte föreligger ska den tilltalade frikännas. – 12 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen · 공식 · 기준일 2026-11-07
> 배심이 범죄가 성립하지 않는다고 보면 피고인에게 무죄를 선고하여야 한다.

문형

det föreligger + 명사 · … föreligger

~이 있다

1. föreligga: föreligger, förelåg, har förelegat.
2. 주어는 요건·사정·사유: skäl, hinder, brott, jäv.
3. 일상어로는 det finns.

Det föreligger särskilda skäl.
특별한 사유가 있다.

Jäv föreligger inte.
제척 사유는 없다.

한국이라면? ≠ 배심원 평결의 효력 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조

한국 5항은 배심원의 「평결과 의견은 법원을 기속하지 아니한다」고 한다. 스웨덴 출판자유법 12장 5 § 는 배심이 범죄가 성립하지 않는다고 보면 무죄를 선고하게 한다.

p. 20.6

[1] förklara [fœr'klɑːra] 선언하다 · 설명하다 ★★★

조문어 **förklara** | 일상·강의 **förklara** | 억양 근거 nst

강세가 둘째 음절에 있다. 일상어로는 「설명하다」, 법률 글에서는 법원이 어떤 상태를 「선언하다」 다(förklara ogiltig 무효로 선언하다). 특허법 9장 3 § 1항은 법원이 청구에 따라 특허를 무효로 선언하는 사유 다섯을 늘어놓고, 인용한 2항이 그 예외를 둔다. 사전 표제는 현재형 förklarar 라 부정사의 억양은 발음 사전 값이다.

쉬운 예

Kan du förklara regeln?

그 규정을 설명해 줄 수 있습니까?

실무 예

Domstolen förklarade patentet ogiltigt.

법원은 그 특허를 무효로 선언했다.

원문

Ett patent får inte förklaras ogiltigt på den grunden att den som har fått patentet har haft rätt till bara en viss andel i det. — 9 kap. 3 § 2 st. patentlagen · 공식 · 기준일 2026-11-07

특허는, 특허를 받은 사람이 그 가운데 일정한 지분에만 권리가 있었다는 이유로는 무효로 선언할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Ett patent får inte förklaras ogiltigt	주절 — får inte + s-수동 부정사 + 중성 형용사	특허는 무효로 선언할 수 없다
på den grunden att	이유 — på den grunden att 「~라는 이유로」	~라는 이유로는
den som har fått patentet	att 절의 주어 — den som(4장)	특허를 받은 사람이
har haft rätt till bara en viss andel i det.	절의 동사 — ha rätt till, bara 「~만」	그 가운데 일정한 지분에만 권리가 있었다

ogiltigt 는 patent 이 ett-낱말이라 -t 가 붙었다(7장 ogiltig).

문형

förklara + 목적어 + 형용사

~을 …하다고 선언하다

1. 형용사는 목적어의 성·수를 따른다: förklara patentet ogiltigt, förklara domen verkställbar.
2. s-수동: Patentet förklarades ogiltigt.
3. 「설명하다」 뜻이면 뒤에 사물이나 att 절이 온다.

Rätten förklarade avtalet ogiltigt.
법원은 그 계약을 무효로 선언했다.

Låt mig förklara hur det fungerar i Sydkorea.
한국에서는 어떻게 하는지 설명해 드리겠습니다.

한국이라면? ≠ 특허의 무효심판 · 특허법 제133조

한국 1항은 이해관계인(제2호 본문의 사유는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만)이나 심사관이 「무효심판을 청구할 수 있다」 고 하고, 그 심결에 대한 소는 특허법원의 전속관할이며 당사자·참가인 등만 낼 수 있다(제186조 1·2항). 스웨덴 특허법 9장 3 § 는 법원이 청구에 따라 특허를 무효로 선언한다.

---

p. 20.7

ett [2] statsråd, statsrådet, statsråd 복수 무변화 ['stats,roːd] 장관 ★★

조문어 **statsråd** | 일상·강의 **minister** | 억양 근거 lexin

사람을 가리키는데 ett-낱말이다(5장 justitieråd 와 같은 råd). 소송법전 3장 3 § 는 스웨덴 대법원이 첫 심급으로 맡는 사건이다. 장관·대법관·의회 옴부즈만·법무감찰관·검찰총장 등이 직무를 하면서 저지른 범죄의 책임을 묻는 사건이 여기에 든다. 2항은 최고행정법원 대법관을 직에서 물러나게 할지를 스웨덴 대법원이 첫 심급으로 판단한다고 한다.

쉬운 예

Hon är statsråd.
그녀는 장관이다.

실무 예

Statsrådet svarade på frågan i riksdagen.
장관은 의회에서 그 질문에 답했다.

원문

Högsta domstolen ska som första domstol ta upp mål om ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott som i utövningen av anställningen eller uppdraget begåtts av statsråd, justitieråd, någon av riksdagens ombudsmän, justitiekanslern, riksåklagaren, domare eller generaladvokat i Europeiska unionens domstol eller den som utövar något av dessa ämbeten eller av hovrättsdomare eller justitiesekreterare i Högsta domstolen. — 3 kap. 3 § 1 st. rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07

스웨덴 대법원은 장관, 대법관, 의회 옴부즈만, 법무감찰관, 검찰총장, 유럽연합 사법재판소의 판사나 법무관 또는 이 직들을 수행하는 사람, 또는 항소법원 판사나 스웨덴 대법원의 사법서기관이 직이나 임무를 수행하면서 저지른 범죄에 따른 책임이나 개인의 청구에 관한 사건을 첫 심급으로 맡는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Högsta domstolen ska som första domstol ta upp mål	주절 — ta upp mål 「사건을 맡다」, som första domstol 「첫 심급으로」	스웨덴 대법원은 첫 심급으로 사건을 맡는다
om ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott	mål om 「~에 관한 사건」 — på grund av 「~에 따른」	범죄에 따른 책임이나 개인의 청구에 관한
som i utövningen av anställningen eller uppdraget begåtts av	관계절 — har 가 빠진 s-수동 begåtts + 행위자 av	직이나 임무를 수행하면서 ~가 저지른
statsråd, justitieråd, någon av riksdagens ombudsmän,	행위자 나열 ①	장관, 대법관, 의회 옴부즈만 가운데 누구,
justitiekanslern, riksåklagaren,	행위자 나열 ②	법무감찰관, 검찰총장,
domare eller generaladvokat i Europeiska unionens domstol	행위자 나열 ③	유럽연합 사법재판소의 판사나 법무관
eller den som utövar något av dessa ämbeten	행위자 나열 ④ — den som	또는 이 직들을 수행하는 사람
eller av hovrättsdomare	행위자 나열 ⑤ — av 를 되풀이	또는 항소법원 판사
eller justitiesekreterare i Högsta domstolen.	행위자 나열 ⑥	또는 스웨덴 대법원의 사법서기관

뼈대는 첫 조각 하나다. 나머지는 「어떤 사건인가」(om …)와 「누가 저지른 범죄인가」(av …)의 나열이다.

문형

som första domstol · i första instans

첫 심급으로

1. som + 자격: som första domstol(첫 법원으로서).

2. 19장의 i första instans 와 같은 뜻이다.

3. ta upp ett mål = 사건을 받아 다루다.

Tingsrätten är första domstol i det här målet.
이 사건에서는 지방법원이 첫 법원이다.

Målet togs upp direkt av Högsta domstolen.
그 사건은 스웨덴 대법원이 바로 맡았다.

한국이라면? ≠ 탄핵 · 대한민국헌법 제65조

한국은 대통령·국무위원·법관 등이 「직무집행에 있어서 헌법이나 법률을 위배한 때에는 국회는 탄핵의 소추를 의결할 수 있다」 고 하고 심판은 헌법재판소가 한다(제111조). 스웨덴 3장 3 § 는 장관·대법관 등의 직무상 범죄 사건을 대법원이 첫 심급으로 재판한다고 한다.

---

p. 20.8

en [2]anställning, anställningen, anställningar 복수 -ar ['anˌstɛlnɪŋ] 직 · 고용

★★★

조문어 **anställning** | 일상·강의 **jobb** | 억양 근거 lexin

법관의 신분을 지키는 조다. 1항은 정규 법관(ordinarie domare)을 직에서 물러나게 할 수 있는 때를 둘로 한정한다. 범죄나 중대하거나 거듭된 의무 위반으로 그 직을 가질 수 없음이 명백해진 때, 그리고 정년에 이르렀거나 일할 능력을 오래 잃어 법률상 물러나야 하는 때다. 인용한 2항은 전보다.

쉬운 예

Hon har en fast anställning.
그녀는 정규직이다.

실무 예

Domaren skildes från sin anställning.
그 판사는 직에서 물러나게 되었다.

원문

Om det krävs av organisatoriska skäl, får den som har utnämnts till ordinarie domare förflyttas till en annan jämställd domaranställning. – 11 kap. 7 § 2 st. regeringsformen · 공식 · 기준일 2026-11-07
조직상의 이유로 필요하면, 정규 법관으로 임명된 사람을 같은 급의 다른 법관직으로 옮길 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Om det krävs av organisatoriska skäl,	조건절 — krävs av … skäl 「~한 이유로 필요하다」	조직상의 이유로 필요하면

får den som har utnämnts till ordinarie domare	주절 — 동사 får 가 먼저, 주어 den som + s-수동 완료	정규 법관으로 임명된 사람을
förflyttas	får 에 걸리는 s-수동 부정사	옮길 수 있다
till en annan jämställd domaranställning.	어디로 — jämställd 「같은 급의」	같은 급의 다른 법관직으로

utnämnas till(~로 임명되다)와 förflyttas till(~로 옮겨지다) — till 이 둘이다.

문형

skiljas från sin anställning · ha en anställning som + 직

직에서 물러나게 되다 · ~로 일하다

1. skilja någon från anställningen = 직에서 물러나게 하다. 수동은 skiljas.
2. 무슨 직인지는 som: en anställning som domare.
3. 임명은 utnämna till, 전보는 förflytta till.

Hon har en anställning som domare.

그녀는 판사로 일한다.

En ordinarie domare kan inte avskedas hur som helst.

정규 법관은 함부로 해임할 수 없다.

한국이라면? ≠ 법관의 신분 보장 · 대한민국헌법 제106조

한국 1항은 「법관은 탄핵 또는 금고 이상의 형의 선고에 의하지 아니하고는 파면되지 아니하며」 징계처분 없이는 불리한 처분을 받지 않는다고 한다. 스웨덴 11장 7 § 는 물러나게 할 수 있는 때 둘과 조직상의 전보를 적는다.

독일어와 비교 ≠ Richter auf Lebenszeit (Art. 97 GG)

독일 기본법 97조 2항은 법관을 본인 뜻에 반해 면직·전보하려면 법원의 재판과 법률이 정한 사유·형식이 있어야 한다고 하고, 법원 조직이 바뀌는 때의 전보를 따로 적는다. 스웨덴 11장 7 § 2항은 조직상 필요하면 같은 급의 다른 법관직으로 옮길 수 있다고 한다.

---

p. 20.9

²rättvis ['rɛtˌviːs] 공정한 ★★★

조문어 **rättvis** | 일상·강의 **rättvis** | 억양 근거 lexin

명사는 rättvisa(정의·공정). 조문의 rättvist 는 부사로 쓰인 꼴이다(공정하게). 기본권을 적은 2장의 조다. 1항은 이미 저질러진 행위나 특정한 다툼·사건을 위해 법원을 세울 수 없다고 하고, 인용한 2항이 공정하고 합당한 기간 안의 재판과 변론의 공개를 적는다.

쉬운 예

Domen är rättvis.

그 판결은 공정하다.

실무 예

Alla har rätt till en rättvis rättegång.

누구나 공정한 재판을 받을 권리가 있다.

원문

En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid.

Förhandling vid domstol ska vara offentlig. — 2 kap. 11 § 2 st.

regeringsformen · 공식 · 기준일 2026-11-07

재판은 공정하게, 합당한 기간 안에 이루어져야 한다. 법원의 변론은 공개한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En rättegång ska genomföras	주어 + ska + s-수동 부정사 — genomföra 「치르다」	재판은 이루어져야 한다
rättvist och inom skälig tid.	방식 둘 — 부사 rättvist, inom skälig tid	공정하게, 합당한 기간 안에
Förhandling vid domstol	둘째 문장의 주어 — 관사 없이	법원의 변론은
ska vara offentlig.	서술어 — 형용사 offentlig	공개한다

둘째 문장은 소송법전 5장 1 § 와 거의 같은 글자다(offentlig 항).

문형

en rättvis rättegång · inom skälig tid

공정한 재판 · 합당한 기간 안에

1. rättvis 는 en-낱말 앞, rättvist 는 ett-낱말 앞과 부사 자리, rättvisa 는 복수·정관사형.
2. skälig(8장)은 「합당한」 : inom skälig tid.
3. 명사 rättvisa 는 「정의」 : skipa rättvisa(정의를 실현하다).

Parterna ska behandlas rättvist.

당사자들은 공정하게 대우받아야 한다.

Målet avgjordes inom skälig tid.

그 사건은 합당한 기간 안에 재판되었다.

문법 S2 · 형용사 + -t 로 부사를 만든다 — rättvist

~~Rättegången ska genomföras rättvis.~~ (비문)

Rättegången ska genomföras rättvist.

동사를 꾸밀 때는 형용사에 -t 를 붙인 꼴을 쓴다(rättvis → rättvist, skälig → skäligt, offentlig → offentligt). ett-낱말 앞의 형용사 꼴과 같다.

한국이라면? ≠ 신속한 재판을 받을 권리 · 대한민국헌법 제27조

한국 3항은 「모든 국민은 신속한 재판을 받을 권리를 가진다」 고 권리로 적는다. 스웨덴 2장 11 § 2항은 재판이 공정하게, 합당한 기간 안에 이루어져야 한다고 재판의 방식으로 적는다.

---

p. 20.10

[1] offentlig [ʊˈfɛntlɪg] 공개된 · 공공의 ★★★

조문어 **offentlig** | 일상·강의 **öppen** | 억양 근거 lexin

강세가 둘째 음절에 있다. 6장의 offentlighet(공개)가 이 형용사의 명사 꼴이다. 소송법전 5장 1 § 1항은 원칙이고, 2~4항이 예외다. 법원에서 비밀로 다루는 정보가 나올 것으로 보이고 그것을 드러내지 않는 것이 특히 중요하면 그 부분을 닫힌 문 안에서(inom stängda dörrar) 할 수 있고, 열다섯 살 미만인 사람의 신문도 그렇게 할 수 있다.

쉬운 예

Förhandlingen är offentlig.

그 변론은 공개된다.

실무 예

Domen är en offentlig handling.

그 판결은 공개 문서다.

원문

> En förhandling vid domstol ska vara offentlig. — 5 kap. 1 § 1 st. rättegångsbalken · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 법원의 변론은 공개하여야 한다.

문형

vara offentlig · inom stängda dörrar

공개되다 · 비공개로

1. en-낱말 offentlig, ett-낱말 offentligt, 복수 offentliga.
2. 비공개 변론은 조문의 말로 inom stängda dörrar(닫힌 문 안에서).
3. 공공 부문은 den offentliga sektorn, 국선 변호인은 offentlig försvarare(19장).

Förhandlingen hölls inom stängda dörrar.

그 변론은 비공개로 열렸다.

> Alla offentliga handlingar kan begäras ut.
> 공개 문서는 모두 내어 달라고 청구할 수 있다.

한국이라면? ≠ 재판의 공개 · 대한민국헌법 제109조

한국은 「재판의 심리와 판결은 공개한다」 고 하고 심리만 일정한 사유로 공개하지 않을 수 있게 한다. 스웨덴 5장 1 § 는 변론(förhandling)의 공개를 원칙으로 하고 예외를 2~4항에 둔다. 원칙은 닮았고 예외의 사유가 다르다.

독일어와 비교 = öffentlich (§ 169 GVG)

독일 법원조직법 § 169 1항 첫 문장도 판결 법원의 변론이 재판의 선고를 포함하여 공개된다고 적는다. 낱말 꼴도 나란하다.

---

p. 20.11

en ²likhet, likheten, likheter 복수 -er ['liːkˌheːt] 평등 · 닮음 ★★★

조문어 **likhet** | 일상·강의 **likhet** | 억양 근거 lexin

lik(같은) + -het. allas likhet inför lagen 은 「법 앞에서 모든 사람의 평등」 이다. 스웨덴 헌법 1장 9 § 는 이것을 법원과 행정기관이 일할 때 지켜야 할 것으로 적고, 객관성(saklighet)과 불편부당(opartiskhet)을 나란히 든다. 두 나라 제도를 견줄 때는 「닮은 점」 이라는 뜻으로도 쓴다(en likhet, en skillnad).

쉬운 예

Det finns många likheter.
닮은 점이 많다.

실무 예

Likheten inför lagen är en grundprincip.
법 앞의 평등은 기본 원칙이다.

원문

> Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. – 1 kap. 9 § regeringsformen · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 법원, 행정기관, 그리고 공공 행정 업무를 수행하는 그 밖의 자는 그 활동에서 법 앞에서 모든 사람이 평등하다는 것을 고려하고 객관성과 불편부당을 지켜야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Domstolar samt förvaltningsmyndigheter	주어 ①② — samt 「그리고」	법원과 행정기관

och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter	주어 ③ + 관계절 — fullgöra 「수행하다」	그리고 공공 행정 업무를 수행하는 그 밖의 자는
ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen	동사 ① — beakta 「고려하다」, inför 「~앞에서」	그 활동에서 법 앞의 평등을 고려하고
samt iaktta saklighet och opartiskhet.	동사 ② — iaktta 「지키다」	객관성과 불편부당을 지켜야 한다

allas 는 alla 의 속격(모든 사람의). inför lagen 은 「법 앞에서」.

문형

en likhet mellan A och B · en skillnad mellan A och B

A 와 B 의 닮은 점 · 다른 점

1. mellan … och … 로 견주는 둘을 잇는다.
2. 닮았다는 likna: Systemet liknar det svenska.
3. 다르다는 skilja sig från: Det skiljer sig från det svenska systemet.

En likhet mellan våra länder är att domar är offentliga.
두 나라의 닮은 점 하나는 판결이 공개된다는 것이다.

En viktig skillnad är att vi har en författningsdomstol.
중요한 다른 점은 우리에게 헌법재판소가 있다는 것이다.

문법 S4 · 견주는 말 — precis som, medan, däremot

~~I Sverige finns nämndemän, däremot i Sydkorea finns en jury.~~ (비문)

I Sverige finns nämndemän, medan det i Sydkorea finns en jury.

medan(~인 데 반해)은 종속절을 이끈다. däremot(반면에)은 부사라 새 문장의 첫 자리에 두고 동사를 바로 잇는다: I Sydkorea finns däremot en jury. 닮은 점은 precis som(~와 꼭 같이).

한국이라면? ≠ 평등 · 대한민국헌법 제11조

한국 1항은 「모든 국민은 법 앞에 평등하다」 고 국민을 주어로 적는다. 스웨덴 1장 9 § 는 법원과 행정기관을 주어로, 그들이 지켜야 할 것으로 적는다.

p. 20.12

[2] välja ['vɛlja] 뽑다 · 고르다 ★★★

조문어 **välja** | 일상·강의 **välja** | 억양 근거 nst

명사는 val(2장 — 선거·선택). 의회 옴부즈만(JO — 13장)의 수를 정하는 조다. 넷이고, 그 가운데 하나가 수석 옴부즈만(chefsjustitieombudsman)이다. 둘째 문장은 의회가 대리 옴부즈만을 더 뽑을 수 있다고 한다. 의회가 옴부즈만을 뽑는다는 것 자체는 13장에서 읽은 헌법 13장 6 § 에 있다. 사전 표제는 현재형 väljer 라 부정사의 억양은 발음 사전 값이다.

쉬운 예

Vem väljer ombudsmännen?

옴부즈만은 누가 뽑는가?

실무 예

Riksdagen valde en ny chefsjustitieombudsman.

의회는 새 수석 옴부즈만을 뽑았다.

원문

> Riksdagens ombudsmän ska enligt 13 kap. 2 § riksdagsordningen vara fyra, en chefsjustitieombudsman och tre justitieombudsmän. Riksdagen får dessutom välja en eller flera ställföreträdande ombudsmän. — 2 § lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän · 공식 · 기준일 2026-11-07
>
> 의회 옴부즈만은 의회법 13장 2 § 에 따라 넷이며, 수석 옴부즈만 하나와 옴부즈만 셋이다. 의회는 그 밖에 한 명 이상의 대리 옴부즈만을 뽑을 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Riksdagens ombudsmän ska	주어 + ska	의회 옴부즈만은
enligt 13 kap. 2 § riksdagsordningen	근거 — enligt 「~에 따라」	의회법 13장 2 § 에 따라
vara fyra,	보어 — 수	넷이며
en chefsjustitieombudsman och tre justitieombudsmän.	그 내역	수석 옴부즈만 하나와 옴부즈만 셋이다
Riksdagen får dessutom välja	둘째 문장 — får + välja, dessutom 「그 밖에」	의회는 그 밖에 뽑을 수 있다
en eller flera ställföreträdande ombudsmän.	목적어 — ställföreträdande 「대리의」	한 명 이상의 대리 옴부즈만을

ombudsmän 은 ombudsman 의 복수다(man → män).

문형

välja någon till + 직 · väljas av + 기관

~을 …로 뽑다 · ~가 뽑다

1. välja: väljer, valde, har valt.
2. 누가 뽑는지는 수동에서 av: väljs av riksdagen.
3. utse 는 지명 일반, välja 는 선거·표결로 뽑는 것.

Ombudsmännen väljs av riksdagen.
옴부즈만들은 의회가 뽑는다.

Hon valdes till ordförande.
그녀가 의장으로 뽑혔다.

한국이라면? ≠ 국민권익위원회의 구성 · 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제13조
한국 1항은 위원회가 「위원장 1명을 포함한 15명의 위원」으로 구성된다고 한다. 스웨덴 의회 옴부즈만은 넷이고 의회가 뽑는다. 두 기관의 자리와 권한은 13장에서 견주었다.

한국이라면? — 학회에서 답할 물음 열둘

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언을 견준 것이다. 한국 조문은 2026년 11월 7일에 시행 중인 판이다.

	스웨덴	한국	차이
≠	ett offentligt organ … får föreskriften inte tillämpas (RF 12 kap. 10 §)	위헌법률심판 제청 (헌법 제107조)	한국 법원은 「헌법재판소에 제청하여 그 심판에 의하여 재판한다」. 스웨덴은 법원과 그 밖의 공공 기관이 스스로 판단해 적용하지 않는다.
≠	fjorton justitieråd eller det högre antal som behövs (3 § LAFD)	대법관의 수 (법원조직법 제4조)	한국은 「대법원장을 포함하여 14명」으로 고정한다. 스웨덴은 대법원과 최고행정법원 두 곳에 각각 열넷 이상을 둔다.
≠	Högsta domstolen som första domstol (RB 3 kap. 3 §)	탄핵 (헌법 제65조·제111조)	한국은 국회가 탄핵을 소추하고 헌법재판소가 심판한다. 「탄핵결정은 공직으로부터 파면함에 그친다」. 스웨덴은 장관·대법관 등의 직무상 범죄를 대법원이 첫 심급으로 재판한다.

≠	prövningstillstånd i hovrätten (RB 49 kap. 12 §)	항소의 대상 (민사소송법 제390조)	한국 조문은 1심 종국판결에 「항소 … 할 수 있다」 고 적는다. 스웨덴은 항소법원의 심리에도 원칙적으로 허가가 필요하다.
≠	Nämndemän utses genom val (RB 4 kap. 5 §)	배심원의 자격 (국민참여재판법 제16조)	스웨덴 참심원은 선거로 뽑혀 원칙적으로 네 해 동안 맡는다. 한국 배심원은 「만 20세 이상의 대한민국 국민 중에서」 법이 정한 바에 따라 선정된다.
≠	Anser juryn att brott inte föreligger … (TF 12 kap. 5 §)	평결의 효력 (국민참여재판법 제46조)	스웨덴 출판 범죄 재판에서 배심의 무죄 판단은 그대로 무죄가 된다. 한국 배심원의 「평결과 의견은 법원을 기속하지 아니한다」 .
≠	förklara ett patent ogiltigt (PL 9 kap. 3 §)	특허의 무효심판 (특허법 제133조)	스웨덴은 법원이 청구에 따라 무효를 선언한다. 한국은 무효심판을 청구하고, 그 심결에 대한 소가 특허법원의 전속관할이다 (제186조).
≠	Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol (PL 17 kap. 1 §)	특허권 등에 관한 소의 관할 (민사소송법 제24조)	스웨덴은 특허법에 따른 사건을 특허·시장법원이 맡는다고 하고(1항), 통합특허법원이 전속 관할을 가지는 때에는 스웨덴 법원이 소를 심리할 수 없다고 한다(2항). 한국 2항은 「고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할」 로 하고, 3항은 서울중앙지방법원에도 낼 수 있게 한다.
≠	ordinarie domare får skiljas från anställningen endast om … (RF 11 kap. 7 §)	법관의 신분보장 (헌법 제106조)	한국은 「탄핵 또는 금고 이상의 형의 선고에 의하지 아니하고는 파면되지 아니하며」 . 스웨덴은 물러나게 할 수 있는 때를 둘로 한정하고 조직상의 전보를 따로 적는다.
≠	En förhandling vid domstol ska vara offentlig (RB 5 kap. 1 §)	재판의 공개 (헌법 제109조)	두 나라 모두 공개가 원칙이다. 한국은 「심리와 판결」 , 스웨덴 조문은 변론(förhandling)을 말하고, 비공개로 할 수 있는 사유가 다르다.
≠	allas likhet inför lagen (RF 1 kap. 9 §)	평등 (헌법 제11조)	한국은 「모든 국민은 법 앞에 평등하다」 , 스웨덴은 법원과 행정기관이 이를 고려해야 한다고 적는다.

≠	fyra ombudsmän, valda av riksdagen (2 § JO-instruktionen)	국민권익위원회의 구성 (제13조)	한국 위원회는 「위원장 1명을 포함한 15명의 위원」. 스웨덴 의회 옴부즈만은 넷이다.

독일어와 다른 점

독일에서 공부한 독자가 스웨덴어로 말할 때 걸리기 쉬운 곳 둘. 독일 쪽은 법원조직법(GVG)과 기본법(GG)의 조문이다.

	스웨덴어	독일어	차이
=	offentlig förhandling (RB 5 kap. 1 §)	öffentliche Verhandlung (§ 169 GVG)	두 조문 모두 변론의 공개를 원칙으로 적는다. 낱말도 나란하다(offentlig ↔ öffentlich, förhandling ↔ Verhandlung).
≠	ordinarie domare — förflyttas av organisatoriska skäl (RF 11 kap. 7 §)	Richter — Versetzung (Art. 97 Abs. 2 GG)	독일 기본법은 본인 뜻에 반하는 전보에 법원의 재판을 요구하고, 법원 조직이 바뀌는 때는 봉급을 그대로 주는 조건으로 전보를 허용한다. 스웨덴 헌법은 조직상 필요하면 같은 급의 법관직으로 옮길 수 있다고 한다.

가짜 친구 · Patent- och marknadsdomstolen — 한국의 「특허법원」이 아니다

스웨덴 특허법은 「Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och ärenden enligt denna lag」라고 한다. 이름만 보면 한국의 특허법원에 해당하는 법원으로 읽힌다.

그런데 15장에서 본 대로 이 법원은 스톡홀름 지방법원 안의 특별 재판부이고, 스웨덴 법원 가운데 특허법에 따른 사건의 1심이다. 침해 소송도, 특허를 무효로 선언해 달라는 소송(9장 3 §)도 여기에 낸다. 같은 조 2항은 통합특허법원(den enhetliga patentdomstolen)이 전속 관할을 가지는 때에는 스웨덴 법원이 소를 심리할 수 없다고 한다.

한국에서 특허 침해 소송의 1심은 고등법원이 있는 곳의 지방법원이다(민사소송법 제24조). 특허법원은 무효심판의 심결에 대한 소를 맡는다(특허법 제186조). 맡는 일의 자리가 다르다.

그래서 스웨덴어로 한국 제도를 말할 때 특허법원을 Patent- och marknadsdomstolen 이라고 부르지 않는다. 말하기 상자에서는 「en särskild patentdomstol」(특별한 특허 법원)이라고 풀어 말했다.

> Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och ärenden enligt denna lag. Detsamma gäller i mål om bättre rätt till patentsökt uppfinning.
>
> 17 kap. 1 § 1 st. patentlagen

요령 Patent- och marknadsdomstolen = 스톡홀름 지방법원의 재판부, 스웨덴 법원 가운데 특허 1심(통합특허법원 전속 관할 사건은 빼고). 한국 특허법원과 자리가 다르다(부록 E).

말할 때의 뼈대 — I Sydkorea finns …, Det heter …, Får jag fråga …

말할 때도 정동사는 둘째 자리다. 「한국에서는」으로 시작하면 바로 뒤에 동사가 온다.

- 있다고 말할 때: I Sydkorea finns en författningsdomstol. 곳이 첫 자리, 동사 finns 가 둘째, 주어가 그 뒤다. det 을 주어 자리에 세우면 Det finns en författningsdomstol i Sydkorea.
- 이름을 댈 때: Det heter … på koreanska(한국어로는 …라고 합니다), … kallas …(…라고 불립니다).
- 견줄 때: precis som i Sverige(스웨덴과 꼭 같이), till skillnad från Sverige(스웨덴과 달리), medan(~인 데 반해), däremot(반면에).
- 근거를 댈 때: enligt grundlagen(헌법에 따르면), enligt 107 § i grundlagen. 조 번호는 말할 때 paragraf 를 붙여 읽는다.
- 공손하게 물을 때: Får jag fråga …?(여쭈어도 되겠습니까?), Skulle ni kunna förklara …?(설명해 주실 수 있겠습니까?). 종속절이 뒤따르면 그 안은 주어 – 동사 순서다: Får jag fråga hur nämndemännen utses?
- 모르는 낱말은 풀어 말한다: en domstol som bara prövar grundlagsfrågor(헌법 문제만 판단하는 법원).

표로 보기

하려는 말	스웨덴어 틀	뜻
있다	I Sydkorea finns …	한국에는 …가 있습니다
이름	Det kallas … på svenska.	스웨덴어로는 …라고 합니다
닮은 점	Precis som i Sverige …	스웨덴과 꼭 같이 …
다른 점	Till skillnad från Sverige …	스웨덴과 달리 …
근거	Enligt grundlagen …	헌법에 따르면 …
물음	Får jag fråga hur …?	어떻게 …인지 여쭈어도 되겠습니까?
되묻기	Menar ni att …?	…라는 말씀입니까?
고마움	Tack för en intressant föreläsning.	흥미로운 강연 고맙습니다

예문 분해 — 낱말마다 자리와 역할

I Sydkorea finns en särskild författningsdomstol.

곳 · 첫 자리 | 정동사 · 둘째 자리 | 주어 · 동사 뒤

한국에는 특별한 헌법재판소가 있습니다.

Får jag fråga hur nämndemännen utses?

정동사 · 물음이라 첫 자리 | 주어 | 부정사 | 종속절을 여는 말 | 절의 주어 | 절의 동사 · s-수동

참심원을 어떻게 뽑는지 여쭈어도 되겠습니까?

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~I Sydkorea en författningsdomstol finns.~~	I Sydkorea finns en författningsdomstol.	곳이 첫 자리에 오면 동사가 바로 뒤따른다(V2).
~~Får jag fråga hur utses nämndemännen?~~	Får jag fråga hur nämndemännen utses?	물음이 종속절이 되면 주어가 동사 앞에 온다.
~~Enligt grundlagen domstolen vänder sig till författningsdomstolen.~~	Enligt grundlagen vänder sig domstolen till författningsdomstolen.	Enligt … 가 첫 자리라 동사 vänder 가 둘째다.

~~Vi har ingen nämndemän.~~	Vi har inga nämndemän.	복수 명사 앞에는 inga 를 쓴다. ingen 은 en-낱말 단수, inget 은 ett-낱말 단수 앞이다.

말해 보기 — 한국 제도를 소개하고, 묻고, 고마움을 말할 때

한국에 관한 문장에는 근거 조문을 메모에 적었다. författningsdomstolen(헌법재판소), patentdomstolen(특허법원), juryn(배심원단) 같은 말은 한국 기관을 스웨덴어로 풀어 부른 것으로, 공식 이름이 아니라 이 책의 풀이다. 스웨덴어 문장은 이 책이 지은 것이고 원어민 확인을 받기 전이다. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Jag arbetar som domare i Sydkorea.

저는 한국에서 판사로 일합니다.

arbeta som + 직

I Sydkorea finns en högsta domstol och en särskild författningsdomstol.

한국에는 대법원과 따로 헌법재판소가 있습니다.

근거: 헌법 제101조 2항, 제111조

Högsta domstolen har fjorton ledamöter, inklusive ordföranden.

대법원의 구성원은 대법원장을 포함하여 열넷입니다.

근거: 법원조직법 제4조 2항 — inklusive = 포함하여

Om utgången i målet beror på om en lag strider mot grundlagen, vänder sig domstolen till författningsdomstolen.

법률이 헌법에 어긋나는지가 재판의 전제가 되면 법원은 헌법재판소에 제청합니다.

근거: 헌법 제107조 1항(「재판의 전제가 된 경우」) — bero på = ~에 달려 있다, vända sig till = ~에 묻다, 제청하다(이 책의 풀이)

Författningsdomstolen har nio domare, och parlamentet väljer tre av dem.

헌법재판소에는 재판관이 아홉 명 있고, 그 가운데 셋은 국회가 뽑습니다.

근거: 헌법 제111조 2·3항

I brottmål kan en jury delta, men juryns mening binder inte domstolen.

형사 사건에는 배심원단이 참여할 수 있지만, 배심원단의 의견은 법원을 구속하지 않습니다.

근거: 국민참여재판법 제46조 5항

Juryn utses bland medborgare som har fyllt tjugo år.

배심원은 만 20세 이상의 국민 가운데서 선정됩니다.

근거: 국민참여재판법 제16조 — fylla … år = ~살이 되다

Mål om patentintrång prövas i första instans av en distriktsdomstol på en ort där det finns en appellationsdomstol.

특허 침해 사건의 1심은 고등법원이 있는 곳의 지방법원이 맡습니다.

근거: 민사소송법 제24조 2항(「특허권등의 지식재산권에 관한 소」의 전속관할 — 침해 소송이 그 보기다. 단서: 서울고등법원이 있는 곳은 서울중앙지방법원으로 한정. 3항: 서울중앙지방법원에도 낼 수 있다). 무효심판과 심결에 대한 소는 다음 줄.

distriktsdomstol·appellationsdomstol 은 한국의 지방법원·고등법원을 풀어 부른 말(이 책의 풀이)이고, 스웨덴 법원 이름 tingsrätt·hovrätt 를 붙이지 않는다

En berörd part kan begära att ett patent ogiltigförklaras i en särskild prövning, och det beslutet kan överklagas till en särskild patentdomstol.

이해관계인은 특별한 심판에서 특허를 무효로 해 달라고 청구할 수 있고, 그 결정에는 특별한 특허 법원에 불복할 수 있습니다.

근거: 특허법 제133조 1항(청구할 수 있는 사람은 이해관계인 또는 심사관 — 제2호 본문의 사유는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만), 제186조 1항·2항(소를 낼 수 있는 사람은 당사자·참가인·참가신청이 거부된 자). berörd part = 이해관계인(이 책의 풀이)

Förhandlingen och domen är offentliga enligt grundlagen.

심리와 판결은 헌법에 따라 공개됩니다.

근거: 헌법 제109조 — 같은 조에 심리를 공개하지 않을 수 있는 단서가 있다

En viktig skillnad är att svenska domstolar själva prövar om en föreskrift strider mot grundlagen.

중요한 다른 점은 스웨덴 법원이 규정이 기본법에 어긋나는지를 스스로 판단한다는 것입니다.

근거: 스웨덴 헌법 11장 14 §(6장)·12장 10 §

Får jag fråga hur ofta hovrätten beviljar prövningstillstånd?

항소법원이 허가를 얼마나 자주 내주는지 여쭈어도 되겠습니까?

묻는 문장 — hur ofta 뒤는 주어 – 동사 순서

Skulle ni kunna förklara hur nämndemännen utses?

참심원을 어떻게 뽑는지 설명해 주실 수 있겠습니까?

Skulle ni kunna … = 공손한 부탁. ni 는 여러 사람을 부르는 말이고, 한 사람에게는 du 를 쓴다(Skulle du kunna …)

Tack för en mycket intressant föreläsning.

아주 흥미로운 강연 고맙습니다.

tack för + 명사

출처 상자 — 이 장의 문장은 어디에 기대는가

표제어의 원문은 스웨덴 통합 법령이다(regeringsformen, rättegångsbalken, tryckfrihetsförordningen, lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, JO-instruktionen, patentlagen). 2026년 11월 7일 기준의 판과 글자를 맞추어 보았다.

한국 조문은 국가법령정보센터의 시행일판(2026년 11월 7일에 시행 중인 판)이다. 헌법, 법원조직법, 민사소송법, 국민의 형사재판 참여에 관한 법률, 특허법, 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률.

말하기 상자의 스웨덴어 문장은 이 책이 지었다. 한국 제도를 말하는 문장은 조문에 적힌 것만 담았고, 관행이나 통계는 넣지 않았다. 실제로 말할 때는 자기 경험과 최신 사정을 덧붙이면 된다.

한국 기관에 공식 스웨덴어 이름이 있는지는 이 책이 확인하지 않았다. 그래서 뜻을 풀어 författningsdomstolen(헌법재판소), en särskild patentdomstol(특허법원), distriktsdomstol(지방법원), appellationsdomstol(고등법원)처럼 말했다. 스웨덴 기관의 이름(Patent- och marknadsdomstolen, hovrätt)을 한국 기관에 그대로 붙이면 다른 제도로 들린다.

regeringsformen (riksdagen) · rättegångsbalken (riksdagen) · patentlagen (riksdagen) · 국가법령정보센터

확인 문제 8

1. 「한국에는 헌법재판소가 있습니다」를 바르게 말한 것은?

I Sydkorea en författningsdomstol finns.

I Sydkorea finns en författningsdomstol.

I Sydkorea en författningsdomstol det finns.

Finns i Sydkorea en författningsdomstol.

곳이 첫 자리에 오면 정동사 finns 가 둘째 자리에 온다(V2).

2. 스웨덴 헌법 12장 10 § 에 따르면, 공공 기관이 어떤 규정이 기본법에 어긋난다고 판단하면?

헌법재판소에 묻는다

그 규정을 적용하지 않는다

의회에 보고한다

정부의 허가를 받는다

「... får föreskriften inte tillämpas.」 한국 헌법 제107조 1항은 법원이 헌법재판소에 제청하게 한다.

3. 「Nämndemän utses genom val.」 의 utses 는?

과거형

s-수동 현재형

명사

과거분사

utser 에서 -r 를 떼고 -s 를 붙인 s-수동이다. 누가 뽑는지를 말하지 않고 방식만 말한다.

4. 스웨덴 출판자유법 12장 5 § 에서 배심이 범죄가 성립하지 않는다고 보면?

법원이 다시 판단한다

피고인에게 무죄를 선고한다

배심을 다시 뽑는다

항소법원으로 보낸다

「Anser juryn att brott inte föreligger ska den tilltalade frikännas.」 한국 국민참여재판법 제46조 5항은 평결과 의견이 법원을 기속하지 않는다고 한다.

5. 한국의 특허법원을 스웨덴어로 말할 때 피해야 할 이름은?

en särskild patentdomstol

Patent- och marknadsdomstolen

en domstol för patentmål

patentdomstolen i Sydkorea

Patent- och marknadsdomstolen 은 스톡홀름 지방법원 안의 재판부로, 특허 사건의 1심이다.
한국 특허법원과 맡는 일의 자리가 다르다.

6. 「En rättegång ska genomföras rättvist」 의 rättvist 는?

명사

부사로 쓰인 꼴

복수형

과거분사

형용사 rättvis 에 -t 를 붙여 동사 genomföras 를 꾸민다.

7. 공손하게 묻는 문장으로 맞는 것은?

Får jag fråga hur utses nämndemännen?

Får jag fråga hur nämndemännen utses?

Jag får fråga hur nämndemännen utses?

Får fråga jag hur nämndemännen utses?

Får jag fråga 뒤의 종속절에서는 주어(nämndemännen)가 동사(utses) 앞에 온다.

8. 스웨덴 최고행정법원의 대법관 수를 적은 말은?

- fjorton justitieråd
- **fjorton justitieråd eller det högre antal som behövs**
- högst fjorton justitieråd
- minst nio justitieråd

3 § 1항: 「... fjorton justitieråd eller det högre antal som behövs.」 한국 법원조직법 제4조 2항은 대법원장을 포함하여 14명으로 고정한다.

부록 A

en / ett — 법률 명사의 관사·정관사·복수

이 책의 법률 명사를 관사·정관사 단수·복수와 함께 모았다. 값은 모두 Lexin(Isof 「Svenska ord」, CC BY 4.0)의 굴절 칸(best.f.sing. · obest.f.pl.)에서 옮겼고, 뜻은 이 책의 역어다. 이 책의 사전 조사 표본 98표제 가운데 Lexin 에 표제가 있는 83 과 1·2·3·4·7장 표제어 명사가 들어 있으며, 나머지 장이 쓰일 때마다 늘어난다.

관사나 복수가 뜻을 가르는 낱말(lag·dom·val·straff)은 뜻마다 한 행이다. Lexin 에 없는 갈래(ett rätt·ett ed·en arv·ett grundlag·bot)는 2장 둘째 문법 상자에 SAOL 조회값으로만 적고 이 표에는 넣지 않았다. 복수 칸이 비어 있으면 Lexin 이 복수가 없다고 적은 낱말이다. Lexin 에 표제가 없는 합성어(rättshandling·avtalsvillkor·förmögenhetsrätt·handelsbruk — 7장)는 끝 요소(handling·villkor·rätt·bruk)로 성을 확인했고 끝 요소만 표에 있다.

A-1 낱말 260 — en 173 · ett 87 · en/ett 0

낱말	관사	정관사 단수	복수	뜻	장	메모
advokat	en	advokaten	advokater	변호사	—	
anbud	ett	anbudet	anbud	청약	7장	
angrepp	ett	angreppet	angrepp	공격	11장	
anställning	en	anställningen	anställningar	직·고용	20장	

ansvar	ett	ansvaret	—	책임	—	Lexin 복수 없음(SAOL 조회값은 2026-11-07 기록 — 미재확인)
ansökan	en	ansökan	ansökningar	출원 · 신청	15장	
antal	ett	antalet	antal	수	20장	
arbetstagare	en	arbetstagaren	arbetstagare	근로자	8장	
arrende	ett	arrendet	arrenden	토지 임대차	9장	
arv	ett	arvet	arv	상속(재산)	—	en arv(별꽃)는 SAOL에만
arvinge	en	arvingen	arvingar	상속인	17장	
arvode	ett	arvodet	arvoden	보수	17장	
arvskifte	ett	arvskiftet	arvskiften	상속재산 분할	10장	
avdelning	en	avdelningen	avdelningar	부(법원의 부)	19장	
avgörande	ett	avgörandet	avgöranden	판단·재판	2장	RB 17:1 — 2장 dom
avtal	ett	avtalet	avtal	계약	7장	
avvisning	en	avvisningen	avvisningar	각하	13장	
balk	en	balken	balkar	편(법전의 편)	17장	
bedömning	en	bedömningen	bedömningar	판단	16장	
begrepp	ett	begreppet	begrepp	개념	18장	
begränsning	en	begränsningen	begränsningar	제한	6장	
beredning	en	beredningen	beredningar	준비(심의 준비)	14장	
beskrivning	en	beskrivningen	beskrivningar	명세서 · 설명	15장	
beslut	ett	beslutet	beslut	결정	2장	
bestämmelse	en	bestämmelsen	bestämmelser	규정	—	
besvär	ett	besväret	besvär	불복(옛)·수고	—	
betänkande	ett	betänkandet	betänkanden	(위원회) 보고서	14장	
betänketid	en	betänketiden	—	숙려 기간	10장	
bevis	ett	beviset	bevis	증거	—	
bevisbörda	en	bevisbördan	bevisbördor	증명 책임	16장	
bevisning	en	bevisningen	—	증거	12장	
biträde	ett	biträdet	biträden	보조인·변호인	2장	사람인데 중성

bodelning	en	bodelningen	bodelningar	재산분할	—	
bonde	en	bonden	bönder	농부	17장	복수에 모음 교체 bönder
borgen	en	borgen	—	보증	17장	정관사형 = 미한정형
borgenär	en	borgenären	borgenärer	채권자	17장	
bouppteckning	en	bouppteckningen	bouppteckningar	재산 목록 작성	10장	
brott	ett	brottet	brott	범죄	2장	
brottmål	ett	brottmålet	brottmål	형사 사건	19장	
bruk	ett	bruket	bruk	관행·사용	7장	handelsbruk 의 끝 요소
bröstarvinge	en	bröstarvingen	bröstarvingar	비속 상속인	10장	
censur	en	censuren	—	검열	6장	
citat	ett	citatet	citat	인용(문)	15장	
departement	ett	departementet	departement	부(정부 부처)	14장	
direktiv	ett	direktivet	direktiv	(조사) 지침	14장	
dom	en	domen	domar	판결	2장	
dom	en	domen	domer	대성당·돔	2장	복수·발음이 다르다
domare	en	domaren	domare	판사	—	
domslut	ett	domslutet	domslut	주문	16장	
domstol	en	domstolen	domstolar	법원	2장	
dröjsmål	ett	dröjsmålet	dröjsmål	지체	—	
ed	en	eden	eder	선서	—	ett ed(지협)는 SAOL 에만
egendom	en	egendomen	egendomar	재산	2장	
ensamrätt	en	ensamrätten	—	독점권	15장	
erfarenhet	en	erfarenheten	erfarenheter	경험	18장	
exemplar	ett	exemplaret	exemplar	복제물	15장	
fackman	en	fackmannen	fackmän	통상의 기술자	15장	
fastighet	en	fastigheten	fastigheter	부동산 단위(필지)	2장	
fordran	en	fordran	fordringar	채권	—	정관사형 = 미한정형, 복수는 다른 어간
framställning	en	framställningen	framställningar	신청	13장	
fullmakt	en	fullmakten	fullmakter	대리권	7장	

fång	ett	fånget	fång	취득(원인)	9장	
fängelse	ett	fängelset	fängelser	징역·교도소	—	-else 인데 ett — 반례
förarbete	ett	förarbetet	förarbeten	입법 준비 자료	14장	
förberedelse	en	förberedelsen	förberedelser	예비	11장	
föreskrift	en	föreskriften	föreskrifter	규정	6장	
föreställning	en	föreställningen	föreställningar	관념·생각	18장	
företräde	ett	företrädet	företräden	우선	9장	
förfall	ett	förfallet	—	장애 사유	17장	
författning	en	författningen	författningar	법령	15장	
förhandling	en	förhandlingen	förhandlingar	변론(기일)·협상	—	
förlikning	en	förlikningen	förlikningar	화해	12장	
förmyndare	en	förmyndaren	förmyndare	후견인	10장	
förordning	en	förordningen	förordningar	명령(법규명령)	—	
försök	ett	försöket	försök	미수	11장	
förundersökning	en	förundersökningen	förundersökningar	수사	12장	
förvaltningsrätt	en	förvaltningsrätten	förvaltningsrätter	행정법원	5장	
förvar	ett	förvaret	förvar	보관	17장	
förväxling	en	förväxlingen	förväxlingar	혼동	15장	
giftorättsgods	ett	giftorättsgodset	—	분할 대상 재산	10장	
gods	ett	godset	gods	물건·재산	17장	
grundlag	en	grundlagen	grundlagar	기본법	—	ett grundlag(바탕층)는 SAOL 에만
gäld	en	gälden	gälder	빚(옛 조문)	17장	
gäldenär	en	gäldenären	gäldenärer	채무자	17장	
gärning	en	gärningen	gärningar	행위(범행)	2장	
gärningsman	en	gärningsmannen	gärningsmän	정범	11장	
handling	en	handlingen	handlingar	행위·문서	7장	rättshandling 의 끝 요소

handläggning	en	handläggningen	—	(사안의) 처리·절차	13장	
heder	en	hedern	—	명예(tro och heder)	7장	
hinder	ett	hindret	hinder	방해(utan hinder av)	4장	
hovrätt	en	hovrätten	hovrätter	항소법원	—	
huvudförhandling	en	huvudförhandlingen	huvudförhandlingar	본안 변론	12장	
huvudman	en	huvudmannen	huvudmän	본인(일을 맡긴 사람)	17장	복수 -män(man 의 불규칙)
hyra	en	hyran	hyror	임대차·임대료	9장	
hyresgäst	en	hyresgästen	hyresgäster	임차인	9장	
hyresvärd	en	hyresvärden	hyresvärdar	임대인	9장	
innehavare	en	innehavaren	innehavare	권리자	15장	
instans	en	instansen	instanser	심급·기관	19장	
inteckning	en	inteckningen	inteckningar	저당 등기	9장	
intresse	ett	intresset	intressen	이익·관심	18장	
intrång	ett	intrånget	intrång	침해	15장	
invändning	en	invändningen	invändningar	이의 · 항변	15장	
jury	en	juryn	juryer	배심	6장	외래어 — 정관사 -n
jämkning	en	jämkningen	jämkningar	조정(감액)	8장	
jäv	ett	jävet	jäv	제척 사유	13장	
kammarrätt	en	kammarrätten	kammarrätter	행정항소법원	5장	
kapitel	ett	kapitlet	kapitel	장(章)	—	정관사형에서 어간 e 탈락
klagomål	ett	klagomålet	klagomål	진정	13장	
kommitté	en	kommittén	kommittéer	조사위원회	14장	
kommunikation	en	kommunikationen	kommunikationer	의견 청취(행정법) · 소통	13장	
kostnad	en	kostnaden	kostnader	비용	19장	
kritik	en	kritiken	—	비판	18장	
kränkning	en	kränkningen	kränkningar	인격침해	8장	
kvittning	en	kvittningen	—	상계	12장	

kännetecken	ett	kännetecknet	kännetecken	표지	15장	
kärande	en	käranden	kärande	원고	1장	
käromål	ett	käromålet	käromål	원고의 청구	16장	
köp	ett	köpet	köp	매매	17장	
köpare	en	köparen	köpare	매수인	9장	
köpeskilling	en	köpeskillingen	köpeskillingar	매매대금	9장	
lag	en	lagen	lagar	법률	2장	
lag	en	lagen	—	용액	2장	법률 뜻 아님
lag	ett	laget	lag	팀·조	2장	법률 뜻 아님 — 2장 상자
lagfart	en	lagfarten	lagfarter	소유권 등기	9장	
laglott	en	laglotten	laglotter	유류분	10장	
ledamot	en	ledamoten	ledamöter	구성원	5장	복수에 모음 교체 -möter
ledning	en	ledningen	ledningar	지침 · 지도부	16장	
licens	en	licensen	licenser	실시권	15장	
likhet	en	likheten	likheter	평등·닮음	20장	
lån	ett	lånet	lån	빌린 것·대차	17장	
lägenhet	en	lägenheten	lägenheter	임대 목적물(집)	9장	
lära	en	läran	läror	이론·가르침	18장	
löfte	ett	löftet	löften	약속	18장	
make	en	maken	makar	배우자	—	-e 인데 en — 반례
man	en	mannen	män	사람·남자(tredje man)	7장	
medborgare	en	medborgaren	medborgare	국민	6장	
medling	en	medlingen	medlingar	조정	12장	
metod	en	metoden	metoder	방법	18장	
motion	en	motionen	motioner	의원 발의안	14장	
motpart	en	motparten	motparter	상대방	19장	
myndighet	en	myndigheten	myndigheter	행정기관	2장	
mål	ett	målet	mål	사건·목표	19장	
nytta	en	nyttan	—	이익·쓸모	18장	
nyttjanderätt	en	nyttjanderätten	—	용익권	9장	

nämnd	en	nämnden	nämnder	위원회	19장	
nämndeman	en	nämndemannen	nämndemän	참심원	—	
nöd	en	nöden	—	긴급 상태	11장	
ocker	ett	ockret	—	폭리	7장	
offentlighet	en	offentligheten	—	공개(성)	6장	
ombud	ett	ombudet	ombud	대리인	2장	사람인데 중성
ombudsman	en	ombudsmannen	ombudsmän	옴부즈만	13장	
omröstning	en	omröstningen	omröstningar	표결	12장	
omständighet	en	omständigheten	omständigheter	사정	16장	
order	en	ordern	order	명령	11장	
ordförande	en	ordföranden	ordförande	재판장·의장	19장	사람을 가리키는 -ande — 복수 무변화
organ	ett	organet	organ	기관	20장	
pant	en	panten	panter	담보물	17장	
paragraf	en	paragrafen	paragrafer	조(§)	—	
part	en	parten	parter	당사자	—	
patent	ett	patentet	patent	특허	2장	
plikt	en	plikten	plikter	의무	18장	
prejudikat	ett	prejudikatet	prejudikat	선례	19장	
preskription	en	preskriptionen	preskriptioner	소멸시효	—	
proposition	en	propositionen	propositioner	정부 법안	14장	
punkt	en	punkten	punkter	호·점	—	
påföljd	en	påföljden	påföljder	형사제재	—	
påstående	ett	påståendet	påståenden	주장	19장	
regering	en	regeringen	regeringar	정부	—	
registrering	en	registreringen	registreringar	등록	15장	
remiss	en	remissen	remisser	의견 조회	14장	
reservation	en	reservationen	reservationer	반대 의견	14장	
resning	en	resningen	resningar	재심	16장	

rike	ett	riket	riken	왕국·나라	17장	
riksdag	en	riksdagen	riksdagar	의회	—	
rådman	en	rådmannen	rådmän	지방법원·행정법원 판사	5장	복수 -män(man 의 불규칙)
ränta	en	räntan	räntor	이자	—	
rätt	en	rätten	rätter	법·권리·법원	1장	ett rätt(맞힌 답)는 SAOL 에만 — 표에 넣지 않았다
rättegång	en	rättegången	rättegångar	소송(절차)	—	
rättighet	en	rättigheten	rättigheter	권리	18장	
rättskipning	en	rättskipningen	—	사법	5장	
rättssäkerhet	en	rättssäkerheten	—	법적 안정성	13장	
röst	en	rösten	röster	표·목소리	19장	
sak	en	saken	saker	사물·본안	—	
sammanfattning	en	sammanfattningen	sammanfattningar	요약	14장	
samtycke	ett	samtycket	—	승낙	11장	
sekretess	en	sekretessen	—	비밀(공개 금지)	6장	
skada	en	skadan	skador	손해	2장	
skadestånd	ett	skadeståndet	skadestånd	손해배상	—	
skuld	en	skulden	skulder	채무·책임	—	
skäl	ett	skälet	skäl	이유	1장	
slutsats	en	slutsatsen	slutsatser	결론	16장	
statschef	en	statschefen	statschefer	국가원수	6장	
statsråd	ett	statsrådet	statsråd	장관	2장	사람인데 중성
straff	en	straffen	straffar	페널티킥	2장	법률 뜻 아님
straff	ett	straffet	straff	형벌	2장	
stycke	ett	stycket	stycken	항(項)	4장	
stämning	en	stämningen	stämningar	소환(장)·소장	—	
stämpling	en	stämplingen	stämplingar	음모	11장	
svar	ett	svaret	svar	회답·승낙	7장	
svarande	en	svaranden	svarande	피고	—	
svek	ett	sveket	svek	사기	7장	
säljare	en	säljaren	säljare	매도인	9장	

talan	en	talan	—	소송상 청구	—	정관사형 = 미한정형
testamente	ett	testamentet	testamenten	유언(장)	—	
tillbehör	ett	tillbehöret	tillbehör	부합물	9장	
tillsyn	en	tillsynen	—	감독	13장	
tillägg	ett	tillägget	tillägg	보충	16장	
ting	ett	tinget	ting	물건·법정(옛)	17장	
tingsrätt	en	tingsrätten	tingsrätter	지방법원	—	
tjänsteman	en	tjänstemannen	tjänstemän	공무원·직원	1장	
tolk	en	tolken	tolkar	통역인	13장	
tolkning	en	tolkningen	tolkningar	해석	18장	
tomt	en	tomten	tomter	대지(집터)	17장	
tomträtt	en	tomträtten	tomträtter	tomträtt(공공 토지 이용권)	9장	
tro	en	tron	—	믿음(god tro 선의)	7장	
tryckfrihet	en	tryckfriheten	—	출판의 자유	6장	
tvistemål	ett	tvistemålet	tvistemål	민사 사건	12장	
tvång	ett	tvånget	—	강박	7장	
tystnadsplikt	en	tystnadsplikten	—	비밀 유지 의무	6장	
umgänge	ett	umgänget	umgängen	면접교섭	10장	
underhåll	ett	underhållet	underhåll	부양	10장	
ungdom	en	ungdomen	ungdomar	어림	11장	
uppfinning	en	uppfinningen	uppfinningar	발명	2장	
upphovsman	en	upphovsmannen	upphovsmän	저작자	15장	
upphovsrätt	en	upphovsrätten	—	저작권	15장	Lexin 복수 없음(SAOL 조회값은 2026-11-07 기록 — 미재확인)
upplysning	en	upplysningen	upplysningar	정보(제공)	6장	
uppsåt	ett	uppsåtet	uppsåt	고의	—	
utgång	en	utgången	utgångar	결과·끝	19장	
utgångspunkt	en	utgångspunkten	utgångspunkter	출발점	16장	

utredning	en	utredningen	utredningar	조사(조사위원회)	14장	
utskott	ett	utskottet	utskott	(의회) 위원회	14장	
uttalande	ett	uttalandet	uttalanden	의견 표명	13장	
val	en	valen	valar	고래	2장	법률 뜻 아님
val	ett	valet	val	선거·선택	2장	
varumärke	ett	varumärket	varumärken	상표	15장	
vedergällning	en	vedergällningen	vedergällningar	응보	18장	
verk	ett	verket	verk	저작물·기관	2장	
vigsel	en	vigseln	vigslar	혼인 의식	10장	
villkor	ett	villkoret	villkor	조건·조항	7장	avtalsvillkor 의 끝 요소
vite	ett	vitet	viten	이행강제금	17장	
vittne	ett	vittnet	vittnen	증인	2장	사람인데 중성
våda	en	vådan	vådor	우연한 사고	17장	
vårdnad	en	vårdnaden	—	양육권	10장	
vårdnadshavare	en	vårdnadshavaren	vårdnadshavare	양육권자	10장	
vårdslöshet	en	vårdslöshetен	—	과실(손해배상법)	8장	
värdering	en	värderingen	värderingar	가치 평가	18장	
yrkande	ett	yrkandet	yrkanden	청구	12장	
yttrande	ett	yttrandet	yttranden	의견(서)	14장	
yttrandefrihet	en	yttrandefriheten	—	표현의 자유	6장	
åklagare	en	åklagaren	åklagare	검사	1장	
åsikt	en	åsikten	åsikter	의견	18장	
åskådning	en	åskådningen	åskådningar	견해·관점	18장	
åtal	ett	åtalet	åtal	공소	—	
äktenskap	ett	äktenskapet	äktenskap	혼인	—	
äktenskapsförord	ett	äktenskapsförordet	äktenskapsförord	혼인재산계약	10장	
äktenskapsskillnad	en	äktenskapsskillnaden	äktenskapsskillnader	이혼	10장	
ändamål	ett	ändamålet	ändamål	목적	18장	
ärende	ett	ärendet	ärenden	사건(행정)	—	
överklagande	ett	överklagandet	överklaganden	상소(불복)	19장	

överläggning	en	överläggningen	överläggningar	합의	12장

「장」 은 그 낱말이 처음 표제어로 서는 장. — 은 아직 표제어가 아닌 낱말(조사 표본).

A-2 어미로 짐작하기 — 이 표 안에서 본 경향

어미·꼴	관사	보기	범위	반례
-het	en	fastighet, myndighet	이 표 안에서 예외 없음	—
파생 접미사 -ning · -ing	en	gärning, uppfinning, förhandling, stämning, bodelning, regering, förordning	이 표 안에서 예외 없음(철자만 -ing 으로 끝나는 ett ting 은 접미사가 아니다)	—
-e	ett	vittne, biträde, ärende, stycke, varumärke, testamente	이 표 안에서 대개	en make (배우자) · en kärande
-else	en · ett	bestämmelse, fängelse	이 표 안에서는 en 하나·ett 하나 — 경향을 말할 수 없다	—
-are · -ande (사람)	en	domare, åklagare, kärande, svarande	복수 무변화	—
합성어 — 끝 요소	끝 요소의 관사	domstol, skadestånd, grundlag, upphovsrätt, varumärke, tingsrätt	이 표 안에서 예외 없음	—

경향이지 규칙이 아니다. 범위는 이 표의 낱말이고 스웨덴어 전체를 센 것이 아니다. 낱말마다 사전으로 확인한다(2장). 반례는 Lexin 에서 찾았다.

부록 B

불규칙동사 — supinum 과 과거분사를 나눠서

규칙 변화(-ade/-de/-te, supinum -at/-t)가 아닌 동사만 모았다. 값은 Lexin 굴절 칸(infinitiv · imperfekt · supinum · perf.part.)이고 표제는 현재형이다. supinum(har + 꼴)과 과거분사(perf.part.)를 칸을 나눠 적었다 — 둘을 섞기 쉽다(3장).

「조문의 옛 꼴」 칸은 이 책이 인용한 현행 통합본에 실제로 있는 꼴만 적었다 (skall·vare·voro·göres·avgiver·avgivit·tager·giva·hava 등). 사전 밖의 꼴이므로 Lexin 과 대

조하지 않는다.

B-1 동사 53

부정사	현재	과거	supinum(har +)	과거분사 (perf.part.)	조문의 옛 꼴	뜻	장
ange	anger	angav	angett	angiven	—	적다·밝히다	13장
angripa	angriper	angrep	angripit	angripen	—	공격하다	11장
anse	anser	ansåg	ansett	ansedd	—	~라고 보다	3장
anta	antar	antog	antagit	antagen	antaga · antages · antagas	승낙하다·채택하다	3장
avge	avger	avgav	avgett	avgiven	avgiva · avgiver · avgivit	(진술·청약을) 하다	3장
avgöra	avgör	avgjorde	avgjort	avgjord	—	결정하다·판단하다	13장
avlägga	avlägger	avlade	avlagt	avlagd	—	(선서를) 하다	3장
avslå	avslår	avslog	avslagit	avslagen	—	거절하다	4장
begå	begår	begick	begått	begången	—	(범죄를) 저지르다	11장
bestrida	bestrider	bestred	bestridit	bestriden	—	다투다(부인하다)	12장
bifalla	bifaller	biföll	bifallit	bifallen	—	인용하다(청구를 받아들이다)	16장
binda	binder	band	bundit	bunden	—	구속하다	7장
bli	blir	blev	blivit	bliven	—	~이 되다	3장
bortse	bortser	bortsåg	bortsett	—	—	고려하지 않다	13장
bryta	bryter	bröt	brutit	bruten	—	깨다·위반하다	—
böra	bör	borde	bort	—	—	~하여야 한다(권고)	3장
delta	deltar	deltog	deltagit	—	deltaga	참여하다	19장
finna	finner	fann	funnit	funnen	—	인정하다·판단하다	1장
framgå	framgår	framgick	framgått	—	—	드러나다	12장
få	får	fick	fått	—	—	~할 수 있다·얻다	3장
föreligga	föreligger	förelåg	förelegat	—	—	(요건·사정이) 있다	20장
föreläggа	förelägger	förelade	förelagt	förelagd	—	명하다(이행을 명령하다)	12장

föreskriva	föreskriver	föreskrev	föreskrivit	föreskriven	—	(법으로) 정하다	4장
förstå	förstår	förstod	förstått	förstådd	—	이해하다	—
ge	ger	gav	gett	given	giva · givas · givit	주다	—
gå	går	gick	gått	gången	—	가다	—
göra	gör	gjorde	gjort	gjord	göres	하다	3장
ha	har	hade	haft	—	hava	가지다·(완료)	3장
ingå	ingår	ingick	ingått	ingången	—	(계약을) 체결하다	3장
innehålla	innehåller	innehöll	innehållit	—	—	담다	4장
inse	inser	insåg	insett	insedd	—	알아차리다	7장
komma	kommer	kom	kommit	kommen	—	오다	7장
ligga	ligger	låg	legat	—	—	놓여 있다	—
låta	låter	lät	låtit	—	—	~하게 하다	—
lägga	lägger	lade	lagt	lagd	—	놓다	—
se	ser	såg	sett	sedd	—	보다	—
skola	ska	skulle	skolat	—	skall	~하여야 한다	3장
skriva	skriver	skrev	skrivit	skriven	—	쓰다	—
sluta	sluter	slöt	slutit	sluten	—	(계약을) 맺다	7장
stå	står	stod	stått	—	—	서 있다	—
säga	säger	sade	sagt	sagd	—	말하다	—
sätta	sätter	satte	satt	satt	—	놓다·세우다	—
ta	tar	tog	tagit	tagen	taga · tager	가져가다	—
tillägga	tillägger	tillade	tillagt	tillagd	—	덧붙이다	16장
upplåta	upplåter	upplät	upplåtit	upplåten	upplåtes	(권리를) 설정하다	9장
utse	utser	utsåg	utsett	utsedd	—	뽑다·지명하다	20장
vara	är	var	varit	—	vare · voro	~이다	3장
veta	vet	visste	vetat	—	—	알다	—
vinna	vinner	vann	vunnit	vunnen	—	얻다(vinna laga kraft 확정되다)	12장
välja	väljer	valde	valt	vald	—	뽑다·고르다	20장
åligga	åligger	ålåg	ålegat	—	—	(의무가) 지워지다	13장
överlåta	överlåter	överlät	överlåtit	överlåten	överlåtes	양도하다	9장
-	må	måtte	-	—	—	(옛) ~할 수 있다	3장

규칙 변화인데 옛 꼴이 따로 있는 동사는 이 표에 넣지 않았다: äga(äge·äga — 옛 접속법·옛 복수, 3장), gälla(gälle), lända(lände, 7장), döma(dömes — 옛 s-수동). må 는 부정사가 없는 옛 조동사라 부정사 칸을 - 로 두었다.

부록 C

낱말 억양 1·2 — 이 책 표제어의 억양 목록

이 책 표제어의 낱말 억양 1·2 목록. 억양은 표제어마다 Lexin(1순위)·NST(2순위)로 확인한 값이고, 표제어 앞 위첨자 ¹·² 와 같다. 이 책은 합성음으로 억양 1·2 를 가르치지 않으므로 이 표에는 소리 단추가 없다. 사람 녹음은 파일 면의 라이선스를 확인한 것만 링크했다(지금은 anden 한 건, Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0).

같은 철자인데 억양만 다른 쌍(anden·tanken·giftet — 1장 억양 상자)은 두 행으로 나란히 두었다. 여러 낱말 표제어(tredje man·god tro·första stycket 등)는 넣지 않았다.

C-1 낱말 359 — 억양 1 106 · 억양 2 253 · 둘 다 0

낱말	억양	뜻	근거	사람 녹음	라이선스	장
¹advokat	1	변호사(변호사협회 회원)	Lexin	—		5장
²anbud	2	청약	Lexin	—		7장
¹anden	1	그 오리(and)	NST	듣기	CC BY-SA 3.0 — Wikimedia Commons 파일 면 2026-11-08 확인(Karmosin, 두 뜻을 이어 읽은 녹음)	1장
²anden	2	그 영(靈)(ande)	NST	—		1장
²angrepp	2	공격(침해)	Lexin	—		11장
²anse	2	~라고 보다(간주하다)	NST	—		3장
²anställning	2	직	Lexin	—		20장
²ansökan	2	출원(신청)	Lexin	—		15장
²antal	2	수	Lexin	—		20장
²arbetstagare	2	근로자(피용자)	Lexin	—		8장
²arrende	2	토지 임대차(차지)	Lexin	—		9장
¹arv	1	상속(상속재산)	Lexin	—		10장
²arvinge	2	상속인	Lexin	—		17장
²arvlåtare	2	피상속인	NST	—		10장
²arvode	2	보수	Lexin	—		17장

²arvskifte	2	상속재산 분할	Lexin	—	10장
²avdelning	2	부(법원의 부)	Lexin	—	19장
²avge	2	(진술·청약을) 하다	NST	—	3장
²avgörande	2	재판(판결·결정의 통칭)	Lexin	—	16장
²avslå	2	기각하다(신청·청구를 받아들이지 않다)	NST	—	16장
²avtal	2	계약	Lexin	—	7장
²avtalsvillkor	2	계약 조항	NST	—	7장
²avvisning	2	각하(심사하지 않음)	Lexin	—	13장
¹balk	1	편(법전의 편)	Lexin	—	17장
¹bedömning	1	판단(평가)	Lexin	—	16장
²befattningshavare	2	공직자(직무 담당자)	NST	—	13장
¹begrepp	1	개념	Lexin	—	18장
¹begränsning	1	제한	Lexin	—	6장
¹behörig	1	관할이 있는·권한이 있는	Lexin	—	11장
¹beredning	1	준비(결정 전에 사안을 심의·조사해 갖추는 일)	Lexin	—	14장
¹beskrivning	1	명세서(설명)	Lexin	—	15장
¹beslut	1	결정	Lexin	—	2장
¹betänkande	1	보고서(조사위원회의 SOU	Lexin	—	14장
²betänketid	2	숙려 기간	Lexin	—	10장
²bevisbörda	2	증명 책임	Lexin	—	16장
¹bevisning	1	증거(입증 활동)	Lexin	—	12장
²bindande	2	구속력 있는	Lexin	—	7장
²biträde	2	보조인(변호인)	Lexin	—	2장
¹bli	1	~이 되다	NST	—	3장
²bodelning	2	재산 분할(혼인 재산 분할)	Lexin	—	10장
²bonde	2	농부	Lexin	—	17장
¹borgen	1	보증	Lexin	—	17장
¹borgenär	1	채권자	Lexin	—	17장
²boupptecknning	2	재산 목록 작성(상속재산 목록)	Lexin	—	10장
¹brott	1	범죄	Lexin	—	2장
²brottmål	2	형사 사건	Lexin	—	19장

²bröstarvinge	2	비속 상속인	Lexin	—	10장
¹bör	1	~하여야 한다(마땅히)	Lexin	—	3장
¹böter	1	벌금	Lexin	—	1장
¹censur	1	검열	Lexin	—	6장
¹citat	1	인용(문)	Lexin	—	15장
²delta	2	참여하다	NST	—	19장
¹departement	1	부(정부 부처)	Lexin	—	14장
¹direktiv	1	(조사) 지침 — 정부가 조사위원회에 주는 임무 문서	Lexin	—	14장
¹dock	1	그러나(단서)	Lexin	—	4장
¹dom	1	판결	Lexin	—	2장
²domare	2	판사	Lexin	—	5장
²domför	2	(재판부가) 정족수를 갖춘	NST	—	5장
²domskäl	2	판결 이유	NST	—	12장
²domslut	2	주문(판결의 결론 부분)	Lexin	—	16장
²domstol	2	법원	Lexin	—	2장
¹där	1	거기에	Lexin	—	4장
²döma	2	판결하다	NST	—	3장
¹ed	1	선서	Lexin	—	5장
²egendom	2	재산	Lexin	—	2장
¹ej	1	(옛·격식) ~이 아니다	Lexin	—	4장
²endast	2	~만	Lexin	—	4장
²ensamrätt	2	독점권(배타적 권리)	Lexin	—	15장
²enskild	2	개인의·사적인(den enskilde 개인)	Lexin	—	13장
²erfarenhet	2	경험	Lexin	—	18장
²ersätta	2	배상하다	NST	—	8장
¹exemplar	1	복제물(한 부)	Lexin	—	15장
²fackman	2	통상의 기술자(그 분야의 전문가)	Lexin	—	15장
²fastighet	2	부동산 단위(필지)	Lexin	—	2장
²fastställa	2	(원심을) 유지하다	NST	—	16장
²fastställelse	2	확인(talan om fastställelse 확인의 소)	NST	—	12장

²framställning	2	신청(청원·요청 — 행정청에 내는 것의 통칭)	Lexin	—	13장
²frikänna	2	무죄를 선고하다	NST	—	16장
²frivillig	2	자의의(자의로 — 중지)	Lexin	—	11장
²främja	2	돕다·촉진하다(가담)	NST	—	11장
²fullmakt	2	대리권(수여)	Lexin	—	7장
²fullmäktig	2	대리인(임의대리인)	NST	—	7장
¹fång	1	(부동산의) 취득	Lexin	—	9장
¹får	1	~할 수 있다	Lexin	—	3장
²fängelse	2	징역(자유형)	Lexin	—	11장
²förarbete	2	입법 준비 자료(복수 förarbeten)	Lexin	—	14장
²förberedelse	2	예비	Lexin	—	11장
²föredragande	2	보고관(사건을 준비하고 보고하는 법원 공무원)	NST	—	5장
²föreligga	2	(요건·사정이) 있다	NST	—	20장
²föreskrift	2	규정(법규의 통칭)	Lexin	—	6장
²föreställning	2	관념	Lexin	—	18장
²företräde	2	우선(이중 양도·설정에서 앞서는 것)	Lexin	—	9장
¹förfall	1	장애 사유(laga förfall 정당한 사유)	Lexin	—	17장
¹författning	1	법령(법률·명령 등 법규의 통칭)	Lexin	—	15장
¹förklara	1	선언하다	NST	—	20장
¹förlikning	1	화해	Lexin	—	12장
¹förmildrande	1	감경하는(förmildrande omständighet 감경 사정)	Lexin	—	11장
²förmyndare	2	후견인(미성년자의 재산 후견인)	Lexin	—	10장
²förmögenhetsrätt	2	재산법	NST	—	7장
¹förordning	1	명령(정부가 내는 법규)	Lexin	—	6장
¹försök	1	미수	Lexin	—	11장
²förundersökning	2	수사(예비 조사)	Lexin	—	12장

²förvaltningsrätt	2	행정법원(행정 법원의 1심)	Lexin	—	5장
¹förvar	1	보관	Lexin	—	17장
¹förväxling	1	혼동	Lexin	—	15장
¹gift	1	혼인한(기혼인)	Lexin	—	1장
¹giftet	1	그 독(gift)	NST	—	1장
²giftet	2	그 혼인(gifte)	NST	—	1장
²giftorättsgods	2	분할 대상 재산(혼인 재산)	Lexin	—	10장
¹gods	1	물건	Lexin	—	17장
²grundlag	2	기본법(헌법에 해당하는 네 법률)	Lexin	—	6장
¹gäld	1	빚(옛 조문)	Lexin	—	17장
²gälda	2	갚다	NST	—	17장
¹gäldenär	1	채무자	Lexin	—	17장
²gälla	2	효력이 있다	NST	—	3장
²gärning	2	행위(범행)	Lexin	—	2장
²gärningsman	2	정범(행위를 실행한 자)	Lexin	—	11장
²göra	2	하다	NST	—	3장
¹ha	1	가지다	NST	—	3장
²handelsbruk	2	상관습	NST	—	7장
²handläggning	2	(사안의) 처리·절차	Lexin	—	13장
¹har	1	(조건절 머리의) ~했으면	Lexin	—	4장
²hovrätt	2	항소법원(일반 법원의 2심)	Lexin	—	5장
²huvudförhandling	2	본안 변론(공판)	Lexin	—	12장
²huvudman	2	본인(일을 맡긴 사람)	Lexin	—	17장
²hyra	2	(건물·주거의) 임대차	Lexin	—	9장
²hyresgäst	2	임차인(건물)	Lexin	—	9장
²hyresvärd	2	임대인(건물)	Lexin	—	9장
²ikraftträdande	2	시행(법이 효력을 갖기 시작함)	NST	—	14장
²inkomstförlust	2	소득 상실	NST	—	8장
²innehavare	2	권리자(보유자)	Lexin	—	15장

[1]instans	1	심급	Lexin	—	19장
[2]inte	2	~이 아니다(부정)	Lexin	—	4장
[2]inteckning	2	저당 등기(금액의 등기)	Lexin	—	9장
[2]intresse	2	이익	Lexin	—	18장
[2]intrång	2	침해	Lexin	—	15장
[2]invändning	2	이의(특허 이의	Lexin	—	15장
[1]jury	1	배심(출판자유법 재판의 아홉 명)	Lexin	—	6장
[2]justitiekansler	2	법무감찰관(JK)	NST	—	5장
[2]justitieombudsman	2	의회 옴부즈만(JO)	NST	—	5장
[2]justitieråd	2	대법관(스웨덴 대법원·최고행정법원의 법관)	NST	—	5장
[2]jämka	2	조정하다(줄이거나 고치다)	NST	—	7장
[2]jämkning	2	조정(감액)	Lexin	—	8장
[1]jäv	1	제척 사유(이해관계로 인한 결격)	Lexin	—	13장
[2]jävig	2	제척 사유가 있는(결격인)	Lexin	—	13장
[2]kammarrätt	2	행정항소법원(행정 법원의 2심)	Lexin	—	5장
[2]klagande	2	상소인	NST	—	19장
[2]klagomål	2	진정(불만 제기)	Lexin	—	13장
[1]kommitté	1	(정부가 꾸린) 조사위원회	Lexin	—	14장
[1]kommunikation	1	(행정법) 의견 청취·사전 통지 — 일상어로는 소통	Lexin	—	13장
[2]kostnad	2	비용	Lexin	—	19장
[1]kritik	1	비판	Lexin	—	18장
[2]kränkning	2	인격침해(범죄에 의한)	Lexin	—	8장
[2]kvittning	2	상계	Lexin	—	12장
[2]kännetecken	2	표지(상품·영업을 가리키는 표)	Lexin	—	15장
[2]kärande	2	원고	Lexin	—	1장
[2]käromål	2	원고의 청구(본소)	Lexin	—	16장
[1]köp	1	매매	Lexin	—	17장
[2]köpare	2	매수인	Lexin	—	9장
[2]köpehandling	2	매매 증서(부동산 매매의 서면)	NST	—	9장

²köpeskilling	2	매매대금	Lexin	—	9장
¹lag	1	법률	Lexin	—	2장
²lagfaren	2	법률가인(법학 교육을 받은)	NST	—	5장
²lagfart	2	소유권 등기(취득의 등기)	Lexin	—	9장
²lagförslag	2	법안	NST	—	14장
²laglott	2	유류분(비속 상속인의 법정 몫)	Lexin	—	10장
²lagråd	2	법률자문원(Lagrådet — 법안을 심사하는 법관 기구)	NST	—	14장
²lagstiftare	2	입법자	NST	—	14장
²ledamot	2	(재판부·기관의) 구성원	Lexin	—	5장
²ledning	2	지침(이끌어 줌)	Lexin	—	16장
¹licens	1	실시권(라이선스)	Lexin	—	15장
²likhet	2	평등	Lexin	—	20장
²lindrig	2	가벼운(lindrigare 더 가벼운)	Lexin	—	11장
¹lån	1	빌린 것	Lexin	—	17장
²lägenhet	2	(임대 목적물인) 집·그 일부	Lexin	—	9장
²lära	2	이론	Lexin	—	18장
²löfte	2	약속	Lexin	—	18장
²make	2	배우자	Lexin	—	10장
²medborgare	2	국민	Lexin	—	6장
²meddela	2	(법규·판결·결정을) 내다	NST	—	3장
²meddelarfrihet	2	제보의 자유(언론에 정보를 제공할 자유)	NST	—	6장
²medling	2	조정(medlare 조정인)	Lexin	—	12장
²medverkande	2	가담자(공범)	NST	—	11장
¹metafysik	1	형이상학	NST	—	18장
¹metod	1	방법	Lexin	—	18장
¹motion	1	의원 발의안	Lexin	—	14장
²motpart	2	상대방	Lexin	—	19장
²muntlig	2	구두의(말로 하는)	Lexin	—	12장
²myndighet	2	행정기관(관청)	Lexin	—	2장

²myndighets utövning	2	공권력 행사	NST	—	8장
¹må	1	(옛) ~할 수 있다	Lexin	—	3장
¹mål	1	사건	Lexin	—	19장
²nytta	2	이익	Lexin	—	18장
²nyttjanderätt	2	용익권(남의 부동산을 쓰는 권리의 통칭)	Lexin	—	9장
¹nämnd	1	위원회	Lexin	—	19장
²nämndeman	2	참심원	Lexin	—	5장
¹nöd	1	긴급 상태(긴급피난)	Lexin	—	11장
²nödvärn	2	정당방위	NST	—	11장
²oaktsamhet	2	과실(부주의) — 형법의 낱말	NST	—	8장
¹ocker	1	폭리(고리대)	Lexin	—	7장
¹offentlig	1	공개된	Lexin	—	20장
¹offentlighet	1	공개(성)	Lexin	—	6장
²oförsvarlig	2	정당화할 수 없는	Lexin	—	11장
²ogilla	2	(청구·공소를) 기각하다	NST	—	16장
²ogiltig	2	무효인	Lexin	—	7장
¹om	1	~이면(조건)	Lexin	—	4장
²ombud	2	대리인(소송대리인)	Lexin	—	2장
²ombudsman	2	옴부즈만(Riksdagens ombudsmän 의회 옴부즈만)	Lexin	—	13장
²omröstning	2	표결	Lexin	—	12장
²omständighet	2	사정(사실·정황)	Lexin	—	16장
¹order	1	명령(지시)	Lexin	—	11장
²ordförande	2	재판장	Lexin	—	19장
¹organ	1	기관	Lexin	—	20장
²oskälig	2	불합리한(부당한)	Lexin	—	7장
¹pant	1	담보물	Lexin	—	17장
²pantbrev	2	저당증서(등기된 저당 금액의 증서)	NST	—	9장
²panträtt	2	저당권(부동산 담보권)	NST	—	9장
¹part	1	당사자	Lexin	—	13장
¹patent	1	특허	Lexin	—	2장

²patenthavare	2	특허권자	NST	—	15장
²personskada	2	인적 손해(사람의 신체·생명의 손해)	NST	—	8장
¹plikt	1	의무	Lexin	—	18장
¹prejudikat	1	선례	Lexin	—	19장
¹preskription	1	시효	Lexin	—	11장
¹proposition	1	정부 법안(정부가 의회에 내는 제안)	Lexin	—	14장
²pröva	2	심리하다	NST	—	20장
²prövningstillstånd	2	심리 허가(상고 허가·항소 허가)	NST	—	5장
²påföljd	2	형사 제재(형벌과 그 밖의 처분)	Lexin	—	11장
²påstående	2	주장	Lexin	—	19장
¹referent	1	주심(사건을 맡아 판결 초안을 준비한 법관)	NST	—	16장
¹regering	1	정부(내각)	Lexin	—	6장
¹registrering	1	등록	Lexin	—	15장
¹remiss	1	의견 조회(보고서·법안을 기관·단체에 보내 의견을 묻는 절차)	Lexin	—	14장
²remissinstans	2	의견 조회 기관(조회에 의견을 낸 기관·단체)	NST	—	14장
¹reservation	1	반대 의견(위원회 보고서에 붙이는 유보)	Lexin	—	14장
²resning	2	재심	Lexin	—	16장
²rike	2	왕국	Lexin	—	17장
¹riksdag	1	의회(Riksdagen)	Lexin	—	6장
²rådman	2	지방법원·행정법원 판사(직함)	Lexin	—	5장
¹rätt	1	법원(재판부)	Lexin	—	1장
²rättegångskostnad	2	소송비용	NST	—	12장
²rättighet	2	권리	Lexin	—	18장
²rättshandling	2	법률행위	NST	—	7장

²rättskipning	2	사법	Lexin	—	5장
²rättssäkerhet	2	법적 안정성(절차적 권리 보장)	Lexin	—	13장
²rättvis	2	공정한	Lexin	—	20장
¹röst	1	표	Lexin	—	19장
²sakskada	2	물적 손해(물건의 손해)	NST	—	8장
²sammanfattning	2	요약	Lexin	—	14장
²samtycke	2	승낙(동의)	Lexin	—	11장
¹sekretess	1	비밀(공개 금지)	Lexin	—	6장
¹servitut	1	지역권(역권)	NST	—	9장
¹ska	1	~하여야 한다	Lexin	—	3장
²skada	2	손해	Lexin	—	2장
²skadelidande	2	피해자(손해를 입은 자)	NST	—	8장
²skadestånd	2	손해배상(금)	Lexin	—	8장
²skadeståndsskyldig	2	손해배상 의무가 있는	NST	—	8장
²skiljaktig	2	다른(skiljaktig mening 소수의견)	Lexin	—	12장
²skyldig	2	~할 의무가 있는	Lexin	—	1장
¹skäl	1	이유(근거)	Lexin	—	1장
²skälig	2	합리적인	Lexin	—	8장
²slutlig	2	종국의	Lexin	—	19장
²slutsats	2	결론(추론의 결과)	Lexin	—	16장
¹solidarisk	1	연대의	Lexin	—	8장
¹som	1	~하는(관계사)	Lexin	—	4장
²statschef	2	국가원수	Lexin	—	6장
²statsråd	2	장관	Lexin	—	20장
²stifta	2	(법률을) 제정하다	NST	—	3장
¹straff	1	형벌	Lexin	—	2장
²stämning	2	소환(소송 개시) — ansökan om stämning 소장	Lexin	—	12장
²stämpling	2	음모(공모·교사 시도·자청)	Lexin	—	11장
¹svar	1	승낙(청약에 대한 답)	Lexin	—	7장
¹svek	1	사기(기망)	Lexin	—	7장

²säljare	2	매도인	Lexin	—	9장
²talan	2	소(訴)·청구	Lexin	—	12장
¹tanken	1	그 탱크(tank)	NST	—	1장
²tanken	2	그 생각(tanke)	NST	—	1장
¹testamente	1	유언(유언장)	Lexin	—	10장
²tillbehör	2	(필지·건물의) 부합물	Lexin	—	9장
²tillsyn	2	감독	Lexin	—	13장
²tilltalad	2	피고인(공소가 제기된 사람)	Lexin	—	19장
²tillägg	2	보충(보충의견 — särskilt yttrande)	Lexin	—	16장
¹ting	1	팅(재판이 열리는 모임)	Lexin	—	17장
²tingsrätt	2	지방법원(일반 법원의 1심)	Lexin	—	5장
²tjänsteman	2	공무원	Lexin	—	1장
¹tolk	1	통역인	Lexin	—	13장
²tolkning	2	해석	Lexin	—	18장
¹tomt	1	대지(집터)	Lexin	—	17장
²tomträtt	2	tomträtt(공공 소유 토지 중심의 무기한 유상 이용권)	Lexin	—	9장
²tryckfrihet	2	출판의 자유(인쇄물의 자유)	Lexin	—	6장
²tvistemål	2	민사 사건(분쟁 사건)	Lexin	—	12장
¹tvång	1	강박(강제)	Lexin	—	7장
²tystnadsplikt	2	비밀 유지 의무(침묵 의무)	Lexin	—	6장
²umgänge	2	면접교섭(교류)	Lexin	—	10장
²undanröja	2	(재판을) 파기하다·없애다	NST	—	16장
²underhåll	2	부양(생활비)	Lexin	—	10장
²ungdom	2	어림(나이가 어림)	Lexin	—	11장
²uppfinning	2	발명	Lexin	—	2장
²upphovsman	2	저작자	Lexin	—	15장
²upphovsrätt	2	저작권	Lexin	—	15장
²upphäva	2	취소하다·폐지하다	NST	—	16장
²upplysning	2	정보(제공)	Lexin	—	6장
²upplåta	2	(권리를) 설정하다	NST	—	9장

²uppsåt	2	고의	Lexin	—	8장
²utgång	2	결과	Lexin	—	19장
²utgångspunkt	2	출발점(원칙적인 기준)	Lexin	—	16장
²utom	2	~을 제외하고	Lexin	—	4장
²utreda	2	조사하다(utredning 조사)	NST	—	13장
²utredning	2	조사(조사위원회 — 정부가 꾸린 입법 조사 기구)	Lexin	—	14장
²utse	2	뽑다	NST	—	20장
²utskott	2	(의회) 위원회	Lexin	—	14장
²uttalande	2	의견 표명(발언)	Lexin	—	13장
²utöva	2	(권한·권리를) 행사하다	NST	—	3장
¹val	1	선거·선택	Lexin	—	2장
²vara	2	~이다	Lexin	—	3장
²varumärke	2	상표	Lexin	—	15장
²vedergällning	2	응보	Lexin	—	18장
¹verk	1	저작물	Lexin	—	2장
¹vigsel	1	혼인 의식(혼례)	Lexin	—	10장
¹vill	1	(조건절 머리의) ~하려 하면	Lexin	—	4장
²vinna	2	이기다	NST	—	19장
²vite	2	이행강제금	Lexin	—	17장
²vittne	2	증인	Lexin	—	2장
²våda	2	우연한 사고	Lexin	—	17장
²vålla	2	(손해를) 일으키다	NST	—	8장
²vållande	2	과책(고의·과실로 손해를 일으킴)	NST	—	8장
²vårda	2	돌보다	NST	—	17장
²vårdnad	2	양육권(신상 감호)	Lexin	—	10장
²vårdnadshavare	2	양육권자	Lexin	—	10장
²vårdslöshet	2	과실(부주의) — 손해배상법의 낱말	Lexin	—	8장
²väcka	2	(소·공소를) 제기하다 — 본래 「깨우다」	NST	—	12장
²välja	2	뽑다	NST	—	20장
¹värdering	1	가치 평가	Lexin	—	18장

²yrkande	2	청구(신청)	Lexin	—	12장
²yrkesmässig	2	업으로서의(직업적인)	Lexin	—	15장
²yttrande	2	의견(서)	Lexin	—	14장
²yttrandefrihet	2	표현의 자유	Lexin	—	6장
²åberopa	2	(사실·증거를) 주장하다·원용하다	NST	—	16장
²åklagare	2	검사	Lexin	—	1장
²åsidosätta	2	소홀히 하다·무시하다	NST	—	13장
²åsikt	2	의견	Lexin	—	18장
²åskådning	2	견해	Lexin	—	18장
²åtal	2	공소(기소) — allmänt åtal 국가 소추	Lexin	—	12장
²återförvisa	2	(사건을) 돌려보내다·환송하다	NST	—	16장
²äga	2	소유하다	NST	—	3장
²äganderätt	2	소유권	NST	—	9장
²äktenskap	2	혼인	Lexin	—	10장
²äktenskapsförord	2	혼인재산계약(부부재산약정)	Lexin	—	10장
²äktenskapsskillnad	2	이혼	Lexin	—	10장
²ändamål	2	목적	Lexin	—	18장
²ändra	2	바꾸다·변경하다	NST	—	13장
¹är	1	~이다	Lexin	—	4장
²ärende	2	사안(행정 사건)	Lexin	—	13장
²övergångsbestämmelse	2	경과 규정	NST	—	14장
²överinstans	2	상급 기관(불복 심사 기관)	NST	—	13장
²överklaga	2	불복하다(항소·상고·항고하다)	NST	—	5장
²överklagande	2	상소(불복)	Lexin	—	19장
²överlåta	2	양도하다(소유권을 넘기다)	NST	—	9장
²överläggning	2	합의(평의)	Lexin	—	12장

장이 늘 때마다 채운다. 완결이 목표가 아니다.

부록 D

가짜 친구 — 닮은 꼴, 다른 뜻

이 책이 장마다 하나씩 다룬 가짜 친구를 한 표에 모았다. 꼴이 닮아 뜻을 넘겨짚기 쉬운 짝이다. 뜻 칸은 이 책이 연 문언에서의 쓰임이고 그 낱말의 모든 뜻이 아니다. 근거 칸은 그 장의 상자가 기댄 조문·판결·논문 쪽이다.

둘째 표는 표제어마다 붙인 덴마크어·노르웨이어 짝을 모은 것이다. 갈래는 그 장에 적은 그대로다 — 같음(꼴이 같다), 철자(철자만 다르다), 낱말(다른 낱말을 쓴다), 뜻(꼴은 닮았는데 뜻이 다르다), 제도(맞서는 제도가 다르다). 근거 조문과 문장은 그 장의 표제어 항에 있다. 덴마크어·노르웨이어에는 소리 단추가 없다.

D-1 가짜 친구 16

낱말	이 책이 읽은 뜻	헷갈리는 말	그 뜻	짝	근거	장
Rigsadvokaten (덴마크어)	검찰총장 — 스웨덴의 riksåklagaren 자리	advokat (스웨덴어·덴마크어)	변호사	덴 ↔ 스	retsplejeloven § 99 Stk. 1 (DK) · 7 kap. 2 § 1 st. RB	5장
handling (스웨덴어)	문서(allmän handling 공문서) · 행위(rättshandling)	Handlung (독일어)	행위	스 ↔ 독	2 kap. 3 § TF · BGB § 823 (gesetze-im-internet)	6장
lov (덴마크어·노르웨이어)	법률 — 스웨덴어로는 lag	lov (스웨덴어)	허락	덴·노 ↔ 스	10 § 2 st. avtalslagen · aftaleloven § 10 (LBK 193/2016)	7장
vålland e (스웨덴어)	과책(일으킴)	Gewalt (독일어)	폭력 — 스웨덴어로는 våld	스 ↔ 독	6 kap. 1 § 3 st. SkL	8장
egendom (스웨덴어)	재산	Eigentum (독일어)	소유권 — 스웨덴어로는 äganderätt	스 ↔ 독	14 kap. 3 § JB	9장
giftorätt (스웨덴어)	혼인에서 온 몫(분할 대상 재산에 대한 권리)	Gift (독일어)	독	스 ↔ 독	7 kap. 1 § ÄktB · Strafgesetzbuch § 224 (gesetze-im-internet)	10장

skuld (스웨덴어, 형법 전)	빚	Schuld (독일어, 형법)	책임	스 ↔ 독	11 kap. 4 § BrB · Strafgesetzbuch § 46 (gesetze-im-internet)	11장
klagan (스웨덴어)	판결에 대한 불복 (klagan över domvilla)	Klage (독일어)	소 — 스웨덴어로는 talan	스 ↔ 독	59 kap. 1 § RB · Zivilprozessordnung § 253 (gesetze-im-internet)	12장
ombud (스웨덴어, 행정 절차법)	대리인	ombud (노르웨이어, sivilombudsloven)	옴부즈만	스 ↔ 노	14 § FL · sivilombudsloven (Lovdata)	13장
författningskommentar (스웨덴어)	정부 법안 속의 조문 해설	kommentar (스웨덴어)	주석서(학자의 lagkommentar)	스 ↔ 스	prop. 2023/24:150 s. 127 · prop. 2023/24:150 s. 345	14장
god sed (스웨덴어, 단수)	좋은 관행	goda seder (스웨덴어, 복수) · gute Sitten (독일어)	선량한 풍속	스 ↔ 스·독	1 kap. 3 § 1 st. URL · 2 kap. 7 § 1 st. PL · Patentgesetz § 2 (gesetze-im-internet)	15장
fastställa (스웨덴어, 주문)	(원심을) 유지하다	feststellen (독일어)	확인하다	스 ↔ 독	”Elevens mobiltelefon” Högsta domstolens dom den 13 oktober 2026 i mål FT 5805-25 · Zivilprozessordnung § 256 (gesetze-im-internet)	16장
ombudsman (1734년 왕국법)	남의 일을 맡은 사람(수임인)	ombudsman (지금의 justitieombudsman)	옴부즈만(감독기관)	옛 ↔ 지금	18 kap. 1 § handelsbalken	17장
samfund (덴마크어)	사회 — 스웨덴어로는 samhälle	samfund (스웨덴어)	단체	덴 ↔ 스	Ross, SvJT 1933 s. 115 · Lundstedt, SvJT 1933 s. 121	18장

påstand (덴마크어)	청구 — 스웨덴어로는 yrkande	påstående (스웨덴어)	주장	덴 ↔ 스	Højesterets dom, Sag 33/2026 · rättegångsbalken 14 kap. 9 §	19장
Patent- och marknadsdomstolen (스웨덴)	특허·시장법원 — 스톡홀름 지방법원의 재판부, 스웨덴 법원 가운데 특허 1심(통합특허법원 전속 관할 사건은 빼고)	특허법원 (한국)	심결에 대한 소 등을 맡는 법원	스 ↔ 한	17 kap. 1 § 1 st. patentlagen	20장

가짜 친구는 이 책이 원문으로 확인한 것만 실었다. 닮은 낱말이 모두 여기에 있는 것은 아니다.

D-2 스웨덴어 · 덴마크어 · 노르웨이어 낱말 63

스웨덴어	뜻	덴마크어	노르웨이어	갈래	장
advokat	변호사(변호사협회 회원)	advokat	—	같음	5장
allmän handling	공문서(기관이 보관하고 접수·작성된 문서)	dokument	saksdokument	낱말	6장
anbud	청약	tilbud	—	낱말	7장
arbetstagare	근로자(피용자)	arbejdstager	arbeidstaker	철자	8장
avdelning	부(법원의 부)	afdeling	avdeling	철자	19장
brottmål	형사 사건	straffesag	straffesak	낱말	19장
censur	검열	—	forhåndssensur	철자	6장
delta	참여하다	deltage	delta	덴 철자 · 노 같음	19장
domare	판사	dommer	dommer	철자	5장
ersätta	배상하다	erstatte	erstatte	철자	8장
fullmakt	대리권(수여)	fuldmagt	—	철자	7장
företräde	우선(이중 양도·설정에서 앞서는 것)	fortrænge	gå foran	낱말	9장
giftorättsgods	분할 대상 재산(혼인 재산)	delingsformue	felleseie	낱말	10장
grundlag	기본법(헌법에 해당하는 네 법률)	grundlov	Grunnlov	덴 낱말 · 노 철자	6장
handelsbruk	상관습	handelsbrug	—	철자	7장
hovrätt	항소법원(일반 법원의 2심)	landsret	lagmannsrett	낱말	5장

Högsta domstolen	스웨덴 대법원(HD)	Højesteret	Høyesterett	낱말	5장
inkomstförlust	소득 상실	tabt arbejdsfortjeneste	tap i inntekt og framtidig erverv	낱말	8장
instans	심급	instans	—	같음	19장
jury	배심(출판자유법 재판의 아홉 명)	nævninger	—	제도	6장
justitieråd	대법관(스웨덴 대법원·최고행정법원의 법관)	højesteretsdommer	—	낱말	5장
jämkning	조정(감액)	nedsættes eller bortfalde	lempes	낱말	8장
klagande	상소인	appellant (anke) · kærende (kære)	—	낱말	19장
kostnad	비용	omkostninger · sagsomkostninger	sakskostnader	낱말	19장
kränkning	인격침해(범죄에 의한)	tort	oppreisning	낱말	8장
köpare	매수인	køber	—	철자	9장
köpehandling	매매 증서(부동산 매매의 서면)	skøde	—	낱말	9장
köpeskilling	매매대금	købesum	—	낱말	9장
lagfart	소유권 등기(취득의 등기)	tinglysning af adkomst	tinglysing	낱말	9장
laglott	유류분(비속 상속인의 법정 몫)	tvangsarv	pliktdelsarv	제도	10장
motpart	상대방	den anden part	motpart	덴 낱말 · 노 같음	19장
mål	사건	sag	sak	낱말	19장
nämnd	위원회	nævn	—	철자	19장
nämndeman	참심원	domsmand	meddommer	덴 제도 · 노 낱말	5장
offentlighet	공개(성)	offentlighed	offentlegheit / innsyn	덴 철자 · 노 낱말	6장
oskälig	불합리한(부당한)	urimelig	—	낱말	7장
pantbrev	저당증서(등기된 저당 금액의 증서)	pantebrev	—	철자	9장
panträtt	저당권(부동산 담보권)	panteret	—	철자	9장
personskada	인적 손해(사람의 신체·생명의 손해)	personskade	skade på person	덴 철자 · 노 낱말	8장
prejudikat	선례	principiel karakter	samtykke (ankeutvalg)	제도	19장

påstående	주장	påstand (= 스 yrkande)	—	뜻	19장
riksdag	의회(Riksdagen)	Folketinget	Stortinget	낱말	6장
röst	표	stemme · stemmeflertal	enstemmighet (전원 일치)	덴 낱말 · 노 제도	19장
sakskada	물적 손해(물건의 손해)	tingsskade	tingskade	낱말	8장
servitut	지역권(역권)	servitut	—	같음	9장
skadelidande	피해자(손해를 입은 자)	skadelidte	skadelidte	철자	8장
skadestånd	손해배상(금)	erstatning	erstatning	낱말	8장
slutlig	종국의	kendelse · beslutning	kjennelse · beslutning	제도	19장
sveda och värk	신체적·정신적 고통(일시적) — 배상 항목의 이름	svie og smerte	menerstatning / oppreisning	덴 낱말 · 노 제도	8장
säljare	매도인	sælger	—	철자	9장
testamente	유언(유언장)	testamente	testament	덴 제도 · 노 철자	10장
tilltalad	피고인(공소가 제기된 사람)	tiltalte	—	철자	19장
tingsrätt	지방법원(일반 법원의 1심)	byret	tingrett	덴 낱말 · 노 철자	5장
uppsåt	고의	forsæt	forsett	낱말	8장
utgång	결과	udfald	utfall	낱말	19장
vinna	이기다	vinde (den vindende part)	vinne (har vunnet saken)	철자	19장
vårdslöshet	과실(부주의) — 손해배상법의 낱말	uagtsomhed	uaktsomhet	낱말	8장
yttrandefrihet	표현의 자유	—	ytringsfrihet	철자	6장
äganderätt	소유권	ejendomsret	eiendomsrett	낱말	9장
äktenskapsskillnad	이혼	skilsmisse	skilsmisse	낱말	10장
överklaga	불복하다(항소·상고·항고하다)	anke / kære	—	제도	5장
överklagande	상소(불복)	anke (판결) · kære (결정)	anke	낱말	19장
överlåta	양도하다(소유권을 넘기다)	overdragelse	overdra	낱말	9장

— 는 그 장에서 그 나라의 짝을 확인하지 않았다는 뜻이다. 짝이 없다는 뜻이 아니다.

부록 E

법원 명칭 대조 — 스웨덴 · 덴마크 · 노르웨이 · 한국

스웨덴 법원 이름을 이 책의 역어, 덴마크·노르웨이의 같은 자리 법원, 한국의 대응 기관과 나란히 둔다. 역어는 5장 표제어의 뜻과 같은 글자이고, 덴마크·노르웨이 이름은 retsplejeloven·domstolloven 의 조문에 있는 꼴이다. 한국 칸은 법원조직법 제3조의 기관 이름이지 역어가 아니다.

법원행정처 『외국 법원 번역 안내』(제2판)에는 북유럽 편이 없어 이 표의 역어에 직접 근거가 없다. 역어는 엮은이가 정한 것이고(2026-11-09), 「고등법원」 「재판연구관」은 스웨덴 법원·직명의 역어로 쓰지 않는다.

E-1 법원 8

스웨덴어	역어	덴마크어	노르웨이어	한국 대응 기관	심급	근거	메모
tingsrätt	지방법원	byret	tingrett	지방법원(법원조직법 제3조 제1항 제4호)	일반 1심	RB 1 kap. 1 § 1 st · retsplejeloven § 1 Stk. 1 · domstolloven § 1	세 나라 모두 일반 법원의 1심. 덴마크 by-(도시)·노르웨이 ting-(옛 민회)·스웨덴 tings-(같은 ting) — 이름의 뿌리가 둘이다.
hovrätt	항소법원	landsret	lagmannsrett	고등법원(법원조직법 제3조 제1항 제2호)	일반 2심	RB 2 kap. 1 § 1 st · retsplejeloven § 1 Stk. 1 · domstolloven § 1	역어는 「항소법원」 — 「고등법원」은 한국 기관 이름으로만 이 칸에 둔다. hov 는 궁정(hov), lands- 는 지방(land), lagmann 은 옛 법관 직명.

Högsta domstolen	스웨덴 대법원	Højesteret	Højesteret	대법원(법원조직법 제3조 제1항 제1호)	일반 최고	RB 3 kap. 1 § 1 st · retsplejeloven § 2 Stk. 1 · domstolloven § 1	셋 다 「가장 높은 법원」이라는 뜻의 이름(högsta·højeste·høyeste + domstol/ret). 역어에 나라 이름을 붙인다 — 덴마크·노르웨이 쪽은 「덴마크 대법원」 「노르웨이 대법원」.
förvaltningsrätt	행정법원	—	—	행정법원(법원조직법 제3조 제1항 제6호)	행정 1심	LAFD 1 § 4 st	덴마크·노르웨이의 일반 법원 목록(retsplejeloven § 1·domstolloven § 1)에는 행정 법원 이름이 없다 — 행정재판을 누가 맡는지는 이 책은 따로 대조하지 않았다. 한국 칸은 법원조직법의 이름만 적었다.
kammarrätt	행정항소법원	—	—	(대응 기관 없음 — 행정 사건의 2심은 고등법원)	행정 2심	LAFD 1 § 2 st	kammar-(방·관청의 방)는 뜻을 옮기지 않는다(역어 「행정항소법원」; 이름의 유래는 확인하지 않았다). 넷(Stockholm·Göteborg·Sundsvall·Jönköping, LAFD 1 § 3 st).
Högsta förvaltningsdomstolen	최고행정법원	—	—	(대응 기관 없음 — 행정 사건의 최고심도 대법원)	행정 최고	LAFD 1 § 1 st	옛 이름은 Regeringsrätten(개명 시기는 조문으로 확인하지 않았다). 역어 「최고행정법원」.
Patent- och marknadsdomstolen	특허·시장법원	—	—	(대응 기관 없음 — 침해소송 1심은 지방법원이고, 특허법원은 침해소송 항소심과 심결취소 등 1심을 맡는다 — 법원조직법 제28조의4)	특허·경쟁·시장 1심	PMDL 1 kap. 2 § 1 st	독립 법원이 아니라 스톡홀름 지방법원 안의 특별 재판부다(PMDL 1 kap. 2 § 1 st). 한국 특허법원은 침해소송의 항소심과 심결취소 등의 1심(법원조직법 제28조의4)을 맡아 자리가 다르다 — 이름이 비슷해도 대응 기관이 아니다.

Patent- och marknadsöverdomstolen	특허·시장 상급법원	—	—	특허법원(법원조직법 제3조 제1항 제3호 — 침해소송 항소심이라는 자리가 같다)	특허·경쟁·시장 2심	PMDL 1 kap. 2 § 2 st	스베아 항소법원(Svea hovrätt) 안의 특별 재판부(PMDL 1 kap. 2 § 2 st). 민사·비송 재판은 원칙적으로 상고할 수 없다(1 kap. 3 § 3 st) — 한국 특허법원 판결은 대법원에 상고할 수 있어 이 점이 다르다.

덴마크·노르웨이 칸의 — 는 그 나라 법원 목록(retsplejeloven § 1 · domstolloven § 1)에 같은 자리 법원이 없다는 뜻이다. 소리 단추 없음.

부록 F

전자우편 틀 — 방문 요청 · 자료 요청 · 감사

학회와 법원 방문 앞뒤로 쓸 전자우편 틀 다섯. 스웨덴어 문장은 이 책이 지었고 원문에서 옮긴 것이 아니다 — 원어민 확인을 받기 전이다. 이름·날짜·사건번호는 보기이므로 바꾸어 쓴다.

한 사람에게 쓰는 편지에는 du 를, 기관에 쓰는 편지에는 ni 를 썼다. 소리 단추는 없다.

F-1 머리와 맺음 9

스웨덴어	뜻	자리
Hej,	안녕하세요	머리
Tack för ert svar.	답장 고맙습니다	첫 줄
Jag skulle vilja …	…하고 싶습니다	부탁
Skulle det vara möjligt att …?	…할 수 있을까요?	부탁
Går det bra att …?	…해도 괜찮을까요?	부탁
Tack på förhand.	미리 고맙습니다	끝
Jag ser fram emot ert svar.	답장을 기다리겠습니다	끝
Med vänlig hälsning	정중한 인사와 함께	맺음
Vänliga hälsningar	인사드리며	맺음

F-2 법원 방문을 청할 때 — 기관에

Hej,

Jag heter … och arbetar som domare i Sydkorea.

Jag kommer att vara i Stockholm den 12–14 maj och skulle gärna vilja besöka Patent- och marknadsdomstolen.

Skulle det vara möjligt att närvara vid en förhandling och träffa en domare för ett kort samtal?

Jag är särskilt intresserad av hur patentmål handläggs i första instans.

Tack på förhand för er hjälp.

Med vänlig hälsning

…

안녕하세요. 저는 …이고 한국에서 판사로 일합니다. 5월 12일부터 14일까지 스톡홀름에 머무는데 특허·시장법원을 방문하고 싶습니다. 변론을 방청하고 판사 한 분과 잠시 이야기를 나눌 수 있을까요? 특허 사건이 1심에서 어떻게 처리되는지에 특히 관심이 있습니다. 도와주셔서 미리 고맙습니다. 정중한 인사와 함께, …

날짜는 보기다. närvara vid en förhandling = 변론을 방청하다(변론의 공개는 20장 offentlig 항).

F-3 발표자에게 자료를 청할 때 — 한 사람에게

Hej,

Tack för en mycket intressant föreläsning vid konferensen i går.

Skulle du kunna skicka dina bilder, eller berätta var de finns publicerade?

Jag skulle också vilja läsa den dom som du nämnde. Har du målnumret?

Vänliga hälsningar

…

안녕하세요. 어제 학회에서 아주 흥미로운 강연 고맙습니다. 발표 자료를 보내 주시거나, 어디에 실려 있는지 알려 주실 수 있을까요? 말씀하신 판결도 읽어 보고 싶습니다. 사건번호를 알고 계신가요? 인사드리며, …

bilder = 발표 화면. målnummer = 사건번호(19장 mål 항).

F-4 판결문 열람을 청할 때 — 법원에

Hej,

Jag skulle vilja ta del av domen i mål T 0000-00 vid Stockholms tingsrätt.

Går det bra att få den skickad som pdf till den här e-postadressen?

Tack på förhand.

Med vänlig hälsning

...

안녕하세요. 스톡홀름 지방법원의 T 0000-00 사건 판결을 열람하고 싶습니다. 이 전자우편 주소로 pdf 로 받을 수 있을까요? 미리 고맙습니다. 정중한 인사와 함께, ...

사건번호 T 0000-00 은 보기다. ta del av(열람하다)는 6장에서 읽은 출판자유법 2장의 말이다.

F-5 일정을 맞출 때 — 기관에

Hej,

Tack för ert svar.

Den 13 maj klockan 10 passar mig utmärkt.

Jag kommer tillsammans med en kollega. Behöver vi anmäla oss i receptionen?

Jag ser fram emot besöket.

Med vänlig hälsning

...

안녕하세요. 답장 고맙습니다. 5월 13일 10시가 저에게 아주 좋습니다. 동료 한 사람과 함께 갑니다. 안내 창구에 들러 방문을 알려야 합니까? 방문을 기다리겠습니다. 정중한 인사와 함께, ...

날짜와 시각은 보기다. passa = (때가) 맞다.

F-6 방문 뒤 고마움을 전할 때 — 기관에

Hej,

Jag vill tacka så mycket för det vänliga mottagandet förra veckan.

Samtalet om nämndemännens roll var särskilt värdefullt för mig.

Ni är varmt välkomna att besöka vår domstol om ni kommer till Sydkorea.

Vänliga hälsningar

…

안녕하세요. 지난주에 따뜻하게 맞아 주셔서 정말 고맙습니다. 참심원의 역할에 관한 이야기가 저에게 특히 값졌습니다. 한국에 오시면 저희 법원에도 꼭 들러 주십시오. 인사드리며, …

nämndeman(참심원)은 5장 표제어. ni 는 여러 사람을 부르는 말이다.

부록 G

색인 — 스웨덴어 표제어 · 한국 법률용어

이 책의 표제어 전부와, 표제어마다 견준 한국 법률용어를 찾아보기로 묶었다.

G-1 스웨덴어 표제어 374

표제어	뜻	장
advokat	변호사(변호사협회 회원)	5장
allmän handling	공문서(기관이 보관하고 접수·작성된 문서)	6장
anbud	청약	7장
angrepp	공격(침해)	11장
anse	~라고 보다(간주하다)	3장
anställning	직 · 고용	20장
ansökan	출원(신청)	15장
antal	수	20장
arbetstagare	근로자(피용자)	8장
arrende	토지 임대차(차지)	9장
arv	상속(상속재산)	10장
arvinge	상속인	17장
arvlåtare	피상속인	10장

arvode	보수	17장
arvskifte	상속재산 분할	10장
avdelning	부(법원의 부) · 부서	19장
avge	(진술·청약을) 하다 · 내다	3장
avgörande	재판(판결·결정의 통칭)	16장
avslå	기각하다(신청·청구를 받아들이지 않다)	16장
avtal	계약	7장
avtalsvillkor	계약 조항	7장
avvisning	각하(심사하지 않음)	13장
balk	편(법전의 편)	17장
bedömning	판단(평가)	16장
befattningshavare	공직자(직무 담당자)	13장
begrepp	개념	18장
begränsning	제한	6장
behörig	관할이 있는·권한이 있는	11장
beredning	준비(결정 전에 사안을 심의·조사해 갖추는 일)	14장
beskrivning	명세서(설명)	15장
beslut	결정	2장
betänkande	보고서(조사위원회의 SOU · 의회 위원회의 심사 보고서)	14장
betänketid	숙려 기간	10장
bevisbörda	증명 책임	16장
bevisning	증거(입증 활동)	12장
bindande	구속력 있는	7장
biträde	보조인(변호인)	2장
bli	~이 되다 · (bli + 과거분사) ~되다	3장
bodelning	재산 분할(혼인 재산 분할)	10장
bonde	농부	17장
borgen	보증	17장
borgenär	채권자	17장
bouppteckning	재산 목록 작성(상속재산 목록)	10장
brott	범죄	2장
brottmål	형사 사건	19장
bröstarvinge	비속 상속인	10장
bör	~하여야 한다(마땅히) · (borde ha) ~했어야 했다	3장
böter	벌금	1장

censur	검열	6장
citat	인용(문)	15장
delta	참여하다	19장
den som	~하는 자(는)	4장
departement	부(정부 부처)	14장
direktiv	(조사) 지침 — 정부가 조사위원회에 주는 임무 문서	14장
dock	그러나(단서) · 다만	4장
dom	판결	2장
domare	판사 · 법관	5장
domför	(재판부가) 정족수를 갖춘 · 재판할 수 있는	5장
domskäl	판결 이유	12장
domslut	주문(판결의 결론 부분)	16장
domstol	법원	2장
där	거기에 · (옛 접속사) ~인 경우에	4장
döma	판결하다 · (형에) 처하다	3장
ed	선서	5장
egendom	재산	2장
ej	(옛·격식) ~이 아니다	4장
endast	~만 · (endast om) ~인 때에만	4장
ensamrätt	독점권(배타적 권리)	15장
enskild	개인의·사적인(den enskilde 개인)	13장
erfarenhet	경험	18장
ersätta	배상하다 · 대체하다	8장
exemplar	복제물(한 부)	15장
fackman	통상의 기술자(그 분야의 전문가)	15장
fastighet	부동산 단위(필지)	2장
fastställa	(원심을) 유지하다 · 확정하다	16장
fastställelse	확인(talan om fastställelse 확인의 소)	12장
fel eller försummelse	과오나 태만(직무상 과실의 정형구)	8장
framställning	신청(청원·요청 — 행정청에 내는 것의 통칭)	13장
frikänna	무죄를 선고하다	16장
frivillig	자의의(자의로 — 중지)	11장
främja	돕다·촉진하다(가담)	11장
fullmakt	대리권(수여) · 위임장	7장
fullmäktig	대리인(임의대리인)	7장

fång	(부동산의) 취득 · 취득 원인	9장
får	~할 수 있다 · (får inte) ~할 수 없다	3장
fängelse	징역(자유형)	11장
förarbete	입법 준비 자료(복수 förarbeten)	14장
förberedelse	예비	11장
föredragande	보고관(사건을 준비하고 보고하는 법원 공무원)	5장
föreligga	(요건·사정이) 있다 · 성립하다	20장
föreskrift	규정(법규의 통칭)	6장
föreställning	관념 · 생각	18장
företräde	우선(이중 양도·설정에서 앞서는 것)	9장
förfall	장애 사유(laga förfall 정당한 사유)	17장
författning	법령(법률·명령 등 법규의 통칭)	15장
förklara	선언하다 · 설명하다	20장
förlikning	화해	12장
förmildrande	감경하는(förmildrande omständighet 감경 사정)	11장
förmyndare	후견인(미성년자의 재산 후견인)	10장
förmögenhetsrätt	재산법 · 재산권	7장
förordning	명령(정부가 내는 법규)	6장
första stycket	제1항(은)	4장
försök	미수	11장
förundersökning	수사(예비 조사)	12장
förvaltningsrätt	행정법원(행정 법원의 1심)	5장
förvar	보관	17장
förväxling	혼동	15장
för att	~하기 위하여 · ~하도록	4장
gift	혼인한(기혼인)	1장
giftorättsgods	분할 대상 재산(혼인 재산)	10장
gods	물건 · 재산	17장
god tro	선의(善意)	7장
grundlag	기본법(헌법에 해당하는 네 법률)	6장
gäld	빚(옛 조문)	17장
gälda	갚다	17장
gäldenär	채무자	17장
gälla	효력이 있다 · 적용되다	3장
gärning	행위(범행)	2장

gärningsman	정범(행위를 실행한 자)	11장
göra	하다 · 만들다	3장
ha	가지다 · (har + supinum) ~했다	3장
handelsbruk	상관습	7장
handläggning	(사안의) 처리·절차	13장
har	(조건절 머리의) ~했으면	4장
hovrätt	항소법원(일반 법원의 2심)	5장
huvudförhandling	본안 변론(공판)	12장
huvudman	본인(일을 맡긴 사람)	17장
hyra	(건물·주거의) 임대차 · 임대료	9장
hyresgäst	임차인(건물)	9장
hyresvärd	임대인(건물)	9장
Högsta domstolen	스웨덴 대법원(HD)	5장
Högsta förvaltningsdomstolen	최고행정법원(HFD)	5장
ikraftträdande	시행(법이 효력을 갖기 시작함)	14장
inkomstförlust	소득 상실	8장
innehavare	권리자(보유자)	15장
instans	심급 · 기관	19장
inte	~이 아니다(부정)	4장
inteckning	저당 등기(금액의 등기)	9장
intresse	이익 · 관심	18장
intrång	침해	15장
invändning	이의(특허 이의 · 소송의 항변)	15장
i den mån	~하는 한(에서) · ~하는 범위에서	4장
jury	배심(출판자유법 재판의 아홉 명)	6장
justitiekansler	법무감찰관(JK)	5장
justitieombudsman	의회 옴부즈만(JO)	5장
justitieråd	대법관(스웨덴 대법원·최고행정법원의 법관)	5장
jämka	조정하다(줄이거나 고치다)	7장
jämkning	조정(감액)	8장
jäv	제척 사유(이해관계로 인한 결격)	13장
jävig	제척 사유가 있는(결격인)	13장
kammarrätt	행정항소법원(행정 법원의 2심)	5장
klagande	상소인	19장
klagomål	진정(불만 제기)	13장

kommitté	(정부가 꾸린) 조사위원회	14장
kommunikation	(행정법) 의견 청취·사전 통지 — 일상어로는 소통	13장
kostnad	비용	19장
kritik	비판	18장
kränkning	인격침해(범죄에 의한)	8장
kvittning	상계	12장
känd teknik	공지 기술(선행 기술)	15장
kännetecken	표지(상품·영업을 가리키는 표)	15장
kärande	원고	1장
käromål	원고의 청구(본소)	16장
köp	매매	17장
köpare	매수인	9장
köpehandling	매매 증서(부동산 매매의 서면)	9장
köpeskilling	매매대금	9장
lag	법률	2장
laga kraft	확정(판결이 더 불복할 수 없게 됨)	12장
lagfaren	법률가인(법학 교육을 받은)	5장
lagfart	소유권 등기(취득의 등기)	9장
lagförslag	법안	14장
laglott	유류분(비속 상속인의 법정 몫)	10장
lagråd	법률자문원(Lagrådet — 법안을 심사하는 법관 기구)	14장
lagstiftare	입법자	14장
ledamot	(재판부·기관의) 구성원 · 위원	5장
ledning	지침(이끌어 줌) · 지도부	16장
licens	실시권(라이선스)	15장
likhet	평등 · 닮음	20장
lindrig	가벼운(lindrigare 더 가벼운)	11장
lån	빌린 것 · 대차	17장
lägenhet	(임대 목적물인) 집·그 일부 · 일상어로 아파트	9장
lämna ut	(문서를) 내주다 · 공개하다	6장
lämna utan avseende	고려하지 않다(효력을 인정하지 않다)	7장
lära	이론 · 가르침	18장
löfte	약속	18장
make	배우자	10장
medborgare	국민 · 시민권자	6장

meddela	(법규·판결·결정을) 내다 · 알리다	3장
meddelarfrihet	제보의 자유(언론에 정보를 제공할 자유)	6장
medling	조정(medlare 조정인)	12장
medverkande	가담자(공범)	11장
metafysik	형이상학	18장
metod	방법	18장
motion	의원 발의안	14장
motpart	상대방	19장
muntlig	구두의(말로 하는)	12장
myndighet	행정기관(관청)	2장
myndighetsutövning	공권력 행사	8장
må	(옛) ~할 수 있다 · (må ej) ~할 수 없다	3장
mål	사건 · 목표	19장
nytta	이익 · 쓸모	18장
nyttjanderätt	용익권(남의 부동산을 쓰는 권리의 통칭)	9장
nämnd	위원회	19장
nämndeman	참심원	5장
nöd	긴급 상태(긴급피난)	11장
nödvärn	정당방위	11장
oaktsamhet	과실(부주의) — 형법의 낱말	8장
ocker	폭리(고리대)	7장
offentlig	공개된 · 공공의	20장
offentlighet	공개(성) · 공공성	6장
oförsvarlig	정당화할 수 없는	11장
ogilla	(청구·공소를) 기각하다	16장
ogiltig	무효인	7장
om	~이면(조건) · ~에 관하여(전치사)	4장
ombud	대리인(소송대리인)	2장
ombudsman	옴부즈만(Riksdagens ombudsmän 의회 옴부즈만)	13장
omröstning	표결	12장
omständighet	사정(사실·정황)	16장
order	명령(지시)	11장
ordförande	재판장 · 의장	19장
organ	기관	20장
oskälig	불합리한(부당한)	7장

pant	담보물	17장
pantbrev	저당증서(등기된 저당 금액의 증서)	9장
panträtt	저당권(부동산 담보권)	9장
part	당사자	13장
patent	특허	2장
patenthavare	특허권자	15장
personskada	인적 손해(사람의 신체·생명의 손해)	8장
plikt	의무	18장
prejudikat	선례	19장
preskription	시효	11장
proposition	정부 법안(정부가 의회에 내는 제안)	14장
pröva	심리하다 · 판단하다	20장
prövningstillstånd	심리 허가(상고 허가·항소 허가)	5장
påföljd	형사 제재(형벌과 그 밖의 처분)	11장
påstående	주장	19장
referent	주심(사건을 맡아 판결 초안을 준비한 법관)	16장
regering	정부(내각)	6장
registrering	등록	15장
remiss	의견 조회(보고서·법안을 기관·단체에 보내 의견을 묻는 절차)	14장
remissinstans	의견 조회 기관(조회에 의견을 낸 기관·단체)	14장
ren förmögenhetsskada	순수재산손해	8장
reservation	반대 의견(위원회 보고서에 붙이는 유보)	14장
resning	재심	16장
rike	왕국 · 나라	17장
riksdag	의회(Riksdagen)	6장
rådman	지방법원·행정법원 판사(직함)	5장
rätt	법원(재판부) · 법 · 권리	1장
rättegångskostnad	소송비용	12장
rättighet	권리	18장
rättshandling	법률행위	7장
rättskipning	사법 · 재판 작용	5장
rättssäkerhet	법적 안정성(절차적 권리 보장)	13장
rättvis	공정한	20장
röst	표 · 목소리	19장
sakskada	물적 손해(물건의 손해)	8장

sammanfattning	요약	14장
samtycke	승낙(동의)	11장
sekretess	비밀(공개 금지)	6장
servitut	지역권(역권)	9장
ska	~하여야 한다	3장
skada	손해	2장
skadelidande	피해자(손해를 입은 자)	8장
skadestånd	손해배상(금)	8장
skadeståndsskyldig	손해배상 의무가 있는 · (명사처럼) 배상의무자	8장
skiljaktig	다른(skiljaktig mening 소수의견)	12장
skyldig	~할 의무가 있는 · 유죄인	1장
skäl	이유(근거)	1장
skälig	합리적인 · 상당한	8장
slutlig	종국의 · 마지막의	19장
slutsats	결론(추론의 결과)	16장
solidarisk	연대의 · (부사 solidariskt) 연대하여	8장
som	~하는(관계사) · ~로서(비교·자격)	4장
statschef	국가원수	6장
statsråd	장관	20장
stifta	(법률을) 제정하다	3장
straff	형벌	2장
stämning	소환(소송 개시) — ansökan om stämning 소장	12장
stämpling	음모(공모·교사 시도·자청)	11장
svar	승낙(청약에 대한 답) · 답	7장
sveda och värk	신체적·정신적 고통(일시적) — 배상 항목의 이름	8장
svek	사기(기망) · 배신	7장
så ock	(옛) 그리고 또한	4장
säljare	매도인	9장
talan	소(訴)·청구	12장
ta del av	열람하다 · (내용을) 알게 되다	6장
testamente	유언(유언장)	10장
tillbehör	(필지·건물의) 부합물 · 종물	9장
tillsyn	감독	13장
tilltalad	피고인(공소가 제기된 사람)	19장
tillägg	보충(보충의견 — särskilt yttrande)	16장

ting	팅(재판이 열리는 모임) · 물건	17장
tingsrätt	지방법원(일반 법원의 1심)	5장
tjänsteman	공무원 · 직원	1장
tolk	통역인	13장
tolkning	해석	18장
tomt	대지(집터)	17장
tomträtt	tomträtt(공공 소유 토지 중심의 무기한 유상 이용권)	9장
tredje man	제3자	7장
tro och heder	신의와 명예(신의칙)	7장
tryckfrihet	출판의 자유(인쇄물의 자유)	6장
tvistemål	민사 사건(분쟁 사건)	12장
tvång	강박(강제)	7장
tystnadsplikt	비밀 유지 의무(침묵 의무)	6장
umgänge	면접교섭(교류)	10장
undanröja	(재판을) 파기하다·없애다	16장
underhåll	부양(생활비)	10장
ungdom	어림(나이가 어림) · 청소년	11장
uppfinning	발명	2장
upphovsman	저작자	15장
upphovsrätt	저작권	15장
upphäva	취소하다·폐지하다	16장
upplysning	정보(제공) · 계몽	6장
upplåta	(권리를) 설정하다 · 빌려주다	9장
uppsåt	고의	8장
utan hinder av	~에도 불구하고(~의 방해 없이)	4장
utgång	결과 · 출구 · 끝	19장
utgångspunkt	출발점(원칙적인 기준)	16장
utom	~을 제외하고 · (장소) ~밖에	4장
utreda	조사하다(utredning 조사)	13장
utredning	조사(조사위원회 — 정부가 꾸린 입법 조사 기구)	14장
utse	뽑다 · 지명하다	20장
utskott	(의회) 위원회	14장
uttalande	의견 표명(발언)	13장
utöva	(권한·권리를) 행사하다	3장
val	선거·선택	2장

vara	~이다 · 있다	3장
varumärke	상표	15장
var och en	누구나 · 각자	6장
vedergällning	응보 · 되갚음	18장
verk	저작물 · 기관(청)	2장
vigsel	혼인 의식(혼례)	10장
vill	(조건절 머리의) ~하려 하면	4장
vinna	이기다 · 얻다	19장
vite	이행강제금	17장
vittne	증인	2장
våda	우연한 사고	17장
vålla	(손해를) 일으키다 · 야기하다	8장
vållande	과책(고의·과실로 손해를 일으킴)	8장
vårda	돌보다	17장
vårdnad	양육권(신상 감호)	10장
vårdnadshavare	양육권자	10장
vårdslöshet	과실(부주의) — 손해배상법의 낱말	8장
väcka	(소·공소를) 제기하다 — 본래 「깨우다」	12장
välja	뽑다 · 고르다	20장
värdering	가치 평가 · 평가	18장
yrkande	청구(신청)	12장
yrkesmässig	업으로서의(직업적인)	15장
yttrande	의견(서)	14장
yttrandefrihet	표현의 자유	6장
åberopa	(사실·증거를) 주장하다·원용하다	16장
åklagare	검사	1장
åsidosätta	소홀히 하다·무시하다	13장
åsikt	의견	18장
åskådning	견해 · 관점	18장
åtal	공소(기소) — allmänt åtal 국가 소추	12장
återförvisa	(사건을) 돌려보내다·환송하다	16장
äga	소유하다 · (옛) ~할 수 있다	3장
äganderätt	소유권	9장
äktenskap	혼인	10장
äktenskapsförord	혼인재산계약(부부재산약정)	10장

äktenskapsskillnad	이혼	10장
ändamål	목적	18장
ändra	바꾸다·변경하다	13장
är	~이다 · (조건절 머리의) ~이면	4장
ärende	사안(행정 사건)	13장
övergångsbestämmelse	경과 규정	14장
överinstans	상급 기관(불복 심사 기관)	13장
överklaga	불복하다(항소·상고·항고하다)	5장
överklagande	상소(불복)	19장
överlåta	양도하다(소유권을 넘기다)	9장
överläggning	합의(평의)	12장

스웨덴어 사전 순(z 다음에 å·ä·ö). 낱말을 누르면 그 표제어로 간다.

G-2 한국 법률용어 235

한국 용어		견준 표제어	한국 조문	장
강박에 의한 의사표시	≠	tvång	민법 제110조	7장
검열 금지	=	censur	대한민국헌법 제21조	6장
경계선 부근의 건축	≠	tomt	민법 제242조	17장
고등법원의 합의부	≠	domför	법원조직법 제7조	5장
고의 또는 과실	=	uppsåt	민법 제750조	8장
고지	≠	avvisning	행정절차법 제26조	13장
고충민원의 신청	≠	klagomål	부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제39조	13장
공개	≠	ta del av	공공기관의 정보공개에 관한 법률 제2조	6장
공권력 행사의 배상 요건	+	myndighetsutövning		8장
공동보증	≠	borgen	민법 제439조	17장
공동불법행위자의 책임	≠	solidarisk	민법 제760조	8장
공동정범	≠	medverkande	형법 제30조	11장
공소 제기	≠	justitiekansler	공소청법 제4조	5장
공소시효	≠	preskription	형사소송법 제249조	11장
공소제기의 방식과 공소장	≠	väcka	형사소송법 제254조	12장
공표된 저작물의 인용	≠	citat	저작권법 제28조	15장
과실	≠	oaktsamhet	민법 제750조	8장
과실상계	≠	vållande	민법 제396조	8장
과실상계	≠	vårdslöshet	민법 제396조	8장

과실상계의 준용	≠	sakskada	민법 제763조	8장
교사범	≠	gärningsman	형법 제31조	11장
교사의 미수	≠	stämpling	형법 제31조	11장
구두변론주의	≠	muntlig	형사소송법 제275조의3	12장
국가소추주의	≠	åsidosätta	부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제47조	13장
국내범	≠	behörig	형법 제2조	11장
국민권익위원회의 구성	≠	välja	부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제13조	20장
국민권익위원회의 기능	≠	tillsyn	부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제12조	13장
국민권익위원회의 설치	≠	ombudsman	부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제11조	13장
권한을 넘은 표현대리	≠	fullmäktig	민법 제126조	7장
근저당	≠	inteckning	민법 제357조	9장
기간의 약정없는 임대차의 해지통고	≠	hyresgäst	민법 제635조	9장
기본권 제한의 한계	≠	begränsning	대한민국헌법 제37조	6장
기소편의주의	≠	åtal	형사소송법 제247조	12장
기판력의 객관적 범위	≠	talan	민사소송법 제216조	12장
긴급피난	≠	nöd	형법 제22조	11장
긴급피난의 상당성	≠	oförsvarlig	형법 제22조	11장
대리인	≠	jävig	행정절차법 제12조	13장
대리행위의 효력	=	fullmakt	민법 제114조	7장
대법관	≠	justitieråd	법원조직법 제4조	5장
대법관의 수	≠	antal	법원조직법 제4조	20장
대법관의 의사표시	≠	skiljaktig	법원조직법 제15조	12장
대습상속	≠	arvlåtare	민법 제1001조	10장
동산질권의 설정	≠	pant	민법 제330조	17장
등기를 요하지 아니하는 부동산물권취득	≠	fång	민법 제187조	9장
등기의 순위	≠	överlåta	부동산등기법 제4조	9장
등기의 순위	≠	företräde	부동산등기법 제4조	9장
등기할 수 있는 권리	≠	pantbrev	부동산등기법 제3조	9장
매도인의 하자담보책임	≠	köpare	민법 제580조	9장
매매	≠	köp	민법 제563조	17장
면접교섭권	≠	umgänge	민법 제837조의2	10장

명예훼손의 경우의 특칙	≠	skadeståndsskyldig	민법 제764조	8장
모든 국민	≠	var och en	대한민국헌법 제21조	6장
무상수치인의 주의의무	≠	vårda	민법 제695조	17장
문서의 열람	≠	part	행정절차법 제37조	13장
물권의 종류	≠	upplåta	민법 제185조	9장
미성년후견의 개시	≠	förmyndare	민법 제928조	10장
미수범	≠	försök	형법 제25조	11장
민사조정의 목적	≠	medling	민사조정법 제1조	12장
배상액의 경감청구	≠	jämkning	민법 제765조	8장
배심원	≠	nämndeman	국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조	5장
배심원	≠	jury	국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제2조	6장
배심원 평결의 효력	≠	föreligga	국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조	20장
배심원의 자격	≠	utse	국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제16조	20장
법관의 독립	≠	domare	대한민국헌법 제103조	5장
법관의 독립	≠	ed	대한민국헌법 제103조	5장
법관의 신분 보장	≠	anställning	대한민국헌법 제106조	20장
법관의 임명	≠	regering	대한민국헌법 제104조	6장
법령해석의 기준	≠	förarbete	행정기본법 제40조	14장
법률안 제출	≠	proposition	헌법 제52조	14장
법률의 효력 발생	≠	ikraftträdande	헌법 제53조	14장
법률행위	=	rättshandling	민법 제103조	7장
법제처의 법령안 심사	≠	lagråd	정부조직법 제25조	14장
변론의 필요성	≠	huvudförhandling	민사소송법 제134조	12장
변호사의 자격	≠	advokat	변호사법 제4조	5장
보완 요구	≠	framställning	행정절차법 제17조	13장
보증채무	≠	gäld	민법 제428조	17장
보호받지 못하는 저작물	≠	författning	저작권법 제7조	15장
복제권	≠	upphovsrätt	저작권법 제16조	15장
부동산물권변동의 효력	≠	köpehandling	민법 제186조	9장
부동산물권변동의 효력	≠	lagfart	민법 제186조	9장
부부재산의 약정	≠	äktenskapsförord	민법 제829조	10장
불공정한 법률행위	≠	ocker	민법 제104조	7장
불법행위의 내용	≠	skadestånd	민법 제750조	8장

비공개 대상 정보	≠	sekretess	공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조	6장
비공개 사유의 위임	≠	förordning	공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조	6장
사기에 의한 의사표시	≠	svek	민법 제110조	7장
사법권	≠	rättskipning	대한민국헌법 제101조	5장
사용대차	≠	lån	민법 제609조	17장
사용에 의한 식별력	≠	kännetecken	상표법 제33조	15장
사용자의 구상권	≠	fel eller försummelse	민법 제756조	8장
사용자의 배상책임	≠	ersätta	민법 제756조	8장
사용자의 배상책임	≠	arbetstagare	민법 제756조	8장
상계 판단의 기판력	≠	kvittning	민사소송법 제216조	12장
상고	≠	mål	민사소송법 제422조	19장
상고기각(심리불속행)	≠	fastställa	상고심절차에 관한 특례법 제4조	16장
상고사건	≠	prövningstillstånd	법원조직법 제14조	5장
상급심 재판의 기속력	≠	ledning	법원조직법 제8조	16장
상소권자	≠	klagande	형사소송법 제338조	19장
상속의 순위	≠	bröstarvinge	민법 제1000조	10장
상임위원회 회부	≠	utskott	국회법 제81조	14장
상표권의 효력	≠	ensamrätt	상표법 제89조	15장
생명침해로 인한 위자료	≠	personskada	민법 제752조	8장
생활비용	≠	underhåll	민법 제833조	10장
선의의 제삼자	≠	god tro	민법 제108조	7장
성년	≠	vårdnad	민법 제4조	10장
소송비용부담의 원칙	≠	rättegångskostnad	민사소송법 제98조	12장
소송비용부담의 원칙	≠	kostnad	민사소송법 제98조	19장
소송행위의 추후보완	≠	förfall	민사소송법 제173조	17장
소유권의 내용	≠	äganderätt	민법 제211조	9장
소장의 기재사항	≠	stämning	민사소송법 제249조	12장
손해를 가한 자	≠	vålla	민법 제750조	8장
손해배상의 범위	≠	ren förmögenhetsskada	민법 제393조	8장
손해배상의 범위	≠	inkomstförlust	민법 제393조	8장
손해배상청구권의 소멸시효	≠	skadelidande	민법 제766조	8장
수사·공소의 책임	≠	förundersökning	형사소송법 제195조	12장
수임인의 보수청구권	≠	arvode	민법 제686조	17장
승인·포기의 기간	≠	bouppteckning	민법 제1019조	10장

시정권고·의견표명	≠	befattningshavare	부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제12조	13장
신속한 재판을 받을 권리	≠	rättvis	대한민국헌법 제27조	20장
신의성실	≠	tro och heder	민법 제2조	7장
심판청구의 기간	≠	överinstans	행정심판법 제27조	13장
약관의 일반원칙	≠	avtalsvillkor	약관의 규제에 관한 법률 제6조	7장
양형의 조건	≠	fängelse	형법 제51조	11장
언론·출판의 자유	≠	tryckfrihet	대한민국헌법 제21조	6장
언론·출판의 자유	≠	yttrandefrihet	대한민국헌법 제21조	6장
연착된 승낙	≠	svar	민법 제530조	7장
위임	≠	huvudman	민법 제680조	17장
위임의 종료	≠	arvinge	민법 제690조	17장
위헌법률심판 제청	≠	föreskrift	대한민국헌법 제107조	6장
위헌법률심판 제청	≠	organ	대한민국헌법 제107조	20장
유류분	≠	laglott	민법 제1112조	10장
유언의 방식	≠	testamente	민법 제1065조	10장
음모·예비	≠	förberedelse	형법 제28조	11장
의원의 의안 발의	≠	motion	국회법 제79조	14장
의회 옴부즈만	+	justitieombudsman		5장
이중 매매대금 약정의 무효	+	köpeskilling		9장
이행강제금	≠	vite	행정기본법 제31조	17장
이혼숙려기간	≠	betänketid	민법 제836조의2	10장
일상가사 채무의 연대책임	≠	make	민법 제832조	10장
임대인의 의무	≠	hyresvärd	민법 제623조	9장
임대차의 의의	≠	arrende	민법 제618조	9장
임대차의 의의	≠	hyra	민법 제618조	9장
임대차의 의의	≠	lägenhet	민법 제618조	9장
임치	≠	förvar	민법 제693조	17장
입법권	≠	riksdag	대한민국헌법 제40조	6장
입법안에 대한 의견제출	≠	remissinstans	행정절차법 제44조	14장
입법예고	≠	remiss	행정절차법 제41조	14장
입법절차를 거치지 않은 법령안	≠	lagförslag	법제업무 운영규정 제21조	14장
재산 이외의 손해의 배상	≠	kränkning	민법 제751조	8장
재산 이외의 손해의 배상	≠	skälig	민법 제751조	8장
재산 이외의 손해의 배상	≠	sveda och värk	민법 제751조	8장

재산분할청구권	≠	bodelning	민법 제839조의2	10장
재심사유	≠	laga kraft	민사소송법 제451조	12장
재판의 공개	≠	offentlig	대한민국헌법 제109조	20장
재판의 이유	≠	slutsats	형사소송법 제39조	16장
저당권의 내용	≠	panträtt	민법 제356조	9장
저작자의 추정	≠	upphovsman	저작권법 제8조	15장
적법한 처분의 철회	≠	ändra	행정기본법 제19조	13장
전문위원의 검토보고	≠	betänkande	국회법 제58조	14장
전세권의 내용	≠	nyttjanderätt	민법 제303조	9장
전원합의체	≠	delta	법원조직법 제7조	19장
정당방위	≠	nödvärn	형법 제21조	11장
정당방위의 상황	≠	angrepp	형법 제21조	11장
정당행위	+	order	형법 제20조	11장
정보	≠	allmän handling	공공기관의 정보공개에 관한 법률 제2조	6장
정보공개 여부의 결정	≠	lämna ut	공공기관의 정보공개에 관한 법률 제11조	6장
정보공개 청구권자	≠	medborgare	공공기관의 정보공개에 관한 법률 제5조	6장
정보공개의 원칙	≠	offentlighet	공공기관의 정보공개에 관한 법률 제3조	6장
정상참작감경	≠	förmildrande	형법 제53조	11장
제도개선의 권고 및 의견의 표명	≠	uttalande	부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제47조	13장
제척	+	jäv	행정절차법 제1조	13장
조사의 범위	+	utreda	행정절차법 제1조	13장
종범	≠	främja	형법 제32조	11장
종범의 형	≠	lindrig	형법 제32조	11장
주물·종물	≠	tillbehör	민법 제100조	9장
중지범	≠	frivillig	형법 제26조	11장
증거신청의 채택여부	≠	yrkande	민사소송법 제290조	12장
증거신청의 채택여부	≠	bevisning	민사소송법 제290조	12장
증서진부확인의 소	≠	fastställelse	민사소송법 제250조	12장
지방법원	≠	tingsrätt	법원조직법 제3조	5장
지상권의 내용	≠	tomträtt	민법 제279조	9장
지역권의 내용	≠	servitut	민법 제291조	9장
진보성	≠	fackman	특허법 제29조	15장
질권자의 보관 의무	≠	våda	민법 제324조	17장
채무자위험부담주의	≠	säljare	민법 제537조	9장
처리기간의 설정·공표	≠	rättssäkerhet	행정절차법 제19조	13장

처분의 사전 통지	≠	kommunikation	행정절차법 제21조	13장
처분의 신청	≠	handläggning	행정절차법 제17조	13장
청구와 주장	≠	påstående	민사소송법 제439조	19장
청약의 구속력	≠	anbud	민법 제527조	7장
최고·검색의 항변	≠	borgenär	민법 제437조	17장
최고법원인 대법원	≠	Högsta domstolen	대한민국헌법 제101조	5장
최고법원인 대법원	≠	Högsta förvaltningsdomstolen	대한민국헌법 제101조	5장
친권의 공동행사	≠	vårdnadshavare	민법 제909조	10장
탄핵	≠	statsråd	대한민국헌법 제65조	20장
태아의 상속순위	≠	arv	민법 제1000조	10장
통상실시권 설정의 재정	≠	licens	특허법 제107조	15장
통역	+	tolk	행정절차법 제1조	13장
특유재산	≠	giftorättsgods	민법 제830조	10장
특허 침해죄	≠	intrång	특허법 제225조	15장
특허권의 효력	≠	yrkesmässig	특허법 제94조	15장
특허발명의 보호범위	≠	beskrivning	특허법 제97조	15장
특허요건(신규성)	≠	känd teknik	특허법 제29조	15장
특허의 무효심판	≠	förklara	특허법 제133조	20장
특허취소신청	≠	invändning	특허법 제132조의2	15장
판결 · 결정 · 명령	≠	slutlig	민사소송법 제224조	19장
판결서 이유의 기재 정도	≠	käromål	민사소송법 제208조	16장
판결서의 기재사항	≠	domskäl	민사소송법 제208조	12장
판결의 선고 방식	≠	domslut	민사소송법 제206조	16장
판례 변경	≠	prejudikat	법원조직법 제7조	19장
판사	≠	rådman	법원조직법 제5조	5장
평등	≠	likhet	대한민국헌법 제11조	20장
피해자의 승낙	≠	samtycke	형법 제24조	11장
한정승인	≠	gäldenär	민법 제1028조	17장
합의의 방법	≠	omröstning	법원조직법 제66조	12장
합의의 방법	≠	röst	법원조직법 제66조	19장
합의의 비공개	≠	överläggning	법원조직법 제65조	12장
항소 · 상고 · 항고	≠	överklagande	민사소송법 제390조	19장
항소·항고	≠	överklaga	법원조직법 제28조	5장
항소기간	≠	tvistemål	민사소송법 제396조	12장

항소법원	≠	hovrätt	법원조직법 제28조	5장
항소의 대상	≠	pröva	민사소송법 제390조	20장
항소제기기간	≠	brottmål	형사소송법 제358조	19장
행정 사건의 항소심	≠	kammarrätt	법원조직법 제28조	5장
행정법원	≠	förvaltningsrätt	법원조직법 제3조	5장
행정절차법의 목적	≠	enskild	행정절차법 제1조	13장
행정절차법의 적용 범위	≠	ärende	행정절차법 제3조	13장
헌법	≠	grundlag	대한민국헌법 제128조	6장
협의상 이혼	≠	äktenskapsskillnad	민법 제834조	10장
협의에 의한 분할	≠	arvskifte	민법 제1013조	10장
형사미성년자	≠	ungdom	형법 제9조	11장
형의 종류	≠	påföljd	형법 제41조	11장
혼인의 성립	≠	vigsel	민법 제812조	10장
혼인적령	≠	äktenskap	민법 제807조	10장
화해조서의 효력	≠	förlikning	민사소송법 제220조	12장

표제어의 「한국이라면?」 칸에 적은 한국 용어를 가나다순으로. 둘째 칸은 그 칸의 판정(= 같다 · ≠ 다르다 · + 한쪽에만 있다)이다. 스웨덴어 낱말이 그 한국 용어의 번역어라는 뜻이 아니다.

스웨덴 법령·입법 준비 자료 원문: Källa: Sveriges riksdag(riksdagen 오픈데이터 — SFS 통합본, 정부 법안, 조사 보고서. 법적 효력은 공포본에 있다). 스웨덴 판결: Sveriges Domstolar 의 공개 판례 검색. 덴마크 법령: retsinformation.dk. 덴마크 대법원 판결: domsdatabasen.dk. 노르웨이 대법원 요지: domstol.no. 법령·판결은 각국 저작권법(스웨덴 upphovsrättslagen 9 §, 덴마크 ophavsretsloven § 9, 노르웨이 åndsverkloven § 14)에 따라 저작권 보호 대상이 아니다. 이 책은 위 기관이 만들거나 승인한 것이 아니다.

노르웨이 법령: Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Lovdata. (NLOD 2.0 — Lovdata 공개 묶음, 2026. 11. 9. 받음)

한국 조문: 국가법령정보센터 시행일판(2026. 11. 7. 기준, 2026. 11. 11. 다시 대조).

원전: 1734년 왕국법(1736년 인쇄본) 그림 — Litteraturbanken(룬드 대학 도서관 소장본), 퍼블릭 도메인. 『서예틀란드법』 — 글자는 Collin·Schlyter 1827, 전자 텍스트는 Språkbanken (2013). Fornsvenska textbankens material: Äldre lagar [Data set], CC BY 4.0. 필사본 그림은 Litteraturbanken(스웨덴 왕립도서관 Handskrift B 59), 퍼블릭 도메인. 1766년 출판자유법 그림 — 스웨덴 왕립도서관(KB), Public Domain Mark 1.0.

법현실주의 논문: Svensk Juristtidning 전자판(svjt.se). Olivecrona(1980년 사망)·Ross(1979년 사망)의 글은 보호 기간 안이라 대목마다 한 문장에서 세 문장까지만 쪽 번호와 함께 인용했다.

억양·발음: Lexin(Institutet för språk och folkminnen, CC BY 4.0)과 NST 스웨덴어 발음사전(노르웨이 국립도서관 Språkbanken, CC0)을 대조해 표제어마다 출처를 밝혔다. IPA 는 NST 표기를 기계로 옮긴 값이다.

합성음: Piper sv_SE-nst-medium(데이터 CC0). 합성음은 낱말 억양 1·2 를 구별해 내지 못한다. 억양은 표기와 사람 녹음 링크로 익힌다. 덴마크어·노르웨이어·옛 스웨덴어 문언에는 소리가 없다.

조문·판결·논문에서 옮기지 않은 예문과 말하기 상자, 부록 F 의 스웨덴어는 이 책이 지은 것이고 원어민 확인을 받기 전이다.

한국 조문과의 대조(= ≠ +)는 조문 문언 비교이며, 학설에 기대는 칸에는 그렇다고 적었다.